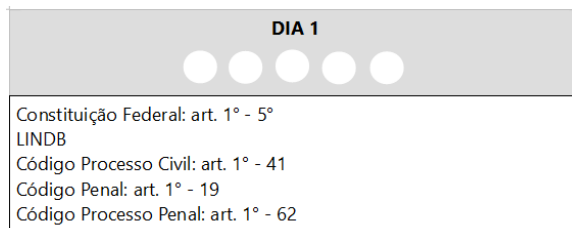


Plano Extensivo

Magistratura Estadual

INSTRUÇÕES DE USO

O plano de leitura foi criado para lhe auxiliar na leitura da legislação, com separação por dia, mesclando artigos de diversas leis para leitura conjugada. Ex:



Nossa legislação vem com destaques em partes importantes, prazos em vermelho, súmulas do STF e do STJ, jurisprudências em teses do STJ, quadros resumos... tudo sistematizado de forma a lhe ajudar na hora de estudar.

Os Planos Extensivos foram pensados para serem lidos e relidos diversas vezes, em razão disso criamos os controles de leitura:



Após a leitura do dia, você deve marcar a bolinha para que você não se confunda e repita a leitura no mesmo ciclo. Leia e releia o plano pelo menos 5 vezes. A cada nova leitura você perceberá que a quantidade de horas exigidas diminuirá, pois você passará a ter mais afinidade com os artigos e isso lhe ajudará na hora de realização da sua prova.

O estudo para concursos público exige uma conjugação de leitura da lei + doutrina + jurisprudências + questões. Quanto à leitura da lei, nos vamos lhe ajudar, mesclando com inclusão de súmulas, jurisprudências em teses do STJ e quadros resumos, além do anexo de jurisprudências.

Esperamos poder ajudá-lo nessa preparação. Conte com a gente e bons estudos!

Equipe Legislação Destacada

LEIS ABRANGIDAS NO PLANO	
DIREITO CIVIL	LINDB CC/02 LEI 10741/03 – ESTATUTO DO IDOSO LEI 13146/05 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES
DIREITO PROCESSUAL CIVIL	CPC/15 LEI 12153/09 - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA LEI 9099/95 - JEC LEI 8080/90 – SAÚDE LEI 9394/96 – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL LEI 10216/01 - PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS
DIREITO DO CONSUMIDOR	CDC
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ECA LEI 12594/2012 – SINASE PROVIMENTO 32 CNJ – AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS
DIREITO PENAL	CP
DIREITO PROCESSUAL PENAL	CPP
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL	LEI 8072/90 - Crimes Hediondos LEI 11343/06 – Lei de Drogas LEI 10826/03 – Estatuto do Desarmamento LEI 11340/06 – Lei Maria da Penha LEI 9099/95 - JECCrim Lei Nº 4.898/1965 - Abuso de Autoridade Lei Nº 9.455/1997 - Crimes de Tortura LEI 12850/13 – Organização Criminosa LEI 9613/1998 – Lavagem de Dinheiro LEI 9503/97 – Crimes de Trânsito LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO DECRETO-LEI 3688/41 - Contravenções Penais (Parte Geral) LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR LEI 10741/10 – Crimes contra os Idosos LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR LEI 9296/96– Interceptação Telefônica LEI 7960/89 – Prisão Temporária LEI 9605/98 - Crimes Contra o Meio Ambiente LEI 7210/84 – LEP
DIREITO CONSTITUCIONAL	CF/88 LEI 9507/97 – Habeas Data LEI 13300/16 – Mandado de Injunção LEI 12562/11 – Representação Interventiva LEI 1579/52 – CPI LEI 9868/99 – ADI LEI 9882/99 – ADPF Lei 11417/06 - SV
DIREITO ELEITORAL	CÓDIGO ELEITORAL LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS LC 64/90 – INELEGIBILIDADES
DIREITO EMPRESARIAL	Empresarial no CC/08 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL LEI 7357/85 - CHEQUE LEI 9492/97 - PROTESTO DE TÍTULOS DECRETO 2044/1908 - LETRA DE CÂMBIO E NOTA PROMISSÓRIA
DIREITO TRIBUTÁRIO	Tributário na CF/88

	CTN
DIREITO AMBIENTAL	LEI 6938/91 – PNMA LC 140/11 RESOLUÇÃO 237/97 DO CONAMA CÓDIGO FLORESTAL LEI 9985/00 - SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE PROTEÇÃO LEI 6938/91 – PNMA
DIREITO ADMINISTRATIVO	LEI 8987/95 - Serviços Públicos LEI 9784/99 - Processo Administrativo LEI 8429/92 - Improbidade Administrativa LEI 4717/65 – Ação Popular LEI 12016/09 – Mandado de Segurança LEI 7347/85 - Ação Civil Pública LEI 8666/96 - Licitações e Contratos: LEI 11079 – PPP LEI 10520 – PREGÃO Lei 12462/11 – Regime Diferenciado de Contratações LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM LEI 9637/98 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL LEI 9790/99 - OSCIP LEI 11107/05 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS LEI 12846/13 - RESPONSABILIZAÇÃO PJ POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECRETO-LEI 3365/41 – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA LEI 4132/62 – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL

IMPORTANTE

É proibida a reprodução deste material, ainda que sem fins lucrativos, em qualquer meio de comunicação, inclusive na internet.
Lei de Direitos Autorais nº 9610/98

DIA 1	Constituição Federal: art. 1-4 LINDB Código Processo Civil: art. 1º - 25 Código Penal: art. 1º - 19 Código Processo Penal: art. 1º - 68
DIA 2	Constituição Federal: art. 5 Código Civil: art. 1-39 Código Processo Civil: art. 26-76 Código Penal: art. 20-31 Código Processo Penal: art. 69-111
DIA 3	Constituição Federal: art. 6-17 Código Civil: art. 40-114 Código Processo Civil: art. 77-102 Código Penal: art. 32-52 Código Processo Penal: art. 112-196
DIA 4	Constituição Federal: art. 18-36 Código Civil: art. 115-188 Código Processo Civil: art. 103-149 Código Penal: art. 53-76 Código Processo Penal: art. 197-250
DIA 5	Constituição Federal: art. 37-43 Código Civil: art. 189-232 Código Processo Civil: art. 150-187 Código Penal: art. 77-99 Código Processo Penal: art. 251-310
DIA 6	Constituição Federal: art. 44-69 Código Civil: art. 233-285 Código Processo Civil: art. 188-235 Código Penal: art. 100-128 Código Processo Penal: art. 311-350
DIA 7	Constituição Federal: art. 70-100 Código Civil: art. 286-388 Código Processo Civil: art. 236-275 Código Penal: art. 129-150 Código Processo Penal: art. 351-405
DIA 8	Constituição Federal: art. 101-126 Código Civil: art. 389-461 Código Processo Civil: art. 276-310 Código Penal: art. 151-160 Código Processo Penal: art. 406-446
DIA 9	Constituição Federal: art. 127-144 Código Civil: art. 462-537 Código Processo Civil: art. 311-342 Código Penal: art. 161-183 Código Processo Penal: art. 447-497
DIA 10	Constituição Federal: art. 145-155 Código Civil: art. 538-652 Código Processo Civil: art. 343-368 Código Penal: art. 184-234-B Código Processo Penal: art. 513-573
DIA 11	Constituição Federal: art. 156-162 Código Civil: art. 653-756 Código Processo Civil: art. 369-463 Código Penal: art. 235-288-A Código Processo Penal: art. 574-603
DIA 12	Constituição Federal: art. 163-192 Código Civil: art. 757-817 Código Processo Civil: art. 464-501 Código Penal: art. 289-311-A

	Código Processo Penal: art. 609-646
DIA 13	Constituição Federal: art. 193-217 Código Civil: art 818-926 Código Processo Civil: art. 502-527 Código Penal: art. 312-337-A Código Processo Penal: art. 647-667/791-809
DIA 14	Constituição Federal: art.218-250 Código Civil: art 927-965 Código Processo Civil: art. 528-658 Código Penal: art. 337-B-359-H
DIA 15	Código Civil: art 966-1122 Código Processo Civil: art. 659-734 LEI 9507/97 – Habeas Data
DIA 16	Código Civil: art 1123-1224 Código Processo Civil: art. 735-796 LEI 4717/65 – Ação Popular LEI 13300/16 – Mandado de Injunção LEI 12016/09 – Mandado de Segurança
DIA 17	Código Civil: art 1125-1298 Código Processo Civil: art. 797-861 LEI 12562/11 – Representação Interventiva LEI 1579/52 – CPI LEI 9868/99 – ADI LEI 9882/99 – ADPF Lei 11417/06 – SV
DIA 18	Código Civil: art 1299-1389 Código Processo Civil: art. 862-924 LEI 8987/95 - SERVIÇOS PÚBLICOS
DIA 19	Código Civil: art 1390-1510-E Código Processo Civil: art. 925-975 LEI 9784/99 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIA 20	Código Civil: art 1511-1638 Código Processo Civil: art. 976-1020 LEI 8429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
DIA 21	Código Civil: art 1639-1722 Código Processo Civil: art. 1021-1041 LEI 7347/85 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA LEI 12850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
DIA 22	Código Civil: art 1723-1856 Código Processo Civil: art. 1042-1072 LEI 11079 – PPP LEI 8666/93 - Licitações e Contratos: Art. 1-19
DIA 23	Código Civil: art 1857-2046 LEI 8666/93 - Licitações e Contratos: Art. 20-53
DIA 24	LEI 8666/93 - Licitações e Contratos: Art. 54-124 CTN: art. 1- art. 112 LEI 8072/90 - Crimes Hediondos
DIA 25	CTN: art. 113-156 LEI 11340/06 – Lei Maria da Penha LEI 9099/95 - JECCrim: Art. 1-59 Lei Nº 4.898/1965 - Abuso de Autoridade Lei Nº 9.455/1997 - Crimes de Tortura
DIA 26	CTN: art. 157-216 LEI 9503/97 – Crimes de Trânsito LEI 9296/96– Interceptação Telefônica LEI 7960/89 – Prisão Temporária LEI 9605/98 - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

	LEI 10826/03 – Estatuto do Desarmamento
DIA 27	CÓDIGO FLORESTAL: art. 1-40 LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES: arts. 1-44 LEI 10741/03 – ESTATUTO DO IDOSO
DIA 28	CÓDIGO FLORESTAL: art. 41-75 LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES: arts. 45-89 DECRETO-LEI 3365/41 – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA LEI 4132/62 – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL LEI 12153/09 – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO DECRETO-LEI 3688/41 - Contravenções Penais (Parte Geral) LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA
DIA 29	LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR LEI 10741/10 – Crimes contra os Idosos LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR LEI 7210/84 – LEP: Art.1-43 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 1-32 ECA: art. 1-38 CDC: art. 1-17
DIA 30	LEI 7210/84 – LEP: Art. 44-119 ECA: art. 39-52-D CDC: art. 18-38 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 33-57 LEI 10520 – PREGÃO
DIA 31	LEI 7210/84 – LEP: Art.120-204 ECA: art. 53-94-A CDC : art. 39 – 54 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 57-A-105-A LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS: art. 1-29 LEI 9637/98 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
DIA 32	ECA: art. 95-130 CDC: art. 55-107 LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS: art. 30-61 LC 64/90 – INELEGIBILIDADES LEI 9790/99 - OSCIP
DIA 33	ECA: art. 131-199-E LEI 11107/05 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS LEI 12846/13 - RESPONSABILIZAÇÃO PJ POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LEI 9985/00 - SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE PROTEÇÃO
DIA 34	ECA: art. 200-265-A LEI 13146/05 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LEI 6938/91 – PNMA
DIA 35	LC 140/11 RESOLUÇÃO 237/97 DO CONAMA LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 1-17 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 1-46 CÓDIGO ELEITORAL: arts. 1-41
DIA 36	LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 18-41 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 47-84 CÓDIGO ELEITORAL: art. 42-130 Lei 12462/11 – Regime Diferenciado de Contratações: art. 1-28
DIA 37	LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 42-95 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 85-139 CÓDIGO ELEITORAL: arts. 131 - 196 LEI 12462/11 – Regime Diferenciado de Contratações: art. 29-47-A
DIA 38	LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 139- 199 CÓDIGO ELEITORAL: arts. 197- 282 LEI 9099/95 - JECCrim: Art. 60-95

DIA 39	CÓDIGO ELEITORAL: arts. 283-354-A LEI 8080/90 – SAÚDE LEI 9394/96 – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL LEI 10216/01 - PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS
DIA 40	CÓDIGO ELEITORAL: arts. 355-381 LEI 9613/1998 – LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 11343/06 – Lei de Drogas
DIA 41	LEI 12594/2012 – SINASE PROVIMENTO 32 CNJ – AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS LEI 7357/85 - CHEQUE LEI 9492/97 - PROTESTO DE TÍTULOS DECRETO 2044/1908 - LETRA DE CÂMBIO E NOTA PROMISSÓRIA

Dia 1

Constituição Federal: art. 1-4
 LINDB
 Código Processo Civil: art. 1º - 25
 Código Penal: art. 1º - 19
 Código Processo Penal: art. 1º - 68

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Tabelas feitas com base nas aulas do professor Marcello Novelino e Livro do Pedro Lenza.

CONCEPÇÕES DE CONSTITUIÇÃO

Sociológica	Lassalle Soma dos fatores reais de poder. "Mera folha de papel" Para Lassalle, coexistem em um Estado duas Constituições: uma real, efetiva, correspondente à soma dos fatores reais de poder que regem este país; e outra, escrita, que consistiria apenas numa "folha de papel".
Política	Schmitt Decisão política fundamental. Diferenciava Constituição de lei constitucional. Constituição: decisão política fundamental. Lei constitucional: pode ou não representar a Constituição, não dizendo respeito à decisão política fundamental. A Constituição seria <u>fruto da vontade do povo</u>, titular do poder constituinte; por isso mesmo é que essa teoria é considerada DECISIONISTA ou VOLUNTARISTA.
Jurídica	Kelsen Norma hipotética fundamental. Sentido lógico-jurídico: fundamento transcendental de sua validade. Norma hipotética fundamental. Sentido jurídico-positivo: serve de fundamento para as demais normas. A Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis
Culturalista	Michele Ainis Fato cultural, tomando por base os direitos fundamentais pertinentes à cultura
Aberta	Peter Haberle Pode ser interpretada por qualquer do povo, não só pelos juristas
Pluralista	Gustavo Zagrebelsky Princípios universais
Força Normativa Da Constituição	Konrad Hesse Resposta à concepção sociológica de Lassalle. A constituição escrita, por ter um elemento normativo, pode ordenar e conformar a realidade política e social, ou seja, <u>é o resultado da realidade, mas também interage com esta, modificando-a</u>, estando aí situada a força normativa da Constituição.

ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Orgânico	Estrutura do estado
Limitativos	Direitos fundamentais – limitam atuação estatal
Sócioideológico	Equilíbrio entre ideias liberais e sociais ao longo da CF.
De estabilização	Asseguram solução de conflitos institucionais e protegem a integridade da Constituição e do Estado
Formais de aplicabilidade	Interpretação e aplicação da Constituição

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

QUANTO AO CONTEÚDO	Constituição material: possui apenas conteúdo constitucional. Constituição formal: além de possuir matéria constitucional, possui outros assuntos. Não importa o seu conteúdo, mas a forma por meio da qual foi aprovada.
QUANTO À FORMA	Constituição escrita: é um documento formal, solene. OBS: Todas as Constituições brasileiras foram escritas. Constituição não-escrita (costumeira, consuetudinária ou histórica): fruto dos costumes da sociedade.
QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO	Constituição dogmática: fruto de um trabalho legislativo específico. Reflete os dogmas de um momento específico da história. OBS: Todas as Constituições brasileiras foram dogmáticas. Constituição histórica: fruto de uma lenta evolução histórica.
QUANTO À ORIGEM	Constituição promulgada (democrática ou popular): feita pelos representantes do povo. Brasil: CF-1891, CF-1934, CF-1946 e CF-1988. Constituição outorgada (ou carta constitucional): impostas ao povo pelo governante. Brasil: CF-1824 (Dom Pedro I), CF-1937 (Getúlio Vargas), CF-1967 (regime militar). Constituição cesarista (plebiscitária ou bonapartista): feita pelo governante e submetida a apreciação do povo mediante referendo. Constituição pactuada (contratual ou dualista): fruto do acordo entre duas forças políticas de um país. Ex: Constituição Francesa de 1791. Constituição sintética (breve, sumária, sucinta, resumida, concisa): trata apenas dos temas principais. Ex: Constituição dos EUA.

QUANTO À EXTENSÃO	Constituição analítica (longa, volumosa, inchada, ampla, extensa, prolixa, desenvolvida, larga): entra em detalhes de certas instituições. Ex: CF-1988.
QUANTO À IDEOLOGIA	Constituição ortodoxa (ou monista): fixa uma única ideologia estatal. Ex: Constituição chinesa, Constituição da ex-URSS. Constituição eclética (ou compromissória): permite a combinação de ideologias diversas.
QUANTO À FUNÇÃO J.J.CANOTILHO	Constituição garantia (negativa ou abstencionista): limita-se a <u>fixar os direitos e garantias fundamentais</u>. É uma carta declaratória de direitos. Constituição dirigente (ou programática): além de prever os direitos e garantias fundamentais, <u>fixa metas estatais</u>. Ex: art. 196, CF; art. 205, CF; art. 7º, CF; art. 4º, parágrafo único, CF.
QUANTO À SISTEMATIZAÇÃO	Constituição unitária (codificada, reduzida ou orgânica): formada por um único documento. Constituição variada (legal, inorgânica ou esparsa): formada por mais de um documento. Art. 5º, § 3º, CF: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. ATENÇÃO: A CF/88 nasce como uma Constituição unitária, mas vem passando por um processo de descodificação.
QUANTO AO SISTEMA	Constituição principiológica: possui mais princípios do que regras. Paulo Bonavides entende que é o caso da CF/1988. Constituição preceitual: possui mais regras do que princípios.
QUANTO À ESSÊNCIA (CRITÉRIO ONTOLÓGICO) KARL LOEWENSTEIN http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7593	Constituição semântica: é a Constituição cujas <u>normas foram elaboradas para a legitimação de práticas autoritárias de poder</u>; geralmente decorrem da usurpação do Poder Constituinte do povo. Ex: CF-1937, CF-1967. Constituição nominal (ou nominalista): quando <u>não há uma concórdia, absoluta, entre as normas constitucionais e as exigências do processo político, estas não se adaptando àquelas, isto é, se a dinâmica do processo político não se adaptar às normas da Constituição, esta será</u>

	<u>nominal</u>. É Constituição sem valor jurídico cujas normas, na maior parte, são ineficazes. Constituição normativa: são aquelas, que <u>possuem valor jurídico, cujas normas dominam o processo político, logrando submetê-lo à observação e adaptação de seus termos</u>; é aquela, na qual, há uma adequação entre o texto e a realidade social, o seu texto traduz os anseios de justiça dos cidadãos, sendo condutor dos processos de poder. ATENÇÃO: Pedro Lenza afirma que a Constituição brasileira está caminhando da Constituição nominal para a normativa. Contudo, a posição majoritária é de que a constituição brasileira é normativa.
QUANTO À ORIGEM DE SUA DECRETAÇÃO JORGE MIRANDA	Constituição heterônoma (ou heteroconstituição): feita em um país para vigorar em outro país. Constituição autônoma (homomconstituição ou autoconstituição): feita em um país para nele vigorar. É a regra geral. Ex: Constituição brasileira.
CLASSIFICAÇÃO DE RAUL MACHADO HORTA	Constituição expansiva: além de ampliar temas já tratados, trata de novos temas. Ex: CF-1988. Constituição plástica: permite sua <u>ampliação por meio de leis infraconstitucionais</u> (segundo a lei, nos termos da lei, etc.). Ex: CF-1988.
QUANTO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	Constituição-lei: a constituição é tratada como uma lei qualquer. Dá ampla liberdade ao legislador ordinário. Constituição-fundamento (constituição total ou ubiquidade constitucional): a constituição tenta disciplinar detalhes da vida social. Dá uma pequena liberdade ao legislador ordinário. Constituição-moldura (Canotilho: Constituição-quadro): como a moldura de um quadro, a constituição <u>fixa os limites de atuação do legislador ordinário</u>.
	É a constituição cujo simbolismo é maior que seus efeitos práticos. Para Marcelo Neves, a CF/88 é simbólica por ter um elevado número de normas programáticas e dispositivos de alto grau de abstração. Marcelo Neves afirma que a constitucionalização simbólica tem como ob-

CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA	jetivos confirmar determinados valores sociais , desejando-se apenas uma vitória legislativa e fortalecer a confiança do cidadão no governo ou no Estado, por meio da legislação álibi , por meio da qual se esvaziam pressões políticas e apresentam o Estado como sensível a expectativas dos cidadãos, porém sem efetividade. Por fim, teria como terceiro objetivo adiar a solução de conflitos sociais, por meio de compromissos dilatatórios , postergando-se a verdadeira decisão para o futuro.
QUANTO AO CONTEÚDO IDEOLÓGICO ANDRÉ RAMOS TAVARES	Constituição liberal: possui apenas direitos individuais ou de 1ª dimensão (ex: vida, liberdade, propriedade). O Estado tem o dever principal de não fazer. Ex: CF-1824, CF-1891. Constituição social: além de direitos individuais, prevê direitos sociais ou de 2ª dimensão (ex: saúde, educação, moradia, alimentação). O Estado tem o dever principal de fazer. Ex: CF-1934, CF-1946, CF-1967, CF-1988.
SEGUNDO JORGE MIRANDA	Constituição provisória (ou pré-constituição): possui duração reduzida, até que seja elaborada a constituição definitiva. Constituição definitiva: possui prazo indeterminado de duração. Ex: CF-1988.
CONSTITUIÇÃO BALANÇO OU REGISTRO	Periodicamente elabora-se uma constituição, fazendo uma análise do avanço social ocorrido nos anos anteriores.
CONSTITUIÇÃO EM BRANCO	Não prevê regras e limites para o exercício do poder constituinte derivado reformador .
QUANTO À RIGIDEZ OU ESTABILIDADE	Constituição imutável (permanente, granítica ou intocável): não pode ser alterada, pretendendo-se eterna e fundando-se na crença de que não haveria órgão competente para proceder à sua reforma. Pode estar relacionada a fundamentos religiosos. Ex: a CF-1824 foi imutável nos primeiros 4 anos (limitação temporal). Constituição rígida: possui um processo de alteração mais rigoroso que o destinado às outras leis. Ex: CF-1988. Constituição flexível: possui o mesmo processo de alteração que o destinado às outras leis. Os países de constituição flexível não possuem o

	controle de constitucionalidade. Constituição transitoriamente flexível: é a Constituição flexível por algum período, findo o qual se torna uma Constituição rígida. Constituição semirrígida (ou semi-flexível): parte dela é rígida e parte é flexível. Constituição fixa (ou silenciosa): é aquela que nada prevê sobre sua mudança formal, sendo alterável somente pelo próprio poder originário. Constituição super-rígida: é a Constituição rígida que possui um núcleo imutável.
CONSTITUIÇÃO DÚCTIL (CONSTITUIÇÃO SUAVE)	Idealizada pelo jurista italiano Gustavo Zagrebelsky (constituizione mite). É aquela que não define ou impõe uma forma de vida, mas assegura condições possíveis para o exercício dos mais variados projetos de vida . Reflete o pluralismo ideológico, moral, político e econômico existente na sociedade.
CONSTITUIÇÃO UNITEXTUAL OU ORGÂNICA	Rechaça a ideia de existência de um bloco de constitucionalidade, visto que a Constituição seria disposta em uma estrutura documental única.
CONSTITUIÇÃO SUBCONSTITUCIONAL	Constituição subconstitucional admite a constitucionalização de temas excessivos e o alçamento de detalhes e interesses momentâneos ao patamar constitucional . Para Uadi Lammêgo Bulos, citando Hild Krüger, as constituições só devem trazer aquilo que interessa à sociedade como um todo, sem detalhamentos inúteis . Esse excesso de temas forma as constituições substitucionais, que são normas que, mesmo elevadas formalmente ao patamar constitucional, não o são, porque encontram-se limitadas nos seus objetivos .
CONSTITUIÇÃO PROCESSUAL, INSTRUMENTAL OU FORMAL	É um "instrumento de governo definidor de competências, regulador de processos e estabelecedor de limites à ação política" (Canotilho). Seu objetivo é definir competências, para limitar a ação dos Poderes Públicos, além de representar apenas um instrumento pelo qual se eliminam conflitos sociais.
CONSTITUIÇÃO CHAPA BRANCA	O intuito principal da Constituição é tutelar interesses e até mesmo privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes e dirigentes do setor público .

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bits-tream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y

	A Constituição é fundamentalmente um conjunto normativo "destinado a assegurar posições de poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais". É a visão da Constituição "chapa-branca", no sentido de uma "Lei Maior da organização administrativa". Apesar da retórica relacionada aos direitos fundamentais e das normas liberais e sociais, o núcleo duro do texto preserva interesses corporativos do setor público e estabelece formas de distribuição e de apropriação dos recursos públicos entre vários grupos. Leitura socialmente pessimista da Constituição que insiste na continuidade da visão estatista-patrimonialista da Constituição e na centralidade do Poder Executivo em detrimento tanto da promessa democrática como da tutela judicial dos direitos individuais.
CONSTITUIÇÃO UBÍQUA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Onipresença das normas e valores constitucionais no ordenamento jurídico. Parte-se da constatação de que os conflitos forenses e a doutrina jurídica foram impregnados pelo direito constitucional. A referência a normas e valores constitucionais é um elemento onipresente no direito brasileiro pós-1988. Essa "panconstitucionalização" deve-se ao caráter detalhista da Constituição, que incorporou uma infinidade de valores substanciais, princípios abstratos e normas concretas em seu programa normativo.
CONSTITUIÇÃO LIBERAL-PATRIMONIALISTA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Objetiva preponderantemente garantir os direitos individuais, preservando fortes garantias ao direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia.
CONSTITUIÇÃO PRINCIPIOLÓGICA E JUDICIALISTA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Leitura da Constituição de 1988 com base nas seguintes características: 1) importância crucial dos direitos fundamentais, incluindo os sociais, sendo a Constituição de 1988 um texto denso exigente, limitando a liberdade do legislador e impondo sua implementação; 2) centralidade dos princípios constitucionais que se multiplicam e adquirem relevância prática e aplicabilidade imediata, desde que sejam adotados métodos de interpretação abertos, evolutivos e desvinculados da textualidade das regras, em particular a ponderação de princípios e/ou valores; 3) importância do Poder Judiciário

	que se torna protagonista da Constituição de 1988, em razão da ampliação e da intensificação do controle de constitucionalidade e da incumbência de implementar o projeto constitucional mediante aplicação de métodos "abertos" de interpretação.
--	---

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL	
Jurídico/ Hermenêutico Clássico	Ernerst Fosthoff Identidade entre Constituição e Leis. Utiliza critérios de Savigny
Tópico problemático	Theodor Viehweg Problema-norma. Estudo da norma através de um problema
Hermenêutico Concretizador	Hesse Norma-problema. Parte-se de pré-compreensões para se chegar ao sentido da norma. Interpretação concretizadora. Constituição tem força para compreender e alterar a realidade.
Normativo Estruturante	Frederic Muller Parte-se do direito positivo para se chegar à norma . Colhe elementos da realidade social para se chegar à norma
Científico Espiritual	Ruldoef Smend Não utiliza-se apenas valores consagrados na Constituição, mas também valores extra-constitucionais, como a realidade social e cultura do povo . Interpretação sistêmica.
Concretista da Constituição Aberta	Peter Haberle Interpretação por todo o povo , não apenas pelos juristas
Comparação	Peter Haberle Comparar com as diversas Constituições.

PRINCÍPIOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL	
Princípio da Supremacia da Constituição	Toda interpretação constitucional se assenta no pressuposto da superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos no âmbito do Estado. Assim, em razão da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico ou manifestação de vontade pode subsistir validamente se for incompatível com a Lei Fundamental. Em razão da <u>superlegalidade formal</u> (Constituição como fonte primária da produção normativa, identificando competências e procedimentos para a elaboração dos atos normativos inferiores) e <u>material da Constituição</u> (subordina o conteúdo de toda a atividade normativa estatal à

	conformidade com os princípios e regras da Constituição), surge o <u>controle de constitucionalidade (judicial review)</u> , que nada mais é do que uma técnica de atuação da supremacia da Constituição.
Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público	a) Não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade. b) Havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público (<u>presunção juris tantum</u>) é uma decorrência do princípio geral da separação dos Poderes e funciona como <u>fator de autolimitação da atividade do Judiciário</u> que, em reverência à atuação dos demais Poderes, somente deve invalidar os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e incontestável.
Princípio da interpretação conforme a Constituição	Diante de <u>normas plurissignificativas ou polissêmicas</u> (que possuem mais de uma interpretação), <u>deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da Constituição</u> (ainda que não seja a que mais obviamente decorra de seu texto) e, portanto, que não seja contrária ao texto constitucional.
Princípio da unidade da Constituição	A Constituição deve ser sempre interpretada em sua <u>globalidade</u> , como um todo, e, assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas. As normas deverão ser vistas como preceitos integrados (<u>interpretação sistêmica</u>) em um <u>sistema unitário de regras e princípios</u> .
Princípio do efeito integrador ou da eficácia integradora	Na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política , ou seja, as normas constitucionais devem ser interpretadas com o objetivo de integrar política e socialmente o povo de um Estado Nacional
	Consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e

Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade	valores afins; precede e condiciona a posituação jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. Tal princípio exige a <u>tomada de decisões racionais, não abusivas</u>, e que respeitem os <u>núcleos essenciais</u> de todos os direitos fundamentais. Como parâmetro, é possível destacar a necessidade de preenchimento de 3 importantes elementos: a) Necessidade/exigibilidade: a adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se <u>indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa</u>. b) Adequação/pertinência/idoneidade: o <u>meio escolhido</u> deve atingir o <u>objetivo perquirido</u>. c) Proporcionalidade em sentido estrito: sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, em termos de realização do objetivo pretendido, supera a restrição a outros valores constitucionalizados. Podemos falar em <u>máxima efetividade</u> e <u>mínima restrição</u>.
Princípio da máxima efetividade	Também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva . Deve ser entendido no sentido de <u>a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social</u> .
Princípio da força normativa	Os aplicadores da Constituição, <u>entre as interpretações possíveis</u> , devem adotar aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais , conferindo-lhes sentido prático e concretizador, em clara relação com o princípio da máxima efetividade ou eficiência.
Princípio da justeza ou da conformidade (exatidão ou correção) funcional	O STF, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer a força normativa da Constituição, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é o caso da separação de poderes, no sentido de preservação do Estado de Direito. O seu intérprete final não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido.
Princípio da concordância	Partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de

prática ou harmonização	eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando, assim, evitar o sacrifício (total) de um princípio em relação a outro em choque. O fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os princípios.
--------------------------------	--

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para **instituir um Estado Democrático**, destinado a **assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça** como valores supremos de uma **sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos**, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a **solução pacífica das controvérsias**, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

- O preâmbulo da CR/88 **NÃO PODE**, por si só, servir de parâmetro de controle da constitucionalidade de uma norma.
- O preâmbulo traz em seu bojo os **valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos** e, dessa forma, **norteia a interpretação do texto constitucional**.
- Em termos estritamente formais, o Preâmbulo constitui-se em uma **espécie de introdução ao texto constitucional**, um **resumo dos direitos que permearão a textualização a seguir**, apresentando o processo que resultou na elaboração da Constituição e o núcleo de valores e princípios de uma nação.
- O termo "assegurar" constante no Preâmbulo da CF/88 **constitui-se no marco da ruptura com o regime anterior e garante a instalação e asseguramento jurídico dos direitos listados em seguida** e até então não dotados de força normativa constitucional suficiente para serem respeitados, sendo eles o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
- Nos moldes jurídicos adotados pela CF/88, o preâmbulo se configura como um elemento que **serve de manifesto à continuidade de todo o ordenamento jurídico ao conectar os valores do passado** - a situação de início que motivou a colocação em marcha do processo legislativo - **com o futuro** - a exposição dos fins a alcançar -, descrição da situação que se aspira a chegar.
- **A invocação à proteção de Deus NÃO TEM força normativa.**
- O preâmbulo constitucional situa-se no **domínio da política** e **reflete a posição ideológica do constituinte**. Logo, **não contém relevância jurídica, não tem força normativa, sendo mero vetor interpretativo** das normas constitucionais, não servindo como parâmetro para o controle de constitucionalidade (STF).
- **Não tem força normativa**, embora provenha do mesmo poder constituinte originário que elaborou toda a constituição;
- É **destituído** de qualquer **cogência** (MS 24.645 MC/DF);
- **NÃO INTEGRA o bloco de constitucionalidade**;
- **Não** cria **direitos** nem estabelece **deveres**;
- Seus princípios **não prevalecem** diante do texto exposto da constituição;

NATUREZA JURÍDICA DO PREÂMBULO	
TESE DA IRRELEVÂNCIA JURÍDICA	O preâmbulo situa-se no DOMÍNIO DA POLÍTICA , sem relevância jurídica (STF). ATENÇÃO: apesar de o preâmbulo não possuir força normativa, ele traz as intenções, o sentido, a origem, as justificativas, os objetivos, os valores e os ideais de uma Constituição, servindo de vetor interpretativo . Trata-se, assim, de um referencial interpretativo-valorativo da Constituição.
TESE DA PLENA EFICÁCIA	O preâmbulo tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais , sendo, porém, apresentado de forma não articulada.
TESE DA RELEVÂNCIA JURÍDICA INDIRETA	Ponto intermediário entre as duas, já que, muito embora participe "das características jurídicas da Constituição", não deve ser confundido com o articulado

TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais

PRINCÍPIOS	REGRAS
Normas mais amplas, abstratas, genéricas.	Normas mais específicas, delimitadas, determinadas.
<u>Alexy:</u> princípios são MANDAMENTOS DE OTIMIZAÇÃO , que devem ser cumpridos na maior intensidade possível.	<u>Alexy:</u> são MANDADOS DE DEFINIÇÃO . Devem ser cumpridas integralmente (all or nothing).
<u>Dworkin:</u> princípios são mandamentos normativos aplicados na DIMENSÃO DE PESO ou DE IMPORTÂNCIA .	
Em caso de colisão, resolve-se pela PONDERAÇÃO .	Em caso de colisão, resolve-se pela DIMENSÃO DE VALIDADE .
Ex: dignidade da pessoa humana.	Ex: eleição para Presidente da República.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela **união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal**, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **FUNDAMENTOS (SO-CI-DI-VA-PLU)**:

I - a **SOberania**;

II - a **Cidadania**

III - a **Dignidade da pessoa humana**;

IV - os **VALORES sociais do trabalho e da livre iniciativa**;

V - o **PLuralismo político**.

Parágrafo único. **TODO O PODER EMANA DO POVO**, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES – art. 1º, CF	
PRINCÍPIO REPUBLICANO	"A República"
PRINCÍPIO FEDERATIVO	"Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Es-

	tados e Municípios e do Distrito Federal"
PRINCÍPIO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	"constitui-se em Estado Democrático de Direito"

Art. 2º São **Poderes** da União, **independentes e harmônicos** entre si, o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**.

Art. 3º Constituem **OBJETIVOS** fundamentais da República Federativa do Brasil (**regra do verbo**):

- I - **CONSTRUIR** uma sociedade livre, justa e **solidária**;
- II - **GARANTIR** o desenvolvimento nacional;
- III - **ERRADICAR** a pobreza e a marginalização e **REDUZIR** as desigualdades sociais e regionais;
- IV - **PROMOVER** o bem de todos, sem preconceitos de origem, **raça**, **sexo**, **cor**, **idade** e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas **relações internacionais** pelos seguintes **princípios**:

- I - **independência nacional**;
- II - **prevalência dos direitos humanos**;
- III - **autodeterminação dos povos**;
- IV - **não-intervenção**;
- V - **igualdade entre os Estados**;
- VI - **defesa da paz**;
- VII - **solução pacífica dos conflitos**;
- VIII - **repúdio ao terrorismo e ao racismo**;
- IX - **cooperação entre os povos para o progresso da humanidade**;
- X - **concessão de asilo político**.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural** dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

DECRETO-LEI Nº 4.657 - LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei **começa a vigorar** em todo o país **45 dias** depois de oficialmente publicada.

§ 1º § 1º Nos **Estados, estrangeiros**, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia **3 meses** depois de oficialmente publicada.

ENTRADA EM VIGOR	
BRASIL	ESTADO ESTRANGEIRO
45 dias , salvo disposição em contrário	3 meses

§ 3º Se, **antes de entrar a lei em vigor**, ocorrer **nova publicação** de seu texto, **destinada a correção**, o **prazo** deste artigo e dos parágrafos anteriores **começará a correr da nova publicação**.

§ 4º As **correções a texto** de lei **já em vigor** **CONSIDERAM-SE LEI NOVA**.

LC 95/98. Art. 8º A **vigência** da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, **reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação"** para as leis de pequena repercussão.

§ 1º A **contagem do prazo** para entrada em vigor das leis que

estabeleçam período de vacância far-se-á com a **inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral**.

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial'

Art. 2º **Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue [PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU PERMANÊNCIA]**

§ 1º A **lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare**, quando **seja com ela incompatível** ou **quando regule inteiramente a matéria** de que tratava a lei anterior.

§ 2º A **lei nova**, que estabeleça **disposições gerais ou especiais** a par das já existentes, **NÃO REVOGA NEM MODIFICA a lei anterior**.

REVOGAÇÃO TOTAL	Ab-rogação
REVOGAÇÃO PARCIAL	Derrogação

§ 3º **Salvo disposição em contrário, a lei revogada NÃO SE RESTAURA por ter a lei revogadora perdido a vigência. (REPRISTINAÇÃO)**

Repristinação	Efeito Repristinatório/ Repristinação Oblíqua ou Indireta
É um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou . A repristinação deve ser expressa dada a dicção do artigo 2º, § 3º da LICC	É a reentrada em vigor de norma aparentemente revogada, ocorrendo quando uma norma que a revogou é declarada inconstitucional. STF: " A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão , que, fundado numa competência de rejeição deferida ao STF, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional "

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 3º **Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece [PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA NORMA]**

Art. 4º Quando a **lei** for **omissa**, o juiz decidirá o caso de acordo com a **analogia, os costumes e os princípios gerais de direito**.

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz **atenderá aos fins sociais** a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Art. 6º **A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada**.

§ 1º Reputa-se **ATO JURÍDICO PERFEITO** o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se **ADQUIRIDOS** assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se **COISA JULGADA** ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Art. 7º A **lei do país em que domiciliada** a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família

Estatuto pessoal: Pressupõe compatibilidade interna, chamada de filtragem constitucional. **Somente é possível aplicar a lei do domicílio se houver compatibilidade com o ordenamento interno.**

§ 1º **Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira** quanto aos **impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.**

§ 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares **DO PAÍS DE AMBOS** os nubentes.

§ 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de **invalidade** do matrimônio a **lei do 1º domicílio conjugal.**

§ 4º O **regime de bens, legal ou convencional**, obedece à **lei do país em que tiverem os nubentes domicílio**, e, se este for diverso, a do **1º domicílio conjugal.**

§ 5º - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a **adoção do regime de comunhão parcial de bens**, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.

§ 6º O **divórcio realizado no estrangeiro**, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, **só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo**, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais.

§ 7º **Salvo o caso de abandono**, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda.

§ 8º **Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra.**

Art. 8º Para qualificar os **bens** e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a **lei do país em que estiverem situados.**

§ 1º Aplicar-se-á a **lei do país em que for domiciliado o proprietário**, quanto aos **bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.**

§ 2º O **penhor** regula-se pela **lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada.**

Art. 9º Para qualificar e reger as **obrigações**, aplicar-se-á a **lei do país em que se constituírem.**

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, **admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.**

§ 2º A obrigação resultante do **contrato** reputa-se constituída no lugar em que **residir o proponente.**

Art. 10. A **SUCESSÃO POR MORTE OU POR AUSÊNCIA** obedece à **lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido**, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.

§ 1º A **sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.**

§ 2º A **lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder.**

LEI DO PAÍS DO DOMICÍLIO DA PESSOA	Começo e fim da personalidade
	Nome
	Capacidade
	Direitos de família
	Penhor
LEI DO PAÍS DA SITUAÇÃO DOS BENS	Qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes
LEI DO PAÍS DO DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO	Bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares
LEI DO PAÍS ME QUE SE CONSTITUÍREM	Qualificar e reger as obrigações
LEI DO PAÍS EM QUE DOMICILIADO O DEFUNTO OU O DESAPARECIDO	Sucessão por morte ou por ausência

Art. 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.

§ 1º Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira.

§ 2º Os **Governos estrangeiros**, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, **não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de desapropriação.**

§ 3º Os Governos estrangeiros **podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.**

Art. 12. É **competente a autoridade judiciária brasileira**, quando for o **réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.**

§ 1º **Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil.**

§ 2º A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o *exequatur* e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das diligências.

Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, **não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.**

Art. 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca **prova do texto e da vigência.**

Art. 15. **Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro**, que reúna os seguintes **requisitos**:

- a) haver sido **proferida por juiz competente**;
- b) terem sido as **partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia**;
- c) ter **passado em julgado** e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida;
- d) estar **traduzida** por intérprete autorizado;
- e) ter sido **homologada pelo STJ**.

Art. 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de **aplicar a lei estrangeira**, ter-se-á em vista a disposição desta, **sem considerar-se qualquer remissão** por ela feita a outra lei.

A **TEORIA DO REENVIO**, também conhecida como **TEORIA DO RETORNO** ou **DA DEVOLUÇÃO** é uma **forma de interpretação de normas do Direito Internacional Privado, de forma que haja substituição da lei nacional pela lei estrangeira**, de modo pelo qual seja desprezado o elemento de conexão da ordenação nacional, dando preferência ao apontado pelo ordenamento jurídico alienígena.

Esse instituto **é utilizado sempre que ocorrer problemas nas interpretações de ordem internacional, servindo como meio importante de resolução de conflitos**, e sempre que for necessário que o juiz aplique direito estrangeiro.

O reenvio é uma interpretação que desconsidera a norma material da regra de conexão e aplica o direito internacional privado estrangeiro para chegar à nova norma material, geralmente de âmbito nacional.

O reenvio pode ser dividido em 3 graus:

1º grau: consiste em dois países, onde o primeiro remete uma legislação ao segundo país, que por sua vez reenvia ao primeiro;

2º grau: compõe-se por três países, onde o primeiro envia sua legislação ao segundo que a reenvia ao terceiro;

3º grau: formado por quatro países, no qual o primeiro remete a legislação ao segundo, que por sua vez encaminha ao terceiro e finalmente reenvia ao quarto.

Nesse sentido, o **artigo 16 da LINDB proíbe o juiz nacional de aplicar o reenvio**, cabendo apenas a aplicação do Direito Internacional Privado brasileiro para determinar o direito material cabível, ficando a cargo de estrangeiro, se houver, a aplicação do reenvio.

*<http://sabendoodireito.blogspot.com/2013/12/reenvio-artigo-16.html?m=1>

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, **não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.**

Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, **inclusive o registro de nascimento e de óbito** dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do Consulado.

§ 1º As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a **separação consensual e o divórcio consensual** de brasileiros, **não havendo filhos menores ou incapazes** do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento

§ 2º **É INDISPENSÁVEL a assistência de advogado**, devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública.

Art. 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, desde que satisfizessem todos os requisitos legais.

Parágrafo único. No caso em que a celebração desses atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo Decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro em **90 dias** contados da data da publicação desta lei.

Art. 20. Nas **esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas** da decisão.

Parágrafo único. A **motivação** demonstrará a **necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação** de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, **inclusive em face das possíveis alternativas.**

Art. 21. A **decisão** que, nas **esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato**, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa **deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.**

Parágrafo único. A **decisão** a que se refere o caput deste artigo **deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas** que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 22. **Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo**, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

§ 2º Na **aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem** para a administração pública, as **circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.**

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Art. 23. A **decisão administrativa**, controladora ou judicial que **estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma** de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, **deverá prever regime de transição quando**

indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Art. 24. A **revisão**, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, **quanto à validade de ato**, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa **cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.**

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Art. 26. Para **eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público**, inclusive no caso de expedição de licença, a **autoridade administrativa poderá**, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, **celebrar compromisso com os interessados**, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

§ 1º O **compromisso** referido no caput deste artigo:

I - **buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais;**

III - **não poderá conferir desoneração permanente** de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;

IV - **deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções** aplicáveis em caso de descumprimento.

Art. 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, **poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos** resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos.

§ 1º A **decisão** sobre a compensação **será motivada**, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.

§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos.

Art. 28. O agente público **responderá pessoalmente** por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro**.

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a **edição de atos normativos** por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser **precedida de consulta pública** para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão

§ 1º A convocação conterà a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver.

Art. 30. **As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas**, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os **instrumentos** previstos no caput deste artigo **terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PARTE GERAL

LIVRO I

DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os **valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil**, observando-se as disposições deste Código.

FPPC369. (arts. 1º a 12) **O rol de normas fundamentais** previsto no Capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC **não é exaustivo**

FPPC370. (arts. 1º a 12) Norma processual fundamental pode ser **regra ou princípio**

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e **se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções** previstas em lei.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º **É PERMITIDA A ARBITRAGEM**, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a **solução consensual dos conflitos**.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros **métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados** por juízes, advogados, **defensores públicos** e membros do **Ministério Público**, inclusive no curso do processo judicial.

Súmula 485-STJ: A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição.

FPPC371. (arts. 3, §3º, e 165). Os métodos de solução consensual de conflitos **devem ser estimulados também nas instâncias recursais**

FPPC485. (art. 3º, §§ 2º e 3º; art. 139, V; art. 509; art. 513) **É cabível conciliação ou mediação no processo de execução, no cumprimento de sentença e na liquidação de sentença, em que será admissível a apresentação de plano de cumprimento da prestação.**

FPPC573. (arts.3º,§§2ºe3º;334) As Fazendas Públicas devem dar publicidade às hipóteses em que seus órgãos de Advocacia Pública estão autorizados a aceitar autocomposição.

FPPC618. (arts.3º, §§ 2º e 3º, 139, V, 166 e 168; arts. 35 e 47 da Lei nº 11.101/2005; art. 3º, caput, e §§ 1º e 2º, art. 4º, caput e §1º, e art. 16, caput, da Lei nº 13.140/2015). **A conciliação e a mediação são compatíveis com o processo de recuperação judicial.**

Art. 4º As partes têm o direito de **obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.**

Princípios da primazia da solução integral de mérito, executividade dos provimentos jurisdicionais e duração razoável do processo.

FPPC372. (art. 4º) O art. 4º tem aplicação em todas as fases e em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito, sempre que seja possível a sua correção.

FPPC373. (arts. 4º e 6º) **As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios** que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.

FPPC574. (arts. 4º; 8º) **A identificação de vício processual após a entrada em vigor do CPC de 2015 gera para o juiz o dever de oportunizar a regularização do vício, ainda que ele seja anterior.**

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a **boa-fé**.

FPPC374. (art. 5º) O art. 5º prevê a **boa-fé objetiva**

FPPC375. (art. 5º) **O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva.**

FPPC376. (art. 5º) A vedação do comportamento contraditório **aplica-se ao órgão jurisdicional.**

FPPC377. (art. 5º) A boa-fé objetiva **impede** que o julgador profira, **sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas**, ainda que em processos distintos.

FPPC378. (arts. 5º, 6º, 322, §2º, e 489, §3º) **A boa fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença**, permite a reprimenda do abuso de direito processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda seus comportamentos contraditórios.

JDPC1 **A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do animus do sujeito processual.**

JDPC2 As disposições do Código de Processo Civil aplicam-se supletiva e subsidiariamente às Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009, desde que não sejam incompatíveis com as regras e princípios dessas Leis.

COROLÁRIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA

SUPPRESSIO (VERWIRKUNG)	Supressão a um direito pelo seu não exercício. No campo processual, verifica-se na perda de um poder processual pelo seu não exercício. A chamada " nulidade de algibeira (ou de bolso) " se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar nulidade mantém-se inerte durante longo período, deixando para realizar a alegação no momento que melhor lhe convier, não é admitida, por violar a boa-fé processual. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.
	Surgimento de um direito em razão da

SURRECTIO	supressão causada pelo comportamento da parte contrária. Note-se que <i>surrectio</i> e <i>supressio</i> são dois lados da mesma moeda.
EXCEPCIO DOLI	Defesa da parte contra ações dolosas da parte contrária, sendo a boa-fé nesse caso utilizada como defesa. No processo vem sendo entendida como a exceção que a parte tem para paralisar o comportamento de quem age dolosamente contra si.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM	Proíbe a adoção de comportamento contraditório (contrariando comportamento anterior), violando os deveres de confiança e lealdade (a legítima confiança de outrem na conservação objetiva da conduta anterior). Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Enunciado FPPC 376. (Art. 5º): A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional.
TU QUOQUE	Como decorrência do princípio da boa-fé processual objetiva não pode a parte criar dolosamente situações que viciem o processo para, depois, alegar nulidade, tirando proveito da situação. Assim, veda-se o comportamento não esperado, adotado em situação de abuso. Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Aquele que despreza a norma não pode dela se aproveitar.

*Informações retiradas do site <https://blog.ebeji.com.br/funcoes-reativas-ou-aspectos-parcelares-da-boia-fe-objetiva-na-jurisprudencia-do-stj/>

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem **cooperar** entre si **para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.**

FPPC6. (arts. 5º, 6º e 190) **O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação.**

FPPC619. (arts. 6º, 138, 982, II, 983, §1º) O **processo coletivo deve** respeitar as técnicas de ampliação do contraditório, como a realização de **audiências públicas**, a participação de **amicus curiae** e outros meios de participação

DEVERES DE COOPERAÇÃO DO JUIZ	PREVENÇÃO: O juiz deve advertir as partes sobre os riscos e deficiências das manifestações e estratégias por elas adotadas, conclamando-as a corrigir os defeitos sempre que possível.
	ESCLARECIMENTO: Cumpre ao juiz esclarecer-se quanto às manifestações das partes: questioná-las quanto a obscuridades em suas petições; pedir que esclareçam ou especifiquem requerimentos feitos em termos mais genéricos e assim por diante.

"PECA"	CONSULTA (DIÁLOGO): Impõe-se reconhecer o contraditório não apenas como garantia de embate entre as partes, mas também como dever de debate do juiz com as partes
	AUXÍLIO (ADEQUAÇÃO): o juiz deve ajudar as partes, eliminando obstáculos que lhes dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais.

Art. 7º É **assegurada às partes paridade** de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, **competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório**.

FPPC107. (arts. 7º, 139, I, 218, 437, §2º) O juiz **pode, de ofício, dilatar o prazo** para a parte se manifestar sobre a prova documental produzida.

FPPC235. (arts. 7º, 9º e 10, CPC; arts. 6º, 7º e 12 da Lei 12.016/2009) **Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 7º, 9º e 10 do CPC.**

FPPC379. (art. 7º) O exercício dos poderes de direção do processo pelo juiz deve observar a paridade de armas das partes.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz **atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum**, resguardando e **promovendo a dignidade da pessoa humana** e **observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência**.

FPPC380. (arts. 8º, 926, 927) A expressão "ordenamento jurídico", empregada pelo Código de Processo Civil, **contempla os precedentes vinculantes**

FPPC620. (arts. 8º, 11, 554, §3º) O ajuizamento e o julgamento de ações coletivas serão objeto da mais ampla e específica divulgação e publicidade.

Art. 9º **Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.**

Parágrafo único. O disposto no caput **não se aplica**:

I - à **tutela provisória de urgência**;

II - às hipóteses de **tutela da evidência** previstas no art. 311, incisos II (as alegações de fato puderem ser **comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada** em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante) e III (**pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito**, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa);

III - à decisão prevista no art. 701 (sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa).

Art. 10. O juiz **não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício** (**objetiva evitar decisões surpresas**)

Art. 11. **Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.**

Parágrafo único. Nos casos de **segredo de justiça**, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, **PREFERENCIALMENTE, à ordem cronológica de conclusão** para proferir sentença ou acórdão.

§ 1º A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.

§ 2º Estão **excluídos** da regra do caput:

I - as **sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar** do pedido;

II - o **julgamento** de processos **em bloco** para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;

III - o julgamento de **recursos repetitivos** ou de **IRDR**;

IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;

V - o julgamento de **embargos de declaração**;

VI - o julgamento de **agravo interno**;

VII - as **preferências legais** e as **metas** estabelecidas pelo **CNJ**;

VIII - os **processos criminais**, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal;

IX - a causa que exija **urgência** no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais.

§ 4º **Após a inclusão** do processo na lista de que trata o § 1º, o **requerimento formulado pela parte NÃO ALTERA a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência**.

§ 5º Decidido o requerimento previsto no § 4º, o **processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava** na lista.

§ 6º **Ocupará o primeiro lugar na lista** prevista no § 1º ou, conforme o caso, no § 3º, o processo que:

I - **tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo** quando houver **necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução**;

II - se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II (**publicado o acórdão paradigma o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior**).

FPPC382. (art. 12) No juízo onde houver cumulação de competência de processos dos juizados especiais com outros procedimentos diversos, o juiz **poderá organizar duas listas cronológicas autônomas**, uma para os processos dos juizados especiais e outra para os demais processos.

FPPC486. (art. 12; art. 489) A **inobservância** da ordem cronológica dos julgamentos **NÃO IMPLICA, POR SI, A INVALIDADE DO ATO DECISÓRIO**

CAPÍTULO II

DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.

Art. 14. A norma processual **NÃO RETROAGIRÁ e será aplicável imediatamente aos processos em curso**, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada

SISTEMA DE ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS: cada ato deve ser considerado isoladamente, devendo ser regido pela lei em vigor no momento de sua prática.

Pelo SISTEMA DE ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, não é possível a lei nova retroagir para alcançar ato já praticado ou efeito dele decorrente; a lei nova só alcança os próximos atos a serem praticados no processo.

Fundamentos constitucionais para tal sistema: (i) **princípio da segurança jurídica** e a (ii) **regra da irretroatividade das leis**.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

JDPC3 As disposições do Código de Processo Civil **aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal**, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

LIVRO II
DA FUNÇÃO JURISDICIONAL
TÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código.

CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO	Inafastabilidade de Jurisdição Inércia (<i>Ne procedat iudex ex officio</i>) Territorialidade Indelegabilidade Juiz Natural
--------------------------------------	--

Art. 17. **Para postular** em juízo é necessário ter **INTERESSE e LEGITIMIDADE**.

CPC/73	CPC/15
Legitimidade	Legitimidade
Interesse	Interesse
Possibilidade jurídica do pedido	OBS: a possibilidade jurídica do pedido passou a ser analisada como questão meritória

Art. 18. **Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo** quando **autorizado pelo ordenamento jurídico**.

Parágrafo único. **Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.**

FPPC110. (art. 18, parágrafo único) Havendo substituição processual, e sendo possível identificar o substituto, o juiz deve determinar a intimação deste último para, querendo, integrar o processo.

FPPC487. (art. 18, parágrafo único; art. 119, parágrafo único; art. 3º da Lei 12.016/2009). **No mandado de segurança, havendo**

substituição processual, o substituído poderá ser assistente litisconsorcial do impetrante que o substituiu.

Art. 19. O interesse do autor **pode limitar-se à declaração:**

I - da **existência**, da **inexistência** ou do **modo de ser de uma relação jurídica**;

II - da **autenticidade** ou da **falsidade** de documento.

FPPC111. (arts. 19, 329, II, 503, §1º) Persiste o interesse no ajuizamento de ação declaratória quanto à questão prejudicial incidental

Art. 20. É **admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito**.

Súmula 181-STJ: É admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual.

TEORIAS DA AÇÃO	Teoria imanentista / civilista / clássica (Savigny): não há ação sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a natureza do direito
	Teoria Publicista: O direito de ação possui natureza pública, sendo um direito de agir, exercível contra o Estado e contra o devedor.
	Ação como direito autônomo e concreto (Chiovenda): A ação é um direito independente do Direito material, mas, o direito de <u>ação só existiria quando a sentença fosse favorável ao autor</u> .
	Ação como direito autônomo e abstrato: O direito a ação é preexistente ao processo, não dependendo da decisão favorável ou negativa sobre a pretensão do autor.
	Teoria eclética do direito de ação (Liebman): O direito de ação é autônomo, mas para o exercício do direito de ação é necessário que estejam presentes as condições da ação. Adotada pelo CPC15.
	Teoria da asserção: as condições da ação são analisadas <i>in status assertionis</i> , com base nas afirmações contidas na petição inicial. Adotada pelo STJ. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares (REsp 1561498/RJ)

*Informações retiradas do site <https://lfjg.jusbrasil.com.br/noticias/404543/teorias-sobre-o-direito-de-acao>

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Condições da ação são definidas com base na narrativa da petição inicial (teoria da asserção). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca185>>.

MODELOS DE PROCESSO	
ADVERSARIAL (SIMÉTRICO)	O processo é conduzido pelas partes , e o juiz ocupa o papel de mero fiscal e julgador ("convidado de pedra"); Prepondera o princípio dispositivo . PARTES COMO PROTAGONISTAS DO PROCESSO.

INQUISITORIAL (ASSIMÉTRICO)	Os poderes do juiz vão além do papel de fiscal e julgador - possui amplos poderes na condução do processo - ex. produção de provas de ofício, execução das decisões de ofício, etc. Prepondera o princípio inquisitivo . JUIZ COMO PROTAGONISTA DO PROCESSO.
COOPERATIVO	Prevalece o diálogo, a lealdade e o equilíbrio entre TODOS os sujeitos do processo. Redimensionamento do princípio do contraditório. NÃO HÁ PROTAGONISMOS. Aqui o órgão jurisdicional assume DUPLA POSIÇÃO : mostra-se PARITÁRIO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO e ASSIMÉTRICO NO MOMENTO DA DECISÃO

TÍTULO II

DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

Art. 21. **Compete à autoridade judiciária brasileira** processar e julgar as ações em que:

I - o **réu, qualquer** que seja a sua **nacionalidade**, estiver **domiciliado no Brasil**;

II - **no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação**;

III - o fundamento seja **fato ocorrido ou ato praticado no Brasil**.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

Art. 22. **Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira** processar e julgar as ações:

I - de **alimentos**, quando:

a) o **credor** tiver **domicílio ou residência no Brasil**;

b) o **réu** **mantiver vínculos no Brasil**, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos;

II - decorrentes de **relações de consumo**, quando o **consumidor** **tiver domicílio ou residência no Brasil**;

III - em que as partes, **expressa ou tacitamente**, se submeterem à jurisdição nacional.

Art. 23. **Compete à autoridade judiciária brasileira, COM EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRA:**

I - conhecer de ações relativas a **imóveis situados no Brasil**;

II - em matéria de **sucessão hereditária**, proceder à **confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil**, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;

III - em **divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável**, proceder à **partilha de bens situados no Brasil**, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro **NÃO INDUZ litispendência e NÃO OBSTA a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas**, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira **NÃO IMPEDE a homologação de sentença judicial estrangeira** quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

Art. 25. **Não compete** à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando **houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação**.

§ 1º **Não se aplica** o disposto no caput às hipóteses de **competência internacional exclusiva** previstas neste Capítulo.

§ 2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1º a 4º.

Art. 63.

§ 1º A **eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico**.

§ 2º O foro contratual **OBRIGA OS HERDEIROS E SUCESSORES** das partes.

§ 3º **Antes da citação**, a **cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz DE OFÍCIO** pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º **Citado, incumbe ao réu alegar** a abusividade da cláusula de eleição de foro **na contestação, sob pena de preclusão**.

CÓDIGO PENAL

*Tabelas de Direito Penal foram produzidas a partir de aulas do Professor Rogério Sanches

CONCEITO DE DIREITO PENAL

Aspecto Formal/Estático	Direito Penal é o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define os seus agentes e fixa sanções a serem-lhes aplicadas.
Aspecto Material	O Direito Penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da sociedade.
Aspecto Sociológico/Dinâmico	O Direito Penal é mais um instrumento de controle social, visando assegurar a necessária disciplina para a harmônica convivência dos membros da sociedade. Aprofundando o enfoque sociológico - A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. - Quando violadas as regras de conduta, surge para o Estado o dever de aplicar sanções (civis ou penais). - Nessa tarefa de controle social atuam vários ramos do direito, como o Direito Civil, Direito Administrativo, etc. O Direito Penal é apenas um dos ramos do controle social. - Quando a conduta atenta contra bens jurídicos especialmente tutelados, merece reação mais severa por parte do Estado, valendo-se do Direito Penal. IMPORTANTE O que diferencia a norma penal das demais é a espécie de consequência jurídica, ou seja, pena privativa de liberdade (PPL) - O Direito Penal é norteado pelo princípio da

	intervenção mínima, só atuando quando os outros ramos do direito falham.
--	--

Direito Penal	Criminologia (Ciência Penal)	Política Criminal (Ciência Política)
Analisa os fatos humanos indesejados, define quais devem ser rotulados como crime ou contravenção, anunciando as penas.	Ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade.	Trabalha as estratégias e os meios de controle social da criminalidade.
Ocupa-se do crime enquanto NORMA .	Ocupa-se do crime enquanto FATO social.	Ocupa-se do crime enquanto VALOR .
ex.: define como crime lesão no ambiente doméstico e familiar.	ex.: quais fatores contribuem para a violência doméstica e familiar	ex.: estuda como diminuir a violência doméstica e familiar.

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL

Princípios relacionados com a MISSÃO FUNDAMENTAL DO DIREITO PENAL	Princípio da EXCLUSIVA PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS: O direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes, indispensáveis ao convívio da sociedade. Decorrencia do princípio da ofensividade.
	Princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA: O Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle (caráter subsidiário) , observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (caráter fragmentário) . a) PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE (ou caráter fragmentário do Direito Penal): estabelece que nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade . Em razão de seu caráter fragmentário, o Direito Penal é a última etapa de proteção do bem jurídico. Deve ser utilizado no plano abstrato , para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do Direito tiverem falhado na tarefa de proteção de um bem jurídico. Refere-se, assim, à atividade legislativa. FRAGMENTARIEDADE ÀS AVESSAS: situações em que um comportamento inicialmente típico deixa de interessar ao Direito Penal, sem prejuízo da sua tutela pelos demais ramos do Direito . IMPORTANTE O princípio da insignificância é desdobramento lógico da fragmentariedade . b) PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: a atuação do Direito Penal é cabível unicamente

quando os **outros ramos do Direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública**. Assim, **o Direito Penal funciona como um executor de reserva (*ultima ratio*)**, entrando em cena somente quando outros meios estatais de proteção mais brandos, e, portanto, menos invasivos da liberdade individual não forem suficientes para a proteção do bem jurídico tutelado. Projeta-se no **plano concreto**, isto é, em sua atuação prática o Direito Penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados, sem sucesso, para proteção do bem jurídico. Guarda relação, portanto, com a **tarefa de aplicação da lei penal**.

Princípio da EXTERIORIZAÇÃO ou MATERIALIZAÇÃO DO FATO: O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, isto é, fatos.
ATENÇÃO Veda-se o **Direito Penal do autor**: consistente na punição do indivíduo baseada em seus pensamentos, desejos e estilo de vida. **Conclusão:** O **Direito Penal Brasileiro segue Direito Penal do Fato**.

RESQUÍCIOS DE DIREITO PENAL DO AUTOR NO DIREITO BRASILEIRO: Até 2009, **mendicância** era contravenção penal; **Vadiagem** é contravenção penal.

ATENÇÃO Identifica-se a aplicação do **direito penal do autor em detrimento ao direito penal do fato**:

- Fixação da pena
- Regime de cumprimento da pena e espécies de sanção.

Princípio da LEGALIDADE

Art. 5º, II, C.F. – “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Art. 5º, XXXIX, C.F. – “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”

Art. 1º, C.P. – “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”

DESDOBRAMENTOS DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:

- a) não há crime ou pena **sem lei** (medida provisória não pode criar crime, nem cominar pena)
- b) não há crime ou pena **sem lei anterior** (princípio da anterioridade)
- c) não há crime ou pena **sem lei escrita** (proíbe costume incriminador)
- d) não há crime ou pena **sem lei estrita** (proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador - analogia *in malam partem*).
- e) não há crime ou pena **sem lei certa** (Princípio da Taxatividade ou da determinação; Proibição de criação de tipos penais vagos e indeterminados)

Princípios relacionados com o FATO DO AGENTE

	f) não há crime ou pena sem lei necessária (desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima) Fundamentos do Princípio da Legalidade - JURÍDICO: taxatividade, certeza ou determinação. - POLÍTICO: garantia contra a devida ingerência no Estado na vida particular. - HISTÓRICO: Magna Carta (1215) - DEMOCRÁTICO: separação dos poderes Princípio da OFENSIVIDADE/LESIVIDADE: Exige que do fato praticado ocorra <u>lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado</u>. Somente condutas que causem lesão (efetiva/potencial) a bem jurídico, relevante e de terceiro, podem estar sujeitas ao Direito Penal. - CRIME DE DANO: ocorre efetiva lesão ao bem jurídico. Ex: homicídio. - CRIME DE PERIGO: basta risco de lesão ao bem jurídico. Ex.: embriaguez ao volante; porte de arma. a) Perigo abstrato: o risco de lesão é absolutamente presumido por lei. b) Perigo concreto: <u>De vítima determinada</u>: o risco deve ser demonstrado indicando pessoa certa em perigo. <u>De vítima difusa</u>: o risco deve ser demonstrado dispensando vítima determinada.	quem atuou frente a ele com dolo ou culpa, evitando-se responsabilidade penal objetiva. 3- Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais Princípio da CULPABILIDADE: Postulado limitador do direito de punir. Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, isto é, penalmente capaz, com potencial consciência da ilicitude (possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento), quando dele exigível conduta diversa. Princípio da ISONOMIA: A isonomia que se garante é a isonomia substancial. Deve-se tratar de forma igual o que é igual, e desigualmente o que é desigual. Princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Convenção Americana de Direitos Humanos - Artigo 8º .2: "Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:" Art. 5º, LVII C.F. – "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;"
Princípios relacionados com o AGENTE DO FATO	Princípio da RESPONSABILIDADE PESSOAL: Proíbe-se o castigo pelo fato de outrem. Está <u>vedada a responsabilidade penal coletiva</u>. DESDOBRAMENTOS: a) Obrigatoriedade da individualização da acusação (é proibida a denúncia genérica, vaga ou evasiva). O Promotor de Justiça deve individualizar os comportamentos. OBS: Nos crimes societários, os Tribunais Superiores flexibilizam essa obrigatoriedade. b) Obrigatoriedade da individualização da pena (é mandamento constitucional, evitando responsabilidade coletiva). Princípio da RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: Não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade condicionada à existência da voluntariedade (dolo/culpa). Está proibida a responsabilidade penal objetiva, isto é, sem dolo ou culpa. Temos doutrina anunciando CASOS DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA (autorizadas por lei): 1- Embriaguez voluntária <u>Crítica</u>: a <i>teoria da actio libera in causa</i> exige não somente uma análise pretérita da imputabilidade, mas também da consciência e vontade do agente. 2- Rixa Qualificada <u>Crítica</u>: só responde pelo resultado agravador	Princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando-se a sanção indigna, cruel, desumana e degradante. Princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A individualização da pena deve ser observada em 3 momentos: 1- FASE LEGISLATIVA: observada pelo legislador no momento da definição do crime e na cominação de sua pena. Pena abstrata. 2- FASE JUDICIAL: observada pelo juiz na fixação da pena. Pena concreta. 3- FASE DE EXECUÇÃO: garantindo-se a individualização da execução penal (art. 5º, LEP). Princípio da PROPORCIONALIDADE: Trata-se de princípio constitucional implícito (desdobramento da individualização da pena). Curiosidade: foi durante o Iluminismo, marcado pela obra "Dos delitos e das penas" (Beccaria) que se despertou maior atenção para a proporcionalidade na resposta estatal (Beccaria propunha a retribuição proporcional). RESUMO: a pena deve ajustar-se à gravidade do fato, sem desconsiderar as condições do agente. Dupla face do princípio da proporcionalidade (Lenio Streck): 1a Face: IMPEDIR A HIPERTROFIA DA PUNIÇÃO; GARANTISMO NEGATIVO (Ferrajoli); <u>Garantia do indivíduo contra o Estado</u>. 2a Face: Evitar a insuficiência da interven-

ção do Estado (EVITAR PROTEÇÃO DEFICIENTE); Imperativo de tutela; GARANTISMO POSITIVO (Ferrajoli); Garantia do indivíduo em ver o Estado protegendo bens jurídicos com eficiência.
Princípio da PESSOALIDADE “Artigo 5º, XLV CF – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.”
Princípio da VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”: veda-se segunda punição pelo mesmo fato. Exceção: Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas – possibilidade do sujeito ser processado duas vezes pelo mesmo fato.

TÍTULO I DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da Lei

Art. 1º - Não há crime sem **lei anterior** que o defina. Não há pena sem **prévia cominação legal**.

Lei penal no tempo

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, **CESSANDO** em virtude dela a **EXECUÇÃO** e os **EFEITOS PENAIIS** da sentença condenatória (**abolitio criminis**)

Parágrafo único - A **lei posterior**, que de qualquer modo **favorecer o agente**, **aplica-se aos fatos anteriores**, ainda que **decididos por sentença condenatória** transitada em julgado (**retroatividade de lei penal benéfica**)

Tempo da conduta	Lei Posterior	(IR) Retroatividade
Fato atípico	Fato típico	Irretroatividade
Fato típico	Aumento de pena, p.ex.	Irretroatividade
Fato típico	Supressão de figura criminosa	Retroatividade
Fato típico	Diminuição de pena, p.ex.	Retroatividade
Fato típico	Migra o conteúdo criminoso para outro tipo penal	Princípio da continuidade normativo-típica

Súmula 611-STF: Transitada em julgado a sentença condenatória, **COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES** a aplicação de lei mais benigna.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º - A **lei excepcional ou temporária**, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a

determinaram, **aplica-se ao fato praticado durante sua vigência (ultratatividade)**

A lei excepcional ou temporária possuem duas características essenciais:

- Autorrevogabilidade
- Ultratividade

Tempo do crime

Art. 4º - **Considera-se praticado** o crime no **momento da ação ou omissão**, ainda que outro seja o momento do resultado.

TEMPO DO CRIME		
TEORIA DA ATIVIDADE	TEORIA DO RESULTADO	TEORIA MISTA / UBIQUIDADE
Considera-se praticado o crime no momento da conduta (A/O) Adotada	Considera-se praticado o crime no momento do resultado .	Considera-se praticado o crime no momento da conduta (A/O) ou do resultado .

Territorialidade

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como **extensão do território nacional** as **embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem**, bem como as **aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem**, respectivamente, **no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar**.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a **bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras** de propriedade **privada**, achando-se aquelas **em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente**, e estas **em porto ou mar territorial** do Brasil.

Lugar do crime

Art. 6º - **Considera-se praticado** o crime no **lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado**.

LUGAR DO CRIME		
TEORIA DA ATIVIDADE	TEORIA DO RESULTADO	TEORIA MISTA / UBIQUIDADE
O crime considera-se praticado no lugar da conduta .	O crime considera-se praticado no lugar do resultado .	o crime considera-se praticado no lugar da conduta ou do resultado . Adotada

DICA: LuTa (Lugar do crime = Ubiquidade/Tempo do crime=Atividade)

Extraterritorialidade

Art. 7º - **Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:**

I (**INCONDICIONADA**)- os crimes:

a) contra a **vida** ou a **liberdade** do Presidente da República **(P. Defesa ou Real)**;

b) contra o **patrimônio** ou a **fé pública** da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de **empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação** instituída pelo Poder Público **(P. Defesa ou Real)**;

c) **contra a administração pública**, por quem está a seu serviço **(P. Defesa ou Real)**;

d) de **genocídio**, quando o **agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil** **(P. Justiça Universal)**;

II **(CONDICIONADA)** - os crimes:

a) que, por **tratado ou convenção**, o Brasil se obrigou a reprimir **(P. Justiça Universal)**;

b) praticados por brasileiro **(P. Nacionalidade Ativa)**;

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, **mercantes ou de propriedade privada**, quando **em território estrangeiro e aí não sejam julgados** **(P. Representação)**.

§ 1º - Nos casos do inciso I **(INCONDICIONADA)**, o agente é **punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro** **(possibilidade de dupla condenação pelo mesmo fato)**

§ 2º - Nos casos do inciso II **(CONDICIONADA)**, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes **condições**:

a) **entrar** o agente no **território nacional**;

b) ser o **fato punível** também **no país em que foi praticado**;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira **autoriza a extradição**;

d) **não ter sido** o agente **absolvido** no estrangeiro ou **não ter aí cumprido a pena**;

e) **não ter sido** o agente **perdoado** no estrangeiro ou, por outro motivo, **não estar extinta a punibilidade**, segundo a lei mais favorável.

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao **crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil**, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: **(HIPERCONDICIONADA)**

a) **não foi pedida ou foi negada a extradição**;

b) houve **requisição do Ministro da Justiça**.

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro **atenua** a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, **quando diversas**, ou **nela é computada, quando idênticas**.

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à **reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis** **(depende de pedido da parte interessada)**

II - sujeitá-lo a **medida de segurança**. **(depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da justiça)**.

Contagem de prazo **+C-F**

Art. 10 - O **dia do começo inclui-se** no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Frações não computáveis da pena

Art. 11 - **Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia**, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

Legislação especial

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

TÍTULO II DO CRIME

Relação de causalidade

Art. 13 - O **resultado**, de que depende a existência do crime, somente é **imputável a quem lhe deu causa**. **Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido**. **TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES/ conditio sine qua non/ condição simples/ condição generalizada**

Superveniência de causa independente

§ 1º - A **superveniência de causa relativamente independente** **exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado**; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. **TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA**.

Relevância da omissão

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente **devia e podia agir para evitar o resultado**. O dever de agir incumbe a quem: **CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS**

a) tenha **por lei** obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

b) de outra forma, **assumiu a responsabilidade de impedir o resultado**;

c) com seu **comportamento anterior, criou o risco da ocorrência** do resultado.

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - **consumado**, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II - **tentado**, quando, iniciada a execução, **não se consuma por circunstâncias ALHEIAS À VONTADE** do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, **pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3**.

PUNIÇÃO DA TENTATIVA	
TEORIA OBJETIVA/ REALÍSTICA	Observa o aspecto objetivo do delito (sob a perspectiva dos atos praticados pelo agente). A punição se fundamenta no perigo de dano acarretado ao bem jurídico, verificado na realização de parte do processo executório. Conclusão: por ser objetivamente incompleta, a tentativa merece pena reduzida. A tentativa é chamada de tipo manco. Quanto maior a proximidade da consumação menor será a diminuição, e vice-versa (leva-se em conta o iter criminis percorrido pelo agente). Adotado pelo CP.

TEORIA SUBJETIVA/ VOLUNTARÍSTICA/ MONISTA	Observa o aspecto subjetivo do delito (sob a perspectiva do dolo). Conclusão: sob a perspectiva subjetiva (dolo), a consumação e a tentativa são idênticas, logo, a tentativa deve ter a mesma pena da consumação, sem redução.
REGRA: Teoria objetiva (pune-se a tentativa com a pena da consumação reduzida de 1/3 a 2/3). EXCEÇÃO: Teoria subjetiva (pune-se a tentativa com a mesma pena da consumação – sem redução). São os CRIMES DE ATENTADO ou empreendimento.	

CRIMES QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA	Culposos (salvo, culpa imprópria) Contravenções penais (faticamente possível, mas não punível) Habituais Unissubsistentes Preterdolosos Atentado/Empreendimento Omissivos PRÓPRIOS
"CCHUPAO"	

Desistência voluntária (**DV**) e arrependimento eficaz (**AE**)

Art. 15 - O agente que, **voluntariamente, desiste de prosseguir** na execução (**DV**) ou **impede que o resultado se produza** (**AE**), só responde pelos atos já praticados. - **PONTE DE OURO**

Arrependimento posterior

Art. 16 - Nos crimes cometidos **sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado** o dano ou **restituída** a coisa, **ATÉ O RECEBIMENTO** da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a **pena será reduzida de 1/3 a 2/3 - PONTE DE PRATA**

A reparação posterior ao recebimento da denúncia e antes do julgamento é circunstância atenuante – Art. 65, III, b.

PONTE DE OURO	A lei estabelece um tratamento mais favorável em face da voluntária não produção do resultado; evita-se a consumação do crime. Exclui a tipicidade. DV e AE.
PONTE DE PRATA	Institutos que atuam após a consumação da infração penal , trazendo um tratamento penal mais benéfico ao agente . Arrependimento Posterior.
PONTE DE DIAMANTE OU PONTE DE PRATA QUALIFICADA	Institutos penais que, depois da consumação do crime , podem chegar até a eliminar a responsabilidade penal do agente . Colaboração Premiada.

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por **ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto**, é impossível consumar-se o crime.

CRIME IMPOSSÍVEL (QUASE-CRIME/CRIME OCO/TENTATIVA INIDÔNEA/TENTATIVA INADE-

QUADA/TENTATIVA INÚTIL)	
TEORIA SINTOMÁTICA	Com a sua conduta, demonstra o agente ser perigoso, razão pela qual deve ser punido, ainda que o crime se mostre impossível de ser consumado. Por ter como fundamento a periculosidade do agente, esta teoria se relaciona diretamente com o direito penal do autor.
TEORIA SUBJETIVA	Sendo a conduta subjetivamente perfeita (vontade consciente de praticar o delito), deve o agente sofrer a mesma pena cominada à tentativa, sendo indiferente os dados (objetivos) relativos à impropriedade do objeto ou ineficácia do meio, ainda quando absolutas. O agente deve ser punido porque revelou vontade de praticar o crime.
TEORIA OBJETIVA	Crime é conduta e resultado. Este configura dano ou perigo de dano ao bem jurídico. A execução deve ser idônea, ou seja, trazer a potencialidade do evento. Caso inidônea, temos configurado o crime impossível. O agente não deve ser punido porque não causou perigo aos bens penalmente tutelados. A teoria objetiva subdivide-se: 1) TEORIA OBJETIVA PURA: não há tentativa, mesmo que a inidoneidade seja relativa, considerando-se, neste caso, que não houve conduta capaz de causar lesão. 2) TEORIA OBJETIVA TEMPERADA OU INTERMEDIÁRIA: a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que não haja punição. Sendo relativas, pune-se a tentativa. É a teoria Adotada pelo CP.

Súmula 145-STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Art. 18 - Diz-se o crime:

Crime doloso

I - **doloso**, quando o agente **quis** o resultado (**TEORIA DA VONTADE**) ou **assumiu o risco** de produzi-lo (**TEORIA DO CONSENTIMENTO**);

Crime culposo

II - **culposo**, quando o agente deu causa ao resultado por **imprudência, negligência ou imperícia**.

Parágrafo único - **Salvo os casos expressos em lei (crime culposos só se previsto em lei)**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

TEORIAS DO DOLO	
TEORIA DA VONTADE	Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Dolo = previsão (consciência) + querer OBS: Adotada pelo CP em relação ao

	dolo direto.
TEORIA DO CONSENTIMENTO/ ASSENTIMENTO	Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decide prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzir o evento. Dolo = previsão (consciência) + prosseguir com a conduta assumindo o risco do evento OBS: Esta teoria, diferente da anterior, não mais abrange no conceito de dolo a culpa consciente. OBS: Adotada pelo CP em relação ao dolo eventual.
TEORIA DA REPRESENTAÇÃO	Fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decidir prosseguir com a conduta. Dolo = previsão (consciência) + prosseguir com a conduta ATENÇÃO: Esta teoria acaba abrangendo no conceito de dolo a culpa consciente.

Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que **agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.**

CÓDIGO PROCESSO PENAL

LIVRO I DO PROCESSO EM GERAL TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O processo penal rege-se-á, em todo o território brasileiro (**PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE OU LEX FORI**), por este Código, **ressalvados**:

I - os **tratados, as convenções e regras de direito internacional**;

II - as **prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado**, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e **dos ministros do Supremo Tribunal Federal**, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

III - os processos da competência da **Justiça Militar**;

IV - os processos da competência do **tribunal especial**

V - os processos por **crimes de imprensa** (**STF não recepcionou a Lei de Imprensa**).

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nºs. IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.

Art. 2º A lei processual penal **aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior** [**"TEMPUS REGIT ACTUM" OU PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE**]

Art. 3º A lei processual penal **ADMITIRÁ INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E APLICAÇÃO ANALÓGICA**, bem como o **suplemento dos princípios gerais de direito**.

SISTEMA INQUISITORIAL	Não há separação das funções de acusar, defender e julgar, que estão concentradas em uma única pessoa. Juiz inquisidor, com ampla iniciativa acusatória e probatória. Princípio da verdade real.
SISTEMA ACUSATÓRIO ADOTADO NO BRASIL	Há separação das funções de acusar, defender e julgar. Princípio da busca da verdade. A gestão da prova recai sobre as partes. O juiz, durante a instrução processual, tem certa iniciativa probatória (subsidiariamente)
SISTEMA MISTO/FRANCÊS	Há uma fase inquisitorial e uma fase acusatória.

Juiz das Garantias

Art. 3º-A. O processo penal terá **ESTRUTURA ACUSATÓRIA, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.** (LEI 13964/19)

Adoção do SISTEMA ACUSATÓRIO de forma expressa

Art. 3º-B. O juiz das garantias é **responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais** cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, **competindo-lhe especialmente:** (LEI 13964/19)

I - **receber a comunicação imediata da prisão**, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal; (LEI 13964/19)

II - **receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão**, observado o disposto no art. 310 deste Código; (LEI 13964/19)

III - **zelar pela observância dos direitos do preso**, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo; (LEI 13964/19)

IV - **ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal**; (LEI 13964/19)

V - **decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar**, observado o disposto no § 1º deste artigo; (LEI 13964/19)

VI - **prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las**, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente; (LEI 13964/19)

VII - **decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis**, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral; (LEI 13964/19)

VIII - **prorrogar o prazo de duração do inquérito**, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (LEI 13964/19)

IX - **determinar o trancamento do inquérito policial** quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; (LEI 13964/19)

X - **requeritar documentos, laudos e informações** ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação;

XI - **decidir sobre os requerimentos de:** (LEI 13964/19)

a) **interceptação telefônica**, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação; (LEI 13964/19)

b) **afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico**; (LEI 13964/19)

c) **busca e apreensão domiciliar**; (LEI 13964/19)

d) acesso a informações sigilosas; (LEI 13964/19)

e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado; (LEI 13964/19)

XII - **julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia**; (LEI 13964/19)

XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental; (LEI 13964/19)

XIV - **decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa**, nos termos do art. 399 deste Código; (LEI 13964/19)

XV - **assegurar** prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de **acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento**; (LEI 13964/19)

XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia; (LEI 13964/19)

XVII - **decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada**, quando formalizados **durante a investigação**; (LEI 13964/19)

XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 2º Se o **investigado** estiver **preso**, o juiz das garantias **poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 dias**, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **competência** do juiz das garantias **abrange todas as infrações penais, EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, e CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA** na forma do art. 399 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. (LEI 13964/19)

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias **NÃO VINCULAM** o juiz da instrução e julgamento, que, **após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias**. (LEI 13964/19)

§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e **não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas**, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (LEI 13964/19)

§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. (LEI 13964/19)

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código **FIÇARÁ IMPEDIDO** de funcionar no processo.

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (LEI 13964/19)

Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. (LEI 13964/19)

Art. 3º-F. O juiz das garantias **deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem** da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, **em 180 dias**, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. (LEI 13964/19)

JUIZ DAS GARANTIAS	É responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais
	A competência abrange todas as infrações penais, EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
	A competência CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA
	Suas decisões NÃO vinculam o juiz da instrução e julgamento
	O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código FIÇARÁ IMPEDIDO de funcionar no processo.

TÍTULO II DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e **terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria**.

Parágrafo único. A competência definida neste artigo **não excluirá** a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

CARACTERÍSTICAS DO IP	SIGILOSO
	DISPENSÁVEL
	ESCRITO
	INQUISITORIAL (como regra, não há contraditório ou ampla defesa)
	OFICIAL
	OFICIOSO
	INDISPONÍVEL (o Delegado não poderá arquivá-lo)

Art. 5º Nos **crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado**:

I - **de ofício**;

II - **mediante requisição da autoridade judiciária** ou do **Ministério Público**, ou a **requerimento do ofendido** ou de quem tiver qualidade para representá-lo (**parte da doutrina sustenta a não recepção do inciso, pois violaria o sistema acusatório e a garantia da imparcialidade**)

§ 1º O requerimento a que se refere o nº II conterá sempre que possível:

- a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
- b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;
- c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.

§ 2º Do **despacho que indeferir** o requerimento de abertura de inquérito **caberá recurso para o chefe de Polícia.**

§ 3º **Qualquer pessoa do povo** que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba **ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial**, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, **não poderá** sem ela ser iniciado.

§ 5º Nos crimes de **ação privada**, a autoridade policial **soamente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade** para intentá-la.

NOTITIA CRIMINIS (conhecimento do crime pela polícia)	
ESPONTÂNEA	Mediante atividade rotineira da polícia
PROVOCADA	Quando, por exemplo, o ofendido noticia à polícia o cometimento do crime
DE COGNIÇÃO COERCITIVA	Com a prisão em flagrante
INQUALIFICADA	Denúncia anônima

Art. 6º **Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:**

I - dirigir-se ao local, providenciando para que **não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;**

II - **apreender os objetos** que tiverem relação com o fato, **após liberados pelos peritos criminais;**

III - **colher todas as provas** que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV - **ouvir o ofendido;**

V - **ouvir o indiciado**, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por **2 testemunhas** que lhe tenham ouvido a leitura;

VI - proceder a **reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;**

VII - determinar, se for caso, que se proceda a **exame de corpo de delito** e a quaisquer outras perícias;

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo dactiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

Promotores e juizes não podem ser identificados criminalmente, porque não podem ser indiciados LOMP (art. 41, III) e LOMAN (art. 33).

IX - **averiguar a vida pregressa do indiciado**, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

X - **colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 7º Para **verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo**, a autoridade policial poderá proceder à **reprodução simulada** dos fatos, desde que esta **não contrarie a moralidade ou a ordem pública.**

Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, **reduzidas a escrito** ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

Art. 10. O inquérito **deverá terminar** no **prazo de 10 dias**, se o indiciado tiver sido **preso** em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no **prazo de 30 dias**, quando estiver **solto**, mediante fiança ou sem ela.

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório **poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas**, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o **fato** for de **difícil elucidação, e o indiciado estiver solto**, a autoridade poderá **requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências**, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

RELATÓRIO	A autoridade policial não deve esboçar qualquer juízo de valor, ressalvados os crimes de tóxicos, onde ela deverá justificar as razões que a levaram à classificação do delito (art. 52, I, Lei 11.343/06)
	A autoridade policial sempre indicará o tipo penal em que acha incurso o investigado. Isso se chama de juízo de subsunção precária , visto que o juízo de subsunção próprio cabe ao MP, quando da denúncia.

PRAZO CONCLUSÃO	PRESO	SOLTO
JUSTIÇA ESTADUAL	10	30
JUSTIÇA FEDERAL	15+15	30
LEI DE DROGAS	30+30	90+90
ECONOMIA POPULAR	10	10
PRISÃO TEMPORÁRIA EM CRIMES HEDIONDOS	30+30	NÃO SE APLICA
JUSTIÇA MILITAR	20	40+20

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art. 12. O inquérito policial **acompanhará** a denúncia ou queixa, **sempre que servir de base** a uma ou outra.

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

I - **fornecer** às autoridades judiciárias as **informações necessárias à instrução e julgamento** dos processos;

II - **realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;**

III - **cumprir os mandados de prisão expedidos** pelas autoridades judiciárias;

IV - **representar acerca da prisão preventiva.**

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148 (Seqüestro e cárcere privado), 149 (Redução a condição análoga à de escravo) e 149-A (Tráfico de Pessoas), no § 3º do art. 158 (Extorsão com restrição da liberdade da vítima) e no art. 159 do Código Penal (Extorsão mediante seqüestro), e no art. 239 do ECA (envio de criança ou adolescente ao exterior) **membro do Ministério Público ou o delegado** de polícia poderá **requisitar**, de quaisquer **órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais** da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no **prazo de 24 horas**, conterá:

I - o nome da autoridade requisitante;

II - o número do inquérito policial; e

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

Art. 13-B. Se **necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas**, o membro do **Ministério Público ou o delegado** de polícia **poderão requisitar, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que **permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso**.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:

I - **não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação** de qualquer natureza, **que dependerá de autorização judicial**, conforme disposto em lei;

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por **período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez**, por igual período;

III - **para períodos superiores àquele** de que trata o inciso II, **será necessária a apresentação de ordem judicial**.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o **inquérito policial deverá ser instaurado** no **prazo máximo de 72 horas**, contado do registro da respectiva **ocorrência policial**.

§ 4º **Não** havendo **manifestação judicial no prazo de 12 horas**, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Art. 14-A. Nos casos em que **servidores** vinculados às instituições dispostas no **art. 144** da Constituição Federal (**polícia federal;**

polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares; polícias penais federal, estaduais e distrital) **figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais**, cujo objeto for a **investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada**, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **o indiciado poderá constituir defensor. (LEI 13964/19)**

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o **investigado** deverá ser **citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas** a contar do recebimento da citação. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com **ausência de nomeação de defensor** pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no **prazo de 48 horas**, **indique defensor** para a representação do investigado. **(LEI 13964/19)**

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. **(LEI 13964/19)**

Art. 15. Se o **indiciado** for **menor**, ser-lhe-á **nomeado curador** pela autoridade policial.

Art. 16. O Ministério Público **não poderá requerer a devolução** do inquérito à autoridade policial, **senão para novas diligências, imprescindíveis** ao oferecimento da denúncia.

Art. 17. A autoridade policial **não poderá mandar arquivar autos de inquérito**.

Art. 18. **Depois de ordenado o arquivamento** do inquérito pela autoridade judiciária, **por falta de base para a denúncia**, a autoridade policial **poderá proceder a novas pesquisas**, se de outras provas tiver notícia.

MOTIVO DO ARQUIVAMENTO	É POSSÍVEL DESARQUIVAR?
1) Insuficiência de provas	SIM (Súmula 524-STF)
2) Ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal	SIM
3) Falta de justa causa para a ação penal (não há indícios de autoria ou prova da materialidade)	SIM
4) Atipicidade (fato narrado não é crime)	NÃO
5) Existência manifesta de causa excludente de ilicitude	STJ: NÃO (REsp 791471/RJ) STF: SIM (HC 125101/SP)
6) Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade*	NÃO (Posição da doutrina)

7) Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade	NÃO (STJ HC 307.562/RS) (STF Pet 3943) Exceção: certidão de óbito falsa
--	---

*Tabela retirada do site www.dizereodireito.com.br

Art. 19. Nos crimes em que **não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente**, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o **sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade**.

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial **não poderá** mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes.

Art. 21. A **incomunicabilidade do indiciado** dependerá sempre de **despacho** nos autos e somente será permitida quando o **interesse da sociedade ou a conveniência da investigação** o exigir.

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que **não excederá de 3 dias**, será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil

A CF/88 não permite a incomunicabilidade do preso nem mesmo no estado de defesa (art. 136, §3, IV)

Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, **independentemente de precatórias ou requisições**, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição.

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.

SÚMULAS SOBRE IP
Súmula vinculante 14-STF: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
Súmula 524-STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

TÍTULO III DA AÇÃO PENAL

AÇÃO PENAL PÚBLICA	AÇÃO PENAL PRIVADA
Divide-se em: a) ação penal pública incondicionada; b) ação penal pública condicionada; c) ação penal pública subsidiária da pública.	Divide-se em: a) ação penal privada personíssima; b) ação penal privada propriamente dita; c) ação penal privada subsidiária da pública.
A peça acusatória é a denúncia.	A peça acusatória é a queixa-crime.

*Tabela retirada do site www.dizereodireito.com.br

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1º No caso de **morte do ofendido** ou quando declarado **ausente** por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão **(CADI)**

§ 2º **Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a AÇÃO PENAL SERÁ PÚBLICA.**

Art. 25. A **representação será irretratável, DEPOIS DE OFERECIDA** a denúncia.

CPP	LEI MARIA DA PENHA
A representação será irretratável, DEPOIS DE OFERECIDA a denúncia.	Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz ANTES DO RECEBIMENTO da denúncia

Art. 26. A ação penal, nas **contravenções**, será iniciada com o **auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria** expedida pela autoridade judiciária ou policial

Processo judicialiforme. Artigo não recepcionado pela CF/88.

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, **por escrito**, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Art. 28. Ordenado o **arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos** da mesma natureza, o órgão do Ministério Público **comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação**, na forma da lei. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Se a **vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento** do inquérito policial, **poderá, no prazo de 30 dias** do recebimento da comunicação, **submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial**, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. **(LEI 13964/19)**

§ 2º **Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (LEI 13964/19)**

ARQUIVAMENTO INDIRETO	MP deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo perante o qual oficia é incompetente. Com o Pacote Anticrime deixa de ser aplicável.
ARQUIVAMENTO ORIGINÁRIO	Se o arquivamento partir diretamente do PGR ou do PGJ, O TRIBUNAL NÃO PODERÁ INVOCAR O ART. 28 do CPP. Caberá, porém, no âmbito federal, recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão.
ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO OU TÁCITO	MP oferece a denúncia em face de apenas um ou alguns dos crimes nele narrados ou dos acusados, deixando de oferecer, sem motivo justificado , pelos outros. STF: O sistema processual penal brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial.

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
MP requeria o arquivamento ao juiz, que homologava ou não.	MP ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação
Arquivamento realizado na justiça	Arquivamento realizado no âmbito do MP

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o **investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos**, o Ministério Público poderá propor **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, desde que **necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime**, mediante as seguintes **condições** ajustadas **cumulativa e alternativamente:** (LEI 13964/19)

I - **reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;** (LEI 13964/19)

II - **renunciar voluntariamente a bens e direitos** indicados pelo Ministério Público como **instrumentos, produto ou proveito do crime;** (LEI 13964/19)

III - **prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (LEI 13964/19)

IV - **pagar prestação pecuniária**, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **a entidade pública ou de interesse social**, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (LEI 13964/19)

V - **cumprir, por prazo determinado, outra condição** indicada pelo Ministério Público, **desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.** (LEI 13964/19)

§ 1º Para **aferição da pena mínima** cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, **serão consideradas as causas de aumento e diminuição** aplicáveis ao caso concreto. (LEI 13964/19)

§ 2º O disposto no caput deste artigo **NÃO SE APLICA** nas seguintes hipóteses: (LEI 13964/19)

I - se **for cabível transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (LEI 13964/19)

II - se o **investigado** for **reincidente** ou se **houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes** as infrações penais pretéritas; (LEI 13964/19)

III - ter sido o **agente beneficiado** nos **5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;** e (LEI 13964/19)

IV - nos **crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino**, em favor do agressor. (LEI 13964/19)

§ 3º O acordo de não persecução penal **será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.** (LEI 13964/19)

§ 4º Para a **homologação** do acordo de não persecução penal, **será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade**, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, **e sua legalidade.** (LEI 13964/19)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (LEI 13964/19)

§ 6º **Homologado judicialmente** o acordo de não persecução penal, o juiz **devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.** (LEI 13964/19)

§ 7º O **juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação** a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (LEI 13964/19)

§ 9º A **vítima será intimada da homologação do acordo** de não persecução penal **e de seu descumprimento.** (LEI 13964/19)

§ 10. **Descumpridas quaisquer das condições** estipuladas no acordo de não persecução penal, **o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.** (LEI 13964/19)

§ 11. O **descumprimento do acordo** de não persecução penal pelo investigado também **poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.** (LEI 13964/19)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal **não constarão de certidão de antecedentes criminais**, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (LEI 13964/19)

§ 14. No caso de **recusa**, por parte do Ministério Público, **em propor o acordo** de não persecução penal, o **investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior**, na forma do art. 28 deste Código. (LEI 13964/19)

Art. 29. Será admitida **ação privada nos crimes de ação pública**, se esta não for intentada no prazo legal, **cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, for-**

necer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal (AÇÃO PENAL INDIRETA)

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL	
RESOLUÇÃO 181/17	DEPOIS DA LEI 13964/19
Pena mínima inferior a 4 anos	Pena mínima inferior a 4 anos
Crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática	Investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça
CONDIÇÕES: I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; II – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3 , em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada.	CONDIÇÕES: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3 , em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
NÃO CABÍVEL: I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; II – o dano causado for superior a 20 salários mínimos ou a parâmetro econômico diver-	NÃO CABÍVEL: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for

so definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal; V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.	reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
----- ----- --	Caberá RESE da decisão, despacho ou sentença que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (CADI)

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

Não existe mais representante legal de pessoa natural que já completou 18 anos. Por consequência, não existe mais a possibilidade de dupla legitimação para o oferecimento de queixa: ou o ofendido é menor de 18 anos e só o seu representante tem legitimação (art. 33, CPP); ou ele já

completou esta idade e o exercício do direito de queixa é exclusivamente seu.

*http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=143

Art. 36. Se comparecer **mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge**, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, **podendo**, entretanto, **qualquer delas prosseguir na ação**, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, **decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

Art. 39. O **direito de representação** poderá ser exercido, **pessoalmente ou por procurador com poderes especiais**, mediante declaração, **escrita ou oral**, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1º A representação feita **oralmente ou por escrito**, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5º O órgão do Ministério Público **dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal**, e, neste caso, **oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias**.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a **EXPOSIÇÃO DO FATO** criminoso, com todas as suas circunstâncias, a **QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO** ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a **CLASSIFICAÇÃO DO CRIME** e, **quando necessário**, o **ROL DAS TESTEMUNHAS**.

Art. 42. O Ministério Público **NÃO PODERÁ DESISTIR** da ação penal.

Art. 44. A **queixa** poderá ser dada por **procurador com poderes especiais**, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Para o **STJ**, "menção ao fato criminoso" significa que, **na procuração, basta que seja mencionado o tipo penal ou o nomen iuris do crime, NÃO PRECISANDO IDENTIFICAR A CONDUTA**.

Para o **STF**, "menção ao fato criminoso" significa que, **na procuração, DEVE SER INDIVIDUALIZADO O EVENTO DELITUOSO, não bastando que apenas se mencione o nomen iuris do crime**.

Caso haja algum vício na procuração para a queixa-crime, esse **vício deverá ser corrigido antes do fim do prazo decadencial de 6 meses, sob pena de decadência e extinção da punibilidade**.

STF. 2ª Turma. RHC 105920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 8/5/2012 (Info 665).

O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do prazo decadencial. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1392388/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18/08/2015.

É **desnecessário o reconhecimento de firma** em procuração outorgando poderes especiais para a defesa de interesses em juízo. Precedentes. (HC 119.827/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009)

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 45. A **queixa**, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, **poderá ser aditada pelo Ministério Público**, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

Art. 46. O prazo para **oferecimento da denúncia**, estando o **réu preso**, será de **5 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de **15 dias**, se o réu estiver **solto** ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação

§ 2º O **prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

DENÚNCIA	
RÉU PRESO	RÉU SOLTO
5 dias	15 dias

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quais-

quer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

Art. 48. A **queixa** contra qualquer dos autores do crime **obrigará ao processo de todos**, e o Ministério Público velará pela sua **INDIVISIBILIDADE**.

O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE APLICA-SE TAMBÉM PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA ("DENÚNCIA")?	
SIM	NÃO
O princípio da indivisibilidade é aplicado tanto para as ações penais privadas como para as ações penais públicas.	O princípio da indivisibilidade é aplicado apenas para as ações penais privadas , conforme prevê o art. 48 do CPP.
Havendo indícios de autoria contra os coautores e partícipes, o Ministério Público deverá denunciar todos eles.	Ação penal privada: princípio da INDIVISIBILIDADE . Ação penal pública: princípio da DIVISIBILIDADE .
É o entendimento de Renato Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, Aury Lopes Jr. e outros.	É a posição que prevalece no STJ e STF.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

O QUE ACONTECE SE A AÇÃO PENAL PRIVADA NÃO FOR PROPOSTA CONTRA TODOS?	
OMISSÃO VOLUNTÁRIA (DELIBERADA)	OMISSÃO INVOLUNTÁRIA
Se ficar demonstrado que o querelante (aquele que propõe ação penal privada) deixou, de forma deliberada, de oferecer a queixa contra um ou mais autores ou partícipes , neste caso, deve-se entender que houve de sua parte uma renúncia tácita . Se o querelante deixou, deliberadamente, de oferecer queixa contra um dos autores ou partícipes, o juiz deverá rejeitar a queixa e declarar a extinção da punibilidade para todos (arts. 104 e 109, V, do CP).	Se ficar demonstrado que a omissão de algum nome foi involuntária , então, neste caso, o Ministério Público deverá requerer a intimação do querelante para que ele faça o aditamento da queixa-crime e inclua os demais coautores ou partícipes que ficaram de fora. Se o querelante fizer o aditamento: o processo continuará normalmente. Se o querelante se recusar expressamente ou permanecer inerte: o juiz deverá entender que houve renúncia (art. 49 do CPP). Assim, deverá extinguir a punibilidade em relação a todos os envolvidos.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 49. A **RENÚNCIA** ao exercício do direito de queixa, **em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá**.

Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Parágrafo único. A **renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro**.

Art. 51. O **PERDÃO** concedido a um dos querelados **aproveitará a todos, sem que produza**, todavia, **efeito em relação ao que o recusar**.

Art. 52. Se o querelante for **menor de 21 e maior de 18 anos**, o **direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito**.

Extirpada do ordenamento jurídico a figura do representante legal do maior de 18 anos plenamente capaz, a legitimação para conceder e aceitar o perdão, na vigência do novo Código Civil, agora passa a ser exclusivamente do querelante e do querelado maior, respectivamente.
Nesse caso, só quem pode conceder ou aceitar o perdão é o ofendido que se encontra com 18 anos de idade, que é plenamente capaz para todos os atos, inclusive no âmbito processual penal. Do contrário, haverá, por força da lei processual penal, um retrocesso social, ou seja, continuará o ofendido sendo tratado como menor no processo penal e dependendo dos pais para tudo, mas não mais o será e dependerá pelo NCC. (RANGEL, 2005, p. 241)

*http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=143

Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao **curador** que o juiz lhe nomear.

Art. 54. Se o querelado for **menor de 21 anos**, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55. O **perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais**.

Art. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.

Art. 57. A **renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova**.

Art. 58. **Concedido o perdão**, mediante declaração expressa nos autos, o **querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita**, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu **SILÊNCIO IMPORTARÁ ACEITAÇÃO**.

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

Art. 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á **PEREMPTA** a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o **querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos**;

II - quando, **falecendo** o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do **prazo de 60 dias**, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36 - **CADI**;

III - quando o querelante **deixar de comparecer, sem motivo justificado**, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou **deixar de formular o pedido de condenação** nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, **deverá declará-lo de ofício**.

Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o **prazo de 5 dias** para a prova, proferindo a decisão dentro de **5 dias** ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62. No caso de **morte do acusado**, o juiz **somente à vista da certidão de óbito**, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

AÇÃO DE PREVENÇÃO PENAL	Aplica medida de segurança
AÇÃO PENAL EX OFFICIO	Processo judicial judicialiforme e HC de Ofício
AÇÃO PENAL PÚBLICA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA	Havendo inércia do MP, outro órgão oficial poderia promover a ação penal. Ex: no DL 201, se o MPE for inerte, o MPF pode iniciar a persecução penal.
AÇÃO PENAL INDIRETA	MP assume a ação penal privada subsidiária.
AÇÃO PENAL SECUNDÁRIA	Primariamente o crime é processado mediante ação privada e, secundariamente, por ação penal pública. Ex: S714/STF (crimes contra a honra de funcionário público)
AÇÃO PENAL ADESIVA	-MP propõe ação privada, quando vislumbrar interesse público -Conexão entre delitos de ação penal pública e ação privada.
AÇÃO PENAL POPULAR	HC e crimes de responsabilidade.

SÚMULAS SOBRE AÇÃO PENAL
STF
Súmula 594-STF: Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.
Súmula 714-STF: É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
STJ
Súmula 234-STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal NÃO ACARRETA O SEU IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO para o oferecimento da denúncia.
Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher É

PÚBLICA INCONDICIONADA.

TÍTULO IV DA AÇÃO CIVIL

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão **promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação** do dano, o **ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros**.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código **sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido**.

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, **a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime** e, se for caso, contra o **responsável civil**.

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil **poderá suspender** o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

Art. 65. **FAZ COISA JULGADA NO CÍVEL** a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito **(excludentes de ilicitude)**.

Art. 66. Não obstante a **sentença absolutória** no juízo criminal, a **ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material** do fato.

Art. 67. **Não impedirão** igualmente a **propositura da ação civil**:

- I - o **despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação**;
- II - a decisão que julgar **extinta a punibilidade**;
- III - a **sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime**.

Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público **(inconstitucionalidade progressiva; norma ainda constitucional: nos locais onde há Defensoria Pública, o MP não pode ajuizar as ações de que trata o art. 68; onde não existir a Defensoria, o MP continua tendo, ainda, legitimidade)**.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP. STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

AÇÃO CIVIL EX DELICTO PROPRIAMENTE DITA	AÇÃO DE EXECUÇÃO EX DELICTO
Independentemente da sentença penal, busca-se reparação do dano na esfera cível.	Executam a sentença penal transitada em julgada para fins de reparação do dano (a sen-

	tença penal só fixa mínimo de reparação quando a parte requerer)
Mesmo que a sentença penal ainda não tenha transitado em julgado, a vítima, seu representante legal ou herdeiros já poderão buscar a reparação dos danos no juízo cível	Depois que transitar em julgado, poderá ser proposta, no juízo cível, a execução da sentença penal condenatória, na qual o pedido será para que o condenado seja obrigado a reparar os danos causados à vítima (art. 63 do CPP). Isso é chamado de ação de execução <i>ex delicto</i> .

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Dia 5

Constituição Federal: art. 37-43
 Código Civil: art. 189-232
 Código Processo Civil: art. 150-187
 Código Penal: art. 77-99
 Código Processo Penal: art. 251-310

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SÚMULAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

STF

Súmula vinculante 13-STF: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o 3º grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **viola a Constituição Federal**.

A norma que impede nepotismo no serviço público **não alcança servidores de provimento efetivo**. STF. Plenário. ADI 524/ES (Info 786).

Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada **possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação**. STF. 2ª Turma. Rcl 18564/SP (Info 815).

A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal por se tratar de **cargo público de natureza política por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa**. STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP (Info 914).

Súmula 6-STF: A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, **não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário**.

Súmula 8-STF: Diretor de sociedade de economia mista **pode** ser destituído no curso do mandato

Súmula 346-STF: A administração pública **pode** declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473-STF: A administração **pode anular seus próprios atos**, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial

STJ

Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores **não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária**, somente podendo demandar em juízo para **defender os seus direitos institucionais**. **OBS:** personalidade judiciária não é ampla e ela só pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais (aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão).

Súmula 615-STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

SÚMULAS SOBRE CONSELHOS PROFISSIONAIS

Súmula 79-STJ: Os bancos comerciais **não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia**

Súmula 120-STJ: O oficial de farmácia, inscrito no conselho regional de farmácia, **pode** ser responsável técnico por drogaria.

Súmula 275-STJ: O auxiliar de farmácia **não pode** ser responsável técnico por farmácia ou drogaria.

Súmula 413-STJ: O farmacêutico **pode** acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias.

Súmula 561-STJ: Os conselhos regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 135: CONSELHOS PROFISSIONAIS - I

1) Os conselhos de fiscalização profissionais **possuem natureza jurídica de autarquia**, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.

2) Com a suspensão da redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 ao caput do art. 39 da Constituição Federal de 1988, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, o regime jurídico dos conselhos profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário.

3) Os **servidores dos conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao regime jurídico único**, de modo que a aposentadoria ocorrida após a publicação das decisões proferidas nas ADI n. 1.717/DF e ADI n. 2.135/DF, esta última em sede de liminar, segue o regime estatutário.

4) Os conselhos de fiscalização profissionais **não podem registrar seus veículos como oficiais porque compõem a administração pública indireta** e o §1º do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB autoriza apenas o registro de veículos oficiais da administração direta.

5) Os conselhos profissionais **têm poder de polícia para fiscalizar as profissões regulamentadas**, inclusive no que concerne à cobrança de anuidades e à aplicação de sanções.

6) A partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para a cobrança de anuidades de órgão de fiscalização profissional é o registro no conselho e não mais o efetivo exercício da profissão.

7) As **anuidades** devidas aos conselhos profissionais **constituem contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária**, sujeita a lançamento de ofício.

8) O **prazo prescricional para cobrança de anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente quando o total da dívida inscrita atingir o valor mínimo correspondente a 4 anuidades**, conforme disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.

9) A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, embora possua

natureza jurídica especialíssima, submete-se ao disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011, que determina que os conselhos de classe somente executarão dívida de anuidade quando o total do valor inscrito atingir o montante **mínimo correspondente a 4 anuidades**.

10) Compete a Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. (Súmula n. 66/STJ)

11) Não se aplica o art. 20 da Lei n. 10.552/2002, que determina o arquivamento provisório das execuções de pequeno valor, às execuções fiscais propostas pelos conselhos regionais de fiscalização profissional.

12) Em execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. (Tese julgada sob o rito do art. 1.039 do CPC/2015 - TEMA 580)

EDIÇÃO N. 136: CONSELHOS PROFISSIONAIS - II

1) O registro no conselho de fiscalização profissional está vinculado à atividade básica ou à natureza dos serviços prestados pela empresa, por força do que dispõe o art. 1º da Lei n. 6.839/1980.

2) A **atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho** e, de consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.

3) O **benefício da isenção do preparo**, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, *caput*, da Lei n. 9.289/1996, **é inaplicável aos conselhos de fiscalização profissional**. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 625)

4) A atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, de modo que a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, bem como de pagamento de anuidade para o exercício de tal profissão, torna-se incompatível com a Constituição Federal de 1988.

5) As empresas de *factoring* convencional não precisam ser registradas nos conselhos regionais de administração, visto que suas atividades são de natureza eminentemente mercantil, ou seja, não envolvem gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa.

6) O exame de suficiência instituído pela Lei n. 12.249/2010, que alterou o art. 12, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.295/1946, será exigido de contadores e de técnicos em contabilidade que completarem o curso após a vigência daquela lei.

7) O ato do Conselho de Contabilidade, que requisita dos contadores e dos técnicos livros e fichas contábeis de seus clientes, não viola os princípios da privacidade e do sigilo profissional, já que visa à fiscalização da atividade contábil dos profissionais nele inscritos.

8) Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e atuar as farmácias e as drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. (Súmula n. 561/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 715)

9) É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do

preenchimento dos requisitos previstos no art. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/1973, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/1974, entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014. (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 727)

10) Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem à contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de comercialização de animais vivos e de venda de medicamentos veterinários, pois não são atividades reservadas à atuação privativa de médico veterinário.

11) Não há comando normativo que obrigue a inscrição de professores e de mestres de artes marciais, ou mesmo de danças, de capoeira e de ioga, nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas atividades não são próprias dos profissionais de educação física.

12) O registro de restaurantes e de bares no Conselho Regional de Nutrição e a presença de profissional técnico (nutricionista) não são obrigatórios, pois a atividade básica desses estabelecimentos não é a fabricação de alimentos destinados ao consumo humano (art. 18 do Decreto n. 84.444/1980), nem se aproxima do conceito de saúde trazido pela legislação específica.

Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (**LIMPE**) e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são **acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei**, assim como aos **estrangeiros, na forma da lei**;

II - a **investidura** em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o **prazo de validade do concurso público** será de **até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período**;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as **funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por **servidores de carreira** nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;

VI - é garantido ao servidor público civil o **direito à livre associação sindical**;

VII - o **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará **percentual dos cargos e empregos públicos** para as pessoas **portadoras de deficiência** e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para **atender a necessidade temporária de excepcional interesse público**;

X - a **remuneração** dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser **fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI - **TETO REMUNERATÓRIO** - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, **não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF**, aplicando-se como limite, nos **Municípios**, o **subsídio do Prefeito**, e nos **Estados** e no **Distrito Federal**, o **subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo**, o **subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo** e o **subsídio dos Desembargadores** do Tribunal de Justiça, limitado a **90,25%** do subsídio mensal, em espécie, **dos Ministros do STF**, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão** ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - **é vedada a vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados** para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI - **É VEDADA A ACUMULAÇÃO remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de **2** cargos de **professor**;
- b) a de **1** cargo de **professor com outro técnico ou científico**;
- c) a de **2** cargos ou empregos **privativos** de **profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por **lei específica** poderá ser **criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação**, cabendo à **LC**, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - **depende de autorização legislativa**, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, **assim como a participação de qualquer delas em empresa privada**;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

§ 1º A **publicidade** dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter **caráter educativo, informativo ou de orientação social**, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A **não observância** do disposto nos incisos II e III **implicará a nulidade do ato** e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública** direta e indireta, regulando especialmente (**Administração dialógica**):

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 4º - Os **atos de improbidade administrativa** importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**.

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil	é PRESCRITÍVEL (STF RE 669069/MG).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com CULPA	é PRESCRITÍVEL (devem ser propostas no prazo do art. 23 da LIA).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com DOLO	é IMPRESCRITÍVEL (§ 5º do art. 37 da CF/88).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (**RESPONSABILIDADE OBJETIVA**).

Teoria do RISCO ADMINISTRATIVO	Teoria do RISCO INTEGRAL
A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).	A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).
O Estado poderá eximir-se do dever de indenizar caso prove alguma causa excludente de responsabilidade: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; c) culpa exclusiva de terceiro.	Não admite excludentes de responsabilidade. Mesmo que o Estado prove que houve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, ainda assim será condenado a indenizar.
É adotada como regra no Direito brasileiro.	É adotada no Direito brasileiro, de forma excepcional , em alguns casos. A doutrina diverge sobre quais seriam estas hipóteses. Para fins de concurso, existe um caso no qual o STJ já afirmou expressamente que se acolhe o risco integral: dano ambiental (REsp 1.374.284).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a **ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947). **TEORIA DA DUPLA GARANTIA.**

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

§ 8º A **autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades** da administração direta e indireta **poderá ser ampliada mediante contrato (CONTRATO DE GESTÃO)**, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a **fixação de metas de desempenho** para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

§ 9º O disposto no inciso XI (**teto remuneratório**) aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, **ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 11. **Não serão computadas**, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, **as parcelas de caráter indenizatório** previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica **facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar**, em seu âmbito, **mediante emenda** às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como **limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores** do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a **90,25%** do subsídio mensal dos **Ministros do STF**, **não se aplicando** o disposto neste parágrafo **aos subsídios dos Deputados** Estaduais e Distritais e dos **Vereadores**.

§ 13. O **servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, **enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos** para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. **(EC 103/19)**

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, **acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.** **(EC 103/19)**

§ 15. **É vedada a complementação de aposentadorias** de servidores públicos **e de pensões por morte** a seus dependentes **que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.** **(EC 103/19)**

Art. 38. Ao **servidor público** da administração direta, autárquica e fundacional, **no exercício de mandato eletivo**, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, **ficará afastado** de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no **mandato de Prefeito**, será **afastado** do cargo, emprego ou função, **sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração**;

III - investido no **mandato de Vereador**, **havendo compatibilidade de horários**, **perceberá as vantagens de seu cargo**, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade**, **pode optar pela sua remuneração**;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu **tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento**;

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, **permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem** **(EC 103/19)**

SÚMULAS SOBRE CONCURSO

STF

Súmula vinculante 43-STF: É **inconstitucional** toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Súmula vinculante 44-STF: **Só por lei** se pode sujeitar a exame **psicotécnico** a habilitação de candidato a cargo público.

Súmula 15-STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado **tem o direito à nomeação**, quando o cargo for **preenchido sem observância da classificação**.

Súmula 16-STF: Funcionário nomeado por concurso **tem direito à posse.**

Súmula 17-STF: A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse.

Súmula 683-STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Súmula 684-STF: É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.

STJ

Súmula 266-STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo **deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público**

Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular **tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas** aos deficientes.

Súmula 466-STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS **tem o direito de sacar o saldo** respectivo quando **declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.**

Súmula 552-STJ: O portador de surdez unilateral **não se qualifica** como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 09: CONCURSOS PÚBLICOS - I

- 1) A banca examinadora **pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente** à publicação do edital, desde que vinculada às matérias nele previstas.
- 2) O Poder Judiciário **não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.**
- 3) A **limitação de idade, sexo e altura** para o ingresso na carreira militar **é válida desde que haja previsão em lei específica e no edital** do concurso público.
- 4) **Somente a lei** pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante do princípio constitucional da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica.
- 5) A **aferição do cumprimento do requisito de idade deve se dar no momento da posse no cargo público e não no momento da inscrição.**
- 6) O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
- 7) O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula n. 377 do STJ)
- 8) A exigência de exame psicotécnico **é legítima quando prevista em lei e no edital, a avaliação esteja pautada em critérios objetivos, o resultado seja público e passível de recurso.**
- 9) **Constatada a ilegalidade do exame psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa.**
- 10) A exigência de teste de aptidão física **é legítima** quando prevista em lei, guarde relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, esteja pautada em critérios objetivos e seja passível de recurso.

11) **É vedada a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital.**

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR (repercussão geral).

É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STJ. 1ª Turma. RMS 52.622-MG (Info 645).

13) O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

14) O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva **não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, como o de delegado de polícia.**

15) O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de registro em órgãos de proteção ao crédito.

16) O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de investigação social.

17) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato do concurso público, **é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital**, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital.

18) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público **não é nomeado, é o término do prazo de validade do concurso.**

19) O encerramento do concurso público **não conduz à perda do objeto do mandado de segurança** que busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do processo seletivo.

EDIÇÃO N. 11: CONCURSOS PÚBLICOS - II

1) O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital **tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso.**

2) A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas.

3) A abertura de novo concurso, enquanto vigente a validade do certame anterior, confere direito líquido e certo a eventuais candidatos cuja classificação seja alcançada pela divulgação das novas vagas.

OBS: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, **não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital**, ressalvadas as hipóteses de preterição

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e
c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. STF. Plenário. RE 837311/PI (repercussão geral) (Info 811).

4) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória.

OBS: O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas **tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária.** STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF (Info 630).

5) A simples requisição ou a cessão de servidores públicos **não é suficiente** para transformar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, porquanto imprescindível a comprovação da existência de cargos vagos.

6) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos.

7) Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial.

8) A surdez unilateral **não autoriza** o candidato a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

10) O candidato sub judice **não possui direito subjetivo à nomeação e à posse**, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.

11) A nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso público após considerável lapso temporal entre uma fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, **viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial.**

12) Não se aplica a **TEORIA DO FATO CONSUMADO** na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais.

13) É **legítimo** estabelecer no edital de concurso público **critério de regionalização**.

14) É **legítimo** estabelecer no edital de concurso público **limite de candidatos que serão convocados para as próximas etapas do certame (Cláusula de Barreira).**

16) **Nos concursos públicos para ingresso na Magistratura ou no Ministério Público a comprovação dos requisitos exigidos**

deve ser feita na inscrição definitiva e não na posse.

17) **A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da Administração**, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.

EDIÇÃO N. 15: CONCURSOS PÚBLICOS - III

1) **A Administração atua com discricionariedade na escolha das regras do edital de concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais.**

2) A exoneração de servidor público em razão da anulação do concurso pressupõe a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3) O candidato que possui qualificação superior à exigida no edital está habilitado a exercer o cargo a que prestou concurso público, nos casos em que a área de formação guardar identidade.

4) **O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal.**

5) **A nomeação tardia do candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização.**

6) **O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público eivado de vícios.**

7) O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado.

8) O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a legislação vigente na data da nomeação do servidor.

9) **A Administração Pública pode promover a remoção de servidores concursados, sem que isso caracterize, por si só, preterição aos candidatos aprovados em novo concurso público.**

10) **Há preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital de concurso público forem preenchidas por remoção lançada posteriormente ao início do certame.**

11) **O candidato aprovado dentro do número de vagas que requer transferência para o final da lista de classificados passa a ter mera expectativa de direito à nomeação.**

EDIÇÃO N. 103: CONCURSO PÚBLICO - IV

1) **O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.**

2) A divulgação, ainda que *a posteriori*, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos.

OBS: As informações constantes dos espelhos de provas subjetivas representam a motivação do ato administrativo, consistente na atribuição de nota ao candidato. Essa motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois caso se permita a motivação posterior, isso pode dar ensejo para que se fabriquem, forjem ou criem motivações. STJ. 2ª Turma. RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/4/2017 (Info 603).

3) **O provimento originário em concurso público não permite**

a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame.

4) **A administração pública pode anular, a qualquer tempo, o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público.**

5) A investidura em cargo público efetivo submete-se a exigência de prévio concurso público, sendo vedado o provimento mediante transposição, ascensão funcional, acesso ou progressão. *(VIDE SÚMULA VINCULANTE N. 43/STF)

6) Na hipótese de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes **é a data da publicação do novo edital.**

7) A nomeação ou a posse tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, **não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória**, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

8) **A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo.**

10) A contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo genérico do gestor público.

EDIÇÃO N. 61: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

2) **O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.**

3) As ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos fundamentais **ocorridas durante o regime militar são imprescritíveis**, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

4) **O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal** (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo *a quo* a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 553)

5) **A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva**, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

6) **Há responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que a omissão de seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento de danos ambientais.**

7) **A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.**

8) **É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes.**

9) **O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em unidade prisional.**

10) **O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior de estabelecimento prisional.**

11) **O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato de fuga.**

12) A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 517)

13) No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: **(i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea**, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; **e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 518)

14) **Não há nexo de causalidade** entre o prejuízo sofrido por investidores em decorrência de quebra de instituição financeira e a suposta ausência ou falha na fiscalização realizada pelo Banco Central no mercado de capitais.

15) A existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei n. 6.880/1980) **não isenta** a responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de acidente sofrido durante as atividades militares.

16) **Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório.**

17) É possível a cumulação de benefício previdenciário com indenização decorrente de responsabilização civil do Estado por danos oriundos do mesmo ato ilícito.

18) **Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denúncia da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo.**

Seção II DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes (EC 19/98) – **Dispositivo suspenso pela ADI 2135-4**

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do **sistema remuneratório observará:**

I - a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade** dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão **escolas de governo** para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a **participação nos cursos um dos re-**

quisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Salário-mínimo
Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável
13º salário
Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
Salário-família
Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e quarenta e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos
Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal
Férias + 1/3
Licença à gestante
Licença-paternidade
Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei
Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil

§ 4º O **membro de Poder**, o detentor de **mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** serão **remunerados exclusivamente por subsídio** fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão **anualmente** os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º (**subsídio**).

§ 9º É **vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário** ou vinculadas ao exercício de **função de confiança ou de cargo em comissão** à remuneração do cargo efetivo (**EC 103/19**)

Art. 40. O **regime próprio** de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos **terá caráter contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (**EC 103/19**)

§ 1º O **servidor abrangido por regime próprio** de previdência social **será aposentado**: (**EC 103/19**)

I - por **incapacidade permanente para o trabalho**, no cargo em que estiver investido, quando **insuscetível de readaptação**, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (**EC 103/19**)

II - **compulsoriamente**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos **70 anos** de idade, ou aos **75 anos** de idade, na forma de lei complementar;

LC 152/15

Art. 2º Serão **aposentados compulsoriamente**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos **75 anos de idade**:

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II - os membros do Poder Judiciário;

III - os membros do Ministério Público;

IV - os membros das Defensorias Públicas;

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 anos previsto no caput.

III - no **âmbito da União**, aos **62 anos de idade**, se **mulher**, e aos **65 anos de idade**, se **homem**, e, no **âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas**, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (**EC 103/19**)

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. (**EC 103/19**)

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (**EC 103/19**)

§ 4º É **vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio** de previdência social, **ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º**. (**EC 103/19**)

§ 4º-A. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de **servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (**EC 103/19**)

§ 4º-B. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.**(EC 103/19)

§ 4º-C. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.**(EC 103/19)

§ 5º Os **ocupantes do cargo de professor** terão **idade mínima reduzida em 5 anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.(EC 103/19)

PROFESSOR	MULHER	57 anos
	HOMEM	60 anos

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, **é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.**(EC 103/19)

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.(EC 103/19)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

§ 9º **O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria**, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o **tempo de serviço** correspondente será contado para fins de **disponibilidade**. (EC 103/19)

§ 10 - A lei **não poderá** estabelecer qualquer forma de contagem de **tempo de contribuição fictício**.

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Cons-

tituição Federal **pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público**. STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT (repercussão geral) (Info 862).

"Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se o valor que vale como base para o Imposto de Renda e para a contribuição previdenciária". STF. Plenário. RE 675978/SP (repercussão geral) (Info 781).

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.(EC 103/19)

§ 13. Aplica-se ao **agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, **o Regime Geral de Previdência Social.**(EC 103/19)

§ 14. A **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar** para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, **observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.**(EC 103/19)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 **oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida**, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.(EC 103/19)

§ 16 - **Somente** mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, **o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.**(EC 103/19)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.(EC 103/19)

§ 21. (REGOVADO EC 103/19)

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: **(EC 103/19)**

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; **(EC 103/19)**

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; **(EC 103/19)**

III - fiscalização pela União e controle externo e social; **(EC 103/19)**

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; **(EC 103/19)**

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; **(EC 103/19)**

VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; **(EC 103/19)**

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; **(EC 103/19)**

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; **(EC 103/19)**

IX - condições para adesão a consórcio público; **(EC 103/19)**

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias **(EC 103/19)**

Art. 41. São **estáveis após 3 anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público **estável só perderá o cargo:**

I - em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;

II - mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL SÓ PERDERÁ O CARGO	Em virtude de sentença judicial transitada em julgado ;
	Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
	Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho , na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
	Art. 169, §4º: Para cumprir o limite de gastos previstos em LC
	Art. 198, §6º: O agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício .

§ 2º **Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, **sem direito a indenização**, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como **condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

SÚMULAS SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS

STF

Súmula vinculante 3-STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão**.

EXCEÇÃO: será necessário garantir contraditório e ampla defesa se **tiverem se passados mais de 5 anos desde a concessão inicial e o TC ainda não examinou a legalidade do ato**.

OBS: esse prazo de 5 anos é contado a partir da data da chegada, ao TCU do processo administrativo de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão (STF. 1ª Turma. MS 26.069).

Súmula vinculante 4-STF: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo **não pode ser usado como indexador de base de cálculo** de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial

Súmula vinculante 15-STF: O cálculo de gratificações e outras vantagens **não incide** sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.

Súmula vinculante 16-STF: Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

Súmula vinculante 20-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos.

Súmula vinculante 33-STF: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, **as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III (atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física)**, da Constituição Federal, **até edição de lei complementar específica**

Súmula vinculante 34-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).

Súmula vinculante 37-STF: **Não cabe** ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, **aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia**

Súmula vinculante 42-STF: É **inconstitucional** a **vinculação** do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária

Súmula vinculante 51-STF: O reajuste de 28,86%, concedido

aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

Súmula vinculante 55 STF: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

Súmula 20-STF: É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21-STF: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade

Súmula 22-STF: O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo

Súmula 36-STF: Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade.

Súmula 39-STF: À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

Súmula 47-STF: Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da república durante o prazo de sua investidura

Súmula 359-STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários

Súmula 567-STF: A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.

Súmula 671-STF: Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

Súmula 672-STF: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais

Súmula 682-STF: Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.

Súmula 726-STF: Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. **EXCEÇÃO:** professores que estejam desempenhando as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico.

STJ

Súmula 378-STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 73: SERVIDOR PÚBLICO - REMUNERAÇÃO

2) Não compete ao Poder Judiciário equiparar ou reajustar os valores do auxílio-alimentação dos servidores públicos.

3) É indevida a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé, por servidor público ou pensionista, em decorrência de erro administrativo operacional ou nas hipóteses de equívoco ou má interpretação da lei pela administração pública. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 531)

4) É de 200 horas mensais o divisor adotado como parâmetro para o pagamento de horas extras aos servidores públicos federais, cujo cálculo é obtido dividindo-se as 40 horas semanais (art. 19 da Lei n. 8.112/90) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês).

9) A lei que cria nova gratificação ao servidor sem promover reestruturação ou reorganização da carreira não tem aptidão para absorver índice de reajuste geral.

10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.

11) A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público inicia-se com a ciência do ato impugnado.

12) Não cabe o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 53 da Lei n. 8.112/90 ao servidor público que participou de concurso de remoção.

13) É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

14) O prazo prescricional de 5 anos para converter em pecúnia licença-prêmio não gozada ou utilizada como lapso temporal para jubileamento tem início no dia posterior ao ato de registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

16) O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor.

EDIÇÃO N. 76: SERVIDOR PÚBLICO - II

1) É legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento grevista.

2) É vedado o cômputo do tempo do curso de formação para efeito de promoção do servidor público, sendo, contudo, considerado tal período para fins de progressão na carreira.

3) O tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mista somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

4) O direito de transferência *ex officio* entre instituições de ensino congêneres conferido a servidor público federal da administração direta se estende aos empregados públicos integrantes da administração indireta.

6) A pensão por morte do servidor público federal é devida até a idade limite de 21 anos do dependente, salvo se inválido, não cabendo postergar o benefício para os universitários com idade até 24 anos, ante a ausência de previsão normativa.

7) Não é possível o registro de penas nos assentamentos funcionais dos servidores públicos quando verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 170 da Lei n. 8.112/90 viola a Constituição Federal.

8) A abertura de concurso de remoção pela administração revela

que a existência de vaga a ser preenchida pelo servidor aprovado é de interesse público.

9) **A investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório.**

10) É lícita a cassação de aposentadoria de servidor público, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário.

11) O termo inicial para o pagamento dos proventos integrais devidos na conversão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez é a data do requerimento administrativo.

12) **A concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos será regulada pela Lei n. 8.213/91, enquanto não editada a lei complementar prevista no art. 40, § 4º, da CF/88.**

13) A limitação da carga horária semanal para servidores públicos profissionais de saúde que acumulam cargos deve ser de 60 horas semanais.

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. STF. 1ª Turma. RE 1176440/DF (Info 937). STF. 2ª Turma. RMS 34257 AgR. STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

Seção III

DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na **hierarquia e disciplina**, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

§ 3º **Aplica-se aos militares** dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI (**acumulação de cargos**), **com prevalência da atividade militar (EC 101/2019)**

Seção IV

DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, **visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.**

§ 1º - **LC** disporá sobre:

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2º - Os **incentivos regionais** compreenderão, além de outros, na forma da lei:

I - **igualdade de tarifas, fretes, seguros** e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;

II - **juros favorecidos** para financiamento de atividades prioritárias;

III - **isenções, reduções** ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, **a União incentivará a recuperação de terras áridas** e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO IV

Da Prescrição e da Decadência

CAPÍTULO I

Da Prescrição

Seção I

Disposições Gerais

Art. 189. **Violado o direito, nasce** para o titular a **pretensão**, a qual **se extingue, pela prescrição**, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

JDC14

1) O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que **decorre da exigibilidade do direito subjetivo**;

2) O art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.

JDC579 Nas pretensões decorrentes de **doenças profissionais ou de caráter progressivo**, o cômputo da prescrição iniciará-se somente a **partir da ciência inequívoca** da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados.

Art. 190. A **exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.**

JDC415 O art. 190 do Código Civil **refere-se apenas às exceções impróprias (dependentes/não autônomas)**. As exceções propriamente ditas (independentes/autônomas) são imprescritíveis.

Art. 191. A **renúncia** da prescrição pode ser **expressa ou tácita**, e **só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir**; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

JDC295 A revogação do art. 194 do Código Civil pela Lei n. 11.280/2006, que determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de renúncia admitida no art. 191 do texto codificado.

JDC581 **A decretação ex officio da prescrição ou da decadência deve ser precedida de oitiva das partes.**

Art. 192. Os prazos de prescrição **não podem ser alterados por acordo** das partes.

Art. 193. A prescrição **pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição**, pela parte a quem aproveita.

Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que deem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa **continua a correr contra o seu sucessor**.

Seção II

Das Causas que Impedem ou Suspendem a Prescrição

Art. 197. **NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO:**

- I - entre os cônjuges, **na constância da sociedade conjugal**;
- II - entre ascendentes e descendentes, **durante o poder familiar**;
- III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, **durante a tutela ou curatela**.

JDC296 Não corre a prescrição **entre os companheiros**, na constância da união estável.

Art. 198. **TAMBÉM NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO:**

- I - contra os **absolutamente incapazes**;
- II - contra os **ausentes do País em serviço público** da União, dos Estados ou dos Municípios;
- III - contra os que **se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra**.

Art. 199. **NÃO CORRE IGUALMENTE A PRESCRIÇÃO:**

- I - **pendendo condição suspensiva**;
- II - **não estando vencido o prazo**;
- III - **pendendo ação de evicção**.

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que **deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva**.

Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, **só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível**.

Seção III

Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A **INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO**, que **somente poderá ocorrer uma vez**, dar-se-á:

- I - por **despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação**, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
- II - por **protesto**, nas condições do inciso antecedente (**protesto judicial**);
- III - por **protesto cambial**;
- IV - pela **apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores**;
- V - por **qualquer ATO JUDICIAL** que constitua em mora o devedor;
- VI - por **qualquer ATO INEQUÍVOCO**, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

JDC416 A propositura de demanda judicial pelo devedor, que

importe impugnação do débito contratual ou de cópia representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

JDC417 O art. 202, I, do CC deve ser interpretado sistematicamente com o art. 219, § 1º, do CPC, de modo a se entender que **o efeito interruptivo da prescrição produzido pelo despacho que ordena a citação é retroativo até a data da propositura da demanda**.

Art. 203. A prescrição **pode ser interrompida por qualquer interessado**.

Art. 204. A **interrupção** da prescrição **por um credor não aproveita aos outros**; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A **interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros**; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 2º A **interrupção** operada contra um dos **herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros** herdeiros ou devedores, **senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis**.

§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor **prejudica o fiador**.

A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível .	A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros ; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
---	---

Seção IV

Dos Prazos da Prescrição

Art. 205. A **prescrição** ocorre em **10 anos**, quando a **lei não lhe haja fixado prazo menor**.

Art. 206. **Prescreve:**

§ 1º Em **1 ano**:

I - a pretensão dos **hospedeiros ou fornecedores de víveres** destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do **segurado contra o segurador**, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de **seguro de responsabilidade civil**, da **data em que é citado para responder à ação de indenização** proposta pelo terceiro prejudicado, **ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador**;

b) quanto aos **demais seguros**, da **ciência do fato gerador da pretensão**;

III - a **pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça**, serventuários judiciais, árbitros e peritos, **pela percepção de emolumentos, custas e honorários**;

IV - a pretensão **contra os peritos**, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos **credores não pagos** contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2º Em **2 anos**, a pretensão para haver **prestações alimentares**, a partir da data em que se vencerem.

§ 3º Em **3 anos**:

I - a pretensão relativa a **aluguéis de prédios urbanos ou rústicos**;

II - a pretensão para **receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias**;

III - a pretensão para **haver juros, dividendos** ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, **em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela**;

IV - a pretensão de **ressarcimento de enriquecimento sem causa**;

V - a pretensão de **reparação civil**;

VI - a pretensão de **restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé**, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o **pagamento de título de crédito**, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a **pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado**, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório - **DPVAT**.

§ 4º Em **4 anos**, a pretensão relativa à **tutela**, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5º Em **5 anos**:

I - a pretensão de **cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular**;

II - a pretensão dos **profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários**, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do **vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo**.

JDC418 O prazo prescricional de **3 anos** para a pretensão relativa a aluguéis **aplica-se aos contratos de locação de imóveis celebrados com a administração pública**.

JDC420 Não se aplica o art. 206, § 3º, V, do Código Civil às pretensões indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, após a vigência da Emenda Constitucional n. 45, incidindo a regra do art. 7º, XXIX, da Constituição da República.

JDC580 É de **3 anos**, pelo art. 206, § 3º, V, do CC, o prazo prescricional para a **pretensão indenizatória da seguradora contra o causador de dano ao segurado, pois a seguradora sub-roga-se em seus direitos**.

Responsabilidade civil EXTRA CONTRATUAL (reparação civil)	Responsabilidade CONTRATUAL (inadimplemento contratual)
3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).	10 anos (art. 205 do CC).

CAPÍTULO II Da Decadência

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, **NÃO SE APLICAM à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição**.

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 (os **relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à decadência, ou não a alegarem oportunamente**) e 198, inciso I (**não corre contra absolutamente incapaz**).

Art. 209. É **NULA** a **renúncia à decadência fixada em lei**.

Art. 210. Deve o juiz, **de ofício**, conhecer da decadência, **quando estabelecida por lei**.

Art. 211. Se a **decadência** for **convencional**, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas **o juiz não pode suprir a alegação**.

SÚMULAS SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
STF
Súmula 150-STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
Súmula 154-STF: Simples vistoria NÃO INTERROMPE a prescrição
STJ
Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
Súmula 547-STJ: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica , o prazo prescricional é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de 5 anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido , observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

TÍTULO V

Da Prova

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I - confissão;

II - documento;

III - testemunha;

IV - presunção;

V - perícia.

JDC157 O termo **"confissão"** deve abarcar o conceito lato de **depoimento pessoal**, tendo em vista que este consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro.

JDC297 O **documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria**, independentemente da tecnologia empregada.

JDC298 Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de **"reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas"** do art. 225 do

Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental.

Art. 213. **NÃO TEM EFICÁCIA** a confissão se provém de quem **não é capaz de dispor do direito** a que se referem os fatos confessados.

Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.

Art. 214. A **confissão é IRREVOGÁVEL**, mas **pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação**.

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

§ 3º A escritura será redigida na língua nacional.

§ 4º Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes.

§ 5º Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato **pelo menos 2 testemunhas** que o conheçam e atestem sua identidade.

JDC158 A amplitude da noção de "prova plena" (isto é, "completa") **importa presunção relativa acerca dos elementos indicados** nos incisos do § 1º, devendo ser conjugada com o disposto no parágrafo único do art. 219.

Art. 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências, ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados.

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

Art. 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados **presumem-se verdadeiras em relação aos signatários**.

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, **as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las**.

Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, **prova as obrigações convencionais de qualquer valor**; mas os seus **efeitos**, bem como os da cessão, **não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público**.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.

Art. 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado.

Art. 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, **impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original**.
Parágrafo único. **A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original**, nos casos em que a **lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição**.

Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, **escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco**, forem confirmados por outros subsídios.

Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexactidão dos lançamentos.

Art. 227. Parágrafo único. **QUALQUER QUE SEJA O VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito**.

Art. 228. **NÃO PODEM SER ADMITIDOS COMO TESTEMUNHAS:**

I - os **menores de 16 anos**;

IV - o **interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes**;

V - os **cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau** de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade.

§ 1º **Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento** das pessoas a que se refere este artigo.

§ 2º A **pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas**, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.

Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário **não poderá** aproveitar-se de sua recusa.

Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO III

DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

Art. 149. **São auxiliares da Justiça**, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o **intérprete**, o tradutor, o **mediador**, o **conciliador** judicial, o **partidor**, o distribuidor, o contabilista e o **regulador de avarias**.

Seção I

Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça

Art. 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária.

Art. 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária **haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos**.

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

- I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;
- II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;
- III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;
- IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:
 - a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
 - b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
 - c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;
 - d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;
- V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;
- VI - **praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios**.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

§ 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.

FPPC130. (art. 152, V; art. 828) A obtenção da certidão prevista no art. 828 independe de decisão judicial.

Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, **preferencialmente**, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.

§ 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública.

§ 2º Estão **excluídos** da regra do caput:

I - os **atos urgentes**, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado;

II - as **preferências legais**.

§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais.

§ 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no **prazo de 2 dias**.

§ 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor.

JDPC14 A ordem cronológica do art. 153 do CPC **não será renovada** quando houver equívoco atribuível ao Poder Judiciário no cumprimento de despacho ou decisão.

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

- I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;
- II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
- III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;
- IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem;
- V - efetuar avaliações, quando for o caso;
- VI - **certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação** que lhe couber.

Parágrafo único. **Certificada a proposta de autocomposição** prevista no inciso VI, o **juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o SILÊNCIO COMO RECUSA**.

Art. 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando:

- I - sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados;
- II - praticarem ato nulo com **dolo** ou **culpa**.

Seção II

Do Perito

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a **prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico**.

§ 1º Os peritos serão **nomeados entre os profissionais legalmente habilitados** e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4º Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5º **Na localidade onde não houver inscrito no cadastro** disponibilizado pelo tribunal, **a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz** e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente **detentor do conhecimento necessário à realização da perícia**.

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, **podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo**.

§ 1º A **escusa** será apresentada no **prazo de 15 dias**, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la.

§ 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Art. 158. O **perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas** responderá pelos prejuízos que causar à parte e **ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções** previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.

Seção III

Do Depositário e do Administrador

Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por **dolo** ou **culpa**, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O **depositário infiel** responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de **sanção por ato atentatório à dignidade da justiça**.

Seção IV

Do Intérprete e do Tradutor

Art. 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para:

- I - traduzir documento redigido em língua estrangeira;
- II - verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;

III - realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado.

Art. 163. **Não pode ser intérprete ou tradutor quem:**

I - **não tiver a livre administração de seus bens**;

II - for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo;

III - estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos.

Art. 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158.

Seção V

Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O **CONCILIADOR**, que atuará preferencialmente nos casos em que **NÃO HOUVER VÍNCULO ANTERIOR** entre as partes, **PODERÁ SUGERIR SOLUÇÕES** para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O **MEDIADOR**, que atuará preferencialmente nos casos em que **HOUVER VÍNCULO ANTERIOR** entre as partes, **auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito**, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, **identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos**.

FPPC397. (Arts. 165 a 175; Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001, Lei 12.153/2009) A estrutura para autocomposição, nos Juizados Especiais, deverá contar com a conciliação e a mediação.

CONCILIADOR	MEDIADOR
Não houver vínculo anterior	Houver vínculo anterior
Poderá sugerir soluções	Auxiliará a compreender as questões e os interesses em conflito

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos **princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada**.

§ 1º A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.

§ 2º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, **não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação**.

§ 3º **Admite-se a aplicação de técnicas negociais**, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição.

§ 4º A mediação e a conciliação serão regidas conforme a **livre autonomia** dos interessados, **inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais**.

FPPC576. (arts.166, §4º; 354, parágrafo único; art. 3º, §1º, da Lei 13.140/15) **Admite-se a solução parcial do conflito em audiência de conciliação ou mediação**

FPPC577. (arts.166, § 4º; 696; art. 2º, II e V da Lei 13.140/2015) A realização de sessões adicionais de conciliação ou mediação depende da concordância de ambas as partes.

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

§ 1º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal.

§ 2º Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional.

§ 3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes.

§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores.

§ 5º Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, **se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções**.

§ 6º O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo.

FPPC625. (art.167, §3º) O sucesso ou insucesso da mediação ou da conciliação **não deve ser apurado apenas em função da celebração de acordo**.

Art. 168. As partes **podem escolher, de comum acordo**, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação.

§ 1º O conciliador ou mediador escolhido pelas partes **poderá ou não estar cadastrado no tribunal**.

§ 2º Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação.

§ 3º Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador.

Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal.

§ 2º Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento.

Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição.

Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador.

Art. 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições

Art. 172. O conciliador e o mediador ficam **impedidos**, pelo **prazo de 1 ano, contado do término da última audiência** em que atuaram, **de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes**.

Art. 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que:

I - agir com **dolo** ou **culpa** na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do art. 166, §§ 1º e 2º;

II - atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito.

§ 1º Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo.

§ 2º O juiz do processo ou o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação, se houver, verificando atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por **até 180 dias**, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo.

Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à **solução consensual de conflitos no âmbito administrativo**, tais como:

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública;

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;
 III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

FPPC398. (Art. 174 e Lei 13.140/2015) As câmaras de mediação e conciliação têm competência para realização da conciliação e da mediação, no âmbito administrativo, de conflitos judiciais e extrajudiciais

Art. 175. As disposições desta Seção **não excluem** outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica.
 Parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação.

TÍTULO V DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 176. O Ministério Público atuará na **defesa da ordem jurídica, do regime democrático** e dos **interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis**.

Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no **prazo de 30 dias**, intervir como **FISCAL DA ORDEM JURÍDICA** nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - **interesse público ou social**;

II - **interesse de incapaz**;

III - **litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana**.

Parágrafo único. **A participação da Fazenda Pública NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, hipótese de intervenção do Ministério Público.**

Art. 179. Nos casos de intervenção **como fiscal da ordem jurídica**, o Ministério Público:

I - terá **vista** dos autos **depois das partes**, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - **poderá produzir provas**, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

CJF 112: A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica **não inviabiliza a celebração de negócios processuais**.

Art. 180. O Ministério Público gozará de **prazo em dobro** para **manifestar-se nos autos**, que **terá início a partir de sua intimação pessoal**, nos termos do art. 183, § 1º (**carga, remessa ou meio eletrônico**)

§ 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo.

§ 2º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.**

FPPC399. (arts. 180 e 183) Os arts. 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC de 2015,

aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados sob a vigência do CPC de 1973

Art. 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções.

TÍTULO VI DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 182. Incumbe à **Advocacia Pública**, na forma da lei, **defender e promover os interesses públicos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da **representação judicial**, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de **prazo em dobro** para todas as suas **manifestações processuais**, cuja **contagem terá início a partir da intimação pessoal**.

§ 1º A **intimação pessoal** far-se-á por **carga, remessa ou meio eletrônico**.

§ 2º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro** quando a lei estabelecer, de forma expressa, **prazo próprio** para o ente público.

FPPC400. (art. 183) O art. 183 se aplica aos processos que tramitam em autos eletrônicos.

FPPC401. (art. 183, § 1º) Para fins de contagem de prazo da Fazenda Pública nos processos que tramitam em autos eletrônicos, **não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico**.

FPPC578. (art. 183, § 1º) Em razão da previsão especial do § 1º do art. 183, estabelecendo a intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico, a ela não se aplica o disposto no § 1º do art. 269.

Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções

TÍTULO VII DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a **orientação jurídica**, a **promoção dos direitos humanos** e a **defesa dos direitos individuais e coletivos** dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de **prazo em dobro** para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo **tem início com a intimação pessoal** do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º (**A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico**)

O CPC/15 não prevê que intimação pessoal do defensor público dar-se-á com a remessa dos autos com vista. A LC 80/94 prevê no art. 128, I.

§ 2º A **requerimento da Defensoria Pública**, o **juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada**.

§ 3º O disposto no caput (**prazo em dobro**) **aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito** reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro** quando a lei estabelecer, de forma expressa, **prazo próprio** para a Defensoria Pública.

FPPC626. (arts.186, §§ 2º e 3º, e 223, §§ 1º e 2º) O requerimento previsto no §2º do art. 186, formulado pela Defensoria Pública ou pelas entidades mencionadas no §3º do art. 186, constitui justa causa para os fins do §2º do art. 223, quanto ao prazo em curso.

JDPC15 Aplicam-se às entidades referidas no § 3º do art. 186 do CPC as regras sobre intimação pessoal das partes e suas testemunhas (art. 186, § 2º; art. 455, § 4º, IV; art. 513, § 2º, II e art. 876, § 1º, II, todos do CPC).

Art. 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções.

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Requisitos da suspensão da pena

Art. 77 - A execução da PPL, **não superior a 2 anos**, poderá ser suspensão, por **2 a 4 anos**, desde que:

I - o condenado **não** seja **reincidente em crime doloso**;

II - a **culpabilidade**, os **antecedentes**, a **conduta social e personalidade do agente**, bem como os **motivos** e as **circunstâncias** autorizem a concessão do benefício (**circunstâncias judiciais favoráveis**);

III - **Não seja indicada ou cabível a substituição por PRD.**

§ 1º - A **condenação anterior a pena de multa NÃO IMPEDE** a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, **não superior a 4 anos**, poderá ser suspensão, por **4 a 6 anos**, desde que o condenado seja **maior de 70 anos de idade**, ou **razões de saúde justifiquem a suspensão**.

Súmula 499-STF: Não obsta a concessão do "sursis" condenação anterior a pena de multa.

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - **No 1º ano** do prazo, deverá o condenado **prestar serviços à comunidade (PSC)** (art. 46) **ou** submeter-se à **limitação de fim de semana (LFS)** (art. 48).

§ 2º Se o condenado houver **reparado o dano, salvo impossibilidade** de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis (**circunstâncias judiciais favoráveis**), o juiz **poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, APLICADAS CUMULATIVAMENTE:**

a) **proibição de frequentar determinados lugares;**

b) **proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;**

c) **comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente**, para informar e justificar suas atividades.

Art. 79 - A sentença **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que **adequadas ao fato e à situação pessoal** do condenado.

Art. 80 - A suspensão **NÃO SE ESTENDE às penas restritivas de direitos nem à multa.**

Revogação obrigatória

Art. 81 - A suspensão **SERÁ REVOGADA** se, **no curso do prazo**, o beneficiário:

I - **é condenado, em sentença irrecorrível, por crime DOLOSO;**

II - **frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;**

III - descumpra a condição do § 1º do art. 78 deste Código (**PSC ou LFS**)

Revogação facultativa

§ 1º - A suspensão **PODERÁ SER REVOGADA** se o condenado **descumpra qualquer outra condição** imposta ou **é irrecorivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção**, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Prorrogação do período de prova

§ 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, **considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.**

§ 3º - Quando **facultativa a revogação**, o juiz pode, **ao invés de decretá-la, prorrogar** o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Cumprimento das condições

Art. 82 - Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

SISTEMAS DO SURSIS		
FRANCO BELGA	ANGLO-AMERICANO Probation System	PROBATION OF FIRST OFFENDERS ACT
O réu é processado	O réu é processado	O réu é processado
É reconhecido culpado	É reconhecido culpado	-----
Existe condenação	-----	-----
Suspende-se a execução da pena	Suspende-se o processo evitando a imposição da pena	Suspende-se o processo sem o reconhecimento da culpa
OBS: Foi adotado pelo Brasil para disciplinar o "sursis" (art. 77, CP).	OBS: Não tem previsão legal no nosso país.	OBS: Adotado pelo Brasil para disciplinar a suspensão condicional do processo (art. 89, lei 9099/95).

CAPÍTULO V

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a **PPL ≥ 2a**, desde que:

I - cumprida + **de 1/3** da pena se o condenado **não** for **reincidente em crime doloso** e tiver **bons antecedentes**;

Se **reincidente em crime culposo**, tem que cumprir + de 1/3 e não + de 1/2.

II - cumprida + **de 1/2** se o condenado for **reincidente em crime doloso**;

III - comprovado: **(LEI 13964/19)**

a) bom comportamento durante a execução da pena; **(LEI 13964/19)**

b) **não** cometimento de **falta grave nos últimos 12 meses**; **(LEI 13964/19)**

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e **(LEI 13964/19)**

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; **(LEI 13964/19)**

IV - **tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano** causado pela infração;

V - cumpridos + **de 2/3** da pena, nos casos de condenação por **crime hediondo**, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado **NÃO for REINCENTE ESPECÍFICO em crimes dessa natureza**.

Parágrafo único - Para o condenado por **CRIME DOLOSO, COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA**, a concessão do livramento ficará também **subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir**.

LIVRAMENTO CONDICIONAL	+1/3	Não reincidente em crime DOLOSO e bons antecedentes
	+1/2	Reincidente em crime DOLOSO
	+2/3	Crimes hediondos e equiparados e não ser reincidente específico Associação para o tráfico (art. 44, parágrafo único, da Lei 11343/06)

REQUISITOS LIVRAMENTO CONDICIONAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
III - comprovado comportamento SATISFATÓRIO durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;	III - comprovado: a) BOM comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses ; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Soma de penas

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas **devem somar-se** para efeito do livramento.

Especificações das condições

Art. 85 - A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

Revogação do livramento

Art. 86 - **Revoga-se o livramento**, se o liberado **vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível**:

I - por **crime cometido durante a vigência** do benefício;

II - por **crime anterior**, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Revogação facultativa

Art. 87 - O juiz **poderá**, também, **revogar** o livramento, se o liberado **deixar de cumprir qualquer das obrigações** constantes da sentença, ou for **irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade**.

Efeitos da revogação

Art. 88 - Revogado o livramento, **não poderá ser novamente concedido**, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro **crime anterior** àquele benefício, **não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado**.

Extinção

Art. 89 - O juiz **não poderá** declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por **crime cometido na vigência do livramento**.

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

Súmula 617, STJ: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

LIVRAMENTO CONDICIONAL	
Requisitos OBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) sido sentenciado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos; 2) reparado o dano causado com o crime, salvo se for impossível fazê-lo; 3) cumprido parte da pena, quantidade que irá variar conforme ele seja reincidente ou não: • <i>condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes</i>: basta cumprir mais de 1/3 (livramento condicional SIMPLES); • <i>condenado reincidente em crime doloso</i>: deve cumprir mais de 1/2 (livramento condicional QUALIFICADO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico em crimes dessa natureza</i>: deve cumprir mais de 2/3 (livramento condicional ESPECÍFICO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em</i>

	<i>crimes dessa natureza</i> : não terá direito a livramento condicional.
Requisitos SUBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) bom comportamento carcerário a ser comprovado pelo diretor da unidade prisional; 2) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; 3) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 4) para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO VI

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Efeitos genéricos e específicos

Art. 91 - **São efeitos da condenação (AUTOMÁTICOS):**

I - **tornar certa a OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR o dano** causado pelo crime;

II - a **PERDA em favor da União**, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos **INSTRUMENTOS do crime**, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do **PRODUTO do crime** ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

Art. 91-A. Na hipótese de **condenação** por infrações às quais a lei comine **pena máxima superior a 6 anos de reclusão**, **poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.** (LEI 13964/19)

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:**

I - **de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto**, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e (LEI 13964/19)

II - **transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória**, a partir do início da atividade criminal. (LEI 13964/19)

§ 2º O condenado **poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita** do patrimônio.

§ 3º A **perda** prevista neste artigo **deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público**, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. (LEI 13964/19)

§ 4º Na sentença condenatória, o **juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens** cuja perda for decretada. (LEI 13964/19)

§ 5º Os **instrumentos utilizados** para a prática de crimes **por organizações criminosas e milícias** deverão ser **declarados perdidos em favor da União ou do Estado**, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, **ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.** (LEI 13964/19)

Art. 92 - **São também efeitos da condenação (NÃO AUTOMÁTICOS):**

I - a **perda de cargo, função pública ou mandato eletivo**:

a) quando aplicada **PPL** por tempo **≥ 1 ano**, nos **crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública**;

b) quando for aplicada **PPL** por tempo **> a 4 anos** nos demais casos.

II - a **incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela** nos **crimes dolosos** sujeitos à **pena de reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado

III - a **inabilitação para dirigir veículo**, quando **utilizado como meio para a prática de crime doloso**.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo **não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Crime praticado por intermédio de automóvel é denominado **DELITO DE CIRCULAÇÃO**

São efeitos não automáticos da condenação (art. 92, CP):

- A **perda** de cargo, função pública ou mandato eletivo
- **incapacidade** para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes **dolosos** sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado
- A **inabilitação** para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

São PRD na modalidade interdição temporária de direitos (art. 47, CP)

- **Proibição do exercício de cargo**, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo
- **Proibição do exercício de profissão**, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público
- **Suspensão** de autorização ou de habilitação para **dirigir veículo**
- **Proibição de frequentar** determinados lugares
- **Proibição de inscrever-se** em concurso, avaliação ou exame públicos.

SÚMULAS SOBRE EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Súmula 631-STJ: O indulto **extingue os efeitos primários** da condenação (pretensão executória), mas **NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS**, penais ou extrapenais.

EFEITOS DA CONDENAÇÃO	
PRINCIPAIS (PRIMÁRIOS)	O efeito principal (primário) da condenação é impor ao condenado uma sanção penal . Efeito principal (primário) = sanção penal. A sanção penal divide-se em: a) pena; b) medida de segurança.
SECUNDÁRIOS	PENAS Alguns exemplos: reincidência (art. 63), causa de revogação do sursis (art. 77, I e § 1º), causa de revogação do livramento condicional (art. 86), causa de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 44, § 5º), impossibilita a transação penal e concessão de suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95) etc. EXTRAPENAS a) Genéricos: art. 91 do CP; b) Específicos: art. 92 do CP; c) Previstos em "leis" especiais (exs: art. 15, III, CF; art. 83 da Lei de Licitações; art. 181, da Lei de Falências).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO VII DA REABILITAÇÃO

Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação **alcança quaisquer penas** aplicadas em sentença definitiva, **assegurando** ao condenado **O SIGILO DOS REGISTROS** sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação **poderá**, também, **atingir os efeitos da condenação**, previstos no art. 92 deste Código, **vedada a reintegração na situação anterior**, nos casos dos incisos I (perda de cargo, função pública ou mandato eletivo) e II (incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela) do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos **2 anos** do **dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional**, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido **domicílio no País no prazo** acima referido (**2 anos**);

II - tenha dado, durante esse tempo, **demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado**;

III - tenha **ressarcido o dano** causado pelo crime ou demonstrado a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a **renúncia da vítima ou novação da dívida**.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 95 - A reabilitação **será revogada, de ofício ou a requerimento** do Ministério Público, se o reabilitado **for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa**.

TÍTULO VI DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DO DUPLO BINÁRIO	SISTEMA VICARIANTE OU UNITÁRIO
O semi-imputável cumpriria inicialmente a pena privativa de liberdade e, ao seu final, se mantida a presença da periculosidade, seria submetido a uma medida de segurança	Ao semi-imputável será aplicada a pena reduzida de 1/3 a 2/3 OU a medida de segurança , conforme seja mais adequado ao caso. Adotado pelo CP.

*Explicações retiradas do site <https://blog.ebeji.com.br/o-cp-brasileiro-adota-o-sistema-vicariante-ou-duplo-binario/>

Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As **medidas de segurança** são:

I - **Internação** em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;

II - sujeição a **tratamento ambulatorial**.

Parágrafo único - **Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.**

MS DETENTIVA	MS RESTRITIVA
Internação	Tratamento ambulatorial
Crimes apenados com RECLUSÃO	Crimes apenados com DETENÇÃO, salvo se a periculosidade do agente justificar a aplicação de internação

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for **inimputável**, o juiz determinará sua **internação** (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for **punível com detenção**, poderá o juiz submetê-lo a **tratamento ambulatorial**.

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, **será por tempo INDETERMINADO**, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O **prazo mínimo** deverá ser de **1 a 3 anos**.

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser **repetida de ano em ano**, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Desinternação ou liberação condicional

§ 3º - A desinternação, ou a liberação, **SERÁ SEMPRE CONDICIONAL** devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, **antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade (o fato não precisa ser típico)**

§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.

Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a **pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial**, pelo **prazo mínimo de 1 a 3 anos**, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA	
STF	STJ
30 anos	Prazo igual ao da pena máxima abstratamente cominada pelo crime

Direitos do internado

Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.

INIMPUTÁVEL	SEMI-IMPUTÁVEL
Absolvição imprópria *Não interrompe o prazo prescricional	Condenação
Impõe-se medida de segurança	Impõe-se pena, reduzida de 1/3 a 2/3. OBS: caso seja necessário, o juiz pode impor medida de segurança
MS não gera reincidência	MS, caso imposta, gera reincidência

SÚMULAS SOBRE MEDIDA DE SEGURANÇA
STF
Súmula 422-STF: A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade.
Súmula 520-STF: Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o art. 777 do Código de Processo Penal, tenha o sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta.
Súmula 525-STF: A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido.
STJ
Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado (STF: não pode ultrapassar 30 anos)

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO VIII

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

CAPÍTULO I

DO JUIZ

Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.

Art. 252. O juiz **não poderá exercer jurisdição** no processo em que:

I - **tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;**

II - **ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;**

III - **tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;**

IV - **ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.**

Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral **até o 3º grau, inclusive.**

Art. 254. O juiz dar-se-á por **suspeito**, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for **amigo íntimo ou inimigo** capital de qualquer deles;

II - se ele, seu **cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;**

III - se ele, seu **cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;**

IV - se tiver **aconselhado** qualquer das partes;

V - se for **credor ou devedor, tutor ou curador**, de qualquer das partes;

VI - se for **sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.**

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de **parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento** que lhe tiver dado causa, **salvo sobrevivendo descendentes**; mas, **ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.**

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

CAPÍTULO II

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 257. Ao **Ministério Público cabe:**

I - **promover, privativamente, a ação penal pública**, na forma estabelecida neste Código; e

II - **fiscalizar a execução da lei.**

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público **não funcionarão** nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau, inclusive**, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

SÚMULA SOBRE MP

Súmula 701-STF: No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, **é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.**

CAPÍTULO III

DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos **não retardará a ação penal, quando certa a identidade física**. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, **sem prejuízo da validade dos atos precedentes**.

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação **para o interrogatório (expressão não recepcionada pela CF/88)**, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

Parágrafo único. O mandado conterà, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável.

O STF entendeu que a condução coercitiva **viola a liberdade de locomoção**.

A condução coercitiva **viola o princípio da não culpabilidade** (ou da presunção de inocência), previsto no art. 5º, LVII, da CF/88.

A condução coercitiva **desrespeita a dignidade da pessoa humana**.

A condução coercitiva **é ilegítima mesmo que o investigado tenha sido previamente intimado para comparecer à Delegacia para interrogatório e tenha se recusado**. Assim, mesmo que seja obedecida rigorosamente a cautela do art. 260, ainda assim a condução coercitiva para interrogatório será indevida. Isso porque a CF/88 e os tratados internacionais, ao preverem o direito do investigado ao silêncio, asseguram também a ele, como decorrência, o direito de ausência ao interrogatório.

Condução coercitiva pode ser adotada para outras hipóteses: Para que a condução coercitiva seja legítima, ela **deve desistir-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de comparecer, ou, ao menos, que possa ser legitimamente obrigada a comparecer**.

Exemplo 1: condução coercitiva quando houver dúvida sobre a identidade civil do investigado.

Exemplo 2: condução coercitiva para fazer a qualificação do investigado (1ª fase do interrogatório).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f>. Acesso em: 31/01/2019

Art. 261. **Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.**

Parágrafo único. **A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.**

Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, **ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança**, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único. O acusado, que **não for pobre**, será **obrigado a pagar os honorários do defensor** dativo, arbitrados pelo juiz.

Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.

Art. 265. O defensor **não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz**, sob pena de multa de **10 a 100 salários mínimos**, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência **poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer**.

§ 2º Incumbe ao defensor **provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato**.

Art. 266. A constituição de defensor **independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório**.

Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz.

CAPÍTULO IV DOS ASSISTENTES

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, **o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta**, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31 **(CADI)**.

Art. 269. O assistente será admitido **enquanto não passar em julgado** a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.

Art. 270. O corréu no mesmo processo **não poderá** intervir como assistente do Ministério Público.

Art. 271. Ao **assistente** será **permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas**, aditar o libelo e os articulados, **participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público**, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1, e 598.

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Art. 272. O **Ministério Público será ouvido previamente** sobre a admissão do assistente.

Art. 273. Do despacho que **admitir, ou não**, o assistente, **NÃO CABERÁ RECURSO**, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

SÚMULAS SOBRE ASSISTENTE

Súmula 210-STF: O assistente do Ministério Público **pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal**, nos casos dos arts. 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Pe-

nal.

Súmula 448-STF: O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.

OBS: Se o **assistente** já estava **habilitado** nos autos o prazo de recurso será de **5 dias**; Se ainda **não** estava **habilitado**: o prazo será de **15 dias**.

CAPÍTULO V DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável.

CAPÍTULO VI DOS PERITOS E INTÉRPRETES

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.

Art. 276. As partes **não intervirão** na nomeação do perito.

Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

- a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
- b) não comparecer no dia e local designados para o exame;
- c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.

Art. 279. Não poderão ser peritos:

- I - os que estiverem **sujeitos à interdição** de direito mencionada nos n.ºs I e IV do art. 69 do Código Penal;
- II - os que tiverem **prestado depoimento** no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;
- III - os analfabetos e os **menores de 21 anos**.

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

TÍTULO IX DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 282. As **medidas cautelares** previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

- I - **necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal** e, nos casos expressamente previstos, para **evitar a prática de infrações penais**;
- II - **adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais** do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente**.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz **a requerimento das partes** ou, quando no curso da investigação criminal, **por representação da autoridade policial** ou mediante **requerimento do Ministério Público**. (LEI 13964/19)

§ 3º **Ressalvados** os casos de **urgência ou de perigo de ineficácia da medida**, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, **para se manifestar no prazo de 5 dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os **casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão** que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (LEI 13964/19)

§ 4º No caso de **descumprimento de qualquer das obrigações impostas**, o juiz, **mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante**, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 5º O juiz **poderá, de ofício** ou **a pedido das partes**, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (LEI 13964/19)

§ 6º A prisão preventiva **somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar**, observado o art. 319 deste Código, e o **não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado** de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (LEI 13964/19)

DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.	Serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público .
O juiz não poderá mais decretar as medidas cautelares de ofício.	
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.	Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida , o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz deverá intimar a parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias . Os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão	
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).	No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas , o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante , poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva , nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO , o juiz não poderá mais, de ofício , substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva.	
O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.	O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes , revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista , bem como voltar a decretá-la , se sobrevierem razões que a justifiquem.
Quando faltar motivo para que subsista a medida cautelar imposta ou quando sobrevierem razões que a justifique , o juiz poderá, de ofício , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.	
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar	A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar , observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 283. Ninguém poderá ser **preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente, **em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado**. (LEI 13964/19)

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título **não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade**.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

PRISÃO EM FLAGRANTE	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.	Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado .

Art. 284. Não será permitido o **emprego de força, salvo a** indispensável no caso de **resistência ou de tentativa de fuga do preso**.

Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado.

Parágrafo único. O mandado de prisão:

- a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;
- b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
- c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;
- d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;
- e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

Art. 286. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.

Art. 287. Se a **infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão**, e o preso, em tal caso, será **imediatamente apresentado ao juiz** que tiver expedido o mandado, **para a realização de audiência de custódia**. (LEI 13964/19)

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.	Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão , e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia .

Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia ex-

pedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

§ 1º **Havendo urgência**, o juiz **poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação**, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no **prazo máximo de 30 dias**, contados da efetivação da medida.

Art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo CNJ para essa finalidade.

§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5 da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2 do art. 290 deste Código.

§ 6º O CNJ regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.

Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, **apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso**.

§ 1º - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, **resistência à prisão** em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único. **É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato**.

Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará **2 testemunhas** e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; **sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incommunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão**.

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a **prisão especial**, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;

II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;

III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V - os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - os magistrados;

VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

VIII - os ministros de confissão religiosa;

IX - os ministros do Tribunal de Contas;

X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

§ 1º A **prisão especial**, prevista neste Código ou em outras leis, **consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum**.

§ 2º **Não havendo estabelecimento específico** para o preso especial, este **será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento**.

§ 3º A **cela especial poderá consistir em alojamento coletivo**, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela

concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

§ 4º O preso especial **não será transportado juntamente com o preso comum.**

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original.

Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.

Art. 300. As pessoas presas provisoriamente **ficarão separadas** das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.

Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

CAPÍTULO II

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 301. **Qualquer do povo poderá (flagrante facultativo)** e as **autoridades policiais** e seus agentes **deverão (flagrante compulsório)** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em **FLAGRANTE DELITO** quem:

I - **está cometendo** a infração penal **(Flagrante Próprio)**

II - **acaba de cometê-la (Flagrante Próprio)**

III - **é perseguido, logo após**, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em **situação que faça presumir ser autor da infração (Flagrante Impróprio/Irreal/Quase-Flagrante)**

IV - **é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos** ou papéis que **façam presumir ser ele autor da infração (Flagrante Presumido/Ficto)**

OUTRAS ESPÉCIES DE FLAGRANTES	
Flagrante Esperado	A autoridade policial antecede o início da execução delitiva
Flagrante Preparado ou Provocado	O agente é induzido a cometer o delito. S145/STF: Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação
Flagrante Prorrogado ou Diferido	A autoridade policial tem a faculdade de aguardar o momento mais adequado para realizar a prisão, ainda que sua atitude implique na postergação da intervenção. Previsto na Lei 12850/13, Lei 11343/06 e Lei 9613/98. OBS: A Lei 12850/13 exige prévia COMUNICA-

ÇÃO; já a Lei 11343/06 exige prévia **AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharão e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, **exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança**, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A **falta de testemunhas** da infração **não impedirá o auto de prisão em flagrante**; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo **pelo menos 2 pessoas** que hajam **testemunhado a apresentação** do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por **2 testemunhas**, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante **deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família** do preso ou à pessoa por ele indicada.

Comunicação imediata da prisão	Juiz
	MP
	Família do preso

§ 1º **Em até 24 horas após** a realização da prisão, será **encaminhado** ao juiz competente **o auto de prisão em flagrante**, e, caso o autuado **não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.**

Em até 24 horas após a prisão, encaminha-se o auto de prisão em flagrante	Juiz
	Defensoria Pública (cópia integral)

§ 2º No mesmo prazo **(até 24 horas após a realização da prisão)**, será **entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, **depois de lavrado o auto de prisão** em flagrante.

Art. 310. Após **receber o auto de prisão em flagrante**, no **prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão**, o juiz **deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA** com a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (LEI 13964/19)**

§ 1º Se o **juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (**legítima defesa**), **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Se o juiz verificar que o **agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia**, ou que **porta arma de fogo de uso restrito**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A autoridade que **deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo** estabelecido no caput deste artigo (**24 horas após recebimento do auto de prisão em flagrante**) **responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (LEI 13964/19)**

§ 4º **Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo** estabelecido no caput deste artigo, a **NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de custódia sem motivação idônea **ENSEJARÁ** também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a **ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (LEI 13964/19)**

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Não havia previsão legal. Era prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e no Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos	Passou a ser previsto de forma expressa no CPP
Audiência de custódia consiste no direito que a pessoa presa possui de ser conduzida (levada), sem demora (CNJ adotou o máximo de 24h: Resolução 213/15) , à presença	Após receber o auto de prisão em flagrante , no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão , o juiz deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA com

de uma autoridade judicial (magistrado) que irá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados (ex.: se não houve tortura) se a prisão em flagrante foi legal ou se deve ser relaxada (art. 310, I, do CPP) e se a prisão cautelar (antes do trânsito em julgado) deve ser decretada (art. 310, II) ou se o preso poderá receber a liberdade provisória (art. 310, III) ou medida cautelar diversa da prisão (art. 319). CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>>. Acesso em: 26/12/2019

Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

A falta da audiência de custódia **não enseja nulidade da prisão preventiva**, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. STJ. 6ª

a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:**

I - **relaxar a prisão ilegal**; ou
II - **converter a prisão em flagrante em preventiva**, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - **conceder liberdade provisória**, com ou sem fiança.

Se o **juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (**legítima defesa**), **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Se o **agente é REINCIDENTE ou que INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU MILÍCIA**, ou que **PORTA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares.

Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a **NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de custódia sem motivação idônea **ENSEJARÁ** também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a **ser relaxada pela autoridade**

Turma. RHC 99.091/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>. Acesso em: 26/12/2019	competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ademais, autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.
---	---

violação da Súmula Vinculante n. 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado.

10) **Não há nulidade** na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

11) Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 120: DA PRISÃO EM FLAGRANTE

- 1) **Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.** (Súmula n. 145/STF)
- 2) O **tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente**, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de **"ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo"**, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de **flagrante preparado**.
- 3) No **FLAGRANTE ESPERADO**, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, **não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante**.
- 4) No tocante ao **FLAGRANTE RETARDADO** ou à **AÇÃO CONTROLADA**, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial.
- 5) Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é despendida a elaboração do laudo toxicológico definitivo, o que se depreende da leitura do art. 50, §1º, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual **é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga**.
- 6) Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado **somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal**.
- 7) Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante.
- 8) Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia.
- 9) **Não há nulidade da audiência de custódia por suposta**

Dia 6

Constituição Federal: art. 44-69
 Código Civil: art. 233-285
 Código Processo Civil: art. 188-235
 Código Penal: art. 100-128
 Código Processo Penal: art. 311-350

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO IV
 DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
 CAPÍTULO I
 DO PODER LEGISLATIVO
 SEÇÃO I
 DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 44. O Poder Legislativo é **exercido pelo Congresso Nacional**, que **se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.
 Parágrafo único. Cada **legislatura** terá a **duração de 4 anos**.

Art. 45. A **Câmara** dos Deputados compõe-se de **representantes do povo**, eleitos, pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O **número total de Deputados**, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será **estabelecido por LC, proporcionalmente à população**, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que **nenhuma** daquelas unidades da Federação **tenha menos de 8 ou mais de 70 Deputados**.

§ 2º Cada Território elegerá **4** Deputados.

Art. 46. O **Senado Federal** compõe-se de **representantes dos Estados e do Distrito Federal**, eleitos segundo o **princípio majoritário**.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão **3 Senadores**, com **mandato de 8 anos**.

§ 2º A **representação** de cada Estado e do Distrito Federal será **renovada de 4 em 4 anos**, alternadamente, por **1/3 e 2/3**

§ 3º Cada Senador será eleito com **2** suplentes.

SISTEMA PROPORCIONAL	SISTEMA MAJORITÁRIO
Dá-se importância ao número de votos válidos ao partido político, pois ao votar na legenda, faz-se a escolha por partido	Leva em conta o número de votos válidos ofertados ao candidato registrado por partido político. Dá-se importância ao candidato e não ao partido político pelo qual é registrado.
Adotado nas eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereadores.	Adotado nas eleições para Senador da República, Presidente da República, Governadores da República e Prefeitos.
	MAJORITÁRIO SIMPLES
	Contenta-se com qualquer

maioria de votos. É adotado nas eleições para Senador e Prefeito de Municípios com menos de 200 mil eleitores (art. 29, II, CR/88).

MAJORITÁRIO ABSOLUTO

Exige no mínimo maioria absoluta de votos para considerar o candidato eleito, se não terá que haver 2º turno de votação. É adotado nas eleições para Presidente da República, Governadores e Prefeitos de Municípios com mais de 200 mil eleitores.

*Informações retiradas do site <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2542454/o-que-se-entende-por-principios-majoritario-e-proporcional>

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as **deliberações** de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta** de seus membros.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. **Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República**, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, **dispor sobre todas as matérias de competência da União**, especialmente sobre:

- I - **sistema tributário**, arrecadação e distribuição de rendas;
- II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III - **fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas**;
- IV - planos e programas nacionais, **regionais** e **setoriais** de desenvolvimento;
- V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI - **incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas**;
- VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII - **concessão de anistia**;
- IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da **Defensoria Pública da União e dos Territórios** e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
- X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
- XI - **criação e extinção de Ministérios e órgãos** da administração pública;
- XII - **telecomunicações e radiodifusão**;
- XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- XV - **fixação do subsídio dos Ministros do STF**, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

- I - **resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais** que **acarretem encargos ou compromissos gravosos** ao patrimônio nacional;

II - **autorizar** o Presidente da República a **declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente**, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III - **autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País**, quando a **ausência exceder a 15 dias**;

IV - **aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio**, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CN	
APROVAR	AUTORIZAR
Estado de Defesa	Estado de Sítio
Intervenção Federal	

V - **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa**;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII - **fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado**, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX - **julgar** anualmente as **contas** prestadas pelo **Presidente da República** e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

CONTAS DO PR	
CN	Julga
TCU	Aprecia
CD	Procede a tomada de contas não apresentadas ao CN em 60 dias após a abertura da sessão legislativa

X - **fiscalizar e controlar, diretamente**, ou por qualquer de suas Casas, os **atos do Poder Executivo**, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - **apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão**;

XIII - escolher **2/3** dos membros do TCU;

XIV - **aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares**;

XV - **autorizar referendo e convocar plebiscito (AR/CP)**;

XVI - **autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais**;

XVII - **aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares**.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando **crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada**.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, **importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas**

Seção III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 51. **Compete privativamente à Câmara** dos Deputados:

I - **autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado**;

II - **proceder à tomada de contas** do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de **60 dias** após a abertura da sessão legislativa;

III - elaborar seu regimento interno;

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

V - eleger **(2)** membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Seção IV DO SENADO FEDERAL

Art. 52. **Compete privativamente ao Senado** Federal:

I - **processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade**, bem como os **Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles**;

II - **processar e julgar os Ministros do STF, os membros do CNJ e do CNMP, o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade**;

III - aprovar previamente, por **voto secreto**, após **arguição pública**, a escolha de:

- Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
- Ministros do TCU indicados pelo Presidente da República;
- Governador de Território;
- Presidente e diretores do banco central;
- PGR;
- titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV - aprovar previamente, por **voto secreto**, após arguição **em sessão secreta**, a escolha dos **chefes de missão diplomática de caráter permanente**;

V - **autorizar operações externas de natureza financeira**, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - **fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**;

VII - **dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII - **dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno**;

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF

Se o Plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, **ainda que em controle incidental, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado**, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. **Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88.** A nova interpretação deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes e o STF **apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido.** STF. Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Info 886).

XI - aprovar, por **maioria absoluta** e por **voto secreto**, a **exoneração, de ofício, do PGR antes do término de seu mandato;**

XII - elaborar seu regimento interno;

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIV - eleger **(2)** membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV - **avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional**, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, **funcionará como Presidente o do STF, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.**

Seção V

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. 53. Os Deputados e Senadores **são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos** - **Imunidade material, real, substancial ou inviolabilidade**

§ 1º Os Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a **julgamento perante o STF** - **Prerrogativa de foro**

§ 2º **Desde a expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.** Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **24 horas** à **Casa respectiva**, para que, pelo **voto da maioria** de seus membros, **resolva sobre a prisão** - **Imunidade formal ou processual em razão da prisão (freedom from arrest)**

§ 3º **Recebida a denúncia** contra o Senador ou Deputado, por **crime ocorrido após a diplomação**, o STF dará ciência à **Casa respectiva**, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo **voto da maioria** de seus membros, **poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação** - **Imunidade formal ou processual para o processo**

§ 4º O **pedido de sustação** será **apreciado** pela Casa respectiva no **prazo improrrogável de 45 dias** do seu recebimento pela

Mesa Diretora - **Imunidade formal ou processual para o processo**

§ 5º A **sustação do processo** **SUSPENDE A PRESCRIÇÃO**, enquanto durar o mandato - **Imunidade formal ou processual para o processo**

§ 6º Os Deputados e Senadores **não serão obrigados a testemunhar** sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

§ 7º A **incorporação às Forças Armadas** de Deputados e Senadores, **embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.**

§ 8º As **imunidades** de Deputados ou Senadores **subsistirão durante o estado de sítio**, só podendo ser suspensas mediante o **voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.**

O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, **não proíbe a prisão decorrente da sentença transitada em julgado**, como no caso de Deputado Federal condenado definitivamente pelo STF. STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, Rel.Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/6/2013 (Info 712).

O STF **pode impor a Deputado Federal ou Senador qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.** No entanto, **se a medida imposta impedir, direta ou indiretamente, que esse Deputado ou Senador exerça seu mandato**, então, neste caso, a Câmara ou o Senado **poderá rejeitar ("derrubar")** a medida cautelar que havia sido determinada pelo Judiciário. Aplica-se, por analogia, a regra do §2º do art. 53 da CF/88 também para as medidas cautelares diversas da prisão. STF. Plenário. ADI 5526/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017 (Info 881).

Art. 54. Os Deputados e Senadores **não poderão:**

I - **desde a expedição do diploma:**

a) **FIRMAR OU MANTER CONTRATO** com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;**

b) **ACEITAR OU EXERCER CARGO**, função ou emprego remunerado, **inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum"**, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - **desde a posse:**

a) **ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;**

b) **ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum"**, nas entidades referidas no inciso I, "a";

c) **patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";**

d) **ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.**

Art. 55. **Perderá o mandato** o Deputado ou Senador:

I - que **infringir qualquer das proibições** estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo **procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;**

III - que **deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, 1/3 das sessões ordinárias** da Casa a que pertencer, **salvo licença ou missão por esta autorizada**;

IV - que **perder ou tiver suspensos os direitos políticos**;

V - quando o **decretar a Justiça Eleitoral**, nos casos previstos nesta Constituição;

VI - que **sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado**.

§ 1º - **É incompatível com o decoro parlamentar**, além dos casos definidos no regimento interno, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso Nacional **ou a percepção de vantagens indevidas**.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato **será decidida** pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, **por maioria absoluta**, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda **será declarada** pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A **renúncia** de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, **terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais** de que tratam os §§ 2º e 3º.

PERDA DO MANDATO	
SERÁ DECIDIDA PELA CD ou SF por MAIORIA ABSOLUTA	SERÁ DECLARADA PELA MESA DA CASA RESPECTIVA
- Infringir qualquer das proibições - Procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado	- Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, 1/3 das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada Perder ou tiver suspensos os direitos políticos - Decretar a Justiça Eleitoral

Art. 56. **Não perderá o mandato** o Deputado ou Senador:

I - **investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária**;

II - **licenciado** pela respectiva Casa **por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular**, desde que, neste caso, o afastamento **não ultrapasse 120 dias** por sessão legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença **superior a 120 dias**.

§ 2º **Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição** para preenchê-la se **faltarem mais de 15 meses para o término do mandato**.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador **poderá optar pela remuneração** do mandato.

Seção VI DAS REUNIÕES

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2/2 a 17/7 e de 1º/8 a 22/12**.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º **A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de LDO**.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em **sessão conjunta** para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;

III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;

IV - **conhecer do veto e sobre ele deliberar**.

§ 4º Cada uma das **Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano** da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de **2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente**.

§ 5º **A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal**, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

§ 6º A **convocação extraordinária** do Congresso Nacional far-se-á:

I - pelo **Presidente do Senado Federal**, em caso de **decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio** e para o **compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República**;

II - pelo **Presidente da República**, pelos **Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal** ou a **requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante**, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da **maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, **vedado o pagamento de parcela indenizatória**, em razão da convocação.

§ 8º **Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação**.

Seção VII DAS COMISSÕES

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão **comissões permanentes e temporárias**, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às **comissões**, em razão da matéria de sua **competência**, cabe:

I - **discutir e votar projeto de lei** que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, **salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa**;

II - **realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil**;

III - **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

IV - **receber petições, reclamações, representações ou queixas** de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - **solicitar depoimento** de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - **apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais** de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As **COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO (CPI)**, que terão **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante **requerimento de 1/3 de seus membros**, para a **apuração de FATO DETERMINADO e por PRAZO CERTO**, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

CPI E PODERES DE INVESTIGAÇÃO	
INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
- Notificar testemunhas e determinar sua condução coercitiva, as quais terão o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Tem o direito constitucional ao silêncio. - Expedir mandado de busca e apreensão não domiciliar. - Magistrados, Ministros de Estado, membros do MP e outros parlamentares podem marcar dia e hora para serem ouvidos como testemunhas. - Ouvir investigados ou indiciados, garantido o direito ao silêncio e a assistência de advogado.	- Expedir mandado de prisão. ATENÇÃO: Pode prender em flagrante, como qualquer pessoa do povo. Ex: falso testemunho, desacato a parlamentar. - Expedir mandado de busca e apreensão em casa ou escritório. - Expedir mandado de interceptação telefônica. ATENÇÃO: Pode requisitar extrato telefônico, ou seja, pode quebrar o sigilo dos dados telefônicos (conta, lista de ligações).
Realizar perícias, vistorias, exames, diligências externas.	- Medidas de constrição judicial (indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca legal). - Apreensão de passaporte. - Proibir saída do território nacional.
Quebrar sigilo bancário, fiscal ou de dados. ATENÇÃO: CPI estadual também pode quebrar sigilo bancário ou fiscal, o que não é possível no caso de CPI municipal .	Tais diligências, as quais dependem de autorização judicial, são chamadas pelo STF de reserva constitucional de jurisdição : o juiz tem a primeira, a única e a última palavra.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regi-

mento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

SÚMULAS SOBRE PODER LEGISLATIVO

Súmula 245-STF: A imunidade parlamentar **não se estende ao corréu** sem essa prerrogativa

Súmula 397-STF: O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, **compreende**, consoante o regimento, **a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito**.

PODER CONSTITUINTE

Canotilho: "o poder constituinte se revela sempre como uma questão de 'poder', de 'força' ou de 'autoridade' política que está em condições de, numa determinada situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política."

A titularidade do poder constituinte, como aponta a doutrina moderna (majoritária), **pertence ao povo**. Nesse sentido, seguindo a tendência moderna, o art. 1º, parágrafo único, CF estabelece que todo poder emana do povo, adotando assim a teoria da soberania popular.

PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO (GENUÍNO OU DE 1º GRAU)

É aquele que **instaura uma nova ordem jurídica**, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente.

CARACTERÍSTICAS:

a) Inicial: instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior.

b) Autônomo: a estruturação da nova constituição será determinada, autonomamente, por quem exerce o poder constituinte originário.

c) Ilimitado juridicamente: não tem de respeitar os limites postos pelo direito anterior.

ATENÇÃO: Alguns doutrinadores entendem que o poder constituinte originário sofre limitações, pois é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida, considerados como "vontade do povo". Ademais, para tais autores há a necessidade de observância de princípios de justiça (suprapositivos e supralegais) e, também, dos princípios de direito internacional (princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de direitos humanos - neste último caso de vinculação jurídica, chegando a doutrina a propor uma juridicização e evolução do poder constituinte).

d) Incondicionado e soberano na tomada de suas decisões: não tem de submeter-se a qualquer forma

	prefixada de manifestação. e) Poder de fato e poder político: energia ou força social, de <u>natureza pré-jurídica</u>, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação, e não antes dela. f) Permanente: <u>não se esgota</u> com a edição da nova Constituição, sobrevivendo a ela e fora dela como forma e expressão da liberdade humana, em verdadeira ideia de subsistência. ATENÇÃO: A manifestação do Poder Constituinte originário pode ser legítima (suporte no princípio democrático) e ilegal (rompe com o direito posto). LIMITES METAJURÍDICOS (OU SUPRAPOSITIVOS) DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO - JORGE MIRANDA: - Limitações ideológicas: são aquelas que derivam de ideologias, de <u>crenças arraigadas na opinião pública</u>. - Limitações institucionais: são aquelas que <u>derivam de instituições da sociedade que estão historicamente arraigadas naquele meio social</u>. Ex: propriedade, família. - Limitações materiais (ou substanciais): a) Limites materiais transcendentes: são aqueles que <u>transcendem o direito positivo</u>. Ex: direito natural, valores éticos superiores, consciência jurídica coletiva, direitos humanos. - A necessidade de observância e respeito por parte do Poder Constituinte aos direitos fundamentais conquistados por uma sociedade e sobre os quais haja um consenso profundo é conhecida como <u>princípio da proibição de retrocesso (efeito cliquet)</u>. b) Limites materiais imanes: dizem <u>respeito à configuração histórica do Estado</u>. Ex: Estado soberano, Estado monárquico ou republicano, Estado federal ou unitário. c) Limites materiais heterônomos: derivam do Direito Internacional. * Gerais: são os princípios do Direito Internacional ligados ao <u>jus cogens</u>. Ex: Declaração Universal dos Direitos Humanos. * Especiais: são <u>obrigações internacionais</u> assumidas por um Estado em face de outro Estado, de um grupo de Estados ou da comunidade inter-
PODER CONSTITUINTE DERIVADO (INSTITUÍDO, CONSTITUÍDO, SECUNDÁRIO, DE 2º GRAU OU REMANESCENTE)	nacional, por meios dos acordos, tratados e convênios internacionais. Deve obedecer às regras colocadas e <u>impostas pelo originário</u>, sendo, nesse sentido, limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos. PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR (OU COMPETÊNCIA REFORMADORA) Tem a <u>capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo poder constituinte originário, sem que haja uma verdadeira revolução</u>. O poder de reforma constitucional, assim, tem <u>natureza jurídica</u>, ao contrário do originário, que é um poder de fato, um poder político, ou, segundo alguns, uma força ou energia social. A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se por meio das emendas constitucionais (arts. 59, I, e 60, CF). LIMITAÇÕES EXPRESSAS (OU EXPLÍCITAS) AO PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR: a) Limitações formais subjetivas (art. 60, I, II, III, CF): estão relacionadas à <u>iniciativa do processo de elaboração da emenda</u>. b) Limitações formais objetivas (art. 60, § 2º e § 5º, CF): necessidade de <u>quórum de aprovação de 3/5, em dois turnos de votação</u>. Além disso, conforme art. 60, § 5º, CF, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na <u>mesma sessão legislativa</u>. c) Limitações circunstanciais (art. 60, § 1º, CF): <u>Impedem a alteração da Constituição em situações excepcionais</u> nas quais a livre manifestação do Poder Reformador possa estar ameaçada. Tais limitações são: vigência de intervenção federal (art. 34, CF), de estado de defesa (art. 136, CF) ou de estado de sítio (art. 137, CF). d) Limitações materiais ou substanciais (art. 60, § 4º, CF): <u>Impedem a modificação de determinados conteúdos da Constituição</u>. Os <u>limites inferiores</u> estão relacionados à <u>inserção de certas matérias no texto da Constituição</u>. Tendo em vista a inexistência

	de uma reserva de matéria constitucional estabelecida pelo legislador constituinte, não há nenhum óbice a que um novo assunto ou conteúdo seja inserido no texto da CF. Os <u>limites superiores</u> são impostos pelo Poder Constituinte Originário na tentativa de preservar a identidade material da Constituição, impedindo a violação do núcleo essencial de determinados direitos, princípios e instituições. Tais limitações exteriorizam-se nas <u>cláusulas pétreas</u>, também denominadas <u>cláusulas intangíveis ou de eternidade</u> (Alemanha), <u>cláusulas constitucionais entrincheiradas ou cravadas na pedra</u> (Estados Unidos) ou, ainda, <u>cláusulas superconstitucionais</u>, na expressão utilizada por Oscar Vilhena Vieira, as quais possuem três finalidades básicas: preservar a identidade material da Constituição, proteger institutos e valores essenciais e assegurar a continuidade do processo democrático. e) Limitações temporais: São aquelas que <u>impedem a alteração da Constituição durante um determinado período de tempo</u>, a fim de que possam adquirir um certo grau de estabilidade. ATENÇÃO: Na CF/88 não há limitação temporal para a reforma, mas havia para a revisão, a qual era de 5 anos, conforme art. 3º, ADCT.
	PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE
	Poder de direito, secundário, limitado e condicionado. Sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-Membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificá-la. OBS: no âmbito do DF, <u>verifica-se a manifestação do poder constituinte derivado decorrente</u>, qual seja, a competência que o DF tem para elaborar a sua lei orgânica (verdadeira Constituição Distrital) ou modificá-la, sujeitando-se aos mesmos limites para os Estados-Membros, aplicando-se por analogia o art. 11, ADCT. Entretanto, nos Municípios a Lei Orgânica não é fruto do poder constituinte derivado decorrente.
	PODER CONSTITUINTE DERIVADO REVISOR
	É um poder vinculado, condicionado e limitado às regras instituídas pelo PCO, sendo, assim, um poder jurídico-

	co. O art. 3º, ADCT determinou que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da <u>maioria absoluta</u> dos membros do <u>Congresso Nacional</u>, em <u>sessão unicameral</u>. Instituiu-se um particular procedimento simplificado de alteração do texto constitucional, excepcionando a regra geral das PEC's, que exige aprovação por 3/5 dos votos dos membros de cada Casa e obedecendo, assim, às regras da bicameralidade (art. 60, § 2º, CF). No ordenamento jurídico pátrio, a competência revisional do art. 3º, ADCT proporcionou a elaboração de 6 Emendas Constitucionais de Revisão, <u>não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada da aludida regra, conforme decidido pelo STF.</u>
PODER CONSTITUINTE DIFUSO	Poder de fato e que serve de fundamento para os mecanismos de atuação da <u>mutação constitucional (ou interpretação constitucional evolutiva)</u>. A modificação produzida pelo poder constituinte difuso se instrumentaliza de modo informal e espontâneo, como verdadeiro poder de fato e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos, encontrando-se em <u>estado de latência</u>. Trata-se de <u>processo informal de mudança da Constituição</u>, alterando-se o seu sentido interpretativo, e não o seu texto, que permanece intacto e com a mesma literalidade.
PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL	Poder Constituinte pautado na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos e em uma visão remodelada de soberania. Trata-se de um poder preocupado com a formação de uma Constituição supranacional, elaborada legitimamente, apta a vincular os Estados ajustados sob o seu comando e que busca sua fundamentação na vontade do povo-cidadão universal, seu verdadeiro titular.

Seção VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
Subseção I
Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - **(EC)** emendas à Constituição;

- II – (LC) leis complementares;
- III – (LO) leis ordinárias;
- IV – (LD) leis delegadas;
- V – (MP) medidas provisórias;
- VI – (DL) decretos legislativos;
- VII – (R) resoluções.

Parágrafo único. LC disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Subseção II

Da Emenda à Constituição

Art. 60. (LIMITAÇÕES FORMAIS) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I - de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;
- III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela MAIORIA RELATIVA de seus membros.

§ 1º (LIMITAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º (LIMITAÇÕES FORMAIS) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros.

§ 3º (LIMITAÇÕES FORMAIS) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º (LIMITAÇÕES MATERIAIS) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (cláusula pétreas):

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º (LIMITAÇÕES FORMAIS) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada NÃO PODE ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção III

Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao PGR e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

- I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
- II - disponham sobre:
 - a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
 - b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
 - c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
 - d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
 - b) direito penal, processual penal e processual civil;
 - c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
 - d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º (abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública);
- II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III – reservada a LC;

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

§ 2º Medida provisória que implique INSTITUIÇÃO ou MAJORAÇÃO de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I (II), II (IE), IV (IPI), V (IOF), e 154, II (IEG), só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas 2 Casas do Congresso Nacional.

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de

serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

§ 10. **É VEDADA A REEDIÇÃO**, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º **até 60 dias após** a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

Art. 63. **Não será admitido aumento da despesa** prevista:

I - nos **projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República**, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º (**emendas a projeto de LOA**) e § 4º (**emendas a projeto de LDO**);

II - nos **projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público**.

Art. 64. A discussão e votação dos **projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados**.

§ 1º O Presidente da República **PODERÁ SOLICITAR URGÊNCIA para apreciação de PROJETOS DE SUA INICIATIVA**.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal **não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação.

§ 3º A **apreciação das emendas** do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no **prazo de 10 dias**, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º Os **prazos** do § 2º **não correm nos períodos de recesso** do Congresso Nacional, **nem se aplicam aos projetos de código**.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será **revisto** pela outra, **em um só turno de discussão e votação**, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, **no todo ou em parte, inconstitucional (VETO JURÍDICO)** ou **contrário ao interesse público (VETO POLÍTICO)**, **veta-lo-á total ou parcialmente**, no **prazo de 15 dias úteis**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de **48 horas**, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2º O **VETO PARCIAL somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea**.

VETO PARCIAL	INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
Somente abrangerá texto inte-	Pode abranger apenas fração

gral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.	de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
---	---

§ 3º Decorrido o **prazo de 15 dias**, o **silêncio** do Presidente da República **importará sanção**.

§ 4º O **veto** será **apreciado** em **sessão conjunta**, dentro de **30 dias** a contar de seu recebimento, **só podendo ser rejeitado pelo voto da MAIORIA ABSOLUTA** dos Deputados e Senadores.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º Se a lei **não for promulgada** dentro de **48 horas pelo Presidente da República**, nos casos dos § 3º e § 5º, o **Presidente do Senado a promulgará**, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao **Vice-Presidente do Senado** fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante de **projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da MAIORIA ABSOLUTA** dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

EC	A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa .
MP	É VEDADA A REEDIÇÃO , na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
LEI	A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Art. 68. As **leis delegadas** serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º **NÃO SERÃO OBJETO DE DELEGAÇÃO** os atos de **competência exclusiva** do Congresso Nacional, os de **competência privativa** da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a **matéria reservada à lei complementar**, nem a legislação sobre:

I - **organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia** de seus membros;

II - **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**;

III - **planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos**.

§ 2º A **delegação** ao Presidente da República **terá a forma de resolução** do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em **votação única, VEDADA QUALQUER EMENDA**.

MP	LD
VEDADA A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS: • Reservada a LC	NÃO SERÃO OBJETO DE DELEGAÇÃO: • Matéria reservada à

- Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral - Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público - Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares - Direito penal, processual penal e processual civil - Detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro - Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto	LC - Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais - Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público - Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos
---	--

DELEGAÇÃO TÍPICA OU PRÓPRIA	DELEGAÇÃO ATÍPICA OU IMPRÓPRIA
Não exige ratificação parlamentar	Exige ratificação parlamentar.
	§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, VEDADA QUALQUER EMENDA.

Art. 69. As **leis complementares** serão aprovadas por **maioria absoluta**.

As normas federais, estaduais, distritais e municipais possuem o mesmo grau hierárquico . Assim, um eventual conflito entre normas federais e estaduais ou entre normas estaduais e municipais não será resolvido por um critério hierárquico ; a solução dependerá da repartição constitucional de competências .
Existe hierarquia entre a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios? Sim, a Constituição Federal está num patamar superior ao das Constituições Estaduais que, por sua vez, são hierarquicamente superiores às Leis Orgânicas.
As leis complementares , apesar de serem aprovadas por um procedimento mais dificultoso, têm o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias . O que as diferencia é o conteúdo.
As leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias .
As leis ordinárias não podem tratar de tema reservado às leis complementares
Os regimentos dos tribunais do Poder Judiciário são considerados normas primárias , equiparados hierarquicamente às leis ordinárias. Na mesma situação, encontram-se as resoluções do CNMP (Conselho Nacional do Ministério público) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Os **regimentos das Casas Legislativas** (Senado e Câmara dos Deputados), por constituírem resoluções legislativas, também são considerados **normas primárias**, equiparados hierarquicamente às leis ordinárias.

SÚMULAS SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO

Súmula vinculante 54-STF: A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional **podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição**

CÓDIGO CIVIL

PARTE ESPECIAL

LIVRO I

DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

TÍTULO I

DAS MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES

CAPÍTULO I

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR

Seção I

Das Obrigações de Dar Coisa Certa

Art. 233. A **OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA abrange os acessórios dela embora não mencionados**, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa **se perder, SEM CULPA** do devedor, **antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes**; se a **perda resultar de CULPA** do devedor, **responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos**.

Art. 235. **Deteriorada** a coisa, **não** sendo o devedor **culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu**.

Art. 236. **Sendo culpado** o devedor, poderá o credor **exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos**.

OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA	
SEM CULPA	COM CULPA
PERDER antes da tradição/ condição suspensiva: resolve-se a obrigação	PERDER: E + PeD
DETERIORAR: resolve-se a obrigação ou aceita a coisa, abatido o preço que se perdeu.	DETERIORAR: E + PeD ou aceitar a coisa + PeD

Art. 237. Até a tradição **pertence ao devedor** a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais **poderá exigir aumento no preço**; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação.

Parágrafo único. Os **frutos percebidos são do devedor**, cabendo ao **credor os pendentes**.

Art. 238. Se a **OBRIGAÇÃO** for **DE RESTITUIR COISA CERTA**, e esta, **sem culpa** do devedor, **se perder** antes da tradição, **sofrerá o credor a perda**, e a obrigação se resolverá, **ressalvados os seus direitos até o dia da perda**.

Art. 239. Se a coisa se perder **por culpa** do devedor, responderá este pelo **equivalente, mais perdas e danos**.

Art. 240. Se a coisa restituível **se deteriorar sem culpa** do devedor, **recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização**; se **por culpa** do devedor, observar-se-á o disposto no art. 239.

JDC15 As disposições do art. 236 do novo Código Civil também são aplicáveis à hipótese do art. 240, *in fine*.

OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA	
SEM CULPA	COM CULPA
PERDER antes da tradição: credor sofre a perda e resolve-se a obrigação	PERDER : E + PeD
DETERIORAR : o credor receberá a coisa como se achar, sem direito a indenização.	DETERIORAR : E + PeD

Art. 241. Se, no caso do art. 238, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, **lucrará o credor**, desobrigado de indenização.

Art. 242. Se para o melhoramento, ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé.

Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé.

Seção II

Das Obrigações de Dar Coisa Incerta

Art. 243. A coisa incerta será **indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade**.

Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a **escolha pertence ao devedor**, se o contrário não resultar do título da obrigação; **mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor**.

Art. 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na Seção antecedente.

Art. 246. **Antes da escolha, NÃO PODERÁ o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, AINDA QUE POR FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO.**

CAPÍTULO II

Das Obrigações de Fazer

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.

Art. 248. Se a prestação do fato **tornar-se impossível sem culpa** do devedor, **resolver-se-á a obrigação**; se **por culpa** dele, **responderá por perdas e danos**.

OBRIGAÇÃO DE FAZER	
SEM CULPA	COM CULPA
Resolve-se a obrigação	PeD

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, **independentemente de autorização judicial**, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

CAPÍTULO III

Das Obrigações de Não Fazer

Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, **sem culpa** do devedor, **se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar**.

Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfazer, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, **independentemente de autorização judicial**, sem prejuízo do ressarcimento devido.

CAPÍTULO IV

Das Obrigações Alternativas

Art. 252. Nas obrigações alternativas, a **escolha cabe ao devedor**, se outra coisa não se estipulou.

§ 1º **Não pode** o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.

§ 2º Quando a obrigação for de **prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período**.

§ 3º No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação.

§ 4º Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes.

Art. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexecutável, subsistirá o débito quanto à outra.

Art. 254. Se, **por culpa** do devedor, **não se puder cumprir nenhuma** das prestações, **não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos** que o caso determinar.

Art. 255. **Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos; se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexecutáveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos.**

Art. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis **sem culpa** do devedor, **extingue-se** a obrigação.

OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA	
SEM CULPA	COM CULPA
Todas se tornarem impossíveis: extingue-se a obrigação.	NÃO CUMPRIR NENHUMA e escolha do DEVEDOR : obriga-se a pagar o valor da última que se impossibilitou + PeD.
	NÃO CUMPRIR NENHUMA e escolha do CREDOR : pode reclamar qualquer uma + PeD.
	UMA SE TORNAR IMPOSSÍVEL e escolha do CREDOR : tem direito de exigir a subsistente ou o valor da outra + PeD.

CAPÍTULO V

Das Obrigações Divisíveis e Indivisíveis

Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.

Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato **não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico**.

Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a **prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda**.

Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, **sub-roga-se** no direito do credor em relação aos outros coobrigados.

Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando:

I - a todos conjuntamente;

II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores.

Art. 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total.

Art. 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros; mas estes só a poderão exigir, descontada a quota do credor remittente.

Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão.

Art. 263. **Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos.**

§ 1º Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais.

§ 2º Se for de **um só a culpa**, ficarão exonerados os outros, **respondendo só esse pelas perdas e danos**.

JDC540 Havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem, de maneira divisível, pelo equivalente e só o culpado, pelas per-

das e danos.

CAPÍTULO VI

Das Obrigações Solidárias

Seção I

Disposições Gerais

Art. 264. Há **solidariedade**, quando na mesma obrigação **concorre mais de um** credor, ou mais de um devedor, **cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda**.

Art. 265. A solidariedade **NÃO SE PRESUME**; resulta da lei ou da vontade das partes.

Art. 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos credores ou codevedores, e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro.

JDC347 A solidariedade admite outras disposições de conteúdo particular além do rol previsto no art. 266 do Código Civil.

Seção II

Da Solidariedade Ativa

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Art. 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.

Art. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.

Art. 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, **salvo se a obrigação for indivisível**.

Art. 271. **Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste**, para todos os efeitos, a **solidariedade**.

OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PeD	
Perde a qualidade de INDIVISÍVEL	Subsiste a SOLIDARIEDADE

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.

Art. 273. A um dos credores solidários **não pode** o devedor **opor as exceções pessoais** oponíveis aos outros.

Art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles.

Seção III

Da Solidariedade Passiva

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o

pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. **Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.**

JDC348 O pagamento parcial não implica, por si só, renúncia à solidariedade, a qual deve derivar dos termos expressos da quitação ou, inequivocamente, das circunstâncias do recebimento da prestação pelo credor.

Art. 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, **salvo se a obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores.**

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Art. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, **não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.**

Art. 279. Impossibilitando-se a prestação **por culpa** de um dos devedores solidários, **subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.**

Art. 280. **Todos os devedores respondem pelos juros da mora,** ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; **mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.**

Impossibilidade da prestação por culpa de um devedor solidário: TODOS são responsáveis pelo equivalente, mas somente o culpado responde por PeD	TODOS os devedores solidários respondem por juros de mora, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.
---	---

Art. 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos; **não lhe aproveitam as exceções pessoais a outro codevedor.**

Art. 282. O credor **pode renunciar à solidariedade** em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.
Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

JDC349 Com a renúncia à solidariedade quanto a apenas um dos devedores solidários, o credor só poderá cobrar do beneficiado a sua quota na dívida, permanecendo a solidariedade quanto aos demais devedores, abatida do débito a parte correspondente aos beneficiados pela renúncia.

JDC351 A renúncia à solidariedade em favor de determinado devedor **afasta a hipótese de seu chamamento ao processo.**

Art. 283. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores.

Art. 284. No caso de **rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor,** pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente.

JDC350 A renúncia à solidariedade **diferencia-se da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da quota do eventual codevedor insolvente,** nos termos do art. 284.

Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.

SÚMULAS SOBRE OBRIGAÇÕES
STF
Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.534 (art. 940) do Código Civil.
STJ
Súmula 245-STJ: A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
Súmula 294-STJ: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula 298-STJ: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LIVRO IV
DOS ATOS PROCESSUAIS
TÍTULO I
DA FORMA, DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I
DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS
Seção I
Dos Atos em Geral

Art. 188. Os atos e os termos processuais **independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir,** considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial (**princípio da instrumentalidade das formas**)

Art. 189. Os atos processuais são **públicos,** todavia **tramitam em segredo de justiça os processos:**

- I - em que o **exija o interesse público ou social;**
- II - que versem sobre **casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;**
- III - em que constem **dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;**
- IV - que versem sobre **arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.**

§ 1º O direito de **consultar** os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é **restrito às partes e aos seus procuradores**.

§ 2º O terceiro que demonstrar **interesse jurídico** pode requerer ao juiz **certidão do dispositivo** da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

FPPC13. (art. 189, IV) O disposto no inciso IV do art. 189 **abrange todo e qualquer ato judicial relacionado à arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada perante o Poder Judiciário**, ressalvada em qualquer caso a divulgação das decisões, preservada a identidade das partes e os fatos da causa que a identifiquem.

FPPC15. (art. 189) **As arbitragens que envolvem a Administração Pública respeitarão o princípio da publicidade**, observadas as exceções legais (vide art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, com a redação da Lei n. 13.129/2015)

Art. 190. **(NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL)** Versando o processo sobre **direitos** que **admitam autocomposição**, é lícito às partes **plenamente capazes** estipular **mudanças no procedimento** para ajustá-lo às especificidades da causa e **convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo**

Parágrafo único. **De ofício** ou a requerimento, o **juiz controlará a validade das convenções** previstas neste artigo, **recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de VULNERABILIDADE**.

FPPC16. (art. 190, parágrafo único) O **controle** dos requisitos objetivos e subjetivos de **validade** da convenção de procedimento **deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo**.

FPPC17. (art. 190) As partes **podem**, no negócio processual, **estabelecer outros deveres e sanções** para o caso do descumprimento da convenção.

FPPC18. (art. 190, parágrafo único) **Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica**.

FPPC19. (art. 190) São **ADMISSÍVEIS** os seguintes negócios processuais, dentre outros: **pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos** das partes de qualquer natureza, **acordo de rateio de despesas** processuais, **dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução provisória**; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; **pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334**; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; **previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si**.

FPPC20. (art. 190) **NÃO** são **ADMISSÍVEIS** os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: **acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância**.

FPPC21. (art. 190) São **ADMISSÍVEIS** os seguintes negócios,

dentre outros: **acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais**.

FPPC115. (arts. 190, 109 e 110) O **negócio jurídico** celebrado nos termos do art. 190 **obriga herdeiros e sucessores**.

FPPC132. (art. 190) Além dos defeitos processuais, **os vícios da vontade e os vícios sociais podem dar ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos** do art. 190.

FPPC133. (art. 190; art. 200, parágrafo único) Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 **não dependem de homologação judicial**.

FPPC134. (Art. 190, parágrafo único) Negócio jurídico processual **pode ser invalidado parcialmente**.

FPPC135. (art. 190) **A indisponibilidade do direito material NÃO IMPEDE, POR SI SÓ, a celebração de negócio jurídico processual**.

FPPC252. (art. 190) **O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento**.

FPPC253. (art. 190; Resolução n. 118/CNMP) **O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte**.

FPPC254. (art. 190) **É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica**.

FPPC255. (art. 190) **É admissível a celebração de convenção processual coletiva**.

FPPC256. (art. 190) **A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual**.

FPPC257. (art. 190) O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.

FPPC258. (art. 190) As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, **ainda que essa convenção não importe ajustes às especificidades da causa**.

FPPC259. (arts. 190 e 10). A decisão referida no parágrafo único do art. 190 depende de contraditório prévio.

FPPC260. (arts. 190 e 200) **A homologação, pelo juiz, da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma CONDIÇÃO DE EFICÁCIA do negócio**.

FPPC261. (arts. 190 e 200) **O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais**, incluindo as convenções processuais do art. 190.

FPPC262. (arts. 190, 520, IV, 521). **É ADMISSÍVEL** negócio processual **para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença**.

FPPC402. (art. 190) A eficácia dos negócios processuais para quem deles não fez parte depende de sua anuência, quando lhe puder causar prejuízo.

FPPC403. (art. 190; art. 104, Código Civil) A **VALIDADE** do negócio jurídico processual, **requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei**.

FPPC404. (art. 190; art. 112, Código Civil) Nos negócios processuais, atender-se-á mais à intenção consubstanciada na manifestação de vontade do que ao sentido literal da linguagem.

FPPC405. (art. 190; art. 113, Código Civil) Os negócios jurídicos processuais **devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração**.

FPPC406.(art. 190; art. 114, Código Civil) **Os negócios jurídicos processuais benéficos e a renúncia a direitos processuais interpretam-se estritamente.**

FPPC407.(art. 190; art. 5º; art. 422, Código Civil) Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da boa-fé.

FPPC408.(art. 190; art. 423, Código Civil) Quando houver no contrato de adesão negócio jurídico processual com previsões ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

FPPC409.(art. 190; art. 8º, *caput*, Lei 9.307/1996) A convenção processual é autônoma em relação ao negócio em que estiver inserta, de tal sorte que **a invalidade deste não implica necessariamente a invalidade da convenção processual.**

FPPC4110.(art. 190 e 142) Aplica-se o Art. 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos processuais.

FPPC411.(art. 190) O negócio processual **pode ser distratado.**

FPPC412.(art. 190) A aplicação de negócio processual em determinado processo judicial não impede, necessariamente, que a decisão do caso possa vir a ser formado precedente.

FPPC413.(arts. 190 e 191; Leis 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009). **O negócio jurídico processual pode ser celebrado no sistema dos juizados especiais, desde que observado o conjunto dos princípios que o orienta, ficando sujeito a controle judicial** na forma do parágrafo único do art. 190 do CPC

FPPC490. (art. 190; art. 81, §3º; art. 297, parágrafo único; art. 329, inc. II; art. 520, inc.I; art. 848, inc. II). **São ADMISSÍVEIS** os seguintes negócios processuais, entre outros: **pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de alteração de ordem de penhora; pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II); pré-fixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal processual); negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento (art. 329, inc. II).**

FPPC491. (art. 190) **É possível** negócio jurídico processual que **estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiros**, observada a **necessidade de anuência do terceiro** quando lhe puder causar prejuízo.

FPPC492. (art. 190) **O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter negócios processuais.**

FPPC493. (art. 190) O negócio processual celebrado ao tempo do CPC-1973 **é aplicável** após o início da vigência do CPC-2015

FPPC579 (arts.190, 219 e 222, §1º) **Admite-se** o negócio processual que **estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos.**

FPPC580. (arts.190; 337, X; 313, II) **É admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para contestação**

JDPC16 **As disposições previstas nos arts. 190 e 191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais**, desde que não ofendam os princípios e regras previstos nas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009.

JDPC17 **A Fazenda Pública pode celebrar convenção processual**, nos termos do art. 190 do CPC.

JDPC18 A convenção processual pode ser celebrada em pacto

antenupcial ou em contrato de convivência, nos termos do art. 190 do CPC.

CJF 113: As disposições previstas nos arts. 190 e 191 do CPC **poderão ser aplicadas ao procedimento de recuperação judicial.**

CJF 114: **Os entes despersonalizados podem celebrar negócios jurídicos processuais.**

CJF 115: O negócio jurídico processual somente se submeterá à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo caso, o controle de validade da convenção.

É POSSÍVEL NEGÓCIO PROCESSUAL

Pacto de impenhorabilidade
Acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza
Acordo de rateio de despesas processuais
Dispensa consensual de assistente técnico
Acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso
Acordo para não promover execução provisória
Pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334
Pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334
Pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutiva
Previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si
Acordo para realização de sustentação oral
Acordo para ampliação do tempo de sustentação oral
Julgamento antecipado do mérito convencional
Convenção sobre prova
Redução de prazos processuais
Celebração de convenção processual coletiva
Dispensar caução no cumprimento provisório de sentença
Pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva
Pacto de alteração de ordem de penhora
Pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II)
Pré-fixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal processual)
Negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento (art. 329, inc. II)
Estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiros
Estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes

em dias corridos
Alegação de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para contestação
NÃO É POSSÍVEL NEGÓCIO PROCESSUAL
Acordo para modificação da competência absoluta
Acordo para supressão da primeira instância
Excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem **fixar calendário para a prática dos atos processuais**, quando for o caso.

§ 1º O calendário **vincula as partes e o juiz**, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

§ 2º **Dispensa-se a intimação** das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

FPPC414. (art. 191, §1º) O disposto no §1º do artigo 191 refere-se ao juízo.

FPPC494. (art. 191) A **admissibilidade de autocomposição não é requisito** para o calendário processual

Exemplos de negócios processuais previstos no CPC	Eleição negocial do foro (art. 47 e 63)
	Suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, II)
	Desistência da ação (art. 90 e 200)
	Desistência do recursos (art. 998)

Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

Seção II

Da Prática Eletrônica de Atos Processuais

Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro.

Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções.

FPPC263. (art. 194) A mera juntada de decisão aos autos eletrônicos **não necessariamente lhe confere publicidade em re-**

lação a terceiros.

FPPC264. (art. 194) Salvo hipóteses de segredo de justiça, nos processos em que se realizam intimações exclusivamente por portal eletrônico, deve ser garantida ampla publicidade aos autos eletrônicos, assegurado o acesso a qualquer um.

FPPC265. (art. 194) **É possível haver documentos transitoriamente confidenciais** no processo eletrônico

Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei.

Art. 196. Compete ao CNJ e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.

Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, **gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade**.

Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º.

Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes.

Parágrafo único. **Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos** previstos no caput.

Art. 199. As unidades do Poder Judiciário **assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade** aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica.

Seção III

Dos Atos das Partes

Art. 200. Os atos das partes consistentes em **declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais**.

Parágrafo único. A **desistência** da ação **só produzirá efeitos após homologação judicial**.

FPPC495. (art. 200) O **distrito** do negócio processual homologado por exigência legal **depende de homologação**.

Art. 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório.

Art. 202. É **vedado** lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à **metade** do salário-mínimo.

Seção IV

Dos Pronunciamentos do Juiz

Art. 203. Os **pronunciamentos do juiz** consistirão em **sentenças, decisões interlocutórias e despachos**.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, **sentença** é o **pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução**.

§ 2º **Decisão interlocutória** é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São **despachos** todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os **atos meramente ordinatórios**, como a juntada e a vista obrigatória, **independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor** e revistos pelo juiz quando necessário.

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

§ 1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

§ 2º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, **pode ser feita eletronicamente**, na forma da lei.

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Seção V

Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria

Art. 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação.

Art. 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos.

Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da justiça é **facultado rubricar** as folhas correspondentes aos atos em que intervierem.

Art. 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria.

Art. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência.

§ 1º Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digi-

talmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes.

§ 2º Na hipótese do § 1º, **eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão**, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão.

Art. 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal.

Art. 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas.

CAPÍTULO II

DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

Seção I

Do Tempo

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em **DIAS ÚTEIS, das 6 às 20 horas**.

§ 1º Serão concluídos **após as 20 horas** os atos iniciados antes, quando o **adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano**.

§ 2º **Independentemente de autorização judicial**, as citações, intimações e penhoras **poderão realizar-se no período de férias forenses**, onde as houver, **e nos feriados ou dias úteis fora do horário** estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º inciso XI, da Constituição Federal.

§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.

FPPC415. (arts. 212 e 219; Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001, Lei 12.153/2009) Os prazos processuais no sistema dos Juizados Especiais **são contados em dias úteis – LEI 13.728/18: LEI 9099 - Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, COMPUTAR-SE-ÃO SOMENTE OS DIAS ÚTEIS.**

Art. 213. A **prática eletrônica** de ato processual pode ocorrer em qualquer horário **até as 24 horas do último dia** do prazo.

Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.

Art. 214. Durante as **férias forenses** e nos **feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se:**

I - os **atos previstos no art. 212, § 2º;**

II - a **tutela de urgência**.

Art. 215. **Processam-se durante as férias forenses**, onde as houver, e **não se suspendem** pela superveniência delas:

I - os **procedimentos de jurisdição voluntária** e os **necessários à conservação de direitos**, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento;

II - a **ação de alimentos** e os processos de **nomeação ou remoção de tutor e curador;**

III - os processos que a lei determinar.

Art. 216. Além dos declarados em lei, são **feriados**, para efeito forense, os **sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense**.

Seção II
Do Lugar

Art. 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.

CAPÍTULO III
DOS PRAZOS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à **complexidade** do ato.

§ 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as **intimações somente obrigam o comparecimento após decorridas 48 horas**.

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de **5 dias** o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

FPPC22. (art. 218, § 4º; art. 1.003) O Tribunal **não poderá julgar extemporâneo ou intempestivo recurso, na instância ordinária ou na extraordinária, interposto antes da abertura do prazo.**

FPPC23. (art. 218, § 4º; art. 1.024, § 5º) Fica superado o enunciado 418 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC ("É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação")

FPPC267. (arts. 218, e 1.046). Os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão **integralmente regulados pelo regime revogado**.

Art. 219. Na **contagem** de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, **computar-se-ão somente os dias úteis**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **aplica-se somente aos prazos processuais**.

FPPC268. (arts. 219 e 1.046). **A regra de contagem de prazos em dias úteis só se aplica aos prazos iniciados após a vigência do Novo Código**

FPPC416. (art. 219) **A contagem do prazo processual em dias úteis prevista no art. 219 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública**

JDPC19 O prazo em dias úteis previsto no art. 219 do CPC aplica-se também aos procedimentos regidos pelas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009. **LEI 13.728/18: LEI 9099 - Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, COMPUTAR-SE-ÃO SOMENTE OS DIAS ÚTEIS.**

JDPC20 Aplica-se o art. 219 do CPC na contagem do prazo para oposição de embargos à execução fiscal previsto no art. 16 da

Lei n. 6.830/1980.

CJF 116: Aplica-se o art. 219 do CPC na contagem dos prazos processuais previstos na Lei n. 6.830/1980.

Art. 220. **Suspende-se** o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre **20 de dezembro e 20 de janeiro**, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput.

§ 2º Durante a suspensão do prazo, **não se realizarão audiências nem sessões de julgamento**.

FPPC269. (art. 220) A suspensão de prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro **é aplicável aos Juizados Especiais**.

JDPC21 A **suspensão dos prazos processuais** prevista no caput do art. 220 do CPC **estende-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública**

Art. 221. **Suspende-se o curso do prazo** por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único. **Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição**, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.

Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for **difícil o transporte**, o juiz poderá prorrogar os prazos por **até 2 meses**.

§ 1º Ao juiz é **vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes**.

§ 2º **Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido**.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º **Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar**.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. **(-C+F)**

§ 1º Os **dias do começo e do vencimento** do prazo serão **protraídos para o primeiro dia útil seguinte**, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como **data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização** da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A **contagem** do prazo terá início no **primeiro dia útil que seguir ao da publicação**.

Disponibilização	1 dia útil	Publicação	1 dia útil	Início da contagem do
------------------	-------------------	------------	-------------------	-----------------------

				prazo
--	--	--	--	-------

Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, **desde que o faça de maneira expressa.**

Art. 226. O juiz proferirá:

I - os **despachos** no **prazo de 5 dias**;

II - as **decisões interlocutórias** no **prazo de 10 dias**;

III - as **sentenças** no **prazo de 30 dias**.

Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido.

Art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no **prazo de 1 dia** e executar os atos processuais no **prazo de 5 dias**, contado da data em que:

I - houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei;

II - tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.

§ 1º Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso II.

§ 2º Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, **independentemente de ato de serventuário** da justiça.

Art. 229. Os **litisconsortes** que tiverem **diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos**, terão **prazos** contados em **dobro** para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, **INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO**.

§ 1º **Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles.**

§ 2º **Não se aplica** o disposto no caput aos **processos em autos eletrônicos**.

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a **Advocacia Pública**, a **Defensoria Pública** e o **Ministério Público** será **contado da citação, da intimação ou da notificação**.

FPPC275. (arts. 229, §2º, 1.046). **Nos processos que tramitam eletronicamente, a regra do art. 229, §2º, não se aplica aos prazos já iniciados no regime anterior.**

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, **considera-se dia do começo** do prazo:

I - a **data de juntada** aos autos do **aviso de recebimento**, quando a citação ou a intimação for **pelo correio**;

II - a **data de juntada** aos autos do **mandado cumprido**, quando a citação ou a intimação for **por oficial de justiça**;

III - a **data de ocorrência** da citação ou da intimação, quando ela se der por **ato do escrivão** ou do chefe de secretaria;

IV - o **dia útil seguinte ao fim da dilação** assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for **por edital**;

V - o **dia útil seguinte à consulta** ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for **eletrônica**;

VI - a **data de juntada do comunicado** de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de **carta**;

VII - a **data de publicação**, quando a intimação se der **pelo Diário da Justiça** impresso ou eletrônico;

VIII - o **dia da carga**, quando a intimação se der por meio da **retirada dos autos**, em carga, do cartório ou da secretaria.

§ 1º Quando houver **mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas** a que se referem os incisos I a VI do caput.

§ 2º Havendo **mais de um intimado**, o **prazo para cada um é contado individualmente**.

§ 3º Quando o ato tiver de ser **praticado diretamente pela parte** ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, **o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação**.

§ 4º **Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa**.

FPPC271. (art. 231) Quando for deferida tutela provisória a ser cumprida diretamente pela parte, o prazo recursal conta a partir da juntada do mandado de intimação, do aviso de recebimento ou da carta precatória; **o prazo para o cumprimento da decisão inicia-se a partir da intimação da parte.**

FPPC272. (art. 231, § 2º) **Não se aplica o § 2º do art. 231 ao prazo para contestar**, em vista da previsão do § 1º do mesmo artigo

Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

Seção II

Da Verificação dos Prazos e das Penalidades

Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei.

§ 1º Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei.

§ 2º Qualquer das partes, o **Ministério Público ou a Defensoria Pública** poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei.

Art. 234. Os advogados **públicos ou privados**, o **defensor público e o membro do Ministério Público** devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 1º É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal.

§ 2º Se, **intimado, o advogado não devolver** os autos **no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo**.

§ 3º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa.

§ 4º Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato.

§ 5º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito.

Art. 235. Qualquer parte, o **Ministério Público ou a Defensoria Pública** poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ

contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno.

§ 1º Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no **prazo de 15 dias**.

§ 2º Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em **até 48 horas** após a apresentação ou não da justificativa de que trata o § 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, **em 10 dias**, pratique o ato.

§ 3º Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão **em 10 dias**.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO VII DA AÇÃO PENAL

Ação pública e de iniciativa privada

Art. 100 - A ação penal é pública, **salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido**.

§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, **dependendo, quando a lei o exige, de representação** do ofendido **ou de requisição** do Ministro da Justiça.

§ 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

§ 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o **Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal (Ação penal privada subsidiária da pública)**

§ 4º - No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. **(CADI)**

A ação penal no crime complexo

Art. 101 - Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, **cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público**.

Irretratibilidade da representação

Art. 102 - A representação será **irretratável DEPOIS DE OFERECIDA** a denúncia.

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido **decai do direito de queixa ou de representação** se não o exerce dentro do **prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Parágrafo único - Importa **renúncia tácita** ao direito de queixa a **prática de ato incompatível** com a vontade de exercê-lo; **não a implica**, todavia, o fato de **receber o ofendido a indenização do dano** causado pelo crime.

Perdão do ofendido

Art. 105 - O **perdão do ofendido**, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, **obsta ao prosseguimento da ação**.

Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - **se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita**;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - **se o querelado o recusa, não produz efeito**.

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º - **Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória**.

TÍTULO VIII DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107 - **Extingue-se a punibilidade**:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso - **abolitio criminis**;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite;

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

CABE RETRATAÇÃO	Calúnia
	Difamação
	Falso testemunho
	Falsa perícia

Art. 108 - A extinção da punibilidade de **crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro NÃO SE ESTENDE A ESTE**. Nos **crimes conexos**, a extinção da punibilidade **de um deles NÃO IMPEDE, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão**.

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. **A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final**, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, **regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se**:

I - em **20 anos**, se o máximo da pena é **superior a 12**;

II - em **16 anos**, se o máximo da pena é **superior a 8 anos e não excede a 12**;

III - em **12 anos**, se o máximo da pena é **superior a 4 anos e não excede a 8**;

IV - em **8 anos**, se o máximo da pena é **superior a 2 anos e não excede a 4**;

V - em **4 anos**, se o máximo da pena é **igual a um 1** ou, sendo superior, **não excede a 2**;

VI - em **3 anos**, se o máximo da pena é **inferior a 1 ano**.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - **Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.**

PENA	PRAZO DE PRESCRIÇÃO
< 1 ano	3 anos
1 a 2 anos	4 anos
>2 a 4 anos	8 anos
>4 a 8 anos	12 anos
>8 a 12 anos	16 anos
>12 anos	20 anos

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - **PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (PPE)** - A prescrição **depois de transitar em julgado** a sentença condenatória **regula-se pela pena aplicada** e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se **augmentam de 1/3, se o condenado é reincidente**.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, **não podendo, EM NE-NHUMA HIPÓTESE, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.**

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 - A prescrição, **antes de transitar em julgado a sentença final**, começa a correr:

I - do dia em que o crime se consumou;

II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da **data em que o fato se tornou conhecido**.

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, **da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.**

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código **(PPE)**, a prescrição começa a correr:

I - **do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;**

II - **do dia em que se interrompe a execução**, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo **tempo que resta da pena**.

Prescrição da multa

Art. 114 - A **prescrição** da pena de multa ocorrerá:

I - em **2 anos**, quando a multa for a **única cominada ou aplicada**;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São **reduzidos de metade** os prazos de prescrição quando o criminoso era, **ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos.**

Causas **impeditivas** da prescrição

Art. 116 - **Antes de passar em julgado** a sentença final, a prescrição **não corre**:

I - **enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;**

II - enquanto o agente cumpre pena no **exterior**; **(LEI 13964/19)**

III - na **pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores**, quando **inadmissíveis**; e **(LEI 13964/19)**

IV - enquanto **não cumprido ou não rescindido** o acordo de não persecução penal. **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único - **Depois de passada em julgado a sentença condenatória**, a prescrição **não corre** durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO (CAUSAS IMPEDITIVAS)	
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO	DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO
- Não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime	- Estiver preso por outro motivo
- enquanto o agente cumpre pena no exterior	
- na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ;	
- enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.	

CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência	I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência

do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro	do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior ; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal .
---	---

Causas **interruptivas** da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição **interrompe-se**:

I - pelo **recebimento** da denúncia ou da queixa;

II - pela **pronúncia** (ainda que o Juri venha a desclassificar)

III - pela **decisão confirmatória da pronúncia**;

IV - pela **publicação** da sentença ou acórdão **condenatórios recoráveis**;

V - pelo **início ou continuação do cumprimento da pena**;

VI - pela **REINCIDÊNCIA**.

§ 1º - **Excetuados os casos interrupção referente ao início ou continuação do cumprimento da pena e à reincidência**, a interrupção da prescrição **produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.**

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo em relação à hipótese referente ao **início ou continuação do cumprimento da pena**, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 118 - As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

SÚMULAS SOBRE PRESCRIÇÃO
STF
Súmula 146-STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
Súmula 497-STF: Quando se tratar de crime continuado , a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, NÃO SE COMPUTANDO O ACRÉSCIMO decorrente da continuação.
Súmula 592-STF: Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição , previstas no Código Penal.
STJ
Súmula 191-STJ: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Juri venha a desclassificar o crime.
Súmula 220-STJ: A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva (Influi na PPE)
Súmula 438-STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Prescrição Virtual)

Art. 119 - No caso de **concurso de crimes**, a **extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.**

Perdão judicial

Art. 120 - A sentença que conceder **perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.**

SÚMULAS SOBRE PERDÃO JUDICIAL

Súmula 18-STJ: A sentença concessiva do perdão judicial é **declaratória** da extinção da punibilidade, **não subsistindo qualquer efeito condenatório.**

TÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de 6 a 20 anos.

Caso de diminuição de pena - **HOMICÍDIO PRIVILEGIADO**

§ 1º Se o agente comete o crime impellido por **motivo de relevante valor social ou moral**, ou **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**, o juiz pode **reduzir a pena de 1/6 a 1/3**.

HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (HOMICÍDIO HÍBRIDO): possível, desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva (referentes aos MEIOS E MODO DE EXECUÇÃO - III e IV)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante **paga ou promessa de recompensa**, ou por outro motivo **torpe**;

NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM o reconhecimento das qualificadoras de motivo **torpe** e de **feminicídio** no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar.

STJ. 6ª Turma. HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

II - por motivo **fútil (motivo bobo, insignificante, pequeno, mesquinho)**;

Se o fato surgiu por conta de uma bobagem, mas depois ocorreu uma briga e, no contexto desta, houve o homicídio, tal circunstância pode vir a descaracterizar o motivo fútil.

Vale ressaltar, no entanto, que a discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. Assim, é preciso verificar a situação no caso concreto. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1113364-PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/08/2013 (Info 525).

O fato de o réu ter assumido o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta. STJ. 5ª Turma. REsp 912.904/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/03/2012. STJ. 6ª Turma. REsp 1601276/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/06/2017.

III - com emprego de **veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura** ou outro **meio insidioso ou cruel**, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à **traição**, de **emboscada**, ou mediante **dissimulação** ou outro recurso que **dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido**;

O dolo eventual **não se compatibiliza** com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV (traição, emboscada, dissimulação). STF. 2ª Turma. HC 111442/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2012 (Info 677).

V - para **assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime**:

Pena - reclusão, de 12 a 30 anos.

VI - contra a **mulher por razões da condição de sexo feminino - Femicídio**

VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até 3º grau**, em razão dessa condição:

Pena - reclusão, de 12 a 30 anos.

AUTORIDADE, AGENTE OU INTEGRANTE da(o) (s):

- Forças Armadas (Marinha, Exército ou Aeronáutica);
- Polícia Federal;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Polícia Ferroviária Federal;
- Polícias Cíveis;
- Polícias Militares;
- Corpos de Bombeiros Militares;
- Guardas Municipais;
- Agentes de segurança viária;
- Sistema Prisional (agentes, diretores de presídio, carcereiro etc.);
- Força Nacional de Segurança Pública.

§ 2º-A Considera-se que **há razões de condição de sexo feminino** quando o crime envolve:

I - **violência doméstica e familiar**;

II - **menosprezo ou discriminação à condição de mulher**.

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

Aumento de pena

§ 4º No **HOMICÍDIO CULPOSO**, a pena é **umentada de 1/3**, se o crime resulta de **inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante**. Sendo **DOLOSO** o homicídio, a pena é **umentada de 1/3** se o crime é **praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos**.

No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa. STJ. 5ª Turma. HC 269038-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2/12/2014 (Info 554).

É possível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP no caso de homicídio culposo cometido por médico e decorrente do descumprimento de regra técnica no exercício da profissão. Nessa situação, não há que se falar em bis in idem. STJ. 5ª Turma. HC 181847-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. para acórdão Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), julgado em 4/4/2013 (Info 520).

§ 5º - Na hipótese de **homicídio culposo**, o juiz **poderá deixar de aplicar a pena**, se as consequências da infração **atingirem o pró-**

prio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

§ 6º A pena é **umentada de 1/3 até 1/2** se o crime **for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio**.

§ 7º A **PENA DO FEMINICÍDIO** é **umentada de 1/3 até 1/2** se o crime for praticado:

I - **durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto**;

II - contra pessoa **menor de 14 anos, maior de 60 anos**, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de **vulnerabilidade física ou mental**; (**Lei 13771/2018**)

III - na **presença física ou virtual** de descendente ou de ascendente da vítima; (**Lei 13771/2018**)

IV - em **descumprimento das medidas protetivas de urgência** previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (**Lei 13771/2018**)

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Art. 122. **Induzir** ou **instigar** alguém a **suicidar-se** ou a praticar **automutilação** ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (**LEI 13968/19**)

Pena - reclusão, de **6 meses a 2 anos**. (**LEI 13968/19**)

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio **resulta lesão corporal de natureza grave** ou **gravíssima**, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código: (**LEI 13968/19**)

Pena - reclusão, de **1 a 3 anos**. (**LEI 13968/19**)

§ 2º Se o **suicídio se consuma** ou se da automutilação **resulta morte**: (**LEI 13968/19**)

Pena - reclusão, de **2 a 6 anos**. (**LEI 13968/19**)

§ 3º A **pena é duplicada**: (**LEI 13968/19**)

I - se o crime é **praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil**; (**LEI 13968/19**)

II - se a **vítima é menor** ou **tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência**. (**LEI 13968/19**)

§ 4º A **pena é aumentada até o dobro** se a conduta é **realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real**. (**LEI 13968/19**)

§ 5º **Aumenta-se** a pena em **metade** se o **agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual**. (**LEI 13968/19**)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo **resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código. (**LEI 13968/19**)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo **é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código (**LEI 13968/19**)

Infanticídio

Art. 123 - Matar, **sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após**:

Pena - detenção, de 2 a 6 anos.

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma **ou consentir que outrem lho provoque**:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

Aborto provocado por terceiro

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de 3 a 10 anos.

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante **não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.**

Forma qualificada

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são **au-mentadas de 1/3**, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre **lesão corporal** de natureza **grave**; e são **duplicadas**, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a **morte**.

Art. 128 - **Não se pune o aborto praticado por médico:**

Aborto necessário

I - se **não há outro meio de salvar a vida da gestante**;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a **gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento** da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

A interrupção da gravidez no **primeiro trimestre** da gestação provocada pela própria gestante (art. 124) ou com o seu consentimento (art. 126) **não é crime**. É preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. STF. 1ª Turma. HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

É inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, I e II, do CP. **A interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica**. STF. Plenário. ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11 e 12/4/2012.

EXCEÇÕES EM QUE O ABORTO NÃO É CRIME

Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto "necessário" ou "terapêutico", previsto no inciso I.

No caso de gravidez resultante de estupro. Trata-se do aborto "humanitário", "sentimental", "ético" ou "piedoso", elencado no inciso II.

Interrupção da gravidez de feto anencéfalo

Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d>>

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO III

DA PRISÃO PREVENTIVA

Art. 311. Em **qualquer fase da investigação policial ou do processo penal**, caberá a **PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.** (LEI 13964/19)

Art. 312. A prisão preventiva **poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal**, quando houver **prova da existência do crime e indício suficiente de autoria** e de **perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado**. (LEI 13964/19)

§ 2º A **decisão** que decretar a prisão preventiva **deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação** da medida adotada. (LEI 13964/19)

O art. 312 do CPP exige a prova da existência do crime. O decreto prisional, no entanto, descreve, de forma genérica e imprecisa, a conduta do paciente e não deixa claro, em nenhum momento, os delitos a ele imputáveis e que justificariam a prisão preventiva.

A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos, e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.

O juiz pode dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, e deve escolher aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, de modo a tutelar o meio social, mas também dar, mesmo que cautelarmente, resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

STF. 2ª Turma. HC 157.604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. STJ. 6ª Turma. HC 437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Ac. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).

O juiz, **mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação**, ao receber o auto de prisão em flagrante, **deverá, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, converter a prisão em flagrante em preventiva**, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código.

Assim, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o exposto permissivo do inciso II do art. 310 do CPP.

STJ. 5ª Turma. RHC 80.740/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/06/2017.

STJ. 6ª Turma. RHC 71.360/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/6/2016.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos **crimes dolosos** punidos com PPL máxima **superior a 4 anos**;

II - se tiver sido **condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado**, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal;

III - se o **CRIME (não abrange contravenção penal) envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência**, para **garantir a execução das medidas protetivas de urgência**;

§ 2º **Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (LEI 13964/19)**

Art. 314. A prisão preventiva em **nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato** nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Código Penal (**excludentes de ilicitude**).

Art. 315. A **decisão que decretar, substituir ou denegar** a prisão preventiva será **sempre motivada e fundamentada. (LEI 13964/19)**

§ 1º **Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (LEI 13964/19)**

§ 2º **NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL**, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: **(LEI 13964/19)**

I - **limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (LEI 13964/19)**

II - **empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (LEI 13964/19)**

III - **invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (LEI 13964/19)**

IV - **não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (LEI 13964/19)**

V - **limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (LEI 13964/19)**

VI - **deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (LEI 13964/19)**

Art. 316. O juiz poderá, **de ofício ou a pedido** das partes, **revogar a prisão preventiva** se, no correr da investigação ou do processo, **verificar a falta de motivo** para que ela subsista, bem como **novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias**, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. **(LEI 13964/19)**

PRISÃO PREVENTIVA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício , se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial	Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal , caberá a PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do ministério público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
--	---

Juiz **não** poderá mais **decretar** a prisão preventiva **de ofício**, mas quando **faltar motivo para que subsista** ou quando **sobrevierem motivos que a justifique**, o juiz **poderá, de ofício**, revogá-la ou substituí-la, respectivamente.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.	A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO.
---	---

----- -----	Não será admitida a decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
----------------	--

----- -----	Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
----------------	--

----- -----	NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL , seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
----------------	---

	III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.	O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem . Decretada, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias .
Decretada a prisão preventiva, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias .	

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 32: PRISÃO PREVENTIVA

- 1) A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.
- 2) As condições pessoais favoráveis **não garantem** a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.
- 3) A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal.
- 4) A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa **menor de 06 anos de idade ou com deficiência**.
- 5) As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, implicam em restrições de direitos individuais, sendo necessária fundamentação para sua imposição.
- 6) A citação por edital do acusado **não constitui fundamento**

idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização **não gera presunção de fuga**.

7) A prisão preventiva não é legítima nos casos em que a sanção abstratamente prevista ou imposta na sentença condenatória recorrível não resulte em constrição pessoal, por força do princípio da homogeneidade.

8) Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta.

9) A alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social **não constituem fundamentação idônea** a autorizar a prisão preventiva.

10) A prisão preventiva pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

11) A prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade.

12) A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (*modus operandi*).

13) Não pode o tribunal de 2º grau, em sede de habeas corpus, inovar ou suprir a falta de fundamentação da decisão de prisão preventiva do juízo singular.

14) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

15) A segregação cautelar é medida excepcional, mesmo no tocante aos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, e o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO IV

DA PRISÃO DOMICILIAR

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, **só podendo dela ausentar-se com autorização judicial**

Art. 318. Poderá o juiz **SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR** quando o agente for:

- I - **maior de 80 anos**;
 - II - **extremamente debilitado por motivo de doença grave (Prisão domiciliar humanitária)**;
 - III - imprescindível aos cuidados especiais de **pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência**;
 - IV - **gestante**;
 - V - mulher com filho de **até 12 anos** de idade incompletos;
 - VI - homem, caso seja o **único responsável** pelos cuidados do filho de **até 12 anos** de idade incompletos.
- Parágrafo único. Para a substituição, o juiz **exigirá prova idônea** dos requisitos estabelecidos neste artigo.

PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - CPP

REGIME ABERTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - LEP

I - maior de 80 anos ;	I - condenado maior de 70 anos ;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave ;	II - condenado acometido de doença grave ;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência ;	III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ;
IV - gestante ;	IV - condenada gestante .
V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;	
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.	
O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade do réu, ao invés de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência .	A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade da pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência .
Trata-se de uma medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa em sua residência.	Trata-se da execução penal (cumprimento da pena) na própria residência.
O juiz pode determinar que a pessoa fique usando monitoração eletrônica	

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 318-A. A **prisão preventiva imposta à mulher gestante** ou que for **mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:** (Lei 13769/18)

I - **não** tenha cometido crime com **violência ou grave ameaça** a pessoa; (Lei 13769/18)

II - **não** tenha cometido o crime **contra seu filho ou dependente**. (Lei 13769/18)

É possível a concessão de prisão domiciliar, **ainda que se trate de execução provisória da pena**, para condenada com filho menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência. STJ. 5ª Turma. HC 487763-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/04/2019 (Info 647).

O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo ris-

co direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. STJ. 5ª Turma. HC 470549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019.

Art. 318-B. A **substituição** de que tratam os arts. 318 e 318-A **poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas** previstas no art. 319 deste Código (**medidas cautelares diversas da prisão**) (Lei 13769/18)

SÚMULAS SOBRE PRISÃO
STF
Súmula Vinculante 11 – STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
STJ
Súmula 21-STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
Súmula 52-STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Súmula 64-STJ: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
Súmula 347-STJ: O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.

CAPÍTULO V

DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 319. São **medidas cautelares diversas da prisão**:

I - **comparecimento periódico em juízo**, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, **para informar e justificar atividades**

II - **proibição de acesso ou frequência a determinados lugares** quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - **proibição de manter contato com pessoa determinada** quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - **proibição de ausentar-se da Comarca** quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - **recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga** quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - **suspensão do exercício de função pública ou de atividade** de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - **INTERNAÇÃO PROVISÓRIA** do acusado nas hipóteses de **crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração**;

VIII - **fiança**, nas infrações que a admitem, para **assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu an-**

damento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial

IX - **monitoração eletrônica.**

§ 4º A **fiança** será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, **podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.**

Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no **prazo de 24 horas.**

CAPÍTULO VI

DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM FIANÇA

Art. 321. **Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva**, o juiz **deverá conceder liberdade provisória**, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Art. 322. A **autoridade policial somente poderá conceder fiança** nos casos de infração cuja PPL máxima **não seja superior a 4 anos.**

Parágrafo único. Nos **demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas**

Delegado de Polícia pode conceder fiança?

Sim, desde que para crimes cuja pena máxima prevista seja de até 4 anos.

Exceção: o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha **tem pena máxima de 2 anos, mas não admite fiança concedida pela autoridade policial.**

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 323. **Não será concedida fiança:**

I - nos crimes de **racismo**;

II - nos crimes de **tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos**;

III - nos crimes **cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**;

Art. 324. **Não será, igualmente, concedida fiança:**

I - aos que, **no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações** a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código;

II - em caso de **PRISÃO CIVIL ou militar**;

IV - quando **presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva** (art. 312).

Art. 325. O **valor da fiança** será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de **1 a 100 salários mínimos**, quando se tratar de infração cuja PPL, no grau máximo, **não for superior a 4 anos**;

II - de **10 a 200 salários mínimos**, quando o máximo da PPL cominada for **superior a 4 anos**

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a **fiança poderá ser:**

I - **dispensada**, na forma do art. 350 deste Código;

II - **reduzida** até o máximo de **2/3**; ou

III - **aumentada** em até **1.000 vezes.**

Art. 326. Para **determinar o valor da fiança**, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Art. 327. A fiança tomada por termo **obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado** para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. **Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.**

Art. 328. O réu afiançado **não poderá, sob pena de quebraimento da fiança, mudar de residência**, sem prévia permissão da autoridade processante, **ou ausentar-se por mais de 8 dias** de sua residência, **sem comunicar** àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Art. 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.

Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos arts. 327 e 328, o que constará dos autos.

Art. 330. A **fiança**, que **será SEMPRE DEFINITIVA**, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, **ou em hipoteca** inscrita em primeiro lugar.

§ 1º A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade.

§ 2º Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus.

Art. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos.

Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de três dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança.

Art. 332. Em caso de **prisão em flagrante**, será **competente** para conceder a fiança a **autoridade que presidir ao respectivo auto**, e, em caso de **prisão por mandado**, **o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão.**

Art. 333. Depois de prestada a fiança, que **será concedida independentemente de audiência do Ministério Público**, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente.

Art. 334. A fiança **poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado** a sentença condenatória.

Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em **48 horas**.

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como **fiança** servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Parágrafo único. Este dispositivo **terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória** (art. 110 do Código Penal).

Art. 337. Se a **fiança** for **declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido** o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será **resituído sem desconto**, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Art. 338. A **fiança que se reconheça não ser cabível** na espécie será **CASSADA** em qualquer fase do processo.

Art. 339. Será também **CASSADA** a fiança quando **reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito**.

FIANÇA SERÁ CASSADA	Não cabível
	Delito inafiançável, em razão de inovação na classificação

Art. 340. Será exigido o **REFORÇO** da fiança:

I - quando a autoridade **tomar, por engano, fiança insuficiente**;

II - quando houver **depreciação material ou perecimento** dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas;

III - quando for **inovada a classificação do delito**.

Parágrafo único. A fiança **ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando**, na conformidade deste artigo, **não for reforçada**.

Art. 341. Julgar-se-á **QUEBRADA** a fiança quando o acusado:

I - **regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer**, sem motivo justo;

II - **deliberadamente praticar ato de obstrução** ao andamento do processo;

III - **descumprir medida cautelar imposta cumulativamente** com a fiança;

IV - **resistir injustificadamente a ordem judicial**;

V - **praticar nova infração penal dolosa**.

	Deixar de comparecer quando intimado
	Mudar de residência, sem permissão
	Ausentar-se por mais de 8 dias , sem comunicar

QUEBRAMENTO DA FIANÇA (implica em perda de METADE do seu valor)	Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo
	Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança
	Resistir injustificadamente a ordem judicial
	Praticar nova infração penal dolosa.

Art. 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos

Art. 343. O **QUEBRAMENTO INJUSTIFICADO** da fiança importará na **perda de metade do seu valor**, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

Art. 344. Entender-se-á **perdido, na totalidade**, o valor da fiança, **se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta**.

Art. 345. No caso de **perda** da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, **será recolhido ao fundo penitenciário**, na forma da lei.

Art. 346. No caso de **quebramento** de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será **recolhido ao fundo penitenciário**, na forma da lei.

Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

Art. 348. Nos casos em que a **fiança** tiver sido prestada por meio de **hipoteca**, a execução será **promovida no juízo cível** pelo órgão do Ministério Público.

Art. 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor.

Art. 350. **Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações** constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código.

Dia 7

Constituição Federal: art. 70-100
 Código Civil: art.286-388
 Código Processo Civil: art. 236-275
 Código Penal: art. 129-150
 Código Processo Penal: art. 351-405

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Seção IX

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A **fiscalização CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL e PATRIMONIAL** da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**, será **exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder**.

Parágrafo único. **Prestará contas** qualquer **pessoa física ou jurídica, pública ou privada**, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 71. O **controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do TCU**, ao qual compete:

I - **apreciar as contas** prestadas anualmente pelo Presidente da República, **mediante parecer prévio** que deverá ser elaborado em **60 dias** a contar de seu recebimento;

II - **julgar as contas dos administradores e demais responsáveis** por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - **apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, **bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores** que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - **realizar**, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, **inspeções e auditorias** de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - **fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe**, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - **fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste** ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Co-

missões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - **aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções** previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - **SUSTAR**, se não atendido, a **execução do ATO impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal**;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de **CONTRATO**, o ato de **sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis**.

§ 2º **Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar** as medidas previstas no parágrafo anterior, **o Tribunal decidirá a respeito**.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte **imputação de débito ou multa** terão **eficácia de título executivo**.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, **trimestral e anualmente**, relatório de suas atividades.

O TCU ostenta a condição de **órgão independente na estrutura do Estado brasileiro**, cujas funções estão elencadas nos incisos do art. 71 da CF/88. Seus **membros** possuem as **mesmas prerrogativas** que as asseguradas aos **magistrados** (art. 73, § 3º da CF/88), tendo suas **decisões a natureza jurídica de atos administrativos passíveis de controle jurisdicional**. Trata-se de um tribunal de índole técnica e política, criado para fiscalizar o correto emprego dos recursos públicos. Os Tribunais de Contas **realizam controle de legitimidade, economicidade e de eficiência**, verificando se os atos praticados pelos entes controlados estão de acordo com a moralidade, eficiência, proporcionalidade. No atual contexto juspolítico brasileiro, o Tribunal de Contas possui competência para aferir se o administrador atuou de forma prudente, moralmente aceitável e de acordo com o que a sociedade dele espera. O TCU representa um dos principais instrumentos republicanos destinados à concretização da democracia e dos direitos fundamentais, na medida em que o controle do emprego de recursos públicos propicia, em larga escala, justiça e igualdade. STF. 1ª Turma. MS 33340/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/5/2015 (Info 787).

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no **prazo de 5 dias**, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no **prazo de 30 dias**.

§ 2º **Entendendo o Tribunal irregular a despesa**, a Comissão, se julgar que o gasto **possa causar dano irreparável ou grave le-**

são à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Art. 73. O TCU, integrado por **9 Ministros**, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e **jurisdição em todo o território nacional**, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - **mais de 35 e menos de 65 anos** de idade;

II - **idoneidade moral e reputação ilibada**;

III - **notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública**;

IV - **mais de 10 anos** de **exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos** mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os **Ministros do TCU serão escolhidos**:

I - **1/3** pelo **Presidente da República**, **com aprovação do Senado Federal**, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;

II - **2/3** pelo **Congresso Nacional**.

§ 3º Os **Ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do STJ**, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

§ 4º O **auditor**, quando em substituição a Ministro, terá as **mesmas garantias e impedimentos** do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de **juiz de Tribunal Regional Federal**.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, **sob pena de responsabilidade solidária**.

§ 2º **Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para**, na forma da lei, **denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU**.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os **Tribunais de Contas** respectivos, que serão integrados por **7 Conselheiros**.

SÚMULAS SOBRE TRIBUNAL DE CONTAS

Súmula vinculante 3-STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União **asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.**

OBS: será necessário garantir contraditório e ampla defesa se tiverem se passado **mais de 5 anos** desde a concessão inicial e o TC ainda não examinou a legalidade do ato.

Súmula 6-STF: A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, **não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal**, ressalvada a competência revisora do judiciário

Súmula 347-STF: O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, **PODE APRECIAR A CONSTITUCIONALIDADE** das leis e dos atos do poder público.

OBS: O Min. Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, já afirmou que o entendimento manifestado na súmula não estaria mais em vigor desde a edição da CF/88: "Dentro da perspectiva constitucional inaugurada em 1988, o Tribunal de Contas da União é órgão técnico de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, cuja competência é delimitada pelo artigo 71 do texto constitucional. Sendo **inconcebível**, portanto, que o Tribunal de Contas da União, **órgão sem qualquer função jurisdicional, exerça controle difuso de constitucionalidade nos processos sob sua análise**, ao pretendo argumento que lhe seja atribuída tal competência em virtude do conteúdo da Súmula 347/STF, editada em 1963, cuja subsistência ficou comprometida pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Desse modo, **a Constituição Federal não permite ao Conselho Nacional de Justiça, tampouco ao Tribunal de Contas da União, o exercício do controle difuso de constitucionalidade**, pois representaria usurpação de função jurisdicional, invasão à competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e desrespeito ao Poder Legislativo." (STF. Decisão monocrática. MS 35494 MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 06/02/2018)

Súmula 653-STF: No Tribunal de Contas estadual, composto por **7 conselheiros**, **4** devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e **3** pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, **auxiliado pelos Ministros de Estado**.

Art. 77. A **eleição do Presidente** e do **Vice-Presidente** da República **realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno**, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

§ 1º A **eleição do Presidente** da República **importará a do Vice-Presidente** com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a **maioria absoluta** de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em **até 20 após** a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República **tomarão posse em sessão do Congresso** Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, **decorridos 10 dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

LINHA SUCESSÓRIA DO PR	Vice-Presidente
	Presidente da CD
	Presidente do SF
	Presidente do STF
Os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da CF/88, <u>caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República.</u> No entanto, <u>mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do Poder por eles titularizados.</u> STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/12/2016 (Info 850).	

Art. 81. **Vagando** os cargos de **Presidente e Vice-Presidente** da República, **far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga.**

§ 1º - Ocorrendo a **vacância nos últimos 2 anos** do período presidencial, a **eleição** para ambos os cargos será **feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional**, na forma da lei **(eleição indireta).**

§ 2º - **Em qualquer dos casos, os eleitos** deverão completar o período de seus antecessores.

Vacância nos 2 primeiros anos	Eleição direta em 90 dias
Vacância nos 2 últimos anos	Eleição indireta em 30 dias

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de **4 anos** e terá início em **1º de janeiro** do ano seguinte ao da sua eleição.

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República **não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a 15 dias**, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. **Compete privativamente ao Presidente da República:**

- I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
- IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como **expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução (DECRETO REGULAMENTAR);**
- V - **vetar projetos de lei**, total ou parcialmente;
- VI - **dispor, mediante decreto, sobre (DECRETO AUTÔNOMO):**
 - a) **organização e funcionamento da administração federal**, quando **não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;**
 - b) **extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;**
- VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- VIII - **celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;**
- IX - **decretar o estado de defesa e o estado de sítio;**
- X - **decretar e executar a intervenção federal;**
- XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
- XII - **conceder indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
- XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
- XV - nomear, observado o disposto no art. 73 **(1/3)**, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
- XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- XVII - nomear **(2)** membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- XVIII - **convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;**
- XIX - **declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele**, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
- XX - **celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;**
- XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
- XXII - **permitir, nos casos previstos em LC, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;**

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de **60 dias** após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV - **prover e extinguir os cargos públicos federais**, na forma da lei;

XXVI - **editar medidas provisórias** com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PR DELEGÁVEL A ME, PGR, AGU	Decreto autônomo
	Conceder indulto e comutar penas
	Prover cargos públicos federais

Seção III

Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 85. São **crimes de responsabilidade** os atos do Presidente da República que **atentem contra a Constituição Federal** e, especialmente, contra:

I - a **existência da União**;

II - o **livre exercício do Poder Legislativo**, do Poder Judiciário, do **Ministério Público** e dos **Poderes constitucionais das unidades da Federação**;

III - o **exercício dos direitos políticos, individuais e sociais**;

IV - a **segurança interna** do País;

V - a **probidade** na administração;

VI - a **lei orçamentária**;

VII - o **cumprimento das leis e das decisões judiciais**.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Art. 86. **Admitida a acusação** contra o Presidente da República, por **2/3 da Câmara** dos Deputados, será ele **submetido a julgamento perante o STF**, nas **infrações penais comuns**, ou perante o **Senado Federal**, nos **crimes de responsabilidade**.

§ 1º O Presidente **ficará suspenso de suas funções**:

I - nas **infrações penais comuns**, se **recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal**;

II - nos **crimes de responsabilidade**, após a **instauração do processo pelo Senado Federal**.

§ 2º Se, decorrido o **prazo de 180 dias**, o julgamento não estiver concluído, **cessará o afastamento do Presidente**, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3º **Enquanto não sobrevier sentença condenatória**, nas infrações comuns, o Presidente da República **não estará sujeito a prisão**.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, **não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções**.

Seção IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 87. Os **Ministros de Estado** serão escolhidos dentre **brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos**.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Art. 88. A **lei** disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Seção V

DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Subseção I

Do Conselho da República

Art. 89. O **Conselho da República** é **ÓRGÃO SUPERIOR DE CONSULTA** do Presidente da República, e dele participam:

I - o **Vice-Presidente** da República;

II - o **Presidente da Câmara** dos Deputados;

III - o **Presidente do Senado Federal**;

IV - os **líderes da maioria e da minoria na Câmara** dos Deputados;

V - os **líderes da maioria e da minoria no Senado Federal**;

VI - o **Ministro da Justiça**;

VII - **6 cidadãos brasileiros natos**, com **mais de 35 anos** de idade, sendo **2** nomeados pelo Presidente da República, **2** eleitos pelo Senado Federal e **2** eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com **mandato de 3 anos**, **VEDADA A RECONDUÇÃO**.

Art. 90. Compete ao Conselho da República **pronunciar-se** sobre:

I - **intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio**;

II - as **questões relevantes para a estabilidade** das instituições democráticas.

§ 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.

Subseção II

Do Conselho de Defesa Nacional

Art. 91. O **Conselho de Defesa Nacional** é **ÓRGÃO DE CONSULTA** do Presidente da República nos **assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático**, e dele participam como **membros natos**:

I - o **Vice-Presidente** da República;

II - o **Presidente da Câmara** dos Deputados;

III - o **Presidente do Senado Federal**;

IV - o **Ministro da Justiça**;

V - o **Ministro de Estado da Defesa**;

VI - o **Ministro das Relações Exteriores**;

VII - o **Ministro do Planejamento**.

VIII - os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**.

§ 1º **Compete** ao Conselho de Defesa Nacional:

I - **opinar** nas hipóteses de **declaração de guerra e de celebração da paz**, nos termos desta Constituição;

II - **opinar** sobre a **decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal**;

III - **propor** os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV - **estudar, propor e acompanhar** o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.

CR	CDN
ÓRGÃO SUPERIOR DE CONSULTA	ÓRGÃO DE CONSULTA nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático
Membros: I - o Vice-Presidente da República ; II - o Presidente da Câmara dos Deputados ; III - o Presidente do Senado Federal ; IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados ; V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal ; VI - o Ministro da Justiça ; VII - 6 cidadãos brasileiros natos	Membros: I - o Vice-Presidente da República ; II - o Presidente da Câmara dos Deputados ; III - o Presidente do Senado Federal ; IV - o Ministro da Justiça ; V - o Ministro de Estado da Defesa ; VI - o Ministro das Relações Exteriores ; VII - o Ministro do Planejamento ; VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica .
Competência - pronunciar-se sobre: I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio ; II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.	Competência: I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz , nos termos desta Constituição; II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal ;

CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I - o STF;

I-A o CNJ;

II - o STJ;

II-A - o **TST (EC 92)**;

III - os TRF e Juízes Federais;

IV - os TRT e Juízes do Trabalho;

V - os TRE e Juízes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º O STF, o CNJ e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.

§ 2º O STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.

Art. 93. **LC, de iniciativa do STF, disporá sobre o Estatuto da Magistratura**, observados os seguintes **princípios**:

I - **ingresso na carreira**, cujo cargo inicial será o de **juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos**, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no **mínimo, 3 anos de atividade jurídica** e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

A **comprovação do triênio de atividade jurídica** exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, **DEVE OCORRER NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA** no concurso público. STF. Plenário. RE 655265/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 13/4/2016 (repercussão geral) (Info 821).

II - **promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento**, atendidas as seguintes normas:

a) é **obrigatória a promoção** do juiz que figure por **3 vezes consecutivas ou 5 alternadas** em **lista de merecimento**;

b) a **promoção por merecimento** pressupõe **2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade** desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do **merecimento** conforme o desempenho e pelos **critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento** em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração de **antiguidade**, o tribunal **somente** poderá **recusar** o juiz mais antigo pelo **voto fundamentado de 2/3 de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

e) **não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal**, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

III o **acesso aos tribunais de 2º grau** far-se-á **por antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância;

IV previsão de **cursos oficiais** de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo **etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial** ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;

V - o **subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores** corresponderá a **95% do subsídio mensal fixado para os Ministros do STF** e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, **não** podendo a **diferença** entre uma e outra ser **superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95%** do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;

Subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores

95% dos Ministros do STF

Subsídio dos desembargadores do TJ	90,25% dos Ministros do STF
---	------------------------------------

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40;

VII o **juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal**;

VIII o **ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público**, fundar-se-á em decisão por **voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ**, assegurada ampla defesa; **(EC 103/19)**

VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II;

IX **todos os julgamentos** dos órgãos do Poder Judiciário **serão públicos, e fundamentadas** todas as decisões, sob pena de nulidade, **podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação**;

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros;

XI nos tribunais com **número superior a 25** julgadores, poderá ser constituído **órgão especial**, com o **mínimo de 11 e o máximo de 25 membros**, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno;

XII a **atividade jurisdicional será ininterrupta**, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de 2º grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juizes em plantão permanente;

XIII o **número de juizes** na unidade jurisdicional será **proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população**;

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;

XV a distribuição de processos **será imediata**, em todos os graus de jurisdição.

Art. 94. **1/5 dos lugares** dos Tribunais Regionais Federais (TRF's), dos Tribunais dos Estados (TJ's), e do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) **será composto de membros**, do **Ministério Público**, com **mais de 10 anos** de carreira, e de **advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada**, com **mais de 10 anos** de efetiva atividade profissional, indicados em **lista sêxtupla** pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará **lista tríplice**, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos **20 dias subseqüentes**, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Art. 95. Os juizes gozam das seguintes **GARANTIAS**:

I - **vitaliciedade**, que, no 1º grau, só será **adquirida após 2 anos de exercício**, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - **irredutibilidade de subsídio**, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Parágrafo único. Aos juizes é **VEDADO**:

I - **exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 1 de magistério**;

II - **receber**, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação** em processo;

III - **dedicar-se à atividade político-partidária**.

IV- **receber**, a qualquer título ou pretexto, **auxílios ou contribuições** de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, **ressalvadas as exceções previstas em lei**;

V - **exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos** do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração **[QUARENTENA DE SAÍDA]**

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juizes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

III - aos **Tribunais de Justiça julgar os juizes estaduais** e do Distrito Federal e Territórios, **bem como os membros do Ministério Público**, nos **crimes comuns e de responsabilidade**, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 97. Somente pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais **declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo** do Poder Público **[CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO, FULL BENCH]**.

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

EXCEÇÕES À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

a) **Se o STF já decidiu sobre o caso, ainda que em controle**

difuso.

b) **Se o próprio órgão ou Tribunal já reconheceu a inconstitucionalidade:** o STF entende que o procedimento do art. 97, CF, só seria necessário no caso de mudança de orientação por parte do próprio Tribunal.

c) **Se Tribunal mantiver a constitucionalidade do ato normativo, ou seja, não afastar a sua presunção de validade:** o art. 97, CF determina a observância do *full bench* para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

d) **Nos casos de normas pré-constitucionais:** a análise do direito editado no ordenamento jurídico anterior em relação à nova Constituição não se funda na teoria da inconstitucionalidade, mas sim em sua recepção ou revogação.

e) **Quando o Tribunal utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição:** não haverá declaração de inconstitucionalidade.

f) **Declaração de inconstitucionalidade por turma recursal do juizado especial:** nos casos de declaração de inconstitucionalidade por turma de juizado especial, não há a necessidade da observância da regra da *full bench*, conforme decidiu o STF (RE AgR 453.744).

g) **Julgamento de medida cautelar pelo STF:** em virtude de não se afastar a incidência de determinada norma e tampouco declarar sua inconstitucionalidade, não há a necessidade de se observar a regra do art. 97, CF, segundo o STF (Rcl 10.864 AgR).

h) Segundo o STF (ARE 792.562-AgR), **o art. 97, CF não atinge juizados de pequenas causas** (art. 24, X, CF) e **juizados especiais** (art. 98, I, CF), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial.

i) O STF (Rcl 10.864-AgR) tem precedentes no sentido do que o art. 97, CF **não se aplica às decisões cautelares, mas somente às decisões definitivas de mérito dos Tribunais.**

j) De acordo com o STF (RE 361.829 ED), **as Turmas daquele Tribunal podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, independentemente da submissão da questão ao Plenário.** Assim, a elas **não se aplica o art. 97, CF.**

Art. 98. A **União**, no **Distrito Federal** e nos **Territórios**, e os **Estados** criarão:

I - **juizados especiais**, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de 1º grau;

II - **justiça de paz**, remunerada, **composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto**, com **mandato de 4 anos** e competência para, na forma da lei, **celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

§ 2º As **custas e emolumentos** serão **destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.**

Art. 99. Ao Poder **Judiciário** é assegurada **autonomia administrativa e financeira.**

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º **Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo** estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, **o PODER EXECUTIVO considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente**, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem **encaminhadas em desacordo** com os limites estipulados na forma do § 1º, **o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.**

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, **não poderá** haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Art. 100. Os **pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas** Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos **precatórios** e à conta dos créditos respectivos, **proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.**

§ 1º Os **débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez**, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e **serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos**, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os **débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência**, assim definidos na forma da lei, **serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo (RPV), ADMITIDO O FRACIONAMENTO PARA ESSA FINALIDADE**, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios **não se aplica** aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor (**RPV**) que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, **poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas**, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Art. 87, ADCT. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias **serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação**, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham **valor igual ou inferior a:**

I - **40 salários-mínimos**, perante a Fazenda dos **Estados** e do **Distrito Federal**;

II - **30 salários-mínimos**, perante a Fazenda dos **Municípios**.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo **facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório**, da forma prevista no § 3º do art. 100.

§ 5º **É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado**, constantes de precatórios judiciários **apresentados até 1º de julho**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

§ 7º **O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade** e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8º **É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.**

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial **(Dispositivo declarado integralmente inconstitucional)**

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em **até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento**, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos **(Dispositivo declarado integralmente inconstitucional)**.

O STF entendeu que os §§ 9º e 10 do art. 100 são INCONSTITUCIONAIS.

Para o Supremo, este regime de compensação obrigatória trazido pelos §§ 9º e 10, ao **estabelecer uma enorme superioridade processual à Fazenda Pública, viola a garantia do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, da isonomia e afeta o princípio da separação dos**

Poderes.

§ 11. É **facultada ao credor**, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a **entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos** do respectivo ente federado.

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, **independentemente de sua natureza**, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios **(Dispositivo declarado parcialmente inconstitucional)**.

§ 13. **O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, INDEPENDENTEMENTE DA CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR**, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 14. **A CESSÃO DE PRECATÓRIOS somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.**

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação **(Dispositivo declarado integralmente inconstitucional)**.

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, **a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios**, refinanciando-os diretamente.

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão **mensalmente**, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor.

§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o § 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os **11 meses** precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas:

I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por determinação constitucional

II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em **período de 12 meses**, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos **5 anos** imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal.

§ 20. Caso haja precatório com **valor superior a 15%** do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, **15%** do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos **5 exercícios subsequentes**, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com **redução máxima de 40%** do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.

SÚMULAS SOBRE PODER JUDICIÁRIO

Súmula 40-STF: A elevação da entrância da comarca **não promove automaticamente** o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca.

Súmula 46-STF: Desmembramento de serventia de justiça **não viola o princípio de vitaliciedade** do serventuário.

Súmula 627-STF: No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.

Súmula 628-STF: Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composição de tribunal **é parte legítima para impugnar a validade da nomeação** de concorrente

Súmula 649-STF: É **inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário** do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades.

Súmula 731-STF: Para fim de competência originária do Supremo Tribunal Federal, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face da LOMAN, os juízes têm direito à licença-prêmio.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO II

Da Transmissão das Obrigações

CAPÍTULO I

Da CESSÃO DE CRÉDITO

Art. 286. O **credor pode ceder o seu crédito**, se a isso **não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor**; a cláusula proibitiva da cessão **não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação**.

Art. 287. **Salvo disposição em contrário**, na cessão de um crédito **abrangem-se todos os seus acessórios**.

Art. 288. É **INEFICAZ**, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante **instrumento público**, ou **instrumento particular** revestido das solenidades do § 1º do art. 654.

JDC618 O devedor não é terceiro para fins de aplicação do art. 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no art. 290 para que a cessão de crédito seja eficaz perante ele.

Art. 289. O **cessionário de crédito hipotecário** tem o **direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel**.

Art. 290. A cessão do crédito **NÃO TEM EFICÁCIA em relação ao devedor, senão quando a este notificada**; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Art. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, **prevalece a que se completar com a tradição** do título do crédito cedido.

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; **quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação**.

Art. 293. **Independentemente do conhecimento da cessão** pelo devedor, **pode o cessionário exercer os atos conservatórios** do direito cedido.

Art. 294. O devedor **pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem**, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

Art. 295. Na **cessão por título oneroso**, o cedente, **ainda que não se responsabilize, fica responsável** ao cessionário **pela existência do crédito** ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas **cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé**.

Art. 296. **Salvo estipulação em contrário, o cedente NÃO RESPONDE PELA SOLVÊNCIA do devedor**.

Art. 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, **não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros**; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança.

Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro.

CAPÍTULO II

Da ASSUNÇÃO DE DÍVIDA

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, **com o CONSENTIMENTO expreso DO CREDOR**, ficando exonerado o devedor primitivo, **salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava**.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode **assinar prazo ao credor para que consinta** na assunção da dívida, interpretando-se o seu **SILÊNCIO COMO RECUSA**.

JDC16 O art. 299 do Código Civil **não exclui a possibilidade da assunção cumulativa da dívida** quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância do credor.

Art. 300. **Salvo assentimento expreso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais** por ele originariamente dadas ao credor.

JDC352 Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção da dívida; já as **garantias prestadas pelo devedor primitivo somente serão mantidas se este concordar com a assunção.**

JDC422 A expressão "garantias especiais" constante do art. 300 do CC/2002 refere-se a todas as garantias, quaisquer delas, reais ou fidejussórias, que tenham sido prestadas voluntária e originariamente pelo devedor primitivo ou por terceiro, vale dizer, aquelas que dependeram da vontade do garantidor, devedor ou terceiro para se constituírem.

Art. 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, **salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação.**

JDC423 O art. 301 do CC **deve ser interpretado de forma a também abranger os negócios jurídicos nulos** e a significar a continuidade da relação obrigacional originária em vez de "restauração", porque, envolvendo hipótese de transmissão, aquela relação nunca deixou de existir.

Art. 302. O novo devedor **NÃO PODE OPOR ao credor as exceções pessoais** que competiam ao devedor primitivo.

Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; **se o credor, notificado, não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.**

JDC353 A recusa do credor, quando notificado pelo adquirente de imóvel hipotecado comunicando-lhe o interesse em assumir a obrigação, deve ser justificada.

JDC424 **A comprovada ciência de que o reiterado pagamento é feito por terceiro no interesse próprio produz efeitos equivalentes aos da notificação** de que trata o art. 303, segunda parte.

CESSÃO DE CRÉDITO	ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor ; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.	É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o CONSENTIMENTO expreso DO CREDOR , ficando exonerado o devedor primitivo, <u>salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.</u>
O devedor PODE OPOR ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.	O novo devedor NÃO PODE OPOR ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo.

DO PAGAMENTO

Seção I

De Quem Deve Pagar

Art. 304. **Qualquer interessado** na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exonerção do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao **terceiro não interessado**, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Art. 305. O **terceiro não interessado**, que paga a dívida em seu próprio nome, **tem direito a reembolsar-se** do que pagar; mas **NÃO SE SUB-ROGA** nos direitos do credor.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, **não obriga a reembolsar** aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.

Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.

Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa-fé, a recebeu e consumiu, **ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la.**

Seção II

Daqueles a Quem se Deve Pagar

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

JDC425 O **pagamento repercute no PLANO DA EFICÁCIA, e não no plano da validade** como preveem os arts. 308, 309 e 310 do Código Civil.

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo **é válido, ainda provado depois que não era credor.**

Art. 310. **Não vale** o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

Art. 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante.

Art. 312. Se o **devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação** a ele oposta por terceiros, o pagamento **não valerá** contra estes, que **poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.**

Seção III

Do Objeto do Pagamento e Sua Prova

Art. 313. **O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.**

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação **divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.**

TÍTULO III

Do Adimplemento e Extinção das Obrigações

CAPÍTULO I

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.

Art. 316. **É LÍCITO convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.**

O direito brasileiro, nas dívidas em dinheiro, adota o **PRINCÍPIO DO NOMINALISMO**, admitindo, contudo, que as partes convençionem **CLÁUSULA DE ESCALA MÓVEL**.

Art. 317. Quando, por **MOTIVOS IMPREVISÍVEIS**, sobrevier **DES-PROPORÇÃO MANIFESTA** entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, **poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte**, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

JDC17 A interpretação da expressão “motivos imprevisíveis” constante do art. 317 do novo Código Civil **deve abarcar tanto causas de desproporção não-previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis**

Art. 318. São **NULAS** as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e **pode reter o pagamento**, enquanto não lhe seja dada.

JDC18 A “quitação regular” referida no art. 319 do novo Código Civil engloba a quitação dada por meios eletrônicos ou por quaisquer formas de “comunicação a distância”, assim entendida aquela que permite ajustar negócios jurídicos e praticar atos jurídicos sem a presença corpórea simultânea das partes ou de seus representantes.

Art. 320. A **quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular**, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Art. 321. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido.

Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.

Art. 323. Sendo a **quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos.**

Art. 324. A entrega do título ao devedor **firma a presunção do pagamento.**

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em **60 dias**, a falta do pagamento.

Art. 325. **Presumem-se a cargo do devedor** as despesas com o **pagamento e a quitação**; se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida.

Art. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida, ou peso, entender-se-á, no silêncio das partes, que aceitaram os do lugar da execução.

Seção IV

Do Lugar do Pagamento

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no **DOMICÍLIO DO DEVEDOR (Quesível)**, salvo se as partes convençionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.

Parágrafo único. **Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher** entre eles **(Portable)**.

Art. 328. Se o pagamento consistir na tradição de um **imóvel**, ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á **no lugar onde situado o bem**.

Art. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor.

Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local **faz presumir renúncia** do credor relativamente ao previsto no contrato.

SUPRESSIO	Perda, supressão, de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo
SURRECTIO	Ampliação do conteúdo do negócio jurídico, tendo em conta o comportamento de uma das partes que gera, na outra, o sentimento da existência de um direito não expressamente avençado

*<https://www.emagis.com.br/area-gratuita/artigos/supressio-e-surrectio-saiba-a-diferenca/>

Seção V

Do Tempo do Pagamento

Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, **pode o credor exigí-lo imediatamente.**

Art. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, **cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor.**

Art. 333. Ao credor assistirá o direito de **cobrar a dívida antes de vencido** o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código:

- I - no caso de **falência** do devedor, ou de **concurso de credores**;
- II - se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor;
- III - se **cessarem**, ou se se **tornarem insuficientes**, as **garantias** do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, **se houver, no débito, solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes.**

CAPÍTULO II

Do Pagamento em Consignação

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o **depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida**, nos casos e forma legais.

Art. 335. **A consignação tem lugar:**

I - se o **credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber** o pagamento, **ou dar quitação** na devida forma;

II - se o **credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos**;

III - se o **credor for incapaz de receber**, for **desconhecido**, declarado **ausente**, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se **ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber** o objeto do pagamento;

V - se **pender litígio** sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, **será mister concorrerem, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos** sem os quais não é válido o pagamento.

Art. 337. O **depósito requerer-se-á no lugar do pagamento**, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

Art. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.

Art. 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, **embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores.**

Art. 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, **aquiescer no levantamento, perderá a preferência e a garantia** que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído.

Art. 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada.

Art. 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher; feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente.

Art. 343. As **despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor**, e, no caso contrário, à conta do devedor.

Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, **se pagar a qualquer dos pretendidos credores**,

tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento.

Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação.

CAPÍTULO III

Do Pagamento com Sub-rogação

Art. 346. A **sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:**

I - do **credor que paga a dívida do devedor comum**;

II - do **adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel**;

III - do **terceiro interessado**, que **paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado**, no todo ou em parte.

Art. 347. A **sub-rogação é convencional:**

I - quando o **credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere** todos os seus **direitos**;

II - quando **terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado** nos direitos do credor satisfeito.

Art. 348. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito.

Art. 349. A sub-rogação **transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias** do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 350. Na **sub-rogação legal** o **sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.**

Art. 351. O **credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado**, na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever.

CAPÍTULO IV

Da Imputação do Pagamento

Art. 352. A **pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar** a qual deles oferece pagamento, **se todos forem líquidos e vencidos.**

Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, **não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo.**

Art. 354. Havendo capital e juros, o **pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital**, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital.

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na **mais onerosa.**

CAPÍTULO V

Da Dação em Pagamento

Art. 356. O credor **pode consentir em receber prestação diversa** da que lhe é devida.

Art. 313. O credor NÃO É OBRIGADO A RECEBER prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.	Art. 356. O credor PODE CONSENTIR em receber prestação diversa da que lhe é devida.
---	--

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência **importará em cessão**.

Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, **ficando sem efeito a quitação dada**, ressalvados os direitos de terceiros.

CAPÍTULO VI
DA NOVAÇÃO

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o **devedor contrai** com o credor **nova dívida** para extinguir e substituir a anterior (**novação objetiva**);

II - quando **novo devedor sucede ao antigo**, ficando este quite com o credor (**novação subjetiva passiva**);

III - quando, em virtude de **obrigação nova**, **outro credor é substituído ao antigo**, ficando o devedor quite com este. (**novação subjetiva ativa**)

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a **segunda obrigação confirma simplesmente a primeira**.

Art. 362. A novação **por substituição do devedor** pode ser efetuada **independentemente de consentimento deste**.

Art. 363. Se o **novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo** se este obteve por **má-fé** a **substituição**.

Art. 364. A novação **extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário**. Não aproveitará, contudo, **ao credor ressaltar o penhor, a hipoteca ou a anticrese**, se os **bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação**.

Art. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, **somente sobre os bens do que contrai a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado**. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados.

Art. 366. Importa **exoneração do fiador a novação feita sem seu consento** com o devedor principal.

JDC547 **Na hipótese de alteração da obrigação principal sem o consentimento do fiador, a EXONERAÇÃO deste É AUTOMÁTICA**, não se aplicando o disposto no art. 835 do Código Ci-

vil quanto à necessidade de permanecer obrigado pelo prazo de 60 dias após a notificação ao credor, ou de 120 dias no caso de fiança locatícia.

Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, **não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas**.

CAPÍTULO VII

Da Compensação

Art. 368. Se duas pessoas forem **ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra**, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se **entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis**.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, **não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade**, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o **fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado**.

Art. 372. Os **prazos de favor**, embora consagrados pelo uso geral, **não obstam a compensação**.

Art. 373. A diferença de causa nas dívidas **não impede** a compensação, exceto:

I - se provier de **esbulho, furto ou roubo**;

II - se uma se originar de **comodato, depósito ou alimentos**;

III - se uma for de **coisa não suscetível de penhora**.

Art. 375. **Não haverá compensação** quando as partes, **por mútuo acordo, a excluïrem**, ou no caso de **renúncia prévia** de uma delas.

Art. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, **não pode compensar** essa dívida com a que o credor dele lhe dever.

Art. 377. O devedor que, **notificado, nada opõe** à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, **não pode opor ao cessionário a compensação**, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe **não tiver sido notificada**, **poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente**.

Devedor notificado da cessão, nada opõe	Não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente
Devedor não notificado da cessão	Poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente.

Art. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação.

Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento.

Art. 380. **Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro.** O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação, de que contra o próprio credor disporia.

CAPÍTULO VIII

Da Confusão

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na **mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.**

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, **subsistindo quanto ao mais a solidariedade.**

Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.

CAPÍTULO IX

Da Remissão das Dívidas

Art. 385. A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas **sem prejuízo de terceiro.**

Art. 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, **prova desoneração** do devedor e seus co-obrigados, se o **credor for capaz de alienar, e o devedor capaz de adquirir.**

Art. 387. A **restituição** voluntária do **objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida.**

Art. 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

TÍTULO II

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 236. Os atos processuais **serão cumpridos por ordem judicial.**

§ 1º **Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal,** da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

§ 2º O tribunal poderá expedir **carta para juízo a ele vinculado,** se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede (**carta de ordem**).

§ 3º **Admite-se a prática de atos processuais por meio de vide-oconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Art. 237. Será expedida **carta:**

I - de **ordem**, pelo tribunal, na hipótese do § 2º do art. 236;

II - **rogatória**, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro;

III - **precatória**, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa;

IV - **arbitral**, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória.

Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca.

FPPC24. (art. 237, IV) Independentemente da sede da arbitragem ou dos locais em que se realizem os atos a ela inerentes, a carta arbitral poderá ser processada diretamente pelo órgão do Poder Judiciário do foro onde se dará a efetivação da medida ou decisão, ressalvadas as hipóteses de cláusulas de eleição de foro subsidiário.

CAPÍTULO II

DA CITAÇÃO

Art. 238. **Citação** é o ato pelo qual são **convocados** o réu, o executado ou o interessado para **integrar a relação processual.**

Art. 239. Para a **VALIDADE** do processo **é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas** as hipóteses de **indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.**

§ 1º O **comparecimento espontâneo** do réu ou do executado **sufre a falta ou a nulidade da citação**, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

JDPC84 O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença.

INDEPENDE DE CITAÇÃO

Indeferimento da petição inicial

Improcedência liminar do pedido

Art. 240. A **citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, INDUZ LITISPENDÊNCIA, TORNA LITIGIOSA A COISA e CONSTITUI EM MORA O DEVEDOR**, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A **INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, operada pelo DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.**

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no **prazo de 10 dias**, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O **efeito retroativo** a que se refere o § 1º **aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos** previstos em lei.

FPPC136. (art. 240, § 1º; art. 485, VII) A citação válida no processo judicial interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto em decorrência do acolhimento da alegação de convenção de arbitragem.

Citação válida (ainda que o juiz seja incompetente)	Induz litispendência Torna litigiosa a coisa Constitui em mora
Despacho que determina a citação (ainda que o juiz seja incompetente)	Interrompe a prescrição

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento.

Art. 242. A **citação será pessoal**, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

§ 2º O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo.

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 243. A citação **poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre** o réu, o executado ou o interessado.

Parágrafo único. O militar em serviço ativo **será citado na unidade em que estiver servindo**, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado.

Art. 244. **Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:**

- I - de quem estiver **participando de ato de culto religioso**;
- II - de **cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto**, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral **em 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes**;
- III - de **noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento**;
- IV - de **doente, enquanto grave o seu estado**.

Art. 245. **Não se fará citação** quando se verificar que o **citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la**.

§ 1º O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência.

§ 2º Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no **prazo de 5 dias**.

§ 3º **Dispensa-se a nomeação** de que trata o § 2º **se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade** deste.

§ 4º Reconhecida a impossibilidade, o **juiz nomeará curador ao citando**, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

§ 5º **A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando.**

Art. 246. A citação será feita:

- I - pelo correio;
- II - por oficial de justiça;
- III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
- IV - por edital;
- V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º **Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte**, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo **em autos eletrônicos**, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão **efetuadas preferencialmente por esse meio**.

§ 2º O disposto no § 1º **aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta**.

§ 3º Na **AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL**, os **confinantes serão citados pessoalmente**, **exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada**.

FPPC25. (art. 246, § 3º; art. 1.071 e §§) A inexistência de procedimento judicial especial para a ação de usucapião e de regulamentação da usucapião extrajudicial **não implica vedação da ação**, que remanesce no sistema legal, para qual devem ser observadas as peculiaridades que lhe são próprias, especialmente a necessidade de citação dos confinantes e a ciência da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, **exceto**:

- I - nas **ações de estado**, observado o disposto no art. 695, § 3º (**a citação será feita na pessoa do réu**);
- II - quando o **citando for incapaz**;
- III - quando o **citando for pessoa de direito público**;
- IV - quando o **citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência**;
- V - quando o **autor, justificadamente, a requerer de outra forma**.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, **será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria** responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

- I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências;
- II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;
- III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver;
- IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento;
- V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;
- VI - a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

FPPC273. (art. 250, IV; art. 334, § 8º) **Ao ser citado, o réu deverá ser advertido de que sua ausência injustificada à audiência de conciliação ou mediação configura ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA**, punível com a multa do art. 334, § 8º, sob pena de sua inaplicabilidade.

Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

- I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contráfê;
- II - portando por fé se recebeu ou recusou a contráfê;
- III - obtendo a nota de ciência ou certificando que o citando não a apôs no mandado.

Art. 252. **[CITAÇÃO POR HORA CERTA]** Quando, **por 2 vezes**, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, **havendo suspeita de ocultação**, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, **independentemente de novo despacho**, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente,

ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contráfê com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará **constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial** se houver revelia.

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, **no prazo de 10 dias**, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos.

Art. 256. A **citação por edital** será feita:

- I - quando **desconhecido ou incerto** o citando;
- II - quando **ignorado, incerto ou inacessível o lugar** em que se encontrar o citando;
- III - nos casos expressos em lei.

§ 1º **Considera-se inacessível**, para efeito de citação por edital, **o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.**

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em **local ignorado ou incerto** se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

- I - a **afirmação do autor ou a certidão** do oficial **informando a presença das circunstâncias autorizadoras**;
- II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificada nos autos;
- III - a determinação, pelo juiz, do **prazo**, que variará entre **20 e 60 dias**, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
- IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando do-losamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em **multa de 5 vezes o salário-mínimo**.

Parágrafo único. **A multa reverterá em benefício do citando.**

Art. 259. **Serão publicados editais:**

- I - na **ação de usucapião de imóvel**;
- II - na **ação de recuperação ou substituição de título ao portador**;

III - em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.

SÚMULAS SOBRE CITAÇÃO
STF Súmula 310-STF: Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.
STJ Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 429-STJ: A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento

CAPÍTULO III DAS CARTAS

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória:

- I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;
- II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado;
- III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;
- IV - o encerramento com a assinatura do juiz.

§ 1º O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas.

§ 2º Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica.

§ 3º A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e **será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função**.

FPPC26. (art. 260; art. 267, I) Os requisitos legais mencionados no inciso I do art. 267 são os previstos no art. 260

FPPC417. (arts. 260, *caput* e §3º, 267, I) **São requisitos para o cumprimento da carta arbitral:**

- i) indicação do árbitro ou do tribunal arbitral de origem e do órgão do Poder Judiciário de destino;
- ii) inteiro teor do requerimento da parte, do pronunciamento do árbitro ou do Tribunal arbitral e da procuração conferida ao representante da parte, se houver;
- iii) especificação do ato processual que deverá ser praticado pelo juízo de destino;
- iv) encerramento com a assinatura do árbitro ou do presidente do tribunal arbitral conforme o caso

Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência.

§ 1º As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta.

§ 2º Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.

§ 3º A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido.

Art. 262. A **carta tem caráter itinerante**, podendo, **antes ou depois** de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.

Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes.

Art. 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.

Art. 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no art. 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade.

Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264.

§ 1º O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme.

§ 2º Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho.

Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato.

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

- I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
- II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;
- III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

FPPC27. (art. 267) **Não compete** ao juízo estatal **revisar o mérito** da medida ou **decisão arbitral** cuja efetivação se requer por meio da carta arbitral.

Art. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no **prazo de 10 dias**, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte.

CAPÍTULO IV DAS INTIMAÇÕES

Art. 269. **Intimação** é o ato pelo qual **se dá ciência** a alguém **dos atos e dos termos do processo**.

§ 1º **É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio**, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 270. As **intimações** realizam-se, **sempre que possível, por meio eletrônico**, na forma da lei.

Parágrafo único. **Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública** o disposto no § 1º do art. 246 (manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio).

Art. 271. O juiz determinará **de ofício** as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações **pela publicação** dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na OAB.

§ 2º **Sob pena de nulidade**, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3º A grafia dos nomes das partes **não deve conter abreviaturas**.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na OAB.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento **implicará nulidade**.

§ 6º **A retirada dos autos** do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela **Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação**.

§ 7º O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

FPPC274. (art. 272, § 6º) Aplica-se a regra do §6º do art. 272 ao prazo para contestar, quando for dispensável a audiência de conciliação e houver poderes para receber citação.

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes:

I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. **Presumem-se válidas** as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Art. 275. **A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio**.

§ 1º A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciência ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado.

§ 2º Caso necessário, **a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital**.

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO II DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a **integridade corporal ou a saúde** de outrem **(leve)**:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta **(grave)**:

I - **Incapacidade** para as ocupações habituais, por **mais de 30 dias**;

II - **perigo de vida**;

III - **debilidade permanente** de membro, sentido ou função;

IV - **aceleração de parto**;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta **(gravíssima)**:

I - **Incapacidade permanente** para o trabalho;

II - enfermidade **incurável**;

III - **perda ou inutilização** do membro, sentido ou função;

IV - **deformidade permanente**;

V - **aborto**;

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos.

A qualificadora **"deformidade permanente"** do crime de lesão corporal (art. 129, § 2º, IV, do CP) **não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora** que elimine ou minimize a deformidade na vítima. Isso porque, o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais (pelo risco ou pelo

custo, como cirurgia plástica ou de tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da vítima. STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, Rel. Min. Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/5/2015 (Info 562).

A lesão corporal que provoca na vítima a **perda de dois dentes tem natureza grave** (art. 129, § 1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP).

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo (**crime preterdoloso**):

Pena - reclusão, de 4 a 12 anos.

Diminuição de pena

§ 4º Se o agente comete o crime **impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**, o juiz **pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3**.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, **não sendo graves as lesões**, pode ainda **substituir a pena de detenção pela de multa**, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I - **se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior (lesão corporal privilegiada)**

II - **se as lesões são recíprocas**.

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é **culposa**:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Aumento de pena

§ 7º **Aumenta-se a pena de 1/3** se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

§ 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121 - **perdão judicial**

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada **contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro**, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, **prevalecendo-se** o agente das **relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade**:

Pena - detenção, de 3 meses a 3 anos.

Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP - lesão corporal leve -, qualificada pela violência doméstica, **tão somente em razão de o crime não ter ocorrido no ambiente familiar. Sendo a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro**, deverá incidir a qualificadora do § 9º **não importando onde a agressão tenha ocorrido**. STJ. 5ª Turma. RHC 50026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 3/8/2017 (Info 609).

A qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do CP **aplica-se também às lesões corporais cometidas contra HOMEM** no âmbito das relações domésticas. STJ. 5ª Turma. RHC 27622-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/8/2012.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo (**lesão grave, gravíssima e seguida de morte**), se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo (**violência doméstica**), **aumenta-se a pena em 1/3**.

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo (**violência doméstica**), a pena será **aumentada de 1/3** se o crime for **cometido contra pessoa portadora de deficiência**.

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até 3º grau**, em razão dessa condição, a pena é **aumentada de 1/3 a 2/3**.

CAPÍTULO III

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

Perigo de contágio venéreo

Art. 130 - **Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea**, de que sabe ou deve saber que está contaminado:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

§ 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 2º - **Somente se procede mediante representação**.

Perigo de contágio de moléstia grave

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Perigo para a vida ou saúde de outrem

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a **exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo** decorre do **transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza**, em desacordo com as normas legais.

Abandono de incapaz

Art. 133 - **Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono**:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos.

§ 1º - Se do abandono **resulta lesão corporal de natureza grave**:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos.

§ 2º - Se **resulta a morte**:

Pena - reclusão, de 4 a 12 anos.

Aumento de pena

§ 3º - As penas cominadas neste artigo **aumentam-se de 1/3**:

I - se o **abandono** ocorre em **lugar ermo**;

II - se o **agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima**.

III - se a **vítima é maior de 60 anos**

Exposição ou abandono de recém-nascido

Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, **para ocultar desonra própria**:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - detenção, de 2 a 6 anos.

Omissão de socorro

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou **não pedir**, nesses casos, **o socorro da autoridade pública**:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada de metade (1/2)**, se da omissão resulta **lesão corporal de natureza grave**, e **triplicada**, se resulta a **morte**.

É crime omissivo PRÓPRIO
Não admite tentativa

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial

Art. 135-A. **Exigir cheque-caução**, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o **preenchimento prévio de formulários** administrativos, **como condição para o atendimento** médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada** até o **dobro** se da negativa de atendimento resulta **lesão corporal de natureza grave**, e até o **triplo** se resulta a **morte**.

Maus-tratos

Art. 136 - **Expor a perigo a vida ou a saúde** de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, **para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia**, quer **privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis**, quer **sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado**, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 4 a 12 anos.

§ 3º - **Aumenta-se** a pena de **1/3**, se o crime é praticado contra pessoa **menor de 14 anos**.

CAPÍTULO IV DA RIXA

Rixa

Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores:

Pena - detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa.

Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, **pelo fato da participação na rixa**, a pena de detenção, de seis meses a dois anos (**resquício de responsabilidade objetiva no Direito Penal**)

CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, **imputando-lhe falsamente fato definido como crime**:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

§ 1º - **Na mesma pena incorre** quem, sabendo falsa a imputação, **a propala ou divulga**.

§ 2º - **É PUNÍVEL** a calúnia contra os mortos.

Exceção da verdade

§ 3º - **Admite-se a prova da verdade, salvo:**

I - se, constituindo o **fato imputado crime de ação privada**, o **ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível**;

II - se o **fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro**;

III - se do **crime imputado, embora de ação pública**, o **ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível**.

NÃO SE ADMITE EXCEÇÃO DA VERDADE	
CRIME DE AÇÃO PRIVADA	CRIME DE AÇÃO PÚBLICA
Não foi condenado	Foi absolvido

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, **imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação**:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo único - A exceção da verdade **somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções**.

EXCEÇÃO DA VERDADE	CALÚNIA	REGRA: Admite EXCEÇÃO: -Crime de ação privada: Não foi condenado -Crime de ação pública: Foi absolvido -Fato imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro
	DIFAMAÇÃO	REGRA: Não admite EXCEÇÃO: se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, **ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro**:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

§ 1º - **O juiz pode DEIXAR DE APLICAR A PENA:**

I - **quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria**;

II - **no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria**.

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a **injúria** consiste na utilização de **elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência**:

Pena - reclusão de 1 a 3 anos e multa.

INJÚRIA RACIAL

Ação penal pública condicionada à representação.

A injúria racial é um delito inserido no panorama constitucional do crime de racismo, sendo considerado imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.

vel, ou seja, se está incluído no art. 5º, XLII, da CF/88. Existe uma decisão do STJ reconhecendo a imprescritibilidade: STJ. 6ª Turma. AgRg no Aresp 686965/DF, j. 18/08/2015.	prescritível, nos termos do art. 5º, XLII: "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"
--	---

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Injúria racial (art. 140, § 3º do CP) (alguns autores chamam de racismo impróprio)	Racismo (art. 20 da Lei 7.716/89)
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.	Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.
O agente ofende, insulta, ou seja, xinga alguém utilizando elementos relacionados com a sua raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A ofensa é praticada contra uma pessoa determinada ou um grupo determinado de indivíduos (exs: cinco amigos negros, árabes etc.).	O agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito em virtude de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional . Há um ato de segregação. Também pode ser caracterizado mediante uma ofensa verbal (sem um ato de segregação), desde que a ofensa seja dirigida a todos os integrantes de certa raça, cor, etnia, religião etc.
A intenção do agente é atacar a honra subjetiva de uma pessoa ou de um grupo determinado de pessoas, utilizando os elementos já mencionados.	A intenção é segregar a pessoa ou um grupo de pessoas por conta de um dos elementos já mencionados.
Ex: "seu macaco". Ex: "você 5 são um bando de terroristas".	Ex: nesta festa não pode entrar negros. Ex: todos os judeus são ladrões.
O agente visa a atingir uma pessoa determinada ou determinável .	O agente visa a atingir um número indeterminado de pessoas (todos que compõem aquela coletividade).
O bem jurídico tutelado é a honra subjetiva.	O bem jurídico tutelado é a igualdade.
Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima (art. 145, parágrafo único, do CP).	Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada .
Há polêmica se seria ou não um crime inafiançável e imprescritível.	Não há dúvidas de que se trata de crime inafiançável e im-

Disposições comuns

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo **augmentam-se de 1/3**, se qualquer dos crimes **é cometido**:

I - **contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro**;

II - **contra funcionário público, em razão de suas funções**;

III - **na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria**.

IV - **contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria**.

Parágrafo único - Se o crime é **cometido mediante paga ou promessa de recompensa**, aplica-se a pena **em dobro**.

Exclusão do crime

Art. 142 - **Não constituem injúria ou difamação punível**:

I - a **ofensa irrogada em juízo**, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II - a **opinião desfavorável** da crítica literária, artística ou científica, **salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar**;

III - o **conceito desfavorável** emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único - Nos casos I e III, **responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade**.

Retratação

Art. 143 - O **querelado** que, **antes da sentença, se retrata** cabalmente da **CALÚNIA ou da DIFAMAÇÃO**, fica **isento de pena**.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.

Possibilidade de retratação exclusivamente pessoal - não se estende aos demais ofensores.

Não se admite retratação da injúria

Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. **Aquele que se recusa a dá-las** ou, a critério do juiz, **não as dá satisfatórias, responde pela ofensa**.

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo **somente se procede mediante queixa (ação penal privada)**, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. **Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça**, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e **mediante representação do ofendido**, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 (**injúria racial**) deste Código.

AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA

REGRA	Ação penal privada
EXCEÇÕES	Ação penal pública incondicionada – injúria real com lesões corporais
	Ação penal pública condicionada: - Requisição do MJ: art. 141, I - Representação do ofendido: art. 141, II e art. 140, §3º

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

SEÇÃO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, **mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:**

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e **em dobro**, quando, para a execução do crime, se reúnem **mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas.**

§ 2º - Além das penas cominadas, **aplicam-se as correspondentes à violência.**

§ 3º - **Não se compreendem** na disposição deste artigo:

I - a **intervenção médica ou cirúrgica**, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, **se justificada por iminente perigo de vida;**

II - a **coação exercida para impedir suicídio.**

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de **causar-lhe mal injusto e grave:**

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação.**

Sequestro e cárcere privado

Art. 148 - **Privar** alguém de sua **liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:**

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos:

I - se a **vítima** é **ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos;**

II - se o crime é praticado **mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;**

III - se a **privação da liberdade dura mais de 15 dias.**

IV - se o crime é praticado contra **menor de 18 anos;**

V - se o crime é praticado com **fins libidinosos.**

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos.

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer **submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva**, quer **sujeitando-o a condições degradantes de trabalho**, quer **restringindo**, por qualquer meio, sua **locomção em razão de dívida contraída com o empregador** ou preposto:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - **cerceia o uso de qualquer meio de transporte** por parte do trabalhador, com o **fim de retê-lo no local** de trabalho;

II - **mantém vigilância ostensiva** no local de trabalho **ou se apodera de documentos ou objetos pessoais** do trabalhador, **com o fim de retê-lo no local** de trabalho.

§ 2º A pena é **aumentada de metade**, se o crime é cometido:

I - **contra criança ou adolescente;**

II - por motivo de **preconceito** de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Para configurar o delito do art. 149 do Código Penal (redução a condição análoga à de escravo) **NÃO É imprescindível a restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores.** O delito pode ser praticado por meio de outras condutas como no caso em que os trabalhadores são sujeitados a condições degradantes, subumanas. STJ. 3ª Seção. CC 127937-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/5/2014 (Info 543).

A **competência** para julgar o crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) **é da Justiça Federal** (art. 109, VI, da CF/88).

Tráfico de Pessoas

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a **finalidade** de:

I - **remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;**

II - **submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;**

III - **submetê-la a qualquer tipo de servidão;**

IV - **adoção ilegal;** ou

V - **exploração sexual.**

Pena - reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

§ 1º A pena é **aumentada de 1/3** até a **metade (1/2)** se:

I - o crime for **cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las;**

II - o crime for **cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;**

III - o agente se **prevaler de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade**, de dependência econômica, de autoridade ou de **superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função;** ou

IV - a **vítima** do tráfico de pessoas for **retirada do território nacional.**

§ 2º A pena é **reduzida de 1/3 a 2/3** se o agente for **primário e não integrar organização criminosa.**

SEÇÃO II

DOS CRIMES CONTRA A INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, **clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita** de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de 1 a 3 meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido **durante a noite**, ou em **lugar ermo**, ou com o **emprego de violência ou de arma**, ou por **2 ou mais pessoas:**

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º - (REVOGADO PELA LEI 13869/19)

§ 3º - **Não constitui crime** a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I - **durante o dia**, com observância das formalidades legais, para **efetuar prisão** ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum **crime está sendo ali praticado ou na iminência** de o ser.

§ 4º - A expressão "**casa**" compreende:

I - qualquer **compartimento habitado**;

II - **apartamento ocupado de habitação coletiva**;

III - **compartimento não aberto ao público**, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º - **Não se compreendem na expressão "casa"**:

I - **hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta**, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - **taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero**.

- Citação eletrônica;
- Citação por e-mail;
- Citação por telefone.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Citação por hora certa é constitucional. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a07c2f3b3b907a-af8436a26c6d77f0a2>>.

Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Art. 352. O mandado de citação indicará:

I - o nome do juiz;

II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;

III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

IV - a residência do réu, se for conhecida;

V - o fim para que é feita a citação;

VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;

VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.

Art. 354. A precatória indicará:

I - o juiz deprecado e o juiz deprecante;

II - a sede da jurisdição de um e de outro;

III - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;

IV - o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.

Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.

§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.

§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, **a precatória será imediatamente devolvida**, para o fim previsto no art. 362 (**citação por hora certa**).

Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterà em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, **depois de reconhecida a firma do juiz**, o que a estação expedidora mencionará.

Art. 357. São requisitos da citação por mandado:

I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Art. 358. A **CITAÇÃO DO MILITAR** far-se-á **por intermédio do chefe do respectivo serviço**.

Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.

Art. 360. Se o **réu** estiver **preso**, será **pessoalmente citado**.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO X DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES CAPÍTULO I DAS CITAÇÕES

Citação é o ato por meio do qual o Poder Judiciário comunica ao indivíduo que foi recebida uma denúncia ou queixa-crime ajuizada contra ele; e convoca o acusado para ingressar no processo e se defender.

Citação REAL (pessoal)	Citação FICTA (presumida)
É aquela na qual o acusado é citado pessoalmente, ou seja, ele mesmo recebe a comunicação.	Ocorre quando o acusado não é encontrado para ser comunicado pessoalmente da instauração do processo. Apesar disso, se forem cumpridos determinados requisitos legais, a lei presume que ele soube da existência do processo e, por isso, autoriza que a marcha processual siga em frente.
A citação pessoal pode ser dividida em subespécies: a Citação por mandado (art. 351); b Citação por carta precatória (art. 353); c Citação do militar (art. 358); d Citação do funcionário público (art. 359); e Citação do acusado que estiver preso (art. 360); f Citação do acusado no estrangeiro (art. 368); g Citação em legações estrangeiras (art. 369).	Existem duas subespécies de citação ficta: a Citação por edital (art. 361); b Citação por hora certa (art. 362).
Formas de citação que não são admitidas no processo penal	
•Citação por via postal (correios);	

Art. 361. Se o **réu não for encontrado**, será **citado por edital**, com o **prazo de 15 dias**.

Art. 362. Verificando que o **réu se oculta para não ser citado**, o oficial de justiça certificará a ocorrência e **procederá à citação com hora certa**, na forma estabelecida no CPC.

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, **se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo**.

CITADO POR EDITAL E NÃO COMPARECE	Suspende-se o processo e o prazo prescricional
CITADO POR HORA CERTA E NÃO COMPARECE	Nomeia-se defensor dativo

Art. 363. O processo **terá completada a sua formação quando realizada a citação** do acusado.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.

§ 4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código.

Art. 364. No caso do artigo anterior, nº I, o prazo será fixado pelo juiz entre **15 e 90 dias**, de acordo com as circunstâncias, e, no caso de nº II, o prazo será de **30 dias**.

Art. 365. O edital de citação indicará:

I - o nome do juiz que a determinar;

II - o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;

III - o fim para que é feita a citação;

IV - o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;

V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.

Parágrafo único. O **edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver**, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação.

Art. 366. Se o **acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva**, nos termos do disposto no art. 312.

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante **carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento**.

Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.

CAPÍTULO II DAS INTIMAÇÕES

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

§ 1º A **intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente** far-se-á **por publicação** no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.

§ 3º A **intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º**.

§ 4º A **intimação do Ministério Público e do defensor nomeado** será pessoal.

Intimação do DEFENSOR CONSTITUÍDO, ADOGADO DO QUERELANTE e ASSISTENTE	Por publicação
Intimação do MP e DEFENSOR NOMEADO	Pessoal

Art. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.

Art. 372. Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

SÚMULA SOBRE INTIMAÇÃO
Súmula 710-STF: No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação , e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.

TÍTULO XI DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA (Título não recepcionado pela CF/88)

Art. 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente:

I - durante a instrução criminal após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim;

II - na sentença de pronúncia;

III - na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu;

IV - na sentença condenatória recorrível.

§ 1º No caso do nº I, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias.

§ 2º Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução, na forma do disposto no Capítulo III do Título II do Livro IV.

Art. 374. NÃO CABERÁ RECURSO do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas:

I - se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os ns. II, III e IV do artigo anterior;

II - se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível;

III - se aplicadas na decisão a que se refere o nº III do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível.

Art. 375. O despacho que aplicar, provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado.

Art. 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada.

Art. 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal.

Art. 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes:

I - o juiz poderá aplicar, provisoriamente, a medida de segurança, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público;

II - a aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial;

III - a aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas, também, na sentença absolutória;

IV - decretada a medida, atender-se-á ao disposto no Título V do Livro IV, no que for aplicável.

Art. 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no Título V do Livro IV.

Art. 380. A aplicação provisória de medida de segurança OBSTARÁ a concessão de fiança, e tornará sem efeito a anteriormente concedida.

TÍTULO XII DA SENTENÇA

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA: a sentença não poderá condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou queixa, sob pena de incorrer em decisão ultra ou extra petita, sendo isso causa de nulidade absoluta.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 381. A sentença conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

V - o dispositivo;

VI - a data e a assinatura do juiz.

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no **prazo de 2 dias**, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão **(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)**

Art. 383. **[EMENDATIO LIBELI]** O juiz, **sem modificar a descrição do fato** contida na denúncia ou queixa, poderá **atribuir-lhe definição jurídica diversa**, ainda que, em consequência, **tenha de aplicar pena mais grave**

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, **houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.**

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Art. 384. **[MUTATIO LIBELI]** Encerrada a instrução probatória, se **entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos** de elemento ou circunstância da infração penal **não contida na acusação**, o Ministério Público **deverá aditar** a denúncia ou queixa, no **prazo de 5 dias**, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no **prazo de 5 dias** e **admitido o aditamento**, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, **designará dia e hora para continuação da audiência**, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo.

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar **até 3 testemunhas**, no **prazo de 5 dias**, ficando o juiz, na sentença, **adstrito aos termos do aditamento**.

§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

EMENDATIO LIBELI	MUTATIO LIBELI
Não há alteração em relação ao fato delituoso , limitando-se o juiz a modificar a classificação formulada na peça acusatória	Durante o curso da instrução processual, surge uma elementar ou circunstância não contida na peça acusatória .
Juiz pode realizar de ofício	MP deve aditar a peça acusatória
Possível em 2ª instância	Não é possível em 2ª instância (S453/STF)

Súmula 453-STF: Não se aplicam à 2ª instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opi-

nado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Art. 386. O juiz **ABSOLVERÁ O RÉU**, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

- I - estar **provada a inexistência** do fato;
 - II - **não haver prova da existência** do fato;
 - III - **não constituir o fato infração penal**;
 - IV - **estar provado que o réu não concorreu** para a infração penal;
 - V - **não existir prova de ter o réu concorrido** para a infração penal;
 - VI - **existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena** (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), **ou** mesmo se houver **fundada dúvida sobre sua existência**;
 - VII - **não existir prova suficiente para a condenação**.
- Parágrafo único. Na **sentença absolutória**, o juiz:
- I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
 - II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;
 - III - **aplicará medida de segurança**, se cabível (**sentença absolutória imprópria**)

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

- I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;
- II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
- III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
- IV - **fixará valor mínimo para reparação** dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (**necessário pedido; possível fixar danos morais**)
- V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal).

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, **será computado para fins de determinação do regime inicial** de pena privativa de liberdade.

Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas.

Art. 389. A sentença **será publicada em mão do escrivão**, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

Art. 390. O escrivão, dentro de **3 dias** após a publicação, e sob pena de suspensão de **5 dias**, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público.

Art. 391. O **querelante ou o assistente** será **intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado**. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a **intimação** será feita mediante **edital** com o **prazo de 10 dias**, afixado no lugar de costume.

Art. 392. A **intimação da sentença** será feita:

- I - ao **réu, pessoalmente, se estiver preso**;
- II - ao **réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança**;
- III - ao **defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça**;
- IV - **mediante edital**, nos casos do nº II, se o **réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados**, e assim o certificar o oficial de justiça;
- V - **mediante edital**, nos casos do nº III, **se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado**, e assim o certificar o oficial de justiça;
- VI - **mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado**, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de **90 dias**, se tiver sido imposta **PPL por tempo igual ou superior a 1 ano**, e de **60 dias**, nos outros casos.

PPL ≥ 1 ano	90 dias
PPL < 1ano	60 dias

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

LIVRO II

DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE

TÍTULO I

DO PROCESSO COMUM

CAPÍTULO I

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 394. O procedimento será **comum ou especial**.

§ 1º O **procedimento comum** será **ordinário, sumário ou sumaríssimo**.

I - **ordinário**, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for **igual ou superior a 4 anos de PPL**;

II - **sumário**, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja **inferior a 4 anos de PPL**;

III - **sumaríssimo**, para as **infrações penais de menor potencial ofensivo**, na forma da lei (**pena máxima não superior a 2 anos**).

§ 2º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial.

§ 3º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.

§ 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

§ 5º **Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário**

PROCEDIMENTO	COMUM	ORDINÁRIO	PPL ≥ 4a
		SUMÁRIO	PPL < 4a
		SUMARÍSSIMO	IMPO
	ESPECIAL		

Art. 394-A. Os processos que **apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação** em todas as instâncias

Art. 395. A **denúncia ou queixa será REJEITADA** quando:

- I - for **manifestamente INEPTA**;
- II - **faltar pressuposto processual ou condição** para o exercício da ação penal; ou
- III - **faltar justa causa** (lastro probatório mínimo) para o exercício da ação penal.

Art. 396. Nos **procedimentos ordinário e sumário**, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, **recebê-la-á e ordenará a citação** do acusado para **responder à acusação**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Art. 396-A. **Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1º A **exceção será processada em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

§ 2º **Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la**, concedendo-lhe vista dos autos por **10 dias**.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá **ABSOLVER SUMARIAMENTE** o acusado quando verificar:

- I - a **existência manifesta de causa excludente da ilicitude** do fato;
- II - a **existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimizabilidade**;
- III - que o **fato narrado evidentemente não constitui crime**; ou
- IV - **extinta a punibilidade** do agente.

ABSOLUÇÃO SUMÁRIA	
PROCEDIMENTO COMUM	PROCEDIMENTO DO JÚRI
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;	I – provada a inexistência do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimizabilidade ;	II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;	III – o fato não constituir infração penal;
IV - extinta a punibilidade do agente.	IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

MOMENTO: Após resposta à acusação	MOMENTO: Após alegações finais
-----------------------------------	--------------------------------

Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

§ 1º **O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório**, devendo o poder público providenciar sua apresentação

§ 2º **O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença**.

Art. 400. Na **audiência de instrução e julgamento**, a ser realizada no **prazo máximo de 60 dias**, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1º As **provas serão produzidas numa só audiência**, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 2º **Os esclarecimentos dos peritos DEPENDERÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO das partes**.

Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas **até 8 testemunhas** arroladas pela acusação e **8** pela defesa.

§ 1º Nesse número **não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas**.

§ 2º A **parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas**, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código.

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas **alegações finais orais** por **20 minutos**, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais **10**, proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

§ 2º Ao **assistente** do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos **10 minutos**, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

§ 3º O juiz poderá, **considerada a complexidade do caso ou o número de acusados**, conceder às partes o **prazo de 5 dias** sucessivamente para a apresentação de **MEMORIAIS**. Nesse caso, terá o **prazo de 10 dias** para proferir a **sentença**.

Art. 404. **Ordenado diligência considerada imprescindível**, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no **prazo sucessivo de 5 dias**, suas **alegações finais, por memorial**, e, no **prazo de 10 dias**, o juiz proferirá a **sentença**.

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

Dia 8

Constituição Federal: art. 101-126
 Código Civil: art. 389-461
 Código Processo Civil: art. 276-310
 Código Penal: art. 151-160
 Código Processo Penal: art. 406-446

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Seção II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 101. O STF compõe-se de **11 Ministros**, escolhidos dentre cidadãos com **mais de 35 e menos de 65 anos** de idade, de **notável saber jurídico e reputação ilibada**.

Parágrafo único. Os Ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal.

Art. 102. Compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) a **ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual (ADI)** e a **ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (ADC)**;

b) nas **INFRAÇÕES PENAIS COMUNS**, o **Presidente da República**, o **Vice-Presidente**, os membros do **Congresso Nacional**, **seus próprios Ministros** e o **PGR**;

c) nas **infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade**, os **Ministros de Estado** e os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**, ressalvado o disposto no art. 52, I, os **membros dos Tribunais Superiores**, os do TCU e os **chefes de missão diplomática de caráter permanente**;

d) o **habeas corpus**, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o **mandado de segurança** e o **habeas data** contra atos do **Presidente da República**, das **Mesas da Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal**, do **TCU**, do **PGR** e do **próprio STF**;

e) o **litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território**;

f) as **causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta**;

g) a **extradição** solicitada por Estado estrangeiro;

i) o **habeas corpus**, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

l) a **reclamação** para a **preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões**;

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, **facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais**;

n) a **ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados**, e aquela em que **mais da**

metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

o) os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

p) o pedido de **medida cautelar** das **ações diretas de inconstitucionalidade**;

q) o **mandado de injunção**, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do **Presidente** da República, do **Congresso Nacional**, da **Câmara dos Deputados**, do **Senado Federal**, das **Mesas de uma dessas Casas Legislativas**, do **TCU**, de um dos **Tribunais Superiores**, ou do **próprio STF**;

r) as **ações contra o CNJ e contra o CNMP**;

II - julgar, em **RECURSO ORDINÁRIO**:

a) o **habeas corpus**, o **mandado de segurança**, o **habeas data** e o **mandado de injunção** decididos em **ÚNICA INSTÂNCIA** pelos Tribunais Superiores, se **denegatória** a decisão;

b) o **crime político**;

III - julgar, mediante **RECURSO EXTRAORDINÁRIO**, as causas decididas em **ÚNICA ou ÚLTIMA instância**, quando a decisão recorrida:

a) **contrariar dispositivo desta Constituição**;

b) **declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal**;

c) **julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição**.

d) **julgar válida lei local contestada em face de lei federal**.

§ 1.º A ADPF, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo STF, na forma da lei.

§ 2º As **decisões** definitivas de **mérito**, proferidas pelo STF, nas **ações diretas de inconstitucionalidade** e nas **ações declaratórias de constitucionalidade** produzirão **eficácia contra todos e efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

§ 3º No **recurso extraordinário** o recorrente deverá demonstrar a **repercussão geral** das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, **somente podendo recusá-lo** pela manifestação de **2/3** de seus membros.

Art. 103. **Podem propor a ADI e a ADC**:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; **(EC 45/04)**

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; **(EC 45/04)**

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

§ 1º O **PGR** deverá ser **previamente ouvido** nas ações de **inconstitucionalidade** e em todos os processos de competência do STF.

§ 2º Declarada a **inconstitucionalidade por omissão** de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, **em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias**.

§ 3º Quando o STF apreciar a **inconstitucionalidade**, em tese, de norma legal ou ato normativo, **citará, previamente, o AGU**, que defenderá o ato ou texto impugnado.

LEGITIMADOS ATIVOS UNIVERSAIS	LEGITIMADOS ATIVOS ESPECIAIS
Podem propor a ADI e a ADC independentemente da existência de pertinência temática	São aqueles dos quais se exige pertinência temática como requisito implícito de legitimação
I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;	IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

PRECISAM DE ADVOGADO PARA AJUIZAR ADI	VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
--	--

SÚMULAS SOBRE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Súmula vinculante 10-STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte
Súmula 614-STF: <u>Somente</u> o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal
Súmula 642-STF: Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal

Art. 103-A (SV). O STF poderá, **de ofício** ou por provocação, mediante decisão de **2/3** dos seus membros, **após reiteradas decisões sobre matéria constitucional**, aprovar súmula que, a **partir de sua publicação na imprensa oficial**, terá **efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por **OBJETIVO a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual** entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que **acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica**.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a **aprovação, revisão ou cancelamento** de súmula **podará ser provocada por aqueles que podem propor a ADI**.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, **caberá reclamação** ao STF que, julgando-a procedente, **anulará** o ato administrativo **ou cassará** a decisão judicial reclamada, e **determinará**

que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Art. 103-B. O CNJ compõe-se de **15 membros** com mandato de **2 anos**, admitida **1 recondução**, sendo:

- I - o Presidente do STF;
- II 1 Ministro do STJ, indicado pelo respectivo tribunal;
- III 1 Ministro do TST, indicado pelo respectivo tribunal;
- IV 1 desembargador de TJ, indicado pelo STF;
- V 1 juiz estadual, indicado pelo STF;
- VI 1 juiz de TRF, indicado pelo STJ;
- VII 1 juiz federal, indicado pelo STJ;
- VIII 1 juiz de TRT, indicado pelo TST;
- IX 1 juiz do trabalho, indicado pelo TST;
- X 1 membro do MPU, indicado pelo PGR;
- XI 1 membro do MPE, escolhido pelo PGR dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- XII 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- XIII 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

COMPOSIÇÃO DO CNJ	
Indicados pelo STF	Presidente do STF (que será o Presidente do CNJ). 1 Desembargador do TJ. 1 Juiz Estadual.
Indicados pelo STJ	1 Ministro do STJ (será o Corregedor). 1 Juiz de TRF. 1 Juiz Federal.
Indicados pelo TST	1 Ministro do TST. 1 Juiz de TRT. 1 Juiz do Trabalho.
Indicados pela PGR	1 Membro do MPU. 1 Membro do MPE, escolhido pelo PGR dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual.
Indicados pelo CFOAB	2 advogados.
Indicado pela CD	1 cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Indicado pelo SF	1 cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

§ 1º O Conselho **será presidido pelo Presidente do STF** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do STF.

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal.

§ 3º **Não efetuadas, no prazo legal, as indicações** previstas neste artigo, **caberá a escolha ao STF**.

§ 4º Compete ao Conselho o **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juizes**, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II - zelar pela observância do art. 37 e **apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias** ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do TCU;

III **receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro** que atuem por delegação do poder público ou oficializados, **sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais**, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; **(EC 103/19)**

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

V **rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano;**

VI elaborar **semestralmente** relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII elaborar relatório **anual**, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do STF a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa

§ 5º O **Ministro do STJ exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal**, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correção geral;

III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§ 6º Junto ao Conselho oficializarão o PGR e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.

Seção III

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 104. O **STJ** compõe-se de, **no mínimo, 33 Ministros**.

Parágrafo único. Os Ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com **mais de 35 e menos de 65 anos**, de **notável saber jurídico e reputação ilibada**, de pois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal, sendo:

I – **1/3** dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e **1/3** dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

II - **1/3**, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

Art. 105. Compete ao STJ:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) nos **crimes comuns**, os **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal, **e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos TJ dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos TCE/TCDF, os dos TRFs, dos TREs e do TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do MPU que oficiem perante tribunais;**

b) os **mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;**

c) os **habeas corpus**, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o **coator** for tribunal sujeito à sua jurisdição, **Ministro de Estado ou Comandante** da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

g) os **conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;**

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

i) a **homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;**

II - julgar, em **RECURSO ORDINÁRIO**:

a) os **habeas corpus** decididos em **ÚNICA ou ÚLTIMA instância** pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for **denegatória**;

b) os **mandados de segurança** decididos em **ÚNICA instância** pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando **denegatória** a decisão;

c) **as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;**

III - julgar, em **RECURSO ESPECIAL**, as causas decididas, em **ÚNICA ou ÚLTIMA instância**, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) **contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;**

b) **julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;**

c) **der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.**

Parágrafo único. Funcionário junto ao STJ:

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

RE – STF	REsp - STJ
a) contrariar dispositivo desta Constituição b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal	a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal

RE – STF	REsp - STJ
Julgar válida LEI LOCAL contestada em face de lei federal	Julgar válido ATO DE GOVERNO LOCAL contestado em face de lei federal

RECURSO ORDINÁRIO	
STF	STJ
a) o habeas corpus , o mandado de segurança , o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; b) o crime político;	a) os habeas corpus decididos em ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; b) os mandados de segurança decididos em ÚNICA INSTÂNCIA pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País ;

HC	
STF	STJ
PACIENTE: - PR - Vice-Presidente - Membros do CN - Ministros STF - PGR - Ministros de Estado - Comandantes da Marinha, do Exército e da	COATOR: - Tribunal sujeito à sua jurisdição - Ministro de Estado - Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral

Aeronáutica - Membros dos Tribunais Superiores - Membros do TCU - Chefes de missão diplomática de caráter permanente	
COATOR: Tribunal Superior	
COATOR OU O PACIENTE: autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância	COATOR OU O PACIENTE: - Governadores - Desembargadores dos TJ dos Estados e do Distrito Federal - Membros dos TCE/TCDF - Membros dos TRFs, TREs e TRTs - Membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios - Membros do MPU que oficiem perante tribunais
RECURSO ORDINÁRIO: decidido em ÚNICA INSTÂNCIA pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão	RECURSO ORDINÁRIO: decididos em ÚNICA OU ÚLTIMA instância pelos TRFs ou pelos TJs, quando a decisão for denegatória;

Causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País	Competência originária: Juiz Federal Recurso Ordinário: STJ
Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território	Competência originária: STF

Seção IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:

I - os Tribunais Regionais Federais;

II - os Juízes Federais.

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais **compõem-se de, no mínimo, 7 juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com **mais de 30 e menos de 65 anos**, sendo:

I – **1/5** dentre **advogados** com **mais de 10 anos** de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público Federal** com **mais de 10 anos** de carreira;

II - os **demais**, mediante **promoção de juízes federais** com **mais de 5 anos** de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede.

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Art. 108. **Compete aos Tribunais Regionais Federais:**

I - processar e julgar, **originariamente:**

a) os **juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do MPU, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;**

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) os *habeas corpus*, quando a autoridade coatora for juiz federal;

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos **juízes federais compete** processar e julgar:

I - as **causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;**

Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o empregador pedindo indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho	Competência da Justiça do TRABALHO.
Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o INSS pleiteando benefício decorrente de acidente de trabalho	Competência da justiça comum ESTADUAL.
Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o INSS pleiteando benefício decorrente de acidente de outra natureza (que não seja acidente de trabalho)	Competência da Justiça FEDERAL (STJ AgRg no CC 118.348/SP, julgado em 29/02/2012).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula vinculante 22-STFe. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ee0070c40a7c781507b38c59c3eb8d4>>

II - as **causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País (com RO para o STJ)**

III - as **causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;**

IV - os **crimes políticos (com RO para o STF)** e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, **EXCLUÍ-**

DAS AS CONTRAVENÇÕES e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

E se a contravenção penal for conexa com crime federal?

Haverá a **cisão dos processos**, de forma que o crime será julgado pela Justiça Federal e a contravenção pela Justiça Estadual (STJ. CC 20454/RO, j. em 13.12.1999).

A doutrina afirma que existe uma **exceção na qual a Justiça Federal julgaria contravenção penal**. Trata-se da hipótese de **contravenção penal praticada por pessoa com foro privativo no Tribunal Regional Federal**. Seria o caso, por exemplo, de contravenção penal cometida por Juiz Federal ou Procurador da República. Em tais situações, o julgamento ocorreria no TRF (e não na Justiça Estadual). É a posição, dentre outros, de Renato Brasileiro de Lima.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

V - os **crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;**

V-A as **causas relativas a direitos humanos** a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os **crimes contra a organização do trabalho** e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os *habeas corpus*, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os **crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;**

X - os **crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;**

XI - a **disputa sobre direitos indígenas.**

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º **Lei** poderá autorizar que as **causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (EC 103/19)**

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será **sempre** para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º **[INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA]** Nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o PGR, com a finalidade de **assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.**

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (IDC) Requisitos	Existência de grave violação de direitos humanos
	Risco de responsabilização internacional decorrente de descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais
	Incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

Seção V

Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I - o Tribunal Superior do Trabalho;

II - os Tribunais Regionais do Trabalho;

III - Juízes do Trabalho.

Art. 111-A. O **TST** compor-se-á de **27 Ministros**, escolhidos dentre brasileiros com **mais de 35 anos e menos de 65 anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

I **1/5** dentre **advogados** com **mais de 10 anos** de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com **mais de 10 anos** de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

II os **demais** dentre **juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho**, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

§ 1º A lei disporá sobre a competência do TST

§ 2º Funcionará junto ao TST:

I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;

II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, **podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito**, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I as **ações oriundas da relação de trabalho**, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II as ações que envolvam exercício do **direito de greve**;

III as ações sobre **representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores**;

IV os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI as **ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho**;

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, **no mínimo, 7 juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com **mais de 30 e menos de 65 anos**, sendo:

I **1/5** dentre **advogados** com **mais de 10 anos** de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com **mais de 10 anos** de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

II os **demais**, mediante **promoção de juízes do trabalho** por antiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.

Seção VI

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

I - o TSE;

II - os TRE's;

III - os Juízes Eleitorais;
IV - as **Juntas Eleitorais**.

Art. 119. O TSE compor-se-á, **no mínimo, de 7 membros**, escolhidos:

I - mediante **eleição**, pelo **VOTO SECRETO**:

a) **3 juízes** dentre os Ministros do STF;

b) **2 juízes** dentre os Ministros do STJ;

II - por **NOMEAÇÃO** do Presidente da República, **2 juízes dentre 6 advogados** de **notável saber jurídico e idoneidade moral**, indicados pelo STF.

Parágrafo único. O TSE elegerá seu **Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do STF, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do STJ**.

Art. 120. Haverá **1** TRE na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.

§ 1º - Os **TRE's compor-se-ão**:

I - mediante **eleição**, pelo **VOTO SECRETO**:

a) de **2 juízes** dentre os **desembargadores do TJ**;

b) de **2 juízes**, dentre **juízes de direito**, escolhidos pelo TJ;

II - de **1 juiz** do TRF com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de **juiz federal**, escolhido, em qualquer caso, pelo TRF respectivo;

III - por **NOMEAÇÃO**, pelo Presidente da República, de **2 juízes dentre 6 advogados** de notável saber jurídico e **idoneidade moral**, indicados pelo TJ.

§ 2º - O TRE elegerá seu **Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores**.

Art. 121. **LC** disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1º **Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.**

§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, **servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos**, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

§ 3º **São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de HC ou MS.**

§ 4º **Das decisões dos TRE's somente caberá recurso quando:**

I - forem proferidas **contra disposição expressa desta Constituição ou de lei**;

II - ocorrer **divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais**;

III - versarem sobre **inelegibilidade** ou **expedição de diplomas** nas eleições federais ou estaduais;

IV - **anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos** eletivos federais ou estaduais;

V - **denegarem HC, MS, HD, MI**

Seção VII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:

I - o Superior Tribunal Militar;

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Art. 123. O STM compor-se-á de **15 Ministros vitalícios**, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo **3** dentre oficiais-generais da **Mari-**

nha, **4** dentre oficiais-generais do **Exército**, **3** dentre oficiais-generais da **Aeronáutica**, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e **5** dentre **civis**.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros **maiores de 35 anos**, sendo:

I - **3** dentre **advogados** de notório saber jurídico e conduta ilibada, com **mais de 10 anos** de efetiva atividade profissional;

II - **2**, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Seção VIII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º **A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado**, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, **vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão**.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em 1º grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 2º grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja **superior a 20 mil** integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, **ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil**, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. **Sempre que necessário** à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO IV

Do Inadimplemento das Obrigações

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por **perdas e danos**, mais **juros** e **atualização monetária** segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e **honorários de advogado**.

JDC426 Os **honorários advocatícios previstos no art. 389** do Código Civil **não se confundem com as verbas de sucumbência**, que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994, pertencem ao advogado.

JDC548 Caracterizada a violação de dever contratual, **incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que o fato causador do dano não lhe pode ser imputado**.

Responsabilidade do devedor em caso de inadimplemento da obrigação	PeD
	Juros
	Atualização monetária
	Honorários de advogado

Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações **respondem todos os bens** do devedor.

Art. 392. Nos **contratos benéficos**, responde por **simples culpa** o contratante, a quem o contrato aproveite, e por **dolo** aquele a quem não favoreça. Nos **contratos onerosos**, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 393. O devedor **não responde** pelos prejuízos resultantes de **caso fortuito ou força maior**, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O **caso fortuito ou de força maior** verifica-se no fato necessário, cujos **efeitos não era possível evitar ou impedir**.

CAPÍTULO II

Da Mora

Art. 394. **Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo** no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 395. Responde o devedor pelos **prejuízos** a que sua mora der causa, **mais juros**, **atualização dos valores monetários** segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e **honorários de advogado**.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

JDC162 A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor deverá ser **afetada objetivamente**, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor.

JDC354 **A cobrança de encargos e parcelas indevidas ou**

abusivas impede a caracterização da mora do devedor.

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, **positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora** o devedor (**ex re**).

Parágrafo único. **Não havendo termo**, a mora se constitui mediante **interpelação judicial ou extrajudicial (ex persona)**.

JDC427 **É válida** a notificação extrajudicial promovida em serviço de registro de títulos e documentos de **circunscrição judiciária diversa** da do domicílio do devedor.

JDC619 A **interpelação extrajudicial** de que trata o parágrafo único do art. 397 do Código Civil **admite meios eletrônicos** como e-mail ou aplicativos de conversa on-line, desde que demonstrada a ciência inequívoca do interpelado, salvo disposição em contrário no contrato.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Art. 399. **O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa**, ou que o **dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada**.

Art. 400. A **mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação** da coisa, **obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor**, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.

Art. 401. **Purga-se a mora:**

I - por parte do **devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta;**

II - por parte do **credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data.**

Súmula 380-STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato **NÃO INIBE** a caracterização da mora do autor.

OBS: A mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias ou cautelares, a presença dos seguintes **elementos**:

- (i) **contestação, total ou parcial, do débito,**
- (ii) **plausibilidade jurídica do direito invocado** estribada em jurisprudência desta Corte ou do STF e
- (iii) **depósito de parte incontroversa** do débito ou prestação de caução idônea (STJ AgRg no REsp 657.237/RS, j. julgado em 22/02/2011).

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (STJ AgRg no REsp 1118778/DF, j. em 09/04/2013).

CAPÍTULO III

Das Perdas e Danos

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as **perdas e danos** devidas ao credor **abrangem**, além do que ele **efetivamente perdeu (DANO EMERGENTE)**, o que **razoavelmente deixou de lucrar (LUCRO CESSANTE)**.

Art. 403. **Ainda que a inexecução resulte de dolo** do devedor, **as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato**, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Art. 404. As perdas e danos, nas **obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária** segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.**

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, **pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.**

Art. 405. Contam-se os **juros de mora DESDE A CITAÇÃO** inicial.

JDC428 Os juros de mora, nas obrigações negociais, fluem a partir do advento do termo da prestação, estando a incidência do disposto no art. 405 da codificação limitada às hipóteses em que a citação representa o papel de notificação do devedor ou àquelas em que o objeto da prestação não tem liquidez.

CAPÍTULO IV

Dos Juros Legais

Art. 406. Quando os **juros moratórios** não forem convenciona- dos, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão **fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.**

JDC 20 A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, **1% ao mês.**

A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais **não é juridicamente segura**, porque impede o prévio conhecimento dos juros; **não é operacional**, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; **é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil**, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% ao ano.

Art. 407. **Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora** que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

SÚMULAS SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

STF

Súmula vinculante 7-STF: A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional

40/2003, que limitava a taxa de juros reais a **12% ao ano**, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.

Súmula 121-STF: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. **(Válida, como regra geral, mas há ressalva, não podendo ser interpretada de forma absoluta, considerando que é possível a capitalização se for expressamente pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize).**

Súmula 163-STF: Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. • **A primeira parte dessa súmula ("Salvo contra a Fazenda Pública") não é mais válida por força da Lei nº 4.414/64)**

Súmula 254-STF: **Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omissos o pedido inicial ou a condenação.**

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal **é suficiente para permitir a cobrança** da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 596-STF: As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

STJ

Súmula 30-STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são **inacumuláveis**.

Súmula 283-STJ: As empresas administradoras de cartão de crédito **são instituições financeiras** e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados **não sofrem as limitações da Lei de Usura.**

Súmula 296-STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 379-STJ: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, **os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês.**

Súmula 382-STJ: A estipulação de juros remuneratórios **superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.**

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), **desde que expressamente pactuada.**

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal **é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.**

OBS: O direito brasileiro permite a capitalização de juros?

a) **Capitalização ANUAL de juros:** é permitida, podendo ser cobrada mesmo por quem não for instituição financeira (art. 591 do CC).

b) **Capitalização com periodicidade inferior a 1 ano** (ex: capitalização MENSAL de juros):

Regra: é proibida pelo art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).

Exceção: as instituições financeiras podem exigir a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano (ex: capitalização mensal de juros). Isso foi autorizado pela MP nº 1.963-17/2000. Assim, uma factoring (que não é uma instituição financeira), não pode cobrar juros com capitalização inferior a um ano. Um banco, por sua vez, tem autorização legal para tanto,

desde que o contrato assinado preveja expressamente.

CAPÍTULO V

Da Cláusula Penal

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, **CULPOSAMENTE, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.**

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, **pode referir-se à INEXECUÇÃO COMPLETA da obrigação, à de ALGUMA CLÁUSULA ESPECIAL ou simplesmente à MORA.**

CLÁUSULA PENAL	INEXECUÇÃO COMPLETA da obrigação
	CLÁUSULA ESPECIAL
	MORA

Art. 410. Quando se estipular a **cláusula penal para o caso de TOTAL INADIMPLEMENTO** da obrigação, esta **converter-se-á em alternativa a benefício do credor.**

Art. 411. Quando se estipular a **cláusula penal para o caso de MORA**, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o **arbitrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.**

CP MORATÓRIA (compulsória)	CP COMPENSATÓRIA (compensar o inadimplemento)
Estipulada para desestimular o devedor a incorrer em mora ou para evitar que deixe de cumprir determinada cláusula especial da obrigação principal. É a cominação contratual de uma multa para o caso de mora.	Estipulada para servir como indenização no caso de total inadimplemento da obrigação principal.
Finalidade: para uns, funciona como punição pelo atraso no cumprimento da obrigação. Para outros autores, teria uma função apenas de inibir o descumprimento e indenizar os prejuízos (não teria finalidade punitiva).	Funciona como uma prefixação das perdas e danos.
Aplicada para o caso de inadimplemento relativo.	Aplicada para o caso de inadimplemento absoluto.
Ex: em uma promessa de compra e venda de um apartamento, é estipulada multa para o caso de atraso na entrega.	Ex: em um contrato para que um cantor faça um show no réveillon, é estipulada uma multa de 100 mil reais caso ele não se apresente

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Multa moratória = obrigação principal + multa
Multa compensatória = obrigação principal ou multa

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal **não pode exceder o da obrigação principal.**

Art. 413. A penalidade **DEVE** ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido **cumprida em parte**, ou se o **montante** da penalidade for **manifestamente excessivo**, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

JDC165 Em caso de penalidade, aplica-se a regra do art. 413 ao sinal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais.

JDC355 **Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, por se tratar de preceito de ordem pública.**

JDC356 Nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, **o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício.**

JDC357 O art. 413 do Código Civil é o que complementa o art. 4º da Lei n. 8.245/91.

JDC358 **O caráter manifestamente excessivo do valor da cláusula penal não se confunde com a alteração das circunstâncias, a excessiva onerosidade e a frustração do fim do negócio jurídico, que podem incidir autonomamente e possibilitar sua revisão para mais ou para menos.**

JDC359 A redação do art. 413 do Código Civil **não impõe que a redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido.**

Art. 414. Sendo **indivisível** a obrigação, **todos os devedores**, caindo em falta um deles, **incorrerão na pena**; mas **esta só se poderá demandar integralmente do culpado**, respondendo cada um dos outros somente pela sua quota.

Parágrafo único. **Aos não culpados fica reservada a ação regressiva** contra aquele que deu causa à aplicação da pena.

Art. 415. Quando a obrigação for **divisível**, **só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação.**

Art. 416. **Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.**

Parágrafo único. **Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, NÃO PODE o credor EXIGIR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.**

JDC430 No contrato de adesão, o prejuízo comprovado do adquirente que exceder ao previsto na cláusula penal compensatória poderá ser exigido pelo credor independentemente de convenção.

CAPÍTULO VI

Das Arras ou Sinal

Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, **dinheiro ou outro bem móvel**, deverão as arras, em caso de execução, ser **restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.**

Art. 418. Se a **parte que deu** as arras **não executar** o contrato, **poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as**; se a **inexecução for de quem recebeu** as arras, **poderá quem as deu haver o**

contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **juros e honorários de advogado.**

Não Execução	
Por Quem Deu As Arras	Por Quem Recebeu As Arras
Contrato desfeito, retendo as arras	Contrato desfeito, podendo exigir devolução do equivalente + atualização monetária + juros + honorários de advogados

Art. 419. A parte inocente **PODE PEDIR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR**, se provar maior prejuízo, **valendo as arras como taxa mínima. Pode**, também, a parte inocente **exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.**

CLÁUSULA PENAL	ARRAS CONFIRMATÓRIAS
Art. 416. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, NÃO PODE o credor EXIGIR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR se assim não foi convencional	Art. 419. A parte inocente PODE PEDIR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR , se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima

Art. 420. Se no contrato for estipulado o **direito de arrependimento** para qualquer das partes, **as arras ou sinal terão FUNÇÃO UNICAMENTE INDENIZATÓRIA**. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos **não haverá direito a indenização suplementar.**

ARRAS	
CONFIRMATÓRIAS	PENITENCIAIS
Previstas no contrato com o objetivo de reforçar, incentivar que as partes cumpram a obrigação combinada.	São previstas no contrato com o objetivo de permitir que as partes possam desistir da obrigação combinada caso queiram e, se isso ocorrer, o valor das arras penitenciais já funcionará como sendo as perdas e danos.
Em regra, são as arras confirmatórias. Assim, no silêncio do contrato, as arras são confirmatórias.	Ocorre quando o contrato estipula arras, mas também prevê o direito de arrependimento.
Se as partes cumprirem as obrigações contratuais, as arras serão devolvidas para a parte que as havia dado. Poderão também ser utilizadas como parte do pagamento.	Se as partes cumprirem as obrigações contratuais, as arras serão devolvidas para a parte que as havia dado. Poderão também ser utilizadas como parte do pagamento.
Se a parte que deu as arras não cumprir o contrato: a outra parte poderá reter as ar-	Se a parte que deu as arras decidir não cumprir o contrato (exercer seu direito de ar-

ras.	rependimento): ela perderá as arras dadas.
Se a parte que recebeu as arras não executar o contrato: a outra parte poderá exigir a devolução das arras mais o equivalente.	Se a parte que recebeu as arras decidir não cumprir o contrato (exercer seu direito de arrependimento): deverá devolver as arras mais o equivalente.
Além das arras, a parte inocente poderá pedir: - indenização suplementar , se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima; - a execução do contrato, com as perdas e danos , valendo as arras como o mínimo da indenização.	As arras penitenciais têm FUNÇÃO UNICAMENTE INDENIZATÓRIA . Isso significa que a parte inocente ficará apenas com o valor das arras (e do equivalente) e NÃO terá direito a indenização suplementar. Súmula 412-STF: No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui indenização maior, a título de perdas e danos , salvo os juros moratórios e os encargos do processo.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

TÍTULO V
Dos Contratos em Geral
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Seção I
Preliminares

Art. 421. A **liberdade contratual** será exercida nos **limites da função social** do contrato. **(LEI 13874/19)**

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, **prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (LEI 13874/19)**

JDC21 A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, **constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.**

JDC 22 A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, **constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato**, assegurando trocas úteis e justas.

JDC 23 A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, **não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.**

JDC166 A frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no Direito brasileiro pela aplicação do art. 421 do Código Civil.

JDC167 **Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Cód-**

go de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos.

JDC360 O princípio da função social dos contratos também **pode ter eficácia interna entre as partes contratantes.**

JDC361 O **adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva**, balizando a aplicação do art. 475.

JDC431 **A violação do art. 421 conduz à invalidade ou à ineficácia do contrato ou de cláusulas contratuais.**

JDC582 Com suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização da autonomia privada, as **partes podem pactuar garantias contratuais atípicas.**

JDC 621 Os contratos coligados devem ser interpretados a partir do exame do conjunto das cláusulas contratuais, de forma a privilegiar a finalidade negocial que lhes é comum.

JDC 631 Como instrumento de gestão de riscos na prática negocial paritária, **é lícita a estipulação de cláusula que exclui a reparação por perdas e danos decorrentes do inadimplemento** (cláusula excludente do dever de indenizar) **e de cláusula que fixa valor máximo de indenização** (cláusula limitativa do dever de indenizar).

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais **presumem-se paritários e simétricos** até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: **(LEI 13874/19)**

I - **as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação** das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; **(LEI 13874/19)**

II - **a alocação de riscos** definida pelas partes **deve ser respeitada e observada**; e **(LEI 13874/19)**

III - **a revisão** contratual **somente** ocorrerá de maneira **excepcional e limitada**. **(LEI 13874/19)**

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os **princípios de PROIBIDADE e BOA-FÉ.**

JDC24 Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, **a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.**

JDC25 O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

JDC26 A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil **impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva**, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes.

JDC27 Na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões sistêmicas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos.

JDC168 O princípio da boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação.

JDC169 O princípio da boa-fé objetiva **deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo (Duty to mitigate**

the loss).

JDC170 A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

JDC362 **A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança**, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.

JDC363 **Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação.**

JDC432 Em contratos de financiamento bancário, são abusivas cláusulas contratuais de repasse de custos administrativos (como análise do crédito, abertura de cadastro, emissão de fichas de compensação bancária, etc.), seja por estarem intrinsecamente vinculadas ao exercício da atividade econômica, seja por violarem o princípio da boa-fé objetiva.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão **cláusulas ambíguas ou contraditórias**, dever-se-á adotar a **interpretação mais favorável ao aderente**

JDC171 O **contrato de adesão**, mencionado nos arts. 423 e 424 do novo Código Civil, **não se confunde com o contrato de consumo.**

Art. 424. Nos **contratos de adesão**, são **NULAS** as cláusulas que **estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.**

JDC172 **As cláusulas abusivas não ocorrem exclusivamente nas relações jurídicas de consumo.** Dessa forma, **é possível a identificação de cláusulas abusivas em contratos civis comuns**, como, por exemplo, aquela estampada no art. 424 do Código Civil de 2002.

JDC364 **No contrato de fiança é NULA a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão.**

JDC433 **A cláusula de renúncia antecipada ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias é NULA em contrato de locação de imóvel urbano feito nos moldes do contrato de adesão.**

Art. 425. É **lícito** às partes estipular **contratos atípicos**, observadas as normas gerais fixadas neste Código.

Art. 426. **Não pode** ser objeto de contrato a herança de pessoa viva **(PACTA CORVINA).**

Súmula 335-STF: É **válida** a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato

OBS: A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é **válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário** (STJ REsp 1299422/MA, julgado em 06/08/2013). "Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato" (STJ REsp 1263387/PR, julgado em 04/06/2013).

Seção II

Da Formação dos Contratos

Art. 427. A proposta de contrato **obriga o proponente**, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

Art. 428. **Deixa de ser obrigatória** a proposta:

I - se, **feita sem prazo a pessoa presente**, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II - se, **feita sem prazo a pessoa ausente**, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

III - se, **feita a pessoa ausente**, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV - se, **antes dela, ou simultaneamente**, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

TEORIA DA COGNIÇÃO	TEORIA DA AGNIÇÃO
Considera-se formado o contrato quando a resposta positiva do aceitante chega ao conhecimento do proponente.	Não é necessário que a resposta do aceitante chegue ao conhecimento do proponente
	TEORIA DA DECLARAÇÃO
	O contrato se forma no momento em que o aceitante recebe sua resposta .
	TEORIA DA EXPEDIÇÃO
	O contrato se aperfeiçoa no momento da expedição da resposta pelo aceitante
	TEORIA DA RECEPÇÃO
	Tem-se a formação do contrato no momento em que o proponente recebe a proposta . <i>Adotada pela maior parte da doutrina</i>

*Informações retiradas do site <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/119278/fases-da-formacao-do-contrato>

Art. 429. A oferta ao público **equivale** a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.

Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada.

Art. 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este **comunica-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos**.

Art. 431. **A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta**.

Art. 432. Se o negócio for daqueles em que **não seja costume a aceitação expressa**, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.

Art. 433. Considera-se **INEXISTENTE** a aceitação, se **antes dela ou com ela chegar** ao proponente a **retratação** do aceitante.

Art. 434. **Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida [TEORIA DA EXPEDIÇÃO], exceto:**

I - no caso do artigo antecedente (**retratação**);

II - se o proponente se houver comprometido a **esperar resposta**;

III - se ela **não chegar no prazo** convencionado.

JDC174 A formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes, por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente.

Art. 435. Reputar-se-á **celebrado** o contrato **no lugar em que foi proposto**.

Seção III

Da Estipulação em Favor de Terceiro

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro **PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO** da obrigação.

Parágrafo único. Ao **terceiro**, em favor de quem se estipulou a obrigação, **também é permitido exigí-la**, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

Art. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, **não poderá o estipulante exonerar o devedor**.

Art. 438. O **estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro** designado no contrato, **independentemente da sua anuência e da do outro contratante**.

Parágrafo único. A **substituição** pode ser feita por **ato entre vivos ou por disposição de última vontade**.

Seção IV

Da Promessa de Fato de Terceiro

Art. 439. Aquele que tiver **prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar**.

Parágrafo único. Tal **responsabilidade não existirá** se o **terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência** o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens.

Art. 440. **Nenhuma obrigação** haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação.

Seção V

Dos Vícios Redibitórios

Art. 441. A coisa recebida em virtude de **contrato comutativo** pode ser **enjeitada por vícios ou defeitos OCULTOS**, que a **tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor**.

Parágrafo único. É **aplicável** a disposição deste artigo às **doações onerosas**.

JDC583 O art. 441 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de **abranger também os contratos aleatórios, desde que**

não incluía os elementos aleatórios do contrato.

Art. 442. **Em vez de rejeitar** a coisa, redibindo o contrato (art. 441), **pode** o adquirente **reclamar abatimento no preço**.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, **restituirá** o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, **tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas** do contrato.

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se **perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição**.

Art. 445. O adquirente **decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço** no **prazo de 30 dias** se a coisa for **móvel**, e de **1 ano** se for **imóvel**, contado da entrega efetiva; **se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade**.

REDIBIÇÃO/ABATIMENTO	
MÓVEL	IMÓVEL
Regra: 30 dias	Regra: 1 ano
Se já estiver na posse: 15 dias	Se já estiver na posse: 6 meses

§ 1º Quando o **vício**, por sua natureza, **só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis; e de 1 ano, para os imóveis**.

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

JDC28 O disposto no art. 445, §§ 1º e 2º, do Código Civil reflete a consagração da doutrina e da jurisprudência quanto à natureza decadencial das ações edilícias.

JDC174 Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do *caput* do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito.

Art. 446. **Não correrão os prazos** do artigo antecedente **na constância de cláusula de garantia**; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos **30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência**.

Seção VI Da Evicção

Art. 447. Nos **contratos onerosos**, o **alienante responde pela evicção**. **Subsiste** esta garantia **ainda** que a **aquisição** se tenha **realizado em hasta pública**.

Art. 448. Podem as partes, **por cláusula expressa, REFORÇAR, DIMINUIR** ou **EXCLUIR** a responsabilidade pela evicção.

Art. 449. Não obstante a cláusula que **exclui** a garantia contra a evicção, **se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço**

que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

Art. 450. **Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:**

- I - **à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;**
- II - **à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;**
- III - **às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.**

Parágrafo único. O preço, seja a **evicção total ou parcial**, será o do **valor da coisa, na época em que se eventeu**, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Art. 451. **Subsiste** para o alienante esta obrigação, **ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente**.

Art. 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações, e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante.

Art. 453. As **BENFEITORIAS NECESSÁRIAS** ou **ÚTEIS, não abonadas** ao que sofreu a evicção, **serão pagas pelo alienante**.

Art. 454. Se as **benfeitorias abonadas** ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas **será levado em conta na restituição devida**.

Art. 455. Se **parcial, mas considerável**, for a evicção, poderá o evicto **optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido**. Se **não for considerável**, caberá **somente direito a indenização**.

EVICÇÃO PARCIAL CONSIDERÁVEL	EVICÇÃO PARCIAL NÃO CONSIDERÁVEL
Poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido	Caberá somente direito a indenização

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, **se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa**.

Seção VII

Dos Contratos Aleatórios

Art. 458. **[EMPTIO SPEI]** Se o contrato for aleatório, por **dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo RISCO DE NÃO VIREM A EXISTIR um dos contratantes assumia**, terá o outro **direito de receber integralmente** o que lhe foi prometido, desde que de sua parte **não** tenha havido **DOLO** ou **CULPA, ainda que nada do avençado venha a existir**.

Art. 459. **[EMPTIO REI SPERATAE]** Se for aleatório, por serem objeto dele **coisas futuras, tomando o adquirente a si o RISCO DE VIREM A EXISTIR EM QUALQUER QUANTIDADE**, terá também direito **o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não**

tiver concorrido CULPA, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.

Parágrafo único. Mas, se da coisa **nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido.**

Art. 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a **coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente**, terá igualmente **direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte, ou de todo, no dia do contrato.**

Art. 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

TÍTULO III DAS NULIDADES

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a **decretação** desta **não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.**

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos **deve ser alegada na primeira oportunidade** em que couber à parte falar nos autos, **sob pena de preclusão.**

Parágrafo único. **Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.**

Art. 279. É **NULO** o processo quando o **membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.**

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A **nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.**

Art. 280. As citações e as intimações serão **NULAS** quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. **Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam**, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

FPPC276. (arts. 281 e 282) Os atos anteriores ao ato defeituoso **não são atingidos** pela pronúncia de invalidade.

FPPC277. (arts. 281 e 282) Para fins de invalidação, o reconhecimento de que um ato subsequente é dependente de um ato defeituoso deve ser objeto de fundamentação específica à luz de circunstâncias concretas.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º **O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.**

§ 2º **Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.**

FPPC278. (arts. 282, §2º, e 4º) **O CPC adota como PRINCÍPIO A SANABILIDADE dos atos processuais defeituosos**

FPPC279. (arts. 282 e 283) **Para os fins de alegar e demonstrar prejuízo, NÃO BASTA a afirmação de tratar-se de violação a norma constitucional.**

Art. 283. O **erro de forma** do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

TÍTULO IV DA DISTRIBUIÇÃO E DO REGISTRO

Art. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz.

Art. 285. A **distribuição**, que poderá ser eletrônica, **será alternada e aleatória**, obedecendo-se rigorosa igualdade.

Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça.

Art. 286. Serão **distribuídas por dependência** as causas de qualquer natureza:

I - quando se **relacionarem**, por **conexão** ou **continência**, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido **extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus** da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo preventivo.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, **de ofício**, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, **eletrônico e não eletrônico.**

Parágrafo único. **Dispensa-se a juntada da procuração:**

I - no caso previsto no art. 104 (**evitar preclusão, decadência, prescrição**);

II - se a **parte estiver representada pela Defensoria Pública;**

III - se a **representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei.**

Art. 288. O juiz, **de ofício** ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.

Art. 289. A **distribuição** poderá ser **fiscalizada** pela parte, por seu procurador, **pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública**.

Art. 290. Será **cancelada a distribuição** do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, **não realizar o pagamento das custas e despesas** de ingresso em **15 dias**.

FPPC280. (art. 290) O prazo de **15 dias** a que se refere o art. 290 conta-se da data da intimação do advogado.

TÍTULO V DO VALOR DA CAUSA

Art. 291. **A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.**

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de **12** prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das **prestações vincendas** será igual a **uma prestação anual**, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por **tempo superior a 1 ano**, e, **se por tempo inferior, será igual à soma das prestações**.

§ 3º O **juiz corrigirá, DE OFÍCIO E POR ARBITRAMENTO, o valor da causa** quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

SÚMULA SOBRE VALOR DA CAUSA

Súmula 449-STF: O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade

Art. 293. O réu poderá **impugnar, em preliminar da contestação**, o valor atribuído à causa pelo autor, **SOB PENA DE PRECLUSÃO**, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

LIVRO V DA TUTELA PROVISÓRIA TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 294. A **tutela provisória** pode fundamentar-se em **urgência ou evidência**.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

FPPC418. (arts. 294 a 311; Leis 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009). **As tutelas provisórias de urgência e de evidência são admissíveis no sistema dos Juizados Especiais.**
FPPC496. (art. 294, parágrafo único; art. 300, *caput* e §2º; art. 311) Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.

TUTELA PROVISÓRIA				
URGÊNCIA				EVIDÊNCIA
CAUTELAR		ANTECIPADA		Incidental
Antecedente	Incidental	Antecedente <i>*passível de estabilização</i>	Incidental	

TUTELA CAUTELAR	TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
Busca-se proteger o direito de perecer, mas sem dá-lo ao autor	O juiz efetivamente permite o autor fruir do direito imediatamente.

Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter **incidental IN-DEPENDE do pagamento de custas**.

Art. 296. A tutela provisória **conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada**.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, **a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo**.

JDPC39 Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de recurso ou em via autônoma.

FPPC140. (art. 296) A decisão que julga improcedente o pedido final gera a perda de eficácia da tutela antecipada

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as **normas referentes ao cumprimento provisório da sentença**, no que couber.

FPPC497. (art. 297, parágrafo único; art. 300, §1º; art. 520, IV) As hipóteses de **exigência de caução** para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser definidas à luz do art. 520, IV, CPC.

FPPC498. (art. 297, parágrafo único; art. 300, §1º; art. 521) A possibilidade de **dispensa de caução** para a concessão de tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, §1º, deve ser avaliada à luz das hipóteses do art. 521.

FPPC627. (arts.297, 537, §3º; art. 12, §2º, Lei 7.347/1985). Em processo coletivo, a decisão que **fixa multa coercitiva é passível de cumprimento provisório**, permitido o levantamento do valor respectivo **após o trânsito em julgado** da decisão de mérito favorável.

JDPC38 As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória **independem do trânsito em julgado**, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC).

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

FPPC29. (art. 298, art. 1.015, I23) A decisão que **condicionar a apreciação da tutela provisória incidental ao recolhimento de custas ou a outra exigência não prevista em lei equivale a negá-la, sendo impugnável por AGRAVO DE INSTRUMENTO**.
FPPC30. (art. 298) **O juiz deve justificar a postergação da análise liminar da tutela provisória sempre que estabelecer a necessidade de contraditório prévio.**

FPPC141. (art. 298) O disposto no art. 298, CPC, aplica-se igualmente à decisão monocrática ou colegiada do Tribunal.

FPPC142. (art. 298; art. 1.021) Da decisão monocrática do relator que concede ou nega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou que concede, nega, modifica ou revoga, no todo ou em parte, a tutela jurisdicional nos casos de competência originária ou recursal, cabe o recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC.

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Súmula 729-STF: A decisão ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

TÍTULO II DA TUTELA DE URGÊNCIA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A **TUTELA DE URGÊNCIA** será concedida quando houver elementos que evidenciem a **probabilidade do direito E o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo**.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, **o juiz PODE**, conforme o caso, **EXIGIR CAUÇÃO real ou fidejussória idônea** para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, **podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la**.

§ 2º A tutela de urgência **pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia**.

§ 3º A tutela de urgência de natureza **antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão**.

FPPC143. (art. 300, *caput*) A redação do art. 300, *caput*, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela caute-

lar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a **probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada**.

FPPC419. (art. 300, § 3º) **Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis**.

JDPC40 A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência **não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível**.

JDPC41 Nos processos sobrestados por força do regime repetitivo, é possível a apreciação e a efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde estiverem os autos.

Não há necessidade de prova pré-constituída, mas apenas de "**elementos que evidenciem a probabilidade do direito**". A prova pré-constituída é exigida nos casos de Mandado de Segurança e de Ações de Impugnação de Mandato Eletivo

TUTELA DE URGÊNCIA	REQUISITOS: probabilidade do direito E o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
	O juiz PODE EXIGIR CAUÇÃO. OBS: a caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
	Pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza **cautelar** pode ser **efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito**.

FPPC31. (art. 301) O poder geral de cautela está mantido no CPC

JDPC42 **É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica**.

Art. 302. **Independentemente da reparação por dano processual**, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (**RESPONSABILIDADE OBJETIVA**), se:

I - a **sentença** lhe for **desfavorável**;

II - **obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação** do requerido no **prazo de 5 dias**;

III - ocorrer a **cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal**;

IV - o **juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição** da pretensão do autor.

Parágrafo único. A **indenização** será **liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida**, sempre que possível.

FPPC499. (art. 302, III, parágrafo único; art. 309, III) Efetivada a tutela de urgência e, posteriormente, **sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela, será possível fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente** da medida e apuração de danos.

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 303. Nos casos em que a **urgência** for **contemporânea à propositura da ação**, a **petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final**, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º **Concedida** a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor **deverá ADITAR a petição inicial, com a complementação de sua argumentação**, a juntada de novos documentos e a **confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar**;

II - o réu será **citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação** na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º **Não realizado o aditamento** a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o **processo será extinto sem resolução do mérito**.

§ 3º O **aditamento** a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo **dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais**.

§ 4º Na **petição inicial** a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de **indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final**.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que **não há elementos para a concessão de tutela antecipada**, o órgão jurisdicional determinará a **emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito**.

JDPC43 **Não ocorre a estabilização** da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, **quando deferida em ação rescisória**.

FPPC581. (art.303, §1º, I; Art. 139, VI) O poder de dilação do prazo, previsto no inciso VI do art. 139 e no inciso I do §1º do art. 303, abrange a fixação do termo final para aditar o pedido inicial posteriormente ao prazo para recorrer da tutela antecipada antecedente

Art. 304. A **tutela antecipada**, concedida nos termos do art. 303 (**antecedente**), **TORNA-SE ESTÁVEL se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso**.

§ 1º No caso previsto no caput, o **processo será extinto**.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A **tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada** por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá **requerer o desarquivamento** dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O **direito de rever, reformar ou invalidar** a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, **extingue-se após 2 anos, con-**

tados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela **NÃO FARÁ COISA JULGADA**, mas a **estabilidade** dos respectivos efeitos **só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar**, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

FPPC32. (art. 304) Além da hipótese prevista no art. 304, **é possível a ESTABILIZAÇÃO EXPRESSAMENTE NEGOCIADA da tutela antecipada de urgência antecedente**

FPPC33. (art. 304, §§) **Não cabe ação rescisória nos casos estabilização da tutela antecipada de urgência**

FPPC420. (art. 304) **Não cabe estabilização de tutela cautelar**.

FPPC421. (arts. 304 e 969) **Não cabe estabilização de tutela antecipada em ação rescisória**.

FPPC500. (art. 304) O **regime da estabilização da tutela antecipada antecedente aplica-se aos alimentos provisórios** previstos no art. 4º da Lei 5.478/1968, observado o §1º do art. 13 da mesma lei.

FPPC501. (art. 304; art. 121, parágrafo único) **A tutela antecipada concedida em caráter antecedente NÃO SE ESTABILIZA QUANDO FOR INTERPOSTO RECURSO PELO ASSISTENTE SIMPLS**, salvo se houver manifestação expressa do réu em sentido contrário.

FPPC582. (arts.304, caput; 5º, caput e inciso XXXV, CF) **Cabe estabilização da tutela antecipada antecedente contra a Fazenda Pública**

CJF 130: **É possível a estabilização de tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública**.

A estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. STJ. 3ª Turma. REsp 1760966-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2018 (Info 639).

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do **direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo**.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

FPPC381. (arts. 9º, 350, 351 e 307, parágrafo único) **É cabível réplica** no procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente

FPPC502. (art. 305, parágrafo único) **Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes**

FPPC503. (arts. 305-310; art. 4º da Lei 7347/1985; art. 16 da Lei 8.249/1992) **O procedimento da tutela cautelar, requerida em caráter antecedente ou incidente, previsto no Código de**

Processo Civil é compatível com o microsistema do processo coletivo.

JDPC45 **Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade**, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado.

Art. 306. O réu será citado para, no **prazo de 5 dias**, **contestar** o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. **Não sendo contestado** o pedido, os **fatos** alegados pelo autor **presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos**, caso em que o juiz decidirá dentro de **5 dias**.

Parágrafo único. **Contestado** o pedido no prazo legal, **observar-se-á o procedimento comum**.

Art. 308. **Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias**, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º **A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.**

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

Art. 309. **Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:**

I - o **autor não deduzir o pedido principal no prazo legal**;

II - **não for efetivada dentro de 30 dias**;

III - o **juiz julgar improcedente o pedido principal** formulado pelo autor **ou extinguir o processo sem resolução de mérito**.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, **é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento**.

FPPC504. (art. 309, III) **Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, se a sentença for de procedência do pedido principal, e o direito objeto do pedido foi definitivamente efetivado e satisfeito.**

JDPC46 A cessação da eficácia da tutela cautelar, antecedente ou incidental, pela não efetivação no **prazo de 30 dias**, **só ocorre se caracterizada omissão do requerente**.

Súmula 482-STJ: A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar

Art. 310. O **indeferimento** da tutela cautelar **não obsta** a que a parte **formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo** se o motivo do indeferimento for o **reconhecimento de decadência ou de prescrição**

CÓDIGO PENAL

SEÇÃO III

DOS CRIMES CONTRA A

INVOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA

Violação de correspondência

Art. 151 - Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Sonegação ou destruição de correspondência

§ 1º - Na mesma pena incorre:

I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas;

III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;

IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.

§ 2º - As penas **augmentam-se de metade, se há dano para outrem**.

§ 3º - Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, teleográfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

§ 4º - Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1º, IV, e do § 3º.

Correspondência comercial

Art. 152 - Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação**.

SEÇÃO IV

DOS CRIMES CONTRA A INVOLABILIDADE DOS SEGREDOS

Divulgação de segredo

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

§ 1º **Somente se procede mediante representação**.

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

Pena - detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 2º **Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada**.

Violação do segredo profissional

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação**.

Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.

§ 2º **Aumenta-se** a pena de **1/6 a 1/3** se **da invasão resulta prejuízo econômico**.

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:

Pena - reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

§ 4º Na hipótese do § 3º, **umenta-se** a pena de **1/3 a 2/3** se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

§ 5º **Aumenta-se** a pena de **1/3 a 1/2** se o crime for **praticado contra**:

I - **Presidente da República, governadores e prefeitos**;

II - **Presidente do Supremo Tribunal Federal**;

III - **Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal**; ou

IV - **dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal**.

Ação penal

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, **somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta** de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.

TÍTULO II DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CAPÍTULO I DO FURTO

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia **MÓVEL**:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 1º - A pena **umenta-se de 1/3**, se o crime é **praticado durante o repouso noturno**

§ 2º - **[FURTO PRIVILEGIADO]** Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor a coisa furtada**, o juiz pode **substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**.

FURTO PRIVILEGIADO	
1) Primariedade do agente	2) Pequeno valor da coisa furtada
O agente (criminoso) deve ser primário. Primário é o indivíduo que	Segundo a jurisprudência, para os fins do § 2º do art. 155, coisa de pequeno valor é aquela cujo

não é reincidente, nos termos do art. 63 do CP.	preço, no momento do crime, não seja superior a 1 salário-mínimo.
---	--

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

§ 3º - **Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.**

Furto qualificado

§ 4º - **[FURTO QUALIFICADO]** A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com **destruição ou rompimento** de obstáculo à subtração da coisa;

II - com **abuso de confiança**, ou mediante **fraude, escalada ou destreza**;

III - com **emprego de chave falsa**;

IV - mediante **concurso de 2 ou mais pessoas**.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver **emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum**.

§ 5º - A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a **subtração** for de **veículo automotor** que venha a ser **transportado para outro Estado ou para o exterior**.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de **semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local** da subtração.

§ 7º A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a **subtração** for de **substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego**.

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA: o pagamento integral do débito, desde que efetuado em momento anterior ao recebimento da peça acusatória, **NÃO** configura causa de extinção da punibilidade (RHC 101299/RS STJ-2019).

FURTO FAMÉLICO: é a hipótese de se subtrair alimento para saciar a fome; pode, em tese, configurar estado de necessidade.

STJ: **NÃO SE APLICA** o princípio da insignificância em furto qualificado.

Furto de coisa comum

Art. 156 - Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

§ 1º - **Somente se procede mediante representação**.

§ 2º - **NÃO É PUNÍVEL** a **subtração de coisa comum fungível**, cujo **valor não excede a quota a que tem direito o agente**.

SÚMULAS SOBRE FURTO

Súmula 442-STJ: É **inadmissível** aplicar, no **furto qualificado**, pelo **concurso de agentes**, a **majorante do roubo**.

Súmula 511-STJ: É **possível** o reconhecimento do **privilégio** previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de **crime de furto qualificado**, se **estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva**.

Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, **por si só, não torna impossível** a configuração do crime de furto.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 47: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO

- 1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA.
- 2) Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.
- 3) O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto.
- 4) Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as mixas.
- 6) A prática do delito de **furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes** indica a **reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.**
- 7) O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor.
- 8) Para reconhecimento do crime de **furto privilegiado** é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa subtraída.
- 9) Para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre valor insignificante e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado.
- 11) Para a caracterização do **furto privilegiado**, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
- 12) O reconhecimento das **qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo** previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
- 13) Reconhecido o privilégio no crime de furto, a fixação de um dos benefícios do § 2º do art. 155 do CP exige expressa fundamentação por parte do magistrado.
- 14) A **lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo** vigente à época dos fatos.
- 15) Nos casos de **continuidade delitiva o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio** (artigo 155, § 2º, do CP) ou do **reconhecimento da insignificância é a soma dos bens subtraídos.**

CAPÍTULO II

DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa **móvel** alheia, para si ou para outrem, **mediante grave ameaça ou violência a pessoa [VIOLÊNCIA PRÓPRIA]**, ou depois de havê-la, por qualquer meio, **reduzido à impossibilidade de resistência [VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA]**:

Pena - reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, **logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça [VIOLÊNCIA PRÓPRIA]**, a fim de **assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa** para si ou para terceiro **[ROUBO IMPRÓPRIO]**.

Não é possível roubo impróprio com violência imprópria

ROUBO PRÓPRIO	ROUBO IMPRÓPRIO
Violência/grave ameaça antes ou durante a subtração, objetivando alcançar a subtração do bem.	Violência/grave ameaça logo após a subtração a fim de assegurar impunidade do crime ou a detenção da coisa.

§ 2º - A pena **aumenta-se de 1/3 até metade (1/2):**

II - se há o **concurso de 2 ou mais pessoas;**

III - se a vítima está em serviço de **transporte de valores** e o agente **conhece tal circunstância.**

IV - se a subtração for de **veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;**

V - se o agente **mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.**

VI - se a subtração for de **substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.**

VII - se a violência ou grave ameaça é **exercida com emprego de arma branca;** (LEI 13964/19)

§ 2º-A A pena **aumenta-se de 2/3:**

I - se a violência ou ameaça é exercida com **emprego de arma de fogo;**

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o **emprego de explosivo ou de artefato** análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com **emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena** prevista no caput deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 3º Se da violência resulta:

I - **lesão corporal grave**, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa;

II - **morte**, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Emprego de arma branca não era causa de aumento de pena	A pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA BRANCA
A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo	A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO
	Aplica-se a pena em DOBRO se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO

SÚMULAS SOBRE ROUBO
STF
Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio , quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima
STJ
Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

TEORIAS SOBRE O MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO E DO ROUBO	
CONTRACTATIO	Para que o crime se consuma basta o agente tocar na coisa.
AMOTIO (APPREHENSIO)	O crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que não haja posse mansa e pacífica e mesmo que a posse dure curto espaço de tempo . Não é necessário que o bem saia da esfera patrimonial da vítima.
ABLATIO	Consuma-se quando o agente consegue levar a coisa , tirando-a da esfera patrimonial do proprietário.
ILATIO	Para que o crime se consuma, é necessário que a coisa seja levada para o local desejado pelo agente e mantida a salvo.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o **intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica**, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por **2 ou mais pessoas**, ou com **emprego de arma**, **aumenta-se a pena de 1/3 até metade (1/2)**.

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

§ 3º - Se o crime é **cometido mediante a restrição da liberdade** da vítima, e essa **condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica**, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2 e 3, respectivamente.

Emprego de arma branca	Emprego de arma de fogo
Roubo simples Extorsão majorada (aumento de 1/3 a 1/2)	Roubo majorado (aumento de 2/3) Extorsão majorada (aumento de 1/3 a 1/2)

Extorsão mediante sequestro

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o **fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem**, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de 8 a 15 anos..

§ 1º Se o **sequestro dura mais de 24 horas**, se o sequestrado é **menor de 18** ou **maior de 60 anos**, ou se o crime é **cometido por bando ou quadrilha**.

Pena - reclusão, de 12 a 20 anos.

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 16 a 24 anos.

§ 3º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 24 a 30 anos.

§ 4º - Se o crime é **cometido em concurso**, o concorrente que o denunciar à autoridade, **facilitando a libertação do sequestrado**, terá sua **pena reduzida de 1/3 a 2/3**

Extorsão indireta

Art. 160 - Exigir ou receber, **como garantia de dívida**, abusando da situação de alguém, **documento que pode dar causa a procedimento criminal** contra a vítima ou contra terceiro:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

SÚMULA SOBRE EXTORSÃO

Súmula 96-STJ: O crime de extorsão consuma-se **independentemente da obtenção da vantagem indevida**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 51: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - II

1) **Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916)

3) **Há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente.**

4) **Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão**, pois são infrações penais de espécies diferentes.

5) **O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único. STF: crime único**

6) **É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.**

7) **Cabe a defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo.**

8) **A utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena.**

9) **O crime de porte de arma é absorvido pelo de roubo quando restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram**

praticados em um mesmo contexto fático o que caracteriza o princípio da consunção.

10) A gravidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e/ou emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, na medida em que constituem circunstâncias comuns à espécie.

11) Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.

12) Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio pois, apesar de se tratarem de delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, devendo incidir a regra do concurso material.

13) Há tentativa de latrocínio quando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente.

15) Há concurso formal impróprio no crime de latrocínio nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial provoca, com desígnios autônomos, dois ou mais resultados morte.

16) Nos crimes de roubo praticados em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a fixação da competência é verificada de acordo com a natureza econômica do serviço prestado na forma de agência própria, cuja competência é da Justiça Federal; ou na forma de franquias, explorada por particulares, hipótese em que a Justiça Estadual terá competência para julgamento dos processos.

EDIÇÃO N. 87: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - IV

1) O crime de extorsão é formal e consuma-se no momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida, independentemente da obtenção da vantagem indevida.

2) No crime de extorsão, a ameaça a que se refere o *caput* do art. 158 do CP, exercida com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter por conteúdo grave dano aos bens da vítima.

3) O delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao bem público (*animus nocendi*), sem o qual a conduta é atípica.

5) Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio público atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente.

6) O crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é de natureza material e exige a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica.

7) O delito de apropriação indébita previdenciária constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, prescindindo, portanto, do dolo específico.

8) A apropriação indébita previdenciária é crime instantâneo e unissubsistente, sendo a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais suficiente para a caracterização da continuidade delitiva.

9) É possível o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP), bem como entre o crime de apropriação indébita

previdenciária e o crime de sonegação previdenciária (art. 337-A do CP) praticados na administração de empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

10) O pagamento integral dos débitos oriundos de apropriação indébita previdenciária, ainda que efetuado após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue a punibilidade, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/03.

11) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária, quando, na ocasião do delito, o valor do débito com a Previdência Social não ultrapassar o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002. **Hoje: R\$ 20 mil (STF/STJ)**

12) O delito de receptação (art. 180 do CP), nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime.

13) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

14) Talonário de cheques pode ser objeto material do crime de receptação, dada a existência de valor econômico do bem e a possibilidade de posterior utilização fraudulenta para obtenção de vantagem ilícita.

15) É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo por serem delitos autônomos e de natureza jurídica distinta, devendo o agente responder por ambos os delitos em concurso material.

16) Justifica-se a opção do legislador pela imposição de pena mais grave ao delito de receptação qualificada em relação à figura simples pois a comercialização ou industrialização do produto de origem ilícita lesiona o mercado e os consumidores.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI	Plenitude de Defesa.
	Sigilo das Votações.
	Soberania dos Vereditos.
	Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (competência mínima).

SÚMULAS SOBRE TRIBUNAL DO JÚRI

Súmula vinculante 45-STF: A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual

Súmula 156-STF: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.

Súmula 162-STF: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.

Súmula 206-STF: É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior

do mesmo processo.

Súmula 603-STF: A competência para o processo e julgamento de **latrocínio** é do **juiz singular e não do Tribunal do Júri**.

Súmula 713-STF: O **efeito devolutivo da apelação** contra decisões do Júri **é adstrito aos fundamentos da sua interposição (recurso de fundamentação vinculada)**

Súmula 712-STF: É **nula** a decisão que determina o **desaforamento** de processo da competência do Júri **sem audiência da defesa**.

Seção I

Da Acusação e da Instrução Preliminar

Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para **responder a acusação**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

§ 1º O **prazo** previsto no caput deste artigo será **contado a partir do efetivo cumprimento do mandado** ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital.

§ 2º A acusação deverá arrolar **testemunhas, até o máximo de 8**, na denúncia ou na queixa.

§ 3º **Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar **testemunhas, até o máximo de 8**, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Art. 407. As **exceções serão processadas em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Art. 408. **Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor** para oferecê-la em **até 10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos.

Art. 409. **Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público** ou o querelante sobre **preliminares e documentos, em 5 dias**.

RÉPLICA – não há previsão de réplica no procedimento comum ordinário.

Art. 410. O juiz determinará a **inquirição das testemunhas e a realização das diligências** requeridas pelas partes, no **prazo máximo de 10 dias**.

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

§ 1º Os **esclarecimentos dos peritos dependerão de PRÉ-VIO REQUERIMENTO E DE DEFERIMENTO** pelo juiz.

§ 2º As **provas serão produzidas em uma só audiência**, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 3º Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código.

§ 4º **As alegações serão orais**, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo **prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10**.

§ 5º Havendo **mais de 1** acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual.

§ 6º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos **10 minutos**, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

§ 7º **Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante**, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

§ 8º A testemunha que comparecer será inquirida, **independentemente da suspensão da audiência**, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.

§ 9º Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em **10 dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Art. 412. **O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias**.

Seção II

Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, **PRONUNCIARÁ** o acusado, se **convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação**.

§ 1º A **FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA** limitar-se-á à indicação da **materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação**, devendo o juiz **declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias QUALIFICADORAS e as CAUSAS DE AUMENTO de pena**.

PRONÚNCIA	
ESPECIFICA: qualificadoras e causas de aumento	NÃO ESPECIFICA: agravantes, atenuantes, causas de diminuição

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitraré o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3º O juiz **decidirá, motivadamente**, no caso de manutenção, revogação ou substituição da **prisão ou medida restritiva de liberdade** anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Art. 414. **Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes** de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, **IMPRONUNCIARÁ** o acusado.

Parágrafo único. **Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova**.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, **ABSOLVERÁ** desde logo o acusado, quando:

I – **provada a inexistência do fato**;

II – **provado não ser ele autor ou partícipe** do fato;

III – **o fato não constituir infração penal**;

IV – **demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime**.

Parágrafo único. **Não se aplica** o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de **inimputabilidade** prevista no ca-

put do art. 26 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, **salvo quando esta for a única tese defensiva**.

Art. 416. Contra a sentença de **IMPRONÚNCIA** ou de **ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA** caberá **apelação**.

DECISÃO	RECURSO CABÍVEL
IMPRONÚNCIA	APELAÇÃO
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA	
PRONÚNCIA	RESE
DECLASSIFICAÇÃO	

Art. 417. Se **houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação**, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, **determinará o retorno dos autos ao Ministério Público**, por **15 dias**, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código.

Art. 418. O juiz **poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave**.

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da **existência de crime diverso** dos referidos no § 1 do art. 74 deste Código **e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja**.

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.

Art. 420. A **intimação da decisão de pronúncia** será feita:

I – **pessoalmente** ao **acusado**, ao **defensor nomeado** e ao **Ministério Público**;

II – **ao defensor constituído**, ao **querelante** e ao **assistente** do Ministério Público, na forma do disposto no § 1 do art. 370 deste Código.

Parágrafo único. Será intimado **por edital** o acusado **solto que não for encontrado**.

Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri.

§ 1º **Ainda que preclusa** a decisão de pronúncia, **havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público**.

§ 2º Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.

Seção III

Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no **prazo de 5 dias**, **apresentarem rol de testemunhas** que irão depor em plenário, **até o máximo de 5**, oportunidade em que **poderão juntar documentos e requerer diligência**.

Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente:

I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;

II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.

Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado **até 5 dias antes** do sorteio a que se refere o art. 433 deste Código.

Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento.

Seção IV

Do Alistamento dos Jurados

Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100.000 habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população.

§ 1º Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3º do art. 426 deste Código.

§ 2º O juiz presidente requisitará às autoridades locais, **associações de classe e de bairro**, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado.

Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa **até o dia 10 de outubro** de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.

§ 1º A lista **poderá ser alterada, de ofício** ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente **até o dia 10 de novembro**, data de sua **publicação definitiva**.

§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código.

§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil **e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes**, permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente.

§ 4º **O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído**.

§ 5º **Anualmente**, a lista geral de jurados será, **obrigatoriamente, completada**.

Seção V

Do Desaforamento

Art. 427. Se o **INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA** o reclamar ou houver **DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI** ou a **SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO**, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o **DESAFORAMENTO do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas**.

§ 1º O pedido de desaforamento será **distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento** na Câmara ou Turma competente.

§ 2º Sendo **relevantes os motivos** alegados, o **relator** poderá determinar, **fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri**

§ 3º Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.

§ 4º Na **pendência de recurso contra a decisão de pronúncia** ou **quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento**, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do **COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO**, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, **se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia**.

§ 1º Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.

§ 2º **Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade** de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, **o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento**.

DESAFORAMENTO	INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA
	DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
	SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO
	COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses , contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
NÃO SE ADMITIRÁ PEDIDO DE DESAFORAMENTO	Pendência de RESE contra pronúncia
	Efetivado o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

Seção VI

Da Organização da Pauta

Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão **preferência**:

- I – os **acusados presos**;
- II – **dentre os acusados presos**, aqueles que **estiverem há mais tempo na prisão**;
- III – em **igualdade de condições**, os **precedentemente pronunciados**.

§ 1º Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo.

§ 2º O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado.

Art. 430. O **ASSISTENTE** somente será **admitido** se tiver **requerido** sua **habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar**.

Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código.

Seção VII

Do Sorteio e da Convocação dos Jurados

Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do **Ministério Público**, da Ordem dos Advogados do Brasil e da **Defensoria Pública** para **acompanharem**, em dia e hora designados, o **sorteio dos jurados** que atuarão na reunião periódica.

Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de **25 jurados**, para a reunião periódica ou extraordinária.

§ 1º O sorteio será realizado entre o **15º e o 10º DIA ÚTIL antecedente à instalação da reunião**.

§ 2º A audiência de **sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes**

§ 3º O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras.

Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei.

Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código.

Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento.

Seção VIII

Da Função do Jurado

Art. 436. **O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade.**

§ 1º **Nenhum** cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A **recusa injustificada** ao serviço do júri acarretará **multa no valor de 1 a 10 salários mínimos**, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão **isentos do serviço do júri**:

- I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;
- II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
- III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;
- IV – os Prefeitos Municipais;
- V – os **Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública**;
- VI – os **servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública**;

VII – as autoridades e os servidores da **polícia** e da **segurança pública**;

VIII – os **militares** em **serviço ativo**;

IX – os **cidadãos maiores de 70 anos** que **requeiram sua dispensa**;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

§ 1º Entende-se por **serviço alternativo** o **exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.**

§ 2º O juiz **fixará** o serviço alternativo **atendendo** aos **princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.**

Art. 439. O **exercício efetivo** da função de jurado **constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.**

Art. 440. Constitui também **direito do jurado**, na condição do art. 439 deste Código, **preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.**

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada **multa de 1 a 10 salários mínimos**, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443. Somente será aceita **escusa fundada** em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, **até o momento da chamada dos jurados.**

Art. 444. O jurado **somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente**, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445. O **jurado**, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, **será responsável criminalmente** nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

Dia 2

Constituição Federal: art. 5
 Código Civil: art. 1-39
 Código Processo Civil: art. 26-76
 Código Penal: art. 20-31
 Código Processo Penal: art. 69-111

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Historicidade	O que se entende por direitos fundamentais depende do entendimento de uma sociedade em um determinado tempo, variam de acordo com o correr da história, não são conceitos herméticos e fechados. Há uma variação no tempo e no espaço.
Inalienabilidade	São direitos sem conteúdo econômico patrimonial , não podem ser comercializados ou permutados.
Imprescritibilidade	São sempre exigíveis , não é porque não foram exercidos que deixam de pertencer ao indivíduo.
Irrenunciabilidade	O indivíduo pode não exercer os seus direitos, mas não pode renunciar a eles. Também deve ser relativizada pela vida moderna.
Relatividade	Não são direitos absolutos . Se houver um choque entre os direitos fundamentais, serão resolvidos por um juízo de ponderação ou pela aplicação do princípio da proporcionalidade.
Personalidade	Os direitos fundamentais não se transmitem .
Concorrência e cumulatividade	Os direitos fundamentais são direitos que podem ser exercidos ao mesmo tempo .
Universalidade	Os direitos fundamentais são universais , independentemente de as nações terem assinado a declaração, devem ser reconhecidos em todo o planeta, independentemente, da cultura, política e sociedade. OBS: os RELATIVISTAS CULTURAIS afirmam que os direitos fundamentais não podem ser universais, porque devem ser reconhecidos na medida da cultura de cada sociedade .
	Não se pode retroceder nos avanços

Proibição de retrocesso

históricos conquistados.

Segundo Canotilho, o **núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido**, sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de outros esquemas alternativos e compensatórios, se traduzam na prática numa "anulação", "revogação" pura e simples.

Constitucionalização

A locução **direitos fundamentais** é reservada aos **direitos consagrados em diplomas normativos de cada Estado**, enquanto a expressão **direitos humanos** é empregada para designar pretensões de respeito à pessoa humana, inseridas em documentos de **direito internacional**.

TEORIA DOS STATUS (Georg Jellinek)

Status passivo (ou status subjectionis)	O indivíduo é detentor de deveres perante o Estado . O indivíduo não está em uma posição de ter direitos exigíveis perante o Estado, mas pelo contrário, está em uma posição de subordinação perante ele (por exemplo, alistamento eleitoral e voto). Trata-se de um status de sujeição do indivíduo perante o Estado .
Status negativo (ou status libertatis)	O indivíduo goza de um espaço de liberdade diante das ingerências do Estado . Não pode haver influência estatal na liberdade do indivíduo. Estão localizados principalmente no art. 5º da Constituição.
Status positivo (ou status civitatis)	O indivíduo tem o direito de exigir do Estado determinadas prestações materiais ou jurídicas.
Status ativo (ou status da cidadania ativa)	O indivíduo possui competências para influenciar a formação da vontade estatal . Status em que o indivíduo tem de participar, influenciar nas escolhas políticas do Estado incluindo, sobretudo, os direitos políticos.

DIMENSÕES (OU GERAÇÕES) DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

1ª	Têm como titular o indivíduo e são oponíveis, sobretudo, ao Estado, impondo-lhe diretamente um dever de abstenção (caráter negativo) . Ligados ao valor liberdade . Direitos civis e políticos .
2ª	Ligados à igualdade material . Direitos sociais, econômicos e culturais .
3ª	Ligados à fraternidade (ou solidariedade). Direitos relacionados ao desenvolvimento (ou progresso), ao meio ambiente , à autodeterminação dos povos , bem como o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de

	comunicação. Os direitos de terceira dimensão são direitos transindividuais destinados à proteção do gênero humano.
4ª	Direitos à democracia, informação e pluralismo - DIP Paulo Bonavides observa que esses direitos compendiam o futuro da cidadania e correspondem à derradeira fase da institucionalização do Estado social, sendo imprescindíveis para a realização e legitimidade da globalização política.
5ª	Paulo Bonavides: direito à paz , enquanto axioma da democracia participativa e supremo direito da humanidade, como um direito fundamental de quinta dimensão.

DIMENSÃO OBJETIVA	DIMENSÃO SUBJETIVA
Direito fundamental como NORMA COGENTE E IRRADIANTE , como norte e limite considerando-se o direito de forma abstrata.	Direito fundamental dentro de uma relação jurídica, considerando-se um titular e um destinatário, de forma concreta.
Reflexos importantes	
- Eficácia irradiante da CF. - Imposição ao Estado do dever de proteção dos direitos fundamentais - Definição de limites de interpretação e de aplicação de normas, com procedimentos formais que respeitem os direitos materiais.	

EFICÁCIA VERTICAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e os particulares.	Estado x Particular
EFICÁCIA HORIZONTAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares.	Particular x Particular
EFICÁCIA DIAGONAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares , sendo que, tais particulares estão em nível de desigualdade, havendo uma parte mais vulnerável .	Particular x Particular Vulnerável
EFICÁCIA VERTICAL COM REPERCUSSÃO LATERAL	Eficácia em relação aos particulares decorrente da incidência do direito fundamental à tutela jurisdicional. O direito fundamental será efetivado mediante a atuação judicial (o juiz tutela um direito não protegido pelo legislador). https://focanoresumo.files.wordpress.com/2015/07/	

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º **Todos são iguais perante a lei**, sem distinção de qualquer natureza, **garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País (STF: abrange não residentes e apátridas)** a inviolabilidade do direito à **vida**, à **liberdade**, à **igualdade**, à **segurança** e à **propriedade**, nos termos seguintes:

I - **homens e mulheres são iguais** em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II - **ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei**;

III - **ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante**;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo **VEDADO O ANONIMATO**;

V - é assegurado o **direito de resposta**, proporcional ao agravo, além da indenização por **dano material, moral ou à imagem**;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo **assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida**, na forma da lei, **a proteção aos locais de culto e a suas liturgias**;

VII - é **assegurada**, nos termos da lei, a prestação de **assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva**;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa**, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **INDEPENDENTEMENTE DE CENSURA OU LICENÇA**;

X - são **invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem** das pessoas, assegurado o direito a **indenização** pelo **dano material ou moral** decorrente de sua violação;

XI - a **casa** é asilo **inviolável** do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, **salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial**;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de **dados** e das **comunicações telefônicas**, salvo, no último caso, **por ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para **fins de investigação criminal ou instrução processual penal**;

SIGILO BANCÁRIO	
Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras?	
POLÍCIA	NÃO. É necessária autorização judicial.
MP	NÃO. É necessária autorização judicial (STJ HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011). Exceção: É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário (STJ. 5ª Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015).
TCU	NÃO. É necessária autorização judicial (STF MS 22934/DF, DJe de 9/5/2012). Exceção: O envio de informações ao TCU

	relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário (STF. MS 33340/DF, j. em 26/5/2015).
Receita Federal	SIM, com base no art. 6º da LC 105/2001. O repasse das informações dos bancos para o Fisco não pode ser definido como sendo "quebra de sigilo bancário".
Fisco estadual, distrital, municipal	SIM, desde que regulamentem , no âmbito de suas esferas de competência, o art. 6º da LC 105/2001, de forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001.
CPI	SIM (seja ela federal ou estadual/distrital) (art. 4º, § 1º da LC 105/2001). Prevalece que CPI municipal não pode.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e **resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional**;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem **reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO**, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, **sendo apenas EXIGIDO PRÉVIO AVISO à autoridade competente**;

XVII - é plena a **liberdade de associação** para fins lícitos, **vedada a de caráter paramilitar**;

XVIII - a **criação de associações** e, na forma da lei, a de **cooperativas INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO**, sendo **vedada a interferência estatal em seu funcionamento**;

XIX - as **associações** só poderão ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter suas **atividades suspensas** por **decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso (dissolução), o trânsito em julgado**;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI - as **entidades associativas, QUANDO EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS**, têm legitimidade para representar seus filiados **judicial ou extrajudicialmente**;

XXII - é garantido o **direito de propriedade**;

XXIII - a **propriedade** atenderá a sua **função social**;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para **desapropriação** por **necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social**, mediante **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

SÚMULAS SOBRE DESAPROPRIAÇÃO	
STF	
Súmula 23-STF: Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, NÃO o IMPEDE a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização , quando a desapropriação for efetivada.	
Súmula 157-STF: É necessária prévia autorização do presidente da república para desapropriação, pelos estados, de empresa de energia elétrica .	

Súmula 164-STF: No processo de desapropriação, são **devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse**, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

Súmula 476-STF: Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitado na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos.

Súmula 378-STF: Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado.

Súmula 416-STF: Pela demora no pagamento do preço da desapropriação **NÃO CABE** indenização complementar além dos juros.

Súmula 561-STF: Em desapropriação, **é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento** da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, **ainda que por mais de uma vez**.

Súmula 617-STF: A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a **diferença entre a oferta e a indenização**, corrigidas ambas monetariamente.

Súmula 652-STF: Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DI. 3.365/41 (Lei da Desapropriação por utilidade pública) - **o art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 prevê a possibilidade de imissão provisória na posse em caso de urgência; para o STF, a imissão provisória não viola o princípio da justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, da CF/88).**

STJ

Súmula 12-STJ: Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.

Os **JUROS COMPENSATÓRIOS** em desapropriação, somente **incidem até a data da expedição do precatório original**. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, **não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios**, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: **os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os MORATÓRIOS somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional** (STJ. 1ª Seção. REsp 1118103/SP). Assim, a única forma de se interpretar esse enunciado é no sentido de que essa cumulação de que trata a súmula não se refere ao mesmo período, mas sim a momentos de tempo diferentes

Súmula 56-STJ: Na desapropriação para instituir servidão administrativa **são devidos os juros compensatórios** pela limitação de uso da propriedade.

Súmula 67-STJ: Na desapropriação, **cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez**, independente do decurso de **prazo superior a 1 ano** entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

Súmula 69-STJ: Na desapropriação **DIRETA**, os juros compensatórios são devidos desde a **antecipada imissão** na posse e, na desapropriação **INDIRETA**, a partir da **efetiva ocupação** do imóvel.

Súmula 102-STJ: A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, **não constitui anacismo** vedado em lei.

Súmula 113-STJ: Os **juros compensatórios**, na **desapropriação DIRETA**, incidem **A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE**, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

Súmula 114-STJ: Os **juros compensatórios**, na **desapropriação INDIRETA**, incidem **A PARTIR DA OCUPAÇÃO**, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente

Súmula 131-STJ: Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.

Súmula 141-STJ: Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a **diferença entre a indenização e a oferta**, corrigidas monetariamente.

Súmula 354-STJ: A invasão do imóvel **É CAUSA DE SUSPENSÃO** do processo expropriatório para fins de reforma agrária.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 127: INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA

1) O ato de tombamento geral **não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombamento**, pois as **restrições impostas** pelo Decreto-Lei n. 25/1937 **se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada**.

2) Inexistindo ofensa à harmonia estética de conjunto arquitetônico tombado, não há falar em demolição de construção acrescida.

3) O tombamento do Plano Piloto de Brasília abrange o seu singular conceito urbanístico e paisagístico, que expressa e forma a própria identidade da capital federal.

4) **A indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano** e desde que fique **demonstrado o prejuízo** causado ao proprietário da área.

5) É **indevido o direito à indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa**, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel.

6) As restrições relativas à exploração da mata atlântica estabelecidas pelo Decreto n. 750/1993 constituem mera limitação administrativa, e não desapropriação indireta, sujeitando-se, portanto, à prescrição quinquenal.

7) A indenização referente à cobertura vegetal **deve ser calculada em separado do valor da terra nua** quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo interventivo na propriedade.

8) Nas hipóteses em que ficar demonstrado que a servidão de passagem abrange área superior àquela prevista na escritura pública, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de violação do princípio do justo preço.

9) Os **juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação, e pela limitação da propriedade, no caso de servidão administrativa** nos termos da Súmula n. 56/STJ.

10) **Não incide imposto de renda sobre os valores indenizatórios recebidos pelo particular em razão de servidão administrativa** instituída pelo Poder Público.

11) Admite-se a possibilidade de construções que não afetem a prestação do serviço público na faixa de servidão (art. 3º do Decreto n. 35.851/1954).

XXV - no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá **usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano (REQUISICÃO)**;

XXVI - a **PEQUENA PROPRIEDADE RURAL**, assim definida em lei, **desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva**, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

A pequena propriedade rural é impenhorável (art. 5º, XXVI, da CF/88 e o art. 833, VIII, do CPC) **MESMO QUE A DÍVIDA EXECUTADA NÃO SEJA ORIUNDA DA ATIVIDADE PRODUTIVA** do imóvel. De igual modo, a pequena propriedade rural é impenhorável **MESMO QUE O IMÓVEL NÃO SIRVA DE MORADIA** ao executado e à sua família. Desse modo, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC, **é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos:**

- 1) **seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei;** e
- 2) **seja trabalhada pela família.**

STJ. 3ª Turma. REsp 1591298-RJ (Info 616).

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, **transmissível aos herdeiros** pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o **direito de herança**;

XXXI - a **sucessão de bens de estrangeiros situados no País** será regulada pela **lei brasileira** em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, **sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"**;

XXXII - **o Estado promoverá**, na forma da lei, a **defesa do consumidor (direito do consumidor é princípio da ordem econômica)**;

XXXIII - todos têm **direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas** aquelas cujo **sigilo** seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**;

XXXIV - são **a todos assegurados, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS:**

a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (**princípio inafastabilidade de jurisdição**)

Ações relativas à disciplina e competições esportivas

Ato administrativo que contrarie Súmula Vinculante (art. 7º, §1º, Lei 11417)

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO	Indeferimento da informação de dados pessoais ou omissão em atender este pedido para que nasça o interesse de agir no HD
	Indeferimento de pedido perante o INSS ou omissão em atender o pedido administrativo para obtenção de benefício previdenciário

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII - **não haverá juízo ou tribunal de exceção**;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do **júri**, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a **plenitude de defesa**;

b) o **sigilo das votações**;

c) a **soberania dos veredictos**;

d) a **competência para o julgamento dos crimes DOLOSOS contra a vida (competência mínima)**;

XXXIX - **não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal**;

XL - a lei penal **não retroagirá, salvo para beneficiar o réu**;

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à **pena de reclusão**, nos termos da lei (**mandado constitucional de criminalização**);

XLIII - a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito** de entorpecentes e **drogas** afins, o **terrorismo** e os definidos como crimes **hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime **inafiançável e imprescritível** a **ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático** (**mandado constitucional de criminalização**);

CRIMES IMPRESCRITÍVEIS	Racismo
	Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático

XLV - **nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido**;

XLVI - a lei regulará a **individualização da pena** e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII - **não haverá penas**:

a) **de morte, salvo em caso de guerra declarada (modalidade fuzilamento)**, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos **presos o respeito à integridade física e moral**;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

LI - **NENHUM BRASILEIRO SERÁ EXTRADITADO, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, na forma da lei;

EXTRADIÇÃO	Nato: nunca
	Naturalizado • Crime comum – praticado antes da naturalização • Tráfico de drogas – a qualquer tempo
	Estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião.

EXTRADIÇÃO	Entrega de uma pessoa para outro país soberano para que lá seja julgado
DEPORTAÇÃO	Devolução de sujeito que entrou ou permaneceu no país de forma irregular
EXPULSÃO	Medida coercitiva de retirada forçada de um estrangeiro que atentou contra a ordem jurídica

LII - **não** será concedida **extradição de estrangeiro** por **crime político ou de opinião**;

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o **devido processo legal**;

LV - aos litigantes, em processo judicial **ou administrativo**, e aos acusados em geral são assegurados o **contraditório e ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são **inadmissíveis**, no processo, as **provas** obtidas por **meios ilícitos**;

LVII - ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado** de sentença penal condenatória;

CADH: Art. 8, 2: Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se **presuma sua inocência** enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal (**ação penal privada subsidiária da pública**);

LX - a lei **só poderá restringir** a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

LXI - **ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei;

LXII - a **prisão** de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão **comunicados imediatamente ao juiz** competente e à **família** do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o **preso** será informado de seus direitos, entre os quais o de **permanecer calado**, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem **direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial**;

LXV - a **prisão ilegal** será imediatamente **relaxada** pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII - não haverá **prisão civil** por dívida, salvo a do responsável pelo **inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia** e a do depositário infiel;

SV25: É **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

STF: o art. 7º, item 7, da CADH teria ingressado no sistema jurídico nacional com *status* supralegal, inferior à CF/1988, mas superior à legislação interna, a qual não mais produziria qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua disposição de vedar a prisão civil do depositário infiel. **EFICÁCIA PARALISANTE**

LXVIII - conceder-se-á **HABEAS CORPUS** sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer **violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder**;

LXIX - conceder-se-á **MANDADO DE SEGURANÇA** para **proteger direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o **responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**;

LXX - o **MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO** pode ser impetrado por:

a) **partido político** com representação no Congresso Nacional;

b) **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e em funcionamento **há pelo menos 1 ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á **MANDADO DE INJUNÇÃO** sempre que a **falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania**;

LXXII - conceder-se-á **HABEAS DATA**:

a) para assegurar o **conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante**, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a **retificação de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

HD	MS
Conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante	Conhecimento de informações relativas a terceiros

LXXIII - **qualquer CIDADÃO (capacidade eleitoral ativa)** é parte legítima para propor **AÇÃO POPULAR** que vise a **anular ato lesivo ao patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **pa-**

trimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV - o **Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (modelo público de assistência jurídica)**;

LXXV - o Estado **indenizará** o condenado por **erro judiciário**, assim como o que **ficar preso além do tempo** fixado na sentença;

LXXVI - são **gratuitos** para os reconhecidamente **pobres**, na forma da lei:

a) o **registro civil de nascimento**;

b) a certidão de **óbito**;

LXXVII - são **gratuitas** as ações de **habeas corpus e habeas data**, e, na forma da lei, os **atos necessários ao exercício da cidadania**.

Previsão constitucional de ISENÇÃO DE CUSTAS

- Habeas Corpus
- Habeas Data
- Ação Popular (salvo se comprovada má-fé do autor)
- Exercício da cidadania
- Direito de petição
- Obtenção de certidões

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a **razoável duração do processo** e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1º **As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm APLICAÇÃO IMEDIATA.**

CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO AO GRAU DE APLICABILIDADE (José Afonso da Silva)

Normas de eficácia plena	São aquelas que desde a sua entrada em vigor, produz os seus efeitos, sem que para isso seja necessária a intervenção do legislador ordinário . Exatamente por essa sua "autossuficiência" elas são normas de APLICABILIDADE DIRETA, IMEDIATA e INTEGRAL .
Normas de eficácia contida	São normas que possuem, inicialmente, as mesmas características das normas de eficácia plena, mas que guardam a peculiaridade de poderem ter sua eficácia restringida . Daí serem normas de APLICABILIDADE DIRETA, IMEDIATA e NÃO INTEGRAL (podem ser restringidas). A restrição das normas de eficácia contida pode acontecer de três formas: 1) <u>por meio do legislador infraconstitucional</u> (art. 5º, XIII e art. 95, parágrafo único, IV); 2) <u>por outras normas constitucionais</u> (arts. 136 a 141: vigência de estado de sítio e estado de defesa); 3) <u>através de conceitos jurídicos indeterminados</u> , como bons costumes, utilidade pública etc. (art. 5º, XXIV e XXV).
Normas de	Não conseguem produzir de imediato todos os seus efeitos. Será necessária uma força integrativa a ser exercida ou pelo legislador infraconstitucional ou por outro órgão a quem a norma atribua tal incumbência. Possuem, assim, APLICABILIDADE INDIRETA, MEDIATA e

eficácia limitada	REDUZIDA. Subespécies a) Normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo: são normas por meio das quais o constituinte originário <u>traça as linhas mestras de uma determinada instituição, delimitando sua estrutura e atribuições</u>, as quais, contudo, só serão detalhadas por meio de lei. Essas normas podem ser impositivas ou facultativas. Impositivas são aquelas normas que <u>determinam que o legislador crie a mencionada norma integrativa</u>. Ex.: art. 20, § 2º, art. 32, § 4º ("Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.") Facultativas ou permissivas são normas que <u>não impõem ao legislador o dever de editar normas integrativas, mas apenas criam a possibilidade de elas serem elaboradas</u>. Ex.: art. 22, parágrafo único ("Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.") b) Normas definidoras de princípio programático: são normas nas quais o constituinte não regulou diretamente as matérias nelas traçadas, limitando-se a estabelecer diretrizes (programas) a serem implementados pelos poderes instituídos, visando à realização dos fins do Estado. Disciplinam interesses econômico-sociais de que são exemplos a realização da justiça social, a valorização do trabalho, o combate ao analfabetismo etc. As normas programáticas não têm como destinatários os indivíduos, mas sim os órgãos estatais, no sentido de que eles devem concretizar os programas nelas traçados. São normas que caracterizam uma constituição como sendo dirigente. Não produzem todos os seus efeitos no momento da promulgação da Constituição. Contudo, isso não significa que tais normas sejam desprovidas de eficácia jurídica até o momento em que os programas nelas definidos sejam implementados. Embora não produzam seus plenos efeitos de imediato, elas possuem o que se chama de EFICÁCIA NEGATIVA (eficácia meio), que se desdobra em eficácia paralisante e eficácia impeditiva. EFICÁCIA PARALISANTE: é a propriedade jurídica que as normas programáticas têm de revogar as disposições legais contrárias aos seus comandos, ou seja, as normas infraconstitucionais anteriores não serão recepcionadas se com ela incompatíveis. EFICÁCIA IMPEDITIVA: a norma
-------------------	---

	programática tem o condão de impedir que sejam editadas normas contrárias ao seu espírito, é dizer: as normas programáticas servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. A norma programática serve, ainda, como diretriz interpretativa da Constituição, vez que o intérprete não pode desprezar seu comando quando da interpretação do texto constitucional.
--	---

*Tabelas feitas com base nas aulas do Marcello Novelino

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos** que forem aprovados, **em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos**, por **3/5** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais – 2C, 2T, 3/5**

TRATADOS INCORPORADOS COM STATUS DE EC
Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Protocolo facultativo à Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Tratado de Marrakesh

INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS		
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS	Antes da EC/45	Após EC/45
	Status supralegal	Rito normal: status supralegal Rito de EC: status de EC
DEMAIS TRATADOS INTERNACIONAIS	Status legal	

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

SÚMULAS SOBRE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
STF
Súmula vinculante 1-STF: Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, <u>sem ponderar as circunstâncias do caso concreto</u>, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001. Súmula vinculante 25-STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula 654-STF: A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, NÃO É invocável pela entidade estatal que a tenha editado.

STJ

Súmula 2-STJ: Não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa

Súmula 280-STJ: O art. 35 do Decreto-Lei nº 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos LXI e LXVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Súmula 403-STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Súmula 419-STJ: Descabe a prisão civil do depositário infiel.

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

CÓDIGO CIVIL

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CC/02

ETICIDADE	Impõe justiça e boa-fé nas relações civis ("pacta sunt servanda"). No contrato tem que agir de boa-fé em todas as suas fases. Corolário desse princípio é o princípio da boa-fé objetiva.
OPERABILIDADE	Impõe soluções viáveis, operáveis e sem grandes dificuldades na aplicação do direito . A regra tem que ser aplicada de modo simples. Exemplo: princípio da concretude pelo qual deve-se pensar em solucionar o caso concreto de maneira mais efetiva.
SOCIABILIDADE	Impõe prevalência dos valores coletivos sobre os individuais , respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana. Ex: princípio da função social do contrato, da propriedade.

PARTE GERAL

LIVRO I

DAS PESSOAS

TÍTULO I

DAS PESSOAS NATURAIS

CAPÍTULO I

DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE

Art. 1 **TODA PESSOA É CAPAZ de direitos e deveres** na ordem civil.

Art. 2 A personalidade civil da pessoa **começa do nascimento com vida**; mas a **lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro**.

JDC1 A proteção que o Código defere ao nascituro **alcança o natimorto** no que concerne aos direitos da personalidade, tais como: **nome, imagem e sepultura**.

JDC2 Sem prejuízo dos direitos da personalidade nele assegurados, **o art. 2º do Código Civil não é sede adequada para questões emergentes da reprogenética humana, que deve ser objeto de um estatuto próprio**.

TEORIAS SOBRE O INÍCIO DA PERSONALIDADE

NATALISTA CC/02	A personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida . O nascituro não teria direitos, mas apenas expectativa de direitos .
CONCEPCIONISTA STJ e CONVENÇÃO AMERICANA	A personalidade jurídica se inicia com a concepção . O nascituro teria personalidade jurídica .
PERSONALIDADE CONDICIONAL	Nascituro teria personalidade jurídica sujeita a condição suspensiva .

Art. 3 São **absolutamente incapazes** de exercer pessoalmente os atos da vida civil os **menores de 16 anos**.

Art. 4 São **incapazes, relativamente** a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os **maiores de 16 e menores de 18 anos**;

II - os **ébrio habitual** e os **viciados em tóxico**;

III - aqueles que, por causa transitória **ou permanente, não puderem exprimir sua vontade**;

IV - os **pródigos**.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

Art. 5 A **menoridade cessa** aos **18 anos completos**, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade (**EMANCIPAÇÃO**):

I - pela **concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, ou por sentença do juiz**, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos – **serão registrados em registro público**;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público **efetivo**;

IV - pela colação de grau em **curso de ensino superior**;

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o **menor com 16 anos completos** tenha economia própria.

A Emancipação antecipa a capacidade, mas não a maioridade.

JDC3 A **redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera** o disposto no art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção, previstas em legislação especial.

JDC397 A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz **está sujeita à desconstituição por vício de vontade**.

JDC530 A **emancipação, por si só, não elide a incidência do ECA**.

Art. 6 A existência da pessoa natural termina com a **morte**; **presume-se** esta, quanto aos **AUSENTES**, nos casos em que a lei **autoriza a abertura de sucessão definitiva**.

Art. 7 Pode ser declarada a **morte presumida, SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA**:

I - se for extremamente provável a morte de quem **estava em perigo de vida**;

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, **não for encontrado até 2 anos após o término** da guerra.

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

MORTE PRESUMIDA	
COM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA	SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA
Nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva : - 10 anos após a abertura da sucessão provisória - ausente conta 80 anos de idade, e que de 5 datam as últimas notícias dele	Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida ; Desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra.

JDC614 Os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração da ausência são aplicáveis aos casos do art. 7º, de modo que, **se o presumivelmente morto reaparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharem.**

Art. 8 (COMORIÊNCIA) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, **presumir-se-ão simultaneamente mortos.**

Art. 9 **Serão registrados** em registro público:

I - os **nascimentos, casamentos e óbitos**;

II - a **emancipação** por **outorga dos pais ou por sentença do juiz**;

III - a **interdição** por incapacidade **absoluta ou relativa**;

IV - a sentença declaratória de **ausência** e de **morte presumida**.

Art. 10. Far-se-á **averbação** em registro público:

I - das sentenças que decretarem a **nulidade ou anulação do casamento**, o divórcio, a separação judicial e o **restabelecimento da sociedade conjugal**;

II - dos **atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação**;

JDC272 **Não é admitida em nosso ordenamento jurídico a adoção por ato extrajudicial**, sendo **indispensável a atuação jurisdicional**, inclusive para a adoção de maiores de dezoito anos.

JDC273 Tanto na **adoção bilateral quanto na unilateral**, quando não se preserva o vínculo com qualquer dos genitores originários, **deverá ser averbado o cancelamento do registro originário de nascimento do adotado, lavrando-se novo registro**. Sendo unilateral a adoção, e sempre que se preserve o vínculo originário com um dos genitores, deverá ser averbada a substituição do nome do pai ou mãe naturais pelo nome do pai ou mãe adotivos.

CC	LRP
SERÃO REGISTRADOS I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.	SERÃO REGISTRADOS I - os nascimentos; II - os casamentos; III - os óbitos; IV - as emancipações; V - as interdições; VI - as sentenças declaratórias de ausência; VII - as opções de nacionalidade ; VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva .
SERÃO AVERBADOS I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação;	SERÃO AVERBADOS a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal; b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima; c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente ; d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos; e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; f) as alterações ou abreviaturas de nomes .

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são **INTRANSMISSÍVEIS e IRRENUNCIÁVEIS, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.**

JDC4 O exercício dos direitos da personalidade **pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.**

JDC139 Os direitos da personalidade podem sofrer **limitações**, ainda que não especificamente previstas em lei, **não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.**

JDC274 Os direitos da personalidade, **regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana**, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação.

JDC531 A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação **inclui o direito ao esquecimento.**

JDC532 **É permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos exclusivamente científicos**, nos termos dos arts. 11 e 13 do Código Civil.

Art. 12. Pode-se exigir que **cesse a ameaça, ou a lesão**, a direito da personalidade, **e reclamar perdas e danos**, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de **morto**, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral **até o 4º grau**.

JJDC5

I) **As disposições do art. 12 têm caráter geral e aplicam -se, inclusive, às situações previstas no art. 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas;**

II) as disposições do art. 20 do novo Código Civil têm a finalidade específica de reger a projeção dos bens personalíssimos nas situações nele enumeradas. Com exceção dos casos expressos de legitimação que se conformem com a tipificação preconizada nessa norma, a ela podem ser aplicadas subsidiariamente as regras instituídas no art. 12

JDC140 A primeira parte do art. 12 do Código Civil refere-se às técnicas de tutela específica, aplicáveis de ofício, enunciadas no art. 461 do Código de Processo Civil, devendo ser interpretada com resultado extensivo.

JDC275 O rol dos **legitimados** de que tratam os arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil também **compreende o companheiro**.

DC398 As medidas previstas no art. 12, parágrafo único, do Código Civil **podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas** ali mencionadas **de forma concorrente e autônoma**.

JDC399 **Os poderes conferidos** aos legitimados para a tutela post mortem dos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do CC, **não compreendem a faculdade de limitação voluntária**.

JDC400 Os parágrafos únicos dos arts. 12 e 20 asseguram legitimidade, por direito próprio, aos parentes, cônjuge ou companheiro para a tutela contra lesão perpetrada post mortem.

JDC613 A liberdade de expressão **não goza de posição preferencial** em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Art. 13. Salvo por exigência médica, **é defeso** o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo **será admitido para fins de transplante**, na forma estabelecida em lei especial.

JDC6 A expressão **"exigência médica"** contida no art. 13 refere-se tanto ao **bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente**

JDC276 O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, **autoriza as cirurgias de transgenitalização**, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e a consequente alteração do prenome e do sexo no Registro Civil.

JDC401 **Não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico para fins de pesquisa científica**, desde que a **manifestação de vontade tenha sido livre, esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo**, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o respeito aos direitos fundamentais.

Art. 14. É **válida**, com **objetivo científico, ou altruístico**, a **disposição gratuita do próprio corpo**, no todo ou em parte, **para depois da morte**.

Parágrafo único. O ato de disposição **pode ser livremente revogado** a qualquer tempo.

JDC277 O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a **manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares**, portanto, a **aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador**.

JDC402 O art. 14, parágrafo único, do Código Civil, fundado no **consentimento informado**, **não dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea** prevista no art. 9º, § 6º, da Lei n. 9.434/1997 por aplicação analógica dos arts. 28, § 2º (alterado pela Lei n. 12.010/2009), e 45, § 2º, do ECA.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

JDC403 O Direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no art. 5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes **critérios**:

- a) **capacidade civil plena**, excluído o suprimimento pelo representante ou assistente;
- b) **manifestação de vontade livre, consciente e informada**; e
- c) **oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa** do declarante.

JDC533 O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos.

Art. 16. Toda pessoa tem **direito ao nome**, nele **compreendidos o prenome e o sobrenome**.

O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, **nada além da manifestação de vontade do indivíduo**, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Essa alteração **deve ser averbada** à margem do assento de nascimento, **vedada a inclusão do termo "transgênero"**. Nas certidões do registro **não constará nenhuma observação sobre a origem do ato**, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911).

O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil **não é condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização**. STJ. 4ª Turma. REsp 1.626.739-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/5/2017 (Info 608).

Art. 17. O nome da pessoa **não pode** ser empregado por outrem em publicações ou representações que a **exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória**.

Art. 18. Sem autorização, **não se pode** usar o nome alheio em propaganda comercial.

JDC278 A publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, **ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade**.

Art. 19. O pseudônimo **adotado para atividades lícitas** goza da **proteção** que se dá ao nome.

Art. 20. **Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas**, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de **morto** ou de **ausente**, são partes legítimas para requerer essa proteção o **cônjuge, os ascendentes ou os descendentes (CAD)**.

JDC279 A **proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados**, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.

ART. 12, §ÚNICO	ART. 20, §ÚNICO
Trata de direitos da personalidade em geral. É a regra.	Trata apenas dos direitos da personalidade relacionamos a imagem e danos morais.
Legitimados: CAD e colaterais até 4º grau	Legitimados: CAD.

Art. 21. **A vida privada da pessoa natural é inviolável**, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

JDC404 A **tutela da privacidade** da pessoa humana **compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados**, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informações que versem especialmente o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas.

JDC405 As **informações genéticas são parte da vida privada** e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com autorização do titular.

JDC576 O **direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 137: DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - I

1) O exercício dos direitos da personalidade **pode sofrer limitação voluntária, DESDE QUE NÃO SEJA PERMANENTE NEM GERAL**. (Enunciado n. 4 da I Jornada de Direito Civil do CJF)

2) A pretensão de reconhecimento de ofensa a direito da personalidade **É IMPRESCRITÍVEL**.

3) A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa **não é um direito absoluto**, encontrando **limitações**, tais como a **preservação dos direitos da personalidade**.

4) No tocante às pessoas públicas, apesar de o grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos particulares, já que comprometidos com a publicidade, **restará configurado o abuso do direito de uso da imagem quando se constatar a vulneração da intimidade ou da vida privada**.

5) **Independente de prova do prejuízo** a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. (Súmula n. 403/STJ)

6) A divulgação de fotografia em periódico (impresso ou digital) para ilustrar matéria acerca de manifestação popular de cunho político-ideológico ocorrida em local público **não tem intuito econômico ou comercial, mas tão-somente informativo**, ainda que se trate de sociedade empresária, não sendo o caso de aplicação da Súmula n. 403/STJ.

7) A **publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade**. (Enunciado n. 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF)

8) O uso e a divulgação, por sociedade empresária, de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público, em meio a cenário destacado, sem nenhuma conotação ofensiva ou vexaminosa, **configura dano moral decorrente de violação do direito à imagem por ausência de autorização do titular**.

9) O **uso não autorizado da imagem de menores de idade gera dano moral in re ipsa**.

10) A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação **inclui o direito ao esquecimento**, ou seja, o **direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores à honra**. (Vide Enunciado n. 531 da IV Jornada de Direito Civil do CJF)

11) Quando os **registros** da folha de antecedentes do réu são **muito antigos, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento**.

EDIÇÃO N. 138: DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - II

1) O **dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou da coletividade como realidade massificada**, não sendo necessária a demonstração de dor, da repulsa, da indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.

2) A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções **não possui caráter absoluto**, devendo **observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade, não abarcando violações de direitos da personalidade**, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou de profissionais que atuem no processo.

3) A **voz humana encontra proteção nos direitos da personalidade**, seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à imagem ou do direito à identidade pessoal.

4) O reconhecimento do estado de filiação é **DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL**, assentado no princípio da dignidade da pessoa humana.

5) A **regra** no ordenamento jurídico é a **imutabilidade do prenome**, um direito da personalidade que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, cuja **modificação** revela-se **possível**, no entanto, **nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência**.

6) O **transgênero** tem **direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, exigindo-se**, para tanto, **nada além da manifestação de vontade do indivíduo**, em respeito aos princípios da identidade e da dignidade da pessoa humana, inerentes à personalidade.

7) É **possível a modificação do nome civil em decorrência do direito à dupla cidadania**, de forma a unificar os registros à luz dos princípios da verdade real e da simetria.

8) A **continuidade do uso do sobrenome do ex-cônjuge**, à exceção dos impedimentos elencados pela legislação civil, **afirma-se como direito inerente à personalidade**, integrando-se à identidade civil da pessoa e identificando-a em seu entorno social e familiar.

9) O **direito ao nome**, enquanto atributo dos direitos da personalidade, **torna possível o restabelecimento do nome de solteiro após a dissolução** do vínculo conjugal em decorrência da morte.

10) Em caso de uso indevido do nome da pessoa com intuito comercial, o **dano moral é in re ipsa**.

11) **Não se exige a prova inequívoca da má-fé** da publicação (*actual malice*), para ensejar a indenização pela ofensa ao nome ou à imagem de alguém.

12) Os pedidos de remoção de conteúdo de natureza ofensiva a direitos da personalidade das páginas de *internet*, seja por meio de notificação do particular ou de ordem judicial, **dependem da localização inequívoca da publicação** (*Universal Resource Locator - URL*), correspondente ao material que se pretende remover.

CAPÍTULO III DA AUSÊNCIA

Seção I

Da Curadoria dos Bens do Ausente

Art. 22. **Desaparecendo** uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, **declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador**.

Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não pos-

sa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes.

Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.

Art. 25. O **cônjuge** do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, **será o seu legítimo curador**.

§ 1º Em **falta do cônjuge**, a curadoria dos bens do ausente **incumbe aos pais ou aos descendentes**, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos.

§ 3º Na **falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador**.

JDC97 No que tange à tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o **companheiro**, como, por exemplo, na hipótese de nomeação de curador dos bens do ausente

CURADOR DOS BENS DO AUSENTE	Cônjuge (não separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos)/companheiro
	Pais
	Descendentes
	Curador nomeador pelo juiz

Seção II

Da Sucessão Provisória

Art. 26. **Decorrido 1 ano** da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se **abra provisoriamente a sucessão**.

Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados:

I - o **cônjuge não separado judicialmente**;

II - os **herdeiros** presumidos, legítimos ou testamentários;

III - os que **tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte**;

IV - os **credores de obrigações vencidas e não pagas**.

Art. 28. A sentença que determinar a **abertura da sucessão provisória SÓ PRODUZIRÁ EFEITO 180 DIAS DEPOIS DE PUBLICAÇÃO** pela imprensa; mas, **logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento**, se houver, e **ao inventário e partilha** dos bens, como se o ausente fosse falecido.

§ 1º Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, **cumpra ao Ministério Público requerê-la** ao juízo competente.

§ 2º Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário **até 30 dias depois** de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos arts. 1.819 a 1.823.

Art. 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos a deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União.

Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, **darão garantias da restituição** deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos.

§ 1º **Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia** exigida neste artigo, **será excluído**, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia.

§ 2º Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge **(CAD)**, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, **independentemente de garantia**, entrar na posse dos bens do ausente.

Art. 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína.

Art. 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas.

Art. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge **(CAD)** que for sucessor provisório do ausente, **fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem**; os **outros sucessores**, porém, deverão **capitalizar metade desses frutos e rendimentos**, segundo o disposto no art. 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente.

Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi **voluntária e injustificada**, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos.

Art. 34. O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória poderá, **justificando falta de meios**, requerer **lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocara**.

Art. 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo.

Art. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela imitidos, **ficando**, todavia, **obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono**.

Seção III

Da Sucessão Definitiva

Art. 37. **10 anos depois** de passada em julgado a sentença que concede a abertura da **sucessão provisória**, poderão os interessados **requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas**.

Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o **ausente conta 80 anos de idade, e que de 5 datam as últimas notícias dele**.

Art. 39. Regressando o ausente nos **10 anos seguintes** à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes **haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço** que os herdeiros e demais interessados houverem **recebido** pelos bens alienados depois daquele tempo.

Parágrafo único. Se, **nos 10 anos** a que se refere este artigo, o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a **sucessão definitiva**, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO II

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:

I - o **respeito às garantias do devido processo legal** no Estado requerente;

II - a **igualdade de tratamento** entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, **assegurando-se assistência judiciária aos necessitados**;

III - a **publicidade** processual, **exceto** nas hipóteses de **sigilo** previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente;

IV - a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;

V - a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.

§ 1º Na **ausência de tratado**, a **cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade**, manifestada por via diplomática.

§ 2º **NÃO SE EXIGIRÁ A RECIPROCIDADE** referida no § 1º para **HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA**.

§ 3º Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro.

§ 4º O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica.

Art. 27. A **cooperação jurídica internacional** terá por objeto:

I - **citação, intimação e notificação** judicial e extrajudicial;

II - **colheita de provas e obtenção de informações**;

III - **homologação e cumprimento de decisão**;

IV - concessão de medida judicial de urgência;

V - assistência jurídica internacional;

VI - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.

Seção II

Do Auxílio Direto

Art. 28. Cabe auxílio direto quando a **medida NÃO DECORRER DIRETAMENTE de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação** no Brasil.

Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, **cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza** do pedido.

Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes **objetos**:

I - **obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais** findos ou em curso;

II - **colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira**;

III - **qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida** pela lei brasileira.

Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado.

Art. 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento.

Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada.

Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central.

Art. 34. **Compete ao juízo federal** do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional.

Seção III Da Carta Rogatória

Art. 36. O **procedimento da carta rogatória** perante o STJ **É DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA** e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal.

§ 1º A **defesa restringir-se-á** à discussão quanto ao **atendimento dos requisitos** para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil.

§ 2º **Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito** do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira.

Seção IV Disposições Comuns às Seções Anteriores

Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento.

Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido.

Art. 39. O **pedido passivo** de cooperação jurídica internacional **será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública**.

Art. 40. A **cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira** dar-se-á por meio de **carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira**, de acordo com o art. 960.

Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, **dispensando-se ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização**.

Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento.

TÍTULO III DA COMPETÊNCIA INTERNA CAPÍTULO I DA COMPETÊNCIA Seção I Disposições Gerais

Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, **ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral**, na forma da lei.

Art. 43. **Determina-se a competência no MOMENTO DO REGISTRO OU DA DISTRIBUIÇÃO** da petição inicial, sendo **irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta**.

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

FPPC236. (art. 44) O art. 44 não estabelece uma ordem de prevalência, mas apenas **elencas as fontes normativas sobre competência**, devendo ser observado o art. 125, § 1º, da Constituição Federal

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou **conselho de fiscalização de atividade profissional**, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, **exceto** as ações:

I - de **recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho**;

II - sujeitas à **justiça eleitoral e à justiça do trabalho**.

§ 1º Os autos **não serão remetidos** se **houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação**.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, **ao não admitir a cumulação de pedidos** em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, **não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União**, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual **SEM SUSCITAR CONFLITO** se o ente federal cuja presença ensejou a remessa **for excluído do processo**.

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre **BENS MÓVEIS** será proposta, em regra, no **foro de domicílio do RÉU**.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo **incerto** ou **desconhecido** o domicílio do réu, ele **poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor**.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se o autor também residir fora do Brasil, a **ação será proposta em qualquer foro**.

§ 4º Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, **à escolha do autor**.

§ 5º A **EXECUÇÃO FISCAL** será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre **IMÓVEIS** é competente o **foro de SITUAÇÃO DA COISA**.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de **DOMICÍLIO DO RÉU** ou pelo **FORO DE ELEIÇÃO** se o litígio **NÃO RECAIR sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova**.

§ 2º A **ação possessória imobiliária** será proposta no **foro de situação da coisa**, cujo juízo tem **COMPETÊNCIA ABSOLUTA**.

AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS	
REGRA	EXCEÇÃO
Foro de SITUAÇÃO DA COISA	Foro de DOMICÍLIO DO RÉU ou pelo foro DE ELEIÇÃO se o litígio NÃO RECAIR sobre: - Direito de propriedade - Vizinhança - Servidão - Divisão e demarcação de terras - Nunciação de obra nova
AÇÕES POSSESSÓRIAS: Foro de SITUAÇÃO DA COISA (competência ABSOLUTA)	

Art. 48. O foro de **domicílio do autor da herança**, no Brasil, é o **competente para o inventário, a partilha**, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e **para todas as ações em que o espólio for réu, AINDA QUE O ÓBITO TENHA OCORRIDO NO ESTRANGEIRO**.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

Art. 49. A ação em que o **ausente for réu** será proposta no **foro de seu último domicílio**, também competente para a arrecada-

ção, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias.

Art. 50. A ação em que o **incapaz for réu** será proposta no foro de **domicílio de seu representante ou assistente**.

Art. 51. É competente o **foro de domicílio do réu** para as causas em que seja autora a União.

Parágrafo único. Se a **União** for a **demandada**, a ação **poderá ser proposta no foro de domicílio do autor**, no de **ocorrência do ato ou fato** que originou a demanda, **no de situação da coisa ou no Distrito Federal**.

Art. 52. É competente o **foro de domicílio do réu** para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se **Estado** ou o **Distrito Federal** for o **demandado**, a ação poderá ser **proposta no foro de domicílio do autor**, no de **ocorrência do ato ou fato** que originou a demanda, no de **situação da coisa** ou na **capital** do respectivo ente federado.

Art. 53. É competente o foro:

I - para a **ação de divórcio, separação**, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

- de **domicílio do guardião de filho incapaz**;
- do **último domicílio do casal**, caso não haja filho incapaz;
- de **domicílio do réu**, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;
- de **domicílio da vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) **(LEI 13894/19)**

CFJ 108: A competência prevista nas alíneas do art. 53, I, do CPC **não é de foros concorrentes, mas de foros subsidiários**.

II - de **domicílio** ou residência do **alimentando**, para a ação em que se **pedem alimentos**;

III - do lugar:

- onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
- onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
- onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
- onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

e) de **residência do idoso**, para a causa que **VERSE SOBRE DIREITO PREVISTO NO RESPECTIVO ESTATUTO**;

f) da **sede da serventia notarial ou de registro**, para a ação de **reparação de dano por ato praticado em razão do ofício**;

IV - do **lugar do ato ou fato** para a ação:

- de **reparação de dano**;
- em que for **réu administrador ou gestor de negócios alheios**;

V - de **domicílio do autor ou do local do fato**, para a ação de **reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, INCLUSIVE AERONAVES**.

Seção II

Da Modificação da Competência

Art. 54. A **competência relativa poderá modificar-se** pela **conexão** ou pela **continência**, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se **conexas** 2 ou mais ações quando lhes **for comum o pedido ou a causa de pedir**.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, **salvo se um deles já houver sido sentenciado**.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

FPPC237. (art. 55, §2º, I e II) O **rol** do art. 55, § 2º, I e II, é **exemplificativo**.

§ 3º Serão **reunidos para julgamento conjunto** os processos que **POSSAM GERAR RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS** caso decididos separadamente, **MESMO SEM CONEXÃO ENTRE ELES**. [Teoria Materialista – **Conexão por Prejudicialidade**]

Súmula 235-STJ: A conexão **não** determina a **reunião** dos processos, **se um deles já foi julgado**.

Art. 56. Dá-se a **continência** entre 2 ou mais ações quando houver **identidade quanto às partes e à causa de pedir**, mas o **pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais**.

Art. 57. Quando houver continência e a **ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito**, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O **REGISTRO OU A DISTRIBUIÇÃO** da petição inicial **tor-na prevento o juízo**.

REGISTRO/ DISTRIBUIÇÃO	Determina a competência
	Previne o juízo

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Art. 62. A **competência** determinada **em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável** por convenção das partes.

Art. 63. **As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território (COMPETÊNCIA RELATIVA)**, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A **eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico**.

§ 2º O foro contratual **OBRIGA OS HERDEIROS E SUCESSORES** das partes.

§ 3º **Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz DE OFÍCIO** pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º **Citado, incumbe ao réu alegar** a abusividade da cláusula de eleição de foro **na contestação, sob pena de preclusão**.

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

ANTES DA CITAÇÃO	APÓS A CITAÇÃO
Pode ser reputada ineficaz DE OFÍCIO pelo juiz	Cabe ao réu alegar na contestação, sob pena de preclusão.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA

Súmula 1-STJ: O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos

Súmula 33-STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

O CPC/2015 prevê uma exceção a essa súmula no § 3º do art. 63 "§ 3º **Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício** pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." Assim, **em regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício** pelo juiz, ou seja, a própria parte prejudicada é quem deverá alegar. **EXCEÇÃO: o foro de eleição é uma regra de incompetência relativa. Mesmo assim, ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado se o foro de eleição for abusivo.**

Súmula 206-STJ: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, **não altera** a competência territorial resultante das leis de processo.

Os Estados-Membros, suas autarquias e fundações, não possuem foro privilegiado (privativo) na capital, podendo ser demandados em qualquer comarca do seu território onde a obrigação tenha que ser satisfeita (art. 53, III, "d", do CPC 2015). Assim, **NÃO É VÁLIDA LEI ESTADUAL QUE PREVEJA FORO PRIVATIVO NA CAPITAL PARA AS DEMANDAS INTENTADAS CONTRA O ESTADO-MEMBRO**. Vale ressaltar, no entanto, que **se o autor propuser a ação na capital do Estado, esta deverá tramitar na Vara Especializada da Fazenda Pública**.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

STF

Súmula vinculante 27-STF: Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, **quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente**.

Súmula 501-STF: Compete a justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das **causas de acidente do trabalho**, ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 508-STF: Compete a **justiça estadual**, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, S.A..

Súmula 516-STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito a jurisdição da **justiça estadual**.

Súmula 556-STF: É competente a **justiça comum (justiça estadual)** para julgar as **causas em que é parte sociedade de economia mista**.

As sociedades de economia mista, ainda que mantidas pela União, não são julgadas pela Justiça Federal. Houve uma opção do constituinte de não incluir tais empresas estatais no rol do art.

109 da CF/88.

STJ

Súmula 15-STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Válida, mas apenas nos casos de ação proposta contra o INSS pleiteando benefício decorrente de acidente de trabalho.

Súmula 34-STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa a **mensalidade escolar, cobrada por estabelecimento particular de ensino.**

Súmula 42-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte **sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.**

Súmula 55-STJ: Tribunal Regional Federal **não é competente** para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal.

Súmula 137-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.

Súmula 161-STJ: É da competência da Justiça Estadual autorizar o **levantamento dos valores relativos ao PIS / PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.**

Súmula 218-STJ: Compete à Justiça dos Estados processar e julgar **ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.**

Súmula 224-STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, **deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.**

Súmula 270-STJ: O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, **não desloca a competência para a Justiça Federal.**

Súmula 363-STJ: Compete à Justiça estadual processar e julgar a **ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.**

Súmula 505-STJ: A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER é da **Justiça estadual.**

Súmula 506-STJ: A Anatel **não é parte legítima** nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual.

Súmula 553-STJ: Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a **Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobrás.** Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

STF

Súmula 517-STF: As sociedades de economia mista **só** tem foro na justiça federal, quando a união intervém como assistente ou oponente.

Súmula 689-STF: O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o **juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital** do Estado-Membro.

STJ

Súmula 32-STJ: Compete à Justiça Federal processar justificativas judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela tem exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II, da Lei 5010/66.

Súmula 66-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar **execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.**

Súmula 82-STJ: Compete à **Justiça Federal**, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os **feitos relativos à movimentação do FGTS.**

Súmula 150-STJ: Compete à **Justiça Federal** decidir sobre a **existência de interesse jurídico que justifique** a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas.

Súmula 173-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único

Súmula 254-STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal **não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.**

Súmula 324-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército.

Súmula 349-STJ: Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das **execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.**

Súmula 365-STJ: A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) **desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual.**

Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL

Súmula 368-STJ: Compete à Justiça comum estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral.

Súmula 374-STJ: Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA PELO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA

STF

Súmula 363-STF: A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato.

STJ

Súmula 11-STJ: A presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, **não afasta a competência do foro da situação do imóvel.**

Súmula 238-STJ: A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é proces-

sada no Juízo Estadual da situação do imóvel

Súmula 376-STJ: Compete à **turma recursal** processar e julgar o **mandado de segurança contra ato de juizado especial**.

Seção III

Da Incompetência

Art. 64. A **incompetência, absoluta ou relativa**, será alegada como questão **preliminar de contestação**.

§ 1º A **incompetência absoluta** pode ser **alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício**.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz **decidirá imediatamente** a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos **serão remetidos ao juízo competente**.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, **conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida**, se for o caso, pelo juízo competente. **[TRANSLATIO IUDICI]**

FPPC238. (art. 64, caput e §4º) O **aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente** aplica-se tanto à **competência absoluta** quanto à **relativa**. **TRANSLATIO IUDICI**

FPPC488. (art. 64, §§3º e 4º; art. 968, §5º; art. 4º; Lei 12.016/2009) **No mandado de segurança, havendo equivocada indicação da autoridade coatora, o impetrante deve ser intimado para emendar a petição inicial e, caso haja alteração de competência, o juiz remeterá os autos ao juízo competente**

Art. 65. **Prorrogar-se-á a competência relativa** se o réu **não alegar a incompetência** em preliminar de contestação.

Parágrafo único. A **incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público** nas causas em que atuar.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

CAPÍTULO II

DA COOPERAÇÃO NACIONAL

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o **dever de recíproca cooperação**, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

Art. 69. O **pedido de cooperação jurisdicional** deve ser prontamente atendido, **prescinde de forma específica** e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária **pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos** do Poder Judiciário.

FPPC4. (art. 69, § 1º) **A carta arbitral tramitará e será processada no Poder Judiciário** de acordo com o regime previsto no Código de Processo Civil, respeitada a legislação aplicável.

FPPC5. (art. 69, § 3º) O pedido de cooperação jurisdicional **poderá ser realizado** também **entre o árbitro e o Poder Judiciário**.

LIVRO III

DOS SUJEITOS DO PROCESSO

TÍTULO I

DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO I

DA CAPACIDADE PROCESSUAL

Art. 70. **Toda pessoa que se encontre NO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS tem capacidade para estar em juízo**.

Art. 71. O incapaz **será representado ou assistido** por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

Art. 72. O juiz nomeará **CURADOR ESPECIAL** ao:

I - **incapaz**, se **não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem** com os daquele, **ENQUANTO DURAR A INCAPACIDADE**;

II - **réu preso revel**, bem como ao **réu revel citado por edital ou com hora certa**, **ENQUANTO NÃO FOR CONSTITUÍDO ADVOGADO**.

Parágrafo único. A curatela especial **será exercida pela Defensoria Pública**, nos termos da lei.

CURADORIA ESPECIAL	Incapaz sem representante legal	ENQUANTO DURAR A INCAPACIDADE
	Incapaz quando há colidência de interesses com seu representante legal	
	Réu preso revel	ENQUANTO NÃO FOR CONSTITUÍDO ADVOGADO
	Réu revel citado por edital	
	Réu revel citado com hora certa	
Exercida pela Defensoria Pública – art. 4º, XVI, LC 80/94 e art. 72, parágrafo único do NCP.		

Art. 73. O **cônjuge necessitará do consentimento do outro** para propor ação que verse sobre **direito real imobiliário**, **SALVO**

quando casados sob o regime de **SEPARAÇÃO ABSOLUTA** de bens.

§ 1º **Ambos** os cônjuges serão **necessariamente citados** para a ação:

I - que verse sobre **direito real imobiliário**, **SALVO** quando casados sob o regime de **SEPARAÇÃO ABSOLUTA** de bens;

II - resultante de **fato que diga respeito a ambos** os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III - fundada em **dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família**;

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2º Nas **ações possessórias**, a **participação do cônjuge** do autor ou do réu **somente é indispensável** nas hipóteses de **composse ou de ato por ambos praticado**.

§ 3º **Aplica-se** o disposto neste artigo à **união estável** comprovada nos autos.

AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS	
REGRA	EXCEÇÃO
Indispensável consentimento do cônjuge/companheiro	Dispensável consentimento se casados sob regime de separação absoluta de bens
AÇÕES POSSESSÓRIAS	
REGRA	EXCEÇÃO
Dispensável consentimento do cônjuge/companheiro	Indispensável consentimento no caso de COMPOSSE ou de ATO POR AMBOS PRATICADO

Art. 74. O **consentimento** previsto no art. 73 **pode ser suprido judicialmente** quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo.

Parágrafo único. A **falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, INVALIDA** o processo.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;

V - a massa falida, pelo administrador judicial;

VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador;

VII - o espólio, pelo inventariante;

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil;

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

§ 1º Quando o **inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte**.

§ 2º A sociedade ou associação sem personalidade jurídica **NÃO PODERÁ opor a irregularidade de sua constituição** quando demandada.

§ 3º O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo.

§ 4º **Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado**, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias.

FPPC383. (art. 75, §4º) **As autarquias e fundações de direito público estaduais e distritais também poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual** por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias

Art. 76. Verificada a **incapacidade processual ou a irregularidade da representação** da parte, o juiz **SUSPENDERÁ O PROCESSO** e designará **PRAZO RAZOÁVEL** para que seja **sanado o vício**.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o **processo será extinto**, se a providência couber ao **autor**;

II - o **réu** será considerado **revel**, se a providência lhe couber;

III - o **terceiro** será considerado **revel ou excluído** do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º **Descumprida** a determinação **em fase recursal** perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - **não conhecerá do recurso**, se a providência couber ao **recorrente**;

II - **determinará o desentranhamento das contrarrazões**, se a providência couber ao **recorrido**.

CÓDIGO PENAL

TEORIAS DA CONDUTA	
TEORIA CAUSALISTA (Causal-Naturalista/Clássica/ Naturalística/ Mecanicista)	Idealizada por Von Liszt, Beling, Radbruch . Início do século XIX . Marcadas pelos ideais positivistas. Segue o método empregado pelas ciências naturais Crime: (Teoria tripartite) - Fato típico (conduta), Ilícitude e Culpabilidade Conduta: Movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Experimentação
TEORIA NEOKANTISTA (Causal-Valorativa/ Neoclássica/ Normativista)	Idealizada por Edmund Mezger . Desenvolvida nas primeiras décadas do século XX . Tem base causalista Fundamenta-se em uma visão neoclássica, marcada pela superação do positivismo , introduzindo a racionalização do método Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado. Valoração
	Criada por Hans Welzel .

TEORIA FINALISTA (Ôntico-Fenomenológica)	Meados do século XX (1930 – 1960). Percebe que o dolo e a culpa estavam inseridos no substrato errado (não devem integrar a culpabilidade). Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim (<i>toda conduta é orientada por um querer</i>). OBS: Para Welzel, toda consciência é intencional. OBS: Retira do dolo seu elemento normativo (consciência da ilicitude). OBS: Culpabilidade formada apenas por elementos normativos (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, imputabilidade). OBS: Dolo normativo (consciência da ilicitude) passa a ser dolo natural/valorativamente neutro (dolo sem consciência da ilicitude). Dica: supera-se a cegueira do causalismo com um finalismo vidente.
TEORIA SOCIAL DA AÇÃO	Desenvolvida por Wessels, tendo como principal adepto Jescheck. A pretensão desta teoria não é substituir as teorias clássica e finalista, mas acrescentar-lhes uma nova dimensão, qual seja, a relevância social do comportamento. Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável. OBS: para esta teoria, o dolo e a culpa integram o fato típico (finalismo), mas são novamente analisados no juízo da culpabilidade (causalismo).
FUNCIONALISMO Teorias Funcionalistas	Ganham força e espaço na década de 1970, discutidas com ênfase na Alemanha. Buscam adequar a dogmática penal aos fins do Direito Penal. Percebem que o Direito Penal tem necessariamente uma missão e que seus institutos devem ser compreendidos de acordo com essa missão – (edificam o Direito Penal a partir da função que lhe é conferida). Conclusão: a conduta deve ser compreendida de acordo com a missão conferida ao direito penal.
FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO (Dualista/ Moderado/ Da Política Criminal/ Valorativo)	ROXIN (ESCOLA DE MUNIQUE) CRIME: fato típico (conduta), ilícito e REPROVÁVEL (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e necessidade da pena). OBS: Roxin busca a reconstrução do Direito Penal com base em critérios político-criminais. Missão do Direito Penal: proteção de

	bens jurídicos. Proteger os valores essenciais à convivência social harmônica. Conduta: Comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
FUNCIONALISMO SISTÊMICO (Monista/ Radical)	JAKOBS (ESCOLA DE BONN) CRIME: fato típico (conduta), ilícito e culpável (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). OBS: Para Jakobs, o Direito Penal deve visar primordialmente à reafirmação da norma violada e ao fortalecimento das expectativas de seus destinatários. Missão do Direito Penal: Assegurar a vigência do sistema. Está relativamente vinculada à noção de sistemas sociais (Niklas Luhmann). Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema, frustrando as expectativas normativas. OBS: Ação é produção de resultado evitável pelo indivíduo (teoria da evitabilidade individual). OBS: O agente é punido porque violou a norma e a pena visa reafirmar a norma violada.

TEORIA CAUSALISTA	Conduta: Movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos.
TEORIA NEOKANTISTA	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado.
TEORIA FINALISTA	Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim (<i>toda conduta é orientada por um querer</i>).
TEORIA SOCIAL DA AÇÃO	Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável .
FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado .
FUNCIONALISMO SISTÊMICO	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema , frustrando as expectativas normativas.

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime **exclui o dolo (SEMPRE)**, mas **permite a punição por crime culposos, se previsto em lei**.

ERRO DE TIPO	ERRO DE PROIBIÇÃO
Inevitável: exclui dolo e culpa	Inevitável: isenta o agente de

	pena
Evitável: pune a culpa, se prevista em lei	Evitável: diminui a pena
O agente NÃO SABE o que faz.	O agente SABE o que faz, mas pensa que sua conduta é lícita
Erro sobre os elementos objetivos do tipo	Erro quanto à ilicitude da conduta
Má interpretação sobre os FATOS	Afasta a POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. Não há erro sobre a situação fática, mas não há a exata compreensão sobre os LIMITES JURÍDICOS DA LICITUDE da conduta.
Exclui CRIME	Exclui PENA

Descriminantes putativas

§ 1º - É **isento de pena** quem, por **erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção** de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é **punível** como **crime culposo**.

O ERRO sobre os PRESSUPOSTOS FÁTICOS deve ser tratado como erro de tipo ou de proibição?

TEORIA LIMITADA DA CULPABILIDADE (prevalece no Brasil)	O erro sobre os pressupostos fáticos deve equiparar-se a ERRO DE TIPO. Se inevitável, exclui dolo e culpa; se evitável, pune a culpa. Prevista na exposição de motivos do CP. Apesar de previsto no art. 20, §1º que o agente fica isento de pena, a consequência será a exclusão da tipicidade (ausência de dolo e culpa).
TEORIA EXTREMADA DA CULPABILIDADE	Equipara-se a erro de proibição. Se inevitável, isenta o agente de pena; se evitável, diminui a pena.
TEORIA EXTREMADA "SUI GENERIS" DA CULPABILIDADE	De acordo com essa teoria, o art. 20, §1º, CP, reúne as duas teorias anteriores, seguindo a extremada, quando o erro é inevitável, e a limitada, quando o erro é evitável.

Erro determinado por terceiro

§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

Erro sobre a pessoa

§ 3º - O **erro quanto à pessoa** contra a qual o crime é praticado **NÃO ISENTA de pena**. Não se **consideram**, neste caso, as condições ou **qualidades** da vítima, senão as **da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime**.

Erro sobre a ilicitude do fato (**ERRO DE PROIBIÇÃO**)

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O **erro sobre a ilicitude do fato**, se **inevitável**, **isenta de pena**; se **evitável**, poderá **diminuí-la de 1/6 a 1/3**.

Parágrafo único - Considera-se **evitável** o erro se o agente **atua ou se omite sem a consciência da ilicitude** do fato, quan-

do lhe **era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir** essa **consciência**.

Coação irresistível e obediência hierárquica

Art. 22 - Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou **em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico**, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Causa legal de EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE por inexigibilidade de conduta diversa.

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - **Não há crime** quando o agente pratica o fato :

I - em **estado de necessidade**;

II - em **legítima defesa**;

III - em **estrito cumprimento de dever legal** ou no **exercício regular de direito**.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, **responderá pelo excesso doloso ou culposo**.

O rol do art. 23 **não é taxativo**, pois admite causas supralegais, como consentimento do ofendido.

As fontes das causas de justificação são:

- **A lei** (estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito),

- **A necessidade** (estado de necessidade e legítima defesa)

- **A falta de interesse** (consentimento do ofendido).

Os efeitos das causas excludentes de antijuridicidade se estendem à esfera extrapenal. (CPP, art. 65. **Faz coisa julgada no cível** a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito).

RELAÇÃO ENTRE TIPICIDADE E ILICITUDE

TEORIA DA AUTONOMIA OU ABSOLUTA INDEPENDÊNCIA	VON BELING (1906) A tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude . CUIDADO: excluída a ilicitude o fato permanece típico. Ex: Fulano mata Beltrano – temos um fato típico. Comprovado que Fulano agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude, mas permanece o fato típico.
TEORIA DA INDICIARIEDADE OU RATIO COGNOSCENDI Adotada no Brasil	MAYER (1915) A existência de fato típico gera presunção de ilicitude . - Relativa dependência. CUIDADO: excluída a ilicitude, o fato permanece típico. Ex: Fulano mata Beltrano. Comprova a tipicidade, presume-se a ilicitude. Fulano tem que provar que agiu em legítima defesa. Comprovando, desaparece a ilicitude, mas o fato continua típico. De acordo com a maioria da doutrina, o Brasil seguiu a TEORIA DA

	INDICIARIEDADE , isto é, provada a tipicidade, presume-se relativamente a ilicitude, provocando inversão do ônus da prova nas descriminantes.
TEORIA DA ABSOLUTA DEPENDÊNCIA OU <i>RATIO ESSENDI</i>	MEZGER (1930) A ilicitude é essência da tipicidade , numa relação de absoluta dependência. CUIDADO: excluída a ilicitude, exclui-se o fato típico (tipo total injusto).
TEORIA DOS ELEMENTOS NEGATIVOS DO TIPO	Chega no mesmo resultado da 3ª teoria, mas por outro caminho. De acordo com essa teoria, o tipo penal é composto de elementos positivos (explícitos) e elementos negativos (implícitos). ATENÇÃO: para que o fato seja típico, é preciso praticar os elementos positivos do tipo , e não praticar os elementos negativos do tipo . Ex: matar alguém. Elementos positivos: matar alguém. Elementos negativos: estado necessidade/legítima defesa.

Estado de necessidade

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para **salvar de PERIGO ATUAL, que não provocou** por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo **sacrifício**, nas circunstâncias, **não era razoável exigir-se**.

§ 1º - **Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.**

§ 2º - Embora seja **razoável exigir-se o sacrifício** do direito ameaçado, a pena poderá ser **reduzida de 1/3 a 2/3**.

Exige saída cômoda (<i>commodus discessus</i>).
Perigo iminente não configura estado de necessidade.

TEORIA DIFERENCIADORA CPM arts. 39 e 45	TEORIA UNITÁRIA CP art. 24, §2º
Estado de necessidade justificante Exclui a ilicitude Bem jurídico: vale + ou = (vida) Bem sacrificado: vale - (patrimônio)	Estado de necessidade justificante Exclui a ilicitude Bem jurídico: vale + ou = (vida) Bem sacrificado: vale - (patrimônio)
Estado de necessidade excludente Exclui a culpabilidade Bem jurídico: vale - (patrimônio) Bem sacrificado: vale + (vida)	#E no caso do bem protegido valer menos que o bem sacrificado? Pode servir como diminuição de pena.

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, **usando MODERADAMENTE dos MEIOS NECESSÁRIOS**, repele **injusta agressão, atual OU IMINENTE**, a direito seu ou de outrem.
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em **legítima defesa** o **agente de segurança pública** que **repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes**. (LEI 13964/19)

Não exige saída cômoda (<i>commodus discessus</i>).
O uso moderado é dos meios necessários e não dos meios disponíveis.

TÍTULO III

DA IMPUTABILIDADE PENAL

Inimputáveis

Art. 26 - **[CRITÉRIO BIOPSIOLÓGICO]** É **isento de pena o agente** que, por **doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (**Causa de exclusão da culpabilidade**)

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser **reduzida de 1/3 a 2/3**, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado **não era inteiramente capaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Menores de 18 anos

Art. 27 - **[CRITÉRIO BIOLÓGICO]** Os **menores de 18 anos** são **penalmente inimputáveis**, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Emoção e paixão

Art. 28 - **NÃO EXCLUEM a imputabilidade penal:**

I - a **emoção ou a paixão**;

Embriaguez

II - a **embriaguez, VOLUNTÁRIA OU CULPOSA**, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º - É **isento de pena** o agente que, por **embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser **reduzida de 1/3 a 2/3**, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, **não possuía**, ao tempo da ação ou da omissão, **a plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Quando se fala em embriaguez, trabalha-se com a **TEORIA DA AÇÃO LIVRE NA CAUSA ("ACTIO LIBERA IN CAUSA")**, segundo a qual na embriaguez, **o livre-arbítrio não é afetado no momento da prática da conduta, mas sim se ação foi livre no momento da ingestão da substância**.

TÍTULO IV

DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 29 - Quem, **de qualquer modo, concorre** para o crime **incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (TEORIA UNITÁRIA)**

§ 1º - Se a **participação** for de **menor importância**, a pena pode ser **diminuída de 1/6 a 1/3**.

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis **participar de crime menos grave**, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será **au-mentada até 1/2 (metade)**, na hipótese de ter sido **previsível o resultado mais grave**.

A **codelinquência** será configurada quando houver reconhecimento da prática da mesma infração por todos os agentes. Depende de cinco **requisitos** para sua configuração:

- pluralidade de agentes culpáveis;
- relevância causal das condutas para a produção do resultado;
- vínculo subjetivo;
- unidade de infração penal para todos os agentes; e
- existência de fato punível.

CONCURSO DE AGENTES	
TEORIA MONISTA (UNITÁRIA OU IGUALITÁRIA)	O crime é único para todos os concorrentes. Regra no CP. A pena será aplicada na medida da culpabilidade de cada agente. O juiz fixará a pena levando em consideração circunstâncias relacionadas ao fato, à vítima e ao agente. Segundo Luiz Regis Prado, o CP adotou a teoria monista de forma matizada ou temperada, já que <u>estabeleceu certos graus de participação</u> e um verdadeiro reforço do princípio constitucional da individualização da pena.
TEORIA PLURALISTA (TEORIA DA CUMPLICIDADE-DELITO DISTINTO ou TEORIA DA AUTONOMIA DA CONCORRÊNCIA)	A cada um dos agentes se atribui conduta, razão pela qual cada um responde por delito autônomo. Haverá tantos crimes quanto sejam os agentes que concorrem para o fato. Cada um responde pelo seu crime. Adotada pelo CP em casos excepcionais.
TEORIA DUALISTA	Tem-se um crime para os executores do núcleo e outro aos que não o realizam, mas concorrem de qualquer modo. Divide a responsabilidade dos autores e dos partícipes. Crime único para autores principais (participação primária) e outro crime único para os autores secundários/partícipes (participação secundária).

PUNIÇÃO DO PARTÍCIPE	
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÍNIMA	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico .
TEORIA DA ACESSORIEDADE	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico e ilícito , in-

MÉDIA / LIMITADA (PREVALECE)	dependentemente da culpabilidade e da punibilidade do agente.
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÁXIMA (EXTREMADA)	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico, ilícito e culpável .
TEORIA DA HIPERACESSORIEDADE	Para punir o partícipe, o fato principal deve ser típico, ilícito, culpável e punível .

Circunstâncias incomunicáveis

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime**.

Casos de impunibilidade

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, **não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado (PARTICIPAÇÃO IMPUNÍVEL)**

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO V DA COMPETÊNCIA

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

- o lugar da infração (**TEORIA DO RESULTADO**);
- o domicílio ou residência do réu;
- a natureza da infração;
- a distribuição;
- a conexão ou continência;
- a prevenção;
- a prerrogativa de função.

CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO

Art. 70. A competência será, de **regra**, determinada pelo **lugar em que se consumir a infração**, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. (**TEORIA DO RESULTADO**)

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumir fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º **Quando incerto o limite territorial** entre duas ou mais jurisdições, ou quando **incerta a jurisdição** por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, **a competência firmar-se-á pela prevenção**.

ART. 6º DO CP	ART. 70, CAPUT, DO CPP
Adotou a teoria da ubiquidade (mista).	Adotou a teoria do resultado.
Lugar do crime é local em que... ocorreu a ação ou omis-	Lugar do crime é o local em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, o lu-

são (no todo ou em parte) bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.	gar em que for praticado o último ato de execução.
Regra destinada a resolver a competência no caso de crimes envolvendo o território de dois ou mais países (conflito internacional de jurisdição).	Regra destinada a resolver crimes envolvendo o território de duas ou mais comarcas (ou seções judiciárias) apenas dentro do Brasil (conflito interno de competência territorial).
Define o se o Brasil será competente para julgar o fato no caso de crimes à distância.	Define qual o juízo competente no caso de crimes plurilocais.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU

Art. 72. Não sendo **conhecido o lugar da infração**, a competência regular-se-á pelo **domicílio** ou residência do **réu**.

§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção.

§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

Art. 73. Nos casos de **EXCLUSIVA AÇÃO PRIVADA**, o querelante poderá preferir o **foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração**.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA PELA NATUREZA DA INFRAÇÃO

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

§ 2º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.

§ 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, **se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença** (art. 492, § 2º).

CAPÍTULO IV

DA COMPETÊNCIA POR DISTRIBUIÇÃO

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

CAPÍTULO V

DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA

Art. 76. A competência será determinada pela **conexão**:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao **mesmo tempo, por várias pessoas reunidas**, ou por **várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar**, ou **por várias pessoas, umas contra as outras**;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para **facilitar ou ocultar** as outras, ou para **conseguir impunidade ou vantagem** em relação a qualquer delas;

III - quando a **prova de** uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares **influir na prova de outra** infração.

CONEXÃO	
INTERSUBJETIVA	POR SIMULTANEIDADE: ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ,
	CONCURSAL: ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar
	POR RECIPROCIDADE: ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas por várias pessoas, umas contra as outras
OBJETIVA	TELEOLÓGICA: no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar as outras
	CONSEQUENCIAL: no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para ocultar, conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas
INSTRUMENTAL	Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I **CONTINÊNCIA SUBJETIVA** - **duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração**;

II **CONTINÊNCIA OBJETIVA** - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

CONTINÊNCIA	
SUBJETIVA	Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração
OBJETIVA	Concurso formal
	Aberratio ictus
	Aberratio criminis

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a **competência do júri e a de outro órgão** da jurisdição comum, **prevalecerá a competência do júri**;

II - no concurso de **jurisdições da mesma categoria**

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a **pena mais grave**;

b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o **maior número de infrações**, se as respectivas penas forem de igual gravidade;

c) firmar-se-á a competência pela **prevenção**, nos outros casos;

III - no concurso de jurisdições de **diversas categorias**, predominará a **de maior graduação**;

IV - no concurso entre a **jurisdição comum e a especial**, **prevalecerá esta**.

Art. 79. A conexão e a continência **importarão unidade de processo e julgamento, salvo:**

I - no concurso entre a **jurisdição comum e a militar**;

II - no concurso entre a **jurisdição comum e a do juízo de menores**.

§ 1º **Cessar, EM QUALQUER CASO, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu**, sobrevier o caso previsto no art. 152 (**doença mental sobreveio à infração**)

§ 2º **A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia**, ou ocorrer a hipótese do art. 461.

Art. 80. Será **facultativa a separação** dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em **circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes**, ou, quando pelo **excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória**, ou por **outro motivo relevante**, o juiz reputar conveniente a separação.

SEPARAÇÃO FACULTATIVA	SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
Quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes	Concurso entre a jurisdição comum e a militar
Quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.	Concurso entre a jurisdição comum e o juízo de menores (ECA)
	Sobrevier doença mental em relação a um corréu
	Houver corréu foragido
	Não houver número mínimo de jurados no tribunal do júri (estouro de urna)

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, **continuará competente em relação aos demais processos**.

Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que

exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente.

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, **salvo se já estiverem com sentença definitiva**. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

CAPÍTULO VI

DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO

Art. 83. Verificar-se-á a competência por **prevenção** toda vez que, concorrendo **dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros** na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, **ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa** (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

CAPÍTULO VII

DA COMPETÊNCIA PELA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do STF, do STJ, dos TRFs e TJs dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

Art. 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do STF e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.

Art. 86. Ao STF competirá, privativamente, processar e julgar:

I - os seus ministros, nos crimes comuns;

II - os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República;

III - o procurador-geral da República, os desembargadores dos Tribunais de Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade.

Art. 87. Competirá, originariamente, aos Tribunais de Apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos Estados ou Territórios, e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 88. No processo por **crimes praticados fora do território brasileiro**, será **competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado**. Se este nunca tiver residido no Brasil, será **competente o juízo da Capital da República**.

Art. 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto-mar, serão processados e julgados pela justiça do **primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que houver tocado**.

Art. 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto-mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca em **cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave.**

Art. 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

STF

Súmula 498-STF: Compete a **justiça dos estados**, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos **crimes contra a economia popular.**

Súmula 522-STF: Salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete a justiça dos estados o processo e o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes.

STJ

Súmula 38-STJ: Compete à **Justiça Estadual Comum**, na vigência da Constituição de 1988, o processo por **contravenção penal**, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.

E se a contravenção penal for conexa com crime federal? Haverá a cisão dos processos, de forma que o crime será julgado pela Justiça Federal e a contravenção pela Justiça Estadual (STJ. CC 20454/RO).

Exceção na qual a Justiça Federal julgaria contravenção penal: contravenção penal praticada por pessoa com foro privativo no Tribunal Regional Federal.

Súmula 42-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte **sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.**

Súmula 62-STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social, atribuído à empresa privada.

Info 554, STJ: o STJ decidiu que compete à Justiça Federal (e não à Justiça Estadual) processar e julgar o crime caracterizado pela omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP). Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para a falsa anotação na CTPS (art. 297, § 3º do CP).

Súmula 104-STJ: Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de **falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.**

Súmula 107-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de **estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal.**

Súmula 140-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o **indígena figure como autor ou vítima.**

Súmula 209-STJ: Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por **desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.**

Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é **firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público**, não

importando a qualificação do órgão expedidor.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

STF

Súmula vinculante 36-STF: Compete à **Justiça Federal** comum processar e julgar civil denunciado pelos **crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.**

STJ

Súmula 122-STJ: Compete à Justiça Federal o **processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual**, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.

Súmula 147-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar os **crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função.**

Súmula 165-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de **falso testemunho cometido no processo trabalhista.**

Súmula 200-STJ: O juízo federal competente para processar e julgar acusado de **crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.**

Súmula 208-STJ: Compete à justiça federal **processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.**

Súmula 528-STJ: Compete ao **juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior** pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

STJ

Súmula 53-STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais.

Súmula 78-STJ: Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, **ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa.**

SÚMULA SOBRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Súmula 555-STF: É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do estado e a justiça militar local

SÚMULAS SOBRE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Súmula vinculante 45-STF: A competência constitucional do Tribunal do Júri **prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.**

Súmula 451-STF: A competência especial por prerrogativa de função **não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional**

Súmula 702-STF: A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária ca-

berá ao respectivo tribunal de segundo grau.

Súmula 704-STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 72: COMPETÊNCIA CRIMINAL

- 1) **Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido examinada anteriormente por esta Corte.**
- 2) **A mera previsão do crime em tratado ou convenção internacional NÃO ATRAI a competência da Justiça Federal, com base no art. 109, inciso V, da CF/88, sendo imprescindível que a conduta tenha ao menos potencialidade para ultrapassar os limites territoriais.**
- 3) O fato de o delito ser praticado pela internet **NÃO ATRAI, automaticamente, a competência da Justiça Federal**, sendo necessário demonstrar a internacionalidade da conduta ou de seus resultados.
- 4) Não há conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal de Juizado Especial Criminal de um mesmo Estado, já que a **Turma Recursal não possui qualidade de Tribunal e a este é subordinada administrativamente.**
- 5) **É relativa a nulidade** decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, que deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão.
- 6) A competência é determinada pelo lugar em que se consumou a infração (art. 70 do CPP), sendo **possível a sua modificação na hipótese em que outro local seja o melhor para a formação da verdade real.**
- 7) Compete ao Tribunal Regional Federal ou ao Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial e juízo comum da mesma seção judiciária ou do mesmo Estado.
- 9) Inexistindo conexão probatória, **não é** da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes de competência da Justiça Estadual, ainda que os delitos tenham sido descobertos em um mesmo contexto fático.
- 10) **No concurso de infrações de menor potencial ofensivo, afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando a soma das penas ultrapassar 2 anos.**
- 11) Compete à Justiça Federal processar e julgar crimes relativos ao desvio de verbas públicas repassadas pela União aos municípios e sujeitas à prestação de contas perante órgão federal.
- 13) As atribuições da Polícia Federal **não se confundem** com as regras de competência constitucionalmente estabelecidas para a Justiça Federal (arts. 108, 109 e 144, §1º, da CF/88), sendo possível que uma investigação conduzida pela Polícia Federal seja processada perante a Justiça Estadual.
- 14) Compete a Justiça Comum **Estadual** processar e julgar crime em que o **índio figure como autor ou vítima**, desde que não haja ofensa a direitos e a cultura indígenas, o que atrai a competência da Justiça Federal.
- 16) **Há conflito de competência, e não de atribuição, sempre que a autoridade judiciária se pronuncia a respeito da controvérsia, acolhendo expressamente as manifestações do Ministério Público.**
- 18) A mudança de domicílio pelo condenado que cumpre pena restritiva de direitos ou que seja beneficiário de livramento condicional **não tem o condão de modificar a competência da execução penal**, que permanece com o juízo da condenação,

sendo deprecada ao juízo onde fixa nova residência somente a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da medida imposta.

19) **A ofensa indireta, genérica ou reflexa** praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais **não atrai** a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/88).

TÍTULO VI DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES CAPÍTULO I DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS

Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz reputa séria e fundada, **SOBRE O ESTADO CIVIL DAS PESSOAS**, o curso da ação penal **FLICARÁ SUSPENSO** até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, **sem prejuízo**, entretanto, **da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.**

Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados.

Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre **QUESTÃO DIVERSA DO ESTADO CIVIL DAS PESSOAS**, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal **PODERÁ**, desde que essa **questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite**, **SUSPENDER** o curso do processo, **após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.**

§ 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que **poderá ser razoavelmente prorrogado**, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, **retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa.**

§ 2º Do despacho que **denegar a suspensão NÃO CABERÁ RECURSO.**

§ 3º Suspensão o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento.

Recurso da decisão que DENEGA a suspensão	Irrecorrível
Recurso da decisão que CONCEDE a suspensão	RESE (art. 582, XVI, CPP)

Art. 94. A **suspensão do curso da ação penal**, nos casos dos artigos anteriores, **será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento** das partes.

QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA	Envolve estado civil das pessoas . Suspensão obrigatória do processo.
QUESTÃO PREJUDICIAL FACULTATIVA	Não envolve estado civil das pessoas . Suspensão facultativa do processo. O juiz marcará prazo para a suspensão, que poderá ser prorrogado.

	Findando, o juiz criminal prosseguirá no processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria
QUESTÃO PREJUDICIAL HOMOGÊNEA (PRÓPRIA ou IMPERFEITA)	São aquelas que pertencem ao mesmo ramo do direito da ação principal, como a exceção da verdade
QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA PERFEITA ou JURISDICIONAL)	São aquelas que pertencem a ramos diferentes do direito, como nos casos de anulação do casamento no crime de bigamia

CAPÍTULO II DAS EXCEÇÕES

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

- I - suspeição;
- II - incompetência de juízo;
- III - litispendência;
- IV - ilegitimidade de parte;
- V - coisa julgada.

Art. 96. A arguição de **suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.**

Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes.

Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.

Art. 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruem, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto.

Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará **autuar em apartado** a petição, dará sua resposta **dentro em 3 dias**, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, **dentro em 24 horas**, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento.

§ 1º Reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.

§ 2º Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.

Art. 101. Julgada **procedente a suspeição, ficarão NULOS** os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável; rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de duzentos mil-réis a dois contos de réis.

Art. 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição.

Art. 103. No STF e nos Tribunais de Apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição.

§ 1º Se **não for relator nem revisor**, o juiz que houver de dar-se por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.

§ 2º Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo.

§ 3º Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos arts. 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo.

§ 4º A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o presidente.

§ 5º Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente.

Art. 104. Se for arguida a **suspeição do órgão do Ministério Público**, o juiz, **depois de ouvi-lo**, decidirá, **SEM RECURSO**, podendo antes **admitir a produção de provas no prazo de 3 dias**.

Art. 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e **SEM RECURSO**, à vista da matéria alegada e prova imediata.

Art. 106. A **suspeição dos jurados** deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que a **rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada**, o que tudo constará da ata.

Art. 107. **Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito**, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Art. 108. A **exceção de incompetência** do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

§ 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

§ 2º Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.

Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.

Art. 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo.

§ 1º Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo **numa só petição** ou articulado.

§ 2º A **exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal**, que tiver sido objeto da sentença.

Art. 111. As exceções serão **processadas em AUTOS APARTADOS e NÃO SUSPENDERÃO, em regra, o andamento da ação penal.**

Dia 3

Constituição Federal: art. 6-17
 Código Civil: art. 40-114
 Código Processo Civil: art. 77-102
 Código Penal: art. 32-52
 Código Processo Penal: art. 112-196

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO II
 DOS DIREITOS SOCIAIS
 (direitos de 2ª dimensão)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o **transporte (EC 90/15)**, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São **direitos dos trabalhadores urbanos e rurais**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego **protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa**, nos termos de LC, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - **seguro-desemprego**, em caso de desemprego involuntário;

III - **FGTS**;

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo **vedada sua vinculação para qualquer fim**;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - **irredutibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de **salário, nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem **remuneração variável**;

VIII - **13º terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI - participação nos lucros, ou resultados, **desvinculada da remuneração**, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - **duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada**, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - **jornada de 6 horas** para o trabalho realizado em **turnos ininterruptos de revezamento**, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, **PREFERENCIALMENTE aos domingos**;

XVI - remuneração do **serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%** à do normal;

XVII - gozo de **férias** anuais remuneradas com, **pelo menos, 1/3 a mais** do que o salário normal;

XVIII - **licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário, com a **duração de 120 dias**;

Os prazos da licença-adotante **não podem ser inferiores** ao prazo da licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, **não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada**. STF. Plenário. RE 778889/PE (repercussão geral) (Info 817).

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI - **aviso prévio** proporcional ao tempo de serviço, sendo no **mínimo de 30 dias**, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - **aposentadoria**;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 anos** de idade em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII - **seguro contra acidentes de trabalho**, a cargo do empregador, **sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa**;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com **prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho**;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - **proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos**;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, **bem como a sua integração à previdência social**.

DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS	
EFICÁCIA PLENA	EFICÁCIA LIMITADA
- Salário-mínimo - Irredutibilidade do salário - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para	Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização com-

os que percebem remuneração variável; • 13º salário • Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa • Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; • Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; • Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal; • Férias anuais + 1/3 • Licença à gestante • Licença-paternidade • Aviso prévio • Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança • Aposentadoria • Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho • Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; • Proibição de qualquer discriminação • Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos	pensatória, dentre outros direitos; • Seguro-desemprego • FGTS • Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno • Salário-família • Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas • Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa
--	--

DIREITOS REGULAMENTADOS PELA LC 150/15

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, **independentemente da contribuição prevista em lei**;

Contribuição CONFEDERATIVA	Contribuição SINDICAL
Prevista na 1ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.	Prevista na 2ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de "contribuição de assembleia".	Também chamada de "imposto sindical", expressão incorreta porque não é imposto.
NÃO é tributo.	ERA considerada um TRIBUTO. ERA uma contribuição parafiscal (ou especial).
Fixada pela assembleia geral do sindicato (obrigação <i>ex voluntate</i>).	Era instituída por meio de lei (obrigação <i>ex lege</i>).
É VOLUNTÁRIA. A contribuição confederativa é considerada como voluntária porque somente é paga pelas pessoas que resolveram (optaram) se filiar ao sindicato. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo (SV 40):	ERA COMPULSÓRIA. ERA paga por todos aqueles que faziam parte de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, à Federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Não havia jeito: se o indivíduo fosse metalúrgico, p. ex., ele tinha que pagar a contribuição sindical, mesmo que não fosse filiado ao sindicato. ERA um tributo.

São compatíveis com a Constituição Federal os dispositivos da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados. STF. Plenário. ADI 5794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 29/6/2018 (Info 908).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 8º É livre a **associação** profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei **NÃO PODERÁ exigir autorização do Estado** para a fundação de sindicato, **ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical**;

II - **é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município**;

III - ao **sindicato** cabe a **defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas**;

V - **ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato**;

VI - é **obrigatória a participação** dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o **aposentado filiado tem direito a votar e ser votado** nas organizações sindicais;

VIII - é **vedada** a dispensa do empregado sindicalizado **a partir do registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave** nos termos da lei.

Parágrafo único. **As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores**, atendidas as condições que a lei estabelecer.

Art. 9º É **assegurado o direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes com a **finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores**.

CAPÍTULO III DA NACIONALIDADE

Art. 12. São **brasileiros**:

I - **natos**:

a) os **nascidos na República Federativa do Brasil**, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (**JUS SOLI**);

b) os **nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira**, desde que qualquer deles **esteja a serviço** da República Federativa do Brasil (**JUS SANGUINI**);

c) os **nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira**, desde que sejam **registrados** em repartição brasileira competente **OU** venham a residir na República Federativa do Brasil e **optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade**, pela nacionalidade brasileira (**JUS SANGUINI**);

II - **naturalizados**:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos **originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral**;

b) os **estrangeiros de qualquer nacionalidade**, residentes na República Federativa do Brasil **há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal**, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Nacionalidade ORIGINÁRIA (primária, atribuída ou involuntária)	É aquela que resulta de um fato natural (o nascimento). A pessoa se torna nacional nato. Critérios para atribuição da nacionalidade originária: a) Critério territorial (<i>jus soli</i>) : se a pessoa nascer no território do país, será considerada nacional deste. b) Critério sanguíneo (<i>jus sanguinis</i>) : a pessoa irá adquirir a nacionalidade de seus ascendentes, não importando que tenha nascido no território de outro país. No Brasil, adota-se, como regra, o critério do <i>jus soli</i> , havendo, no entanto, situações nas quais o critério sanguíneo é aceito.
Nacionalidade	É aquela decorrente de um ato voluntário

SECUNDÁRIA (derivada, adquirida ou voluntária)

da pessoa, que decide adquirir, para si, uma nova nacionalidade. A isso se dá o nome de naturalização.

Atenção: **esse ato voluntário pode ser expresso ou tácito**.

A pessoa se torna nacional naturalizado.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

§ 1º Aos **portugueses com residência permanente no País**, se **houver reciprocidade** em favor de brasileiros, **serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro**, salvo os casos previstos nesta Constituição.

§ 2º **A lei NÃO PODERÁ estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados**, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

§ 3º São **PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO** os cargos:

I - de **Presidente e Vice-Presidente** da República;

II - de **Presidente da Câmara** dos Deputados;

III - de **Presidente do Senado** Federal;

IV - de **Ministro do STF**;

V - da **carreira diplomática**;

VI - de **oficial das Forças Armadas**.

VII - de **Ministro de Estado da Defesa**

O Conselho da República tem em sua composição **6** brasileiros natos

§ 4º - Será declarada a **PERDA DA NACIONALIDADE** do brasileiro que:

I - tiver **cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional**;

II - **adquirir outra nacionalidade, salvo** nos casos:

a) de **reconhecimento de nacionalidade originária** pela lei estrangeira;

b) de **imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis**;

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º São **símbolos** da República Federativa do Brasil a **bandeira**, o **hino**, as **armas** e o **selo** nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A **soberania popular** será exercida pelo **sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante:

I - **plebiscito**;

II - **referendo**;

III - **iniciativa popular**.

REFERENDO	PLEBISCITO
Formas de consulta popular sobre determinado assunto.	
Autorizado pelo Congresso Nacional (art. 49, XV, CF).	Convocado pelo Congresso Nacional (art. 49, XV, CF).

Decreto legislativo.	
Primeiro faz a lei ou ato administrativo e depois pergunta para o povo.	Primeiro pergunta-se ao povo para depois fazer a lei ou ato administrativo.

Lei 9709/98.

Art. 2º Plebiscito e referendo são **consultas formuladas ao povo** para que **delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa**.

§ 1º O **PLEBISCITO** é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, **cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar** o que lhe tenha sido submetido.

§ 2º O **REFERENDO** é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, **cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição**.

Art. 3º Nas **questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo**, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo **são convocados mediante decreto legislativo**, por proposta de **1/3, no mínimo**, dos **membros** que compõem qualquer das **Casas do Congresso Nacional**, de conformidade com esta Lei.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente Lei, **será considerado aprovado ou rejeitado por MAIORIA SIMPLES**, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O **referendo** pode ser convocado no **prazo de 30 dias**, a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta com a consulta popular.

§ 1º O **alistamento eleitoral e o voto** são:

I - **obrigatórios** para os **maiores de 18 anos**;

II - **facultativos** para:

a) os **analfabetos**;

b) os **maiores de 70 anos**;

c) os **maiores de 16 e menores de 18 anos**.

§ 2º **Não podem alistar-se** como eleitores os **estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **conscritos**.

§ 3º São **condições de elegibilidade**, na forma da lei:

I - a **nacionalidade brasileira**;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o **domicílio eleitoral na circunscrição (6 meses antes do pleito)**;

V - a **filiação partidária (6 meses antes do pleito)**;

VI - a **idade mínima de**:

a) **35 anos** para **Presidente e Vice-Presidente da República e Senador**;

b) **30 anos** para **Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal**;

c) **21 anos** para **Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz**;

d) **18 anos** para **Vereador**.

§ 4º São **inelegíveis** os **inelistáveis (estrangeiro e conscrito)** e os **analfabetos**.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou subs-

tituído no curso dos mandatos poderão ser **reeleitos para um único período subsequente**.

§ 6º Para **concorrerem a outros cargos**, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos **devem renunciar** aos respectivos mandatos **até 6 meses antes do pleito**.

§ 7º São **inelegíveis, no território de jurisdição do titular**, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, **até o 2º grau** ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos **6 meses** anteriores ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.

Súmula 6, TSE: São inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes, indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, **salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até seis meses antes do pleito**.

§ 8º O **militar alistável é elegível**, atendidas as seguintes condições:

I - se contar **menos de 10 anos** de serviço, **deverá afastar-se** da atividade;

II - se contar **mais de 10 anos** de serviço, **será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade**.

§ 9º **LC** estabelecerá outros casos de **inelegibilidade** e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

§ 10. **(AIME)** O **mandato eletivo poderá ser impugnado** ante a Justiça Eleitoral no **prazo de 15 dias** contados **da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude**.

§ 11. A ação de impugnação de mandato **tramará em segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Art. 15. É **VEDADA A CASSAÇÃO** de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão** só se dará nos casos de:

I - **cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado (em virtude de atividade nociva ao interesse nacional)**;

II - incapacidade civil **absoluta**;

III - condenação criminal **transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - **improbidade** administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Súmula 9, TSE: A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado **cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos**.

Art. 16. **A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência**.

SÚMULA SOBRE DIREITOS POLÍTICOS

Súmula vinculante 18-STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, **não afasta a inelegibilidade** prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal

CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes **preceitos**:

- I - **caráter nacional**;
 - II - **proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação** a estes;
 - III - **prestação de contas à Justiça Eleitoral**;
 - IV - **funcionamento parlamentar de acordo com a lei**.
- § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o **regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais**, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

EC97/17 - Art. 2º **A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais**, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á **a partir das eleições de 2020**.

§ 2º Os partidos políticos, **após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE**

§ 3º **Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão**, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

- I - **obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos**, distribuídos em **pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2%** dos votos válidos em cada uma delas; **ou**
- II - tiverem eleito **pelo menos 15 Deputados Federais** distribuídos em **pelo menos 1/3 das unidades da Federação**.

EC97/17

Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão **aplicar-se-á a partir das eleições de 2030**.

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que:

- I - na legislatura seguinte às eleições de **2018**:
 - a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, **no mínimo, 1,5%** dos votos válidos, distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação, com um **mínimo de 1%** dos votos válidos em cada uma delas; ou
 - b) tiverem eleito **pelo menos 9 Deputados Federais** distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação;
- II - na legislatura seguinte às eleições de **2022**:
 - a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, **no mínimo, 2%** dos votos válidos, distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação, com um **mínimo de 1%** dos votos

válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito **pelo menos 11** Deputados Federais distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de **2026**:

- a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, **no mínimo, 2,5%** dos votos válidos, distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação, com um **mínimo de 1,5%** dos votos válidos em cada uma delas; ou
- b) tiverem eleito **pelo menos 13** Deputados Federais distribuídos em **pelo menos 1/3** das unidades da Federação.

DIREITO A RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E
ACESSO GRATUITO AO
RÁDIO E À TELEVISÃO

3% dos votos válidos para CD
1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2%
OU
pelo menos 15 Deputados Federais
1/3 das unidades da Federação.

APOIAMENTO MÍNIMO PARA
REGISTRAR O ESTATUTO

Período de 2 anos
Eleitores **NÃO** filiados
0,5% votos dados na para a CD
1/3 dos Estados (9E), com um
mínimo de 0,1% do eleitorado
em cada um

§ 4º **É vedada a utilização** pelos partidos políticos de **organização paramilitar**.

§ 5º **Ao eleito por partido que não preencher os requisitos** previstos no § 3º deste artigo é **assegurado o mandato e facultada a filiação, SEM PERDA DO MANDATO, a outro partido que os tenha atingido, NÃO SENDO essa filiação CONSIDERADA para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão**.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO II
DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Art. 41. São **pessoas jurídicas de direito público interno**:

- I - a União;
 - II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
 - III - os Municípios;
 - IV - as autarquias, **inclusive as associações públicas**;
 - V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
- Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código.

JDC141 A remissão do art. 41, parágrafo único, do Código Civil às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado", diz respeito às **fundações públicas e aos entes de fiscalização do exercício profissional**.

Art. 42. São **peças jurídicas de direito público externo** os **Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público**.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, **ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano**, se houver, por parte destes, **culpa ou dolo (RESPONSABILIDADE OBJETIVA)**

Art. 44. São **peças jurídicas de direito privado**:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações.

IV - as organizações religiosas;

V - os **partidos políticos**.

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada (**EIRE-LI**).

§ 1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo **VEDADO ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento**.

§ 2º As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica.

JDC142 Os **partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa**, aplicando-se-lhes o Código Civil.

JDC143 A liberdade de funcionamento das organizações religiosas **não afasta o controle de legalidade e legitimidade constitucional de seu registro**, nem a possibilidade de reexame, pelo Judiciário, da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos.

JDC144 A **relação das pessoas jurídicas de direito privado** constante do art. 44, incs. I a V, do Código Civil **não é exaustiva**.

JDC280 Por força do art. 44, § 2º, consideram-se aplicáveis às sociedades reguladas pelo Livro II da Parte Especial, **exceto às limitadas**, os arts. 57 e 60, nos seguintes termos:

a) **em havendo previsão contratual, é possível aos sócios deliberar a exclusão de sócio por justa causa, pela via extrajudicial**, cabendo ao contrato disciplinar o procedimento de exclusão, assegurado o direito de defesa, por aplicação analógica do art. 1.085;

b) **as deliberações sociais poderão ser convocadas por iniciativa de sócios que representem 1/5 do capital social, na omissão do contrato. A mesma regra aplica-se na hipótese de criação, pelo contrato, de outros órgãos de deliberação colegiada**.

Art. 45. **Começa a existência legal** das pessoas jurídicas de direito privado com a **inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo**, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. **Decai em 3 anos** o direito de **anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado**, por defeito do

ato respectivo, **contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro**.

Art. 46. O registro declarará:

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, **exercidos nos limites de seus poderes** definidos no ato constitutivo.

JDC145 O art. 47 **não afasta a aplicação da teoria da aparência**.

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver **administração coletiva**, as **decisões** se tomarão pela **maioria de votos dos presentes**, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.

Parágrafo único. **Decai em 3 anos** o **direito de anular as decisões** a que se refere este artigo, quando **violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude**.

Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.

Art. 49-A. A pessoa jurídica **não se confunde** com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (**LEI 13874/19**)

Parágrafo único. A **autonomia patrimonial** das pessoas jurídicas **é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos**, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (**LEI 13874/19**)

Art. 50. **TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA**. Em caso de **abuso da personalidade jurídica**, caracterizado pelo **desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial**, **pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público** quando lhe couber intervir no processo, **desconsiderar-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios** da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (**LEI 13874/19**)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, **DESVIO DE FINALIDADE** é a **utilização** da pessoa jurídica **com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos** de qualquer natureza. (**LEI 13874/19**)

§ 2º Entende-se por **CONFUSÃO PATRIMONIAL** a **ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por**:

I - **cumprimento repetitivo** pela sociedade **de obrigações** do sócio ou do administrador ou vice-versa; (**LEI 13874/19**)

II - **transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações**, **exceto** os de valor proporcionalmente insignificante; e (**LEI 13874/19**)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (LEI 13874/19)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo **também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.** (LEI 13874/19)

§ 4º **A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos** de que trata o caput deste artigo **não autoriza a desconsideração** da personalidade da pessoa jurídica. (LEI 13874/19)

§ 5º **Não constitui desvio de finalidade** a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (LEI 13874/19)

JDC7 **Só se aplica** a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a **prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.**

JDC51 A teoria da desconsideração da personalidade jurídica – *disregard doctrine* – fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema.

JDC145 Nas relações civis, **interpretam-se restritivamente** os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).

JDC281 A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, **prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica.**

JDC282 **O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.**

JDC283 É **cabível** a desconsideração da personalidade jurídica denominada “**inversa**” para **alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros – positivado com o NCPC**

JDC284 As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou de fins não econômicos **estão abrangidas** no conceito de abuso da personalidade jurídica.

JDC285 A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, **PODE SER INVOCADA PELA PESSOA JURÍDICA, EM SEU FAVOR.**

JDC406 A desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando estiverem presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite transferido entre as sociedades.

DESCONSIDERAÇÃO “COMUM”	Atinge bens da empresa que estão em nome dos sócios
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA	Atinge bens dos sócios que estão em nome da empresa
DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA	Atinge bens da empresa controladora que estão em nome da controlada/coligada
DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA	Atinge bens do sócio oculto que estão em nome de terceiro (“laranja”)
DESPERSONALIZAÇÃO	Dissolução da pessoa jurídica

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela **subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.**

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º **Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição** da pessoa jurídica.

Art. 52. Aplica-se às **pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.**

JDC286 Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, **não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos**

CAPÍTULO II DAS ASSOCIAÇÕES

Art. 53. Constituem-se as associações pela **UNIÃO DE PESSOAS** que se organizem para **FINS NÃO ECONÔMICOS.**

Parágrafo único. **NÃO HÁ**, entre os associados, **direitos e obrigações recíprocos.**

JDC534 As associações **podem** desenvolver **atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa.**

JDC615 As associações civis **podem** sofrer transformação, fusão, incorporação ou cisão.

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

- I - a denominação, os fins e a sede da associação;
- II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
- III - os direitos e deveres dos associados;
- IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
- V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;
- VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
- VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

Art. 55. Os associados devem ter **iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais.**

JDC577 A possibilidade de instituição de categorias de associados com vantagens especiais **admite a atribuição de pesos diferenciados ao direito de voto**, desde que isso não acarrete a sua supressão em relação a matérias previstas no art. 59 do CC.

Art. 56. A qualidade de associado **É INTRANSMISSÍVEL**, se o estatuto não dispuser o contrário.

Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela **NÃO IMPORTARÁ, DE PER SI, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto.**

Art. 57. A **exclusão** do associado só é admissível **havendo justa causa**, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.

Art. 58. **Nenhum** associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto.

Art. 59. Compete privativamente à **assembleia geral**:

I – **destituir os administradores**;

II – **alterar o estatuto**.

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo **é exigido deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim**, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.

Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a **1/5** dos associados o direito de promovê-la.

Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omissa esta, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

§ 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.

§ 2º Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.

JDC407 A obrigatoriedade de destinação do patrimônio líquido remanescente da associação à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, em face da omissão do estatuto, **possui caráter subsidiário, devendo prevalecer a vontade dos associados, desde que seja contemplada entidade que persiga fins não econômicos**.

CAPÍTULO III DAS FUNDAÇÕES

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por **escritura pública ou testamento**, dotação especial de **bens livres**, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:

I – assistência social;

II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

III – educação;

IV – saúde;

V – **segurança alimentar e nutricional**;

VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e **promoção do desenvolvimento sustentável**;

VII – pesquisa científica, **desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão**, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;

VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;

IX – **atividades religiosas**;

JDC8 A constituição de fundação para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente está compreendida no Código Civil, art. 62, parágrafo único.

JDC9 Deve ser interpretado de modo a **excluir apenas as fundações com fins lucrativos**.

Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.

Art. 64. Constituída a fundação **por negócio jurídico entre vivos**, o instituidor **é obrigado a transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real**, sobre os bens dotados, e, **se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial**.

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz.

Parágrafo único. **Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público**.

Art. 66. **Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas**.

§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

§ 2º Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público.

Art. 67. Para que se possa **alterar o estatuto** da fundação é mister que a reforma:

I – seja deliberada por **2/3** dos competentes para gerir e representar a fundação;

II – **não contrarie ou desvirtue o fim** desta;

III – seja **aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias**, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar, **poderá o juiz supri-la**, a requerimento do interessado.

Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em **10 dias**.

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.

TÍTULO III Do Domicílio

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela **estabelece a sua residência com ânimo definitivo**.

JDC408 Para efeitos de interpretação da expressão “domicílio” do art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser considerada, **nas hipóteses de litígio internacional relativo a criança ou adolescente, a residência habitual destes**, pois se trata de situação fática internacionalmente aceita e conhecida.

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à **profissão, o lugar onde esta é exercida**.

Parágrafo único. Se a pessoa exercer profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.

Art. 73. Ter-se-á por **domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada**.

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar.

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

I - da União, o Distrito Federal;

II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

Art. 76. Têm **domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso**.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.

DOMICÍLIO NECESSÁRIO	
Incapaz	Representante ou assistente
Servidor público	Onde exerce permanentemente as funções
Militar	Onde servir

Marinha/Aeronáutica	Sede do comando
Marítimo	Onde o navio estiver matriculado
Preso	Onde cumpre a sentença

Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.

Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes (**domicílio de eleição**)

LIVRO II
DOS BENS
TÍTULO ÚNICO
Das Diferentes Classes de Bens
CAPÍTULO I
Dos Bens Considerados em Si Mesmos
Seção I
Dos Bens Imóveis

Art. 79. São **bens imóveis** o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.

JDC11 **Não persiste** no novo sistema legislativo a categoria dos **bens imóveis por acessão intelectual**, não obstante a expressão “tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente”, constante da parte final do art. 79 do Código Civil

Art. 80. **Consideram-se imóveis** para os efeitos legais:

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;

II - **o direito à sucessão aberta**.

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.

Seção II
Dos Bens Móveis

Art. 82. São **móveis** os bens suscetíveis de **movimento próprio (semoventes)**, ou de **remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social**.

Art. 83. **Consideram-se móveis** para os efeitos legais:

I - **as energias que tenham valor econômico**;

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

III - **os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações**.

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; re-adquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio.

Seção III
Dos Bens Fungíveis e Consumíveis

Art. 85. São **fungíveis** os **móveis** que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

Art. 86. São **consumíveis** os **bens móveis** cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os **destinados à alienação**.

Seção IV

Dos Bens Divisíveis

Art. 87. Bens **divisíveis** são os que se **podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam**.

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por **determinação da lei ou por vontade das partes**.

Seção V

Dos Bens Singulares e Coletivos

Art. 89. São **singulares** os bens que, embora reunidos, **se consideram de per si, independentemente dos demais**.

Art. 90. Constitui **UNIVERSALIDADE DE FATO** a **pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária**.

Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade **podem ser objeto de relações jurídicas próprias**.

JDC288 A **pertinência subjetiva não constitui requisito imprescindível para a configuração das universalidades de fato e de direito**.

Art. 91. Constitui **UNIVERSALIDADE DE DIREITO** o **complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico**.

UNIVERSALIDADE DE FATO	Pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária
UNIVERSALIDADE DE DIREITO	Complexo de relações jurídicas , de uma pessoa, dotadas de valor econômico

CAPÍTULO II

Dos Bens Reciprocamente Considerados

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; **acessório**, aquele cuja **existência supõe a do principal (princípio da gravitação jurídica)**

Art. 93. São **pertenças** os bens que, **não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro**.

JDC535 Para a existência da pertença, o art. 93 do Código Civil **NÃO EXIGE elemento subjetivo** como requisito para o ato de destinação.

Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal **NÃO ABRANGEM AS PERTENÇAS**, salvo se o contrário resul-

tar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.

Art. 95. **Apesar de ainda não separados** do bem principal, **os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico**.

Art. 96. As **benfeitorias** podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São **VOLUPTUÁRIAS** as de **mero deleite ou recreio**, que **não aumentam o uso habitual** do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2º São **ÚTEIS** as que **aumentam ou facilitam o uso do bem**.

§ 3º São **NECESSÁRIAS** as que têm por fim **conservar o bem ou evitar que se deteriore**.

Art. 97. **Não se consideram benfeitorias** os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem **sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor**.

CAPÍTULO III

Dos Bens Públicos

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

JDC287 O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente a pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos

Art. 99. São **bens públicos**:

I - os de **uso comum do povo**, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de **uso especial**, tais como **edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração** federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os **dominicais**, que constituem o **patrimônio das pessoas jurídicas de direito público**, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os **bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial** são **INALIENÁVEIS**, enquanto **conservarem a sua qualificação**, na forma que a lei determinar.

Art. 101. Os bens públicos **dominicais podem ser alienados**, observadas as exigências da lei.

Art. 102. Os bens públicos **não estão sujeitos a usucapião**.

Art. 103. O uso comum dos bens públicos **pode ser GRATUITO ou RETRIBUÍDO**, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

LIVRO III

Dos Fatos Jurídicos

TÍTULO I

Do Negócio Jurídico

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 104. A **validade** do negócio jurídico requer:

- I - **agente** capaz;
- II - **objeto** lícito, possível, determinado ou determinável;
- III - **forma** prescrita ou não defesa em lei.

Art. 105. A **incapacidade relativa** de uma das partes **NÃO PODE ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum.**

Art. 106. A **impossibilidade inicial do objeto não invalida** o negócio jurídico **se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição** a que ele estiver subordinado.

Art. 107. A validade da declaração de vontade **não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.**

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a **escritura pública é essencial à VALIDADE** dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de **direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo** vigente no País.

Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.

Art. 110. A manifestação de vontade **subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.**

Art. 111. O **silêncio importa anuência**, quando as **circunstâncias ou os usos o autorizarem**, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá **mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.**

JDC421 Os contratos coligados devem ser interpretados segundo os critérios hermenêuticos do Código Civil, em especial os dos arts. 112 e 113, considerada a sua conexão funcional.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a **boa-fé** e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A **interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:**(LEI 13874/19)

- I - **for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração** do negócio;(LEI 13874/19)
- II - **corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado** relativas ao tipo de negócio;(LEI 13874/19)
- III - **corresponder à boa-fé;**(LEI 13874/19)
- IV - **for mais benéfico à parte que não redigiu** o dispositivo, se identificável; e(LEI 13874/19)
- V - **corresponder a qual seria a razoável negociação** das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.(LEI 13874/19)

§ 2º As partes **poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração**

dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei(LEI 13874/19)

JDC409 Os negócios jurídicos devem ser interpretados não só conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, mas também de acordo com as práticas habitualmente adotadas entre as partes.

Art. 114. Os **negócios jurídicos benéficos** e a **renúncia INTERPRETAM-SE ESTRITAMENTE.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES

Seção I

Dos Deveres

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, **SÃO DEVERES** das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

- I - **expor os fatos em juízo conforme a verdade;**
- II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando **cientes de que são destituídas de fundamento;**
- III - **não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários** à declaração ou à defesa do direito;
- IV - **cumprir com exatidão as decisões** jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e **não criar embaraços à sua efetivação;**
- V - **declinar, no primeiro momento** que lhes couber falar nos autos, **o endereço residencial ou profissional** onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
- VI - **não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.**

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como **ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.**

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável **multa de até 20% do valor da causa**, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3º **Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa** da União ou do Estado **após o trânsito em julgado da decisão** que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º, e 536, § 1º.

§ 5º Quando o **valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo.**

§ 6º Aos **advogados públicos ou privados** e aos **membros da Defensoria Pública e do Ministério Público NÃO SE APLICA** o disposto nos §§ 2º a 5º, **devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria**, ao qual o juiz oficiará.

§ 7º Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, **podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado**, sem prejuízo da aplicação do § 2º.

§ 8º O representante judicial da parte **não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.**

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA	
Não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e criar embaraços à sua efetivação	Praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
Aplicação de multa de até 20% v.c	
Se v.c for irrisório, possível fixação em até 10x s-m	
Não aplicação aos advogados públicos ou privados, DP e MP.	

Art. 78. É **vedado** às partes, a seus procuradores, aos juízes, **aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública** e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.

§ 1º Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra.

§ 2º De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.

Seção II

Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual

Art. 79. **Responde por perdas e danos** aquele que **litigar de má-fé** como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se **LITIGANTE DE MÁ-FÉ** aquele que:

- I - **deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;**
- II - **alterar a verdade dos fatos;**
- III - **usar do processo para conseguir objetivo ilegal;**
- IV - **opuser resistência injustificada ao andamento do processo;**
- V - **proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;**
- VI - **provocar incidente manifestamente infundado;**
- VII - **interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.**

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz **condenará** o litigante de má-fé a pagar multa, que **deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.**

§ 1º Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em **até 10 vezes** o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Aplicação de multa de > 1% < 10% v.c

Se v.c for irrisório, possível fixação em até 10x s-m
+ indenização + honorários advocatícios + despesas
Art. 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé REVERTERÁ EM BENEFÍCIO DA PARTE CONTRÁRIA

Seção III

Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, **antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação** do direito reconhecido no título.

§ 1º **Incumbe ao AUTOR** adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o **juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.**

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que **residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo PRESTARÁ CAUÇÃO** suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, **se não tiver no Brasil bens IMÓVEIS que lhes assegurem o pagamento.**

§ 1º **NÃO SE EXIGIRÁ A CAUÇÃO** de que trata o caput:

- I - quando houver **dispensa prevista em acordo ou tratado internacional** de que o Brasil faz parte;
- II - na **execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;**
- III - na **reconvenção.**

§ 2º Verificando-se no trâmite do processo que se desfaleceu a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.

JDPC4 A entrada em vigor de acordo ou tratado internacional, que estabeleça dispensa da caução prevista no art. 83, § 1º, I, do CPC, **impõe a liberação da caução previamente prestada.**

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (**honorários de sucumbência**).

§ 1º São **DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** na **reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.**

§ 2º Os honorários serão fixados entre o **mínimo de 10% e o máximo de 20%** sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

- I - o **grau de zelo** do profissional;
- II - o **lugar de prestação** do serviço;
- III - a **natureza e a importância** da causa;
- IV - o **trabalho realizado** pelo advogado e o **tempo exigido** para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - **mínimo de 10 e máximo de 20%** sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido **até 200 salários-mínimos**;

II - **mínimo de 8 e máximo de 10%** sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido **acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos**;

III - **mínimo de 5 e máximo de 8%** sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido **acima de 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos**;

IV - **mínimo de 3 e máximo de 5%** sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido **acima de 20.000 salários-mínimos até 100.000 salários-mínimos**;

V - **mínimo de 1 e máximo de 3%** sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido **acima de 100.000 salários-mínimos**.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os **percentuais** previstos nos incisos I a V **devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença**;

II - **não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado**;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os **limites e critérios** previstos nos §§ 2º e 3º **aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito**.

§ 7º **NÃO SERÃO DEVIDOS** honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for **inestimável ou irrisório o proveito econômico** ou, ainda, quando o **valor da causa for muito baixo**, o juiz fixará o valor dos honorários **por apreciação equitativa**, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas **acrescida de 12 prestações vincendas**.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. **O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional** realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo **vedado** ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, **ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento**.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 **são cumuláveis com multas e outras sanções processuais**, inclusive as previstas no art. 77.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimen-

to de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os **honorários constituem direito do advogado e TÊM NATUREZA ALIMENTAR**, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, **sendo VEDADA a compensação em caso de sucumbência parcial**.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os **juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão**.

§ 17. Os honorários **serão devidos quando o advogado atuar em causa própria**.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, **é cabível ação autônoma** para sua definição e cobrança.

§ 19. **Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência**, nos termos da lei.

FPPC7. (art. 85, § 18; art. 1.026, § 3º, III) **O pedido, quando omitido em decisão judicial transitada em julgado, pode ser objeto de ação autônoma.**

FPPC8. (arts. 85, § 18, 1.026, § 3º, III) Fica superado o enunciado 453 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC ("Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria").

FPPC239. (arts. 85, *caput*, 334, 335) Fica superado o enunciado n. 472 da súmula do STF ("A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no art. 64 do Código de Processo Civil, depende de reconvenção"), pela extinção da nomeação à autoria.

FPPC240. (arts. 85, § 3º, e 910) **São devidos honorários nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública**, a serem arbitrados na forma do § 3º do art. 85.

FPPC241. (art. 85, *caput* e § 11). **Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais**

FPPC242. (art. 85, § 11). Os honorários de sucumbência recursal **são devidos em decisão unipessoal ou colegiada**

FPPC243. (art. 85, § 11). No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal

FPPC244. (art. 85, § 14) Ficam superados o enunciado 306 da súmula do STJ ("Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte") e a tese firmada no REsp Repetitivo n. 963.528/PR, após a entrada em vigor do CPC, pela **expressa impossibilidade de compensação**

FPPC384. (art. 85, §19) **A lei regulamentadora não poderá suprimir a titularidade e o direito à percepção dos honorários de sucumbência dos advogados públicos**

FPPC621. (arts.85, §14, 771, 833, § 2º) Ao cumprimento de sentença do capítulo relativo aos honorários advocatícios, aplicam-se as hipóteses de penhora previstas no §2º do art. 833, em razão da sua natureza alimentar.

JDPC5 **Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão par-**

cial fundada no art. 485 do CPC, **condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor**, nos termos do art. 85 do CPC.

JDPC6 A **fixação** dos honorários de sucumbência **por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.**

JDPC7 A **ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.**

JDPC8 **Não cabe majoração** de honorários advocatícios **em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem**, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC

CJF 118: **É cabível** a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, **de forma expressa**, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Art. 88. Nos procedimentos de **jurisdição voluntária**, as **despesas** serão **adiantadas pelo requerente** e **rateadas** entre os interessados.

Art. 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a **transação** ocorrer **antes da sentença**, as partes **ficam dispensadas do pagamento das custas** processuais **remanescentes**, se houver.

§ 4º Se o **réu reconhecer a procedência** do pedido **e, simultaneamente, cumprir integralmente** a prestação reconhecida, os **honorários serão reduzidos pela metade**.

JDPC9 Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC ao reconhecimento da procedência do pedido feito pela Fazenda Pública nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer.

JDPC10 **O benefício do § 4º do art. 90 do CPC aplica-se ape-**

nas à fase de conhecimento.

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da **Fazenda Pública**, do **Ministério Público** ou da **Defensoria Pública** serão **pagas ao final pelo vencido**.

§ 1º **As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública** poderão ser **realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova**.

§ 2º **Não havendo previsão orçamentária** no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, **eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público**.

Art. 92. Quando, **a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar** ou depositar em cartório as **despesas e os honorários** a que foi condenado.

Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.

Art. 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do **perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes**.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º.

§ 3º Quando o **pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça**, ela poderá ser:

I - **custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor** do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - **paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular**, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, **É VEDADA a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública**.

FPPC622. (arts.95, §4º e 98, §§2º, 3º e 7º) A execução prevista no

§4º do art. 95 também está sujeita à condição suspensiva de exigibilidade prevista no §3º do art. 98.

Art. 96. O valor das **sanções** impostas ao **litigante de má-fé REVERTERÁ EM BENEFÍCIO DA PARTE CONTRÁRIA**, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União.

Art. 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei.

SÚMULAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS

STF

Súmula vinculante 47-STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor **consustanciam verba de natureza alimentar** cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Súmula 257-STF: São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano.

Súmula 450-STF: São devidos honorários de advogado **sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita**.

Súmula 616-STF: É permitida a cumulação da multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente.

STJ

Súmula 14-STJ: Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Súmula 201-STJ: Os honorários advocatícios **não podem ser fixados em salários-mínimos**.

Súmula 232-STJ: A Fazenda Pública, quando parte no processo, **fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito**.

Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial **não implica sucumbência recíproca**.

Súmula 345-STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, **ainda que não embargadas**.

Súmula 421-STJ: Os honorários advocatícios **não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença**.

STF - Após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017

Súmula 453-STJ: Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

Superada, em parte, com o novo CPC. • Vide o art. 85, § 18 do CPC 2015: "Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação

autônoma para sua definição e cobrança."

Dessa forma, mesmo não tendo havido condenação em honorários advocatícios e ainda que a sentença tenha transitado em julgado, é possível a propositura de ação autônoma para sua definição e cobrança.

Súmula 462-STJ: Nas ações em que representa o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica Federal (CEF) **não está isenta de reembolsar as custas** pela parte vencedora.

Súmula 488-STJ: O parágrafo 2º do art. 6º da Lei 9.469/97, que obriga à repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 128: DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - I

1) O marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, **É A DATA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO** que as impõe.

2) **Não se aplica a regra do art. 85, § 2º, do CPC/2015, direcionada ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese em que a sentença tiver sido proferida na vigência do antigo diploma processual civil.**

3) É inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

4) **Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais**, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

5) O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de **majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer**.

6) Os honorários recursais **não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente**, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

7) Para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, **não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado**, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba.

8) **Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição**.

9) Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, **são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso**.

11) O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que **são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em**

litisconsórcio. (Tese julgada sob o rito do art. 1.039 do CPC/2015 - TEMA 973)

EDIÇÃO N. 129: DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - II

- 1) Os honorários advocatícios **têm natureza alimentar**, sendo **possível a penhora de verbas remuneratórias** para o seu pagamento.
- 2) O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
 - (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou
 - (II) o valor da causa seja muito baixo.
- 3) **Não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015** - art. 85, § 14.
- 4) A **majoração da verba honorária sucumbencial recursal**, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, **pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos**:
 - a) **decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016**, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil;
 - b) **recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente**; e
 - c) **condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso**.
- 5) Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, **poderá o colegiado arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública**, que independe de provocação da parte.
- 6) O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.
- 7) **Por critério de simetria, não é cabível a condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de ação civil pública ou de ação coletiva, salvo comprovada má-fé.**
- 8) São devidos honorários advocatícios nas reclamações julgadas a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando angularizada a relação processual.
- 10) São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Súmula n. 517/STJ)
- 11) **Não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado**, sob pena de ofensa à coisa julgada.
- 12) São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.
- 13) Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. (Súmula n. 303/STJ)

Seção IV

Da Gratuidade da Justiça

Art. 98. A **pessoa natural ou JURÍDICA, brasileira ou ESTRANGEIRA**, com **insuficiência de recursos** para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro **não residente** no Brasil após a entrada em vigor do CPC/2015. STJ. Corte Especial. Pet 9.815-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/11/2017 (Info 622).

§ 1º A gratuidade da justiça **compreende**:

- I - as taxas ou as custas judiciais;
- II - os selos postais;
- III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
- IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
- V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
- VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
- VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
- VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
- IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade **NÃO AFASTA a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência**.

§ 3º **Vencido** o beneficiário, as **obrigações** decorrentes de sua sucumbência **ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade** e somente poderão ser executadas se, nos **5 anos subsequentes** ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, **o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos** que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade **não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais** que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade **poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais**, ou consistir na **redução percentual de despesas processuais** que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder **direito ao parcelamento** de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, **havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade**, o notário ou registrador, **após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrares, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento** de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em **15 dias**, manifestar-se sobre esse requerimento.

FPPC623. (art.98, §1º, VIII e §4º) O deferimento de gratuidade de

justiça **não afasta a imposição de multas processuais**, mas apenas **DISPENSA SUA EXIGÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**.

FPPC624. (arts.98-102 e 337, XIII; Lei 13.140/2015) As regras que dispõem sobre a gratuidade da justiça e sua impugnação **são aplicáveis ao procedimento de mediação e conciliação judicial**.

Súmula 481-STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica **com ou sem fins lucrativos** que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva.

Assim, **apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício**, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - **pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo**.

STJ. 3ª Turma. REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018.

Art. 99. O **pedido** de gratuidade da justiça **pode ser formulado na petição inicial, na contestação**, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em **recurso**.

§ 1º **Se superveniente à primeira manifestação** da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por **petição simples**, nos autos do próprio processo, e **NÃO SUSPENDERÁ** seu curso.

§ 2º O juiz **somente** poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, **devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação** do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º **Presume-se verdadeira** a alegação de insuficiência deduzida **exclusivamente por pessoa natural**.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular **não impede** a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário **estará sujeito a preparo, salvo** se o próprio advogado **demonstrar que tem direito à gratuidade**.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça **é pessoal, NÃO SE ESTENDENDO a litisconsorte ou a sucessor** do beneficiário, **salvo requerimento e deferimento expressos**.

§ 7º **Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento** e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

FPPC385. (art. 99, § 2º) Havendo risco de perecimento do direito, o poder do juiz de exigir do autor a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade **não o desincumbe do dever de apreciar, desde logo, o pedido liminar**

de tutela de urgência.

Art. 100. **Deferido** o pedido, a parte contrária **poderá oferecer impugnação** na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no **prazo de 15 dias**, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, **em caso de má-fé, até o décuplo** de seu valor a título de multa, que **será revertida em benefício da Fazenda Pública** estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Art. 101. Contra a decisão que **INDEFERIR a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação** **cabará agravo de instrumento**, exceto quando a questão for resolvida na **sentença**, contra a qual **cabará apelação**.

§ 1º **O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso**.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no **prazo de 5 dias**, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decisão CONCEDE justiça gratuita	Impugnação – art. 100, CPC
Decisão NEGOU justiça gratuita	Agravo de instrumento
Decisão REVOGOU justiça gratuita	
Decisão indeferiu o pedido de revogação deduzida na impugnação (art. 100, CPC) e manteve a concessão da justiça gratuita	Preliminar de Apelação ou Contrarrazões – art. 1009, §1º CPC.

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de **decisão que revoga a gratuidade**, a parte **deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz**, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. **Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito**, tratando-se do **autor**, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO V

DAS PENAS

CAPÍTULO I

DAS ESPÉCIES DE PENA

Art. 32 - As penas são:

I - privativas de liberdade (**PPL**);

II - restritivas de direitos (**PRD**);

III - de multa.

SEÇÃO I

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE (PPL)

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de **reclusão** deve ser cumprida em **regime fechado, semi-aberto ou aberto**. A de **detenção**, em regime **semi-aberto, ou aberto**, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser **executadas em forma progressiva**, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena **superior a 8 anos** deverá começar a cumpri-la em **regime fechado**;

b) o condenado **não reincidente**, cuja pena seja **superior a 4 anos e não exceda a 8**, poderá, desde o princípio, cumpri-la em **regime semi-aberto**;

c) o condenado **não reincidente**, cuja pena seja **igual ou inferior a 4 anos**, poderá, desde o início, cumpri-la em **regime aberto**.

§ 3º - A **determinação do regime inicial de cumprimento da pena** far-se-á com **observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais)**.

§ 4º O condenado por **crime contra a administração pública** terá a **progressão** de regime do cumprimento da pena **condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito** praticado, com os acréscimos legais.

Regras do regime fechado

Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a **exame criminológico de classificação para individualização** da execução.

§ 1º - O condenado **fica sujeito a trabalho** no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno.

§ 2º - O trabalho **será em comum dentro do estabelecimento**, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

§ 3º - **O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.**

Regras do regime semi-aberto

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, (**exame criminológico de classificação para individualização da execução**) ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.

§ 1º - O condenado **fica sujeito a trabalho em comum** durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O **trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução** de segundo grau ou superior.

Regras do regime aberto

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade** do condenado.

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e **sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso** ou exercer outra atividade

de autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2º - O condenado **será transferido** do regime aberto, se **praticar fato definido como crime DOLOSO**, se **frustrar os fins da execução** ou **se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada**.

Regime especial

Art. 37 - As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste Capítulo.

Direitos do preso

Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o **respeito à sua integridade física e moral**.

Trabalho do preso

Art. 39 - O **trabalho** do preso será **SEMPRE remunerado**, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social.

Legislação especial

Art. 40 - A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.

Superveniência de doença mental

Art. 41 - O condenado a quem **sobrevém doença mental** **deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico** ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.

Detração

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, **o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação** em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

SEÇÃO II

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRD)

Penas restritivas de direitos

Art. 43. As **penas restritivas de direitos** são:

I (**PP**) - prestação pecuniária;

II (**PBV**) - perda de bens e valores;

III (**LFS**) - limitação de fim de semana.

IV (**PSC**) - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V (**ITD**) - interdição temporária de direitos;

Art. 44. As penas restritivas de direitos **são autônomas e substituem as privativas de liberdade**, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade (**PPL**) **não superior a 4 anos** e o crime **não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa** ou, **qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos**;

II – o réu **não for reincidente em crime doloso**;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circuns-

tâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (**circunstâncias judiciais favoráveis**)

§ 2º Na condenação **igual ou inferior a 1 ano**, a substituição pode ser feita **por multa ou por uma pena restritiva de direitos**; se **superior a 1 ano**, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por **uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos**.

§ 3º Se o condenado for **reincidente**, o juiz **poderá aplicar a substituição**, desde que, em face de condenação anterior, a **medida seja socialmente recomendável** e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (**não seja reincidente específico**)

§ 4º A **pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta**. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o **saldo mínimo de 30 dias** de detenção ou reclusão.

Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos (ex: prestação pecuniária), o CP prevê, como consequência, a **reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade**. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. A possibilidade de reconversão da pena já é a medida que, por força normativa, atribui coercividade à pena restritiva de direitos. STJ. 6ª Turma. REsp 1699665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2018 (Info 631).

A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade depende da ocorrência dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que nem sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. STJ. 6ª Turma. REsp 1524484-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/5/2016 (Info 584).

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, **podendo deixar de aplicá-la** se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Conversão PPL em PRD	Crime doloso: PPL não superior a 4 anos + crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
	Crime culposo: qualquer que seja a PPL aplicada
	Não reincidente em crime doloso OBS: Mesmo reincidente, o juiz pode substituir se a medida for socialmente recomendada e não seja reincidente específico
	Circunstâncias judiciais favoráveis

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PRD	
STF	STJ
A execução provisória de pena restritiva de direitos imposta em condenação de segunda instância, ainda que	Não é possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. STJ. 3ª Seção.

pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, **não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência**. STF. 1ª Turma. HC 141978 AgR, julgado em 23/06/2017.

REsp 1.619.087-SC, julgado em 14/6/2017 (Info 609).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Conversão das penas restritivas de direitos

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A **PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** consiste no **pagamento em dinheiro à vítima**, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, **não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos**. O **valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários**.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária **pode consistir em prestação de outra natureza**.

§ 3º A **PERDA DE BENS E VALORES** pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, **em favor do Fundo Penitenciário Nacional**, e seu valor terá como teto – o que for maior – o **montante do prejuízo causado ou do provento obtido** pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

Art. 46. A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** ou a entidades públicas é aplicável às condenações **superiores a 6 meses** de privação da liberdade.

§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na **atribuição de tarefas gratuitas** ao condenado.

§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de **1 hora de tarefa por dia de condenação**, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§ 4º Se a pena substituída for **superior a 1 ano**, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), **nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada**.

Interdição temporária de direitos

Art. 47 - As penas de **INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS** são:

I - **proibição do exercício** de cargo, função ou atividade pública, bem como de **mandato eletivo**;

II - **proibição do exercício** de profissão, atividade ou ofício que dependam de **habilitação especial, de licença ou autorização** do poder público;

III - **suspensão** de autorização ou de habilitação para **dirigir veículo** (**revogado tacitamente pelo CTB**)

IV - **proibição** de frequentar determinados lugares.

V - **proibição** de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS	EFEITOS DA CONDENAÇÃO (NÃO AUTOMÁTICOS)
I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo; II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo (revogado tacitamente pelo CTB); IV - proibição de frequentar determinados lugares. V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.	I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada PPL por tempo ≥ 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada PPL por tempo > a 4 anos nos demais casos. II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado; III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Limitação de fim de semana

Art. 48 - A **LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA** consiste na obrigação de **permanecer**, aos **sábados e domingos**, por **5 horas diárias**, em **casa de albergado ou outro estabelecimento** adequado.

Parágrafo único - Durante a permanência **PODERÃO** ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

SEÇÃO III DA PENA DE MULTA

Multa - **SISTEMA BIFÁSICO (circunstâncias judiciais + possibilidades financeiras do acusado)**

Art. 49 - A pena de multa consiste no **pagamento ao fundo penitenciário** da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, **no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias-multa**.

§ 1º - O **valor do dia-multa** será fixado pelo juiz **não** podendo ser **inferior a 1/30** do maior **salário mínimo** mensal vigente ao tempo do fato, **nem superior a 5 vezes** esse salário.

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

Pagamento da multa

Art. 50 - A multa **deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença**. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, **o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais**.

§ 1º - A cobrança da multa pode efetuar-se **mediante desconto no vencimento** ou salário do condenado quando:

- aplicada isoladamente;
- aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos (**PRD**);

c) **concedida a suspensão condicional da pena**.

§ 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Conversão da Multa e revogação

- Modo de conversão.

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será **executada perante o juiz da execução penal** e será **considerada dívida de valor**, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (**LEI 13964/19**)

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública , inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.	A multa será EXECUTADA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL e será considerada dívida de valor , aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
STF	Reação legislativa:
Quem executa a pena de multa? • Prioritariamente: o MP, na vara de execução penal, aplicando-se a LEP. • Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias após ser devidamente intimado: a Fazenda Pública irá executar, na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei nº 6.830/80. STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927). STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).	é uma forma de "ativismo congressual" com o objetivo de o Congresso Nacional reverter situações de autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico por parte do STF, estando, portanto, amparado no princípio da separação de poderes. O ativismo congressual consiste na participação mais efetiva e intensa do Congresso Nacional nos assuntos constitucionais. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo de reversão jurisprudencial. No caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima. Para ser considerada válida, o Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas

	fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. https://www.dizerodireito.com.br/2015/10/superao-legislativa-da-jurisprudencia.html
--	--

Suspensão da execução da multa

Art. 52 - **É suspensão a execução** da pena de **multa, se sobrebreve ao condenado doença mental.**

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO III

DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.

CAPÍTULO IV

DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO

Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição.

Art. 114. **Haverá conflito de jurisdição:**

I - quando **duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes**, para conhecer do mesmo fato criminoso;

II - quando entre elas **surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação** de processos.

Art. 115. **O conflito poderá ser suscitado:**

I - pela parte interessada;

II - **pelos órgãos do Ministério Público** junto a qualquer dos juízos em dissídio;

III - por qualquer dos juízes ou tribunais em causa.

Art. 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

§ 1º Quando **negativo** o conflito, os juízes e tribunais **poderão suscitar-lo nos próprios autos** do processo.

§ 2º Distribuído o feito, se o conflito for **positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo.**

§ 3º Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação.

§ 4º As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator.

§ 5º Recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.

§ 6º Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas, para a sua execução, às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado.

Art. 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante advocatária, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores.

CAPÍTULO V

DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS

Art. 118. **Antes de transitar em julgado** a sentença final, as coisas apreendidas **não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.**

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal **não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.**

Art. 120. A **restituição, quando cabível, poderá ser ORDENADA PELA AUTORIDADE POLICIAL ou juiz**, mediante termo nos autos, desde que **não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.**

§ 1º **Se duvidoso esse direito**, o pedido de restituição **autuar-se-á em apartado**, assinando-se ao requerente o **prazo de 5 dias** para a prova. **Em tal caso, SÓ O JUIZ CRIMINAL poderá decidir o incidente.**

§ 2º **O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá**, se as **coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé**, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro **2 dias** para arrazoar.

§ 3º Sobre o pedido de restituição **será SEMPRE ouvido o Ministério Público.**

§ 4º Em caso de **dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono**, o juiz remeterá as partes para o **juízo cível**, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120 (**restituição**), as **coisas apreendidas serão alienadas** nos termos do disposto no art. 133 deste Código. (**LEI 13964/19**)

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, **se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão**, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o

disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.

Art. 124-A. Na hipótese de decretação de **perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico**, se o crime **não** tiver **vítima determinada**, poderá haver **destinação dos bens a museus públicos**. (LEI 13964/19)

CAPÍTULO VI DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

(Medidas cautelares de natureza patrimonial)

Art. 125. Caberá o **SEQUESTRO** dos **bens imóveis, adquiridos** pelo indiciado **com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro**.

Art. 126. Para a decretação do sequestro, **bastará a existência de INDÍCIOS veementes da PROVENIÊNCIA ILÍCITA dos bens**.

Art. 127. O juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, **poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa**.

Art. 128. Realizado o sequestro, **o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis**.

Art. 129. O sequestro **autuar-se-á em apartado** e **admitirá embargos de terceiro**.

Art. 130. O sequestro **poderá ainda ser embargado:**

I - **pelo acusado**, sob o fundamento de **não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração**;

II - **pelo terceiro**, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de **tê-los adquirido de boa-fé**.

Parágrafo único. **Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória**.

Art. 131. O sequestro **será levantado:**

I - **se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência**;

II - **se o terceiro**, a quem tiverem sido transferidos os bens, **prestar caução** que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal;

III - **se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu**, por sentença transitada em julgado.

Art. 132. Proceder-se-á ao **sequestro dos bens móveis** se, verificadas as condições previstas no art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo XI do Título VII deste Livro.

Art. 133. **Transitada em julgado a sentença condenatória**, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, **determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público** cujo **perdimento** tenha sido **decretado**. (LEI 13964/19)

§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. (LEI 13964/19)

§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. (LEI 13964/19)

Art. 133-A. O juiz **poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública** previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do **sistema socioeducativo**, da **Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia**, para o desempenho de suas atividades. (LEI 13964/19)

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (LEI 13964/19)

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. (LEI 13964/19)

§ 3º **Se o bem** a que se refere o caput deste artigo **for veículo, embarcação ou aeronave**, o juiz **ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário**, o qual estará **isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores** à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (LEI 13964/19)

§ 4º **Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens**, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz **poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário** ao qual foi custodiado o bem. (LEI 13964/19)

Art. 134. A **HIPOTECA LEGAL** sobre os **imóveis** do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido **em qualquer fase do processo**, desde que haja **certeza da infração e indícios suficientes da autoria**.

Art. 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis.

§ 1º A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio.

§ 2º O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo.

§ 3º O juiz, ouvidas as partes no **prazo de 2 dias**, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente.

§ 4º O juiz autorizará **somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade**.

§ 5º O **valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação**, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória.

§ 6º Se o **réu oferecer caução suficiente**, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o **juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal**.

Art. 136. O **ARRESTO** do **imóvel** **poderá ser decretado de início, revogando-se**, porém, se no **prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal**.

Art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser **arrestados bens móveis** suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.

§ 1º Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente detecáveis, proceder-se-á na forma do § 5º do art. 120.

§ 2º Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.

Art. 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto **correrão em auto apartado**.

Art. 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil.

Art. 140. As **garantias do ressarcimento do dano alcançam também as despesas processuais e as penas pecuniárias**, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.

Art. 141. O **arresto será levantado ou cancelada a hipoteca**, se, por sentença irrecorrível, o **réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade**.

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, **ou se o ofendido for pobre e o requerer**.

Art. 143. **Passando em julgado a sentença condenatória**, serão os **autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do civil** (art. 63).

Art. 144. Os interessados ou, nos casos do art. 142, o Ministério Público poderão requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as medidas previstas nos arts. 134, 136 e 137.

Art. 144-A. O juiz determinará a **alienação antecipada** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem **sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção**.

§ 1º O leilão far-se-á **preferencialmente por meio eletrônico**.

§ 2º Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em **até 10 dias** contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor **não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial**.

§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de **absolvição, à sua devolução ao acusado**.

§ 4º Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial.

§ 5º No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, **ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

§ 6º O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.

CAPÍTULO VII

DO INCIDENTE DE FALSIDADE

Art. 145. Arguida, **por escrito**, a **falsidade de documento constante dos autos**, o juiz observará o seguinte processo:

I - mandará **autuar em apartado** a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no **prazo de 48 horas**, oferecerá resposta;

II - assinará o **prazo de 3 dias**, sucessivamente, a cada uma das partes, para **prova** de suas alegações;

III - conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias;

IV - se reconhecida a falsidade por **decisão irrecorrível**, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.

Art. 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, **exige poderes especiais**.

Art. 147. O juiz poderá, **de ofício**, proceder à verificação da falsidade.

Art. 148. **Qualquer que seja a decisão, NÃO FARÁ COISA JULGADA em prejuízo de ulterior processo penal ou civil**.

CAPÍTULO VIII

DA INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO

O incidente de insanidade mental é **prova pericial constituída em favor da defesa**. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838).

Art. 149. Quando houver **dúvida sobre a integridade mental** do acusado, o juiz ordenará, **de ofício ou a requerimento** do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1º O exame **poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito**, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

§ 2º O juiz **nomeará curador** ao acusado, quando determinar o exame, **ficando SUSPENSO O PROCESSO, se já iniciada a ação penal**, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.

§ 1º O exame **não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.**

§ 2º Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame.

Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado **era, ao tempo da infração, irresponsável** nos termos do art. 22 do Código Penal, o **processo prosseguirá, com a presença do curador.**

Art. 152. Se se verificar que a **doença mental sobreveio à infração** o processo **continuará suspenso até que o acusado se restabeleça**, observado o § 2º do art. 149.

§ 1º O **juiz poderá**, nesse caso, **ordenar a internação** do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

§ 2º O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

DOENÇA MENTAL	
ANTES DA INFRAÇÃO PENAL	APÓS A INFRAÇÃO PENAL
Processo continuará com a presença de curador	Processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça

Art. 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em **auto apartado**, que **só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal.**

Art. 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no art. 682.

TÍTULO VII DA PROVA

PRINCÍPIOS DO DIREITO PROBATÓRIO	
CONTRADITÓRIO	A prova produzida por uma das partes admite contraprova
COMUNHÃO	Produzidas, as provas passam a pertencer ao processo
ORALIDADE	Regra: as provas devem ser produzidas oralmente Subprincípios: - Concentração (produção probatório em única audiência) - Imediação (contato do juiz com a prova)
NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO	Acusado não é obrigado a produzir provas contra si.

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS		
ÍNTIMA CONVICÇÃO	CERTEZA MORAL DO LEGISLADOR, SISTEMA TARIFÁRIO	PERSUASÃO RACIONAL, LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
Desnecessária motivação	Juiz fica vinculado aos critérios fixados pelo legislador	O juiz tem livre convicção, devendo motivar a decisão
Aplicado no Júri em relação aos jurados	Exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios	Regra no Brasil

Súmula 74-STJ: Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 155. **PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO** - O juiz formará sua convicção pela **livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos** colhidos na investigação, **ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (elementos migratórios).**

Parágrafo único. **Somente** quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

ELEMENTOS MIGRATÓRIOS NO CPP	
PROVAS IRREPETÍVEIS	são as de iminente periclitamento, que são colhidas durante o inquérito policial por inviabilidade lógica da sua realização na fase processual: por exemplo, a constatação da embriaguez para os efeitos do artigo 306, CTB.
PROVAS CAUTELARES	pautadas pela necessidade e urgência, como a interceptação telefônica, por exemplo.
INCIDENTE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA	instaurado perante o juiz, mesmo durante o trâmite do inquérito, já fixando a prevenção. Cabe ao juiz convocar as futuras partes do processo e promover o respeito ao contraditório e ampla defesa. Exemplo: oitiva de uma testemunha que está prestes a deixar o país ou prestes a morrer.

<https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121928539/o-que-se-entende-por-elementos-migratorios-no-processo-penal>

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, **facultado ao juiz de ofício:**

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a **produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes**, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a **realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.**

Art. 157. São **inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo**, as **provas ilícitas**, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também **inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo** quando **não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente** das primeiras.

§ 2º Considera-se **fonte independente** aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

§ 5º O juiz que **conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível NÃO PODERÁ proferir a sentença ou acórdão.** (LEI 13964/19)

TEORIAS A RESPEITO DAS PROVAS ILÍCITAS	
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA OU DA PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO	Provas derivadas das ilícitas devem ser consideradas ilícitas por derivação
TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL	Demonstrando-se que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independente da prova ilícita originária , tal prova deve ser considerada válida.
TEORIA DA DESCOBERTA INDEPENDENTE	Se os elementos de informação forem adquiridos de fonte autônoma, que não guarde relação de dependência, nem decorra de prova ilícita , tais dados probatórios são admissíveis
TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS	Se durante a diligência probatória, for acidentalmente descoberta outra prova, em regra, ela será aproveitada, desde que não exista desvio de finalidade na diligência.
DOCTRINA DA VISÃO ABERTA	É legítima a apreensão de elementos probatórios quando, a despeito de não se tratar da finalidade prevista no mandado de busca e apreensão, o objeto da apreensão é encontrado à plena vista do agente policial.
TEORIA DA TINTA DILUÍDA, DO NEXO CAUSAL ATENUADO OU DA MANCHA PURGADA	Não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias supervenientes, da menor relevância da ilegalidade.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL - I

1) As **provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não violam o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP visto que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial NÃO CONTAMINAM a ação penal dele decorrente.**

2) Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória **sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal** por se sujeitarem ao contraditório diferido.

4) A **propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, de modo que a certeza deverá ser comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase de oferecimento da denúncia.**

5) A incidência da **qualificadora rompimento de obstáculo**, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, está **condicionada à comprovação por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios**, quando a prova testemunhal, a confissão do acusado ou o exame indireto poderão lhe suprir a falta.

6) **É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.**

7) O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

8) **A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária.**

10) O registro audiovisual de depoimentos colhidos no âmbito do processo penal **dispensa sua degravação ou transcrição**, em prol dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual, salvo comprovada demonstração de necessidade.

EDIÇÃO N. 111: PROVAS NO PROCESSO PENAL - II

1) **É possível o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação** (art. 271 do Código de Processo Penal), **desde que respeitado o limite de 5 pessoas** previsto no art. 422 do CPP.

2) O réu **não tem direito subjetivo de acompanhar, por sistema de videoconferência, audiência de inquirição de testemunhas** realizada, presencialmente, perante o Juízo natural da causa, por ausência de previsão legal, regulamentar e principiológica.

3) **Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância**, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

4) Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, **a palavra da vítima possui especial relevância**, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos.

5) **É possível a antecipação da colheita da prova testemunhal, com base no art. 366 do CPP, nas hipóteses em que as testemunhas são policiais, tendo em vista a relevante probabilidade de esvaziamento da prova pela natureza da atuação pro-**

fissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos. STF: É incabível a produção antecipada de prova testemunhal fundamentada na simples possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração do risco de perecimento da prova a ser produzida (art. 225 do CPP). Não serve como justificativa a alegação de que as testemunhas são policiais responsáveis pela prisão, cuja própria atividade contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. STF. 2ª Turma. HC 130038/DF, Rel.Min. Dias Toffoli, julgado em 3/11/2015 (Info 806).

6) **Não há cerceamento de defesa quando a decisão que indefere oitiva de testemunhas residentes em outro país for devidamente fundamentada.**

7) **É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), e obtida diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial.**

8) **É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.**

9) **É necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios, entretanto, o laudo pericial será substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica.**

10) **O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado.**

11) **É possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo laudo de constatação provisório, desde que esteja dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.**

12) **É prescindível a apreensão e a perícia de arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.**

CAPÍTULO II

DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/565e8a413d0562de9ee4378402d2b481>>. Acesso em: 26/12/2019

Cadeia de Custódia é o processo de documentar a história cronológica da evidência, esse processo visa a garantir o

rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais, registrar quem teve acesso ou realizou o manuseio desta evidência. No que diz respeito à **preservação das informações coletadas** a cadeia de custódia **possibilita documentar a cronologia das evidências, quem foram os responsáveis por seu manuseio, garantir a inviolabilidade do material, lacrar as evidências, restringir acesso, tudo isso visando à perda da confiança do elemento (com)probatório, seja em qual área for.**

No processo penal, como não poderia deixar de ser, por envolver instrumento processual que pode culminar com a restrição da liberdade de locomoção do cidadão, o tema **preservação das fontes de prova** ganha ainda maior importância e, nesse contexto, a preservação da cadeia de custódia probatória segue mesma sorte. A sua preservação, em verdade, é erigida a verdadeira **"condição de validade da prova"**.

<https://blog.ebeji.com.br/o-que-e-quebra-da-cadeia-de-custodia/>

Qual a consequência da quebra da cadeia de custódia (break on the chain of custody)? Sem dúvida deve ser a **proibição de valoração probatória com a consequente exclusão física dela e de toda a derivada.**

<https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-importancia-cadeia-custodia-prova-penal>

Art. 158. Quando a infração **deixar vestígios**, será **indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, NÃO PODENDO SUPRI-LO A CONFISSÃO DO ACUSADO.**

Parágrafo único. **Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:**

- I - **violência doméstica e familiar contra mulher;**
- II - **violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.**

Art. 158-A. Considera-se **CADEIA DE CUSTÓDIA** o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O início da cadeia de custódia **dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.** **(LEI 13964/19)**

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. **(LEI 13964/19)**

§ 3º **Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.** **(LEI 13964/19)**

Art. 158-B. A cadeia de custódia **compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:** **(LEI 13964/19)**

I - **reconhecimento:** ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; **(LEI 13964/19)**

II - **isolamento:** ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; **(LEI 13964/19)**

III - **fixação:** descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,

filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; **(LEI 13964/19)**

IV - **coleta**: ato de **recolher o vestígio** que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; **(LEI 13964/19)**

V - **acondicionamento**: procedimento por meio do qual cada **vestígio coletado é embalado de forma individualizada**, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; **(LEI 13964/19)**

VI - **transporte**: ato de **transferir o vestígio de um local para o outro**, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; **(LEI 13964/19)**

VII - **recebimento**: ato formal de **transferência da posse do vestígio**, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; **(LEI 13964/19)**

VIII - **processamento**: **exame pericial in si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características** biológicas, físicas e químicas, **a fim de se obter o resultado desejado**, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; **(LEI 13964/19)**

IX - **armazenamento**: procedimento referente à **guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia**, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; **(LEI 13964/19)**

X - **descarte**: procedimento referente à **liberação do vestígio**, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. **(LEI 13964/19)**

Art. 158-C. A **coleta** dos vestígios deverá ser **realizada preferencialmente por perito oficial**, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É **proibida a entrada** em locais isolados bem como a **remoção** de quaisquer vestígios de locais de crime **antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual** a sua realização. **(LEI 13964/19)**

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. **(LEI 13964/19)**

§ 2º O **recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo**. **(LEI 13964/19)**

§ 3º O recipiente **só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada**. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. **(LEI 13964/19)**

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. **(LEI 13964/19)**

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma **central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios**, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. **(LEI 13964/19)**

Art. 158-F. **Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia**, devendo nela permanecer. **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. **(LEI 13964/19)**

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º **Na falta de perito oficial**, o exame será realizado por **2 pessoas idôneas**, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4º O **assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo** pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5º **Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:**

I – **requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos**, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam

encaminhados com **antecedência mínima de 10 dias**, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

II – **indicar assistentes técnicos** que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

§ 7º Tratando-se de **perícia complexa** que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de **mais de um perito oficial**, e a parte indicar mais de um assistente técnico.

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

Parágrafo único. O **laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias**, podendo este prazo **ser prorrogado**, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito **em qualquer dia e a qualquer hora**.

Art. 162. A autópsia será feita **pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto**.

Parágrafo único. **Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver**, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

Art. 163. Em caso de **exumação** para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

Art. 167. **Não sendo possível o exame de corpo de delito**, por haverem desaparecido os vestígios, a **PROVA TESTEMUNHAL PODERÁ SUPRIR-LHE A FALTA** (exame de corpo de delito indireto)

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o **primeiro exame pericial tiver sido incompleto**, proceder-se-á a **exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício**, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o **prazo de 30 dias, contado da data do crime**.

§ 3º **A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.**

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

Art. 171. Nos crimes cometidos com **destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada**, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.

Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.

Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Art. 174. No **exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra**, observar-se-á o seguinte:

I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;

II - **para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer** ou já tiverem sido judici-

almente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida;

III - a autoridade, **quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos**, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados;

IV - **quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado**. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes **verificar a natureza e a eficiência**.

Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência.

Art. 177. No **exame por precatória**, a **nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado**. Havendo, porém, no caso de **ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante**.

Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória.

Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

Art. 179. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade.

Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo.

Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.

Art. 182. O juiz **não ficará adstrito ao laudo**, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19.

Art. 184. **Salvo o caso de exame de corpo de delito**, o juiz ou a autoridade policial **negará a perícia requerida** pelas partes, **quando não for necessária ao esclarecimento da verdade**.

CAPÍTULO III DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

É nula a "entrevista" realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo.

Trata-se de um "interrogatório travestido de entrevista", havendo violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação. STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/6/2019 (Info 944).

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1º O **interrogatório do réu preso** será realizado, em **sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido**, desde que estejam **garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato**

§ 2º **Excepcionalmente**, o juiz, por decisão fundamentada, **de ofício** ou a requerimento das partes, poderá realizar o **interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, **desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:**

I - **prevenir risco à segurança pública**, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - **viabilizar a participação do réu** no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - **impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima**, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à **gravíssima questão de ordem pública**

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com **10 dias de antecedência**.

§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

§ 5º Em **qualquer modalidade de interrogatório**, o juiz garantirá ao réu o **direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor**; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

§ 10. **Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu **direito de permanecer calado** e de não responder perguntas que lhe forem formuladas

Parágrafo único. **O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa**

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

§ 1º Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

§ 2º Na segunda parte será perguntado sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa.

Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, **formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante**.

Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão **interrogados separadamente**.

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:

I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;

II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;

III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete.

Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo.

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.

Dia 4

Constituição Federal: art. 18-36
 Código Civil: art. 115-188
 Código Processo Civil: art. 103-149
 Código Penal: art. 53-76
 Código Processo Penal: art. 197-250

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO III
 Da Organização do Estado
 CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A **organização político-administrativa** da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os **Territórios Federais integram a União**, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão **reguladas em LC**.

§ 3º Os **Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais**, mediante **aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por LC**.

§ 4º A **criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por LC Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.**

criação, incorporação, fusão e desmembramento de ESTADOS	criação, incorporação, fusão e desmembramento de MUNICÍPIOS
Aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito	Lei estadual, dentro do período determinado por LC Federal
LC	Divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal Consulta prévia às populações dos Municípios envolvidos, mediante plebiscito

Lei 9709/98.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, **dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.**

§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no *caput*, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembleias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembleias Legislativas opinarão, **sem caráter vinculativo**, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhes técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica.

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º **entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento**; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

Art. 19. É **vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**:

- I - **estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público**;
- II - **recusar fé aos documentos públicos**;
- III - **criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 79: ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

- 1) **Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 às empresas públicas e às sociedades de economia mista responsáveis pela prestação de serviços públicos próprios do Estado e que não exploram atividade econômica.**
- 2) **Inexiste direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública indireta.**
- 3) **As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria**, distinta da entidade política à qual estão vinculadas, razão pela qual **seus dirigentes têm legitimidade passiva** para figurar como autoridades coatoras em Mandados de Segurança.
- 4) **As empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos possuem legitimidade ativa**

ad causam para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa de interesse público primário.

5) A universidade federal, organizada sob o regime autárquico, **não possui legitimidade** para figurar no polo passivo de demanda que visa à repetição de indébito de valores relativos à contribuição previdenciária por ela recolhidos e repassados à União.

6) **Os Conselhos de Fiscalização Profissionais possuem natureza jurídica de autarquia**, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.

7) O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, caput, da Lei n. 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 625)

8) O **arquivamento provisório** previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, **não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais**. (Súmula n. 583/STJ) (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 TEMAS 636 e 612)

9) Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. (Súmula n. 497/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 393)

10) **As agências reguladoras podem editar normas e regulamentos no seu âmbito de atuação quando autorizadas por lei.**

11) **NÃO É POSSÍVEL a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório.**

CAPÍTULO II DA UNIÃO

Art. 20. São **BENS DA UNIÃO**:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II - as **TERRAS DEVOLUTAS** indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os **terrenos marginais e as praias fluviais**;

IV - as **ilhas fluviais e lacustres** nas zonas limítrofes com outros países; as **praias marítimas**; as **ilhas oceânicas e as costeiras**, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

V - os **recursos naturais** da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII - os **terrenos de marinha** e seus acréscidos;

VIII - os **potenciais de energia hidráulica**;

IX - os **recursos minerais, inclusive os do subsolo**;

X - as **cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos**;

XI - as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios**.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, **à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais** no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira por essa exploração**. (EC 102/19)

§ 2º A faixa de **até 150 KM** de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como **faixa de fronteira**, é considerada **fundamental para defesa do território nacional**, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

SÚMULAS SOBRE BENS PÚBLICOS
STF
Súmula 477-STF: As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. OBS: são bens da União apenas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras (art. 20, II, da CF/88). Súmula 479-STF: As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Segundo o STJ, o entendimento exposto na súmula 479 do STF não é absoluto e deve ser mitigado quando comprovado que o particular possui um justo título sobre a área desaproprianda. Assim, o particular desapropriado poderá receber indenização por eventuais benfeitorias situadas em terrenos marginais dos rios navegáveis quando as tiver realizado em imóvel de seu domínio, assim reconhecido, legitimamente, pelo Poder Público. Caso não possua justo título, logicamente, não serão indenizáveis as benfeitorias (STJ AgRg no REsp 1302118/MG, julgado em 17/05/2012). Súmula 480-STF: Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. De acordo com o art. 20, XI, da CF/88, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Súmula 650-STF: Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. As terras ocupadas, em passado remoto, por aldeamentos indígenas não são bens da União (STF AI-Agr 307401/SP).
STJ
Súmula 103-STJ: Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas forças armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 496-STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Os terrenos de marinha pertencem à União, por uma imposição legal, desde a época em que o Estado brasileiro foi criado. A CF/88 apenas manteve essa situação (art. 20, VII, da CF/88). Logo, não tem qualquer validade o título de propriedade outorgado a particular de bem imóvel situado em terreno de marinha ou acrescido. Quando a União faz o procedimento de demarcação do terreno de marinha, ela declara que todos os imóveis existentes naquela determinada faixa são da União e os eventuais títulos de propriedade de particulares são também declarados nulos. Não é nem sequer necessário que a União aju-

íze uma ação específica de anulação dos registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha. Basta o procedimento de demarcação.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 124: BENS PÚBLICOS

- 1) Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública **equiparam-se a bens públicos**, sendo, portanto, **insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião**.
- 2) Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap são públicos e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião.
- 3) **O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, não podendo, pois, ser objeto de usucapião.**
- 4) **É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse**, pois, nessa circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado.
- 5) É incabível a modificação unilateral pela União do valor do domínio pleno de imóvel aforado, incidindo somente a correção monetária na atualização anual do pagamento do foro na enfiteuse de seus bens (art. 101 do Decreto-Lei n. 9760/1946).
- 6) **As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União**, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. (Súmula n. 477/STF)
- 7) Terras em faixas de fronteira e aquelas sem registro imobiliário **NÃO SÃO, POR SI SÓ, TERRAS DEVOLUTAS**, cabendo ao ente federativo comprovar a titularidade desses terrenos.
- 8) O descumprimento de encargo estabelecido em lei que determinara a doação de bem público enseja, por si só, a sua desconstituição.
- 9) A ocupação indevida de bem público configura **MERA DETENÇÃO, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias**. (Súmula n. 619/STJ)
- 10) Construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo **revela dano presumido à coletividade**, dispensada prova de prejuízo em concreto.
- 11) Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha **não são oponíveis à União**. (Súmula n. 496/ STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 419)

1) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do PODER PÚBLICO:

Não terá direito à proteção possessória. **Não poderá exercer interditos possessórios** porque, perante o Poder Público, ele **EXERCE MERA DETENÇÃO**.

2) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro PARTICULAR:

Terá direito, em tese, à proteção possessória. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

Art. 21. Compete à União:

- I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
- II - declarar a guerra e celebrar a paz;
- III - assegurar a defesa nacional;
- IV - permitir, nos casos previstos em LC, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- V - **decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal**;
- VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
- VII - emitir moeda;
- VIII - **administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada**;
- IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
- X - **manter o serviço postal e o correio aéreo nacional**;
- XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais
- XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
 - a) os serviços de **radiodifusão sonora, e de sons e imagens**;
 - b) os serviços e instalações de **energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água**, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
 - c) a **navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária**;
 - d) os serviços de **transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território**;
 - e) os serviços de **transporte rodoviário interestadual e internacional** de passageiros;
 - f) os **portos marítimos, fluviais e lacustres**;
- XIII - organizar e manter o **Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios** e a **Defensoria Pública dos Territórios**;
- XIV - organizar e manter a **polícia civil, a polícia penal a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal**, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (**EC 104/19**)
- XV - organizar e manter os **serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional**;
- XVI - **exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão**;
- XVII - **conceder anistia**;
- XVIII - planejar e promover a **defesa permanente contra as calamidades públicas**, especialmente as secas e as inundações;
- XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
- XX - instituir **diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos**;
- XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
- XXII - executar os serviços de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

XXIII - explorar os **serviços e instalações nucleares de qualquer natureza** e exercer **monopólio** estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de **minérios nucleares e seus derivados**, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para **fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional**;

b) **sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos** para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;

c) **sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas**;

d) a **responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa (teoria do risco integral)**;

XXIV - organizar, manter e executar a **inspeção do trabalho**;

XXV - estabelecer as **áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem**, em forma associativa.

Art. 22. Compete privativamente à **União legislar** sobre:

I - **direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho**;

II - **desapropriação**;

III - **requisições** civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - **águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão**;

V - **serviço postal**;

VI - **sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais**;

VII - **política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores**;

VIII - **comércio exterior e interestadual**;

IX - **diretrizes da política nacional de transportes**;

X - regime dos **portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial**;

XI - **trânsito e transporte**;

XII - **jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia**;

XIII - **nacionalidade, cidadania e naturalização**;

XIV - **populações indígenas**;

XV - **emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros**;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da **Defensoria Pública dos Territórios**, bem como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX - **sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular**;

XX - **sistemas de consórcios e sorteios**;

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (**EC 103/19**);

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - **seguridade social**;

XXIV - **diretrizes e bases da educação nacional**;

Competência Privativa da União	Competência Concorrente
Diretrizes e bases da educação nacional	Educação, ensino

XXV - **registros públicos**;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII - **normas gerais de licitação e contratação**, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - **propaganda comercial**.

Parágrafo único. **LC poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas** das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 23. É **competência comum** da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios**:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e **conservar o patrimônio público**;

II - cuidar da **saúde e assistência pública**, da **proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência**;

III - **proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos**;

IV - **impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural**;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - **proteger o meio ambiente** e **combater a poluição** em qualquer de suas formas;

VII - **preservar as florestas, a fauna e a flora**;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - **promover programas de construção de moradias** e a **melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico**;

X - **combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização**, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar **política de educação para a segurança do trânsito**.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Art. 24. Compete à **União**, aos **Estados** e ao **Distrito Federal legislar concorrentemente** sobre (**não inclui Município**):

I - **direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico**;

II - **orçamento**;

III - **juntas comerciais**;

IV - **custas dos serviços forenses**;

V - **produção e consumo**;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, **proteção do meio ambiente** e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - **responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor**, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - **educação**, cultura, **ensino**, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

X - criação, funcionamento e processo do **juizado de pequenas causas**;

XI - **procedimentos** em matéria processual;

XII - **previdência social, proteção e defesa da saúde**;

Seguridade Social	Previdência Social
Competência privativa da União	Competência concorrente

XIII - **assistência jurídica e Defensoria pública**;

XIV - **proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência**;

XV - **proteção à infância e à juventude**;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da **União** limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais **NÃO EXCLUI a competência suplementar** dos Estados.

§ 3º **Inexistindo lei federal** sobre normas gerais, os **Estados exercerão a competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º **A superveniência de lei federal sobre normas gerais SUSPENDE a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.**

SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS
STF
Súmula vinculante 2-STF: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Segundo o STF, a expressão "sistema de sorteios" constante do art. 22, XX, da CF/88 alcança os jogos de azar, as loterias e similares, dando interpretação que veda a edição de legislação estadual sobre a matéria, diante da competência privativa da União (ADI 3895, j. em 04/06/2008). Súmula Vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Lei municipal pode dispor sobre: a) Horário de funcionamento de estabelecimento comercial: SIM (SV 38). b) Horário de funcionamento dos bancos (horário bancário): NÃO (Súmula 19 do STJ). c) Medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários: SIM. Súmula Vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Súmula Vinculante 46-STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da

União.

OBS: a doutrina conceitua os crimes de responsabilidade como sendo "infrações político-administrativas". No entanto, o STF entende que, **para fins de competência legislativa**, isso é **matéria que se insere no direito penal e processual**, de forma que a competência é da União

Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que **impede a instalação** de estabelecimentos comerciais **do mesmo ramo em determinada área**

Súmula 419-STF: Os **municípios tem competência para regular o horário do comércio local**, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.

Súmula 645-STF: É competente o **Município** para **fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial**.

Súmula 722-STF: São da **competência legislativa da União** a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

STJ
Súmula 19-STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União. OBS: os Municípios podem legislar sobre medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários (STF ARE 691591 AgR/RS, julgado em 18/12/2012)

CAPÍTULO III

DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º **São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição (competência residual)**

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os **SERVIÇOS LOCAIS DE GÁS CANALIZADO**, na forma da lei, **vedada a edição de medida provisória** para a sua regulamentação.

§ 3º Os Estados poderão, **mediante LC**, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 26. Incluem-se entre os **BENS DOS ESTADOS**:

I - as **águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito**, **ressalvadas**, neste caso, na forma da lei, **as decorrentes de obras da União**;

II - as **áreas**, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, **excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros**;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as **TERRAS DEVOLUTAS** não compreendidas entre as da União.

Art. 27. O **número de Deputados à Assembleia** Legislativa corresponderá ao **triplo da representação do Estado na Câmara** dos Deputados e, **atingido o número de 36**, será **acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 12**.

§ 1º Será de **4 anos** o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2º O **subsídio dos Deputados Estaduais** será fixado por **lei de iniciativa da Assembleia Legislativa**, na razão de, **no máximo**,

75% daquele **estabelecido**, em espécie, **para os Deputados Federais**, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

DEPUTADOS ESTADUAIS	
Imunidade formal	Imunidade material
Podem ser de duas espécies: a) Em relação à prisão b) Em relação ao processo andamento da ação	São invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para **mandato de 4 anos**, realizar-se-á no **primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno**, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a **posse** ocorrerá em **1º de janeiro** do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

§ 1º **Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público** e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º **Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa**, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

CAPÍTULO IV

Dos Municípios

Art. 29. O Município **reger-se-á por lei orgânica**, votada em **2 turnos**, com o **interstício mínimo de 10 dias**, e aprovada por **2/3** dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Lei Orgânica do Município **não é** fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente.

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de **4 anos**, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 (**segundo turno**), no caso de Municípios com **mais de 200 mil ELEITORES**;

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia **1º de janeiro** do ano subsequente ao da eleição;

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o **limite máximo de 9 a 55 vereadores**;

V - **subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal**, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o **subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais** em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios

estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos (**20% a 75% dos Deputados Estaduais**).

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores **não** poderá **ultrapassar** o montante de **5%** da receita do Município;

VIII - **INVIOLABILIDADE DOS VEREADORES** por suas **opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município**;

VEREADORES	
Imunidade formal	Imunidade material
NÃO gozam	Possuem, mas desde que relacionada ao mandato e por manifestações promovidas dentro do Município. Requisitos: 1) que as opiniões, palavras e votos tenham relação como o exercício do mandato; e 2) que tenham sido proferidas na circunscrição (dentro dos limites territoriais) do Município.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa;

X - **julgamento do Prefeito** perante o **Tribunal de Justiça**;

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

XIII - **iniciativa popular** de projetos de lei de **interesse específico do Município, da cidade ou de bairros**, através de manifestação de, **pelo menos, 5% do eleitorado**;

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (**art. 28, §1º**)

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, **incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos**, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior (**7% a 3,5%**).

§ 1º A Câmara Municipal **não gastará mais de 70%** de sua receita com folha de pagamento, **incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores**.

§ 2º Constitui **CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO Municipal**:

I - **efetuar repasse que supere os limites definidos** neste artigo;

II - **não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês**; ou

III - **enviá-lo a menor** em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

§ 3º **Constitui CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL** o desrespeito ao § 1º deste artigo (**gastar mais de 70% da receita da Câmara com folha de pagamento**)

Art. 30. **Compete aos Municípios:**I - **legislar sobre assuntos de interesse local;**II - **suplementar a legislação federal e a estadual** no que couber;III - **instituir e arrecadar os tributos de sua competência**, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - **organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de TRANSPORTE COLETIVO, que tem caráter essencial;**VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, **programas de educação infantil e de ensino fundamental;**VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de **atendimento à saúde da população;**VIII - promover, no que couber, adequado **ordenamento territorial**, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 31. A **fiscalização do Município** será exercida pelo **Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal**, na forma da lei.§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será **exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município** ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.§ 2º O **parecer prévio**, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, **só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.**§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante **60 dias, anualmente**, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.§ 4º É **VEDADA** a **criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.**

Tribunais de Contas DOS MUNICÍPIOS	Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO
Órgão estadual que atua na fiscalização das contas de todos os Municípios de determinado Estado.	Órgão municipal que atua na fiscalização das contas de um único Município.
Atua como órgão auxiliar de todas as Câmaras Municipais de determinado Estado no exercício do controle externo sobre os respectivos Municípios daquele Estado.	Atua como órgão auxiliar de uma única Câmara Municipal no exercício do controle externo sobre determinado Município.
A CF/88 permite que os Estados criem novos Tribunais de Contas dos Municípios.	A CF/88 proíbe que sejam criados novos Tribunais de Contas Municipais.
Atualmente, existem três: TCM/	Atualmente, existem dois: TCM/

BA, TCM/GO e TCM/PA.

Rio de Janeiro e TCM/São Paulo.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Seção I

DO DISTRITO FEDERAL

Art. 32. O Distrito Federal, **vedada sua divisão em Municípios**, reger-se-á por **lei orgânica**, votada em **2 turnos** com **interstício mínimo de 10 dias**, e aprovada por **2/3** da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Lei Orgânica do DF é fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente. STF (ADI 3756)

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as **competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.**

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º **Lei federal** disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da **polícia penal**, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar (**EC 104/19**)

Seção II

DOS TERRITÓRIOS

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

§ 1º Os Territórios **poderão ser divididos em Municípios (DF não pode)**, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.§ 2º **As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do TCU**§ 3º Nos Territórios Federais com **mais de 100 mil habitantes**, além do **Governador nomeado** na forma desta Constituição, **haverá órgãos judiciários de 1ª e 2ª instância**, membros do **Ministério Público e defensores públicos federais**; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.

CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO

Art. 34. A **União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto** para:I - **manter a integridade nacional;**II - **repelir invasão estrangeira** ou de **uma unidade da Federação em outra;**III - **pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;**IV - **garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes** nas unidades da Federação;V - **reorganizar as finanças** da unidade da Federação que:a) suspender o pagamento da dívida fundada por **mais de 2 anos** consecutivos, salvo motivo de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI - **prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;**VII - **assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais (PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SENSÍVEIS):**

- a) **forma republicana, sistema representativo e regime democrático;**
 b) **direitos da pessoa humana;**
 c) **autonomia municipal;**
 d) **prestação de contas** da administração pública, direta e indireta.
 e) **aplicação do mínimo exigido** da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde**.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SENSÍVEIS	CLÁUSULA PÉTREA
Forma republicana	Forma federativa
Sistema representativo	
Regime democrático	

FORMA DE GOVERNO	República
FORMA DE ESTADO	Federação
SISTEMA DE GOVERNO	Presidencialismo
REGIME DE GOVERNO	Democracia

INTERVENÇÃO FEDERAL	
HIPÓTESES	PROCEDIMENTO
1) manter a <u>integridade nacional</u> .	O Presidente da República, ao perceber a ocorrência de alguma dessas hipóteses, deverá decretar a intervenção, mesmo que não tenha sido solicitada por ninguém. A INTERVENÇÃO SERÁ DECRETADA DE OFÍCIO (DE FORMA ESPONTÂNEA).
2) repelir <u>invasão</u> estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra.	O Presidente decreta a intervenção por meio de um Decreto Presidencial deverá trazer as regras sobre a intervenção (amplitude, prazo, condições). No Decreto, o Presidente poderá nomear um interventor para administrar o Estado, caso entenda necessário. O Decreto deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas. A doutrina chama isso de "controle político" da intervenção. Se o Congresso não estiver funcionando, o Presidente do Senado deverá fazer uma convocação extraordinária. Antes de decretar a intervenção, o Presidente consultará o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo tais manifestações apenas opinativas (não vinculantes).
3) pôr termo (acabar) a grave comprometimento da ordem pública.	
4) <u>reorganizar as finanças</u> do Estado/DF caso ele tenha: a) suspenso o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixado de entregar aos Municípios as receitas tributárias, dentro dos prazos estabelecidos em lei.	
5) A União poderá intervir	Se o Poder Executivo ou

no Estado/DF para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.	Legislativo estadual que estiver sendo coagido/impedido, deverá solicitar ("pedir") ao Presidente da República que intervenha no Estado. Se o Poder Judiciário estiver sendo coagido/impedido, deve solicitar providências ao STF. Se o STF concordar com o pedido, irá requisitar do Presidente da República a intervenção (a requisição é vinculante). O Decreto de intervenção também será submetido à apreciação do CN, no prazo de 24 horas.
6) A União poderá intervir no Estado/DF para prover (garantir) a execução de ordem ou decisão judicial que esteja sendo desrespeitada.	A decretação da intervenção dependerá de requisição do STF, do STJ ou do TSE. Assim, o STF, o STJ ou o TSE, a depender de qual ordem/decisão judicial esteja sendo descumprida, irá <u>requisitar</u> do Presidente da República a intervenção federal. Assim, p. ex., se a decisão do TSE é que foi descumprida, o Presidente desta Corte irá requisitar a intervenção ao Presidente da República. <i>E se o Estado/DF estiver descumprindo uma decisão de juiz ou Tribunal de 2ª instância?</i> Nesse caso, o Tribunal local deverá fazer uma representação ao Tribunal Superior competente (STF, STJ ou TSE) solicitando a intervenção. Se o Tribunal Superior concordar, ele irá requisitar ao Presidente da República a intervenção. Para saber qual o Tribunal Superior será competente deverá ser analisada a matéria discutida e para quem seria dirigido o eventual recurso. Obs.: NÃO é necessária a apreciação pelo CN tendo em vista que a intervenção foi determinada pelo Poder Judiciário em julgamento de ação judicial.
7) A União poderá intervir no Estado/DF para prover (garantir) a execução de <u>lei federal</u> que esteja sendo desrespeitada.	A decretação da intervenção dependerá de provimento (<i>decisão julgando procedente</i>), pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República.
8) A União poderá intervir no Estado/DF para assegurar a observância dos <u>princípios constitucionais sensíveis</u> , que são os seguintes: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;	Assim, verificando a ocorrência de uma dessas duas hipóteses, o PGR deverá propor uma representação de inconstitucionalidade interventiva (ação direta de inconstitucionalidade interventiva) junto ao STF. Se o STF julgar a ação procedente,

b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (25%) e nas ações e serviços públicos de saúde.	deverá levar ao conhecimento do Presidente da República para que este, no prazo improrrogável de até 15 dias, tome as seguintes providências: a) expeça decreto de intervenção; b) nomeie, nesse mesmo decreto, o interventor (se couber). Vale ressaltar que nem sempre haverá a nomeação de interventor. O procedimento está previsto na Lei 12.562/2011. Obs.1: a decretação da intervenção é vinculada , cabendo ao Presidente a mera formalização da decisão tomada pelo STF. Obs.2: o decreto deve limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida for suficiente para o restabelecimento da normalidade. Obs.3: NÃO é necessário que a intervenção seja apreciada pelo Congresso Nacional.
--	--

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

- I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por **2 anos consecutivos**, a dívida fundada;
- II - **não** forem **prestadas contas** devidas, na forma da lei;
- III - **não** tiver sido **aplicado** o **mínimo exigido** da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do **ensino** e nas ações e serviços públicos de **saúde**;
- IV - o **Tribunal de Justiça** der **provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.**

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

- I - no caso do art. 34, IV (**garantir o livre exercício dos Poderes**), de **solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo** co-acto ou impedido, ou de **requisição do STF**, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;
- II - no caso de **desobediência a ordem ou decisão judiciária**, de **requisição do STF**, do **STJ** ou do **TSE**;
- III - **ADI INTERVENTIVA** - de **provimento, pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República**, na hipótese do art. 34, VII (**princípios constitucionais sensíveis**), e no caso de **recusa à execução de lei federal.**

§ 1º O **decreto de intervenção**, que **especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução** e que, **se couber, nomeará o interventor**, será **submetido à apreciação do Congresso Nacional** ou da Assembleia Legislativa do Estado, no **prazo de 24 horas.**

§ 2º Se **não estiver funcionando o Congresso Nacional** ou a Assembleia Legislativa, far-se-á **convocação extraordinária**, no mesmo **prazo de 24 horas.**

§ 3º Nos casos do art. 34, VI (**prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial**) e VII (**princípios constitucionais sensíveis**), ou do art. 35, IV, **DISPENSADA A APECIAÇÃO PELO**

CONGRESSO Nacional ou pela Assembleia Legislativa, **o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato** impugnado, **se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.**

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO II

Da Representação

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se **por lei ou pelo interessado.**

Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado.

Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, **é ANULÁVEL o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.**

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos.

Art. 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem.

Art. 119. **É anulável** o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou.

Parágrafo único. É de **180 dias**, a contar **da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade**, o prazo de **decadência** para **pleitear-se a anulação** prevista neste artigo.

Art. 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas; os da representação voluntária são os da Parte Especial deste Código.

CAPÍTULO III

Da Condição, do Termo e do Encargo

Art. 121. Considera-se **CONDIÇÃO** a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a **EVENTO FUTURO E INCERTO.**

Art. 122. São **lícitas**, em geral, todas as **condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes**; entre as condições **defesas** se incluem as que **privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.**

Art. 123. **INVALIDAM** os negócios jurídicos que lhes são subordinados:

- I - as **condições física ou juridicamente impossíveis, QUANDO SUSPENSIVAS;**
- II - as **condições ilícitas**, ou de **fazer coisa ilícita;**
- III - as **condições incompreensíveis ou contraditórias.**

Art. 124. Têm-se por **INEXISTENTES** as **condições impossíveis, quando resolutivas**, e as de **não fazer coisa impossível.**

CONDIÇÃO IMPOSSÍVEL	SUSPENSIVA	INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO
	RESOLUTIVA	CONSIDERA-SE INEXISTENTE

Art. 125. Subordinando-se a **eficácia** do negócio jurídico à **condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito**, a que ele visa.

Art. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas **não terão valor**, realizada a condição, se com ela forem **incompatíveis**.

Art. 127. Se for **resolutiva** a condição, **enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico**, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

Art. 128. **Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe**; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé.

Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

Art. 130. Ao **titular do direito eventual**, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, **é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo**.

Art. 131. O **TERMO** inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. **-C+F**

§ 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

§ 2º **Meado** considera-se, **em qualquer mês**, o seu **15º dia**.

§ 3º Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, **ou no imediato, se faltar exata correspondência**.

§ 4º Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

Art. 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor, ou de ambos os contratantes.

Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.

Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva.

Art. 136. O **ENCARGO** não suspende a aquisição nem o exercício do direito, **salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva**.

Art. 137. Considera-se **NÃO ESCRITO** o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se **INVALIDA** o negócio jurídico.

ENCARGO ILÍCITO/IMPOSSÍVEL	NÃO ESCRITO
ENCARGO ILÍCITO/IMPOSSÍVEL (motivo determinante da liberalidade)	INVALIDA O NJ

CONDIÇÃO	TERMO	ENCARGO
Evento futuro e INCERTO	Evento futuro e CERTO	Cláusula acessória à liberalidade
Quando suspensiva: suspende a aquisição e o exercício do direito	Quando suspensivo: NÃO impede a aquisição do direito, mas, apenas o seu exercício - gera direito adquirido.	NÃO impede a aquisição nem o exercício do direito - gera direito adquirido

CAPÍTULO IV

Dos Defeitos do Negócio Jurídico

Seção I

Do Erro ou Ignorância

Art. 138. São **ANULÁVEIS** os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de **erro substancial** que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

JDC12 Na sistemática do art. 138, **é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança**.

Art. 139. O **ERRO** é **SUBSTANCIAL** quando:

I - interessa à **natureza do negócio**, ao **objeto principal da declaração**, ou a alguma das **qualidades** a ele **essenciais**;

II - concerne à **identidade** ou à **qualidade essencial da pessoa** a quem se refira a declaração de vontade, **desde que tenha influído nesta de modo relevante**;

III - **sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo ÚNICO OU PRINCIPAL** do negócio jurídico.

Art. 140. O **falso motivo SÓ VICIA** a declaração de vontade quando **expresso como razão determinante**.

Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é **anulável** nos mesmos casos em que o é a declaração direta.

Art. 142. O **erro de indicação da pessoa ou da coisa**, a que se referir a declaração de vontade, **não viciará** o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, **se puder identificar a coisa ou pessoa** cogitada.

Art. 143. O **erro de cálculo** **apenas** autoriza a **retificação** da declaração de vontade.

Art. 144. O erro **não prejudica a validade** do negócio jurídico quando a **pessoa**, a quem a manifestação de vontade se dirige, **se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante**.

Seção II

Do Dolo

Art. 145. São os negócios jurídicos **anuláveis** por **dolo**, quando este for a sua causa.

Art. 146. O **DOLO ACIDENTAL só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo.**

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o **silêncio intencional** de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por **dolo de terceiro**, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o **terceiro responderá por todas as perdas e danos** da parte a quem ludibriou.

Art. 149. O **dolo do representante legal** de uma das partes **só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito** que teve; se, porém, o **dolo** for do **representante convencional**, o representado **responderá solidariamente** com ele por perdas e danos.

Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, **nenhuma** pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização **(DOLO BILATERAL ou ENANTIOMÓRFICO)**

Seção III

Da Coação

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que **incuta** ao paciente **fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus BENS**.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Art. 153. **Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.**

Art. 154. **Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro**, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta **responderá solidariamente** com aquele por perdas e danos.

Art. 155. **Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos** que houver causado ao coacto.

Seção IV

Do Estado de Perigo

Art. 156. Configura-se o **ESTADO DE PERIGO** quando alguém, **premido da necessidade de salvar-se**, ou a pessoa de sua família, de **grave dano conhecido pela outra parte**, **ASSUME OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA**.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.

JDC148 Ao "estado de perigo" (art. 156) aplica-se, por analogia, o disposto no § 2º do art. 157.

Seção V

Da Lesão

Art. 157. Ocorre a **LESÃO** quando uma pessoa, **sob premente necessidade, ou por inexperiência**, se obriga a **PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL** ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

JDC149 Em atenção ao princípio da conservação dos contratos, **a verificação da lesão deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial do negócio jurídico e não à sua anulação**, sendo dever do magistrado incitar os contratantes a seguir as regras do art. 157, § 2º, do Código Civil de 2002.

JDC150 A **lesão** de que trata o art. 157 do Código Civil **NÃO EXIGE DOLO DE APROVEITAMENTO**.

JDC290 A lesão **acarretará a anulação** do negócio jurídico **quando verificada**, na formação deste, a **desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, NÃO SE PRESUMINDO a premente necessidade ou a inexperiência do lesado**.

JDC291 Nas hipóteses de lesão previstas no art. 157 do Código Civil, pode o lesionado optar por não pleitear a anulação do negócio jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão com vista à revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito do lesionador ou do complemento do preço.

JDC410 A **inexperiência** a que se refere o art. 157 **não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral**, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, **não tenha conhecimento específico sobre o negócio em causa**.

ESTADO DE PERIGO	LESÃO
Premido da NECESSIDADE DE SALVAR-SE , ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte , ASSUME OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA .	Sob PREMENTE NECESSIDADE, ou por INEXPERIÊNCIA , se obriga a PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL ao valor da prestação oposta.
Exige dolo de aproveitamento	Não exige dolo de aproveitamento

Seção VI

Da Fraude Contra Credores

Art. 158. Os negócios de **TRANSMISSÃO GRATUITA DE BENS OU REMISSÃO DE DÍVIDA**, se os praticar o **devedor já insolven-**

te, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

JDC151 O ajuizamento da ação pauliana pelo credor com garantia real (art. 158, § 1º) prescinde de prévio reconhecimento judicial da insuficiência da garantia.

JDC292 Para os efeitos do art. 158, § 2º, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu reconhecimento por decisão judicial.

FRAUDE CONTRA CREDORES Requisitos	Anterioridade da dívida
	Eventus damni (prejuízo aos credores)
	Consilium fraudis (intenção de prejudicar credores ou conluio entre alienante e adquirente do bem) OBS: nos casos de disposição gratuita de bens ou remissão de dívida , basta comprovar o evento danoso aos credores, dispensando-se a comprovação de consilium fraudis
	O ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência

PRESSUPOSTOS DA FRAUDE CONTRA CREDORES	
No caso de alienação onerosa: <i>Eventus damni + consilium fraudis</i>	Na alienação gratuita ou remissão de dívida: Exige-se apenas o <i>eventus damni</i> .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados.

Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real.

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé.

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu.

Art. 163. Presumem-se fraudulentárias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família.

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticre-se, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada.

SÚMULA SOBRE FRAUDE CONTRA CREDORES

Súmula 195-STJ: Em embargos de terceiro **não se anula** ato jurídico, por fraude contra credores.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, há entendimento doutrinário favorável à possibilidade de formulação de pedido de anulação de ato jurídico por fraude contra credores em sede de Embargos de Terceiro. O Enunciado 133 da II Jornada de Direito Processual Civil (2018) espelha essa visão: *É admissível a formulação de reconvenção em resposta aos embargos de terceiro, inclusive para o propósito de veicular pedido típico de ação pauliana, nas hipóteses de fraude contra credores.*

• Para fins de prova de concurso, contudo, o entendimento mais seguro é continuar apontando que a súmula permanece válido.

CAPÍTULO V

Da Invalidade do Negócio Jurídico

Art. 166. É NULO o negócio jurídico quando:

- I - celebrado por pessoa **absolutamente incapaz**;
- II - for **ilícito, impossível ou indeterminável** o seu objeto;
- III - o **motivo** determinante, comum a ambas as partes, for **ilícito**;
- IV - não revestir a forma prescrita em lei;
- V - for **preterida** alguma **solenidade que a lei considere essencial** para a sua validade;
- VI - tiver por **objetivo fraudar lei imperativa**;
- VII - a **lei taxativamente o declarar nulo**, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

JDC616 Os requisitos de validade previstos no Código Civil **são aplicáveis aos negócios jurídicos processuais**, observadas as regras processuais pertinentes.

Art. 167. É NULO o negócio jurídico **simulado**, mas **subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma**.

§ 1º **Haverá simulação** nos negócios jurídicos quando:

- I - **aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem**;
- II - contiverem **declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira**;
- III - os instrumentos particulares forem **antedatados, ou pós-datados**.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

JDC152 Toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante.

JDC153 Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas **o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros.**

JDC293 Na **simulação relativa**, o aproveitamento do negócio jurídico dissimulado não decorre tão-somente do afastamento do negócio jurídico simulado, mas **do necessário preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele.**

JDC294 Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, **pode ser alegada por uma das partes contra a outra.**

JDC578 Sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, **sua alegação prescinde de ação própria.**

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As **nulidades** devem ser **pronunciadas pelo juiz**, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, **não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.**

Art. 169. O negócio jurídico **nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce** pelo decurso do tempo.

JDC536 Resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, **é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição.**

JDC537 A previsão contida no art. 169 **não impossibilita que, excepcionalmente, negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses mercedores de tutela.**

Art. 170. Se, porém, o **negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro**, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

JDC13 O aspecto objetivo da convenção requer a existência do suporte fático no negócio a converter-se.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é **anulável** o negócio jurídico:

I - por **incapacidade relativa** do agente;

II - por vício resultante de **erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.**

Art. 172. O negócio **anulável pode ser confirmado** pelas partes, **salvo direito de terceiro.**

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.

Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o **negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava.**

Art. 175. A **confirmação expressa, ou a execução voluntária** de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, **importa a extinção de todas as ações, ou exceções**, de que contra ele dispusesse o devedor.

Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, **será validado se este a der posteriormente.**

Art. 177. A **anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar**, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade.

Art. 178. É de **4 anos** o prazo de **decadência** para pleitear-se a **anulação** do negócio jurídico, contado:

I - no caso de **coação**, do **dia em que ela cessar**;

II - no de **erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão**, do **dia em que se realizou o negócio jurídico**;

III - no de atos de **incapazes**, do **dia em que cessar a incapacidade.**

Art. 179. Quando a **lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo** para pleitear-se a anulação, será este de **2 anos**, a contar **da data da conclusão do ato.**

JDC538 No que diz respeito a **terceiros eventualmente prejudicados, o prazo decadencial** de que trata o art. 179 do Código Civil **não se conta da celebração do negócio jurídico, mas da ciência que dele tiverem.**

JDC545 O prazo para pleitear a anulação de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante é de **2 anos**, contados da ciência do ato, **que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis.**

Art. 180. O **menor**, entre **16 e 18 anos**, **não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou** quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigarse, declarou-se maior.

Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restitui-las, serão indenizadas com o equivalente.

Art. 183. A **invalidade do instrumento NÃO INDUZ a do negócio jurídico** sempre que este **puder provar-se por outro meio.**

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; **a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.**

TÍTULO II

Dos Atos Jurídicos Lícitos

Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do Título anterior.

TÍTULO III

Dos Atos Ilícitos

Art. 186. Aquele que, **por ação ou omissão** voluntária, negligência ou imprudência, **violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.**

JDC159 O **dano moral**, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, **não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.**

JDC411 O descumprimento de contrato **pode gerar dano moral** quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988.

JDC550 A **quantificação** da reparação por danos extrapatrimoniais **não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos.**

JDC551 Nas violações aos direitos relativos a marcas, patentes e desenhos industriais, será assegurada a reparação civil ao seu titular, incluídos tanto os danos patrimoniais como os danos extrapatrimoniais.

Art. 187. Também comete ato ilícito o **titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. ABUSO DE DIREITO.**

JDC37 A responsabilidade civil decorrente do **abuso do direito** **independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico – a responsabilidade civil é objetiva**

JDC412 As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como **supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva.**

JDC413 Os **bons costumes** previstos no art. 187 do CC possuem **natureza subjetiva**, destinada ao **controle da moralidade social** de determinada época, **e objetiva**, para permitir a sindicância da violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva.

JDC414 A cláusula geral do art. 187 do Código Civil **tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança**, e aplica-se a todos os ramos do direito.

JDC539 O abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, **o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de dano.**

JDC617 O abuso do direito impede a produção de efeitos do ato abusivo de exercício, na extensão necessária a evitar sua manifesta contrariedade à boa-fé, aos bons costumes, à função econômica ou social do direito exercido.

Art. 188. **Não constituem atos ilícitos:**

I - os **praticados em legítima defesa ou no exercício regular** de um direito reconhecido;

II - a **deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.**

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB.

Parágrafo único. É **lícito** à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, **salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.**

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, **independentemente de caução**, exibir a procuração no **prazo de 15 dias, prorrogável por igual período** por despacho do juiz.

§ 2º O **ato não ratificado** será considerado **INEFICAZ** relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Art. 105. A procuração geral para o foro, **outorgada por instrumento público ou particular** assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na OAB e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na OAB e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, **a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo**, inclusive para o cumprimento de sentença.

Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado:

I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações;

II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.

§ 1º Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se **supra a omissão**, no **prazo de 5 dias**, antes de determinar a citação do réu, **sob pena de indeferimento da petição.**

§ 2º Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos.

Art. 107. O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, **MESMO SEM PROCURAÇÃO**, autos de qualquer processo, **independentemente da fase de tramitação**, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, **salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos;**

II - requerer, **como procurador, vista** dos autos de qualquer processo, pelo **prazo de 5 dias;**

III - **retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal**, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

§ 1º Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO III DOS PROCURADORES

§ 2º Sendo o **prazo comum** às partes, os procuradores **poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste**, por petição nos autos.

§ 3º Na hipótese do § 2º, é lícito ao procurador **retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste** e sem prejuízo da continuidade do prazo.

§ 4º O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o § 3º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz.

§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo **aplica-se integralmente a processos eletrônicos (Lei 13.793/19)**

CAPÍTULO IV

DA SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Art. 108. No curso do processo, **somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.**

Art. 109. A **alienação** da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, **NÃO ALTERA a legitimidade das partes.**

§ 1º O adquirente ou cessionário **NÃO PODERÁ ingressar em juízo**, sucedendo o alienante ou cedente, **sem que o consinta a parte contrária.**

§ 2º O adquirente ou cessionário **poderá intervir no processo como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL do alienante ou cedente.**

§ 3º **Estendem-se os efeitos** da sentença proferida entre as partes originárias **ao adquirente ou cessionário.**

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no **prazo de 15 dias**, observar-se-á o disposto no art. 76.

Art. 112. O advogado **poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo**, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os **10 dias seguintes**, o advogado continuará a representar o mandante, **desde que necessário para lhe evitar prejuízo**

§ 2º **Dispensa-se a comunicação** referida no caput quando a **procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro**, apesar da renúncia.

TÍTULO II

DO LITISCONSÓRCIO

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas **houver comunhão de direitos ou de obrigações** relativamente à lide;

II - entre as causas houver **conexão** pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer **afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.**

§ 1º O juiz **poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes** na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este **comprometer a rápida**

solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2º O **requerimento de limitação INTERROMPE** o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

FPPC10. (arts. 113, §§ 1º e 2º, art. 240, § 1º). Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, **a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da demanda original.**

FPPC116. (arts. 113, §1º, e 139, VI) Quando a **formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir a sua limitação pela ampliação de prazos**, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença.

FPPC117. (arts. 113 e 312) Em **caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos** mencionados no art. 240 são **considerados produzidos desde o protocolo originário da petição inicial.**

FPPC386. (art. 113, §1º; art. 4º) A **limitação** do litisconsórcio facultativo multitudinário **acarreta o desmembramento do processo.**

FPPC387. (art. 113, §1º; art. 4º) **A limitação do litisconsórcio multitudinário não é causa de extinção do processo.**

Art. 114. O **litisconsórcio** será **NECESSÁRIO** por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a **EFICÁCIA da sentença** depender da **CITAÇÃO DE TODOS** que devam ser litisconsortes.

Art. 115. **A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:**

I - **NULA**, se a **decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo (litisconsórcio necessário e unitário);**

II - **INEFICAZ, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.**

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz **determinará ao autor** que **requiera a citação de todos** que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, **sob pena de extinção do processo.**

Art. 116. O **litisconsórcio** será **UNITÁRIO** quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de **DECIDIR o mérito DE MODO UNIFORME PARA TODOS** os litisconsortes.

FPPC11. (arts. 116 e 124). O litisconsorte unitário, integrado ao processo a partir da fase instrutória, tem direito de especificar, pedir e produzir provas, sem prejuízo daquelas já produzidas, sobre as quais o interveniente tem o ônus de se manifestar na primeira oportunidade em que falar no processo.

FPPC118. (art. 116[58]) O **litisconsorte unitário ativo, uma vez convocado, pode optar por ingressar no processo na condição de litisconsorte do autor ou de assistente do réu.**

FPPC119. (arts. 116 e 259, III; art. 7º da lei 7.347/1985-61) **Em caso de relação jurídica plurilateral que envolva diversos titulares do mesmo direito, o juiz deve convocar, por edital, os litisconsortes unitários ativos incertos e indeterminados** (art. 259, III), cabendo-lhe, na hipótese de **dificuldade de formação do litisconsórcio, oficial ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou a outro legitimado para**

que possa propor a ação coletiva.

Art. 117. Os **litisconsortes serão considerados**, em suas relações com a parte adversa, **como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário**, caso em que os atos e as omissões de um **não prejudicarão** os outros, **mas os poderão beneficiar**.

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e **todos devem ser intimados dos respectivos atos**.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO	LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO
EFICÁCIA da sentença depender da CITAÇÃO DE TODOS	O juiz tiver de DECIDIR o mérito DE MODO UNIFORME PARA TODOS

TÍTULO III DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS CAPÍTULO I

DA ASSISTÊNCIA

Seção I

Disposições Comuns

Art. 119. Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o **terceiro JURIDICAMENTE INTERESSADO** em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

FPPC388. (arts. 119 e 138) **O assistente simples pode requerer a intervenção de amicus curiae.**

Art. 120. **Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido** do assistente **será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.**

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, **SEM SUSPENSÃO do processo.**

Seção II

Da Assistência Simples

Art. 121. O assistente simples **atuará como auxiliar** da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo **revel** ou, de qualquer outro modo, **omisso** o **assistido**, o **assistente** será **considerado seu substituto processual**.

Art. 122. A assistência simples **NÃO OBSTA** a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

FPPC389. (art. 122) As hipóteses previstas no art. 122 são meramente exemplificativas

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este **não poderá**, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, **salvo se alegar e provar que:**

I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi **impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;**

II - **desconhecia a existência de alegações ou de provas** das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.

Seção III

Da Assistência Litisconsorcial

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a **sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.**

CAPÍTULO II

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao **alienante imediato**, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a **fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;**

II - **àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva**, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo **será exercido por ação autônoma** quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º **Admite-se UMA ÚNICA DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA**, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, **não podendo o denunciado sucessivo promover nova denúncia**, hipótese em que **eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.**

FPPC120. (art. 125, §1º, art. 1.072, II) A ausência de denúncia da lide **gera apenas a preclusão do direito de a parte promovê-la, sendo possível ação autônoma de regresso.**

FPPC121. (art. 125, II, art. 128, parágrafo único) **O cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado é admissível** em qualquer hipótese de denúncia da lide fundada no inciso II do art. 125.

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Art. 127. Feita a **denúnciação pelo autor**, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.

Art. 128. Feita a **denúnciação pelo réu:**

I - **se o denunciado contestar** o pedido formulado pelo autor, o **processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;**

II - **se o denunciado for revel**, o **denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa**, eventualmente oferecida, e **abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva;**

III - **se o denunciado confessar** os fatos alegados pelo autor na ação principal, o **denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.**

Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

Art. 129. Se o **denunciante for vencido** na ação principal, o juiz **passará ao julgamento da denunciação** da lide.

Parágrafo único. Se o **denunciante for vencedor**, a ação de denunciação **não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência** em favor do denunciado.

FPPC122. (art. 129) Vencido o denunciante na ação principal e **não tendo havido resistência** à denunciação da lide, **não cabe** a condenação do denunciado nas verbas de sucumbência.

CAPÍTULO III

DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

- I - do **afiançado**, na ação em que o fiador for réu;
- II - dos **demais fiadores**, na ação proposta contra um ou alguns deles;
- III - dos **demais devedores solidários**, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Art. 131. A **citação** daqueles que **devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação** e deve ser **promovida no prazo de 30 dias**, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o **chamado residir em outra comarca**, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o **prazo** será de **2 meses**.

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigí-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.

CAPÍTULO IV

DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 133. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica será instaurado **a pedido da parte ou do Ministério Público**, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de **DESCONSIDERAÇÃO INVERSA** da personalidade jurídica.

FPPC123. (art. 133) **É desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica**, salvo nos casos em que deva intervir obrigatoriamente, previstos no art. 178.

FPPC247. (art. 133) **Aplica-se** o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica **no processo falimentar**.

CJF 110: A instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica **NÃO SUSPENDERÁ a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença** em face dos executados originários.

CJF 111: O incidente de desconconsideração da personalidade ju-

ridica **pode ser aplicado ao processo falimentar**.

Art. 134. O incidente de desconconsideração **é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução** fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º **Dispensa-se a instauração do incidente** se a desconconsideração da personalidade jurídica for **requerida na petição inicial**, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente **SUSPENDERÁ o processo, salvo se requerida na petição inicial**.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconconsideração da personalidade de jurídica.

FPPC248. (art. 134, § 2º; art. 336) Quando a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, **impugnar não somente a própria desconconsideração, mas também os demais pontos da causa**

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no **prazo de 15 dias**.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

FPPC390. (arts. 136, *caput*, 1.015, IV, 1.009, §3º) Resolvida a desconconsideração da personalidade jurídica na sentença, caberá apelação.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será **INEFICAZ** em relação ao requerente.

JDPC11 **Aplica-se** o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC **às hipóteses de desconconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica**.

DESCONSIDERAÇÃO "COMUM"	Atinge bens da empresa que estão em nome dos sócios
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA	Atinge bens dos sócios que estão em nome da empresa
DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA	Atinge bens da empresa controladora que estão em nome da controlada/coligada;
DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA	Atinge bens do sócio oculto que estão em nome de terceiro ("laranja")
DESPERSONALIZAÇÃO	Dissolução da pessoa jurídica

CAPÍTULO V DO AMICUS CURIAE

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a **RELEVÂNCIA DA MATÉRIA**, a **ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA** ou a **REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA**, poderá, por **DECISÃO IRRECORRÍVEL, de ofício** ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural **ou jurídica**, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no **prazo de 15 dias** de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput **NÃO IMPLICA alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, res-salvadas a oposição de embargos de declaração** e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3º O *amicus curiae* **pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)**.

FPPC127. (art. 138) A representatividade adequada exigida do *amicus curiae* **não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representa.**

FPPC128. (art. 138; art. 489, § 1º, IV) No processo em que há intervenção do *amicus curiae*, **a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas**, nos termos do inciso IV do § 1º do art. 489.

FPPC249. (art. 138) A intervenção do *amicus curiae* **é cabível no mandado de segurança.**

FPPC391. (art. 138, §3º) **O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos.**

FPPC392. (arts. 138 e 190) As partes **não podem** estabelecer, em convenção processual, a **vedação da participação do amicus curiae**

FPPC393. (arts. 138, 926, §1º, e 927, §2º) **É cabível a intervenção de amicus curiae no procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciados de súmula pelos tribunais.**

FPPC394. (art. 138, § 1º, 489, §1º, IV, 1022, II, art. 10) **As partes podem opor embargos de declaração para corrigir vício da decisão relativo aos argumentos trazidos pelo amicus curiae.**

FPPC395. (art. 138, caput) **Os requisitos objetivos exigidos para a intervenção do amicus curiae são alternativos.**

FPPC575. (art.138) Verificada a relevância da matéria, a repercussão social da controvérsia ou a especificidade do tema objeto da demanda, o juiz poderá promover a ampla divulgação do processo, inclusive por meio dos cadastros eletrônicos dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça, para incentivar a participação de mais sujeitos na qualidade de *amicus curiae*.

JDPC12 **É cabível a intervenção de amicus curiae (art. 138 do CPC) no procedimento do Mandado de Injunção** (Lei n. 13.300/2016).

TÍTULO IV

DO JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

CAPÍTULO I

DOS PODERES, DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO JUIZ

Art. 139. O **juiz** dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - **velar pela duração razoável do processo;**

III - **prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça** e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - **determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento** de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (**PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO**);

V - promover, **a qualquer tempo, a autocomposição**, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - **dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova**, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confissão;

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

X - **quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficial o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados** a que se referem o art. 5º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, **para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.**

Parágrafo único. A **dilação de prazos** prevista no inciso VI **so-mente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.**

FPPC12. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das **medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas** é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, **serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas**, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II.

JDPC13 O art. 139, VI, do CPC **autoriza o deslocamento para o futuro do termo inicial do prazo.**

FPPC129. (art. 139, VI, e parágrafo único) A autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz **não se presta a afastar preclusão temporal já consumada.**

FPPC251. (art. 139, VI) O inciso VI do art. 139 do CPC **aplica-se ao processo de improbidade administrativa.**

FPPC396. (art. 139, IV; art. 8º) As medidas do inciso IV do art. 139 **podem ser determinadas de ofício**, observado o art. 8º.

VULNERABILIDADE PROCESSUAL: é caracterizada pela suscetibilidade do litigante, que o impede de praticar atos processuais em razão de uma limitação involuntária.

INTERROGATÓRIO INFORMAL: termo utilizado para distinguir o ato do juiz que determina o **comparecimento da parte para prestar esclarecimento a respeito dos fatos da causa, em qualquer fase do processo**, do depoimento pessoal, meio de prova produzido em audiência a fim de obter uma confissão. Sendo um ato informal, a parte não está sujeita à pena de confissão.

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

Parágrafo único. O juiz **só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.**

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe **vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.**

Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, **aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.**

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com **dolo ou fraude;**

II - **recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.**

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a **parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias.**

CAPÍTULO II

DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 144. Há **impedimento** do juiz, sendo-lhe **vedado exercer suas funções** no processo:

I - em que **interveniu como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;**

II - de que **conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;**

III - quando **nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau,** inclusive;

IV - quando for **parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau,** inclusive;

V - quando for **sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;**

VI - quando for **herdeiro presuntivo, donatário ou empregador** de qualquer das partes;

VII - em que **figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;**

VIII - em que figure como parte **cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau,** inclusive, **mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;**

IX - quando **promover ação contra a parte ou seu advogado.**

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público **já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.**

§ 2º É **vedada** a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, **mesmo que não intervenha diretamente no processo.**

servado o dever de revelação, **as partes celebrantes de convenção de arbitragem podem afastar, de comum acordo, de forma expressa e por escrito, hipótese de impedimento ou suspeição do árbitro**

Súmula 72-STF: No julgamento de questão constitucional, vinculada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário.

Art. 145. Há **suspeição** do juiz:

I - **amigo íntimo ou inimigo** de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que **receber presentes** de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que **aconselhar** alguma das partes acerca do objeto da causa ou que **subministrar meios para atender às despesas** do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua **credora** ou **devedora**, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta **até o 3º grau,** inclusive;

IV - **interessado no julgamento** do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, **sem necessidade de declarar suas razões.**

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifestação de aceitação do arguido.

Art. 146. No **prazo de 15 dias**, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a **autuação em apartado** da petição e, no **prazo de 15 dias**, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Art. 147. Quando 2 ou mais juízes **forem parentes**, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau,** inclusive,

FPPC489. (art. 144; art. 145; arts. 13 e 14 da Lei 9.307/1996) Ob-

o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Art. 148. **Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:**

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§ 2º O juiz mandará processar o incidente **em separado e SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO**, ouvindo o arguido no **prazo de 15 dias** e facultando a produção de prova, quando necessária.

§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno.

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º **não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.**

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO II

DA COMINAÇÃO DAS PENAS

Penas privativas de liberdade

Art. 53 - As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime.

Penas restritivas de direitos

Art. 54 - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, **independentemente de cominação na parte especial**, em substituição à pena privativa de liberdade, **fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos.**

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III (LFS), IV (PSC), V (ITD) e VI do art. 43 **terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída**, ressalvado o disposto no § 4º do art. 46.

Art. 56 - As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes.

Art. 57 - A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Código (**suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo**), aplica-se aos **crimes culposos de trânsito.**

Pena de multa

Art. 58 - A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

Parágrafo único - A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no § 2º do art. 60 deste Código **aplica-se independentemente de cominação na parte especial.**

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à **culpabilidade**, aos **antecedentes**, à **conduta social**, à **personalidade** do agente, aos **motivos**,

às **circunstâncias** e **consequências** do crime, bem como ao **comportamento da vítima**, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para **reprovação e prevenção** [TEORIA MISTA, ECLÉTICA OU UNIFICADORA] do crime:

I - as **penas** aplicáveis dentre as cominadas;

II - a **quantidade de pena** aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o **regime inicial** de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a **substituição** da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

TEORIAS DAS PENAS

TEORIA ABSOLUTA OU RETRIBUTIVA	A imposição de pena é a retribuição ao autor de um crime pelo fato cometido. Não visa qualquer efeito social
TEORIA RELATIVA OU PREVENTIVA	A imposição de pena visa evitar futuros crimes. Meio de proteção social.
TEORIA MISTA, ECLÉTICA OU UNIFICADORA	A imposição da pena tem função retributiva e preventiva Art. 59, CP.

TEORIAS DA PREVENÇÃO

GERAL (dirige-se à sociedade)	POSITIVA	Reforça ou conserva a crença das penas na validade da norma
	NEGATIVA	Poder de intimidação da pena, que impediria a prática de crimes
ESPECIAL (dirige-se ao agente)	POSITIVA	Ressocialização
	NEGATIVA	Segregação, inocuização

SÚMULAS SOBRE APLICAÇÃO DA PENA

STF

Súmula 718-STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime **não constitui motivação idônea** para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719-STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir **exige motivação idônea.**

STJ

Súmula 171-STJ: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, **é defeso a substituição da prisão por multa**

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância **atenuante NÃO PODE conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal**

Súmula 241-STJ: A reincidência penal **não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.**

Súmula 269-STJ: É admissível a adoção do regime prisional **semiaberto** aos **reincidentes** condenados a pena **≤ a 4 anos** se **favoráveis as circunstâncias judiciais.**

Súmula 440-STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, **é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta**, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Súmula 636-STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) **depende de fundamentação concreta e específica** que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

2) **Não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.**

3) **A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elemento do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.**

4) **A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.**

5) **O prazo de 5 anos do art. 64, I, do Código Penal, afasta os efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes.**

STF: Após o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, cessam não apenas os efeitos decorrentes da reincidência, mas também quaisquer outras avaliações negativas por condutas pretéritas praticadas pelo agente.

6) **Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência.**

7) Os atos infracionais podem ser valorados negativamente na circunstância judicial referente à personalidade do agente.

8) **Os atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base.**

OBS: A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (STJ, RHC 63.855-M)

10) O registro decorrente da aceitação de transação penal pelo acusado não serve para o **incremento da pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes**, tampouco para configurar a reincidência.

12) **Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem** se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

13) Para valoração da personalidade do agente **é dispensável** a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos

ramos da psiquiatria ou da psicologia.

14) O expressivo prejuízo causado à vítima **justifica o aumento da pena-base**, em razão das consequências do crime.

15) O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito **não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra** e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Crítérios especiais da pena de multa

Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, **principalmente, à situação econômica do réu.**

§ 1º - A multa **pode ser aumentada até o triplo**, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

Multa substitutiva

§ 2º - A pena privativa de liberdade aplicada, **não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa**, observados os critérios dos incisos II e III do art. 44 deste Código (**não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis**).

Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que **sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:**

I - a **reincidência**;

II - ter o agente cometido o crime:

a) por motivo **fútil** ou **torpe**;

b) para **facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem** de outro crime;

c) à **traição**, de **emboscada**, ou mediante **dissimulação**, ou outro recurso que dificultou ou **tornou impossível a defesa** do ofendido;

d) com **emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel**, ou de que podia **resultar perigo comum**;

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge - **CADI**;

f) com **abuso de autoridade** ou **prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade**, ou com **violência contra a mulher** na forma da lei específica;

g) com **abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão**;

h) contra **criança, MAIOR de 60 anos, enfermo ou mulher grávida**;

i) quando o ofendido estava **sob a imediata proteção** da autoridade;

j) em **ocasião de incêndio, naufrágio, inundação** ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;

l) em estado de **embriaguez preordenada** (aplica-se a teoria da actio libera in causa)

Agravantes no caso de concurso de pessoas

Art. 62 - A pena será ainda **agravada em relação ao agente que:**

I - **promove, ou organiza a cooperação** no crime ou **dirige a atividade dos demais agentes**;

II - **coage ou induz** outrem à execução material do crime;

III - **instiga** ou **determina** a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;

IV - **executa** o crime, ou nele **participa, mediante paga ou promessa de recompensa**.

Reincidência

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente **comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.**

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - **NÃO PREVALECE a condenação anterior**, se entre a **DATA DO CUMPRIMENTO ou EXTINÇÃO da pena** e a **infração posterior** tiver decorrido período de tempo **superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;**

II - **não se consideram os crimes militares próprios e políticos.**

REINCIDÊNCIA	
FICTA/PRESUMIDA	REAL
Para ser considerado reincidente basta a prática de novo crime, depois de sentença penal condenatória com trânsito em julgado , mesmo não tendo o réu cumprido a pena do crime anterior. Adotado pelo CP.	Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de ter cumprido pena pelo delito anterior.

REINCIDÊNCIA	
CRIME	CONTRAVENÇÃO
"Art. 63 C.P. - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."	"Art. 7º LCP. - Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção."
Crime-crime	Crime-contravenção Contravenção-contravenção

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEFINITIVA	NOVA INFRAÇÃO PENAL	CONSEQUÊNCIA
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Crime	Reincidente (art. 63, CP)
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Crime	Maus antecedentes
Contravenção Penal	Contravenção Penal	Maus anteceden-

(estrangeiro)	(Brasil)	tes
---------------	----------	-----

CONSEQUÊNCIAS DA REINCIDÊNCIA
Agravante (art. 61, I do CP)
Torna mais gravoso o regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 2º do CP);
O reincidente em crime doloso não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II);
O reincidente em crime doloso não tem direito à suspensão condicional da pena – sursis (art. 77, I), salvo se condenado apenas a pena de multa (§ 1º do art. 77);
O réu reincidente não poderá ser beneficiado com o privilégio no furto (art. 155, § 2º), na apropriação indébita (art. 170), no estelionato (art. 171, § 1º) e na receptação (art. 180, § 5º, do CP);
A reincidência impede a concessão da transação penal e da suspensão condicional do processo (arts. 76, § 2º, I e 89, caput da Lei nº 9.099/95);
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67 do CP);
Influencia no tempo necessário para a concessão do livramento condicional (art. 83);
O prazo da prescrição executória aumenta em 1/3 se o condenado é reincidente (art. 110) (obs.: não influencia na prescrição da pretensão punitiva);
É causa de interrupção da prescrição executória (art. 117, VI);
É causa de revogação do sursis (art. 81, I e § 1º), do livramento condicional (art. 86, I e II, e art. 87) e da reabilitação, se a condenação for a pena que não seja de multa (art. 95).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Folha de antecedentes criminais é um documento válido para comprovar maus antecedentes ou reincidência. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/033cc385728c51d97360020ed57776f0>>

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 - São circunstâncias que **sempre atenuam a pena**:

I - ser o agente **menor de 21**, na **data do fato**, ou **maior de 70 anos**, na **data da sentença**;

II - o **desconhecimento da lei**;

III - ter o agente:

a) cometido o crime por **motivo de relevante valor social ou moral**;

b) **procurado**, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, **evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências**, ou ter, **ANTES DO JULGAMENTO, reparado o dano**;

c) cometido o crime **sob coação a que podia resistir**, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou **sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima**;

d) **confessado espontaneamente**, perante a autoridade, a autoria do crime;

e) cometido o crime sob a **influência de multidão em tumulto**, se não o provocou.

	com agravante da promessa de recompensa .
--	--

Possível compensação da CONFISSÃO	com agravante da reincidência .
	com agravante da violência contra mulher .

CONFISSÃO	
SIMPLES	Admite a prática do crime
	Total: confessa a prática de todo o crime
	Parcial: confessa a prática de parte do crime
QUALIFICADA	Confessa a prática do crime, mas levanta a seu favor uma excludente de culpabilidade ou ilicitude
DE CRIME DIVERSO	Ex: réu é acusado de roubo; ele confessa a subtração do bem, negando, porém, o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Dessa forma, confessou a prática de crime diverso, qual seja, furto. Assim, não deverá incidir a atenuante da confissão espontânea , considerando que o réu não reconheceu a autoria do fato típico imputado.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de **circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime**, embora não prevista expressamente em lei (**Atenuante inominada**)

Coculpabilidade pode ser atenuante inominada.

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas **circunstâncias preponderantes**, entendendo-se como tais as que resultam dos **MO-TIVOS** determinantes do crime, da **PERSONALIDADE** do agente e da **REINCIDÊNCIA**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ
EDIÇÃO N. 29: APLICAÇÃO DA PENA AGRAVANTES E ATENUANTES 2) Em observância ao critério trifásico da dosimetria da pena estabelecido no art. 68 do Código Penal - CP, não é possível a compensação entre institutos de fases distintas. 4) Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP na chamada CONFISSÃO QUALIFICADA, hipótese em que o autor confessa a autoria do crime, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 5) A condenação transitada em julgado pelo CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO NÃO gera reincidência – STF: A CONDENAÇÃO PRÉVIA POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NÃO GERA REINCIDÊNCIA 7) Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 8) A agravante da reincidência pode ser comprovada com a folha de antecedentes criminais, não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária. 9) É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensa-

ção da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

10) Nos casos em que há múltipla reincidência, é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão – **Tribunais Superiores vem mitigando e aplicando de acordo com o caso concreto**

Cálculo da pena

Art. 68 - **SISTEMA TRIFÁSICO** - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição **previstas na parte especial**, pode o juiz **limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo**, todavia, a **causa que mais aumente ou diminua**.

SISTEMA TRIFÁSICO	1ª Fase: circunstâncias judiciais
	2ª Fase: atenuantes e agravantes
	3ª Fase: causas de diminuição e de aumento

Agravantes e atenuantes	Causas de aumento e de diminuição
São consideradas na 2ª fase do cálculo da pena.	São consideradas na 3ª fase do cálculo da pena.
Localizadas, em regra, na Parte Geral do CP. Legislação extravagante também pode prevê.	Localizadas na Parte Geral e na Parte Especial do CP, bem como na legislação extravagante.
Não há previsão legal do quantum de aumento ou diminuição (fica a critério do juiz).	Existe previsão legal do quantum.
Agravante e atenuante devem respeitar os limites mínimo e máximo previsto em lei.	As causas de aumento e de diminuição de pena podem extrapolar os limites previstos no preceito secundário.

CONCURSO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO	
Duas causa de aumento genéricas	Aplicadas isoladamente (Princípio da incidência isolada)
Duas causa de diminuição genéricas	Aplicadas cumulativamente (Princípio da incidência cumulativa)
Causas de aumento e causa de diminuição (ambas genéricas)	Aplicadas cumulativamente: 1º aumenta 2º diminui
Duas causas de aumento específicas	Juiz limita-se a um só aumento, prevalecendo a que mais aumenta
Duas causas de diminuição específicas	Juiz limita-se a uma só diminuição, prevalecendo a que mais diminua
Causas de aumento e causa	Aplicadas cumulativamente:

de diminuição (ambas específicas)	1º aumenta 2º diminui
Causa de aumento genérica e específica	Aplica, isoladamente, os dois aumentos
Causa de diminuição genérica e específica	Aplica, cumulativamente, as duas diminuições

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes**, idênticos ou não, **aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade** em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL**

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, **não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição** de que trata o art. 44 deste Código.

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado **cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais**.

Concurso formal

Art. 70 - **CONCURSO FORMAL PRÓPRIO** - Quando o agente, mediante **uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes**, idênticos ou não, **aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um 1/6 até 1/2**. **SISTEMA DA EXASPERAÇÃO**.

CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - As penas **aplicam-se, entretanto, cumulativamente**, se a **AÇÃO OU OMISSÃO É DOLOSA** e os **CRIMES CONCORRENTES RESULTAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS**, consoante o disposto no artigo anterior. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL**.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

CONCURSO MATERIAL BENÉFICO: ocorre quando o aumento da pena resultante da fração do concurso formal é maior do que a soma das penas no concurso material, neste caso, apesar dos crimes serem cometidos em uma única ação as penas serão somadas.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 23: CONCURSO FORMAL

1) O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal (**PRÓPRIO**) e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos.

Segundo decidiu o STJ em caso de roubo praticado no interior de ônibus o fato de a conduta ter ocasionado violação de patrimônios distintos (o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador não descaracteriza a ocorrência de crime único se todos os bens subtraídos estavam na posse do cobrador).

2) A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos.

3) É possível o concurso formal entre o crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91 (que tutela o patrimônio da União, proibindo a usurpa-

ção de suas matérias-primas), e o crime do art. 55 da Lei n. 9.605/98 (que protege o meio ambiente, proibindo a extração de recursos minerais), não havendo conflito aparente de normas já que protegem bens jurídicos distintos.

4) O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações.

5) A apreensão de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição, em um mesmo contexto fático, **não caracteriza concurso formal ou material de crimes, mas delito único**.

6) O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. (Súmula n. 243/STJ)

7) No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito **considerando cada crime isoladamente, NÃO SE COMPUTANDO O ACRÉSCIMO decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva**.

8) No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de competência e transação penal será o **resultado da soma ou da exasperação das penas máximas cominadas ao delito**.

Crime continuado – TEORIA DA FICÇÃO JURÍDICA

Art. 71 - **CRIME CONTINUADO GENÉRICO** - Quando o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie** e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, **aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 1/6 a 2/3**. **SISTEMA DA EXASPERAÇÃO**.

Parágrafo único - **CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO** - Nos **CRIMES DOLOSOS**, contra **VÍTIMAS DIFERENTES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA**, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, **aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo**, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Súmula 711-STF: A lei penal mais grave **aplica-se** ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 17: CRIME CONTINUADO - I

1) Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de **requisitos de ordem objetiva** - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e **de ordem subjetiva** - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (**TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA**).

2) A continuidade delitiva, em regra, **não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 dias**.

3) A continuidade delitiva **pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas**.

4) A continuidade delitiva **não pode ser reconhecida quando**

se tratem de delitos cometidos com modos de execução diversos.

5) **Não há crime continuado** quando configurada **habitualidade delitiva** ou **reiteração criminosa**.

8) **O estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima e no mesmo contexto devem ser tratados como crime único, após a nova disciplina trazida pela Lei n. 12.015/09.**

9) É possível reconhecer a continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor quando praticados contra vítimas diversas ou fora do mesmo contexto, desde que presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal.

10) A Lei n. 12.015/09, ao incluir no mesmo tipo penal os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, possibilitou a caracterização de crime único ou de crime continuado entre as condutas, devendo retroagir para alcançar os fatos praticados antes da sua vigência, por se tratar de norma penal mais benéfica.

11) **No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos.**

EDIÇÃO N. 20: CRIME CONTINUADO - II

1) **Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.**

2) **É possível o reconhecimento de crime continuado entre os delitos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) e de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP).**

3) Presentes as condições do art. 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva no crime de peculato-desvio.

4) **Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP) porque apesar de serem do mesmo gênero não são da mesma espécie.**

5) **Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações penais de espécies diferentes.**

6) **Admite-se a continuidade delitiva nos crimes contra a vida.**

8) Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, **o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas** e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.

9) Na continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, **o aumento fundamenta-se no número de infrações cometidas e nas circunstâncias judiciais** do art. 59 do CP.

10) Caracterizado o **concurso formal e a continuidade delitiva** entre infrações penais, **aplica-se somente o aumento relativo à continuidade**, sob pena de bis in idem.

12) No **crime continuado**, a pena de **multa** deve ser aplicada mediante o **critério da exasperação**, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 72 do CP.

13) O reconhecimento dos pressupostos do crime continuado, notadamente as condições de tempo, lugar e maneira de execução, demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

Multas no concurso de crimes

Art. 72 - No concurso de crimes, as **penas de multa** são aplicadas **distinta e integralmente**. **SISTEMA DO CÚMULO MATERIAL.**

STJ: "Na hipótese da aplicação da pena de multa no crime continuado, **não é aplicável** a regra do artigo 72, do Código Penal"

Erro na execução **(ABERRATIO ICTUS) - Atinge mesmo bem jurídico**

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, **ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela**, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser **também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender**, aplica-se a regra do art. 70 deste Código **(concurso formal)**

Resultado diverso do pretendido **(ABERRATIO CRIMINIS) - Atinge bem jurídico diverso**

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, **por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso** do pretendido, **o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos**; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código **(concurso formal)**

Limite das penas

Art. 75. O **tempo de cumprimento** das penas privativas de liberdade **não** pode ser **superior a 40 anos**. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Quando o agente for **condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos**, devem elas ser **unificadas para atender ao limite máximo** deste artigo. **(LEI 13964/19)**

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, **desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido**.

TEMPO DE CUMPRIMENTO PPL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
30 anos	40 anos
	Novatio legis in pejus (não retroage)

Concurso de infrações

Art. 76 - No concurso de infrações, **executar-se-á primeiramente a pena mais grave**.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO IV DA CONFISSÃO

Art. 197. O **valor da confissão** se aferirá pelos critérios adotados para **os outros elementos de prova**, e para a sua apreciação o juiz **deverá confrontá-la com as demais provas do processo**, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Art. 198. O **silêncio do acusado não importará confissão**, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz (**parte final não recepcionada pela CF/88**)

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no art. 195.

Art. 200. A confissão será **DIVISÍVEL e RETRATÁVEL**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

CAPÍTULO V DO OFENDIDO

Art. 201. **Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado** sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido **poderá ser conduzido** à presença da autoridade

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao **ingresso e à saída** do acusado da **prisão**, à **designação de data para audiência e à sentença** e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, **admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico**.

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.

§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

CAPÍTULO VI DAS TESTEMUNHAS

CARACTERÍSTICAS DA PROVA TESTEMUNHAL	
JUDICIALIDADE	Testemunha é a pessoa que presta depoimento perante o magistrado
ORALIDADE	Admite consulta a apontamentos
OBJETIVIDADE	Evitar emissão de opinião pessoal
INDIVIDUALIDADE	Cada testemunha será ouvida de forma individual
RETROSPECTIVIDADE	Narrará fatos com o qual já teve contato

NÚMERO DE TESTEMUNHAS	
PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO	8
1ª FASE DO JÚRI	
PROCEDIMENTO COMUM SUMÁRIO	
2ª FASE DO JÚRI	

LEI DE DROGAS	5
PROCEDIMENTO COMUM SUMARÍSSIMO	3

CLASSIFICAÇÃO	
NUMERÁRIAS	Arroladas pelas partes e compromissadas
EXTRANUMERÁRIAS	Ouvidas por iniciativa do juiz; em regra, compromissadas (art. 209)
INFORMANTES	Não prestam o compromisso.
PRÓPRIAS	Ouvida especificamente sobre os fatos delituosos
IMPRÓPRIA, INSTRUMENTÁRIA OU FEDATÁRIA	Presta depoimento sobre um ato da persecução criminal.
LAUDADORES	Prestam declarações sobre os antecedentes do infrator
TESTEMUNHAS DE COROA	Agentes infiltrados
INÓCUA	Pessoa que nada sabe para elucidar a causa. Não será computada com testemunha (art. 209, § 2º).

Art. 202. **TODA PESSOA** poderá ser testemunha.

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a **promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado**, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 204. O depoimento **será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito**.

Parágrafo único. **Não será vedada** à testemunha, entretanto, **breve consulta a apontamentos**.

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, **podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo**.

Art. 206. A testemunha **não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão**, entretanto, recusar-se a **fazê-lo** o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, **ainda que desquitado**, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, **salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias**.

Art. 207. São **PROIBIDAS** de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, **salvo se, desobrigadas** pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

Art. 208. **Não se deferirá o compromisso** a que alude o art. 203 aos **doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos**, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem **[TESTEMUNHAS REFERIDAS]**

§ 2º **Não será computada** como testemunha a pessoa que **nada souber** que interesse à decisão da causa.

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

Parágrafo único. Tendo o **depoimento** sido **prestado em plenário de julgamento**, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, **poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial**.

Art. 212. As **perguntas** serão **formuladas pelas partes diretamente à testemunha**, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida **[SISTEMA DO CROSS EXAMINATION]**

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, **salvo quando inseparáveis da narrativa do fato**.

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, **mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.**

Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.

Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, **fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição**, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz **poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça**, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão **inquiridas onde estiverem**.

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juizes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão **inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz**.

§ 1º O **Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal** **poderão optar** pela **PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO POR ESCRITO**, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória **NÃO SUSPENDERÁ a instrução criminal**.

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, **a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos**.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a **oitava de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

SÚMULAS SOBRE PRECATÓRIA

STF

Súmula 155-STF: É relativa a nulidade do processo criminal por falta de **intimação da expedição de precatória** para inquiri-

rição de testemunha.

STJ

Súmula 273-STJ: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.

ATENÇÃO: se o réu for assistido pela Defensoria Pública e, na sede do juízo deprecado a Instituição estiver instalada e estruturada, **será obrigatória a intimação** da Defensoria acerca do dia do ato processual designado, sob pena de nulidade (STF RHC 106394/MG, j. em 30/10/2012).

Art. 222-A. As **cartas rogatórias SÓ serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade**, arcando a parte requerente com os custos de envio.

Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código.

Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, **dentro de 1 ano**, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

CAPÍTULO VII

DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será **convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida**;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, **será colocada, se possível, ao lado de outras** que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo **não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento**.

O art. 226 do CPP estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas (reconhecimento pessoal). Vale ressaltar, no entanto, que **as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta**. Assim, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado **não enseja nulidade, por**

não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 01/06/2017. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/06/2017.

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

CAPÍTULO VIII DA ACAREAÇÃO

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, **sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes**.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. **Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente**.

CAPÍTULO IX DOS DOCUMENTOS

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, **não serão admitidas em juízo**.

Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, **ainda que não haja consentimento do signatário**.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade.

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

Art. 237. As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade.

Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

CAPÍTULO X DOS INDÍCIOS

Art. 239. Considera-se **indício** a **circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.**

CAPÍTULO XI DA BUSCA E DA APREENSÃO

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à **busca domiciliar**, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;
- h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à **busca pessoal** quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 242. A busca **poderá ser determinada de ofício** ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 243. O mandado de busca deverá:

- I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
- II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
- III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, **salvo quando constituir elemento do corpo de delito.**

Art. 244. A **busca pessoal independerá de mandado**, no caso de **prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos** ou papéis que constituam corpo de delito, ou **quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.**

Art. 245. As **buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite**, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com **2 testemunhas presenciais**, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, **devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.**

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

- a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.

Dia 5

Constituição Federal: art. 37-43
 Código Civil: art. 189-232
 Código Processo Civil: art. 150-187
 Código Penal: art. 77-99
 Código Processo Penal: art. 251-310

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SÚMULAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

STF

Súmula vinculante 13-STF: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o 3º grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **viola a Constituição Federal**.

A norma que impede nepotismo no serviço público **não alcança servidores de provimento efetivo**. STF. Plenário. ADI 524/ES (Info 786).

Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada **possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação**. STF. 2ª Turma. Rcl 18564/SP (Info 815).

A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal por se tratar de **cargo público de natureza política por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa**. STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP (Info 914).

Súmula 6-STF: A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, **não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário**.

Súmula 8-STF: Diretor de sociedade de economia mista **pode** ser destituído no curso do mandato

Súmula 346-STF: A administração pública **pode** declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473-STF: A administração **pode anular seus próprios atos**, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial

STJ

Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores **não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária**, somente podendo demandar em juízo para **defender os seus direitos institucionais**. **OBS:** personalidade judiciária não é ampla e ela só pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais (aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão).

Súmula 615-STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

SÚMULAS SOBRE CONSELHOS PROFISSIONAIS

Súmula 79-STJ: Os bancos comerciais **não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia**

Súmula 120-STJ: O oficial de farmácia, inscrito no conselho regional de farmácia, **pode** ser responsável técnico por drogaria.

Súmula 275-STJ: O auxiliar de farmácia **não pode** ser responsável técnico por farmácia ou drogaria.

Súmula 413-STJ: O farmacêutico **pode** acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias.

Súmula 561-STJ: Os conselhos regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 135: CONSELHOS PROFISSIONAIS - I

1) Os conselhos de fiscalização profissionais **possuem natureza jurídica de autarquia**, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.

2) Com a suspensão da redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 ao caput do art. 39 da Constituição Federal de 1988, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, o regime jurídico dos conselhos profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário.

3) Os **servidores dos conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao regime jurídico único**, de modo que a aposentadoria ocorrida após a publicação das decisões proferidas nas ADI n. 1.717/DF e ADI n. 2.135/DF, esta última em sede de liminar, segue o regime estatutário.

4) Os conselhos de fiscalização profissionais **não podem registrar seus veículos como oficiais porque compõem a administração pública indireta** e o §1º do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB autoriza apenas o registro de veículos oficiais da administração direta.

5) Os conselhos profissionais **têm poder de polícia para fiscalizar as profissões regulamentadas**, inclusive no que concerne à cobrança de anuidades e à aplicação de sanções.

6) A partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para a cobrança de anuidades de órgão de fiscalização profissional é o registro no conselho e não mais o efetivo exercício da profissão.

7) As **anuidades** devidas aos conselhos profissionais **constituem contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária**, sujeita a lançamento de ofício.

8) O **prazo prescricional para cobrança de anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente quando o total da dívida inscrita atingir o valor mínimo correspondente a 4 anuidades**, conforme disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.

9) A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, embora possua

natureza jurídica especialíssima, submete-se ao disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011, que determina que os conselhos de classe somente executarão dívida de anuidade quando o total do valor inscrito atingir o montante **mínimo correspondente a 4 anuidades**.

10) Compete a Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. (Súmula n. 66/STJ)

11) Não se aplica o art. 20 da Lei n. 10.552/2002, que determina o arquivamento provisório das execuções de pequeno valor, às execuções fiscais propostas pelos conselhos regionais de fiscalização profissional.

12) Em execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. (Tese julgada sob o rito do art. 1.039 do CPC/2015 - TEMA 580)

EDIÇÃO N. 136: CONSELHOS PROFISSIONAIS - II

1) O registro no conselho de fiscalização profissional está vinculado à atividade básica ou à natureza dos serviços prestados pela empresa, por força do que dispõe o art. 1º da Lei n. 6.839/1980.

2) A **atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho** e, de consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.

3) O **benefício da isenção do preparo**, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, *caput*, da Lei n. 9.289/1996, **é inaplicável aos conselhos de fiscalização profissional**. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 625)

4) A atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, de modo que a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, bem como de pagamento de anuidade para o exercício de tal profissão, torna-se incompatível com a Constituição Federal de 1988.

5) As empresas de *factoring* convencional não precisam ser registradas nos conselhos regionais de administração, visto que suas atividades são de natureza eminentemente mercantil, ou seja, não envolvem gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa.

6) O exame de suficiência instituído pela Lei n. 12.249/2010, que alterou o art. 12, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.295/1946, será exigido de contadores e de técnicos em contabilidade que completarem o curso após a vigência daquela lei.

7) O ato do Conselho de Contabilidade, que requisita dos contadores e dos técnicos livros e fichas contábeis de seus clientes, não viola os princípios da privacidade e do sigilo profissional, já que visa à fiscalização da atividade contábil dos profissionais nele inscritos.

8) Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e atuar as farmácias e as drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. (Súmula n. 561/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 715)

9) É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do

preenchimento dos requisitos previstos no art. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/1973, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/1974, entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014. (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 727)

10) Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem à contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de comercialização de animais vivos e de venda de medicamentos veterinários, pois não são atividades reservadas à atuação privativa de médico veterinário.

11) Não há comando normativo que obrigue a inscrição de professores e de mestres de artes marciais, ou mesmo de danças, de capoeira e de ioga, nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas atividades não são próprias dos profissionais de educação física.

12) O registro de restaurantes e de bares no Conselho Regional de Nutrição e a presença de profissional técnico (nutricionista) não são obrigatórios, pois a atividade básica desses estabelecimentos não é a fabricação de alimentos destinados ao consumo humano (art. 18 do Decreto n. 84.444/1980), nem se aproxima do conceito de saúde trazido pela legislação específica.

Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (**LIMPE**) e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são **acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei**, assim como aos **estrangeiros, na forma da lei**;

II - a **investidura** em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o **prazo de validade do concurso público** será de **até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período**;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as **funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por **servidores de carreira** nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;

VI - é garantido ao servidor público civil o **direito à livre associação sindical**;

VII - o **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará **percentual dos cargos e empregos públicos** para as pessoas **portadoras de deficiência** e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para **atender a necessidade temporária de excepcional interesse público**;

X - a **remuneração** dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser **fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI - **TETO REMUNERATÓRIO** - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, **não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF**, aplicando-se como limite, nos **Municípios**, o **subsídio do Prefeito**, e nos **Estados** e no **Distrito Federal**, o **subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo**, o **subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo** e o **subsídio dos Desembargadores** do Tribunal de Justiça, limitado a **90,25%** do subsídio mensal, em espécie, **dos Ministros do STF**, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão** ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - **é vedada a vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados** para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI - **É VEDADA A ACUMULAÇÃO remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a de **2** cargos de **professor**;
- a de **1** cargo de **professor com outro técnico ou científico**;
- a de **2** cargos ou empregos **privativos** de **profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por **lei específica** poderá ser **criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação**, cabendo à **LC**, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - **depende de autorização legislativa**, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, **assim como a participação de qualquer delas em empresa privada**;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

§ 1º A **publicidade** dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter **caráter educativo, informativo ou de orientação social**, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A **não observância** do disposto nos incisos II e III **implicará a nulidade do ato** e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública** direta e indireta, regulando especialmente (**Administração dialógica**):

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 4º - Os **atos de improbidade administrativa** importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**.

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil	é PRESCRITÍVEL (STF RE 669069/MG).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com CULPA	é PRESCRITÍVEL (devem ser propostas no prazo do art. 23 da LIA).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com DOLO	é IMPRESCRITÍVEL (§ 5º do art. 37 da CF/88).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (**RESPONSABILIDADE OBJETIVA**).

Teoria do RISCO ADMINISTRATIVO	Teoria do RISCO INTEGRAL
A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).	A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).
O Estado poderá eximir-se do dever de indenizar caso prove alguma causa excludente de responsabilidade: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; c) culpa exclusiva de terceiro.	Não admite excludentes de responsabilidade. Mesmo que o Estado prove que houve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, ainda assim será condenado a indenizar.
É adotada como regra no Direito brasileiro.	É adotada no Direito brasileiro, de forma excepcional , em alguns casos. A doutrina diverge sobre quais seriam estas hipóteses. Para fins de concurso, existe um caso no qual o STJ já afirmou expressamente que se acolhe o risco integral: dano ambiental (REsp 1.374.284).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a **ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947). **TEORIA DA DUPLA GARANTIA.**

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

§ 8º A **autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades** da administração direta e indireta **poderá ser ampliada mediante contrato (CONTRATO DE GESTÃO)**, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a **fixação de metas de desempenho** para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

§ 9º O disposto no inciso XI (**teto remuneratório**) aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, **ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 11. **Não serão computadas**, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, **as parcelas de caráter indenizatório** previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica **facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar**, em seu âmbito, **mediante emenda** às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como **limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores** do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a **90,25%** do subsídio mensal dos **Ministros do STF**, **não se aplicando** o disposto neste parágrafo **aos subsídios dos Deputados** Estaduais e Distritais e dos **Vereadores**.

§ 13. O **servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, **enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos** para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. **(EC 103/19)**

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, **acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.** **(EC 103/19)**

§ 15. **É vedada a complementação de aposentadorias** de servidores públicos **e de pensões por morte** a seus **dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.** **(EC 103/19)**

Art. 38. Ao **servidor público** da administração direta, autárquica e fundacional, **no exercício de mandato eletivo**, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de **mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado** de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no **mandato de Prefeito**, será **afastado** do cargo, emprego ou função, **sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração**;

III - investido no **mandato de Vereador**, **havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo**, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade, pode optar pela sua remuneração**;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu **tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento**;

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, **permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem** **(EC 103/19)**

SÚMULAS SOBRE CONCURSO
STF
Súmula vinculante 43-STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
Súmula 15-STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação , quando o cargo for preenchido sem observância da classificação .

Súmula 16-STF: Funcionário nomeado por concurso **tem direito à posse.**

Súmula 17-STF: A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse.

Súmula 683-STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Súmula 684-STF: É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.

STJ

Súmula 266-STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo **deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público**

Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular **tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas** aos deficientes.

Súmula 466-STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS **tem o direito de sacar o saldo** respectivo quando **declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.**

Súmula 552-STJ: O portador de surdez unilateral **não se qualifica** como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 09: CONCURSOS PÚBLICOS - I

- 1) A banca examinadora **pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente** à publicação do edital, desde que vinculada às matérias nele previstas.
- 2) O Poder Judiciário **não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.**
- 3) A **limitação de idade, sexo e altura** para o ingresso na carreira militar **é válida desde que haja previsão em lei específica e no edital** do concurso público.
- 4) **Somente a lei** pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante do princípio constitucional da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica.
- 5) A **aferição do cumprimento do requisito de idade deve se dar no momento da posse no cargo público e não no momento da inscrição.**
- 6) O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
- 7) O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula n. 377 do STJ)
- 8) A exigência de exame psicotécnico **é legítima quando prevista em lei e no edital, a avaliação esteja pautada em critérios objetivos, o resultado seja público e passível de recurso.**
- 9) **Constatada a ilegalidade do exame psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa.**
- 10) A exigência de teste de aptidão física **é legítima** quando prevista em lei, guarde relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, esteja pautada em critérios objetivos e seja passível de recurso.

11) **É vedada a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital.**

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR (repercussão geral).

É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STJ. 1ª Turma. RMS 52.622-MG (Info 645).

13) O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

14) O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva **não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, como o de delegado de polícia.**

15) O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de registro em órgãos de proteção ao crédito.

16) O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de investigação social.

17) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato do concurso público, **é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital**, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital.

18) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público **não é nomeado, é o término do prazo de validade do concurso.**

19) O encerramento do concurso público **não conduz à perda do objeto do mandado de segurança** que busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do processo seletivo.

EDIÇÃO N. 11: CONCURSOS PÚBLICOS - II

1) O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital **tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso.**

2) A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas.

3) A abertura de novo concurso, enquanto vigente a validade do certame anterior, confere direito líquido e certo a eventuais candidatos cuja classificação seja alcançada pela divulgação das novas vagas.

OBS: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, **não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital**, ressalvadas as hipóteses de preterição

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e
c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. STF. Plenário. RE 837311/PI (repercussão geral) (Info 811).

4) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória.

OBS: O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas **tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária.** STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF (Info 630).

5) A simples requisição ou a cessão de servidores públicos **não é suficiente** para transformar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, porquanto imprescindível a comprovação da existência de cargos vagos.

6) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos.

7) Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial.

8) A surdez unilateral **não autoriza** o candidato a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

10) O candidato sub judice **não possui direito subjetivo à nomeação e à posse**, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.

11) A nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso público após considerável lapso temporal entre uma fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, **viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial.**

12) Não se aplica a **TEORIA DO FATO CONSUMADO** na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais.

13) É **legítimo** estabelecer no edital de concurso público **critério de regionalização**.

14) É **legítimo** estabelecer no edital de concurso público **limite de candidatos que serão convocados para as próximas etapas do certame (Cláusula de Barreira).**

16) **Nos concursos públicos para ingresso na Magistratura ou no Ministério Público a comprovação dos requisitos exigidos**

deve ser feita na inscrição definitiva e não na posse.

17) **A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da Administração**, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.

EDIÇÃO N. 15: CONCURSOS PÚBLICOS - III

1) **A Administração atua com discricionariedade na escolha das regras do edital de concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais.**

2) A exoneração de servidor público em razão da anulação do concurso pressupõe a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3) O candidato que possui qualificação superior à exigida no edital está habilitado a exercer o cargo a que prestou concurso público, nos casos em que a área de formação guardar identidade.

4) **O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal.**

5) **A nomeação tardia do candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização.**

6) **O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público eivado de vícios.**

7) O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado.

8) O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a legislação vigente na data da nomeação do servidor.

9) **A Administração Pública pode promover a remoção de servidores concursados, sem que isso caracterize, por si só, preterição aos candidatos aprovados em novo concurso público.**

10) **Há preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital de concurso público forem preenchidas por remoção lançada posteriormente ao início do certame.**

11) **O candidato aprovado dentro do número de vagas que requer transferência para o final da lista de classificados passa a ter mera expectativa de direito à nomeação.**

EDIÇÃO N. 103: CONCURSO PÚBLICO - IV

1) **O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.**

2) A divulgação, ainda que *a posteriori*, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos.

OBS: As informações constantes dos espelhos de provas subjetivas representam a motivação do ato administrativo, consistente na atribuição de nota ao candidato. Essa motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois caso se permita a motivação posterior, isso pode dar ensejo para que se fabriquem, forjem ou criem motivações. STJ. 2ª Turma. RMS 49.896-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/4/2017 (Info 603).

3) **O provimento originário em concurso público não permite**

a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame.

4) **A administração pública pode anular, a qualquer tempo, o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público.**

5) A investidura em cargo público efetivo submete-se a exigência de prévio concurso público, sendo vedado o provimento mediante transposição, ascensão funcional, acesso ou progressão. *(VIDE SÚMULA VINCULANTE N. 43/STF)

6) Na hipótese de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes **é a data da publicação do novo edital.**

7) A nomeação ou a posse tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, **não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória**, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

8) **A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo.**

10) A contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo genérico do gestor público.

EDIÇÃO N. 61: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

2) **O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.**

3) As ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos fundamentais **ocorridas durante o regime militar são imprescritíveis**, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

4) **O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal** (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo *a quo* a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 553)

5) **A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva**, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

6) **Há responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que a omissão de seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento de danos ambientais.**

7) **A Administração Pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal.**

8) **É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes.**

9) **O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em unidade prisional.**

10) **O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior de estabelecimento prisional.**

11) **O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato de fuga.**

12) A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 517)

13) No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: **(i) a concessionária do transporte ferroviário descumpra o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea**, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; **e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 518)

14) **Não há nexo de causalidade** entre o prejuízo sofrido por investidores em decorrência de quebra de instituição financeira e a suposta ausência ou falha na fiscalização realizada pelo Banco Central no mercado de capitais.

15) A existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei n. 6.880/1980) **não isenta** a responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de acidente sofrido durante as atividades militares.

16) **Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório.**

17) É possível a cumulação de benefício previdenciário com indenização decorrente de responsabilização civil do Estado por danos oriundos do mesmo ato ilícito.

18) **Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denúncia da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo.**

Seção II DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes (EC 19/98) – **Dispositivo suspenso pela ADI 2135-4**

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do **sistema remuneratório observará:**

I - a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade** dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão **escolas de governo** para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a **participação nos cursos um dos re-**

quisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Salário-mínimo
Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável
13º salário
Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
Salário-família
Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e quarenta e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos
Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal
Férias + 1/3
Licença à gestante
Licença-paternidade
Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei
Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil

§ 4º O **membro de Poder**, o detentor de **mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** serão **remunerados exclusivamente por subsídio** fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão **anualmente** os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º (**subsídio**).

§ 9º É **vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário** ou vinculadas ao exercício de **função de confiança ou de cargo em comissão** à remuneração do cargo efetivo (**EC 103/19**)

Art. 40. O **regime próprio** de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos **terá caráter contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (**EC 103/19**)

§ 1º O **servidor abrangido por regime próprio** de previdência social **será aposentado**: (**EC 103/19**)

I - por **incapacidade permanente para o trabalho**, no cargo em que estiver investido, quando **insuscetível de readaptação**, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (**EC 103/19**)

II - **compulsoriamente**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos **70 anos** de idade, ou aos **75 anos** de idade, na forma de lei complementar;

LC 152/15

Art. 2º Serão **aposentados compulsoriamente**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos **75 anos de idade**:

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II - os membros do Poder Judiciário;

III - os membros do Ministério Público;

IV - os membros das Defensorias Públicas;

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 anos previsto no caput.

III - no **âmbito da União**, aos **62 anos de idade**, se **mulher**, e aos **65 anos de idade**, se **homem**, e, no **âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas**, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (**EC 103/19**)

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. (**EC 103/19**)

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (**EC 103/19**)

§ 4º É **vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio** de previdência social, **ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º**. (**EC 103/19**)

§ 4º-A. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de **servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (**EC 103/19**)

§ 4º-B. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.**(EC 103/19)

§ 4º-C. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.**(EC 103/19)

§ 5º Os **ocupantes do cargo de professor** terão **idade mínima reduzida em 5 anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.(EC 103/19)

PROFESSOR	MULHER	57 anos
	HOMEM	60 anos

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, **é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.**(EC 103/19)

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.(EC 103/19)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

§ 9º **O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria**, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o **tempo de serviço** correspondente será contado para fins de **disponibilidade**. (EC 103/19)

§ 10 - A lei **não poderá** estabelecer qualquer forma de contagem de **tempo de contribuição fictício**.

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Cons-

tituição Federal **pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público**. STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT (repercussão geral) (Info 862).

"Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se o valor que vale como base para o Imposto de Renda e para a contribuição previdenciária". STF. Plenário. RE 675978/SP (repercussão geral) (Info 781).

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.(EC 103/19)

§ 13. Aplica-se ao **agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, **o Regime Geral de Previdência Social.**(EC 103/19)

§ 14. A **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar** para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, **observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.**(EC 103/19)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 **oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida**, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.(EC 103/19)

§ 16 - **Somente** mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, **o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.**(EC 103/19)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.(EC 103/19)

§ 21. (REGOVADO EC 103/19)

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: **(EC 103/19)**

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; **(EC 103/19)**

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; **(EC 103/19)**

III - fiscalização pela União e controle externo e social; **(EC 103/19)**

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; **(EC 103/19)**

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; **(EC 103/19)**

VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; **(EC 103/19)**

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; **(EC 103/19)**

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; **(EC 103/19)**

IX - condições para adesão a consórcio público; **(EC 103/19)**

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias **(EC 103/19)**

Art. 41. São **estáveis após 3 anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público **estável só perderá o cargo:**

I - em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;

II - mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL SÓ PERDERÁ O CARGO	Em virtude de <u>sentença judicial transitada em julgado</u> ;
	Mediante <u>processo administrativo</u> em que lhe seja assegurada ampla defesa;
	Mediante <u>procedimento de avaliação periódica de desempenho</u> , na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
	Art. 169, §4º: Para <u>cumprir o limite de gastos</u> previstos em LC
	Art. 198, §6º: O agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de <u>descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício</u> .

§ 2º **Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, **sem direito a indenização**, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como **condição para** a aquisição da **estabilidade**, é **obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

SÚMULAS SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS

STF

Súmula vinculante 3-STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão**.

EXCEÇÃO: será necessário garantir contraditório e ampla defesa se **tiverem se passados mais de 5 anos desde a concessão inicial e o TC ainda não examinou a legalidade do ato**.

OBS: esse prazo de 5 anos é contado a partir da data da chegada, ao TCU do processo administrativo de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão (STF. 1ª Turma. MS 26.069).

Súmula vinculante 4-STF: **Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo** de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial

Súmula vinculante 15-STF: O cálculo de gratificações e outras vantagens **não incide** sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.

Súmula vinculante 16-STF: Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

Súmula vinculante 20-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos.

Súmula vinculante 33-STF: **Aplicam-se** ao servidor público, no que couber, **as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III (atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física)**, da Constituição Federal, **até edição de lei complementar específica**

Súmula vinculante 34-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).

Súmula vinculante 37-STF: **Não cabe** ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, **aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia**

Súmula vinculante 42-STF: É **inconstitucional** a **vinculação** do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária

Súmula vinculante 51-STF: O reajuste de 28,86%, concedido

aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

Súmula vinculante 55 STF: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

Súmula 20-STF: É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21-STF: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade

Súmula 22-STF: O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo

Súmula 36-STF: Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade.

Súmula 39-STF: À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

Súmula 47-STF: Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da república durante o prazo de sua investidura

Súmula 359-STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários

Súmula 567-STF: A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.

Súmula 671-STF: Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

Súmula 672-STF: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais

Súmula 682-STF: Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.

Súmula 726-STF: Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. **EXCEÇÃO:** professores que estejam desempenhando as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico.

STJ

Súmula 378-STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 73: SERVIDOR PÚBLICO - REMUNERAÇÃO

2) Não compete ao Poder Judiciário equiparar ou reajustar os valores do auxílio-alimentação dos servidores públicos.

3) É indevida a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé, por servidor público ou pensionista, em decorrência de erro administrativo operacional ou nas hipóteses de equívoco ou má interpretação da lei pela administração pública. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 531)

4) É de 200 horas mensais o divisor adotado como parâmetro para o pagamento de horas extras aos servidores públicos federais, cujo cálculo é obtido dividindo-se as 40 horas semanais (art. 19 da Lei n. 8.112/90) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês).

9) A lei que cria nova gratificação ao servidor sem promover reestruturação ou reorganização da carreira não tem aptidão para absorver índice de reajuste geral.

10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.

11) A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público inicia-se com a ciência do ato impugnado.

12) Não cabe o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 53 da Lei n. 8.112/90 ao servidor público que participou de concurso de remoção.

13) É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

14) O prazo prescricional de 5 anos para converter em pecúnia licença-prêmio não gozada ou utilizada como lapso temporal para jubileamento tem início no dia posterior ao ato de registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

16) O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor.

EDIÇÃO N. 76: SERVIDOR PÚBLICO - II

1) É legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento grevista.

2) É vedado o cômputo do tempo do curso de formação para efeito de promoção do servidor público, sendo, contudo, considerado tal período para fins de progressão na carreira.

3) O tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mista somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

4) O direito de transferência *ex officio* entre instituições de ensino congêneres conferido a servidor público federal da administração direta se estende aos empregados públicos integrantes da administração indireta.

6) A pensão por morte do servidor público federal é devida até a idade limite de 21 anos do dependente, salvo se inválido, não cabendo postergar o benefício para os universitários com idade até 24 anos, ante a ausência de previsão normativa.

7) Não é possível o registro de penas nos assentamentos funcionais dos servidores públicos quando verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 170 da Lei n. 8.112/90 viola a Constituição Federal.

8) A abertura de concurso de remoção pela administração revela

que a existência de vaga a ser preenchida pelo servidor aprovado é de interesse público.

9) **A investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório.**

10) É lícita a cassação de aposentadoria de servidor público, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário.

11) O termo inicial para o pagamento dos proventos integrais devidos na conversão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez é a data do requerimento administrativo.

12) **A concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos será regulada pela Lei n. 8.213/91, enquanto não editada a lei complementar prevista no art. 40, § 4º, da CF/88.**

13) A limitação da carga horária semanal para servidores públicos profissionais de saúde que acumulam cargos deve ser de 60 horas semanais.

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. STF. 1ª Turma. RE 1176440/DF (Info 937). STF. 2ª Turma. RMS 34257 AgR. STJ. 1ª Seção. REsp 1767955/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27/03/2019.

Seção III

DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na **hierarquia e disciplina**, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

§ 3º **Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI (acumulação de cargos), com prevalência da atividade militar (EC 101/2019)**

Seção IV

DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, **visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.**

§ 1º - **LC** disporá sobre:

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2º - Os **incentivos regionais** compreenderão, além de outros, na forma da lei:

I - **igualdade de tarifas, fretes, seguros** e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;

II - **juros favorecidos** para financiamento de atividades prioritárias;

III - **isenções, reduções** ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, **a União incentivará a recuperação de terras áridas** e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO IV

Da Prescrição e da Decadência

CAPÍTULO I

Da Prescrição

Seção I

Disposições Gerais

Art. 189. **Violado o direito, nasce** para o titular a **pretensão**, a qual **se extingue, pela prescrição**, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

JDC14

1) O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que **decorre da exigibilidade do direito subjetivo**;

2) O art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.

JDC579 Nas pretensões decorrentes de **doenças profissionais ou de caráter progressivo**, o cômputo da prescrição iniciarse-á somente a **partir da ciência inequívoca** da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados.

Art. 190. A **exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.**

JDC415 O art. 190 do Código Civil **refere-se apenas às exceções impróprias (dependentes/não autônomas)**. As exceções propriamente ditas (independentes/autônomas) são imprescritíveis.

Art. 191. A **renúncia** da prescrição pode ser **expressa ou tácita**, e **só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir**; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

JDC295 A revogação do art. 194 do Código Civil pela Lei n. 11.280/2006, que determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de renúncia admitida no art. 191 do texto codificado.

JDC581 **A decretação ex officio da prescrição ou da decadência deve ser precedida de oitiva das partes.**

Art. 192. Os prazos de prescrição **não podem ser alterados por acordo** das partes.

Art. 193. A prescrição **pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição**, pela parte a quem aproveita.

Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que deem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa **continua a correr contra o seu sucessor**.

Seção II

Das Causas que Impedem ou Suspendem a Prescrição

Art. 197. **NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO:**

- I - entre os cônjuges, **na constância da sociedade conjugal**;
- II - entre ascendentes e descendentes, **durante o poder familiar**;
- III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, **durante a tutela ou curatela**.

JDC296 Não corre a prescrição **entre os companheiros**, na constância da união estável.

Art. 198. **TAMBÉM NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO:**

- I - contra os **absolutamente incapazes**;
- II - contra os **ausentes do País em serviço público** da União, dos Estados ou dos Municípios;
- III - contra os que **se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra**.

Art. 199. **NÃO CORRE IGUALMENTE A PRESCRIÇÃO:**

- I - **pendendo condição suspensiva**;
- II - **não estando vencido o prazo**;
- III - **pendendo ação de evicção**.

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que **deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva**.

Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, **só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível**.

Seção III

Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A **INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO**, que **somente poderá ocorrer uma vez**, dar-se-á:

- I - por **despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação**, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
- II - por **protesto**, nas condições do inciso antecedente (**protesto judicial**);
- III - por **protesto cambial**;
- IV - pela **apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores**;
- V - por **qualquer ATO JUDICIAL** que constitua em mora o devedor;
- VI - por **qualquer ATO INEQUÍVOCO**, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

JDC416 A propositura de demanda judicial pelo devedor, que

importe impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

JDC417 O art. 202, I, do CC deve ser interpretado sistematicamente com o art. 219, § 1º, do CPC, de modo a se entender que **o efeito interruptivo da prescrição produzido pelo despacho que ordena a citação é retroativo até a data da propositura da demanda**.

Art. 203. A prescrição **pode ser interrompida por qualquer interessado**.

Art. 204. A **interrupção** da prescrição **por um credor não aproveita aos outros**; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A **interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros**; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 2º A **interrupção** operada contra um dos **herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros** herdeiros ou devedores, **senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis**.

§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor **prejudica o fiador**.

A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível .	A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros ; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
---	---

Seção IV

Dos Prazos da Prescrição

Art. 205. A **prescrição** ocorre em **10 anos**, quando a **lei não lhe haja fixado prazo menor**.

Art. 206. **Prescreve:**

§ 1º Em **1 ano**:

I - a pretensão dos **hospedeiros ou fornecedores de víveres** destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do **segurado contra o segurador**, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de **seguro de responsabilidade civil**, da **data em que é citado para responder à ação de indenização** proposta pelo terceiro prejudicado, **ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador**;

b) quanto aos **demais seguros**, da **ciência do fato gerador da pretensão**;

III - a **pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça**, serventuários judiciais, árbitros e peritos, **pela percepção de emolumentos, custas e honorários**;

IV - a pretensão **contra os peritos**, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos **credores não pagos** contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2º Em **2 anos**, a pretensão para haver **prestações alimentares**, a partir da data em que se vencerem.

§ 3º Em **3 anos**:

I - a pretensão relativa a **aluguéis de prédios urbanos ou rústicos**;

II - a pretensão para **receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias**;

III - a pretensão para **haver juros, dividendos** ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, **em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela**;

IV - a pretensão de **ressarcimento de enriquecimento sem causa**;

V - a pretensão de **reparação civil**;

VI - a pretensão de **restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé**, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o **pagamento de título de crédito**, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a **pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado**, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório - **DPVAT**.

§ 4º Em **4 anos**, a pretensão relativa à **tutela**, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5º Em **5 anos**:

I - a pretensão de **cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular**;

II - a pretensão dos **profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários**, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do **vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo**.

JDC418 O prazo prescricional de **3 anos** para a pretensão relativa a aluguéis **aplica-se aos contratos de locação de imóveis celebrados com a administração pública**.

JDC420 Não se aplica o art. 206, § 3º, V, do Código Civil às pretensões indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, após a vigência da Emenda Constitucional n. 45, incidindo a regra do art. 7º, XXIX, da Constituição da República.

JDC580 É de **3 anos**, pelo art. 206, § 3º, V, do CC, o prazo prescricional para a **pretensão indenizatória da seguradora contra o causador de dano ao segurado, pois a seguradora sub-roga-se em seus direitos**.

Responsabilidade civil EXTRA CONTRATUAL (reparação civil)	Responsabilidade CONTRATUAL (inadimplemento contratual)
3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).	10 anos (art. 205 do CC).

CAPÍTULO II Da Decadência

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, **NÃO SE APLICAM à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição**.

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 (os **relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à decadência, ou não a alegarem oportunamente**) e 198, inciso I (**não corre contra absolutamente incapaz**).

Art. 209. É **NULA** a **renúncia à decadência fixada em lei**.

Art. 210. Deve o juiz, **de ofício**, conhecer da decadência, **quando estabelecida por lei**.

Art. 211. Se a **decadência** for **convencional**, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas **o juiz não pode suprir a alegação**.

SÚMULAS SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
STF
Súmula 150-STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
Súmula 154-STF: Simples vistoria NÃO INTERROMPE a prescrição
STJ
Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
Súmula 547-STJ: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica , o prazo prescricional é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de 5 anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido , observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

TÍTULO V

Da Prova

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I - confissão;

II - documento;

III - testemunha;

IV - presunção;

V - perícia.

JDC157 O termo **"confissão"** deve abarcar o conceito lato de **depoimento pessoal**, tendo em vista que este consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro.

JDC297 O **documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria**, independentemente da tecnologia empregada.

JDC298 Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de **"reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas"** do art. 225 do

Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental.

Art. 213. **NÃO TEM EFICÁCIA** a confissão se provém de quem **não é capaz de dispor do direito** a que se referem os fatos confessados.

Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.

Art. 214. A **confissão é IRREVOGÁVEL**, mas **pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação**.

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

§ 3º A escritura será redigida na língua nacional.

§ 4º Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes.

§ 5º Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato **pelo menos 2 testemunhas** que o conheçam e atestem sua identidade.

JDC158 A amplitude da noção de "prova plena" (isto é, "completa") **importa presunção relativa acerca dos elementos indicados** nos incisos do § 1º, devendo ser conjugada com o disposto no parágrafo único do art. 219.

Art. 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências, ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados.

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

Art. 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados **presumem-se verdadeiras em relação aos signatários**.

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, **as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las**.

Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, **prova as obrigações convencionais de qualquer valor**; mas os seus **efeitos**, bem como os da cessão, **não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público**.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.

Art. 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado.

Art. 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, **impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original**.
Parágrafo único. **A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original**, nos casos em que a **lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição**.

Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, **escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco**, forem confirmados por outros subsídios.

Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexactidão dos lançamentos.

Art. 227. Parágrafo único. **QUALQUER QUE SEJA O VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito**.

Art. 228. **NÃO PODEM SER ADMITIDOS COMO TESTEMUNHAS:**

I - os **menores de 16 anos**;

IV - o **interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes**;

V - os **cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau** de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade.

§ 1º **Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento** das pessoas a que se refere este artigo.

§ 2º A **pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas**, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.

Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário **não poderá** aproveitar-se de sua recusa.

Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO III

DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

Art. 149. **São auxiliares da Justiça**, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o **intérprete**, o tradutor, o **mediador**, o **conciliador** judicial, o **partidor**, o distribuidor, o contabilista e o **regulador de avarias**.

Seção I

Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça

Art. 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária.

Art. 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária **haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos**.

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

- I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;
- II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;
- III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;
- IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:
 - a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
 - b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
 - c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;
 - d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;
- V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;
- VI - **praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios**.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

§ 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.

FPPC130. (art. 152, V; art. 828) A obtenção da certidão prevista no art. 828 independe de decisão judicial.

Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, **preferencialmente**, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.

§ 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública.

§ 2º Estão **excluídos** da regra do caput:

I - os **atos urgentes**, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado;

II - as **preferências legais**.

§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais.

§ 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no **prazo de 2 dias**.

§ 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor.

JDPC14 A ordem cronológica do art. 153 do CPC **não será renovada** quando houver equívoco atribuível ao Poder Judiciário no cumprimento de despacho ou decisão.

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

- I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;
- II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
- III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;
- IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem;
- V - efetuar avaliações, quando for o caso;
- VI - **certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação** que lhe couber.

Parágrafo único. **Certificada a proposta de autocomposição** prevista no inciso VI, o **juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o SILÊNCIO COMO RECUSA**.

Art. 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando:

- I - sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados;
- II - praticarem ato nulo com **dolo** ou **culpa**.

Seção II

Do Perito

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a **prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico**.

§ 1º Os peritos serão **nomeados entre os profissionais legalmente habilitados** e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4º Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5º **Na localidade onde não houver inscrito no cadastro** disponibilizado pelo tribunal, **a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz** e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente **detentor do conhecimento necessário à realização da perícia**.

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, **podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo**.

§ 1º A **escusa** será apresentada no **prazo de 15 dias**, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la.

§ 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Art. 158. O **perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas** responderá pelos prejuízos que causar à parte e **ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções** previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.

Seção III

Do Depositário e do Administrador

Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por **dolo** ou **culpa**, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O **depositário infiel** responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de **sanção por ato atentatório à dignidade da justiça**.

Seção IV

Do Intérprete e do Tradutor

Art. 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para:

- I - traduzir documento redigido em língua estrangeira;
- II - verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;

III - realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado.

Art. 163. **Não pode ser intérprete ou tradutor quem:**

I - **não tiver a livre administração de seus bens**;

II - for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo;

III - estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos.

Art. 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158.

Seção V

Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O **CONCILIADOR**, que atuará preferencialmente nos casos em que **NÃO HOUVER VÍNCULO ANTERIOR** entre as partes, **PODERÁ SUGERIR SOLUÇÕES** para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O **MEDIADOR**, que atuará preferencialmente nos casos em que **HOUVER VÍNCULO ANTERIOR** entre as partes, **auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito**, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, **identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos**.

FPPC397. (Arts. 165 a 175; Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001, Lei 12.153/2009) A estrutura para autocomposição, nos Juizados Especiais, deverá contar com a conciliação e a mediação.

CONCILIADOR	MEDIADOR
Não houver vínculo anterior	Houver vínculo anterior
Poderá sugerir soluções	Auxiliará a compreender as questões e os interesses em conflito

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos **princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada**.

§ 1º A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.

§ 2º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, **não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação**.

§ 3º **Admite-se a aplicação de técnicas negociais**, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição.

§ 4º A mediação e a conciliação serão regidas conforme a **livre autonomia** dos interessados, **inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais**.

FPPC576. (arts.166, §4º; 354, parágrafo único; art. 3º, §1º, da Lei 13.140/15) **Admite-se a solução parcial do conflito em audiência de conciliação ou mediação**

FPPC577. (arts.166, § 4º; 696; art. 2º, II e V da Lei 13.140/2015) A realização de sessões adicionais de conciliação ou mediação depende da concordância de ambas as partes.

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

§ 1º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal.

§ 2º Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional.

§ 3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes.

§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores.

§ 5º Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, **se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções**.

§ 6º O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo.

FPPC625. (art.167, §3º) O sucesso ou insucesso da mediação ou da conciliação **não deve ser apurado apenas em função da celebração de acordo**.

Art. 168. As partes **podem escolher, de comum acordo**, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação.

§ 1º O conciliador ou mediador escolhido pelas partes **poderá ou não estar cadastrado no tribunal**.

§ 2º Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação.

§ 3º Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador.

Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal.

§ 2º Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento.

Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição.

Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador.

Art. 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições

Art. 172. O conciliador e o mediador ficam **impedidos**, pelo **prazo de 1 ano, contado do término da última audiência** em que atuaram, **de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes**.

Art. 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que:

I - agir com **dolo** ou **culpa** na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do art. 166, §§ 1º e 2º;

II - atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito.

§ 1º Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo.

§ 2º O juiz do processo ou o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação, se houver, verificando atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por **até 180 dias**, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo.

Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à **solução consensual de conflitos no âmbito administrativo**, tais como:

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública;

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;
 III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

FPPC398. (Art. 174 e Lei 13.140/2015) As câmaras de mediação e conciliação têm competência para realização da conciliação e da mediação, no âmbito administrativo, de conflitos judiciais e extrajudiciais

Art. 175. As disposições desta Seção **não excluem** outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica.
 Parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação.

TÍTULO V DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 176. O Ministério Público atuará na **defesa da ordem jurídica, do regime democrático** e dos **interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis**.

Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no **prazo de 30 dias**, intervir como **FISCAL DA ORDEM JURÍDICA** nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - **interesse público ou social**;

II - **interesse de incapaz**;

III - **litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana**.

Parágrafo único. **A participação da Fazenda Pública NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, hipótese de intervenção do Ministério Público.**

Art. 179. Nos casos de intervenção **como fiscal da ordem jurídica**, o Ministério Público:

I - terá **vista** dos autos **depois das partes**, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - **poderá produzir provas**, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

CJF 112: A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica **não inviabiliza a celebração de negócios processuais**.

Art. 180. O Ministério Público gozará de **prazo em dobro** para **manifestar-se nos autos**, que **terá início a partir de sua intimação pessoal**, nos termos do art. 183, § 1º (**carga, remessa ou meio eletrônico**)

§ 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo.

§ 2º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.**

FPPC399. (arts. 180 e 183) Os arts. 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC de 2015,

aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados sob a vigência do CPC de 1973

Art. 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções.

TÍTULO VI DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 182. Incumbe à **Advocacia Pública**, na forma da lei, **defender e promover os interesses públicos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da **representação judicial**, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de **prazo em dobro** para todas as suas **manifestações processuais**, cuja **contagem terá início a partir da intimação pessoal**.

§ 1º A **intimação pessoal** far-se-á por **carga, remessa ou meio eletrônico**.

§ 2º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro** quando a lei estabelecer, de forma expressa, **prazo próprio** para o ente público.

FPPC400. (art. 183) O art. 183 se aplica aos processos que tramitam em autos eletrônicos.

FPPC401. (art. 183, § 1º) Para fins de contagem de prazo da Fazenda Pública nos processos que tramitam em autos eletrônicos, **não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico**.

FPPC578. (art. 183, § 1º) Em razão da previsão especial do § 1º do art. 183, estabelecendo a intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico, a ela não se aplica o disposto no § 1º do art. 269.

Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções

TÍTULO VII DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a **orientação jurídica**, a **promoção dos direitos humanos** e a **defesa dos direitos individuais e coletivos** dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de **prazo em dobro** para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo **tem início com a intimação pessoal** do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º (**A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico**)

O CPC/15 não prevê que intimação pessoal do defensor público dar-se-á com a remessa dos autos com vista. A LC 80/94 prevê no art. 128, I.

§ 2º A **requerimento da Defensoria Pública**, o **juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada**.

§ 3º O disposto no caput (**prazo em dobro**) **aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito** reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4º **Não se aplica o benefício da contagem em dobro** quando a lei estabelecer, de forma expressa, **prazo próprio** para a Defensoria Pública.

FPPC626. (arts.186, §§ 2º e 3º, e 223, §§ 1º e 2º) O requerimento previsto no §2º do art. 186, formulado pela Defensoria Pública ou pelas entidades mencionadas no §3º do art. 186, constitui justa causa para os fins do §2º do art. 223, quanto ao prazo em curso.

JDPC15 Aplicam-se às entidades referidas no § 3º do art. 186 do CPC as regras sobre intimação pessoal das partes e suas testemunhas (art. 186, § 2º; art. 455, § 4º, IV; art. 513, § 2º, II e art. 876, § 1º, II, todos do CPC).

Art. 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com **dolo** ou **fraude** no exercício de suas funções.

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Requisitos da suspensão da pena

Art. 77 - A execução da PPL, **não superior a 2 anos**, poderá ser suspensão, por **2 a 4 anos**, desde que:

I - o condenado **não** seja **reincidente em crime doloso**;

II - a **culpabilidade**, os **antecedentes**, a **conduta social e personalidade do agente**, bem como os **motivos** e as **circunstâncias** autorizem a concessão do benefício (**circunstâncias judiciais favoráveis**);

III - **Não seja indicada ou cabível a substituição por PRD.**

§ 1º - A **condenação anterior a pena de multa NÃO IMPEDE** a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, **não superior a 4 anos**, poderá ser suspensão, por **4 a 6 anos**, desde que o condenado seja **maior de 70 anos de idade**, ou **razões de saúde justifiquem a suspensão**.

Súmula 499-STF: Não obsta a concessão do "sursis" condenação anterior a pena de multa.

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - **No 1º ano** do prazo, deverá o condenado **prestar serviços à comunidade (PSC)** (art. 46) **ou** submeter-se à **limitação de fim de semana (LFS)** (art. 48).

§ 2º Se o condenado houver **reparado o dano, salvo impossibilidade** de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis (**circunstâncias judiciais favoráveis**), o juiz **poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, APLICADAS CUMULATIVAMENTE:**

a) **proibição de frequentar determinados lugares;**

b) **proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;**

c) **comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente**, para informar e justificar suas atividades.

Art. 79 - A sentença **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que **adequadas ao fato e à situação pessoal** do condenado.

Art. 80 - A suspensão **NÃO SE ESTENDE às penas restritivas de direitos nem à multa.**

Revogação obrigatória

Art. 81 - A suspensão **SERÁ REVOGADA** se, **no curso do prazo**, o beneficiário:

I - **é condenado, em sentença irrecorrível, por crime DOLOSO;**

II - **frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;**

III - descumpra a condição do § 1º do art. 78 deste Código (**PSC ou LFS**)

Revogação facultativa

§ 1º - A suspensão **PODERÁ SER REVOGADA** se o condenado **descumpra qualquer outra condição** imposta ou **é irrecorivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção**, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Prorrogação do período de prova

§ 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, **considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.**

§ 3º - Quando **facultativa a revogação**, o juiz pode, **ao invés de decretá-la, prorrogar** o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Cumprimento das condições

Art. 82 - Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

SISTEMAS DO SURSIS		
FRANCO BELGA	ANGLO-AMERICANO Probation System	PROBATION OF FIRST OFFENDERS ACT
O réu é processado	O réu é processado	O réu é processado
É reconhecido culpado	É reconhecido culpado	-----
Existe condenação	-----	-----
Suspende-se a execução da pena	Suspende-se o processo evitando a imposição da pena	Suspende-se o processo sem o reconhecimento da culpa
OBS: Foi adotado pelo Brasil para disciplinar o "sursis" (art. 77, CP).	OBS: Não tem previsão legal no nosso país.	OBS: Adotado pelo Brasil para disciplinar a suspensão condicional do processo (art. 89, lei 9099/95).

CAPÍTULO V

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a **PPL ≥ 2a**, desde que:

I - cumprida + **de 1/3** da pena se o condenado **não** for **reincidente em crime doloso** e tiver **bons antecedentes**;

Se **reincidente em crime culposo**, tem que cumprir + de 1/3 e não + de 1/2.

II - cumprida + **de 1/2** se o condenado for **reincidente em crime doloso**;

III - comprovado: **(LEI 13964/19)**

a) bom comportamento durante a execução da pena; **(LEI 13964/19)**

b) **não** cometimento de **falta grave nos últimos 12 meses**; **(LEI 13964/19)**

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e **(LEI 13964/19)**

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; **(LEI 13964/19)**

IV - **tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano** causado pela infração;

V - cumpridos + **de 2/3** da pena, nos casos de condenação por **crime hediondo**, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado **NÃO for REINCENTE ESPECÍFICO em crimes dessa natureza**.

Parágrafo único - Para o condenado por **CRIME DOLOSO, COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA**, a concessão do livramento ficará também **subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir**.

LIVRAMENTO CONDICIONAL	+1/3	Não reincidente em crime DOLOSO e bons antecedentes
	+1/2	Reincidente em crime DOLOSO
	+2/3	Crimes hediondos e equiparados e não ser reincidente específico Associação para o tráfico (art. 44, parágrafo único, da Lei 11343/06)

REQUISITOS LIVRAMENTO CONDICIONAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
III - comprovado comportamento SATISFATÓRIO durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;	III - comprovado: a) BOM comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses ; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Soma de penas

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas **devem somar-se** para efeito do livramento.

Especificações das condições

Art. 85 - A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

Revogação do livramento

Art. 86 - **Revoga-se o livramento**, se o liberado **vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível**:

I - por **crime cometido durante a vigência** do benefício;

II - por **crime anterior**, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Revogação facultativa

Art. 87 - O juiz **poderá**, também, **revogar** o livramento, se o liberado **deixar de cumprir qualquer das obrigações** constantes da sentença, ou for **irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade**.

Efeitos da revogação

Art. 88 - Revogado o livramento, **não poderá ser novamente concedido**, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro **crime anterior** àquele benefício, **não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado**.

Extinção

Art. 89 - O juiz **não poderá** declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por **crime cometido na vigência do livramento**.

Art. 90 - Se até o seu término o livramento não é revogado, **considera-se extinta** a pena privativa de liberdade.

Súmula 617, STJ: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

LIVRAMENTO CONDICIONAL	
Requisitos OBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) sido sentenciado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos; 2) reparado o dano causado com o crime, salvo se for impossível fazê-lo; 3) cumprido parte da pena, quantidade que irá variar conforme ele seja reincidente ou não: • <i>condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes</i>: basta cumprir mais de 1/3 (livramento condicional SIMPLES); • <i>condenado reincidente em crime doloso</i>: deve cumprir mais de 1/2 (livramento condicional QUALIFICADO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico em crimes dessa natureza</i>: deve cumprir mais de 2/3 (livramento condicional ESPECÍFICO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em</i>

	<i>crimes dessa natureza</i> : não terá direito a livramento condicional.
Requisitos SUBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) bom comportamento carcerário a ser comprovado pelo diretor da unidade prisional; 2) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; 3) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 4) para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO VI

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Efeitos genéricos e específicos

Art. 91 - **São efeitos da condenação (AUTOMÁTICOS):**

I - **tornar certa a OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR o dano** causado pelo crime;

II - a **PERDA em favor da União**, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos **INSTRUMENTOS do crime**, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do **PRODUTO do crime** ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

Art. 91-A. Na hipótese de **condenação** por infrações às quais a lei comine **pena máxima superior a 6 anos de reclusão**, **poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.** (LEI 13964/19)

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:**

I - **de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto**, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e (LEI 13964/19)

II - **transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória**, a partir do início da atividade criminal. (LEI 13964/19)

§ 2º O condenado **poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita** do patrimônio.

§ 3º A **perda** prevista neste artigo **deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público**, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. (LEI 13964/19)

§ 4º Na sentença condenatória, o **juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens** cuja perda for decretada. (LEI 13964/19)

§ 5º Os **instrumentos utilizados** para a prática de crimes **por organizações criminosas e milícias** deverão ser **declarados perdidos em favor da União ou do Estado**, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, **ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.** (LEI 13964/19)

Art. 92 - **São também efeitos da condenação (NÃO AUTOMÁTICOS):**

I - a **perda de cargo, função pública ou mandato eletivo**:

a) quando aplicada **PPL** por tempo **≥ 1 ano**, nos **crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública**;

b) quando for aplicada **PPL** por tempo **> a 4 anos** nos demais casos.

II - a **incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela** nos **crimes dolosos** sujeitos à **pena de reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado

III - a **inabilitação para dirigir veículo**, quando **utilizado como meio para a prática de crime doloso**.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo **não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Crime praticado por intermédio de automóvel é denominado **DELITO DE CIRCULAÇÃO**

São efeitos não automáticos da condenação (art. 92, CP):

- A **perda** de cargo, função pública ou mandato eletivo
- **incapacidade** para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes **dolosos** sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado
- A **inabilitação** para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

São PRD na modalidade interdição temporária de direitos (art. 47, CP)

- **Proibição do exercício de cargo**, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo
- **Proibição do exercício de profissão**, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público
- **Suspensão** de autorização ou de habilitação para **dirigir veículo**
- **Proibição de frequentar** determinados lugares
- **Proibição de inscrever-se** em concurso, avaliação ou exame públicos.

SÚMULAS SOBRE EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Súmula 631-STJ: O indulto **extingue os efeitos primários** da condenação (pretensão executória), mas **NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS**, penais ou extrapenais.

EFEITOS DA CONDENAÇÃO	
PRINCIPAIS (PRIMÁRIOS)	O efeito principal (primário) da condenação é impor ao condenado uma sanção penal . Efeito principal (primário) = sanção penal. A sanção penal divide-se em: a) pena; b) medida de segurança.
SECUNDÁRIOS	PENAS Alguns exemplos: reincidência (art. 63), causa de revogação do sursis (art. 77, I e § 1º), causa de revogação do livramento condicional (art. 86), causa de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 44, § 5º), impossibilita a transação penal e concessão de suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95) etc. EXTRAPENAS a) Genéricos: art. 91 do CP; b) Específicos: art. 92 do CP; c) Previstos em "leis" especiais (exs: art. 15, III, CF; art. 83 da Lei de Licitações; art. 181, da Lei de Falências).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO VII DA REABILITAÇÃO

Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação **alcança quaisquer penas** aplicadas em sentença definitiva, **assegurando** ao condenado **O SIGILO DOS REGISTROS** sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação **poderá**, também, **atingir os efeitos da condenação**, previstos no art. 92 deste Código, **vedada a reintegração na situação anterior**, nos casos dos incisos I (perda de cargo, função pública ou mandato eletivo) e II (incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela) do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos **2 anos** do **dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional**, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido **domicílio no País no prazo** acima referido (**2 anos**);

II - tenha dado, durante esse tempo, **demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado**;

III - tenha **ressarcido o dano** causado pelo crime ou demonstrar a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a **renúncia da vítima ou novação da dívida**.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 95 - A reabilitação **será revogada, de ofício ou a requerimento** do Ministério Público, se o reabilitado **for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa**.

TÍTULO VI DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DO DUPLO BINÁRIO	SISTEMA VICARIANTE OU UNITÁRIO
O semi-imputável cumpriria inicialmente a pena privativa de liberdade e, ao seu final, se mantida a presença da periculosidade, seria submetido a uma medida de segurança	Ao semi-imputável será aplicada a pena reduzida de 1/3 a 2/3 OU a medida de segurança , conforme seja mais adequado ao caso. Adotado pelo CP.

*Explicações retiradas do site <https://blog.ebeji.com.br/o-cp-brasileiro-adota-o-sistema-vicariante-ou-duplo-binario/>

Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As **medidas de segurança** são:

I - **Internação** em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;

II - sujeição a **tratamento ambulatorial**.

Parágrafo único - **Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.**

MS DETENTIVA	MS RESTRITIVA
Internação	Tratamento ambulatorial
Crimes apenados com RECLUSÃO	Crimes apenados com DETENÇÃO, salvo se a periculosidade do agente justificar a aplicação de internação

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97 - Se o agente for **inimputável**, o juiz determinará sua **internação** (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for **punível com detenção**, poderá o juiz submetê-lo a **tratamento ambulatorial**.

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, **será por tempo INDETERMINADO**, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O **prazo mínimo** deverá ser de **1 a 3 anos**.

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser **repetida de ano em ano**, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Desinternação ou liberação condicional

§ 3º - A desinternação, ou a liberação, **SERÁ SEMPRE CONDICIONAL** devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, **antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade (o fato não precisa ser típico)**

§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.

Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a **pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial**, pelo **prazo mínimo de 1 a 3 anos**, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA	
STF	STJ
30 anos	Prazo igual ao da pena máxima abstratamente cominada pelo crime

Direitos do internado

Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento.

INIMPUTÁVEL	SEMI-IMPUTÁVEL
Absolvição imprópria *Não interrompe o prazo prescricional	Condenação
Impõe-se medida de segurança	Impõe-se pena, reduzida de 1/3 a 2/3. OBS: caso seja necessário, o juiz pode impor medida de segurança
MS não gera reincidência	MS, caso imposta, gera reincidência

SÚMULAS SOBRE MEDIDA DE SEGURANÇA
STF
Súmula 422-STF: A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade.
Súmula 520-STF: Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o art. 777 do Código de Processo Penal, tenha o sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta.
Súmula 525-STF: A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido.
STJ
Súmula 527-STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado (STF: não pode ultrapassar 30 anos)

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO VIII

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR, DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

CAPÍTULO I

DO JUIZ

Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.

Art. 252. O juiz **não poderá exercer jurisdição** no processo em que:

I - **tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;**

II - **ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;**

III - **tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;**

IV - **ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.**

Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral **até o 3º grau, inclusive.**

Art. 254. O juiz dar-se-á por **suspeito**, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for **amigo íntimo ou inimigo** capital de qualquer deles;

II - se ele, seu **cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;**

III - se ele, seu **cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;**

IV - se tiver **aconselhado** qualquer das partes;

V - se for **credor ou devedor, tutor ou curador**, de qualquer das partes;

VI - se for **sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.**

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de **parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento** que lhe tiver dado causa, **salvo sobrevivendo descendentes**; mas, **ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.**

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

CAPÍTULO II

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 257. Ao **Ministério Público cabe:**

I - **promover, privativamente, a ação penal pública**, na forma estabelecida neste Código; e

II - **fiscalizar a execução da lei.**

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público **não funcionarão** nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau, inclusive**, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

SÚMULA SOBRE MP

Súmula 701-STF: No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, **é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.**

CAPÍTULO III

DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos **não retardará a ação penal, quando certa a identidade física**. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, **sem prejuízo da validade dos atos precedentes**.

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação **para o interrogatório (expressão não recepcionada pela CF/88)**, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

Parágrafo único. O mandado conterà, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável.

O STF entendeu que a condução coercitiva **viola a liberdade de locomoção**.

A condução coercitiva **viola o princípio da não culpabilidade** (ou da presunção de inocência), previsto no art. 5º, LVII, da CF/88.

A condução coercitiva **desrespeita a dignidade da pessoa humana**.

A condução coercitiva **é ilegítima mesmo que o investigado tenha sido previamente intimado para comparecer à Delegacia para interrogatório e tenha se recusado**. Assim, mesmo que seja obedecida rigorosamente a cautela do art. 260, ainda assim a condução coercitiva para interrogatório será indevida. Isso porque a CF/88 e os tratados internacionais, ao preverem o direito do investigado ao silêncio, asseguram também a ele, como decorrência, o direito de ausência ao interrogatório.

Condução coercitiva pode ser adotada para outras hipóteses: Para que a condução coercitiva seja legítima, ela **deve desistir-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de comparecer, ou, ao menos, que possa ser legitimamente obrigada a comparecer**.

Exemplo 1: condução coercitiva quando houver dúvida sobre a identidade civil do investigado.

Exemplo 2: condução coercitiva para fazer a qualificação do investigado (1ª fase do interrogatório).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f>. Acesso em: 31/01/2019

Art. 261. **Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.**

Parágrafo único. **A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.**

Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, **ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança**, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único. O acusado, que **não for pobre**, será **obrigado a pagar os honorários do defensor dativo**, arbitrados pelo juiz.

Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.

Art. 265. O defensor **não poderá abandonar o processo se não por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz**, sob pena de multa de **10 a 100 salários mínimos**, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência **poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer**.

§ 2º Incumbe ao defensor **provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato**.

Art. 266. A constituição de defensor **independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório**.

Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz.

CAPÍTULO IV DOS ASSISTENTES

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, **o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31 (CADI)**.

Art. 269. O assistente será admitido **enquanto não passar em julgado** a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.

Art. 270. O corréu no mesmo processo **não poderá** intervir como assistente do Ministério Público.

Art. 271. Ao **assistente** será **permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas**, aditar o libelo e os articulados, **participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público**, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1, e 598.

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Art. 272. O **Ministério Público será ouvido previamente** sobre a admissão do assistente.

Art. 273. Do despacho que **admitir, ou não**, o assistente, **NÃO CABERÁ RECURSO**, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

SÚMULAS SOBRE ASSISTENTE

Súmula 210-STF: O assistente do Ministério Público **pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal**, nos casos dos arts. 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Pe-

nal.

Súmula 448-STF: O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.

OBS: Se o **assistente** já estava **habilitado** nos autos o prazo de recurso será de **5 dias**; Se ainda **não** estava **habilitado**: o prazo será de **15 dias**.

CAPÍTULO V DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável.

CAPÍTULO VI DOS PERITOS E INTÉRPRETES

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.

Art. 276. As partes **não intervirão** na nomeação do perito.

Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

- a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
- b) não comparecer no dia e local designados para o exame;
- c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.

Art. 279. Não poderão ser peritos:

- I - os que estiverem **sujeitos à interdição** de direito mencionada nos n.ºs I e IV do art. 69 do Código Penal;
- II - os que tiverem **prestado depoimento** no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;
- III - os analfabetos e os **menores de 21 anos**.

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

TÍTULO IX DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 282. As **medidas cautelares** previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

- I - **necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal** e, nos casos expressamente previstos, para **evitar a prática de infrações penais**;
- II - **adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais** do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente**.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz **a requerimento das partes** ou, quando no curso da investigação criminal, **por representação da autoridade policial** ou mediante **requerimento do Ministério Público**. (LEI 13964/19)

§ 3º **Ressalvados** os casos de **urgência ou de perigo de ineficácia da medida**, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, **para se manifestar no prazo de 5 dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os **casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão** que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (LEI 13964/19)

§ 4º No caso de **descumprimento de qualquer das obrigações impostas**, o juiz, **mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante**, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 5º O juiz **poderá, de ofício** ou **a pedido das partes**, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (LEI 13964/19)

§ 6º A prisão preventiva **somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar**, observado o art. 319 deste Código, e o **não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado** de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (LEI 13964/19)

DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.	Serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público .
O juiz não poderá mais decretar as medidas cautelares de ofício.	
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.	Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida , o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz deverá intimar a parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias . Os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão	
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).	No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas , o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante , poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva , nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO , o juiz não poderá mais, de ofício , substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva.	
O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.	O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes , revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista , bem como voltar a decretá-la , se sobrevierem razões que a justifiquem.
Quando faltar motivo para que subsista a medida cautelar imposta ou quando sobrevierem razões que a justifique , o juiz poderá, de ofício , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.	
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar	A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar , observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 283. Ninguém poderá ser **preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente, **em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado**. (LEI 13964/19)

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título **não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade**.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

PRISÃO EM FLAGRANTE	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.	Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado .

Art. 284. Não será permitido o **emprego de força, salvo a** indispensável no caso de **resistência ou de tentativa de fuga do preso**.

Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado.

Parágrafo único. O mandado de prisão:

- a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;
- b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
- c) mencionará a infração penal que motivar a prisão;
- d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;
- e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

Art. 286. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.

Art. 287. Se a **infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão**, e o preso, em tal caso, será **imediatamente apresentado ao juiz** que tiver expedido o mandado, **para a realização de audiência de custódia**. (LEI 13964/19)

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.	Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão , e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia .

Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia ex-

pedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

§ 1º **Havendo urgência**, o juiz **poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação**, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no **prazo máximo de 30 dias**, contados da efetivação da medida.

Art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo CNJ para essa finalidade.

§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5 da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2 do art. 290 deste Código.

§ 6º O CNJ regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.

Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, **apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso**.

§ 1º - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, **resistência à prisão** em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único. **É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato**.

Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará **2 testemunhas** e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; **sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incommunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão**.

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a **prisão especial**, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;

II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;

III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V - os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - os magistrados;

VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

VIII - os ministros de confissão religiosa;

IX - os ministros do Tribunal de Contas;

X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

§ 1º A **prisão especial**, prevista neste Código ou em outras leis, **consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum**.

§ 2º **Não havendo estabelecimento específico** para o preso especial, este **será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento**.

§ 3º A **cela especial poderá consistir em alojamento coletivo**, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela

concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

§ 4º O preso especial **não será transportado juntamente com o preso comum.**

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original.

Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.

Art. 300. As pessoas presas provisoriamente **ficarão separadas** das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.

Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

CAPÍTULO II

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 301. **Qualquer do povo poderá (flagrante facultativo)** e as **autoridades policiais** e seus agentes **deverão (flagrante compulsório)** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em **FLAGRANTE DELITO** quem:

I - **está cometendo** a infração penal (**Flagrante Próprio**)

II - **acaba de cometê-la** (**Flagrante Próprio**)

III - é **perseguido, logo após**, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em **situação que faça presumir ser autor da infração** (**Flagrante Impróprio/Irreal/Quase-Flagrante**)

IV - é **encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos** ou papéis que **façam presumir ser ele autor** da infração (**Flagrante Presumido/Ficto**)

OUTRAS ESPÉCIES DE FLAGRANTES	
Flagrante Esperado	A autoridade policial antecede o início da execução delitiva
Flagrante Preparado ou Provocado	O agente é induzido a cometer o delito. S145/STF: Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação
Flagrante Prorrogado ou Diferido	A autoridade policial tem a faculdade de aguardar o momento mais adequado para realizar a prisão, ainda que sua atitude implique na postergação da intervenção. Previsto na Lei 12850/13, Lei 11343/06 e Lei 9613/98. OBS: A Lei 12850/13 exige prévia COMUNICA-

ÇÃO; já a Lei 11343/06 exige prévia AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharão e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, **exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança**, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A **falta de testemunhas** da infração **não impedirá o auto de prisão em flagrante**; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo **pelo menos 2 pessoas** que hajam **testemunhado a apresentação** do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por **2 testemunhas**, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante **deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família** do preso ou à pessoa por ele indicada.

Comunicação imediata da prisão	Juiz
	MP
	Família do preso

§ 1º Em **até 24 horas após** a realização da prisão, será **encaminhado** ao juiz competente **o auto de prisão em flagrante**, e, caso o autuado **não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.**

Em até 24 horas após a prisão, encaminha-se o auto de prisão em flagrante	Juiz
	Defensoria Pública (cópia integral)

§ 2º No mesmo prazo (**até 24 horas após a realização da prisão**), será **entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, **depois de lavrado o auto de prisão** em flagrante.

Art. 310. Após **receber o auto de prisão em flagrante**, no **prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão**, o juiz **deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA** com a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (LEI 13964/19)**

§ 1º Se o **juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (**legítima defesa**), **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Se o juiz verificar que o **agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia**, ou que **porta arma de fogo de uso restrito**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A autoridade que **deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo** estabelecido no caput deste artigo (**24 horas após recebimento do auto de prisão em flagrante**) **responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (LEI 13964/19)**

§ 4º **Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo** estabelecido no caput deste artigo, a **NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de custódia sem motivação idônea **ENSEJARÁ** também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a **ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (LEI 13964/19)**

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Não havia previsão legal. Era prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e no Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos	Passou a ser previsto de forma expressa no CPP
Audiência de custódia consiste no direito que a pessoa presa possui de ser conduzida (levada), sem demora (CNJ adotou o máximo de 24h: Resolução 213/15) , à presença	Após receber o auto de prisão em flagrante , no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão , o juiz deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA com

de uma autoridade judicial (magistrado) que irá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados (ex.: se não houve tortura) se a prisão em flagrante foi legal ou se deve ser relaxada (art. 310, I, do CPP) e se a prisão cautelar (antes do trânsito em julgado) deve ser decretada (art. 310, II) ou se o preso poderá receber a liberdade provisória (art. 310, III) ou medida cautelar diversa da prisão (art. 319). CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>>. Acesso em: 26/12/2019

Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

A falta da audiência de custódia **não enseja nulidade da prisão preventiva**, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. STJ. 6ª

a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:**

I - **relaxar a prisão ilegal**; ou
II - **converter a prisão em flagrante em preventiva**, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - **conceder liberdade provisória**, com ou sem fiança.

Se o **juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (**legítima defesa**), **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Se o **agente é REINCIDENTE ou que INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU MILÍCIA**, ou que **PORTA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares.

Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a **NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de custódia sem motivação idônea **ENSEJARÁ** também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a **ser relaxada pela autoridade**

Turma. RHC 99.091/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>. Acesso em: 26/12/2019	competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ademais, autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.
---	---

violação da Súmula Vinculante n. 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado.

10) **Não há nulidade** na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

11) Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 120: DA PRISÃO EM FLAGRANTE

- 1) **Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.** (Súmula n. 145/STF)
- 2) O **tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente**, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de **"ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo", antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado.**
- 3) No **FLAGRANTE ESPERADO**, a **polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente** de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, **não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante.**
- 4) No tocante ao **FLAGRANTE RETARDADO** ou à **AÇÃO CONTROLADA**, a **ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial.**
- 5) **Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é despendida a elaboração do laudo toxicológico definitivo**, o que se depreende da leitura do art. 50, §1º, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual **é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga.**
- 6) Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado **somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.**
- 7) Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante.
- 8) Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia.
- 9) **Não há nulidade da audiência de custódia por suposta**

Dia 9

Constituição Federal: art. 127-144
 Código Civil: art 462-537
 Código Processo Civil: art. 311-342
 Código Penal: art. 161-183
 Código Processo Penal: art. 447-497

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO IV
 DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
 SEÇÃO I
 DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 127. O Ministério Público é **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.**

§ 1º São **PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS** do Ministério Público a **UNIDADE, a INDIVISIBILIDADE e a INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.**

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada **autonomia funcional e administrativa**, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o **Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente**, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o **Poder Executivo procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o MPU, que compreende:

- a) o MPF;
- b) o MPT;
- c) o MPM;
- d) o MPDFT;

II - os MPE's.

§ 1º O MPU tem por chefe o PGR, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, **maiores de 35 anos**, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos mem-

bros do Senado Federal, para **mandato de 2 anos, permitida a recondução.**

§ 2º A **destituição do PGR, por iniciativa do Presidente da República**, deverá ser precedida de **autorização da maioria absoluta do Senado Federal.**

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão **lista tripla** dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para **mandato de 2 anos, permitida 1 recondução.**

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser **destituídos** por deliberação da **maioria absoluta do Poder Legislativo**, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes **GARANTIAS**:

- a) **vitaliciedade, após 2 anos** de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
- b) **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa;
- c) **irredutibilidade de subsídio**, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

II - as seguintes **VEDAÇÕES**:

- a) **receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais**;
- b) **exercer a advocacia**;
- c) **participar de sociedade comercial, na forma da lei**;
- d) **exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério**;
- e) **exercer atividade político-partidária**;
- f) **receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.**

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V **[QUARENTENA DE SAÍDA – 3 ANOS]**.

Art. 129. São **funções institucionais** do Ministério Público:

I - **promover, PRIVATIVAMENTE, a ação penal pública**, na forma da lei;

II - **zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública** aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - **promover o inquérito civil e a ação civil pública**, para a **proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos**;

IV - **promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados**, nos casos previstos nesta Constituição;

V - **defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas**;

VI - **expedir notificações** nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - **exercer o controle externo da atividade policial**, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - **requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial**, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe **vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas**.

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que **deverão residir na comarca** da respectiva lotação, **salvo autorização do chefe da instituição**.

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, **exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica** e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) compõe-se de **14 membros** nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida 1 recondução, sendo:

I o Procurador-Geral da República, que o preside;

II **4** membros do MPU, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;

III **3** membros do MPE's;

IV **2** juízes, indicados um pelo STF e outro pelo STJ;

V **2** advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI **2** cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

§ 2º **Compete ao CNMP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros**, cabendo-lhe:

I **zelar pela autonomia funcional e administrativa** do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II **zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos** do Ministério Público da União e dos Estados, **podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências** necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III **receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos** do Ministério Público da União ou dos Estados, **inclusive contra seus serviços auxiliares**, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, **determinar a remoção, a disponi-**

bilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV **rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros** do Ministério Público da União ou dos Estados **julgados há menos de 1 ano**;

V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em **VOTAÇÃO SECRETA**, **1 Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público** que o integram, **VEDADA A RECONDUÇÃO**, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

II **exercer funções executivas do Conselho**, de inspeção e correição geral;

III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

SÚMULAS SOBRE MINISTÉRIO PÚBLICO
STF
Súmula 643-STF: O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Súmula 701-STF: No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.
STJ
Súmula 99-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 116-STJ: A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. OBS: a súmula vale para o processo civil, mas não para o processo penal. No âmbito penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ (AgInt no REsp 1658578/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2018). Súmula 189-STJ: É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 226-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Súmula 234-STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

Seção II
DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 131. A Advocacia-Geral da União (AGU) é a instituição que, **diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente**, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de **consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo**.

§ 1º A AGU tem por **chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada**.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132. Os **Procuradores dos Estados** e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a **representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas**.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada **ESTABILIDADE após 3 anos de efetivo exercício**, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

SEÇÃO III
DA ADVOCACIA

Art. 133. O **advogado é indispensável à administração da justiça**, sendo **inviolável por seus atos e manifestações** no exercício da profissão, nos limites da lei.

SEÇÃO IV
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 134. A Defensoria Pública é **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado**, incumbindo-lhe, **como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados**, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º LC organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da **inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais**.

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas **autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º**.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º São **princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**, aplicando-

se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

SÚMULAS SOBRE DEFENSORIA PÚBLICA

Súmula 421-STJ: Os honorários advocatícios **não são devidos** à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença

Em caso de ação patrocinada pela Defensoria Pública contra o respectivo ente (ex: ação patrocinada pela DPU contra a União), caso o Poder Público seja sucumbente, ele deverá pagar honorários advocatícios em favor da Instituição?

STJ: NÃO	STF: SIM
Súmula 421-STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.	Após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

TÍTULO V

Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas

CAPÍTULO I

DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO

Seção I

DO ESTADO DE DEFESA

Art. 136. O **Presidente da República** pode, **ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa** para **preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza**.

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - **restrições** aos **direitos** de:

a) **reunião, ainda que exercida no seio das associações;**

b) **sigilo de correspondência;**

c) **sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;**

II - **ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública**, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 2º O **tempo de duração** do estado de defesa **não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez**, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa **não poderá ser superior a 10 dias**, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

IV - É VEDADA A INCOMUNICABILIDADE DO PRESO.

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, **dentro de 24 horas**, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no **prazo de 5 dias**.

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto **dentro de 10 dias** contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

Seção II DO ESTADO DE SÍTIO

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - **comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa**;

II - **declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira**.

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I (**comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa**), **não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior**; no do inciso II (**declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira**), **poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira**.

§ 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir **dentro de 5 dias**, a fim de apreciar o ato.

§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I (**comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida toma-**

da durante o estado de defesa), só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I - **obrigação de permanência em localidade determinada**;

II - **detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns**;

III - **restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão**, na forma da lei;

IV - **suspensão da liberdade de reunião**;

V - **busca e apreensão em domicílio**;

VI - **intervenção nas empresas de serviços públicos**;

VII - **requisição de bens**.

Parágrafo único. **Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.**

ESTADO DE DEFESA	ESTADO DE SÍTIO
- Preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. - PRAZO: 30 + 30 dias	- Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. PRAZO: 30 + 30 + 30 + ... - Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. PRAZO: tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira
I - restrições aos direitos de: a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de comunicação telefônica e telefônica; II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos	I - obrigação de permanência em localidade determinada; II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; IV - suspensão da liberdade de reunião; V - busca e apreensão em domicílio; VI - intervenção nas empresas de serviços públicos; VII - requisição de bens.

Seção III DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará **Comissão** composta de **5** de seus **membros** para **acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio**.

Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

CAPÍTULO II DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 142. As **Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica**, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e **destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e**, por iniciativa de qualquer destes, **da lei e da ordem**.

§ 1º LC estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2º **Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.**

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei;

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;

IV - **ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;**

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, **é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública**. STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).

V - **o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;**

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem

como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Art. 143. **O serviço militar é obrigatório** nos termos da lei.

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.

§ 2º **As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz**, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

CAPÍTULO III DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, é exercida para a **preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio**, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (EC 104/19)

§ 1º A **polícia federal (PF)**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - **apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas**, assim como outras **infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme**, segundo se dispuser em lei;

II - **prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;

IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União**.

§ 2º A **polícia rodoviária federal (PRF)**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, **destina-se**, na forma da lei, **ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

§ 4º Às **polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira**, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares**.

§ 5º Às **polícias militares** cabem a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública**; aos corpos de bombeiros militares,

além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 5º-A. Às **polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal** da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**. (EC 104/19)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (EC 104/19)

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 8º Os **Municípios poderão constituir guardas municipais** destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

§ 10. A **segurança viária**, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - **compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito**, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei

CÓDIGO CIVIL

Seção VIII

Do Contrato Preliminar

Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

JDC435 O contrato de promessa de permuta de bens imóveis é **título passível de registro** na matrícula imobiliária.

Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e **desde que dele não conste cláusula de arrependimento**, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive.

Parágrafo único. O **contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente**.

JDC30 A disposição do parágrafo único do art. 463 do novo Código Civil deve ser interpretada como **fator de eficácia perante terceiros**.

Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, **conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar**, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

Art. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, **poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e danos**.

Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor.

Seção IX

Do Contrato com Pessoa a Declarar

Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de **indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações** dele decorrentes.

Art. 468. Essa **indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato**, se outro não tiver sido estipulado.

Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada **não será eficaz** se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato.

Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado.

Art. 470. O contrato **será eficaz** somente entre os contratantes originários:

I - se **não houver indicação** de pessoa, ou se o nomeado **se recusar** a aceitá-la;

II - se a **pessoa nomeada era insolvente**, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação.

Art. 471. Se a pessoa a nomear era **incapaz ou insolvente no momento da nomeação**, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários.

CAPÍTULO II

Da Extinção do Contrato

Seção I

Do Distrato

Art. 472. O distrato faz-se pela **mesma forma exigida para o contrato**.

JDC584 Desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado por forma livre.

Art. 473. A **RESILIÇÃO UNILATERAL**, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, **opera mediante denúncia notificada à outra parte**.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver **feito investimentos consideráveis para a sua execução**, a **denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos**.

Seção II

Da Cláusula Resolutiva

Art. 474. A **cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial**.

JDC436 A cláusula resolutiva **expressa** produz **efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial**.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

JDC31 As perdas e danos mencionados no art. 475 do novo Código Civil **dependem da imputabilidade da causa da possível resolução.**

JDC437 A resolução da relação jurídica contratual também **pode decorrer do inadimplemento antecipado.**

JDC586 Para a caracterização do adimplemento substancial (tal qual reconhecido pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil - CJP), levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos.

Seção III

Da Exceção de Contrato não Cumprido

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Art. 477. Se, **depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de COMPROMETER ou TORNAR DUVIDOSA A PRESTAÇÃO pela qual se obrigou, PODE A OUTRA RECUSAR-SE À PRESTAÇÃO** que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

JDC438 477 A **EXCEÇÃO DE INSEGURIDADE**, prevista no art. 477, **também pode ser oposta à parte cuja conduta põe, manifestamente em risco, a execução do programa contratual.**

Seção IV

Da Resolução por Onerosidade Excessiva

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar **excessivamente onerosa**, com **extrema vantagem para a outra**, em virtude de **acontecimentos extraordinários e imprevisíveis**, poderá o devedor **pedir a resolução do contrato [TEORIA DA IMPREVISÃO]**. Os efeitos da sentença que a decretar **retroagirão à data da citação.**

JDC176 A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada **não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz.**

JDC177 Em atenção ao **princípio da conservação dos negócios jurídicos**, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá **conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.**

JDC365 A **extrema vantagem** do art. 478 deve ser **interpretada como elemento accidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão** do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena.

JDC366 **O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação.**

JDC439 A revisão do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil **deve levar em conta a natureza do objeto do contrato.** Nas relações empresariais, observar-se-á a sofisticação dos contratantes e a alocação de riscos por eles assumi-

das com o contrato.

JDC440 **É possível a revisão ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios**, desde que o **evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione com a álea assumida no contrato.**

Art. 479. A **resolução poderá ser evitada**, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

JDC367 Em observância ao **princípio da conservação do contrato**, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte autora, respeitada sua vontade e observado o contraditório.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja **reduzida, ou alterado** o modo de executá-la, **a fim de evitar a onerosidade excessiva.**

TÍTULO VI

Das Várias Espécies de Contrato

CAPÍTULO I

Da Compra e Venda

Seção I

Disposições Gerais

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, **um** dos contratantes **se obriga a transferir o domínio** de certa coisa, **e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.**

Art. 482. A compra e venda, **quando pura**, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes **acordarem no objeto e no preço.**

Art. 483. A compra e venda pode ter **por objeto coisa atual ou futura**. Neste caso, **ficará sem efeito** o contrato se esta **não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.**

Art. 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem.

Parágrafo único. **Prevalece a amostra**, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.

Art. 485. A **fixação do preço** pode ser deixada ao arbítrio de **terceiro**, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.

Art. 486. Também se **poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.**

Art. 487. **É lícito** às partes **fixar o preço em função de índices ou parâmetros**, desde que suscetíveis de objetiva determinação.

Art. 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação, se não houver tabelamento ofici-

al, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor.

Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio.

JDC441 **Na falta de acordo sobre o preço, não se presume concluída a compra e venda.** O parágrafo único do art. 488 somente se aplica se houverem diversos preços habitualmente praticados pelo vendedor, caso em que prevalecerá o termo médio.

Art. 489. **NULO** é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço.

Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de **escritura e registro** a cargo do **comprador**, e a cargo do **vendedor** as da **tradição**.

Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço.

Art. 492. **Até** o momento da **tradição**, os **riscos da coisa correm por conta do vendedor**, e **os do preço por conta do comprador**.

§ 1º Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que **já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste**.

§ 2º **Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas**, se **estiver em mora de as receber**, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.

Art. 493. A **tradição** da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á **no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda**.

Art. 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor.

Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.

Art. 496. É **ANULÁVEL** a **venda de ascendente a descendente**, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, **DISPENSA-SE O CONSENTIMENTO** do cônjuge se o regime de bens for o da **SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA**.

JDC177 Por erro de tramitação, que retirou a segunda hipótese de anulação de venda entre parentes (venda de descendente para ascendente), deve ser desconsiderada a expressão "em ambos os casos", no parágrafo único do art. 496.

JDC368 **O prazo para anular venda de ascendente para descendente é decadencial de 2 anos** (art. 179 do Código Civil).

Art. 497. **Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em hasta pública:**

I - pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração;

II - pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta;

III - pelos juizes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade;

IV - pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados.

Parágrafo único. As **proibições** deste artigo **estendem-se à cessão de crédito**.

Art. 498. A proibição contida no inciso III do artigo antecedente, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre coerdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso.

Art. 499. É **LÍCITA** a **compra e venda entre cônjuges**, com relação a bens excluídos da comunhão.

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o **preço por medida de extensão [AD MENSURAM]**, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador **terá o direito de exigir o complemento da área**, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1º **Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa**, quando a **diferença** encontrada **não exceder de 1/20** da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2º Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3º **Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso**, se o **imóvel for vendido como coisa certa e discriminada [AD CORPUS]**, tendo sido **apenas enunciativa a referência às suas dimensões**, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.

Art. 501. **Decai** do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no **prazo de 1 ano**, a **contar do registro do título**.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.

Art. 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o **defeito oculto de uma NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO DE TODAS**.

Art. 504. **Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto**. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a es-

tranhos, se o requerer no **prazo de 180 dias**, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver **benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior**. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

JDC623 **Ainda que sejam muitos os condôminos, não há direito de preferência na venda da fração de um bem entre dois coproprietários**, pois a regra prevista no art. 504, parágrafo único, do Código Civil, visa somente a resolver eventual concorrência entre condôminos na alienação da fração a estranhos ao condomínio.

Seção II

Das Cláusulas Especiais à Compra e Venda

Subseção I

Da **RETROVENDA**

Art. 505. O **vendedor** de coisa **imóvel** pode reservar-se o **direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador**, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.

Art. 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente.

Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador.

Art. 507. O **direito de retrato**, que **É CESSÍVEL E TRANSMISSÍVEL a herdeiros e legatários**, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente.

Art. 508. Se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel, e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral.

Subseção II

Da Venda a Contento e da Sujeita a Prova

Art. 509. A venda feita **a contento** do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue; e **não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado**.

Art. 510. Também a venda **sujeita a prova** presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina.

Art. 511. Em ambos os casos, as **obrigações** do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de **mero comodatário**, enquanto não manifeste aceitá-la.

Art. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável.

Subseção III

Da **PREEMPÇÃO** ou **PREFERÊNCIA**

Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao **comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação** na compra, tanto por tanto.

Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência **não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos, se imóvel**.

Art. 514. O vendedor pode também exercer o seu **direito de prelação**, intimando o comprador, quando lhe constar que este vai vender a coisa.

Art. 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado.

Art. 516. **Inexistindo prazo estipulado**, o direito de preempção caducará, se a coisa for **móvel**, **não se exercendo nos 3 dias**, e, se for **imóvel**, não se exercendo nos **60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor**.

DIREITO DE PREFERÊNCIA	
BEM MÓVEL	BEM IMÓVEL
Não exceder 180 dias	Não exceder 2 anos
Não existindo prazo estipulado: 3 dias, após a notificação do vendedor pelo comprador	Não existindo prazo estipulado: 60 dias, após a notificação do vendedor pelo comprador

Art. 517. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas, a quem ele toque, perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita.

Art. 518. **Responderá por perdas e danos** o comprador, se **alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens** que por ela lhe oferecem. Responderá **solidariamente** o adquirente, se tiver procedido de má-fé.

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, **não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos**, caberá ao expropriado direito de preferência, **pelo preço atual da coisa**.

JDC592 O art. 519 do Código Civil derroga o art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 naquilo que ele diz respeito a cenários de tredestinação ilícita. Assim, **ações de retrocessão baseadas em alegações de tredestinação ilícita não precisam, quando julgadas depois da incorporação do bem desapropriado ao patrimônio da entidade expropriante, resolver-se em perdas e danos**.

Art. 520. O direito de preferência **NÃO se pode ceder nem passa aos herdeiros**.

DIREITO DE RETRATO	É CESSÍVEL E TRANSMISSÍVEL a herdeiros e legatários
DIREITO DE PREFERÊNCIA	NÃO CESSÍVEL E TRANSMISSÍVEL aos herdeiros
DIREITO DE REVOGAR A DOAÇÃO	NÃO SE TRANSMITE os herdeiros do doador
LOCAÇÃO	Morrendo o locador ou locatário, TRANSFERE-SE aos herdeiros por TEMPO DETERMINADO

Subseção IV

Da Venda com Reserva de Domínio

Art. 521. Na venda de coisa **móvel**, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.

Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será **estipulada por escrito e depende de registro** no domicílio do comprador **para valer contra terceiros.**

Art. 523. **Não pode** ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé.

Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, **pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue.**

Art. 525. **O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.**

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuar a posse da coisa vendida.

Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual.

Art. 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou, posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato.

JDC178 Na interpretação do art. 528, devem ser levadas em conta, após a expressão "a benefício de", as palavras "seu crédito, excluída a concorrência de", que foram omitidas por manifesto erro material.

Subseção V

Da Venda Sobre Documentos

Art. 529. Na venda sobre documentos, a **tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo** e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos.

Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, **não pode** o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado.

Art. 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos.

Art. 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa.

Art. 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuar-lo contra a entrega dos documentos, **sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde.**

Parágrafo único. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo, diretamente do comprador.

SÚMULAS SOBRE COMPRA E VENDA

STF

Súmula 166-STF: É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Dec.-Lei 58, de 10.12.1937.

Súmula 167-STF: Não se aplica o regime do Dec.-Lei 58, de 10.12.1937, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro.

Súmula 168-STF: Para os efeitos do Dec.-Lei 58, de 10.12.1937, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação.

Súmula 412-STF: No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, **exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo.**

Súmula 413-STF: O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, **dá direito a execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais.**

STJ

Súmula 76-STJ: A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel **não dispensa a prévia interpelação** para constituir em mora o devedor.

Súmula 84-STJ: **É admissível** a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, **ainda que desprovido do registro.**

Súmula 239-STJ: O direito à adjudicação compulsória **não se condiciona** ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 107: DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COM-

PRA E VENDA E DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS - I

1) Na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda ou de compra e venda, é possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com a indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel, pois aquela tem natureza moratória, enquanto esta tem natureza compensatória.

ATENÇÃO: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, **afasta-se sua cumulação com lucros cessantes**. STJ. 2ª Seção. REsp 1498484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recurso repetitivo) (Info 651).

2) A inexecução do contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes.

3) **É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor**, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado.

4) **Há presunção de prejuízo do promitente comprador a viabilizar a condenação por lucros cessantes pelo descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda ou de compra e venda.**

5) Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a **correção monetária** do valor correspondente às parcelas pagas, para efeitos de restituição, **incide a partir de cada desdobramento**.

6) **Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidente em período anterior à entrega das chaves** no contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária.

7) Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, **o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida.**

9) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

10) O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente vendedor **são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.**

EDIÇÃO N. 110: DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS - II

1) A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, **anterior ou posterior** à celebração da promessa de compra e venda, **NÃO TEM EFICÁCIA perante os adquirentes do imóvel**. (Súmula n. 308/STJ)

2) **Não é aplicável a Súmula n. 308/STJ nos casos envolvendo contratos de aquisição de imóveis não submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH.**

3) A indenização deferida a título de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda será o **montante equivalente ao aluguel** que o comprador deixaria de pagar ou que auferiria caso recebesse a

obra no prazo.

4) A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao **prazo prescricional decenal** previsto no art. 205 do Código Civil/2002.

5) Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, **os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, visto que inexistente mora anterior do promitente vendedor.**

6) No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre **10% e 25%** dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

7) **Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem** ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).

8) **É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.**

9) **É válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem** nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, **desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.**

10) A posse decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel **não induz usucapião, exceto se verificada a conversão da posse não própria em própria**, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse.

11) A cobrança de resíduos inflacionários, em contrato de promessa de compra e venda firmado com construtora, **só é possível na periodicidade anual e desde que expressamente pactuada.**

CAPÍTULO II**Da Troca ou Permuta**

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:

I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por **metade** as despesas com o instrumento da troca;

II - é **ANULÁVEL** a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.

CAPÍTULO III**Do Contrato Estimatório**

Art. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o **preço** ajustado, **salvo se preferir**, no prazo estabelecido, **restituir-lhe a coisa consignada.**

JDC32 No contrato estimatório (art. 534), o consignante **transfere** ao consignatário, **temporariamente, o poder de alienação da coisa consignada com opção de pagamento do preço de estima ou sua restituição ao final** do prazo ajustado.

Art. 535. O consignatário **não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável.**

Art. 536. A coisa consignada **não pode** ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, **enquanto não pago integralmente o preço.**

Art. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

TÍTULO III DA TUTELA DA EVIDÊNCIA

TUTELA DE EVIDÊNCIA PUNITIVA	TUTELA DE EVIDÊNCIA DOCUMENTADA/ PROPRIAMENTE DITA
Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte	A tutela de evidência documentada pode ser de três espécies: (i) fundada em precedente obrigatório; (ii) fundada em contrato de depósito; (iii) fundada na ausência de contraprova documental suficiente.

JDPC49 A tutela da evidência **pode ser concedida em mandado de segurança.**

CJF 135: **É admissível a concessão de tutela da evidência fundada em tese firmada em incidente de assunção de competência (IAC).**

Art. 311. A **TUTELA DA EVIDÊNCIA** será concedida, **independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo**, quando:

I - ficar caracterizado o **ABUSO DO DIREITO DE DEFESA** **ou** o **MANIFESTO PROPÓSITO PROTETATÓRIO DA PARTE**;

II - as **ALEGAÇÕES DE FATO PUDEREM SER COMPROVADAS APENAS DOCUMENTALMENTE** e **HOUVER TESE** firmada em julgamento de **CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE**;

III - se tratar de **PEDIDO REIPERSECUTÓRIO** fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a **PETIÇÃO INICIAL** for instruída com **PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS** do direito do autor, a **que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.**

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos **II e III**, o **juiz poderá decidir liminarmente.**

FPPC34. (art. 311, I) Considera-se abusiva a defesa da Administração Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, **salvo se demonstrar a existência de distinção ou da necessidade de superação do entendimento.**

FPPC35. (art. 311) **As vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública limitam-se às tutelas de urgência**

FPPC422. (art. 311) **A tutela de evidência é compatível com os procedimentos especiais.**

FPPC423. (arts. 311; 995, parágrafo único; 1.012, §4º; 1.019, inciso I; 1.026, §1º; 1.029, §5º) **Cabe tutela de evidência recursal**

JDPC47 A **probabilidade do direito** constitui requisito para concessão da tutela da evidência fundada em **abuso do direito de defesa ou em manifesto propósito protelatório da parte contrária.**

JDPC48 É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de **tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores.**

JDPC50 A eficácia da produção antecipada de provas não está condicionada a prazo para a propositura de outra ação.

TUTELA DE EVIDÊNCIA – POSSÍVEL DECISÃO LIMINAR

II - as **ALEGAÇÕES DE FATO PUDEREM SER COMPROVADAS APENAS DOCUMENTALMENTE** e **HOUVER TESE** firmada em julgamento de **CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE**;

III - se tratar de **PEDIDO REIPERSECUTÓRIO** fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

LIVRO VI

DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

TÍTULO I

DA FORMAÇÃO DO PROCESSO

Art. 312. **Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada**, todavia, a propositura da ação **só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.**

TÍTULO II

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Art. 313. **Suspende-se o processo:**

I - pela **morte** ou pela **perda da capacidade processual** de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela **convenção das partes** (**suspensão máxima por 6 meses**);

III - pela arguição de **impedimento** ou de **suspeição**;

IV - pela **admissão de IRDR**;

V - quando a sentença de mérito (**suspensão máxima por 1 ano**):

a) **depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica** que constitui o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser **proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova**, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de **força maior**;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo **parto** ou pela concessão de **adoção**, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa (**suspensão por 30 dias**);

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o **único patrono** da causa e **tornar-se pai** (**suspensão por 8 dias**)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º **Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo** e observará o seguinte:

I - **falecido o réu**, ordenará a intimação do autor para que promova a **citação** do respectivo **espólio**, de quem for o **sucessor** ou, se for o caso, dos **herdeiros**, no prazo que designar, de **no mínimo 2 e no máximo 6 meses**;

II - **falecido o autor** e sendo **transmissível o direito** em litígio, determinará a **intimação** de seu **espólio**, de quem for o **sucessor** ou, se for o caso, dos **herdeiros**, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

§ 3º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, **no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário**, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.

§ 4º O prazo de suspensão do processo **nunca** poderá **exceder 1 ano** nas hipóteses do inciso V (**depende do julgamento de outra causa/após verificação de determinado fato**) e **6 meses** naquela prevista no inciso II (**convenção das partes**).

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

§ 6º No caso do inciso IX (**parto/adoção**), o período de suspensão será de **30 dias**, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

§ 7º No caso do inciso X (**tornar-se pai**), o período de suspensão será de **8 dias**, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

Art. 314. Durante a suspensão **é vedado** praticar qualquer ato processual, **podendo o juiz**, todavia, **determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição**.

Art. 315. Se o conhecimento do mérito **depender de verificação da existência de fato delituoso**, o juiz **pode** determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

§ 1º **Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentalmente a questão prévia**.

§ 2º **Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano**, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º.

TÍTULO III

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 316. A extinção do processo **dar-se-á por sentença**.

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, **corrigir o vício**.

PARTE ESPECIAL

LIVRO I

DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

TÍTULO I

DO PROCEDIMENTO COMUM

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. **O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução**.

CAPÍTULO II

DA PETIÇÃO INICIAL

Seção I

Dos Requisitos da Petição Inicial

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o **endereço eletrônico**, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o **valor da causa**;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a **opção** do autor pela **realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação**.

§ 1º **Caso não disponha das informações** previstas no inciso II, **poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção**.

§ 2º A petição inicial **não será indeferida** se, **a despeito da falta de informações** a que se refere o inciso II, **for possível a citação do réu**.

§ 3º A petição inicial **não será indeferida** pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se **a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça**.

FPPC281. (art. 319, III) **A indicação do dispositivo legal não é requisito da petição inicial e, uma vez existente, não vincula o órgão julgador**.

FPPC282. (arts. 319, III e 343) Para julgar com base em enquadramento normativo diverso daquele invocado pelas partes, ao juiz cabe **observar o dever de consulta**, previsto no art. 10.

FPPC283. (arts. 319, §1º, 320, 396) **Aplicam-se** os arts. 319, § 1º, 396 a 404 **também quando o autor não dispuser de documentos indispensáveis à propositura da ação**.

FPPC424. (art. 319; art. 15, Lei 11.419/2006) Os parágrafos do art. 319 **devem ser aplicados imediatamente, inclusive para as petições iniciais apresentadas na vigência do CPC-1973**.

JDPC44 É requisito da petição inicial da tutela cautelar requerida em caráter antecedente a indicação do valor da causa.

Art. 320. A petição inicial **será instruída com os documentos indispensáveis à propositura** da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que **apresenta defeitos e irregularidades** capazes de dificultar o julgamento de mérito, **determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, INDICANDO COM PRECISÃO o que deve ser corrigido ou completado.**

Parágrafo único. **Se o autor não cumprir a diligência, o juiz INDEFERIRÁ a petição inicial.**

FPPC284. (art. 321; 968, §3º) **Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 321.**

FPPC425. (arts. 321, 106, § 1º) Ocorrendo simultaneamente as hipóteses dos art. 106, § 1º, e art. 321, *caput*, **o prazo de emenda será único e de 15 dias.**

Seção II Do Pedido

Art. 322. O pedido **DEVE SER CERTO.**

§ 1º **Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.**

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e **observará o princípio da boa-fé.**

FPPC285. (art. 322, §2º) A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral **deve levar em consideração a vontade da parte**, aplicando-se o art. 112 do Código Civil.

FPPC286. (art. 322, §2º; art. 5º). Aplica-se o §2º do art. 322 à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de **obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor**, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

FPPC505. (art. 323; Lei 8.245/1991) Na ação de despejo cumulada com cobrança, julgados procedentes ambos os pedidos, são passíveis de execução, além das parcelas vencidas indicadas na petição inicial, as que se tornaram exigíveis entre a data de propositura da ação e a efetiva desocupação do imóvel locado.

JDPC86 **As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial** (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC).

Art. 324. O pedido **DEVE SER DETERMINADO.**

§ 1º **É lícito**, porém, formular **pedido genérico**:

I - nas **ações universais**, se o autor não puder individualizar os bens demandados;

II - quando **não for possível determinar, desde logo, as consequências** do ato ou do fato;

III - quando a **determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.**

§ 2º O disposto neste artigo **aplica-se à reconvenção.**

Art. 325. O **PEDIDO** será **ALTERNATIVO** quando, pela **natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.**

Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a **escolha couber ao devedor**, o juiz lhe assegurará o **direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.**

CJF 109: Na hipótese de cumulação alternativa, acolhido integralmente um dos pedidos, **a sucumbência deve ser suportada pelo réu.**

Art. 326. É lícito formular **mais de um PEDIDO em ordem SUBSIDIÁRIA**, a fim de que o juiz **conheça do posterior, quando não acolher o anterior.**

Parágrafo único. É lícito formular **mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.**

FPPC287. (art. 326) **O pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal.**

FPPC288. (art. 326) **Quando acolhido o pedido subsidiário, o autor tem interesse de recorrer em relação ao principal.**

Art. 327. É **lícita a cumulação**, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, **ainda que entre eles não haja conexão.**

§ 1º São **REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO** que:

I - os pedidos sejam **compatíveis entre si**;

II - seja **competente** para conhecer deles o **mesmo juízo**;

III - seja **adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.**

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o **procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.**

§ 3º O inciso I do § 1º **não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326 (pedidos subsidiários)**

FPPC289. (art. 327, § 1º, II) Se houver conexão entre pedidos cumulados, **a incompetência relativa NÃO IMPEDIRÁ A CUMULAÇÃO, em razão da modificação legal da competência**

FPPC506. (art. 327, §2º) A expressão "procedimentos especiais" a que alude o §2º do art. 327 engloba aqueles previstos na legislação especial

Art. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.

Art. 329. **O autor poderá:**

I - **ATÉ A CITAÇÃO**, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, **INDEPENDENTEMENTE DE CONSENTIMENTO DO RÉU**;

II - **ATÉ O SANEAMENTO DO PROCESSO**, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, **COM CONSENTIMENTO DO RÉU**, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de mani-

festação deste no **prazo mínimo de 15 dias**, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. **Aplica-se** o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

JDPC35 Considerando os princípios do acesso à justiça e da segurança jurídica, persiste o interesse de agir na propositura de ação declaratória a respeito da questão prejudicial incidental, a ser distribuída por dependência da ação preexistente, inexistindo litispendência entre ambas as demandas (arts. 329 e 503, § 1º, do CPC)

Seção III

Do Indeferimento da Petição Inicial

Art. 330. A petição inicial será **INDEFERIDA** quando:

I - for **inepta**;

II - a **parte** for **manifestamente ilegítima**;

III - o **autor** **carecer de interesse processual**;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se **INEPTA** a petição inicial quando:

I - lhe **faltar pedido ou causa de pedir**;

II - o **pedido** for **indeterminado**, ressalvadas as **hipóteses legais em que se permite o pedido genérico**;

III - da **narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão**;

IV - conter **pedidos incompatíveis entre si**.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, **sob pena de inépcia**, **discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende converter, além de quantificar o valor incontroverso do débito**.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

FPPC292. (arts. 330 e 321; art. 4º) **Antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto no art. 321 – possibilitar a correção**

FPPC290. (art. 330, §§ 2º e 3º) A enumeração das espécies de contrato previstas no § 2º do art. 330 é exemplificativa.

Art. 331. **Indeferida a petição inicial**, o autor **poderá APELAR**, facultado ao juiz, no **prazo de 5 dias**, **retratar-se**.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3º **Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença**.

FPPC291. (art. 331) Aplicam-se ao procedimento do mandato de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, §3º do CPC

FPPC293. (arts. 331, 332, § 3º, 1.010, § 3º) **Se considerar intempestiva a apelação** contra sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ou julga liminarmente improcedente o pedido, **não pode o juízo a quo retratar-se**.

CAPÍTULO III

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Art. 332. Nas causas que **DISPENSEM A FASE INSTRUTÓRIA**, o juiz, **INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DO RÉU**, julgará **liminarmente improcedente** o pedido que **contrariar**:

I - enunciado de **súmula do STF ou do STJ**;

II - **acórdão** proferido pelo **STF ou pelo STJ** em julgamento de **recursos repetitivos**;

III - entendimento firmado em **incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)** ou de **incidente de assunção de competência (IAC)**;

IV - **enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local**.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se **verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição**.

§ 2º **Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença**, nos termos do art. 241.

§ 3º Interposta a apelação, o juiz **poderá retratar-se em 5 dias**.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de **15 dias**.

FPPC146. (art. 332, I; art. 927, IV) Na aplicação do inciso I do art. 332, o juiz observará o inciso IV do caput do art. 927.

FPPC507. (art. 332; Lei n.º 9.099/1995) O art. 332 **aplica-se ao sistema de Juizados Especiais**.

FPPC508. (art. 332, § 3º; Lei 9.099/1995; Lei 10.259/2001; Lei 12.153/2009) Interposto recurso inominado contra sentença que julga liminarmente improcedente o pedido, o juiz pode retratar-se em **5 dias**

JDPC22 **Em causas que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento de improcedência liminar do pedido que contrariar decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante.**

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO	Quando há dispensa da fase instrutória
	Independe de citação do réu
	Cabe Apelação
	Cabe juízo de retratação
	Hipóteses:
	a) Pedido contrário à Súmula do STF/STJ
	b) Pedido contrário a julgamento de recurso repetitivo pelo STF/STJ
	c) Pedido contrário ao entendimento firmado em IRDR
	d) Pedido contrário ao entendimento firmado em IAC
	e) Pedido contrário à súmula do TJ local
	f) Prescrição
	g) Decadência

CAPÍTULO IV

DA CONVERSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA

Art. 333. (VETADO).

CAPÍTULO V

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO

Art. 334. Se a petição inicial **preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar** do pedido, o juiz

designará audiência de conciliação ou de mediação com **antecedência mínima de 30 dias**, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, **atuará necessariamente** na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º **Poderá haver mais de uma sessão** destinada à conciliação e à mediação, **não podendo exceder a 2 meses** da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência **será feita na pessoa de seu advogado**.

§ 4º **A audiência não será realizada:**

I - se **AMBAS AS PARTES** manifestarem, **expressamente**, **desinteresse** na composição consensual;

II - quando **não se admitir a autocomposição**.

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu **desinteresse na autocomposição**, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com **10 dias de antecedência**, contados da data da audiência.

§ 6º Havendo **litisconsórcio**, o **desinteresse** na realização da audiência deve ser **manifestado por todos** os litisconsortes.

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação **pode realizar-se por meio eletrônico**, nos termos da lei.

§ 8º O **não comparecimento injustificado** do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado **ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA** e será sancionado com multa de **até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa**, **REVERTIDA EM FAVOR DA UNIÃO OU DO ESTADO**.

§ 9º As partes **devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos**.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o **intervalo mínimo de 20 minutos** entre o início de uma e o início da seguinte.

FPPC295. (arts. 334, § 12 357, §9º, 1.046). As regras sobre intervalo mínimo entre as audiências do CPC só se aplicam aos processos em que o ato for designado após sua vigência

FPPC509. (art. 334; Lei n.º 9.099/1995) Sem prejuízo da adoção das técnicas de conciliação e mediação, **não se aplicam no âmbito dos juizados especiais os prazos previstos no art. 334.**

FPPC585. (art.334, §12) **O intervalo mínimo entre as audiências de mediação ou de conciliação não se confunde com o tempo de duração da sessão.**

FPPC628. (arts.334, 695, 190 e 191) **As partes podem celebrar negócios jurídicos processuais na audiência de conciliação ou mediação.**

JDPC6 Há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do art. 334, § 8º, do CPC por meio de apelação, embora tenha sido vitoriosa na demanda.

JDPC23 Na ausência de auxiliares da justiça, o juiz poderá realizar a audiência inaugural do art. 334 do CPC, especialmente se a hipótese for de conciliação.

JDPC24 Havendo a Fazenda Pública publicizado ampla e previamente as hipóteses em que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência de mediação e conciliação, com base no art. 334, § 4º, II, do CPC, quando o direito dis-

cutido na ação não se enquadrar em tais situações.

JDPC25 **As audiências de conciliação ou mediação, inclusive dos juizados especiais, poderão ser realizadas por videoconferência**, áudio, sistemas de troca de mensagens, conversa online, conversa escrita, eletrônica, telefônica e telemática ou outros mecanismos que estejam à disposição dos profissionais da autocomposição para estabelecer a comunicação entre as partes.

JDPC26 A multa do § 8º do art. 334 do CPC **não incide no caso de não comparecimento do réu intimado por edital.**

CJF 121: **Não cabe aplicar multa a quem, comparecendo à audiência do art. 334 do CPC, apenas manifesta desinteresse na realização de acordo**, salvo se a sessão foi designada unicamente por requerimento seu e não houver justificativa para a alteração de posição.

CAPÍTULO VI DA CONTESTAÇÃO

Art. 335. O réu poderá oferecer **contestação**, por petição, no **prazo de 15 dias**, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, **quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição**;

II - do **protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu**, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

§ 1º No caso de **litisconsórcio passivo**, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6º, o **termo inicial** previsto no inciso II **será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência**.

§ 2º Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso II, **havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência**.

FPPC510. (art. 335; arts. 21 e 27 da Lei 9.099/1995) Frustrada a tentativa de autocomposição na audiência referida no art. 21 da Lei 9.099/1995, configura prejuízo para a defesa a realização imediata da instrução **quando a citação não tenha ocorrido com a antecedência mínima de 15 dias**.

CJF 122: O prazo de contestação é contado a partir do **primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação**, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC.

CJF 124: **Não há preclusão consumativa do direito de apresentar contestação, se o réu se manifesta, antes da data da audiência de conciliação ou de mediação, quanto à incompetência do juízo**.

Art. 336. **[PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE]** Incumbe ao réu **alegar, na contestação, toda a matéria de defesa**, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - **incompetência absoluta e relativa**;

III - **incorrecção do valor da causa**;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;
 VI - litispendência;
 VII - coisa julgada;
 VIII - conexão;
 IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
 X - convenção de arbitragem;
 XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
 XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
 XIII - **indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.**

§ 1º **Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.**

§ 2º Uma ação é **idêntica** a outra quando possui as **mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.**

§ 3º Há **litispendência** quando se **repete ação que está em curso.**

§ 4º Há **coisa julgada** quando se **repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.**

§ 5º **Excetuadas a CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM e a INCOMPETÊNCIA RELATIVA, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.**

§ 6º A **ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.**

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, **ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado**, o juiz **facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.**

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre **3 e 5%** do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

FPPC152. (arts. 338, caput; 339, §§ 1º e 2º; 350 e 351) O autor terá prazo único para requerer a substituição ou inclusão de réu (arts. 338, caput; 339, §§ 1º e 2º), bem como para a manifestação sobre a resposta (arts. 350 e 351)

FPPC296. (arts. 338 e 339) Quando **conhecer liminarmente e de ofício a ilegitimidade passiva**, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição do réu, nos termos dos arts. 339 e 340, **sem ônus sucumbenciais.**

FPPC511. (art. 338, caput; art. 339; Lei n. 12.016/2009) – A técnica processual prevista nos arts. 338 e 339 pode ser usada, no que couber, para **possibilitar a correção da autoridade coatora, bem como da pessoa jurídica, no processo de mandado de segurança.**

Art. 339. Quando **alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica** discutida **sempre que tiver conhecimento**, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O **autor**, ao aceitar a indicação, procederá, no **prazo de 15 dias**, à **alteração da petição inicial para a substituição do réu**, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No **prazo de 15 dias**, o autor pode optar por alterar a **petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.**

FPPC42. (art. 339) **O dispositivo aplica-se mesmo a procedimentos especiais que não admitem intervenção de terceiros, bem como aos juizados especiais cíveis, pois se trata de mecanismo saneador, que excepciona a estabilização do processo.**

FPPC44. (art. 339) A **responsabilidade** a que se refere o art. 339 é **subjetiva.**

CJF 123: **Aplica-se o art. 339 do CPC à autoridade coatora indicada na inicial do mandado de segurança e à pessoa jurídica que compõe o polo passivo.**

Art. 340. Havendo alegação de **incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu**, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 1º A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, **seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa.**

§ 2º Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado preventivo.

§ 3º **Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada.**

§ 4º Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação.

FPPC426. (art. 340, § 2º) O juízo para o qual foi distribuída a contestação ou a carta precatória **só será considerado preventivo se o foro competente for o local onde foi citado.**

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, **presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:**

I - **não for admissível, a seu respeito, a confissão;**

II - **a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;**

III - **estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.**

Parágrafo único. **O ônus da impugnação especificada dos fatos NÃO SE APLICA ao DEFENSOR PÚBLICO, ao advogado dativo e ao curador especial.**

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO III DA USURPAÇÃO

Alteração de limites

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Ebulho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.

§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Supressão ou alteração de marca em animais

Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.

CAPÍTULO IV DO DANO

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do **Distrito Federal**, de Município ou de autarquia, fundação pública, **empresa pública**, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - **detenção**, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Não há previsão de dano culposos

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia

Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

Pena - detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa.

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Alteração de local especialmente protegido

Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Ação penal

Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, **somente se procede mediante queixa.**

CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de **coisa** alheia **móvel**, de que **tem a posse ou a detenção**:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é **aumentada de 1/3**, quando o agente **recebeu a coisa**:

I - em **depósito necessário**;

II - na **qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial**;

III - em **razão de ofício, emprego ou profissão**.

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A. **Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas** dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

§ 2º É **EXTINTA A PUNIBILIDADE** se o agente, **espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.**

§ 3º É facultado ao juiz **DEIXAR DE APLICAR A PENA** ou **APLICAR SOMENTE A DE MULTA** se o **agente** for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

I - tenha **promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios**; ou

II - o **valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.**

§ 4º A faculdade prevista no § 3º deste artigo **não se aplica** aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

A apropriação indébita previdenciária é uma espécie de crime tributário

A apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é **crime omissivo material (e não formal)**, de modo que, por força do princípio da isonomia, aplica-se a ele também a SV 24 (STJ. 6ª Turma. HC 270.027/RS, julgado em 05/08/2014)

A **prescrição da pretensão punitiva** do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) **permanece suspensa enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tu-**

tela no juízo cível. Isso porque a decisão cível acerca da exigibilidade do crédito tributário repercute diretamente no reconhecimento da própria existência do tipo penal, visto ser o crime de apropriação indébita previdenciária um delito de natureza material, que pressupõe, para sua consumação, a realização do lançamento tributário definitivo. STJ. 5ª Turma. RHC 51596-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 3/2/2015 (Info 556).

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

Apropriação de tesouro

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de coisa achada

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º.

CAPÍTULO VI

DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, **vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 1º - Se o criminoso é **primário**, e é de **pequeno valor** o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º (**substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**).

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - **emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.**

§ 3º - A pena **umenta-se de 1/3**, se o crime é cometido em **detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.**

Estelionato contra idoso

§ 4º Aplica-se a pena em **dobro** se o crime for **cometido contra idoso.**

§ 5º **Somente** se procede **mediante representação**, salvo se a vítima for: **(LEI 13964/19)**

I - a **Administração Pública, direta ou indireta;** **(LEI 13964/19)**

II - **criança ou adolescente;** **(LEI 13964/19)**

III - **pessoa com deficiência mental;** ou **(LEI 13964/19)**

IV - **maior de 70 anos de idade** ou **incapaz.** **(LEI 13964/19)**

AÇÃO PENAL NO CRIME DE ESTELIONATO		
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19	
Ação penal pública INCONDICIONADA	REGRA	Ação penal pública CONDICIONADA à representação da vítima
	EXCEÇÃO	Ação penal pública INCONDICIONADA quando a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 anos de idade ou incapaz.

A jurisprudência **NÃO aplica o princípio da insignificância no estelionato envolvendo o INSS**, sob o argumento de que esse tipo de conduta contribui negativamente com o déficit da Previdência. Defende-se que, não obstante ser ínfimo o valor obtido com o estelionato praticado, se a prática de tal crime se tornar comum, sem qualquer repressão penal da conduta, certamente se agravará a situação da Previdência, responsável pelos pagamentos das aposentadorias e dos demais benefícios dos trabalhadores brasileiros. Daí porque se conclui que é elevado o grau de reprovabilidade da conduta praticada. Desse modo, o princípio da insignificância não pode ser aplicado para abrigar conduta cuja lesividade transcende o âmbito individual e abala a esfera coletiva. STF. 1ª Turma. HC 111918, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 29/05/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 627891/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/11/2015.

Não se aplica o princípio da insignificância para estelionato envolvendo o seguro-desemprego considerando que se trata de bem protegido a partir do interesse público. STF. 1ª Turma. HC 108674, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/08/2012.

O STF já decidiu que **não deve ser aplicado o princípio da insignificância em caso de estelionato envolvendo o FGTS** porque a conduta do agente é dotada de acentuado grau de reprovabilidade, "na medida em que a fraude foi perpetrada contra programa social do governo que beneficia inúmeros trabalhado-

res". Essa circunstância, aliada à expressividade financeira do valor auferido pela paciente à época dos fatos, inibe a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. STF. 1ª Turma. HC 110845, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/04/2012.

O estelionato previdenciário é crime "permanente" ou "instantâneo de efeitos permanentes"?

• Quando praticado pelo **próprio beneficiário**: é **PERMANENTE**.

• Quando praticado **por terceiro diferente do beneficiário**: é **INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES**.

STF. 1ª Turma. HC 102049, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/11/2011. STJ. 6ª Turma. HC 190071/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/05/2013.

Não extingue a punibilidade do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CP) a devolução à Previdência Social, antes do recebimento da denúncia, da vantagem percebida ilícitamente.

O fato de o agente ter pago integralmente o prejuízo trará algum benefício penal? SIM. O agente poderá ter direito de receber o benefício do arrendimento posterior, tendo sua pena reduzida de 1/3 a 2/3 (art. 16 do CP). STJ. 6ª Turma. REsp 1380672-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/3/2015 (Info 559).

SÚMULAS SOBRE ESTELIONATO

STF

Súmula 246-STF: Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos

Súmula 521-STF: O **foro competente** para o processo e julgamento dos **crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de FUNDOS**, é o do **LOCAL** onde se deu a **RECUSA** do pagamento pelo sacado.

Súmula 554-STF: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, **após o recebimento da denúncia, NÃO OBSTA AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL**. **OBS:** a referida súmula não se aplica ao estelionato no seu tipo fundamental (art. 171, caput) (STJ. 5ª Turma. HC 280.089-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/2/2014).

STJ

Súmula 17-STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

Súmula 24-STJ: Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da previdência social, a qualificadora do § 3º, do art. 171 do Código Penal.

Súmula 48-STJ: Compete ao juízo do **local da obtenção da VANTAGEM ILÍCITA** processar e julgar **crime de estelionato cometido mediante FALSIFICAÇÃO de cheque**.

Súmula 73-STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.

Súmula 244-STJ: Compete ao foro do **local da RECUSA** processar e julgar o **crime de estelionato mediante cheque sem provisão de FUNDOS**.

ESTELIONATO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE

Juízo do local da **OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA**

ESTELIONATO MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS

Foro do local da **RECUSA**

"GATO"	ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO
O agente desvia a energia elétrica de sua fonte natural por meio de ligação clandestina, sem passar pelo medidor.	O agente altera o sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo.
Trata-se de FURTO.	Trata-se de ESTELIONATO.
No furto, a fraude tem por objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração da coisa (inversão da posse). O bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada de sua posse. A concessionária não sabe que está fornecendo energia elétrica para aquele indivíduo. Ele está desviando (subtraindo) a energia da rede.	A fraude tem por finalidade fazer com que a vítima incida em erro e, voluntariamente, entregue o objeto ao agente criminoso, baseada em uma falsa percepção da realidade. A concessionária sabe que está fornecendo energia elétrica para aquele consumidor, mas a fraude faz com que ela não perceba que ele está pagando menos do que deveria.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Adulterar o sistema de medição da energia elétrica para pagar menos que o devido: estelionato (não é furto mediante fraude). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/11704817e347269b7254e744b5e22dac>>

Duplicata simulada

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

Abuso de incapazes

Art. 173 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Induzimento à especulação

Art. 174 - Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Fraude no comércio

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

II - entregando uma mercadoria por outra:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

§ 1º - Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

§ 2º - É aplicável o disposto no art. 155, § 2º.

Outras fraudes

Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:

Pena - detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa.

Parágrafo único - **Somente se procede mediante representação**, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações

Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.

§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;

II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade;

III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembleia geral;

IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permitir;

V - o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade;

VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios;

VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluído com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer;

VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII;

IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo.

§ 2º - Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia geral.

Emissão irregular de conhecimento de depósito ou "warrant"

Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Fraude à execução

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 84: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - III - ESTELIONATO

2) **O princípio da insignificância é INAPLICÁVEL ao crime de estelionato quando cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, possuindo elevado grau de reprovabilidade.**

4) **O delito de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º do CP), praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza de crime permanente uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com o último recebimento indevido da remuneração.**

5) **O delito de estelionato previdenciário, praticado para que terceira pessoa se beneficie indevidamente, é crime instantâneo com efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da primeira parcela do pagamento relativo ao benefício indevido.**

6) **Aplica-se a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ao crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro, que após a morte do beneficiário segue recebendo o benefício regularmente concedido ao segurado, como se este fosse, sacando a prestação previdenciária por meio de cartão magnético todos os meses.**

7) A devolução à Previdência Social da vantagem percebida ilicitamente, antes do recebimento da denúncia, **NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE do crime de estelionato previdenciário**, podendo, eventualmente, caracterizar arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP.

8) **O ressarcimento integral do dano no crime de estelionato, na sua forma fundamental (art. 171, caput, do CP), não enseja a extinção da punibilidade, salvo nos casos de emissão de cheque sem fundos, em que a reparação ocorra antes do oferecimento da denúncia (art. 171, § 2º, VI, do CP).**

9) **O delito de estelionato é consumado no local em que se verifica o prejuízo à vítima.**

CAPÍTULO VII DA RECEPÇÃO

Recepção

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, **coisa que sabe ser produto de crime**, ou **influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte**:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Recepção qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, **no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime**:

Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.

§ 2º - **Equipara-se à atividade comercial**, para efeito do parágrafo anterior, **qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.**

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, **por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço**, ou **pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:**

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º - A receptação é **punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.**

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é **primário**, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, **deixar de aplicar a pena.** Na **receptação dolosa** aplica-se o disposto no § 2º do art. 155 (**substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa**).

§ 6º - Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do **Distrito Federal**, de Município ou de autarquia, fundação pública, **empresa pública**, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, **aplica-se em dobro** a pena prevista no caput deste artigo.

CTB.

Art. 278-A. **O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando**, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos.** (Lei nº 13.804/2019)

§ 1º O condutor condenado **poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação**, na forma deste Código. (Lei nº 13.804/2019)

§ 2º No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. (Lei nº 13.804/2019)

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 181 - **É ISENTO DE PENA** quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo **[ESCUSA ABSOLUTÓRIA - EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE]**:

I - do **cônjuge, na constância da sociedade conjugal;**

II - de **ascendente ou descendente**, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182 - **Somente se procede mediante representação**, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

I - do **cônjuge desquitado ou judicialmente separado;**

II - de **irmão**, legítimo ou ilegítimo;

III - de **tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.**

Art. 183 - **Não se aplica** o disposto nos dois artigos anteriores:

I - se o crime é de **roubo** ou de **extorsão**, ou, em geral, quando haja **emprego de grave ameaça ou violência** à pessoa;

II - ao **estranho que participa do crime.**

III - se o crime é praticado contra pessoa com idade **igual ou superior a 60 anos**

CÓDIGO PROCESSO PENAL

Seção IX

Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do Conselho de Sentença

Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por **1 juiz togado**, seu presidente **e por 25 jurados** que serão sorteados dentre os alistados, **7 dos quais constituirão o Conselho de Sentença** em cada sessão de julgamento.

Art. 448. São **impedidos** de servir no mesmo Conselho:

I - marido e mulher;

II - ascendente e descendente;

III - sogro e genro ou nora;

IV - irmãos e cunhados, durante o cunhadio;

V - tio e sobrinho;

VI - padraсто, madrasta ou enteado.

§ 1º O **mesmo impedimento** ocorrerá em relação às pessoas que mantenham **união estável** reconhecida como entidade familiar.

§ 2º Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.

Art. 449. **Não poderá servir o jurado** que:

I - tiver **funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior;**

II - **no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado;**

III - tiver **manifestado prévia disposição para condenar ou absolver** o acusado.

Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido **sorteado em primeiro lugar.**

Art. 451. Os **jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade** **SERÃO CONSIDERADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO NÚMERO LEGAL EXIGÍVEL** para a realização da sessão.

Art. 452. O **mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem**, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso.

Seção X

Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri

Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária.

Art. 454. **Até o momento de abertura** dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações.

Art. 455. **Se o Ministério Público não comparecer**, o juiz presidente **adiará o julgamento** para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas.

Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão.

Art. 456. Se a **falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído**, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da OAB, com a data designada para a nova sessão.

§ 1º **Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente 1 vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente.**

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o juiz **intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias.**

Art. 457. O julgamento **não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.**

§ 1º Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri.

§ 2º Se o **acusado preso não for conduzido**, o **julgamento** será **adiado** para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, **salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.**

Art. 458. **Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer**, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, **aplicar-lhe-á a multa** prevista no § 2º do art. 436 deste Código.

Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 deste Código.

Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras.

Art. 461. O julgamento **não será adiado** se a **testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado**, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, **declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.**

§ 1º Se, **intimada, a testemunha não comparecer**, o juiz presidente **SUSPENDERÁ os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.**

§ 2º O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.

Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste Código, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos **25** jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles.

Art. 463. Comparecendo, **pelo menos, 15 jurados**, o juiz presidente **declarará instalados os trabalhos**, anunciando o processo que será submetido a julgamento.

§ 1º O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos.

§ 2º **Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição SERÃO COMPUTADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO NÚMERO LEGAL.**

Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463 deste Código (**pelo menos 15**), **proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri.**

Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435 deste Código.

Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código.

§ 1º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, **uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião** sobre o processo, **sob pena de exclusão do Conselho e multa**, na forma do § 2º do art. 436 deste Código.

§ 2º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.

Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará **7** dentre eles para a formação do Conselho de Sentença.

Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a **defesa e, depois dela, o Ministério Público** poderão **recusar** os jurados sorteados, **até 3 cada parte, sem motivar a recusa (1º defesa; 2º MP).**

Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes.

Art. 469. Se forem **2 ou mais** os acusados, **as recusas poderão ser feitas por um só defensor.**

§ 1º A **separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados** para compor o Conselho de Sentença.

§ 2º Determinada a separação dos julgamentos, será **julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato** ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 deste Código.

Art. 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o **juízo NÃO SERÁ SUSPENSO**, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão.

Art. 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, **não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado** para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no art. 464 deste Código.

Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:

Assim o prometo.

Parágrafo único. **O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia** ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.

Seção XI

Da Instrução em Plenário

Art. 473. **[SISTEMA DO CROSS-EXAMINATION]** Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado **tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido**, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.

§ 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2º **[SISTEMA PRESIDENCIALISTA]** Os jurados poderão formular **perguntas** ao ofendido e às testemunhas, **por intermédio do juiz presidente**.

§ 3º As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.

Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.

§ 1º O **Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem**, poderão formular, **diretamente, perguntas ao acusado**. (1º MP; 2º Assistente; 3º Querelante; 4º Defensor)

§ 2º Os **jurados** formularão **perguntas por intermédio do juiz presidente**.

§ 3º **Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.**

Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a gravação, constará dos autos.

Seção XII

Dos Debates

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao **Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.**

§ 1º O assistente falará depois do Ministério Público.

§ 2º Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código.

§ 3º Finda a acusação, terá a palavra a defesa.

§ 4º **A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.**

Art. 477. **O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30min para cada, e de 1h para a réplica e outro tanto para a tréplica.**

§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.

§ 2º Havendo **mais de 1** acusado, o tempo para a acusação e a defesa será **acrescido de 1h e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica (2h)**, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 478. Durante os debates as partes **não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:**

I – à **decisão de pronúncia**, às **decisões posteriores que julgaram admissível a acusação** ou à **determinação do uso de algemas COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE que beneficiem ou prejudiquem o acusado;**

II – ao **silêncio do acusado** ou à **ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.**

Art. 479. **Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte.**

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.

§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos.

§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.

§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente.

Art. 481. Se a **verificação de qualquer fato**, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, **não puder ser realizada imediatamente**, o juiz presidente **dissolverá o Conselho**, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.

Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no **prazo de 5 dias**.

Seção XIII

Do Questionário e sua Votação

Art. 482. O Conselho de Sentença será **questionado sobre MATÉRIA DE FATO e se o acusado deve ser absolvido**.

Parágrafo único. Os **quesitos** serão **redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão**. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.

Art. 483. Os **QUESITOS** serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a **materialidade** do fato;

II – a **autoria** ou **participação**;

III – se o acusado deve ser **absolvido**;

IV – se existe **causa de diminuição** de pena **alegada pela defesa**;

V – se existe circunstância **qualificadora** ou **causa de aumento** de pena **reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação**.

§ 1º A **resposta negativa**, de **mais de 3 jurados**, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo **encerra a votação e implica a absolvição do acusado**

§ 2º Respondidos afirmativamente por **mais de 3 jurados** os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3º **Decidindo** os jurados **pela condenação**, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I – **causa de diminuição** de pena alegada pela defesa;

II – circunstância **qualificadora** ou **causa de aumento** de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4º **Sustentada a desclassificação** da infração para outra de competência do juiz singular, **será formulado quesito a respeito**, para ser respondido **após o 2º ou 3º quesito**, conforme o caso.

§ 5º **Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito**, sendo este da competência do Tribunal do Júri, **o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o 2º quesito**.

§ 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito.

Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação.

§ 1º **Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas** no caput deste artigo.

§ 2º O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.

Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo **7** delas a palavra *sim*, **7** a palavra *não*.

Art. 487. **Para assegurar o sigilo do voto**, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas

Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento.

Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas.

Art. 489. As **decisões** do Tribunal do Júri serão **tomadas por maioria de votos**.

Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação.

Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.

Seção XIV

Da sentença

Art. 492. Em seguida, o **presidente** proferirá sentença que:

I – no caso de **condenação**:

a) **fixará a pena-base**;

b) considerará as circunstâncias **agravantes ou atenuantes alegadas nos debates**;

c) impondrá os **aumentos ou diminuições** da pena, **em atenção às causas ADMITIDAS PELO JÚRI**;

d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código;

e) **mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão** em que se encontra, se **presentes os requisitos da prisão preventiva**, ou, no caso de **condenação a uma pena igual ou**

superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (LEI 13964/19)

f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação;

II – no caso de **absolvição**:

a) mandará **colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso**;

b) **revogará** as medidas restritivas provisoriamente decretadas;

c) **imporá, se for o caso, a medida de segurança** cabível (absolvição imprópria).

§ 1º Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 2º Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º O presidente poderá, **excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas** de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, **se houver questão substancial cuja resolução** pelo tribunal ao qual competir o julgamento **possa plausivelmente levar à revisão da condenação.** (LEI 13964/19)

§ 4º A apelação interposta contra **decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.** (LEI 13964/19)

§ 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir **efeito suspensivo** à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando **verificado cumulativamente** que o **recurso:** (LEI 13964/19)

I - **não tem propósito meramente protelatório;** e (LEI 13964/19)

II - **levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.** (LEI 13964/19)

§ 6º O **pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado** dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (LEI 13964/19)

SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;	Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena

igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

O presidente poderá, **excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas** se houver **questão substancial cuja resolução** pelo tribunal ao qual competir o julgamento **possa plausivelmente levar à revisão da condenação.**

A apelação interposta contra **decisão condenatória do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.**

Excepcionalmente, poderá atribuir **efeito suspensivo** quando **verificado cumulativamente** que o **recurso:**

I - **não tem propósito meramente protelatório;** e

II - **levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.**

Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento.

Seção XV

Da Ata dos Trabalhos

Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas partes.

Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente:

I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;

II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;

III – os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;

IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;

V – o sorteio dos jurados suplentes;

VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo;

VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado;

VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento;

IX – as testemunhas dispensadas de depor;

X – o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;

XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;

XII – a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas;

XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;

XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;

XV – os incidentes;

XVI – o julgamento da causa;

XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença.

Art. 496. A **falta da ata** sujeitará o responsável a **sanções administrativa e penal**.

Seção XVI

Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri

Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código:

I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes;

II – requisitar o auxílio da força pública, que **ficará sob sua exclusiva autoridade**;

III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes;

IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;

V – **nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento**, com a nomeação ou a constituição de novo defensor;

VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;

VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, **mantida a incomunicabilidade dos jurados**;

VIII – interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;

IX – decidir, **de ofício**, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade;

X – resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento;

XI – determinar, **de ofício** ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade;

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder **até 3 minutos** para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 75: TRIBUNAL DO JÚRI - I

1) O ciúme, sem outras circunstâncias, **NÃO CARACTERIZA motivo torpe**.

2) Cabe ao Tribunal do Júri decidir se o homicídio foi motivado

por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, qualifica o crime.

3) Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude.

4) **A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.**

5) A complementação do número regulamentar mínimo de 15 jurados por suplentes de outro plenário do mesmo Tribunal do Júri, **por si só, não enseja nulidade do julgamento.**

6) **Viola o princípio da soberania dos veredictos a anulação parcial de decisão proferida pelo Conselho de Sentença acerca da qualificadora sem a submissão do réu a novo Júri.**

7) **A ausência do oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri NÃO ACARRETA NULIDADE**, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa.

8) **A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.**

9) **Na intimação pessoal do réu acerca de sentença de pronúncia ou condenatória do Júri, a ausência de apresentação do termo de recurso ou a não indagação sobre sua intenção de recorrer não gera nulidade do ato.**

10) **A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.**

11) É possível rasurar trecho ínfimo da sentença de pronúncia para afastar eventual nulidade decorrente de excesso de linguagem.

12) **Reconhecida a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente.**

13) A competência para o processo e julgamento do **latrocínio** é do **juiz singular** e não do Tribunal do Júri (Súmula n. 603/STF).

14) Compete ao Tribunal do Júri decretar, motivadamente, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, inclusive de militar quando o fato não tiver relação com o exercício da atividade na caserna.

15) **A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.** (Súmula n. 191/STJ)

EDIÇÃO N. 78: TRIBUNAL DO JÚRI - II

1) **O emprego de algemas deve ser medida excepcional e a utilização delas em plenário de júri depende de motivada decisão judicial, sob pena de configurar constrangimento ilegal e de anular a sessão de julgamento.** (VIDE SÚMULA VINCULANTE N. 11)

2) Compete às instâncias ordinárias, com base no cotejo fático carreado aos autos, absolver, pronunciar, desclassificar ou impronunciar o réu, sendo vedado em sede de recurso especial o revolvimento do acervo fático-probatório - Súmula n. 7/STJ.

3) **As nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão.**

4) **A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais**

do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.

5) O exame de controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6) É **NULA** a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa (Súmula n. 712/STF).

7) **Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri, decorrentes de impedimento ou suspeição de jurados, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.**

8) É **ABSOLUTA A NULIDADE do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório** (Súmula n. 156/STF).

9) Após as modificações no rito do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008, o quesito genérico de absolvição (art. 483, III, do CPP) não pode ser tido como contraditório em relação ao reconhecimento da autoria e da materialidade do crime.

10) **Possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão** (art. 571, inciso VIII, do CPP).

11) É **NULO** o julgamento quando os quesitos forem apresentados com má redação ou quando forem formulados de modo complexo, a ponto de causarem perplexidade ou de dificultarem o entendimento dos jurados.

12) **O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.** (Súmula n. 713/STF).

13) **Não viola o princípio da soberania dos veredictos a cassação da decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos.**

14) A soberania do veredicto do Tribunal do Júri **não impede** a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal.

Dia 10

Constituição Federal: art. 145-155
 Código Civil: art 538-652
 Código Processo Civil: art. 343-368
 Código Penal: art. 184-234-B
 Código Processo Penal: art. 513-573

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO I
 DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
 Seção I
 DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes **tributos**:

I – **impostos**;

II - **taxas**, em razão do **exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva OU potencial, de serviços públicos específicos E divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição**;

III - **contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas**.

§ 1º **Sempre que possível, os IMPOSTOS terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte**, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte

§ 2º **As taxas NÃO PODERÃO ter base de cálculo própria de impostos**.

Taxas e contribuições de melhorias **são tributos vinculados**.

Medida Provisória poderá **instituir ou majorar IMPOSTOS**

PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. Segundo entendimento do STF, na ADI 948/GO, a aplicação do princípio da capacidade contributiva **não deve se limitar somente aos impostos**, podendo ser estendido as demais espécies tributárias, sempre que as particularidades dessas exações permitirem.

O princípio encontra aplicação plena aos tributos com **fato gerador não vinculado**, quais sejam, os impostos e, normalmente, também os empréstimos compulsórios e as contribuições.

As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do STF. (ADI 1.145/PB)

A regularidade do exercício do poder de polícia **é imprescindível** para a cobrança da taxa de localização e fiscalização

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

TAXA DE POLÍCIA	TAXA DE SERVIÇO
O poder de polícia deve ser EFETIVAMENTE realizado , não se admitindo poder de polícia "potencial", podendo o exercício da atividade ser constatada	O serviço pode ser efetiva ou potencialmente utilizado pelo contribuinte, podendo a taxa ser cobrada a partir do momento que o serviço é coloca-

pela existência de órgão administrativo de fiscalização, dotado de estrutura e pessoal competente para tanto.

do à disposição do sujeito passivo.

SÚMULAS SOBRE TAXA

Súmula vinculante 12-STF: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas **viola** o disposto no art. 206, inciso IV, da Constituição Federal.

OBS1: Aplicando-se o raciocínio da SV 12, as universidades públicas também não podem cobrar taxa para inscrição em processo seletivo seriado (aquele "vestibular" que ocorre, de forma contínua, durante todo o ensino médio. Nesse sentido: STF. 1ª Turma. AI 748944 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2014.

OBS2: SV 12 não se aplica para cursos de extensão e em tais casos poderá haver cobrança de taxa de matrícula.

OBS3: "a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização." (STF. Plenário. RE 597854/GO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/4/2017. Repercussão geral. Info 862).

Súmula vinculante 19-STF: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de **coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo** ou resíduos provenientes de imóveis, **NÃO VIOLA o art. 145, II, da CF**.

Súmula vinculante 29-STF: É **constitucional** a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, **desde que não haja integral identidade entre uma base e outra**.

Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública **NÃO PODE** ser remunerado mediante taxa. **OBS**: os Municípios poderão instituir contribuição para custeio desse serviço (art. 149-A da CF/88) - **COSIP**

Súmula 595-STF: É **inconstitucional** a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica a do imposto territorial rural.

Súmula 665-STF: É **constitucional** a **Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários** instituída pela Lei 7.940/89.

Súmula 667-STF: **Viola** a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.

A taxa é um **tributo bilateral, contraprestacional, sinalagmático ou vinculado**. Isso porque a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, a Administração Pública só pode cobrar se, em troca, estiver prestando um serviço público ou exercendo poder de polícia. Há, portanto, obrigações de ambas as partes. O poder público tem a obrigação de prestar o serviço ou exercer poder de polícia e o contribuinte a de pagar a taxa correspondente.

Quem pode instituir taxa? A União, os Estados, o DF e os Municípios. Trata-se de tributo de competência comum. A taxa será instituída de acordo com a competência de cada ente.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 146. Cabe à **LC**:

I - dispor sobre **conflitos de competência, em matéria tributária**, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - regular as **limitações constitucionais ao poder de tributar**;
 III - estabelecer **normas gerais em matéria de legislação tributária**, especialmente sobre:

- a) **definição de tributos e de suas espécies**, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos **fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes**;
- b) **obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários**;
- c) **adequado tratamento tributário ao ato cooperativo** praticado pelas sociedades cooperativas.
- d) **definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte**, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A LC de que trata o inciso III, d (**tratamento diferenciado e favorecido para ME e EPP**), também **poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - será **opcional para o contribuinte**;

II - **poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado**;

III - **o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento**;

IV - a **arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas** pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.

Art. 146-A. **LC poderá estabelecer critérios especiais de tributação**, com o objetivo de **prevenir desequilíbrios da concorrência**, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; **ao Distrito Federal cabem os impostos municipais**.

Art. 148. A **União**, mediante **LC**, poderá instituir **empréstimos compulsórios (EC)**:

- I - para **atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência**;
- II - no caso de **investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional**, observado o disposto no art. 150, III, "b" (**princípio da anterioridade**).

Parágrafo único. A **aplicação** dos recursos provenientes de empréstimo compulsório **será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição**.

Tributos que **devem ser dispostos por LC**:

- 1 - **Imposto Residual**;
- 2 - **Contribuição Social Residual**;
- 3 - **Empréstimo Compulsório**;
- 4 - **Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF)**.

Os demais são instituídos por meio de LO.

Art. 149. **Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais (CS), de intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse das categorias profissionais ou econômi-**

cas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º (**Contribuição social para seguridade social: só pode ser exigida após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b"**), relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **instaurarão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (EC 103/19)**

§ 1º-A. **Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (EC 103/19)**

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A **para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária**, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. **(EC 103/19)**

§ 1º-C. A **contribuição extraordinária** de que trata o § 1º-B **deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado**, contado da data de sua instituição. **(EC 103/19)**

§ 2º As contribuições sociais **(CS)** e de intervenção no domínio econômico **(CIDE)** de que trata o *caput* deste artigo:

I - **não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação**;

II - **incidirão também sobre a importação** de produtos estrangeiros ou serviços;

III - **poderão ter alíquotas**:

a) **ad valorem**, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;

b) **específica**, tendo por base a unidade de medida adotada.

§ 3º A **pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica**, na forma da lei.

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.

SÚMULAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES

STF

Súmula Vinculante 40-STF: A **contribuição confederativa** de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, **só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo**.

Súmula 659-STF: É **legítima** a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

Súmula 732-STF: É **constitucional** a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.

STJ

Súmula 77-STJ: A Caixa Econômica Federal **é parte ilegítima** para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP.

Súmula 351-STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando

houver apenas um registro.

Súmula 396-STJ: A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural.

Súmula 423-STJ: A contribuição para financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.

Súmula 458-STJ: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros, independentemente da existência de contrato de trabalho.

Súmula 468-STJ: A base de cálculo do PIS, até a edição da MP n. 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador.

Súmula 499-STJ: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

Súmula 508-STJ: A isenção da Cofins concedida pelo artigo 6º, II, da LC 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430/96.

Súmula 516-STJ: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei nº 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

Art. 149-A Os **Municípios e o Distrito Federal** poderão instituir **CONTRIBUIÇÃO, na forma das respectivas leis, para o CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)**, observando o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, **na fatura de consumo de energia elétrica.**

Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública **não pode ser remunerado mediante taxa.**

As instituições de assistência social são imunes apenas ao pagamento de impostos e de contribuições para a seguridade social. **NÃO HÁ IMUNIDADE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

Seção II

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, **é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:**

I - **[PRINCÍPIO DA LEGALIDADE]** **exigir ou aumentar tributo sem lei** que o estabeleça;

Medida Provisória poderá **instituir** ou **majorar** **IMPOSTOS**

II - **[PRINCÍPIO DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA OU VEDAÇÃO DE PRIVILÉGIO ODIOSO]** instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos

“Autolimitação do poder fiscal, por meio da Constituição ou de lei formal, consistente na permissão, destituída de razoabilidade, para que alguém deixe de pagar os tributos que incidem genericamente sobre todos os contribuintes ou recebe benefícios inextensíveis aos demais”

III - **cobrar tributos:**

a) **[PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA]** em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado ;

b) **[PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL]** no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou ;

Súmula vinculante 50-STF: Norma legal que **altera o prazo de recolhimento** da obrigação tributária **não se sujeita ao princípio da anterioridade**

c) **[PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, PRIVILEGIADA, QUALIFICADA OU ANTERIORIDADE ESPECÍFICA]** antes de decorridos **90 dias** da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b ;
IV - **utilizar tributo com efeito de confisco;**

A multa moratória, embora não seja tributo, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos.

V - **[PRINCÍPIO DA LIMITAÇÃO DE TRÁFEGO]** estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público ;

VI - **INSTITUIR IMPOSTOS sobre:**

a) **[IMUNIDADE RECÍPROCA]** patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

As empresas concessionárias de serviço público **NÃO gozam de imunidade tributária recíproca**, considerando que são empresas privadas que desempenham tais atividades em busca do lucro.

A imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (art. 150, VI, “a” da CF/88), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). STF. Plenário. RE 259976 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23/03/2010. STF. Plenário. RE 405267, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/09/2018.

As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914).

Os **Correios gozam de imunidade tributária recíproca**, razão pela qual os Municípios não podem cobrar ISS sobre a prestação dos serviços postais. STJ. 2ª Turma. REsp 1.642.250-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/3/2017 (Info 602).

Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está desvinculado de finalidade estatal. STF. Plenário. RE 434251/RJ, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/4/2017 (Info 861).

A imunidade tributária recíproca **alcança a autarquia que presta serviço público remunerado por meio de tarifas.** Assim, o simples fato de haver a cobrança de tarifas não descaracteriza a regra imunizante. STF. 1ª Turma. RE 741938 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/08/2014. STF. 2ª Turma. RE 482814 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/11/2011.

A imunidade tributária recíproca **não exonera** o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade).

de tributária). STF. Plenário. RE 599176/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 5/6/2014 (repercussão geral) (Info 749).

A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT **alcança o IPTU** incidente sobre imóveis de sua propriedade, bem assim os por ela utilizados. STF. Plenário. RE 773992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2014 (repercussão geral).

ECT goza de imunidade tributária recíproca mesmo quando realiza o transporte de bens e mercadorias. STF. Plenário. RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).

Os veículos automotores pertencentes aos Correios **são imunes à incidência do IPVA** por força da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da CF/88). STF. Plenário. ACO 879/PB, (Info 769).

b) [IMUNIDADE RELIGIOSA] templos de qualquer culto;

Deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços **relacionados com as finalidades essenciais das entidades** nelas mencionadas (RE 325.822)

Não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais, ao contrário, **compete à Administração tributária demonstrar a eventual trespasse do bem gravado pela imunidade.** (ARE 800.395 AgR)

Os **cemitérios** que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso **estão abrangidos pela garantia contemplada no art. 150 da Constituição do Brasil.** Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles.

A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, *b*, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, **não se aplicando à maçonaria**, em cujas lojas não se professa qualquer religião.

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Súmula 730 do STF. "A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, *c*, da Constituição, **somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.**"

Súmula Vinculante 52: **ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU** o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas

OBS: apesar da súmula referir-se à imunidade do art. 150, VI, "c", seu enunciado também se aplica à imunidade religiosa prevista no art. 150, VI, "b" (imunidade religiosa: "templos de qualquer culto"). Nesse sentido: STF. 2ª Turma. ARE 694453/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/08/2013.

A **IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA** aplica-se a seus **beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato**, sendo irrelevante, para a verificação da existência do benefício constitucional, a repercussão econômica do tributo envolvido. (RE 608872/MG)

d) [IMUNIDADE CULTURAL] livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, "d", da Constituição Federal (CF), aplica-se ao livro eletrônico ("e-book"), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo (RE 330817/RJ).

A imunidade da alínea "d" do inciso VI do art. 150 da CF/88 **alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos** (RE 595676/RJ).

Jornais: Os jornais gozam de imunidade, mesmo que conttenham publicidade em seu corpo (anúncios, classificados etc.), considerando que isso constitui fonte de renda necessária para continuar a difusão da cultura (Ricardo Alexandre); Contudo, algumas vezes, junto com o jornal vêm alguns **folhetos separados contendo publicidade de supermercados, lojas etc. Tais encartes publicitários não são parte integrante** (indissociável) do jornal e não se destinam à difusão da cultura (possuem finalidade apenas comercial), **razão pela qual NÃO gozam de imunidade** (RE 213.094/ES).

Filmes e papéis fotográficos: Súmula 657-STF - A imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

Listas telefônicas: SÃO imunes.

Papel para propaganda: NÃO é imune.

Chapas de impressão: NÃO são imunes.

Serviços de distribuição de livros, jornais e periódicos: NÃO são imunes

Serviços de composição gráfica: NÃO são imunes.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, **salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.**

§ 1º A vedação do inciso III, *b*, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, *c*, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE	NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA NOVENTENA
EC para atender despesas extraordinárias	EC para atender despesas extraordinárias
II	II
IE	IE
IPI	IR
IOF	IOF
IEG	IEG
	Fixação da BC do IPVA e IPTU
Súmula Vinculante 50: Norma legal que ALTERA O PRAZO DE RECOLHIMENTO de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.	
A anterioridade da súmula entende-se como sendo a <u>anterioridade anual</u> e a anterioridade nonagesimal.	

§ 2º A vedação do inciso VI, "a" (**imunidade recíproca**), é **extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos ser-

viços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a" (**imunidade recíproca**), e do parágrafo anterior **não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.**

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, **relacionados com as finalidades essenciais** das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º **Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica**, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.

§ 7º **A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição**, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

IMUNIDADES ONTOLÓGICAS	São aquelas que <u>existiriam ainda que a CF/88 não as previsse em seu texto</u> , uma vez que são fundamentais para a observância dos princípios contidos na nossa Carta Magna de 1988, quais sejam, da isonomia e do pacto federativo. Estão, sobremaneira, relacionadas às cláusulas pétreas da nossa CF/88, afirmando-as ainda mais.
IMUNIDADES POLÍTICAS	São aquelas que se destinam a proteger princípios presentes expressamente na CF/88, mas são decorrentes da vontade política do legislador constitucional, e não em virtude da falta de capacidade contributiva dos beneficiários. Como exemplo, temos a imunidade conferida aos templos de qualquer culto (imunidade religiosa), conferida em razão de uma vontade política do legislador frente aos interesses religiosos que vigoram no nosso país e na nossa sociedade, expressamente cristã.

SÚMULAS SOBRE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	
STF	
Súmula vinculante 52-STF: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas Súmula 75-STF: Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão "inter vivos", que é encargo do comprador.	

Súmula 336-STF: A imunidade da autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, **não se estende a compra e venda entre particulares**, embora constantes os dois atos de um só instrumento.

Súmula 591-STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador **não se estende ao produtor**, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

Súmula 657-STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF **abrange os filmes e papéis fotográficos** necessários à publicação de jornais e periódicos.

Súmula 730-STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, **somente alcança as entidades fechadas** de previdência social privada **se não houver contribuição dos beneficiários**.

STJ
Súmula 352-STJ: A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exige a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. Súmula 612-STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Art. 151. **É VEDADO à União:**

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores** aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios **[VEDAÇÃO ÀS ISENÇÕES HETERÔNOMAS]**

Art. 152. **É VEDADO** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer **diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino** (não se aplica à União)

Seção III

DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

Art. 153. **Compete à União instituir impostos sobre:**

- I - **(II)** importação de produtos estrangeiros;
- II - **(IE)** exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
- III - **(IR)** renda e proventos de qualquer natureza;
- IV - **(IPI)** produtos industrializados;
- V - **(IOF)** operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
- VI - **(ITR)** propriedade territorial rural;
- VII - **(IGF)** grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ 1º É facultado ao Poder Executivo (por meio de decreto), atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, **ALTERAR AS ALÍQUOTAS dos impostos** enumerados nos incisos I (II), II (IE), IV (IPI) e V (IOF).

§ 2º O imposto de renda (IR):

I - será informado pelos critérios da **generalidade**, da **universalidade** e da **progressividade**, na forma da lei;

SÚMULAS SOBRE IR

STF

Súmula 93-STF: Não está isenta do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto.

Súmula 584-STF: Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, **aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.**

OBS: A doutrina critica esse enunciado. Isso porque o IR está sujeito ao princípio da anterioridade anual. Logo, se uma lei majora o IR, ela somente poderia ser exigida no exercício financeiro seguinte ao da sua publicação. O STJ também possui precedentes afastando a Súmula 584 (ex: STJ. 2ª Turma. AgRg no Ag 1363478/MS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 15/03/2011).

Apesar das críticas da doutrina, o STF afirma que a Súmula 584 continua válida. O fato gerador do imposto de renda, na visão do STF, somente ocorre em 31 de dezembro do ano. Por isso, em regra, não viola o princípio da irretroatividade a edição de lei editada nos últimos dias mesmo que se aplique ao seu ano de edição. No entanto, esse entendimento do STF, cristalizado na Súmula 584, foi construído e vale para as hipóteses em que o imposto de renda tenha função meramente fiscal (arrecadatória), o que é a regra geral. Esse enunciado, contudo, não se aplica ao caso do art. 1º, I, da Lei nº 7.988/89 porque nesta hipótese o imposto de renda incide sobre exportações incentivadas pelo Governo, ou seja, o tributo aí tinha função extrafiscal. Nesse sentido: STF. RE 183130, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 25/09/2014.

Súmula 586-STF: Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior, com base em contrato de mútuo.

Súmula 587-STF: Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil.

STJ

Súmula 125-STJ: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço **não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.**

Súmula 136-STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço **não está sujeito ao Imposto de Renda.**

Súmula 215-STJ: A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária **não está sujeita à incidência do Imposto de Renda.**

Súmula 262-STJ: Incide o Imposto de Renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas.

Súmula 386-STJ: São isentas de Imposto de Renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.

Súmula 447-STJ: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto retido na fonte proposta por seus servidores.

Súmula 463-STJ: Incide Imposto de Renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Súmula 498-STJ: Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. **STJ: verbas recebidas a título de indenização por danos morais não representam acréscimo patrimonial.**

Súmula 556-STJ: É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.

Súmula 590-STJ: Constitui **acréscimo patrimonial** a atrair a incidência do Imposto de Renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, **a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições** à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.

Súmula 598-STJ: É **desnecessária** a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, **desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.**

Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, **não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.**

§ 3º O imposto sobre produtos industrializados (IPI):

I - será **SELETIVO**, em função da essencialidade do produto;

II - será **NÃO-CUMULATIVO**, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

III - **não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.**

IV - terá **reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto**, na forma da lei.

SÚMULAS SOBRE IPI

STF

Súmula 591-STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador **não se estende ao produtor**, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

STJ

Súmula 411-STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco

Súmula 494-STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações **incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.**

Súmula 495-STJ: A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa **não gera direito a creditamento de IPI.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 118: IPI - I

1) O **fato gerador** do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, **incidente sobre mercadoria importada, é o desembaraço aduaneiro** (art. 46, I, do Código Tributário Nacional - CTN), **sendo irrelevante se o bem é adquirido a título de compra e venda ou de arrendamento**, incidindo o tributo sobre a base

de cálculo proporcional nos casos de ingresso do bem em caráter temporário no território nacional, nos termos do art. 79 da Lei n. 9.430/1996.

2) **Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil.**

3) **Não incide o IPI sobre alimentos e outras preparações utilizadas na alimentação de cães e gatos quando acondicionados e comercializados em embalagens com peso superior a 10 kg (dez quilos).**

4) **Não incide Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI nos serviços de composição e de impressão gráfica.**

5) Combustíveis, lubrificantes e energia elétrica, embora consumidos durante o processo de industrialização, **não podem ser considerados como matéria-prima, insumos ou produtos intermediários, para o fim de inclusão no cálculo do crédito presumido de IPI.**

6) **Não incide Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre a venda de produtos, na hipótese em que ocorre roubo ou furto de mercadoria, antes da entrega ao comprador, porquanto não configurado o fator gerador, com a efetivação da operação mercantil.**

7) A ficção jurídica prevista no art. 11 da Lei n. 9.779/1999 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antecedeu.

8) Não se admite interpretação extensiva do art. 11 da Lei n. 9.779/1999 para permitir o creditamento, após a sua vigência, dos produtos finais não tributados, pois o benefício somente foi reconhecido pela lei para os produtos finais isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero.

9) É legítima a aplicação das alíquotas previstas na Resolução da Comissão de Incentivo à Exportação - CIEX 02/1979, para fins de cálculo do crédito-prêmio do IPI.

10) Em se tratando de ressarcimento de crédito-prêmio de IPI, a liquidação da sentença se dará por artigos, oportunidade em que a parte deverá apresentar toda a documentação suficiente à comprovação da efetiva operação de exportação, bem como do ingresso de divisas no País, sem o que não se habilita à fruição do benefício, mesmo estando ele reconhecido na sentença.

§ 4º O imposto sobre propriedade territorial rural (ITR):

I - **SERÁ PROGRESSIVO** e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

O ITR é um imposto progressivo: quanto mais alto for o valor do objeto que recebe o gravame tributário, maior será a alíquota e, portanto, o ônus imputado ao contribuinte.

II - **não incidirá sobre pequenas glebas rurais**, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel;

III - **será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem**, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

STJ: "Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57 /1966)"

SÚMULAS SOBRE ITR

Súmula 139-STJ: Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR.

§ 5º O **ouro**, quando definido em lei como **ativo financeiro ou instrumento cambial**, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF, devido na operação de origem; a **alíquota mínima** será de **1%**, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:

I – **30%** para o **Estado**, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;

II – **70%** para o **Município** de origem.

OURO	
ATIVO FINANCEIRO	NÃO ATIVO FINANCEIRO
Incidirá apenas IOF	Incidirá ICMS

SÚMULAS SOBRE IOF
STF
Súmula 664-STF: É inconstitucional o inciso V do art. 1º da Lei 8.033/90, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros – IOF sobre saques efetuados em caderneta de poupança.
STJ
Súmula 185-STJ: Nos depósitos judiciais, não incide o imposto sobre operações financeiras.

Art. 154. **A União poderá instituir:**

I - **mediante LC, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam NÃO-CUMULATIVOS e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios** dos discriminados nesta Constituição;

II - **(IEG) na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, COMPREENDIDOS OU NÃO EM SUA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA**, os quais **serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.**

Seção IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155. **Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:**

I - **(ITCMD)** transmissão causa mortis e **doação**, de quaisquer bens ou direitos;

II - **(ICMS)** operações relativas à **circulação de mercadorias** e sobre **prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação**, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

III - **(IPVA)** propriedade de veículos automotores.

§ 1º O ITCMD:

I - relativamente a **bens imóveis** e respectivos direitos, **competete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal**

II - relativamente a **bens móveis, títulos e créditos**, **competete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;**

III - terá **competência** para sua instituição **regulada por LC:**

a) **se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;**

b) **se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;**

IV - terá suas **alíquotas máximas** fixadas pelo Senado Federal;

ITCMD	
BEM IMÓVEL	BEM MÓVEL
Estado da situação do bem	Estado onde se processa o inventário ou do domicílio do doador

SÚMULAS SOBRE ITCMD
Súmula 112-STF: O imposto de transmissão "causa mortis" é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Súmula 113-STF: O imposto de transmissão "causa mortis" é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Súmula 114-STF: O imposto de transmissão "causa mortis" não é exigível antes da homologação do cálculo. Súmula 115-STF: Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão "causa mortis". Súmula 331-STF: É legítima a incidência do imposto de transmissão "causa mortis" no inventário por morte presumida Súmula 590-STF: Calcula-se o imposto de transmissão "causa mortis" sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor.

§ 2º O ICMS atenderá ao seguinte:

I - **SERÁ NÃO-CUMULATIVO**, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II - a **isenção ou não-incidência**, salvo determinação em contrário da legislação;

a) **NÃO IMPLICARÁ CRÉDITO** para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) **acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores**;

III - **poderá ser seletivo**, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

IPI	ICMS
• SERÁ seletivo • Será não-cumulativo	• PODERÁ SER seletivo • Será não-cumulativo

IV - **resolução do Senado Federal**, de iniciativa do Presidente da República ou de **1/3** dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as **alíquotas** aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V - **é facultado ao Senado Federal**:

a) **estabelecer alíquotas mínimas** nas operações internas, mediante **resolução de iniciativa de 1/3** e aprovada pela **maioria absoluta** de seus membros;

b) **fixar alíquotas máximas** nas mesmas operações para **resolver conflito específico** que envolva interesse de Estados, mediante **resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3** de seus membros;

ALÍQUOTA MÍNIMA	ALÍQUOTA MÁXIMA
Iniciativa: 1/3	Iniciativa: Maioria Absoluta
Aprovação: Maioria Absoluta	Aprovação: 2/3

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", **as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais**;

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a **consumidor final**, **CONTRIBUINTE OU NÃO do imposto, localizado em outro Estado**, **ADOTAR-SE-Á A ALÍQUOTA INTERESTADUAL e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença** entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a **responsabilidade pelo recolhimento** do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída:

a) ao **destinatário**, quando este **for contribuinte** do imposto;

b) ao **remetente**, quando o **destinatário não for contribuinte** do imposto;

IX - **INCIDIRÁ** também:

a) **sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade**, assim como sobre o **serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário** da mercadoria, bem ou serviço;

b) **sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios**;

X - **NÃO INCIDIRÁ**:

a) **sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior**, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

As operações que destinem mercadorias para o exterior **não são isentas de ICMS e sim IMUNES**.

b) **sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica**;

c) **sobre o ouro**, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º (**quando for ativo financeiro – só incide IOF**);

d) **nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita**;

XI - **não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos**;

XII - **CABE À LC**:

a) **definir seus contribuintes**;

b) **dispor sobre substituição tributária**;

c) **disciplinar o regime de compensação** do imposto;

d) **fixar**, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, **o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços**;

e) **excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a"**;

f) **prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;**

g) **regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.**

h) **definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;**

i) **fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.**

§ 3º **A exceção do ICMS e o II e IE, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.**

§ 4º Na hipótese do inciso XII, **h (combustíveis e lubrificantes)**, observar-se-á o seguinte:

I - **nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao ESTADO ONDE OCORRER O CONSUMO;**

II - **nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;**

III - **nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;**

IV - **as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:**

a) **serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto;**

b) **poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência;**

c) **poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b (princípio da anterioridade).**

ICMS-COMBUSTÍVEIS: incide a anterioridade especial (nongesimal) no que se refere à diminuição e restabelecimento de alíquotas

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g.

SÚMULAS SOBRE ICMS

STF

Súmula vinculante 32-STF: O ICMS **não incide** sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

Súmula vinculante 48-STF: Na entrada de mercadoria importada do exterior, **é legítima** a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

Súmula 573-STF: Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

Súmula 574-STF: Sem lei estadual que a estabeleça, **é ilegítima** a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar.

Súmula 662-STF: **É legítima a incidência** do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.

STJ

Súmula 95-STJ: A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação **não implica redução** do ICMS.

Súmula 129-STJ: O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima.

Súmula 135-STJ: O ICMS **não incide** na gravação e distribuição de filmes e videoteipes.

Súmula 155-STJ: O ICMS **incide** na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio.

Súmula 163-STJ: O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares **constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação.**

Súmula 166-STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Súmula 198-STJ: Na importação de veículo por pessoa física, destinado a uso próprio, **incide** o ICMS.

Súmula 237-STJ: Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento **não são considerados** no cálculo do ICMS.

Súmula 334-STJ: O ICMS **não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.**

Súmula 350-STJ: O ICMS **não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.**

Súmula 391-STJ: O ICMS **incide** sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Súmula 395-STJ: O ICMS **incide** sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.

Súmula 431-STJ: **É ilegal** a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

Súmula 432-STJ: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Súmula 433-STJ: O produto semielaborado, para fins de incidência de ICMS, **é** aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do art. 1º da Lei Complementar n. 65/1991.

Súmula 457-STJ: Os descontos incondicionais nas operações mercantis **não se incluem** na base de cálculo do ICMS.

Súmula 509-STJ: **É lícito** ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 121: ICMS

- 1) **Não é possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.**
- 2) O crédito presumido de ICMS **não integra** a base de cálculo

da contribuição para o programa de integração social - PIS e da contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS.

3) O ICMS **não compõe** a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.

4) É legítima a inclusão da subvenção econômica instituída pela Lei n. 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, uma vez que se enquadra no conceito do termo "valor da operação", à luz do disposto nos arts. 12, XII, e 13, VII e § 1º, da Lei Complementar n. 87/1996.

6) Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

7) Nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete **não deve ser incluído** na base de cálculo do ICMS, ante o disposto no art. 13, § 1º, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar n. 87/1996.

8) **Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.**

9) As operações de importação de bacalhau (peixe seco e salgado, espécie do gênero pescado), provenientes de países signatários do GATT - *General Agreement on Tariffs and Trade*, realizadas até 30 de abril de 1999, são isentas de recolhimento do ICMS.

10) O Estado de Minas Gerais por meio do Decreto n. 27.281, de 27.08.1987, que ratificou o Convênio n. 29, de 18.08.1987, revogou expressamente a isenção do ICMS ao peixe seco e salgado nacional, assim, em consequência, finda a isenção do produto nacional, encerra-se, igualmente, no Estado, o benefício concedido ao bacalhau importado de país signatário do GATT, não sendo aplicável o entendimento firmado pelo REsp 871.760/BA, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.

11) A isenção do ICMS para pescados no âmbito do Estado de Pernambuco foi extinta em 13.3.1997 pelo Decreto estadual n. 19.631, que efetivou a revogação autorizada pelo Convênio ICMS 102/1995, de modo que, a partir de então, não há falar em benefício fiscal em favor do similar importado de país signatário do GATT para referida unidade da federação.

13) O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia estendida **não integra** a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda de mercadoria.

§ 6º O IPVA:

I - terá **alíquotas mínimas fixadas pelo Senado** Federal;

II - **poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.**

A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza **a constituição definitiva do crédito tributário**, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no **dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.**

SÚMULAS SOBRE IPVA

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, **não abrange o IPVA** incidente sobre o veículo automotor, no

que se refere ao período posterior à sua alienação

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO IV

Da Doação

Seção I

Disposições Gerais

Art. 538. Considera-se **doação** o contrato em que uma pessoa, **por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.**

JDC549 **A promessa de doação no âmbito da transação constitui obrigação positiva e perde o caráter de liberalidade previsto no art. 538 do Código Civil.**

Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. **Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.**

Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário **não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.**

Art. 541. A doação far-se-á por **escritura pública ou instrumento particular.**

Parágrafo único. A **doação verbal SERÁ VÁLIDA**, se, versando sobre **bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.**

JDC 622 Para a análise do que seja bem de pequeno valor, nos termos do que consta do art. 541, parágrafo único, do Código Civil, deve-se levar em conta o patrimônio do doador

Art. 542. A doação **feita ao nascituro valerá**, sendo aceita pelo seu representante legal.

Art. 543. Se o donatário for **absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura.**

Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa **adiantamento do que lhes cabe por herança (adiantamento de legítima)**

Art. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado **extingue-se morrendo o doador**, salvo se este outra coisa dispuser, mas **não poderá ultrapassar a vida do donatário.**

Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, **não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar.**

Art. 547. O doador **pode estipular** que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.

Parágrafo único. **Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro.**

Art. 548. É **NULA** a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.

Art. 549. **NULA** é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice **pode ser anulada** pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, **até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal.**

Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivente.

Art. 552. **O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório.** Nas **doações para casamento** com certa e determinada pessoa, o **doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário.**

Art. 553. O donatário é **obrigado a cumprir** os encargos da doação, **caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.**

Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito.

Art. 554. A **doação a entidade futura** caducará se, em **2 anos**, esta não estiver constituída regularmente.

Seção II

Da Revogação da Doação

Art. 555. A doação pode ser **revogada por ingratidão** do donatário, **ou por inexecução do encargo.**

Art. 556. **Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão** do donatário.

Art. 557. Podem ser revogadas por **INGRATIDÃO** as doações:

- I - se o donatário **atentou contra a vida** do doador ou **cometeu crime de homicídio DOLOSO** contra ele;
- II - se **cometeu** contra ele **ofensa física**;
- III - se o **injurou gravemente** ou o **caluniou**;
- IV - se, **podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos** de que este necessitava.

JDC33 O novo Código Civil estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, pois **o rol legal previsto no art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras hipóteses.**

Art. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o **ofendido**, nos casos do artigo anterior, for o **cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador.**

Art. 559. A **revogação** por qualquer desses motivos **deverá ser pleiteada dentro de 1 ano**, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.

Art. 560. O **direito de revogar a doação NÃO SE TRANSMITE aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário.** Mas aqueles **podem prosseguir na ação** iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide.

Art. 561. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado.

Art. 562. A **doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora.** Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá **notificar judicialmente** o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida.

Art. 563. A **revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida;** mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor.

Art. 564. **Não se revogam por ingratidão:**

- I - as **doações puramente remuneratórias**;
- II - as **oneradas com encargo já cumprido**;
- III - as que se fizerem **em cumprimento de obrigação natural**;
- IV - as **feitas para determinado casamento.**

CAPÍTULO V

Da Locação de Coisas

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por **tempo determinado ou não**, o uso e gozo de **COISA NÃO FUNGÍVEL**, mediante certa retribuição.

Art. 566. O locador é obrigado:

- I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;
- II - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Art. 567. Se, durante a locação, se **deteriorar** a coisa alugada, **sem culpa do locatário**, a este **caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato**, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.

Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbacões de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.

Art. 569. O locatário é obrigado:

- I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito;

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

Art. 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se **danificar por abuso** do locatário, **poderá** o locador, **além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.**

Art. 571. **Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato.**

Parágrafo único. **O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido.**

Art. 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis.

Art. 573. A locação por **tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo** estipulado, **independentemente de notificação ou aviso.**

Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, **presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.**

Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.

Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade.

JDC180 A regra do parágrafo único do art. 575 do novo Código Civil, que autoriza a limitação pelo juiz do aluguel-pena arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado pelo comodante, autorizado pelo art. 582, 2ª parte, do novo Código Civil.

Art. 576. **Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente NÃO FICARÁ OBRIGADO A RESPEITAR O CONTRATO, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência** no caso de alienação, **e não constar de registro.**

§ 1º O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e Documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel; e será o Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel.

§ 2º **Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de 90 dias após a notificação.**

Art. 577. **Morrendo o locador ou o locatário, TRANSFERE-SE aos seus herdeiros a locação por tempo determinado.**

Art. 578. Salvo disposição em contrário, **o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador.**

DIREITO DE RETENÇÃO DO LOCATÁRIO	
BENFEITORIAS NECESSÁRIAS	BENFEITORIAS ÚTEIS
Em qualquer caso	Somente se o locador consentir expressamente

SÚMULAS SOBRE LOCAÇÕES
STF
Súmula 158-STF: Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 374-STF: Na retomada para construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública (art. 52, Lei nº 8.245/91) Súmula 409-STF: Ao retomante, que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito Súmula 410-STF: Se o locador, utilizando prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade, que se presume. (art. 47, Lei nº 8.245/91) Súmula 442-STF: A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis, para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, ou perante terceiros, dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos Súmula 449-STF: O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade. (art. 58, III, Lei nº 8.245/91) Súmula 483-STF: É dispensável a prova da necessidade, na retomada do prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida (art. 47, Lei nº 8.245/91) Súmula 486-STF: Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com participação predominate no capital social.
STJ
Súmula 214-STJ: O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Regra: mesmo sem cláusula expressa, o fiador responde em caso de prorrogação automática do contrato. Exceção: o fiador poderá fazer constar uma cláusula no contrato dizendo que não responderá se houver prorrogação automática do contrato. Súmula 268-STJ: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado Súmula 335-STJ: Nos contratos de locação, É VÁLIDA a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (art. 35, Lei nº 8.245/91)

CAPÍTULO VI Do Empréstimo

Seção I

Do Comodato

Art. 579. O **COMODATO** é o **empréstimo gratuito** de **coisas não fungíveis**. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 580. Os tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda.

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso ou torgado.

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. **O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.**

Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, **responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior.**

Art. 584. O comodatário **NÃO PODERÁ JAMAIS RECOBRAR do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.**

Art. 585. Se **2 ou mais pessoas** forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão **solidariamente responsáveis** para com o comodante.

Seção II

Do Mútuo

Art. 586. O **MÚTUO** é o **empréstimo de coisas fungíveis**. O mutuário é obrigado a **restituir** ao mutuante o que dele recebeu em coisa do **mesmo gênero, qualidade e quantidade**.

Art. 587. Este empréstimo **transfere o domínio** da coisa emprestada ao mutuário, **por cuja conta correm todos os riscos** dela desde a tradição.

Art. 588. O **mútuo feito a pessoa menor**, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, **NÃO PODE ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores.**

Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente:

- I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente;
- II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais;
- III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças;
- IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor;
- V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente.

Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.

Art. 591. **[MÚTUO FENERATÍCIO]** Destinando-se o **mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.**

JDC34 No novo Código Civil, **quaisquer contratos de mútuo destinados a fins econômicos presumem-se onerosos** (art. 591), ficando a taxa de juros compensatórios limitada ao disposto no art. 406, com capitalização anual.

Art. 592. Não se tendo convenionado expressamente, o prazo do mútuo será:

- I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para sementeira;
- II - de **30 dias, pelo menos**, se for de **dinheiro**;
- III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível.

COMODATO	• Gratuito • Coisa INFungível
MÚTUO	• Coisa FUngível

CAPÍTULO VII

Da Prestação de Serviço

Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho **lícito, material ou imaterial**, pode ser contratada mediante retribuição.

JDC541 O contrato de prestação de serviço **pode ser gratuito.**

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento **poderá ser assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas.**

Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

Art. 597. A **retribuição pagar-se-á depois de prestado** o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.

Art. 598. **A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos**, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, **decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.**

Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.

Parágrafo único. Dar-se-á o aviso:

I - com **antecedência de 8 dias**, se o salário se houver fixado por tempo de um **mês, ou mais**;

II - com **antecipação de 4 dias**, se o salário se tiver ajustado por **semana, ou quinzena**;

III - de **véspera**, quando se tenha contratado por **menos de 7 dias**.

Art. 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir.

Art. 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições.

Art. 602. O prestador de serviço contratado **por tempo certo**, ou por obra determinada, **não se pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluída a obra**.

Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, **terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos**. O mesmo dar-se-á, se despedido por justa causa.

Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por **metade** a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

Art. 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço.

Art. 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados, poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem apazimento da outra parte, dar substituto que os preste.

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem **não possua título de habilitação**, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, **não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado**. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé.

Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública.

Art. 607. O contrato de prestação de serviço **acaba com a morte de qualquer das partes**. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.

Art. 608. Aquele que **aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem** pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber **durante 2 anos (tutela externa do contrato)**

Art. 609. A **alienação** do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, **não importa a rescisão do contrato**, salvo ao

prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante.

CAPÍTULO VIII

Da Empreitada

Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela **só com seu trabalho ou com ele e os materiais**.

§ 1º A **obrigação de fornecer os materiais NÃO SE PRESUME; resulta da lei ou da vontade das partes**.

§ 2º O contrato para **elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução**.

Art. 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos.

Art. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono.

Art. 613. Sendo a empreitada unicamente de labor (art. 610), se a coisa **perecer** antes de entregue, **sem mora** do dono **nem culpa** do empreiteiro, este **perderá a retribuição**, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade.

Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada.

§ 1º **Tudo o que se pagou presume-se verificado**.

§ 2º **O que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias**, a contar da medição, **não forem denunciados os vícios ou defeitos** pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.

Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono **é obrigado a recebê-la**. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço.

Art. 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, **se por imperícia ou negligência os inutilizar**.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, **durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo**.

Parágrafo único. **Decairá** do direito assegurado neste artigo o dono da obra que **não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito**.

JDC181 O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no *caput*, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos

Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, **não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas** do dono da obra.

Parágrafo único. **Ainda que não tenha havido autorização escrita**, o dono da obra **é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos**, segundo o que for arbitrado, **se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou.**

Art. 620. Se ocorrer **diminuição** no preço do material ou da mão de obra **superior a 1/10** do preço global convencionado, **poderá este ser revisto**, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada.

Art. 621. **Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica**, fique comprovada a **inconveniência ou a excessiva onerosidade** de execução do projeto em sua forma originária.

Parágrafo único. A proibição deste artigo **não abrange alterações de pouca monta**, ressalvada sempre a **unidade estética** da obra projetada.

Art. 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no art. 618 e seu parágrafo único.

Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, **pode o dono da obra suspendê-la**, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.

Art. 624. **Suspensa a execução** da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos.

Art. 625. **Poderá o empreiteiro suspender a obra:**

I - **por culpa do dono**, ou por **motivo de força maior**;

II - **quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução**, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que **torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço** inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços;

III - **se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais** ao projeto aprovado, **ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço.**

Art. 626. **NÃO SE EXTINGUE** o contrato de empreitada **pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.**

Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto **móvel**, para guardar, até que o depositante o reclame.

Art. 628. O contrato de depósito **é gratuito, exceto se houver convenção em contrário**, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão.

Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar, e, na falta destes, por arbitramento.

Art. 629. O depositário é obrigado a ter **na guarda e conservação** da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acréscimos, quando o exija o depositante.

Art. 630. Se o depósito se entregou fechado, colado, selado, ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá.

Art. 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se **no lugar em que tiver de ser guardada**. As despesas de restituição correm por conta do depositante.

Art. 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele.

Art. 633. **Ainda que o contrato fixe prazo à restituição**, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, **salvo se tiver o direito de retenção** a que se refere o art. 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida.

Art. 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao Depósito Público.

Art. 635. Ao depositário será facultado, outrossim, requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não a possa guardar, e o depositante não queira recebê-la.

Art. 636. O depositário, que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante, e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira.

Art. 637. O herdeiro do depositário, que de **boa-fé** vendeu a coisa depositada, **é obrigado a assistir o depositante na reivindicação, e a restituir ao comprador o preço recebido.**

Art. 638. Salvo os casos previstos nos arts. 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante, ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar.

Art. 639. Sendo dois ou mais depositantes, e **divisível** a coisa, a cada um só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade.

CAPÍTULO IX

Do Depósito

Seção I

Do Depósito Voluntário

Art. 640. **Sob pena de responder por perdas e danos**, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.

Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste.

Art. 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la-á ao Depósito Público ou promoverá nomeação de outro depositário.

Art. 642. O depositário **não responde** pelos casos de **força maior**; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los.

Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.

Art. 644. O depositário **poderá reter** o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.

Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente, ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o Depósito Público, até que se liquidem.

Art. 645. O depósito de coisas fungíveis, em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo.

Art. 646. O depósito **voluntário provar-se-á por escrito**.

Seção II

Do Depósito Necessário

Art. 647. É **depósito necessário**:

I - o que se faz em **desempenho de obrigação legal**;

II - o que se efetua por **ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque**.

Art. 648. O depósito a que se refere o inciso I do artigo antecedente, reger-se-á pela disposição da respectiva lei, e, no silêncio ou deficiência dela, pelas concernentes ao depósito voluntário.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso II do artigo antecedente, podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova.

Art. 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem.

Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos.

Art. 650. **Cessa**, nos casos do artigo antecedente, a **responsabilidade** dos hospedeiros, **se provarem que os fatos prejudiciais** aos viajantes ou hóspedes **não podiam ter sido evitados**.

Art. 651. O **depósito necessário NÃO SE PRESUME GRATUITO**. Na hipótese do art. 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem.

O depósito voluntário **É GRATUITO, exceto se houver convenção em contrário**

O depósito necessário **NÃO SE PRESUME GRATUITO**

Art. 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão **não excedente a 1 ano**, e ressarcir os prejuízos.

SV 25, STF: É **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO VII

DA RECONVENÇÃO

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar **pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa**.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor **será intimado, na pessoa de seu advogado**, para apresentar resposta no **prazo de 15 dias**.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito **não obsta** ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

§ 3º A reconvenção **pode ser proposta contra o autor e terceiro**.

§ 4º A reconvenção **pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro**.

§ 5º Se o **autor** for **substituto processual**, o reconviniente **deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual**.

§ 6º O réu **pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação**.

FPPC45. (art. 343) Para que se considere proposta a reconvenção, **não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio**. Contudo, **o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional QUALITATIVA ou QUANTITATIVAMENTE MAIOR que a simples improcedência da demanda inicial**.

FPPC46. (art. 343, § 3º) **A reconvenção pode veicular pedido de declaração de usucapião, ampliando subjetivamente o processo**, desde que se observem os arts. 259, I, e 328, § 1º, II. Ampliação do Enunciado 237 da Súmula do STF

FPPC629. (arts.343, §3º, 231, §1º e 350) Se o réu reconvier contra o autor e terceiro, o prazo de contestação à reconvenção, para ambos, iniciar-se-á após a citação do terceiro.

CJF 120: **Deve o juiz determinar a emenda também na reconvenção, possibilitando ao reconviniente, a fim de evitar a sua rejeição prematura, corrigir defeitos e/ou irregularidades**.

Súmula 258-STF: É **admissível** reconvenção em ação declaratória

CAPÍTULO VIII

DA REVELIA

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, **será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as ALEGAÇÕES DE FATO formuladas pelo autor.**

Art. 345. A revelia **não produz o efeito** mencionado no art. 344 se:

- I - **havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;**
- II - o litígio versar sobre **direitos indisponíveis;**
- III - **a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;**
- IV - **as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.**

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos **fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.**

Parágrafo único. **O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.**

Súmula 231-STF: O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

CAPÍTULO IX

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E DO SANEAMENTO

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

JDPC29 A estabilidade do saneamento não impede a produção de outras provas, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Seção I

Da Não Incidência dos Efeitos da Revelia

Art. 348. Se o **réu não contestar** a ação, o juiz, **verificando a inocorrência do efeito da revelia** previsto no art. 344, **ordenará que o autor especifique as provas** que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Seção II

Do Fato Impeditivo, Modificativo ou Extintivo do Direito do Autor
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no **prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.**

Seção III

Das Alegações do Réu

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no **prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova.**

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios **sanáveis**, o juiz **determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias.**

Art. 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X.

CAPÍTULO X

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Seção I

Da Extinção do Processo

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que **será impugnável por agravo de instrumento.**

FPPC154. (art. 354, parágrafo único; art. 1.015, XIII) É **cabível agravo de instrumento** contra **ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção**

Seção II

Do **JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO**

Art. 355. O juiz **julgárá antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito**, quando:

- I - **não houver necessidade de produção de outras provas;**
- II - **o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova**, na forma do art. 349.

FPPC297. (art. 355) O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas **não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas**
JDPC27 Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC.

Seção III

Do **JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO**

Art. 356. O juiz **decidirá parcialmente o mérito** quando **um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:**

- I - **mostrar-se incontroverso;**
- II - **estiver em condições de imediato julgamento**, nos termos do art. 355.

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito **poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.**

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, **INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO, ainda que haja recurso contra essa interposto.**

§ 3º Na hipótese do § 2º, **se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.**

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito **poderão ser processados em autos suplementares**, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A **decisão** proferida com base neste artigo é **impugnável por AGRAVO DE INSTRUMENTO.**

FPPC512. (art. 356) A decisão ilíquida referida no §1º do art. 356 **somente** é permitida nos casos em que a sentença também puder sê-la

FPPC513. (art. 356; Lei 8.245/1991) Postulado o despejo em cumulação com outro(s) pedido(s), e estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 356, o juiz deve julgar parcialmente o mérito de forma antecipada, para determinar a desocupação do imóvel locado

FPPC630. (arts.356, 57 e 58) A necessidade de julgamento simultâneo de causas conexas ou em que há continência **não impede a prolação de decisões parciais.**

CJF 117: O art. 356 do CPC **pode ser aplicado nos julgamentos dos tribunais.**

CJF 125: **A decisão parcial de mérito não pode ser modificada senão em decorrência do recurso que a impugna.**

CJF 126: **O juiz pode resolver parcialmente o mérito, em relação à matéria não afetada para julgamento, nos processos suspensos em razão de recursos repetitivos, repercussão geral, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.**

CJF 127: **O juiz pode homologar parcialmente a delimitação consensual das questões de fato e de direito, após consulta às partes, na forma do art. 10 do CPC.**

Seção IV

Do Saneamento e da Organização do Processo

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - **resolver as questões processuais pendentes**, se houver;

II - **delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória**, especificando os meios de prova admitidos;

III - **definir a distribuição do ônus da prova**, observado o art. 373;

IV - **delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito**;

V - **designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.**

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no **prazo comum de 5 dias**, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, **delimitação consensual das questões de fato e de direito** a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o **saneamento** seja feito **em cooperação com as partes**, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará **prazo comum não superior a 15 dias** para que as partes **apresentem rol de testemunhas**.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas **não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo**, para a prova de **cada fato**.

§ 7º **O juiz poderá limitar o número de testemunhas** levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com **intervalo mínimo de 1 hora** entre as audiências.

FPPC298. (art. 357, §3º) A audiência de saneamento e organização do processo em cooperação com as partes **poderá ocorrer independentemente de a causa ser complexa**

FPPC299. (arts. 357, §3º, e 191) **O juiz pode designar audiência também (ou só) com objetivo de ajustar com as partes a fixação de calendário para fase de instrução e decisão.**

FPPC300. (arts. 357, §7º) O juiz **poderá ampliar ou restringir o número de testemunhas** a depender da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

FPPC427. (art. 357, §2º) A proposta de **SANEAMENTO CONSENSUAL** feita pelas partes **pode agregar questões de fato até então não deduzidas.**

FPPC428. (art. 357, §3º, 329) A integração e o esclarecimento das alegações nos termos do art. 357, §3º, não se confundem com o aditamento do ato postulatório previsto no art. 329.

FPPC631. (arts.357, §§ 2º e 3º e 493) **A existência de saneamento negocial ou compartilhado não afasta a incidência do art. 493.**

CJF 128: Exceto quando reconhecida sua nulidade, **a convenção das partes sobre o ônus da prova afasta a redistribuição por parte do juiz.**

JDPC28 Os incisos do art. 357 do CPC não exaurem o conteúdo possível da decisão de saneamento e organização do processo.

Súmula 424-STF: Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença.

CAPÍTULO XI

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Art. 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar.

Art. 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, **independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem.**

FPPC429. (art. 359) A arbitragem a que se refere o art. 359 é aquela regida pela Lei 9.307/1996.

Art. 360. **O juiz exerce o poder de polícia**, incumbindo-lhe:

I - manter a ordem e o decoro na audiência;

II - ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente;

III - requisitar, quando necessário, força policial;

IV - tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo;

V - registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência.

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ou-vindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I - o **perito e os assistentes técnicos**, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o **autor e, em seguida, o réu**, que prestarão depoimentos pessoais;

III - as **testemunhas** arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, **não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.**

FPPC430. (art. 361, parágrafo único) **A necessidade de licença concedida pelo juiz, prevista no parágrafo único do art. 361, É APLICÁVEL TAMBÉM AOS DEFENSORES PÚBLICOS.**

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por **convenção das partes**;

II - se **não puder comparecer, por motivo justificado**, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por **atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos** do horário marcado.

§ 1º O **impedimento** deverá ser **comprovado até a abertura da audiência**, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

§ 2º O **juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.**

§ 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.

Art. 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, **de ofício** ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para ciência da nova designação.

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo **prazo de 20 minutos** para cada um, **prorrogável por 10 minutos**, a critério do juiz.

§ 1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2º Quando a causa apresentar **questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas**, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em **prazos sucessivos de 15 dias**, assegurada vista dos autos.

Art. 365. A audiência **é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes.**

Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial.

Art. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá **sentença** em audiência ou no **prazo de 30 dias**.

Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato.

§ 1º Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio.

§ 2º Subcreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, **dispensa-**

das as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes.

§ 3º O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência.

§ 4º Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais.

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.

§ 6º A **gravação** a que se refere o § 5º também **pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, INDEPENDENTE-MENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.**

Art. 368. A audiência **será pública**, ressalvadas as exceções legais.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Violação de direito autoral

Art. 184. **Violar direitos de autor** e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

§ 1º Se a violação **consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo**, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os presente:

Pena – reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, **com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor**, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

§ 3º Se a violação **consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto**, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.

SÚMULAS SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Súmula 502-STJ: Presentes a materialidade e a autoria, **afigura-se típica**, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de **expor à venda CDs e DVDs piratas**.

Súmula 574-STJ: Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, **é suficiente a perícia realizada por amostragem** do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e **é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados** ou daqueles que os representem.

AÇÃO PENAL NOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 184 DO CP	Caput: ação penal privada.
	§§ 1º e 2º (ex.: venda de DVD pirata): ação pública incondicionada.
	§ 3º: ação penal pública condicionada.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Usurpação de nome ou pseudônimo alheio

Art. 186. Procede-se mediante:

I – queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184;

II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184;

III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público;

IV – ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3º do art. 184.

TÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Atentado contra a liberdade de trabalho

Art. 197 - **Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:**

I - **a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias:**

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência;

II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de greve ou paralisação de atividade econômica:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta

Art. 198 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **celebrar contrato de trabalho**, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Atentado contra a liberdade de associação

Art. 199 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **participar ou deixar de participar de determinado sindicato** ou associação profissional:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem

Art. 200 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou coisa:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Para que se considere **coletivo o abandono** de trabalho é indispensável o concurso de, **pelo menos, 3 empregados**.

Paralisação de trabalho de interesse coletivo

Art. 201 - Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem

Art. 202 - **Invasão** ou **ocupar** estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o **intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho**, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Frustração de direito assegurado por lei trabalhista

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:

Pena - detenção de 1 ano a 2 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Na mesma pena incorre quem:

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;

II - impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental**.

Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho

Art. 204 - Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Exercício de atividade com infração de decisão administrativa

Art. 205 - Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa.

Aliciamento para o fim de emigração

Art. 206 - Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o **fim de levá-los para território estrangeiro**.

Pena - detenção, de 1 a 3 anos e multa.

Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional

Art. 207 - Aliciar trabalhadores, com o **fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional:**

Pena - detenção de 1 a 3 anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental.**

TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo

Art. 208 - **Escarnecer de alguém publicamente**, por motivo de **crença ou função religiosa**; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Parágrafo único - Se há **emprego de violência**, a pena é **aumentada de 1/3**, sem prejuízo da correspondente à violência.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária

Art. 209 - Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é **aumentada de 1/3**, sem prejuízo da correspondente à violência.

Violação de sepultura

Art. 210 - Violar ou profanar sepultura ou urna funerária:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver

Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Vilipêndio a cadáver

Art. 212 - Vilipendiar cadáver ou suas cinzas:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

TÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:**

Pena - reclusão, de 6 a 10 anos.

§ 1 Se da conduta **resulta lesão corporal de natureza grave** ou se a **vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos:**

Pena - reclusão, de 8 a 12 anos.

§ 2º Se da conduta **resulta morte:**

Pena - reclusão, de 12 a 30 anos

Súmula 608-STF: No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada

A Súmula 608 do STF prevê que “no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.” O entendimento dessa súmula pode ser aplicado **independentemente da existência da ocorrência de lesões corporais nas vítimas de estupro. A violência real se caracteriza não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir segundo a sua vontade.** Assim, se os atos foram praticados sob grave ameaça, com imobilização de vítimas, uso de força física e, em alguns casos, com mulheres sedadas, trata-se de crime de estupro que se enquadra na Súmula 608 do STF e que, portanto, a ação é pública incondicionada. STF. 2ª Turma. RHC 117978, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/06/2018 (Info 905).

A Súmula 608 do STF permaneceu válida mesmo após o advento da Lei nº 12.015/2009. Assim, em caso de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada mesmo após a Lei nº 12.015/2009. STF. 1ª Turma. HC 125360/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/2/2018 (Info 892).

Violação sexual mediante fraude

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, **mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade** da vítima:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o **fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.**

Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e **sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave

Assédio sexual

Art. 216-A. Constranger alguém com o **intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual**, prevalecendo-se o agente da sua condição de **superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função (decorrentes de relação de trabalho).**

Pena - detenção, de 1 a 2 anos.

§ 2º A pena é **aumentada em até 1/3** se a vítima é **menor de 18 anos.**

CAPÍTULO I- A

DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL (LEI 13772/2018)

Registro não autorizado da intimidade sexual

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com **cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes:**

Pena - detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem **realiza montagem** em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com

o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

CAPÍTULO II DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

Súmula 593-STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com **menor de 14 anos**, sendo **irrelevante eventual consentimento** da vítima para a prática do ato, sua **experiência sexual anterior** ou **existência de relacionamento amoroso com o agente**

A experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não desnaturam (descaracterizam) o crime sexual praticado contra menor de 14 anos, NÃO SERVEM também para JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, A TÍTULO DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. STJ. 6ª Turma. REsp 897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/2/2015 (Info 555).

ESTUPRO BILATERAL: ocorre o “estupro bilateral” quando dois menores de 14 anos praticam conjunção carnal ou outro ato libidinoso entre si

“EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA”: Trata-se de uma tese defensiva segundo a qual se o agente praticasse sexo consensual (conjunção carnal ou ato libidinoso) com uma pessoa menor de 14 anos, não deveria ser condenado se a diferença entre o agente e a vítima não fosse superior a 5 anos. A “exceção de Romeu e Julieta” não é aceita pela jurisprudência, ou seja, mesmo que a diferença entre autor e vítima seja menor que 5 anos, mesmo que o sexo seja consensual e mesmo que eles sejam namorados, há crime.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter **conjunção carnal** ou praticar **outro ato libidinoso** com **menor de 14 anos**:

Pena - reclusão, de 8 a 15 anos.

§ 1º **Incorre na mesma pena** quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, **por enfermidade ou deficiência mental, NÃO TEM O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO** para a prática do ato, ou que, por **qualquer outra causa, NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA**.

§ 3º Se da conduta resulta **lesão corporal de natureza grave**

Pena - reclusão, de 10 a 20 anos.

§ 4º Se da conduta resulta **morte**:

Pena - reclusão, de 12 a 30 anos.

§ 5º As penas previstas no **caput** e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo **aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime**.

O crime de estupro de vulnerável **é material**

Não é possível a desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o crime do art. 215-A do CP (importunação sexual). Isso porque o tipo penal do art. 215-A é praticado sem violência ou grave ameaça e o delito do art. 217-A inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. STJ. 3ª Seção. AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado

em 26/06/2019.

Em caso de estupro de vulnerável praticado contra duas ou mais vítimas, mediante violência presumida, **não há continuidade delitiva específica** (art. 71, parágrafo único, do CP). Isso porque **a violência de que trata a continuidade delitiva especial é a real, não abarcando a violência presumida**. STJ. 5ª Turma. HC 232709/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2016.

A jurisprudência do STJ entende que, **nas hipóteses de estupro praticado com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica**.

Neste caso, **deverá ser aplicada a continuidade delitiva simples** (art. 71, caput, do CP), desde que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. STJ. 6ª Turma. REsp 1602771/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/10/2017.

A conduta de **contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda** em motel pode permitir a deflagração da ação penal para a apuração do delito de **estupro de vulnerável**. STJ. 5ª Turma. RHC 70976-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2/8/2016 (Info 587).

O agente que **passa as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 14 anos, por dentro de sua roupa, pratica, em tese, o crime de estupro de vulnerável** (art. 217-A do CP). Não importa que não tenha havido penetração vaginal (conjunção carnal). STF. 1ª Turma. RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016 (Info 837).

A **consumação** do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) **dá-se não apenas quando há conjunção carnal, mas sim todas as vezes em que houver a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos**. No caso, o agente deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. O STJ entende que é inadmissível que o Julgador de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta. STJ. 6ª Turma. REsp 1353575-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/12/2013 (Info 533).

Para que o crime seja considerado consumado, não é indispensável que o ato libidinoso praticado seja invasivo (introdução do membro viril nas cavidades da vítima). Logo, **toques íntimos podem servir para consumir o delito**. STJ. 6ª Turma. REsp 1309394-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/02/2015 (Info 555).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Corrupção de menores

Art. 218. Induzir alguém **menor de 14 anos** a **satisfazer a lascívia de outrem**:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos.

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente

Art. 218-A. **Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:**
Pena - reclusão, de 2 a 4 anos.

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Art. 218-B. **Submeter, induzir ou atrair à prostituição** ou outra forma de exploração sexual alguém **menor de 18 anos** ou que, por **enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento** para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 a 10 anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém **menor de 18 e maior de 14 anos** na situação descrita no caput deste artigo;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui **efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.**

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática –, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual **que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:**

Pena – reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Aumento de pena

§ 1º A pena é **augmentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.**

Exclusão de ilicitude

§ 2º **Não há crime** quando o **agente pratica as condutas descritas** no caput deste artigo **em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos.**

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES GERAIS

Ação penal

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante **ação penal pública INCONDICIONADA.**

Aumento de pena

Art. 226. **A pena é aumentada:**

I – **de 1/4, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas;**

II – **de 1/2, se o agente é ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela**

IV – **de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado:**

Estupro coletivo

a) mediante **concurso de 2 ou mais agentes;**

Estupro corretivo

b) para **controlar o comportamento social ou sexual da vítima**

CAPÍTULO V

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

Mediação para servir a lascívia de outrem

Art. 227 - **Induzir** alguém a **satisfazer a lascívia de outrem:**

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos.

§ 1º Se a **vítima é maior de 14 e menor de 18 anos**, ou se o **agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro**, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos.

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o **fim de lucro, aplica-se também multa.**

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual

Art. 228. **Induzir ou atrair alguém à prostituição** ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

§ 1º Se o **agente é ascendente, padrasto, madrastra, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:**

Pena - reclusão, de 3 a 8 anos.

§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o **fim de lucro, aplica-se também multa.**

Casa de prostituição

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Rufianismo

Art. 230 - **Tirar proveito da prostituição alheia**, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se a **vítima é menor de 18 e maior de 14 anos** ou se o **crime é cometido por ascendente, padrasto, madrastra, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:**

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Promoção de migração ilegal

Art. 232-A. Promover, **por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro:**

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o **fim de obter vantagem econômica**, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro.

§ 2º A pena é **augmentada** de **1/6 a 1/3** se:

I - o **crime é cometido com violência**; ou

II - a **vítima é submetida a condição desumana ou degradante**.

§ 3º A **pena** prevista **para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas**.

CAPÍTULO VI

DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Ato obsceno

Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Escrito ou objeto obsceno

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem:

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo;

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a **pena é aumentada**

III - de **1/2 a 2/3**, se do crime **resulta gravidez**;

IV - de **1/3 a 2/3**, se o **agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência**.

Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título **correrão em segredo de justiça**.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO II

DOS PROCESSOS ESPECIAIS

CAPÍTULO II

DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES

DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, **cujo processo e julgamento competirão aos juizes de direito**, a queixa ou a denúncia será **instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação** de qualquer dessas provas.

Art. 514. Nos **CRIMES AFIANÇÁVEIS**, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a **notificação** do acusado, para **responder por escrito**, dentro do **prazo de 15 dias (defesa prévia)**

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

Art. 516. O juiz **rejeitará** a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se **convencido**, pela resposta do acusado ou do seu defensor, **da inexistência do crime ou da improcedência da ação**.

Art. 517. **Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado**, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I.

Art. 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA, DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Art. 519. No processo por crime de **calúnia ou injúria**, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

Art. 520. **Antes de receber** a queixa, o juiz oferecerá às partes **oportunidade para se reconciliarem**, fazendo-as comparecer em juízo e **ouvindo-as, separadamente, SEM A PRESENÇA DOS SEUS ADVOGADOS, não se lavrando termo**.

Art. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar **provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença**.

Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada.

Art. 523. Quando for oferecida a **exceção da verdade ou da notoriedade** do fato imputado, o querelante poderá **contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas** na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES
CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

Art. 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade **IMATERIAL**, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III do Título I deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

Art. 525. No caso de haver o **crime deixado vestígio**, a queixa ou a denúncia **não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito**.

Art. 526. **Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência** preliminarmente requerida pelo ofendido.

Art. 527. **A diligência de busca ou de apreensão será realizada por 2 peritos** nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado **dentro de 3 dias** após o encerramento da diligência.

Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.

Art. 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.

Art. 529. Nos crimes de **ação privativa** do ofendido, **não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo**.

Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo.

Art. 530. Se ocorrer **prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade**, o prazo a que se refere o artigo anterior será de **8 dias**.

Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a 530 **será aplicável** aos crimes em que se proceda mediante queixa.

Art. 530-B. Nos casos das infrações previstas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem precipuamente à prática do ilícito.

Art. 530-C. Na ocasião da apreensão será lavrado termo, assinado por **2 ou mais testemunhas**, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, **o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo**.

Art. 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.

Art. 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhe são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação.

Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar, a requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito.

Art. 530-G. O juiz, **ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que** precipuamente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio.

Art. 530-H. As **associações de titulares de direitos de autor** e os que lhes são conexos **poderão**, em seu próprio nome, **funcionar como assistente da acusação** nos crimes previstos no art. 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados.

Art. 530-I. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO SUMÁRIO

Art. 531. Na **audiência de instrução e julgamento**, a ser realizada no **prazo máximo de 30 dias**, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.

Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas **até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa**.

Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do art. 400 deste Código.

Art. 534. As **alegações finais SERÃO ORAIS**, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo **prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10**, proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1º Havendo **mais de um acusado**, o tempo previsto para a defesa de cada um será **individual**.

§ 2º Ao **assistente do Ministério Público**, após a manifestação deste, serão concedidos **10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa**.

Art. 535. **Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante**, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida, **independentemente da suspensão da audiência**, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código.

Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, **OB-SERVAR-SE-Á O PROCEDIMENTO SUMÁRIO** previsto neste Capítulo.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS OU DESTRUÍDOS

Art. 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados.

§ 1º Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original.

§ 2º Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, **de ofício**, ou a requerimento de qualquer das partes, que:

a) o escrivão certifique o estado do processo, **segundo a sua lembrança**, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros;

b) sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias;

c) as partes sejam **citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de 10 dias**, para o processo de restauração dos autos.

§ 3º Proceder-se-á à restauração na **1ª instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda.**

Art. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas.

Art. 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte:

I - caso ainda **não** tenha sido **proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido**;

II - os exames periciais, **quando possível**, serão repetidos, e **de preferência pelos mesmos peritos**;

III - a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas;

IV - poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado;

V - o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído.

Art. 544. Realizadas as diligências que, **salvo motivo de força maior**, deverão concluir-se dentro de **20 dias**, serão os autos conclusos para julgamento.

Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para sentença, o juiz poderá, dentro em **5 dias**, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração.

Art. 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, **não serão novamente cobrados.**

Art. 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas, em **dobro**, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Art. 547. **Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais.**

Parágrafo único. **Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo**, apensos a eles os autos da restauração.

Art. 548. Até à decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução **continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária**, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO

Art. 549. **Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança (Código Penal, arts. 14 e 27), deverá proceder a inquérito**, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar à verificação da periculosidade do agente.

Art. 550. O **processo será promovido pelo Ministério Público**, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido.

Art. 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado.

Art. 552. **Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações.**

Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver.

Art. 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial, e a defesa, no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar **até 3 testemunhas.**

Art. 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, será marcada audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de **10 minutos** para cada um, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de **5 dias**, para publicar a sentença.

Art. 555. Quando, instaurado processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no art. 14 ou no art. 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for caso, medida de segurança.

LIVRO III
DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL
TÍTULO I
DAS NULIDADES

Art. 563. **NENHUM** ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa **[PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF]**

Art. 564. **A nulidade ocorrerá** nos seguintes casos:

- I - por **incompetência, suspeição ou suborno** do juiz;
 - II - por **ilegitimidade de parte**;
 - III - por **falta** das fórmulas ou dos termos seguintes:
 - a) a **denúncia** ou a **queixa** e a **representação** e, nos processos de contravenções penais, a **portaria** ou o **auto de prisão em flagrante**;
 - b) o **exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios**, ressalvado o disposto no Art. 167;
 - c) a **nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente**, e de curador ao menor de 21 anos;
 - d) a **intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública**;
 - e) a **citação** do réu para ver-se processar, o seu **interrogatório, quando presente**, e os **prazos concedidos à acusação e à defesa**;
 - f) a **sentença de pronúncia**, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;
 - g) a **intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia**;
 - h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;
 - i) a **presença pelo menos de 15 jurados** para a constituição do júri;
 - j) o **sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade**;
 - k) os **quesitos** e as respectivas **respostas**;
 - l) a **acusação e a defesa, na sessão de julgamento**;
 - m) a **sentença**;
 - n) o **recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido**;
 - o) a **intimação**, nas condições estabelecidas pela lei, **para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso**;
 - p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o **quorum** legal para o julgamento;
 - IV - por **omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato**.
 - V - **em decorrência de decisão carente de fundamentação. (LEI 13964/19)**
- Parágrafo único. **Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.**
- Art. 565. **NENHUMA** das partes **poderá arguir** nulidade a que **haja dado causa**, ou para que **tenha concorrido**, ou refe-

rente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse **[PRINCÍPIO DA BOA-FÉ]**

Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que **não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa** **[PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS]**

Art. 567. A **incompetência do juízo ANULA SOMENTE OS ATOS DECISÓRIOS**, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

Art. 568. A **nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada**, mediante ratificação dos atos processuais.

Art. 569. As **omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.**

Art. 570. A **falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumir-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la**. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

- I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406 (**prazo da resposta à acusação – 10 dias**);
- II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500
- III - as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes;
- IV - as do processo regulado no Capítulo VII do Título II do Livro II, logo depois de aberta a audiência;
- V - as **ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes** (art. 447);
- VI - as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, nos prazos a que se refere o art. 500;
- VII - se **verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes**;
- VIII - **as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.**

Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, III, **d (intervenção do MP) e e, segunda parte (prazos concedidos à defesa e à acusação), g (intimação sessão de julgamento, pelo Júri) e h (intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade), e IV (omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato), considerar-se-ão sanadas:**

- I - se **não forem arguidas, em tempo oportuno**, de acordo com o disposto no artigo anterior;
- II - se, **praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim**;
- III - se a **parte, ainda que tacitamente, tiver aceito** os seus efeitos.

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados.

§ 1º A nulidade de um ato, uma vez declarada, **causará a dos atos que dele diretamente dependam** ou sejam consequência **[PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (EFEITO EXPANSIVO)]**

§ 2º O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

SÚMULAS SOBRE NULIDADES

Súmula 523-STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Súmula 706-STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.

Súmula 707-STF: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo.

Súmula 708-STF: É NULO o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 69: NULIDADES NO PROCESSO PENAL

1) A decretação da nulidade de ato processual **requer prova inequívoca do prejuízo suportado** pela parte, em face do princípio *pas de nullité sans grief*, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

2) **As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente.**

3) **As irregularidades relativas ao reconhecimento pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas no art. 226 do CPP são meras recomendações legais.**

4) **A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo gera, via de regra, a sua nulidade.**

5) A nulidade decorrente da ausência de intimação - seja a pessoal ou por diário oficial - da data de julgamento do recurso **não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal.**

6) O defensor dativo que declinar expressamente da prerrogativa referente à intimação pessoal dos atos processuais **não pode arguir nulidade** quando a comunicação ocorrer por meio da imprensa oficial.

7) **A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de precatória para oitiva de testemunha é causa de nulidade relativa.**

8) A falta de intimação do defensor acerca da data da audiência de oitiva de testemunha no juízo deprecado **não enseja nulidade processual**, desde que a defesa tenha sido cientificada da expedição da carta precatória.

9) A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, que trata do interrogatório e da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, não configura nulidade quando o ato for realizado por carta precatória, **cuja expedição não suspende o processo criminal.**

10) O falecimento do único advogado, ainda que não comunicado o fato ao tribunal, **poderá dar ensejo à nulidade** das intimações realizadas em seu nome.

11) **Na intimação pessoal do réu acerca de sentença de pronúncia ou condenatória, a ausência de apresentação do termo de recurso ou a não indagação sobre sua intenção de recorrer não gera nulidade do ato.**

12) A inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui **nulidade relativa.**

13) **A falta de comunicação ao acusado sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo.**

14) **A ausência do oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa.**

15) **As nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão.**

16) A instauração de inquérito policial em momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário **não é causa de nulidade da ação penal, se evidenciado que o tributo foi constituído antes de sua propositura.**

18) A utilização da técnica de motivação per relationem **não enseja a nulidade do ato decisório**, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir.

19) São nulas as provas obtidas por meio da **extração de dados e de conversas privadas registradas em correio eletrônico e redes sociais (v.g. whatsapp e facebook) sem a prévia autorização judicial.**

Dia 11

Constituição Federal: art. 156-162
 Código Civil: art. 653-756
 Código Processo Civil: art. 369-463
 Código Penal: art. 235-288-A
 Código Processo Penal: art. 574-603

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Seção V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS

Art. 156. **Compete aos Municípios instituir impostos sobre:**

I – **(IPTU)** propriedade predial e territorial urbana;

II – **(ITBI)** transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, **EXCETO OS DE GARANTIA, bem como cessão de direitos a sua aquisição;**

III – **(ISSQN)** serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II **(ICMS)**, definidos em lei complementar.

§ 1º **Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o IPTU poderá:**

I – **ser PROGRESSIVO em razão do valor do imóvel;** e

II – **ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.**

IPTU	
CARACTERÍSTICAS	REAL: incide sobre uma coisa (propriedade imobiliária urbana)
	DIRETO: o próprio contribuinte é quem suporta o encargo financeiro da tributação (não há repercussão econômica)
	FISCAL: a função precípua deste imposto é a arrecadação (imposto fiscal). Vale ressaltar, no entanto, que, em alguns casos, ele poderá assumir também um caráter extrafiscal (forma de estimular o cumprimento da função social da propriedade);
	PROGRESSIVO: pode ser progressivo no tempo caso a propriedade não esteja cumprindo sua função social (art. 182, § 4º), além de poder ser progressivo em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I);
IPTU x ITR	O IPTU incide sobre imóveis urbanos. O ITR recai sobre imóveis rurais. Assim, em regra, o ITR incide apenas sobre imóveis rurais. Se o imóvel for urbano, o imposto devido é o IPTU. Exceção: Segundo o STJ, incide o ITR (e não o IPTU) sobre imóveis comprovadamente utilizados para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbanas pela le-

gislação municipal. STJ. 1ª Seção. REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/08/2009.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

PROGRESSIVIDADE FISCAL	PROGRESSIVIDADE EXTRAFISCAL
A EC 29/2000 autorizou, no art. 156, § 1º, I, da CF/88, que as alíquotas do IPTU sejam progressivas em razão do valor do imóvel. No que concerne à progressividade de alíquotas com base no valor do imóvel, devem ser observados os seguintes requisitos e características: a) somente é legítima a partir do advento da EC 29, de 13 de setembro de 2000 - conforme a Súmula 668, STF b) tem objetivo fiscal, pois, ao aumentar as alíquotas incidentes sobre os imóveis mais valiosos - presumivelmente pertencentes a pessoas de maior capacidade econômica-, visa a incrementar a arrecadação, retirando mais de quem mais pode pagar; c) deve-se ater aos limites do razoável, sob pena de incidir em efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988.	Segundo o art. 182, § 4º, da CF, é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. A previsão desse art. 182, § 4º, já constava do texto originário da CF/88 não decorrendo de emenda. No caso de o particular não atender à exigência do Poder Público, o próprio dispositivo prevê um conjunto de providências sucessivas. A segunda delas, logo após o parcelamento ou edificação compulsórios, é a adoção de IPTU progressivo no tempo: a) Tem objetivo extrafiscal, pois o escopo da regra é estimular o cumprimento da função social da propriedade por meio de um agravamento da carga tributária suportada pelo proprietário do solo urbano que não promove seu adequado aproveitamento. A arrecadação advinda de tal situação é mero efeito colateral do tributo. b) O parâmetro para a progressividade não é o valor do imóvel, mas, sim, o passar do tempo sem o adequado aproveitamento do solo urbano.
Na PROGRESSIVIDADE FISCAL prevista no art. 156, § 1º, I, da CF, quanto mais valioso o imóvel, maior a alíquota incidente.	Na PROGRESSIVIDADE EXTRAFISCAL , prevista no art. 182, § 4º, II, da CF, quanto mais tempo mantida a situação agressiva à finalidade social da propriedade, maior será a alíquota aplicável no lançamento do IPTU.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O IPTU incide sobre:	
1) Imóveis localizados na zona urbana	2) Imóveis localizados na área urbanizável ou de expansão urbana
Locais onde possuem, no mínimo, 2 dos melhoramentos do § 1º do art. 32 do CTN. Art. 32 (...) § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.	São loteamentos aprovados pelos órgãos competentes e destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Não possuem os 2 dos melhoramentos do § 1º, mas mesmo assim irão ser objeto de IPTU, desde que previstas na lei municipal. Isso porque são áreas que o CTN autorizou que a lei municipal considerasse como urbanas, apesar de não terem os melhoramentos. Art. 32 (...) § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE IPTU
STF
Súmula vinculante 52-STF: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula 539-STF: É constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. Súmula 583-STF: Promitente-comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. • Válida, mas para isso, o promitente-comprador deverá estar previsto na lei municipal como contribuinte do imposto (Súmula 399-STJ). Súmula 589-STF: É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do IPTU em função do número de imóveis do contribuinte. Súmula 668-STF: É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana
STJ

Súmula 160-STJ: É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Súmula 397-STJ: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

Súmula 399-STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Súmula 614-STJ: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

Súmula 626-STJ: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.

§ 2º O ITBI:

I - **não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;**

II - **compete ao Município da situação do bem.**

SÚMULAS SOBRE ITBI
Súmula 75-STF: Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão "inter vivos", que é encargo do comprador. Súmula 110-STF: O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Súmula 470-STF: O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. Súmula 656-STF: É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel

§ 3º Em relação ao ISSQN, cabe à LC:

I - **fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;**

II - **excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.**

III – **regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais** serão concedidos e revogados.

DF pode instituir ISS

SÚMULAS SOBRE ISS
STF
Súmula vinculante 31-STF: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis. Súmula 588-STF: O ISS não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos

bancários.

Súmula 663-STF: Os §§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68 foram recebidos pela Constituição.

STJ

Súmula 138-STJ: O ISS **incide** na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis.

Há incidência de ISS no caso de leasing?

No caso de leasing financeiro: **SIM** (há a prestação de um serviço de financiamento).

No caso de leasing operacional: **NÃO** (há apenas uma locação).

STF. Plenário. RE 547245, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 02/12/2009.

Súmula 156-STJ: A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, **ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.**

Súmula 167-STJ: O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.

Súmula 274-STJ: O ISS **incide** sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.

Súmula 424-STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL nº 406/1968 e à LC n. 56/1987.

Súmula 524-STJ: No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.

Seção VI

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 157. **Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:**

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza (**IR**), **incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;**

II - **20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.**

Art. 158. **Pertencem aos Municípios:**

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza (**IR**), **incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;**

II - **50%** do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural (**ITR**), relativamente aos imóveis neles situados, **cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III;**

III - **50%** do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios (**IPVA**);

IV - **25%** do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (**ICMS**)

PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS

IR	100%
ITR	50% ou 100% se ficar responsável por fiscalizar e cobrar
IPVA	50%
ICMS	25%

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, relativas ao ICMS, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - **3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado** nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até **1/4**, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

As participações dos Municípios na arrecadação do ICMS são determinadas pelos valores adicionados nas operações relativas às prestações de serviços e circulação de mercadorias ocorridas nos territórios municipais e por outros critérios fixados em lei estadual

1º Critério: 3/4 desse valor [18,75% dos 25%] **será entregue a cada municipal na proporção das operações e prestações de serviço feitas em seus respectivos territórios.**

2º Critério: 1/4 desse valor [6,25% dos 25%] **o constituinte deixou em aberto o critério, pois deverá ser definido por lei estadual ou, no caso de território, lei Federal.**

Art. 159. **A União entregará:**

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza (**IR**) e sobre produtos industrializados (**IPI**), **49%**, na seguinte forma:

a) **21,5%** ao **Fundo de Participação dos Estados** e do Distrito Federal;

b) **22,5%** ao **Fundo de Participação dos Municípios;**

c) **3%**, para aplicação em **programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste**, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, **ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região**, na forma que a lei estabelecer;

d) **1%** ao **Fundo de Participação dos Municípios**, que será entregue no **primeiro decêndio do mês de dezembro** de cada ano;

e) **1%** ao **Fundo de Participação dos Municípios**, que será entregue **no primeiro decêndio do mês de julho** de cada ano;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados (**IPI**), **10%** aos Estados e ao Distrito Federal, **proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.**

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º (**CIDE**), **29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação** a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo (**financiamento de programas de infraestrutura de transportes**).

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, **excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza per-**

tencentos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º **A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes**, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º **Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 25% dos recursos que receberem** nos termos do inciso II (10% IPI), observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado (29% CIDE), **25% serão destinados aos seus Municípios**, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso.

REPARTIÇÃO DE RECEITAS	
OURO COMO ATIVO FINANCEIRO	30% - E/DF/T 70% - M
IR	100% - E/DF/M incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
ITR	50% - M 100% - M (quando o M optar por fiscalizar e cobrar, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal)
IPVA	50% - M
ICMS	25% - M
IR e IPI	21,5% - FPE 22,5% - FPM 3% - aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer 1% - FPM (entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano) 1% - FPM (entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano)
IPI	10% - E/DF 25% do que o E/DF receber será repassado ao M
CIDE	29% - E/DF 25% do que o E/DF receber será repassado ao M

Art. 160. É **VEDADA a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos**, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A **vedação** prevista neste artigo **NÃO IMPEDE a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos:**

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III (aplicação em serviço de saúde).

Art. 161. **Cabe à LC:**

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II.

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Município.

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO X

Do Mandato

Seção I

Disposições Gerais

Art. 653. Opera-se o mandato quando **alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.**

Art. 654. **Todas as pessoas capazes** são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2º O **terceiro** com quem o mandatário tratar **poderá exigir** que a procuração traga a **firma reconhecida**.

Art. 655. **Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.**

JDC182 O mandato outorgado por instrumento público previsto no art. 655 do Código Civil **somente admite substabelecimento por instrumento particular quando a forma pública for facultativa e não integrar a substância do ato.**

Art. 656. O mandato **pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.**

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. **Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito.**

Art. 658. O mandato **PRESUME-SE GRATUITO** quando não houver sido estipulada retribuição, **exceto** se o seu objeto corresponder ao daqueles que o **mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa.**

Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta destes, por arbitramento.

Art. 659. A **aceitação** do mandato **pode ser tácita**, e resulta do começo de execução.

Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante.

Art. 661. O mandato em termos gerais **só confere poderes de administração.**

§ 1º Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

§ 2º **O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.**

JDC183 Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais, a procuração deve conter a identificação do objeto.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são **INEFICAZES** em relação àquele em cujo nome foram praticados, **salvo se este os ratificar.**

Parágrafo único. **A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco**, e retroagirá à data do ato.

Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; **ficará**, porém, **o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.**

Art. 664. O mandatário **tem o direito de reter**, do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato.

JDC184 Da interpretação conjunta desses dispositivos, extrai-se que o mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, tudo o que lhe for devido em virtude do mandato, incluindo-se a remuneração ajustada e o reembolso de despesas.

Art. 665. O **mandatário que exceder os poderes** do mandato, **ou proceder contra eles**, será considerado **mero gestor de negócios**, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos.

Art. 666. O **maior de 16 e menor de 18 anos não emancipado PODE ser mandatário**, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores.

Seção II

Das Obrigações do Mandatário

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

§ 1º Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, **embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento.**

§ 2º Havendo poderes de substabelecer, **só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha** deste ou nas instruções dadas a ele.

§ 3º Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo substabelecido não obrigam o mandante, **salvo ratificação expressa**, que retroagirá à data do ato.

§ 4º Sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será responsável se o substabelecido proceder culposamente.

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Art. 669. O mandatário **NÃO PODE COMPENSAR** os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte.

Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou.

Art. 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar, em nome próprio, algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá esta ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada.

Art. 672. Sendo **2 ou mais** os mandatários nomeados no mesmo instrumento, **qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados**, se **não** forem expressamente **declarados conjuntos**, nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. **Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo** havendo **ratificação**, que retroagirá à data do ato.

Art. 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente.

Art. 674. **Embora ciente** da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, **deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora.**

Seção III

Das Obrigações do Mandante

Art. 675. O mandante **é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do man-**

dato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir.

Art. 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, **ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa**.

Art. 677. As **somas adiantadas** pelo mandatário, para a execução do mandato, **vencem juros desde a data do desembolso**.

Art. 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, **sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes**.

Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções.

Art. 680. Se o mandato for outorgado por **2 ou mais pessoas**, e para negócio comum, cada uma ficará **solidariamente responsável** ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, **salvo direito regressivo**, pelas quantias que pagar, contra os outros mandantes.

Art. 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato, direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu.

Seção IV

Da Extinção do Mandato

Art. 682. **Cessa o mandato**:

- I - pela **revogação** ou pela **renúncia**;
- II - pela **morte** ou **interdição** de uma das partes;
- III - pela **mudança de estado** que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;
- IV - pelo **término do prazo ou pela conclusão do negócio**.

Art. 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, **pagará perdas e danos**.

Art. 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será **INEFICAZ**.

Art. 685. Conferido o mandato com a **cláusula "em causa própria"**, **a sua revogação NÃO TERÁ EFICÁCIA, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes**, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e **podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato**, obedecidas as formalidades legais.

Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, **não se pode opor aos terceiros** que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador.

Parágrafo único. **É IRREVOGÁVEL o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado**.

Art. 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro, para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior.

Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer.

Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Art. 690. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo ciência do mandato, avisarão o mandante, e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias exigirem.

Art. 691. Os **herdeiros**, no caso do artigo antecedente, devem **limitar-se às medidas conservatórias, ou continuar os negócios pendentes que se não possam demorar sem perigo**, regulando-se os seus serviços dentro desse limite, pelas mesmas normas a que os do mandatário estão sujeitos.

Seção V

Do Mandato Judicial

Art. 692. O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código.

CAPÍTULO XI

Da Comissão

Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a **aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente**.

Art. 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, **salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes**.

Art. 695. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes.

Parágrafo único. Ter-se-ão por justificados os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente, e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos.

Art. 696. No desempenho das suas incumbências o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, **não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro** que razoavelmente se podia esperar do negócio.

Parágrafo único. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente.

Art. 697. O comissário **não responde pela insolvência** das pessoas com quem tratar, **exceto** em caso de **culpa** e no do artigo seguinte.

Art. 698. Se do contrato de comissão constar a **cláusula del credere**, **RESPONDERÁ o comissário SOLIDARIAMENTE** com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, **o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido**.

Art. 699. **Presume-se o comissário autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento**, na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio, se não houver instruções diversas do comitente.

Art. 700. Se houver instruções do comitente proibindo prorrogação de prazos para pagamento, ou se esta não for conforme os usos locais, poderá o comitente exigir que o comissário pague incontinenti ou responda pelas consequências da dilação concedida, procedendo-se de igual modo se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos concedidos e de quem é seu beneficiário.

Art. 701. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes no lugar.

Art. 702. No caso de morte do comissário, ou, quando, por motivo de força maior, não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados.

Art. 703. **Ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o comissário direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados** ao comitente, ressalvado a este o direito de exigir daquele os prejuízos sofridos.

Art. 704. Salvo disposição em contrário, pode o comitente, a qualquer tempo, alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo-se por elas regidos também os negócios pendentes.

Art. 705. Se o comissário for despedido sem justa causa, terá direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como a ser ressarcido pelas perdas e danos resultantes de sua dispensa.

Art. 706. O comitente e o comissário **são obrigados a pagar juros um ao outro**; o primeiro pelo que o comissário houver adiantado para cumprimento de suas ordens; e o segundo pela mora na entrega dos fundos que pertencerem ao comitente.

Art. 707. O **crédito do comissário**, relativo a comissões e despesas feitas, **goza de privilégio geral, no caso de falência ou insolvência do comitente**.

Art. 708. Para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento das comissões devidas, tem o comissário **direito de retenção** sobre os bens e valores em seu poder em virtude da comissão.

Art. 709. São aplicáveis à comissão, no que couber, as regras sobre mandato.

CAPÍTULO XII

Da Agência e Distribuição

Art. 710. Pelo **CONTRATO DE AGÊNCIA**, uma pessoa assume, em **caráter não eventual e sem vínculos de dependência**, a obrigação de **promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a DISTRIBUIÇÃO quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada**.

Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos.

Art. 711. **SALVO AJUSTE**, o proponente **não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência**; nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes.

Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente.

Art. 713. Salvo estipulação diversa, **todas as despesas** com a agência ou distribuição **correm a cargo do agente ou distribuidor**.

Art. 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, **ainda que sem a sua interferência**.

Art. 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato.

Art. 716. A remuneração será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente.

Art. 717. **Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados** ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos.

Art. 718. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial.

Art. 719. Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, **cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte**.

Art. 720. **Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento** exigido do agente.

Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido.

Art. 721. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial.

CAPÍTULO XIII Da Corretagem

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, **não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios**, conforme as instruções recebidas.

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou **ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes**.

Art. 726. **Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.**

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.

Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.

Art. 729. Os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial.

CAPÍTULO XIV Do Transporte Seção I Disposições Gerais

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, **mediante retribuição, a transportar**, de um lugar para outro, **pessoas ou coisas**.

Art. 731. O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código.

Art. 732. Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, **desde que não contrariem as disposições deste**

Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais.

JDC369 Diante do preceito constante no art. 732 do Código Civil, teleologicamente e em uma visão constitucional de unidade do sistema, **quando o contrato de transporte constituir uma relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor que forem mais benéficas a este.**

Art. 733. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas.

§ 1º O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, **será determinado em razão da totalidade do percurso.**

§ 2º Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a **responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto.**

Seção II

Do Transporte de Pessoas

Art. 734. O transportador **responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo NULA qualquer cláusula excludente da responsabilidade.**

Parágrafo único. É **lícito** ao transportador **exigir a declaração do valor da bagagem** a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro **NÃO É ELIDIDA por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.**

Art. 736. Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia.

Parágrafo único. **Não se considera gratuito** o transporte quando, **embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas.**

JDC559 Observado o Enunciado 369 do CJF, no **transporte aéreo, nacional e internacional, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros gratuitos, que viajarem por cortesia, é objetiva, devendo atender à integral reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.**

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Art. 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.

Art. 739. O transportador **não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.**

Art. 740. O passageiro tem **direito a rescindir** o contrato de transporte **antes de iniciada a viagem**, sendo-lhe **devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.**

§ 1º Ao passageiro é **facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.**

§ 2º **Não terá direito ao reembolso** do valor da passagem o usuário que **deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.**

§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter **até 5%** da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, **AINDA QUE EM CONSEQUÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário,** durante a espera de novo transporte.

Art. 742. O transportador, uma vez executado o transporte, **tem direito de retenção sobre a bagagem** de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso.

Seção III

Do Transporte de Coisas

Art. 743. A **coisa**, entregue ao transportador, **deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade,** e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, **devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço.**

Art. 744. Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial.

Parágrafo único. O transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação discriminada das coisas a serem transportadas, em **2 vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada,** ficará fazendo parte integrante do conhecimento.

Art. 745. Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no **prazo de 120 dias,** a contar daquele ato, sob pena de decadência.

Art. 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens.

Art. 747. O transportador deverá **obrigatoriamente** recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou

que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento.

Art. 748. Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesa decorrentes da contra-ordem, mais as perdas e danos que houver.

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, **começa** no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; **termina** quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito.

Art. 752. Desembarcadas as mercadorias, o transportador **não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi conven-** **cionado, dependendo também de ajuste a entrega a domicílio,** e devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio.

Art. 753. **Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior.**

§ 1º Perdurando o impedimento, **sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente,** poderá aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor.

§ 2º Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa, por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível.

§ 3º Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda.

§ 4º Se o transportador **mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação,** sendo-lhe **devida,** porém, uma **remuneração pela custódia,** a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte.

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único. No caso de **perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista,** o **destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega.**

Art. 755. Havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, se não lhe for possível obter instruções do remetente; se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador **deverá vendê-la,** depositando o saldo em juízo.

Art. 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem **solidariamente** pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano.

SÚMULAS SOBRE TRANSPORTE

STF

Súmula 35-STF: Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio.

Atualmente a forma correta de ler essa súmula é a seguinte: "Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, o(a) companheiro(a) tem direito de ser indenizado (a) pela morte da pessoa com quem vivia em união estável".

Súmula 151-STF: Prescreve em **1 ano** a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio.

Súmula 161-STF: Em contrato de transporte, **é inoperante** a cláusula de não indenizar.

Súmula 187-STF: A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, **não é elidida por culpa de terceiro**, contra o qual tem ação regressiva.

STJ

Súmula 109-STJ: O reconhecimento do direito a indenização, por falta de mercadoria transportada via marítima, **independe de vistoria**.

Súmula 145-STJ: No transporte desinteressado, de simples cortesia, **o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave**.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO XII

DAS PROVAS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 369. As partes têm o direito de empregar **todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos** em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

FPPC50. (art. 369; art. 370, caput) Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, **não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz**.

FPPC301. (art. 369) Aplicam-se ao processo civil, por analogia, as exceções previstas nos §§1º e 2º do art. 157 do Código de Processo Penal, **afastando a ilicitude da prova**

Art. 370. Caberá ao juiz, **de ofício** ou a requerimento da parte, **determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito**.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz **apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido**, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 372. **[PROVA EMPRESTADA]** O juiz **poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo**, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

FPPC52. (art. 372) Para a utilização da prova emprestada, faz-se necessária a **observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino**, considerando-se que, **neste último, a prova mantenha a sua natureza originária**.

JDPC 30 **É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes**, nos termos do art. 372 do CPC.

É admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada.

A prova emprestada **não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas**, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o direito de se insurgir contra a prova trazida e de impugná-la. STJ. Corte Especial. EREsp 617428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014 (Info 543).

Quais são os fundamentos que justificam a aceitação da prova emprestada?

-Princípio da economia processual;
-Princípio da busca da verdade possível, uma vez que nem sempre será possível produzir a prova novamente.

A prova emprestada ingressa no processo com que natureza? A prova que veio de outro processo entra no processo atual como "prova documental", independentemente da natureza que ela tinha no processo originário.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 373. **[DISTRIBUIÇÃO ESTATICA DO ÔNUS DA PROVA]** O **ônus da prova incumbe:**

I - ao **autor**, quanto ao **fato constitutivo** de seu direito;

II - ao **réu**, quanto à existência de **fato impeditivo, modificativo ou extintivo** do direito do autor.

§ 1º **[DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA]** Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à **impossibilidade ou à excessiva dificuldade** de cumprir o encargo nos termos do caput ou à **maior facilidade** de obtenção da prova do fato contrário, **poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso**, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que **deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído**

Art. 1.015. Cabe **AGRAVO DE INSTRUMENTO** contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: XI - **redistribuição do ônus da prova** nos termos do art. 373, § 1º;

§ 2º **[PROVA DIABÓLICA]** A decisão prevista no § 1º deste artigo **não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil**

§ 3º A **distribuição diversa** do ônus da prova também **pode ocorrer por convenção das partes**, salvo quando:

I - recair sobre **direito indisponível** da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

FPPC632. (arts.373, §1º e 10) A redistribuição de ofício do ônus de prova deve ser precedida de contraditório.

PROVA UNILATERALMENTE DIABÓLICA	PROVA BILATERALMENTE DIABÓLICA
Ocorre quando a prova é diabólica para a parte que tinha o ônus de produzi-la (segundo as regras do art. 373 do CPC), no entanto, é uma prova possível de ser juntada pela outra parte.	Ocorre quando a prova é diabólica para ambas as partes, ou seja, é impossível ou muito difícil para ambas as partes.
Neste caso, o juiz poderá inverter o ônus, determinando que a prova seja produzida pela outra parte que não tinha inicialmente o ônus de juntá-la. Isso está previsto no § 1º do art. 373.	Neste caso, não haverá inversão do ônus por conta da prova diabólica. Não se pode simplesmente transferir a prova diabólica de uma parte para a outra.
§ 1º (...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput (...) poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (...)	§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA	DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
É uma mudança prévia e abstrata das regras de ônus da prova.	É uma mudança das regras de ônus da prova que se dá no caso concreto, com base na análise de quem está em melhores condições de produzir a prova.
O juiz não tem ampla liberdade na distribuição do ônus da prova. Não existe a possibilidade de se inverter o ônus de apenas um fato, por exemplo.	Há uma ingerência mais ampla do juiz na distribuição do ônus da prova entre as partes que permitirá, inclusive, o exame e a distribuição de cada fato específico isoladamente.
Ex: art. 6º, VIII, do CDC.	Ex: hipóteses 2 e 3 do § 1º do art. 373 do CPC (veja novamente acima).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Art. 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto **SUSPENDERÃO O JULGAMENTO DA CAUSA** no caso previsto no art. 313, inciso V, alínea "b" (suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo), quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível.

Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento.

Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.

FPPC51. (art. 378; art. 379) A compatibilização do disposto nestes dispositivos com o art. 5º, LXIII, da CF/1988, assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si em razão de reflexos no ambiente penal.

Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte:

I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado;

II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária;

III - praticar o ato que lhe for determinado.

JDPC 31 A compatibilização do disposto nos arts. 378 e 379 do CPC com o art. 5º, LXIII, da CF/1988, assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si quando houver reflexos no ambiente penal.

Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa:

I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento;

II - exhibir coisa ou documento que esteja em seu poder.

Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.

Seção II

Da Produção Antecipada da Prova

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto-composição ou outro meio adequado de solução de conflito;
 III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juiz do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3º A produção antecipada da prova **NÃO PREVINE** a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4º O juízo estadual **tem competência** para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal **se, na localidade, não houver vara federal.**

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

FPPC9. A decisão que não redistribui o ônus da prova NÃO É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme dispõem os arts. 381, § 1º, e 1.022, havendo preclusão na ausência de protesto, na forma do art. 1.022, §§ 1º e 2º.

FPPC633. (art.381). Admite-se a produção antecipada de prova proposta pelos legitimados ao ajuizamento das ações coletivas, inclusive para facilitar a autocomposição ou permitir a decisão sobre o ajuizamento ou não da demanda.

FPPC634. (art.381) Se, na pendência do processo, ocorrer a hipótese do art. 381, I ou II, poderá ser antecipado o momento procedimental de produção da prova, seguindo-se o regramento próprio do meio de prova requerido e não o procedimento dos arts. 381 a 383.

JDPC51 Havendo registro judicial ou autorização expressa do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão ser feitos o inventário e a partilha por escritura pública.

CJF 129: É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e **mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.**

§ 1º O juiz determinará, **de ofício** ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º **O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inoportunidade do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.**

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, **desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.**

§ 4º Neste procedimento, **NÃO SE ADMITIRÁ DEFESA OU RECURSO, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova** pleiteada pelo requerente originário.

JDPC32 A vedação à apresentação de defesa prevista no art.

382, § 4º, do CPC, **não impede a alegação pelo réu de matérias defensivas conhecíveis de ofício.**

Art. 383. Os autos permanecerão em cartório **durante 1 mês** para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao proponente da medida.

Seção III

Da Ata Notarial

Art. 384. A **existência e o modo de existir de algum fato** podem ser **atestados ou documentados, a requerimento** do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

Seção IV

Do Depoimento Pessoal

Art. 385. **Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte,** a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, **sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.**

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confissão, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

§ 2º **É vedado** a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

§ 3º O **depoimento pessoal** da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de **videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

JDPC33 No depoimento pessoal, o advogado da contraparte formulará as perguntas diretamente ao depoente.

Art. 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, **declarará, na sentença, se houve recusa de depor.**

FPPC635. (arts.386, 9º e 10) Antes de decidir sobre a conduta da parte no depoimento pessoal, deverá o magistrado submeter o tema a contraditório para evitar decisão surpresa.

Art. 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, **não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe** o juiz, todavia, a **consulta a notas breves,** desde que objetivem completar esclarecimentos.

Art. 388. A parte **não é obrigada a depor** sobre fatos:

I - **criminosos ou torpes que lhe forem imputados;**

II - a cujo respeito, **por estado ou profissão, deva guardar sigilo;**

III - acerca dos quais **não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível;**

IV - que **coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso III.**

Parágrafo único. Esta disposição **NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES DE ESTADO E DE FAMÍLIA.**

Seção V Da Confissão

Art. 389. Há **confissão, judicial ou extrajudicial**, quando a **parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.**

Art. 390. A confissão judicial pode ser **espontânea ou provocada.**

§ 1º A **confissão ESPONTÂNEA** pode ser **feita pela própria parte ou por representante com poder especial.**

§ 2º A **confissão PROVOCADA** constará do termo de **depoimento pessoal.**

Art. 391. A confissão judicial **faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.**

Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre **bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta** de bens.

Art. 392. **NÃO VALE como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis.**

§ 1º A confissão será **INEFICAZ** se feita por quem **não for capaz de dispor do direito** a que se referem os fatos confessados.

§ 2º A confissão feita por um representante **somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado.**

Art. 393. A confissão **é IRREVOGÁVEL**, mas **pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.**

Parágrafo único. A **legitimidade** para a ação prevista no caput **é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura.**

Art. 394. A confissão extrajudicial, quando feita **oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal.**

Art. 395. A confissão **é, em regra, INDIVISÍVEL**, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável, porém **cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de convenção.**

Seção VI

Da Exibição de Documento ou Coisa

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

FPPC53. (art. 396) **Na ação de exibição não cabe a fixação, nem a manutenção de multa quando a exibição for reconhecida como impossível.**

FPPC518. (art. 396) Em caso de exibição de documento ou coisa em caráter antecedente, a fim de que seja autorizada a produção, tem a parte autora o ônus de adiantar os gastos necessários, salvo hipóteses em que o custeio incumbir ao réu

CJF 119: **É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC** (art. 318 e seguintes).

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos **5 dias** subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Art. 399. **O juiz não admitirá a recusa se:**

I - o requerido **tiver obrigação legal de exhibir;**

II - o requerido **tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;**

III - o **documento, por seu conteúdo, for comum às partes.**

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz **admitirá como verdadeiros os FATOS** que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido **não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração** no prazo do art. 398;

II - a **recusa for havida por ilegítima.**

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

FPPC54. (art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") após a entrada em vigor do CPC, pela **expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento.**

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no **prazo de 15 dias.**

Art. 402. Se o terceiro negar a obrigação de exhibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz **designará audiência especial**, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão.

Art. 403. Se o terceiro, **sem justo motivo**, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no **prazo de 5 dias**, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.

Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.

Art. 404. A parte e o terceiro **se escusam de exhibir**, em juízo, o documento ou a coisa se:

I - concernente a negócios da própria vida da família;

II - sua **apresentação puder violar dever de honra;**

III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins **até o 3º grau**, ou **lhes representar perigo de ação penal**;

IV - sua **exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo**;

V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;

VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição.

Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos I a VI do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exhibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado.

Seção VII
Da Prova Documental
Subseção I

Da Força Probante dos Documentos

Art. 405. O **documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos** que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor **declarar que ocorreram em sua presença**.

Art. 406. **Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.**

Art. 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a **mesma eficácia probatória do documento particular**.

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado **presumem-se verdadeiras em relação ao signatário**.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular **prova a ciência, mas não o fato em si**, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito.

Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:

I - no dia em que foi registrado;

II - desde a morte de algum dos signatários;

III - a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários;

IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;

V - do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento.

Art. 410. Considera-se autor do documento particular:

I - aquele que o fez e o assinou;

II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;

III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos.

Art. 411. **Considera-se autêntico** o documento quando:

I - o **tabelião reconhecer a firma** do signatário;

II - a **autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico**, nos termos da lei;

III - **não houver impugnação** da parte contra quem foi produzido o documento.

Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida **prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída**.

Parágrafo único. O documento particular **admitido expressa ou tacitamente é indivisível**, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.

Art. 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente.

Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora.

Art. 414. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário.

Art. 415. **As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando:**

I - **enunciam o recebimento de um crédito**;

II - **contêm anotação que visa a suprir a falta de título** em favor de quem é apontado como credor;

III - **expressam conhecimento de fatos** para os quais não se exija determinada prova.

Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, **ainda que não assinada**, faz prova em benefício do devedor.

Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro.

Art. 417. **Os livros empresariais provam contra seu autor**, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Art. 418. Os **livros empresariais** que preenchem os requisitos exigidos por lei **provam a favor de seu autor no LITÍGIO ENTRE EMPRESÁRIOS**.

Art. 419. A escrituração contábil é **INDIVISÍVEL**, e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.

Art. 420. O juiz pode ordenar, **a requerimento da parte**, a **EXIBIÇÃO INTEGRAL** dos livros empresariais e dos documentos do arquivado:

I - na **liquidação** de sociedade;

II - na **sucessão por morte de sócio**;

III - quando e como determinar a lei.

Art. 421. O juiz pode, **de ofício**, ordenar à parte a **EXIBIÇÃO PARCIAL** dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a soma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.

EXIBIÇÃO INTEGRAL DOS LIVROS EMPRESARIAIS	EXIBIÇÃO PARCIAL DOS LIVROS EMPRESARIAIS
A requerimento da parte	Juiz pode determinar de ofício
Só em caso de: - liquidação da sociedade - sucessão por morte de sócio - outros casos previstos em lei.	

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, **se a sua conformidade com o documento original não for impugnada** por aquele contra quem foi produzida.

§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

§ 2º Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.

Art. 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;

II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;

III - as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;

IV - as cópias reproduzidas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor **até o final do prazo para propositura de ação rescisória**.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Art. 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento.

Art. 427. **Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade.**

Parágrafo único. A falsidade consiste em:

I - formar documento não verdadeiro;

II - alterar documento verdadeiro.

Art. 428. **Cessa a fé do documento particular** quando:

I - for **impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade**;

II - **assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo**.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429. Incumbe o **ônus da prova** quando:

I - se tratar de **falsidade** de documento ou de preenchimento abusivo, à **parte que a arguir**;

II - se tratar de **impugnação da autenticidade**, à **parte que produziu** o documento.

Subseção II

Da Arguição de Falsidade

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no **prazo de 15 dias**, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez **arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal**, nos termos do inciso II do art. 19.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no **prazo de 15 dias**, será realizado o exame pericial.

Parágrafo único. **Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.**

Art. 433. A **declaração sobre a falsidade** do documento, quando **suscitada como questão principal**, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela **incidirá também a autoridade da coisa julgada**.

Subseção III

Da Produção da Prova Documental

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em **reprodução cinematográfica ou fonográfica**, a parte deverá trazê-lo nos ter-

mos do caput, mas **sua exposição será realizada em audiência**, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. **É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos**, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. **Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.**

Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II (**impugnar sua autenticidade**) e III (**suscitar sua falsidade**), a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, **NÃO SE ADMITINDO ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALSIDADE**.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do **prazo de 15 dias** para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes;

II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou entidades da administração indireta.

§ 1º Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no **prazo máximo e IMPRORROGÁVEL de 1 mês**, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem.

§ 2º As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado.

Seção VIII

Dos Documentos Eletrônicos

Art. 439. A utilização de **documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade**, na forma da lei.

FPPC636. (arts.439, 440, 369 e 584) As conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, **independentemente de ata**

notarial

Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.

Seção IX

Da Prova Testemunhal

Subseção I

Da Admissibilidade e do Valor da Prova Testemunhal

Art. 442. A prova testemunhal **É SEMPRE ADMISSÍVEL**, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443. O juiz **indeferirá a inquirição de testemunhas** sobre fatos:

I - **já provados por documento ou confissão** da parte;

II - que **só por documento ou por exame pericial puderem ser provados**.

Art. 444. Nos casos em que a **lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito**, emanado da parte contra a qual se pretender produzir a prova.

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

Art. 446. **É lícito à parte provar com testemunhas:**

I - nos **contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada;**

II - nos **contratos em geral, os vícios de consentimento**.

Art. 447. Podem depor como testemunhas **todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas**.

§ 1º São **incapazes**:

I - o **interdito por enfermidade ou deficiência mental;**

II - o que, **acometido por enfermidade ou retardamento** mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções;

III - o que tiver **menos de 16 anos;**

IV - o **cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos** que lhes faltam.

§ 2º São **impedidos**:

I - o **cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o 3º grau**, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, **salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz reputar necessária ao julgamento do mérito;**

II - o que é **parte na causa;**

III - o que **intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros** que assistam ou tenham assistido as partes.

§ 3º São **suspeitos**:

I - o **inimigo** da parte ou o seu **amigo íntimo**;

II - o que tiver **interesse no litígio**.

§ 4º **Sendo necessário**, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão **prestados independentemente de compromisso**, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

INCAPAZES	I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções; III - o que tiver menos de 16 anos; IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.
IMPEDIDOS	I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, <u>salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito</u>; II - o que é parte na causa; III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.
SUSPEITOS	I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; II - o que tiver interesse no litígio.

Art. 448. A testemunha **não é obrigada a depor sobre fatos**:

I - que **lhe acarretem grave dano**, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau**;

II - a **cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo**.

Art. 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo.

Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver **impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la**.

Subseção II

Da Produção da Prova Testemunhal

Art. 450. O rol de testemunhas conterá, **sempre que possível**, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho.

FPPC519. (art. 450; art. 319, §1º; art. 6º) Em caso de impossibilidade de obtenção ou de desconhecimento das informações relativas à qualificação da testemunha, a parte poderá requerer ao juiz providências necessárias para a sua obtenção, **salvo em casos de inadmissibilidade da prova ou de abuso de direito**.

JDPC34 **A qualificação incompleta da testemunha só impe-**

de a sua inquirição se houver demonstração de efetivo pre-juízo.

Art. 451. **Depois de apresentado o rol** de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357, a **parte só pode substituir a testemunha**:

I - que **falecer**;

II - que, por **enfermidade**, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo **mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada**.

Art. 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa:

I - **declarar-se-á impedido**, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será **vedado à parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento**;

II - **se nada souber, mandará excluir o seu nome**.

Art. 453. As testemunhas **depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto**:

I - as que **prestam depoimento antecipadamente**;

II - as que são **inquiridas por carta**.

§ 1º A **oitiva de testemunha que residir em comarca**, seção ou subseção judiciária **diversa** daquela onde tramita o processo **po-derá ser realizada por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.

§ 2º Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o § 1º.

Art. 454. São **inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função**:

I - o **presidente e o vice-presidente da República**;

II - os **ministros de Estado**;

III - os **ministros do STF, os conselheiros do CNJ e os ministros do STJ, do STM, do TSE, do TST e do TCU**;

IV - o **PGR** e os conselheiros do **CNMP**;

V - o **AGU, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Município, o defensor público-geral federal e o defensor público-geral do Estado**;

VI - os **senadores e os deputados federais**;

VII - os **governadores** dos Estados e do Distrito Federal;

VIII - o **prefeito**;

IX - os **deputados estaduais** e distritais;

X - os **desembargadores** dos TJ, dos TRF, dos TRT e dos TRE e os conselheiros dos TCE e do Distrito Federal;

XI - o **PGJ**;

XII - o **embaixador** de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil.

§ 1º O **juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida**, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha.

§ 2º **Passado 1 mês sem manifestação** da autoridade, o **juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo**.

§ 3º O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer, injustificadamente, à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesmos indicados.

Art. 455. **Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada** do dia, da hora e do local da audiência designada, **dispensando-se a intimação do juízo**.

§ 1º A intimação **deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de **menos 3 dias** da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.**

§ 2º **A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação** de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4º A **intimação será feita pela via judicial** quando:

I - **for frustrada a intimação prevista no § 1º** deste artigo;

II - sua **necessidade for devidamente demonstrada** pela parte ao juiz;

III - **figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar**, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a **testemunha houver sido ARROLADA pelo Ministério Público ou PELA DEFENSORIA PÚBLICA**;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.

§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.

Art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, **primeiro as do autor e depois as do réu**, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras.

Parágrafo único. **O juiz poderá alterar a ordem** estabelecida no caput **SE AS PARTES CONCORDAREM**.

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradição com documentos ou com testemunhas, **até 3**, apresentadas no ato e inquiridas em separado.

§ 2º Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante.

§ 3º A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, **decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes**.

Art. 458. Ao início da inquirição, a testemunha **prestará o compromisso de dizer a verdade** do que souber e lhe for perguntado.

Parágrafo único. O juiz advertirá à testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.

Art. 459. **[SISTEMA DO CROSS-EXAMINATION]** As **perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha**, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida.

§ 1º O juiz poderá inquirir a testemunha **tanto antes quanto depois** da inquirição feita pelas partes.

§ 2º As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias.

§ 3º As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, **se a parte o requerer**.

FPPC156. (art. 459, *caput*) **Não configura induzimento**, constante do art. 466, *caput*, **a utilização de técnica de arguição direta no exercício regular de direito**.

FPPC157. (art. 459 § 1º) Deverá ser facultada às partes a formulação de perguntas de esclarecimento ou complementação decorrentes da inquirição do juiz.

FPPC158. (art. 459, § 3º) Constitui direito da parte a transcrição de perguntas indeferidas pelo juiz.

Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.

§ 1º Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores.

§ 2º Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.

§ 3º Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais.

Art. 461. **O juiz pode ordenar, de ofício** ou a requerimento da parte:

I - a **inquirição de testemunhas referidas** nas declarações da parte ou das testemunhas;

II - a **acareação de 2 ou mais** testemunhas ou de alguma delas com a parte, **quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem** as suas declarações.

§ 1º Os acareados serão reperegrados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

§ 2º A **acareação pode ser realizada por videoconferência** ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Art. 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório **dentro de 3 dias**.

Art. 463. O **depoimento** prestado em juízo é **considerado serviço público**.

Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO VII

DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO

Bigamia

Art. 235 - **Contrair alguém, sendo casado, novo casamento**:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos.

§ 1º - **Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos.**

§ 2º - Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, **considera-se inexistente o crime.**

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único - A **ação penal depende de queixa** do contraente enganado e **não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.**

Ação Penal Privada Personalíssima

Conhecimento prévio de impedimento

Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

Simulação de autoridade para celebração de casamento

Art. 238 - Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Simulação de casamento

Art. 239 - Simular casamento mediante engano de outra pessoa:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO

Registro de nascimento inexistente

Art. 241 - Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos.

Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido

Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; **registrar como seu o filho de outrem**; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:

Pena - detenção, de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.

Sonegação de estado de filiação

Art. 243 - Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Abandono material

Art. 244. **Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência** do cônjuge, ou de filho **menor de 18 anos** ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou **maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada**, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:

Pena - detenção, de 1 a 4 anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.

Entrega de filho menor a pessoa inidônea

Art. 245 - Entregar filho **menor de 18 anos** a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo:

Pena - detenção, de 1 a 2 anos.

§ 1º - A pena é de 1 a 4 anos de reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior.

§ 2º - Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro.

Abandono intelectual

Art. 246 - **Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária** de filho em idade escolar:

Pena - detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa.

Art. 247 - Permitir alguém que **menor de 18 anos**, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância:

I - frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida;

II - frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;

III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;

IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública:

Pena - detenção, de 1 a 3 meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA O

PÁTRIO PODER, TUTELA CURATELA

Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes

Art. 248 - Induzir **menor de 18 anos**, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum **menor de 18 anos** ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Subtração de incapazes

Art. 249 - Subtrair **menor de 18 anos** ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial:

Pena - detenção, de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime.

§ 1º - O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito **não o exime de pena**, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda.

§ 2º - No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena.

TÍTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas **augmentam-se de 1/3**:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II - se o incêndio é:

- a) em casa habitada ou destinada a habitação;
- b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura;
- c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;
- d) em estação ferroviária ou aeródromo;
- e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
- f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;
- g) em poço petrolífero ou galeria de mineração;
- h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 meses a 2 anos.

Explosão

Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Aumento de pena

§ 2º - As penas **augmentam-se de 1/3**, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

Modalidade culposa

§ 3º - No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de detenção, de três meses a um ano.

Uso de gás tóxico ou asfixiante

Art. 252 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Modalidade Culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante

Art. 253 - Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Inundação

Art. 254 - Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa.

Perigo de inundação

Art. 255 - Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Desabamento ou desmoronamento

Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 6 meses a 1 ano.

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento

Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Formas qualificadas de crime de perigo comum

Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em **dobro**. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena **augmenta-se de metade**; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, **augmentada de 1/3**.

Difusão de doença ou praga

Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade econômica:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA A

SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

Perigo de desastre ferroviário

Art. 260 - Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro:

I - destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação;

II - colocando obstáculo na linha;

III - transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embarçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia;

IV - praticando outro ato de que possa resultar desastre:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Desastre ferroviário

§ 1º - Se do fato resulta desastre:

Pena - reclusão, de 4 a 12 anos e multa.

§ 2º - No caso de culpa, ocorrendo desastre:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo.

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo

Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos.

Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo

§ 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave:

Pena - reclusão, de 4 a 12 anos.

Prática do crime com o fim de lucro

§ 2º - Aplica-se, também, a pena de multa, se o agente pratica o crime com intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem.

Modalidade culposa

§ 3º - No caso de culpa, se ocorre o sinistro:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Atentado contra a segurança de outro meio de transporte

Art. 262 - Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento:

Pena - detenção, de 1 a 2 anos.

§ 1º - Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos.

§ 2º - No caso de culpa, se ocorre desastre:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

Forma qualificada

Art. 263 - Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258.

Arremesso de projétil

Art. 264 - Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses.

Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3º, aumentada de um terço.

Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública

Art. 265 - Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único - **Aumentar-se-á** a pena de **1/3 até a 1/2**, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços.

Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública

Art. 266 - Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

§ 2º Aplicam-se as penas em **dobro** se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

Epidemia

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos:

Pena - reclusão, de 10 a 15 anos.

§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em **dobro**.

§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos.

Infração de medida sanitária preventiva

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada** de **1/3**, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Omissão de notificação de doença

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal

Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:

Pena - reclusão, de 10 a 15 anos.

§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Corrupção ou poluição de água potável

Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios

Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:

Pena - reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.

§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é **culposo**:

Pena - detenção, de 1 a 2 anos, e multa.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

Pena - reclusão, de 10 a 15 anos, e multa.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;

V - de procedência ignorada;

O STJ decidiu que é inconstitucional a pena (preceito secundário) do art. 273, § 1º-B, V, do CP. Em substituição a ela, deve-se aplicar ao condenado a pena prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, **com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do respectivo § 4º**. Corte especial. AI no HC 239363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/2/2015 (Info 559).

OBS: o STJ, em entendimento Sumulado, proíbe a combinação de leis, entretanto, no julgamento acima, acabou por combinar leis penais (lex tertia)

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida

Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Invólucro ou recipiente com falsa indicação

Art. 275 - Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores

Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275.

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Substância destinada à falsificação

Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Outras substâncias nocivas à saúde pública

Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Medicamento em desacordo com receita médica

Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, ou multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Charlatanismo

Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 284 - Exercer o **curandeirismo**:

I - **prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;**

II - **usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;**

III - **fazendo diagnósticos;**

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa.

Forma qualificada

Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.

TÍTULO IX

DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

Incitação ao crime

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de 3 a 6 meses, ou multa.

Apologia de crime ou criminoso

Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:

Pena - detenção, de 3 a 6 meses, ou multa.

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se **3 ou mais pessoas**, para o **FIM ESPECÍFICO DE COMETER CRIMES**:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos

Parágrafo único. A pena **augmenta-se até a metade (1/2)** se a **associação é armada** ou se houver a **participação de criança ou adolescente**.

Constituição de milícia privada

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:

Pena - reclusão, de 4 a 8 anos.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

TÍTULO II

DOS RECURSOS EM GERAL

PRINCÍPIOS

VOLUNTARIEDADE	A parte só recorrerá se lhe for conveniente
UNIRRECORRIBILIDADE/SINGULARIDADE	Para cada decisão caberá apenas um recurso (regra)
FUNGIBILIDADE	A interposição de um recurso no lugar de outro pode ser conhecido como o recurso adequado. Instrumentalidade das formas. Ausência de má-fé Ausência de erro grosseiro
TAXATIVIDADE	Os recursos na esfera penal são taxativamente previstos em lei. OBS: RESE – rol taxativo, mas admite interpretação extensiva; não admite interpretação analógica
CONVERSÃO	Se o Tribunal ao qual foi endereçado o recurso for incompetente, poderá encaminhá-lo ao órgão competente.
PROIBIÇÃO	Recurso exclusivo da defesa não ad-

REFORMATIO IN PEJUS	mite reformar para piorar sua situação.
DIALETICIDADE	O recorrente apresentará as razões recursais, de forma a permitir a parte contrária apresentar contrarrazões.
COMPLEMENTARIEDADE	O recorrente pode complementar as razões recursais quando a decisão impugnada for alterada pelo juiz: - Provimento de ED apresentados pela parte contrária - Correção <i>ex officio</i> de erros formais/materiais
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO	Não há previsão expressa na CF/88. Tem previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos.

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SIMPLES	Incidentes ao processo/procedimento, sem extinguir qualquer etapa procedimental: em regra, irre-corríveis . Quando recorríveis, são questionadas por Recurso em Sentido Estrito . Exemplos: recebimento de denúncia ou queixa, indeferimento de habilitação de assistente, e exceção de incompetência.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS MISTAS	Põem fim a uma etapa do processo e são recorríveis via Recurso em Sentido Estrito . Exemplos: decisão de pronúncia e acerca de exceção de coisa julgada, litispendência e legitimidade da parte, quando acolhidas
DECISÕES DEFINITIVAS, OU COM FORÇA DE DEFINITIVAS	São recorríveis por apelação .
DESPACHOS E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO	São irre-corríveis.

SÚMULAS SOBRE RECURSOS

STF

Súmula 160-STF: É **NULA** a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, **nulidade não arguida no recurso da acusação**, ressalvados os casos de recurso de ofício (**princípio da non reformatio in pejus**)

OBS: O art. 617 do CPP proíbe que a situação do réu seja agravada quando apenas ele recorre. Desse modo, ainda que haja nulidade absoluta no processo, esta não poderá ser reconhecida em prejuízo ao réu se apenas a defesa houver recorrido. Essa é a inteligência do enunciado 160 do STF (STJ HC 233.856/SP, julgado em 15/10/2013).

Súmula 431-STF: É **NULO** o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, **salvo em habeas corpus**.

OBS: Como regra geral, a falta de intimação do defensor para a sessão de julgamento **é causa de nulidade**. Contudo, o STF e o STJ **podem deixar de declarar a nulidade do julgamento se**

esse vício não foi alegado no momento oportuno (STF HC 110954, julgado em 22/05/2012).

Em regra, a defesa não precisa ser intimada da sessão de julgamento do habeas corpus. No entanto, o impetrante poderá requerer expressamente que seja comunicado dessa data para realizar sustentação oral. Nesse caso, se não for intimado, haverá nulidade.

A intimação pessoal da Defensoria Pública quanto à data de julgamento de habeas corpus só é necessária se houver pedido expresso para a realização de sustentação oral (STF. 2ª Turma. HC 134.904/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/9/2016. Info 839).

Súmula 705-STF: A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, **não impede** o conhecimento da apelação por este interposta. **OBS:** deve prevalecer a vontade de quem detém os conhecimentos técnicos e visualiza a viabilidade recursal, prestigiando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa (HC 235.498/SP, julgado em 12/06/2012).

Súmula 709-STF: Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia **vale, desde logo, pelo recebimento dela.**

STJ

Súmula 267-STJ: A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória **não obsta** a expedição de mandado de prisão.

Súmula 347-STJ: O conhecimento de recurso de apelação do réu **independe de sua prisão**

Súmula 604-STJ: O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.

Já que não cabe mandado de segurança, qual seria o instrumento cabível a ser manejado pelo MP? O Ministério Público poderia propor uma medida cautelar para tentar obter efeito suspensivo do recurso. É o que ocorre, por exemplo, no caso do RESE e dos recursos especial e extraordinário. Nesse sentido: É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. STJ. 6ª Turma. HC 468.526/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/11/2018.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 574. Os **recursos serão voluntários**, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser **INTERPOSTOS, DE OFÍCIO**, pelo juiz:

I - da **SENTENÇA** que **CONCEDER HABEAS CORPUS** (não abrange acórdão concessivo);

II - da que **ABSOLVER desde logo o réu** com fundamento na existência de **circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena**, nos termos do art. 411.

RECURSO DE OFÍCIO	SENTENÇA que CONCEDER HABEAS CORPUS ;
	ABSOLVER desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena ;
	Decisão CONCESSIVA de REABILITAÇÃO ;
	Indeferimento liminar pelo relator, no Tribunal, da ação de revisão criminal, quando o pedido não estiver suficientemente instruído ;
	Nos crimes contra a economia popular, está sujeita a recurso de ofício a sentença de absolvição e a deliberação que arquiva os autos do inquérito

Art. 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.

Art. 576. O Ministério Público **NÃO PODERÁ DESISTIR** de recurso que haja interposto.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. **Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.**

Art. 578. O recurso será **interposto por petição ou por termo nos autos**, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

§ 1º Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de **2 testemunhas**.

§ 2º A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega.

§ 3º Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por **10 a 30 dias**, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo.

Art. 579. **Salvo a hipótese de má-fé**, a parte **não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro**

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, **mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível**.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (teoria do recurso indiferente ou teoria do tanto vale)	- Ligado à instrumentalidade das formas
	Requisitos: - Ausência de má-fé - Ausência de erro grosseiro (STJ: necessária existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese) - Interposição do recurso errado no prazo do recurso correto
PRINCÍPIO DA CONVOLAÇÃO	O recurso interposto corretamente será convolado (mudado) em outro, por ser mais

benéfico ao recorrente.

Art. 580. No **caso de concurso de agentes** (Código Penal, art. 25), a **decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.** [EFEITO EXTENSIVO DAS DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS]

Esse dispositivo **NÃO PODE SER APLICADO QUANDO:**

- a) **o réu que estiver requerendo a extensão da decisão não participar da mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado.** O requerente será, neste caso, parte ilegítima;
- b) **se invoca extensão da decisão para outros processos que não foram examinados pelo órgão julgador.** Isso porque, neste caso, o que o requerente está pretendendo é obter a transcendência dos motivos determinantes para outro processo, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. STF. 1ª Turma. HC 137728 EXTN/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/5/2017 (Info 867).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO II

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

- I - que **não receber** a denúncia ou a queixa;
- II - que **concluir pela incompetência** do juízo;
- III - que julgar **procedentes as exceções, salvo a de suspeição**;
- IV - que **pronunciar** o réu;
- V - que **conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante**;
- VII - que julgar **quebrada a fiança ou perdido o seu valor**;
- VIII - que **decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade**;
- IX - que **indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade**;
- X - que **conceder ou negar** a ordem de HC;
- XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XIII - que **anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte**;
- XIV - que **incluir jurado na lista geral ou desta o excluir**;
- XV - que **denegar a apelação ou a julgar deserta**;
- XVI - que **ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial**;
- XVII - que decidir sobre a unificação de penas **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XVIII - que **decidir o incidente de falsidade**;
- XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774 **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXII - que revogar a medida de segurança **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples **(revogado tacitamente pela CF/88)**.

XXV - que **recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal**, previsto no art. 28-A desta Lei. **(LEI 13964/19)**

Hipóteses de cabimento do RESE	Exaustivas (taxativas)
	Admitem interpretação extensiva
	Não admitem interpretação analógica

É cabível RESE para **impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova**, nas hipóteses do art. 366 do CPP. **A decisão que indefere a produção antecipada de provas com base no art. 366 deve ser encarada, para fins de recurso, como sendo uma decisão que “ordena a suspensão do processo” e, além disso, determina se haverá ou não a produção das provas. Logo, enquadra-se no inciso XVI do art. 581 do CPP.** STJ. 3ª Seção. EREsp 1630121-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/11/2018 (Info 640).

O inciso I prevê que é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que “não receber a denúncia ou a queixa”. Por meio de interpretação extensiva, a jurisprudência admite também o RESE contra a decisão que não recebe o aditamento da denúncia ou da queixa.

Não existe previsão de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional do processo (“sursis processual”). Apesar disso, o STJ admite a interposição de RESE nesses casos com base em uma interpretação extensiva do inciso XI (que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena).

É **cabível** RESE **contra decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão**. STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016 (Info 596).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 582 - **Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo** nos casos V (**conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante**), X (**conceder ou negar a ordem de HC**) e XIV (**incluir jurado na lista geral ou desta o excluir**).

Parágrafo único. O recurso, no caso do nº XIV (**incluir jurado na lista geral ou desta o excluir**), será para o presidente do Tribunal de Apelação.

Art. 583. **Subirão nos próprios autos os recursos:**

I - quando **interpostos de ofício**;

II - nos casos do art. 581, I (**não receber a denúncia ou a queixa**), III (**julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição**), IV (**pronunciar o réu**), VI, VIII (**decretar a prescrição ou julgar, por**

outro modo, extinta a punibilidade) e X (conceder ou negar a ordem de HC);

III - quando o **recurso não prejudicar o andamento do processo**.

Parágrafo único. **O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo 2 ou mais réus**, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.

Art. 584. Os recursos **TERÃO EFEITO SUSPENSIVO** nos casos de **perda da fiança, de concessão de livramento condicional** e dos ns. XV (**denegar a apelação ou a julgar deserta**), XVII (**decidir sobre a unificação de penas**) e XXIV (**converter a multa em detenção ou em prisão simples**) do art. 581.

§ 1º Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do nº VIII do art. 581 (**decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade**), aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598.

§ 2º O **recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento**.

§ 3º O **recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor**.

Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir.

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no **prazo de 5 dias**.

Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV (**incluir jurado na lista geral ou desta o excluir**), o **prazo** será de **20 dias**, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados.

Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado.

Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e certificado no **prazo de 5 dias**, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.

Art. 588. Dentro de **2 dias**, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este **oferecerá as razões** e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor.

Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de **2 dias**, **reformulará (juízo de retratação) ou sustentará o seu despacho**, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.

Parágrafo único. Se o **juiz reformar** o despacho recorrido, **a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la**. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado.

Art. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o **dobro**.

Art. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal *ad quem*, dentro de **5 dias** da publicação da resposta do juiz *a quo*, ou entregues ao Correio dentro do mesmo prazo.

Art. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal *ad quem*, deverão os autos ser devolvidos, dentro de **5 dias**, ao juiz *a quo*.

CAPÍTULO III DA APELAÇÃO

Art. 593. Caberá apelação no prazo de **5 dias**:

I - das **sentenças definitivas de condenação ou absolvição** proferidas por juiz singular;

II - das **decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos** no Capítulo anterior;

III - das **decisões do Tribunal do Júri**, quando (**recurso de fundamentação vinculada**):

a) ocorrer **nulidade posterior à pronúncia**;

b) for a sentença do juiz-presidente **contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados**;

c) houver **erro** ou **injustiça** no tocante à **aplicação da pena ou da medida de segurança**;

d) for a **decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos**.

§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for **contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados** aos quesitos, o tribunal *ad quem* fará a devida retificação.

§ 2º Interposta a apelação com fundamento no nº III, c (**erro ou injustiça na aplicação da sanção**), deste artigo, o tribunal *ad quem*, se lhe der provimento, **retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança**.

§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, d (**contrária às provas dos autos**), deste artigo, e o tribunal *ad quem* se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para **sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação**.

§ 4º Quando **cabível a apelação, não poderá ser usado o RESE, ainda que somente de parte da decisão se recorra**.

Art. 596. A apelação da **sentença absolutória não impedirá** que o réu seja **posto imediatamente em liberdade**.

Parágrafo único. A apelação **não suspenderá** a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente.

Art. 597. A apelação de **sentença condenatória TERÁ EFEITO SUSPENSIVO, salvo** o disposto no art. 393, a **aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança** (arts. 374 e 378), e o caso de **suspensão condicional de pena**.

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31 (**CADI**), **ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo**.

Parágrafo único. O **prazo** para interposição desse recurso será de **15 dias** e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público.

APELAÇÃO		
ASSISTENTE TÉCNICO	HABILITADO	5 dias
	NÃO HABILITADO	15 dias

Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o **prazo de 8 dias** cada um para **oferecer razões**, salvo nos processos de **contravenção**, em que o prazo será de **3 dias**.

§ 1º Se houver **assistente**, este **arrazoará, no prazo de 3 dias**, após o Ministério Público.

§ 2º Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no **prazo de 3 dias**.

§ 3º Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os **prazos serão comuns**.

§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

	RESE	APELAÇÃO
Prazo de interposição	5	5
Prazo para razões	2	8

Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no **prazo de 5 dias**, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o **prazo** será de **30 dias**.

§ 1º Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no **prazo de 30 dias**, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado.

§ 2º As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, **salvo** se o pedido for de **réu pobre** ou do **Ministério Público**.

Art. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal *ad quem* ou entregues ao Correio, sob registro.

Art. 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no art. 564, III.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 66: APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

1) O efeito devolutivo amplo da apelação criminal **autoriza** o Tribunal de origem a **conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado**.

2) A apresentação extemporânea das razões **não impede** o

conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto.

3) O conhecimento de recurso de apelação do réu **independe de sua prisão**. (Súmula 347/STJ)

4) Verificada a inércia do advogado constituído para apresentação das razões do apelo criminal, **o réu deve ser intimado para nomear novo patrono, antes que se proceda à indicação de defensor para o exercício do contraditório**.

5) **NÃO CABE** mandado de segurança para conferir efeito **suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concede liberdade provisória ao acusado**.

6) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é **adstrito aos fundamentos da sua interposição**. (Súmula 713/STF)

7) A ausência de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeita a denúncia enseja **nulidade absoluta** do processo desde o julgamento pelo Tribunal de origem.

8) **Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta quando cabível o recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé, de erro grosseiro, bem como a tempestividade do recurso**.

9) A decisão do juiz singular que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é **mera irregularidade e não enseja nulidade absoluta**.

10) O adiamento do julgamento da apelação para a sessão subsequente **não exige nova intimação da defesa**.

11) **Inexiste nulidade** no julgamento da apelação ou do recurso em sentido estrito quando o voto de Desembargador impedido não interferir no resultado final.

12) **O acórdão que julga recurso em sentido estrito deve ser atacado por meio de recurso especial**, configurando erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus.

13) O julgamento de apelação por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados **não viola o princípio constitucional do juiz natural**.

14) É **nulo** o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. (Súmula 708/STF)

15) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, **NÃO IMPEDE** o conhecimento da apelação por este interposta. (Súmula 705/STF)

Dia 12

Constituição Federal: art. 163-192
 Código Civil: art. 757-817
 Código Processo Civil: art. 464-501
 Código Penal: art. 289-311-A
 Código Processo Penal: art. 609-646

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO II
 DAS FINANÇAS PÚBLICAS
 Seção I
 NORMAS GERAIS

Art. 163. **LC** disporá sobre:

- I - **finanças públicas**;
- II - **dívida pública externa e interna**, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;
- III - **concessão de garantias** pelas entidades públicas;
- IV - **emissão e resgate de títulos da dívida pública**;
- V - **fiscalização financeira** da administração pública direta e indireta;
- VI - **operações de câmbio** realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- VII - **compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União**, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º **É vedado** ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Seção II
 DOS ORÇAMENTOS

Art. 165. **Leis de iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão:

- I - o **plano plurianual (PPA)**;
- II - as **diretrizes orçamentárias (LDO)**;
- III - os **orçamentos anuais (LOA)**

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual **(PPA)** estabelecerá, de forma regionalizada, as **DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS** da administração pública federal **para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada**.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias **(LDO)** compreenderá as **METAS e PRIORIDADES** da administração pública federal, **incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual (LOA)**,

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, **até 30 dias após** o encerramento de cada **bimestre**, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual **(PPA)** e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual **(LOA)** compreenderá:

I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o **orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária **(LOA)** será **acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia**.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I (**orçamento fiscal**) e II (**orçamento de investimento**), deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual **(PPA)**, terão entre suas **FUNÇÕES A DE REDUZIR DESIGUALDADES INTER-REGIONAIS**, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual **(LOA)** **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita**, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à **LC**:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual **(PPA)**, da lei de diretrizes orçamentárias **(LDO)** e da lei orçamentária anual **(LOA)**;

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

III - dispor sobre critérios para a **execução equitativa**, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166. **(EC 100/2019)**

§ 10 A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o **propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade (EC 100/2019)**

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: **(EC 102/2019)**

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e **não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais; (EC 102/2019)**

II - **não se aplica** nos casos de **impedimentos de ordem técnica devidamente justificados; (EC 102/2019)**

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os **2 exercícios subsequentes**, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos

recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. (EC 102/2019)

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira (EC 102/2019)

PPA	Estabelecerá, <u>de forma regionalizada</u> , as DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada .
LDO	Compreenderá as METAS e PRIORIDADES da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
LOA	Compreende: I - o orçamento fiscal II - o orçamento de investimento III - o orçamento da seguridade social

Art. 166. Os **projetos de lei** relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão **apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional**, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma **Comissão mista permanente** de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As **emendas ao projeto de lei do orçamento anual (LOA) ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:**

I - sejam **compatíveis com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam **relacionadas**:

a) com a **correção de erros ou omissões**; ou

b) com os **dispositivos do texto do projeto de lei**.

§ 4º As **emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual (PPA)**.

§ 5º O **Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos** a que se refere este artigo **enquanto não iniciada a votação**, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual (LOA), ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, **mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa**.

§ 9º As **emendas individuais** ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de **1,2%** da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a **metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde**.

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a **1,2%** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.

§ 12. A **garantia de execução** de que trata o § 11 deste artigo **aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida** realizada no exercício anterior. (EC 100/2019)

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo **não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.**(EC 100/2019)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.(EC 100/2019)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, **independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal** de que trata o caput do art. 169.(EC 100/2019)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira **até o limite de 0,6%** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e **até o limite de**

0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. (EC 100/2019)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (EC 100/2019)

§ 19. **Considera-se equitativa a execução** das programações de caráter obrigatório que **observe critérios objetivos e imparciais** e que atenda **de forma igualitária e impessoal** às emendas apresentadas, **independentemente da autoria**. (EC 100/2019)

§ 20. As **programações** de que trata o § 12 deste artigo, quando **versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 exercício financeiro** ou cuja execução já tenha sido iniciada, **deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento** (EC 100/2019)

Art. 166-A. As **emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual** poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de: (EC 105/19)

I - **transferência especial**; ou (EC 105/19)

II - **transferência com finalidade definida**. (EC 105/19)

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo **não integrarão a receita** do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios **para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo**, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: (EC 105/19)

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e (EC 105/19)

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (EC 105/19)

§ 2º Na **transferência especial** a que se refere o inciso I do caput deste artigo, **os recursos**: (EC 105/19)

I - **serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere**; (EC 105/19)

II - **pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira**; e (EC 105/19)

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo. (EC 105/19)

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo **poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária** na aplicação dos recursos. (EC 105/19)

§ 4º Na **transferência com finalidade definida** a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão: (EC 105/19)

I - **vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar**; e (EC 105/19)

II - **aplicados nas áreas de competência constitucional da União**. (EC 105/19)

§ 5º **Pelo menos 70% das transferências especiais** de que trata o inciso I do caput deste artigo **deverão ser aplicadas em despesas de capital**, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo (EC 105/19)

Art. 167. São **vedados**:

I - **o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (LOA)**;

II - **a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais**;

III - **a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por **maioria absoluta****;

IV - **a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a **destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde**, para manutenção e desenvolvimento do **ensino** e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo**;

V - **a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes**;

VI - **a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa**;

VII - **a concessão ou utilização de créditos ilimitados**;

VIII - **a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º**;

IX - **a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa**.

X - **a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita**, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

XI - **a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201**.

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a **utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento**; (EC 103/19)

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social (EC 103/19)

§ 1º **Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual (PPA), ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade**.

§ 2º **Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele**

exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º A **abertura de crédito extraordinário** somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 (impostos estaduais) e 156 (impostos municipais), e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, **ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos**, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.**

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, **só poderão ser feitas:**

I - se houver **prévia dotação orçamentária suficiente** para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver **autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - **redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;**

II - **exoneração dos servidores não estáveis.**

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, **O SERVIDOR ESTÁVEL PODERÁ PERDER O CARGO**, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior **fará jus a indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço.**

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores **será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos.**

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.

TÍTULO VII

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, **fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social**, observados os seguintes princípios:

I - **soberania nacional;**

II - **propriedade privada;**

III - **função social da propriedade;**

IV - **livre concorrência;**

V - **DEFESA DO CONSUMIDOR;**

VI - **defesa do meio ambiente**, inclusive mediante **tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental** dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - **redução das desigualdades regionais e sociais;**

VIII - **busca do pleno emprego;**

IX - **tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (EPP) constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.**

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, **independentemente de autorização** de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a **exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida** quando **necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - **a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;**

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.**

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º - **lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.**

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este **DETERMINANTE** para o **setor público** e **INDICATIVO** para o **setor privado**.

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei **apoiará e estimulará o cooperativismo** e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As **cooperativas** a que se refere o parágrafo anterior **terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando**, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, **diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.**

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica **constituem propriedade distinta da do solo**, para efeito de exploração ou aproveitamento, e **PERTENCEM À UNIÃO, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.**

§ 1º **A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais** a que se refere o "caput" deste artigo **soamente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País**, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É **assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra**, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A **autorização de pesquisa** será **SEMPRE POR PRAZO DETERMINADO**, e as autorizações e concessões previstas neste artigo **não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.**

§ 4º **Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.**

Art. 177. Constituem **MONOPÓLIO DA UNIÃO**:

I - a **pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural** e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a **refinação do petróleo nacional ou estrangeiro**;

III - a **importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes** das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o **transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País**, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a **pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão**, conforme as alíneas *b* e *c* do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§ 1º **A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV** deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;

II - as condições de contratação;

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União;

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.

§ 4º A lei que instituir **contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)** relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes **requisitos**:

I - a **alíquota** da contribuição poderá ser:

a) **diferenciada por produto ou uso**;

b) **reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando** o disposto no art. 150, III, *b* (**anterioridade**);

II - os recursos arrecadados serão destinados:

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às **microempresas (ME)** e às **empresas de pequeno porte (EPP)**, assim definidas em lei, **tratamento jurídico diferenciado**, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obri-

gações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o **turismo como fator de desenvolvimento social e econômico**.

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.

CAPÍTULO II DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, **executada pelo Poder Público municipal**, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O **plano diretor**, aprovado pela Câmara Municipal, **obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A **propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor**.

§ 3º As **desapropriações de imóveis urbanos** serão feitas com **prévia e justa indenização em dinheiro**.

§ 4º É **facultado** ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, **exigir**, nos termos da lei federal, do **proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:**

I - **parcelamento ou edificação compulsórios;**

II - **IPTU progressivo no tempo;**

III - **desapropriação** com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de **resgate de até 10 anos**, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua **área urbana** de **até 250m²**, por **5 anos**, **ininterruptamente e sem oposição**, **utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio**, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito **não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez**.

§ 3º Os **imóveis públicos não serão** adquiridos por usucapião.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. **COMPETE À UNIÃO desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social**, mediante **prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária**, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no **prazo de até 20 anos**, a partir do **2º ano** de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Município pode desapropriar imóvel rural, desde que não seja para fins de reforma agrária

§ 1º As **benfeitorias úteis e necessárias** serão **indenizadas em dinheiro**.

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3º Cabe à LC estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5º São **ISENTAS DE IMPOSTOS** federais, estaduais e municipais as **operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária**.

Art. 185. São **insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:**

I - a **pequena e média propriedade rural**, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

II - a **propriedade produtiva**.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 46: DESAPROPRIAÇÃO

1) A indenização referente à cobertura vegetal **deve ser calculada em separado do valor da terra nua** quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório.

2) As regras dispostas nos arts. 19 e 33 do CPC, quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, se aplicam às demandas indenizatórias por desapropriação indireta, eis que regidas pelo procedimento comum.

3) Nas ações de desapropriação **incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios**, devidamente corrigidas (Súmula n. 131/STJ)

4) A **intervenção do Ministério Público** nas ações de **desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária É OBRIGATORIA, porquanto presente o interesse público**.

5) A ação de desapropriação direta ou indireta, **em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público**, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa.

6) A **imissão provisória** na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, **prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial** nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

8) Na desapropriação para instituir servidão administrativa **são devidos** os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. (Súmula n. 56/STJ)

10) Na **desapropriação direta**, **os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel**, calculados, nos dois casos, sobre o valor da indenização corrigido monetariamente.

11) Na desapropriação, a base de cálculo dos juros

compensatórios é a diferença entre os **80%** do preço ofertado e o valor do bem definido judicialmente.

12) Nas hipóteses em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os **20%** que ficaram indisponíveis para o expropriado.

13) O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 210)

14) **Nas ações de desapropriação NÃO HÁ CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS**, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 210 e 211)

EDIÇÃO N. 49: DESAPROPRIAÇÃO - II

1) O valor da indenização por desapropriação deve ser **contemporâneo à data da avaliação do perito judicial.**

2) Em se tratando de desapropriação, a **prova pericial para a fixação do justo preço somente é dispensável quando há expressa concordância do expropriado** com o valor da oferta inicial.

3) Em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham concordado com o valor oferecido pelo Estado.

4) A revelia do desapropriado **não implica aceitação tácita da oferta**, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme Súmula n. 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

5) **Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.**

6) Na desapropriação **é devida a indenização correspondente aos danos relativos ao fundo de comércio.**

7) A imissão provisória na posse **não deve** ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio eventualmente devido.

8) **A invasão do imóvel É CAUSA DE SUSPENSÃO do processo expropriatório para fins de reforma agrária** (Súmula n. 354/STJ).

9) **Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação** (indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo patrimonial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 397)

10) **O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação** deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: **entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 184)

11) O pedido de desistência na ação expropriatória afasta a limitação dos honorários estabelecida no art. 27, § 1º, do

Decreto nº 3.365/41.

12) São aplicáveis às desapropriações indiretas os limites percentuais de honorários advocatícios constantes do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

13) O prazo para resgate dos TDAs complementares expedidos para o pagamento de diferença apurada entre o preço do imóvel fixado na sentença e o valor ofertado na inicial pelo expropriante tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, de acordo com o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização estabelecido pelo art. 184 da CF/88.

14) **O promitente comprador tem legitimidade ativa para propor ação cujo objetivo é o recebimento de verba indenizatória decorrente de ação desapropriatória, ainda que a transferência de sua titularidade não tenha sido efetuada perante o registro geral de imóveis.**

15) O possuidor titular do imóvel desapropriado tem direito ao levantamento da indenização pela perda do seu direito possessório.

16) **Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço público, não sujeita a regime de precatório, a regra contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 é inaplicável, devendo os juros moratórios incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.**

17) A **ação de desapropriação indireta prescreve** em 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ e na vigência do Código Civil de 1916, e em **10 anos sob a égide do Código Civil de 2002**, observando-se a regra de transição disposta no art. 2.028 do CC/2002.

Art. 186. A **função social** é cumprida quando a **propriedade rural** atende, **simultaneamente**, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - **aproveitamento racional e adequado;**

II - **utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;**

III - **observância das disposições que regulam as relações de trabalho;**

IV - **exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.**

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE	
URBANA	RURAL
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.	Requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de

comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:

- I - os instrumentos creditícios e fiscais;
- II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
- III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
- IV - a assistência técnica e extensão rural;
- V - o seguro agrícola;
- VI - o cooperativismo;
- VII - a eletrificação rural e irrigação;
- VIII - a habitação para o trabalhador rural.

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

§ 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com **área superior a 2500 hectares** a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, **dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional**.

§ 2º **Excetuam-se** do disposto no parágrafo anterior as **alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária**.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão **títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos**.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de **imóvel rural ou urbano**, possua como seu, por **5 anos ininterruptos, sem oposição**, área de terra, em **zona rural, não superior a 50 hectares**, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, **adquirir-lhe-á a propriedade**.

Parágrafo único. **Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião**.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO XV

DO SEGURO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o **segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a GARANTIR INTERESSE LEGÍTIMO do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados**.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

JDC185 A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão.

JDC370 Nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados indicados no art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os arts. 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil e 1º, inc. III, da Constituição Federal.

Art. 758. O contrato de seguro **prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio**.

Art. 759. A emissão da apólice **deverá ser precedida de proposta escrita** com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão **nominativos, à ordem ou ao portador**, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Parágrafo único. No **seguro de pessoas**, a apólice ou o bilhete **não podem ser ao portador**.

APÓLICE	
SEGURO DE COISAS	SEGURO DE PESSOAS
• Nominativos • À ordem • Ao portador	• À ordem • Nominativos

Art. 761. Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais, para todos os seus efeitos.

Art. 762. **NULO** será o contrato para **garantia de risco proveniente de ATO DOLOSO** do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

Art. 763. **Não terá direito a indenização** o segurado que **estiver em mora** no pagamento do prêmio, **se ocorrer o sinistro antes de sua purgação**.

JDC371 **A mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva.**

JDC376 Para efeito de aplicação do art. 763 do Código Civil, **a resolução do contrato depende de prévia interpelação**.

A mora, no contrato de seguro, é classificada como *ex persona* (e não *ex re*)

MORA EX RE (MORA AUTOMÁTICA)	MORA EX PERSONA (MORA PENDENTE)
Determinadas obrigações possuem mora <i>ex re</i> , ou seja, se o devedor não cumprir a obrigação no dia certo do vencimento, considera-se que ele está, automaticamente, em mora. <u>A mora ocorre de pleno direito, independentemente de notificação.</u> Aplica-se a máxima <i>dies interpellat pro homine</i> : o dia interpela pelo homem (o termo interpela no lugar do credor).	Outras obrigações possuem mora <i>ex persona</i> , ou seja, <u>exigem a interpelação judicial ou extrajudicial</u> do devedor para que este possa ser considerado em mora. Apenas depois dessa notificação é que o credor estará desautorizado a cumprir suas obrigações contratuais.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 764. Salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, **não exime o segurado de pagar o prêmio.**

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

JDC542 **A recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras em razão da idade do segurado é discriminatória e atenta contra a função social do contrato.**

JDC543 Constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, **perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.**

Parágrafo único. Se a inexistência ou omissão nas declarações **não resultar de má-fé** do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

JDC372 **Em caso de negativa de cobertura securitária por doença preexistente, cabe à seguradora comprovar que o segurado tinha conhecimento inequívoco daquela.**

JDC585 Impõe-se o pagamento de indenização do seguro mesmo diante de condutas, omissões ou declarações ambíguas do segurado que não guardem relação com o sinistro.

Art. 767. No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato, ou de pagamento do prêmio.

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia **se agravar intencionalmente o risco** objeto do contrato.

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, **logo que saiba**, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, **sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.**

§ 1º O segurador, desde que o faça nos **15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado**, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato.

§ 2º A **resolução só será eficaz 30 dias após a notificação**, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio.

Art. 770. Salvo disposição em contrário, a **diminuição do risco** no curso do contrato **não acarreta a redução do prêmio estipulado**; mas, **se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio, ou a resolução do contrato.**

Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará do sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.

Parágrafo único. **Correm à conta do segurador**, até o limite fixado no contrato, as **despesas de salvamento consequente ao sinistro.**

Art. 772. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **sem prejuízo dos juros moratórios.**

Art. 773. O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará **em dobro** o prêmio estipulado.

Art. 774. A **recondução tácita** do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, **não poderá operar mais de 1 vez.**

Art. 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.

Art. 776. O segurador **é obrigado a pagar em dinheiro** o prejuízo resultante do risco assumido, **salvo se convencionada a reposição da coisa.**

Art. 777. O disposto no presente Capítulo aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias.

Seção II

Do Seguro de Dano

Art. 778. Nos **seguros de dano**, a garantia prometida **NÃO PODE ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato**, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

Art. 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa.

Art. 780. A vigência da garantia, no seguro de coisas transportadas, começa no momento em que são pelo transportador recebidas, e cessa com a sua entrega ao destinatário.

Art. 781. **A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, EM HIPÓTESE AL-**

GUMA, o limite máximo da garantia fixado na apólice, SALVO em caso de MORA do segurador.

Art. 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse, e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no art. 778.

Art. 783. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial.

Art. 784. **Não se inclui na garantia** o sinistro provocado por **vício intrínseco** da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por **vício intrínseco** o **defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie.**

Art. 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado.

§ 1º Se o **instrumento** contratual é **nominativo**, a **transferência só produz efeitos** em relação ao segurador **mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário.**

§ 2º A apólice ou o bilhete **à ordem só se transfere por endosso em preto**, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário.

Art. 786. Paga a indenização, **o segurador sub-roga-se**, nos limites do valor respectivo, **nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.**

§ 1º **SALVO DOLO**, a **sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.**

§ 2º É **INEFICAZ** qualquer **ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos** a que se refere este artigo.

JDC552 Constituem **danos reflexos reparáveis** as despesas suportadas pela operadora de plano de saúde decorrentes de complicações de procedimentos por ela não cobertos.

Art. 787. No **seguro de responsabilidade civil**, o **segurador garante o pagamento de perdas e danos** devidos pelo segurado a terceiro.

§ 1º Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador.

§ 2º É **defeso** ao segurado **reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.**

§ 3º Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador.

§ 4º **Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.**

JDC373 Embora sejam defesos pelo § 2º do art. 787 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade, **a confissão da**

ação ou a transação não retiram do segurado o direito à garantia, sendo apenas ineficazes perante a seguradora.

JDC544 O seguro de responsabilidade civil facultativo **garante dois interesses**, o do segurado **contra os efeitos patrimoniais da imputação** de responsabilidade e o da **vítima à indenização**, ambos destinatários da garantia, com pretensão própria e independente contra a seguradora.

JDC546 O § 2º do art. 787 do Código Civil deve ser interpretado em consonância com o art. 422 do mesmo diploma legal, não obstando o direito à indenização e ao reembolso.

Art. 788. Nos **seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios**, a **indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado.**

Parágrafo único. **Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório.**

Seção III

Do Seguro de Pessoa

Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado **é livremente estipulado** pelo proponente, que **pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse**, com o mesmo ou diversos seguradores.

Art. 790. No **seguro sobre a vida de outros**, o **proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado.**

Parágrafo único. Até prova em contrário, **presume-se o interesse, quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente (CAD).**

JDC186 O **companheiro deve ser considerado implicitamente incluído no rol** das pessoas tratadas no art. 790, parágrafo único, por possuir interesse legítimo no seguro da pessoa do outro companheiro.

Art. 791. Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, **é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade.**

Parágrafo único. **O segurador, que não for cientificado oportunamente da substituição, desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário.**

Art. 792. Na **falta de indicação da pessoa ou beneficiário**, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, **o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado**, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na **falta das pessoas indicadas** neste artigo, **serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.**

JDC374 No contrato de seguro, **o juiz deve proceder com equidade**, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos.

Art. 793. **É válida a instituição do companheiro como beneficiário**, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, **o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança** para todos os efeitos de direito.

Art. 795. É **NULA**, no seguro de pessoa, **qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado**.

Art. 796. O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por **prazo limitado, ou por toda a vida** do segurado.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador **não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento, nos prazos previstos, acarretará**, conforme se estipular, a **resolução do contrato**, com a restituição da reserva já formada, **ou a redução do capital garantido** proporcionalmente ao prêmio pago.

Art. 797. No **seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência**, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.

Art. 798. O beneficiário **não tem direito** ao capital estipulado quando o segurado **se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial** do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, **é NULA a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado**.

Art. 799. O segurador **não pode eximir-se ao pagamento** do seguro, **ainda que da apólice conste a restrição**, se a morte ou a incapacidade do segurado **provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem**.

Art. 800. Nos **seguros de pessoas**, o segurador **NÃO PODE SUBROGAR-SE nos direitos** e ações do segurado, ou do beneficiário, contra o causador do sinistro.

Art. 801. O seguro de pessoas **pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica** em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2º A modificação da apólice em vigor **dependerá da anuência expressa de segurados** que representem **3/4** do grupo.

JDC375 No seguro em grupo de pessoas, exige-se o quórum qualificado de **3/4** do grupo, previsto no § 2º do art. 801 do Código Civil, apenas quando as modificações impuserem novos ônus aos participantes ou restringirem seus direitos na apólice em vigor.

Art. 802. **Não se compreende** nas disposições desta Seção a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado.

SÚMULAS SOBRE SEGURO
STF
Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro .
STJ
Súmula 101-STJ: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano .
Súmula 229-STJ: O pedido do pagamento de indenização à seguradora SUSPENDE o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
OBS: o prazo prescricional é suspenso a partir do pedido administrativo de recebimento da indenização securitária, voltando a correr a partir da ciência inequívoca do segurado quanto à recusa da seguradora à cobertura securitária. Vale ressaltar, contudo, que o “pedido de reconsideração” apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1116585/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/02/2018).
Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral .
Súmula 402-STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
Súmula 465-STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado , ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida , ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada .
Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio , por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
Súmula 620-STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
Súmula 632-STJ: Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento .

No SEGURO DE VIDA

No SEGURO DE AUTOMÓVEL

(seguro de pessoas) é devida a indenização securitária mesmo que o acidente que vitimou o segurado tenha decorrido de seu estado de embriaguez?	(seguro de bens) celebrado por uma empresa com a seguradora, é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado?
SIM. É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. STJ. (Info 604). STJ. (Info 625).	- Em regra: NÃO. - Exceção: será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro (condutor do veículo segurado) estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. STJ. (Info 594).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE DPVAT
Súmula 246-STJ: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 257-STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 405-STJ: A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 anos. Súmula 426-STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 474-STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez Súmula 540-STJ: Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544-STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 Súmula 573-STJ: Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, in-

cide **desde a data do evento danoso.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 02: PLANOS DE SAÚDE - I

- 2) É possível aferir a abusividade das cláusulas dos planos e seguros privados de saúde celebrados antes da Lei n. 9.656/98, em virtude da natureza contratual de trato sucessivo, não havendo que se falar em retroação do referido diploma normativo.
 - 3) É **abusiva** a cláusula contratual de plano de saúde que **limita no tempo a internação hospitalar** do segurado (Súmula n. 302/STJ).
 - 4) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclui** da cobertura do plano de saúde **o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado**, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano.
 - 5) É **abusiva** a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.
 - 6) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclua** da cobertura do plano de saúde o **tratamento de AIDS ou de doenças infecto-contagiosas.**
 - 7) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclui** da cobertura do plano de saúde o **fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar.**
 - 8) É **abusiva** cláusula contratual que prevê **reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência exclusiva de mudança de faixa etária do segurado.**
Em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade
Exceções. Essa cláusula será abusiva quando:
 - a) **não respeitar os limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98; ou**
 - b) **aplicar índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.**

STJ. 4ª Turma. REsp 1381606-DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2014 (Info 551).
 - 9) É **ilícita** a recusa de cobertura de atendimento, sob a alegação de doença preexistente à contratação do plano, se a operadora não submeteu o paciente a prévio exame de saúde e não comprovou a sua má-fé.
 - 10) O período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.
- Súmula 597-STJ:** A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência **é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.**

EDIÇÃO N. 04: PLANOS DE SAÚDE - II

- 1) A injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária **ensea reparação por dano moral.**
- 2) A operadora de plano de saúde responde por falhas nos serviços prestados por profissional credenciado.
- 3) O reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado pode ser admitido em casos especiais ou de urgência.

4) A cirurgia para redução do estômago (gastroplastia), indicada como tratamento para obesidade mórbida, é um procedimento essencial à sobrevivência do segurado, revelando-se **ilegítima a negativa** do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção médica.

5) **É assegurado ao aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde, com as mesmas coberturas assistenciais de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 anos e assuma seu pagamento integral.**

6) **É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde pelo período previsto no § 1º do art. 30 da Lei n. 9.656/98, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.**

7) É possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, pois o artigo 13, parágrafo único, II, b, da Lei n. 9.656/98, o qual impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

8) Prescreve em **1 ano** o prazo para ajuizamento de ação que visa a discutir validade de cláusula contratual reguladora de reajuste de prêmios mensais pagos a seguro de saúde, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

9) **O prazo prescricional aplicável às demandas em que se pleiteiam revisão de cláusula abusiva em contratos de plano de saúde é de 10 anos**, nos termos do art. 205 do Código Civil.

EDIÇÃO N. 06: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - I

2) A ação de cobrança da complementação do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em **3 anos** a contar do pagamento feito a menor.

3) Nos casos de **invalidez permanente**, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) **é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.**

4) A verificação da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de contagem do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial.

5) **O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) até que o segurado tenha ciência da decisão.**

6) Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil), bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo diploma). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 606)

8) As seguradoras integrantes do consórcio do seguro obrigatório (DPVAT) são **solidariamente** responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias.

EDIÇÃO N. 08: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - II

1) As seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT são **solidariamente** responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias.

2) O fato gerador da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) é

o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, **não importando se em movimento ou não.**

4) A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a atualização monetária até o dia do pagamento.

6) Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP) para redução proporcional da indenização do seguro obrigatório (DPVAT).

7) No caso de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), não há como ser adotada a tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP) que limita o teto indenizatório a valor inferior ao máximo previsto em lei para o seguro obrigatório (DPVAT).

8) No caso de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), enquanto não houver permissão legal para adoção de uma tabela de referência que delimite as indenizações a serem pagas pelas seguradoras, o valor máximo previsto em lei não pode ser reduzido por resoluções.

EDIÇÃO N. 10: SEGURO

1) **A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de doenças preexistentes por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios, salvo quando restar comprovado que ele agiu de má-fé.**

2) O simples atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro **não importa em desfazimento automático do contrato**, sendo necessária, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.

3) **A ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto no art. 798, caput, do CC/2002 não exime, por si só, a seguradora do dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação da premeditação por parte do segurado, ônus que recai sobre a seguradora.**

Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

4) O pedido do pagamento de indenização à seguradora **suspen**de o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. (Súmula n. 229/STJ)

6) O pedido dirigido à seguradora para que **reconsidere indenização** securitária **NÃO SUSPENDE** o prazo prescricional de ação em que se pleiteia a indenização denegada.

7) O conceito de acidente pessoal delimitado em cláusula de contrato de seguro não pode ser interpretado em sede de recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula 5/STJ.

8) Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. (Súmula n. 465/STJ)

9) É **abusiva** a negativa de renovação ou a modificação súbita do contrato de seguro de vida, mantido sem alterações ao longo dos anos, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade.

10) Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.

EDIÇÃO N. 53: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

1) **O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos**

contratos locatícios regidos pela Lei n. 8.245/91

- 2) É **inadmissível** a oposição de embargos de terceiros em execução de sentença prolatada em ação de despejo, ressalvada a hipótese de comprovada sublocação legítima, com ausência de intimação do sublocatário.
- 3) Na ação de despejo por falta de pagamento, **não se admite a cumulação do pedido de purgação da mora com o oferecimento de contestação**, motivo pelo qual não se faz obrigatório o depósito dos valores tidos por incontroversos.
- 4) É **indispensável** a notificação pessoal do locatário por meio de mandado de despejo, no qual conste o **prazo de 30 dias** disposto no art. 74 da Lei n. 8.245/91, para que proceda à desocupação do imóvel em execução provisória.
- 5) A Lei n. 12.112/2009, que alterou regras e procedimentos sobre locação de imóvel urbano, por se tratar de norma processual tem aplicação imediata, inclusive a processos em curso.
- 6) Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais, o que caracteriza fiança recíproca.
- 7) É **válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação**. (Súmula n. 549/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 708)
- 8) É **impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família**. (Súmula n. 486/STJ)
- 9) O **fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado**. (Súmula n. 268/STJ)
- 10) **Se o fiador não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não o atinge**.
- 11) Na vigência da Lei n. 8.245/91, havendo mais de um locador ou locatário, presume-se a existência de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário, nos termos do art. 2º do referido diploma.
- 12) Nas ações de despejo, renovatória ou revisional o recurso de apelação terá apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991.
- 13) Em casos excepcionais, o relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nas ações de despejo, renovatória ou revisional art. 558, parágrafo único, do CPC.
- 14) O art. 19 da Lei n. 8.245/91, ao regular a revisão judicial do aluguel, consagrou a adoção da teoria da imprevisão no âmbito das locações urbanas, disponibilizando aos contratantes instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.
- 15) O **prazo máximo de prorrogação do contrato locatício não residencial estabelecido em ação renovatória é de 5 anos**.
- 16) O direito à indenização pelo fundo de comércio - art. 52, § 3º, da Lei n. 8.245/91 - está intrinsecamente ligado ao exercício da ação renovatória prevista no art. 51 do referido diploma.
- 17) **A locação de imóvel urbano para a exploração de serviço de estacionamento não afasta a incidência do Lei n. 8.245/91**.
- 18) **Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção**. (Súmula n. 335/STJ)
- 19) Aplicam-se, por analogia, os direitos de indenização e retenção previstos no art. 35 da Lei de Locações às acessões edificadas no imóvel locado.

20) Nas ações de despejo, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido no momento em que apresentada a contestação; admitindo-se, ainda, que a matéria seja alegada por meio de reconvenção.

21) **O contrato de locação com cláusula de vigência, ainda que não averbado junto ao registro de imóveis, não pode ser denunciado pelo adquirente do bem, caso dele tenha tido ciência inequívoca antes da aquisição**.

22) O prazo prescricional da pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios do contrato de locação é de **3 anos** - art. 206, § 3º, I, do CC/2002, sujeitando-se o termo inicial à entrada em vigor do referido Código, nos termos do art. 2.028.

EDIÇÃO N. 95: DO SEGURO DE PESSOA - I

- 1) **É desnecessário o prévio requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de seguro de vida**.
- 2) Para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e por invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD).
- 3) **O suicídio cometido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida é risco não coberto, ressalvado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada**.
- 4) Nas indenizações securitárias, **a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro**.
- 5) O simples atraso no pagamento das prestações do contrato de seguro de vida **não determina a suspensão ou a resolução automática da cobertura, exigindo-se a prévia constituição do segurado em mora pela seguradora, mediante notificação ou interpelação**, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente.
- 6) A concessão de aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS **não comprova, de forma absoluta, a incapacidade total e permanente** para efeito de concessão de indenização de seguro privado, sendo permitido à seguradora requerer a realização de perícia para atestar a real incapacidade do segurado.
- 7) O fato de o militar beneficiário de seguro privado ter sido reformado em razão de incapacidade total e permanente para o serviço militar **não implica, necessariamente, o direito à percepção de indenização securitária decorrente de contrato de seguro**.
- 8) É devida a indenização do seguro de vida aos beneficiários do policial (militar, civil ou federal) que falece, dentro ou fora do horário ou do local de serviço, desde que no estrito cumprimento de suas obrigações legais.
- 9) **A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida**, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influíu decisivamente na ocorrência do sinistro.

SEGURO DE VIDA: É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez.

SEGURO DE BENS:

Em regra: NÃO é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado.

Exceção: será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado.

10) A ausência de habilitação para dirigir caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

11) A oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada à instituição financeira, dentro de agência bancária, **implica responsabilidade solidária** da empresa de seguros e do banco perante o consumidor.

12) É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.

EDIÇÃO N. 98: DO SEGURO DE PESSOA - II

1) No contrato de seguro de vida, o segurado tem livre escolha para designar o beneficiário da apólice, devendo referida opção ser observada no momento do pagamento da indenização securitária.

2) **A má-fé do segurado na contratação do seguro necessita ser comprovada, não podendo a seguradora se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações sobre doenças preexistentes, se não exigiu do segurado a realização de exames clínicos antes da contratação.**

3) **Em decorrência da aplicação analógica do parágrafo único do art. 15 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de vida de acordo com a faixa etária após o segurado completar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos de vínculo contratual.**

4) **É de 1 ano o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002.**

6) Na hipótese de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, a situação do empregado é a de segurado e não de beneficiário, portanto, a prescrição do direito de vindicar a cobertura é de **1 ano**, ao teor do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 e da Súmula n. 101 do STJ.

7) **É de 10 anos o prazo prescricional para a propositura da ação pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.**

8) A medida cautelar de exibição de documentos interrompe a prescrição anual da ação que postula a restituição de prêmios pagos pelo segurado participante de apólice de seguro de vida em grupo.

9) **Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte em prazo razoável.**

10) É **abusiva** a negativa de renovação ou a modificação súbita do contrato de seguro de vida, mantido sem alterações ao longo dos anos, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade.

11) No seguro de vida em grupo, em regra, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados, e não como terceira para fins da relação securitária.

Art. 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, **obrigar-se para com outra a uma prestação periódica, a título gratuito.**

Art. 804. **O contrato pode ser também a título oneroso**, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros.

Art. 805. Sendo o contrato a título oneroso, **pode** o credor, ao contratar, **exigir** que o rendeiro lhe preste **garantia real, ou fidejussória.**

Art. 806. O contrato de constituição de renda será feito a **prazo certo, ou por vida, PODENDO ULTRAPASSAR A VIDA DO DEVEDOR MAS NÃO A DO CREDOR**, seja ele o contratante, seja terceiro.

Art. 807. O contrato de constituição de renda **requer escritura pública.**

Art. 808. É **NULA** a constituição de renda **em favor de pessoa já falecida**, ou que, nos **30 dias seguintes, vier a falecer** de moléstia que já sofria, quando foi celebrado o contrato.

Art. 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou.

Art. 810. Se o rendeiro, ou censuário, deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato.

Art. 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada, no começo de cada um dos períodos prefixos.

Art. 812. Quando a renda for constituída em benefício de **2 ou mais pessoas**, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais; e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobreviventes direito à parte dos que morrerem.

Art. 813. A renda constituída por **título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras.**

Parágrafo único. A **isenção** prevista neste artigo **prevalece de pleno direito em favor dos montepios e pensões alimentícias.**

CAPÍTULO XVII

Do Jogo e da Aposta

Art. 814. As dívidas de jogo ou de aposta **NÃO OBRIGAM A PAGAMENTO**; mas **não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito.**

§ 1º Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo; mas a **nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé.**

§ 2º O **preceito** contido neste artigo **tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos.**

§ 3º Excetuam-se, igualmente, os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, inte-

CAPÍTULO XVI Da Constituição de Renda

lectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares.

Art. 815. **Não se pode exigir reembolso** do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar.

Art. 816. As disposições dos arts. 814 e 815 **não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores**, em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste.

Art. 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção X

Da Prova Pericial

Art. 464. A **prova pericial** consiste em **exame, vistoria ou avaliação (EVA)**.

§ 1º O juiz **indeferirá a perícia** quando:

I - a **prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico**;

II - for **desnecessária** em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for **impraticável**.

§ 2º **De ofício** ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em **substituição à perícia**, determinar a produção de **prova técnica simplificada**, quando o **ponto controvertido for de menor complexidade**.

§ 3º A **PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA consistirá apenas na inquirição de especialista**, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

§ 4º Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa.

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º **Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito**:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - **indicar assistente técnico**;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em **5 dias**:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no **prazo comum de 5 dias**, após o que o juiz arbitrar o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de **até 50%** dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o **remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários**.

§ 5º Quando a **perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração** inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de **realizar-se por carta**, poder-se-á proceder à **nomeação** de perito e à indicação de assistentes técnicos **no juízo ao qual se requisitar a perícia**.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, **independentemente de termo de compromisso**.

§ 1º Os **assistentes técnicos** são de confiança da parte e **não estão sujeitos a impedimento ou suspeição**.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com **antecedência mínima de 5 dias**.

Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.

Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.

Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2º O perito substituído restituirá, no **prazo de 15 dias**, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, **sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos**.

§ 3º Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.

Art. 469. As partes poderão apresentar **quesitos suplementares** durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

Art. 470. Incumbe ao juiz:

I - indeferir quesitos impertinentes;

II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.

Art. 471. **As partes podem, de comum acordo, escolher o perito**, indicando-o mediante requerimento, desde que:

I - sejam **plenamente capazes**;

II - a causa possa ser resolvida por **autocomposição**.

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados.

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz.

§ 3º **A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz**.

FPPC637. (art.471) A escolha consensual do perito **não impede**

as partes de alegarem o seu impedimento ou suspeição em razão de **fato superveniente** à escolha.

Art. 472. O **juiz poderá dispensar prova pericial** quando as partes, na inicial e na contestação, **apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos** que considerar suficientes.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

- I - a exposição do objeto da perícia;
- II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
- III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
- IV - **resposta conclusiva** a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É **vedado** ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Art. 475. Tratando-se de **perícia complexa** que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz **poderá nomear mais de 1 perito**, e a parte, indicar mais de um assistente técnico.

Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá **conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado**.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, **pelo menos 20 dias antes da audiência** de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no **prazo comum de 15 dias**, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no **prazo de 15 dias**, esclarecer ponto:

- I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;
- II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com **pelo menos 10 dias de antecedência da audiência**.

Art. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, **o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados**, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame.

§ 1º **Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência**, no prazo estabelecido.

§ 2º A prorrogação do prazo referido no § 1º pode ser requerida motivadamente.

§ 3º Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, **de ofício** ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia **NÃO SUBSTITUI** a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Seção XI Da Inspeção Judicial

Art. 481. O juiz, **de ofício** ou a requerimento da parte, pode, **em qualquer fase do processo**, inspecionar **pessoas ou coisas**, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz **poderá** ser assistido por um ou mais peritos.

Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

- I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;
- II - a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades;
- III - determinar a reconstituição dos fatos.

Parágrafo único. As partes **têm sempre direito a assistir à inspeção**, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.

Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.

CAPÍTULO XIII DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 485. O juiz **NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO** quando:

I - **indeferir a petição inicial;**

II - o **processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes; - a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.**

III - por **não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias; - a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.**

IV - verificar a **ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;**

V - reconhecer a existência de **perempção, de litispendência ou de coisa julgada;**

VI - verificar **ausência de legitimidade ou de interesse processual;**

VII - **acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;**

VIII - **homologar a desistência da ação;**

IX - em caso de **morte da parte, a ação for considerada intransmissível** por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II (**paralisação por mais de 1 ano por negligência**) e III (**abandono da causa por mais de 30 dias**), a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no **prazo de 5 dias**.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II (**paralisação por mais de 1 ano por negligência**), as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III (**abandono da causa por mais de 30 dias**), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O **juiz conhecerá de ofício** da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º **Oferecida a contestação, o autor NÃO PODERÁ, SEM O CONSENTIMENTO do réu, DESISTIR da ação.**

§ 5º A **desistência** da ação pode ser apresentada **ATÉ A SENTENÇA**.

§ 6º **Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor DEPENDE DE REQUERIMENTO DO RÉU.**

§ 7º Interposta a **apelação** em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá **5 dias** para **retratar-se**.

JUIZ CONHECERÁ DE OFÍCIO ENQUANTO NÃO OCORRER O TRÂNSITO EM JULGADO	Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
	Perempção, de litispendência ou de coisa julgada
	Ausência de legitimidade ou de interesse processual
	Morte da parte, a ação for considerada intransmissível

STF
Súmula 216-STF: Para decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa

STJ
Súmula 240-STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

FPPC47. (art. 485, VII) **A competência do juízo estatal deverá ser analisada previamente à alegação de convenção de arbitragem**

FPPC48. (art. 485, VII) **A alegação de convenção de arbitragem deverá ser examinada à luz do princípio da competência-competência.**

FPPC153. (art. 485, VII) **A superveniente instauração de procedimento arbitral, se ainda não decidida a alegação de convenção de arbitragem, também implicará a suspensão do processo**, à espera da decisão do juízo arbitral sobre a sua própria competência.

FPPC434. (art. 485, VII) **O reconhecimento da competência pelo juízo arbitral é causa para a extinção do processo judicial sem resolução de mérito.**

FPPC435. (arts. 485, VII, 1015, III) **CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juiz que, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, se recusar a extinguir o processo judicial sem resolução de mérito.**

FPPC520. (art. 485, §7º; Lei 9.099/1995; Lei 12.153/2009) Interposto recurso inominado contra sentença sem resolução de mérito, o juiz pode se retratar em **5 dias**

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito **não obsta** a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3º Se o **autor der causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto**, ficando-lhe **ressalvada**, entretanto, a **possibilidade de alegar em defesa o seu direito (perempção)**

A PROPOSITURA DA NOVA AÇÃO DEPENDE DA CORREÇÃO DO VÍCIO QUE LEVOU À SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO	Litispendência
	Indeferir a petição inicial
	Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
	Ausência de legitimidade ou de interesse processual
	Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência

Art. 487. **HAVERÁ RESOLUÇÃO DE MÉRITO** quando o juiz:

I - **acolher ou rejeitar o pedido** formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, **de ofício** ou a requerimento, sobre a ocorrência de **decadência ou prescrição**;

III - **homologar**:

- a) o **reconhecimento da procedência do pedido** formulado na ação ou na reconvenção;
 b) a **transação**;
 c) a **renúncia à pretensão formulada** na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 (**improcedência liminar**), a **prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se**.

FPPC160. (art. 487, I) A sentença que reconhece a **extinção da obrigação pela confusão é de mérito**.

FPPC161. (art. 487, II) É de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou de decadência.

FPPC521. (art. 487, parágrafo único; arts. 210 e 211 do Código Civil) **Apenas a decadência fixada em lei pode ser conhecida de ofício pelo juiz**.

Art. 488. **Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento** nos termos do art. 485.

Seção II

Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença

Art. 489. São **elementos** essenciais da sentença:

I - o **relatório**, que conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os **fundamentos**, em que o juiz **analisará as questões de fato e de direito**;

III - o **dispositivo**, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º **NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA** qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se **limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida**;

II - **empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso**;

III - **invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão**;

IV - **não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador**;

V - **se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos**;

VI - **deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento**.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A **decisão judicial** deve ser **interpretada** a partir da **conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé**.

FPPC305. (arts. 489, § 1º, IV, 984, §2º, 1.038, § 3º). No julgamento

de casos repetitivos, o tribunal **deverá** enfrentar todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida, inclusive os suscitados pelos interessados

FPPC306. (art. 489, § 1º, VI). **O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada** por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.

FPPC307. (arts. 489, §1º, 1.013, §3º, IV) **Reconhecida a insuficiência da sua fundamentação, o tribunal decretará a nulidade da sentença** e, preenchidos os pressupostos do §3º do art. 1.013, decidirá desde logo o mérito da causa.

FPPC308. (arts. 489, § 1º, 1.046). Aplica-se o art. 489, § 1º, a todos os processos pendentes de decisão ao tempo da entrada em vigor do CPC, **ainda que conclusos os autos antes da sua vigência**.

FPPC309. (art. 489) O disposto no § 1º do art. 489 do CPC é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais.

FPPC522. (art. 489, inc. I; arts. 931 e 933) **O relatório nos julgamentos colegiados tem função preparatória e deverá indicar as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento** e já submetidas ao contraditório.

FPPC523. (art. 489, §1º, inc. IV) O juiz **é obrigado** a enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão, não sendo suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam.

FPPC524. (art. 489, §1º, IV; art. 985, I) O art. 489, §1º, IV, não obriga o órgão julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos no processo e já enfrentados na formação da decisão paradigmática, **sendo necessário demonstrar a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele já apreciado**

JDPC37 **Aplica-se aos juizados especiais o disposto nos parágrafos do art. 489 do CPC**.

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Art. 491. Na ação relativa à **obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros**, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

Art. 492. **É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida**, bem como **condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso** do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. **A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional**.

Decisão Citra petita: não examina em toda a sua amplitude o

pedido formulado na inicial

Decisão Ultra petita: juiz vai além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

Decisão Extra petita: quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada

FPPC525. (art. 492; art. 497; art. 139, inc. IV;) A produção do resultado prático equivalente pode ser determinada por decisão proferida na fase de conhecimento.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, **de ofício** ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se **constatar de ofício** o fato novo, **o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir**.

Art. 494. **Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:**

I - **para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexistências materiais ou erros de cálculo;**

II - **por meio de embargos de declaração.**

Art. 495. A decisão que **condenar** o réu ao **pagamento de prestação consistente em dinheiro** e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária **valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária**.

§ 1º **A decisão produz a hipoteca judiciária:**

I - **embora a condenação seja genérica;**

II - **ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;**

III - **mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.**

§ 2º A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, **independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.**

§ 3º No **prazo de até 15 dias** da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato.

§ 4º A hipoteca judiciária, uma vez constituída, **implicará**, para o credor hipotecário, o **direito de preferência**, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro.

§ 5º Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, **independentemente de culpa (responsabilidade objetiva)**, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos.

FPPC310. (art. 495) **Não é título constitutivo de hipoteca judiciária a decisão judicial que condena à entrega de coisa distinta de dinheiro.**

Súmula 318-STJ: Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida

Súmula 344-STJ: A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença **não ofende a coisa julgada.**

Seção III

Da Remessa Necessária

Art. 496. Está **sujeita ao duplo grau de jurisdição**, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - **proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;**

II - **que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.**

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, **não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal**, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º **Não se aplica a remessa necessária** quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de **valor certo e líquido inferior a:**

I - **1.000 salários-mínimos** para a **União** e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - **500 salários-mínimos** para os **Estados**, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os **Municípios que constituam capitais dos Estados;**

III - **100 salários-mínimos** para todos os **demais Municípios** e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º **Também não se aplica a remessa necessária** quando a **sentença estiver fundada em:**

I - **súmula de tribunal superior;**

II - **acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos;**

III - **entendimento firmado em IRDR ou de IAC;**

IV - **entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.**

FPPC164. (art. 496) **A sentença arbitral contra a Fazenda Pública NÃO ESTÁ SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA.**

FPPC311. (arts. 496 e 1.046) **A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença ou, ainda, quando da prolação da sentença em audiência, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica as remessas determinadas no regime do art. 475 do CPC/1973.**

FPPC312. (art. 496) O inciso IV do §4º do art. 496 do CPC aplica-se ao procedimento do mandado de segurança.

FPPC432. (art. 496, §1º) **A interposição de apelação parcial NÃO IMPEDE a remessa necessária.**

FPPC433. (arts. 496, §4º, IV, 6º, 927, §5º) Cabe à Administração Pública dar publicidade às suas orientações vinculantes, preferencialmente pela rede mundial de computadores.

SÚMULAS SOBRE REEXAME NECESSÁRIO

STF

Súmula 423-STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-offício", que se considera interposto "ex-lege".

STJ

Súmula 45-STJ: No reexame necessário, **é defeso, ao tribunal, agravar a condenação** imposta à Fazenda Pública.

Súmula 253-STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Súmula 325-STJ: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

Súmula 490-STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for **inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.**

Seção IV

Do Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, **se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.**

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, **é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.**

FPPC526. (art. 497, *caput*; art. 537, *caput*, §3º) A multa aplicada por **descumprimento de ordem protetiva**, baseada no art. 22, incisos I a V, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), **é passível de cumprimento provisório**, nos termos do art. 537, §3º.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, **fixará o prazo para o cumprimento** da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Art. 499. A obrigação **somente será convertida em perdas e danos** se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 500. A indenização por perdas e danos **dar-se-á sem prejuízo da multa** fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO X
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
CAPÍTULO I
DA MOEDA FALSA

Moeda Falsa

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 a 12 anos, e multa.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, **importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.**

§ 2º - Quem, **tendo recebido de boa-fé**, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a **restitui à circulação**, depois de conhecer a falsidade, **é punido** com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

§ 3º - É punido com reclusão, de 3 a 15 anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

NÃO SE APLICA O INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE MOEDA FALSA.

No crime de moeda falsa — cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros —, a **vítima é a coletividade como um todo**, e o **bem jurídico tutelado é a fé pública**, que não é passível de reparação. Desse modo, **os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior**, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. STJ. 6ª Turma. REsp 1242294-PR, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014 (Info 554).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Crimes assimilados ao de moeda falsa

Art. 290 - Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

Parágrafo único - O máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo.

Petrechos para falsificação de moeda

Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Se o agente que possui o aparelho destinado à falsificação da moeda o utiliza e efetivamente cria uma cédula falsa, ele responderá pelo crime do art. 291 em concurso com o delito de moeda falsa (art. 289 do CP)?

Conforme explica Cleber Masson (ob. cit., p. 470), existem duas posições sobre o tema:

1ª corrente: **SIM. O agente deve ser responsabilizado pelo crime de petrechos para falsificação de moeda (art. 291) em concurso material com o delito de moeda falsa (art. 289**

do CP). É a posição do próprio Masson e do Rogério Greco. Trata-se da **corrente majoritária**.

2ª corrente: **NÃO**. Incide o princípio da consunção, resultando na absorção do crime-meio (art. 291) pelo crime-fim, que é o de moeda falsa (art. 289). Foi defendida por Nelson Hungria.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Emissão de título ao portador sem permissão legal

Art. 292 - Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Parágrafo único - Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de 15 dias a 3 meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III - vale postal;

IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Petrechos de falsificação

Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Art. 295 - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, **aumenta-se a pena de 1/6**.

CAPÍTULO III

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **aumenta-se a pena de 1/6**.

Falsificação de documento público

Art. 297 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento público, ou ALTERAR documento público verdadeiro:**

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, **aumenta-se a pena de 1/6**.

§ 2º - Para os efeitos penais, **equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os LIVROS MERCANTIS e o TESTAMENTO PARTICULAR.**

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem **insere ou faz inserir:**

I - **na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade** de segurado obrigatório;

II - na CTPS do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

De quem é a competência para julgar o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)?

* **STJ: Justiça FEDERAL.** O sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4.º, do Diploma Penal, é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS. Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Nesse sentido: STJ. 3ª Seção. CC 145567/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/04/2016.

* **1ª Turma do STF: Justiça ESTADUAL.** Nesse sentido: 1ª Turma. Ag.Reg. na Pet 5084, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/11/2015.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Falsificação de documento particular

Art. 298 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento particular ou ALTERAR documento particular verdadeiro:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Falsificação de cartão

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, **equipara-se a documento particular o CARTÃO DE CRÉDITO ou DÉBITO.**

Falsidade ideológica

Art. 299 - **OMITIR, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou NELE INSERIR ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, ou se a **falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil**, **aumenta-se a pena de 1/6.**

NÃO É TÍPICA A CONDUTA DE INSERIR, EM CURRÍCULO LATTES, DADO QUE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE.

Isso não configura falsidade ideológica (art. 299 do CP) porque:

1) **currículo Lattes não é considerado documento por ser eletrônico e não ter assinatura digital;**

2) currículo Lattes é passível de averiguação e, portanto, não é objeto material de falsidade ideológica. **Quando o documento é passível de averiguação, o STJ entende que não há crime de falsidade ideológica** mesmo que o agente tenha nele inserido informações falsas. STJ. 6ª Turma. RHC 81451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

É ATÍPICA a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os benefícios da gratuidade de justiça, não é crime, pois aludida manifestação não pode ser considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa. STJ. 6ª Turma. HC 261074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 5/8/2014 (Info 546).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público; e de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos.

§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano.

Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303 - Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304 - **Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:**

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é **firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público**, não importando a qualificação do órgão expedidor.

É possível a condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) com fundamento em documentos e testemunhos constantes do processo, acompanhados da confissão do acusado, sendo DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL para a comprovação da materialidade do crime, especialmente se a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização do referido exame. O crime de uso de documento falso **se consuma com a simples utilização** de documento comprovadamente falso, dada a sua natureza de **delito formal**. STJ. 5ª Turma. HC 307586-SE, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), julgado em 25/11/2014 (Info 553).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Supressão de documento

Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular.

CAPÍTULO IV DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

Art. 306 - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Parágrafo único - Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal:

Pena - reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Falsa identidade

Art. 307 - **Atribuir-se ou atribuir a terceiro** falsa identidade para **obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem**:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial **É TÍPICA**, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Art. 307 Falsa identidade	Art. 304 Uso de documento falso
Consiste na simples atribuição de falsa identidade, sem a utilização de documento falso.	Aqui, há obrigatoriamente o uso de documento falso.
Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva, quando, na verdade, ele é João Lima.	Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente, João Lima, afirma que seu nome é Pedro Silva e apresenta o RG falsificado com este nome.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de 4 meses a 2 anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Fraude de lei sobre estrangeiro

Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Se o agente **comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3**

§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

CAPÍTULO V

DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

Fraudes em certames de interesse público

Art. 311-A. **Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:**

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 3º **Aumenta-se** a pena de **1/3** se o **fato é cometido por funcionário público**.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO V

DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E DAS APELAÇÕES, NOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO

Art. 609. Os **recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais**, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

Parágrafo único. Quando **NÃO FOR UNÂNIME** a decisão de **2ª instância, DESFAVORÁVEL ao réu, admitem-se EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE**, que poderão ser opostos dentro de **10 dias**, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. **Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.**

Art. 610. **Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de 5 dias**, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo **prazo de 10 minutos**, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo.

Art. 612. Os **recursos de habeas corpus**, designado o relator, serão **julgados na 1ª sessão**.

Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por **crime a que a lei comine pena de reclusão**, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no Art. 610, com as seguintes modificações:

I - exarado o relatório nos autos, **passarão estes ao revisor**, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento;

II - os **prazos** serão **ampliados ao dobro**;

III - o tempo para os debates será de **1/4** de hora.

Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos.

Art. 615. O **tribunal decidirá por maioria** de votos.

§ 1º Havendo **empate** de votos no julgamento de recursos, se o **presidente** do tribunal, câmara ou turma, **não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.**

§ 2º O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo.

Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a **novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.**

Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, **não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença [PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS OU EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA]**

Art. 618. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.

CAPÍTULO VI DOS EMBARGOS

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos **embargos de declaração**, no **prazo de 2 dias** contados da sua publicação, quando houver na sentença **ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão**.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	
CPP	JUIZADOS
2 dias	5 dias

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omissivo.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e **julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.**

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

CAPÍTULO VII DA REVISÃO

REVISÃO CRIMINAL	AÇÃO RESCISÓRIA
Pode ser interposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado (não há prazo de decadência para ajuizar a revisão).	Deve ser interposta até o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado.
Só pode ser ajuizada em favor do condenado (só existe revisão criminal <i>pro reo</i> ; não existe revisão criminal <i>pro societate</i>).	A ação rescisória pode ser proposta pelo autor ou pelo réu.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 621. A **revisão** dos processos findos será admitida:

I - quando a **sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência** dos autos;

II - quando a **sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos**;

III - quando, **após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência** do condenado ou de **circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena**.

Art. 622. A revisão **poderá ser requerida em qualquer tempo, ANTES da extinção da pena ou APÓS.**

Parágrafo único. **Não será admissível a reiteração** do pedido, **salvo** se fundado em **novas provas**.

Art. 623. A revisão **poderá ser pedida pelo próprio réu** ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:

I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;

II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno.

§ 2º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno.

§ 3º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno.

Art. 625. O requerimento será **distribuído a um relator e a um revisor**, devendo **funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.**

§ 1º O requerimento será **instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória** e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

§ 2º O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3º Se o **relator** julgar **insuficientemente** instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, **indeferir-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal**, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).

§ 4º Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão.

§ 5º Se o requerimento não for indeferido *in limine*, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no **prazo de 10 dias**. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.

Art. 626. Julgando **procedente** a revisão, o tribunal poderá **ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO** da infração, **ABSOLVER** o réu, **MODIFICAR A PENA** ou **ANULAR O PROCESSO**.

Parágrafo único. De qualquer maneira, **não poderá ser agravada a pena** imposta pela decisão revista (**veda reformatio in pejus**)

Art. 627. A absolvição **implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos** em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.

Art. 628. Os regimentos internos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais.

Art. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão.

Art. 630. O tribunal, **SE O INTERESSADO O REQUERER**, poderá reconhecer o **direito** a uma justa **indenização** pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Por essa indenização, que será **liquidada no juízo cível**, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2º **A indenização não será devida:**

a) se o **erro ou a injustiça** da condenação proceder de **ato ou falta imputável ao próprio impetrante**, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a **acusação houver sido meramente privada**.

Art. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal **nomeará curador** para a defesa.

No julgamento da revisão criminal, se o Tribunal decidir **desconstituir** a decisão impugnada, diz-se que houve **juízo rescindente**.

Se, além de **desconstituir** a decisão impugnada, o próprio Tribunal **proferir uma outra decisão em substituição** àquela que foi rescindida, diz-se que houve **juízo rescisório**.

Dessa feita, julgando procedente a revisão (juízo rescindente), o Tribunal poderá:

- alterar a classificação da infração (juízo rescindente juízo rescisório)
- absolver o réu (juízo rescindente juízo rescisório)
- modificar a pena (juízo rescindente juízo rescisório) ou
- anular o processo (nesse caso, só haverá juízo rescindente porque o processo será devolvido à 1ª instância onde lá será proferida nova sentença).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

JUÍZO RESCINDENTE (JUÍZO REVIDENTE OU DE CASSAÇÃO)	JUÍZO RESCISÓRIO (JUÍZO REVISÓRIO OU DE REFORMA):
Haverá juízo rescindente quando o Tribunal desconstituir a decisão impugnada.	Haverá juízo rescisório quando o Tribunal, após desconstituir a decisão impugnada, proferir uma nova decisão em substituição àquela que foi rescindida.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULA SOBRE REVISÃO CRIMINAL

Súmula 393-STF: Para requerer revisão criminal, o condenado **não é obrigado a recolher-se à prisão**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 63: REVISÃO CRIMINAL

- 1) A revisão criminal **não é meio adequado** para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva.
- 2) O julgamento superveniente da revisão criminal **prejudica, por perda de objeto, a análise do habeas corpus** anteriormente impetrado.
- 3) **Não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal ou para substituir eventual revisão criminal.**
- 4) O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de *habeas corpus* impetrado contra decisão proferida em recurso especial **não afasta, por si só, a competência do Superior Tribunal de Justiça** para processar e julgar posterior revisão criminal.
- 5) É assegurada à defesa a sustentação oral em sessão de julgamento de revisão criminal.
- 6) A aplicação do princípio do *favor rei* **veda a revisão criminal pro societate**.
- 7) A Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
- 8) **É possível** a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.
- 9) A soberania do veredicto do Tribunal do Júri **não impede** a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal.
- 10) O ajuizamento de revisão criminal **não importa em interrupção da execução definitiva da pena**, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo.
- 11) **O réu possui capacidade postulatória para propor revisão criminal**, nos termos do art. 623 do CPP, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não foi revogado pela Lei n. 8.906/94 Estatuto da Advocacia.
- 12) Na revisão criminal prevista no art. 105, I, e, da CF, apenas a questão federal anteriormente decidida por esta Corte Superior

pode ser examinada.

13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

14) **A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal NÃO SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS para a propositura de revisão criminal.**

15) **A justificação criminal é via adequada à obtenção de prova nova para fins de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.**

16) A revisão criminal **não pode** ser fundamentada no arrolamento de novas testemunhas, tampouco na reinquirição daquelas já ouvidas no processo de condenação.

17) **A retratação da vítima ou das testemunhas constituem provas novas aptas a embasar pedido de revisão criminal.**

18) O atraso no julgamento da revisão criminal provocado exclusivamente pela defesa não caracteriza excesso de prazo.

CAPÍTULO VIII

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Art. 637. O recurso extraordinário **NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO**, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.

Art. 638. O **recurso extraordinário** e o **recurso especial** serão processados e julgados no **STF** e no **STJ** na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. ([LEI 13964/19](#))

RE e REsp	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno.	O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO IX

DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Art. 639. **Dar-se-á carta testemunhável:**

I - da **decisão que denegar o recurso;**

II - da que, **admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.**

Art. 640. A carta testemunhável **será requerida ao escrivão, ou ao secretário** do tribunal, conforme o caso, nas **48 horas** seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas.

Art. 641. O escrivão, ou o secretário do tribunal, dará recibo da petição à parte e, no **prazo máximo de 5 dias, no caso de RESE**, ou de **60 dias, no caso de recurso extraordinário**, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada.

Art. 642. O escrivão, ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por **30 dias**. O juiz, ou o presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal *ad quem*, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena.

Art. 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos arts. 588 a 592, no caso de RESE, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar.

Art. 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, *de meritis*.

Art. 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado.

Art. 646. A carta testemunhável **NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO**.

Dia 12

Constituição Federal: art. 163-192
 Código Civil: art. 757-817
 Código Processo Civil: art. 464-501
 Código Penal: art. 289-311-A
 Código Processo Penal: art. 609-646

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO II
 DAS FINANÇAS PÚBLICAS
 Seção I
 NORMAS GERAIS

Art. 163. **LC** disporá sobre:

- I - **finanças públicas**;
- II - **dívida pública externa e interna**, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;
- III - **concessão de garantias** pelas entidades públicas;
- IV - **emissão e resgate de títulos da dívida pública**;
- V - **fiscalização financeira** da administração pública direta e indireta;
- VI - **operações de câmbio** realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- VII - **compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União**, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º **É vedado** ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Seção II
 DOS ORÇAMENTOS

Art. 165. **Leis de iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão:

- I - o **plano plurianual (PPA)**;
- II - as **diretrizes orçamentárias (LDO)**;
- III - os **orçamentos anuais (LOA)**

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual (**PPA**) estabelecerá, de forma regionalizada, as **DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS** da administração pública federal **para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada**.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias (**LDO**) compreenderá as **METAS e PRIORIDADES** da administração pública federal, **incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual (LOA)**,

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, **até 30 dias após** o encerramento de cada **bimestre**, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual (**PPA**) e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual (**LOA**) compreenderá:

I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o **orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária (**LOA**) **será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia**.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I (**orçamento fiscal**) e II (**orçamento de investimento**), deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual (**PPA**), terão entre suas **FUNÇÕES A DE REDUZIR DESIGUALDADES INTER-REGIONAIS**, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual (**LOA**) **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita**, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à **LC**:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual (**PPA**), da lei de diretrizes orçamentárias (**LDO**) e da lei orçamentária anual (**LOA**);

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

III - dispor sobre critérios para a **execução equitativa**, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166. (**EC 100/2019**)

§ 10 A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o **propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade** (**EC 100/2019**)

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: (**EC 102/2019**)

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e **não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais**; (**EC 102/2019**)

II - **não se aplica** nos casos de **impedimentos de ordem técnica devidamente justificados**; (**EC 102/2019**)

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os **2 exercícios subsequentes**, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos

recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. (EC 102/2019)

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira (EC 102/2019)

PPA	Estabelecerá, <u>de forma regionalizada</u> , as DIRETRIZES, OBJETIVOS e METAS da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada .
LDO	Compreenderá as METAS e PRIORIDADES da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
LOA	Compreende: I - o orçamento fiscal II - o orçamento de investimento III - o orçamento da seguridade social

Art. 166. Os **projetos de lei** relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão **apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional**, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma **Comissão mista permanente** de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As **emendas ao projeto de lei do orçamento anual (LOA) ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:**

I - sejam **compatíveis com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam **relacionadas**:

a) com a **correção de erros ou omissões**; ou

b) com os **dispositivos do texto do projeto de lei**.

§ 4º As **emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual (PPA)**.

§ 5º O **Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos** a que se refere este artigo **enquanto não iniciada a votação**, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual (LOA), ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, **mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa**.

§ 9º As **emendas individuais** ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de **1,2%** da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a **metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde**.

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a **1,2%** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.

§ 12. A **garantia de execução** de que trata o § 11 deste artigo **aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida** realizada no exercício anterior. (EC 100/2019)

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo **não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.**(EC 100/2019)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.(EC 100/2019)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, **independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal** de que trata o caput do art. 169.(EC 100/2019)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira **até o limite de 0,6%** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e **até o limite de**

0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. (EC 100/2019)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (EC 100/2019)

§ 19. **Considera-se equitativa a execução** das programações de caráter obrigatório que **observe critérios objetivos e imparciais** e que atenda **de forma igualitária e impessoal** às emendas apresentadas, **independentemente da autoria**. (EC 100/2019)

§ 20. As **programações** de que trata o § 12 deste artigo, quando **versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 exercício financeiro** ou cuja execução já tenha sido iniciada, **deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento** (EC 100/2019)

Art. 166-A. As **emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual** poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de: (EC 105/19)

I - **transferência especial**; ou (EC 105/19)

II - **transferência com finalidade definida**. (EC 105/19)

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo **não integrarão a receita** do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios **para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo**, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: (EC 105/19)

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e (EC 105/19)

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (EC 105/19)

§ 2º Na **transferência especial** a que se refere o inciso I do caput deste artigo, **os recursos**: (EC 105/19)

I - **serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere**; (EC 105/19)

II - **pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira**; e (EC 105/19)

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo. (EC 105/19)

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo **poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária** na aplicação dos recursos. (EC 105/19)

§ 4º Na **transferência com finalidade definida** a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão: (EC 105/19)

I - **vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar**; e (EC 105/19)

II - **aplicados nas áreas de competência constitucional da União**. (EC 105/19)

§ 5º **Pelo menos 70% das transferências especiais** de que trata o inciso I do caput deste artigo **deverão ser aplicadas em despesas de capital**, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo (EC 105/19)

Art. 167. São **vedados**:

I - **o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (LOA)**;

II - **a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais**;

III - **a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por **maioria absoluta****;

IV - **a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a **destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde**, para manutenção e desenvolvimento do **ensino** e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo**;

V - **a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes**;

VI - **a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa**;

VII - **a concessão ou utilização de créditos ilimitados**;

VIII - **a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º**;

IX - **a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa**.

X - **a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita**, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

XI - **a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201**.

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a **utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento**; (EC 103/19)

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social (EC 103/19)

§ 1º **Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual (PPA), ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade**.

§ 2º **Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele**

exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

§ 3º A **abertura de crédito extraordinário** somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 (impostos estaduais) e 156 (impostos municipais), e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, **ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos**, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Art. 169. A **despesa com pessoal ativo e inativo** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.**

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, **só poderão ser feitas:**

I - se houver **prévia dotação orçamentária suficiente** para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver **autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (LDO)**, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - **redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;**

II - **exoneração dos servidores não estáveis.**

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, **O SERVIDOR ESTÁVEL PODERÁ PERDER O CARGO**, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior **fará jus a indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço.**

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores **será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos.**

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.

TÍTULO VII

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, **fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social**, observados os seguintes princípios:

I - **soberania nacional;**

II - **propriedade privada;**

III - **função social da propriedade;**

IV - **livre concorrência;**

V - **DEFESA DO CONSUMIDOR;**

VI - **defesa do meio ambiente**, inclusive mediante **tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental** dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - **redução das desigualdades regionais e sociais;**

VIII - **busca do pleno emprego;**

IX - **tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (EPP) constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.**

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, **independentemente de autorização** de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a **exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida** quando **necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - **a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;**

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.**

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º - **lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.**

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este **DETERMINANTE** para o **setor público** e **INDICATIVO** para o **setor privado**.

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei **apoiará e estimulará o cooperativismo** e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As **cooperativas** a que se refere o parágrafo anterior **terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando**, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, **diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.**

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica **constituem propriedade distinta da do solo**, para efeito de exploração ou aproveitamento, e **PERTENCEM À UNIÃO, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.**

§ 1º **A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais** a que se refere o "caput" deste artigo **soamente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País**, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É **assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra**, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A **autorização de pesquisa** será **SEMPRE POR PRAZO DETERMINADO**, e as autorizações e concessões previstas neste artigo **não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.**

§ 4º **Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.**

Art. 177. Constituem **MONOPÓLIO DA UNIÃO**:

I - a **pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural** e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a **refinação do petróleo nacional ou estrangeiro**;

III - a **importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes** das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o **transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País**, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a **pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão**, conforme as alíneas *b* e *c* do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§ 1º **A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV** deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;

II - as condições de contratação;

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União;

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.

§ 4º A lei que instituir **contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)** relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes **requisitos**:

I - a **alíquota** da contribuição poderá ser:

a) **diferenciada por produto ou uso**;

b) **reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando** o disposto no art. 150, III, *b* (**anterioridade**);

II - os recursos arrecadados serão destinados:

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às **microempresas (ME)** e às **empresas de pequeno porte (EPP)**, assim definidas em lei, **tratamento jurídico diferenciado**, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obri-

gações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o **turismo como fator de desenvolvimento social e econômico**.

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.

CAPÍTULO II DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, **executada pelo Poder Público municipal**, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O **plano diretor**, aprovado pela Câmara Municipal, **obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A **propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor**.

§ 3º As **desapropriações de imóveis urbanos** serão feitas com **prévia e justa indenização em dinheiro**.

§ 4º É **facultado** ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, **exigir**, nos termos da lei federal, do **proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:**

I - **parcelamento ou edificação compulsórios;**

II - **IPTU progressivo no tempo;**

III - **desapropriação** com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua **área urbana** de **até 250m²**, por **5 anos**, **ininterruptamente e sem oposição**, **utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio**, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito **não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez**.

§ 3º Os **imóveis públicos não serão** adquiridos por usucapião.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. **COMPETE À UNIÃO desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social**, mediante **prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária**, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no **prazo de até 20 anos**, a partir do **2º ano** de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Município pode desapropriar imóvel rural, desde que não seja para fins de reforma agrária

§ 1º As **benfeitorias úteis e necessárias** serão **indenizadas em dinheiro**.

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

§ 3º Cabe à LC estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5º São **ISENTAS DE IMPOSTOS** federais, estaduais e municipais as **operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária**.

Art. 185. São **insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:**

I - a **pequena e média propriedade rural**, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

II - a **propriedade produtiva**.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 46: DESAPROPRIAÇÃO

1) A indenização referente à cobertura vegetal **deve ser calculada em separado do valor da terra nua** quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório.

2) As regras dispostas nos arts. 19 e 33 do CPC, quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, se aplicam às demandas indenizatórias por desapropriação indireta, eis que regidas pelo procedimento comum.

3) Nas ações de desapropriação **incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios**, devidamente corrigidas (Súmula n. 131/STJ)

4) A **intervenção do Ministério Público** nas ações de **desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária É OBRIGATORIA, porquanto presente o interesse público**.

5) A ação de desapropriação direta ou indireta, **em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público**, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa.

6) A **imissão provisória** na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, **prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial** nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

8) Na desapropriação para instituir servidão administrativa **são devidos** os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. (Súmula n. 56/STJ)

10) Na **desapropriação direta**, **os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel**, calculados, nos dois casos, sobre o valor da indenização corrigido monetariamente.

11) Na desapropriação, a base de cálculo dos juros

compensatórios é a diferença entre os **80%** do preço ofertado e o valor do bem definido judicialmente.

12) Nas hipóteses em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os **20%** que ficaram indisponíveis para o expropriado.

13) O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 210)

14) **Nas ações de desapropriação NÃO HÁ CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS**, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 210 e 211)

EDIÇÃO N. 49: DESAPROPRIAÇÃO - II

1) O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da avaliação do perito judicial.

2) Em se tratando de desapropriação, a prova pericial para a fixação do justo preço somente é dispensável quando há expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial.

3) Em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham concordado com o valor oferecido pelo Estado.

4) A revelia do desapropriado **não implica aceitação tácita da oferta**, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme Súmula n. 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

5) **Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.**

6) Na desapropriação **é devida a indenização correspondente aos danos relativos ao fundo de comércio.**

7) A imissão provisória na posse **não deve** ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio eventualmente devido.

8) **A invasão do imóvel É CAUSA DE SUSPENSÃO do processo expropriatório para fins de reforma agrária** (Súmula n. 354/STJ).

9) **Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação** (indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo patrimonial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 397)

10) **O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação** deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: **entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 184)

11) O pedido de desistência na ação expropriatória afasta a limitação dos honorários estabelecida no art. 27, § 1º, do

Decreto nº 3.365/41.

12) São aplicáveis às desapropriações indiretas os limites percentuais de honorários advocatícios constantes do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

13) O prazo para resgate dos TDAs complementares expedidos para o pagamento de diferença apurada entre o preço do imóvel fixado na sentença e o valor ofertado na inicial pelo expropriante tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, de acordo com o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização estabelecido pelo art. 184 da CF/88.

14) **O promitente comprador tem legitimidade ativa para propor ação cujo objetivo é o recebimento de verba indenizatória decorrente de ação desapropriatória, ainda que a transferência de sua titularidade não tenha sido efetuada perante o registro geral de imóveis.**

15) O possuidor titular do imóvel desapropriado tem direito ao levantamento da indenização pela perda do seu direito possessório.

16) **Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço público, não sujeita a regime de precatório, a regra contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 é inaplicável, devendo os juros moratórios incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.**

17) A **ação de desapropriação indireta prescreve** em 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ e na vigência do Código Civil de 1916, e em **10 anos sob a égide do Código Civil de 2002**, observando-se a regra de transição disposta no art. 2.028 do CC/2002.

Art. 186. A **função social** é cumprida quando a **propriedade rural** atende, **simultaneamente**, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - **aproveitamento racional e adequado;**

II - **utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;**

III - **observância das disposições que regulam as relações de trabalho;**

IV - **exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.**

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE	
URBANA	RURAL
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.	Requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de

comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:

- I - os instrumentos creditícios e fiscais;
- II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
- III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
- IV - a assistência técnica e extensão rural;
- V - o seguro agrícola;
- VI - o cooperativismo;
- VII - a eletrificação rural e irrigação;
- VIII - a habitação para o trabalhador rural.

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

§ 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com **área superior a 2500 hectares** a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, **dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional**.

§ 2º **Excetuam-se** do disposto no parágrafo anterior as **alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária**.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão **títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos**.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de **imóvel rural ou urbano**, possua como seu, por **5 anos ininterruptos, sem oposição**, área de terra, em **zona rural, não superior a 50 hectares**, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, **adquirir-lhe-á a propriedade**.

Parágrafo único. **Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião**.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO XV

DO SEGURO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o **segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a GARANTIR INTERESSE LEGÍTIMO do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados**.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

JDC185 A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão.

JDC370 Nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados indicados no art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os arts. 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil e 1º, inc. III, da Constituição Federal.

Art. 758. O contrato de seguro **prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio**.

Art. 759. A emissão da apólice **deverá ser precedida de proposta escrita** com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão **nominativos, à ordem ou ao portador**, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Parágrafo único. No **seguro de pessoas**, a apólice ou o bilhete **não podem ser ao portador**.

APÓLICE	
SEGURO DE COISAS	SEGURO DE PESSOAS
- Nominativos - À ordem - Ao portador	- À ordem - Nominativos

Art. 761. Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais, para todos os seus efeitos.

Art. 762. **NULO** será o contrato para **garantia de risco proveniente de ATO DOLOSO** do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

Art. 763. **Não terá direito a indenização** o segurado que **estiver em mora** no pagamento do prêmio, **se ocorrer o sinistro antes de sua purgação**.

JDC371 **A mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva**.

JDC376 Para efeito de aplicação do art. 763 do Código Civil, **a resolução do contrato depende de prévia interpelação**.

A mora, no contrato de seguro, é classificada como *ex persona* (e não *ex re*)

MORA EX RE (MORA AUTOMÁTICA)	MORA EX PERSONA (MORA PENDENTE)
Determinadas obrigações possuem mora <i>ex re</i> , ou seja, se o devedor não cumprir a obrigação no dia certo do vencimento, considera-se que ele está, automaticamente, em mora. <u>A mora ocorre de pleno direito, independentemente de notificação.</u> Aplica-se a máxima <i>dies interpellat pro homine</i> : o dia interpela pelo homem (o termo interpela no lugar do credor).	Outras obrigações possuem mora <i>ex persona</i> , ou seja, <u>exigem a interpelação judicial ou extrajudicial</u> do devedor para que este possa ser considerado em mora. Apenas depois dessa notificação é que o credor estará desautorizado a cumprir suas obrigações contratuais.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 764. Salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, **não exime o segurado de pagar o prêmio.**

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

JDC542 **A recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras em razão da idade do segurado é discriminatória e atenta contra a função social do contrato.**

JDC543 Constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, **perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.**

Parágrafo único. Se a inexistência ou omissão nas declarações **não resultar de má-fé** do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

JDC372 **Em caso de negativa de cobertura securitária por doença preexistente, cabe à seguradora comprovar que o segurado tinha conhecimento inequívoco daquela.**

JDC585 Impõe-se o pagamento de indenização do seguro mesmo diante de condutas, omissões ou declarações ambíguas do segurado que não guardem relação com o sinistro.

Art. 767. No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato, ou de pagamento do prêmio.

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia **se agravar intencionalmente o risco** objeto do contrato.

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, **logo que saiba**, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, **sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.**

§ 1º O segurador, desde que o faça nos **15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado**, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato.

§ 2º A **resolução só será eficaz 30 dias após a notificação**, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio.

Art. 770. Salvo disposição em contrário, a **diminuição do risco** no curso do contrato **não acarreta a redução do prêmio estipulado**; mas, **se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão** do prêmio, ou a resolução do contrato.

Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.

Parágrafo único. **Correm à conta do segurador**, até o limite fixado no contrato, as **despesas de salvamento consequente ao sinistro.**

Art. 772. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **sem prejuízo dos juros moratórios.**

Art. 773. O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará **em dobro** o prêmio estipulado.

Art. 774. A **recondução tácita** do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, **não poderá operar mais de 1 vez.**

Art. 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.

Art. 776. O segurador **é obrigado a pagar em dinheiro** o prejuízo resultante do risco assumido, **salvo se convencionada a reposição da coisa.**

Art. 777. O disposto no presente Capítulo aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias.

Seção II

Do Seguro de Dano

Art. 778. Nos **seguros de dano**, a garantia prometida **NÃO PODE ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato**, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

Art. 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa.

Art. 780. A vigência da garantia, no seguro de coisas transportadas, começa no momento em que são pelo transportador recebidas, e cessa com a sua entrega ao destinatário.

Art. 781. **A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro**, e, **EM HIPÓTESE AL-**

GUMA, o limite máximo da garantia fixado na apólice, SALVO em caso de MORA do segurador.

Art. 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse, e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no art. 778.

Art. 783. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial.

Art. 784. **Não se inclui na garantia** o sinistro provocado por **vício intrínseco** da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por **vício intrínseco** o **defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie.**

Art. 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado.

§ 1º Se o **instrumento** contratual é **nominativo**, a **transferência só produz efeitos** em relação ao segurador **mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário.**

§ 2º A apólice ou o bilhete **à ordem só se transfere por endosso em preto**, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário.

Art. 786. Paga a indenização, **o segurador sub-roga-se**, nos limites do valor respectivo, **nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.**

§ 1º **SALVO DOLO**, a **sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.**

§ 2º É **INEFICAZ** qualquer **ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos** a que se refere este artigo.

JDC552 Constituem **danos reflexos reparáveis** as despesas suportadas pela operadora de plano de saúde decorrentes de complicações de procedimentos por ela não cobertos.

Art. 787. No **seguro de responsabilidade civil**, o **segurador garante o pagamento de perdas e danos** devidos pelo segurado a terceiro.

§ 1º Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador.

§ 2º É **defeso** ao segurado **reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.**

§ 3º Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador.

§ 4º **Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.**

JDC373 Embora sejam defesos pelo § 2º do art. 787 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade, **a confissão da**

ação ou a transação não retiram do segurado o direito à garantia, sendo apenas ineficazes perante a seguradora.

JDC544 O seguro de responsabilidade civil facultativo **garante dois interesses**, o do segurado **contra os efeitos patrimoniais da imputação** de responsabilidade e o da **vítima à indenização**, ambos destinatários da garantia, com pretensão própria e independente contra a seguradora.

JDC546 O § 2º do art. 787 do Código Civil deve ser interpretado em consonância com o art. 422 do mesmo diploma legal, não obstando o direito à indenização e ao reembolso.

Art. 788. Nos **seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios**, a **indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado.**

Parágrafo único. **Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório.**

Seção III

Do Seguro de Pessoa

Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado **é livremente estipulado** pelo proponente, que **pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse**, com o mesmo ou diversos seguradores.

Art. 790. No **seguro sobre a vida de outros**, o **proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado.**

Parágrafo único. Até prova em contrário, **presume-se o interesse, quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente (CAD).**

JDC186 O **companheiro deve ser considerado implicitamente incluído no rol** das pessoas tratadas no art. 790, parágrafo único, por possuir interesse legítimo no seguro da pessoa do outro companheiro.

Art. 791. Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, **é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade.**

Parágrafo único. **O segurador, que não for cientificado oportunamente da substituição, desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário.**

Art. 792. Na **falta de indicação da pessoa ou beneficiário**, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, **o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separadamente, e o restante aos herdeiros do segurado**, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na **falta das pessoas indicadas** neste artigo, **serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.**

JDC374 No contrato de seguro, **o juiz deve proceder com equidade**, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos.

Art. 793. **É válida a instituição do companheiro como beneficiário**, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, **o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança** para todos os efeitos de direito.

Art. 795. É **NULA**, no seguro de pessoa, **qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado**.

Art. 796. O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por **prazo limitado, ou por toda a vida** do segurado.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador **não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento, nos prazos previstos, acarretará**, conforme se estipular, a **resolução do contrato**, com a restituição da reserva já formada, **ou a redução do capital garantido** proporcionalmente ao prêmio pago.

Art. 797. No **seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência**, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.

Art. 798. O beneficiário **não tem direito** ao capital estipulado quando o segurado **se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial** do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, **é NULA a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado**.

Art. 799. O segurador **não pode eximir-se ao pagamento** do seguro, **ainda que da apólice conste a restrição**, se a morte ou a incapacidade do segurado **provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem**.

Art. 800. Nos **seguros de pessoas**, o segurador **NÃO PODE SUBROGAR-SE nos direitos** e ações do segurado, ou do beneficiário, contra o causador do sinistro.

Art. 801. O seguro de pessoas **pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica** em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2º A modificação da apólice em vigor **dependerá da anuência expressa de segurados** que representem **3/4** do grupo.

JDC375 No seguro em grupo de pessoas, exige-se o quórum qualificado de **3/4** do grupo, previsto no § 2º do art. 801 do Código Civil, apenas quando as modificações impuserem novos ônus aos participantes ou restringirem seus direitos na apólice em vigor.

Art. 802. **Não se compreende** nas disposições desta Seção a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado.

SÚMULAS SOBRE SEGURO
STF
Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro .
STJ
Súmula 101-STJ: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano .
Súmula 229-STJ: O pedido do pagamento de indenização à seguradora SUSPENDE o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
OBS: o prazo prescricional é suspenso a partir do pedido administrativo de recebimento da indenização securitária, voltando a correr a partir da ciência inequívoca do segurado quanto à recusa da seguradora à cobertura securitária. Vale ressaltar, contudo, que o “pedido de reconsideração” apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1116585/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/02/2018).
Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral .
Súmula 402-STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
Súmula 465-STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado , ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida , ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada .
Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio , por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
Súmula 620-STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
Súmula 632-STJ: Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento .

No SEGURO DE VIDA

No SEGURO DE AUTOMÓVEL

(seguro de pessoas) é devida a indenização securitária mesmo que o acidente que vitimou o segurado tenha decorrido de seu estado de embriaguez?	(seguro de bens) celebrado por uma empresa com a seguradora, é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado?
SIM. É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. STJ. (Info 604). STJ. (Info 625).	- Em regra: NÃO. - Exceção: será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro (condutor do veículo segurado) estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. STJ. (Info 594).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE DPVAT
Súmula 246-STJ: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 257-STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 405-STJ: A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 anos. Súmula 426-STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 474-STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez Súmula 540-STJ: Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544-STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 Súmula 573-STJ: Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, in-

cide **desde a data do evento danoso.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 02: PLANOS DE SAÚDE - I

- 2) É possível aferir a abusividade das cláusulas dos planos e seguros privados de saúde celebrados antes da Lei n. 9.656/98, em virtude da natureza contratual de trato sucessivo, não havendo que se falar em retroação do referido diploma normativo.
 - 3) É **abusiva** a cláusula contratual de plano de saúde que **limita no tempo a internação hospitalar** do segurado (Súmula n. 302/STJ).
 - 4) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclui** da cobertura do plano de saúde **o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado**, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano.
 - 5) É **abusiva** a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.
 - 6) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclua** da cobertura do plano de saúde o **tratamento de AIDS ou de doenças infecto-contagiosas.**
 - 7) É **abusiva** a cláusula contratual que **exclui** da cobertura do plano de saúde o **fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar.**
 - 8) É **abusiva** cláusula contratual que prevê **reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência exclusiva de mudança de faixa etária do segurado.**
Em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade
Exceções. Essa cláusula será abusiva quando:
 - a) **não respeitar os limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98; ou**
 - b) **aplicar índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.**

STJ. 4ª Turma. REsp 1381606-DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2014 (Info 551).
 - 9) É **ilícita** a recusa de cobertura de atendimento, sob a alegação de doença preexistente à contratação do plano, se a operadora não submeteu o paciente a prévio exame de saúde e não comprovou a sua má-fé.
 - 10) O período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.
- Súmula 597-STJ:** A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência **é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.**

EDIÇÃO N. 04: PLANOS DE SAÚDE - II

- 1) A injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária **ensea reparação por dano moral.**
- 2) A operadora de plano de saúde responde por falhas nos serviços prestados por profissional credenciado.
- 3) O reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado pode ser admitido em casos especiais ou de urgência.

4) A cirurgia para redução do estômago (gastroplastia), indicada como tratamento para obesidade mórbida, é um procedimento essencial à sobrevivência do segurado, revelando-se **ilegítima a negativa** do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção médica.

5) **É assegurado ao aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde, com as mesmas coberturas assistenciais de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 anos e assuma seu pagamento integral.**

6) **É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde pelo período previsto no § 1º do art. 30 da Lei n. 9.656/98, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.**

7) É possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, pois o artigo 13, parágrafo único, II, b, da Lei n. 9.656/98, o qual impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

8) Prescreve em **1 ano** o prazo para ajuizamento de ação que visa a discutir validade de cláusula contratual reguladora de reajuste de prêmios mensais pagos a seguro de saúde, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

9) **O prazo prescricional aplicável às demandas em que se pleiteiam revisão de cláusula abusiva em contratos de plano de saúde é de 10 anos**, nos termos do art. 205 do Código Civil.

EDIÇÃO N. 06: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - I

2) A ação de cobrança da complementação do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em **3 anos** a contar do pagamento feito a menor.

3) Nos casos de **invalidez permanente**, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) **é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.**

4) A verificação da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de contagem do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial.

5) **O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) até que o segurado tenha ciência da decisão.**

6) Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil), bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo diploma). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 606)

8) As seguradoras integrantes do consórcio do seguro obrigatório (DPVAT) são **solidariamente** responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias.

EDIÇÃO N. 08: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - II

1) As seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT são **solidariamente** responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias.

2) O fato gerador da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) é

o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, **não importando se em movimento ou não.**

4) A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observada a atualização monetária até o dia do pagamento.

6) Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP) para redução proporcional da indenização do seguro obrigatório (DPVAT).

7) No caso de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), não há como ser adotada a tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP) que limita o teto indenizatório a valor inferior ao máximo previsto em lei para o seguro obrigatório (DPVAT).

8) No caso de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), enquanto não houver permissão legal para adoção de uma tabela de referência que delimite as indenizações a serem pagas pelas seguradoras, o valor máximo previsto em lei não pode ser reduzido por resoluções.

EDIÇÃO N. 10: SEGURO

1) **A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de doenças preexistentes por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios, salvo quando restar comprovado que ele agiu de má-fé.**

2) O simples atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro **não importa em desfazimento automático do contrato**, sendo necessária, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.

3) **A ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto no art. 798, caput, do CC/2002 não exime, por si só, a seguradora do dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação da premeditação por parte do segurado, ônus que recai sobre a seguradora.**

Súmula 610-STJ: O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

4) O pedido do pagamento de indenização à seguradora **suspen**de o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. (Súmula n. 229/STJ)

6) O pedido dirigido à seguradora para que **reconsidere indenização** securitária **NÃO SUSPENDE** o prazo prescricional de ação em que se pleiteia a indenização denegada.

7) O conceito de acidente pessoal delimitado em cláusula de contrato de seguro não pode ser interpretado em sede de recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula 5/STJ.

8) Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. (Súmula n. 465/STJ)

9) É **abusiva** a negativa de renovação ou a modificação súbita do contrato de seguro de vida, mantido sem alterações ao longo dos anos, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade.

10) Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.

EDIÇÃO N. 53: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

1) **O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos**

contratos locatícios regidos pela Lei n. 8.245/91

- 2) É **inadmissível** a oposição de embargos de terceiros em execução de sentença prolatada em ação de despejo, ressalvada a hipótese de comprovada sublocação legítima, com ausência de intimação do sublocatário.
- 3) Na ação de despejo por falta de pagamento, **não se admite a cumulação do pedido de purgação da mora com o oferecimento de contestação**, motivo pelo qual não se faz obrigatório o depósito dos valores tidos por incontroversos.
- 4) É **indispensável** a notificação pessoal do locatário por meio de mandado de despejo, no qual conste o **prazo de 30 dias** disposto no art. 74 da Lei n. 8.245/91, para que proceda à desocupação do imóvel em execução provisória.
- 5) A Lei n. 12.112/2009, que alterou regras e procedimentos sobre locação de imóvel urbano, por se tratar de norma processual tem aplicação imediata, inclusive a processos em curso.
- 6) Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais, o que caracteriza fiança recíproca.
- 7) É **válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação**. (Súmula n. 549/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 708)
- 8) É **impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família**. (Súmula n. 486/STJ)
- 9) O **fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado**. (Súmula n. 268/STJ)
- 10) **Se o fiador não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não o atinge**.
- 11) Na vigência da Lei n. 8.245/91, havendo mais de um locador ou locatário, presume-se a existência de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário, nos termos do art. 2º do referido diploma.
- 12) Nas ações de despejo, renovatória ou revisional o recurso de apelação terá apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991.
- 13) Em casos excepcionais, o relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nas ações de despejo, renovatória ou revisional art. 558, parágrafo único, do CPC.
- 14) O art. 19 da Lei n. 8.245/91, ao regular a revisão judicial do aluguel, consagrou a adoção da teoria da imprevisão no âmbito das locações urbanas, disponibilizando aos contratantes instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.
- 15) O **prazo máximo de prorrogação do contrato locatício não residencial estabelecido em ação renovatória é de 5 anos**.
- 16) O direito à indenização pelo fundo de comércio - art. 52, § 3º, da Lei n. 8.245/91 - está intrinsecamente ligado ao exercício da ação renovatória prevista no art. 51 do referido diploma.
- 17) **A locação de imóvel urbano para a exploração de serviço de estacionamento não afasta a incidência do Lei n. 8.245/91**.
- 18) **Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção**. (Súmula n. 335/STJ)
- 19) Aplicam-se, por analogia, os direitos de indenização e retenção previstos no art. 35 da Lei de Locações às acessões edificadas no imóvel locado.

20) Nas ações de despejo, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido no momento em que apresentada a contestação; admitindo-se, ainda, que a matéria seja alegada por meio de reconvenção.

21) **O contrato de locação com cláusula de vigência, ainda que não averbado junto ao registro de imóveis, não pode ser denunciado pelo adquirente do bem, caso dele tenha tido ciência inequívoca antes da aquisição**.

22) O prazo prescricional da pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios do contrato de locação é de **3 anos** - art. 206, § 3º, I, do CC/2002, sujeitando-se o termo inicial à entrada em vigor do referido Código, nos termos do art. 2.028.

EDIÇÃO N. 95: DO SEGURO DE PESSOA - I

- 1) **É desnecessário o prévio requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de seguro de vida**.
- 2) Para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e por invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD).
- 3) **O suicídio cometido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida é risco não coberto, ressalvado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada**.
- 4) Nas indenizações securitárias, **a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro**.
- 5) O simples atraso no pagamento das prestações do contrato de seguro de vida **não determina a suspensão ou a resolução automática da cobertura, exigindo-se a prévia constituição do segurado em mora pela seguradora, mediante notificação ou interpelação**, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente.
- 6) A concessão de aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS **não comprova, de forma absoluta, a incapacidade total e permanente** para efeito de concessão de indenização de seguro privado, sendo permitido à seguradora requerer a realização de perícia para atestar a real incapacidade do segurado.
- 7) O fato de o militar beneficiário de seguro privado ter sido reformado em razão de incapacidade total e permanente para o serviço militar **não implica, necessariamente, o direito à percepção de indenização securitária decorrente de contrato de seguro**.
- 8) É devida a indenização do seguro de vida aos beneficiários do policial (militar, civil ou federal) que falece, dentro ou fora do horário ou do local de serviço, desde que no estrito cumprimento de suas obrigações legais.
- 9) **A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida**, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influíu decisivamente na ocorrência do sinistro.
- SEGURO DE VIDA:** É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez.
- SEGURO DE BENS:**
- Em regra:** NÃO é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado.
- Exceção:** será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado.

10) A ausência de habilitação para dirigir caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

11) A oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada à instituição financeira, dentro de agência bancária, **implica responsabilidade solidária** da empresa de seguros e do banco perante o consumidor.

12) É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.

EDIÇÃO N. 98: DO SEGURO DE PESSOA - II

1) No contrato de seguro de vida, o segurado tem livre escolha para designar o beneficiário da apólice, devendo referida opção ser observada no momento do pagamento da indenização securitária.

2) **A má-fé do segurado na contratação do seguro necessita ser comprovada, não podendo a seguradora se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações sobre doenças preexistentes, se não exigiu do segurado a realização de exames clínicos antes da contratação.**

3) **Em decorrência da aplicação analógica do parágrafo único do art. 15 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de vida de acordo com a faixa etária após o segurado completar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos de vínculo contratual.**

4) **É de 1 ano o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002.**

6) Na hipótese de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, a situação do empregado é a de segurado e não de beneficiário, portanto, a prescrição do direito de vindicar a cobertura é de **1 ano**, ao teor do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 e da Súmula n. 101 do STJ.

7) **É de 10 anos o prazo prescricional para a propositura da ação pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.**

8) A medida cautelar de exibição de documentos interrompe a prescrição anual da ação que postula a restituição de prêmios pagos pelo segurado participante de apólice de seguro de vida em grupo.

9) **Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte em prazo razoável.**

10) É **abusiva** a negativa de renovação ou a modificação súbita do contrato de seguro de vida, mantido sem alterações ao longo dos anos, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade.

11) No seguro de vida em grupo, em regra, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados, e não como terceira para fins da relação securitária.

Art. 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, **obrigar-se para com outra a uma prestação periódica, a título gratuito.**

Art. 804. **O contrato pode ser também a título oneroso**, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros.

Art. 805. Sendo o contrato a título oneroso, **pode** o credor, ao contratar, **exigir** que o rendeiro lhe preste **garantia real, ou fidejussória.**

Art. 806. O contrato de constituição de renda será feito a **prazo certo, ou por vida, PODENDO ULTRAPASSAR A VIDA DO DEVEDOR MAS NÃO A DO CREDOR**, seja ele o contratante, seja terceiro.

Art. 807. O contrato de constituição de renda **requer escritura pública.**

Art. 808. É **NULA** a constituição de renda **em favor de pessoa já falecida**, ou que, nos **30 dias seguintes**, vier a falecer de moléstia que já sofria, quando foi celebrado o contrato.

Art. 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou.

Art. 810. Se o rendeiro, ou censuário, deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato.

Art. 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada, no começo de cada um dos períodos prefixos.

Art. 812. Quando a renda for constituída em benefício de **2 ou mais pessoas**, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais; e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobreviventes direito à parte dos que morrerem.

Art. 813. A renda constituída por **título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras.**

Parágrafo único. A **isenção** prevista neste artigo **prevalece de pleno direito em favor dos montepios e pensões alimentícias.**

CAPÍTULO XVII

Do Jogo e da Aposta

Art. 814. As dívidas de jogo ou de aposta **NÃO OBRIGAM A PAGAMENTO**; mas **não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito.**

§ 1º Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo; mas a **nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé.**

§ 2º O **preceito** contido neste artigo **tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos.**

§ 3º Excetuam-se, igualmente, os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, inte-

CAPÍTULO XVI

Da Constituição de Renda

lectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares.

Art. 815. **Não se pode exigir reembolso** do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar.

Art. 816. As disposições dos arts. 814 e 815 **não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores**, em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste.

Art. 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção X

Da Prova Pericial

Art. 464. A **prova pericial** consiste em **exame, vistoria ou avaliação (EVA)**.

§ 1º O juiz **indeferirá a perícia** quando:

I - a **prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico**;

II - for **desnecessária** em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for **impraticável**.

§ 2º **De ofício** ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em **substituição à perícia**, determinar a produção de **prova técnica simplificada**, quando o **ponto controvertido for de menor complexidade**.

§ 3º A **PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA consistirá apenas na inquirição de especialista**, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

§ 4º Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa.

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º **Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito**:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - **indicar assistente técnico**;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em **5 dias**:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no **prazo comum de 5 dias**, após o que o juiz arbitrar o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de **até 50%** dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o **remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários**.

§ 5º Quando a **perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração** inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de **realizar-se por carta**, poder-se-á proceder à **nomeação** de perito e à indicação de assistentes técnicos **no juízo ao qual se requisitar a perícia**.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, **independentemente de termo de compromisso**.

§ 1º Os **assistentes técnicos** são de confiança da parte e **não estão sujeitos a impedimento ou suspeição**.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com **antecedência mínima de 5 dias**.

Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.

Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.

Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2º O perito substituído restituirá, no **prazo de 15 dias**, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, **sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos**.

§ 3º Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.

Art. 469. As partes poderão apresentar **quesitos suplementares** durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

Art. 470. Incumbe ao juiz:

I - indeferir quesitos impertinentes;

II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.

Art. 471. **As partes podem, de comum acordo, escolher o perito**, indicando-o mediante requerimento, desde que:

I - sejam **plenamente capazes**;

II - a causa possa ser resolvida por **autocomposição**.

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados.

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz.

§ 3º **A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz**.

FPPC637. (art.471) A escolha consensual do perito **não impede**

as partes de alegarem o seu impedimento ou suspeição em razão de **fato superveniente** à escolha.

Art. 472. O **juiz poderá dispensar prova pericial** quando as partes, na inicial e na contestação, **apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos** que considerar suficientes.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

- I - a exposição do objeto da perícia;
- II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
- III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
- IV - **resposta conclusiva** a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É **vedado** ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Art. 475. Tratando-se de **perícia complexa** que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz **poderá nomear mais de 1 perito**, e a parte, indicar mais de um assistente técnico.

Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá **conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado**.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, **pelo menos 20 dias antes da audiência** de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no **prazo comum de 15 dias**, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no **prazo de 15 dias**, esclarecer ponto:

- I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;
- II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com **pelo menos 10 dias de antecedência da audiência**.

Art. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, **o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados**, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame.

§ 1º **Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência**, no prazo estabelecido.

§ 2º A prorrogação do prazo referido no § 1º pode ser requerida motivadamente.

§ 3º Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, **de ofício** ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexactidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia **NÃO SUBSTITUI** a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Seção XI

Da Inspeção Judicial

Art. 481. O juiz, **de ofício** ou a requerimento da parte, pode, **em qualquer fase do processo**, inspecionar **pessoas ou coisas**, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz **poderá** ser assistido por um ou mais peritos.

Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

- I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;
- II - a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades;
- III - determinar a reconstituição dos fatos.

Parágrafo único. As partes **têm sempre direito a assistir à inspeção**, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.

Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.

CAPÍTULO XIII

DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 485. O juiz **NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO** quando:

I - **indeferir a petição inicial;**

II - o **processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes; - a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.**

III - por **não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias; - a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.**

IV - verificar a **ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;**

V - reconhecer a existência de **perempção, de litispendência ou de coisa julgada;**

VI - verificar **ausência de legitimidade ou de interesse processual;**

VII - **acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;**

VIII - **homologar a desistência da ação;**

IX - em caso de **morte da parte, a ação for considerada intransmissível** por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II (**paralisação por mais de 1 ano por negligência**) e III (**abandono da causa por mais de 30 dias**), a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no **prazo de 5 dias**.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II (**paralisação por mais de 1 ano por negligência**), as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III (**abandono da causa por mais de 30 dias**), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O **juiz conhecerá de ofício** da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º **Oferecida a contestação, o autor NÃO PODERÁ, SEM O CONSENTIMENTO do réu, DESISTIR da ação.**

§ 5º A **desistência** da ação pode ser apresentada **ATÉ A SENTENÇA**.

§ 6º **Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor DEPENDE DE REQUERIMENTO DO RÉU.**

§ 7º Interposta a **apelação** em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá **5 dias** para **retratar-se**.

JUIZ CONHECERÁ DE OFÍCIO ENQUANTO NÃO OCORRER O TRÂNSITO EM JULGADO	Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
	Perempção, de litispendência ou de coisa julgada
	Ausência de legitimidade ou de interesse processual
	Morte da parte, a ação for considerada intransmissível

STF
Súmula 216-STF: Para decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa

STJ
Súmula 240-STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

FPPC47. (art. 485, VII) **A competência do juízo estatal deverá ser analisada previamente à alegação de convenção de arbitragem**

FPPC48. (art. 485, VII) **A alegação de convenção de arbitragem deverá ser examinada à luz do princípio da competência-competência.**

FPPC153. (art. 485, VII) **A superveniente instauração de procedimento arbitral, se ainda não decidida a alegação de convenção de arbitragem, também implicará a suspensão do processo**, à espera da decisão do juízo arbitral sobre a sua própria competência.

FPPC434. (art. 485, VII) **O reconhecimento da competência pelo juízo arbitral é causa para a extinção do processo judicial sem resolução de mérito.**

FPPC435. (arts. 485, VII, 1015, III) **CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juiz que, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, se recusar a extinguir o processo judicial sem resolução de mérito.**

FPPC520. (art. 485, §7º; Lei 9.099/1995; Lei 12.153/2009) Interposto recurso inominado contra sentença sem resolução de mérito, o juiz pode se retratar em **5 dias**

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito **não obsta** a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3º Se o **autor der causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto**, ficando-lhe **ressalvada**, entretanto, a **possibilidade de alegar em defesa o seu direito (perempção)**

A PROPOSITURA DA NOVA AÇÃO DEPENDE DA CORREÇÃO DO VÍCIO QUE LEVOU À SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO	Litispendência
	Indeferir a petição inicial
	Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
	Ausência de legitimidade ou de interesse processual
	Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência

Art. 487. **HAVERÁ RESOLUÇÃO DE MÉRITO** quando o juiz:

I - **acolher ou rejeitar o pedido** formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, **de ofício** ou a requerimento, sobre a ocorrência de **decadência ou prescrição**;

III - **homologar**:

- a) o **reconhecimento da procedência do pedido** formulado na ação ou na reconvenção;
 b) a **transação**;
 c) a **renúncia à pretensão formulada** na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 (**improcedência liminar**), a **prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se**.

FPPC160. (art. 487, I) A sentença que reconhece a **extinção da obrigação pela confusão é de mérito**.

FPPC161. (art. 487, II) É de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou de decadência.

FPPC521. (art. 487, parágrafo único; arts. 210 e 211 do Código Civil) **Apenas a decadência fixada em lei pode ser conhecida de ofício pelo juiz**.

Art. 488. **Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento** nos termos do art. 485.

Seção II

Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença

Art. 489. São **elementos** essenciais da sentença:

I - o **relatório**, que conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os **fundamentos**, em que o juiz **analisará as questões de fato e de direito**;

III - o **dispositivo**, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º **NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA** qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se **limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida**;

II - **empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso**;

III - **invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão**;

IV - **não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador**;

V - **se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos**;

VI - **deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento**.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A **decisão judicial** deve ser **interpretada** a partir da **conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé**.

FPPC305. (arts. 489, § 1º, IV, 984, §2º, 1.038, § 3º). No julgamento

de casos repetitivos, o tribunal **deverá** enfrentar todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida, inclusive os suscitados pelos interessados

FPPC306. (art. 489, § 1º, VI). **O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada** por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.

FPPC307. (arts. 489, §1º, 1.013, §3º, IV) **Reconhecida a insuficiência da sua fundamentação, o tribunal decretará a nulidade da sentença** e, preenchidos os pressupostos do §3º do art. 1.013, decidirá desde logo o mérito da causa.

FPPC308. (arts. 489, § 1º, 1.046). Aplica-se o art. 489, § 1º, a todos os processos pendentes de decisão ao tempo da entrada em vigor do CPC, **ainda que conclusos os autos antes da sua vigência**.

FPPC309. (art. 489) O disposto no § 1º do art. 489 do CPC é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais.

FPPC522. (art. 489, inc. I; arts. 931 e 933) **O relatório nos julgamentos colegiados tem função preparatória e deverá indicar as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento** e já submetidas ao contraditório.

FPPC523. (art. 489, §1º, inc. IV) O juiz **é obrigado** a enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão, não sendo suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam.

FPPC524. (art. 489, §1º, IV; art. 985, I) O art. 489, §1º, IV, não obriga o órgão julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos no processo e já enfrentados na formação da decisão paradigma, **sendo necessário demonstrar a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele já apreciado**

JDPC37 **Aplica-se aos juizados especiais o disposto nos parágrafos do art. 489 do CPC**.

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Art. 491. Na ação relativa à **obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros**, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

Art. 492. **É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida**, bem como **condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso** do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. **A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional**.

Decisão Citra petita: não examina em toda a sua amplitude o

pedido formulado na inicial

Decisão Ultra petita: juiz vai além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

Decisão Extra petita: quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada

FPPC525. (art. 492; art. 497; art. 139, inc. IV;) A produção do resultado prático equivalente pode ser determinada por decisão proferida na fase de conhecimento.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, **de ofício** ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se **constatar de ofício** o fato novo, **o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir**.

Art. 494. **Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:**

I - **para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexistências materiais ou erros de cálculo;**

II - **por meio de embargos de declaração.**

Art. 495. A decisão que **condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro** e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária **valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária**.

§ 1º **A decisão produz a hipoteca judiciária:**

I - **embora a condenação seja genérica;**

II - **ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;**

III - **mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.**

§ 2º A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, **independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.**

§ 3º No **prazo de até 15 dias** da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato.

§ 4º A hipoteca judiciária, uma vez constituída, **implicará**, para o credor hipotecário, o **direito de preferência**, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro.

§ 5º Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, **independentemente de culpa (responsabilidade objetiva)**, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos.

FPPC310. (art. 495) **Não é título constitutivo de hipoteca judiciária a decisão judicial que condena à entrega de coisa distinta de dinheiro.**

Súmula 318-STJ: Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida

Súmula 344-STJ: A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença **não ofende a coisa julgada.**

Seção III

Da Remessa Necessária

Art. 496. Está **sujeita ao duplo grau de jurisdição**, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - **proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;**

II - **que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.**

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, **não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal**, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º **Não se aplica a remessa necessária** quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de **valor certo e líquido inferior a:**

I - **1.000 salários-mínimos** para a **União** e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - **500 salários-mínimos** para os **Estados**, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os **Municípios que constituam capitais dos Estados;**

III - **100 salários-mínimos** para todos os **demaís Municípios** e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º **Também não se aplica a remessa necessária** quando a **sentença estiver fundada em:**

I - **súmula de tribunal superior;**

II - **acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos;**

III - **entendimento firmado em IRDR ou de IAC;**

IV - **entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.**

FPPC164. (art. 496) **A sentença arbitral contra a Fazenda Pública NÃO ESTÁ SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA.**

FPPC311. (arts. 496 e 1.046) **A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença ou, ainda, quando da prolação da sentença em audiência, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica as remessas determinadas no regime do art. 475 do CPC/1973.**

FPPC312. (art. 496) O inciso IV do §4º do art. 496 do CPC aplica-se ao procedimento do mandado de segurança.

FPPC432. (art. 496, §1º) **A interposição de apelação parcial NÃO IMPEDE a remessa necessária.**

FPPC433. (arts. 496, §4º, IV, 6º, 927, §5º) Cabe à Administração Pública dar publicidade às suas orientações vinculantes, preferencialmente pela rede mundial de computadores.

SÚMULAS SOBRE REEXAME NECESSÁRIO

STF

Súmula 423-STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-offício", que se considera interposto "ex-lege".

STJ

Súmula 45-STJ: No reexame necessário, **é defeso, ao tribunal, agravar a condenação** imposta à Fazenda Pública.

Súmula 253-STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Súmula 325-STJ: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

Súmula 490-STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for **inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.**

Seção IV

Do Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, **se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.**

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, **é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.**

FPPC526. (art. 497, *caput*; art. 537, *caput*, §3º) A multa aplicada por **descumprimento de ordem protetiva**, baseada no art. 22, incisos I a V, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), **é passível de cumprimento provisório**, nos termos do art. 537, §3º.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, **fixará o prazo para o cumprimento** da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Art. 499. A obrigação **somente será convertida em perdas e danos** se o **autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.**

Art. 500. A indenização por perdas e danos **dar-se-á sem prejuízo da multa** fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO X
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
CAPÍTULO I
DA MOEDA FALSA

Moeda Falsa

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 a 12 anos, e multa.

§ 1º - **Nas mesmas penas incorre** quem, por conta própria ou alheia, **importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, em-presta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.**

§ 2º - Quem, **tendo recebido de boa-fé**, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a **restitui à circulação**, depois de conhecer a falsidade, **é punido** com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

§ 3º - É punido com reclusão, de 3 a 15 anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

NÃO SE APLICA O INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE MOEDA FALSA.

No crime de moeda falsa — cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros —, a **vítima é a coletividade como um todo**, e o **bem jurídico tutelado é a fé pública**, que não é passível de reparação. Desse modo, **os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior**, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. STJ. 6ª Turma. REsp 1242294-PR, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014 (Info 554).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Crimes assimilados ao de moeda falsa

Art. 290 - Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

Parágrafo único - O máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo.

Petrechos para falsificação de moeda

Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Se o agente que possui o aparelho destinado à falsificação da moeda o utiliza e efetivamente cria uma cédula falsa, ele responderá pelo crime do art. 291 em concurso com o delito de moeda falsa (art. 289 do CP)?

Conforme explica Cleber Masson (ob. cit., p. 470), existem duas posições sobre o tema:

1ª corrente: **SIM. O agente deve ser responsabilizado pelo crime de petrechos para falsificação de moeda (art. 291) em concurso material com o delito de moeda falsa (art. 289**

do CP). É a posição do próprio Masson e do Rogério Greco. Trata-se da **corrente majoritária**.

2ª corrente: **NÃO**. Incide o princípio da consunção, resultando na absorção do crime-meio (art. 291) pelo crime-fim, que é o de moeda falsa (art. 289). Foi defendida por Nelson Hungria.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Emissão de título ao portador sem permissão legal

Art. 292 - Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Parágrafo único - Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de 15 dias a 3 meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III - vale postal;

IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Petrechos de falsificação

Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Art. 295 - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, **aumenta-se a pena de 1/6**.

CAPÍTULO III

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **aumenta-se a pena de 1/6**.

Falsificação de documento público

Art. 297 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento público, ou ALTERAR documento público verdadeiro:**

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, **aumenta-se a pena de 1/6**.

§ 2º - Para os efeitos penais, **equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os LIVROS MERCANTIS e o TESTAMENTO PARTICULAR**.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem **insere ou faz inserir:**

I - **na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade** de segurado obrigatório;

II - na CTPS do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

De quem é a competência para julgar o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)?

* **STJ: Justiça FEDERAL.** O sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4.º, do Diploma Penal, é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS. Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Nesse sentido: STJ. 3ª Seção. CC 145567/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/04/2016.

* **1ª Turma do STF: Justiça ESTADUAL.** Nesse sentido: 1ª Turma. Ag.Reg. na Pet 5084, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/11/2015.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Falsificação de documento particular

Art. 298 - **FALSIFICAR, no todo ou em parte, documento particular ou ALTERAR documento particular verdadeiro:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Falsificação de cartão

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, **equipara-se a documento particular o CARTÃO DE CRÉDITO ou DÉBITO.**

Falsidade ideológica

Art. 299 - **OMITIR, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou NELE INSERIR ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o **agente é funcionário público**, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, ou se a **falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil**, **aumenta-se a pena de 1/6.**

NÃO É TÍPICA A CONDUTA DE INSERIR, EM CURRÍCULO LATTES, DADO QUE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE.

Isso não configura falsidade ideológica (art. 299 do CP) porque:

1) **currículo Lattes não é considerado documento por ser eletrônico e não ter assinatura digital;**

2) currículo Lattes é passível de averiguação e, portanto, não é objeto material de falsidade ideológica. **Quando o documento é passível de averiguação, o STJ entende que não há crime de falsidade ideológica** mesmo que o agente tenha nele inserido informações falsas. STJ. 6ª Turma. RHC 81451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

É ATÍPICA a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os benefícios da gratuidade de justiça, não é crime, pois aludida manifestação não pode ser considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa. STJ. 6ª Turma. HC 261074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 5/8/2014 (Info 546).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público; e de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos.

§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano.

Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303 - Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304 - **Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:**

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Súmula 546-STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é **firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público**, não importando a qualificação do órgão expedidor.

É possível a condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) com fundamento em documentos e testemunhos constantes do processo, acompanhados da confissão do acusado, sendo DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL para a comprovação da materialidade do crime, especialmente se a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização do referido exame. O crime de uso de documento falso **se consuma com a simples utilização** de documento comprovadamente falso, dada a sua natureza de **delito formal**. STJ. 5ª Turma. HC 307586-SE, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), julgado em 25/11/2014 (Info 553).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Supressão de documento

Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular.

CAPÍTULO IV DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

Art. 306 - Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Parágrafo único - Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal:

Pena - reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Falsa identidade

Art. 307 - **Atribuir-se ou atribuir a terceiro** falsa identidade para **obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem**:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial **É TÍPICA**, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Art. 307 Falsa identidade	Art. 304 Uso de documento falso
Consiste na simples atribuição de falsa identidade, sem a utilização de documento falso.	Aqui, há obrigatoriamente o uso de documento falso.
Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva, quando, na verdade, ele é João Lima.	Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente, João Lima, afirma que seu nome é Pedro Silva e apresenta o RG falsificado com este nome.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de 4 meses a 2 anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Fraude de lei sobre estrangeiro

Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º - Se o agente **comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3**

§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

CAPÍTULO V

DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

Fraudes em certames de interesse público

Art. 311-A. **Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:**

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

§ 3º **Aumenta-se** a pena de **1/3** se o **fato é cometido por funcionário público**.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO V

DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E DAS APELAÇÕES, NOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO

Art. 609. Os **recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais**, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

Parágrafo único. Quando **NÃO FOR UNÂNIME** a decisão de **2ª instância, DESFAVORÁVEL ao réu, admitem-se EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE**, que poderão ser opostos dentro de **10 dias**, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. **Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.**

Art. 610. **Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de 5 dias**, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo **prazo de 10 minutos**, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo.

Art. 612. Os **recursos de habeas corpus**, designado o relator, serão **julgados na 1ª sessão**.

Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por **crime a que a lei comine pena de reclusão**, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no Art. 610, com as seguintes modificações:

I - exarado o relatório nos autos, **passarão estes ao revisor**, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento;

II - os **prazos** serão **ampliados ao dobro**;

III - o tempo para os debates será de **1/4** de hora.

Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos.

Art. 615. O **tribunal decidirá por maioria** de votos.

§ 1º Havendo **empate** de votos no julgamento de recursos, se o **presidente** do tribunal, câmara ou turma, **não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.**

§ 2º O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo.

Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a **novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.**

Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, **não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença [PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS OU EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA]**

Art. 618. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.

CAPÍTULO VI DOS EMBARGOS

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos **embargos de declaração**, no **prazo de 2 dias** contados da sua publicação, quando houver na sentença **ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão**.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	
CPP	JUIZADOS
2 dias	5 dias

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omissivo.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e **julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.**

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

CAPÍTULO VII DA REVISÃO

REVISÃO CRIMINAL	AÇÃO RESCISÓRIA
Pode ser interposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado (não há prazo de decadência para ajuizar a revisão).	Deve ser interposta até o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado.
Só pode ser ajuizada em favor do condenado (só existe revisão criminal <i>pro reo</i> ; não existe revisão criminal <i>pro societate</i>).	A ação rescisória pode ser proposta pelo autor ou pelo réu.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 621. A **revisão** dos processos findos será admitida:

I - quando a **sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência** dos autos;

II - quando a **sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos**;

III - quando, **após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência** do condenado ou de **circunstância que determine ou autorize diminuição** especial da **pena**.

Art. 622. A revisão **poderá ser requerida em qualquer tempo, ANTES da extinção da pena ou APÓS.**

Parágrafo único. **Não será admissível a reiteração** do pedido, **salvo** se fundado em **novas provas**.

Art. 623. A revisão **poderá ser pedida pelo próprio réu** ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:

I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;

II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno.

§ 2º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno.

§ 3º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno.

Art. 625. O requerimento será **distribuído a um relator e a um revisor**, devendo **funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase** do processo.

§ 1º O requerimento será **instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória** e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

§ 2º O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3º Se o **relator** julgar **insuficientemente** instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, **indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal**, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).

§ 4º Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão.

§ 5º Se o requerimento não for indeferido *in limine*, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no **prazo de 10 dias**. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.

Art. 626. Julgando **procedente** a revisão, o tribunal poderá **ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO** da infração, **ABSOLVER** o réu, **MODIFICAR A PENA** ou **ANULAR O PROCESSO**.

Parágrafo único. De qualquer maneira, **não poderá ser agravada a pena** imposta pela decisão revista (**veda reformatio in pejus**)

Art. 627. A absolvição **implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos** em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.

Art. 628. Os regimentos internos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais.

Art. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão.

Art. 630. O tribunal, **SE O INTERESSADO O REQUERER**, poderá reconhecer o **direito** a uma justa **indenização** pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Por essa indenização, que será **liquidada no juízo cível**, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2º **A indenização não será devida:**

a) se o **erro ou a injustiça** da condenação proceder de **ato ou falta imputável ao próprio impetrante**, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a **acusação houver sido meramente privada**.

Art. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal **nomeará curador** para a defesa.

No julgamento da revisão criminal, se o Tribunal decidir **desconstituir** a decisão impugnada, diz-se que houve **juízo rescindente**.

Se, além de **desconstituir** a decisão impugnada, o próprio Tribunal **proferir uma outra decisão em substituição** àquela que foi rescindida, diz-se que houve **juízo rescisório**.

Dessa feita, julgando procedente a revisão (juízo rescindente), o Tribunal poderá:

- alterar a classificação da infração (juízo rescindente juízo rescisório)
- absolver o réu (juízo rescindente juízo rescisório)
- modificar a pena (juízo rescindente juízo rescisório) ou
- anular o processo (nesse caso, só haverá juízo rescindente porque o processo será devolvido à 1ª instância onde lá será proferida nova sentença).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

JUÍZO RESCINDENTE (JUÍZO REVIDENTE OU DE CASSAÇÃO)	JUÍZO RESCISÓRIO (JUÍZO REVISÓRIO OU DE REFORMA):
Haverá juízo rescindente quando o Tribunal desconstituir a decisão impugnada.	Haverá juízo rescisório quando o Tribunal, após desconstituir a decisão impugnada, proferir uma nova decisão em substituição àquela que foi rescindida.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULA SOBRE REVISÃO CRIMINAL

Súmula 393-STF: Para requerer revisão criminal, o condenado **não é obrigado a recolher-se à prisão**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 63: REVISÃO CRIMINAL

- 1) A revisão criminal **não é meio adequado** para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva.
- 2) O julgamento superveniente da revisão criminal **prejudica, por perda de objeto, a análise do habeas corpus** anteriormente impetrado.
- 3) **Não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal ou para substituir eventual revisão criminal.**
- 4) O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de *habeas corpus* impetrado contra decisão proferida em recurso especial **não afasta, por si só, a competência do Superior Tribunal de Justiça** para processar e julgar posterior revisão criminal.
- 5) É assegurada à defesa a sustentação oral em sessão de julgamento de revisão criminal.
- 6) A aplicação do princípio do *favor rei* **veda a revisão criminal pro societate**.
- 7) A Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
- 8) **É possível** a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.
- 9) A soberania do veredicto do Tribunal do Júri **não impede** a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal.
- 10) O ajuizamento de revisão criminal **não importa em interrupção da execução definitiva da pena**, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo.
- 11) **O réu possui capacidade postulatória para propor revisão criminal**, nos termos do art. 623 do CPP, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não foi revogado pela Lei n. 8.906/94 Estatuto da Advocacia.
- 12) Na revisão criminal prevista no art. 105, I, e, da CF, apenas a questão federal anteriormente decidida por esta Corte Superior

pode ser examinada.

13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

14) **A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal NÃO SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS para a propositura de revisão criminal.**

15) **A justificação criminal é via adequada à obtenção de prova nova para fins de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.**

16) A revisão criminal **não pode** ser fundamentada no arrolamento de novas testemunhas, tampouco na reinquirição daquelas já ouvidas no processo de condenação.

17) **A retratação da vítima ou das testemunhas constituem provas novas aptas a embasar pedido de revisão criminal.**

18) O atraso no julgamento da revisão criminal provocado exclusivamente pela defesa não caracteriza excesso de prazo.

CAPÍTULO VIII

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Art. 637. O recurso extraordinário **NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO**, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.

Art. 638. O **recurso extraordinário** e o **recurso especial** serão processados e julgados no **STF** e no **STJ** na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. ([LEI 13964/19](#))

RE e REsp	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno.	O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.

CAPÍTULO IX

DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Art. 639. **Dar-se-á carta testemunhável:**

I - da **decisão que denegar o recurso;**

II - da que, **admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.**

Art. 640. A carta testemunhável **será requerida ao escrivão, ou ao secretário** do tribunal, conforme o caso, nas **48 horas** seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas.

Art. 641. O escrivão, ou o secretário do tribunal, dará recibo da petição à parte e, no **prazo máximo de 5 dias, no caso de RESE**, ou de **60 dias, no caso de recurso extraordinário**, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada.

Art. 642. O escrivão, ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por **30 dias**. O juiz, ou o presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal *ad quem*, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena.

Art. 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos arts. 588 a 592, no caso de RESE, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar.

Art. 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, *de meritis*.

Art. 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado.

Art. 646. A carta testemunhável **NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO**.

Dia 13

Constituição Federal: art. 193-217
 Código Civil: art 818-926
 Código Processo Civil: art. 502-527
 Código Penal: art. 312-337-A
 Código Processo Penal: art. 647-667/780-809

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO VIII
 Da Ordem Social
 CAPÍTULO I
 DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como **base** o **primado do trabalho**, e como **objetivo** o **bem-estar e a justiça sociais**.

CAPÍTULO II
 DA SEGURIDADE SOCIAL
 Seção I
 DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 194. A seguridade social compreende um **conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade**, destinadas a **assegurar os direitos relativos à SAÚDE, à PREVIDÊNCIA e à ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a **SEGURIDADE SOCIAL**, com base nos seguintes **OBJETIVOS**:

- I - **universalidade** da cobertura e do atendimento;
- II - **uniformidade e equivalência** dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- III - **seletividade e distributividade** na prestação dos benefícios e serviços;
- IV - **irredutibilidade** do valor dos benefícios;
- V - **equidade** na forma de participação no custeio;
- VI - **diversidade da base de financiamento**, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; **(EC 103/19)**
- VII - **caráter democrático e descentralizado** da administração, mediante gestão **quadripartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Art. 195. A seguridade social **será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta**, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes **contribuições sociais**:

- I - do **empregador**, da **empresa** e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
 - a) a **folha de salários e demais rendimentos** do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, **mesmo sem vínculo empregatício**;
 - b) a **receita** ou o **faturamento**;
 - c) o **lucro**;

II - do **trabalhador e dos demais segurados** da previdência social, **podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral** de Previdência Social; **(EC 103/19)**

III - sobre a **receita de concursos de prognósticos**.

IV - do **importador** de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, **não integrando o orçamento da União**.

§ 2º **A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social**, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias **(LDO)**, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º **A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social**, como estabelecido em lei, **não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios**.

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I **(A União poderá instituir mediante LC, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição)**.

§ 5º **Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total**.

§ 6º As **contribuições sociais** de que trata este artigo **só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei** que as houver instituído ou modificado, **não se lhes aplicando** o disposto no art. 150, III, "b" **(princípio da anterioridade anual)**.

§ 7º São **isentas** de contribuição para a seguridade social as **entidades beneficentes de assistência social** que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Apesar de a redação do §7º falar em "isentas", a doutrina afirma que se trata, efetivamente, de uma hipótese de **IMUNIDADE**. Não é um caso de "isenção". Os requisitos para o gozo de imunidade não de estar previstos em **LEI COMPLEMENTAR** (RE 566622)

§ 8º O **produtor**, o **parceiro**, o **meeiro** e o **arrendatário rurais** e o **pescador artesanal**, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, **sem empregados permanentes**, **contribuirão para a seguridade social** mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo **(CS do empregador)** **poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho**, sendo também **autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput**. **(EC 103/19)**

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados

para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. **São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses** e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput. (EC 103/19)

§ 12. **A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.**

§ 13. (REVOGADO EC 103/19)

§ 14. O segurado **somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria**, assegurado o agrupamento de contribuições. (EC 103/19)

Seção II DA SAÚDE

Art. 196. A saúde **é direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à **redução do risco de doença** e de outros agravos e ao **acesso universal e igualitário** às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. **São de relevância pública** as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua **execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.**

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma **rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único**, organizado de acordo com as seguintes **DIRETRIZES**:

I - **descentralização**, com **direção única** em cada esfera de governo;

II - **atendimento integral**, com **prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais**;

III - **participação da comunidade.**

§ 1º O sistema único de saúde **será financiado**, nos termos do art. 195, **com recursos do orçamento da seguridade social**, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **além de outras fontes.**

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde** recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da **União**, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, **não podendo ser inferior a 15%**;

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

§ 3º Lei complementar, que será **reavaliada pelo menos a cada 5 anos**, estabelecerá:

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

§ 4º Os **gestores locais** do sistema único de saúde poderão admitir **agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias** por meio de **processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º **Lei federal** disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de **agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias** poderá **perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.**

Art. 199. A assistência à saúde **é livre à iniciativa privada.**

§ 1º As instituições privadas **poderão participar de forma complementar** do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, **mediante contrato de direito público ou convênio**, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º **É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.**

§ 3º - **É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País**, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao **SUS compete**, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e **participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados** e outros insumos;

II - **executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica**, bem como as de **saúde do trabalhador**;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - **participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico**;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

VI - **fiscalizar e inspecionar alimentos**, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como **bebidas e águas para consumo humano**;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - **COLABORAR NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, nele compreendido o do trabalho.**

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

1. O Estado **não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.**

2. A **ausência de registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) **impede, como regra geral, o fornecimento** de medicamento por decisão judicial.

3. É **possível, excepcionalmente, a concessão judicial** de medicamento **sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido** (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As **ações** que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa **deverão necessariamente ser propostas em face da União**. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).

Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde

Os **entes** da Federação, em decorrência da competência comum, **são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde** e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Seção III

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 201. A **previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral** de Previdência Social, de **caráter contributivo e de filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: **(EC 103/19)**

I - **cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada**; **(EC 103/19)**

II - **proteção à maternidade**, especialmente à gestante;

III - **proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário**;

IV - **salário-família e auxílio-reclusão** para os dependentes dos segurados de baixa renda;

V - **pensão por morte** do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

§ 1º É **vedada** a adoção de **requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios**, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: **(EC 103/19)**

I - **com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; **(EC 103/19)**

II - **cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde**, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. **(EC 103/19)**

§ 2º **Nenhum benefício** que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado **terá valor mensal inferior ao salário mínimo**.

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

§ 5º É **vedada a filiação ao regime geral** de previdência social, **na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio** de previdência.

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

§ 7º É assegurada **aposentadoria no regime geral** de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - **65 anos de idade**, se **homem**, e **62 anos de idade**, se **mulher**, observado **tempo mínimo de contribuição**; **(EC 103/19)**

II - **60 anos de idade**, se **homem**, e **55 anos de idade**, se **mulher**, para os **trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar**, nestes incluídos o **produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal**. **(EC 103/19)**

§ 8º O **requisito de idade** a que se refere o inciso I do § 7º será **reduzido em 5 anos**, para o **professor** que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. **(EC 103/19)**

Para efeito de aposentadoria com tempo de contribuição diferenciada para professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, **salvo no caso de professores que estejam desempenhando as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico**.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

APOSENTADORIA RGPS	Idade	Homem: 65 anos
		Mulher: 62 anos
Trabalhadores Rurais e os que exerçam atividade em regime de economia familiar		Homem: 60 anos
		Mulher: 55 anos

	(inclui produtor rural, garimpeiro e pescador)	
	Professor	Homem: 60 anos
		Mulher: 57 anos

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (EC 103/19)

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (EC 103/19)

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. (EC 103/19)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. (EC 103/19)

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 salário-mínimo. (EC 103/19)

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (EC 103/19)

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. (EC 103/19)

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei (EC 103/19)

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

§ 1º A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

§ 2º As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram

o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. (EC 103/19)

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. (EC 103/19)

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. (EC 103/19)

Seção IV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO à seguridade social, e tem por OBJETIVOS:

- I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
- V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

- I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;
 - II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
- Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
- I - despesas com pessoal e encargos sociais;
 - II - serviço da dívida;
 - III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção I
DA EDUCAÇÃO

Art. 205. **A educação, direito de todos e dever do Estado e da família**, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes **PRINCÍPIOS**:

- I - **igualdade de condições para o acesso e permanência** na escola;
 - II - **liberdade** de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
 - III - **pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas** de ensino;
 - IV - **gratuidade** do ensino público em estabelecimentos oficiais;
 - V - **valorização dos profissionais** da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
 - VI - **gestão democrática** do ensino público, na forma da lei;
 - VII - **garantia de padrão de qualidade**;
 - VIII - **piso salarial** profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
- Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao **princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão**.

§ 1º **É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros**, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Art. 208. O **dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de**:

- I - **EDUCAÇÃO BÁSICA obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos** de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
 - II - **progressiva universalização do ensino médio gratuito**;
 - III - **atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino**;
 - IV - **EDUCAÇÃO INFANTIL, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos** de idade;
 - V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
 - VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
 - VII - **atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde**.
- § 1º O **acesso ao ensino obrigatório e gratuito É DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO**.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

O Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a criança de até 5 anos de idade. A educação infantil, em creche e pré-escola, representa **prerrogativa constitucional indisponível** garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo um dever do Estado (art. 208, IV, da CF/88). **Os Municípios, que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil** (art. 211, § 2º, da CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal. STF. Decisão monocrática. RE 956475, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 (Info 827).

A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. STF. Plenário. RE 597854/GO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

As atividades de pós-graduação enquadram-se como "ensino"? NÃO. O conceito de "manutenção e desenvolvimento do ensino" (art. 212 da CF/88) **não abrange as atividades de pós-graduação**. A pós-graduação está relacionada com a pesquisa e extensão.

Como definir os cursos das universidades que deverão ser gratuitos?

- Caso a atividade preponderante do curso seja a "manutenção e o desenvolvimento do ensino", este curso deverá ser obrigatoriamente gratuito, nos termos do art. 206, IV, da CF/88.
- Caso as atividades do curso sejam relacionadas com a pesquisa e a extensão, então, nesta hipótese, a universidade poderá contar com recursos de origem privada e, portanto, poderá cobrar mensalidades.

A mensalidade cobrada pela universidade no curso de pós-graduação possui natureza jurídica de "taxa" (tributo)?

NÃO. Por serem atividades extraordinárias desempenhadas de modo voluntário pelas universidades, estas **mensalidades são classificadas como TARIFA**. Dessa forma, **por não ser taxa, a cobrança de mensalidade para os cursos de especialização não está sujeita à legalidade estrita**.

SV 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas **viola** o disposto no art. 206, inciso IV, da Constituição Federal.

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, **não proíbe o ensino domiciliar**. No entanto, o ensino domiciliar **não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente** os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os manda-

mentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 209. O **ensino é livre à iniciativa privada**, atendidas as seguintes condições:

- I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
- II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O **ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.**

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

A CF/88 prevê que "o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental." (art. 210, § 1º). Diante disso, nas escolas públicas são oferecidas aulas de ensino religioso, normalmente vinculadas a uma religião específica. É o chamado ensino religioso confessional. O PGR ajuizou ADI pedindo que fosse conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 33, §§ 1º e 2º da LDB e ao art. 11, § 1º do acordo Brasil-Santa Sé. Na ação, o PGR afirmava que não é permitido que se ofereça ensino religioso confessional (vinculado a uma religião específica). Para o autor, o ensino religioso deve ser voltado para a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica e deve ser ministrado por professores regulares da rede pública de ensino, e não por pessoas vinculadas às igrejas. O STF julgou improcedente a ADI e decidiu que **O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS PODE TER NATUREZA CONFSSIONAL, OU SEJA, PODE SIM SER VINCULADO A RELIGIÕES ESPECÍFICAS. A partir da conjugação do binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) e Liberdade religiosa (art. 5º, VI), o Estado deverá assegurar o cumprimento do art. 210, § 1º da CF/88, autorizando na rede pública, em igualdade de condições o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente fixados pelo Ministério da Educação.** Assim, deve ser permitido aos alunos, que expressa e voluntariamente se matricularem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados a partir de chamamento público e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público. Dessa forma, o STF entendeu que **a CF/88 não proíbe que sejam oferecidas aulas de uma religião específica, que ensine os dogmas ou valores daquela religião.** Não há qualquer problema nisso, desde que se garanta oportunidade a todas as doutrinas religiosas. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

§ 2º Os **MUNICÍPIOS atuarão prioritariamente no ENSINO FUNDAMENTAL e na EDUCAÇÃO INFANTIL.**

§ 3º Os **ESTADOS e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO.**

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

§ 5º **A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.**

Art. 212. **A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo**, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, **não é considerada**, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3º **A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório**, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º **A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas** na forma da lei.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão **distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados** na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

SAÚDE	EDUCAÇÃO
U: 15%	U: 18%
	E/DF/M: 25%

Art. 213. **Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas**, definidas em lei, que:

- I - **comproven finalidade não-lucrativa** e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º - **Os recursos** de que trata este artigo **poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio**, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público.

Art. 214. A lei estabelecerá o **plano nacional de educação**, de **duração DECENAL**, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

- I - **erradicação do analfabetismo**;
- II - **universalização do atendimento escolar**;
- III - melhoria da qualidade do ensino;
- IV - **formação para o trabalho**;
- V - **promoção humanística, científica e tecnológica do País**.
- VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

Seção II DA CULTURA

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado **protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras**, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

3º A lei estabelecerá o **Plano Nacional de Cultura**, de **duração plurianual**, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

- I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
- II produção, promoção e difusão de bens culturais;
- III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
- IV democratização do acesso aos bens de cultura;
- V valorização da diversidade étnica e regional.

Art. 216. Constituem **patrimônio cultural brasileiro** os **bens de natureza MATERIAL e IMATERIAL**, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

- I - as **formas de expressão**;
- II - os **modos de criar, fazer e viver**;
- III - as **criações científicas, artísticas e tecnológicas**;
- IV - as **obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais**;

V - os **conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico**.

§ 1º O **Poder Público**, com a colaboração da comunidade, **promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro**, por meio de inventários, registros, vigilância, **tombamento** e **desapropriação**, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º **Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos**.

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura **até 0,5%** de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, **vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:**

- I - **despesas com pessoal e encargos sociais**;
- II - **serviço da dívida**;
- III - **qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados**.

Art. 216-A. O **Sistema Nacional de Cultura**, **organizado** em regime de colaboração, **de forma descentralizada e participativa**, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por **objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais**.

§ 1º O **Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura** e nas suas diretrizes, **estabelecidas no Plano Nacional de Cultura**, e rege-se pelos seguintes **princípios** (**DICA: O Sistema fundamenta-se na Política, que está no Plano**):

- I - **diversidade das expressões culturais**;
 - II - **universalização do acesso** aos bens e serviços culturais;
 - III - **fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais**;
 - IV - **cooperação entre os entes federados**, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
 - V - **integração e interação** na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
 - VI - **complementaridade** nos papéis dos agentes culturais;
 - VII - **transversalidade** das políticas culturais;
 - VIII - **autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil**;
 - IX - **transparência e compartilhamento das informações**;
 - X - **democratização dos processos decisórios** com participação e controle social;
 - XI - **descentralização articulada e pactuada** da gestão, dos recursos e das ações;
 - XII - **ampliação progressiva dos recursos** contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
- § 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação:
- I - **órgãos gestores da cultura**;
 - II - **conselhos de política cultural**;
 - III - **conferências de cultura**;
 - IV - **comissões intergestores**;
 - V - **planos de cultura**;

VI - sistemas de financiamento à cultura;
 VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
 VIII - programas de formação na área da cultura; e
 IX - sistemas setoriais de cultura.

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.

Seção III DO DESPORTO

Art. 217. **É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais**, como direito de cada um, observados:

I - a **autonomia** das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - a **destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional** e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o **tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional**;

IV - a **proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional**.

§ 1º **O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**, regulada em lei.

§ 2º **A justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final**.

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO XVIII

DA FIANÇA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 818. Pelo contrato de **fiança**, uma **pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra**.

Art. 819. A fiança **dar-se-á POR ESCRITO, e NÃO admite INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA**.

Art. 820. Pode-se estipular a fiança, **ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade**.

Art. 821. As **dívidas futuras podem ser objeto de fiança**; mas o **fiador**, neste caso, **não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor**.

Art. 822. **Não sendo limitada**, a fiança **compreenderá todos os acessórios** da dívida principal, **inclusive as despesas judiciais, DESDE A CITAÇÃO do fiador**.

Art. 823. A fiança **pode ser de valor inferior ao da obrigação principal** e contraída em condições menos onerosas, e, **quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada**.

Art. 824. **As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor**.

Parágrafo único. A **exceção** estabelecida neste artigo **não abrange o caso de mútuo feito a menor**.

Art. 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, **o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação**.

Art. 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído.

Seção II Dos Efeitos da Fiança

Art. 827. O **fiador** demandado pelo pagamento da dívida **tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor**.

Parágrafo único. **O fiador que alegar o benefício de ordem**, a que se refere este artigo, **deve nomear bens do devedor, sítos no mesmo município, livres e desembargados**, quantos bastem para solver o débito.

Art. 828. **Não aproveita este benefício ao fiador:**

I - se ele o **renunciou expressamente**;

II - se se **obrigou como principal pagador, ou devedor solidário**;

III - se o **devedor for insolvente, ou falido**.

Art. 829. **A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade** entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão.

Parágrafo único. Estipulado benefício de divisão, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento.

Art. 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado.

Art. 831. O **fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado** nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.

Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros.

Art. 832. O **devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos que sofrer em razão da fiança**.

Art. 833. O **fiador tem direito aos juros do desembolso** pela taxa estipulada na obrigação principal, e, não havendo taxa convencional, aos juros legais da mora.

Art. 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento.

Art. 835. **O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, fican-**

do obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias após a notificação do credor.

Art. 836. **A obrigação do fiador PASSA AOS HERDEIROS; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.**

Seção III

Da Extinção da Fiança

Art. 837. **O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor.**

Art. 838. **O fiador, AINDA QUE SOLIDÁRIO, ficará desobrigado:**
I - se, **sem consentimento seu, o credor conceder moratória** ao devedor;

II - se, **por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;**

III - se o **credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso** do que este era obrigado a lhe dar, **ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.**

Art. 839. Se for invocado o benefício da excussão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, **ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada.**

A interrupção do prazo prescricional operada contra o devedor principal prejudica o fiador. Em regra, o ato interruptivo da prescrição apresenta caráter pessoal e somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio). Isso está previsto no art. 204 do CC. **Exceção** a esta regra: **interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, por via de consequência, estará interrompida a prescrição contra o fiador em razão do princípio da gravitação jurídica (o acessório segue o principal)**, nos termos do art. 204, § 3º, do CC: § 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

A interrupção do prazo prescricional operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado, salvo nas hipóteses em que os devedores sejam solidários. Como regra, a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado. Isso porque o principal não segue a sorte do acessório. Existe, no entanto, uma exceção: a interrupção em face do fiador poderá, sim, excepcionalmente, acabar prejudicando o devedor principal nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários, ou seja, caso o fiador tenha renunciado ao benefício ou se obrigue como principal pagador ou devedor solidário. STJ. 4ª Turma. STJ. 4ª Turma. REsp 1.276.778-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/3/2017 (Info 602).

É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente a sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1541364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/09/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1374836-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/10/2013 (Info 534).

Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, **é válida** a fiança prestada por um dos conviventes sem a autorização do outro. STJ. 4ª Turma. REsp 1299866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/2/2014 (Info 535).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULA SOBRE FIANÇA

Súmula 214-STJ: O fiador na locação **não responde** por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.

Súmula 268-STJ: O fiador que **não integrou** a relação processual na ação de despejo **não responde** pela execução do julgado.

Súmula 332-STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges **IMPLICA A INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA.**

OBS: não se aplica no caso de união estável (STJ REsp 1299866/DF, j. em 25/02/2014).

Súmula 549-STJ: **É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.**

OBS: é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Isso porque o art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 afirma que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica no caso de dívidas do fiador decorrentes do contrato de locação. O STF decidiu que esse dispositivo é constitucional e não viola o direito à moradia. Principal precedente que deu origem à súmula: STJ. 2ª Seção. REsp 1.363.368-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/11/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 101: DA FIANÇA - I

1) O contrato de fiança **deve ser interpretado restritivamente**, de modo que a **responsabilidade dos fiadores se resume aos termos do pactuado no ajuste original**, com o qual expressamente consentiram.

2) Existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondam pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel, **subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.**

4) Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais, o que caracteriza fiança recíproca.

7) A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula n. 332/STJ), **salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.**

8) **A fiança prestada por fiador convivente em união estável, sem a outorga uxória do outro companheiro, não é nula, nem anulável.**

9) A nulidade da fiança **só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros.**

10) A retirada dos sócios-fiadores, *per se*, **não induz à exoneração automática da fiança**, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, a formulação de pedido de exoneração das garantias mediante notificação extrajudicial ou ação judicial própria.

11) A decretação de falência do locatário, sem a denúncia da locação, nos termos do art. 119, VII, da Lei n. 11.101/2005, **não altera a responsabilidade dos fiadores junto ao locador.**

EDIÇÃO N. 104: DA FIANÇA - II

2) Admite-se a substituição da garantia em dinheiro por outro

bem ou por fiança bancária, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente.

3) **É legal a exigência de prestação de garantia pessoal e de comprovação da idoneidade cadastral do estudante e do respectivo fiador, para a celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES.**

4) **Se o fiador não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não o atinge.**

5) **A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 Tema 378)

6) **É possível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa CPEN, desde que a carta de fiança seja suficiente para garantir o juízo da execução.**

7) **A substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária na execução fiscal sujeita-se à anuência da Fazenda Pública, ressalvada a comprovação de necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.**

8) **O levantamento da fiança bancária oferecida como garantia da execução fiscal fica condicionado ao trânsito em julgado da respectiva ação.**

9) **É impossível a substituição da carta-fiança por seguro-garantia com prazo de validade determinado.**

10) **A falta de citação do fiador para a ação de despejo isenta o garante da responsabilidade pelas custas e pelas demais despesas judiciais decorrentes daquele processo, sem, entretanto, desobrigá-lo dos encargos decorrentes do contrato de fiança.**

11) **É válida a cláusula do contrato bancário que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal.**

CAPÍTULO XIX

Da Transação

Art. 840. **É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.**

Art. 841. **Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.**

Art. 842. **A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.**

Art. 843. **A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.**

Art. 844. **A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.**

§ 1º **Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.**

§ 2º **Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.**

§ 3º **Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.**

Art. 845. **Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes, ou por ele transferida à outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação; mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos.**

Parágrafo único. **Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo.**

Art. 846. **A transação concernente a obrigações resultantes de delito NÃO EXTINGUE A AÇÃO PENAL PÚBLICA.**

Art. 847. **É admissível, na transação, a pena convencional.**

Art. 848. **Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta.**

Parágrafo único. **Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais.**

Art. 849. **A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.**

Parágrafo único. **A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.**

Art. 850. **É NULA a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação.**

CAPÍTULO XX

Do Compromisso

Art. 851. **É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar.**

Art. 852. **É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial.**

Art. 853. **Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial.**

DEMAIS SÚMULAS SOBRE CONTRATOS

Súmula 35-STJ: Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%.

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.

TÍTULO VII

Dos Atos Unilaterais

CAPÍTULO I

Da Promessa de Recompensa

Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido.

Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, **ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada.**

Art. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade; **se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta.**

Parágrafo único. **O candidato de boa-fé, que houver feito despesas, terá direito a reembolso.**

Art. 857. Se o ato contemplado na promessa for **praticado por mais de um indivíduo**, terá **direito à recompensa o que primeiro o executou.**

Art. 858. **Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinão igual na recompensa;** se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio, e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinão.

Art. 859. Nos **concursos** que se abrirem com **promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo**, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes.

§ 1º A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os interessados.

§ 2º Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função.

§ 3º Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os arts. 857 e 858.

Art. 860. As obras premiadas, nos concursos de que trata o artigo antecedente, só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa.

CAPÍTULO II

Da Gestão de Negócios

Art. 861. Aquele que, **sem autorização** do interessado, **intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono**, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar.

Art. 862. Se a **gestão foi iniciada contra a vontade** manifesta ou presumível do interessado, **responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido.**

Art. 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença.

Art. 864. Tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo.

Art. 865. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio, até o levar a cabo, esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame.

Art. 866. O gestor envidará toda sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão.

Art. 867. Se o **gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea**, sem prejuízo da ação que a ele, ou ao dono do negócio, contra ela possa caber.

Parágrafo único. Havendo **mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade.**

Art. 868. O **gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus.**

Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias, que tiver feito, e dos prejuízos, que por motivo da gestão, houver sofrido.

Art. 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, **reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso**, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão.

§ 1º **A utilidade, ou necessidade, da despesa, apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem.**

§ 2º Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão.

Art. 870. Aplica-se a disposição do artigo antecedente, quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes, ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa; mas a **indenização ao gestor não excederá, em importância, as vantagens obtidas com a gestão.**

Art. 871. Quando **alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, AINDA QUE ESTE NÃO RATIFIQUE O ATO.**

Art. 872. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, **podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer**, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens.

Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente, em se provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem-fazer.

Art. 873. **A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão**, e produz todos os efeitos do mandato.

Art. 874. Se o dono do negócio, ou da coisa, desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos arts. 862 e 863, salvo o estabelecido nos arts. 869 e 870.

Art. 875. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, haver-se-á o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de envolta com os seus.

Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr.

CAPÍTULO III

Do Pagamento Indevido

Art. 876. Todo aquele que **recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.**

Art. 877. Àquele que **voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.**

Art. 878. Aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste Código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso.

Art. 879. Se aquele que **indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, responde somente pela quantia recebida;** mas, se agiu de **má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos.**

Parágrafo único. Se o imóvel foi **alienado por título gratuito, ou se, alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação.**

Art. 880. **Fica isento de restituir pagamento indevido** aquele que, **recebendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito;** mas **aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador.**

Art. 881. **Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido.**

Art. 882. **Não se pode repetir** o que se **pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.**

Art. 883. **Não terá direito à repetição** aquele que **deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei.**

Parágrafo único. No caso deste artigo, **o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz.**

CAPÍTULO IV

Do Enriquecimento Sem Causa

Art. 884. Aquele que, **sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,** será **obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.**

Parágrafo único. Se o **enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.**

JDC35 A expressão "se enriquecer à custa de outrem" do art. 884 do novo Código Civil **não significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento.**

JDC188 A **existência de negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, uma justa causa para o enriquecimento.**

JDC42 A transação, sem a participação do advogado credor dos honorários, **é ineficaz** quanto aos honorários de sucumbência definidos no julgado.

JDC620 A obrigação de restituir o **LUCRO DA INTERVENÇÃO** entendido como a **vantagem patrimonial auferida a partir da exploração não autorizada de bem ou direito alheio, FUNDAMENTA-SE NA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.**

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. **Não caberá a restituição** por enriquecimento, **se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir** do prejuízo sofrido.

JDC36 O art. 886 do novo Código Civil não exclui o direito à restituição do que foi objeto de enriquecimento sem causa nos casos em que os meios alternativos conferidos ao lesado encontram obstáculos de fato

TÍTULO VIII

Dos Títulos de Crédito

PRINCÍPIOS

CARTULARIDADE	O direito de crédito mencionado na cartula não existe sem ela, não pode ser transmitido sem a sua tradição e não pode ser exigido sem a sua apresentação. DESMATERIALIZAÇÃO OU LIQUEFAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO: crescente criação de títulos de crédito magnéticos.
LITERALIDADE	Só terá validade para o direito cambiário, aquilo que está literalmente escrito no título.
AUTONOMIA	As relações jurídico cambiais são autônomas e independentes entre si. Subprincípios: - Abstração: com a circulação, o título se desvincula da relação que lhe deu origem. - Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé: para o credor primitivo é possível apresentar a exceção pessoal, mas não pode para o terceiro de boa fé.

TÍTULOS DE CRÉDITOS

São aqueles criados por uma legislação específica, que os regulamenta.

TÍPICOS (NOMINADOS)	Exs: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito.
TÍTULOS DE CRÉDITOS ATÍPICOS (INOMINADOS)	São aqueles criados pela vontade dos próprios particulares, segundo seus interesses. Isso é permitido, desde que não violem as regras do Código Civil. Como não são regulados por uma legislação específica, devem obedecer as normas do Código Civil que tratam sobre títulos de crédito.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, **somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.**

Art. 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, **não implica a invalidade do negócio jurídico** que lhe deu origem.

Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente.

§ 1º **É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento.**

§ 2º Considera-se **lugar de emissão e de pagamento**, quando não indicado no título, o **domicílio do emitente.**

§ 3º O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo.

Art. 890. Consideram-se **NÃO ESCRITAS** no título a **cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações.**

Art. 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pelos que deles participaram, **não constitui motivo de oposição ao terceiro portador,** salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Art. 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, **fica pessoalmente obrigado,** e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado.

Art. 893. A **transferência** do título de crédito **implica a de todos os direitos que lhe são inerentes.**

Art. 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independentemente

de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado.

Art. 895. **Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa.**

Art. 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação.

Art. 897. O **pagamento de título de crédito**, que contenha obrigação de pagar soma determinada, **pode ser garantido por aval.** Parágrafo único. É **VEDADO** o **AVAL PARCIAL.**

Art. 898. O **aval** deve ser **dado no verso ou no anverso** do próprio título.

§ 1º Para a **validade do aval, dado no anverso** do título, **é suficiente a simples assinatura** do avalista.

§ 2º Considera-se **não escrito o aval cancelado.**

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1º Pagando o título, **tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado** e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, **ainda que nula** a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Art. 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado.

Art. 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má-fé.

Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular.

Art. 902. **Não é** o credor **obrigado** a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento.

§ 1º **No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial.**

§ 2º No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título.

Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código.

CAPÍTULO II

Do Título ao Portador

Art. 904. A **transferência** de título ao portador se faz por **simples tradição.**

Art. 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor.

Parágrafo único. A prestação é devida **ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente.**

Art. 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação.

Art. 907. É **NULO** o título ao portador emitido sem autorização de lei especial.

Art. 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas.

Art. 909. O proprietário, que perder ou extraviar título, ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se se provar que ele tinha conhecimento do fato.

CAPÍTULO III Do Título À Ordem

Art. 910. O endosso **deve ser lançado** pelo endossante **no verso ou anverso** do próprio título.

§ 1º Pode o endossante designar o endossatário, e para **validade do endosso**, dado **no verso** do título, **é suficiente a simples assinatura** do endossante.

§ 2º A **transferência** por endosso **completa-se com a tradição do título**.

§ 3º Considera-se **não escrito** o **endosso cancelado, total ou parcialmente**.

Art. 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, **ainda que o último seja em branco**.

Parágrafo único. Aquele que paga o título está **obrigado a verificar a regularidade da série** de endossos, **mas não a autenticidade** das assinaturas.

Art. 912. Considera-se **não escrita** no endosso **qualquer condição** a que o subordine o endossante.

Parágrafo único. É **NULO** o **ENDOSSO PARCIAL**.

Art. 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso.

Art. 914. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.

§ 1º Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário.

§ 2º Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores.

Art. 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação.

Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Art. 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída.

§ 1º O endossatário de **endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu**.

§ 2º Com a **morte** ou a **superveniente incapacidade do endossante, NÃO PERDE EFICÁCIA o endosso-mandato**.

§ 3º Pode o **devedor opor ao endossatário** de endosso-mandato **somente as exceções que tiver contra o endossante**.

Art. 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título.

§ 1º O endossatário de **endosso-penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador**.

§ 2º **Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé**.

Art. 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem **efeito de cessão civil**.

Art. 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior.

CAPÍTULO IV Do Título Nominativo

Art. 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente.

Art. 922. **Transfere-se o título nominativo mediante termo**, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente.

Art. 923. **O título nominativo também pode ser transferido por endosso** que contenha o nome do endossatário.

§ 1º A **transferência** mediante **endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro**, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante.

§ 2º O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes.

§ 3º Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título, em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente.

Art. 924. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser transformado à ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa.

Art. 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa-fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes.

Art. 926. Qualquer negócio ou medida judicial, que tenha por objeto o título, **só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro** do emitente.

SÚMULAS SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO

STF

Súmula 189-STF: Avals em branco e superpostos **consideram-se simultâneos e não sucessivos**

Súmula 387-STF: A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

Súmula 600-STF: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, **ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal**, desde que não prescrita a ação cambiária.

STJ

Súmula 16-STJ: A legislação ordinária sobre crédito rural **não veda** a incidência da correção monetária.

Súmula 26-STJ: O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário.

Súmula 60-STJ: É **nula** a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste.

Súmula 93-STJ: A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial **admite o pacto de capitalização de juros**.

Súmula 299-STJ: É **admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito**.

Súmula 370-STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.

Súmula 475-STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

Súmula 476-STJ: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato **só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes** de mandatário.

Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de **CHEQUE** sem força executiva é **quinquenal**, a **contar do DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO** estampada na cártula.

Súmula 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de **NOTA PROMISSÓRIA** sem força executiva é **quinquenal**, a **contar do DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO** do título.

Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, **é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 56: TÍTULOS DE CRÉDITO

1) Os títulos de crédito com força executiva podem ser cobrados por meio de processo de conhecimento, execução ou ação monitória.

2) O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do devedor principal do título de crédito prescrito é **quinquenal** nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, independentemente da relação jurídica fundamental.

3) **As duplicatas virtuais possuem força executiva, desde que acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço.**

4) O devedor do título crédito não pode opor contra o endossatário as exceções pessoais que possuía em face do credor originário, **limitando-se tal defesa aos aspectos formais e materiais do título, salvo na hipótese de má-fé.**

5) O devedor pode alegar contra a empresa de *factoring* as exceções pessoais originalmente oponíveis contra o emitente do título.

8) **O avalista não responde por dívida estabelecida em título de crédito prescrito, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida.**

9) É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.

10) **A autonomia do aval não se confunde com a abstração do título de crédito e, portanto, independe de sua circulação.**

11) **É indevido o protesto de título de crédito prescrito.**

14) **O protesto indevido de título enseja indenização por dano moral que se configura *in re ipsa*.**

15) **A prescrição da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento automático de anterior protesto regularmente lavrado e registrado.**

16) Incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, salvo pactuação expressa em contrário. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 725)

17) **A vinculação da nota promissória a um contrato retira-lhe a autonomia de título cambial, mas não a sua executividade, desde que a avença seja líquida, certa e exigível.**

EDIÇÃO N. 62: CHEQUE

1) Os prazos de apresentação e de prescrição (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85) nos cheques pós-datados possuem como termo inicial de contagem a data consignada no espaço reservado para a emissão da cártula. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - Tema 945)

4) **A relação jurídica subjacente ao cheque (*causa debendi*) poderá ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título.**

5) **O negócio jurídico subjacente à emissão do cheque pode ser discutido em sede de embargos monitórios.**

6) A investigação da *causa debendi* é admitida nas hipóteses em que o cheque é dado como garantia, bem como nos casos em que o negócio jurídico subjacente for constituído em flagrante desrespeito à ordem jurídica.

7) **A ação de locupletamento ilícito (art. 61 da Lei n. 7.357/1985) não exige comprovação da *causa debendi* e deve ser proposta no prazo de até dois anos contados do fim do prazo prescricional da execução do cheque.**

8) A ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 está fundamentada na relação jurídica subjacente ao cheque, sendo **imprescindível a comprovação da *causa debendi*.**

9) **O foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento - lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente - sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu.**

10) O banco sacado **não responde** pela emissão de cheques

sem fundos que geram prejuízos a terceiros.

11) É **indevida** a inscrição do nome do cotitular de conta bancária conjunta nos órgãos de proteção ao crédito se este não emitiu o cheque sem provisão de fundos.

12) **A instituição financeira é responsável pelos danos resultantes de extravio de talonários de cheques utilizados fraudulentamente por terceiros.**

13) **O estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossantes, mas tem o dever de atestar a regularidade formal da cadeia de endossos.**

14) O protesto de cheque pode ser efetuado após o prazo de apresentação, desde que não escoado o lapso prescricional da pretensão executória dirigida contra o emitente (protesto facultativo).

15) A pretensão executiva do cheque dirigida contra os endossantes deve ser precedida de protesto realizado dentro do prazo de apresentação (protesto obrigatório).

19) É razoável o valor da compensação por danos morais fixado em **até 50 salários mínimos** para a hipótese de devolução indevida de cheque.

20) Os juros moratórios decorrentes de dívidas representadas em cheque devem ser fixados a partir da data da primeira apresentação do título para pagamento, independentemente da cobrança ter sido buscada por meio de ação monitória.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção V

Da Coisa Julgada

Art. 502. Denomina-se **coisa julgada material** a autoridade que **torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.**

FPPC436. (arts. 502 e 506) Preenchidos os demais pressupostos, a **decisão interlocutória e a decisão unipessoal (monocrática) são suscetíveis de fazer coisa julgada**

Art. 503. **A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.**

§ 1º O disposto no caput **APLICA-SE À RESOLUÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL**, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - **dessa resolução depender o julgamento do mérito;**

II - **a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, NÃO SE APLICANDO NO CASO DE REVELIA;**

III - **o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.**

§ 2º A hipótese do § 1º **não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.**

FPPC165. (art. 503, §§1º e 2º) **A análise de questão prejudicial incidental, desde que preencha os pressupostos dos parágrafos do art. 503, está sujeita à coisa julgada, independentemente de provocação específica para o seu reconhecimento**

FPPC313. (art. 503, §§1º e 2º) **São cumulativos os pressupostos previstos nos §1º e seus incisos, observado o §2º do art. 503.**

FPPC437. (arts. 503, § 1º, 19) **A coisa julgada sobre a questão**

prejudicial incidental se limita à existência, inexistência ou modo de ser de situação jurídica, e à autenticidade ou falsidade de documento

FPPC438. (art. 503, §1º) **É desnecessário que a resolução expressa da questão prejudicial incidental esteja no dispositivo da decisão para ter aptidão de fazer coisa julgada.**

FPPC439. (art. 503, §§ 1º e 2º) **Nas causas contra a Fazenda Pública, além do preenchimento dos pressupostos previstos no art. 503, §§ 1º e 2º, a coisa julgada sobre a questão prejudicial incidental depende de remessa necessária, quando for o caso.**

FPPC638. (arts.503, §1º, 506 e 115, I) A formação de coisa julgada sobre questão prejudicial incidental, cuja **resolução como principal exigiria a formação de litisconsórcio necessário unitário, pressupõe contraditório efetivo por todos os legitimados**, observada a parte final do art. 506.

Art. 504. **Não fazem coisa julgada:**

I - os **motivos**, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a **verdade dos fatos**, estabelecida como fundamento da sentença.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506. A sentença **faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.**

JDPC36 O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. **Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.**

CAPÍTULO XIV

DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Art. 509. Quando a sentença **condenar ao pagamento de quantia ilíquida**, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por **ARBITRAMENTO**, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo **PROCEDIMENTO COMUM**, quando houver **necessidade de alegar e provar fato novo.**

§ 1º Quando na sentença houver uma **parte líquida e outra ilíquida**, ao credor é **lícito promover simultaneamente a execução daquela (líquida) e, EM AUTOS APARTADOS, a liquidação desta (ilíquida).**

§ 2º Quando a **apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.**

§ 3º O CNJ desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é **VEDADO discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.**

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Art. 511. Na **liquidação pelo procedimento comum**, o juiz determinará a **intimação** do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, **apresentar contestação no prazo de 15 dias**, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

Art. 512. **A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados** no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

TÍTULO II DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O **cumprimento** da sentença que reconhece o **DEVER DE PAGAR QUANTIA, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.**

§ 2º O **devedor** será **intimado** para cumprir a sentença:

I - pelo **Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado** constituído nos autos;

II - por **carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos**, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por **meio eletrônico**, quando, no caso do § 1º do art. 246, **não tiver procurador constituído nos autos**

IV - por **edital**, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido **revel na fase de conhecimento.**

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4º Se o **requerimento** a que alude o § 1º for **formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos**, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

§ 5º O cumprimento da sentença **NÃO PODERÁ** ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que **não tiver participado da fase de conhecimento.**

Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.

Art. 515. São **títulos executivos judiciais**, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que **reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;**

II - a decisão **homologatória de autocomposição judicial;**

III - a decisão homologatória de autocomposição **extrajudicial** de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a **sentença penal condenatória transitada em julgado;**

VII - a **sentença arbitral;**

VIII - a **sentença estrangeira homologada pelo STJ;**

IX - a **decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ;**

§ 1º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no **prazo de 15 dias.**

§ 2º **A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.**

FPPC527. (art. 515, inc. V; art. 784, inc. X e XI) Os créditos referidos no art. 515, inc. V, e no art. 784, inc. X e XI do CPC-2015 constituídos ao tempo do CPC-1973 são passíveis de execução de título judicial e extrajudicial, respectivamente.

JDPC85 Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1º, do CPC) é cabível a citação postal.

JDPC87 O acordo de reparação de danos feito durante a suspensão condicional do processo, desde que devidamente homologado por sentença, é título executivo judicial.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

FPPC440. (arts. 516, III e 515, IX). O art. 516, III e o seu parágrafo único **aplicam-se à execução de decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória.**

Art. 517. **A decisão judicial transitada em julgado PODERÁ SER LEVADA A PROTESTO**, nos termos da lei, **depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário** previsto no art. 523.

§ 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.

§ 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no **prazo de 3 dias** e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.

§ 3º O **executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado.**

§ 4º **A requerimento do executado, o protesto será cancelado** por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no **prazo de 3 dias**, contado da data de protocolo do requerimento, **desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.**

Art. 518. **TODAS** as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes **poderão ser arguidas** pelo executado **nos próprios autos** e nestes serão decididas pelo juiz.

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.

CAPÍTULO II

DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será **realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo**, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - **corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos** que o executado haja sofrido;

II - **fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução**, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, **dependem de caução suficiente e idônea**, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1º **No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação**, se quiser, nos termos do art. 525.

§ 2º A **multa e os honorários** a que se refere o § 1º do art. 523 **são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.**

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, **o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.**

§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II **não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real** eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

FPPC528. (art. 520, §2º; art. 523, §1º) No cumprimento provisório de sentença por quantia certa iniciado na vigência do CPC-1973, sem garantia da execução, deve o juiz, após o início de vigência do CPC-2015 e a requerimento do exequente, intimar o executado nos termos dos arts. 520, §2º, 523, §1º e 525, *caput*.

JDPC88 A caução prevista no inc. IV do art. 520 do CPC **não pode ser exigida em cumprimento definitivo de sentença**. Considera-se como tal o cumprimento de sentença transitada em julgado no processo que deu origem ao crédito executado, ainda que sobre ela penda impugnação destituída de efeito suspensivo.

CJF 136: **A caução exigível em cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada se o julgado a ser cumprido estiver em consonância com tese firmada em IAC**

Art. 521. A **CAUÇÃO** prevista no inciso IV do art. 520 **PODERÁ SER DISPENSADA** nos casos em que:

I - **o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;**

II - **o credor demonstrar situação de necessidade;**

III - **pender o agravo do art. 1.042;**

IV - **a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.**

Parágrafo único. **A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.**

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença **será requerido por petição** dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, **cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado**, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

CAPÍTULO III

DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Art. 523. No caso de **condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação**, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o **cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente**, sendo o executado intimado para pagar o débito, no **prazo de 15 dias**, acrescido de custas, se houver.

§ 1º **Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.**

§ 2º Efetuado o **pagamento parcial** no **prazo de 15 dias**, a **multa e os honorários** previstos no § 1º **incidirão sobre o restante**.

§ 3º **Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.**

FPPC529. (art. 523; art. 133; art. 134; art. 828; art. 799) As averbações previstas nos arts. 799, IX e 828 são aplicáveis ao cumprimento de sentença.

JDPC **Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC.**

JDPC92 A **intimação** prevista no caput do art. 523 do CPC **deve contemplar, expressamente, o prazo sucessivo para impugnar o cumprimento de sentença.**

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o **índice de correção monetária adotado**;

III - **os juros aplicados e as respectivas taxas**;

IV - **o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados**;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - **indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.**

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a **execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.**

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o **prazo máximo de 30 dias** para efetuar-lhe, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de **até 30 dias** para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

JDPC91 Interpreta-se o art. 524 do CPC e seus parágrafos no sentido de **permitir que a parte patrocinada pela Defensoria Pública continue a valer-se da contadoria judicial para elaborar cálculos para execução ou cumprimento de sentença.**

Art. 525. **Transcorrido o prazo** previsto no art. 523 (**15 dias**) **sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.**

§ 1º Na **impugnação**, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexecutibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229 (**prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes**).

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em **excesso de execução**, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, **não apontado o valor correto** ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação **será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento**, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6º A **apresentação de impugnação NÃO IMPEDE a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação**, podendo o juiz, a **requerimento do executado e DESDE QUE GARANTIDO O JUÍZO** com penhora, caução ou depósito suficientes, **atribuir-lhe efeito suspensivo**, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7º A **concessão de efeito suspensivo** a que se refere o § 6º **NÃO IMPEDIRÁ a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação** dos bens

§ 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados **não suspenderá a execução contra os que não impugnaram**, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. **Ainda que atribuído efeito suspensivo** à impugnação, é **lícito** ao exequente **requerer o prosseguimento da execução**, oferecendo e **prestando**, nos próprios autos, **caução suficiente e idônea** a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o **prazo de 15 dias** para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, **CONSIDERA-SE também INEXIGÍVEL a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal**, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, **os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo**, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A **decisão do STF** referida no § 12 **DEVE SER ANTERIOR** ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a **decisão** referida no § 12 **for proferida APÓS** o trânsito em julgado da decisão exequenda, **caberá ação rescisória, cujo prazo será CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.**

FPPC56. (art. 525, § 1º, VII) É cabível alegação de causa modificativa ou extintiva da obrigação na impugnação de executado, desde que tenha ocorrido após o início do julgamento da apelação, e, uma vez alegada pela parte, tenha o tribunal superior se recusado ou omitido de apreciá-la.

FPPC57. (art. 525, § 1º, VII; art. 535, VI) A **prescrição** prevista nos arts. 525, § 1º, VII e 535, VI, **é exclusivamente da pretensão executiva.**

FPPC58. (Art. 525, §§ 12 e 13; Art. 535, §§ 5º e 6º) As **decisões de inconstitucionalidade** a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535 §§ 5º e 6º **devem ser proferidas pelo plenário do STF.**

JDPC94 Aplica-se o procedimento do art. 920 do CPC à impugnação ao cumprimento de sentença, com possibilidade de rejeição liminar nas hipóteses dos arts. 525, § 5º, e 918 do CPC.

JDPC95 **O juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 5º, do CPC), deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância ao dever processual de cooperação (art. 6º do CPC).**

FPPC176. (art. 525, § 13) **Compete exclusivamente ao STF modular os efeitos da decisão** prevista no § 13 do art. 525.

FPPC531. (art. 525, §§ 6º e 11) **É possível, presentes os pressupostos do § 6º do art. 525, a concessão de efeito suspensivo à simples petição em que se alega fato superveniente ao término do prazo de oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.**

FPPC530. (art. 525). Após a entrada em vigor do CPC-2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, **em 15 dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC-1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo.**

FPPC586. (arts. 525; 774, parágrafo único; 771; 918) O oferecimento de **impugnação manifestamente protelatória é ato ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA** que enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC.

JDPC90 **Conta-se em dobro o prazo do art. 525 do CPC nos casos em que o devedor é assistido pela Defensoria Pública.**

JDPC93 Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença **cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer.**

Art. 526. É lícito ao réu, **antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento** o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no **prazo de 5 dias**, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, **sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios**, também fixados em **10%**, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

Art. 527. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

CÓDIGO PENAL

TÍTULO XI

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CRIME FUNCIONAL PRÓPRIO	CRIME FUNCIONAL IMPRÓPRIO
A ausência da condição de servidor público torna o fato atípico (atipicidade absoluta)	A ausência da condição de servidor público faz com que o crime deixe de ser funcional e passe a ser incriminado por outro tipo penal incriminador (atipicidade relativa)

SÚMULA SOBRE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância **É INAPLICÁVEL** aos crimes contra a administração pública

EXCEÇÃO: A jurisprudência é pacífica em admitir a aplicação do princípio da insignificância ao **crime de descaminho** (art. 334 do CP), que, topograficamente, está inserido no Título XI do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a Administração Pública.

De acordo com o STJ, "a insignificância nos crimes de descaminho tem colorido próprio, diante das disposições trazidas na Lei n. 10.522/2002", o que não ocorre com outros delitos, como o peculato etc. (AgRg no REsp 1346879/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/11/2013).

OBS: No STF, há julgados admitindo a aplicação do princípio mesmo em outras hipóteses além do descaminho, como foi o caso do HC 107370, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/04/2011 e do HC 112388, Rel. p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 21/08/2012. **Segundo o entendimento que prevalece no STF, a prática de crime contra a Administração Pública, por si só, não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, devendo haver uma análise do caso concreto para se examinar se incide ou não o referido postulado.**

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS

POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

Art. 312 - **APROPRIAR-SE** o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público **ou particular**, de que **tem a posse em razão do cargo**, ou **DESVIÁ-LO**, em **proveito próprio ou alheio**:

Pena - reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o **SUBTRAI**, ou **concorre para que seja subtraído**, em **proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.**

Peculato culposo

§ 2º - Se o funcionário concorre **culposamente** para o crime de outrem:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

§ 3º - No caso de **peculato culposo**, a **reparação do dano**, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de **metade** a pena imposta.

REPARAÇÃO DO DANO NO PECULATO CULPOSO	
ANTES DA SENTENÇA	APÓS A SENTENÇA
Extingue a punibilidade	Reduz a pena de metade

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 - **Apropriar-se** de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, **recebeu por erro de outrem**:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações

Art. 313-A. **Inserir ou facilitar**, o funcionário autorizado, a **inserção de dados falsos**, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública **com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano**:

Pena - reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

PECULATO	
PRÓPRIO	PECULATO-APROPRIAÇÃO : tem a posse do bem em virtude do cargo e passa a agir como dono .
	PECULATO-DESVIO : tem a posse do bem em virtude do cargo e o desvia em proveito próprio ou de terceiro .
IMPRÓPRIO	PECULATO-FURTO : <u>não tem a posse do bem</u> , mas se vale das facilidades do cargo para subtrair ou concorrer para subtração.
CULPOSO	O agente não observa seu dever de cuidado, concorrendo para que outrem subtraia, desvie ou se aproprie do bem. É infração de menor potencial ofensivo, admitindo transação penal e suspensão condicional do processo. Se o agente reparar o dano até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade ; se após isso, reduz a pena pela metade .
ESTELIONATO	Apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.
ELETRÔNICO	O funcionário insere ou facilita a inserção de dados falsos , altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

Art. 313-B. **Modificar ou alterar**, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são **aumentadas de 1/3 até 1/2** se da modificação ou alteração **resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado**.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas **aplicação diversa da estabelecida em lei**:

Pena - detenção, de 1 a 3 meses, ou multa.

Concussão

Art. 316 - **EXIGIR**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, **VANTAGEM INDEVIDA**:

Pena - reclusão, de **2 a 12 anos**, e multa. (**LEI 13964/19**)

PENA NO CRIME DE CONCUSSÃO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Reclusão, de 2 a 8 anos , e multa	Reclusão, de 2 a 12 anos , e multa
	Novatio legis in pejus (não retroage)

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário **exige tributo ou contribuição social** que sabe ou deveria saber **indevido**, ou, **quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso**, que a lei não autoriza:

Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.

Exigência de taxa ilegal ou inexistente configura concussão.

§ 2º - Se o funcionário **desvia**, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

A **obtenção de lucro fácil e a cobiça** constituem **elementares dos tipos de concussão e corrupção passiva** (arts. 316 e 317 do CP), sendo **indevido utilizá-las para aumentar a pena-base** alegando que os "motivos do crime" (circunstância judicial do art. 59 do CP) seriam desfavoráveis. STJ. 3ª Seção. EDv nos EREsp 1196136-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2017 (Info 608).

Em caso de condenação do réu por concussão, na dosimetria da pena o juiz pode (e deve) aumentar a pena-base pelo fato de o réu ser policial. Para cometer o crime, basta ser funcionário público, mas o **grau de reprovabilidade do réu é maior**, tendo em vista que se trata de policial, agente público responsável pelo combate à criminalidade. Assim, não é possível nivelar a concussão de um funcionário público comum com a de um policial, de um parlamentar, de um juiz etc. Aquele que está investido de parcela de autoridade pública — como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade poli-

cial — deve ser avaliado, no desempenho da sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos. STF. 2ª Turma. RHC 117488 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 1º/10/2013 (Info 722). STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2016 (Info 835).

No crime de concussão, a situação de **flagrante delito** configura-se no **momento da exigência da vantagem indevida** (e não no instante da entrega). Isso porque a **CONCUSSÃO É CRIME FORMAL**, que se consuma com a exigência da vantagem indevida. Assim, a entrega da vantagem indevida representa mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente. STJ. 5ª Turma. HC 266460-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2015 (Info 564).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Corrupção passiva

Art. 317 - **SOLICITAR** ou **RECEBER**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou **ACEITAR** promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

§ 1º - A pena é **aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.**

§ 2º - **Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício**, com infração de dever funcional, **cedendo a pedido ou influência de outrem:**

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.

Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de **corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício".**

A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo. STJ. 6ª Turma. REsp 1745410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018 (Info 635).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

CONCUSSÃO	Funcionário público exige vantagem indevida.
CORRUPÇÃO PASSIVA	Funcionário público solicita, recebe ou aceita vantagem indevida.
CORRUPÇÃO ATIVA	Particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público.

PREVARICAÇÃO

O agente viola o dever funcional para satisfazer **interesse ou sentimento pessoal**, de modo que não envolve um terceiro corruptor

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.

Prevaricação

Art. 319 - **RETARDAR** ou **DEIXAR** de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para **satisfazer interesse ou sentimento pessoal:**

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de **vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:**

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano.

Condescendência criminosa

Art. 320 - **Deixar** o funcionário, **por indulgência, de responsabilizar subordinado** que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 - **PATROCINAR, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:**

Pena - detenção, de 1 a 3 meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o **interesse é ilegítimo:**

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa.

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA	PATROCINAR, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário Crime praticado por funcionário público contra a administração em geral
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA	SOLICITAR, EXIGIR, COBRAR ou OBTER , para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função Crime praticado por particular contra a administração em geral
EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO	SOLICITAR ou RECEBER dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha Crime contra a administração da justiça

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência.

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena - detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327 - **Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.**

§ 1º - **Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.**

§ 2º - A pena será **aumentada de 1/3** quando os **autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação** instituída pelo poder público.

Diretor de organização social STF. 1ª Turma. HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

Administrador de Loteria STJ. 5ª Turma. AREsp 679.651/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/09/2018.

Advogados dativos STJ. 5ª Turma. HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/3/2016 (Info 579).

Médico de hospital particular credenciado/conveniado ao SUS (após a Lei 9.983/2000) STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1101423/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/11/2012.

Estagiário de órgão ou entidade públicos STJ. 6ª Turma. REsp 1303748/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/06/2012.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO II

DOS CRIMES PRATICADOS POR

PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpação de função pública

Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único - Se do fato o agente auferir vantagem:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de **ato legal**, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de 2 meses a 2 anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a **ordem legal** de funcionário público:

Pena - detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa.

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

O crime de desacato é **compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica**. A figura penal do desacato não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos. STF. 2ª Turma. HC 141949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/3/2018 (Info 894).

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal. STJ. 3ª Seção. HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Pa-lheiro, julgado em 24/5/2017 (Info 607).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Tráfico de Influência

Art. 332 - **SOLICITAR, EXIGIR, COBRAR ou OBTER**, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, **a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função**:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada da metade (1/2)** , se o agente **alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário**.

Corrupção ativa

Art. 333 - **OFERECER** ou **PROMETER** vantagem indevida a funcionário público, para **determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício**:

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é **aumentada de 1/3**, se, em razão da vantagem ou promessa, o **funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional**.

Descaminho

Art. 334. **Iludir**, no todo ou em parte, o **pagamento de direito ou imposto** devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;

II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;

III - **vende, expõe à venda**, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta** por parte de outrem;

IV - **adquire, recebe ou oculta**, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos**.

§ 2º **Equipara-se às atividades comerciais**, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, **inclusive o exercido em residências**.

§ 3º A pena aplica-se em **dobro** se o crime de **descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial**.

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. STJ. Plenário. CC 159680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018 (Info 631).

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, **ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta**. STJ. 3ª Seção. CC 160748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018 (Info 635).

O **descaminho é crime tributário FORMAL**. Logo, para que seja proposta ação penal por descaminho **não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário**.

Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF.

O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos quando da importação ou exportação de mercadorias. STJ. 6ª Turma. REsp 1.343.463-BA, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2014 (Info 548). STF. 2ª Turma. HC 122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/05/2014.

É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), ten-

do em conta sua natureza formal.

STF. 1ª Turma. HC 121798/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Contrabando

Art. 334-A. **Importar ou exportar mercadoria proibida**

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;

II - **importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro**, análise ou autorização **de órgão público competente**;

III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;

IV - **vende, expõe à venda**, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria proibida pela lei brasileira**;

V - **adquire, recebe ou oculta**, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, **mercadoria proibida pela lei brasileira**.

§ 2º - **Equipara-se às atividades comerciais**, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, **inclusive o exercido em residências**.

§ 3º A pena aplica-se em **dobro** se o crime de **contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial**.

SÚMULAS SOBRE CONTRABANDO/DESCAMINHO

Súmula 151-STJ: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do **juízo federal do lugar da apreensão dos bens**

CONTRABANDO	DESCAMINHO
Tipificado no art. 334-A do CP.	Tipificado no art. 334 do CP.
Consiste em "importar ou exportar mercadoria proibida".	Consiste em "iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria"
Corresponde à conduta de importar ou exportar mercadoria PROIBIDA. Obs: essa proibição pode ser absoluta ou relativa.	Corresponde à entrada ou à saída de produtos PERMITIDOS, todavia elidindo o pagamento do imposto devido. É a fraude utilizada para iludir o pagamento de impostos relacionados com a importação ou exportação de produtos.
NÃO é uma espécie de crime tributário.	É uma espécie de crime tributário.
Bem jurídico: a moralidade administrativa, a saúde e a segurança pública. O bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando	Bem jurídico protegido: interesse do Estado na arrecadação dos tributos. Além disso, alguns autores apontam que este crime também protege o controle

também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional.	estatal das importações e das exportações.
É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância. Exceção: contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso próprio (STJ EDcl no AgRg no REsp 1708371/PR).	APLICA-SE o princípio da insignificância se o valor do tributo cujo pagamento foi iludido não superar R\$ 20 mil (posição majoritária).
NÃO admite suspensão condicional do processo (a pena é de 2 a 5 anos).	Admite suspensão condicional do processo (a pena é de 1 a 4 anos).

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Competência da Justiça Federal. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/58ee2794cc87707943624dc8db2ff5a0>>

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

Inutilização de edital ou de sinal

Art. 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A. **Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório**, mediante as seguintes condutas:

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

§ 1º **É EXTINTA A PUNIBILIDADE se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social,**

na forma definida em lei ou regulamento, ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.

§ 2º **É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa** se o agente for **primário** e de **bons antecedentes**, desde que:

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 3º Se o empregador **não é pessoa jurídica** e sua folha de pagamento mensal **não ultrapassa R\$ 1.510,00 reais**, o juiz poderá **reduzir** a pena de **1/3 até 1/2** ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

CÓDIGO PROCESSO PENAL

CAPÍTULO X

DO HABEAS CORPUS E SEU PROCESSO

Art. 647. Dar-se-á **habeas corpus** sempre que alguém **sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar**.

Art. 648. A **coação** considerar-se-á **ilegal**:

I - quando **não houver justa causa**;

II - quando alguém estiver **preso por mais tempo** do que determina a lei;

III - quando **quem ordenar a coação não tiver competência** para fazê-lo;

IV - quando houver **cessado o motivo que autorizou a coação**;

V - quando **não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza**;

VI - quando o **processo for manifestamente nulo**;

VII - quando **extinta a punibilidade**.

Art. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora.

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus:

I - ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no Art. 101, I, g, da Constituição;

II - aos Tribunais de Apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos Estados ou Territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de Polícia.

§ 1º A competência do juiz cessará **sempre** que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

§ 2º **Não cabe** o habeas corpus **contra a prisão administrativa, atual ou iminente**, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, **salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal**.

Art. 651. A **concessão** do habeas corpus **não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela.**

Art. 652. Se o habeas corpus for **concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado.**

Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação.

Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

Art. 654. O habeas corpus **poderá ser impetrado por qualquer pessoa**, em seu favor ou de outrem, **bem como pelo Ministério Público.**

§ 1º A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

§ 2º Os **juízes e os tribunais** têm competência para **expedir de ofício ordem de habeas corpus**, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Art. 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de duzentos mil-réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas.

Art. 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, **se julgar necessário, e estiver preso** o paciente, **mandará que este lhe seja imediatamente** apresentado em dia e hora que designar.

Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo.

Art. 657. Se o paciente estiver preso, **nenhum motivo escusará** a sua apresentação, **salvo:**

I - **grave enfermidade** do paciente;

II - **não estar ele sob a guarda** da pessoa a quem se atribui a detenção;

III - se o **comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal.**

Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença.

Art. 658. O detentor declarará à ordem de quem o paciente estiver preso.

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 660. **Efetuada as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 horas.**

§ 1º **Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão.**

§ 2º Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.

§ 3º **Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrar o valor desta, que poderá ser prestada perante ele**, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial.

§ 4º Se a ordem de **habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto** assinado pelo juiz.

§ 5º Será incontinenti enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo.

§ 6º Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no art. 289, parágrafo único, *in fine*, ou por via postal.

Art. 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da câmara criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se.

Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, § 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. **Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo**, logo que lhe for apresentada a petição.

Art. 663. As **diligências** do artigo anterior **não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido in limine**. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito.

Art. 664. Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus **será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte.**

Parágrafo único. A decisão será tomada por **maioria de votos**. Havendo **empate**, se o **presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate**; no caso contrário, **prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente.**

Art. 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento.

Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no art. 289, parágrafo único, *in fine*.

Art. 666. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária.

Art. 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.

SÚMULAS SOBRE HC

Súmula 344-STF: Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da união, **está sujeita a recurso "ex officio"**. • Válida. • Vide art. 574, I, do CPP.

Súmula 395-STF: **Não se conhece** de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

Súmula 606-STF: **Não cabe** habeas corpus originário para o Tribunal Pleno **de decisão de turma, ou do plenário**, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.

Súmula 692-STF: **Não se conhece** de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.

Súmula 691-STF: **Não compete** ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.

• A Súmula 691 pode ser afastada em casos excepcionais, quando a decisão atacada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 118684, julgado em 03/12/2013).

Súmula 693-STF: **Não cabe** habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

Súmula 694-STF: **Não cabe** habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.

Súmula 695-STF: **Não cabe** habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 36: HABEAS CORPUS

1) O STJ **não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio** (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, **ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.**

2) O conhecimento do habeas corpus **pressupõe prova pré-constituída** do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

3) **O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional**, admissível apenas quando **demonstrada**

a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

4) **O reexame da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade** e não demandar análise do conjunto probatório.

5) O habeas corpus é **ação de rito célere e de cognição sumária**, não se prestando a analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas.

6) É **incabível** a impetração de habeas corpus para afastar penas acessórias de perda de cargo público ou graduação de militar imposta em sentença penal condenatória, por não existir lesão ou ameaça ao direito de locomoção.

7) O habeas corpus **não é a via adequada** para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, admitindo-se nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil.

8) **Não obstante o disposto no art. 142, § 2º, da CF, admite-se habeas corpus contra punições disciplinares militares para análise da regularidade formal do procedimento administrativo ou de manifesta teratologia.**

9) A **ausência de assinatura** do impetrante ou de alguém a seu rogo **na inicial de habeas corpus inviabiliza o seu conhecimento**, conforme o art. 654. § 1º, c, do CPP.

10) É **cabível** habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção.

11) **Não cabe** habeas corpus contra decisão que denega liminar, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos da Súmula 691/STF.

12) O julgamento do mérito do habeas corpus resulta na perda do objeto daquele impetrado na instância superior, na qual é impugnada decisão indeferitória da liminar.

13) **Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de habeas corpus quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais.**

14) A jurisprudência do STJ **admite** a reiteração do pedido formulado em habeas corpus com base em fatos ou fundamentos novos.

15) O agravo interno **não é** cabível contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus.

16) O habeas corpus **não é** via idônea para discussão da pena de multa ou prestação pecuniária, ante a ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção.

17) O habeas corpus **não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica**, pois o writ tem por objetivo salvaguardar a liberdade de locomoção.

18) **A jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não seria adequado para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes.**

LIVRO IV DA EXECUÇÃO

Artigos suprimidos em razão de sua regulamentação pela LEP (Lei 7210)

LIVRO V

DAS RELAÇÕES JURISDICIONAIS COM AUTORIDADE
ESTRANGEIRA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 780. Sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste Título à homologação de sentenças penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal.

Art. 781. As sentenças estrangeiras **não serão homologadas**, nem as cartas rogatórias cumpridas, **se contrárias à ordem pública e aos bons costumes**.

Art. 782. O trânsito, por via diplomática, dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade.

CAPÍTULO II
DAS CARTAS ROGATÓRIAS

Art. 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao Ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes.

Art. 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes **não dependem de homologação** e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição.

§ 1º As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após *exequatur* do presidente do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ), cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências tenham de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código.

§ 2º A carta rogatória será pelo presidente do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ) remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal, ou do Território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente.

§ 3º Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento, após o *exequatur*, dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas.

§ 4º Ficará sempre na secretaria do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ) cópia da carta rogatória.

Art. 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao presidente do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ), por intermédio do presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade.

Art. 786. O despacho que conceder o *exequatur* marcará, para o cumprimento da diligência, prazo razoável, que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao presidente do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ), juntamente com a carta rogatória.

CAPÍTULO III
DA HOMOLOGAÇÃO DAS SENTENÇAS ESTRANGEIRAS

Art. 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ) para que produzam os efeitos do art. 7º do Código Penal.

Art. 788. A **sentença penal estrangeira será homologada, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos:**

I - estar **revestida das formalidades** externas **necessárias**, segundo a legislação do país de origem;

II - haver sido **proferida por juiz competente**, mediante **citação regular**, segundo a mesma legislação;

III - ter **passado em julgado**;

IV - estar devidamente **autenticada** por cônsul brasileiro;

V - estar acompanhada de **tradução**, feita por tradutor público.

Art. 789. O procurador-geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença.

§ 1º A **homologação** de sentença **emanada de autoridade judiciária de Estado, que não tiver tratado de extradição com o Brasil, dependerá de requisição do Ministro da Justiça**.

§ 2º Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos, **dentro de 10 dias**, se residir no Distrito Federal, **de 30 dias**, no caso contrário.

§ 3º Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual **dentro de 10 dias** produzirá a defesa.

§ 4º **Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença, ou sobre a falta de qualquer dos requisitos** enumerados nos arts. 781 e 788.

§ 5º Contestados os embargos **dentro de 10 dias**, pelo procurador-geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o Regimento Interno do ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ)

§ 6º Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado, ou do Território.

§ 7º Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado, para a aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do Título II, Capítulo III, e Título V do Livro IV deste Código.

Art. 790. O interessado na execução de sentença penal estrangeira, para a reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, poderá requerer ao ~~Supremo Tribunal Federal~~ (STJ) a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil.

LIVRO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos.

Art. 792. **As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos** e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

§ 1º **Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem**, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, **de ofício ou a requerimento** da parte ou do Ministério Público, **determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.**

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

Art. 793. **Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo.**

Parágrafo único. **Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados.**

Art. 794. A **polícia** das audiências e das sessões compete aos respectivos **juízes** ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se.

Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados.

Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente.

Art. 797. **Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados.** Todavia, os **julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo.**

Art. 798. **TODOS OS PRAZOS** correrão em cartório e **SE-RÃO CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS**, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1º **Não se computará** no prazo o **dia do começo, incluindo-se**, porém, o do **vencimento (-C+F).**

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que **terminar em domingo ou dia feriado** considerar-se-á **prorrogado até o dia útil imediato.**

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5º Salvo os casos expressos, **os prazos correrão:**

a) **DA INTIMAÇÃO;**

b) **da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;**

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Súmula 310-STF: Quando a **intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata**, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de cinquenta a quinhentos mil-réis e, na reincidência, suspensão **até 30 dias**, executará dentro do **prazo de 2 dias** os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

Art. 800. Os juízes singulares darão seus **despachos e decisões** dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos:

I - de **10 dias**, se a **decisão for definitiva, ou interlocutória mista;**

II - de **5 dias**, se for **interlocutória simples;**

III - de **1 dia**, se se tratar de **despacho** de expediente.

§ 1º Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão.

§ 2º **Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso** (art. 798, § 5º).

§ 3º **Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos** a ele fixados neste Código.

§ 4º O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no art. 799.

Art. 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo retardamento, perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos. **Na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos.**

Art. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem, de pleno direito, na multa de quinhentos mil-réis, imposta por autaridade fiscal.

Art. 803. **Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão.**

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

§ 1º **Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.**

§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, **importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.**

§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas **não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.**

Art. 807. O disposto no artigo anterior não obstará à faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo.

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o *boletim individual*, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I - os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II - as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III - o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV - o número dos casos de codeinquirência;

V - a reincidência e os antecedentes judiciais;

VI - as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII - a natureza das penas impostas;

VIII - a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X - as concessões ou denegações de habeas corpus.

§ 1º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

§ 3º O *boletim individual* a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere.

Dia 14

Constituição Federal: art.218-250
 Código Civil: art 927-965
 Código Processo Civil: art. 528-658
 Código Penal: art. 337-B-359-H

Controle de Leitura

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica **receberá tratamento prioritário** do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput.

Art. 219. **O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País**, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, **inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados** e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante

contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **legislarão concorrentemente** sobre suas peculiaridades.

CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. A **manifestação do pensamento**, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo **não sofrerão qualquer restrição**, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º **Nenhuma lei** conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º **É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.**

§ 3º **Compete à lei federal:**

I - **regular as diversões e espetáculos públicos**, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as **faixas etárias** a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e **conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.**

§ 5º **Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.**

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação **independe** de licença de autoridade.

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes **princípios**:

I - **preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas**;

II - **promoção da cultura nacional e regional** e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;

III - **regionalização da produção cultural, artística e jornalística**, conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 222. A **propriedade** de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens **é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.**

§ 1º **Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante** das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens **deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10**

anos, que **exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação**.

§ 2º A **responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação** veiculada são **privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos**, em qualquer meio de comunicação social.

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º.

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o **princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal**.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.

§ 2º **A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal.**

§ 3º O ato de outorga ou renovação **somente** produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O **cancelamento** da concessão ou permissão, **antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial**.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de **10 anos** para as emissoras de **rádio** e de **15** para as de **televisão**.

PRAZO DA CONCESSÃO/PERMISSÃO	RÁDIO: 10 anos
	TV: 15 anos

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.

CAPÍTULO VI DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. **Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida**, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e **preservá-lo para as presentes e futuras gerações**

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - **preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;**

II - **preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;**

III - **definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a ALTERAÇÃO E A SUPRESSÃO PERMITIDAS SOMENTE ATRAVÉS DE LEI, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;**

IV - **exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental**, a que se dará publicidade;

V - **controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;**

VI - **promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;**

VII - **proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.**

§ 2º **Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado**, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As **condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente** sujeitarão os infratores, **pessoas físicas ou jurídicas**, a **sanções penais** e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º **A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional**, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São **indisponíveis** as **terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais**.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, **não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais**, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, **registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro**, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

SÚMULAS SOBRE MEIO AMBIENTE

Súmula 467-STJ: Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de **promover a execução da multa por infração ambiental**.

Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

OBS: Segundo a teoria do fato consumado, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (STJ. REsp 709.934/RJ).

Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental

OBS: O **PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO** pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. STJ. 2ª Turma. REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 01/12/2009.

OBS: A **inversão do ônus da prova deve ser também admitida em caso de ação civil pública proposta pelo Ministério Público** pedindo a recomposição e/ou a reparação decorrente

de degradação ambiental. Isso porque, por mais que o Ministério Público não possa ser considerado hipossuficiente, ele atua em juízo como substituto processual e a vítima (substituída) é toda a sociedade que, em se tratando de dano ambiental, é considerada hipossuficiente do ponto de vista de conseguir produzir as provas. STJ. 2ª Turma. REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/08/2013.

Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais **possuem natureza propter rem**, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

OBS:

• **obrigação de reparar o dano ambiental (responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais):** possui natureza propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos.

• **multa ambiental (sanção administrativa):** somente poderia ser cobrada do próprio transgressor, não podendo passar da pessoa do culpado.

Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

CAPÍTULO VII

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso
Art. 226. A família, **base da sociedade**, tem especial proteção do Estado.

§ 1º **O casamento é civil e gratuita a celebração.**

§ 2º **O casamento religioso tem efeito civil**, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, **é reconhecida a união estável** entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º **O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.**

§ 7º Fundado nos **princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal**, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227. **É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar** à criança, ao adolescente e ao jovem, **com absoluta prioridade**, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de **garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência**.

§ 3º **O direito a proteção especial abrangerá** os seguintes aspectos:

I - **idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho**, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - **garantia de direitos previdenciários e trabalhistas**;

III - **garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola**;

IV - **garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional**, igualdade na relação processual e **defesa técnica por profissional habilitado**, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - **obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º **Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias** relativas à filiação.

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá:

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;

II - o plano nacional de juventude, de **duração decenal**, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

Art. 228. **São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos**, sujeitos às normas da legislação especial.

Art. 229. Os **pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores**, e os **filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade**.

Art. 230. **A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas**, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão **executados preferencialmente em seus lares**.

§ 2º Aos **maiores de 65 anos** é garantida a **gratuidade dos transportes coletivos urbanos**.

CAPÍTULO VIII DOS ÍNDIOS

Art. 231. São **reconhecidos aos índios** sua **organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam**, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São **TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS** as por eles **habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições**.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (**bens de uso especial**) **destinam-se a sua posse permanente**, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O **aproveitamento dos recursos hídricos**, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas **só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional**, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º As **terras** de que trata este artigo **são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis**.

§ 5º **É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população**, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, **garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco**.

§ 6º **São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé**.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

Art. 232. **Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses**, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

TÍTULO IX

Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 234. É **vedado** à União, direta ou indiretamente, **assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta**.

Art. 235. Nos **10 primeiros anos** da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas:

I - a Assembleia Legislativa será composta de **17 Deputados** se a população do Estado for **inferior a 600 mil habitantes**, e de **24**, se igual ou superior a esse número, **até 1.500.000,00 mil**;

II - o Governo terá no **máximo 10 Secretarias**;

III - o Tribunal de Contas terá **3 membros**, nomeados, pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;

IV - o Tribunal de Justiça terá **7 Desembargadores**;

V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos da seguinte forma:

a) **5** dentre os magistrados com **mais de 35 anos** de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário;

b) **2** dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, **com 10 anos, no mínimo**, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição;

VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os **5** primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juizes de direito de qualquer parte do País;

VII - **em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e títulos**;

VIII - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com **35 anos de idade, no mínimo**, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis "ad nutum";

IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte forma:

a) no 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União;

b) no 7º ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e, no oitavo, dos restantes 50%;

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual;

XI - as despesas orçamentárias com pessoal **não poderão ultrapassar 50%** da receita do Estado.

Art. 236. **Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público**.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º **O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos**, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por **mais de 6 meses**.

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.

Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de ma-

térias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (EC 103/19)

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, **no mínimo 28%** serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (EC 103/19)

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166. (EC 103/19)

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação** entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.

§ 2º **O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.**

Art. 243. As **propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo** na forma da lei **SERÃO EXPROPRIADAS e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular**, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. **Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido** em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo **será confiscado** e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Art. 244. **A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo** atualmente existentes a fim de **garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência**, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI.

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO IX

Da Responsabilidade Civil

CAPÍTULO I

Da Obrigação de Indenizar

Art. 927. **Aquele que, por ato ilícito** (arts. 186 e 187), **causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.**

Parágrafo único. **Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa** (responsabilidade objetiva), nos casos especificados em lei, ou quando a **atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.**

JDC38 A **RESPONSABILIDADE FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE**, como prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, **configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade.**

JDC189 Na **responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado.**

JDC377 O art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal não é impedimento para a aplicação do disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil quando se tratar de atividade de risco.

JDC443 **O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.**

JDC444 A **RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE CHANCE** não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, **a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial.** A chance deve ser **séria e real**, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.

JDC445 O **dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento.**

JDC446 A **responsabilidade civil** prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil **deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade.**

JDC447 As **agregações esportivas são objetivamente responsáveis por danos causados a terceiros pelas torcidas organizadas**, agindo nessa qualidade, quando, de qualquer modo, as financiem ou custeiem, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.

JDC448 A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do CC **aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem.** São **critérios de avaliação desse risco**, entre outros, a **estatística, a prova técnica e as máximas de experiência.**

JDC553 Nas ações de responsabilidade civil por cadastramento indevido nos registros de devedores inadimplentes realizados por instituições financeiras, **a responsabilidade civil é objetiva.**

JDC554 Depende de indicação do local específico da informa-

ção a ordem judicial para que o provedor de hospedagem bloqueie determinado conteúdo ofensivo na internet.

JDC555 "**Os direitos de outrem**" mencionados no parágrafo único do art. 927 do Código Civil **devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial.**

JDC587 O **dano à imagem** restará configurado quando presente a **utilização indevida** desse bem jurídico, **independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade**, sendo **dispensável a prova do prejuízo** do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de **dano in re ipsa.**

JDC589 A **compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio.**

JDC629 A **indenização não inclui os prejuízos agravados, nem os que poderiam ser evitados ou reduzidos mediante esforço razoável da vítima.** Os custos da mitigação devem ser considerados no cálculo da indenização.

Art. 928. **O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.**

Parágrafo único. A **indenização** prevista neste artigo, que **deverá ser equitativa**, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.

JDC39 A **impossibilidade de privação do necessário à pessoa**, prevista no art. 928, **traduz um dever de indenização equitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana.** Como consequência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados pelo **LIMITE HUMANO DO DEVER DE INDENIZAR**, de modo que a **passagem ao patrimônio do incapaz se dará não quando esgotados todos os recursos do responsável, mas se reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua dignidade.**

JDC40 O **incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária ou excepcionalmente como devedor principal**, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas socioeducativas ali previstas.

JDC41 A **ÚNICA HIPÓTESE** em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é **ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do novo Código Civil.**

JDC449A indenização equitativa a que se refere o art. 928, parágrafo único, do Código Civil não é necessariamente reduzida sem prejuízo do Enunciado n. 39 da I Jornada de Direito Civil.

Os **incapazes** (ex: filhos menores), quando praticarem atos que causem prejuízos, terão **responsabilidade SUBSIDIÁRIA, CONDICIONAL, MITIGADA e EQUITATIVA**, nos termos do art. 928 do CC.

É **SUBSIDIÁRIA** porque apenas ocorrerá quando os **seus genitores não tiverem meios para ressarcir** a vítima.

É **CONDICIONAL** e **MITIGADA** porque **não poderá ultrapassar o limite humanitário do patrimônio mínimo do infante.**

Deve ser **EQUITATIVA**, tendo em vista que a indenização deverá

ser equânime, sem a privação do mínimo necessário para a sobrevivência digna do incapaz.

A responsabilidade dos pais dos filhos menores será **SUBSTITUTIVA, EXCLUSIVA e NÃO SOLIDÁRIA**. STJ (Info 599).

*Informação retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 929. **Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa**, no caso do inciso II do art. 188, **não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.**

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, **se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva** para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano (art. 188, inciso I).

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os **empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação** (Responsabilidade objetiva)

JDC42 **O art. 931 amplia o conceito de fato do produto existente no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, imputando responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos produtos.**

JDC43 **A responsabilidade civil pelo fato do produto**, prevista no art. 931 do novo Código Civil, **também inclui os riscos do desenvolvimento.**

JDC190 **A regra do art. 931 do novo Código Civil não afasta as normas acerca da responsabilidade pelo fato do produto previstas no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que continuam mais favoráveis ao consumidor lesado.**

JDC378 **Aplica-se o art. 931 do Código Civil, haja ou não relação de consumo.**

JDC562 Aos casos do art. 931 do Código Civil aplicam-se as excludentes da responsabilidade objetiva.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil (Responsabilidade objetiva **indireta ou complexa**):

I - os **pais, pelos filhos menores** que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o **tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados**, que se acharem nas mesmas condições;

III - o **empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos**, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os **donos de hotéis, hospedarias**, casas ou estabelecimentos onde se **albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos**;

V - os que **gratuitamente houverem participado nos produtos do crime**, até a concorrente quantia.

JDC191 A instituição hospitalar privada responde, na forma do art. 932, III, do Código Civil, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico

JDC450 Considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva, e não por culpa presumida, **ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores.**

JDC590 A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, prevista no art. 932, inc. I, do Código Civil, não obstante objetiva, **pressupõe a demonstração de que a conduta imputada ao menor, caso o fosse a um agente imputável, seria hábil para a sua responsabilização.**

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, **ainda que não haja culpa de sua parte, responderão** pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

JDC451 **A responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa**, estando superado o modelo de culpa presumida.

Art. 934. **Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, ABSOLUTA ou RELATIVAMENTE INCAPAZ.**

JDC44 Na hipótese do art. 934, o empregador e o comitente somente poderão agir regressivamente contra o empregado ou preposto se estes tiverem causado dano com dolo ou culpa.

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, **não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.**

JDC45 No caso do art. 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal.

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, **se não provar culpa da vítima ou força maior.**

JDC452 A responsabilidade civil do dono ou detentor de animal **é objetiva**, admitindo-se a excludente do fato exclusivo de terceiro.

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, **se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.**

JDC556 A responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína, tratada pelo art. 937 do CC, **é objetiva.**

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, **responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.**

JDC557 Nos termos do art. 938 do CC, **se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso.**

Art. 939. O credor que **demandar** o devedor **antes de vencida a dívida**, fora dos casos em que a lei o permita, **ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento**, a descontar os

juros correspondentes, embora estipulados, e a **PAGAR AS CUSTAS EM DOBRO**.

Art. 940. Aquele que **demandar por dívida já paga**, no todo ou em parte, **sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido**, ficará obrigado a **pagar ao devedor, no primeiro caso, o DOBRO do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição**.

DEMANDAR ANTES DE VENCIDA A DÍVIDA	Ficará obrigado a esperar o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a PAGAR AS CUSTAS EM DOBRO .
DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA SEM RESSALVAR AS QUANTIAS RECEBIDAS	Ficará obrigado a pagar ao devedor o DOBRO do que houver cobrado
DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA PEDINDO MAIS DO QUE FOR DEVIDO	Ficará obrigado a pagar ao devedor equivalente do que dele exigir

Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 **não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido**.

Art. 942. **Os bens** do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem **ficam sujeitos à reparação** do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São **solidariamente responsáveis** com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932.

JDC453 Na via regressiva, a indenização atribuída a cada agente será fixada proporcionalmente à sua contribuição para o evento danoso.

JDC558 São **solidariamente responsáveis** pela reparação civil, **juntamente com os agentes públicos que praticaram atos de improbidade administrativa, as pessoas, inclusive as jurídicas, que para eles concorreram ou deles se beneficiaram** direta ou indiretamente.

Art. 943. O **direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la TRANSMITEM-SE COM A HERANÇA**.

JDC454 O **direito de exigir reparação** a que se refere o art. 943 do Código Civil **abrange inclusive os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima**.

SÚMULAS SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL
STF
Súmula 261-STF: Para a ação de indenização, em caso de avaria, é <u>dispensável</u> que a vistoria se faça judicialmente.
Súmula 490-STF: A pensão correspondente a indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

OBS: De acordo com o § 4º do art. 533 do CPC/2015, "**a prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo**". Logo, é uma possibilidade e não um dever do magistrado. Segundo o STJ, o princípio fundamental firmado pela Súmula 490 do STF, é o de **propiciar o ressarcimento mais eficaz possível à vítima do ilícito civil, e não o de estabelecer uma regra imutável** quanto ao cálculo do valor a ser pago. Assim, se o juiz fixar a indenização com base no salário mínimo vigente na data do pagamento, isso não configura afronta ao aludido enunciado a ponto de justificar o cabimento de recurso especial (AgRg no Ag 1195520/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2009).

Súmula 491-STF: É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

Súmula 492-STF: A empresa locadora de veículos **responde, civil e solidariamente** com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Súmula 562-STF: Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito **cabe a atualização de seu valor**, utilizando-se, para esse fim, dentre outros critérios, os índices de correção monetária.

STJ
Súmula 43-STJ: Incide correção monetária sobre dívida por <u>ato ilícito</u> a partir da data do EFETIVO PREJUÍZO .
Súmula 54-STJ: Os juros moratórios fluem a partir do EVENTO DANOSO , em caso de responsabilidade <u>extracontratual</u> .
OBS: Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação. Não se aplica ao caso a súmula 54 do STJ, que somente tem incidência para condenações que são fixadas em uma única parcela. STJ. 4ª Turma. REsp 1.270.983-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/3/2016 (Info 580).
Súmula 132-STJ: A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
Súmula 221-STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação .
Súmula 246-STJ: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
Súmula 362-STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a DATA DO ARBITRAMENTO .

CORREÇÃO MONETÁRIA	
DANOS MATERIAIS	DANOS MORAIS
Efetivo prejuízo	Arbitramento

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ
EDIÇÃO N. 125: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL
1) A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o MÉTODO BIFÁSICO , que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado , e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador , além de afastar eventual tarifação do dano.

2) O **DANO MORAL COLETIVO**, afetível *in re ipsa*, é categoria autônoma de dano relacionado à violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade.

3) É lícita a **cumulação** das indenizações de **dano estético e dano moral**. (Súmula n. 387/STJ)

4) A **legitimidade para pleitear a reparação por danos morais** é, em regra, do próprio ofendido, no entanto, em certas situações, são **colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente à vítima, são atingidas indiretamente** pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado **dano moral reflexo ou em ricochete**.

5) Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, **o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa *ad causam* para pleitear a reparação dos danos morais suportados pelo de cujus**.

6) Os **sucessores** possuem **legitimidade** para ajuizar **ação de reparação de danos morais em decorrência de perseguição, tortura e prisão, sofridos durante a época do regime militar**.

7) O **abandono afetivo de filho, em regra, não gera dano moral indenizável**, podendo, em hipóteses excepcionais, se comprovada a ocorrência de ilícito civil que ultrapasse o mero dissabor, ser reconhecida a existência do dever de indenizar.

8) **Não há** responsabilidade por dano moral decorrente de abandono afetivo **antes do reconhecimento da paternidade**.

9) O prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo **começa a fluir a partir da maioridade do autor**.

10) **A pessoa jurídica pode sofrer dano moral**, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

11) **A pessoa jurídica de direito público NÃO É titular de direito à indenização por dano moral relacionado à ofensa de sua honra ou imagem**, porquanto, tratando-se de direito fundamental, seu titular imediato é o particular e o reconhecimento desse direito ao Estado acarreta a subversão da ordem natural dos direitos fundamentais.

CAPÍTULO II

Da Indenização

Art. 944. A indenização **mede-se pela extensão** do dano.

Parágrafo único. Se houver **excessiva desproporção** entre a gravidade da culpa e o dano, **poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização**.

JDC46 A **possibilidade de redução do montante da indenização** em face do grau de culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, **deve ser interpretada restritivamente**, por representar uma **exceção ao princípio da reparação integral do dano**, não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva.

JDC379 O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a **possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil**.

JDC380 Atribui-se nova redação ao Enunciado n. 46 da I Jornada de Direito Civil, pela supressão da parte final: **não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva**

JDC455 Embora o reconhecimento dos danos morais se dê, em numerosos casos, independentemente de prova (*in re ipsa*), para a sua adequada quantificação, deve o juiz investigar, sempre que entender necessário, as circunstâncias do caso concreto, inclusive por intermédio da produção de depoimento pessoal e da prova testemunhal em audiência.

JDC456 A expressão **"dano"** no art. 944 **abrange não só os**

danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas.

JDC457 A **redução equitativa da indenização tem caráter excepcional** e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.

JDC458 O **grau de culpa do ofensor**, ou a sua eventual conduta intencional, **deve ser levado em conta** pelo juiz para a quantificação do dano moral.

JDC588 O **patrimônio do ofendido não pode funcionar como parâmetro preponderante para o arbitramento de compensação por dano extrapatrimonial**.

Art. 945. Se a vítima tiver **concorrido culposamente** para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a **gravidade de sua culpa** em confronto com a do autor do dano.

JDC47 O art. 945 do novo Código Civil, que não encontra correspondente no Código Civil de 1916, **não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada**.

JDC459 A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva.

JDC630 **Culpas não se compensam**. Para os efeitos do art. 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes critérios:

(i) há diminuição do *quantum* da reparação do dano causado quando, ao lado da conduta do lesante, verifica-se ação ou omissão do próprio lesado da qual resulta o dano, ou o seu agravamento, desde que

(ii) reportadas ambas as condutas a um mesmo fato, ou ao mesmo fundamento de imputação, conquanto possam ser simultâneas ou sucessivas, devendo-se considerar o percentual causal do agir de cada um.

Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.

Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.

Art. 948. No **caso de homicídio, a indenização consiste**, sem excluir outras reparações:

I - no **pagamento das despesas com o tratamento** da vítima, seu **funeral** e o **luto** da família;

II - na **prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia**, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

JDC560 No plano patrimonial, a manifestação do **dano reflexo ou por ricochete** não se restringe às hipóteses previstas no art. 948 do Código Civil.

Art. 949. No caso de **lesão ou outra ofensa à saúde**, o ofensor indenizará o ofendido das **despesas do tratamento e dos lucros cessantes** até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

JDC192 Os danos oriundos das situações previstas nos arts. 949

e 950 do Código Civil de 2002 devem ser analisados em conjunto, para o efeito de atribuir indenização por perdas e danos materiais, cumulada com dano moral e estético.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido **não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho**, a **indenização**, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, **inclui-rá pensão** correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. **O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.**

JDC48 O parágrafo único do art. 950 do novo Código Civil institui **direito potestativo do lesado para exigir pagamento da indenização de uma só vez**, mediante arbitramento do valor pelo juiz, atendidos os arts. 944 e 945 e a possibilidade econômica do ofensor.

JDC381 **O lesado pode exigir que a indenização sob a forma de pensionamento seja arbitrada e paga de uma só vez, salvo impossibilidade econômica do devedor**, caso em que o juiz poderá fixar outra forma de pagamento, atendendo à condição financeira do ofensor e aos benefícios resultantes do pagamento antecipado. STJ (Info 561): **Nos casos de responsabilidade civil derivada de incapacitação para o trabalho (art. 950 do CC), a vítima não tem o direito absoluto de que a indenização por danos materiais fixada em forma de pensão seja arbitrada e paga de uma só vez.**

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

JDC460 **A responsabilidade subjetiva do profissional da área da saúde**, nos termos do art. 951 do Código Civil e do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, **não afasta a sua responsabilidade objetiva pelo fato da coisa da qual tem a guarda, em caso de uso de aparelhos ou instrumentos que, por eventual disfunção, venham a causar danos a pacientes, sem prejuízo do direito regressivo do profissional em relação ao fornecedor do aparelho e sem prejuízo da ação direta do paciente, na condição de consumidor, contra tal fornecedor.**

Art. 952. Havendo **usurpação ou esbulho** do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o **valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes**; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado.

Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avante àquele.

JDC561 No caso do art. 952 do Código Civil, se a coisa faltar, dever-se-á, além de reembolsar o seu equivalente ao prejudicado, indenizar também os lucros cessantes.

Art. 953. A **indenização por injúria, difamação ou calúnia** consistirá na **reparação do dano que delas resulte ao ofendido**.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

Art. 954. A **indenização por ofensa à liberdade pessoal** consistirá no **pagamento das perdas e danos** que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. **Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:**

I - o **cárcere privado**;

II - a **prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé**;

III - a **prisão ilegal**.

SÚMULAS SOBRE DANO MORAL

STF

Súmula 28-STF: O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. **OBS:** Segundo entendimento do STF o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nas relações entre as instituições financeiras e seus clientes (ADI 2591/DF). O CDC afirma que somente a culpa exclusiva do consumidor (no caso o correntista é que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14, § 3º, II). Logo, mesmo havendo culpa concorrente do correntista, persistirá a responsabilidade do estabelecimento bancário. A culpa concorrente servirá, no máximo, como fator de atenuação do montante indenizatório.

STJ

Súmula 227-STJ: **A pessoa jurídica pode sofrer dano moral**

OBS: Segundo o STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao conceito de que goza no meio social (REsp 1298689/RS, j. em 09/04/2013).

OBS: A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem (STJ REsp 1.258.389-PB, j. em 17/12/2013).

Súmula 281-STJ: A indenização por dano moral **não está sujeita à tarifação** prevista na Lei de Imprensa.

Súmula 313-STJ: Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.

OBS: O novo CPC (art. 533) **autorizou a dispensa de constituição do referido capital quando o demandado for pessoa jurídica de notória capacidade econômica**, prevendo uma exceção à parte final do enunciado ("independentemente da situação financeira do demandado").

Súmula 370-STJ: **Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.**

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, **não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição**, ressalvado o direito ao cancelamento.

Súmula 387-STJ: É **lícita** a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Súmula 388-STJ: **A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.**

Súmula 403-STJ: **Independente de prova do prejuízo** a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou empresariais.

Súmula 624-STJ: É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei n. 10.559/2002 (Lei da Anistia Política).

TÍTULO X

Das Preferências e Privilégios Creditórios

Art. 955. **Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor.**

Art. 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade das dívidas e contratos.

Art. 957. **Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum.**

Art. 958. **Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais.**

Art. 959. Conservam seus respectivos direitos os credores, hipotecários ou privilegiados:

I - sobre o preço do seguro da coisa gravada com hipoteca ou privilégio, ou sobre a indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa;

II - sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada a hipoteca ou privilégio for desapropriada.

Art. 960. Nos casos a que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro, ou da indenização, exonera-se pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados.

Art. 961. **O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, ao geral.**

Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos.

Art. 963. **O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece; e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial.**

Art. 964. Têm **privilégio especial**:

I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação;

II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento;

III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis;

IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução, ou melhoramento;

V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita;

VI - sobre as alfaías e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de alugueis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior;

VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição;

VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários.

IX - sobre os produtos do abate, o credor por animais

Art. 965. Goza de **privilégio geral**, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor:

I - o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar;

II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa;

III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivente e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas;

IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte;

V - o crédito pelos gastos necessários à manutenção do devedor falecido e sua família, no trimestre anterior ao falecimento;

VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior;

VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros seis meses de vida;

VIII - os demais créditos de privilégio geral.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO IV

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS

Art. 528. No **cumprimento de sentença** que condene ao pagamento de **prestação alimentícia** ou de **decisão interlocutória que fixe alimentos**, o juiz, **a requerimento** do exequente, mandará **INTIMAR** o executado **PESSOALMENTE** para, em **3 dias**, **pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo**.

§ 1º **Caso o executado, no prazo referido no caput (3 dias), não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa** da impossibilidade de efetuá-lo, o **JUIZ MANDARÁ PROTESTAR** o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2º **Somente** a comprovação de fato que **gere a IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA** de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º **Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar** o pronunciamento judicial na forma do § 1º, **DECRETAR-LHE-Á A PRISÃO PELO PRAZO DE 1 A 3 MESES**

§ 4º **A prisão será cumprida em REGIME FECHADO, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.**

§ 5º O cumprimento da pena **não exige** o executado do **pagamento das prestações** vencidas e vincendas.

§ 6º **Paga** a prestação alimentícia, o **juiz suspenderá o cumprimento** da ordem de **prisão**.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende **até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução** e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8º **O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que NÃO SERÁ ADMIS-**

SÍVEL A PRISÃO DO EXECUTADO, e, recaiando a penhora em dinheiro, a **concessão de efeito suspensivo** à impugnação **não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação**.

§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente **pode promover o cumprimento** da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia **no juízo de seu domicílio**.

CJF 146: O **prazo de 3 dias** previsto pelo art. 528 do CPC **contase em dias úteis e na forma dos incisos do art. 231 do CPC, não se aplicando seu § 3º**.

CJF 147: **Basta o inadimplemento de uma parcela, no todo ou em parte, para decretação da prisão civil** prevista no art. 528, § 7º, do CPC.

Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, **o exequente poderá requerer o desconto em folha** de pagamento da importância da prestação alimentícia.

§ 1º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, **o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício**.

§ 2º O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito.

§ 3º **Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada**, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, **não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos**.

FPPC587. (arts.529, §3º; 833, IV e § 2º; 528, §8º) A **limitação** de que trata o §3º do art. 529 **não se aplica à execução de dívida não alimentar**.

Art. 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes.

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos **alimentos definitivos ou provisórios**.

§ 1º A **execução dos alimentos provisórios**, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em **autos apartados**.

§ 2º O **cumprimento definitivo** da obrigação de prestar alimentos será processado nos **mesmos autos** em que tenha sido proferida a sentença.

Art. 532. Verificada a **conduta procrastinatória** do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do **crime de abandono material**.

Art. 533. Quando a **indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos**, caberá ao executado, a requerimento do exequente, **constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal** da pensão.

§ 1º O **capital** a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será

inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, **além de constituir-se em patrimônio de afetação**.

§ 2º O juiz **poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica** ou, a **requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real**, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

§ 3º Se **sobrevier modificação nas condições econômicas**, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, **redução ou aumento** da prestação.

§ 4º A **prestação alimentícia PODERÁ SER FIXADA TOMANDO POR BASE O SALÁRIO-MÍNIMO**.

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

SÚMULA SOBRE ALIMENTOS

Súmula 621-stj: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento **retroagem à data da citação, VEDADAS A COMPENSAÇÃO E A REPETIBILIDADE**.

CAPÍTULO V

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE **PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA**

Art. 534. No cumprimento de **sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa**, o exequente **apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito** contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113.

§ 2º A **multa** prevista no § 1º do art. 523 **NÃO SE APLICA à Fazenda Pública**.

Art. 535. A **Fazenda Pública** será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no **prazo de 30 dias** e nos próprios autos, **impugnar a execução**, podendo arguir:

I - **falta ou nulidade da citação** se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - **ilegitimidade** de parte;

III - **inexequibilidade** do título ou **inexigibilidade** da obrigação;

IV - **excesso de execução** ou cumulação indevida de execuções;

V - **incompetência absoluta ou relativa** do juízo da execução;

VI - **qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação**, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada **declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.**

§ 3º **Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições** da executada:

I - **expedir-se-á**, por intermédio do presidente do tribunal competente, **precatório** em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, **o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição**, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, **CONSIDERA-SE também INEXIGÍVEL a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal**, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os **efeitos** da decisão do STF **poderão ser modulados no tempo**, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A **decisão do STF** referida no § 5º **deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.**

§ 8º Se a **decisão** referida no § 5º **for** proferida **após** o trânsito em julgado da decisão exequenda, **cabará ação rescisória, cujo PRAZO será contado DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.**

FPPC532. (art. 535, § 3º; art. 100, § 5º, Constituição Federal). **A expedição do precatório ou da RPV depende do trânsito em julgado da decisão que rejeita as arguições da Fazenda Pública executada.**

Diferentemente das **obrigações de QUANTIA**, o regramento quanto às **obrigações de FAZER, NÃO FAZER e ENTREGAR COISA** aplicam-se à Fazenda Pública da mesma forma em que se aplicam aos particulares.

CAPÍTULO VI

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE **OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA**

Seção I

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de **Obrigação de Fazer ou de Não Fazer**

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de **obrigação de fazer ou de não fazer**, o juiz poderá, **de ofício** ou a requerimento, para a **efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente**, determinar as **medidas necessárias à satisfação** do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o **juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva**, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de **busca e apreensão de pessoas e coisas** será **cumprido por 2 oficiais de justiça**, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, **se houver necessidade de arrombamento.**

§ 3º O executado incidirá nas **penas de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ quando injustificadamente descumprir a ordem judicial**, sem prejuízo de sua **responsabilização por crime de desobediência.**

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

FPPC441. (arts. 536, §5º, 537, §5º) O §5º do art. 536 e o §5º do art. 537 alcançam situação jurídica passiva correlata a direito real.

FPPC442. (arts. 536, §5º, 537, §5º). O §5º do art. 536 e o §5º do art. 537 alcançam os deveres legais.

FPPC533. (art. 536, §3º; art. 774, IV) Se o **executado descumprir ordem judicial**, conforme indicado pelo § 3º do art. 536, **incidirá a pena por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA** (art. 774, IV), **sem prejuízo da sanção por litigância de má-fé.**

Art. 537. A multa **INDEPENDE de requerimento da parte** e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, **desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento** do preceito.

§ 1º O juiz poderá, **de ofício** ou a requerimento, **modificar o valor ou a periodicidade da multa** vincenda ou **excluí-la**, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da **multa** será **devido ao exequente.**

§ 3º **A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório**, devendo ser depositada em juízo, permitido o **levantamento** do valor **após o trânsito em julgado** da sentença favorável à parte.

§ 4º **A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento** da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

JDPC96 Os critérios referidos no caput do art. 537 do CPC devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado.

Seção II

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de **Obrigação de ENTREGAR COISA**

Art. 538. **Não cumprida a obrigação de entregar coisa** no prazo estabelecido na sentença, será **expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse** em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º **A existência de benfeitorias deve ser ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO, EM CONTESTAÇÃO, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.**

§ 2º O **direito de retenção por benfeitorias** deve ser **exercido na contestação, na fase de conhecimento**.

§ 3º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

TÍTULO III DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o **devedor ou terceiro** requerer, **com efeito de pagamento**, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, **cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa**.

§ 2º **Decorrido o prazo** do § 1º (**10 dias**), contado do retorno do aviso de recebimento, **sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação**, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º **Ocorrendo a recusa**, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, **poderá ser proposta, dentro de 1 mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa**.

§ 4º **Não proposta a ação** no prazo do § 3º (**1 mês**) **ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante**.

Art. 540. **Requerer-se-á** a consignação no **lugar do pagamento**, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, **salvo se a demanda for julgada improcedente**.

FPPC59. (art. 540). Em ação de consignação em pagamento, quando a coisa devida for corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor **requerer** a consignação **no foro em que ela se encontra**. A supressão do parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil de 1973 é inócua, tendo em vista o art. 341 do Código Civil.

Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em **até 5 dias** contados da data do respectivo vencimento.

FPPC60. (art. 541) Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo.

Art. 542. **Na petição inicial, o autor requererá:**

I - o **depósito da quantia ou da coisa devida**, a ser efetivado no **prazo de 5 dias** contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º;

II - a **citação do réu** para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. **Não realizado o depósito no prazo** do inciso I (**5 dias**), o **processo será extinto sem resolução do mérito**.

Art. 543. Se o objeto da prestação for **coisa indeterminada** e a **escolha** couber ao **credor**, será este citado para exercer o direito

dentro de **5 dias**, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito.

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV (**depósito não integral**), **a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido**.

Art. 545. Alegada a **insuficiência do depósito**, é **lícito** ao autor **completá-lo, em 10 dias**, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, **poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor**, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e **valerá como título executivo**, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

FPPC61. (art. 545) É permitido ao réu da ação de consignação em pagamento levantar "desde logo" a quantia ou coisa depositada em outras hipóteses além da prevista no § 1º do art. 545 (insuficiência do depósito), **desde que tal postura não seja contraditória com fundamento da defesa**.

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.

Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

Art. 548. No caso do art. 547:

I - não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas;

II - **comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano**;

III - **comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores**, observado o procedimento comum.

FPPC62. (art. 548, III) A regra prevista no art. 548, III, que dispõe que, em ação de consignação em pagamento, o juiz declarará efetuado o depósito extinguindo a obrigação em relação ao devedor, prosseguindo o processo unicamente entre os presuntivos credores, **só se aplicará se o valor do depósito não for controvertido**, ou seja, não terá aplicação caso o montante depositado seja impugnado por qualquer dos presuntivos credores.

FPPC534. (art. 548, inc. III) A decisão a que se refere o inciso III do art. 548 **faz coisa julgada quanto à extinção da obrigação**
 FPPC535. (art. 548, inc. III) **Cabe ação rescisória contra a decisão prevista no inciso III do art. 548.**

Art. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento.

CAPÍTULO II DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Art. 550. Aquele que **afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias.**

§ 1º Na petição inicial, o autor **especificará, detalhadamente**, as **razões pelas quais exige as contas**, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá **15 dias** para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A **impugnação das contas apresentadas** pelo réu **deverá ser fundamentada e específica**, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 (**julgamento antecipado do mérito**).

§ 5º A decisão que **julgar procedente** o pedido **condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.**

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º (**15 dias**), seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresenta-las-á no **prazo de 15 dias** podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

FPPC177. (arts. 550, § 5º e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é **recorrível por agravo de instrumento.**

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz **estabelecerá prazo razoável** para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552. A **sentença** apurará o saldo e **constituirá título executivo judicial.**

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão **prestadas em apenso** aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

CAPÍTULO III DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS

Seção I Disposições Gerais

Art. 554. **A propositura de uma ação possessória em vez de outra NÃO OBSTARÁ a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados [PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS]**

§ 1º No caso de ação possessória em que **figure no polo passivo grande número de pessoas**, serão feitas a **citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais**, determinando-se, ainda, a **intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.**

§ 2º **Para fim da citação pessoal** prevista no § 1º, o oficial de justiça **procurará os ocupantes no local por 1 vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.**

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

FPPC63. (art. 554) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, a ampla divulgação prevista no § 3º do art. 554 contempla a inteligência do art. 301, com a possibilidade de determinação de registro de protesto para consignar a informação do litígio possessório na matrícula imobiliária respectiva.

FPPC17. (arts. 554 e 677) O **valor da causa** nas ações fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de terceiro e a oposição, **deve considerar a expressão econômica da posse, que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade.**

FPPC328. (arts. 554 e 565) **Os arts. 554 e 565 do CPC aplicam-se à ação de usucapião coletiva** (art. 10 da Lei 10.258/2001) e ao processo em que exercido o direito a que se referem os §§4º e 5º do art. 1.228, Código Civil, especialmente quanto à necessidade de ampla publicidade da ação e da **participação do Ministério Público, da Defensoria Pública** e dos órgãos estatais responsáveis pela reforma agrária e política urbana.

Art. 555. É **lícito** ao autor **cumular ao pedido possessório o de:**

I - **condenação em perdas e danos;**

II - **indenização dos frutos.**

Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para:

I - evitar nova turbação ou esbulho;

II - cumprir-se a tutela provisória ou final.

Art. 556. É **lícito ao réu, na contestação**, alegando que foi o ofendido em sua posse, **demandar a proteção possessória e a indenização** pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Art. 557. **Na pendência de ação possessória É VEDADO, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.**

Parágrafo único. **NÃO OBSTA** à manutenção ou à reintegração de posse a **alegação de propriedade ou de outro direito** sobre a coisa.

FPPC65. (art. 557) O art. 557 não obsta a cumulação pelo autor de ação reivindicatória e de ação possessória, se os fundamentos forem distintos.

FPPC443. (art. 557) Em ação possessória movida pelo proprietário **é possível ao réu alegar a usucapião como matéria de defesa**, sem violação ao art. 557

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de **ano e dia** da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. **Passado o prazo** referido no caput (**ano e dia**), **será comum o procedimento, NÃO PERDENDO**, contudo, **O CARÁTER POSSESSÓRIO**.

Art. 559. Se o **réu provar**, em qualquer tempo, que o **autor** provisoriamente mantido ou reintegrado na posse **carece de idoneidade financeira** para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o **prazo de 5 dias** para **requerer caução, real ou fidejussória**, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, **ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente**.

FPPC179. (arts. 559 e 139, VI) **O prazo de 5 dias para prestar caução pode ser dilatado**, nos termos do art. 139, inciso VI.

FPPC180. (art. 559) A prestação de caução prevista no art. 559 poderá ser determinada pelo juiz, caso o réu obtenha a proteção possessória, nos termos no art. 556

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE	Deverá ser proposta pela pessoa que sofreu um esbulho, ou seja, perdeu a posse.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE	Proposta quando a pessoa está sofrendo uma turbação, isto é, quando estão sendo praticados contra ela atos materiais concretos de agressão à posse, sem que ela tenha sido ainda desapossada integralmente.
INTERDITO PROIBITÓRIO	Ajuizada quando a pessoa estiver sofrendo ameaças de efetiva ofensa à posse, sem que tenha havido, contudo, um ato material concreto.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Seção II

Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 560. O possuidor tem direito a ser **mantido** na posse em caso de **turbação** e **reintegrado** em caso de **esbulho**.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a **petição inicial devidamente instruída**, o juiz deferirá, **SEM OUVIR O RÉU**, a expedição do mandado **liminar** de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. **Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência** dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

Art. 564. **Concedido ou não** o mandado **liminar** de manutenção ou de reintegração, **o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias**.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

Art. 565. No **LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL**, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver **ocorrido há mais de ano e dia**, o juiz, **antes de apreciar o pedido** de concessão da medida **liminar**, **deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias**, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º **Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação**, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a **Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça**.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

FPPC66. (art. 565) A medida **liminar** referida no art. 565 **é hipótese de tutela antecipada**

Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum.

Seção III

Do Interdito Proibitório

Art. 567. O possuidor **direto ou indireto** que tenha **justo receio** de ser **molestado na posse** poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se **comine ao réu determinada pena pecuniária** caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

CAPÍTULO IV
**DA AÇÃO DE DIVISÃO E DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS
PARTICULARES**

Seção I
Disposições Gerais

Art. 569. Cabe:

I - ao **proprietário** a **ação de demarcação**, para obrigar o seu confinante a estrear os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

II - ao **condômino** a **ação de divisão**, para obrigar os demais consortes a estrear os quinhões.

FPPC68. (art. 569) **Também possuem legitimidade para a ação demarcatória os titulares de direito real de gozo e fruição**, nos limites dos seus respectivos direitos e títulos constitutivos de direito real. Assim, além da propriedade, aplicam-se os dispositivos do Capítulo sobre ação demarcatória, no que for cabível, em relação aos direitos reais de gozo e fruição.

FPPC69. (art. 569) Cabe ao proprietário ação demarcatória para estrear a demarcação entre o seu prédio e do confinante, bem como fixar novos limites, aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos (art. 1.297 do Código Civil)

Art. 570. **É lícita** a cumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos.

FPPC514. (art. 370) O juiz não poderá revogar a decisão que determinou a produção de prova de ofício sem que consulte as partes a respeito

Art. 571. A demarcação e a divisão **poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados**, observando-se, no que couber, os dispositivos deste Capítulo.

FPPC515. (art. 371; art. 489, §1º) Aplica-se o disposto no art. 489, §1º, também em relação às questões fáticas da demanda.

FPPC516. (art. 371; art. 369; art. 489, §1º) Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Art. 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor.

§ 1º No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, **se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado**, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente.

§ 2º Neste último caso, **a sentença que julga procedente a ação**, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, **valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros** para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalco sofrido.

Art. 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial.

Seção II
Da Demarcação

Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

Art. 575. **Qualquer condômino é parte legítima** para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo.

FPPC517. (art. 375; art. 489, §1º) A decisão judicial que empregar regras de experiência comum, sem indicar os motivos pelos quais a conclusão adotada decorre daquilo que ordinariamente acontece, considera-se não fundamentada

Art. 576. A **citação** dos réus será feita **por correio**, observado o disposto no art. 247.

Parágrafo único. Será publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

Art. 577. Feitas as citações, terão os réus o **prazo comum de 15 dias** para contestar.

Art. 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará **um ou mais peritos** para levantar o traçado da linha demarcanda.

Art. 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem.

FPPC70. (art. 580) Do laudo pericial que traçar a linha demarcanda, deverá ser oportunizada a manifestação das partes interessadas, em prestígio ao princípio do contraditório e da ampla defesa

Art. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários.

Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

Art. 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá:

- I - o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos;
- II - os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros;
- III - a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual;
- IV - a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras;
- V - as vias de comunicação;
- VI - as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais;
- VII - a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada.

Art. 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição.

Art. 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensurador ou as divergências porventura encontradas.

Art. 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no **prazo comum de 15 dias**.

Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta.

Art. 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação.

Seção III Da Divisão

Art. 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá:

- I - a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel;
- II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;
- III - as benfeitorias comuns.

Art. 589. Feitas as citações como preceitua o art. 576, prosseguir-se-á na forma dos arts. 577 e 578.

Art. 590. O juiz nomeará **um ou mais peritos** para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha.

Art. 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de **10 dias**, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões.

Art. 592. O juiz ouvirá as partes no **prazo comum de 15 dias**.

§ 1º **Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel.**

§ 2º Havendo impugnação, o juiz proferirá, no **prazo de 10 dias**, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões.

Art. 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas **há mais de 1 ano**, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda.

Art. 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados.

§ 1º Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente.

§ 2º Nesse último caso terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido.

Art. 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas.

Art. 596. Ouvidas as partes, no **prazo comum de 15 dias**, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha.

Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos arts. 584 e 585, as seguintes regras:

- I - as benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação;
- II - instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoadado com o prédio serviente;
- III - as benfeitorias particulares dos condôminos que excederem à área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição;
- IV - se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro.

Art. 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo.

§ 1º Cumprido o disposto no art. 586, o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino.

§ 2º Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida sentença homologatória da divisão.

§ 3º O auto conterá:

- I - a confinação e a extensão superficial do imóvel;
- II - a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada con-sorte e com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade

das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade;

III - o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão.

§ 4º Cada folha de pagamento conterá:

I - a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes;

II - a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação;

III - a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício.

Art. 598. Aplica-se às divisões o disposto nos arts. 575 a 578.

CAPÍTULO V

DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE

Art. 599. A ação de **dissolução parcial** de sociedade pode ter por **objeto**:

I - a **resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso**; e

II - a **apuração dos haveres** do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - **somente a resolução ou a apuração de haveres**.

§ 1º A petição inicial será **necessariamente instruída com o contrato social** consolidado.

§ 2º A ação de dissolução parcial de sociedade **pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado** quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem **5% ou mais** do capital social, que não pode preencher o seu fim.

Art. 600. **A ação pode ser proposta**:

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

IV - **pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito**;

V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou

VI - pelo sócio excluído.

Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.

Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no **prazo de 15 dias**, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

Parágrafo único. **A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem**, mas **ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada**.

Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.

Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, **não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes**, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

§ 2º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.

Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

II - na retirada imotivada, o **sexagésimo dia seguinte** ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;

III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;

IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e

V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do **perito** recairá **preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades**.

Art. 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia.

Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.

Art. 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do § 2º do art. 1.031 do Código Civil.

CAPÍTULO VI DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 610. Havendo **testamento ou interessado incapaz**, proceder-se-á ao **inventário judicial**.

§ 1º Se **todos** forem **capazes e concordes**, o **inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública**, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º O **tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público**, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser **instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes**, podendo o juiz **prorrogar** esses prazos, **de ofício** ou a requerimento de parte.

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, **só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas**.

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Seção II

Da Legitimidade para Requerer o Inventário

Art. 615. O **requerimento** de inventário e de partilha **incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio**, no prazo estabelecido no art. 611.

Parágrafo único. O requerimento será **instruído com a certidão de óbito** do autor da herança.

Art. 616. Têm, contudo, **legitimidade concorrente**:

- I - o **cônjuge ou companheiro supérstite**;
- II - o **herdeiro**;
- III - o **legatário**;
- IV - o **testamenteiro**;
- V - o **cessionário** do herdeiro ou do legatário;
- VI - o **credor** do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;
- VII - o **Ministério Público**, **havendo herdeiros incapazes**;
- VIII - a **Fazenda Pública**, quando tiver interesse;
- IX - o **administrador judicial da falência** do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Seção III

Do Inventariante e das Primeiras Declarações

Art. 617. O juiz nomeará **inventariante** na seguinte ordem:

- I - o **cônjuge ou companheiro sobrevivente**, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;
- II - o **herdeiro que se achar na posse e na administração** do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
- III - **qualquer herdeiro**, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
- IV - o **herdeiro menor, por seu representante legal**;
- V - o **testamenteiro**, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;
- VI - o **cessionário** do herdeiro ou do legatário;
- VII - o **inventariante judicial**, se houver;
- VIII - **pessoa estranha idônea**, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O **inventariante**, intimado da nomeação, **prestará**, dentro de **5 dias**, o **compromisso** de bem e fielmente desempenhar a função.

Art. 618. Incumbe ao **inventariante**:

- I - **representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele**, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º;
- II - **administrar o espólio**, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;
- III - **prestar as primeiras e as últimas declarações** pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;
- IV - **exibir** em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os **documentos relativos ao espólio**;
- V - **juntar aos autos certidão do testamento, se houver**;
- VI - **trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído**;
- VII - **prestar contas de sua gestão** ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;
- VIII - **requerer a declaração de insolvência**.

Art. 619. Incumbe ainda ao **inventariante**, ouvidos os interessados e **com autorização do juiz**:

- I - **alienar bens de qualquer espécie**;
- II - **transigir** em juízo ou fora dele;
- III - **pagar dívidas** do espólio;
- IV - **fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento** dos bens do espólio.

Art. 620. **Dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações**, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

- I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento;
- II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável;
- III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;
- IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:
 - a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações,

benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio.

§ 1º O juiz determinará que se proceda:

I - ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual;

II - à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima.

§ 2º As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, à qual o termo se reportará.

Art. 621. **Só se pode arguir sonegação** ao inventariante **depois de encerrada a descrição** dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar.

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no **prazo de 15 dias**, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O **incidente da remoção correrá em apenso** aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da **multa** a ser fixada pelo juiz em montante **não superior a 3%** do valor dos bens inventariados.

Seção IV

Das Citações e das Impugnações

Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e **intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente**, e o testamenteiro, se houver testamento.

§ 1º O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259.

§ 2º Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes.

§ 3º A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

§ 4º Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos.

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo **prazo comum de 15 dias**, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I - arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação de inventariante

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

§ 1º Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações.

§ 2º Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal.

§ 3º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o **juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará**, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no **prazo de 15 dias**, o juiz decidirá.

§ 2º Se para solução da questão for **necessária a produção de provas que não a documental**, o juiz **remeterá o requerente às vias ordinárias**, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Art. 629. A Fazenda Pública, no **prazo de 15 dias**, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

Seção V

Da Avaliação e do Cálculo do Imposto

Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no art. 620, § 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres.

Art. 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos arts. 872 e 873.

Art. 632. **Não se expedirá carta precatória para a avaliação de bens situados fora da comarca** onde corre o inventário se eles forem de **pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado**.

Art. 633. **Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído**, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

Art. 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais.

Art. 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no **prazo de 15 dias**, que correrá em cartório.

§ 1º Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos.

§ 2º Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão.

Art. 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras.

Art. 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no **prazo comum de 15 dias**, proceder-se-á ao cálculo do tributo.

Art. 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no **prazo comum de 5 dias**, que correrá em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública.

§ 1º Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo.

§ 2º Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo.

Seção VI Das Colações

Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os **bens que recebeu** ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor.

Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, **calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão**.

Art. 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído **não se exime**, pelo fato da renúncia ou da exclusão, **de conferir, para o efeito de repor a parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador**.

§ 1º É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros.

§ 2º Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros.

§ 3º O donatário poderá concorrer na licitação referida no § 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros.

Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no **prazo comum de 15 dias**, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas.

§ 1º **Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação** ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir.

§ 2º Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência.

Seção VII Do Pagamento das Dívidas

Art. 642. **Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis**.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será **distribuída por dependência e autuada em apenso** aos autos do processo de inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o **credor** requerer que, **em vez de dinheiro**, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os **bens já reservados**, o juiz **deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes**.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

Art. 643. **Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento** feito pelo credor, **será o pedido remetido às vias ordinárias**.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Art. 644. O credor de **dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação** no inventário.

Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.

Art. 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio:

I - quando toda a herança for dividida em legados;

II - quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados.

FPPC181. (arts. 645, I, 647, parágrafo único, 651) A previsão do parágrafo único do art. 647 é aplicável aos legatários na hipótese do inciso I do art. 645, desde que reservado patrimônio que

garanta o pagamento do espólio.

Art. 646. Sem prejuízo do disposto no art. 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique à penhora no processo em que o espólio for executado.

Seção VIII Da Partilha

Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3º, o juiz facultará às partes que, no **prazo comum de 15 dias**, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Parágrafo único. O **juiz poderá**, em decisão fundamentada, **deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem**, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

FPPC182. (arts. 647 e 651) Aplica-se aos legatários o disposto no parágrafo único do art. 647, quando ficar evidenciado que os pagamentos do espólio não irão reduzir os legados.

Art. 648. Na **partilha**, serão observadas as seguintes **regras**:

- I - a **máxima igualdade** possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens;
- II - a **prevenção de litígios futuros**;
- III - a **máxima comodidade** dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

Art. 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.

FPPC187. (arts. 649, 165, § 2º, 166) No emprego de esforços para a solução consensual do litígio familiar, são **vedadas iniciativas de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem, assim como as de aconselhamento sobre o objeto da causa**.

Art. 650. Se **um dos interessados for NASCITURO**, o quinhão que lhe caberá será **reservado em poder do inventariante até o seu nascimento**.

Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem:

- I - dívidas atendidas;
- II - meação do cônjuge;
- III - meação disponível;
- IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho.

JDPC52 Na organização do esboço da partilha tratada pelo art. 651 do CPC, deve-se incluir a meação do companheiro.

Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no **prazo comum de 15 dias**, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos.

Art. 653. A partilha constará:

I - de auto de orçamento, que mencionará:

- a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos;
- b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações;
- c) o valor de cada quinhão;

II - de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.

Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão.

Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e junta aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Parágrafo único. **A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.**

FPPC71. (art. 654; art. 300, § 1º) **Poderá ser dispensada a garantia** mencionada no parágrafo único do art. 654, para efeito de julgamento da partilha, **se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la**, aplicando-se por analogia o disposto no art. 300, § 1º.

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:

- I - termo de inventariante e título de herdeiros;
- II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro;
- III - pagamento do quinhão hereditário;
- IV - quitação dos impostos;
- V - sentença.

Parágrafo único. **O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário** quando esse **não exceder a 5 vezes o salário-mínimo**, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.

Art. 656. **A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário**, convido todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

Art. 657. **A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz**, observado o disposto no § 4º do art. 966.

Parágrafo único. **O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano**, contado esse prazo:

- I - no caso de coação, do dia em que ela cessou;
- II - no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;

III - quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

FPPC138. (art. 657; art. 966, §4º; art. 1.068) A partilha amigável extrajudicial e a partilha amigável judicial homologada por decisão ainda não transitada em julgado são impugnáveis por ação anulatória.

Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença:

I - nos casos mencionados no art. 657;

II - se feita com preterição de formalidades legais;

III - se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.

FPPC137. (art. 658; art. 966, §4º; art. 1.068) **Contra sentença transitada em julgado que resolve partilha, ainda que homologatória, cabe ação rescisória.**

FPPC183. (art. 658) A ação rescisória de partilha com fundamento na preterição de herdeiro, prevista no inciso III do art. 658, está vinculada à hipótese do art. 628, não se confundindo com a ação de petição de herança (art. 1.824 do Código Civil), cujo fundamento é o reconhecimento do direito sucessório e a restituição da herança por aquele que não participou, de qualquer forma, do processo de inventário e partilha.

CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO II-A

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

Corrupção ativa em transação comercial internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:

Pena - reclusão, de 1 a 8 anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/3**, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/2**, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.

Funcionário público estrangeiro

Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

Denúnciação caluniosa

Art. 339. **Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém (pessoa certa e determinada), imputando-lhe crime de que o sabe inocente:**

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

§ 1º - A pena é **aumentada de 1/6**, se o agente **se serve de anonimato ou de nome suposto**.

§ 2º - A pena é **diminuída de 1/2**, se a **imputação é de prática de contravenção**.

Para que seja configurado o crime de denúnciação caluniosa **EXIGE-SE DOLO DIRETO**. Não há crime de denúnciação caluniosa caso o agente tenha agido com dolo eventual. STF. 2ª Turma. HC 106466/SP, rel. Min. Ayres Britto, 14/2/2012.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 - **Provocar a ação de autoridade**, comunicando-lhe a ocorrência de **crime ou de contravenção** que **sabe não se ter verificado** (**consciência atual de que o crime inexistente**):

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

DENÚNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339)	COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340)
O agente imputa a uma pessoa determinada ou determinável a prática de um crime ou contravenção mesmo sabendo que ela é inocente .	O agente comunica a prática de um crime ou contravenção mesmo sabendo que ele não existiu . Aqui o agente não "acusa" nenhuma pessoa (determinada ou determinável).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Auto-acusação falsa

Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. **Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade** como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

§ 1º As penas **aumentam-se de 1/6 a 1/3**, se o **crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil** em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato **DEIXA DE SER PUNÍVEL** se, **antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade**

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

Pena - reclusão, de 3 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. As penas **aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil** em que por parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o **fim de favorecer interesse próprio ou alheio**, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 - **Fazer justiça pelas próprias mãos**, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - **Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.**

Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em **dobro**.

Favorecimento pessoal

Art. 348 - **Auxiliar a subtrair-se** à ação de autoridade pública **autor de crime** a que é cominada **pena de reclusão**:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, e multa.

§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de 15 dias a 3 meses, e multa.

§ 2º - **Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, FICA ISENTO DE PENA.**

Favorecimento real

Art. 349 - **Prestar** a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, **auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime**:

Pena - detenção, de 1 a 6 meses, e multa.

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de

rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano.

Exercício arbitrário ou abuso de poder

Art. 350 - **(REVOGADO PELA LEI 13869/19)**

Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

§ 1º - Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 a 6 anos.

§ 2º - Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência.

§ 3º - A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.

§ 4º - No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Evasão mediante violência contra a pessoa

Art. 352 - **Evadir-se ou tentar evadir-se** o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência.

Arrebatamento de preso

Art. 353 - Arrebatado preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência.

Motim de presos

Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência.

Patrocínio infiel

Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório

Art. 356 - Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:

Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa.

Exploração de prestígio

Art. 357 - **Solicitar ou receber** dinheiro ou qualquer outra utilidade, **a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Minis-**

tério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único - As penas **aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.**

Violência ou fraude em arrematação judicial

Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Art. 359 - Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:

Pena - detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:

Pena - reclusão, de 1 a 2 anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I - com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II - quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos **2 últimos quadrimestres do último ano** do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

Ordenação de despesa não autorizada

Art. 359-D. **Ordenar despesa não autorizada por lei:**

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

Prestação de garantia graciosa

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

Pena - detenção, de 3 meses a 1 ano.

Não cancelamento de restos a pagar

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos.

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 57: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1) **O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração Pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa.**

Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância É INAPLICÁVEL aos crimes contra a administração pública

2) **É possível o agravamento da pena-base nos delitos praticados contra a Administração Pública com fundamento no elevado prejuízo causado** aos cofres públicos, a título de consequências do crime.

3) A regularidade contábil atestada pelo Tribunal de Contas **não obsta** a persecução criminal promovida pelo Ministério Público, ante o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal.

4) A agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal **não é aplicável** nos casos em que o abuso de poder ou a violação de dever inerente ao cargo configurar elementar do crime praticado contra a Administração Pública.

5) Somente após o advento da Lei n. 9.983/2000, que alterou a redação do art. 327 do Código Penal, é possível a equiparação de médico de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde - SUS a funcionário público para fins penais.

6) **Os advogados dativos, nomeados para exercer a defesa de acusado necessitado nos locais onde não existe Defensoria Pública, são considerados funcionários públicos para fins penais**, nos termos do art. 327 do Código Penal.

7) **A notificação do funcionário público, nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal, não é necessária quando a ação penal for precedida de inquérito policial.** (Súmula n. 330/STJ)

8) **A prática de crime contra a Administração Pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder justifica a majoração da pena-base.**

9) **A elementar do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público.**

10) **A consumação do crime de peculato-apropriação** (art. 312, caput, 1.ª parte, do Código Penal) ocorre no momento da **inversão da posse do objeto material por parte do funcionário público.**

11) A **consumação** do crime de **peculato-desvio** (art. 312, *caput*, 2ª parte, do CP) **ocorre no momento em que o funcionário efetivamente desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que não obtenha a vantagem indevida.**

12) A **reparação do dano antes do recebimento da denúncia NÃO EXCLUI o crime de peculato doloso, diante da ausência de previsão legal, podendo configurar arrependimento posterior**, nos termos do art. 16 do CP.

13) A instauração de ação penal individualizada para os crimes de peculato e sonegação fiscal em relação aos valores indevidamente apropriados **não constitui *bis in idem*.**

14) Compete à **Justiça Federal** o julgamento do crime de peculato se houver possibilidade de utilização da prova do referido delito para elucidar sonegação fiscal consistente na falta de declaração à Receita Federal do recebimento dos valores indevidamente apropriados.

15) Compete à **Justiça Federal** processar e julgar desvios de verbas públicas transferidas por meio de convênio e sujeitas a fiscalização de órgão federal.

16) **Não há bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa, uma vez que estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes e a comprovação de um deles não pressupõe a do outro.**

17) No crime de corrupção passiva, é **indispensável** haver **nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência.**

18) O crime de corrupção passiva praticado pelas condutas de aceitar promessa ou solicitar **É FORMAL** e se consuma com a mera solicitação ou aceitação da vantagem indevida.

19) O crime de corrupção ativa **É FORMAL E INSTANTÂNEO**, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida.

20) Não há flagrante quando a entrega de valores ocorre em momento posterior a exigência, pois o **crime de concussão é formal e o recebimento se consubstancia em mero exaurimento.**

21) **Comete o crime de extorsão e não o de concussão, o funcionário público que se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida.**

EDIÇÃO N. 81: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - II

1) A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do **juízo federal do lugar da apreensão dos bens.** (Súmula n. 151/STJ)

2) **Configura crime de contrabando (art. 334-A, CP) a importação não autorizada de arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, independentemente do calibre.**

3) A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui crime de contrabando, **insuscetível de aplicação do princípio da insignificância.**

4) A importação clandestina de medicamentos configura crime de contrabando, **aplicando-se, excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de pequena quantidade para uso próprio.**

5) Para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para exploração de jogos de azar, é necessária a demonstração de fortes indícios (e/ou provas) da origem estrangeira das máquinas ou dos seus componentes eletrônicos

e a entrada, ilegalmente, desses equipamentos no país.

6) **É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a configuração dos crimes de contrabando e de descaminho.**

7) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho (art. 334, CP) quando o valor do débito tributário não ultrapasse o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, ressalvados os casos de habitualidade delitiva. **OBS: Hoje, tanto STF quanto STJ entendem que o valor é de R\$ 20 mil**

8) **O pagamento ou o parcelamento dos débitos tributários não extingue a punibilidade do crime de descaminho, tendo em vista a natureza formal do delito.**

9) **Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 933)

10) O crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do CP, **não exige dolo específico** para a sua configuração.

11) O crime de sonegação de contribuição previdenciária é de **NATUREZA MATERIAL** e exige a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica.

12) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de sonegação de contribuição previdenciária quando o valor do tributo ilidido não ultrapassa o patamar de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002. **OBS: Hoje, tanto STF quanto STJ entendem que o valor é de R\$ 20 mil**

13) O delito de sonegação de contribuição previdenciária **não exige qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, particular ou agente público, inclusive prefeitos.**

14) O crime de falso, quando cometido única e exclusivamente para viabilizar a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, é por este absorvido, consoante diretrizes do princípio penal da consunção.

Dia 15

Código Civil: art 966-1122
Código Processo Civil: art. 659-734
LEI 9507/97 – Habeas Data

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

LIVRO II
Do Direito de Empresa

TEORIA DOS ATOS DE COMÉRCIO	TEORIA DA EMPRESA
Código Comercial 1850	CC/02
Atos de comércio/comerciante	Empresa/empresário

TÍTULO I
Do Empresário
CAPÍTULO I

Da Caracterização e da Inscrição

Art. 966. Considera-se **empresário** quem **exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços**.

Parágrafo único. **NÃO SE CONSIDERA EMPRESÁRIO** quem exerce **profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa**.

EMPRESÁRIO – CARACTERÍSTICAS	Profissionalmente
	Atividade econômica
	Organizada
	Produção ou Circulação de bens e serviços

NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME EMPRESARIAL	Profissionais intelectuais <u>Exceção</u> : quando o exercício da profissão constitui elemento de empresa.
	Exercente de atividade rural. <u>Exceção</u> : quando optar pelo registro na Junta Comercial
	Cooperativas
	Sociedades de Advogados (EOAB)

Art. 967. É **OBRIGATÓRIA A INSCRIÇÃO** do empresário no **Registro Público de Empresas Mercantis** da respectiva sede, **ANTES DO INÍCIO DE SUA ATIVIDADE**.

REGISTRO	
OBRIGATÓRIO	FACULTATIVO
Empresários em geral	Empresário rural
Declaratória	Constitutiva

Ausência de registro: -Não pode pedir a falência de outrem -Não pode pleitear recuperação judicial própria -Não pode participar de licitação -Não obtém certidão negativa de débito	Ausência de registro: não se sujeitará ao regime empresarial
--	---

Art. 968. A **inscrição do empresário** far-se-á mediante requerimento que contenha:

I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;

II - a **firma**, com a respectiva assinatura autógrafo;

III - o capital;

IV - o objeto e a sede da empresa.

§ 1º Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis, e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos.

§ 2º À margem da inscrição, e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes.

§ 3º **Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária**, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.

§ 4º O processo de abertura, registro, alteração e baixa do **microempreendedor individual** de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento deverão ter **trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor**, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso III do art. 2º da mesma Lei.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafo, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM.

Art. 969. O empresário que **instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária**.

Parágrafo único. **EM QUALQUER CASO, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada** no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

Art. 970. A lei assegurará **tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário**, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

Art. 971. O **empresário**, cuja atividade **rural** constitua sua principal profissão, **pode**, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, **requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro**.

Para o empresário rural a inscrição **é facultativa**.

CAPÍTULO II Da Capacidade

Art. 972. **Podem exercer a atividade de empresário** os que estiverem em **pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos**.

LEGALMENTE IMPEDIDOS	Condenados a certos crimes previstos na lei (art. 1011, §1º do CC)
	Servidores públicos federais (art. 117, X da Lei 8112/90)
	Magistrados (art. 36, I da LC 35/79 – LOMAN)
	Membros do Ministério Público (art. 44, III da Lei 8625/93)
	Militares (art. 29 da Lei 6880/80)

Art. 973. A **pessoa legalmente impedida** de exercer atividade própria de empresário, **se a exercer, responderá pelas obrigações contraiadas**.

Art. 974. **Poderá o incapaz**, por meio de representante ou devidamente assistido, **continuar a empresa** antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.

§ 1º Nos casos deste artigo, **PRECEDERÁ AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, **podendo a autorização ser revogada pelo juiz**, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, **sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros**.

§ 2º **Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo** daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.

§ 3º O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva **sócio incapaz**, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos:

I – o **sócio incapaz não pode exercer a administração** da sociedade;

II – o **capital social deve ser totalmente integralizado**;

III – o sócio relativamente incapaz deve ser **assistido** e o absolutamente incapaz deve ser **representado** por seus representantes legais.

INCAPAZ
Não pode iniciar atividade empresária
Pode continuar a empresa, por meio de representação/assistência, com autorização judicial
Pode ser sócio, mas: - Não pode exercer a administração - Capital social totalmente integralizado - Seja assistido/representado

Art. 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empre-

sário, **nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes**.

§ 1º Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente.

§ 2º **A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente** do menor ou do interdito da **responsabilidade pelos atos dos gerentes** nomeados.

Art. 976. **A prova da emancipação e da autorização do incapaz**, nos casos do art. 974, e a de eventual **revogação** desta, **serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis**.

Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente; ou ao representante do incapaz; ou a este, quando puder ser autorizado.

Art. 977. **Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que NÃO tenham CASADO no regime da COMUNHÃO UNIVERSAL** de bens, ou no da **SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA**.

JDC 204: A proibição de sociedade entre pessoas casadas sob o regime da comunhão universal ou da separação obrigatória **só atinge as sociedades constituídas após a vigência do Código Civil de 2002**.

JDC 205: Adotar as seguintes interpretações ao art. 977:

(1) a **vedação à participação de cônjuges casados** nas condições previstas no artigo **refere-se unicamente a uma mesma sociedade**;

(2) o artigo **abrange tanto a participação originária** (na constituição da sociedade) **quanto a derivada**, isto é, fica vedado o ingresso de sócio casado em sociedade de que já participa o outro cônjuge.

Art. 978. **O empresário casado pode, SEM NECESSIDADE DE OUTORGA CONJUGAL, QUALQUER QUE SEJA O REGIME DE BENS, ALIENAR** os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou **GRAVÁ-LOS DE ÔNUS REAL**.

JDC 6: O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do art. 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no Cartório de Imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis

JDC 58: O empresário individual casado é o destinatário da norma do art. 978 do CCB e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis.

Art. 979. Além de no Registro Civil, **serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais** do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade.

Art. 980. A **sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.**

TÍTULO I-A

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Art. 980-A. A **EIRELI** será **constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente no País.**

§ 1º O **nome empresarial** deverá ser formado pela **inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social** da empresa individual de responsabilidade limitada.

§ 2º **A pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.**

§ 3º A EIRELI também **poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.**

§ 5º Poderá ser atribuída à EIRELI **constituída para a prestação de serviços** de qualquer natureza a **remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais** de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

§ 6º **Aplicam-se** à EIRELI, no que couber, **as regras** previstas para as **sociedades limitadas.**

§ 7º **Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada**, hipótese em que **não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui**, ressalvados os casos de fraude. (LEI 13874/19)

NOME EMPRESARIAL	
EIRELI	Firma ou Denominação

TÍTULO II

Da Sociedade

SÚMULA SOBRE SOCIEDADES
STF
Súmula 265-STF: Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido ou que se retirou
STJ
Súmula 389-STJ: A comprovação do pagamento do "custo do serviço" referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.
Súmula 551-STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.

CAPÍTULO ÚNICO

Disposições Gerais

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a **contribuir, com bens ou serviços**, para o

exercício de atividade econômica e a **partilha, entre si, dos resultados.**

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

JDC 206: A **contribuição do sócio exclusivamente em prestação de serviços** é permitida nas **sociedades cooperativas** (art. 1.094, I) e nas **sociedades simples propriamente ditas** (art. 983, 2ª parte).

JDC 474: Os profissionais liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade simples, convencionando a responsabilidade limitada dos sócios por dívidas da sociedade, a despeito da responsabilidade ilimitada por atos praticados no exercício da profissão.

JDC 475: Considerando ser da essência do contrato de sociedade a partilha do risco entre os sócios, **não desfigura a sociedade simples o fato de o respectivo contrato social prever distribuição de lucros, rateio de despesas e concurso de auxiliares.**

Art. 982. Salvo as exceções expressas, **considera-se empresária** a sociedade que tem por objeto o **exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro** (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo único. **Independentemente de seu objeto**, considera-se **empresária a sociedade por ações**; e, **simples**, a **cooperativa.**

JDC 207: A natureza de sociedade simples da cooperativa, por força legal, não a impede de ser sócia de qualquer tipo societário, tampouco de praticar ato de empresa.

JDC 476: Eventuais classificações conferidas pela lei tributária às sociedades não influem para sua caracterização como empresárias ou simples, especialmente no que se refere ao registro dos atos constitutivos e à submissão ou não aos dispositivos da Lei n. 11.101/2005.

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; **a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.**

Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo.

JDC 57: A **opção pelo tipo empresarial não afasta a natureza simples da sociedade.**

JDC 208: As normas do Código Civil para as sociedades em comum e em conta de participação **são aplicáveis independentemente de a atividade dos sócios, ou do sócio ostensivo, ser ou não própria de empresário sujeito a registro** (distinção feita pelo art. 982 do Código Civil entre sociedade simples e empresária).

JDC 382: Nas sociedades, o registro observa a natureza da atividade (empresarial ou não – art. 966); as demais questões seguem as normas pertinentes ao tipo societário adotado (art. 983). São exceções as sociedades por ações e as cooperativas (art. 982, parágrafo único).

JDC 477: O art. 983 do Código Civil permite que a sociedade simples opte por um dos tipos empresariais dos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil. Adotada a forma de sociedade anônima

ou de comandita por ações, porém ela será considerada empresária.

Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.

Parágrafo único. Embora já constituída a sociedade segundo um daqueles tipos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas que regem a transformação.

Art. 985. **A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição**, no registro próprio e na forma da lei, **dos seus atos constitutivos** (arts. 45 e 1.150).

SUBTÍTULO I DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA

SOCIEDADES NÃO PERSONIFICADAS	
Da Sociedade em Comum	Da Sociedade em Conta de Participação
Não há desconsideração da personalidade jurídica, pois não é personificada	

CAPÍTULO I Da Sociedade em Comum

Art. 986. **Enquanto não inscritos os atos constitutivos, rege-se a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo**, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.

JDC 209: O art. 986 deve ser interpretado em sintonia com os arts. 985 e 1.150, de modo a ser considerada em comum a sociedade que **não tiver seu ato constitutivo inscrito no registro próprio ou em desacordo com as normas legais previstas para esse registro** (art. 1.150), ressalvadas as hipóteses de registros efetuados de boa-fé.

Art. 987. **Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.**

PROVA DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE	
RELAÇÃO ENTRE SÓCIOS	Somente por escrito
TERCEIROS	Podem provar de qualquer modo

Art. 988. Os **bens e dívidas sociais** constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

JDC210: O **patrimônio especial** a que se refere o art. 988 é **aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de terceiro, e de titularidade dos sócios em comum**, em face da ausência de personalidade jurídica.

Art. 989. **Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes**, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

JDC211: **Presume-se disjuntiva** a administração dos sócios a que se refere o art. 989.

Art. 990. **Todos os sócios respondem SOLIDÁRIA e ILIMITADAMENTE** pelas obrigações sociais, **excluído do benefício de ordem**, previsto no art. 1.024, **aquele que contratou pela sociedade**.

JDC59: Os socio-gestores e os administradores das empresas são responsáveis subsidiária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de má gestão ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, consoante estabelecem os arts. 990, 1.009, 1.016, 1.017 e 1.091, todos do Código Civil.

JDC212: **Embora a sociedade em comum não tenha personalidade jurídica, o sócio que tem seus bens constritos por dívida contraída em favor da sociedade, e não participou do ato por meio do qual foi contraída a obrigação, tem o direito de indicar bens afetados às atividades empresariais para substituir a constrição.**

CAPÍTULO II

Da Sociedade em Conta de Participação

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, **a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade**, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. **Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo**; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	
SÓCIO OSTENSIVO	SÓCIO PARTICIPANTE
Exercer a atividade constitutiva do objeto social, sob sua própria e exclusiva responsabilidade	Participa dos resultados
Obriga-se perante terceiros	Não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente
Sua falência acarreta a dissolução e liquidação	

Art. 992. A **CONSTITUIÇÃO** da sociedade em conta de participação **INDEPENDE de QUALQUER FORMALIDADE** e **pode provar-se por todos os meios de direito**.

Art. 993. **O contrato social produz efeito somente entre os sócios**, e a **eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro NÃO CONFERE PERSONALIDADE JURÍDICA** à sociedade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, **o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de**

responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.

Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.

§ 1º **A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.**

§ 2º **A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação** da respectiva conta, **cujo saldo constituirá crédito quirografário.**

§ 3º Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

Art. 995. Salvo estipulação em contrário, **o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.**

Art. 996. **Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente** e no que com ela for compatível, **o disposto para a sociedade simples**, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.

Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo.

SUBTÍTULO II DA SOCIEDADE PERSONIFICADA CAPÍTULO I

Da **SOCIEDADE SIMPLES**

Seção I

Do Contrato Social

Art. 997. **A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público**, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, **podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;**

IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;

V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;

VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;

VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo único. **É INEFICAZ em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato.**

JDC213: O art. 997, inc. II, **não exclui a possibilidade de sociedade simples utilizar firma ou razão social.**

JDC214: As indicações contidas no art. 997 **não são exaustivas**, aplicando-se outras exigências contidas na legislação pertinente, para fins de registro.

JDC383: A falta de registro do contrato social **(irregularidade**

originária – art. 998) ou de alteração contratual versando sobre matéria referida no art. 997 (irregularidade superveniente – art. 999, parágrafo único) conduz à aplicação das regras da sociedade em comum (art. 986).

JDC478: A integralização do capital social em bens imóveis pode ser feita por instrumento particular de contrato social ou de alteração contratual, ainda que se trate de sociedade sujeita ao registro exclusivamente no registro civil de pessoas jurídicas.

JDC479: Na sociedade simples pura (art. 983, parte final, do CC/2002), a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Em caso de omissão, será ilimitada e subsidiária, conforme o disposto nos arts. 1.023 e 1.024 do CC/2002.

Art. 998. **Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede.**

§ 1º O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato, e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente.

§ 2º Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio, e obedecerá a número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas.

JDC215: A sede a que se refere o caput do art. 998 poderá ser a da administração ou a do estabelecimento onde se realizam as atividades sociais.

Art. 999. **As MODIFICAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, dependem do **CONSENTIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS**; **as demais podem ser decididas por MAIORIA ABSOLUTA** de votos, **se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.**

Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.

JDC216: O quórum de deliberação previsto no art. 1.004, parágrafo único, e no art. 1.030 **é de maioria absoluta do capital representado pelas quotas dos demais sócios**, consoante a regra geral fixada no art. 999 para as deliberações na sociedade simples. Esse entendimento aplica-se ao art. 1.058 em caso de exclusão de sócio remisso ou redução do valor de sua quota ao montante já integralizado.

JDC384: Nas sociedades personificadas previstas no Código Civil, exceto a cooperativa, é admissível o acordo de sócios, por aplicação analógica das normas relativas às sociedades por ações pertinentes ao acordo de acionistas.

JDC385: A unanimidade exigida para a modificação do contrato social somente alcança as matérias referidas no art. 997, prevalecendo, nos demais casos de deliberação dos sócios, a maioria absoluta, se outra mais qualificada não for prevista no contrato.

Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no Registro Civil da respectiva sede.

Seção II

Dos Direitos e Obrigações dos Sócios

Art. 1.001. **As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.**

Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, **sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social.**

Art. 1.003. A **cessão total ou parcial de quota, sem** a correspondente **modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá EFICÁCIA** quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. **Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente SOLIDARIAMENTE com o cessionário, perante a sociedade e terceiros,** pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos **30 dias seguintes** ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora.

Parágrafo único. **Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado,** aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1º do art. 1.031.

Art. 1.005. O sócio que, a título de quota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito.

Art. 1.006. O sócio, cuja **contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído.**

Art. 1.007. **Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas,** na proporção das respectivas quotas, mas **aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.**

Art. 1.008. É **NULA** a estipulação contratual que **exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.**

Art. 1.009. A **distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores** que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade.

Seção III

Da Administração

Art. 1.010. **Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos,** contados segundo o valor das quotas de cada um.

§ 1º Para formação da **maioria absoluta** são necessários votos correspondentes a **mais de metade** do capital.

§ 2º Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá o juiz.

§ 3º Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto.

JDC217: Com a regência supletiva da sociedade limitada, pela lei das sociedades por ações, ao sócio que participar de deliberação na qual tenha interesse contrário ao da sociedade aplicar-se-á o disposto no art. 115, § 3º, da Lei n. 6.404/76. Nos demais casos, incide o art. 1.010, § 3º, se o voto proferido foi decisivo para a aprovação da deliberação, ou o art. 187 (abuso do direito), se o voto não tiver prevalecido.

Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

§ 1º **NÃO PODEM SER ADMINISTRADORES, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.**

§ 2º Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

Art. 1.012. **O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo** à margem da inscrição da sociedade, e, **pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade.**

Art. 1.013. **A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios.**

§ 1º Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos.

§ 2º Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria.

Art. 1.014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave.

Art. 1.015. **No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.**

Parágrafo único. **O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se** ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I - se a **limitação de poderes estiver inscrita ou averbada** no registro próprio da sociedade;

II - **provando-se que era conhecida do terceiro;**

III - tratando-se de **operação evidentemente estranha aos negócios** da sociedade.

JDC11: A regra do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial. As sociedades se obrigam perante terceiros de boa-fé.

JDC219: Está positivada a teoria ultra vires no Direito brasileiro, com as seguintes ressalvas:

(a) o ato ultra vires não produz efeito apenas em relação à sociedade;

(b) sem embargo, a sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo;

(c) o Código Civil amenizou o rigor da teoria ultra vires, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade;

(d) não se aplica o art. 1.015 às sociedades por ações, em virtude da existência de regra especial de responsabilidade dos administradores (art. 158, II, Lei n. 6.404/76).

Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, **por culpa** no desempenho de suas funções.

JDC220: É obrigatória a aplicação do art. 1.016 do Código Civil de 2002, que regula a responsabilidade dos administradores, a todas as sociedades limitadas, mesmo àquelas cujo contrato social preveja a aplicação supletiva das normas das sociedades anônimas.

Art. 1.017. O administrador que, **sem consentimento escrito dos sócios**, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação.

Art. 1.018. **Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários** da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

Art. 1.019. **São IRREVOGÁVEIS os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.**

Parágrafo único. **São REVOGÁVEIS, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio.**

PODERES DO SÓCIO ADMINISTRADOR	
PREVISÃO CONTRATUAL	ATO EM SEPARADO
Irrevogável, salvo justa causa reconhecida judicialmente	Revogável, a qualquer tempo

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o in-

ventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

JDC63: O nu-proprietário de quotas ou ações gravadas com usufruto, quando não regulado no respectivo ato institutivo, pode exercer o direito de fiscalização da sociedade.

Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

Seção IV

Das Relações com Terceiros

Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador.

Art. 1.023. **Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.**

JDC10: Nas sociedades simples, os sócios podem limitar suas responsabilidades entre si, à proporção da participação no capital social, ressalvadas as disposições específicas.

JDC61: O termo "subsidiariamente" constante do inc. VIII do art. 997 do Código Civil deverá ser substituído por "solidariamente" a fim de compatibilizar esse dispositivo com o art. 1.023 do mesmo Código.

Art. 1.024. **Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.**

Art. 1.025. **O sócio, admitido em sociedade já constituída, NÃO SE EXIME das dívidas sociais anteriores à admissão.**

Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, **até 90 dias após** aquela liquidação.

JDC386: Na apuração dos haveres do sócio devedor, por consequência da liquidação de suas quotas na sociedade para pagamento ao seu credor (art. 1.026, parágrafo único), não devem ser consideradas eventuais disposições contratuais restritivas à determinação de seu valor.

JDC387: A opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou sobre a parte que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa.

JDC388: O disposto no art. 1.026 do Código Civil não exclui a possibilidade de o credor fazer recair a execução sobre os direitos patrimoniais da quota de participação que o devedor possui no capital da sociedade.

JDC389: Quando se tratar de sócio de serviço, não poderá haver

penhora das verbas descritas no art. 1026, se de caráter alimentar.

Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, **NÃO podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.**

Seção V

Da Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

JDC221: Diante da possibilidade de o contrato social permitir o ingresso na sociedade do sucessor de sócio falecido, ou de os sócios acordarem com os herdeiros a substituição de sócio falecido, sem liquidação da quota em ambos os casos, é lícita a participação de menor em sociedade limitada, estando o capital integralizado, em virtude da inexistência de vedação no Código Civil.

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, **qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo INDETERMINADO, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias; se de prazo DETERMINADO, provando judicialmente justa causa.**

Parágrafo único. **Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.**

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, **pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.**

Parágrafo único. **Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada** nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

JDC481 O insolvente civil fica de pleno direito excluído das sociedades contratuais das quais seja sócio.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na **situação patrimonial da sociedade, à data da resolução**, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no **prazo de 90 dias**, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

JDC62 Com a exclusão do sócio remisso, a forma de reembolso das suas quotas, em regra, deve-se dar com base em balanço

especial, realizado na data da exclusão.

JDC391 A sociedade limitada pode adquirir suas próprias quotas, observadas as condições estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

JDC482 Na apuração de haveres de sócio retirante de sociedade holding ou controladora, deve ser apurado o valor global do patrimônio, salvo previsão contratual diversa. Para tanto, deve-se considerar o valor real da participação da holding ou controladora nas sociedades que o referido sócio integra.

Art. 1.032. **A retirada, exclusão ou morte do sócio, NÃO O EXIME, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após averbada a resolução da sociedade;** nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Seção VI

Da Dissolução

Art. 1.033. **Dissolve-se** a sociedade quando ocorrer:

I - o **vencimento do prazo de duração**, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

II - o **consenso unânime dos sócios**;

III - a **deliberação dos sócios, por maioria absoluta**, na sociedade de prazo indeterminado;

IV - a **falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias**;

V - a **extinção**, na forma da lei, **de autorização para funcionar**.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o **sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para EIRELI**, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.

Art. 1.034. **A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios**, quando:

I - **anulada a sua constituição**;

II - **exaurido o fim social**, ou verificada a sua **inexequibilidade**.

Art. 1.035. **O contrato pode prever outras causas de dissolução**, a serem verificadas judicialmente quando contestadas.

Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente.

Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial.

Art. 1.037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso V do art. 1.033 (**extinção de autorização para funcionar**), **o Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização**, ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. **Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para**

conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante.

Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato social, o **liquidante** será eleito por deliberação dos sócios, **podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade**.

§ 1º O liquidante pode ser destituído, a todo tempo:

I - se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios;

II - em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa.

§ 2º A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no Capítulo IX, deste Subtítulo.

CAPÍTULO II

Da Sociedade em Nome Coletivo

Art. 1.039. **SOMENTE PESSOAS FÍSICAS** podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, **respondendo todos os sócios, SOLIDÁRIA E ILIMITADAMENTE**, pelas obrigações sociais.

Parágrafo único. **Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.**

Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste Capítulo e, no que seja omissivo, pelas do Capítulo antecedente (**sociedade simples**).

Art. 1.041. O **contrato deve mencionar**, além das indicações referidas no art. 997, **a firma social**.

Art. 1.042. A **administração da sociedade compete exclusivamente a sócios**, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes.

Art. 1.043. O **credor particular de sócio NÃO PODE**, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da quota do devedor.

Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando:

I - a sociedade houver sido prorrogada tacitamente;

II - tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no **prazo de 90 dias**, contado da publicação do ato dilatatório.

JDC63 Suprimir o art. 1.043 ou interpretá-lo no sentido de que só será aplicado às sociedades ajustadas por prazo determinado.

JDC489 No caso da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual, dispensados de publicação dos seus atos (art. 71 da LC n. 123/2006), os prazos estabelecidos no Código Civil contam-se da data do arquivamento do documento (termo inicial) no registro próprio.

Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência.

CAPÍTULO III

Da Sociedade em Comandita Simples

Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte **sócios de duas categorias**: os **COMANDITADOS**, **pessoas físicas, responsáveis SOLIDÁRIA E ILIMITADAMENTE** pelas obrigações sociais; e os **COMANDITÁRIOS**, **obrigados somente pelo valor de sua quota**.

Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários.

DICA: O comanditado é um coitado, responde ilimitado.

Art. 1.046. **Aplicam-se** à sociedade em comandita simples **as normas da sociedade em nome coletivo**, no que forem compatíveis com as deste Capítulo.

Parágrafo único. **Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo.**

Art. 1.047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, **não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado**.

Parágrafo único. **Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade, para negócio determinado e com poderes especiais**.

Art. 1.048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito, quanto a terceiros, a diminuição da quota do comanditário, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores preexistentes.

Art. 1.049. O **sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé** e de acordo com o balanço.

Parágrafo único. **Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele**.

Art. 1.050. **No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade**, salvo disposição do contrato, **continuará com os seus sucessores**, que designarão quem os represente.

Art. 1.051. **Dissolve-se de pleno direito a sociedade**:

I - por qualquer das causas previstas no art. 1.044;

II - **quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio**.

Parágrafo único. **Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório** para praticar, durante o período referido no inciso II (**180 dias**) e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração.

CAPÍTULO IV

Da Sociedade Limitada

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 1.052. Na sociedade limitada, **a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas**, mas **TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**.

§ 1º A sociedade limitada **pode ser constituída por 1 ou mais pessoas**. (**LEI 13874/19**)

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social **(LEI 13874/19)**

JDC65 A expressão “sociedade limitada” tratada no art. 1.052 e seguintes do novo Código Civil deve ser interpretada stricto sensu, como “sociedade por quotas de responsabilidade limitada”.

Art. 1.053. A sociedade limitada **rege-se**, nas omissões deste Capítulo, pelas **normas da SOCIEDADE SIMPLES**.

Parágrafo único. **O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da SOCIEDADE ANÔNIMA.**

JDC64 Criado o conselho de administração na sociedade limitada, não regida supletivamente pela Lei de Sociedade por Ações (art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil) e, caso não haja regramento específico sobre o órgão no contrato, serão aplicadas, por analogia, as normas da sociedade anônima.

JDC222 Não se aplica o art. 997, V, à sociedade limitada na hipótese de regência supletiva pelas regras das sociedades simples.

JDC223 O parágrafo único do art. 1.053 não significa a aplicação em bloco da Lei n. 6.404/76 ou das disposições sobre a sociedade simples. O contrato social pode adotar, nas omissões do Código sobre as sociedades limitadas, tanto as regras das sociedades simples quanto as das sociedades anônimas.

Art. 1.054. O **contrato mencionará**, no que couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a **firma social**.

Seção II Das Quotas

Art. 1.055. O capital social divide-se em **quotas, iguais ou desiguais**, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

§ 1º **Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro** da sociedade.

§ 2º **É VEDADA CONTRIBUIÇÃO** que consista em prestação de **SERVIÇOS**.

JDC12 A regra contida no art. 1.055, § 1º, do Código Civil deve ser aplicada na hipótese de inexatidão da avaliação de bens conferidos ao capital social; a responsabilidade nela prevista não afasta a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes seus requisitos legais.

JDC18 O capital social da sociedade limitada poderá ser integralizado, no todo ou em parte, com quotas ou ações de outra sociedade, cabendo aos sócios a escolha do critério de avaliação das respectivas participações societárias, diante da responsabilidade solidária pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, nos termos do art. 1.055, § 1º, do Código Civil.

JDC224 A solidariedade entre os sócios da sociedade limitada pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social abrange os casos de constituição e aumento do capital e cessa após cinco anos da data do respectivo registro.

Art. 1.056. **A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência**, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte.

§ 1º No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 1.052, **os condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização**.

Art. 1.057. **Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social.**

Parágrafo único. **A cessão terá eficácia** quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, **a partir da averbação** do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

CEDER COTA A OUTRO SÓCIO	CEDER COTA A ESTRANHO
Total ou parcial Independente de audiência dos demais sócios	Total ou parcial Se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social

JDC255 Sociedade limitada. Instrumento de cessão de quotas. Na omissão do contrato social, a cessão de quotas sociais de uma sociedade limitada pode ser feita por instrumento próprio, averbado no registro da sociedade, independentemente de alteração contratual, nos termos do art. 1.057 e parágrafo único do Código Civil.

Art. 1.058. **Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem**, sem prejuízo do disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, **tomá-la para si ou transferi-la a terceiros**, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas.

Art. 1.059. **Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.**

Seção III Da Administração

Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado.

Parágrafo único. **A administração atribuída no contrato a todos os sócios NÃO SE ESTENDE** de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.

Art. 1.061. A designação de **administradores não sócios** dependerá de aprovação da **unanimidade** dos sócios, enquanto o capital **não estiver integralizado**, e de **2/3, no mínimo, após a integralização**.

ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO	
CAPITAL NÃO INTEGRALIZADO	CAPITAL INTEGRALIZADO

Unanimidade dos sócios

2/3

Art. 1.062. O administrador **designado em ato separado** **investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração.**

§ 1º Se o termo **não for assinado nos 30 dias seguintes à designação**, **esta se tornará sem efeito.**

§ 2º Nos **10 dias seguintes ao da investidura**, **deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente**, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

JDC66 A teor do § 2º do art. 1.062 do Código Civil, o administrador só pode ser pessoa natural.

Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução.

§ 1º Tratando-se de **sócio nomeado administrador no contrato**, sua **destituição** somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a **mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa (Lei 13792/19)**

§ 2º A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos **10 dias seguintes** ao da ocorrência.

§ 3º A **RENÚNCIA DE ADMINISTRADOR** torna-se **eficaz, em relação à sociedade**, desde o momento em que esta **toma conhecimento da comunicação escrita** do renunciante; e, **em relação a terceiros**, após a **averação e publicação**.

Art. 1.064. O uso da **firma** ou **denominação social** é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes.

Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Seção IV Do Conselho Fiscal

Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios, **pode o contrato instituir conselho fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País**, eleitos na assembleia anual prevista no art. 1.078.

§ 1º Não podem fazer parte do conselho fiscal, além dos inelegíveis enumerados no § 1º do art. 1.011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes **até o 3º grau**.

§ 2º **É assegurado aos sócios minoritários, que representem pelo menos 1/5 do capital social, o direito de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal e o respectivo suplente.**

Art. 1.067. O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do conselho fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente assembleia anual.

Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos **30 dias seguintes** ao da eleição, esta se tornará sem efeito.

Art. 1.068. A remuneração dos membros do conselho fiscal será fixada, anualmente, pela assembleia dos sócios que os elegeu.

Art. 1.069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do conselho fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes:

I - examinar, pelo menos **trimestralmente**, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas;

II - lavrar no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos exames referidos no inciso I deste artigo;

III - examinar no mesmo livro e apresentar à assembleia anual dos sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

IV - denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade;

V - convocar a assembleia dos sócios se a diretoria retardar por **mais de 30 dias** a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes;

VI - praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação.

Art. 1.070. **As atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade**, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores (art. 1.016).

Parágrafo único. O conselho fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela assembleia dos sócios.

Seção V

Das Deliberações dos Sócios

Art. 1.071. **Dependem da deliberação dos sócios**, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

I - a **aprovação das contas** da administração;

II - a **designação dos administradores, quando feita em ato separado**;

III - a **destituição dos administradores**;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V - a **modificação do contrato social**;

VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII - o pedido de concordata (**recuperação judicial**).

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ 1º **A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10.**

§ 2º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 3º **A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.**

§ 4º No caso de **pedido de concordata** (recuperação judicial), os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de **mais da metade** do capital social, podem requerer **concordata preventiva**.

§ 5º **As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.**

§ 6º Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente Seção sobre a assembleia.

Art. 1.073. A reunião ou a assembleia podem também ser convocadas:

I - por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por **mais de 60 dias**, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de **mais de 1/5** do capital, quando não atendido, no **prazo de 8 dias**, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;

II - pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V do art. 1.069.

Art. 1.074. A assembleia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de **no mínimo 3/4** do capital social, e, em segunda, com qualquer número.

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS	
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO	SEGUNDA CONVOCAÇÃO
3/4 do capital social	Qualquer número

§ 1º O sócio pode ser representado na assembleia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

§ 2º Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente.

Art. 1.075. A assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes.

§ 1º Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.

§ 2º Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos **20 dias** subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

§ 3º Ao sócio, que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata.

Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas **(Lei 13792/19)**:

I - pelos votos correspondentes, **no mínimo, a 3/4** do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071;

II - pelos votos correspondentes a **mais de metade** do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071;

III - pela **maioria de votos dos presentes**, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

3/4 DO CAPITAL SOCIAL	V - a modificação do contrato social; VI - a incorporação , a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
MAIS DE 1/2 DO CAPITAL SOCIAL	II - a designação dos administradores , quando feita em ato separado ; III - a destituição dos administradores ; IV - o modo de sua remuneração , quando não estabelecido no contrato; VIII - o pedido de concordata .
MAIORIA DOS VOTOS DOS PRESENTES	Demais casos, quando não exigir maioria mais elevada.

JDC227 O quórum mínimo para a deliberação da cisão da sociedade limitada é de 3/4 (três quartos) do capital social.

JDC485 O sócio que participa da administração societária não pode votar nas deliberações acerca de suas próprias contas, na forma dos arts. 1.071, I, e 1.074, § 2º, do Código Civil.

Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, **terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos 30 dias subsequentes à reunião**, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

JDC392 Nas hipóteses do art. 1.077 do Código Civil, cabe aos sócios delimitar seus contornos para compatibilizá-los com os princípios da preservação e da função social da empresa, aplicando-se, supletiva (art. 1.053, parágrafo único) ou analogicamente (art. 4º da LICC), o art. 137, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, para permitir a reconsideração da deliberação que autorizou a retirada do sócio dissidente.

JDC13 A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres.

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se **ao menos 1 vez por ano**, nos **4 meses seguintes à ao término do exercício social**, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;

III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 1º **Até 30 dias antes** da data marcada para a assembleia, os documentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

§ 2º Instalada a assembleia, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo presidente, a discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.

§ 3º **A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado econômico**, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.

§ 4º **Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação** a que se refere o parágrafo antecedente.

JDC228 As sociedades limitadas estão dispensadas da publicação das demonstrações financeiras a que se refere o § 3º do art. 1.078. Naquelas de até dez sócios, a deliberação de que trata o art. 1.078 pode dar-se na forma dos §§ 2º e 3º do art. 1.072, e a qualquer tempo, desde que haja previsão contratual nesse sentido.

Art. 1.079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o estabelecido nesta Seção sobre a assembleia, obedecendo o disposto no § 1º do art. 1.072.

Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei **tornam ilimitada a responsabilidade** dos que expressamente as aprovaram.

JDC229 A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas deliberações infringentes da lei ou do contrato torna desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a autonomia patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização pessoal e direta.

Seção VI

Do Aumento e da Redução do Capital

Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, **integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado**, com a correspondente modificação do contrato.

§ 1º **Até 30 dias após** a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.

§ 2º À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.

§ 3º Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios, para que seja aprovada a modificação do contrato.

Art. 1.082. **Pode a sociedade reduzir o capital**, mediante a correspondente modificação do contrato:

I - **depois de integralizado**, se houver **perdas irreparáveis**;

II - **se excessivo em relação ao objeto da sociedade**.

Art. 1.083. No caso do inciso I do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, **tornando-se efetiva a partir da averbação**, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado.

Art. 1.084. No caso do inciso II do art. 1.082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas.

§ 1º No **prazo de 90 dias**, contado da data da publicação da ata da assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado.

§ 2º **A redução somente se tornará eficaz se**, no prazo estabelecido no parágrafo antecedente, **não for impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor**.

§ 3º Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata que tenha aprovado a redução.

Seção VII

Da Resolução da Sociedade em Relação a Sócios Minoritários
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de **mais da metade** do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único. **Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim**, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa (**Lei 13792/19**)

JDC67 A quebra do affectio societatis não é causa para a exclusão do sócio minoritário, mas apenas para dissolução (parcial) da sociedade.

JDC17 Na sociedade limitada com dois sócios, o sócio titular de mais da metade do capital social pode excluir extrajudicialmente o sócio minoritário desde que atendidas as exigências materiais e procedimentais previstas no art. 1.085, caput e parágrafo único, do CC.

Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032.

Seção VIII

Da Dissolução

Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044.

CAPÍTULO V

Da Sociedade Anônima

Seção Única

Da Caracterização

Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, **o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir**.

JDC68 Suprimir os arts. 1.088 e 1.089 do novo Código Civil em razão de estar a matéria regulamentada em lei especial.

Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.

JDC230 A fusão e a incorporação de sociedade anônima continuam reguladas pelas normas previstas na Lei n. 6.404/76, não revogadas pelo Código Civil (art. 1.089), quanto a esse tipo societário.

CAPÍTULO VI

Da Sociedade em Comandita por Ações

Art. 1.090. A sociedade em comandita por ações **tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima**, sem prejuízo das modificações constantes deste Capítulo, e **opera sob firma ou denominação**.

Art. 1.091. **Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde SUBSIDIÁRIA e ILIMITADAMENTE** pelas obrigações da sociedade.

§ 1º Se houver mais de um diretor, serão **solidariamente** responsáveis, depois de esgotados os bens sociais.

§ 2º Os **diretores** serão **nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo**, e somente poderão ser **destituídos por deliberação de acionistas que representem no mínimo 2/3 do capital social**.

§ 3º O diretor **destituído ou exonerado continua, durante 2 anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração**.

Art. 1.092. **A assembleia geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures, ou partes beneficiárias.**

CAPÍTULO VII

Da Sociedade Cooperativa

Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação especial.

Art. 1.094. São **características** da sociedade cooperativa:

I - **variabilidade, ou dispensa do capital social**;

II - **concurso de sócios em número mínimo** necessário a compor a administração da sociedade, **sem limitação de número máximo**;

III - **limitação do valor da soma de quotas** do capital social que cada sócio poderá tomar;

IV - **INTRANSFERIBILIDADE das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança**;

V - **quorum, para a assembleia geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social** representado;

VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;

VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado;

VIII - **INDIVISIBILIDADE do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade**.

Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a **responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada**.

§ 1º É **limitada** a responsabilidade na cooperativa em que **o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação** nas mesmas operações.

§ 2º É **ilimitada** a responsabilidade na cooperativa em que **o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais**.

Art. 1.096. No que a lei for omissa, **aplicam-se** as disposições referentes à **sociedade simples**, resguardadas as características estabelecidas no art. 1.094.

CAPÍTULO VIII

Das Sociedades Coligadas

Art. 1.097. Consideram-se **coligadas** as sociedades que, **em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação**, na forma dos artigos seguintes.

Art. 1.098. É **controlada**:

I - a sociedade de **cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações** dos quotistas ou da assembleia geral e o **poder de eleger a maioria dos administradores**;

II - a sociedade **cujo controle**, referido no inciso antecedente, **esteja em poder de outra**, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.

Art. 1.099. Diz-se **coligada ou filiada** a sociedade de **cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais, do capital da outra, sem controlá-la**.

Art. 1.100. É de **simples participação** a sociedade de **cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto**.

Art. 1.101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra, que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal.

Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos **180 dias** seguintes àquela aprovação.

CAPÍTULO IX

Da Liquidação da Sociedade

Art. 1.102. **Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante** na forma do disposto neste Livro, **procede-se à sua liquidação**, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.

Art. 1.103. Constituem **deveres do liquidante**:

I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;

II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

III - proceder, nos **15 dias seguintes** ao da sua investidura e com a assistência, **sempre que possível**, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;

VI - convocar assembleia dos quotistas, cada **6 meses**, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

IX - averbar a ata da reunião ou da assembleia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 1.105. **Compete ao liquidante** representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, **inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação.**

Parágrafo único. **Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.**

Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, **sem distinção entre vencidas e vincendas**, mas, em relação a estas, com desconto.

Parágrafo único. **Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.**

Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembleia dos sócios para a prestação final de contas.

Art. 1.109. **Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada** no registro próprio a ata da assembleia.

Parágrafo único. O dissidente tem o **prazo de 30 dias**, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

Art. 1.111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual.

Art. 1.112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação, e as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas.

Parágrafo único. As atas das assembleias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial.

CAPÍTULO X

Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades

Art. 1.113. **O ato de TRANSFORMAÇÃO independe de dissolução ou liquidação** da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.

Art. 1.114. A transformação **depende do CONSENTIMENTO DE TODOS os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade**, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto no art. 1.031.

Art. 1.115. A transformação **não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.**

Parágrafo único. **A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará.**

Art. 1.116. Na **INCORPORAÇÃO**, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.

Art. 1.117. **A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo.**

§ 1º A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato, e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo.

§ 2º A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade, que tenha de ser incorporada.

Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora **declarará extinta a incorporada**, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.

Art. 1.119. **A FUSÃO determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.**

Art. 1.120. A fusão será decidida, na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se.

§ 1º Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para a avaliação do patrimônio da sociedade.

§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembleia dos sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a constituição definitiva da nova sociedade.

§ 3º É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade de que façam parte.

Art. 1.121. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe fazer inscrever, no registro próprio da sede, os atos relativos à fusão.

Art. 1.122. **Até 90 dias após** publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles.

§ 1º **A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada.**

§ 2º Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação.

§ 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo (90 dias), a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, **qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção IX Do Arrolamento

Art. 659. **A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz,** com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º **Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação** e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros:

I - requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;

II - declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630;

III - atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha.

Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, **não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade.**

Art. 662. No arrolamento, **não serão conhecidas ou apreciadas** questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

Art. 663. **A existência de credores do espólio não impedirá a homologação** da partilha ou da adjudicação, se forem **reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.**

Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados.

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for **igual ou inferior a 1.000 salários-mínimos**, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

§ 1º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em **10 dias.**

§ 2º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas.

§ 3º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados.

§ 4º Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 5º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

CJF 131: A remissão ao art. 672, feita no art. 664, § 4º, do CPC, consiste em erro material decorrente da renumeração de artigos durante a tramitação legislativa. A referência deve ser compreendida como sendo ao art. 662, norma que possui conteúdo integrativo adequado ao comando expresso e finalístico do art. 664, § 4º.

Art. 665. **O inventário processar-se-á também na forma do art. 664 (arrolamento), AINDA QUE HAJA INTERESSADO INCAPAZ, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.**

Art. 666. Independência de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Art. 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII e VIII deste Capítulo.

Seção X

Disposições Comuns a Todas as Seções

Art. 668. **Cessa a eficácia da tutela provisória** prevista nas Seções deste Capítulo:

I - **se a ação não for proposta em 30 dias** contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido;

II - **se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito.**

Art. 669. São sujeitos à **sobrepilha** os bens:

I - **sonegados;**

II - **da herança descobertos após a partilha;**

III - **litigiosos**, assim como os de **liquidação difícil ou morosa;**

IV - **situados em lugar remoto** da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. **A sobrepartilha correrá nos autos do inventário** do autor da herança.

Art. 671. O juiz nomeará **CURADOR ESPECIAL**:

I - ao **AUSENTE**, se **não o tiver**;

II - ao **INCAPAZ**, se **concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses**.

Art. 672. É **lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas** quando houver:

I - **identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens**;

II - **heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros**;

III - **dependência de uma das partilhas em relação à outra**.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, **se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada**, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

Art. 673. No caso previsto no art. 672, inciso II, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens.

CAPÍTULO VII

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Art. 674. Quem, **NÃO SENDO PARTE NO PROCESSO, sofrer constrição ou ameaça de constrição** sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, **poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro**.

§ 1º **Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor**.

§ 2º **Considera-se terceiro**, para ajuizamento dos embargos:

I - o **cônjuge ou companheiro**, quando **defende a posse de bens próprios ou de sua meação**, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o **adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação** realizada em fraude à execução;

III - quem **sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte**;

IV - o **credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado**, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

CJF 132: O **prazo** para apresentação de embargos de terceiro tem **natureza processual e deve ser contado em dias úteis**.

CJF 133: É **admissível a formulação de reconvenção em resposta aos embargos de terceiro, inclusive para o propósito de veicular pedido típico de ação pauliana, nas hipóteses de fraude contra credores**.

Art. 675. Os embargos **podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença** e, **no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação**, mas **SEMPRE antes da assinatura da respectiva carta**.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

FPPC184. (art. 675) Os embargos de terceiro também **são oponíveis na fase de cumprimento de sentença** e devem observar, quanto ao prazo, a regra do processo de execução.

FPPC185. (art. 675, parágrafo único) **O juiz deve ouvir as partes antes de determinar a intimação pessoal do terceiro**.

JDPC102 **A falta de oposição dos embargos de terceiro preventivos no prazo do art. 792, § 4º, do CPC não impede a propositura dos embargos de terceiro repressivos no prazo do art. 675 do mesmo Código**.

PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo de Conhecimento	Cumprimento de Sentença ou Processo de Execução
Até o trânsito em julgado	Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas SEMPRE antes da assinatura da respectiva carta .

Art. 676. Os embargos serão **distribuídos por dependência** ao juízo que ordenou a constrição e **autuados em apartado**.

Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º **É facultada a prova da posse em audiência preliminar** designada pelo juiz.

§ 2º **O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio**.

§ 3º **A citação será pessoal**, se o **embargado não tiver procurador** constituído nos autos da ação principal.

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

FPPC186. (art. 677; art. 678; art. 681) A alusão à "posse" ou a "domínio" nos arts. 677, 678 e 681 deve ser interpretada em consonância com o art. 674, *caput*, que, de forma abrangente, admite os embargos de terceiro para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre quais tenha "direito incompatível com o ato constritivo".

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como

a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. **O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução** pelo requerente, **ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.**

Art. 679. Os embargos poderão ser **contestados** no **prazo de 15 dias**, findo o qual se seguirá o procedimento comum.

Art. 680. **Contra os embargos do CREDOR COM GARANTIA REAL, o embargado SOMENTE poderá alegar que:**

I - o devedor comum é **insolvente**;

II - o título é **nulo** ou não obriga a terceiro;

III - **outra é a coisa dada em garantia.**

Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

JDPC53 Para o reconhecimento definitivo do domínio ou da posse do terceiro embargante (art. 681 do CPC), é necessária a presença, no polo passivo dos embargos, do réu ou do executado a quem se impute a titularidade desse domínio ou dessa posse no processo principal.

SÚMULAS SOBRE EMBARGOS DE TERCEIRO

Súmula 84-STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, **ainda que desprovido do registro.**

Súmula 134-STJ: Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o **cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação**

Súmula 195-STJ: Em embargos de terceiro **não se anula** ato jurídico, por fraude contra credores.

OBS: Com a entrada em vigor do CPC/2015, há entendimento doutrinário favorável à possibilidade de formulação de pedido de anulação de ato jurídico por fraude contra credores em sede de Embargos de Terceiro. O Enunciado 133 da II Jornada de Direito Processual Civil (2018) espelha essa visão: *É admissível a formulação de reconvenção em resposta aos embargos de terceiro, inclusive para o propósito de veicular pedido típico de ação pauliana, nas hipóteses de fraude contra credores.*

Súmula 303-STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

OBS: Afasta-se a aplicação da referida súmula quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos. Nesse sentido: STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1282370/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01/03/2012.

CAPÍTULO VIII DA OPOSIÇÃO

Art. 682. Quem **pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem** autor e réu **poderá, ATÉ SER PROFERIDA A SENTENÇA, oferecer oposição contra ambos.**

Art. 683. O oponente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação.

Parágrafo único. **Distribuída** a oposição **por dependência**, serão os opostos **citados, na pessoa de seus respectivos advogados**, para contestar o pedido no **prazo comum de 15 dias.**

Art. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o oponente.

Art. 685. **Admitido** o processamento, a oposição **será apensada aos autos e tramitará simultaneamente** à ação originária, **sendo ambas julgadas pela mesma sentença.**

Parágrafo único. **Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução**, o juiz **suspenderá** o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, **desta conhecerá em primeiro lugar (1º Oposição/2º Ação ordinária).**

CAPÍTULO IX DA HABILITAÇÃO

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por **falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe** no processo.

JDPC54 Estando o processo em grau de recurso, o requerimento de habilitação far-se-á de acordo com o Regimento Interno do respectivo tribunal (art. 687 do CPC).

Art. 688. **A habilitação pode ser requerida:**

I - pela **parte**, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos **sucessores** do falecido, em relação à parte.

Art. 689. **Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se**, a partir de então, o **processo.**

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no **prazo de 5 dias.**

Parágrafo único. **A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.**

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação **imediatamente**, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

JDPC55 **É cabível apelação** contra sentença proferida no procedimento especial de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC).

Art. 692. **Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso**, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.

CAPÍTULO X DAS AÇÕES DE FAMÍLIA

Art. 693. As normas deste Capítulo **aplicam-se aos processos contenciosos** de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação.

Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo.

FPPC72. (art. 693) O **rol** do art. 693 **não é exaustivo**, sendo aplicáveis os dispositivos previstos no Capítulo X a outras ações de caráter contencioso envolvendo o Direito de Família.

Art. 694. **Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo** o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.

Parágrafo único. **A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.**

Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694.

§ 1º **O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar DESACOMPANHADO DE CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL**, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

§ 2º A citação ocorrerá com **antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência.**

§ 3º **A citação será feita na pessoa do réu.**

§ 4º **Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos.**

FPPC639. (arts. 695 e 334, §4º, II) **O juiz poderá, excepcionalmente, dispensar a audiência de mediação ou conciliação nas ações de família, quando uma das partes estiver amparada por medida protetiva**

Art. 696. A audiência de mediação e conciliação **poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias** para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito.

Art. 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o art. 335.

Art. 698. Nas ações de família, **o Ministério Público SOMENTE INTERVIRÁ QUANDO HOUVER INTERESSE DE INCAPAZ** e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo.

Parágrafo único. **O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) **(LEI 13894/19)**

Art. 699. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, **deverá** estar acompanhado por especialista.

CAPÍTULO XI DA AÇÃO MONITÓRIA

Art. 700. A **ação monitória** pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em **PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO**, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o **pagamento de QUANTIA EM DINHEIRO**;

II - a **entrega de COISA FUNGÍVEL ou INFUNGÍVEL ou de BEM MÓVEL ou IMÓVEL**;

III - o **adimplemento de OBRIGAÇÃO DE FAZER ou de NÃO FAZER**.

§ 1º **A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente** nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º **Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial**, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º **É ADMISSÍVEL ação monitória em face da Fazenda Pública.**

§ 7º Na ação monitória, **admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.**

FPPC188. (art. 700, § 5º) Com a emenda da inicial, o juiz pode entender idônea a prova e admitir o seguimento da ação monitória.

Art. 701. **Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer**, concedendo ao réu **prazo de 15 dias** para o **cumprimento** e o **pagamento de honorários advocatícios de 5%** do valor atribuído à causa.

§ 1º **O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.**

§ 2º **Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos** previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

§ 3º **É cabível ação rescisória** da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º.

§ 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

§ 5º **Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.**

Art. 916. **No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês.**

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o

preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em **5 dias**.

§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.

§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.

§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos;

II - a imposição ao executado de multa de **10%** sobre o valor das prestações não pagas.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos

§ 7º O disposto neste artigo **NÃO SE APLICA AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA**.

Art. 702. **INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.**

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á **declarar de imediato o valor que entende correto**, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º **Não apontado o valor correto** ou não apresentado o demonstrativo, os embargos **serão liminarmente rejeitados**, se esse **for** o seu **único fundamento**, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

§ 4º **A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão** referida no caput do art. 701 **até o julgamento em 1º grau**.

§ 5º O autor será intimado para **responder aos embargos no prazo de 15 dias**.

§ 6º Na ação monitoria **ADMITE-SE A RECONVENÇÃO, sendo VEDADO o oferecimento de RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO**.

§ 7º **A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais**, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa.

§ 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

§ 9º **Cabe APELAÇÃO contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos**.

§ 10. O juiz condenará o autor de **ação monitoria proposta indevidamente e de má-fé** ao pagamento, **em favor do réu**, de multa de **até 10%** sobre o **valor da causa**.

§ 11. O juiz condenará o réu que de **má-fé opuser embargos** à ação monitoria ao pagamento de multa de **até 10%** sobre o valor atribuído à causa, **em favor do autor**.

CJF 134: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitorio **não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4º, e 1.012, § 1º, V, CPC)**.

SÚMULAS SOBRE AÇÃO MONITÓRIA

Súmula 247-STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, **constitui documento hábil** para o ajuizamento da ação monitoria

Súmula 282-STJ: Cabe a citação por edital em ação monitoria.

Súmula 292-STJ: A reconvenção é cabível na ação monitoria, após a conversão do procedimento em ordinário.

Súmula 299-STJ: É **admissível** a ação monitoria fundada em cheque prescrito.

Súmula 339-STJ: É cabível ação monitoria contra a Fazenda Pública.

Súmula 384-STJ: Cabe ação monitoria para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

Súmula 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitoria em face do emitente de **nota promissória** sem força executiva é **quinquenal**, a contar do **dia seguinte ao vencimento** do título.

Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitoria em face do emitente de **cheque** sem força executiva é **quinquenal**, a contar do **dia seguinte à data de emissão** estampada na cártula.

Súmula 531-STJ: Em ação monitoria fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é **dispensável** a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

PRAZO PARA AJUIZAR AÇÃO MONITÓRIA

CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA	NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA
QUINQUENAL	
A contar do DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO estampada na cártula.	A contar do DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO do título.

CAPÍTULO XII

DA HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL

Art. 703. Tomado o penhor legal nos casos previstos em lei, requererá o credor, ato contínuo, a homologação.

§ 1º Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada.

§ 2º **A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial** mediante requerimento, que conterà os requisitos previstos no § 1º deste artigo, do credor a notário de sua livre escolha.

§ 3º Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no **prazo de 5 dias**, pagar o débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no art. 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente para decisão.

§ 4º Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública.

FPPC73. (art. 703, §5) No caso de homologação do penhor legal promovida pela via extrajudicial, incluem-se nas contas do crédito as despesas com o notário, constantes do §2º do art. 703.

Art. 704. **A defesa só pode consistir em:**

I - **nulidade** do processo;

II - **extinção** da **obrigação**;

III - **não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos a penhor legal**;

IV - **alegação** de haver sido **ofertada caução idônea, rejeitada** pelo credor.

Art. 705. A partir da audiência preliminar, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 706. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto.

§ 1º Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressaltado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção da obrigação.

§ 2º Contra a sentença caberá apelação, e, na pendência de recurso, poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor.

CAPÍTULO XIII

DA REGULAÇÃO DE AVARIA GROSSA

Art. 707. Quando inexistir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notório conhecimento.

FPPC75. (art. 707) No mesmo ato em que nomear o regulador da avaria grossa, o juiz deverá determinar a citação das partes interessadas.

Art. 708. O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários.

§ 1º A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz, que decidirá no **prazo de 10 dias**.

§ 2º Se o consignatário não apresentar garantia idônea a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruírem a petição inicial, que deverá ser caucionado sob a forma de depósito judicial ou de garantia bancária.

§ 3º Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial de sua carga na forma dos arts. 879 a 903.

§ 4º É permitido o levantamento, por alvará, das quantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação.

Art. 709. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da avaria grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador.

Art. 710. O regulador apresentará o regulamento da avaria grossa no **prazo de até 12 meses**, contado da data da entrega dos documentos nos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz.

§ 1º Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão vista as partes pelo **prazo comum de 15 dias**, e, não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença.

§ 2º Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no **prazo de 10 dias**, após a oitiva do regulador.

Art. 711. Aplicam-se ao regulador de avarias os arts. 156 a 158, no que couber.

CAPÍTULO XIV

DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, **eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício**, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, **promover-lhes a restauração**.

Parágrafo único. **Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.**

Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.

Art. 714. A parte contrária será citada para **contestar** o pedido no **prazo de 5 dias, cabendo-lhe exhibir as cópias, as contraféis e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder**.

§ 1º Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido.

§ 2º Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 715. **Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, SE NECESSÁRIO, mandará repeti-las.**

§ 1º **Serão reinquiridas as mesmas testemunhas, que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas** de ofício ou a requerimento.

§ 2º Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á **nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito**.

§ 3º Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova.

§ 4º Os serventuários e os auxiliares da justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido.

§ 5º Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original.

Art. 716. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos.

Parágrafo único. **Aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes pensados os autos da restauração.**

FPPC76. (art. 716) Localizados os autos originários, neles devem ser praticados os atos processuais subsequentes, dispensando-se a repetição dos atos que tenham sido ultimados nos autos da restauração, em consonância com a garantia constitucional da

duração razoável do processo (CF/88, 5º, LXXVIII) e inspiração no art. 964 do Código de Processo Civil Português.

Art. 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo.

§ 1º **A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados.**

§ 2º Remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento.

Art. 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.

CAPÍTULO XV DOS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

Art. 720. **O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial.**

JDPC56 A legitimidade conferida à Defensoria Pública pelo art. 720 do CPC compreende as hipóteses de jurisdição voluntária previstas na legislação extravagante, notadamente no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 721. Serão citados todos os interessados, **bem como intimado o Ministério Público**, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no **prazo de 15 dias**.

Art. 722. **A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse.**

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no **prazo de 10 dias**.

Parágrafo único. **O juiz NÃO É OBRIGADO A OBSERVAR CRITÉRIO DE LEGALIDADE ESTRITA, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.**

FPPC640.(arts.723, parágrafo único, e 489) O disposto no parágrafo único do art. 723 não exime o juiz de observar o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 489

Art. 724. **Da sentença caberá apelação.**

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

I - **emancipação**;

II - **sub-rogação**;

III - **alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes**, de órfãos e de interditos;

IV - **alienação, locação e administração da coisa comum**;

V - **alienação de quinhão em coisa comum**;

VI - **extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário**, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória;

VII - **expedição de alvará judicial**;

VIII - **homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor**.

Parágrafo único. As normas desta Seção aplicam-se, no que couber, aos procedimentos regulados nas seções seguintes.

Seção II

Da Notificação e da Interpelação

Art. 726. Quem **tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar** pessoas participantes da mesma relação jurídica para **dar-lhes ciência de seu propósito**.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

Art. 727. Também **poderá o interessado interpelar o requerido**, no caso do art. 726, **para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito**.

Art. 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital:

I - se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito;

II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público.

Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente.

NOTIFICAÇÃO	INTERPELAÇÃO
MANIFESTAR FORMALMENTE SUA VONTADE a outrem sobre assunto juridicamente relevante	Requerido FAÇA OU DEIXE DE FAZER o que o requerente entenda ser de seu direito.

Seção III

Da Alienação Judicial

Art. 730. Nos casos expressos em lei, **não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem**, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.

Seção IV

Do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio

Art. 731. A **homologação do divórcio ou da separação consensuais**, observados os requisitos legais, **poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges**, da qual constarão:

I - as disposições relativas à descrição e à **partilha** dos bens comuns;

II - as disposições relativas à **pensão alimentícia entre os cônjuges**;

III - o **acordo relativo à guarda dos filhos incapazes** e ao **regime de visitas**; e

IV - o valor da contribuição para criar e educar os filhos.

Parágrafo único. **Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio**, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.

Art. 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável.

Art. 733. **O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, PODEM SER REALIZADOS POR ESCRITURA PÚBLICA**, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.

§ 1º **A escritura NÃO DEPENDE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL** e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º **O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público**, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Art. 734. A **alteração do regime de bens** do casamento, observados os requisitos legais, **poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por AMBOS os cônjuges**, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.

§ 1º Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o **prazo de 30 dias** da publicação do edital.

§ 2º Os **cônjuges**, na petição inicial ou em petição avulsa, **podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens**, a fim de resguardar direitos de terceiros.

§ 3º Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

LEI 9507/97 – HABEAS DATA

Art. 1º

Parágrafo único. **Considera-se de caráter público** todo registro ou banco de dados contendo **informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade** produtora ou depositária das informações.

Art. 2º O **requerimento** será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e **será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas**.

Parágrafo único. A **decisão será comunicada** ao requerente em **24 horas**.

Art. 3º Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações.

Art. 4º Constatada a inexistência de qualquer dado a seu respeito, o interessado, **em petição acompanhada de documentos comprobatórios**, poderá requerer sua retificação.

§ 1º Feita a **retificação** em, **no máximo, 10 dias** após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado.

§ 2º **Ainda que não se constate a inexistência** do dado, **se o interessado apresentar explicação ou contestação** sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, **tal explicação será anotada** no cadastro do interessado.

Art. 7º **Conceder-se-á habeas data**:

I - para **assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante**, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

Se for informações de terceiros – cabe MS

II - para a **retificação de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a **anotação** nos assentamentos do interessado, **de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável**.

Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em **2 vias**, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. **A petição inicial deverá ser instruída com prova**:

I - da **recusa ao acesso às informações** ou do decurso de **mais de 10 dias** sem decisão;

II - da **recusa em fazer-se a retificação** ou do decurso de **mais de 15 dias**, sem decisão; ou

III - da **recusa em fazer-se a anotação** a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de **mais de 15 dias** sem decisão.

Recusa ao acesso à informação	Mais de 10 dias sem decisão
Recusa em fazer-se a retificação ou anotação	Mais de 15 dias sem decisão

Art. 9º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no **prazo de 10 dias**, **preste as informações** que julgar necessárias.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de *habeas data*, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Do **despacho de indeferimento caberá recurso** previsto no art. 15 (**apelação**).

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9º (10 dias), e ouvido o representante do Ministério Público dentro de **5 dias**, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser proferida em cinco dias.

Art. 13. **Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coator:**

I - **apresente ao impetrante as informações** a seu respeito, constantes de registros ou bancos de dados; ou

II - **apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação** feita nos assentamentos do impetrante.

Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonia, conforme o requerer o impetrante.

Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica deverão ser apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz devidamente reconhecida.

Art. 15. **Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação.**

Parágrafo único. Quando a **sentença CONCEDER** o habeas data, o recurso terá **EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO**.

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que presida.

Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais caberá ao relator a instrução do processo.

Art. 18. O **pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.**

Art. 19. Os processos de habeas data **terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto HC e MS**. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão **não poderá exceder de 24 horas**, a contar da distribuição.

Art. 20. O julgamento do habeas data compete:

I - originariamente:

a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado;

f) a juiz estadual, nos demais casos;

II - em grau de recurso:

a) ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos Tribunais Superiores;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em única instância pelos Tribunais Regionais Federais;

c) aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida por juiz federal;

d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal;

III - mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição.

Art. 21. São **gratuitos** o procedimento administrativo para **acesso a informações e retificação de dados** e para **anotação de justificção**, bem como a **ação de habeas data**.

O habeas data é a **garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte** constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter acesso às informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal. STF. Plenário. RE 673707/MG

Súmula 2-STJ: **Não cabe o habeas data** (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") **se não houve recusa de informações** por parte da autoridade administrativa.

Não é cabível ação de exibição de documentos que tenha por objeto a obtenção de informações detidas pela Administração Pública que não foram materializadas em documentos (eletrônicos ou não), ainda que se alegue demora na prestação dessas informações pela via administrativa. **Cabível HD**. STJ. 2ª Turma. REsp 1415741-MG

Dia 16

Código Civil: art 1123-1224
 Código Processo Civil: art. 735-796
 LEI 4717/65 – Ação Popular
 LEI 13300/16 – Mandado de Injunção
 LEI 12016/09 – Mandado de Segurança

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO XI

Da Sociedade Dependente de Autorização

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por este título, sem prejuízo do disposto em lei especial.

Parágrafo único. **A competência para a autorização SERÁ SEMPRE do PODER EXECUTIVO FEDERAL.**

Art. 1.124. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder público, **será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação.**

Art. 1.125. **Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida** a sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto.

Seção II

Da Sociedade Nacional

Art. 1.126. É **nacional** a sociedade **organizada** de conformidade com a **lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração.**

Parágrafo único. **Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa.** Qualquer que seja o tipo da sociedade, na sua sede ficará arquivada cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios.

Art. 1.127. **Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento unânime** dos sócios ou acionistas.

Art. 1.128. O requerimento de autorização de sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia, autenticada pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei especial.

Parágrafo único. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão.

Art. 1.129. **Ao Poder Executivo é facultado exigir que se procedam a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto**, devendo os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, os

fundadores, cumprir as formalidades legais para revisão dos atos constitutivos, e juntar ao processo prova regular.

Art. 1.130. **Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização, se a sociedade não atender às condições** econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei.

Art. 1.131. Expedido o decreto de autorização, cumprirá à sociedade publicar os atos referidos nos arts. 1.128 e 1.129, em **30 dias**, no órgão oficial da União, cujo exemplar representará prova para inscrição, no registro próprio, dos atos constitutivos da sociedade.

Parágrafo único. A sociedade promoverá, também no órgão oficial da União e no **prazo de 30 dias**, a publicação do termo de inscrição.

Art. 1.132. **As sociedades anônimas nacionais, que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la**, quando seus fundadores pretenderem recorrer a subscrição pública para a formação do capital.

§ 1º Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do estatuto e do prospecto.

§ 2º Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos.

Art. 1.133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita a autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social, em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo.

Seção III

Da Sociedade Estrangeira

Art. 1.134. **A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressaltados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.**

§ 1º Ao requerimento de autorização devem juntar-se:

I - prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país;

II - inteiro teor do contrato ou do estatuto;

III - relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade;

IV - cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional;

V - prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização;

VI - último balanço.

§ 2º Os documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo.

Art. 1.135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder a autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais.

Parágrafo único. Aceitas as condições, **expedirá o Poder Executivo decreto de autorização**, do qual constará o montante de capital destinado às operações no País, cabendo à sociedade pro-

mover a publicação dos atos referidos no art. 1.131 e no § 1º do art. 1.134.

Art. 1.136. **A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer.**

§ 1º O requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro, em estabelecimento bancário oficial, do capital ali mencionado.

§ 2º Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em livro especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas; no termo constarão:

I - nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro;

II - lugar da sucursal, filial ou agência, no País;

III - data e número do decreto de autorização;

IV - capital destinado às operações no País;

V - individuação do seu representante permanente.

§ 3º Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do art. 1.131.

Art. 1.137. **A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil.**

Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras "do Brasil" ou "para o Brasil".

Art. 1.138. **A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade.**

Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação.

Art. 1.139. **Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo**, para produzir efeitos no território nacional.

Art. 1.140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União, e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração.

Parágrafo único. Sob pena, também, de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País.

Art. 1.141. **Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no País pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil.**

§ 1º Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer, com o requerimento, os documentos exigidos no art. 1.134, e ainda a prova da realização do capital, pela forma declarada no contrato, ou no estatuto, e do ato em que foi deliberada a nacionalização.

§ 2º O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais.

§ 3º Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo.

TÍTULO III Do Estabelecimento CAPÍTULO ÚNICO DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento **todo COMPLEXO DE BENS organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.**

A doutrina majoritária brasileira considera o estabelecimento comercial como sendo uma **UNIVERSALIDADE DE FATO**, ou seja, um complexo de bens organizado pelo empresário.

JDC233 A sistemática do contrato de trespasse delineada pelo Código Civil nos arts. 1.142 e ss., especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial.

JDC488 Admite-se a penhora do website e de outros intangíveis relacionados com o comércio eletrônico.

JDC7 O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito.

Art. 1.143. **Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.**

JDC393 A validade da alienação do estabelecimento empresarial não depende de forma específica, observado o regime jurídico dos bens que a exijam.

Art. 1.144. **O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros DEPOIS DE AVERBADO** à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Art. 1.145. **Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias** a partir de sua notificação.

Art. 1.146. **O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, DESDE QUE REGULARMENTE CONTABILIZADOS, continuando o devedor primitivo SOLIDARIAMENTE obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.**

JDC59 A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, **não implica responsabilidade por sucessão** prevista no art. 1.146 do CCB.

Art. 1.147. **Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos 5 anos subsequentes à transferência.**

Parágrafo único. No caso de **arrendamento ou usufruto** do estabelecimento, **a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.**

JDC490 A ampliação do **prazo de 5 anos** de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada no exercício da autonomia da vontade, pode ser revista judicialmente, se abusiva.

Art. 1.148. **Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias** a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

JDC234 Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente

JDC8 A sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação.

Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido **produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.**

TÍTULO IV

Dos Institutos Complementares

CAPÍTULO I

Do Registro

Art. 1.150. **O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.**

EMPRESÁRIO E SOCIEDADE EMPRESÁRIA	Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais
SOCIEDADE SIMPLES	Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.

§ 1º Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no **prazo de 30 dias**, contado da lavratura dos atos respectivos.

§ 2º Requerido além do prazo previsto neste artigo, **o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão.**

§ 3º As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso de omissão ou demora.

Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1º Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 2º As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.

§ 3º O anúncio de convocação da assembleia de sócios será publicado por **3 vezes**, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o **prazo mínimo de 8 dias**, para a primeira convocação, e de **5 dias**, para as posteriores.

Art. 1.153. **Cumpra à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais** concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei.

Art. 1.154. **O ato sujeito a registro**, ressalvadas disposições especiais da lei, **não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia.**

Parágrafo único. **O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades.**

CAPÍTULO II

DO NOME EMPRESARIAL

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a **FIRMA OU a DENOMINAÇÃO** adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. **Equipara-se ao nome empresarial**, para os efeitos da proteção da lei, **a denominação das sociedades simples, associações e fundações.**

FIRMA	DENOMINAÇÃO
DEVE conter o nome civil do empresário ou dos sócios da sociedade empresária e PODE conter ramos de atividade	DEVE designar o objeto da empresa e PODE adotar nome civil ou qualquer outra expressão.
Serve de assinatura do empresário.	Não serve de assinatura do empresário.
Contrata assinando o nome empresarial	Contrata assinando com o nome civil do representante.

JDC1 Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo.

JDC60 Os acordos e negócios de abstenção de uso de marcas entre sociedades empresárias não são oponíveis em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sem prejuízo de os litigantes obterem tutela jurisdicional de abstenção entre eles na Justiça Estadual.

Art. 1.156. O **empresário opera sob firma** constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

Art. 1.157. A **sociedade** em que houver **sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma**, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.

Parágrafo único. **Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade** de que trata este artigo.

Art. 1.158. Pode a **sociedade limitada** adotar **firma ou denominação**, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

§ 1º A **firma** será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.

§ 2º A **denominação** deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.

§ 3º A **omissão da palavra "limitada"** **determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores** que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

Art. 1.159. A **sociedade cooperativa** funciona **sob denominação** integrada pelo vocábulo "cooperativa".

Art. 1.160. A **sociedade anônima** opera **sob denominação** designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente.

Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

JDC71 Suprimir o art. 1.160 do Código Civil por estar a matéria regulada mais adequadamente no art. 3º da Lei n. 6.404/76 (disciplinadora das S.A.) e dar nova redação ao § 2º do art. 1.158, de modo a retirar a exigência da designação do objeto da sociedade.

JDC73 Não havendo revogação do art. 1.160 do Código Civil nem modificação do § 2º do art. 1.158 do mesmo diploma, é de interpretar-se este dispositivo no sentido de não aplicá-lo à denominação das sociedades anônimas e sociedades Ltda., já existentes, em razão de se tratar de direito inerente à sua personalidade.

Art. 1.161. A **sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação** designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Art. 1.162. A **sociedade em conta de participação NÃO PODE TER FIRMA OU DENOMINAÇÃO**.

FIRMA	Empresário individual Sociedade com sócios de responsabilidade ilimitada Sociedade em comandita simples Sociedade em nome coletivo
FIRMA OU DENOMINAÇÃO	EIRELI Sociedade Limitada

	Sociedade em comandita por ações
DENOMINAÇÃO	Sociedade anônima Sociedade cooperativa

Art. 1.163. O nome de empresário **deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro**.

Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Art. 1.164. O nome empresarial **não pode ser objeto de alienação**.

Parágrafo único. **O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante**, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.

JDC72 Suprimir o art. 1.164 do novo Código Civil.

Art. 1.165. **O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social**.

Art. 1.166. A **inscrição** do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, **asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado**.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

JDC491 A proteção ao nome empresarial, limitada ao Estado-Membro para efeito meramente administrativo, estende-se a todo o território nacional por força do art. 5º, XXIX, da Constituição da República e do art. 8º da Convenção Unionista de Paris.

JDC2 A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.

Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, **a qualquer tempo**, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.

Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.

CAPÍTULO III

Dos Prepostos

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.169. O preposto **não pode, sem autorização escrita**, fazer-se substituir no desempenho da preposição, **sob pena de responder pessoalmente** pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.

Art. 1.170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação.

Art. 1.171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação.

Seção II Do Gerente

Art. 1.172. Considera-se **gerente o preposto permanente** no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.

Art. 1.173. **Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes** que lhe foram outorgados.

Parágrafo único. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes.

Art. 1.174. **As limitações contidas na outorga de poderes, para serem opostas a terceiros, dependem do arquivamento e averbação** do instrumento no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo se provado serem conhecidas da pessoa que tratou com o gerente.

Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis.

Art. 1.175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele.

Art. 1.176. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes do exercício da sua função.

Seção III Do Contabilista e outros Auxiliares

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.

Parágrafo único. No exercício de suas funções, **os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.**

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.

Parágrafo único. **Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito**, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.

CAPÍTULO IV Da Escrituração

Art. 1.179. **O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros**, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados.

§ 2º **É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário** a que se refere o art. 970.

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, **É INDISPENSÁVEL O DIÁRIO**, que **pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.**

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, **os livros obrigatórios** e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, **devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.**

Parágrafo único. **A autenticação não se fará sem que esteja inscrito** o empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade.

Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.

Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que constem de livro próprio, regularmente autenticado.

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que **não excedam o período de 30 dias**, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.

§ 2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

Art. 1.185. **O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços**, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele.

Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo que registre:

- I - a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo respectivo saldo, em forma de balancetes diários;
- II - o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento do exercício.

Art. 1.187. Na coleta dos elementos para o inventário serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados:

- I - os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo, na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso, pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização respectiva, criando-se fundos

de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do valor;

II - os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação, ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa, podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo, e quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição, ou fabricação, e os bens forem avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros, nem para as percentagens referentes a fundos de reserva;

III - o valor das ações e dos títulos de renda fixa pode ser determinado com base na respectiva cotação da Bolsa de Valores; os não cotados e as participações não acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição;

IV - os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente.

Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda, anualmente, à sua amortização:

I - as despesas de instalação da sociedade, até o limite correspondente a **10%** do capital social;

II - os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima, no período antecedente ao início das operações sociais, à taxa não superior a **12%** ao ano, fixada no estatuto;

III - a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade.

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.

Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas.

Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma da lei especial.

Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, **nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei.**

Art. 1.191. **O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.**

§ 1º O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão.

§ 2º Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz.

Art. 1.192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e, no do seu § 1º, **ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros.**

Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário.

Art. 1.193. As **restrições** estabelecidas neste Capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, **não se aplicam às autarquias fazendárias**, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais.

Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

Art. 1.195. As disposições deste Capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou agências, no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro.

SÚMULAS SOBRE LIVROS COMERCIAIS

Súmula 260-STF: O exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes.

Súmula 390-STF: A exibição judicial de livros comerciais **pode ser requerida como medida preventiva.**

Súmula 439-STF: Estão sujeitos a fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.

DEMAIS SÚMULAS SOBRE DIREITO EMPRESARIAL

MARCA **Súmula 143-STJ:** Prescreve em **5 anos** a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

Súmula 28-STJ: O contrato de alienação fiduciária em garantia **pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor.**

Súmula 72-STJ: A comprovação da mora **é imprescindível** à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 92-STJ: A terceiro de boa-fé **não é oponente** a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.

Súmula 233-STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, **NÃO É TÍTULO EXECUTIVO.**

Súmula 247-STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, **constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.**

Súmula 258-STJ: A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito **não goza de autonomia em razão da iliquidez do título** que a originou.

Súmula 259-STJ: A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.

Súmula 283-STJ: As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas co-

CONTRATOS BANCÁRIOS	brados não sofrem as limitações da Lei de Usura.
	Súmula 285-STJ: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.
	Súmula 286-STJ: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
	Súmula 300-STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.
	Súmula 322-STJ: Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em corrente, não se exige a prova do erro.
	Súmula 379-STJ: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês.
	Súmula 381-STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício , da abusividade das cláusulas.
	Súmula 477-STJ: A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.
	Súmula 479-STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
	Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado , divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Súmula 565-STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, **é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.**

Súmula 566-STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, **pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.**

LIVRO III
Do Direito das Coisas
TÍTULO I
Da posse

TEORIAS SOBRE A POSSE	
TEORIA SUBJE-	Savigny

TIVA DA POSSE	A posse é um poder direto que o indivíduo tem sobre a coisa, podendo dispor fisicamente e a possuindo com intenção de ser dono. Posse = corpus (elemento objetivo) + animus domini (elemento subjetivo) Adotada na configuração da usucapião
TEORIA OBJETIVA DA POSSE	Ihering Posse é corpus. Para que haja a configuração da posse, é necessário dispor fisicamente da coisa ou haja possibilidade de querendo, realize a sua disposição física. Adotada no CC (art. 1196) – o mero comportamento em reação à coisa, como se fosse dono, induz a posse.
TEORIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE	Teoria da sociabilidade em relação ao direito das coisas, de forma que se analisa com o crivo hermenêutico da função social. Para que se verifique a posse, deve haver o cumprimento de sua função social, consistente em conferir à posse uma utilidade, mormente relacionada ao direito fundamental de moradia

POSSE PRÓPRIA	POSSE IMPRÓPRIA
Exercida com animus domini (vontade de ser dono)	Posse subordinada à posse de outra pessoa.

POSSE ORIGINÁRIA	POSSE DERIVADA
Modalidade de posse surgida sem qualquer vínculo de aquisição com o possuidor anterior.	A aquisição da posse guarda vínculo com a posse anterior.
A posse é natural, não havendo relação com o possuidor anterior	A posse é adquirida de outro possuidor, havendo continuidade da posse
Eventual vínculo que maculava a posse anterior não se transmite ao novo possuidor	Eventual vício na posse anterior pode afetar a nova posse , a depender da existência ou não de boa-fé do novo possuidor

POSSE AD INTERDICTA	POSSE AD USUCAPIONEM
É a posse comum.	É a posse qualificada.
Pode ser defendida pelas ações possessórias.	É a posse prolongada no tempo que pode ensejar a aquisição originária da propriedade em virtude da usucapião
É necessário que não seja injusta (violência, precariedade e clandestinidade) perante o oponente	A posse deve ser própria, exercida com animus domini, mansa e pacífica, pelo prazo exigido em lei.

POSSE NOVA	POSSE VELHA
< 1 ano e 1 dia	Pelo menos 1 ano e 1 dia

POSSE TRABALHO	POSSE COMUM
A posse do imóvel é utilizada para fins de moradia , consagrando a função social da posse. Art. 1238 e 1242, CC.	Aquela que não se caracteriza enquanto posse trabalho.

JDC492 A posse constitui direito autônomo em relação à **propriedade** e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 133: DO DIREITO DAS COISAS

- 1) Por se tratar de competência relativa, a ação que se refira a direitos reais sobre imóvel, **excluídos aqueles que expressamente ensejem a competência absoluta do foro em que situada a coisa (art. 47, § 1º, do CPC/2015)**, poderá ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou, se houver, no foro eleito pelas partes.
- 2) Os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias **cedem diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência que, por definição, é um foro de atração** para o qual convergem a discussão de todas as causas e as ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.
- 3) Os **herdeiros possuem legitimidade ativa para atuarem diretamente em juízo em ações de direito real**, enquanto não aberto o inventário, por aplicação do **princípio de saisine**.
- 4) É **necessária a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem acerca de direitos reais imobiliários**, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
- 5) O promitente vendedor que readquire a titularidade do direito real sobre o bem imóvel anteriormente alienado **pode ser responsabilizado pelos débitos condominiais posteriores à alienação e contemporâneos à posse do promissário comprador, sem prejuízo de ulterior direito de regresso**.
- 7) A **inexistência de registro imobiliário** de imóvel objeto de ação de usucapião **não induz presunção de que o bem seja público (terras devolutas)**, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
- 8) A **usucapião é forma de aquisição originária da propriedade**, de modo que **não permanecem os ônus reais que gravavam o imóvel** antes da sua declaração.
- 9) A citação na ação possessória julgada improcedente **não interrompe** o prazo para aquisição da propriedade por usucapião.
- 10) A inexistência de outros bens imóveis no patrimônio de cônjuge/companheiro sobrevivente **não é requisito para o reconhecimento do direito real de habitação**.
- 11) O **direito real de habitação pode ser exercido tanto pelo cônjuge como pelo companheiro supérstites**.
- 12) O direito real de adjudicação **somente será exercitável se o locatário efetuar o depósito do preço do bem e das demais despesas de transferência**; formular o pedido de adjudicação no **prazo de 6 meses** do registro do contrato de compra e venda do imóvel; bem como promover a averbação do contrato de locação assinado por duas testemunhas na matrícula do bem

no Cartório de Registro de Imóveis, **30 dias antes** da referida alienação.

CAPÍTULO I

Da Posse e sua Classificação

Art. 1.196. Considera-se **POSSUIDOR** todo aquele que **tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade**.

JDC236 Considera-se **possuidor**, para todos os efeitos legais, também a **coletividade desprovida de personalidade jurídica**.

JDC563 O reconhecimento da posse por parte do Poder Público competente anterior à sua legitimação nos termos da Lei n. 11.977/2009 constitui título possessório.

JDC593 É **indispensável o procedimento de demarcação urbanística para regularização fundiária social de áreas ainda não matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis**, como requisito à emissão dos títulos de legitimação da posse e de domínio.

Art. 1.197. A **posse direta**, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, **NÃO ANULA A INDIRETA**, de quem aquela foi havida, **podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto**.

JDC76 O possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto, e este, contra aquele.

Art. 1.198. Considera-se **DETENTOR** aquele que, **achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas**.
Parágrafo único. Aquela que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

JDC301 É **possível a conversão da detenção em posse, desde que rompida a subordinação**, na hipótese de exercício em nome próprio dos atos possessórios.

JDC493 O **detentor** (art. 1.198 do Código Civil) **pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa do bem sob seu poder**.

Súmula 619-STJ: A ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias.

Súmula 637-STJ: O ente público **detém legitimidade e interesse** para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, **podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio**.

- A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária.
- A mera detenção **não confere** ao detentor os mesmos direitos do possuidor.
- A mera detenção **não gera direito de retenção ou de indenização** por acessões e benfeitorias realizadas no bem público.

1) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do PODER PÚBLICO:	2) particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro PARTICULAR:
Não terá direito à proteção possessória.	Terá direito, em tese à proteção possessória.
Não poderá exercer interditos possessórios porque, perante o Poder Público, ele exerce mera detenção.	É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Art. 1.200. É **JUSTA** a posse que **não for violenta, clandestina ou precária**.

JDC302 **Pode ser considerado justo título para a posse de boa-fé o ato jurídico capaz de transmitir a posse ad usucapionem**, observado o disposto no art. 113 do Código Civil

Art. 1.201. É de **BOA-FÉ** a posse, se o **possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa**.

Parágrafo único. O **possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé**, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

JDC303 **Considera-se justo título**, para a presunção relativa da boa-fé do possuidor, o **justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular**. Compreensão na perspectiva da função social da posse.

Art. 1.202. A **posse de boa-fé SÓ perde este caráter** no caso e desde o momento em que as **circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente**.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

JDC237 **É cabível a modificação do título da posse – interver-sio possessionis** – na hipótese em que o **até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini**.

CAPÍTULO II

Da Aquisição da Posse

Art. 1.204. **Adquire-se a posse** desde o momento em que se **torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade**.

Art. 1.205. A **posse** pode ser **adquirida**:

I - pela **própria pessoa que a pretende ou por seu representante**;

II - por **terceiro sem mandato, dependendo de ratificação**.

JDC77 A posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório.

CONSTITUTO POSSESSÓRIO	TRADITIO BREVI MANU
Possuía em seu próprio nome , passa a possuir em nome de outrem	Possuía em nome alheio , passa a possuir em nome próprio

Art. 1.206. A posse **transmite-se aos herdeiros ou legatários** do possuidor com os **mesmos caracteres**.

Art. 1.207. O **sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor**; e ao **sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais**.

Art. 1.208. **NÃO INDUZEM POSSE** os **atos de mera permissão ou tolerância** assim como **não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos**, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Art. 1.209. A posse do imóvel **faz presumir**, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem.

CAPÍTULO III

Dos Efeitos da Posse

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser **mantido** na posse em caso de **turbação, restituído** no de **esbulho**, e **segurado de violência iminente**, se tiver **justo receio de ser molestado**.

§ 1º O possuidor **turbado**, ou **esbulhado**, **poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força**, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, **não podem ir além do indispensável** à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º **Não obsta** à **manutenção** ou **reintegração** na posse a **alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa**.

ESBULHO	Perda TOTAL da posse	Ação de reintegração de posse
TURBAÇÃO	Perda PARCIAL da posse	Ação de manutenção de posse

JDC78 Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da *exceptio proprietatis* (art. 1.210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no *ius possessionis*, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso.

JDC79 A *exceptio proprietatis*, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório

JDC238 Ainda que a ação possessória seja intentada além de "ano e dia" da turbção ou esbulho, e, em razão disso, tenha seu trâmite regido pelo procedimento ordinário (CPC, art. 924), nada impede que o juiz conceda a tutela possessória liminarmente, mediante antecipação de tutela, desde que presentes os requisitos autorizadores do art. 273, I ou II, bem como aqueles previstos no art. 461-A e parágrafos, todos do

Código de Processo Civil.

JDC239 Na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse”, com base nos critérios previstos no parágrafo único do art. 507 do Código Civil /1916.

JDC494 A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o tempo da posse de seu antecessor não significa que, ao optar por nova contagem, estará livre do vício objetivo que maculava a posse anterior.

JDC495 No desforço possessório, a expressão “contanto que o faça logo” deve ser entendida restritivamente, apenas como a reação imediata ao fato do esbulho ou da turbacão, cabendo ao possuidor recorrer à via jurisdicional nas demais hipóteses.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.

JDC80 É inadmissível o direcionamento de demanda possessória ou ressarcitória contra terceiro possuidor de boa-fé, por ser parte passiva ilegítima diante do disposto no art. 1.212 do novo Código Civil. **Contra o terceiro de boa-fé, cabe tão-somente a propositura de demanda de natureza real.**

Art. 1.213. O disposto nos artigos antecedentes **NÃO SE APLICA ÀS SERVIDÕES NÃO APARENTES, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o houve.**

Art. 1.214. O possuidor de BOA-FÉ tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.

Art. 1.215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.

Art. 1.216. O possuidor de MÁ-FÉ responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.

Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa.

Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, **AINDA QUE ACIDENTAIS, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.**

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder

sem detrimento da coisa, e **poderá exercer o direito de retenção** pelo valor das **benfeitorias necessárias e úteis.**

JDC81 O direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, **também se aplica às acessões (construções e plantações) nas mesmas circunstâncias.**

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão **ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não** lhe assiste o **direito de retenção** pela importância destas, **nem o de levantar as voluptuárias.**

Art. 1.221. As **benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.**

Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de **má-fé**, tem o direito de optar entre o seu **valor atual e o seu custo**; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual.

POSSE DE BOA-FÉ	POSSE DE MÁ-FÉ
Direito aos frutos percebidos, enquanto durar a boa-fé	Responde por todos os frutos colhidos e percebidos OBS: tem direito às despesas da produção e custeio.
Não há responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa que não tenha dado causa.	Responde pela perda e deterioração da coisa, ainda que não tenha dado causa.
Possui direito às benfeitorias necessárias e úteis, podendo reter a coisa pelo valor destas e levantar as voluptuárias.	Possui direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias; não tem direito de retenção nem de levantamento das voluptuárias.
Autoriza a usucapião ordinária (art. 1.242).	Impede a usucapião ordinária.
Indenizará o reivindicante pelo valor atual.	Indenizará o reivindicante pelo valor atual e o seu custo.

CAPÍTULO IV

Da Perda da Posse

Art. 1.223. **Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem**, ao qual se refere o art. 1.196.

Art. 1.224. **Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repellido.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção V

Dos Testamentos e dos Codicilos

Art. 735. Recebendo **testamento cerrado**, o juiz, **se não achar vício externo** que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1º Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

§ 3º Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária.

§ 4º Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.

§ 5º O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei.

Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735.

Art. 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.

§ 1º **Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento.**

§ 2º Verificando a presença dos requisitos da lei, **ouvido o Ministério Público**, o juiz confirmará o testamento.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo.

§ 4º Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do art. 735.

Seção VI

Da Herança Jacente

Art. 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o **juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido** procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens.

Art. 739. **A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor** legalmente habilitado ou até a declaração de vacância.

§ 1º Incumbe ao curador:

I - representar a herança em juízo ou fora dele, **com intervenção do Ministério Público**;

II - ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes;

III - executar as medidas conservatórias dos direitos da herança;

IV - apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa;

V - prestar contas ao final de sua gestão.

§ 2º Aplica-se ao curador o disposto nos arts. 159 a 161.

Art. 740. O juiz ordenará que o **oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado.**

§ 1º **Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará à autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens, com 2 testemunhas**, que assistirão às diligências.

§ 2º Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado.

§ 3º Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação.

§ 4º O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes.

§ 5º Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados.

§ 6º Não se fará a arrecadação, ou essa será suspensa, quando, iniciada, apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notoriamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública.

Art. 741. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por **3 meses**, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por **3 vezes** com intervalos de **1 mês**, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no **prazo de 6 meses** contado da primeira publicação.

§ 1º **Verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital.**

§ 2º Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular.

§ 3º Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário.

§ 4º Os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor a ação de cobrança.

Art. 742. O juiz poderá autorizar a alienação:

I - de bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa;

II - de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria;

III - de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação;

IV - de ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento;

V - de bens imóveis:

a) se ameaçarem ruína, não convindo a reparação;

b) se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento.

§ 1º **Não se procederá, entretanto, à venda se a Fazenda Pública ou o habilitando adiantar a importância para as despesas.**

§ 2º Os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança.

Art. 743. **Passado 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante.**

§ 1º Pendendo habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última.

§ 2º Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta.

Seção VII

Dos Bens dos Ausentes

Art. 744. **Declarada a ausência** nos casos previstos em lei, **o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador** na forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei.

Art. 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por **1 ano**, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante **1 ano**, reproduzida de **2 em 2 meses**, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens.

§ 1º **Findo o prazo** previsto no edital, **poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória**, observando-se o disposto em lei.

§ 2º **O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação**, na forma dos arts. 689 a 692.

§ 3º Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva.

§ 4º Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum.

Seção VIII

Das Coisas Vagas

Art. 746. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor.

§ 1º Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente.

§ 2º Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, **salvo se se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum**.

§ 3º Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei.

Seção IX

Da Interdição

Art. 747. A interdição **pode ser promovida**:

I - pelo **cônjuge** ou **companheiro**;

II - pelos **parentes** ou **tutores**;

III - pelo **representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando**;

IV - pelo **Ministério Público**.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

Art. 748. **O Ministério Público SÓ promoverá interdição EM CASO DE DOENÇA MENTAL GRAVE:**

I - **se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição**;

II - **se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747**.

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, **especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens** e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz **pode nomear curador provisório** ao interditando para a prática de determinados atos.

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º A entrevista **poderá** ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

Art. 752. Dentro do **prazo de 15 dias** contado da entrevista, o **interditando poderá impugnar o pedido**.

§ 1º **O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica**.

§ 2º **O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial**.

§ 3º Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente.

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 (**15 dias**), o juiz **determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil**.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por peritos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença.

Art. 755. **Na sentença que decretar a interdição, o juiz:**

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1º **A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.**

§ 2º Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, **o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.**

§ 3º A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por **6 meses**, na imprensa local, **1 vez**, e no órgão oficial, por **3 vezes**, com intervalo de **10 dias**, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Art. 756. **Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou.**

§ 1º O **pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público** e será apensado aos autos da interdição.

§ 2º O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo.

§ 3º Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença, após o trânsito em julgado, na forma do art. 755, § 3º, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por **3 vezes**, com intervalo de **10 dias**, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais.

§ 4º **A interdição poderá ser levantada parcialmente** quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil.

JDPC57 Todos os legitimados a promover a curatela, cujo rol deve incluir o próprio sujeito a ser curatelado, também o são para realizar o pedido do seu levantamento

Art. 757. **A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente** aos interesses do incapaz.

Art. 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito.

Seção X

Disposições Comuns à Tutela e à Curatela

Art. 759. O tutor ou o curador será intimado a **prestar compromisso** no **prazo de 5 dias** contado da:

I - nomeação feita em conformidade com a lei;

II - intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído.

§ 1º O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz.

§ 2º Prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado.

Art. 760. O tutor ou o curador **poderá eximir-se do encargo** apresentando escusa ao juiz no **prazo de 5 dias** contado:

I - antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso;

II - depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa.

§ 1º **Não sendo requerida a escusa no prazo** estabelecido neste artigo, **considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la.**

§ 2º O juiz decidirá de plano o pedido de escusa, e, não o admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado.

Art. 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador.

Parágrafo único. O tutor ou o curador será citado para **contestar** a arguição no **prazo de 5 dias**, findo o qual observar-se-á o procedimento comum.

Art. 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino.

Art. 763. Cessando as funções do tutor ou do curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo.

§ 1º Caso o tutor ou o curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos **10 dias** seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juiz o dispensar.

§ 2º Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.

Seção XI

Da Organização e da Fiscalização das Fundações

Art. 764. **O juiz decidirá sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações sempre que o requeira o interessado, quando:**

I - ela **for negada previamente pelo Ministério Público** ou por este forem **exigidas modificações com as quais o interessado não concorde;**

II - o **interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público.**

§ 1º O estatuto das fundações deve observar o disposto no Código Civil.

§ 2º Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor.

Art. 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando:

I - se tornar ilícito o seu objeto;

II - for impossível a sua manutenção;

III - vencer o prazo de sua existência.

FPPC189. (art. 765) O art. 765 deve ser interpretado em consonância com o art. 69 do Código Civil, para admitir a extinção da fundação quando inútil a finalidade a que visa

Seção XII

Da Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos Testemunháveis Formados a Bordo

Art. 766. Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro Diário da Navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro porto, nas **primeiras 24 horas** de chegada da embarcação, para sua ratificação judicial.

Art. 767. A petição inicial conterá a transcrição dos termos lançados no livro Diário da Navegação e deverá ser instruída com cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação do comandante e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro da embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários, traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português.

Art. 768. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá, sob compromisso a ser prestado no mesmo dia, o comandante e as testemunhas em número **mínimo de 2 e máximo de 4**, que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação.

§ 1º Tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência.

§ 2º Caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência.

FPPC79. (art. 768) Não sendo possível a inquirição tratada no art. 768 sem prejuízo aos compromissos comerciais da embarcação, o juiz expedirá carta precatória itinerante para a tomada dos depoimentos em um dos portos subsequentes de escala.

Art. 769. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas indicados na petição inicial e outros eventuais interessados, nomeando para os ausentes curador para o ato.

Art. 770. Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos termos lançados no Diário da Navegação, em audiência, ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Independentemente do trânsito em julgado, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante a apresentação de traslado.

LIVRO II
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
TÍTULO I
DA EXECUÇÃO EM GERAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da **execução fundada em título extrajudicial**, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

FPPC444. (arts. 771, parágrafo único, 822 e 823 e 139, IV) Para o processo de **execução de título extrajudicial de obrigação de não fazer, NÃO É necessário propor a ação de conhecimento**

para que o juiz possa aplicar as normas decorrentes dos arts. 536 e 537.

FPPC588. (art. 771, parágrafo único) Aplicam-se subsidiariamente à execução, além do Livro I da Parte Especial, também as disposições da Parte Geral, do Livro III da Parte Especial e das Disposições Finais e Transitórias.

CJF 148: **A reiteração pelo exequente ou executado de matérias já preclusas pode ensejar a aplicação de multa por conduta contrária à boa-fé.**

CJF 149: A falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem.

Art. 772. **O juiz pode, em qualquer momento do processo:**

I - **ordenar o comparecimento das partes;**

II - **advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;**

III - **determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.**

FPPC536. (art. 772, III; art. 773, parágrafo único) **O juiz poderá, na execução civil, determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal.**

Art. 773. O juiz poderá, **de ofício** ou a requerimento, **determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.**

Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade.

Art. 774. **Considera-se ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA a conduta comissiva ou omissiva do executado que:**

I - **frauda a execução;**

II - **se opõe maliciosamente à execução**, empregando ardis e meios artificiosos;

III - **dificulta ou embaraça a realização da penhora;**

IV - **resiste injustificadamente às ordens judiciais;**

V - **intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade** e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante **não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução**, a qual será **REVERTIDA EM PROVEITO DO EXEQUENTE**, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

FPPC537. (art. 774; Lei 6.830/1980). A conduta comissiva ou omissiva caracterizada como atentatória à dignidade da justiça no procedimento da execução fiscal enseja a aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC/15.

Art. 775. O **exequente** tem o **direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.**

Parágrafo único. **Na desistência da execução**, observar-se-á o seguinte:

I - **serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais**, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Art. 776. O exequente **ressarcirá ao executado os danos** que este sofreu, **quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução**.

Art. 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será **promovida nos próprios autos do processo**.

SÚMULAS SOBRE EXECUÇÃO

Súmula 27-STJ: Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio

Súmula 46-STJ: Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

Súmula 196-STJ: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Súmula 233-STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, **NÃO É TÍTULO EXECUTIVO**.

Súmula 247-STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, **constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória**.

Súmula 258-STJ: A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito **não goza de autonomia** em razão da iliquidez do título que a originou.

Súmula 268-STJ: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo **não responde** pela execução do julgado.

Súmula 300-STJ: O instrumento de confissão de dívida, **ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial**

Súmula 317-STJ: É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. • **Polêmica, mas prevalece que voltou a valer com o CPC/2015**

Súmula 319-STJ: O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.

Súmula 328-STJ: Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central.

Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. • **Obs.: a Súmula 375 do STJ NÃO é aplicada no caso das execuções fiscais de créditos tributários.**

Súmula 417-STJ: Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens **não tem caráter absoluto**.

Súmula 451-STJ: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.

Súmula 478-STJ: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.

Súmula 517-STJ: São devidos honorários advocatícios no cum-

primento de sentença, haja ou não impugnação, **depois de escoado o prazo para pagamento voluntário**, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada

OBS: Se o credor inicia o cumprimento de sentença, o devedor é intimado e paga dentro do prazo de 15 dias, **isso é considerado pelo STJ como sendo pagamento espontâneo do devedor**

CAPÍTULO II

DAS PARTES

Art. 778. **Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.**

§ 1º **Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:**

I - o **Ministério Público**, nos casos previstos em lei;

II - o **espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor**, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o **cessionário**, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o **sub-rogado**, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A **sucessão** prevista no § 1º **independe de consentimento do executado**.

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

JDPC97 A execução pode ser promovida apenas contra o titular do bem oferecido em garantia real, cabendo, nesse caso, somente a intimação de eventual coproprietário que não tenha outorgado a garantia.

FPPC445. (art. 779) O fiador judicial também pode ser sujeito passivo da execução.

Art. 780. **O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.**

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a **execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos**;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo **incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente**;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º **A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.**

§ 4º **A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.**

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º **aplica-se à execução definitiva** de título judicial.

FPPC190. (art. 782, § 3º) **O art. 782, § 3º, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.**

FPPC191. (arts. 792, § 4º, 675, *caput*, parágrafo único) O **prazo de 15 dias** para **opor embargos de terceiro**, disposto no § 4º do art. 792, é **aplicável exclusivamente aos casos de declaração de fraude à execução; os demais casos de embargos de terceiro são regidos na forma do caput do art. 675**

FPPC538. (art. 782, § 4º; 517, § 4º) Aplica-se o procedimento do § 4º do art. 517 ao cancelamento da inscrição de cadastro de inadimplentes do § 4º do art. 782

JDPC98 O art. 782, § 3º, do CPC não veda a possibilidade de o credor, ou mesmo o órgão de proteção ao crédito, fazer a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

JDPC99 **A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes poderá se dar na execução definitiva de título judicial ou extrajudicial.**

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO

Seção I

Do Título Executivo

Art. 783. A **execução** para cobrança de crédito **fundar-se-á sempre** em título de **OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA e EXIGÍVEL**.

Art. 784. São **títulos executivos extrajudiciais**:

I - a **letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque**;

II - a **escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor**;

III - o **documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas**;

IV - o **instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal**;

V - o **contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia** e aquele garantido por caução;

VI - o **contrato de seguro de vida** em caso de morte;

VII - o **crédito decorrente de foro e laudêmio**;

VIII - o **crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios**, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a **certidão de dívida ativa** da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o **crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício**, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a **certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados**, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - **todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva**.

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo **NÃO INIBE o credor de promover-lhe a execução**.

§ 2º Os títulos executivos extrajudiciais **oriundos de país estrangeiro NÃO DEPENDEM DE HOMOLOGAÇÃO** para serem executados.

§ 3º O **título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento** da obrigação.

JDPC100 Interpreta-se a expressão condomínio edilício do art. 784, X, do CPC de forma a **compreender tanto os condomínios verticais, quanto os horizontais de lotes**, nos termos do art. 1.358-A do Código Civil.

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial **não impede** a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

FPPC446. (arts. 785 e 700) **Cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial**

JDPC101 **É admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial.**

Seção II

Da Exigibilidade da Obrigação

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de **simples operações aritméticas** para apurar o crédito exequendo **não retira a liquidez** da obrigação constante do título.

Art. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

Parágrafo único. **O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa**, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar.

Art. 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas **poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo**, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.

CAPÍTULO V

DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

Art. 789. **O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros** para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

- I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;
- II - do sócio, nos termos da lei;
- III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;
- IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
- V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;
- VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;
- VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário, **responderá pela dívida, exclusivamente, o direito real do qual é titular o executado**, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso.

§ 1º Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas.

§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso.

CJF 150: **Aplicam-se ao direito de laje** os arts. 791, 804 e 889, III, do CPC.

Art. 792. **A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:**

- I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo **tenha sido averbada no respectivo registro público**, se houver;
- II - quando **tiver sido averbada**, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;
- III - quando **tiver sido averbado**, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
- IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º **A alienação em fraude à execução é INEFICAZ em relação ao exequente.**

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º **Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução VERIFICA-SE A PARTIR DA CITAÇÃO da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.**

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor **embargos de terceiro**, no **prazo de 15 dias**.

Art. 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor **não poderá** promover a execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder.

Art. 794. **O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados**, indicando-os por menorizadamente à penhora.

§ 1º Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor.

§ 2º **O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo.**

§ 3º O disposto no caput **não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem.**

Art. 795. **Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei.**

§ 1º O **sócio réu**, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, **tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens da sociedade.**

§ 2º Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1º nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.

§ 3º **O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo.**

§ 4º Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

LEI 4717/65 – AÇÃO POPULAR

Art. 5º, LXXIII, CF/88 - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a **anular ato lesivo ao patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 1º **QUALQUER CIDADÃO** (comprovação através do título de eleitor) será parte **legítima para pleitear a anulação ou a**

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com **mais de 50%** do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - **Consideram-se patrimônio público** para os fins referidos neste artigo, os **bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico**.

O objeto da ação popular abarca direito difusos, mas não direitos individuais homogêneos.

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com **menos de 50%** do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos **terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos**.

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o **título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda**.

§ 4º Para instruir a inicial, o **cidadão poderá requerer** às entidades, a que se refere este artigo, as **certidões e informações** que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de **15 dias** da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, **a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas**, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; **feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória**.

Súmula 365-STF: Pessoa jurídica **não tem legitimidade** para propor ação popular

Art. 2º São **NULOS** os **atos lesivos ao patrimônio** das entidades mencionadas no artigo anterior, **nos casos de:**

- a) incompetência;
- b) vício de forma;
- c) ilegalidade do objeto;
- d) inexistência dos motivos;
- e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

- a) a **INCOMPETÊNCIA** fica caracterizada quando o **ato não se incluir nas atribuições legais** do agente que o praticou;
- b) o **VÍCIO DE FORMA** consiste na **omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis** à existência ou seriedade do ato;

c) a **ILEGALIDADE DO OBJETO** ocorre quando o **resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo**;

d) a **INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS** se verifica quando a **matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada** ao resultado obtido;

e) o **DESVIO DE FINALIDADE** se verifica quando o agente **pratica o ato visando a fim diverso** daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, **serão anuláveis**, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles.

Art. 4º São também **NULOS** os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.

I - A **admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais**, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

II - A **operação bancária ou de crédito real**, quando:

- a) for realizada com **desobediência a normas legais, regulamentares**, estatutárias, regimentais ou internas;
- b) o **valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior** ao constante de escritura, contrato ou avaliação.

III - A **empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público**, quando:

- a) o respectivo **contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei**, regulamento ou norma geral;

- b) no **edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que comprometam o seu caráter competitivo**;

- c) a **concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição**.

IV - As **modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário**, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, **sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos**.

V - A **compra e venda de bens móveis ou imóveis**, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

- a) for realizada com **desobediência a normas legais, regulamentares**, ou constantes de instruções gerais;
- b) o **preço de compra dos bens for superior ao corrente** no mercado, na época da operação;

- c) o **preço de venda dos bens for inferior ao corrente** no mercado, na época da operação.

VI - A **concessão de licença de exportação ou importação**, qualquer que seja a sua modalidade, quando:

- a) houver sido **praticada com violação das normas legais e regulamentares** ou de instruções e ordens de serviço;
- b) **resultar em exceção ou privilégio**, em favor de exportador ou importador.

VII - A **operação de redesconto quando sob qualquer aspecto**, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

VIII - O **empréstimo concedido pelo Banco Central da República**, quando:

a) concedido com **desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares**, regimentais ou constantes de instruções gerias;

b) o **valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação**.

IX - A **emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras** que regem a espécie.

DA COMPETÊNCIA

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessam à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.

§ 1º **Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.**

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoas ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver.

§ 3º A propositura da ação **prevenirá a jurisdição do juízo** para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.

§ 4º Na defesa do patrimônio público **CABERÁ A SUSPENSÃO LIMINAR** do ato lesivo impugnado.

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES

Art. 6º A ação **será proposta** contra as **pessoas públicas ou privadas** e as entidades referidas no art. 1º, **contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado**, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, **por omissas**, tiverem dado oportunidade à lesão, e **contra os beneficiários diretos** do mesmo

SUJEITOS PASSIVOS STJ entende que é hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Resp. 931528/SP Litisconsórcio NECESSÁRIO e SIMPLES	Pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º
	Autoridades, funcionários ou administradores
	Beneficiários diretos

§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo.

§ 2º No caso de que trata o inciso II, item "b", do art. 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma.

§ 3º A **pessoa jurídica de direito público ou de direito privado**, cujo ato seja objeto de impugnação, **poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público**, a juízo do res-

pectivo representante legal ou dirigente – **LEGITIMIDADE PENDULAR ou BIFRONTES/INTERVENÇÃO MÓVEL**

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe **apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal**, dos que nela incidirem, sendo-lhe **VEDADO, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores**.

§ 5º É **facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente** do autor da ação popular.

DO PROCESSO

Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário (**CPC/15 = procedimento comum**), previsto no CPC, observadas as seguintes normas modificativas:

I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público;

b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando **prazos de 15 a 30 dias** para o atendimento.

§ 1º O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz.

§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.

II - Quando o autor o preferir, a **citação** dos beneficiários far-se-á **por edital** com o **prazo de 30 dias**, afixado na sede do juízo e publicado **3 vezes** no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no **máximo 3 dias** após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado.

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e **antes de proferida a sentença final de primeira instância**, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas. Salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior.

IV - O prazo de **CONTESTAÇÃO** é de **20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental**, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.

V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por **10 dias, para alegações**, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, **48 horas** após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário.

VI - A **sentença**, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de **15 dias** do recebimento dos autos pelo juiz.

Parágrafo único. O **proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por antiguidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, decli-**

nado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente.

Art. 8º Ficarà sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra "b"), informações e certidão ou fotocópia de documentos necessários à instrução da causa.

Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou o ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 7º, n. I, letra "b").

Art. 9º Se o **autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância**, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a **QUALQUER CIDADÃO, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.**

MP não pode ajuizar AP, mas pode ser **AUTOR SUPERVENIENTE** em caso de desistência.

Art. 10. As partes **só pagarão custas e preparo a final.**

Art. 11. A **sentença** que, julgando **procedente** a ação popular, **decretar a invalidade** do ato impugnado, **condenará ao pagamento de perdas e danos** os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, **ressalvada a ação regressiva** contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

Art. 12. A sentença **incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais**, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.

Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a **lide manifestamente temerária**, condenará o autor ao pagamento do **décuplo** das custas.

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução.

§ 1º Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver.

§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora.

§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público.

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória.

Art. 15. Se, no curso da ação, ficar **provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar** a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz, **"ex-officio"**, determinará a remessa de cópia autenticada

das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção.

Art. 16. **Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de 2ª instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave.**

Art. 17. **É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.**

Art. 18. A **sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes"**, exceto no caso de haver sido a ação **julgada improcedente por deficiência de prova**; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 19. A sentença que concluir pela **CARÊNCIA** ou pela **IMPROCEDÊNCIA** da ação está **sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal (REEXAME NECESSÁRIO INVERTIDO; aplicável à ação de improbidade administrativa)**; da que **julgar a ação procedente caberá apelação, COM EFEITO SUSPENSIVO.**

§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Para os fins desta lei, **consideram-se entidades autárquicas:**

a) o **serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica**, custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral;

b) as **pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução de serviços de interesse público ou social**, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público;

c) as **entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições parafiscais.**

Art. 21. A ação prevista nesta lei **prescreve em 5 anos.**

Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.

É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como **causa de pedir**, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1352498/DF

A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por

aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65. STJ. 1ª Seção. REsp 1.220.667-MG

REGRA: O STJ entende que é possível aplicar, por analogia, a primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 para as sentenças de improcedência de ação civil pública. Nesse sentido: STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1596028/MG

EXCEÇÃO: Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.374.232-ES

Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 949.377/MG

O STF não possui competência originária para processar e julgar ação popular, ainda que ajuizada contra atos e/ou omissões do Presidente da República. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo de 1º grau. STF. Plenário. Pet 5856 AgR

LEI 13300/16 – MANDADO DE INJUNÇÃO

Art. 5º, LXXI, CF/88 - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a **falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;**

Se o legislador não edita as normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, há, neste caso, uma omissão inconstitucional, ou seja, um comportamento omissivo que ofende a própria Constituição. Essa omissão na edição do regulamento faz com que as normas constitucionais tornem-se inefetivas ("síndrome da inefetividade das normas constitucionais"). Os instrumentos para resolver a síndrome da falta de efetividade das normas constitucionais são: mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-1330020-16-lei.html>

Art. 1º Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos **mandados de injunção individual e coletivo**, nos termos do inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a **falta TOTAL** ou **PARCIAL** de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. **Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.**

Art. 3º São **legitimados** para o mandado de injunção, como impetrantes, as **pessoas naturais ou jurídicas QUE SE AFIRMAM TITULARES dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas**

referidos no art. 2º e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

Adoção da **TEORIA DA ASERÇÃO**, visto que verificação da legitimidade ad causam é feita a partir daquilo que é narrado na inicial.

Art. 4º A **petição inicial** deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e **indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado.**

§ 1º Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados.

§ 2º Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no **prazo de 10 dias**, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via da petição.

§ 3º Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação.

Art. 5º **Recebida a petição inicial, será ordenada:**

I - a **notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial**, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no **prazo de 10 dias**, **preste informações;**

II - a **ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada**, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

Art. 6º A petição inicial será desde logo **indeferida** quando a impetração for **manifestamente incabível** ou **manifestamente improcedente.**

Parágrafo único. Da decisão de relator que **indeferir** a petição inicial, **caberá agravo**, em **5 dias**, para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração.

Art. 7º Findo o prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em **10 dias**, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão.

Art. 8º **Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:**

I - **determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora – CORRENTE CONCRETISTA INTERMEDIÁRIA;**

II - **estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.**

Parágrafo único. **Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.**

EFICÁCIA OBJETIVA DA DECISÃO

CORRENTE NÃO CONCRETISTA	O Poder Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, deverá apenas comunicar o Poder, órgão, entidade ou autoridade que está sendo omissa. Foi adotada pelo STF (MI 107/DF) até por volta do ano de 2007
CORRENTE CONCRETISTA	O Poder Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção e reconhecer que existe a omissão do Poder Público, deverá editar a norma que está faltando ou determinar que seja aplicada, ao caso concreto, uma já existente para outras situações análogas. I – Quanto à necessidade ou não de concessão de prazo para o impetrado, a posição concretista pode ser dividida em: a) Corrente concretista DIRETA: o Judiciário deverá implementar uma solução para viabilizar o direito do autor e isso deverá ocorrer imediatamente (diretamente), não sendo necessária nenhuma outra providência, a não ser a publicação do dispositivo da decisão. b) Corrente concretista INTERMEDIÁRIA: ao julgar procedente o mandado de injunção, o Judiciário, antes de viabilizar o direito, deverá dar uma oportunidade ao órgão omissor para que este possa elaborar a norma regulamentadora. Assim, a decisão judicial fixa um prazo para que o Poder, órgão, entidade ou autoridade edite a norma que está faltando. II – Quanto às pessoas atingidas pela decisão, a corrente concretista pode ser dividida em: a) Corrente concretista INDIVIDUAL: a solução "criada" pelo Poder Judiciário para sanar a omissão estatal valerá apenas para o autor do MI. b) Corrente concretista GERAL: a decisão que o Poder Judiciário der no mandado de injunção terá efeitos <i>erga omnes</i> e valerá para todas as demais pessoas que estiverem na mesma situação.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 9º A decisão terá **eficácia subjetiva limitada às partes** e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora – **CONCRETISTA INDIVIDUAL**

§ 1º Poderá ser conferida **eficácia ultra partes ou erga omnes** à decisão, quando isso for **inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa** objeto da impetração – **CONCRETISTA GERAL**

§ 2º **Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.**

§ 3º O indeferimento do pedido por **insuficiência de prova** não impede a **renovação da impetração** fundada em outros elementos probatórios.

Art. 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, **a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito.**

Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido nesta Lei.

Art. 11. **A norma regulamentadora superveniente produzirá EFEITOS EX NUNC em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.**

Parágrafo único. **Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.**

Art. 12. O **MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO** pode ser promovido:

I - pelo **Ministério Público**, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a **defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;**

II - por **partido político com representação no Congresso Nacional**, para **assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;**

III - por **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e em funcionamento **há pelo menos 1 ano**, para **assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados**, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV - pela **Defensoria Pública**, quando a tutela requerida for **especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados**, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os **direitos, as liberdades e as prerrogativas** protegidos por mandado de injunção coletivo **são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.**

Art. 13. **No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade**, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º.

Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo **NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA em relação aos individuais**, mas os efeitos da coisa julgada **não beneficiarão** o impetrante que **não requerer a DESISTÊNCIA** da demanda individual no **prazo de 30 dias** a contar da ciência comprovada da impetração coletiva.

Art. 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado pela Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, observado o disposto em seus arts. 1.045 e 1.046.

MANDADO DE INJUNÇÃO	ADI POR OMISSÃO
Natureza e finalidade Trata-se de processo no qual é	Natureza e finalidade. A finalidade é declarar que há

discutido um direito subjetivo. A finalidade é viabilizar o exercício de um direito. Há, portanto, controle concreto de constitucionalidade.	uma omissão, já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de processo objetivo, em que há controle abstrato de constitucionalidade.
Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.	Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada.
Legitimados ativos MI individual: pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas. MI coletivo: estão previstos no art. 12 da Lei nº 13.300/2016.	Legitimados ativos Os legitimados da ADI por omissão estão descritos no art. 103 da CF/88.
Competência A competência para julgar a ação dependerá da autoridade que figura no polo passivo e que possui atribuição para editar a norma.	Competência Se relacionada com norma da CF/88: STF. Se relacionada com norma da CE: TJ.
Efeitos da decisão Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Obs: será dispensada a determinação a que se refere o inciso I quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.	Efeitos da decisão Declarada a inconstitucionalidade por omissão, o Judiciário dará ciência ao Poder competente para que este adote as providências necessárias. Se for órgão administrativo, este terá um prazo de 30 dias para adotar a medida necessária. Se for o Poder Legislativo, não há prazo.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-1330020-16-lei.html>

LEI 12016/09 – MANDADO DE SEGURANÇA

Art. 5º, LXIX, CF/88 - conceder-se-á mandado de segurança para **proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data**, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para **PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data**, sempre que, **ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la** por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1º **Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.**

§ 2º **Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.

Art. 2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.

Art. 3º **O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente.**

Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei (**120 dias**), contado da notificação.

Art. 4º **Em caso de urgência**, é permitido, observados os requisitos legais, **impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada.**

§ 1º Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade.

§ 2º O texto original da petição deverá ser apresentado nos **5 dias úteis** seguintes.

§ 3º Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Art. 5º **NÃO SE CONCEDERÁ MANDADO DE SEGURANÇA** quando se tratar:

I - de **ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;**

II - de **decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo**;

III - de **decisão judicial transitada em julgado**.

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em **2 vias** com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o **prazo de 10 dias**. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

§ 2º Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação.

§ 3º **Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.**

§ 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 6º **O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.**

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se **notifique o coator do conteúdo da petição inicial**, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no **prazo de 10 dias**, **preste as informações**;

II - que se **dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada**, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se **suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida**, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que **conceder ou denegar a liminar** caberá **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, observado o disposto no CPC.

§ 2º **NÃO SERÁ CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR** que tenha por objeto a **compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza**.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º **Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.**

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 8º Será decretada a **perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumpriram**.

Art. 9º As autoridades administrativas, no **prazo de 48 horas** da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade apontada como coatora cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.

Art. 10. A inicial será **desde logo indeferida**, por decisão motivada, quando **não for o caso de mandado de segurança** ou **lhe faltar** algum dos **requisitos** legais ou quando **decorrido o prazo** legal para a impetração.

§ 1º **Do indeferimento da inicial pelo juiz de 1º grau caberá apelação** e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

§ 2º **O ingresso de litisconsorte ativo NÃO SERÁ ADMITIDO APÓS O DESPACHO DA PETIÇÃO INICIAL.**

Art. 11. Feitas as notificações, o serventário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4º desta Lei, a comprovação da remessa.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei, o **juiz ouvirá o representante do Ministério Público**, que opinará, dentro do **prazo improrrogável de 10 dias**.

Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em **30 dias**.

Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no art. 4º desta Lei.

Art. 14. **Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.**

§ 1º **Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.**

§ 2º Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

§ 3º **A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.**

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a ser-

vidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal **somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.**

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para **evitar grave lesão** à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso **suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença**, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no **prazo de 5 dias**, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º **Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.**

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º **A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão** a que se refere este artigo.

§ 4º **O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.**

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar.

Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre.

Art. 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado, no **prazo de 30 dias**, contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão.

Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada.

Art. 19. A sentença ou o acórdão que **denegar** mandado de segurança, **sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos** e os respectivos efeitos patrimoniais.

Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos **terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus.**

§ 1º Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator.

§ 2º O **prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 dias.**

Art. 21. O **MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO** pode ser **impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional**, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, **ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 ano**, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, **DISPENSADA**, para tanto, **AUTORIZAÇÃO ESPECIAL.**

Parágrafo único. Os **direitos protegidos** pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - **COLETIVOS**, assim entendidos, para efeito desta Lei, **os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;**

II - **INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS**, assim entendidos, para efeito desta Lei, **os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.**

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a **sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria** substituídos pelo impetrante.

§ 1º O mandado de segurança coletivo **NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA para as ações individuais**, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a **DESISTÊNCIA** de seu mandado de segurança no **prazo de 30 dias** a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

§ 2º No mandado de segurança coletivo, **a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.**

LEI MI	O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais , mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a DESISTÊNCIA da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva.
LEI MS	O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais , mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a DESISTÊNCIA de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.
CDC	As ações coletivas, previstas nos incisos I (difusos) e II (coletivos) e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua SUSPENSÃO no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Art. 23. **O direito de requerer mandado de segurança extingui-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.**

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 25. **Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,** sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Art. 26. **Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis.**

SÚMULAS SOBRE MS

STF

Súmula 101-STF: O mandado de segurança **não substitui a ação popular.**

Súmula 248-STF: É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União.

Súmula 266-STF: **Não cabe** mandado de segurança **contra lei em tese.**

Súmula 267-STF: **Não cabe** mandado de segurança **contra ato judicial passível de recurso ou correição.**

Súmula 268-STF: **Não cabe** mandado de segurança **contra decisão judicial com trânsito em julgado.**

Súmula 269-STF: O mandado de segurança **não é substitutivo de ação de cobrança.**

Súmula 270-STF: **Não cabe** mandado de segurança para **impugnar enquadramento** da Lei 3.780, de 12 de julho de 1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa.

Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança **não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito,** os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Súmula 272-STF: Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.

Súmula 299-STF: O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de "habeas corpus", serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno.

Súmula 304-STF: Decisão denegatória de mandado de segurança, **não fazendo coisa julgada** contra o impetrante, **não impede o uso da ação própria.**

Súmula 330-STF: O Supremo Tribunal Federal **não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados.**

Súmula 392-STF: O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança **conta-se da publicação oficial de suas conclusões,** e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão

Súmula 405-STF: Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão

contrária

Súmula 429-STF: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo **não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.**

Súmula 430-STF: Pedido de reconsideração na via administrativa **não interrompe** o prazo para o mandado de segurança.

Súmula 474-STF: Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Súmula 510-STF: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Súmula 512-STF: **Não cabe** condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Súmula 623-STF: Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, n, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros.

Súmula 624-STF: **Não compete** ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.

Súmula 625-STF: Controvérsia sobre matéria de direito **não impede** concessão de mandado de segurança.

Súmula 626-STF: A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.

Súmula 629-STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados **independe** da autorização destes.

Súmula 630-STF: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança **ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.**

Súmula 631-STF: Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante **não promove, no prazo assinado, a citação** do litisconsorte passivo necessário.

Súmula 632-STF: É **constitucional** lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.

STJ

Súmula 41-STJ: O Superior Tribunal de Justiça **não tem competência** para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.

Súmula 105-STJ: Na ação de mandado de segurança **não se admite condenação em honorários advocatícios.**

Súmula 177-STJ: O Superior Tribunal de Justiça **é incompetente** para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado

Súmula 202-STJ: A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, **não se condiciona à interposição de recurso.**

Súmula 212-STJ: A compensação de créditos tributários **não pode ser deferida** em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.

Súmula 213-STJ: O mandado de segurança **constitui ação**

adequada para a declaração do direito à compensação tributária

Súmula 333-STJ: Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública.

Súmula 376-STJ: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

Súmula 460-STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) **existência de vínculo hierárquico** entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) **manifestação a respeito do mérito** nas informações prestadas; e c) **ausência de modificação de competência** estabelecida na Constituição Federal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 43: MANDADO DE SEGURANÇA - I

1) A indicação equivocada da autoridade coatora **não implica ilegitimidade passiva nos casos em que o equívoco é facilmente perceptível** e aquela erroneamente apontada pertence à mesma pessoa jurídica de direito público.

3) **A teoria da encampação tem aplicabilidade nas hipóteses em que atendidos os seguintes pressupostos: subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada na petição inicial, discussão do mérito nas informações e ausência de modificação da competência.**

4) O Governador do Estado **é parte ilegítima** para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se impugna a elaboração, aplicação, anulação ou correção de testes ou questões de concurso público, cabendo à banca examinadora, executora direta da ilegalidade atacada, figurar no polo passivo da demanda.

9) A impetração de segurança por terceiro, nos moldes da Súmula n. 202/STJ, fica afastada na hipótese em que a impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível.

10) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, **na hipótese de exclusão do candidato do concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital.**

11) O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança **contra ato omissivo** da Administração **renova-se mês a mês, por envolver obrigação de trato sucessivo.**

14) **Admite-se** a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça **para o exercício do controle de competência dos juzados especiais.**

EDIÇÃO N. 85: MANDADO DE SEGURANÇA - II

1) Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a **autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União.**

2) O impetrante **pode desistir** da ação mandamental **a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, independentemente da anuência** da autoridade apontada como coatora.

3) Ante o caráter mandamental e a **natureza personalíssima** da

ação, **NÃO É POSSÍVEL A SUCESSÃO DE PARTES NO MANDADO DE SEGURANÇA**, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias.

4) O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança **tem início com a ciência inequívoca** do ato lesivo pelo interessado.

5) A verificação da existência de direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, não tem sido admitida em recurso especial, pois é exigido o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em razão da Súmula n. 7/STJ.

6) A ação mandamental **não constitui via adequada** para o reexame das provas produzidas em Processo Administrativo Disciplinar PAD.

7) **Não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concede liberdade provisória ao acusado.**

9) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial **é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva**, contra a qual não caiba recurso.

10) O cabimento de mandado de segurança contra decisão de órgão fracionário ou de relator do Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional autorizada apenas em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia.

12) É **incabível** mandado de segurança que tem como **pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma**, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 430)

13) É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 118) (Súmula n. 213/STJ)

15) O mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie.

EDIÇÃO N. 91: MANDADO DE SEGURANÇA - III

1) Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório **não têm caráter jurisdicional** (Súmula n. 311/STJ) e, por isso, podem ser combatidos pela via mandamental.

2) É **incabível mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público.**

3) O mandado de segurança **não pode ser utilizado como meio para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos**, uma vez que não se presta a substituir ação de cobrança, nos termos das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

4) Não configura ação de cobrança a impetração de mandado de segurança visando a desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de férias não gozadas, afastando-se as restrições previstas nas Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

5) O mandado de segurança é meio processual adequado para controle do cumprimento das portarias de concessão de anistia política, afastando-se as restrições das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

6) O termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar **é a data da publicação do respectivo ato no Diário Ofici-**

al.

7) O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de ação mandamental **contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem** pecuniária de servidor público e **não se renova mensalmente inicia-se com a ciência do ato impugnado**.

8) O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança **não se suspende nem se interrompe com a interposição de pedido de reconsideração** na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo.

9) **Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária e que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.**

10) O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental impetrada com o intuito de ensejar a nomeação em cargos relativos ao quadro de pessoal do Banco Central do Brasil BACEN.

11) As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade política à qual estão vinculadas, razão pela qual **seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coadoras em ação mandamental**.

13) A impetração de mandado de segurança **interrompe** o prazo prescricional em relação à ação de repetição do indébito tributário, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do *mandamus* se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos indevidamente recolhidos.

14) A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão.

TEORIA DA ENCAMPAÇÃO	A teoria da encampação é o ingresso da autoridade coatora correta ou da pessoa jurídica a que ela pertença no feito para suprimir o vício e, em decorrência permite o julgamento do mandado de segurança. Nesse caso, deve o juiz determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e não extinguir o processo sem julgamento do mérito, apesar da autoridade coatora ser incorreta poderia prosseguir pela pessoa jurídica. Para aplicar tal teoria necessita preencher alguns requisitos: A) entre encampante e encampado ocorra vínculo hierárquico. B) que o ingresso do encampante não modifique a competência para o julgamento do mandado de segurança. C) as informações prestadas pela autoridade encampada tenham esclarecido a questão.
------------------------------------	--

É incabível mandado de segurança **contra decisão judicial transitada em julgado** (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268-STF). No entanto, **se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão**

questionada, mesmo que venha a acontecer, posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de objeto. STJ. Corte Especial. EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2019 (Info 650).

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. STJ. 1ª Seção. ExeMS 18782-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (Info 634).

Em regra, é indispensável a intimação do Ministério Público para opinar nos processos de mandado de segurança, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009. No entanto, **a oitiva do Ministério Público é desnecessária** quando se tratar de **controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência**. Assim, não há qualquer vício na ausência de remessa dos autos ao Parquet que enseje nulidade processual se já houver posicionamento sólido do Tribunal. Nesses casos, é legítima a apreciação de pronto pelo relator. STF. 2ª Turma. RMS 32482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

O mandado de segurança **não é** o instrumento processual **adequado para o controle abstrato de constitucionalidade** de leis e atos normativos. STF. 2ª Turma. RMS 32.482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

OBS: **É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.**

Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, **devem retroagir à data de sua impetração**, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. STJ. Corte Especial. EREsp 1087232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2016. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018.

Se no curso de um processo administrativo federal é praticado ato contrário aos interesses da parte, o **prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança somente se inicia quando a parte for intimada diretamente**, na forma do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.784/99. O termo inicial para a formalização de mandado de segurança **pressupõe a ciência do impetrante**, nos termos dos arts. 3º e 26 da Lei nº 9.784/99, quando o ato impugnado surgir no âmbito de processo administrativo do qual seja parte. STF. 1ª Turma. RMS 32487/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/11/2017 (Info 884).

Cabe mandado de segurança contra ato judicial?		
O que diz a Lei 12.016/09	O que diz a súmula	O que diz o STJ
Art. 5º Não se concederá mandado de	Sumula 267-STF: Não cabe mandado de	Em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da

segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;	segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.	qual caiba recurso. Isso porque o MS não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (ou seja, como substituto de recurso). Exceção: será cabível MS contra decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
--	---	---

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/bea6cfd50b4f5e3c735a972cf0eb8450>>.

Dia 17

Código Civil: art 1125-1298
 Código Processo Civil: art. 797-861
 LEI 12562/11 – Representação Interventiva
 LEI 1579/52 – CPI
 LEI 9868/99 – ADI
 LEI 9882/99 – ADPF
 Lei 11417/06 - SV

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO II

Dos Direitos Reais

CAPÍTULO ÚNICO

Disposições Gerais

Art. 1.225. São direitos reais:

- I - a propriedade;
- II - a superfície;
- III - as servidões;
- IV - o usufruto;
- V - o uso;
- VI - a habitação;
- VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
- VIII - o penhor;
- IX - a hipoteca;
- X - a anticrese.
- XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;
- XII - a concessão de direito real de uso; e
- XIII - a laje.

Art. 1.226. Os **direitos reais sobre coisas móveis**, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a **tradição**.

Art. 1.227. Os **direitos reais sobre imóveis** constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o **registro no Cartório de Registro de Imóveis** dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

TÍTULO III

DA PROPRIEDADE

CAPÍTULO I

Da Propriedade em Geral

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de **usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la (direito de seqüela)** do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade **deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais** e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São **defesos** os atos que **não trazem** ao proprietário **qualquer comodidade, ou utilidade**, e sejam **animados pela intenção de prejudicar outrem**.

§ 3º O **proprietário pode ser privado** da coisa, nos casos de **desapropriação**, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de **requisição**, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também **pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas**, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, **o juiz fixará a justa indenização** devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

JDC49 Interpreta-se restritivamente a regra do art. 1.228, § 2º, do novo Código Civil, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e com o disposto no art. 187.

JDC82 **É constitucional a modalidade aquisitiva de propriedade imóvel prevista nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do novo Código Civil.**

JDC82 **Nas ações reivindicatórias propostas pelo Poder Público, não são aplicáveis as disposições constantes dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do novo Código Civil.**

JDC83 **A defesa fundada no direito de aquisição com base no interesse social** (art. 1.228, §§ 4º e 5º, do novo Código Civil) **deve ser argüida pelos réus da ação reivindicatória**, eles próprios responsáveis pelo pagamento da indenização.

JDC240 A justa indenização a que alude o § 5º do art. 1.228 não tem como critério valorativo, necessariamente, a avaliação técnica lastreada no mercado imobiliário, sendo indevidos os juros compensatórios.

JDC241 O **registro da sentença em ação reivindicatória**, que opera a transferência da propriedade para o nome dos possuidores, com **fundamento no interesse social** (art. 1.228, § 5º), **é condicionada ao pagamento da respectiva indenização**, cujo prazo será fixado pelo juiz.

JDC304 **São aplicáveis as disposições dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil às ações reivindicatórias relativas a bens públicos dominicais**, mantido, parcialmente, o Enunciado 83 da I Jornada de Direito Civil, no que concerne às demais classificações dos bens públicos.

JDC305 Tendo em vista as disposições dos §§ 3º e 4º do art. 1.228 do Código Civil, **o Ministério Público tem o poder-dever de atuar nas hipóteses de desapropriação, inclusive a indireta**, que encerrem relevante interesse público, determinado pela natureza dos bens jurídicos envolvidos.

JDC306 A situação descrita no § 4º do art. 1.228 do Código Civil enseja a improcedência do pedido reivindicatório.

JDC307 **Na desapropriação judicial (art. 1.228, § 4º), poderá o juiz determinar a intervenção dos órgãos públicos competentes para o licenciamento ambiental e urbanístico.**

JDC308 **A justa indenização devida ao proprietário em caso de desapropriação judicial (art. 1.228, § 5º) somente deverá ser suportada pela Administração Pública no contexto das políticas públicas de reforma urbana ou agrária, em se tratando de possuidores de baixa renda e desde que tenha havido intervenção daquela nos termos da lei processual. Não**

sendo os possuidores de baixa renda, aplica-se a orientação do Enunciado 84 da I Jornada de Direito Civil.

JDC309 O conceito de posse de boa-fé de que trata o art. 1.201 do Código Civil não se aplica ao instituto previsto no § 4º do art. 1.228.

JDC310 **Interpreta-se extensivamente a expressão “imóvel reivindicado” (art. 1.228, § 4º), abrangendo pretensões tanto no juízo petitório quanto no possessório.**

JDC496 **O conteúdo do art. 1.228, §§ 4º e 5º, pode ser objeto de ação autônoma, não se restringindo à defesa em pretensões reivindicatórias.**

JDC508 Verificando-se que a **sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade** (arts. 5º, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1º, do CC) **e a vedação ao abuso do direito** (arts. 187 e 1.228, § 2º, do CC) **justificam a exclusão do condômino antissocial**, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Art. 1.229. **A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes**, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, **não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las.**

Art. 1.230. A propriedade do solo **NÃO ABRANGE** as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.

Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecendo o disposto em lei especial.

Art. 1.231. **A propriedade presume-se plena e exclusiva**, até prova em contrário.

Art. 1.232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, **ainda quando separados**, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem.

Seção II

Da Descoberta

Art. 1.233. Quem quer que **ache coisa alheia perdida há de restitui-la** ao dono ou legítimo possuidor.

Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente.

Art. 1.234. Aquele que **restituir a coisa achada**, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma **recompensa não inferior a 5% do seu valor**, e à **indenização pelas despesas** que houver feito com a **conservação e transporte** da coisa, se o dono não preferir abandoná-la.

Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono, ou o legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos.

Art. 1.235. O descobridor **responde pelos prejuízos causados** ao proprietário ou possuidor legítimo, **quando tiver procedido com dolo**.

Art. 1.236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, **soamente expedindo editais se o seu valor os comportar**.

Art. 1.237. **Decorridos 60 dias** da divulgação da notícia pela imprensa, ou do edital, **não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em hasta pública** e, deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o remanescente ao Município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido.

Parágrafo único. **Sendo de diminuto valor, poderá o Município abandonar a coisa em favor de quem a achou.**

CAPÍTULO II

Da Aquisição da Propriedade Imóvel

Seção I

DA USUCAPÇÃO

Art. 1.238. **[USUCAPÇÃO EXTRAORDINÁRIA]** Aquele que, por **15 anos, sem interrupção, nem oposição**, possuir como seu **imóvel, adquiere-lhe a propriedade, INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO E BOA-FÉ**; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo **reduzir-se-á a 10 anos** se o **possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo**.

JDC312 Observado o teto constitucional, a fixação da área máxima para fins de usucapião especial rural **levará em consideração o módulo rural e a atividade agrária regionalizada**.

JDC564 As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o disposto no art. 2.028 do Código Civil.

Art. 1.239. Aquele que, **não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano**, possua como sua, por **5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em ZONA RURAL não superior a 50 hectares**, tornando-a **produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, ADQUIRIR-LHE-Á A PROPRIEDADE**.

JDC313 Quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via da usucapião especial, ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapir.

JDC594 **É possível adquirir a propriedade de área menor do que o módulo rural estabelecido para a região, por meio da usucapião especial rural**.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, **ÁREA URBANA de até 250 m²**, por **5 anos ininterruptamente e sem oposição**, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, **ADQUIRIR-LHE-Á O DOMÍNIO**, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º O direito previsto no parágrafo antecedente **não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.**

JDC85 Para efeitos do art. 1.240, *caput*, do novo Código Civil, **entende-se por "área urbana" o imóvel edificado ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios.**

JDC314 Para os efeitos do art. 1.240, não se deve computar, para fins de limite de metragem máxima, a extensão compreendida pela fração ideal correspondente à área comum.

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por **2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade**, sobre **IMÓVEL URBANO** de **até 250m²** cuja **propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar**, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, **ADQUIRIR-LHE-Á O DOMÍNIO INTEGRAL, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.**

§ 1º O direito previsto no caput **não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.**

JDC498 A fluência do prazo de 2 anos previsto pelo art. 1.240-A para a nova modalidade de usucapião nele contemplada tem início com a entrada em vigor da Lei n. 12.424/2011.

JDC595 O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável.

JDC500 A modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil **pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas.**

JDC501 As expressões "ex-cônjuge" e "ex-companheiro", contidas no art. 1.240-A do Código Civil, **correspondem à situação fática da separação, independentemente de divórcio.**

JDC502 O conceito de posse direta referido no art. 1.240-A do Código Civil não coincide com a acepção empregada no art. 1.197 do mesmo Código.

JDC503 **É relativa a presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário, ressalvado o sistema Torrens.**

Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo **constituirá título hábil para o registro** no Cartório de Registro de Imóveis.

JDC315 O art. 1.241 do Código Civil permite ao possuidor que figurar como réu em ação reivindicatória ou possessória formular pedido contraposto e postular ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel, valendo a sentença como instrumento para registro imobiliário, ressalvados eventuais interesses de confinantes e terceiros.

Art. 1.242. **[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]** Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, **contínua e incontestadamente, COM JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ**, o possuir por **10 anos**.

Parágrafo único. Será de **5 anos** o prazo previsto neste artigo **se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico (USUCAPIÃO TABULAR)**

JDC86 A expressão "justo título" contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro.

JDC569 No caso do art. 1.242, parágrafo único, a **usucapião, como matéria de defesa, prescinde do ajuizamento da ação de usucapião**, visto que, nessa hipótese, o usucapiente já é o titular do imóvel no registro.

Art. 1.243. O **possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido** pelos artigos antecedentes, **acrescentar à sua posse a dos seus antecessores** (art. 1.207), contanto que **TODAS sejam contínuas, pacíficas** e, nos casos do art. 1.242, **com justo título e de boa-fé.**

JDC317 A **ACCESSIO POSSESSIONIS** de que trata o art. 1.243, primeira parte, do Código Civil não encontra aplicabilidade relativamente aos arts. 1.239 e 1.240 do mesmo diploma legal, em face da normatividade do usucapião constitucional urbano e rural, arts. 183 e 191, respectivamente.

JDC596 O **condomínio edilício pode adquirir imóvel por usucapião.**

Art. 1.244. **Estende-se ao possuidor** o disposto quanto ao devedor acerca das **causas que obstem, suspendem ou interrompem a prescrição**, as quais também se aplicam à usucapião.

USUCAPIÃO ORDINÁRIA ART. 1242, CC Não importa o tamanho do imóvel	- Comum - Posse <i>ad usucapionem</i> por 10 anos - Justo título. Ex. contrato, compromisso de compra e venda. - Boa fé subjetiva (art. 1.201) se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
	- Por posse trabalho - Requisito material - Destinação positiva dada à coisa: moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico relevante - Prazo cai para 5 anos - Requisito formal: aquisição onerosa que foi cancelada. Ex.: compromisso de compra e venda que foi registrado e foi cancelado. Esse requisito rege o chamado usucapião tabular. O legislador exigiu um justo título especial, que consiste no título que já esteve registrado em nome do possuidor. Obs. doutrina majoritária exige os dois requisitos.
	- Comum

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ART. 1238, CC Não importa o tamanho do imóvel	- Posse <i>ad usucapionem</i> por 15 anos - A boa-fé e o justo título presunmem-se de forma absoluta. - Por posse trabalho - Estabelecimento da moradia ou realização de investimentos de caráter produtivo - NÃO PRECISA de boa-fé nem de justo título - Prazo cai para 10 anos	FAVELADA)	tro imóvel urbano ou rural. - Não exige justo título e boa fé. - Rito sumário
USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL ESPECIAL RURAL (USUCAPIÃO AGRÁRIA OU PRO LABORE) ART. 191, CAPUT CF, ART. 1239 CC	- NÃO SÃO EXIGIDOS O JUSTO TÍTULO E A BOA-FÉ. - Imóvel rural até 50 hectares - Posse <i>ad usucapionem</i> por 5 anos - Utilização do imóvel para subsistência ou trabalho pelo possuidor ou sua família (moradia) - Não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano	RURAL COLETIVA (art. 1.228, §§ e 4º e 5º do CC)	O proprietário pode ser privado da coisa se: - um considerável número de pessoas - estiver por mais de 5 anos - na posse ininterrupta e de boa-fé - de extensa área - e nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Neste caso, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.
USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL OU ESPECIAL URBANA (URBANA INDIVIDUAL OU PRO MISERO) ART. 183 CF, ART. 1240 CC E ART. 9º ESTATUTO DA CIDADE.	- Urbana individual - Área urbana não superior a 250m². - Posse <i>ad usucapionem</i> por 5 anos - Imóvel destinado para moradia do possuidor ou de sua família - Não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. - Só pode ser reconhecido uma vez (é requisito apenas da usucapião urbana)		Alguns doutrinadores, especialmente civilistas, afirmam que esse instituto tem natureza jurídica de “usucapião”. Outros autores, no entanto, sustentam que se trata de uma hipótese de “desapropriação”, considerando a posição topográfica (o § 3º do art. 1.228 está tratando sobre desapropriação) e o fato de se exigir pagamento de indenização.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA POR ABANDONO DO LAR ART. 1240-A, CC	- É na vara cível e não na de família. - Posse <i>ad usucapionem</i> por 2 anos - Posse direta. Enunciado 502 – não necessariamente é a posse direta do art. 1197. Para dar compatibilidade ao fato do artigo permitir a moradia da família. - Imóvel urbano até 250m². - Imóvel em copropriedade ou em condomínio com o cônjuge ou companheiro. Obs. qualquer forma de família. Enunciado 500 da JDC. - Abandono do lar. Obs.: basta ser separação de fato. - Utilizar para moradia ou de sua família (crítica – exige posse direta e fala que pode ser família) - Não pode ser proprietário de imóvel urbano ou rural - Somente uma vez	INDÍGENA (art. 33 do Estatuto do Índio)	Requisitos: - posse da terra por índio (integrado ou não) - por 10 anos consecutivos - devendo ocupar como se fosse próprio trecho de terra inferior a 50 hectares Não é possível a usucapião indígena de: - terras do domínio da União; - terras ocupadas por grupos tribais; - áreas reservadas segundo o Estatuto do Índio; - terras de propriedade coletiva de grupo tribal
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA ART. 10 DO ESTATUTO DA CIDADE (USUCAPIÃO	- Área urbana – área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250m² por possuidor - Posse <i>ad usucapionem</i> por 5 anos - Núcleos urbanos informais - Moradia - Impossibilidade de reconhecimento da área de cada possuidor. - Não pode ser proprietário de ou-	TABULAR (CONVALESCENÇA REGISTRAL) (art. 214, § 5º, da Lei 6.015/73)	Trata-se da possibilidade de o réu, em uma ação de invalidade de registro público, alegar a usucapião em seu favor. O juiz, na mesma sentença que reconhece a invalidade do registro, declara a ocorrência de usucapião, concedendo ao réu a propriedade do bem. A usucapião tabular tem relação com a usucapião ordinária do art. 1.242, parágrafo único, porque exige do possuidor justo título e boa-fé O art. 68 do ADCT da CF/88 confere proteção especial aos territórios

DE QUILOMBOLAS (art. 68 do ADCT)	ocupados pelos remanescentes quilombolas: Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras É RECONHECIDA A PROPRIEDADE DEFINITIVA, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. O que são as terras dos quilombolas? São as áreas ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos e utilizadas por este grupo social para a sua reprodução física, social, econômica e cultural. O que são remanescentes das comunidades dos quilombos? Existe uma grande discussão antropológica sobre isso, mas, de maneira bem simples, os grupos que hoje são considerados remanescentes de comunidades de quilombos são agrupamentos humanos de afro-descendentes que se formaram durante o sistema escravocrata ou logo após a sua extinção. Alguns doutrinadores afirmam que esse instituto teria natureza jurídica de "usucapião". Essa, contudo, não é a posição que prevalece, considerando que o fundamento jurídico para esse direito de propriedade não é a posse mansa, pacífica e por determinado prazo. A fonte desse direito é uma decisão do legislador constituinte. A previsão do art. 68 do ADCT foi uma forma que o constituinte encontrou de homenagear "o papel protagonizado pelos quilombolas na resistência ao injusto regime escravista" (Min. Rosa Weber).
--	--

*Algumas informações foram retiradas da tabela MODALIDADES DE USUCAPLÃO do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE USUCAPLÃO
STF
Súmula 237-STF: O usucapião pode ser arguido em defesa. Súmula 263-STF: O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião. Súmula 340-STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião Súmula 391-STF: O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião.
STJ
Súmula 11-STJ: A presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel.

Súmula 193-STJ: O direito de uso de linha telefônica **pode ser adquirido por usucapião.**

Seção II

Da Aquisição pelo Registro do Título

Art. 1.245. **Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.**

§ 1º **Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.**

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

JDC87 **Considera-se também título translativo**, para fins do art. 1.245 do novo Código Civil, **a promessa de compra e venda devidamente quitada**

Art. 1.246. O **registro É EFICAZ desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.**

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.

JDC 624 A anulação do registro, prevista no art. 1.247 do Código Civil, não autoriza a exclusão dos dados invalidados do teor da matrícula.

Seção III

Da Aquisição por Acesso

Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I - por formação de ilhas;

II - por aluvião;

III - por avulsão;

IV - por abandono de álveo;

V - por plantações ou construções.

Usucapião e Acesso são modos **ORIGINÁRIOS** de aquisição da propriedade imóvel.

Subseção I

Das Ilhas

Art. 1.249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiras, observadas as regras seguintes:

I - as que **se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevividos aos terrenos ribeirinhos fronteiras de ambas as margens, na proporção de suas testadas**, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais;

II - as que se formarem entre a referida linha e uma das margens **consideram-se acréscimos** aos terrenos ribeirinhos fronteiras desse mesmo lado;

III - as que se formarem pelo desdobramento de um **novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram.**

Subseção II

Da Aluvião

Art. 1.250. Os acréscimos formados, **SUCESSIVA e IMPERCEPTIVELMENTE**, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, **SEM INDENIZAÇÃO**.

Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem.

Subseção III

Da Avulsão

Art. 1.251. Quando, por **FORÇA NATURAL VIOLENTA**, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o **dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em 1 ano, ninguém houver reclamado.**

Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida.

ALUVIÃO	AVULSÃO
Acréscimos formados, SUCESIVA e IMPERCEPTIVELMENTE	Por FORÇA NATURAL VIOLENTA , uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro
SEM INDENIZAÇÃO	COM INDENIZAÇÃO: adquirirá a propriedade dos acréscimos se indenizar SEM INDENIZAÇÃO: se em 1 ano ninguém tiver reclamado

Subseção IV

Do Álveo Abandonado

Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente **pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso**, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo.

Subseção V

Das Construções e Plantações

Art. 1.253. **Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.**

Art. 1.254. Aquele que **semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes**; mas **fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé.**

Art. 1.255. Aquele que **semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções**; se procedeu de **boa-fé**, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a **construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização** fixada judicialmente, se não houver acordo.

Art. 1.256. Se de **ambas as partes** houve **má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões.**

Parágrafo único. **Presume-se má-fé no proprietário**, quando o trabalho de construção, ou lavoura, se **fez em sua presença e sem impugnação sua.**

Art. 1.257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem as sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empregou em solo alheio.

Parágrafo único. **O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor.**

Art. 1.258. **Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente.**

Parágrafo único. **Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção.**

JDC318 O direito à aquisição da propriedade do solo em favor do construtor de má-fé (art. 1.258, parágrafo único) somente é viável quando, além dos requisitos explícitos previstos em lei, houver necessidade de **proteger terceiros de boa-fé.**

Art. 1.259. Se o construtor estiver de **boa-fé**, e a invasão do solo alheio **exceder a vigésima parte** deste, **adquire a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos** que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente; se de **má-fé**, **é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados**, que serão devidos em **dobro.**

CAPÍTULO III

Da Aquisição da Propriedade Móvel

Seção I

Da Usucapião

Art. 1.260. Aquele que possuir **coisa móvel** como sua, **continua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé**, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por **5 anos**, produzirá usucapião, **independentemente de título ou boa-fé.**

USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL	
ORDINÁRIA	EXTRAORDINÁRIA
3 anos	5 anos
Com justo título e boa-fé	Independente de justo título e boa-fé

Art. 1.262. Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 1.243 e 1.244.

Seção II Da Ocupação

Art. 1.263. Quem se assenhorear de **coisa sem dono** para logo lhe adquira a propriedade, **não sendo essa ocupação defesa por lei**.

Seção III Do Achado do Tesouro

Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será **dividido por igual** entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente.

Art. 1.265. O **tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário** do prédio, se for **achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado**.

Art. 1.266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor.

Seção IV Da Tradição

Art. 1.267. **A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.**

Parágrafo único. **Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório (possuía em nome próprio, passa a possuir em nome alheio); quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.**

Art. 1.268. **Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade**, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2º **Não transfere a propriedade a tradição**, quando tiver por título um **negócio jurídico NULO**.

Seção V Da Especificação

Art. 1.269. Aquele que, **trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário**, se não se puder restituir à forma anterior.

Art. 1.270. **Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova.**

§ 1º Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de **má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima**.

§ 2º Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima.

Art. 1.271. Aos prejudicados, nas hipóteses dos arts. 1.269 e 1.270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do § 1º do artigo antecedente, quando irredutível a especificação.

Seção VI

Da Confusão, da Comissão e da Adjunção

Art. 1.272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, **sendo possível separá-las sem deterioração**.

§ 1º **Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo**, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou agregado.

§ 2º Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros.

Art. 1.273. Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má-fé, à outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado.

Art. 1.274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, à confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas dos arts. 1.272 e 1.273.

CONFUSÃO	OBJETIVA: mistura de coisas líquidas , impossível de separá-las
	SUBJETIVA: modo de extinção de obrigações, pela reunião, na mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor
COMISSÃO	Mistura de coisas sólidas , de forma que não se possam separá-los
ADJUNÇÃO	Justaposição de uma coisa à outra , de modo que não seja possível separar o acessório do principal, sem deterioração.

CAPÍTULO IV

Da Perda da Propriedade

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, **perde-se a propriedade:**

I - por **alienação**;

II - pela **renúncia**;

III - por **abandono**;

IV - por **perecimento** da coisa;

V - por **desapropriação**.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II (**alienação e renúncia**), os efeitos da perda da propriedade imóvel **serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis**.

JDC565 Não ocorre a perda da propriedade por abandono de resíduos sólidos, que são considerados bens socioambientais, nos termos da Lei n. 12.305/2012.

Art. 1.276. O **IMÓVEL URBANO** que o proprietário **abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio**, e que se **não encontrar na posse de outrem**, poderá ser arrecadado, como **bem vago**, e passar, **3 anos depois**, à **propriedade do**

Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições.

§ 1º O **IMÓVEL** situado na zona **RURAL**, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, **3 anos** depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize.

§ 2º **Presumir-se-á de MODO ABSOLUTO** a intenção a que se refere este artigo, **quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais.**

JDC242 A aplicação do art. 1.276 **depende do devido processo legal**, em que seja assegurado ao interessado demonstrar a não-cessação da posse.

JDC243 A presunção de que trata o § 2º do art. 1.276 não pode ser interpretada de modo a contrariar a norma-princípio do art. 150, inc. IV, da Constituição da República.

JDC316 **Eventual ação judicial de abandono de imóvel, caso procedente, impede o sucesso de demanda petítória.**

JDC597 A posse impeditiva da arrecadação, prevista no art. 1.276 do Código Civil, é efetiva e qualificada por sua função social.

CAPÍTULO V

Dos Direitos de Vizinhança

SÚMULA SOBRE DIREITO DE VIZINHANÇA

Súmula 120-STF: Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de metro e meio do prédio vizinho, **não importando servidão sobre ele**

Seção I

Do Uso Anormal da Propriedade

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer **cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde** dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

JDC319 A condução e a solução das causas envolvendo conflitos de vizinhança devem guardar estreita sintonia com os princípios constitucionais da intimidade, da inviolabilidade da vida privada e da proteção ao meio ambiente.

Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente **não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público**, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal.

Art. 1.279. **Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem possíveis.**

Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem **direito a exigir** do dono do prédio vizinho a **demolição, ou a reparação** deste, quando **ameace ruína**, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.

Art. 1.281. O proprietário ou o possuidor de um prédio, em que alguém tenha direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual.

Seção II

Das Árvores Limítrofes

Art. 1.282. A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, **presume-se pertencer em comum** aos donos dos prédios confinantes.

Art. 1.283. As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, **poderão ser cortados**, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido.

Art. 1.284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho **pertencem ao dono do solo onde caíram**, se este for de propriedade particular.

Seção III

Da Passagem Forçada

Art. 1.285. O dono do prédio que **NÃO TIVER ACESSO a via pública, nascente ou porto**, pode, **MEDIANTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO** cabal, **constranger o vizinho a lhe dar passagem**, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º **Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.**

§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

JDC88 O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também **é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica.**

PASSAGEM FORÇADA	SERVIDÃO DE PASSAGEM
Art. 1.285. O dono do prédio que NÃO TIVER ACESSO a via pública, nascente ou porto , pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem , cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário	Art. 1.378. A servidão proporciona UTILIDADE para o prédio dominante, e GRAVA o prédio serviente , que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento , e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis
Fonte: Lei	Fonte: Ato de Vontade, por via contratual, testamentária. Excepcionalmente por usucapião
Direito de Vizinhança: Obrigação propter rem - O elemento obrigacional é fornecido pelo conteúdo da obrigação	Direito Real: O elemento real se realça na vinculação do proprietário como sujeito passivo da obrigação

NÃO Pode ser usucapido	Pode ser usucapido
Dispensa Registro e surgem da existência de contiguidade entre os prédios	Requer Registro no Cartório de Registro de Imóveis, para que se constitua
O sujeito é pessoa definida , ou seja, a exigência é feita por e contra pessoa que em determinado momento é plenamente determinada, embora essa determinação ocorra de modo indireto, pois pode ser o próprio proprietário, ou possuidor, ou detentor, ou usufrutuário, ou outro	Os efeitos são erga omnes , sem qualquer exceção , ou seja, podem ser exigidos contra qualquer pessoa, exceto o próprio titular
Finalidade: Evitar que a propriedade fique sem destinação ou utilização econômica por conta do encravamento	Finalidade: Comunicação mais fácil e próxima, conveniência e comodidade
Há diretos e deveres recíprocos	O proprietário do prédio dominante desfruta de uma prerrogativa sobre o prédio serviente, sem que a recíproca seja verdadeira
Indenização: Condição imposta por lei.	Indenização: Não obrigatória.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Seção IV

Da Passagem de Cabos e Tubulações

Art. 1.286. **Mediante recebimento de indenização** que atenda, também, **à desvalorização da área remanescente**, o proprietário **É OBRIGADO A TOLERAR** a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.

Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como, depois, seja removida, à sua custa, para outro local do imóvel.

Art. 1.287. Se as **instalações** oferecerem **grave risco**, **será facultado** ao proprietário do prédio onerado **exigir a realização de obras de segurança**.

Seção V

Das Águas

Art. 1.288. O dono ou o possuidor do **prédio inferior É OBRIGADO a receber as águas que correm naturalmente do superior**, não podendo realizar obras que embarquem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior.

Art. 1.289. Quando as **águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí colhidas**, correrem dele para o inferior, **poderá o dono deste reclamar que se desviem, ou se lhe indenize o prejuízo** que sofrer.

Parágrafo único. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido.

Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, **não pode** impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores.

Art. 1.291. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores; as demais, que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas.

JDC244 O art. 1.291 deve ser interpretado conforme a Constituição, **não sendo facultada a poluição das águas, quer sejam essenciais ou não às primeiras necessidades da vida**.

Art. 1.292. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes, ou outras obras para represamento de água em seu prédio; se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido.

Art. 1.293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos.

§ 1º Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-las.

§ 2º O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais.

§ 3º O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação.

JDC245 Embora omisso acerca da possibilidade de canalização forçada de águas por prédios alheios, para fins industriais ou agrícolas, o art. 1.293 não exclui a possibilidade da canalização forçada pelo vizinho, com prévia indenização aos proprietários prejudicados.

JDC598 Na redação do art. 1.293, "agricultura e indústria" não são apenas qualificadores do prejuízo que pode ser causado pelo aqueduto, mas também finalidades que podem justificar sua construção.

Art. 1.294. Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto nos arts. 1.286 e 1.287.

Art. 1.295. O aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação; os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida.

Art. 1.296. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las, para os fins previstos no art. 1.293, mediante pa-

gamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação.

Parágrafo único. Têm preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto.

Seção VI

Dos Limites entre Prédios e do Direito de Tapagem

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e **pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados**, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1º Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.

§ 2º As sebes vivas, as árvores, ou plantas quaisquer, que servem de marco divisório, só podem ser cortadas, ou arrancadas, de comum acordo entre proprietários.

§ 3º A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas.

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

TÍTULO II

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 797. **Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.**

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

- a) o título executivo extrajudicial;
- b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;
- c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;
- d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

II - requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação;

III - requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

IV - requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

V - requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão;

VI - requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário;

VII - requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7º;

VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes;

IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.

X - requerer a intimação do titular da construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje;

XI - requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção-base.

FPPC447. (arts. 799, 804, 889, VIII e 1.072, I) **O exequente deve providenciar a intimação da União, Estados e Municípios no caso de penhora de bem tombado.**

FPPC448. (arts. 799, VIII) As medidas urgentes previstas no art. 799, VIII, **englobam a tutela provisória urgente antecipada.**

FPPC641. (arts. 799, 843, 867, §5, e 889) O exequente deve providenciar a intimação do coproprietário no caso da penhora de bem imóvel indivisível ou de direito real sobre bem imóvel indivisível

JDPC104 O fornecimento de certidão para fins de averbação premonitória (art. 799, IX, do CPC) **independe de prévio des-**

pacho ou autorização do juiz.

Art. 800. **Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias**, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.

§ 1º Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado.

§ 2º A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.

Art. 801. **Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.**

Art. 802. **Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, INTERROMPE a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.**

Parágrafo único. A interrupção da prescrição **retroagirá à data de propositura** da ação.

Art. 803. É **NULA** a execução se:

I - o **título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação CERTA, LÍQUIDA e EXIGÍVEL**;

II - o **executado não for regularmente citado**;

III - for **instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo**.

Parágrafo único. A **nulidade** de que cuida este artigo **será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, INDEPENDENTEMENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO**.

Art. 804. A **alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese** será **INEFICAZ** em relação ao **credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado**.

§ 1º A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será **INEFICAZ** em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.

§ 2º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será **INEFICAZ** em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado.

§ 3º A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será **INEFICAZ** em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.

§ 4º A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será **INEFICAZ** em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado.

§ 5º A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será **INEFICAZ** em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado.

§ 6º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será **INEFICAZ** em relação ao titular desses direitos reais não intimado.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se **faça pelo modo menos gravoso para o executado**.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

CAPÍTULO II

DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

Seção I

Da Entrega de Coisa Certa

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, **será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação**.

§ 1º Ao despachar a inicial, **o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação**, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§ 2º **Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo** que lhe foi designado.

FPPC449. (art. 806 do CPC/1973) O art. 806 do CPC de 1973 aplica-se às cautelares propostas antes da entrada em vigor do CPC de 2015.

Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

Art. 808. **Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, QUE SOMENTE SERÁ OUVIDO APÓS DEPOSITÁ-LA**.

Art. 809. **O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa**, quando essa se **deteriorar, não** lhe for entregue, **não** for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Art. 810. Havendo **benfeitorias indenizáveis** feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a **liquidação prévia é obrigatória**.

Parágrafo único. Havendo saldo:

I - em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa;

II - em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo.

Seção II

Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 811. Quando a execução recair sobre **coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha**.

Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial.

Art. 812. Qualquer das partes poderá, no **prazo de 15 dias, impugnar a escolha** feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.

Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER Seção I

Disposições Comuns

Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, **ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.**

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo.

Seção II

Da Obrigação de Fazer

Art. 815. Quando o objeto da execução for **obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo** que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado **não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos**, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. **O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.**

JDPC103 Pode o exequente - em execução de obrigação de fazer fungível, decorrente do inadimplemento relativo, voluntário e inescusável do executado - requerer a satisfação da obrigação por terceiro, cumuladamente ou não com perdas e danos, considerando que o caput do art. 816 do CPC não derogou o caput do art. 249 do Código Civil.

Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado.

Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado.

Art. 818. **Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação.**

Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá.

Art. 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no **prazo de 15 dias**, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante.

Parágrafo único. Ouvido o contratante no **prazo de 15 dias**, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo.

Art. 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência, em igualdade de condições de oferta, em relação ao terceiro.

Parágrafo único. **O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias, após aprovada a proposta do terceiro.**

Art. 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assinasse prazo para cumpri-la.

Parágrafo único. Havendo **recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos**, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa.

Seção III

Da Obrigação de Não Fazer

Art. 822. **Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assinasse prazo ao executado para desfazê-lo.**

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos.

Parágrafo único. **Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos**, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 824. A execução por quantia certa **realiza-se pela expropriação de bens do executado**, ressalvadas as execuções especiais.

Art. 825. A **expropriação** consiste em:

I - **adjudicação**;

II - **alienação**;

III - **apropriação de frutos e rendimentos** de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado **pode, a todo tempo, remir a execução**, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

CJF 151: O legitimado pode remir a execução até a lavratura do auto de adjudicação ou de alienação (CPC, art. 826).

Seção II

Da Citação do Devedor e do Arresto

Art. 827. **Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado.**

§ 1º No caso de **integral pagamento no prazo de 3 dias**, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela **metade**.

§ 2º O **valor dos honorários poderá ser elevado até 20%**, quando **rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo**, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

FPPC450. (arts. 827, §2º, 523, 525, 771, parágrafo único) Aplica-se a regra decorrente do art. 827, §2º, ao cumprimento de sentença. FPPC451. (arts. 827, *caput* e 1º; art. 85, §1º) A regra decorrente do *caput* e do §1º do art. 827 **aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.**

Art. 828. **O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz**, com identificação das partes e do valor da causa, **para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.**

§ 1º No **prazo de 10 dias** de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no **prazo de 10 dias**, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, **de ofício** ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4º **PRESUME-SE EM FRAUDE À EXECUÇÃO a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.**

§ 5º O **exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações** nos termos do § 2º **indenizará** a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

FPPC539. (art. 828; art. 799, IX; art. 312) A certidão a que se refere o art. 828 não impede a obtenção e a averbação de certidão da propositura da execução (art. 799)

FPPC642. (arts. 828, §§2º e 5º, 515, I, 523 e 771) A **decisão do juiz que reconhecer o direito a indenização**, decorrente de indevida averbação prevista no art. 828 ou do não cancelamento das averbações excessivas, **é apta a ensejar a liquidação e o posterior cumprimento da sentença, sem necessidade de propositura de ação de conhecimento.**

Art. 829. **O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação.**

§ 1º **Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado**, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 830. **Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.**

§ 1º Nos **10 dias seguintes** à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado **2 vezes** em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, **realizará a citação com hora certa**, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º **Incumbe ao exequente requerer a citação por edital**, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º **Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.**

Seção III

Da Penhora, do Depósito e da Avaliação

Subseção I

Do Objeto da Penhora

Art. 831. A **penhora** **deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.**

CJF 156: O decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação **não importa, por si só, nova avaliação**, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Art. 832. **Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.**

Art. 833. São **IMPENHORÁVEIS**:

I - os **bens inalienáveis** e **os declarados, POR ATO VOLUNTÁRIO, não sujeitos à execução**;

II - os **móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guardam a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns** correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os **vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor**;

IV - os **vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações**, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as **quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família**, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os **livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão** do executado;

VI - o **SEGURO DE VIDA**;

VII - os **materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas**;

VIII - a **pequena propriedade rural**, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os **recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social**;

X - a **quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos**;

XI - os **recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político**, nos termos da lei;

XII - os **créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra**.

§ 1º **A impenhorabilidade NÃO É OPONÍVEL à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.**

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do *caput* **não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais**, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do *caput* os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, **exceto quando tais bens tenham sido objeto de financia-**

mento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

JDPC105 As hipóteses de penhora do art. 833, § 2º, do CPC aplicam-se ao cumprimento da sentença ou à execução de título extrajudicial relativo a honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar.

CJF 152: O pacto de impenhorabilidade (arts. 190, 200 e 833, I) produz efeitos entre as partes, não alcançando terceiros.

CJF 153: A penhorabilidade dos bens, observados os critérios do art. 190 do CPC, pode ser objeto de convenção processual das partes.

CJF 154: O exequente deve providenciar a intimação do coproprietário no caso da penhora de bem indivisível ou de direito real sobre bem indivisível.

Art. 834. **Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.**

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º **É PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO**, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, **equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial**, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Art. 836. **Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.**

§ 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, **independentemente de determinação judicial expressa**, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.

§ 2º Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz.

Subseção II

Da Documentação da Penhora, de seu Registro e do Depósito

Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.

Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:

I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;

II - os nomes do exequente e do executado;

III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características;

IV - a nomeação do depositário dos bens.

Art. 839. **Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.**

Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais.

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

Art. 841. **Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.**

§ 1º A **intimação da penhora será feita ao advogado do executado** ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º **Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.**

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Art. 842. Recaindo a **penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel**, será intimado também o cônjuge do executado, **salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.**

Art. 843. Tratando-se de **penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.**

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

FPPC329. (arts. 843, *caput* e §1º, e 15). Na execução trabalhista deve ser preservada a quota parte de bem indivisível do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, sendo-lhe assegurado o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

Art. 844. Para **presunção absoluta de conhecimento por terceiros**, cabe ao exequente providenciar a **averação** do arresto ou da penhora **no registro** competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

Subseção III

Do Lugar de Realização da Penhora

Art. 845. **Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.**

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.

Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, **o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.**

§ 1º Deferido o pedido, **2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis** em que se presume estejam os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por **2 testemunhas** presentes à diligência.

§ 2º Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens.

§ 3º Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência.

§ 4º Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação.

Subseção IV

Das Modificações da Penhora

Art. 847. O **executado** pode, no **prazo de 10 dias contado da intimação da penhora**, requerer a **substituição do bem penhorado**, desde que comprove que lhe **será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.**

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3º O executado **somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta** de bens.

§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. **A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%**

Art. 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo.

Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.

Art. 851. **Não se procede à segunda penhora, salvo se:**

I - a **primeira** for **anulada**;

II - **executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento** do exequente;

III - o **exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens** ou por estarem **submetidos a constrição judicial.**

Art. 852. **O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:**

I - se tratar de **veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração**;

II - houver **manifesta vantagem.**

Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no **prazo de 3 dias**, antes de decidir.

Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada.

Subseção V

Da Penhora de Dinheiro em Depósito ou em Aplicação Financeira

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, **sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico** gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que **torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.**

§ 1º No **prazo de 24 horas** a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º **Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que:**

I - **as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;**

II - **ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.**

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em **24 horas**.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, **sem necessidade de lavratura de termo**, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no **prazo de 24 horas**, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º **Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente**, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, **a notificação da instituição financeira para que, em até 24 horas, cancele a indisponibilidade.**

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no **prazo de 24 horas**, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

FPPC540. (art. 854; Lei n. 6.830/1980) A disciplina procedimental para penhora de dinheiro prevista no art. 854 é aplicável ao procedimento de execução fiscal.

FPPC541 (art. 854, §§ 7º e 8º) – A **responsabilidade** que trata o art. 854, § 8º, é **objetiva** e as perdas e danos serão liquidadas de forma incidental, devendo ser imediatamente intimada a instituição financeira para preservação do contraditório

Subseção VI

Da Penhora de Créditos

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1º Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.

§ 3º Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.

Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.

§ 1º O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no **prazo de 10 dias** contado da realização da penhora.

§ 2º A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.

Art. 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento.

Art. 859. Recaindo a penhora sobre direito a prestação ou a restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução.

FPPC643. (Art.859). A intimação prevista no art. 859, para que seja efetuado o depósito de prestação ou restituição (em favor do executado), deve ser direcionada ao devedor do executado.

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a

fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

CJF 155: A penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado.

Subseção VII

Da Penhora das Quotas ou das Ações de Sociedades Personificadas

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade de simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, **não superior a 3 meses**, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º **não se aplica à sociedade anônima de capital aberto**, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3º Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

LEI 12562/11 – REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da representação interventiva prevista no inciso III do art. 36 da Constituição Federal.

Art. 2º **A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal (princípios constitucionais sensíveis), ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal.**

HIPÓTESES QUE AUTORIZAM REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA	Princípios constitucionais sensíveis
	Recusa à execução de lei federal

Art. 3º **A petição inicial deverá conter:**

I - a **indicação do princípio constitucional que se considera violado ou, se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas;**

II - a indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto ou da omissão questionados;

III - a **prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal;**

IV - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em **2 vias**, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial será **indeferida liminarmente** pelo relator, quando **não for o caso de representação interventiva, faltar algum dos requisitos estabelecidos nesta Lei ou for inepta.**

Parágrafo único. Da decisão de **indeferimento** da petição inicial caberá **AGRAVO**, no **prazo de 5 dias**.

Art. 5º O STF, por **decisão da maioria absoluta** de seus membros, **poderá deferir pedido de medida liminar** na representação interventiva.

§ 1º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União (AGU) ou o Procurador-Geral da República (PGR), no **prazo comum de 5 dias**.

§ 2º **A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva.**

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator **solicitará as informações às autoridades responsáveis** pela prática do ato questionado, que as prestarão em **até 10 dias**.

§ 1º Decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o AGU e o PGR, que deverão manifestar-se, cada qual, no **prazo de 10 dias**.

§ 2º **Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir o conflito que dá causa ao pedido**, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do regimento interno.

Art. 7º Se entender necessário, **poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos** para que **elabore laudo** sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Parágrafo único. Poderão ser autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo.

Art. 8º Vencidos os prazos previstos no art. 6º ou, se for o caso, realizadas as diligências de que trata o art. 7º, o relator lançará o relatório, com cópia para todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

Art. 9º **A decisão sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 Ministros.**

Art. 10. **Realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 Ministros.**

Parágrafo único. Estando **ausentes Ministros em número que possa influir na decisão** sobre a representação interventiva, o julgamento **será suspenso**, a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão.

Art. 11. Julgada a ação, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, **se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o Presidente do STF, publicado o acórdão, leva-lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 dias, dar cumprimento aos §§ 1º e 3º do art. 36 da Constituição Federal.**

Parágrafo único. Dentro do **prazo de 10 dias**, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.

Art. 12. **A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é IRRECORRÍVEL, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória.**

LEI 1579/52 – CPI

Art. 1º As Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na forma do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, **terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar FATO DETERMINADO e por PRAZO CERTO.**

Parágrafo único. **A criação de CPI dependerá de requerimento de 1/3 da totalidade dos membros** da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto ou separadamente.

Art. 2º No exercício de suas atribuições, **poderão** as Comissões Parlamentares de Inquérito **determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença.**

Art. 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.

§ 1º **Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal** da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Código de Processo Penal.

§ 2º O depoente **poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta.**

Art. 3º-A. Caberá ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, por deliberação desta, **solicitar**, em qualquer fase da investigação, ao **juízo criminal** competente **medida cautelar ne-**

cessária, quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens.

Art. 4º. Constitui crime:

I - Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros.

Pena - A do art. 329 do Código Penal.

II - fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito:

Pena - A do art. 342 do Código Penal.

Art. 5º. As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução.

§ 1º. Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.

§ 2º - A incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da Legislatura em curso.

Art. 6º. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta Lei, no que lhes for aplicável, às normas do processo penal.

Art. 6º-A. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado, com suas conclusões, para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.

CPI E PODERES DE INVESTIGAÇÃO	
INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Notificar testemunhas e determinar sua condução coercitiva, as quais terão o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Tem o direito constitucional ao silêncio. Expedir mandado de busca e apreensão não domiciliar. Magistrados, Ministros de Estado, membros do MP e outros parlamentares podem marcar dia e hora para serem ouvidos como testemunhas. Ouvir investigados ou indiciados, garantido o direito ao silêncio e a assistência de advogado.	Expedir mandado de prisão. ATENÇÃO: Pode prender em flagrante, como qualquer pessoa do povo. Ex: falso testemunho, desacato a parlamentar. Expedir mandado de busca e apreensão em casa ou escritório. Expedir mandado de interceptação telefônica. ATENÇÃO: Pode requisitar extrato telefônico, ou seja, pode quebrar o sigilo dos dados telefônicos (conta, lista de ligações).
Realizar perícias, vistorias, exames, diligências externas.	Medidas de constrição judicial (indisponibilidade de

	bens, arresto, sequestro, hipoteca legal). Apreensão de passaporte. Proibir saída do território nacional.
Quebrar sigilo bancário, fiscal ou de dados. ATENÇÃO: CPI estadual também pode quebrar sigilo bancário ou fiscal, o que não é possível no caso de CPI municipal.	Tais diligências, as quais dependem de autorização judicial, são chamadas pelo STF de reserva constitucional de jurisdição : o juiz tem a primeira, a única e a última palavra.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE CPI	1) requerimento subscrito (assinado) por, no mínimo, 1/3 dos membros daquela Casa Legislativa.
	2) indicação de fato determinado que será objeto de apuração;
	3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebc3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

CPI pode determinar a “quebra” de sigilos?	CPI federal, estadual ou distrital (STF ACO 730): SIM. Pode determinar a quebra de sigilos fiscal, bancário e de dados telefônicos.
	CPI municipal: prevalece que não pode. Isso porque os Municípios não possuem Poder Judiciário. Logo, não se pode dizer que a CPI municipal teria os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebc3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

Limitações aos poderes da CPI A CPI não pode:	• decretar o arresto, sequestro ou indisponibilidade de bens dos investigados;
	• decretar busca domiciliar;
	• decretar prisões preventivas (vimos acima que é possível a prisão em flagrante);
	• decretar interceptação telefônica;
	• investigar atos de conteúdo jurisdicional.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebc3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

LEI 9868/99 – ADI

CAPÍTULO I

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

CAPÍTULO II

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 2º **Podem propor a ADI:** [\(Vide artigo 103 da Constituição Federal\)](#)

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

LEGITIMADOS ATIVOS

UNIVERSAIS	ESPECIAIS
Podem propor a ADI e a ADC independentemente da existência de pertinência temática	São aqueles dos quais se exige pertinência temática como requisito implícito de legitimação
I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;	IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

PRECISAM DE ADVOGADO PARA AJUIZAR ADI

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
--

Art. 3º A **petição indicará:**

- I - o **dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado** e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;
- II - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em **2 vias**, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

O que é lei ou ato normativo para fins de ADI?	• todas as espécies normativas do art. 59 da CF/88; • qualquer outro ato que tenha conteúdo normativo (ex.: resolução ou deliberação administrativa de Tribunal).
Um Decreto pode ser considerado ato normativo para os fins do art. 102, I, da CF/88? Decreto que apenas regulamenta uma lei: NÃO. Decreto autônomo: SIM.	

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabe ADI contra decreto regulamentar de lei estadual. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/203cb085a5c2c3faf8e4f60131817256>>

Art. 4º **A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas** pelo relator.

Parágrafo único. **Cabe AGRAVO** da decisão que **indeferir** a petição inicial.

Art. 5º Proposta a ação direta, **NÃO SE ADMITIRÁ DESISTÊNCIA.**

Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Parágrafo único. As informações serão prestadas no **prazo de 30 dias** contado do recebimento do pedido.

Art. 7º **NÃO SE ADMITIRÁ INTERVENÇÃO DE TERCEIROS** no processo de ação direta de inconstitucionalidade.

§ 2º O **relator**, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, **poderá, por despacho irrecorrível, admitir**, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, **a manifestação de outros órgãos ou entidades.**

Art. 8º Decorrido o prazo das informações (**30 dias**), **serão ouvidos, sucessivamente, o AGU e o PGR**, que deverão manifestar-se, cada qual, no **prazo de 15 dias.**

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, **poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.**

§ 2º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no **prazo de 30 dias**, contado da solicitação do relator.

Seção ii

da MEDIDA CAUTELAR EM ADI

Art. 10. **Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal**, observado o disposto no art. 22, **após a audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias.**

§ 1º **O relator, julgando indispensável, ouvirá o AGU e o PGR, no prazo de 3 dias.**

§ 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, **será facultada sustentação oral** aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

§ 3º Em caso de **excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.**

Art. 11. **Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias**, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1º **A MEDIDA CAUTELAR, dotada de EFICÁCIA CONTRA TODOS, será concedida com EFEITO EX NUNC**, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 2º **A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente (EFEITO REPRISTINATÓRIO), salvo expressa manifestação em sentido contrário.**

EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO: a lei revogada também é eivada do vício de inconstitucionalidade.

O autor da ADI deverá impugnar a lei atual e a lei revogada (se esta contiver o mesmo vício) a fim de evitar uma "eficácia repristinatória indesejada", ou seja, com o **objetivo de evitar que aquela decisão do STF seja inútil**. Digo inútil porque a lei atual será declarada inconstitucional, mas "voltará" uma lei com semelhante mácula.

"No caso de efeito repristinatório indesejado, ou seja, quando a lei revogada também for eivada do vício de inconstitucionalidade, **faz-se necessária a formulação de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade**, tanto do diploma abrogatório quanto das normas por ele revogadas. Caso a norma anterior não seja impugnada, a ADI não será conhecida." (Manual de Direito Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Método, 2014, p. 476)

*Informação retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no **prazo de 10 dias**, e a manifestação do AGU e do PGR, sucessivamente, no **prazo de 5 dias**, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

ADI	
CAUTELAR	EFEITOS DA DECISÃO
EX NUNC	EX TUNC

NÃO CABE ADI	Atos regulamentares
	Normas constitucionais originárias
	Leis revogadas
	Normas anteriores à CF/88
	Súmulas
	Projeto de lei ainda não promulgado

Capítulo II-A

Da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

Art. 12-A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade.

Art. 12-B. **A petição indicará:**

I - a **omissão inconstitucional total ou parcial** quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa;

II - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em **2 vias**, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão.

Art. 12-C. A petição inicial **inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente** serão liminarmente indeferidas pelo relator.

Parágrafo único. **Cabe agravo** da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 12-D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, **NÃO SE ADMITIRÁ DESISTÊNCIA**

Art. 12-E. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da Seção I do Capítulo II desta Lei.

§ 1º Os demais titulares referidos no art. 2º desta Lei poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a junta de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais.

§ 2º O relator poderá solicitar a manifestação do AGU, que deverá ser encaminhada no **prazo de 15 dias**

§ 3º O PGR, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por **15 dias**, após o decurso do prazo para informações.

Seção II

Da MEDIDA CAUTELAR EM ADO

Art. 12-F. Em caso de **excepcional urgência e relevância da matéria**, o tribunal, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, observado o disposto no art. 22, **poderá conceder medida cautelar, APÓS A AUDIÊNCIA DOS ÓRGÃOS OU AUTORIDA-**

DES RESPONSÁVEIS PELA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL, que deverão pronunciar-se no **prazo de 5 dias**.

§ 1º A medida cautelar poderá consistir na **suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos**, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal.

§ 2º O relator, julgando indispensável, ouvirá o PGR, no **prazo de 3 dias**.

§ 3º No julgamento do pedido de medida cautelar, **será facultada sustentação oral** aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal

Art.12-G. **Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar**, em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no **prazo de 10 dias**, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I do Capítulo II desta Lei.

Seção III

Da Decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

Art. 12-H. **Declarada a inconstitucionalidade por omissão**, com observância do disposto no art. 22, **será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias**.

§ 1º **Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.**

§ 2º Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no Capítulo IV desta Lei.

MANDADO DE INJUNÇÃO	ADI POR OMISSÃO
Natureza e finalidade Trata-se de processo no qual é discutido um direito subjetivo . A finalidade é viabilizar o exercício de um direito. Há, portanto, controle CONCRETO de constitucionalidade .	Natureza e finalidade. A finalidade é declarar que há uma omissão , já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de processo objetivo, em que há controle ABSTRATO de constitucionalidade .
Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania .	Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada .
Legitimados ativos MI individual: pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas. MI coletivo: estão previstos no	Legitimados ativos Os legitimados da ADI por omissão estão descritos no art. 103 da CF/88.

art. 12 da Lei nº 13.300/2016.	
Competência A competência para julgar a ação dependerá da autoridade que figura no polo passivo e que possui atribuição para editar a norma.	Competência Se relacionada com norma da CF/88: STF. Se relacionada com norma da CE: TJ.
Efeitos da decisão Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Obs: será dispensada a determinação a que se refere o inciso I quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.	Efeitos da decisão Declarada a inconstitucionalidade por omissão, o Judiciário dará ciência ao Poder competente para que este adote as providências necessárias. Se for órgão administrativo, este terá um prazo de 30 dias para adotar a medida necessária. Se for o Poder Legislativo, não há prazo.

* Tabela retirada do site dizerodireito.com.br

CAPÍTULO III DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

Art. 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: [\(Vide artigo 103 da Constituição Federal\)](#)

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- III - a Mesa do Senado Federal;
- IV - o Procurador-Geral da República.

CF/88

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

onal.

Art. 14. **A petição inicial indicará:**

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido;

II - o pedido, com suas especificações;

III - **a existência de CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.**

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em **2 vias**, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade.

Art. 15. A petição inicial **inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas** pelo relator.

Parágrafo único. **Cabe AGRAVO** da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 16. Proposta a ação declaratória, **NÃO SE ADMITIRÁ DESISTÊNCIA.**

Art. 18. **NÃO SE ADMITIRÁ INTERVENÇÃO DE TERCEIROS** no processo de ação declaratória de constitucionalidade.

Art. 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao PRG, que deverá pronunciar-se no **prazo de 15 dias**.

Art. 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, **poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.**

§ 2º O relator poderá solicitar, ainda, informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição.

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no **prazo de 30 dias**, contado da solicitação do relator.

Seção II

Da MEDIDA CAUTELAR EM ADC

Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, **poderá deferir pedido de medida cautelar** na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais **suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.**

Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no **prazo de 10 dias**, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.

CAPÍTULO IV

DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 22. A **decisão** sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo **somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 Ministros**.

Art. 23. Efetuado o julgamento, **proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 Ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade**.

Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em número que possa influir no julgamento, este **será suspenso** a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Art. 24. **Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória (ADI e ADC são ações de natureza dúplices ou ambivalentes)**

Art. 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato.

Art. 26. A **decisão** que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória **É IRRECORRÍVEL, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, NÃO PODENDO, igualmente, SER OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA**.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de **2/3** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado (**modulação dos efeitos da decisão**)

Art. 28. Dentro do **prazo de 10 dias** após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. **A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE** em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Eficácia SUBJETIVA das decisões proferidas pelo STF em ADI, ADC e ADPF

Particulares	Ficam vinculados. Caso haja desrespeito, cabe reclamação.
Executivo	Os órgãos e entidades do Poder Executivo ficam

	vinculados. Caso haja desrespeito, cabe reclamação.
Judiciário	Os demais juízes e Tribunais ficam vinculados . Caso haja desrespeito, cabe reclamação.
STF	A decisão vincula os julgamentos futuros a serem efetuados monocraticamente pelos Ministros ou pelas Turmas do STF. Essa decisão não vincula , contudo, o Plenário do STF . Assim, se o STF decidiu, em controle abstrato, que determinada lei é constitucional, a Corte poderá, mais tarde, mudar seu entendimento e decidir que esta mesma lei é inconstitucional por conta de mudanças no cenário jurídico, político, econômico ou social do país. Isso se justifica a fim de evitar a "fossilização da Constituição" . Esta mudança de entendimento do STF sobre a constitucionalidade de uma norma pode ser decidida, inclusive, durante o julgamento de uma reclamação constitucional. Nesse sentido: STF. Plenário. Rcl. 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013 (Info 702).
Legislativo	O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado. Isso também tem como finalidade evitar a "fossilização da Constituição" . Assim, o legislador, em tese, pode editar nova lei com o mesmo conteúdo daquilo que foi declarado inconstitucional pelo STF. Se o legislador o fizer, não é possível que o interessado proponha uma reclamação ao STF pedindo que essa lei seja automaticamente julgada também inconstitucional (Rcl. 13019 AgR, julgado em 19/02/2014). Será necessária a propositura de uma nova ADI para que o STF examine essa nova lei e a declare inconstitucional. Vale ressaltar que o STF pode até mesmo mudar de opinião

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Eficácia normativa

Quando o STF, no controle concentrado de constitucionalidade (ADI ou ADC), decide que determinada lei é constitucional ou inconstitucional, ele gera a consequência que se pode denominar de eficácia normativa, que significa **MANTER ou EXCLUIR (declarar nula) a referida norma DO ORDENAMENTO JURÍDICO**.

Eficácia executiva ou instrumental

A sentença de mérito na ADI ou ADC provoca também um **EFETO VINCULANTE**, consistente em **atribuir ao julgado uma força impositiva e obrigatória em relação aos atos administrativos ou judiciais supervenientes**. Em outras palavras, os atos administrativos e judiciais que forem praticados depois do julgamento do STF deverão respeitar aquilo que foi decidido. A isso o Min. Teori Zavascki chama de **eficácia executiva ou instrumental (eficácia vinculante)**. Em caso de descumprimento dessa eficácia executiva ou instrumental, a parte prejudicada poderá ajuizar no STF uma reclamação (art. 102, I, "I" da CF/88).

Eficácia normativa = efeitos EX TUNC

A eficácia normativa (declaração de constitucionalidade ou de

inconstitucionalidade) opera de forma "ex tunc" (retroativa).

Eficácia executiva = efeitos EX NUNC

A eficácia executiva (efeito vinculante) produz efeitos "ex nunc". Assim, o termo inicial da eficácia executiva é o dia de publicação do acórdão do STF no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).

Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

LEI 9882/99 – ADPF

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será **proposta perante o Supremo Tribunal Federal**, e terá por **objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**.

Parágrafo único. **Caberá também ADPF:**

I - quando for **relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou MUNICIPAL, incluídos os anteriores à Constituição;**

Art. 2º Podem propor ADPF: I - os legitimados para a ADI;

§ 1º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo.

PRECEITOS FUNDAMENTAIS (ADPF 405 MC/RJ)

- a separação e independência entre os Poderes;
- o princípio da igualdade;
- o princípio federativo;
- a garantia de continuidade dos serviços públicos;
- os princípios e regras do sistema orçamentário (art. 167, VI e X, da CF/88)
- o regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V e 158, III e IV; 159, §§ 3º e 4º; e 160 da CF/88;
- a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100 da CF/88).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Cabimento de ADPF contra conjunto de decisões judiciais que determinaram a expropriação de recursos do Estado-membro. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f0873a91b499e265ff6d78ff6e8985a0>>

Art. 3º A petição inicial deverá conter:

I - a **indicação do preceito fundamental que se considera violado;**

II - a indicação do ato questionado;

III - a **prova da violação do preceito fundamental;**

IV - o pedido, com suas especificações;

V - **SE FOR O CASO, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.**

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em **2 vias**, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial será **indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de ADPF, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.**

§ 1º **Não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (a ADPF é subsidiária).**

§ 2º Da decisão de **indeferimento** da petição inicial **caberá AGRADO**, no **prazo de 5 dias**.

Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, poderá deferir pedido de **medida liminar** na arguição de descumprimento de preceito fundamental.

§ 1º **Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.**

§ 2º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o AGU ou o PGR, no **prazo comum de 5 dias**.

§ 3º A **liminar poderá consistir na determinação** de que juízes e tribunais **suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria** objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no **prazo de 10 dias**.

§ 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, **designar perito ou comissão de peritos** para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§ 2º **Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral** e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.

Art. 7º Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os ministros, e pedirá dia para julgamento.

Parágrafo único. **O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista do processo, por 5 dias, após o decurso do prazo para informações.**

Art. 8º A **decisão** sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental **somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos Ministros**.

Art. 10. **Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, FIXANDO-SE AS CONDIÇÕES E O MODO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRECEITO FUNDAMENTAL.**

§ 1º O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

§ 2º Dentro do **prazo de 10 dias** contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.

§ 3º **A decisão terá EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE** relativamente aos demais órgãos do Poder Público.

Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista **razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de **2/3** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado **(modulação dos efeitos da decisão)**

Art. 12. **A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental É IRRECORRÍVEL, NÃO** podendo ser objeto de **AÇÃO RESCISÓRIA**.

Art. 13. **Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal**, na forma do seu Regimento Interno.

MEDIDA CAUTELAR	
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA	A liminar poderá consistir na determinação de que se <u>suspenda o andamento de processo</u> ou os <u>efeitos</u> de decisões judiciais ou administrativas ou de <u>qualquer outra medida que apresente relação com a matéria</u> objeto da representação interventiva.
ADI	A MEDIDA CAUTELAR, dotada de EFICÁCIA CONTRA TODOS , será concedida com EFEITO EX NUNC , salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente (EFEITO REPRISTINATÓRIO), salvo expressa manifestação em sentido contrário.
ADO	A medida cautelar poderá consistir na <u>suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos</u> , ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal.
ADC	O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais <u>suspendam o julgamento dos processos</u> que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
ADPF	A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais <u>suspendam o andamento de processo</u> ou os <u>efeitos</u> de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decor-

rentes da coisa julgada.

Lei 11417/06 - SV

Art. 1º Esta Lei **disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF** e dá outras providências.

Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, **de ofício** ou por provocação, **após reiteradas decisões sobre matéria constitucional**, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, **terá efeito vinculante** em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.

§ 1º O enunciado da súmula terá por **objeto a VALIDADE, a INTERPRETAÇÃO e a EFICÁCIA de normas determinadas**, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, **controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão**.

§ 2º O PGR, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.

§ 3º A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por **2/3 dos membros do STF, em sessão plenária**.

§ 4º No **prazo de 10 dias** após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o STF fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo.

Art. 3º São **legitimados** a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI - o **Defensor Público-Geral da União**;
- VII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
- IX - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- XI - **os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares**.

LEGITIMADOS ADI/ADC/ADPF	LEGITIMADOS SV
I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa	I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - o Procurador-Geral da República;

do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.	V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VI - o Defensor Público-Geral da União ; VII - partido político com representação no Congresso Nacional; VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; IX - a Mesa de Assembleia Legislativa do Distrito Federal; X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.
---	--

§ 1º **O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo** em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, **o que não autoriza a suspensão do processo.**

§ 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o **relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros** na questão, nos termos do Regimento Interno do STF.

Art. 4º A súmula com efeito vinculante **tem eficácia imediata**, mas o STF, por decisão de **2/3** dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (**modulação dos efeitos da decisão**).

Art. 5º **Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento**, conforme o caso.

Art. 6º A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante **NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS** em que se discuta a mesma questão.

Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente **CABERÁ RECLAMAÇÃO** ao STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.

§ 1º **CONTRA OMISSÃO** ou **ATO** da **administração pública**, o uso da reclamação **SÓ SERÁ ADMITIDO APÓS ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.**

§ 2º **Ao julgar procedente a reclamação, o STF anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada**, deter-

minando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Art. 8º O art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 56. § 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” (NR)

Art. 9º A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 64-A e 64-B:

“Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.”

“Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.”

Art. 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto no Regimento Interno do STF.

Dia 18

Código Civil: art 1299-1389
 Código Processo Civil: art. 862-924
 LEI 8987/95 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

Seção VII

Do Direito de Construir

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.

Art. 1.301. É **defeso** abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a **menos de 1,5m** do terreno vizinho.

§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, **não poderão ser abertas a menos de 0,75cm.**

§ 2º As disposições deste artigo **não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de 10cm de largura sobre 20cm de comprimento e construídas a mais de 2m de altura de cada piso.**

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de **ano e dia** após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.

Art. 1.303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a **menos de 3m** do terreno vizinho.

Art. 1.304. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção; mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes.

Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede divisória **até meia espessura** no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce.

Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior.

Art. 1.306. O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer; não pode sem consentimento do outro, fazer, na parede-meia, armários, ou obras semelhantes, correspondendo a outras, da mesma natureza, já feitas do lado oposto.

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada.

Art. 1.308. **Não é lícito** encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. Parágrafo único. A disposição anterior **não abrange as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha.**

Art. 1.309. São **proibidas** construções capazes de **poluir**, ou inutilizar, para uso ordinário, a **água do poço**, ou nascente alheia, a elas preexistentes.

Art. 1.310. **Não é permitido** fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais.

Art. 1.311. **Não é permitida** a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel **é obrigado a tolerar que o vizinho entre** no prédio, **mediante prévio aviso**, para:

I - dele **temporariamente usar, quando indispensável à reparação**, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

II - **apoderar-se de coisas suas, inclusive animais** que aí se encontrem casualmente.

§ 1º O disposto neste artigo **aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva.**

§ 2º Na hipótese do inciso II, uma vez **entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel.**

§ 3º Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento.

CAPÍTULO VI

Do Condomínio Geral

Seção I

Do Condomínio Voluntário

Subseção I

Dos Direitos e Deveres dos Condôminos

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. **NENHUM** dos condôminos **pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.**

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

Parágrafo único. **Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.**

Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.

§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem.

§ 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida.

Art. 1.317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum.

Art. 1.318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o contratante; mas terá este ação regressiva contra os demais.

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.320. **A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão** da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§ 1º Podem os **condôminos acordar** que fique **indivisa a coisa comum** por prazo **não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior.**

§ 2º **Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador.**

§ 3º A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.

Art. 1.321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a

quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

Subseção II

Da Administração do Condomínio

Art. 1.323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o **administrador**, que **poderá ser estranho ao condomínio**; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é.

Art. 1.324. O condômino que administrar sem oposição dos outros **presume-se representante comum.**

Art. 1.325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões.

§ 1º As **deliberações** serão obrigatórias, sendo tomadas por **maioria absoluta.**

§ 2º Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros.

§ 3º Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Seção II

Do Condomínio Necessário

Art. 1.327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código (arts. 1.297 e 1.298; 1.304 a 1.307).

Art. 1.328. O proprietário que tiver direito a estrear um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado (art. 1.297).

Art. 1.329. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos, a expensas de ambos os confinantes.

Art. 1.330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória.

CAPÍTULO VII

Do Condomínio Edifício

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, **exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio.**

§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, **são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.**

§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio.

§ 4º **Nenhuma** unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público.

§ 5º **O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária** da escritura de constituição do condomínio.

JDC89 O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo Código Civil **aplica-se**, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais como **loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e clubes de campo**

JDC91 **A convenção de condomínio ou a assembléia-geral podem vedar a locação de área de garagem ou abrigo para veículos a estranhos ao condomínio.**

JDC247 No condomínio edilício é possível a utilização exclusiva de área "comum" que, pelas próprias características da edificação, não se preste ao "uso comum" dos demais condôminos.

Art. 1.332. **Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis**, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial:

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se destinam.

JDC504 A escritura declaratória de instituição e convenção firmada pelo titular único de edificação composta por unidades autônomas **é título hábil para registro da propriedade horizontal no competente registro de imóveis**, nos termos dos arts. 1.332 a 1.334 do Código Civil.

Art. 1.333. **A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.**

Parágrafo único. Para ser **oponível contra terceiros**, a convenção do condomínio **deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis**.

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

III - a competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações;

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V - o regimento interno.

§ 1º A **convenção** poderá ser **feita por escritura pública ou por instrumento particular**.

§ 2º São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas.

JDC248 O **quórum para alteração** do regimento interno do condomínio edilício **pode ser livremente fixado na convenção**.

Art. 1.335. São **direitos do condômino**:

I - **usar, fruir e livremente dispor** das suas unidades;

II - **usar das partes comuns, conforme a sua destinação**, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;

III - **votar** nas deliberações da assembleia e delas participar, **estando quite**.

JDC566 A cláusula convencional que restringe a permanência de animais em unidades autônomas residenciais deve ser valorada à luz dos parâmetros legais de sossego, insalubridade e periculosidade.

Art. 1.336. São **deveres do condômino**:

I - **contribuir para as despesas** do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

II - **não realizar obras que comprometam a segurança** da edificação;

III - **não alterar a forma e a cor da fachada**, das partes e esquadrias externas;

IV - **dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação**, e **não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego**, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

§ 1º O **condômino que não pagar a sua contribuição** ficará sujeito aos **juros moratórios** convencionados ou, **não sendo previstos**, os de **1% ao mês** e **multa** de **até 2% sobre o débito**.

§ 2º O condômino, que **não cumprir qualquer dos deveres** estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a **multa** prevista no ato constitutivo ou na convenção, **não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos** que se apurarem; **não havendo disposição expressa**, caberá à assembleia geral, **por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa**.

JDC505 É nula a estipulação que, dissimulando ou embutindo multa **acima de 2%**, confere suposto desconto de pontualidade no pagamento da taxa condominial, pois configura fraude à lei (Código Civil, art. 1336, § 1º), e não redução por merecimento.

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que **não cumpre reiteradamente com os seus deveres** perante o condomínio poderá, por **deliberação de 3/4 dos condôminos** restantes, ser constrangido a pagar **multa** correspondente **até ao quádruplo** do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, **independentemente das perdas e danos** que se apurem.

Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu **reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência** com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar **multa** correspondente ao **décuplo** do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia.

JDC92 As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.

Art. 1.338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e, entre todos, os possuidores.

JDC320 O **direito de preferência** de que trata o art. 1.338 deve ser assegurado **não apenas nos casos de locação, mas também na hipótese de venda da garagem.**

Art. 1.339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são **inseparáveis** de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias.

§ 1º Nos casos deste artigo é proibido alienar ou gravar os bens em separado.

§ 2º É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio, e se a ela não se opuser a respectiva assembleia geral.

Art. 1.340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve.

Art. 1.341. A realização de **obras** no condomínio depende:

I - se **voluptuárias**, de voto de **2/3** dos condôminos;

II - se **úteis**, de voto da **maioria** dos condôminos.

§ 1º As obras ou reparações **necessárias** podem ser realizadas, **independentemente de autorização**, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou **impedimento deste, por qualquer condômino.**

§ 2º Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser convocada imediatamente.

§ 3º **Não sendo urgentes**, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, **somente poderão ser efetuadas após autorização da assembleia**, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos.

§ 4º O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum.

REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CONDOMÍNIO	
VOLUPTUÁRIAS	2/3 dos condôminos
OBRAS EM ACRÉSCIMO ÀS EXISTENTES, PARA FACILITAR OU AUMENTAR A UTILIZAÇÃO	
ÚTEIS	Maioria dos condôminos
NECESSÁRIAS	Independente de autorização
CONSTRUÇÃO DE OUTRO PAVIMENTO	Unanimidade dos condôminos
CONSTRUÇÃO DE OUTRO	

EDIFÍCIO, NO SOLO COMUM

Art. 1.342. A realização de **obras**, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes **facilitar ou aumentar a utilização**, depende da aprovação de **2/3** dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

Art. 1.343. A **construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de outro edifício**, destinado a conter novas unidades imobiliárias, depende da **aprovação da unanimidade** dos condôminos.

Art. 1.344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores.

Art. 1.345. O **adquirente** de unidade **responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.**

Art. 1.346. É **obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição**, total ou parcial.

Seção II

Da Administração do Condomínio

Art. 1.347. A assembleia escolherá um **síndico**, que **poderá não ser condômino**, para administrar o condomínio, por prazo **não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se.**

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - **representar, ativa e passivamente**, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como **impor e cobrar as multas** devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2º O **síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas**, mediante **aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário** da convenção.

Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros, **destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente** o condomínio.

Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de **aprovar o orçamento** das despesas, as contribuições dos condôminos e a **prestação de contas**, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.

§ 1º Se o síndico não convocar a assembleia, **1/4** dos condôminos poderá fazê-lo.

§ 2º Se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino.

Art. 1.351. Depende da aprovação de **2/3** os votos dos condôminos a **alteração da convenção**; a **mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária**, depende da **aprovação pela unanimidade** dos condôminos.

Alteração da Convenção	Mudança da Destinação
2/3	Unanimidade

Art. 1.352. Salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas, em **primeira convocação, por maioria de votos** dos condôminos presentes que representem **pelo menos 1/2** das frações ideais.

Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de constituição do condomínio.

Art. 1.353. Em **segunda convocação**, a assembleia poderá deliberar por **maioria dos votos dos presentes**, salvo quando exigido quorum especial.

Art. 1.354. A assembleia **não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados** para a reunião.

Art. 1.355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por **1/4** dos condôminos.

Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um **conselho fiscal**, composto de **3 membros**, eleitos pela assembleia, por **prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico**.

Seção III

Da Extinção do Condomínio

Art. 1.357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução, ou venda, por votos que representem **metade mais uma** das frações ideais.

§ 1º Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial.

§ 2º Realizada a venda, em que se preferir, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias.

Art. 1.358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o § 2º do artigo antecedente.

SÚMULAS SOBRE CONDOMÍNIO

Súmula 260-STJ: A convenção de condomínio aprovada, **ainda que sem registro, é eficaz** para regular as relações entre os condôminos

Súmula 478-STJ: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 68: CONDOMÍNIO

1) **É POSSÍVEL A PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA para assegurar o pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do próprio bem.**

3) As **cotas condominiais possuem NATUREZA PROPTER REM**, razão pela qual os **compradores de imóveis respondem pelos débitos anteriores** à aquisição.

4) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio **pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador**, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 886)

5) O arrematante só responde pelo saldo remanescente do débito condominial se constar no edital da hasta pública a informação referente ao ônus incidente sobre o imóvel.

6) É indevida a inclusão do arrematante de bem imóvel no cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de cota condominial, tendo em vista que não participou da fase processual em que constituído o título executivo.

7) O **prazo prescricional** aplicável à pretensão de **cobrança de taxas condominiais** é de **5 anos**, de acordo com art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

9) A convenção do condomínio pode fixar o rateio das contribuições condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada unidade.

10) **Nas relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos NÃO INCIDE O CDC.**

11) O condomínio não é responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre as áreas comuns e de terceiros, pois não é sua a titularidade do domínio útil, tampouco exerce posse com *animus domini*.

12) **As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 882)

13) **Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no condomínio quando houver único hidrômetro no local.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 414)

14) A legitimidade passiva na ação cautelar de exibição de documentos é do síndico e não do condomínio.

15) O condomínio tem legitimidade ativa para ajuizar ação objetivando o cumprimento de obrigações e/ou o reconhecimento de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas.

16) É possível a reforma ou a utilização exclusiva de área comum de condomínio desde que exista autorização da assembleia geral.

17) A loja térrea, com acesso próprio à via pública, não concorre

com gastos relacionados a serviços que não lhe sejam úteis, salvo disposição condominial em contrário.

Seção IV

Do Condomínio de Lotes

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição.

§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.

§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, **a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor.**

JDC625 A incorporação imobiliária que tenha por objeto o condomínio de lotes poderá ser submetida ao regime do patrimônio de afetação, na forma da lei especial.

CAPÍTULO VII-A (LEI 13777/18)

DO CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE

Time-sharing(multipropriedade): ocorre quando um bem é dividido entre vários proprietários sendo que **cada um deles utilizará a coisa, com exclusividade, durante certo(s) período(s) de tempo por ano**, em um sistema de rodízio (CAVALCANTE, Márcio André Lopes)

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Art. 1.358-C. **MULTIPROPRIEDADE** é o **regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é TITULAR DE UMA FRAÇÃO DE TEMPO**, à qual corresponde a **faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada**.
Parágrafo único. A multipropriedade **não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário.**

Art. 1.358-D. **O imóvel objeto da multipropriedade:**

- I - **É INDIVISÍVEL**, não se sujeitando a ação de divisão ou de extinção de condomínio;
- II - **inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo.**

Art. 1.358-E. **Cada fração de tempo É INDIVISÍVEL.**

§ 1º **O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser:**

- I - **fixo e determinado**, no mesmo período de cada ano;
- II - **flutuante**, caso em que a **determinação do período será realizada de forma periódica**, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado; ou

III - **misto**, combinando os sistemas fixo e flutuante.

§ 2º **Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano**, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos também maiores.

Seção II

Da Instituição da Multipropriedade

Art. 1.358-F. **Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento**, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo.

Art. 1.358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, **a convenção de condomínio em multipropriedade determinará:**

I - **os poderes e deveres dos multiproprietários**, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial;

II - **o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo;**

III - **as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel** para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza;

IV - **a criação de fundo de reserva** para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário;

V - **o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel**, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante;

VI - **as multas** aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres.

Art. 1.358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade **poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica.**

Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações.

Seção III

Dos Direitos e das Obrigações do Multiproprietário

Art. 1.358-I. São **direitos do multiproprietário**, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade:

I - **usar e gozar**, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário;

II - **ceder** a fração de tempo **em locação ou comodato**;

III - **alienar** a fração de tempo, **por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la**, devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração, ser informadas ao administrador;

IV - **participar e votar**, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, **em:**

a) **assembleia geral do condomínio em multipropriedade**, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo no imóvel;

b) **assembleia geral do condomínio edilício**, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo em relação à quota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício.

Art. 1.358-J. São **obrigações do multiproprietário**, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade:

I - **pagar a contribuição condominial** do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário;

II - **responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário** por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas;

III - **comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel** dos quais tiver ciência durante a utilização;

IV - **não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel**;

V - **manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina** e com a natureza da respectiva construção;

VI - **usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza**;

VII - **usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo**;

VIII - **desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção** de condomínio em multipropriedade, **sob pena de multa diária**, conforme convencionado no instrumento pertinente;

IX - **permitir a realização de obras ou reparos urgentes**.

§ 1º Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, **o multiproprietário estará sujeito a:**

I - **multa**, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres;

II - **multa progressiva e perda temporária do direito de utilização** do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de **descumprimento reiterado** de deveres.

§ 2º **A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será:**

I - **de todos os multiproprietários**, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel;

II - **exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal**, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel.

Art. 1.358-K. Para os efeitos do disposto nesta Seção, **são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores** e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo.

Seção IV

Da Transferência da Multipropriedade

Art. 1.358-L. A **transferência do direito de multipropriedade** e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e **não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários**.

§ 1º **NÃO HAVERÁ DIREITO DE PREFERÊNCIA na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção** do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade.

§ 2º O adquirente será **SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL** com o alienante pelas obrigações de que trata o § 5º do art. 1.358-J deste Código (**\$5º foi vetado**) caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição.

Seção V

Da Administração da Multipropriedade

Art. 1.358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida em assembleia geral dos condôminos.

§ 1º O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições:

I - **coordenação da utilização do imóvel** pelos multiproprietários durante o período correspondente a suas respectivas frações de tempo;

II - **determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano**;

III - **manutenção, conservação e limpeza do imóvel**;

IV - **troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive:**

a) **determinar a necessidade da troca ou substituição**;

b) **providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição**;

c) **submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia**;

V - **elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e despesas**;

VI - **cobrança das quotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários**;

VII - **pagamento, por conta do condomínio edilício ou voluntário, com os fundos comuns arrecadados, de todas as despesas comuns**.

§ 2º A convenção de condomínio em multipropriedade poderá reger de forma diversa a atribuição prevista no inciso IV do § 1º deste artigo.

Art. 1.358-N. **O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade**.

§ 1º A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída:

I - **ao instituidor da multipropriedade**; ou

II - **aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações**.

§ 2º Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários.

Seção VI

Disposições Específicas Relativas às Unidades Autônomas de Condomínios Edifícios

Art. 1.358-O. **O condomínio edifício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas**, mediante:

I - previsão no **instrumento de instituição**; ou

II - **deliberação da maioria absoluta** dos condôminos.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso I do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas *a*, *b* e *c* e no § 1º do art. 31 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção de condomínio edifício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-G deste Código:

I - a identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos;

II - a indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da multipropriedade;

III - a forma de rateio, entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário;

IV - a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns;

V - os órgãos de administração da multipropriedade;

VI - a indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista no § 2º do art. 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação;

VII - a competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos;

VIII - o quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário;

IX - o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo condomínio edifício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário.

Art. 1.358-Q. Na hipótese do art. 1.358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edifício deve prever:

I - os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edifício;

II - os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza;

III - as condições e regras para uso das áreas comuns;

IV - os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multipropriedade;

V - o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo;

VI - as regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos;

VII - a forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edifício;

VIII - a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico;

IX - os mecanismos de participação e representação dos titulares;

X - o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso;

XI - a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio.

Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular.

Art. 1.358-R. O condomínio edifício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas **terá necessariamente um administrador profissional**.

§ 1º **O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado.**

§ 2º O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas.

§ 3º O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário.

§ 4º O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edifício.

§ 5º O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem.

Art. 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edifício da fração de tempo correspondente.

Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a locar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do condomínio edifício reger que em caso de inadimplência:

I - o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida;

II - a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora;

III - a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário.

Art. 1.358-T. **O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício.**

Parágrafo único. A **renúncia** de que trata o caput deste artigo **só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação.**

Art. 1.358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta dos condôminos.

CAPÍTULO VIII

Da Propriedade Resolúvel

Art. 1.359. **Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos** na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

Art. 1.360. Se a propriedade **se resolver por outra causa superveniente**, o possuidor, que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor.

CAPÍTULO IX

Da Propriedade Fiduciária

Art. 1.361. Considera-se **fiduciária** a **propriedade resolúvel de COISA MÓVEL INFUNGÍVEL** que o devedor, com **escopo de garantia, transfere ao credor.**

§ 1º **Constitui-se** a propriedade fiduciária com o **registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular**, que lhe serve de título, **no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor**, ou, em se tratando de **veículos**, na **repartição competente para o licenciamento**, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2º **Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse**, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, **torna EFICAZ, desde o arquivamento**, a transferência da propriedade fiduciária.

Art. 1.362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá:

- I - o total da dívida, ou sua estimativa;
- II - o prazo, ou a época do pagamento;
- III - a taxa de juros, se houver;

IV - a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação.

Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o **devedor, a suas expensas e risco**, pode **usar a coisa** segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário:

I - a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza;

II - a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento.

Art. 1.364. **Vencida a dívida, e não paga**, fica o **credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros**, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.

Art. 1.365. É **NULA** a cláusula que **autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento (PROIBIÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO)**

Parágrafo único. **O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta.**

PACTO COMISSÓRIO	Possibilidade de o credor ficar com o bem dado em garantia, quando ocorre a inadimplência do devedor em relação à obrigação principal do contrato.
-------------------------	--

Art. 1.366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante.

Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231.

Art. 1.368. O terceiro, **interessado OU NÃO**, que pagar a dívida, **se sub-rogará de pleno direito** no crédito e na propriedade fiduciária.

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES	PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
Art. 305. O terceiro não interessado , que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas NÃO SE SUB-ROGA nos direitos do credor	Art. 1.368. O terceiro, interessado OU NÃO , que pagar a dívida, SE SUB-ROGARÁ DE PLENO DIREITO no crédito e na propriedade fiduciária.

Art. 1.368-A. As **demaís espécies de propriedade fiduciária** ou de titularidade fiduciária **submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais**, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial.

Alienação fiduciária de bens MÓVEIS fungíveis e infungíveis quando o credor fiduciário for instituição financeira	Alienação fiduciária de bens MÓVEIS infungíveis quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica (sem ser banco)	Alienação fiduciária de bens IMÓVEIS
Lei nº 4.728/65 Decreto-Lei nº 911/69	Código Civil de 2002 (arts. 1.361 a 1.368-A)	Lei nº 9.514/97

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitado na posse direta do bem.

JDC506 Estando em curso contrato de alienação fiduciária, é possível a constituição concomitante de nova garantia fiduciária sobre o mesmo bem imóvel, que, entretanto, incidirá sobre a respectiva propriedade superveniente que o fiduciante vier a readquirir, quando do implemento da condição a que estiver subordinada a primeira garantia fiduciária; a nova garantia poderá ser registrada na data em que convencionada e será eficaz desde a data do registro, produzindo efeito ex tunc.

CAPÍTULO X

Do Fundo de Investimento

Art. 1.368-C. O fundo de investimento **é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos** de qualquer natureza. **(LEI 13874/19)**

§ 1º Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos arts. 1.314 ao 1.358-A deste Código. **(LEI 13874/19)**

§ 2º Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. **(LEI 13874/19)**

§ 3º O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários **é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade** de efeitos em relação a terceiros. **(LEI 13874/19)**

Art. 1.368-D. O **regulamento** do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o § 2º do art. 1.368-C desta Lei, **estabelecer**: **(LEI 13874/19)**

I - **a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas**; **(LEI 13874/19)**

II - **a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade**; e **(LEI 13874/19)**

III - **classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe**. **(LEI 13874/19)**

§ 1º A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente **abrangerà fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento**. **(LEI 13874/19)**

§ 2º A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. **(LEI 13874/19)**

§ 3º O patrimônio segregado referido no inciso III do caput deste artigo **só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva**, nos termos do regulamento. **(LEI 13874/19)**

Art. 1.368-E. Os fundos de investimento **respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas**, e os prestadores de serviço **não respondem** por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. **(LEI 13874/19)**

§ 1º Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos arts. 955 a 965 deste Código. **(LEI 13874/19)**

§ 2º A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. **(LEI 13874/19)**

Art. 1.368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste Capítulo **(LEI 13874/19)**

SÚMULAS SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
STF
Súmula 489-STF: A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé , se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos.
STJ
Súmula 28-STJ: O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor
Súmula 72-STJ: A comprovação da mora É IMPRESCINDÍVEL à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
OBS: O credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento . Não mais se exige que a carta registrada seja expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos. É dispensável que haja o protesto do título.
Súmula 92-STJ: A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.
Súmula 138-STJ: O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis.
Súmula 293-STJ: A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.
Súmula 384-STJ: Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.
Súmula 369-STJ: No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA do arrendatário para constituí-

lo em mora.

Súmula 564-STJ: No caso de reintegração de posse em **arrendamento mercantil financeiro**, quando a **soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente**, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.

TÍTULO IV Da Superfície

Art. 1.369. O proprietário pode **conceder** a outrem o **direito de construir ou de plantar em seu terreno**, por **TEMPO DETERMINADO**, mediante escritura pública devidamente registrada no **Cartório** de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O direito de superfície **não autoriza obra no subsolo**, salvo se for inerente ao objeto da concessão.

JDC249 **A propriedade superficiária pode ser autonomamente objeto de direitos reais de gozo e garantia**, cujo prazo não exceda a duração da concessão da superfície, não se lhe aplicando o art. 1.474.

JDC250 **Admite-se a constituição do direito de superfície por cisão.**

JDC321 Os direitos e obrigações vinculados ao terreno e, bem assim, aqueles vinculados à construção ou à plantação formam patrimônios distintos e autônomos, respondendo cada um de seus titulares exclusivamente por suas próprias dívidas e obrigações, **ressalvadas as fiscais decorrentes do imóvel**.

JDC568 O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato, **admitindo-se o direito de sobrelevação**, atendida a legislação urbanística.

SUPERFÍCIE	
CC	ESTATUTO DA CIDADE
O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por TEMPO DETERMINADO , mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.	O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por TEMPO DETERMINADO OU INDETERMINADO , mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.
O direito de superfície não autoriza obra no subsolo , salvo se for inerente ao objeto da concessão.	O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.

Art. 1.370. A concessão da superfície será **gratuita ou onerosa**; se onerosa, estipularão as partes se o **pagamento** será feito de **uma só vez, ou parceladamente**.

Art. 1.371. O **superficiário responderá pelos encargos e tributos** que incidirem sobre o imóvel.

JDC94 As partes têm **plena liberdade para deliberar, no contrato respectivo, sobre o rateio dos encargos e tributos** que incidirão sobre a área objeto da concessão do direito de superfície.

Art. 1.372. O **direito de superfície pode transferir-se a terceiros** e, por **morte do superficiário, aos seus herdeiros**.

Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela transferência.

Art. 1.373. Em caso de **alienação do imóvel ou do direito de superfície**, o **superficiário** ou o **proprietário** tem **direito de preferência**, em igualdade de condições.

JDC510 Ao superficiário que não foi previamente notificado pelo proprietário para exercer o direito de preferência previsto no art. 1.373 do CC é assegurado o direito de, no **prazo de 6 meses**, contado do registro da alienação, adjudicar para si o bem mediante depósito do preço.

Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida.

Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, **independentemente de indenização**, se as partes não houverem estipulado o contrário.

Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um.

JDC322 O momento da desapropriação e as condições da concessão superficiária serão considerados para fins da divisão do montante indenizatório (art. 1.376), constituindo-se litisconsórcio passivo necessário simples entre proprietário e superficiário.

Art. 1.377. O **direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código**, no que não for diversamente disciplinado em lei especial.

TÍTULO V Das Servidões CAPÍTULO I

Da Constituição das Servidões

Art. 1.378. **A servidão proporcione utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente**, que pertence a diverso dono, e **constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório** de Registro de Imóveis.

Art. 1.379. O **exercício incontestado e contínuo** de uma **servidão aparente**, por **10 anos**, nos termos do art. 1.242, **autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis**, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. **Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos.**

JDC251 O **prazo máximo** para o usucapião extraordinário de servidões deve ser de **15 anos**, em conformidade com o sistema geral de usucapião previsto no Código Civil.

CAPÍTULO II

Do Exercício das Servidões

Art. 1.380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos.

Art. 1.381. As **obras** a que se refere o artigo antecedente **devem ser feitas pelo dono do prédio dominante**, se o contrário não dispuser expressamente o título.

Art. 1.382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante.

Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras.

Art. 1.383. O **dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão**.

Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.

Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.

§ 1º **Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro.**

§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa.

§ 3º Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.

Art. 1.386. As **servidões prediais são indivisíveis**, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro.

CAPÍTULO III

Da Extinção das Servidões

Art. 1.387. **Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue**, com respeito a terceiros, **quando cancelada**.

Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, o consentimento do credor.

Art. 1.388. O dono do prédio serviente **tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro**, embora o dono do prédio dominante lho impugne:

I - quando o titular houver renunciado a sua servidão;

II - quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão;

III - quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão.

Art. 1.389. Também **se extingue a servidão**, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção:

I - pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa;

II - pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso;

III - **pelo não uso, durante 10 anos contínuos**.

SÚMULA SOBRE SERVIDÃO

Súmula 415-STF: Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Subseção VIII

Da Penhora de Empresa, de Outros Estabelecimentos e de Semoventes

Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em **10 dias** o plano de administração.

§ 1º Ouvidas as partes, o juiz decidirá.

§ 2º É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação.

§ 3º Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.

§ 4º Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes.

Art. 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores.

§ 1º Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador-depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

§ 2º Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão.

Art. 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do

porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos.

Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.

Subseção IX

Da Penhora de Percentual de Faturamento de Empresa

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que **não torne inviável o exercício da atividade empresarial**.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Subseção X

Da Penhora de Frutos e Rendimentos de Coisa Móvel ou Imóvel

Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

JSPC106 Na expropriação, a apropriação de frutos e rendimentos poderá ser priorizada em relação à adjudicação, se não prejudicar o exequente e for mais favorável ao executado.

Art. 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

§ 1º A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis.

§ 2º O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.

§ 1º O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente.

§ 2º Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem.

§ 3º Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador.

§ 4º O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado.

§ 5º As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida.

§ 6º O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas.

Subseção XI

Da Avaliação

Art. 870. **A avaliação será feita pelo oficial de justiça.**

Parágrafo único. **Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador**, fixando-lhe **prazo não superior a 10 dias** para entrega do laudo.

Art. 871. **Não se procederá à avaliação quando:**

I - **uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;**

II - se tratar de **títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa**, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III - se tratar de **títulos da dívida pública**, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, **cujo valor será o da cotação oficial do dia**, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

IV - se tratar de **veículos automotores** ou de **outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais** ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem.

Art. 872. **A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora** ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no **prazo de 5 dias**.

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.

Seção IV
Da Expropriação de Bens
Subseção I
Da Adjudicação

Art. 876. **É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.**

§ 1º Requerida a adjudicação, **o executado será intimado do pedido:**

I - **pelo Diário da Justiça**, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - **por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública** ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - **por meio eletrônico**, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246, **não tiver procurador constituído nos autos.**

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3º **Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.**

§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

Art. 877. Transcorrido o **prazo de 5 dias**, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1º **Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto** pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.

§ 2º A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão.

§ 3º No caso de **penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação**, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido.

§ 4º Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no § 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

Art. 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação.

Subseção II
Da Alienação

Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

II - em leilão judicial eletrônico ou presencial.

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

§ 3º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por **não menos que 3 anos**.

§ 4º Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3º, a indicação será de livre escolha do exequente.

FPPC192. (art. 880) Alienação por iniciativa particular realizada por corretor ou leiloeiro não credenciado perante o órgão judiciário **não invalida o negócio jurídico**, salvo se o executado comprovar prejuízo.

Art. 881. **A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.**

§ 1º O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público.

§ 2º Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público.

Art. 882. **Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial.**

§ 1º A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.

§ 3º O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz.

Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público:

I - publicar o edital, anunciando a alienação;

II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de **1 dia**, à ordem do juiz, o produto da alienação;

V - prestar contas nos **2 dias** subsequentes ao depósito.

Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.

Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.

FPPC193. (arts. 885, 886, II, 891, parágrafo único) **Não justifica o adiamento do leilão, nem é causa de nulidade da arrematação, a falta de fixação, pelo juiz, do preço mínimo para a arrematação.**

Art. 886. **O leilão será precedido de publicação de edital**, que conterá:

I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados;

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.

Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação.

§ 1º A publicação do edital deverá ocorrer **pelo menos 5 dias antes** da data marcada para o leilão.

§ 2º O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial.

§ 3º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juízo, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, **pelo menos 1** vez em jornal de ampla circulação local.

§ 4º Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2º.

§ 5º Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios.

§ 6º O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução.

Art. 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887.

Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de **suspensão por 5 dias a 3 meses**, em procedimento administrativo regular.

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com **pelo menos 5 dias de antecedência**:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.

Parágrafo único. **Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço**

atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

Art. 890. **Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens**, com exceção:

- I - dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade;
- II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;
- III - do **juiz**, do **membro do Ministério Público** e da **Defensoria Pública**, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;
- IV - dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta;
- V - dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados;
- VI - dos advogados de qualquer das partes.

Art. 891. **Não será aceito lance que ofereça preço vil.**

Parágrafo único. **Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado** pelo juiz e constante do edital, e, **não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação.**

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1º Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, **dentro de 3 dias**, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

§ 2º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem.

§ 3º No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta.

Art. 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles.

Art. 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução.

§ 1º Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade.

§ 2º A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento

com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado.

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de **pelo menos 25%** do valor do lance à **vista** e o **restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.**

§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá **multa** de **10%** sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo **não suspende** o leilão.

§ 7º **A proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE PREVALECERÁ sobre as propostas de pagamento parcelado.**

§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subseqüentes, ao executado.

CJF 157: No leilão eletrônico, a proposta de pagamento parcelado (art. 895 do CPC), observado o valor mínimo fixado pelo juiz, deverá ser apresentada até o início do leilão, nos termos do art. 886, IV, do CPC.

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão **pelo menos 80%** do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo **não superior a 1 ano.**

§ 1º Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão.

§ 2º Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á **multa** de **20%** sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo.

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento.

§ 4º Findo o prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão.

Art. 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

Art. 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida.

FPPC589. (arts.898; 897) O termo "multa" constante no art. 898 refere-se à perda da caução prevista no art. 897

Art. 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução.

Art. 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense.

Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

§ 2º A carta de arrematação conterà a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.

Art. 902. **No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação,** oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido.

Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

Art. 903. **Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretroatável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma** de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a **arrematação poderá, no entanto, ser:**

I - **invalidada**, quando realizada por **preço vil ou com outro vício**;

II - considerada **ineficaz**, se não observado o disposto no art. 804;

III - **resolvida**, se **não for pago o preço ou se não for prestada a caução**.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em **até 10 dias após** o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, **a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada**

por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

§ 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I - se provar, nos **10 dias seguintes**, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º;

III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

§ 6º Considera-se **ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA** a **suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante**, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de **multa**, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante **não superior a 20%** do valor atualizado do bem.

FPPC542. (art. 903, *caput*, §§1º e 4º) Na hipótese de expropriação de bem por arrematante arrolado no art. 890, é possível o desfazimento da arrematação

FPPC644. (art.903, §§3º e 4º) A ação autônoma referida no §4º do art. 903 com base na alegação de preço vil não pode invalidar a arrematação.

Seção V

Da Satisfação do Crédito

Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:

I - pela entrega do dinheiro;

II - pela adjudicação dos bens penhorados.

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando:

I - a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados;

II - não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.

Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos.

Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga.

Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.

Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado.

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.

CAPÍTULO V

DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Art. 910. Na **execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor EMBARGOS em 30 dias.**

§ 1º **Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente**, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

§ 2º **Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa** no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.

SÚMULAS SOBRE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Súmula 279-STJ: É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Súmula 487-STJ: O parágrafo único do art. 741 do CPC (art. 525, §12º e art. 535, §5º CPC/15) não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência.

SÚMULAS SOBRE PRECATÓRIOS

STF

Súmula vinculante 17-STF: Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, **não incidem juros de mora** sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Súmula 655-STF: A exceção prevista no art. 100, caput (atual § 1º), da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, **não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.**

Súmula 733-STF: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

STJ

Súmula 144-STJ: Os créditos de natureza alimentícia **gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica** dos créditos de natureza diversa.

Súmula 311-STJ: Os atos do presidente do tribunal que dispõem sobre processamento e pagamento de precatório **NÃO TÊM CARÁTER JURISDICIONAL**

SÚMULAS SOBRE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA

STF

Súmula 644-STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia **não se exige a apresentação de instrumento de mandato** para apresentá-la em juízo

STJ

Súmula 116-STJ: A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça.

OBS: *súmula vale para o processo civil, mas não para o processo penal. No âmbito penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ (AgInt no REsp 1658578/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2018).*

Súmula 178-STJ: O INSS **não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos**, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

OBS: *O INSS goza de isenção de custas e despesas processuais?*

1) Se estiver litigando na Justiça Federal: SIM. Lei nº 6.830/80

2) Se estiver litigando na Justiça Estadual: NÃO. Súmula 178 do STJ

Súmula 483-STJ: O INSS **não está obrigado** a efetuar depósito prévio do **preparo** por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.

OBS: *não trata de isenção do pagamento de custas ou despesas processuais para o INSS. Ela afirma apenas que o INSS não precisa realizar o depósito prévio do preparo, podendo fazer apenas ao final, caso seja vencido. Em outras palavras, a súmula em questão afirma que se aplica ao INSS o art. 91 do CPC/2015 e o art. 1ºA da Lei nº 9.494/97.*

A execução provisória de **obrigação de fazer** em face da Fazenda Pública **não** atrai o regime constitucional dos **precatórios**.

Assim, em caso de "obrigação de fazer", é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal. Ex: sentença determinando que a Administração institua pensão por morte para dependente de ex-servidor. STF. Plenário.RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866).

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Art. 911. Na **execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar**, o juiz mandará **citar** o executado para, em **3 dias**, **efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.**

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os §§ 2º a 7º do art. 528.

Art. 528.

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a **impossibilidade absoluta** de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado **não pagar ou se a justificativa**

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, **decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses.**

§ 4º A **prisão** será cumprida em **regime fechado**, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5º O **cumprimento da pena não exime o executado do pagamento** das prestações vencidas e vincendas.

§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7º O **débito alimentar que autoriza a prisão civil** do alimentante é o que compreende **até as 3 prestações anteriores** ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Art. 912. Quando o **executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia.**

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

§ 2º O ofício conterà os nomes e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração.

Art. 913. Não requerida a execução nos termos deste Capítulo, observar-se-á o disposto no art. 824 e seguintes, com a ressalva de que, **recaído a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.**

TÍTULO III

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Art. 914. O executado, **INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO**, poderá **se opor à execução por meio de embargos.**

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas **A COMPETÊNCIA PARA JULGÁ-LOS É DO JUÍZO DEPRECANTE**, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

FPPC543. (arts. 914-920) **Em execução de título executivo extrajudicial, o juízo arbitral é o competente para conhecer das matérias de defesa abrangidas pela convenção de arbitragem.**

FPPC544. (arts. 914-920) **Admite-se a celebração de convenção de arbitragem, ainda que a obrigação esteja representada em título executivo extrajudicial.**

CJF 158: A sentença de rejeição dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública **não está sujeita à remessa necessária.**

Art. 915. Os **embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias**, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1º Quando houver **mais de um executado**, o **prazo** para cada um deles **embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.**

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.

§ 3º **Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, NÃO SE APLICA o disposto no art. 229 (prazo em dobro quando tiver procuradores diferentes)**

§ 4º Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

Art. 916. **No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês.**

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em **5 dias.**

§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3º **Deferida a proposta**, o exequente levantará a quantia depositada, e **serão suspensos os atos executivos.**

§ 4º **Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.**

§ 5º **O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:**

I - o **vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo**, com o imediato reinício dos atos executivos;

II - a **imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas.**

§ 6º **A opção pelo parcelamento** de que trata este artigo **IMPORTA RENÚNCIA ao direito de opor embargos**

§ 7º O disposto neste artigo **NÃO SE APLICA ao cumprimento da sentença.**

FPPC331. (arts. 916 e 15). O pagamento da dívida objeto de execução trabalhista fundada em título extrajudicial pode ser requerido pelo executado nos moldes do art. 916

Art. 917. Nos **embargos à execução**, o executado poderá **alegar:**

I - **inexequibilidade** do título ou **inexigibilidade** da obrigação;

II - **penhora incorreta ou avaliação errônea;**

III - **excesso de execução ou cumulação indevida** de execuções;

IV - **retenção por benfeitorias necessárias ou úteis**, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - **incompetência absoluta ou relativa** do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A **incorreção da penhora ou da avaliação** poderá ser impugnada por **simples petição**, no **prazo de 15 dias**, contado da ciência do ato.

§ 2º Há **excesso de execução** quando:

I - o exequente **pleiteia quantia superior** à do título;

II - ela **recai sobre coisa diversa** daquela declarada no título;

III - ela se **processa de modo diferente** do que foi determinado no título;

IV - o **exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado**;

V - o **exequente não prova que a condição se realizou**.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º **Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:**

I - **serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito**, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - **serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução**.

§ 5º Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6º O exequente poderá a qualquer tempo ser **imitado na posse** da coisa, **prestando caução** ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7º A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

FPPC590. (arts. 917, § 3º; 798, parágrafo único) O demonstrativo de débito a que alude o 3º do art. 917 deverá observar os mesmos requisitos dos incisos do parágrafo único do art. 798.

Art. 918. **O juiz rejeitará liminarmente os embargos:**

I - quando **intempestivos**;

II - nos **casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido**;

III - **manifestamente protelatórios**.

Parágrafo único. Considera-se **conduta atentatória à dignidade da justiça** o oferecimento de **embargos manifestamente protelatórios**.

FPPC545. (art. 918, incisos e parágrafo único; art. 774, parágrafo único; art. 771; art. 525). Aplicam-se à impugnação, no que couber, as hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 918 e no seu parágrafo único.

Art. 919. Os embargos à execução **NÃO TERÃO EFEITO SUSPENSIVO**.

§ 1º O juiz **poderá**, a requerimento do embargante, **atribuir efeito suspensivo** aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e **DESDE QUE A**

EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º **A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram** quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo **não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução** da penhora e de avaliação dos bens.

FPPC80. (art. 919, § 1º; art. 969) **A tutela antecipada prevista nestes dispositivos pode ser de urgência ou de evidência**

FPPC546. (art. 919, §1º) **O efeito suspensivo dos embargos à execução pode ser requerido e deferido a qualquer momento do seu trâmite**, observados os pressupostos legais.

FPPC547. (art. 919, §1º) O **efeito suspensivo** dos embargos à execução **pode ser parcial**, limitando-se ao impedimento ou à suspensão de um único ou de apenas alguns atos executivos.

EMBARGOS À EXECUÇÃO	Não possuem efeito suspensivo automático
	Para a concessão de efeito suspensivo: - Requisitos para a concessão de tutela provisória - Oferecimento de garantia

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no **prazo de 15 dias**

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

TÍTULO IV

DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CAPÍTULO I

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Art. 921. **Suspende-se a execução:**

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - **no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução**;

III - quando o **executado não possuir bens penhoráveis**;

IV - se a **alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis**;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III (**não possuir bens penhoráveis**), o **juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição**.

§ 2º Decorrido o **prazo máximo de 1 ano** sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o **juiz ordenará o arquivamento dos autos**.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º **Decorrido** o prazo de que trata o § 1º (1 ano) **sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.**

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no **prazo de 15 dias**, poderá, **de ofício**, reconhecer a prescrição (intercorrente) de que trata o § 4º e extinguir o processo.

FPPC194. (arts. 921, e 771; enunciado 150 da súmula do STF). **A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença**

FPPC195. (art. 921, § 4º; enunciado 314 da súmula do STJ). **O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º.**

FPPC196. (art. 921, § 4º; enunciado 150 da súmula do STF). **O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação.**

FPPC452. (arts. 921, § 1º a 5º, 980 e 982) Durante a suspensão do processo prevista no art. 982 não corre o prazo de prescrição intercorrente.

FPPC548. (art. 921, § 3º) **O simples desarquivamento dos autos é insuficiente para interromper a prescrição**

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensão a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomar o seu curso.

Art. 923. **Suspensa** a execução, **não serão praticados atos processuais**, podendo o **juiz**, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, **ordenar providências urgentes.**

CAPÍTULO II

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Art. 924. **Extingue-se a execução** quando:

I - a **petição inicial** for **indeferida**;

II - a **obrigação** for **satisfeita**;

III - o **executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida**;

IV - o **exequente renunciar ao crédito**;

V - **ocorrer a prescrição intercorrente.**

Art. 925. **A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.**

LEI 8987/95 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As **concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos** reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - **poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município**, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão;

II - **CONCESSÃO** de serviço público: a **delegação de sua prestação**, feita pelo poder concedente, mediante **LICITAÇÃO**, na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, à **pessoa jurídica ou consórcio de empresas** que demonstre capacidade para seu desempenho, **por sua conta e risco e por prazo determinado**;

III - **CONCESSÃO** de serviço público **PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA**: a **construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento** de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante **LICITAÇÃO**, na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, à **pessoa jurídica ou consórcio de empresas** que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o **investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado**;

IV - **PERMISSÃO** de serviço público: a **delegação, a TÍTULO PRECÁRIO**, mediante **licitação**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à **pessoa física ou jurídica** que demonstre capacidade para seu desempenho, **por sua conta e risco**.

CONCESSÃO	PERMISSÃO
Licitação: modalidade concorrência	Licitação
Pessoa jurídica ou consórcio de empresas	Pessoa física ou jurídica
	Precário

LEI 8666/93	LEI 8987/95	LEI 11079/04
Risco da execução é da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Risco da execução é do CONCESSIONÁRIO ou PERMISSO-NÁRIO	Risco da execução é COMPARTILHA-DO entre a Administração Pública e o concessionário

Art. 3º As concessões e permissões **sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente** responsável pela delegação, **com a cooperação dos usuários.**

Art. 4º A **concessão** de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será **formalizada mediante contrato**, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

Art. 5º O poder concedente **publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão**, caracterizando seu objeto, área e prazo.

Capítulo II DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6º **TODA concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários**, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º **Serviço adequado** é o que **satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.**

§ 2º A **atualidade** compreende a **modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.**

§ 3º **NÃO SE CARACTERIZA COMO DESCONTINUIDADE** do serviço a sua **interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:**

I - motivada por **razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;** e,

II - por **inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.**

É **constitucional** lei estadual que **proíbe** que as empresas concessionárias façam o **corte do fornecimento de água e luz por falta de pagamento, em determinados dias.** STF (Info 928).

O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo **inviável**, portanto, a suspensão do abastecimento **em razão de débitos antigos.** STJ. AgRg no Ag 1320867/RJ

A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, **não é propter rem, mas pessoal**, isto é do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 45.073/MG

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por **fraude no aparelho medidor** atribuída ao consumidor, **desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude**, contanto que executado o corte em **até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação.** STJ. (Info 634).

É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço. STJ. REsp 1270339/SC

A **suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade.** STJ. AgRg no AREsp

A legitimidade do corte no fornecimento do serviço de telefonia quando inadimplentes entes públicos, desde que a interrupção **não atinja serviços públicos essenciais para a coletividade, tais como escolas, creches, delegacias e hospitais.** STJ. EDcl no REsp 1244385/BA

Por ser a **interrupção** no fornecimento de energia elétrica medida excepcional, o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 **deve ser interpretado restritivamente, de forma a permitir que o corte**

recaia apenas sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outros imóveis de propriedade do inadimplente. STJ. REsp 662.214/RS

A **divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica por meio de emissoras de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio, prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95.** STJ. (Info 598).

POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR

DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO REGULAR (ATRASO NORMAL DE PAGAMENTO)

Não se admite o corte para débitos antigos (consolidados)

A obrigação de pagar a conta de energia elétrica é de natureza pessoal (não é propter rem)

DÉBITOS RELACIONADOS COM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR (CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR)

A responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório.

Deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;

A suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Isso porque o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa.

Deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns requisitos. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/58d2d622ed4026cae256dff5818a11>>

Capítulo III

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são **direitos e obrigações dos usuários:**

I - **receber serviço adequado;**

II - **receber** do poder concedente e da concessionária **informações** para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.

IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V - **comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos** praticados pela concessionária na prestação do serviço;

VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

Art. 7º-A. As **concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado**, nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a **oferecer** ao consumidor e ao usuário, **dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento** de seus débitos.

Capítulo IV DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 9º A **tarifa** do serviço público concedido será **fixada pelo preço da proposta vencedora** da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 1º **A tarifa NÃO será subordinada à legislação específica anterior e SOMENTE NOS CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.**

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º **Ressalvados os impostos sobre a renda (IR), a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta**, quando comprovado seu impacto, **IMPLICARÁ A REVISÃO** da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo **alteração unilateral** do contrato que **afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro**, o poder concedente **deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.**

§ 5º A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.

Art. 10. **SEMPRE** que forem **atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.**

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, **poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas**, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As **fontes de receita** previstas neste artigo serão **obrigatoriamente consideradas** para a **afecção do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.**

Art. 13. As **tarifas poderão ser diferenciadas** em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Capítulo V

DA LICITAÇÃO

Art. 14. **TODA CONCESSÃO** de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, **será objeto de prévia licitação**, nos termos da legislação própria e com **observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.**

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:

I - o **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado;

II - a **maior oferta**, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;

III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII;

IV - **melhor proposta técnica**, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da **combinação dos critérios de menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado **com o de melhor técnica**;

VI - melhor proposta em razão da **combinação dos critérios de maior oferta** pela outorga da concessão **com o de melhor técnica**; ou

VII - **melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.**

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III **SÓ será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.**

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.

§ 3º O poder concedente **recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis** com os objetivos da licitação.

§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira.

Art. 16. **A outorga de concessão ou permissão NÃO TERÁ CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada** no ato a que se refere o art. 5º desta Lei.

Art. 17. Considerar-se-á **desclassificada** a proposta que, para sua viabilização, **necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.**

§ 1º Considerar-se-á, também, **desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios** do poder público controlador da referida entidade.

§ 2º **Inclui-se nas vantagens ou subsídios** de que trata este artigo, **qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante**, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas ge-

rais da legislação própria sobre licitações e contratos e contera, especialmente:

- I - o objeto, metas e prazo da concessão;
- II - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
- III - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
- IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
- V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
- VI - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;
- VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
- VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
- IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
- X - a indicação dos bens reversíveis;
- XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
- XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
- XIII - as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
- XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que contera as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;
- XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra;
- XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Art. 18-A. **O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento**, hipótese em que:

- I - **encerrada a fase de classificação** das propostas ou o oferecimento de lances, **será aberto o invólucro com os documentos de habilitação** do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
- II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;
- III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;
- IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.

Art. 19. **Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio**, observar-se-ão as seguintes normas:

- I - **comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio**, subscrito pelas consorciadas;
- II - **indicação da empresa responsável pelo consórcio**;
- III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;
- IV - **impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente**.

§ 1º **O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio**, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

§ 2º A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.

Art. 20. **É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital**, no interesse do serviço a ser concedido, **determinar que o licitante vencedor**, no caso de consórcio, **se constitua em empresa antes da celebração** do contrato.

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.

Capítulo VI

DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Art. 23. São **cláusulas essenciais** do contrato de concessão as relativas:

- I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
- II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
- III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
- V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
- VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
- VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
- VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
- IX - aos casos de extinção da concessão;
- X - aos bens reversíveis;
- XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
- XII - às condições para prorrogação do contrato;

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:

I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

Art. 23-A. O contrato de concessão **poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem**, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 25. Incumbe à **concessionária** a execução do serviço concedido, cabendo-lhe **responder por todos os prejuízos causados** ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, **sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenuie essa responsabilidade**.

§ 1º **Sem prejuízo da responsabilidade** a que se refere este artigo, **a concessionária poderá contratar com terceiros** o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

§ 2º Os **contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros** a que se refere o parágrafo anterior **reger-se-ão pelo direito privado**, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.

Art. 26. **É ADMITIDA A SUBCONCESSÃO**, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que **expressamente autorizada pelo poder concedente**.

§ 1º A outorga de subconcessão será **SEMPRE precedida de concorrência**.

§ 2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.

Art. 27. **A transferência de concessão ou do controle societário** da concessionária **sem prévia anuência** do poder concedente **IMPLICARÁ A CADUCIDADE** da concessão.

§ 1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a **assunção do controle ou da administração temporária** da concessionária por seus financia-

dores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, para **promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços**.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso I do parágrafo único do art. 27.

§ 2º **A assunção do controle ou da administração temporária** autorizadas na forma do caput deste artigo **NÃO ALTERARÁ AS OBRIGAÇÕES** da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos.

§ 3º **Configura-se o controle da concessionária**, para os fins dispostos no caput deste artigo, a **propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e garantidores** que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 4º **Configura-se a administração temporária** da concessionária por seus financiadores e garantidores **quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes**:

I - **indicar os membros do Conselho de Administração**, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a serem eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades;

II - **indicar os membros do Conselho Fiscal**, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral;

III - **exercer poder de veto** sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo;

IV - outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo.

§ 5º A **administração temporária** autorizada na forma deste artigo **NÃO ACARRETARÁ RESPONSABILIDADE** aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados.

§ 6º O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária.

Art. 28. Nos **contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão**, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

Art. 28-A. Para **garantir contratos de mútuo de longo prazo**, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, **as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros**, observadas as seguintes condições:

I - **o contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros**;

II - **sem prejuízo do disposto no inciso I do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao Poder Público concedente senão quando for este formalmente notificado**;

III - os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional;

IV - o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária;

V - na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, conforme previsto no inciso IV do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança;

VI - os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo;

VII - a instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis; e

VIII - o contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão **considerados contratos de longo prazo** aqueles cujas obrigações tenham **prazo médio de vencimento superior a 5 anos.**

Capítulo VII

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, **promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;**

IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;

XI - incentivar a competitividade; e

XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.

Capítulo VIII

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;

VI - **promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;**

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, **não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.**

Capítulo IX

DA INTERVENÇÃO

Art. 32. **O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.**

Parágrafo único. A intervenção **FAR-SE-Á POR DECRETO** do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

Art. 33. **Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo** para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 1º **Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade**, devendo o serviço ser **imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.**

§ 2º **O procedimento administrativo** a que se refere o caput deste artigo **deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.**

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Capítulo X

DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

Art. 35. **Extingue-se** a concessão por:

I - advento do termo contratual;

II - **ENCAMPAÇÃO**;

III - **CADUCIDADE**;

IV - rescisão;

V - anulação; e

VI - **falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular**, no caso de empresa individual.

§ 1º **Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios** transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.

§ 2º Extinta a concessão, **haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.**

§ 3º **A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.**

§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei.

Art. 36. A **reversão no advento do termo contratual** far-se-á **com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados**, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Art. 37. Considera-se **ENCAMPAÇÃO** a retomada do serviço pelo poder concedente **durante o prazo da concessão, POR MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO, mediante lei** autorizativa específica e **APÓS PRÉVIO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO**, na forma do artigo anterior.

Art. 38. A **INEXEÇÃO total ou parcial do contrato** acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de **CADUCIDADE** da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

§ 1º A **caducidade da concessão** poderá ser declarada pelo poder concedente **quando**:

I - o serviço estiver sendo **prestado de forma inadequada ou deficiente**, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

II - a concessionária **descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares** concernentes à concessão;

III - a concessionária **paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas** as hipóteses decorrentes de **caso fortuito ou força maior**;

IV - a concessionária **perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais** para manter a adequada prestação do serviço concedido;

V - a concessionária **não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos**;

VI - a concessionária **não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço**; e

VII - a concessionária **não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão**, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

§ 2º A declaração da caducidade da concessão **deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo**, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3º **Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais** referidos no § 1º deste artigo, **dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento**, nos termos contratuais.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a **CADUCIDADE** será **DECLARADA POR DECRETO** do poder concedente, **INDEPENDENTEMENTE DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA**, calculada no decurso do processo.

§ 5º A **indenização** de que trata o parágrafo anterior, **será devida na forma do art. 36 desta Lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados** pela concessionária.

§ 6º Declarada a caducidade, **NÃO RESULTARÁ para o poder concedente QUALQUER espécie de RESPONSABILIDADE** em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.

ENCAMPAÇÃO	CADUCIDADE
Retomada durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público	Inexecução total ou parcial do contrato
Mediante lei autorizativa específica	Declarada por decreto
Prévio pagamento da indenização	Independente de Indenização prévia

Art. 39. O contrato de concessão **poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária**, no caso de **descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial** especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, **os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.**

Capítulo XI DAS PERMISSÕES

Art. 40. A **permissão** de serviço público será **formalizada mediante CONTRATO DE ADESÃO**, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à **precariedade** e à **revogabilidade unilateral** do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

Capítulo XII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. O disposto nesta Lei **não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.**

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.

§ 1º Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

§ 2º **As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 meses.**

§ 3º As concessões a que se refere o § 2º deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos **20 anos** anteriores ao da publicação desta Lei;

II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e

III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até **6 meses**, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 4º Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3º deste artigo, o cálculo da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes.

§ 5º No caso do § 4º deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de 4 parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures

e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão.

§ 6º Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5º deste artigo ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço.

Art. 43. **Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.**

Parágrafo único. **Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.**

Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de **180 dias**, plano efetivo de conclusão das obras.

Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão, relativa a essa obra.

Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta Lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação.

Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso III do art. 15 desta Lei.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 13: CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

- 1) **É legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.
- 2) **É legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação.
- 3) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica quando **puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário**.
- 4) **É legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, **desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população**.
- 5) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente **unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde**.
- 6) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de **débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplimento de conta regular, relativa ao mês do consumo**.
- 7) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por **débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida**.

8) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de **débito irrisório**, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais.

9) **É ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o **débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.**

10) O corte no fornecimento de energia elétrica **somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.**

Dia 19

Código Civil: art 1390-1510-E
 Código Processo Civil: art. 925-975
 LEI 9784/99 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO VI
 Do Usufruto
 CAPÍTULO I
 Disposições Gerais

Usufruto é o **direito real e temporário** de usar e fruir (**retirar frutos e utilidades**) coisa alheia (**bem móvel ou imóvel**), de forma gratuita, sem alterar-lhe a substância ou destinação econômica.

O usufrutuário **detém a posse direta do bem**. Além disso, como se trata de direito real, ele também **possui o poder de sequela**, podendo perseguir a coisa aonde quer que ela vá.

Como o usufrutuário detém a posse direta do bem, é óbvio que ele pode se valer das ações possessórias caso esteja sendo ameaçado em sua posse. No entanto, como o usufruto é um direito real e como o usufrutuário detém poder de sequela, a doutrina e a jurisprudência também admitem que ele ajuíze ação reivindicatória – de caráter petitório – com o objetivo de fazer prevalecer o seu direito sobre o bem, seja contra o nuproprietário, seja contra terceiros.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.202.843-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/10/2014 (Info 550).

Art. 1.390. O usufruto **pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis**, em um **patrimônio inteiro, ou parte** deste, **abrangendo-lhe**, no todo ou em parte, os **frutos** e utilidades.

Art. 1.391. O **usufruto de imóveis**, quando não resulte de usucapião, **constituir-se-á mediante registro no Cartório** de Registro de Imóveis.

Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o **usufruto estende-se aos acessórios** da coisa e seus acréscidos.

§ 1º **Se, entre os acessórios e os acréscidos, houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição.**

§ 2º Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o art. 1.230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração.

§ 3º Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado.

Art. 1.393. **Não se pode transferir o usufruto por alienação**; mas o **seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso**.

USUFRUTO	Não se transfere por alienação
	O seu exercício pode ser cedido a título gratuito ou oneroso

CAPÍTULO II

Dos Direitos do Usufrutuário

Art. 1.394. O usufrutuário tem **direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos**.

Art. 1.395. Quando o **usufruto recai em títulos de crédito**, o usufrutuário tem **direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas**.

Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.

Art. 1.396. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção.

Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas.

Art. 1.397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto.

Art. 1.398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto.

Art. 1.399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou mediante arrendamento, o prédio, mas **não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização** do proprietário.

CAPÍTULO III

Dos Deveres do Usufrutuário

Art. 1.400. O **usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará**, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, **e dará caução**, fidejussória ou real, **se lhe exigir o dono**, de velar-lhes pela conservação, e entregá-los findo o usufruto.

Parágrafo único. **Não é obrigado à caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada**.

Art. 1.401. O usufrutuário que **não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar** o usufruto; e, **neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário**, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador.

Art. 1.402. O usufrutuário **não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular** do usufruto.

Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:

- I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu;
- II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

Art. 1.404. **Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico**; mas o usufrutuário **lhe pagará os juros do capital despendido** com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída.

§ 1º Não se consideram módicas as despesas **superiores a 2/3** do líquido rendimento em **1 ano**.

§ 2º Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida.

Art. 1.405. Se o usufruto recair num patrimônio, ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele.

Art. 1.406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste.

Art. 1.407. Se a **coisa estiver segura, incumbe ao usufrutuário pagar**, durante o usufruto, as **contribuições do seguro**.

§ 1º Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador.

§ 2º **Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica sub-rogado no valor da indenização do seguro.**

Art. 1.408. Se um edifício sujeito a usufruto for **destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio**; mas se a **indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto**.

Art. 1.409. Também fica sub-rogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda.

CAPÍTULO IV

Da Extinção do Usufruto

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

- I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;
- II - pelo termo de sua duração;
- III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;
- IV - pela cessação do motivo de que se origina;
- V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409;
- VI - pela consolidação;
- VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá

às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

JDC252 **A extinção do usufruto pelo não-uso**, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, **independe do prazo** previsto no art. 1.389, inc. III

Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente.

TÍTULO VII

Do Uso

Art. 1.412. O usuário **usará da coisa e perceberá os seus frutos**, quanto o exigirem as **necessidades suas e de sua família**.

§ 1º Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver.

§ 2º As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico.

Art. 1.413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto.

TÍTULO VIII

Da Habitação

Art. 1.414. Quando o uso consistir no **DIREITO DE HABITAR gratuitamente casa alheia**, o titular deste direito **não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la** com sua família.

Art. 1.415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa **não terá de pagar aluguel à outra**, ou às outras, **mas não as pode inibir de exercerem**, querendo, o **direito, que também lhes compete, de habitá-la**.

Art. 1.416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto.

TÍTULO IX

Do Direito do Promitente Comprador

Art. 1.417. Mediante **promessa de compra e venda**, em que se **não** pactuou **arrependimento**, celebrada por **instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel**.

JDC253 O promitente comprador, titular de direito real (art. 1.417), tem a faculdade de reivindicar de terceiro o imóvel prometido a venda.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, **pode exigir** do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, **a outorga da escritura definitiva de compra e venda**, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

JDC95 O direito à adjudicação compulsória (art. 1.418 do novo Código Civil), quando **exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário**

TÍTULO X

Do Penhor, da Hipoteca e da Anticrese

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o **bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento** da obrigação.

Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.

§ 1º A propriedade superveniente **torna eficaz, desde o registro**, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono.

§ 2º A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver.

Art. 1.421. O **pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração** correspondente da **garantia**, ainda que esta compreenda vários bens, **salvo disposição expressa no título ou na quitação**.

Art. 1.422. O **credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada**, e preferir, no pagamento, a outros credores, **observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro**.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.

Art. 1.423. O credor anticrético tem **direito a reter** em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga; **extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição**.

Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia:

I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;

II - o prazo fixado para pagamento;

III - a taxa dos juros, se houver;

IV - o bem dado em garantia com as suas especificações.

Art. 1.425. **A dívida considera-se vencida:**

I - se, **deteriorando-se, ou depreciando-se o bem** dado em segurança, desfalcar a garantia, e o **devedor, intimado, não a reforçar ou substituir**;

II - se o **devedor cair em insolvência ou falir**;

III - se as **prestações não forem pontualmente pagas**, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

IV - se **perecer o bem dado em garantia, e não for substituído**;

V - se se **desapropriar o bem dado em garantia**, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor.

§ 1º Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se sub-rogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso.

§ 2º Nos casos dos incisos IV e V, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento, ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras; subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos.

Art. 1.426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, **não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido**.

Art. 1.427. Salvo cláusula expressa, **o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la**, quando, **sem culpa** sua, se **perca, deteriore, ou desvalorize**.

Art. 1.428. É **NULA a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento**.

Parágrafo único. **Após o vencimento**, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida.

JDC626 Não afronta o art. 1.428 do Código Civil, em relações paritárias, o **PACTO MARCIANO**, cláusula contratual que autoriza que o credor se torne proprietário da coisa objeto da garantia mediante aferição de seu justo valor e restituição do supérfluo (valor do bem em garantia que excede o da dívida).

Art. 1.429. **Os sucessores do devedor NÃO PODEM remir parcialmente** o penhor ou a hipoteca **na proporção dos seus quinhões; qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo**.

Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remição fica sub-rogado nos direitos do credor pelas quotas que houver satisfeito.

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.

CAPÍTULO II

Do Penhor

Seção I

Da Constituição do Penhor

Art. 1.431. **Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito** ao credor ou a quem o represente, **faz o devedor, ou alguém por ele, de uma COISA MÓVEL, SUSCETÍVEL DE ALIENAÇÃO**.

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar.

Art. 1.432. O **instrumento do penhor deverá ser levado a registro**, por qualquer dos contratantes; o do **penhor comum será registrado no Cartório de Títulos e Documentos**.

Seção II

Dos Direitos do Credor Pignoratício

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito:

- I - à posse da coisa empenhada;
- II - à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua;
- III - ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada;
- IV - a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração;
- V - a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder;
- VI - a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea.

Art. 1.434. **O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago**, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor.

Seção III

Das Obrigações do Credor Pignoratício

Art. 1.435. O credor pignoratício é obrigado:

- I - à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade;
- II - à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória;
- III - a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar (art. 1.433, inciso V) nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente;
- IV - a restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida;
- V - a entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso IV do art. 1.433.

Seção IV

Da Extinção do Penhor

Art. 1.436. Extingue-se o penhor:

- I - extinguindo-se a obrigação;
- II - perecendo a coisa;
- III - renunciando o credor;
- IV - confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa;
- V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada.

§ 1º **Presume-se a renúncia do credor** quando **consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.**

§ 2º Operando-se a confusão tão-somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto.

Art. 1.437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.

Seção V

Do Penhor Rural

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 1.438. **Constitui-se** o penhor rural mediante **instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis** da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, na forma determinada em lei especial.

Art. 1.439. O penhor agrícola e o penhor pecuário **não podem ser convenccionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas.**

§ 1º Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem.

§ 2º A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor.

Art. 1.440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca, ao ser executada.

Art. 1.441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar.

Subseção II

Do Penhor Agrícola

Art. 1.442. Podem ser objeto de penhor:

- I - máquinas e instrumentos de agricultura;
- II - colheitas pendentes, ou em via de formação;
- III - frutos acondicionados ou armazenados;
- IV - lenha cortada e carvão vegetal;
- V - animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola.

Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.

Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte.

Subseção III

Do Penhor Pecuário

Art. 1.444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios.

Art. 1.445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento, por escrito, do credor.

Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameaça prejudicar o credor,

poderá este requerer se depositem os animais sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato.

Art. 1.446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam sub-rogados no penhor.

Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada.

Seção VI

Do Penhor Industrial e Mercantil

Art. 1.447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais, utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados.

Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas.

Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar.

Art. 1.449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão sub-rogados no penhor.

Art. 1.450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar.

Seção VII

Do Penhor de Direitos e Títulos de Crédito

Art. 1.451. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis.

Art. 1.452. **Constitui-se** o penhor de direito **mediante instrumento público ou particular, registrado no Registro de Títulos e Documentos.**

Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los.

Art. 1.453. O penhor de crédito **não tem eficácia senão quando notificado ao devedor**; por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor.

Art. 1.454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia.

Art. 1.455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado, assim que se torne exigível. Se este consistir numa

prestação pecuniária, depositará a importância recebida, de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar; se consistir na entrega da coisa, nesta se sub-rogará o penhor.

Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter, da quantia recebida, o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor; ou a excutir a coisa a ele entregue.

Art. 1.456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar; responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança.

Art. 1.457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extingui.

Art. 1.458. O **penhor, que recai sobre título de crédito, constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor**, regendo-se pelas Disposições Gerais deste Título e, no que couber, pela presente Seção.

Art. 1.459. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de:

I - conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha;

II - usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos, e os do credor do título empenhado;

III - fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor;

IV - receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obrigação.

Art. 1.460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso III do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, **responderá solidariamente** por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício.

Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor.

Seção VIII

Do Penhor de Veículos

Art. 1.461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução.

Art. 1.462. **Constitui-se o penhor**, a que se refere o artigo antecedente, **mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Títulos e Documentos** do domicílio do devedor, **e anotado no certificado de propriedade.**

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar.

Art. 1.463. **Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos** causados a terceiros.

Art. 1.464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde se achar, por si ou por pessoa que credenciar.

Art. 1.465. A alienação, ou a mudança, do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício.

Art. 1.466. **O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo.**

Seção IX Do Penhor Legal

Art. 1.467. **São credores pignoratícios, independentemente de convenção:**

I - **os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito;**

II - **o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.**

Art. 1.468. A conta das dívidas enumeradas no inciso I do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor.

Art. 1.469. Em cada um dos casos do art. 1.467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida.

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem.

Art. 1.471. **Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial.**

Art. 1.472. **Pode** o locatário **impedir** a constituição do penhor **mediante caução idônea.**

CAPÍTULO III

Da Hipoteca

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.473. **Podem ser objeto de hipoteca:**

I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles;

II - o **domínio direto;**

III - o **domínio útil;**

IV - as estradas de ferro;

V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo onde se acham;

VI - os **navios;**

VII - as **aeronaves.**

VIII - o **direito de uso especial para fins de moradia;**

IX - o **direito real de uso;**

X - a **propriedade superficiária.**

§ 1º A hipoteca dos navios e das aeronaves rege-se-á pelo disposto em lei especial.

§ 2º Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos IX e X do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado.

Art. 1.474. **A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel.** Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel.

Art. 1.475. É **NULA** a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.

Parágrafo único. **Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado.**

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado **pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título**, em favor do mesmo ou de outro credor.

Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira.

Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira.

Art. 1.478. **Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer, no vencimento, para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la; se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se sub-rogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum.**

Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais.

Art. 1.479. **O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel.**

Art. 1.480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, deferindo-lhes, conjuntamente, a posse do imóvel, ou o depositará em juízo.

Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado, até as **24 horas subsequentes** à citação, com que se inicia o procedimento executivo.

Art. 1.481. **Dentro em 30 dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu.**

§ 1º Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel.

§ 2º Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, que ficará livre de hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço.

§ 3º Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o a execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução.

§ 4º Disporá de ação regressiva contra o vendedor o adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais.

Art. 1.484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remições, dispensada a avaliação.

Art. 1.485. **Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 anos da data do contrato.** Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir.

Art. 1.486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária, na forma e para os fins previstos em lei especial.

Art. 1.487. **A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada**, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido.

§ 1º Nos casos deste artigo, **a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição**, ou ao montante da dívida.

§ 2º Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive, por perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel.

Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.

§ 1º O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia.

§ 2º Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer.

§ 3º O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.

Seção II

Da Hipoteca Legal

Art. 1.489. **A lei confere hipoteca:**

I - às **pessoas de direito público interno** (art. 41) **sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas;**

II - aos **filhos**, sobre os imóveis do pai ou da mãe que **passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior;**

III - ao **ofendido**, ou aos seus herdeiros, sobre os **imóveis do delinquente**, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais;

IV - ao **coerdeiro**, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente;

V - ao **credor** sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação.

Art. 1.490. O credor da hipoteca legal, ou quem o represente, poderá, provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com outros.

Art. 1.491. **A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública** federal ou estadual, recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente; **ou por outra garantia, a critério do juiz, a requerimento do devedor.**

Seção III

Do Registro da Hipoteca

Art. 1.492. As hipotecas **serão registradas no cartório do lugar do imóvel**, ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.

Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o registro da hipoteca.

Art. 1.493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração sucessiva no protocolo.

Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência entre as hipotecas.

Art. 1.494. **Não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas**, ou uma hipoteca e outro direito real, sobre o mesmo imóvel, em favor de pessoas diversas, **salvo se as escrituras, do mesmo dia, indicarem a hora** em que foram lavradas.

Art. 1.495. Quando se apresentar ao oficial do registro título de hipoteca que mencione a constituição de anterior, não registrada, sobrestará ele na inscrição da nova, depois de a prenotar, **até 30 dias**, aguardando que o interessado inscreva a precedente; esgotado o prazo, sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca ulterior será registrada e obterá preferência.

Art. 1.496. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda assim, a prenotação do pedido. Se a dúvida, **dentro em 90 dias**, for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data da prenotação; no caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar a requerer.

Art. 1.497. **As hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser registradas e especializadas.**

§ 1º O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas, ou solicitar ao Ministério Público que o faça.

§ 2º As pessoas, às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais, estão sujeitas a perdas e danos pela omissão.

Art. 1.498. Vale o registro da hipoteca, enquanto a obrigação perdurar; mas a **especialização, em completando 20 anos, deve ser renovada.**

Seção IV

Da Extinção da Hipoteca

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

- I - pela extinção da obrigação principal;
- II - pelo perecimento da coisa;
- III - pela resolução da propriedade;
- IV - pela renúncia do credor;
- V - pela remição;
- VI - pela arrematação ou adjudicação.

Art. 1.500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.

Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.

Seção V

Da Hipoteca de Vias Férreas

Art. 1.502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no Município da estação inicial da respectiva linha.

Art. 1.503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração da linha, nem contrariar as modificações, que a administração deliberar, no leito da estrada, em suas dependências, ou no seu material.

Art. 1.504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas especificadas na escritura e ao respectivo material de exploração, no estado em que ao tempo da execução estiverem; mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada, à de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração; bem como à fusão com outra empresa, sempre que com isso a garantia do débito enfraquecer.

Art. 1.505. Na execução das hipotecas será intimado o representante da União ou do Estado, para, **dentro em 15 dias**, remir a estrada de ferro hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação.

SÚMULA SOBRE HIPOTECA

Súmula 308-STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, **anterior ou posterior** à celebração da promessa de compra e venda, **não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel**

CAPÍTULO IV

Da Anticrese

Art. 1.506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a **entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos.**

§ 1º **É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital.**

§ 2º **Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado** pelo devedor ao credor anticrético, ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese.

Art. 1.507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço, exato e fiel, de sua administração.

§ 1º Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço, por ser inexato, ou ruína a administração, poderá impugná-lo, e, se o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente.

§ 2º O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo, até ser pago, direito de retenção do imóvel, embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculativo para o devedor.

Art. 1.508. **O credor anticrético responde pelas deteriorações que, por culpa sua, o imóvel vier a sofrer**, e pelos frutos e rendimentos que, por sua negligência, deixar de perceber.

Art. 1.509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários posteriores ao registro da anticrese.

§ 1º Se executar os bens por falta de pagamento da dívida, ou permitir que outro credor o execute, sem opor o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço.

§ 2º O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro, quando o prédio seja destruído, nem, se forem desapropriados os bens, com relação à desapropriação.

Art. 1.510. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los, antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remição e imitir-se-á, se for o caso, na sua posse.

TÍTULO XI

DA LAJE

Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base **poderá ceder a superfície superior ou inferior** de sua construção **a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta** daquela originalmente construída sobre o solo.

§ 1º O direito real de laje **contempla o espaço aéreo ou o subsolo de TERRENOS PÚBLICOS OU PRIVADOS**, tomados em **projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base.**

§ 2º O titular do direito real de laje **responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade.**

§ 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, **poderão dela usar, gozar e dispor.**

§ 4º A instituição do direito real de laje **NÃO IMPLICA a atribuição de fração ideal** de terreno ao titular da laje **ou a participação proporcional** em áreas já edificadas.

§ 5º Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje.

§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um **SUCESSIVO DIREITO REAL DE LAJE**, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.

JDC627 O direito real de laje em terreno privado É PASSÍVEL DE USUCAPIÃO.

Art. 1.510-B. É expressamente vedado ao titular da laje **prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício**, observadas as posturas previstas em legislação local.

Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real de laje, **as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção-base e o titular da laje**, na proporção que venha a ser estipulada em contrato.

§ 1º São partes que servem a todo o edifício:

I - os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio;

II - **o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje;**

III - as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício; e

IV - em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício.

§ 2º **É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção na forma do parágrafo único do art. 249 deste Código.**

Art. 1.510-D. **Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção-base e da laje**, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no **prazo de 30 dias**, salvo se o contrato dispuser de modo diverso.

§ 1º O titular da construção-base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no **prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação.**

§ 2º Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das lajes **ascendentes** e o titular das lajes **descendentes**, **assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada.**

Art. 1.510-E. **A ruína da construção-base implica extinção do direito real de laje, salvo:**

I - **se este tiver sido instituído sobre o subsolo;**

II - **se a construção-base não for reconstruída no prazo de 5 anos.**

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não afasta o direito a eventual reparação civil contra o culpado pela ruína.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LIVRO III

DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

TÍTULO I

DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 926. Os tribunais devem **uniformizar sua jurisprudência e mantê-la ESTÁVEL, ÍNTEGRA e COERENTE.**

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, **os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.**

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais **devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.**

FPPC167. (art. 926) **A aplicação dos enunciados das súmulas deve ser realizada a partir dos precedentes que os formaram e dos que os aplicaram posteriormente.**

FPPC314. (arts. 926 e 927, I e V). **As decisões judiciais devem respeitar os precedentes do STF, em matéria constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional federal.**

FPPC316. (art. 926). **A estabilidade da jurisprudência do tribunal depende também da observância de seus próprios precedentes, inclusive por seus órgãos fracionários.**

FPPC323. (arts. 926 e 927). **A formação dos precedentes observará os princípios da LEGALIDADE, da SEGURANÇA JURÍDICA, da PROTEÇÃO da CONFIANÇA e da ISONOMIA.**

FPPC453. (arts. 926 e 1.022, parágrafo único, I) A **estabilidade** a que se refere o *caput* do art. 926 consiste no **dever de os tribunais observarem os próprios precedentes.**

FPPC454. (arts. 926 e 1.022, parágrafo único, I) **Uma das dimensões da coerência** a que se refere o *caput* do art. 926 consiste em os **tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência)**

FPPC455. (art. 926) Uma das dimensões do **dever de coerência** significa o **dever de não-contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.**

FPPC456. (art. 926) Uma das dimensões do **dever de integridade** consiste em os tribunais **decidirem em conformidade com a unidade do ordenamento jurídico.**

FPPC457. (art. 926) Uma das dimensões do **dever de integridade** previsto no *caput* do art. 926 consiste na observância das técnicas de distinção e superação dos precedentes, sempre que necessário para adequar esse entendimento à interpretação contemporânea do ordenamento jurídico.

FPPC458. (926, 927, §1º, e 10) Para a aplicação, de ofício, de precedente vinculante, o órgão julgador **deve intimar previamente as partes** para que se manifestem sobre ele.

JDPC59 **Não é exigível identidade absoluta entre casos para a aplicação de um precedente**, seja ele vinculante ou não, bastando que ambos possam compartilhar os mesmos fundamentos determinantes.

Art. 927. **Os juízes e os tribunais observarão:**

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os **acórdãos em incidente de assunção de competência (IAC) ou de resolução de demandas repetitivas (IRRD) e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos**;

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º (**oportunizar às partes para se manifestarem**), quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos **poderá ser precedida de audiências públicas** e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de **alteração de jurisprudência dominante** do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no **interesse social e no da segurança jurídica**.

§ 4º A **modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos** observará a **necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia**.

§ 5º Os tribunais **darão publicidade a seus precedentes**, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

FPPC2. (arts. 10 e 927, § 1º) **Para a formação do precedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório.**

FPPC55. (art. 927, § 3º) Pelos pressupostos do § 3º do art. 927, a **modificação do precedente tem, como regra, eficácia temporal prospectiva. No entanto, pode haver modulação temporal, no caso concreto.**

FPPC168. (art. 927, I; art. 988, III) Os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF **caracterizam a ratio decidendi do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais.**

FPPC169. (art. 927) Os órgãos do Poder Judiciário **devem obrigatoriamente seguir os seus próprios precedentes**, sem prejuízo do disposto nos § 9º do art. 1.037 e §4º do art. 927

FPPC170. (art. 927, *caput*) As **decisões e precedentes** previstos nos incisos do *caput* do art. 927 **são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.**

FPPC171. (art. 927, II, III e IV; art. 15) Os juízes e tribunais regionais do trabalho estão vinculados aos precedentes do TST em incidente de assunção de competência em matéria infraconstitucional relativa ao direito e ao processo do trabalho, bem como às suas súmulas.

FPPC172. (art. 927, § 1º) A decisão que **aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória**

FPPC173. (art. 927) Cada fundamento determinante adotado na decisão capaz de resolver de forma suficiente a questão jurídica **induz os efeitos de precedente vinculante**, nos termos do Código de Processo Civil

FPPC175. (art. 927, § 2º) O relator deverá fundamentar a decisão que inadmitir a participação de pessoas, órgãos ou entidades e deverá justificar a não realização de audiências públicas

FPPC315. (art. 927). **Nem todas as decisões formam precedentes vinculantes.**

FPPC317. (art. 927). **O efeito vinculante do precedente decorre da adoção dos mesmos fundamentos determinantes pela maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado.**

FPPC318. (art. 927). **Os fundamentos prescindíveis para o alcance do resultado fixado no dispositivo da decisão (*obiter dicta*), ainda que nela presentes, não possuem efeito de precedente vinculante.**

FPPC319. (art. 927). Os fundamentos não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador não possuem efeito de precedente vinculante

FPPC320. (art. 927). **Os tribunais poderão sinalizar aos jurisdicionados sobre a possibilidade de mudança de entendimento da corte, com a eventual superação ou a criação de exceções ao precedente para casos futuros.**

FPPC321. (art. 927, § 4º). A modificação do entendimento sedimentado poderá ser realizada nos termos da Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando se tratar de enunciado de súmula vinculante; do regimento interno dos tribunais, quando se tratar de enunciado de súmula ou jurisprudência dominante; e, incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou causa de competência originária do tribunal.

FPPC322. (art. 927, §4º). **A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida**

FPPC324. (art. 927). **Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto**

FPPC325. (arts. 927 e 15). A modificação de entendimento sedimentado pelos tribunais trabalhistas deve observar a sistemática prevista no art. 927, devendo se desincumbir do ônus argumentativo mediante fundamentação adequada e específica, modulando, quando necessário, os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior.

FPPC459. (arts. 927, §1º, 489, §1º, V e VI, e 10) As normas sobre fundamentação adequada quanto à distinção e superação e sobre a observância somente dos argumentos submetidos ao contraditório são aplicáveis a todo o microsistema de formação dos precedentes.

FPPC460. (arts. 927, §1º, 138) **O microsistema de aplicação e formação dos precedentes deverá respeitar as técnicas de ampliação do contraditório para amadurecimento da tese, como a realização de audiências públicas prévias e participação de *amicus curiae*.**

FPPC461. (arts. 927, §2º, e art. 947) O disposto no §2º do art. 927 **aplica-se ao incidente de assunção de competência.**

FPPC549. (art. 927; Lei n.º 10.259/2001) – O rol do art. 927 e os precedentes da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais deverão ser observados no âmbito dos Juizados Especiais.

FPPC591. (arts.927, §5º; 950, §3º; 979) **O tribunal dará ampla publicidade ao acórdão que decidiu pela instauração do**

incidente de arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, cabendo, entre outras medidas, sua publicação em seção específica no órgão oficial e indicação clara na página do tribunal na rede mundial de computadores.

DEVERES RELACIONADOS AOS PRECEDENTES	
UNIFORMIZAÇÃO	Art. 926. Os tribunais devem <u>uniformizar</u> sua <u>jurisprudência</u> . Visa evitar divergências internas.
ESTABILIDADE	Visa assegurar segurança jurídica. Para mudança de posicionamento, deve-se fundamentar de forma adequada.
PUBLICIDADE	Art. 926, §5º. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes...
COERÊNCIA E INTEGRIDADE	Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua <u>jurisprudência</u> e mantê-la estável, íntegra e coerente . Fredie Didier: a coerência e a integridade são pressupostos para que a jurisprudência seja universalizada . A coerência pode ser analisada sobre vários aspectos (formal e substancial) e dimensões (externa e interna). <u>Coerência formal</u> - ligada à noção de não-contradição. <u>Coerência substancial</u> - ligada à ideia de conexão positiva de sentido <u>Coerência externa</u> - impõe ao tribunal o respeito às suas próprias decisões anteriores, em respeito ao princípio da igualdade. Impõe o dever de autorreferência, de diálogo com os precedentes anteriores. <u>Coerência interna</u> - relacionado com a construção do precedente (com o dever de fundamentação).

EFEITOS DOS PRECEDENTES	
OBRIGATÓRIO	É o efeito vinculante , que impõe que o precedente deve ser seguido.
PERSUASIVO	É o efeito retórico do precedente. Serve para tentar convencer o juiz de suas razões. Efeito mínimo que pode ser encontrado em qualquer precedente.
OBSTATIVO	Servem para obstar recursos, demandas, etc. Alguns precedentes permitem ao relator negar seguimento ou provimento ao recurso, p.ex.
AUTORIZANTE	Autorizam, p.ex., a concessão de tutela antecipada.
RESCINDENTE	Decisão do STF em controle de constitucionalidade, que seja posterior a decisão judicial, pode autorizar à rescisão da decisão anterior (art. 525, §15, NCPC). O precedente do STF, nesse caso, tem força rescindente sobre a coisa julgada.
	Diante de sentença que regula relação jurídica

REVISIONAL	de trato sucessivo, se sobrevier precedente contrário, a partir dali a decisão terá que ser revista.
-------------------	--

Art. 928. Para os fins deste Código, **CONSIDERA-SE JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS** a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas (**IRDR**);

II - **recursos especial e extraordinário repetitivos**.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto **questão de direito material ou processual**.

FPPC327. (art. 928, parágrafo único). Os precedentes vinculantes podem ter por objeto questão de direito material ou processual

CAPÍTULO II

DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL

Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição.

Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a órgãos de justiça de primeiro grau.

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Art. 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, **em 30 dias**, depois de elaborar o voto, restituirá, com relatório, à secretaria.

Art. 932. **Incumbe ao relator:**

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de **tutela provisória** nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - **NÃO CONHECER de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;**

IV - **NEGAR PROVIMENTO a recurso que for contrário a:**

a) **súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal;**

b) **acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos;**

c) **entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência (IAC);**

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, **DAR PROVIMENTO ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:**

a) **súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal;**

b) **acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos;**

c) **entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência (IAC);**

VI - **decidir o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica**, quando este for **instaurado originariamente perante o tribunal**;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. **Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação** exigível.

FPPC81. (art. 932, V) **Por não haver prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida:**

- (a) **indeferir a inicial;**
- (b) **indeferir liminarmente a justiça gratuita;** ou
- (c) **alterar liminarmente o valor da causa.**

FPPC82. (art. 932, parágrafo único; art. 938, § 1º) **É DEVER do relator, e não faculdade, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício** ou complementar a documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais.

FPPC83. (art. 932, parágrafo único; art. 76, § 2º; art. 104, § 2º; art. 1.029, § 3º) Fica superado o enunciado 115 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC (*"Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"*)

FPPC197. (art. 932, parágrafo único; 1.029, §3º). Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 932 aos vícios sanáveis de todos os recursos, inclusive dos recursos excepcionais

FPPC462. (arts. 932, 489, §1º, V e VI) É **NULA, por usurpação de competência funcional do órgão colegiado, a decisão do relator que julgar monocraticamente o mérito do recurso, sem demonstrar o alinhamento de seu pronunciamento judicial com um dos padrões decisórios** descritos no art. 932

PPC463. (arts. 932, parágrafo único, 933 e 9º, 10) O parágrafo único do art. 932 e o art. 933 devem ser aplicados aos recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC/2015 e ainda pendentes de julgamento

FPPC464. (arts. 932 e 1.021; Lei 9.099/1995; Lei 10.259/2001; Lei 12.153/2009) A decisão unipessoal (monocrática) do relator em Turma Recursal é **impugnável por agravo interno**.

FPPC645. (arts. 932,933(arts. 932,933, 938 e 139) Ao relator se conferem os poderes e os deveres do art. 139

FPPC550. (art. 932, parágrafo único; art. 6º; art. 10; art. 1.029, §3º; art. 1.033; art.1.035) **A inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário É VÍCIO INSANÁVEL, não se aplicando o dever de prevenção** de que trata o parágrafo único do art. 932, sem prejuízo do disposto no art. 1.033.

FPPC551. (art. 932, parágrafo único; art. 6º; art. 10; art. 1.003, §6º) **Cabe ao relator, antes de não conhecer do recurso por intempestividade, conceder o prazo de 5 dias úteis para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo recursal a justificar a tempestividade do recurso.**

FPPC592. (arts.932, V; 1.019) Aplica-se o inciso V do art. 932 ao agravo de instrumento.

FPCC646. (arts.932, I e 938, §3º) Constatada a **necessidade de produção de prova** em grau de recurso, **o relator tem o dever de conversão do julgamento em diligência.**

FPPC647. (arts.932, II, 938 e art. 300, §2º) A tutela provisória pode ser concedida pelo relator liminarmente ou após

justificação prévia

FPPC648. (art.932, IV, V e VIII) Viola o disposto no art. 932 a previsão em regimento interno de tribunal que estabeleça a possibilidade de julgamento monocrático de recurso ou ação de competência originária com base em "jurisprudência dominante" ou "entendimento dominante"

JDPC66 **Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, posteriormente à interposição do recurso**, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC.

Art. 933. Se o relator constatar a **ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada** que devam ser considerados no julgamento do recurso, **intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias.**

§ 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

FPPC594. (arts.933; 10) **O art. 933 incide no controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.**

FPPC595. (art.933, §1º) No curso do julgamento, o advogado poderá pedir a palavra, pela ordem, para indicar que determinada questão suscitada na sessão não foi submetida ao prévio contraditório, requerendo a aplicação do §1º do art. 933.

JDPC60 É direito das partes a manifestação por escrito, no **prazo de 5 dias**, sobre fato superveniente ou questão de ofício na hipótese do art. 933, § 1º, do CPC, ressalvada a concordância expressa com a forma oral em sessão.

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

FPPC649. (arts.934, 935 e 940, caput e §1º) A retomada do julgamento após devolução de pedido de vista depende de inclusão em nova pauta, a ser publicada com **antecedência mínima de 5 dias**, ressalvada a hipótese de o magistrado que requereu a vista declarar que levará o processo na sessão seguinte

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, **pelo menos, o prazo de 5 dias**, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

§ 1º Às partes será **permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta** de julgamento.

§ 2º Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento.

FPPC84. (art. 935) **A ausência de publicação da pauta gera nulidade do acórdão que decidiu o recurso, ainda que não**

haja previsão de sustentação oral, ressalvada, apenas, a hipótese do §1º do art. 1.024, na qual a publicação da pauta é dispensável.

FPPC198. (art. 935) Identificada a ausência ou a irregularidade de publicação da pauta, antes de encerrado o julgamento, incumbe ao órgão julgador determinar sua correção, procedendo a nova publicação

FPPC650. (arts.935 e 1.024, caput e §1º) Os embargos de declaração, se não submetidos a julgamento na primeira sessão subsequente à sua oposição, deverão ser incluídos em pauta

Art. 936. **Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem:**

I - aqueles nos quais **houver sustentação oral**, observada a ordem dos requerimentos;

II - os **requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento**;

III - aqueles cujo **julgamento tenha iniciado em sessão anterior**; e

IV - os demais casos.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo **prazo improrrogável de 15 minutos** para cada um, a fim de **sustentarem suas razões**, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de **apelação**;

II - no **recurso ordinário**;

III - no **recurso especial**;

IV - no **recurso extraordinário**;

V - nos **embargos de divergência**;

VI - na **ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação**;

VIII - no **agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência**;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º **Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.**

§ 4º É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar **sustentação oral por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.

FPPC596. (art.937, VIII) Será assegurado às partes o direito de sustentar oralmente no julgamento de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória e que esteja pendente de julgamento por ocasião da entrada em vigor do CPC de 2015, ainda que o recurso tenha sido interposto na vigência do CPC de 1973.

FPPC651. (arts.937, 947, 976 e 984). **É admissível sustentação oral na sessão de julgamento designada para o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência**, sendo legitimados os mesmos sujeitos indicados nos arts. 984 e 947, §1º.

JDPC61 Deve ser franqueado às partes sustentar oralmente as suas razões, na forma e pelo prazo previsto no art. 937, caput, do CPC, no agravo de instrumento que impugne decisão de resolução parcial de mérito (art. 356, § 5º, do CPC).

Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

§ 1º Constatada a ocorrência de **vício sanável**, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, **o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual**, no próprio tribunal ou em 1º grau de jurisdição, intimadas as partes.

§ 2º Cumprida a diligência de que trata o § 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso.

§ 3º **Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência**, que se realizará no tribunal ou em 1º grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.

§ 4º Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso.

FPPC332. (arts. 938, §1º, e 15). **Considera-se vício sanável, tipificado no art. 938, §1º, a apresentação da procuração e da guia de custas ou depósito recursal em cópia, cumprindo ao relator assinalar prazo para a parte renovar o ato processual com a juntada dos originais.**

FPPC333. (arts. 938, §1º e 15). Em se tratando de guia de custas e depósito recursal inseridos no sistema eletrônico, estando o arquivo corrompido, impedido de ser executado ou de ser lido, deverá o relator assegurar a possibilidade de sanar o vício, nos termos do art. 938, §1º.

FPPC652. (arts. 938, caput e 939) **Cada questão preliminar suscitada será objeto de votação específica no julgamento.**

Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.

Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá **solicitar vista** pelo **prazo máximo de 10 dias**, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução.

§ 1º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz **prorrogação de prazo** de no **máximo mais 10 dias**, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído.

§ 2º Quando requisitar os autos na forma do § 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal.

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, **designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.**

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2º No julgamento de **apelação** ou de **agravo de instrumento**, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo **voto de 3 juízes.**

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, **inclusive de pré-questionamento.**

FPPC200. (art. 941, § 3º, e 15) Fica superado o enunciado 320 da súmula do STJ ("A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento")

FPPC597. (arts.941, caput; 943) **Ainda que o resultado do julgamento seja unânime, é obrigatória a inclusão no acórdão dos fundamentos empregados por todos os julgadores para dar base à decisão.**

FPPC598. (arts.941; 1.021) **Cabem embargos de declaração para suprir a omissão do acórdão que, embora convergente na conclusão, deixe de declarar os fundamentos divergentes.**

FPPC653. (art.941) Divergindo os julgadores quanto às razões de decidir, mas convergindo na conclusão, caberá ao magistrado que primeiro deduziu o fundamento determinante vencedor redigir o acórdão

Art. 942. **[TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO]** Quando o resultado da **APELAÇÃO** for **não unânime**, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, **em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões** perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os **julgadores** que já **tiverem votado PODERÃO REVER SEUS VOTOS** por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo **APLICA-SE**, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - **AÇÃO RESCISÓRIA**, quando o **resultado for a rescisão da sentença**, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, quando **houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.**

§ 4º **NÃO SE APLICA** o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do **incidente de assunção de competência (IAC)** e ao de **resolução de demandas repetitivas (IRDR)**;

II - da **remessa necessária**;

III - **não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.**

FPPC466. (art. 942) **A técnica do art. 942 não se aplica aos embargos infringentes pendentes ao tempo do início da vigência do CPC**, cujo julgamento deverá ocorrer nos termos dos arts. 530 e seguintes do CPC de 1973.

FPPC552. (art. 942; Lei n.º 9.099/1995) **Não se aplica a TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO em caso de julgamento não**

unânime no âmbito dos Juizados Especiais

FPPC599. (art.942) A revisão do voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do art. 942

JDPC62 **Aplica-se a técnica prevista no art. 942 do CPC no julgamento de recurso de apelação interposto em mandado de segurança.**

JDPC63 A técnica de que trata o art. 942, § 3º, I, do CPC **aplica-se à hipótese de rescisão parcial do julgado.**

CJF 137: Se o recurso do qual se originou a decisão embargada comportou a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, os declaratórios eventualmente opostos serão julgados com a composição ampliada.

TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO	
APLICA-SE	NÃO SE APLICA
Apelação	IAC
Ação rescisória, quando for rescindir a sentença	IRDR
Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão parcial de mérito	Remessa necessária
	Não unânime proferido, nos Tribunais, pelo Pleno ou Corte Especial
Apelação interposta em MS (JDPC62)	Não unânime proferido dos Juizados (FPPC599)
Rescisão parcial do julgado (JDPC63)	Embargos infringentes pendentes ao tempo do início da vigência do CPC (FPPC466)

Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico.

§ 1º **Todo acórdão conterá ementa.**

§ 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no **prazo de 10 dias.**

FPPC654. (arts.943, § 1º e 494, I) Erro material identificado na ementa, inclusive decorrente de divergência com o acórdão, é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento.

Art. 944. Não publicado o acórdão no **prazo de 30 dias**, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão.

Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão.

Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.

Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.

CAPÍTULO III

DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)

Art. 947. É **admissível** a assunção de competência quando o **julgamento** de **RECURSO**, de **REMESSA NECESSÁRIA** ou de processo de **COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA** envolver **relevante questão de direito, com GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS**.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, **de ofício** ou a requerimento da parte, do **Ministério Público** ou da **Defensoria Pública**, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O **órgão colegiado** julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária **SE RECONHECER INTERESSE PÚBLICO na assunção de competência**.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência **VINCULARÁ todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese**.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

FPPC201. (arts. 947, 983 e 984) Aplicam-se ao incidente de assunção de competência as regras previstas nos arts. 983 e 984.

FPPC202. (arts. 947, § 1º, 978) O órgão colegiado a que se refere o § 1º do art. 947 deve atender aos mesmos requisitos previstos pelo art. 978.

FPPC334. (art. 947). Por força da expressão "sem repetição em múltiplos processos", **NÃO CABE o IAC quando couber julgamento de casos repetitivos**.

FPPC467. (arts. 947, 179, 976, §2º, 982, III, 983, caput, 984, II, "a") **O Ministério Público deve ser obrigatoriamente intimado no IAC**.

FPPC468. (art. 947). O **IAC aplica-se em qualquer tribunal**.

FPPC469. (Art. 947). A "grande repercussão social", pressuposto para a instauração do **IAC**, **abrange**, dentre outras, **repercussão jurídica, econômica ou política**.

FPPC600. (art.947). O **IAC pode ter por objeto a solução de relevante questão de direito material ou processual**.

FPPC655. (arts.947 e 976; CPC/1973, art. 476) Desde que presentes os requisitos de cabimento, **os incidentes de uniformização de jurisprudência pendentes de julgamento na vigência do CPC/2015 deverão ser processados conforme as regras do IRDR ou do IAC**, especialmente as atinentes ao contraditório

Art. 948. Arguida, **EM CONTROLE DIFUSO**, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o **relator**, após ouvir o Ministério Público e as partes, **submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo**.

Art. 949. Se a **arguição** for:

I - **rejeitada, prosseguirá o julgamento**;

II - **acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver**.

Parágrafo único. Os **órgãos fracionários** dos tribunais **NÃO SUBMETERÃO ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando JÁ HOUVER PRONUNCIAMENTO DESTES OU DO PLENÁRIO DO STF** sobre a questão.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado **poderão** manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe **assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos**.

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, **o relator poderá admitir, por despacho irre-corrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades**.

FPPC601. (arts.950, §§ 1º e 10) Instaurado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato normativo questionado deverão ser intimadas para que tenham ciência do teor do acórdão do órgão fracionário que o instaurou.

CISÃO FUNCIONAL DE COMPETÊNCIA: no controle difuso-concreto, **o pronunciamento do plenário ou do órgão especial irá se restringir à análise da inconstitucionalidade da lei em tese (antecedente), sendo o julgamento do caso concreto feito pelo órgão fracionário** (consequente), o qual estará vinculado àquele pronunciamento.

*<https://fg.jusbrasil.com.br/noticias/2599313/no-tocante-ao-controle-difuso-de-constitucionalidade-o-que-se-entende-pela-cisao-funcional-de-competencia-denise-cristina-mantovani-cera>

CAPÍTULO V

DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Art. 951. O conflito de competência **pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz**.

Parágrafo único. **O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar**.

Art. 952. **Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa**.

Parágrafo único. O conflito de competência **não obsta**, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência.

Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:

IAC	IRDR
É admissível quando o julgamento de RECURSO , de REMESSA necessária ou de processo de COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA envolver relevante questão de direito, com GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS .	É cabível quando houver, simultaneamente : I - EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica

CAPÍTULO IV

DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

I - pelo juiz, por ofício;
 II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição.
 Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.

Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.

Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.

Art. 955. O relator **poderá**, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o **conflito** for **positivo**, o **sobrestamento do processo** e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parágrafo único. **O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:**

- I - **súmula** do STF, do STJ ou do próprio tribunal;
- II - **tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.**

Art. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no **prazo de 5 dias**, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento.

Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

Art. 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal.

Art. 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa.

SÚMULAS SOBRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Súmula 3-STJ: Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado, na respectiva região, entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal.

Súmula 59-STJ: Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes.

Súmula 428-STJ: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juiz federal da mesma seção judiciária.

CAPÍTULO VI

DA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA E DA CONCESSÃO DO EXEQUATUR À CARTA ROGATÓRIA

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado.

§ 1º **A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória.**

§ 2º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 3º A homologação de **decisão arbitral estrangeira** obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.

FPPC85. (arts. 960 a 965) **Deve prevalecer a regra de direito mais favorável na homologação de sentença arbitral estrangeira em razão do princípio da máxima eficácia** (art. 7º da Convenção de Nova York – Decreto nº 4.311/2002).

Art. 961. A decisão estrangeira **somente terá eficácia no Brasil após a homologação** de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.

§ 1º **É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional.**

§ 2º A decisão estrangeira **poderá ser homologada parcialmente.**

§ 3º A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira.

§ 4º Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira.

§ 5º A **sentença estrangeira de divórcio consensual** produz efeitos no Brasil, **independentemente de homologação pelo STJ.**

§ 6º Na hipótese do § 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência.

FPPC553. (art. 961, §1º; art. 23 da Lei 9.307/1996) **A sentença arbitral parcial estrangeira submete-se ao regime de homologação**

Art. 962. **É passível de execução** a decisão estrangeira **concessiva de medida de urgência.**

§ 1º A **execução no Brasil** de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência **dar-se-á por carta rogatória.**

§ 2º A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior.

§ 3º **O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente** à autoridade jurisdicional **proladora da decisão estrangeira.**

§ 4º Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo STJ.

Art. 963. Constituem **requisitos indispensáveis à homologação da decisão:**

- I - ser **proferida por autoridade competente;**
- II - ser **precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;**
- III - ser **eficaz no país em que foi proferida;**
- IV - **não ofender a coisa julgada brasileira;**

V - estar **acompanhada de tradução oficial**, salvo disposição que a dispense prevista em tratado;

VI - **não conter manifesta ofensa à ordem pública**.

Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2º.

Art. 964. **Não será homologada** a decisão estrangeira na hipótese de **competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira**.

Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória.

FPPC86. (art. 964; art. 960, § 3º) Na aplicação do art. 964 considerar-se-á o disposto no parágrafo 3º do art. 960.

Art. 965. **O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente**, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.

Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com **cópia autenticada** da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.

CAPÍTULO VII DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 966. A **decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida** quando:

I - se verificar que foi proferida por força de **prevaricação, concussão ou corrupção do juiz**;

II - for proferida por **juiz impedido** ou por juízo **absolutamente incompetente**;

III - resultar de **dolo** ou **coação** da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de **simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei**;

IV - **ofender a coisa julgada**;

V - **violar manifestamente norma jurídica**;

VI - **for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal** ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - **obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava** ou de que **não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável**;

VIII - for **fundada em erro de fato verificável do exame dos autos**.

§ 1º Há **erro de fato** quando a **decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido**, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será **rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça**:

I - **nova propositura da demanda**; ou

II - **admissibilidade do recurso correspondente**.

§ 3º A ação rescisória **pode ter por objeto apenas 1 capítulo** da decisão.

§ 4º Os **atos de disposição de direitos**, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo,

bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, **estão sujeitos à anulação**, nos termos da lei.

§ 5º **Cabe ação rescisória**, com fundamento no inciso V do caput deste artigo (**violar manifestamente norma jurídica**), contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que **não tenha considerado a existência de distinção** entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

FPPC203. (art. 966) **NÃO SE ADMITE ação rescisória de sentença arbitral**.

FPPC336. (art. 966) **Cabe ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito**

FPPC337. (art. 966, §3º) A competência para processar a ação rescisória contra capítulo de decisão deverá considerar o órgão jurisdicional que proferiu o capítulo rescindendo.

FPPC338. (art. 966, caput e §3º, 503, §1º) **Cabe ação rescisória para deconstituir a coisa julgada formada sobre a resolução expressa da questão prejudicial incidental**.

FPPC554. (art. 966, inc. IV) **Na ação rescisória fundada em violação ao efeito positivo da coisa julgada, haverá o re julgamento da causa após a desconstituição da decisão rescindenda**.

FPPC555. (art. 966, §2º) Nos casos em que tanto a decisão de inadmissibilidade do recurso quanto a decisão recorrida apresentem vícios rescisórios, ambas serão rescindíveis, ainda que proferidas por órgãos jurisdicionais diversos.

FPPC602. (arts.966, VII; 381, III) **A prova nova apta a embasar ação rescisória pode ser produzida ou documentada por meio do procedimento de produção antecipada de provas**.

FPPC656. (art.966, VII) A expressão **“prova nova”** do inciso VII do art. 966 do CPC/2015 **engloba todas as provas típicas e atípicas**

Art. 967. Têm **legitimidade** para propor a ação rescisória:

I - **quem foi parte no processo ou o seu sucessor** a título universal ou singular;

II - o **terceiro juridicamente interessado**;

III - o **Ministério Público**:

a) se **não foi ouvido no processo** em que lhe era **obrigatória a intervenção**;

b) quando a **decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão** das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV - **aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção**.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.

FPPC339. (art. 967, IV; art. 118, Lei n. 12.529/2011; art. 31, Lei n. 6.385/1976) O CADE e a CVM, caso não tenham sido intimados, quando obrigatório, para participar do processo (art. 118, Lei n. 12.529/2011; art. 31, Lei n. 6.385/1976), têm legitimidade para propor ação rescisória contra a decisão ali proferida, nos termos do inciso IV do art. 967.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

I - **cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento** do processo;

II - **depositar** a importância de **5% sobre o valor da causa**, que se converterá em multa caso a ação seja, por **unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente**.

§ 1º **NÃO SE APLICA** o disposto no inciso II (**depósito de 5% vc**) à **União**, aos **Estados**, ao **Distrito Federal**, aos **Municípios**, às suas respectivas **autarquias** e **fundações de direito público**, ao **Ministério Público**, à **Defensoria Pública** e aos que tenham obtido o **benefício de gratuidade da justiça**.

§ 2º O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo (**depósito de 5% vc**) **não será superior a 1.000 salários-mínimos**.

§ 3º Além dos casos previstos no art. 330, a **petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito** exigido pelo inciso II do caput deste artigo.

§ 4º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332 (**casos de improcedência liminar do pedido**).

§ 5º Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda:

I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2º do art. 966;

II - tiver sido substituída por decisão posterior.

§ 6º Na hipótese do § 5º, **após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa**, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.

FPPC603. (art.968, II) Não se converterá em multa o depósito inicial efetuado pelo autor, caso a extinção da ação rescisória se dê por decisão do relator transitada em julgado

Art. 969. A propositura da ação rescisória **não impede o cumprimento da decisão rescindenda**, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Art. 970. O relator ordenará a **citação do réu**, designando-lhe **prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 dias** para, querendo, apresentar **resposta**, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.

Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento.

Parágrafo único. **A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo**.

Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando **prazo de 1 a 3 meses** para a devolução dos autos.

FPPC340. (art. 972) Observadas as regras de distribuição, o relator pode delegar a colheita de provas para juízo distinto do que proferiu a decisão rescindenda

Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para **razões finais**, sucessivamente, pelo **prazo de 10 dias**.

Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente.

Art. 974. **Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindir a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito** a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único. **Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito**, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 82.

Ação Rescisória	Julgada Procedente	Restitui-se o valor do depósito
	Julgada Improcedente	O valor do depósito será destinado ao réu

Art. 975. O **direito à rescisão** se **extingue** em **2 anos** contados do **trânsito em julgado DA ÚLTIMA DECISÃO proferida no processo**.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966 (**obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável**), o **termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão** proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de **simulação ou de colusão** das partes, o **prazo começa a contar**, para o **terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão**.

FPPC341. (arts. 975, §§ 2º e 3º, e 1.046) **O prazo para ajuizamento de ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito em julgado da decisão rescindenda**, de modo que não se aplicam as regras dos §§ 2º e 3º do art. 975 do CPC à coisa julgada constituída antes de sua vigência.

SÚMULAS SOBRE AÇÃO RESCISÓRIA
STF
Súmula 249-STF: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido (não tendo sido provido) do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida .
Súmula 252-STF: Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo.
Súmula 264-STF: Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos 2 anos .
Súmula 514-STF: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos .
Súmula 515-STF: A competência para a ação rescisória não é

do STF, quando a **questão federal**, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, **seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório**.

STJ

Súmula 175-STJ: Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS.

Súmula 401-STJ: O prazo decadencial da ação rescisória **só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial**.

LEI 9784/99 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei **estabelece normas básicas sobre o processo administrativo** no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1º Os preceitos desta Lei **também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário** da União, **quando no desempenho de função administrativa**.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - **órgão** - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II - **entidade** - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os **critérios** de:

I - **atuação conforme a lei e o Direito (princípio da juridicidade)**;

II - **atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei**;

III - **objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal** de agentes ou autoridades;

IV - **atuação** segundo padrões éticos de **probidade, decoro e boa-fé**;

V - **divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas** as hipóteses de **sigilo** previstas na Constituição;

VI - **adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias** ao atendimento do interesse público;

VII - **indicação dos pressupostos de fato e de direito** que determinarem a decisão;

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - **adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito** aos direitos dos administrados;

X - **garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recur-**

sos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - **proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei**;

XII - **impulsão, de ofício**, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - **interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público** a que se dirige, **VEDADA APLICAÇÃO RETROATIVA de nova interpretação**.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV - **fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei**.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º São **deveres** do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e **boa-fé**;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

CAPÍTULO IV

DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 5º O processo administrativo **pode iniciar-se de ofício ou a pedido** de interessado.

Art. 6º O **requerimento inicial** do interessado, **salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito** e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único. **É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos**, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º Quando os **pedidos** de uma **pluralidade de interessados** tiverem **conteúdo e fundamentos idênticos**, poderão ser **formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário**.

CAPÍTULO V DOS INTERESSADOS

Art. 9º São **legitimados como interessados no processo administrativo**:

I - **pessoas físicas ou jurídicas** que o iniciem como titulares de **direitos ou interesses individuais** ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, **sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados** pela decisão a ser adotada;

III - as **organizações e associações** representativas, no tocante a direitos e interesses **coletivos**;

IV - as **pessoas ou as associações** legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses **difusos**.

Art. 10. São **capazes**, para fins de processo administrativo, os **maiores de 18 anos**, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA

Art. 11. A **competência é irrenunciável** e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, **SALVO** os casos de **DELEGAÇÃO** e **AVOCAÇÃO** legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, **DELEGAR parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, AINDA QUE ESTES NÃO LHE SEJAM HIERARQUICAMENTE SUBORDINADOS**, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 13. **NÃO PODEM SER OBJETO DE DELEGAÇÃO**:

I - a **edição de atos de caráter normativo**;

II - a **decisão de recursos administrativos**;

III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º O ato de delegação especificará as **matérias e poderes transferidos, os limites da atuação** do delegado, a **duração** e os **objetivos** da delegação e o **recurso cabível**, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§ 2º O ato de **delegação é revogável a qualquer tempo** pela autoridade delegante.

§ 3º As **decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado**.

Art. 15. Será permitida, em **caráter excepcional** e por **motivos relevantes devidamente justificados**, a **AVOCAÇÃO temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior**.

DELEGAÇÃO	AVOCAÇÃO
Independência de hierarquia	Órgão hierarquicamente inferior

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a **autoridade de menor grau hierárquico** para decidir.

CAPÍTULO VII DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 18. É **impedido** de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha **interesse direto ou indireto** na matéria;

II - tenha **participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante**, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins **até o 3º grau**;

III - esteja **litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro**.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser arguida a **suspeição** de autoridade ou servidor que tenha **amizade íntima ou inimizade notória** com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o 3º grau**.

Art. 21. O **indeferimento** de alegação de **suspeição** poderá ser objeto de **recurso, SEM EFEITO SUSPENSIVO**.

CAPÍTULO VIII DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO

Art. 22. Os **atos** do processo administrativo **não dependem de forma determinada** senão quando a lei expressamente a exigir.

§ 1º Os atos do processo **devem ser produzidos por escrito, em vernáculo**, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade.

§ 3º A **autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo**.

§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.

Art. 23. Os **atos** do processo devem realizar-se em **dias úteis, no horário normal de funcionamento** da repartição na qual tramitar o processo.

Parágrafo único. **Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano** ao interessado ou à Administração.

Art. 24. **Inexistindo disposição específica, os atos** do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem **devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior.**

Parágrafo único. O **prazo de 5 dias** pode ser **dilatado até o dobro**, mediante comprovada justificação.

Art. 25. Os **atos** do processo devem **realizar-se preferencialmente na sede do órgão**, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.

CAPÍTULO IX

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:

- I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
- II - finalidade da intimação;
- III - data, hora e local em que deve comparecer;
- IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
- V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
- VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º A **intimação** observará a **antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento.**

§ 3º A **intimação** pode ser efetuada por **ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio** que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As **intimações** serão **NULAS** quando **feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.**

Art. 27. **O desatendimento da intimação NÃO IMPORTA o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.**

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art. 28. **Devem ser objeto de intimação** os atos do processo que **resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição** ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

CAPÍTULO X

DA INSTRUÇÃO

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão **realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável** pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 30. São **inadmissíveis** no processo administrativo as **provas obtidas por meios ilícitos.**

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º **O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada**, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado.

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Art. 36. **Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado**, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º **Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.**

§ 2º **Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas** propostas pelos interessados quando sejam **ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.**

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.

Art. 41. Os interessados serão **intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis**, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 42. **Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.**

§ 1º Se um **parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação**, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um **parecer obrigatório e não vinculante** deixar de ser emitido no prazo fixado, **o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa**, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o **direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.**

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Durante o processo administrativo instaurado para apurar a legalidade de determinada gratificação, a Administração Pública pode determinar, com fundamento no poder cautelar previsto no art. 45 da Lei nº 9.784/1999, a suspensão do pagamento da verba impugnada até a decisão definitiva do órgão sobre a sua validade no âmbito do procedimento aberto. STF. 2ª Turma. RMS 31973/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/2/2014 (Info 737).

Art. 46. **Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos** que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

CAPÍTULO XI

DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o **dever de explicitamente emitir decisão** nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. **Concluída a instrução** de processo administrativo, **a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação** por igual período expressamente motivada.

CAPÍTULO XII

DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos **deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos**, quando:

- I - **neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;**
- II - **imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;**
- III - **decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;**
- IV - **dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;**
- V - **decidam recursos administrativos;**
- VI - **decorram de reexame de ofício;**
- VII - **deixem de aplicar jurisprudência** firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
- VIII - **importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.**

§ 1º **A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas**, que, neste caso, serão parte integrante do ato (**fundamentação aliunde**)

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

CAPÍTULO XIII

DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 51. **O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido** formulado ou, ainda, **renunciar a direitos disponíveis.**

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.

§ 2º **A desistência ou renúncia** do interessado, conforme o caso, **não prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.**

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

CAPÍTULO XIV

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 53. A Administração **deve anular** seus próprios atos, quando eivados de **vício de legalidade**, e **pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O **direito** da Administração **de anular** os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.**

§ 1º No caso de **efeitos patrimoniais contínuos**, o prazo de decadência contar-se-á da **percepção do 1º pagamento.**

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Qual o prazo de que dispõe a Administração Pública federal para anular um ato administrativo ilegal?	
Regra	5 anos, contados da data em que o ato foi praticado.
Exceção 1	Em caso de má-fé. Se ficar comprovada a má-fé, não haverá prazo, ou seja, a Administração Pública poderá anular o ato administrativo mesmo que já tenha se passado mais de 5 anos.
Exceção 2	Em caso de afronta direta à Constituição Federal. O prazo decadencial de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Trata-se de exceção construída pela jurisprudência do STF. Não há previsão na lei desta exceção 2. STF. Plenário. MS 26860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/4/2014 (Info 741).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do processo administrativo federal para Estados e Municípios que não tiverem leis sobre o tema. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/92650b2e92217715fe312e6fa7b90d82>>

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie **não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser **convalidados** pela própria Administração.

SÚMULAS SOBRE PRESCRIÇÃO	
STF	
Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública começa a correr, por 2 anos e meio , a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de 5 anos , embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.	
Súmula 443-STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado , antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.	
STJ	
Súmula 85-STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado , a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.	

CAPÍTULO XV

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

Art. 56. Das decisões administrativas cabe **recurso**, em face de **razões de legalidade e de mérito.**

§ 1º O recurso **será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior.**

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo **independe de caução.**

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa **contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula**, conforme o caso.

Art. 57. O recurso administrativo **tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.**

Art. 58. Têm **legitimidade para interpor recurso** administrativo:

I - os **titulares de direitos e interesses** que forem parte no processo;

II - aqueles **cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados** pela decisão recorrida;

III - as **organizações e associações representativas**, no tocante a direitos e interesses **coletivos**;

IV - os **cidadãos ou associações**, quanto a direitos ou interesses **difusos.**

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de **10 dias** o **prazo para interposição de recurso** administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o **recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias**, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior **poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.**

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o **recurso NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO.**

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no **prazo de 5 dias úteis**, apresentem alegações.

Art. 63. O **recurso não será conhecido** quando interposto:

I - **fora do prazo**;

II - perante **órgão incompetente**;

III - **por quem não seja legitimado**;

IV - **após exaurida a esfera administrativa.**

§ 1º Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.

§ 2º **O não conhecimento do recurso NÃO IMPEDE** a Administração de **rever de ofício o ato ilegal**, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 64. **O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.**

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

Art. 65. **Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.**

Parágrafo único. **Da revisão do processo NÃO PODERÁ RESULTAR AGRAVAMENTO DA SANÇÃO (PROIBIÇÃO REFORMATI-ON IN PEJUS)**

CAPÍTULO XVI DOS PRAZOS

Art. 66. Os prazos **começam a correr a partir da data da ciência oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (-C+F)**

§ 1º **Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.**

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. **Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.**

Art. 67. **Salvo motivo de força maior** devidamente comprovado, os prazos processuais **NÃO SE SUSPENDEM.**

CAPÍTULO XVII DAS SANÇÕES

Art. 68. As **sanções**, a serem aplicadas por autoridade competente, terão **natureza pecuniária** ou consistirão em **obrigação de fazer ou de não fazer**, assegurado sempre o direito de defesa.

CAPÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

Art. 69-A. Terão **prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância**, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa com **idade igual ou superior a 60 anos**;

II - pessoa **portadora de deficiência, física ou mental**;

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

§ 1º A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas.

§ 2º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

SÚMULAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO

STF

Súmula vinculante 21-STF: É **inconstitucional** a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

STJ

Súmula 312-STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, **são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.**

Súmula 373-STJ: É **ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.**

Súmula: 434-STJ: O pagamento da multa por infração de trânsito **não inibe** a discussão judicial do débito.

Súmula 510-STJ: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros **não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.**

Súmula 633-STJ: A **Lei 9.784/99**, especialmente no que diz respeito ao **prazo decadencial para revisão** de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, **pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma local** e específica regulando a matéria.

SÚMULAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

STF

Súmula vinculante 5-STF: A **falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição**

Súmula 19-STF: É **inadmissível** segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

Súmula 18-STF: Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, **é admissível a punição administrativa do servidor público.**

STJ

Súmula 591-STJ: É permitida a **“prova emprestada” no processo administrativo disciplinar**, desde que devidamente **au-**

torizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

OBS: A prova que veio de outro processo entra no processo atual como “prova documental”, independentemente da natureza que ela tinha no processo originário.

OBS: É admitida a utilização no processo administrativo de “prova emprestada” do inquérito policial ou do processo penal, desde que autorizada pelo juízo criminal e respeitados o contraditório e a ampla defesa (STJ. 1ª Seção. MS 17.472/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 13/6/2012).

OBS: É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada validamente produzida em processo criminal, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso porque, em regra, o resultado da sentença proferida no processo criminal não repercute na instância administrativa, tendo em vista a independência existente entre as instâncias (STJ. 2ª Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013. Info 521).

OBS: É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade de “prova emprestada”, a interceptação telefônica produzida em ação penal desde que a interceptação tenha sido feita com autorização do juízo criminal e com observância das demais exigências contidas na Lei nº 9.296/1996 (STJ. 3ª Seção. MS 14.140-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/9/2012).

Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar **só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.**

Súmula 611-STJ: Desde que devidamente motivada e **com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.**

Súmula 635-STJ: Os **prazos prescricionais** previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 **iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato**, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro **após** decorridos **140 dias** desde a interrupção.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 132: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI N. 9.784/1999

1) No âmbito de recurso ordinário, a **decadência administrativa** prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 **pode ser reconhecida a qualquer tempo e ex officio**, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo indispensável seu prequestionamento nas instâncias especiais.

2) Diante da ausência de previsão legal, o **prazo decadencial de 5 anos** do art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 **é insuscetível de suspensão ou de interrupção**, devendo ser observada a regra do art. 207 do Código Civil.

3) A superveniência da Lei Distrital n. 2.834/2001 não interrompe a contagem do prazo decadencial iniciado com a publicação da Lei n. 9.784/1999, uma vez que sua única finalidade é aplicar, no âmbito do Distrito Federal, as regras previstas na referida lei federal.

4) O **prazo decadencial** para que a administração **promova a autotutela**, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, **aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis.**

5) As **situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 5 anos** previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo.

6) O prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 para a administração rever seus atos **não pode ser aplicado de forma retroativa**, devendo incidir somente após a vigência do referido diploma legal.

7) **A Lei n. 9.784/1999**, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, **pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.** (Súmula n. 633/STJ)

8) Em se tratando de **atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos**, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e de pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela administração, **o prazo decadencial de 5 anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido**, consoante o § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.

9) **É possível interromper o prazo decadencial com base no art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal**, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado.

10) Os atos administrativos abstratos, como as notas e os pareceres da Advocacia-Geral da União - AGU, não configuram atos de autoridade tendentes à revisão das anistias e são, portanto, ineficazes para, por si sós, interromper o fluxo decadencial, nos moldes do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999.

11) Por se tratar de hipótese de ato administrativo complexo, a **decadência** prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 **não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou de pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas**, vez que tais atos se aperfeiçoam apenas com o registro na Corte de Contas.

12) O **prazo** previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 é **impróprio**, visto que ausente qualquer penalidade ante o seu descumprimento.

Dia 20

Código Civil: art 1511-1638
 Código Processo Civil: art. 976-1020
 LEI 8429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

LIVRO IV

Do Direito de Família

TÍTULO I

Do Direito Pessoal

SUBTÍTULO I

Do Casamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1.511. O **casamento** estabelece **comunhão plena de vida**, com base na **igualdade de direitos e deveres** dos cônjuges.

Art. 1.512. O casamento **é civil e gratuita a sua celebração**.

Parágrafo único. A **habilitação** para o casamento, o **registro** e a **primeira certidão** serão **isentos de selos, emolumentos e custas**, para as pessoas cuja **pobreza** for **declarada**, sob as penas da lei.

Art. 1.513. É **defeso** a qualquer pessoa, de direito público ou privado, **interferir na comunhão de vida** instituída pela família.

Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.

JDC601 O modelo familiar contemporâneo é resultado de um processo lento de evolução traçado em meio às transformações sociais, culturais e econômicas onde a família atua. Apesar da atual necessidade de adaptação da legislação infraconstitucional, conforme se depreende da situação abordada e formalmente instruída pela Resolução do CNJ n. 175, optou o legislador por não incluir, à moldura da norma civil, as construções familiares já existentes, formadas por casais homossexuais. Ao longo da história, a família sempre gozou de um conceito sacralizado, servindo de paradigma a formação patriarcal e sendo aceito, exclusivamente, o vínculo heterossexual. **Durante o século XX, com a constitucionalização do Direito de Família, as relações familiares passaram a ser guiadas pelos princípios constitucionais, que primavam pela dignidade da pessoa humana a partir da igualdade entre homens e mulheres, refletindo em uma repersonalização das relações familiares. A finalidade da lei não é tornar a vida imóvel e cristalizá-la, mas sim permanecer em contato com ela, seguir sua evolução e a ela se adaptar.** O Direito tem um papel social a cumprir, exigindo que este se adequa às novas situações que se apresentam. **O novo modelo da família funda-se sob os pilares da REPERSONALIZAÇÃO, da AFETIVIDADE, da PLURALIDADE e do EUDEMONISMO, incorporando uma nova roupagem axiológica ao Direito de Família.** Sendo assim, visível é a necessidade de interpretação extensiva do citado dispositivo le-

gal, tornando **aplicável aos casais homoafetivos a celebração do casamento e a formação do vínculo conjugal**. Na Comissão "Família e Sucessões", houve mudança de redação da proposta original apenas para objetivar o reconhecimento jurídico do casamento entre pessoas do mesmo sexo em razão de não haver motivo para apenas admitir a união estável à luz da Constituição Federal.

Art. 1.515. O **casamento religioso**, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo **efeitos a partir da data de sua celebração**.

Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil.

§ 1º O **registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização**, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, **desde que haja sido homologada previamente a habilitação** regulada neste Código. **Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação**.

§ 2º O **casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia habilitação** perante a autoridade competente e observado o prazo do art. 1.532 (90 dias)

§ 3º Será **NULO** o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil.

SÚMULAS SOBRE CASAMENTO

STF

Súmula 305-STF: Acordo de desquite (**separação, divórcio ou dissolução de união estável**) ratificado por ambos os cônjuges **não é retratável unilateralmente**.

Súmula 377-STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

OBS: "No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento", **desde que comprovado o esforço comum** para sua aquisição. Nesse sentido: STJ. 4ª Turma. REsp 1.689.152/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017.

STJ

Súmula 197-STJ: O divórcio direto (**e o indireto**) **pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens**.

CAPÍTULO II

Da Capacidade PARA O CASAMENTO

Art. 1.517. O homem e a mulher **com 16 anos (idade núbil)** podem casar, **exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil**.

Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1.631 (**recorrer ao juiz para solução do desacordo**)

JDC512 O art. 1.517 do Código Civil, que exige autorização dos pais ou responsáveis para casamento, enquanto não atingida a

maioridade civil, **NÃO SE APLICA AO EMANCIPADO.**

Art. 1.518. **ATÉ A CELEBRAÇÃO** do casamento **podem** os pais ou tutores **revogar a autorização**.

Art. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz.

Art. 1.520. **Não será permitido, EM QUALQUER CASO, o casamento de quem não atingiu a idade núbil (16 anos)**, observado o disposto no art. 1.517 deste Código **(LEI 13811/19)**

CAPÍTULO III Dos Impedimentos

Art. 1.521. **NÃO PODEM CASAR:**

- I - os **ascendentes com os descendentes**, seja o parentesco natural ou civil;
- II - os **afins em linha reta**;
- III - o **adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante**;
- IV - os **irmãos**, unilaterais ou bilaterais, e **demaís colaterais, até o 3º grau** inclusive;
- V - o **adotado com o filho do adotante**;
- VI - as **pessoas casadas**;
- VII - o **cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio** contra o seu consorte.

JDC98 O inc. IV do art. 1.521 do novo Código Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-lei n. 3.200/41, no que se refere à **possibilidade de casamento entre colaterais de 3º grau**.

Decreto-Lei 3200/41: autoriza o casamento entre tios e sobrinhos se uma junta médica apontar a inexistência de risco biológico – **CASAMENTO AVUNCULAR**.

Art. 1.522. Os **impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração** do casamento, **por qualquer pessoa capaz**.

Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será **obrigado a declará-lo**.

Consequência do casamento com impedimento = **NULIDADE ABSOLUTA**

CAPÍTULO IV Das causas suspensivas

Art. 1.523. **NÃO DEVEM CASAR:**

- I - o **viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha** aos herdeiros;

Evitar confusão patrimonial. **Consequência imposta por lei = hipoteca legal a favor dos filhos sobre os imóveis dos pais.**

- II - a **viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal**;

Evitar confusão sobre a paternidade

- III - o **divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal**;

IV - o **tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas**.

Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, **provando-se a inexistência de prejuízo**, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo.

As causas suspensivas **não geram nulidade absoluta nem relativa do casamento**. A **sanção principal será patrimonial – adoção do regime de separação obrigatória** (legal) de bens

Art. 1.524. As **causas suspensivas** da celebração do casamento **podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes**, sejam consanguíneos ou afins, e pelos **colaterais em 2º grau**, sejam também consanguíneos ou afins.

JDC330 As causas suspensivas da celebração do casamento poderão ser arguidas inclusive pelos parentes em linha reta de um dos nubentes e pelos colaterais em **2º grau**, por vínculo decorrente de parentesco civil.

CAPÍTULO V

Do Processo de Habilitação PARA O CASAMENTO

Art. 1.525. O **requerimento de habilitação** para o casamento será **firmado por ambos os nubentes**, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos:

- I - certidão de nascimento ou documento equivalente;
- II - autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra;
- III - declaração de **2 testemunhas** maiores, **parentes ou não**, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar;
- IV - declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos;
- V - certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio.

Art. 1.526. **A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público.**

Parágrafo único. **Caso haja impugnação** do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação **será submetida ao juiz**.

Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o **edital**, que se afixará **durante 15 dias** nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, e, **obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver**.

Parágrafo único. A autoridade competente, **havendo urgência, poderá dispensar a publicação**.

JDC513 O juiz **NÃO PODE DISPENSAR**, mesmo fundamentadamente, a **PUBLICAÇÃO** do edital de proclamas do casamento, **MAS SIM O DECURSO DO PRAZO**.

Art. 1.528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens.

Art. 1.529. Tanto os **impedimentos** quanto as causas **suspensivas** serão **opostos em declaração escrita** e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas.

Art. 1.530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu.

Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé.

Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 e 1.527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação.

Art. 1.532. A **eficácia da habilitação** será de **90 dias**, a contar da data em que foi extraído o certificado.

CAPÍTULO VI

Da Celebração do Casamento

Art. 1.533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do art. 1.531.

Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes **pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não** dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular.

§ 1º Quando o **casamento** for **em edifício particular, ficará este de portas abertas** durante o ato.

§ 2º Serão **4** as **testemunhas** na hipótese do parágrafo anterior (**casamento em edifício particular**) e se **algum dos contraentes não souber ou não puder escrever**.

Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: "De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados."

Art. 1.536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados:

I - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges;

II - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais;

III - o prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior;

IV - a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;

V - a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;

VI - o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas;

VII - o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou o obrigatoriamente estabelecido.

Art. 1.537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial.

Art. 1.538. A **celebração** do casamento **será imediatamente suspensa** se algum dos contraentes:

I - **recusar a solene afirmação da sua vontade;**

II - declarar que esta **não é livre e espontânea;**

III - **manifestar-se arrependido.**

Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, **não será admitido a retratar-se no mesmo dia.**

Art. 1.539. No caso de **moléstia grave** de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, **sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas** que saibam ler e escrever.

§ 1º A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do Registro Civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato.

§ 2º O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em **5 dias**, perante **2 testemunhas**, ficando arquivado.

Art. 1.540. **[CASAMENTO NUNCUPATIVO/EM VIVA VOZ]** Quando algum dos contraentes estiver em **IMINENTE RISCO DE VIDA**, não obtendo a presença da autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de **6 testemunhas**, que com os nubentes **não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até 2º grau.**

Art. 1.541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, **dentro em 10 dias**, pedindo que lhes tome por termo a declaração de:

I - que foram convocadas por parte do enfermo;

II - que este **parecia em perigo de vida, mas em seu juízo;**

III - que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher.

§ 1º Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, **dentro em 15 dias.**

§ 2º Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes.

§ 3º Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do Registro dos Casamentos.

§ 4º O assento assim lavrado **retrotrairá os efeitos** do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, **à data da celebração.**

§ 5º Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro.

Art. 1.542. O casamento **pode celebrar-se mediante procuração, por INSTRUMENTO PÚBLICO, com poderes especiais.**

§ 1º A **revogação do mandato não necessita** chegar ao conhecimento do mandatário; mas, **celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivessem ciência** da revogação, **responderá o mandante por perdas e danos.**

§ 2º O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nuncupativo.

§ 3º A **eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias.**

§ 4º **Só por INSTRUMENTO PÚBLICO se poderá revogar o mandato.**

CAPÍTULO VII

Das Provas do Casamento

Art. 1.543. O **casamento** celebrado no Brasil **prova-se pela certidão do registro (certidão de casamento)**

Parágrafo único. **Justificada a falta ou perda** do registro civil, **é admissível qualquer outra espécie de prova.**

Art. 1.544. O **casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro**, perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, **deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil**, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1º Ofício da Capital do Estado em que passarem a residir.

Art. 1.545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade, ou tenham falecido, **não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do Registro Civil que prove que já era casada alguma delas**, quando contraiu o casamento impugnado.

Art. 1.546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do Registro Civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento.

Art. 1.547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados.

CAPÍTULO VIII

Da Invalidade do Casamento

Art. 1.548. **É NULO o casamento contraído: II - por INFRINGÊNCIA DE IMPEDIMENTO.**

Art. 1.521. **NÃO PODEM CASAR:**

I - os **ascendentes com os descendentes**, seja o parentesco natural ou civil;

II - os **afins em linha reta**;

III - o **adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante**;

IV - os **irmãos**, unilaterais ou bilaterais, e **demais colaterais, até o 3º grau** inclusive;

V - o **adotado com o filho do adotante**;

VI - as **pessoas casadas**;

VII - o **cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio** contra o seu consorte.

Art. 1.549. A **decretação de nulidade** de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, **pode ser promovida mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público.**

Art. 1.550. **É ANULÁVEL** o casamento:

I - de quem **não completou a idade mínima** para casar (**16 anos**);

II - do **menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal**;

III - por **vício da vontade**, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558;

IV - do **incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento**;

V - **realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevivendo coabitação entre os cônjuges**;

VI - por **incompetência da autoridade** celebrante.

§ 1º **Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada.**

§ 2º A **pessoa com deficiência mental ou intelectual** em idade núbil **poderá contrair matrimônio**, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador.

Art. 1.551. **Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez.**

Art. 1.552. A anulação do casamento dos **menores de 16 anos** será requerida:

I - pelo próprio cônjuge menor;

II - por seus representantes legais;

III - por seus ascendentes.

Art. 1.553. O menor que **não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar** seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimimento judicial.

Art. 1.554. **Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato** no Registro Civil.

Art. 1.555. **O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias**, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus **representantes legais** ou de seus **herdeiros** necessários.

§ 1º O **prazo** estabelecido neste artigo (**180 dias**) **será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso; a partir do casamento, no segundo; e, no terceiro, da morte do incapaz.**

§ 2º **Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação.**

Art. 1.556. O casamento **pode ser anulado por vício da vontade**, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, **erro essencial quanto à pessoa** do outro.

Art. 1.557. Considera-se **ERRO ESSENCIAL** sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua **identidade, sua honra e boa fama**, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado;

II - a **ignorância de crime, anterior ao casamento**, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal;

III - a **ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável QUE NÃO CARACTERIZE DEFICIÊNCIA ou de moléstia grave e transmissível**, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência.

Art. 1.558. É **ANULÁVEL** o casamento em virtude de **coação**, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante **fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares**.

Art. 1.559. **SOMENTE O CÔNJUGE** que incidiu em erro, ou sofreu coação, pode demandar a anulação do casamento; mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvada a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível.

Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, **a contar da data da celebração**, é de:

I - **180 dias**, no caso do inciso IV do art. 1.550 (**incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento**);

II - **2 anos**, se incompetente a autoridade celebrante;

III - **3 anos**, nos casos dos incisos I a IV do art. 1.557 (**erro essencial**);

IV - **4 anos**, se houver coação.

§ 1º Extingue-se, em **180 dias**, o direito de anular o casamento dos **menores de 16 anos**, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade; e da data do casamento, para seus representantes legais ou ascendentes.

§ 2º Na hipótese do inciso V do art. 1.550 (**realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevivendo coabitação entre os cônjuges**), o prazo para anulação do casamento é de **180 dias**, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração.

Art. 1.561 **[CASAMENTO PUTATIVO] EMBORA ANULÁVEL OU MESMO NULO**, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória.

§ 1º Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão.

§ 2º Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão.

Art. 1.562. **Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução** de união estável, poderá requerer a parte, **comprovando sua necessidade, a separação de corpos**, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.

Art. 1.563. **A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé**, nem a resultante de sentença transitada em julgado.

Art. 1.564. Quando o **casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges**, este **incorrerá**:

I - na **perda de todas as vantagens** havidas do cônjuge inocente;

II - na **obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antenupcial**.

CAPÍTULO IX

Da Eficácia do Casamento

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.

§ 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescentar ao seu o sobrenome do outro.

§ 2º O **planejamento familiar é de livre decisão do casal**, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, **vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas**.

JDC99 O art. 1.565, § 2º, do Código Civil não é norma destinada apenas às pessoas casadas, mas também aos casais que vivem em companheirismo, nos termos do art. 226, *caput*, §§ 3º e 7º, da Constituição Federal de 1988, e não revogou o disposto na Lei n. 9.263/96.

Art. 1.566. São **deveres** de ambos os **cônjuges**:

I - **fidelidade recíproca**;

II - **vida em comum**, no domicílio conjugal;

III - **mútua assistência**;

IV - **sustento, guarda e educação dos filhos**;

V - **respeito e consideração mútuos**.

Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.

Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses.

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes.

Art. 1.570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por **mais de 180 dias**, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens.

CAPÍTULO X

Da Dissolução da Sociedade e do vínculo Conjugal

Art. 1.571. A sociedade conjugal **termina**:

I - pela **morte** de um dos cônjuges;

II - pela **nulidade** ou **anulação** do casamento;

III - pela **separação** judicial;

IV - pelo **divórcio**.

§ 1º O **casamento válido só se dissolve pela morte** de um dos cônjuges **ou pelo divórcio**, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente.

§ 2º **Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado**; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial.

JDC514 A EC n. 66/2010 não extinguiu o instituto da separação judicial e extrajudicial (STJ, REsp 1431370-SP)

JDC571 Se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores ou incapazes, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de dissolução conjugal.

JDC602 Transitada em julgado a decisão concessiva do divórcio, a expedição do mandado de averbação independe do julgamento da ação originária em que persista a discussão dos aspectos decorrentes da dissolução do casamento.

SEPARAÇÃO (judicial ou extrajudicial)	DIVÓRCIO
A separação é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim aos deveres de coabitação e fidelidade , bem como ao regime de bens (art. 1.571, III, do Código Civil) sem , no entanto, dissolver o casamento .	É forma de dissolução do vínculo conjugal e extingue o próprio vínculo conjugal , pondo termo ao casamento, refletindo diretamente sobre o estado civil da pessoa e permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo casamento o que não ocorre com a separação.
A separação é uma medida temporária e de escolha pessoal dos envolvidos, que podem optar, a qualquer tempo, por restabelecer a sociedade conjugal ou pela sua conversão definitiva em divórcio.	O divórcio é, em tese, definitivo . Caso as pessoas divorciadas desejem ficar novamente juntas, precisam se casar novamente.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum.

§ 1º A **separação judicial** pode também ser pedida se um dos cônjuges **provar ruptura da vida em comum há mais de 1 ano e a impossibilidade de sua reconstituição**.

§ 2º O cônjuge **pode** ainda **pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável**.

§ 3º No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal.

JDC100 Na separação, recomenda-se apreciação objetiva de fa-

tos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum

Art. 1.573. Podem caracterizar a **impossibilidade da comunhão de vida** a ocorrência de algum dos seguintes motivos:

I - adultério;

II - tentativa de morte;

III - sevícia ou injúria grave;

IV - abandono voluntário do lar conjugal, **durante 1 ano contínuo**;

V - condenação por crime infamante;

VI - conduta desonrosa.

Parágrafo único. **O juiz poderá considerar outros fatos** que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum.

JDC254 Formulado o pedido de separação judicial com fundamento na culpa (art. 1.572 e/ou art. 1.573 e incisos), o juiz poderá decretar a separação do casal diante da constatação da insubsistência da comunhão plena de vida (art. 1.511) – que caracteriza hipótese de “outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum” – sem atribuir culpa a nenhum dos cônjuges.

Art. 1.574. **Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de 1 ano e o manifestarem perante o juiz**, sendo por ele devidamente homologada a convenção.

Parágrafo único. **O juiz pode recusar a homologação** e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preservava suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.

JDC515 Pela interpretação teleológica da EC n. 66/2010, **não há prazo mínimo de casamento para a separação consensual**.

JDC516 Na separação judicial por mútuo consentimento, **o juiz só poderá intervir no limite da preservação do interesse dos incapazes ou de um dos cônjuges, permitida a cindibilidade dos pedidos com a concordância das partes, aplicando-se esse entendimento também ao divórcio**.

Art. 1.575. **A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens**.

Parágrafo único. A **partilha de bens** poderá ser feita mediante **proposta dos cônjuges e homologada** pelo juiz ou por este decidida.

JDC255 **Não é obrigatória** a partilha de bens na separação judicial.

Art. 1.576. A **separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens**.

Parágrafo único. **O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges**, e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão.

Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, **é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal**, por ato regular em juízo.

Parágrafo único. **A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros**, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens.

Art. 1.578. O cônjuge **declarado culpado** na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar:

I - evidente prejuízo para a sua identificação;

II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida;

III - dano grave reconhecido na decisão judicial.

§ 1º O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro.

§ 2º Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado.

Art. 1.579. O divórcio **NÃO MODIFICARÁ** os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.

Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo.

Art. 1.580. **Decorrido 1 ano** do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes **poderá requerer sua conversão em divórcio**.

§ 1º A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou.

§ 2º O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por **mais de 2 anos**.

JDC517 A EC n. 66/2010 extinguiu os prazos previstos no art. 1.580 do Código Civil, mantido o divórcio por conversão

Art. 1.581. O divórcio **pode** ser concedido **sem que haja prévia partilha de bens**.

CPC. Art. 731. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, **far-se-á esta depois de homologado o divórcio**, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.

Art. 1.582. O pedido de **divórcio somente** competirá aos cônjuges.

Parágrafo único. Se o **cônjuge for incapaz** para propor a ação ou defender-se, **poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 113: DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E DA UNIÃO ESTÁVEL - I

1) O divórcio direto (e o indireto) pode ser concedido **sem que haja prévia partilha** dos bens. (Súmula n. 197/STJ)

2) É de **4 anos** o prazo decadencial para **anular partilha de bens em dissolução de sociedade conjugal ou de união estável**, nos termos do art. 178 do Código Civil.

3) As **verbas de natureza trabalhista** nascidas e pleiteadas na **constância da união estável ou do casamento** celebrado sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens **integram o patrimônio comum** do casal e, portanto, devem ser objeto da

partilha no momento da separação.

4) Deve ser reconhecido o direito à **meação dos valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS auferidos durante a constância da união estável ou do casamento** celebrado sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, **ainda que não sejam sacados imediatamente** após a separação do casal ou que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação.

5) A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada, adquiridos antes do casamento ou da união estável, **NÃO DEVE INTEGRAR O PATRIMÔNIO COMUM A SER PARTILHADO QUANDO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO**, visto que essa valorização é decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal.

6) Os valores investidos em **previdência privada fechada se inserem, por analogia, na exceção** prevista no art. 1.659, VII, do Código Civil de 2002, consequentemente, **NÃO INTEGRAM o patrimônio comum do casal e, portanto, não devem ser objeto da partilha**.

7) Após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de administrador provisório, seja na de inventariante - **terá o dever de prestar contas ao ex-consorte, enquanto perdurar o estado de mancomunhão**.

8) Na separação e no divórcio, o fato de certo bem ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por ausência de formalização da partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, visto que medida diversa poderia importar enriquecimento sem causa.

9) Admite-se o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges por uso exclusivo de bem imóvel comum do casal somente na hipótese em que, efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel.

10) Na ação de divórcio, a audiência de ratificação prevista no art. 1.122 do Código de Processo Civil de 1973 **não é obrigatória**, cabendo ao juiz decidir pela oportunidade de realizá-la, não sendo, portanto, causa de anulação do processo.

11) **Comprovada a separação de fato ou judicial entre os casados, a existência de casamento válido NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL**.

CAPÍTULO XI

Da Proteção da Pessoa dos Filhos

Art. 1.583. A guarda será **unilateral** ou **compartilhada**.

§ 1º Compreende-se por **GUARDA UNILATERAL** a **atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua** (art. 1.584, § 5o) e, por **GUARDA COMPARTILHADA** a **responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns**.

§ 2º Na **guarda compartilhada**, o tempo de convívio com os filhos deve **ser dividido de forma equilibrada** com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.

§ 3º Na guarda compartilhada, a **cidade** considerada **base** de moradia dos filhos será aquela que **melhor atender aos interesses dos filhos**.

§ 5º **A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a de-tenha a supervisionar os interesses dos filhos**, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.

JDC335 A guarda compartilhada deve ser estimulada, utilizando-se, sempre que possível, da mediação e da orientação de equipe interdisciplinar.

JDC603 **A distribuição do tempo de convívio na guarda compartilhada deve atender precipuamente ao melhor interesse dos filhos**, não devendo a divisão de forma equilibrada, a que alude o § 2 do art. 1.583 do Código Civil, representar convivência livre ou, ao contrário, repartição de tempo matematicamente igualitária entre os pais.

JDC604 A divisão, de forma equilibrada, do tempo de convívio dos filhos com a mãe e com o pai, imposta na guarda compartilhada pelo § 2º do art. 1.583 do Código Civil, não deve ser confundida com a imposição do tempo previsto pelo instituto da **GUARDA ALTERNADA**, pois esta **não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas também o EXERCÍCIO EXCLUSIVO da guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho**.

JDC605 A guarda compartilhada **não exclui a fixação do regime de convivência**.

JDC606 O tempo de convívio com os filhos "de forma equilibrada com a mãe e com o pai" deve ser entendido como divisão proporcional de tempo, da forma que cada genitor possa se ocupar dos cuidados pertinentes ao filho, em razão das peculiaridades da vida privada de cada um.

GUARDA UNILATERAL	Atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua
GUARDA COMPARTILHADA	Responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.
GUARDA ALTERNADA	Não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas também o EXERCÍCIO EXCLUSIVO da guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho.
ANINHAMENTO	Os filhos permanecem no mesmo domicílio que vivia o casal dissolvido, revezando OS PAIS em sua companhia.

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I – **requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles**, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II – **decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho**, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas.

§ 2º **Quando não houver acordo** entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, **encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor**.

§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, **de ofício** ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.

§ 4º A **alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado** de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá **implicar a redução de prerrogativas** atribuídas ao seu detentor.

§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

§ 6º Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de **multa de R\$ 200,00 reais a R\$ 500,00 reais** por dia pelo não atendimento da solicitação.

JDC333 **O direito de visita pode ser estendido aos avós e a pessoas com as quais a criança ou o adolescente mantenha vínculo afetivo**, atendendo ao seu melhor interesse.

JDC334 **A guarda de fato pode ser reputada como consolidada diante da estabilidade da convivência familiar entre a criança ou o adolescente e o terceiro guardião, desde que seja atendido o princípio do melhor interesse**.

Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, **a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte**, aplicando-se as disposições do art. 1.584.

Art. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais.

Art. 1.587. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto nos arts. 1.584 e 1.586.

Art. 1.588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias **não perde** o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente.

JDC337 **O fato de o pai ou a mãe constituírem nova união não repercute no direito de terem os filhos do leito anterior em sua companhia**, salvo quando houver comprometimento da sadia formação e do integral desenvolvimento da personalidade destes.

JDC338 **A cláusula de não-tratamento conveniente para a perda da guarda dirige-se a todos os que integram, de modo direto ou reflexo, as novas relações familiares**.

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único. O **direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz**, observados os interesses da criança ou do adolescente.

Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes.

SUBTÍTULO II
Das Relações de Parentesco
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1.591. São **parentes em linha reta** as pessoas que estão umas para com as outras na relação de **ascendentes e descendentes**.

Art. 1.592. São **parentes em linha colateral ou transversal, até o 4º grau**, as pessoas **provenientes de um só tronco, sem descerem uma da outra**.

Art. 1.593. O **parentesco é natural ou civil**, conforme resulte de consanguinidade ou **outra origem** (**abrange parentesco por afinidade**).

JDC103 O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.

JDC256 A posse do estado de filho (**parentalidade socioafetiva**) constitui modalidade de parentesco civil.

JDC519 O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais.

Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente.

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.

§ 1º O **parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos** do cônjuge ou companheiro.

§ 2º Na linha reta, a afinidade **não se extingue com a dissolução do casamento** ou da união estável (**uma vez sogra, sempre sogra**).

CAPÍTULO II
Da Filiação

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, **proibidas quaisquer designações discriminatórias** relativas à filiação [**PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS**]

JDC632 Nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho **terá direito à participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos**.

Art. 1.597. **Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:**

I - nascidos **180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal**;

II - nascidos nos **300 dias subsequentes à dissolução** da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;

III - havidos por **fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido**;

IV - **havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga**;

V - havidos por **inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido**.

JDC104 No âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de material fecundante de terceiros, o **presuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) da vontade no curso do casamento**.

JDC106 Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, a autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após sua morte.

JDC107 Finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a regra do inc. IV **somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges para a utilização dos embriões excedentários, só podendo ser revogada até o início do procedimento de implantação desses embriões**.

JDC257 As expressões “fecundação artificial”, “concepção artificial” e “inseminação artificial”, constantes, respectivamente, dos incs. III, IV e V do art. 1.597 do Código Civil, **devem ser interpretadas restritivamente, não abrangendo a utilização de óvulos doados e a gestação de substituição**.

JDC258 Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1.597, **cujas paternidade configura presunção absoluta**.

JDC633 É possível ao viúvo ou ao companheiro sobrevivente, o acesso à técnica de **reprodução assistida póstuma - por meio da maternidade de substituição, desde que haja expresso consentimento manifestado em vida pela sua esposa ou companheira**.

Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso II do art. 1.523 (**10 meses**), a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos **300 dias** a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 1.597 (**180 dias**)

Art. 1.599. **A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a presunção da paternidade.**

Art. 1.600. **Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.**

Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de **contestar a paternidade** dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal **AÇÃO IMPRESCRIPTÍVEL**.

Parágrafo único. **Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação.**

JDC520 **O conhecimento da ausência de vínculo biológico e a posse de estado de filho obstam a contestação da paternidade presumida.**

Art. 1.602. **Não basta a confissão materna para excluir a paternidade.**

Art. 1.603. **A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento** registrada no Registro Civil (**certidão de nascimento**)

JDC108 No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, compreende-se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva.

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.

Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito:

I - quando **houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente;**

II - quando **existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.**

Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, **se ele morrer menor ou incapaz.**

Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo.

JDC521 **Qualquer descendente possui legitimidade, por direito próprio, para propor o reconhecimento do vínculo de parentesco em face dos avós ou de qualquer ascendente de grau superior, ainda que o pai não tenha iniciado a ação de prova da filiação em vida.**

CAPÍTULO III

Do Reconhecimento dos Filhos

Art. 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente.

Art. 1.608. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo, ou das declarações nele contidas.

Art. 1.609. O **reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento É IRREVOGÁVEL** e será feito:

I - no **registro do nascimento;**

II - por **escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;**

III - por **testamento, ainda que incidentalmente manifestado;**

IV - por **manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.**

Parágrafo único. **O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes.**

JDC570 O reconhecimento de filho havido em união estável fruto de técnica de reprodução assistida heteróloga "a patre" consentida expressamente pelo companheiro representa a formalização do vínculo jurídico de paternidade-filiação, cuja constituição se deu no momento do início da gravidez da companheira.

Art. 1.610. **O reconhecimento NÃO PODE SER REVOGADO, nem mesmo quando feito em testamento.**

Art. 1.611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, **não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro.**

Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor.

Art. 1.613. São **INEFICAZES a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho.**

Art. 1.614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, nos **4 anos** que se seguirem à maioridade, ou à emancipação.

Art. 1.615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, **pode contestar a ação de investigação de paternidade, ou maternidade.**

Art. 1.616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento; mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade.

Art. 1.617. **A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo.**

SÚMULAS SOBRE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

STF

Súmula 149-STF: É **imprescritível** a ação de investigação de paternidade, **mas não o é a de petição de herança**
OBS: **ação de petição de heranças prescreve em 10 anos.**

STJ

Súmula 1-STJ: O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos

Súmula 277-STJ: Julgada procedente a investigação de paterni-

dade, **os alimentos são devidos a partir da citação.**

Súmula 301-STJ: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA **induz presunção juris tantum de paternidade.**

CAPÍTULO IV

Da Adoção

Art. 1.618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pelo ECA.

Art. 1.619. **A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais do ECA.**

CAPÍTULO V

Do Poder FAMILIAR

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.630. Os filhos estão **sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.**

JDC112 Em acordos celebrados antes do advento do novo Código, ainda que expressamente convencionado que os alimentos cessarão com a maioridade, o juiz deve ouvir os interessados, apreciar as circunstâncias do caso concreto e obedecer ao princípio *rebus sic stantibus*.

Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.

Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável **não alteram** as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.

Art. 1.633. **O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar exclusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor.**

Seção II

Do Exercício do Poder Familiar

Art. 1.634. Compete a **ambos** os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do **poder familiar**, que consiste em, quanto aos filhos:

I - **dirigir-lhes a criação e a educação;**

II - **exercer a guarda unilateral ou compartilhada** nos termos do art. 1.584;

III - **conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;**

IV - **conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;**

V - **conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município;**

VI - **nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico**, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivente não puder exercer o poder familiar;

VII - **representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos**, nos atos da vida civil, e **assisti-los, após essa idade**, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;

VIII - **reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;**

IX - **exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.**

Seção III

Da Suspensão e Extinção do Poder Familiar

Art. 1.635. **Extingue-se o poder familiar:**

I - pela **morte** dos pais ou do filho;

II - pela **emancipação**, nos termos do art. 5º parágrafo único;

III - pela **maioridade**;

IV - pela **adoção**;

V - por **decisão judicial**, na forma do artigo 1.638.

Art. 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, **não perde**, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, **abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos**, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, **até suspendendo o poder familiar**, quando convenha.

Parágrafo único. **Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão.**

Art. 1.638. **Perderá** por ato judicial o **poder familiar** o pai ou a mãe que:

I - **castigar imoderadamente** o filho;

II - **deixar o filho em abandono**;

III - **praticar atos contrários à moral e aos bons costumes**;

IV - **incidir, reiteradamente, nas faltas** previstas no artigo antecedente.

V - **entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.**

Parágrafo único. **Perderá também por ato judicial o poder familiar** aquele que:

I - **praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:**

a) **homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte**, quando se tratar de **crime doloso** envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;

b) **estupro** ou outro **crime contra a dignidade sexual** sujeito à pena de reclusão;

II - **praticar contra filho, filha ou outro descendente:**

a) **homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte**, quando se tratar de **crime doloso** envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher;

b) **estupro**, estupro de vulnerável ou outro **crime contra a dignidade sexual** sujeito à pena de reclusão

PODER FAMILIAR	
CASOS DE SUSPENSÃO	CASOS DE PERDA
- Abusar de sua autoridade - Faltar com os deveres a eles inerentes - Arruinar os bens dos filhos - Condenação por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão	- Castigar imoderadamente o filho; - Deixar o filho em abandono; - Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; - Incidir, reiteradamente, nas faltas que ensejam a suspensão - Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. - Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de <u>crime doloso</u> envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; - Praticar contra filho, filha ou outro descendente: a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de <u>crime doloso</u> envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO VIII

DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, **simultaneamente**:

- I - efetiva **REPETIÇÃO DE PROCESSOS** que contenham **contrariedade sobre a mesma questão UNICAMENTE DE DIREITO**;
- II - **risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica**.

§ 1º A **desistência** ou o **abandono** do processo **NÃO IMPEDE** o **exame de mérito** do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público **INTERVIRÁ OBRIGATORIAMENTE** no incidente e **deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono**.

§ 3º A inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade **não impede** que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º **É incabível** o IRDR **quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva**.

§ 5º **Não serão exigidas custas processuais** no IRDR.

FPPC87. (art. 976, II) A instauração do IRDR **NÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica**.

FPPC88. (art. 976; art. 928, parágrafo único) **Não existe limitação de matérias de direito passíveis de gerar a instauração do IRDR e, por isso, não é admissível qualquer interpretação que, por tal fundamento, restrinja seu cabimento**.

FPPC89. (art. 976) **Havendo apresentação de mais de um pedido de instauração do IRDR perante o mesmo tribunal todos deverão ser apensados e processados conjuntamente**; os que forem oferecidos posteriormente à decisão de admissão serão apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador considerar as razões neles apresentadas.

FPPC90. (art. 976) **É admissível a instauração de mais de um IRDR versando sobre a mesma questão de direito perante tribunais de 2º grau diferentes**.

FPPC342. (art. 976) O IRDR **aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária**.

FPPC343. (art. 976) O IRDR **competete a tribunal de justiça ou tribunal regional**.

FPPC345. (arts. 976, 928 e 1.036[86]). **O IRDR e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um MICROSSISTEMA DE SOLUÇÃO DE CASOS REPETITIVOS, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente**.

FPPC346. (art. 976) A Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014, compõe o microsistema de solução de casos repetitivos.

FPPC604. (arts. 976, §1º; 987). **É cabível** recurso especial ou extraordinário ainda que tenha ocorrido a desistência ou abandono da causa que deu origem ao incidente.

FPPC657. (arts. 976, 6º, 10, 317 e 938, §1º) O relator, antes de considerar inadmissível o IRDR, oportunizará a correção de vícios ou a complementação de informações

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo **Ministério Público** ou pela **Defensoria Pública**, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

FPPC605. (arts. 977; 985, I) **Os juízes e as partes com processos no Juizado Especial podem suscitar** a instauração do IRDR.

FPPC658. (arts. 977, I, e 139, X) O dever de comunicação previsto no inciso X do art. 139 **não impede nem condiciona que o juiz suscite a instauração de IRDR** nos termos do inciso I do art. 977.

CJF 143: A revisão da tese jurídica firmada no IRDR pode ser feita pelas partes, nos termos do art. 977, II, do CPC/2015.

Art. 978. O **julgamento** do incidente **cabará ao órgão indicado pelo regimento interno** dentre aqueles **responsáveis pela uniformização de jurisprudência** do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

FPPC344. (art. 978, parágrafo único[85]) A instauração do incidente **pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.**

Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro.

§ 2º Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário.

Art. 980. O incidente será **julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.**

Parágrafo único. **Superado o prazo** previsto no caput **(1 ano)**, **cessa a suspensão dos processos** prevista no art. 982, **salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.**

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu **juízo de admissibilidade**, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

FPPC91. (art. 981) **Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade** do IRDR, sendo **VEDADA A DECISÃO MONOCRÁTICA.**

FPPC556. (art. 981) É **IRRECORRÍVEL** a **decisão** do órgão colegiado que, em sede de juízo de admissibilidade, **rejeita a instauração do IRDR, salvo o cabimento dos embargos de declaração.**

Art. 982. **Admitido** o incidente, **o relator:**

I - **suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;**

II - **poderá requisitar informações** a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no **prazo de 15 dias;**

III - **intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias.**

§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2º **Durante a suspensão**, o pedido de **tutela de urgência** deverá ser **dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.**

§ 3º **Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legítimo** mencionado no art. 977, incisos II e III, **poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional** que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§ 4º **Independentemente dos limites da competência territorial**, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.

§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

FPPC92. (art. 982, I; Art. 313, IV) **A suspensão de processos prevista neste dispositivo é consequência da admissão do IRDR e NÃO DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA.**

FPPC93. (art. 982, I) **Admitido** o IRDR, também **devem ficar suspensos os processos que versem sobre a mesma questão objeto do incidente e que tramitem perante os juizados especiais no mesmo estado ou região.**

FPPC94. (art. 982, § 4º; art. 987) **A parte que tiver o seu processo suspenso** nos termos do inciso I do art. 982 **poderá interpor recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que julgar o IRDR.**

FPPC95. (art. 982, §§3º, 4º e 5º) **A suspensão de processos** na forma deste dispositivo **depende apenas da demonstração da existência de múltiplos processos versando sobre a mesma questão de direito** em tramitação em mais de um estado ou região.

FPPC205. (art. 982, caput, I e §3º) **Havendo cumulação de pedidos simples**, a aplicação do art. 982, I e §3º, **poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido** pela tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.

FPPC349. (arts. 982, § 5º e 988) **Cabe reclamação para o tribunal que julgou o IRDR caso afrontada a autoridade dessa decisão.**

FPPC471. (art. 982, 3º) **Aplica-se no âmbito dos juizados especiais a suspensão prevista no art. 982, §3º.**

FPPC557. (art. 982, I; art. 1.037, § 13, I) **O agravo de instrumento previsto no art. 1.037, §13, I, também é cabível contra a decisão prevista no art. 982, inc. I.**

FPPC606. (arts.982; 985). Deve haver congruência entre a questão objeto da decisão que admite o IRDR e a decisão final que fixa a tese

JDPC107 **Não se aplica a suspensão** do art. 982, I, do CPC ao **cumprimento de sentença anteriormente transitada em julgado** e que tenha decidido questão objeto de posterior IRDR

CJF 140: A **suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos**, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC **não é decorrência automática e necessária** da admissão do IRDR, **competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência (DIVERGE DO ENUNCIADO FPPC92)**

CJF 141: **É possível a conversão de IAC em IRDR, se demonstrada a efetiva repetição de processos em que se discute a mesma questão de direito.**

CJF 142: Determinada a suspensão decorrente da admissão do

IRDR (art. 982, I), a alegação de distinção entre a questão jurídica versada em uma demanda em curso e aquela a ser julgada no incidente será veiculada por meio do requerimento previsto no art. 1.037, §10.

Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no **prazo comum de 15 dias**, poderão requerer a junta de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

§ 1º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em **audiência pública**, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.

§ 2º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente.

FPPC659. (arts.983, 7º, 1.038, I, 927, III, 928 e 138) O relator do julgamento de casos repetitivos e do IAC tem o dever de zelar pelo equilíbrio do contraditório, por exemplo solicitando a participação, na condição de amicus curiae, de pessoas, órgãos ou entidades capazes de sustentar diferentes pontos de vista.

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

I - o relator fará a exposição do objeto do incidente;

II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente:

a) o autor e o réu do processo originário e o **Ministério Público**, pelo **prazo de 30 minutos**;

b) os demais interessados, no **prazo de 30 minutos**, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com **2 dias de antecedência**.

§ 1º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.

§ 2º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 985. **Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:**

I - a **todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito** e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos **juizados especiais** do respectivo Estado ou região;

II - **aos casos futuros que versem idêntica questão de direito** e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1º **NÃO OBSERVADA A TESE** adotada no incidente, **CABERÁ RECLAMAÇÃO**.

§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

FPPC742. (art. 985, I) Aplica-se o inciso I do art. 985 ao julgamento de recursos repetitivos e ao IAC

Art. 986. A **revisão da tese jurídica** firmada no incidente far-se-á pelo **mesmo tribunal, de ofício** ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.

FPPC473. (art. 986) **A possibilidade de o tribunal revisar de ofício a tese jurídica do IRDR autoriza as partes a requerê-la.**

FPPC607. (arts.982; 985). Deve haver congruência entre a questão objeto da decisão que admite o IRDR e a decisão final que fixa a tese

FPPC608. (arts.986; 927, §§3º e 4º) O acórdão que revisar ou superar a tese indicará os parâmetros temporais relativos à eficácia da decisão revisora.

Art. 987. **Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário (RE) ou especial (REsp)**, conforme o caso.

§ 1º O **recurso TEM EFEITO SUSPENSIVO, PRESUMINDO-SE A REPERCUSSÃO GERAL** de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

FPPC348. (arts. 987, 1.037, II, §§ 5º, 6º, 8º e seguintes) **Os interessados serão intimados da suspensão de seus processos individuais, podendo requerer o prosseguimento ao juiz ou tribunal onde tramitarem, demonstrando a distinção** entre a questão a ser decidida e aquela a ser julgada no IRDR, ou nos recursos repetitivos.

FPPC660. (arts.987 e 1.036) O **recurso especial ou extraordinário interposto** contra o julgamento do mérito do IRDR, **ainda que único**, submete-se ao regime dos recursos repetitivos.

CAPÍTULO IX DA RECLAMAÇÃO

Art. 988. **Caberá reclamação** da parte interessada **ou do Ministério Público** para:

I - **preservar a competência** do tribunal;

II - **garantir a autoridade das decisões do tribunal**;

III - **garantir a observância** de enunciado de **súmula vinculante** e de decisão do **STF em controle concentrado** de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de **IRDR** ou de **IAC**;

§ 1º **A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal**, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV **compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam**.

§ 5º **É INADMISSÍVEL a reclamação**:

I - proposta **após o trânsito em julgado da decisão reclamada**;

II - proposta **para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias**.

§ 6º A **inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão** proferida pelo órgão reclamado **não prejudica a reclamação**.

DESCUMPRIU DECISÃO DO STF PROFERIDA EM ADI, ADC, ADPF	Cabe reclamação mesmo que a decisão "rebelde" seja de 1ª instância. Não se exige o esgotamento de instâncias.
DESCUMPRIU DECISÃO DO STF PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL	Cabe reclamação, mas exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

FPPC207. (arts. 988, I, 1.010, § 3º, 1.027, II, "b") **Cabe reclamação, por usurpação da competência do tribunal de justiça ou tribunal regional federal, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso de apelação.**

FPPC208. (arts. 988, I, 1.010, § 3º, 1.027, II, "b") **Cabe reclamação, por usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso ordinário, no caso do art. 1.027, II, 'b'.**

FPPC209. (arts. 988, I, 1.027, II, 1.028, §2º) **Cabe reclamação, por usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão de presidente ou vice-presidente do tribunal de 2º grau que inadmitir recurso ordinário interposto com fundamento no art. 1.027, II, "a".**

FPPC210. (arts. 988, I, 1.027, I, 1.028, §2º) **Cabe reclamação, por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, contra a decisão de presidente ou vice-presidente de tribunal superior que inadmitir recurso ordinário interposto com fundamento no art. 1.027, I.**

FPPC558. (art. 988, IV, §1º; art. 927, III; art. 947, §3º) **Caberá reclamação contra decisão que contrarie acórdão proferido no julgamento dos IRDR ou de IAC para o tribunal cujo precedente foi desrespeitado, ainda que este não possua competência para julgar o recurso contra a decisão impugnada.**

FPPC661. (arts. 988 e 85) **É cabível a fixação de honorários advocatícios na reclamação, atendidos os critérios legais**

CJF 138: **É cabível reclamação contra acórdão que aplicou indevidamente tese jurídica firmada em acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, após o esgotamento das instâncias ordinárias, por analogia ao quanto previsto no art. 988, § 4º, do CPC.**

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

- I - **requeritará informações** da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no **prazo de 10 dias**;
- II - **se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado** para evitar dano irreparável;
- III - determinará a **citação** do beneficiário da decisão impugnada, que terá **prazo de 15 dias** para apresentar a sua contestação.

JDPC64 Ao despachar a reclamação, deferida a suspensão do ato impugnado, o relator pode conceder tutela provisória satisfativa correspondente à decisão originária cuja autoridade foi violada.

Art. 990. **Qualquer interessado poderá impugnar** o pedido do reclamante.

Art. 991. **Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias**, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.

Art. 992. **Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.**

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

SÚMULA SOBRE RECLAMAÇÃO

Súmula 734-STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.

TÍTULO II DOS RECURSOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 994. São cabíveis os seguintes **recursos**:

- I - apelação;
- II - agravo de instrumento;
- III - agravo interno;
- IV - embargos de declaração;
- V - recurso ordinário;
- VI - recurso especial;
- VII - recurso extraordinário;
- VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
- IX - embargos de divergência.

Art. 995. Os recursos **não impedem a eficácia** da decisão (**não possuem efeito suspensivo automático**), salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A **eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator**, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de **dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso**.

FPPC465. (arts. 995, parágrafo único; 1.012, §3º; Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001, Lei 12.153/2009) A concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado **cabe exclusivamente ao relator** na turma recursal.

FPPC559. (art. 995; art. 1.009, §1º; art. 1.012) **O efeito suspensivo ope legis do recurso de apelação não obsta a eficácia das decisões interlocutórias nele impugnadas.**

FPPC609. (art. 995, parágrafo único) O **pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais**.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo **Ministério Público, como parte ou como fiscal** da ordem jurídica.

Parágrafo único. **Cumpra ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida**

à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro (**recurso adesivo**)

§ 2º **O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente**, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - **será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto**, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - **será admissível na APELAÇÃO, no RE e no REsp**;

III - **não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.**

Recurso Adesivo	Apelação
	Recurso Extraordinário
	Recurso Especial

Em regra, se a parte que interpôs o recurso principal pede a sua desistência, o recurso adesivo seguirá a mesma sorte, e não será mais conhecido (art. 997, § 2º, III, do CPC 2015).

Vale ressaltar, ainda, que **o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, mesmo que sem a anuência do recorrido** (art. 998 do CPC 2015).

No entanto, segundo decidiu o STJ, **se já foi concedida antecipação dos efeitos da tutela no recurso adesivo, não se admite a desistência do recurso principal de apelação.**

A apresentação da petição de desistência logo após a concessão dos efeitos da tutela recursal teve a nítida intenção de esvaziar o cumprimento da determinação judicial, no momento em que o réu anteviu que o julgamento final da apelação lhe seria desfavorável, sendo a pretensão, portanto, **incompatível com o princípio da boa-fé processual**. STJ. 3ª Turma. REsp 1285405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/12/2014 (Info 554).

Não se exige, para a interposição de recurso adesivo, que a sucumbência recíproca ocorra na mesma lide, devendo aquela ser aferida a partir da análise do julgamento em seu conjunto. Logo, é possível o recurso adesivo mesmo sendo ele para impugnar o resultado da reconvenção (e não da ação). STJ. 4ª Turma. REsp 1109249-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/3/2013 (Info 518).

O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da ação de indenização julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado. Isso porque, neste caso, estará configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.

Se o autor pediu uma quantia a título de danos morais e obteve valor inferior ao desejado, podemos concluir que:

- **Sob o ponto de vista formal, ele foi o vencedor da demanda e não terá que pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios do réu (Súmula 326-STJ);**
- **Sob o ponto de vista material, ele foi sucumbente e terá**

direito de interpor recurso (principal ou adesivo), já que não obteve o exato bem da vida pretendido.

STJ. Corte Especial. REsp 1102479-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, julgado em 4/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562).

Art. 998. **O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.**

Parágrafo único. **A desistência do recurso NÃO IMPEDE a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.**

FPPC213. (art. 998, parágrafo único) No caso do art. 998, parágrafo único, **o resultado do julgamento não se aplica ao recurso de que se desistiu.**

JDPC65 A desistência do recurso pela parte **não impede a análise da questão objeto do IAC**

Art. 999. A **renúncia** ao direito de recorrer **independe da aceitação** da outra parte.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. **Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.**

Art. 1.001. Dos despachos **não cabe** recurso.

Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a **Defensoria Pública** ou o **Ministério Público** são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput **considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.**

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da **tempestividade** do recurso **remetido pelo correio**, será considerada como **data de interposição a data de postagem.**

§ 5º **Excetuados os embargos de declaração (5 dias), o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias.**

§ 6º O recorrente **comprovará a ocorrência de feriado local NO ATO DE INTERPOSIÇÃO** do recurso.

A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense **deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.** STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1686469/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em

21/03/2018.

O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, diferentemente do CPC/1973, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". Assim, ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada.

A intempestividade é tida pelo CPC/2015 como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. STJ. Corte Especial. AgInt no AREsp 957821/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2017. STJ. 3ª Turma. AgInt-AREsp 1334276-BA. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/11/2018. STJ. 1ª Turma. AgInt-REsp 1.737.566-RO. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2018.

FPPC96. (art. 1.003, § 4º) Fica superado o enunciado 216 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC ("A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do correio").

Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.

Art. 1.005. **O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.**

Parágrafo único. Havendo **solidariedade passiva**, o **recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.**

Art. 1.006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no **prazo de 5 dias.**

Art. 1.007. **No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.**

§ 1º São **dispensados de preparo**, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo **Ministério Público**, pela **União**, pelo **Distrito Federal**, pelos **Estados**, pelos **Municípios**, e respectivas **autarquias**, e pelos que **gozam de isenção legal.**

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, **implicará deserção** se o recorrente, **intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias.**

§ 3º É **dispensado** o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em **autos eletrônicos.**

§ 4º O recorrente que **não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo**, inclusive porte de remessa e de retorno, **será intimado, na pessoa de seu**

advogado, para realizar o recolhimento em **dobro**, sob pena de deserção.

§ 5º É **vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo**, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecurável, fixando-lhe **prazo de 5 dias** para efetuar o preparo.

§ 7º O **equivoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção**, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no **prazo de 5 dias.**

FPPC97. (art. 1.007, § 4º) É de **5 dias** o prazo para efetuar o preparo.

FPPC98. art. 1.007, §§ 2º e 4º) O disposto nestes dispositivos **aplica-se aos Juizados Especiais**

FPPC610. (art.1.007, §§ 4º e 6º) Quando **reconhecido o justo impedimento** de que trata o 6ºdoart. 1.007, a parte será intimada para realizar o **recolhimento do preparo de forma simples, e não em dobro.**

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal **substituirá** a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

SÚMULAS SOBRE RECURSOS EM GERAL

STF

Súmula 320-STF: A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório. **OBS:** Apesar de a súmula mencionar a apelação, vale para todo e qualquer recurso.

Súmula 425-STF: O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório; nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. **OBS:** Apesar de a súmula mencionar o agravo, vale para todo e qualquer recurso.

Súmula 428-STF: Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. **OBS:** Apesar de a súmula mencionar a apelação, vale para todo e qualquer recurso.

Súmula 641-STF: **Não** se conta em **dobro** o prazo para recorrer, quando **só um dos litisconsortes haja sucumbido.**

STJ

Súmula 99-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, **ainda que não haja recurso da parte.**

Súmula 117-STJ: A inobservância do prazo de 48 horas (**5 dias**), entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade.

Súmula 484-STJ: Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.

Súmula 568-STJ: O relator, **monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.**

EFEITOS DOS RECURSOS

DEVOLUTIVO	Reabre-se a oportunidade de reapreciação e, novamente, julgamento da questão já decidida
SUSPENSIVO	Impedimento da imediata execução da decisão vergastada. O efeito suspensivo é exceção: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão (não possuem efeito suspensivo automático), salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. OBS: Apelação tem efeito suspensivo ope legis - Art. 1.012. A apelação TERÁ EFEITO SUSPENSIVO
SUBSTITUTIVO	Substituição da decisão recorrida, nos limites da impugnação. Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
EXPANSIVO	A devolução operada pelo recurso não se restringe às questões resolvidas na sentença, compreendendo também as que poderiam ter sido decididas , seja porque suscitadas pelas partes, seja porque conhecíveis de ofício
TRANSLATIVO	Limitação de cognição do tribunal, salvo se se tratar de matéria de ordem pública. É a capacidade que tem o tribunal de avaliar matérias que não tenham sido objeto do conteúdo do recurso, por se tratar de assunto que se encontra superior à vontade das partes.
REGRESSIVO	Juízo de retratação.

CAPÍTULO II DA APELAÇÃO

Art. 1.009. **Da sentença cabe apelação.**

§ 1º **As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, NÃO SÃO COBERTAS PELA PRECLUSÃO e devem ser suscitadas em preliminar de apelação**, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em **15 dias**, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

FPPC351. (arts. 1.009, §1º, e 1.015) **O regime da recorribilidade das interlocutórias do CPC aplica-se ao procedimento do mandado de segurança.**

FPPC354. (arts. 1.009, § 1º, 1.046) O art. 1009, §1º, não se aplica às decisões publicadas em cartório ou disponibilizadas nos autos eletrônicos antes da entrada em vigor do CPC

FPPC355. (arts. 1.009, §1º, e 1.046) Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e

questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, §1º, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §1º, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, §1º, do CPC em relação a estas.

FPPC662. (art.1.009, § 1º) **É admissível impugnar, na apelação, exclusivamente a decisão interlocutória não agravável.**

CJF 144: No caso de apelação, o deferimento de tutela provisória em sentença retira-lhe o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição **dirigida ao juízo de 1º grau**, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar **contrarrazões no prazo de 15 dias**.

§ 2º **Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.**

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, **INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE**.

FPPC356. (arts. 1.010, § 3º, e 1.046) Aplica-se a regra do art. 1.010, § 3º, às apelações pendentes de admissibilidade ao tempo da entrada em vigor do CPC, de modo que o **exame da admissibilidade** destes recursos **competirá ao Tribunal de 2º grau**.

FPPC474. (art. 1.010, §3º, *fine*; art. 41 da Lei 9.099/1995) **O recurso inominado interposto contra sentença proferida nos juizados especiais será remetido à respectiva turma recursal independentemente de juízo de admissibilidade.**

JDPC68 **A intempestividade da apelação desautoriza o órgão a quo a proferir juízo positivo de retratação.**

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o **relator**:

I - **decidi-lo-á monocraticamente** apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

III - não conhecer de recurso **inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente** os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

- súmula** do STF, do STJ ou do próprio tribunal;
- acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de **recursos repetitivos**;
- entendimento firmado em **IRDR** ou **IAC**

II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Art. 1.012. A apelação **TERÁ EFEITO SUSPENSIVO** (**efeito suspensivo ope legis**).

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, **começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que (só efeito devolutivo):**

I - **homologa divisão ou demarcação de terras**;

II - condena a pagar **alimentos**;

III - extingue **sem resolução do mérito** ou julga **improcedentes os embargos do executado**;

IV - julga **procedente o pedido de instituição de arbitragem**;

V - **confirma, concede ou revoga tutela provisória**;

VI - **decreta a interdição**.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, **a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação**.

FPPC217. (arts. 1.012, § 1º, V, 311) A apelação contra o capítulo da sentença que concede, confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência **não terá efeito suspensivo automático**

Art. 1.013. A apelação **devolverá** ao tribunal o **conhecimento da matéria** impugnada

§ 1º **Serão**, porém, **objeto de apreciação** e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação **devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais**.

§ 3º Se o processo **estiver em condições de imediato julgamento**, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando **(TEORIA DA CAUSA MADURA)**:

I - reformar sentença fundada no art. 485 **(sem resolução de mérito)**;

II - decretar a **nulidade** da sentença por **não** ser ela **congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir**;

III - constatar a **omissão no exame de um dos pedidos**, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a **nulidade** de sentença por **falta de fundamentação**.

§ 4º **Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau**.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é **impugnável na apelação**.

FPPC100. (art. 1.013, § 1º, parte final) **Não é dado ao tribunal conhecer de matérias vinculadas ao pedido transitado em julgado pela ausência de impugnação**.

FPPC101. (arts. 1.013, §2º; 117 e 326, parágrafo único) O pedido subsidiário ou alternativo não apreciado pelo juiz **é devolvido** ao tribunal com a apelação.

FPPC357. (arts. 1.013, 1.014, 1.027, §2º) Aplicam-se ao recurso ordinário os arts. 1.013 e 1.014.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior **poderão** ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

SÚMULA SOBRE APELAÇÃO

Súmula 331-STJ: A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo.

CAPÍTULO III

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento **contra** as **decisões interlocutórias** que versarem sobre:

I - **tutelas provisórias**;

II - **mérito** do processo;

III - **rejeição** da alegação de **convenção de arbitragem**;

IV - **incidente de desconconsideração da personalidade jurídica**;

V - **rejeição do pedido de gratuidade da justiça** ou **acolhimento do pedido de sua revogação**;

VI - **exibição ou posse de documento ou coisa**;

VII - **exclusão de litisconsorte**;

VIII - **rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio**;

IX - **admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros**;

X - **concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução**;

XI - **redistribuição do ônus da prova** nos termos do art. 373, § 1º;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. **Também caberá agravo de instrumento** contra decisões interlocutórias proferidas na **fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução** e no processo de inventário.

FPPC103. (arts. 1.015, II, 203, § 2º, 354, parágrafo único, 356, § 5º) A **decisão parcial** proferida no curso do processo com fundamento no art. 487, I, **sujeita-se a recurso de agravo de instrumento**.

FPPC611. (arts.1.015, II; 1.009, §§ 1º e 2º; 354, parágrafo único; 356, §5º; 485; 487). Na hipótese de decisão parcial com fundamento no art. 485 ou no art. 487, as questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato, devem ser impugnadas em preliminar do agravo de instrumento ou nas contrarrazões.

FPPC560. (art. 1.015, inc. I; arts. 22-24 da Lei Maria da Penha) As decisões de que tratam os arts. 22, 23 e 24 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), quando enquadradas nas hipóteses do inciso I, do art. 1.015, podem desafiar agravo de instrumento.

FPPC612. (arts.1.015, V; 98, §§5º e 6º) Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, apreciando pedido de concessão integral da gratuidade da Justiça, defere a redução percentual ou o parcelamento de despesas processuais. JDPC69 A hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação.

JDPC70 **É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência**.

JDPC71 **É cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução**, nos termos do art. 1.015,

X, do CPC.

JDPC72 É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a defere.

CJF 145: O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento.

Art. 1.016. O agravo de instrumento **será dirigido diretamente ao tribunal** competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento **será instruída:**

I - **obrigatoriamente**, com cópias da **petição inicial**, da **contestação**, da **petição que ensejou a decisão agravada**, da **própria decisão agravada**, da **certidão** da respectiva **intimação** ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das **procurações** outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1º Acompanhará a petição o **comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno**, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - **postagem, sob registro, com aviso de recebimento**;

IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - outra forma prevista em lei.

§ 3º Na **falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício** que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único **(5 dias para sanar)**.

§ 4º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5º **Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II** do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o **juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado** o agravo de instrumento **(JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EFEITO REGRESSIVO)**.

§ 2º **Não sendo eletrônicos** os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no **prazo de 3 dias** a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O **descumprimento** da exigência de que trata o § 2º, **desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade** do agravo de instrumento.

JDPC73 Para efeito de não conhecimento do agravo de instrumento por força da regra prevista no § 3º do art. 1.018 do CPC, deve o juiz, previamente, atender ao art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, § 3º, do CPC, intimando o agrava FPPC663. (art.1.018, caput e §2º) A providência prevista no caput do art. 1.018 somente pode prejudicar o conhecimento do agravo de instrumento quando os autos do recurso não forem eletrônicos.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no **prazo de 5 dias:**

I - **poderá atribuir efeito suspensivo** ao recurso **ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal**, comunicando ao juiz sua decisão;

II - **ordenará a intimação do agravado** pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, **para que responda no prazo de 15 dias**, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no **prazo de 15 dias**.

Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em **prazo não superior a 1 mês** da intimação do agravado.

SÚMULAS SOBRE AGRAVO DE INSTRUMENTO
STF
Súmula 727-STF: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais
STJ
Súmula 118-STJ: O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação
Súmula 223-STJ: A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo.

Cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015, **contra decisão interlocutória que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens**. Trata-se de **decisão parcial de mérito**, considerando que é uma decisão que resolve uma parcela do pedido de partilha de bens. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
II - mérito do processo;
STJ. 3ª Turma. REsp 1798975-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral, desde que se operem ope iudicis e mediante autorização legal. STJ. 3ª Turma. REsp 1729110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte. Por outro lado, **não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte)**. STJ. 3ª Turma. REsp 1724453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015, I, do CPC/2015, **abrange as decisões que digam respeito à:**

- 1) **à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial);**
- 2) **ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela;**
- 3) **à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória;** e
- 4) **à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória.**

STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio de terceiro. Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória. Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com a tutela provisória em si). STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

A decisão interlocutória que afasta (rejeita) a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. Isso porque se trata de decisão de mérito. Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. STJ. 3ª Turma. REsp 1738756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

O rol do art. 1.015 do CPC é de **TAXATIVIDADE MITIGADA**, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

Obs: a tese jurídica fixada e acima explicada somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do REsp 1704520/MT, o que ocorreu no DJe 19/12/2018.

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e

recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF).

Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635)

É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que **não concede efeito suspensivo aos embargos à execução.**

As hipóteses em que cabe agravo de instrumento estão previstas art. 1.015 do CPC/2015, que traz um rol taxativo. Apesar de ser um rol exaustivo, **é possível que as hipóteses trazidas nos incisos desse artigo sejam lidas de forma ampla, com base em uma interpretação extensiva.**

Assim, é cabível agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução com base em uma interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

STJ. 2ª Turma. REsp 1694667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 (Info 617).

LEI 8429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 1º Os atos de improbidade **praticados por qualquer agente público, servidor ou não**, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com **mais de 50%** do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com **menos de 50%** do patrimônio ou da receita anual, **limitando-se**, nestes casos, **a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.**

Art. 2º Reputa-se **agente público**, para os efeitos desta lei, **todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.**

Art. 3º As disposições desta lei **são aplicáveis**, no que couber, **àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.**

Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita **observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade** no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Art. 5º **Ocorrendo lesão ao patrimônio público** por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, **dar-se-á o integral ressarcimento do dano.**

Art. 6º No caso de **enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.**

Art. 7º Quando o ato de improbidade **causar lesão** ao patrimônio público ou **ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.**

Parágrafo único. A **indisponibilidade** a que se refere o caput deste artigo **recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.**

Art. 8º O **sucessor** daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente **está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.**

CAPÍTULO II

Dos Atos de Improbidade Administrativa

Critério objetivo	Critério subjetivo
Art. 9º — Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito do agente público	Exige DOLO
Art. 10 — Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário	Pode ser DOLO ou, no mínimo, CULPA
Art. 10-A — Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário	Exige DOLO
Art. 11 — Atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública	Exige DOLO

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Seção I

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando **ENRIQUECIMENTO ILÍCITO auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade** nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado;

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

Seção II

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que **CAUSA LESÃO AO ERÁRIO** qualquer **ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres** das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades

des mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV - celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

Seção II-A

Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário

Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer **ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003**

Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de **2%**

§ 1º **O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima** estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

Seção III

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que **ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições**, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

CAPÍTULO III

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes **cominações**, que podem ser **aplicadas isolada ou cumulativamente**, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º (**ENRIQUECIMENTO ILÍCITO**), **perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente** ao patrimônio, **ressarcimento integral do dano**, quando houver, **perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar** com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo **prazo de 10 anos**;

II - na hipótese do art. 10 (**LESÃO AO ERÁRIO**), **ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente** ao patrimônio, **se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar** com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo **prazo de 5 anos**;

III - na hipótese do art. 11 (**PRINCÍPIOS**), **ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração** percebida pelo agente e **proibição de contratar** com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo **prazo de 3 anos**.

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, **perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício** financeiro ou tributário **concedido**.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a **extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente**.

ART. 9	ART. 10	ART. 10-A	ART. 11
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio	Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância		
Ressarcimento integral do dano, quando houver	Ressarcimento integral do dano		Ressarcimento integral do dano, quando houver
Perda da função pública	Perda da função pública	Perda da função pública	Perda da função pública
Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos	Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos	Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos	Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos
Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial	Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano	Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário	Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração

		concedido.	
Proibição de contratar pelo prazo de 10 anos	Proibição de contratar pelo prazo de 5 anos		Proibição de contratar pelo prazo de 3 anos

CAPÍTULO IV

Da Declaração de Bens

Art. 13. **A posse e o exercício** de agente público ficam **condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores** que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

§ 3º **Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.**

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2º deste artigo.

CAPÍTULO V

Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.

Art. 16. Havendo **fundados indícios de responsabilidade**, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a **decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano** ao patrimônio público.

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

Art. 17. A **ação principal**, que terá o **rito ordinário**, será **proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar**.

§ 1º As ações de que trata este artigo **ADMITEM A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL**, nos termos desta Lei. (LEI 13964/19)

RESOLUÇÃO 179/CNMP: Art. 1º, §2º **É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa**, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º **No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965**

Art. 6º § 3º da Lei nº 4.717: A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente - LEGITIMIDADE PENDULAR / INTERVENÇÃO MÓVEL / LEGITIMIDADE BIFRONTÉ

§ 4º **O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei**, sob pena de nulidade.

§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

§ 6º **A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas**, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e **ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito**, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do **prazo de 15 dias**.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no **prazo de 30 dias**, em decisão fundamentada, **rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita**

§ 9º **Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação**.

§ 10. **Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento**.

§ 10-A. Havendo a **possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer** ao juiz a **interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias**. (LEI 13964/19)

§ 11. **Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito**.

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.

§ 13. Para os efeitos deste artigo, **também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003**.

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
É vedada a transação, acordo ou conciliação	ADMITEM A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL
-----	Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias .

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Art. 20. **A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória**.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente **poderá determinar o afastamento do agente público** do exercício do cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Art. 21. **A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:**

I - da **efetiva ocorrência de dano** ao patrimônio público, **salvo quanto à pena de ressarcimento**;

II - da **aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.**

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

CAPÍTULO VII

Da Prescrição

Art. 23. As **ações** destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei **podem ser propostas:**

I - **até 5 anos** após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - **dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão** a bem do serviço público, nos casos de **exercício de cargo efetivo ou emprego.**

III - **até 5 anos** da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ATO DOLOSO tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (repercussão geral) (Info 910).

A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65. STJ. 1ª Seção. REsp 1220667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607).

Não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente. STJ. 1ª Turma. REsp 1413674-SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/5/2016 (Info 584).

Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. STJ. 1ª Turma. REsp 1412214-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/3/2016 (Info 580).

A indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática do ato de improbidade. A jurisprudência do STJ abona a possibilidade de que a indisponibilidade, na ação de improbidade administrativa, recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. A medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo. STJ. 1ª Turma. REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), julgado em 06/10/2015.

A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. STJ. 1ª Seção. REsp 1177910-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/8/2015 (Info 577).

Nas ações civis por ato de improbidade administrativa, **o prazo prescricional é interrompido com o mero ajuizamento da ação de improbidade dentro do prazo de 5 anos** contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, **ainda que a citação do réu seja efetivada após esse prazo.** Assim, se a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual demora na citação do réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora. STJ. 2ª Turma. REsp 1391212-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014 (Info 546).

Basta que se prove o fumus boni iuris, sendo o periculum in mora presumido (implícito). Assim, **é desnecessária a prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade.** A medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, consiste em uma **tutela de evidência**, de forma que basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. STJ. 1ª Seção. REsp 1366721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 26/02/2014 (recurso repetitivo).

Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/92 é indispensável que seja identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade. Assim, **não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.** STJ. 1ª Turma. REsp 1171017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (Info 535).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que **a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação** (AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013).

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil	é PRESCRITÍVEL (STF RE 669069/MG).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com CULPA	é PRESCRITÍVEL (devem ser propostas no prazo do art. 23 da LIA).
Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com DOLO	é IMPRESCRITÍVEL (§ 5º do art. 37 da CF/88).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Súmula 634-STJ: Ao particular **aplica-se o mesmo regime prescricional** previsto na lei de improbidade administrativa para os agentes públicos.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 38:IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - I

- 1) **É INADMISSÍVEL A RESPONSABILIDADE OBJETIVA** na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.
- 2) **O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade.**
- 3) O Ministério Público estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no STJ nas ações de improbidade administrativa, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei.
- 4) **A ausência da notificação do réu para a defesa prévia**, prevista no art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, **só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief).**
- 5) **A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento** fundamentado da petição inicial nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o **PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.**
- 6) **O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude.**
- 7) A eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível (art. 37, § 5º, da CF).
- 8) **É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.**
- 9) **Nas ações de improbidade administrativa, NÃO HÁ litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo.**
- 10) A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
- 11) **É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92.**
- 12) **É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil Pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro.**
- 13) **Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.**
- 14) **No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do**

prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato.

EDIÇÃO N. 40: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - II

- 1) **Os Agentes Políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo Presidente da República (art. 86 da CF) e pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não são imunes às sanções por ato de improbidade** previstas no art. 37, § 4º, da CF.
- 2) **Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967.**
- 3) **A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado.**
- 4) A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa **não é exclusividade do Judiciário**, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar.
- 5) **Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário.**
- 6) **O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92, é medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias.**
- 7) O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei n. 8.429/92, que **prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial** (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7º), **somente é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas.** (Tese julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC - TEMA 344).
- 8) **Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública do art. 11 da LIA.**
- 9) O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 **não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito**, mas exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
- 10) Nas ações de improbidade administrativa **é admissível a utilização da prova emprestada**, colhida na persecução penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11) **O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração.**

Dia 21

Código Civil: art 1639-1722
 Código Processo Civil: art. 1021-1041
 LEI 7347/85 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 LEI 12850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO II

Do Direito Patrimonial

SUBTÍTULO I

Do Regime de Bens entre os Cônjuges

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1.639. **É lícito** aos nubentes, antes de celebrado o casamento, **estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.**

§ 1º O **regime de bens** entre os cônjuges **começa a vigorar DESDE A DATA DO CASAMENTO.**

§ 2º **É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em PEDIDO MOTIVADO DE AMBOS os cônjuges**, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

JDC113 **É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros**, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.

JDC260 **A alteração do regime de bens** prevista no § 2º do art. 1.639 do Código Civil também **é permitida nos casamentos realizados na vigência da legislação anterior**

JDC331 O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regime de bens distinto daqueles tipificados no Código Civil (art. 1.639 e parágrafo único do art. 1.640), e, para efeito de fiel observância do disposto no art. 1.528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito, nos autos do processo de habilitação matrimonial.

Art. 1.640. **Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz**, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o **regime da comunhão parcial.**

Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o **pacto antenupcial por escritura pública**, nas demais escolhas.

Art. 1.641. **É OBRIGATÓRIO O REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS** no casamento:

I - das **pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas** da celebração do casamento;

CAUSAS SUSPENSIVAS - Art. 1.523. Não devem casar:

I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha

aos herdeiros;

II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, **até 10 meses depois** do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;

IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.

II – da pessoa **maior de 70 anos**;

III - de **todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.**

A proteção matrimonial conferida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, **não deve ser aplicada quando o casamento for precedido de união estável que se iniciou quando os cônjuges eram menores de 70 anos.**

A doutrina praticamente de forma unânime afirma que o art. 1.641, II, do CC-2002 é inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade. Vale ressaltar, no entanto, que ainda não há decisão do STF sobre o tema.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Regime da separação obrigatória de bens para idosos não se aplica se o casamento foi precedido de união estável iniciada antes da idade-limite. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9f1f64b519d20e2ccc36e1589a8f7555>>.

JDC261 **A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa maior de 70 anos, quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade. STJ decidiu no mesmo sentido.**

JDC262 **A obrigatoriedade da separação de bens** nas hipóteses previstas nos incs. I e III do art. 1.641 do Código Civil **não impede a alteração do regime, desde que superada a causa que o impôs.**

JDC 634 **É lícito** aos que se enquadrem no rol de pessoas sujeitas ao regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641 do Código Civil) estipular, por pacto antenupcial ou contrato de convivência, o regime da separação de bens, a fim de assegurar os efeitos de tal regime e afastar a incidência da Súmula 377 do STF.

SEPARAÇÃO LEGAL (OBRIGATÓRIA)	SEPARAÇÃO ABSOLUTA
Separação LEGAL (obrigatória) é a prevista no art. 1.641 do Código Civil.	Separação ABSOLUTA é a separação convencional, ou seja, estipulada voluntariamente pelas partes (art. 1.687 do CC).
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.	Na separação absoluta (convencional), não há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento. Assim, somente haverá separação absoluta (incomunicável) na separação convencional.
Aplica-se a Súmula 377 do STF.	Não se aplica a Súmula 377 do STF.

Súmula 377-STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 1.642. **QUALQUER QUE SEJA O REGIME DE BENS**, tanto o marido quanto a mulher **podem livremente:**

I - **praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão**, com as limitações estabelecida no inciso I do art. 1.647;

II - **administrar os bens próprios;**

III - **desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial;**

IV - **demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval**, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647;

V - **reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos;**

VI - **praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.**

Art. 1.643. Podem os cônjuges, **independentemente de autorização um do outro:**

I - **comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;**

II - **obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.**

Art. 1.644. As **dívidas contraídas** para os fins do artigo antecedente **obrigam SOLIDARIAMENTE ambos os cônjuges.**

Art. 1.645. As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros.

Art. 1.646. No caso dos incisos III e IV do art. 1.642, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge, que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros.

Art. 1.647. **Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, EXCETO NO REGIME DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA:**

I - **alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;**

II - **pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;**

III - **prestar fiança ou aval;**

IV - **fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.**

Parágrafo único. São **válidas as doações nupciais** feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

JDC114 **O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal**, de modo que o inc. III do art. 1.647 **apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu.**

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.

Art. 1.649. **A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará ANULÁVEL o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal.**

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por **instrumento público, ou particular**, autenticado.

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, **só** poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

Art. 1.651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro:

I - **gerir os bens comuns e os do consorte;**

II - **alienar os bens móveis comuns;**

III - **alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial.**

Art. 1.652. O cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares do outro, será para com este e seus herdeiros responsável:

I - **como usufrutuário, se o rendimento for comum;**

II - **como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar;**

III - **como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador.**

CAPÍTULO II

Do Pacto Antenupcial

Art. 1.653. **É NULO o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e INEFICAZ se não lhe seguir o casamento.**

Art. 1.654. A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica condicionada à aprovação de seu representante legal, **salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens.**

Art. 1.655. **É NULA a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei.**

JDC635 O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem **conter cláusulas existenciais, desde que estas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar.**

Art. 1.656. No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final nos aqüestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, **desde que particulares.**

Art. 1.657. **As convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas**, em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges.

CAPÍTULO III

Do Regime de **COMUNHÃO PARCIAL**

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, **comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.**

Art. 1.659. **EXCLUEM-SE da comunhão:**

- I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
- II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;
- III - as obrigações anteriores ao casamento;
- IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
- V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
- VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
- VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

- Se os proventos do trabalho foram adquiridos **ANTES** ou DEPOIS do casamento: **não se comunicam**. Os valores pertencerão ao patrimônio particular de quem tem o direito a seu recebimento.
- Se os proventos do trabalho foram adquiridos **DURANTE** o casamento: **comunicam-se**.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Comunhão parcial e inexistência de meação de valores do FGTS depositados antes do casamento. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3eb71f6293a2a31f3569e10af6552658>>.

Art. 1.660. **Entram na comunhão:**

- I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
- II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior (Ex: mega-sena);
- III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
- IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
- V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

- Se o bem for doado para um dos cônjuges, em um casamento regido pela comunhão parcial dos bens, a regra é que esse bem pertence apenas ao cônjuge que recebeu a doação.
 - Em um regime de comunhão parcial, o bem doado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal.
 - Em caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário (um dos cônjuges).
- STJ. 3ª Turma. REsp 1.318.599-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/4/2013 (Info 523).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Regime da comunhão parcial e doação feita a um dos cônjuges. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1e1d184167ca7676cf665225e236a3d2>>.

Art. 1.661. São **incomunicáveis** os bens cuja aquisição tiver por título uma **causa anterior ao casamento**.

Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, **presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior**.

Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.

§ 1º **As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os**

administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.

§ 2º A **anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos, a título gratuito, que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns.**

§ 3º Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges.

Art. 1.664. Os **bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas** pelo marido ou pela mulher para **atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal**.

Art. 1.665. A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial.

JDC340 No regime da comunhão parcial de bens **é sempre indispensável a autorização do cônjuge, ou seu suprimento judicial, para atos de disposição sobre bens imóveis.**

Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, **não obrigam os bens comuns**.

CAPÍTULO IV

Do Regime de **COMUNHÃO UNIVERSAL**

Art. 1.667. O regime de comunhão universal **importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas**, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.668. São **EXCLUÍDOS** da comunhão:

- I - os bens doados ou herdados com a cláusula de **incomunicabilidade** e os sub-rogados em seu lugar;
- II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;
- III - as **dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;**
- IV - as **doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;**
- V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Art. 1659.

- V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
- VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
- VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

EXCLUEM-SE DA COMUNHÃO

REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL	REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL	REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na	I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os	I - os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram;

constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, <u>salvo reversão em proveito do casal</u> ; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.	sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, <u>salvo</u> se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.	II - os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade; III - as dívidas relativas a esses bens.
--	--	--

Art. 1.669. A **incomunicabilidade** dos bens enumerados no artigo antecedente **não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento.**

Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens.

Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro.

CAPÍTULO V

Do Regime de **PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUÊSTOS**

Art. 1.672. No regime de participação final nos aqüestos, **cada cônjuge possui patrimônio próprio**, consoante disposto no artigo seguinte, **e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.**

Art. 1.673. **Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento.**

Parágrafo único. A **administração** desses bens **é exclusiva de cada cônjuge**, que os **poderá livremente alienar, SE FOREM MÓVEIS.**

Art. 1.674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aqüestos, **EXCLUINDO-SE da soma dos patrimônios próprios:**

I - os **bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram;**

II - os que **sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade;**

III - as **dívidas relativas a esses bens.**

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, **presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis.**

Art. 1.675. Ao determinar-se o montante dos aqüestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro; nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da dissolução.

Art. 1.676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus herdeiros, de os reivindicar.

Art. 1.677. Pelas **dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido, parcial ou totalmente, em benefício do outro.**

Art. 1.678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolução, à meação do outro cônjuge.

Art. 1.679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma quota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido.

Art. 1.680. **As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro.**

Art. 1.681. **Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro.**

Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens.

Art. 1.682. O direito à meação **NÃO É renunciável, cessível ou penhorável** na vigência do regime matrimonial.

Art. 1.683. Na **dissolução do regime de bens** por separação judicial ou por divórcio, **verificar-se-á o montante dos aqüestos à data em que cessou a convivência.**

Art. 1.684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não-proprietário.

Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem.

Art. 1.685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de

conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste Código.

Art. 1.686. **As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, NÃO OBRIGAM ao outro, ou a seus herdeiros.**

CAPÍTULO VI

Do Regime de **SEPARAÇÃO DE BENS**

Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes **permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges**, que os **poderá livremente alienar ou gravar de ônus real**.

Art. 1.688. **Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial.**

SUBTÍTULO II

Do Usufruto e da Administração dos Bens de Filhos Menores

Art. 1.689. **O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:**

I - **são usufrutuários dos bens dos filhos;**

II - **têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.**

Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos **menores de 16 anos**, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária.

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo:

I - os filhos;

II - os herdeiros;

III - o representante legal.

Art. 1.692. Sempre que no exercício do poder familiar **colidir o interesse** dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público o **juiz lhe dará curador especial**.

Art. 1.693. **Excluem-se do usufruto e da administração dos pais:**

I - os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento;

II - os valores auferidos pelo filho **maior de 16 anos**, no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos;

III - os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos, ou administrados, pelos pais;

IV - os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão.

SUBTÍTULO III

Dos Alimentos

Art. 1.694. **Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.**

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão **apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.**

JDC522 Cabe prisão civil do devedor nos casos de não prestação de alimentos gravídicos estabelecidos com base na Lei n. 11.804/2008, inclusive deferidos em qualquer caso de tutela de urgência.

JDC573 Na apuração da possibilidade do alimentante, **observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza.**

JDC607 **A guarda compartilhada não implica ausência de pagamento de pensão alimentícia.**

Art. 1.695. **São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria manutenção, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.**

JDC342 Observadas suas condições pessoais e sociais, **os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não-solidário quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas, prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro de seus genitores.**

JDC572 Mediante ordem judicial, **é admissível, para a satisfação do crédito alimentar atual, o levantamento do saldo de conta vinculada ao FGTS.**

Art. 1.696. **O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaiando a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.**

JDC341 Para os fins do art. 1.696, **a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar.**

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Art. 1.698. **Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.**

JDC523 O chamamento dos codevedores para integrar a lide, na forma do art. 1.698 do Código Civil, pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público, quando legitimado.

Estatuto do idoso. Art. 12. A obrigação alimentar é **SOLIDÁRIA**, podendo o idoso optar entre os prestadores.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Art. 1.700. **A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor**, na forma do art. 1.694.

JDC343 A **transmissibilidade** da obrigação alimentar é **limitada às forças da herança**.

Art. 1.701. **A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento**, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.

Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação.

JDC344 A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade.

Art. 1.702. **Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar**, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Art. 1.704. **Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado** na ação de separação judicial.

Parágrafo único. **Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.**

Art. 1.705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça.

Art. 1.706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz, nos termos da lei processual.

Art. 1.707. **Pode o credor não exercer, porém lhe É VEDADO RENUNCIAR o direito a alimentos**, sendo o respectivo **crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora**.

JDC263 O art. 1.707 do Código Civil não impede seja reconhecida válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio (direto ou indireto) ou da dissolução da "união estável". A irrenunciabilidade do direito a alimentos

somente é admitida enquanto subsistir vínculo de Direito de Família.

Art. 1.708. **Com o casamento, a união estável ou o concubinato DO CREDOR, cessa o dever de prestar alimentos.**

Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento **indigno** em relação ao devedor.

JDC264 Na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplicam-se, por analogia, as hipóteses dos incs. I e II do art. 1.814 do Código Civil.

JDC265 Na hipótese de concubinato, haverá necessidade de demonstração da assistência material prestada pelo concubino a quem o credor de alimentos se uniu.

JDC345 O "procedimento indigno" do credor em relação ao devedor, previsto no parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil, pode ensejar a exoneração ou apenas a redução do valor da pensão alimentícia para quantia indispensável à sobrevivência do credor.

Art. 1.709. O **novo casamento do cônjuge devedor NÃO EXTINGUE a obrigação constante da sentença de divórcio**.

NOVO CASAMENTO CÔNJUGE DO CREDOR	NOVO CASAMENTO CÔNJUGE DO DEVEDOR
CESSA o dever de prestar alimentos	NÃO EXTINGUE a obrigação constante da sentença de divórcio.

Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido.

SÚMULAS SOBRE ALIMENTOS
STF
Súmula 226-STF: Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 379-STF: No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados posteriormente, verificados os pressupostos legais. (Há polêmica, mas, segundo Márcio André Lopes Cavalcante a súmula está SUPERADA).
STJ
Súmula 1-STJ: O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos. Súmula 309-STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. (Art. 528, § 7º do NCPC) Súmula 336-STJ: A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Súmula 358-STJ: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 594-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa

para **ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais**, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de **quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública** na comarca. **Súmula 596-STJ**: A obrigação alimentar dos avós tem **natureza COMPLEMENTAR e SUBSIDIÁRIA**, somente se configurando no caso de **impossibilidade TOTAL ou PARCIAL** de seu cumprimento pelos pais.

Súmula 621-STJ: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 65: ALIMENTOS

- 1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios TÊM NATUREZA ALIMENTAR e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, recuperação judicial e privilégio geral em concurso de credores nas execuções fiscais. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - Tema 637)
- 2) Na execução de alimentos, é possível o protesto (art. 526, § 3º do NCPD) e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
- 3) O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação/execução de alimentos em favor de criança ou adolescente, nos termos do art. 201, III, da Lei n. 8.069/90. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 717)
- 4) É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional.
- 6) O atraso de uma só prestação alimentícia, compreendida entre as **3 últimas** atuais devidas, **já é hábil a autorizar o pedido de prisão do devedor**, nos termos do artigo 528, § 3º do NCPD (art. 733, § 1º do CPC/73).
- 7) É possível a modificação da forma da prestação alimentar (em espécie ou *in natura*), desde que demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes nem pretensão de modificação do valor da pensão.
- 9) O pagamento parcial da obrigação alimentar **não impede a prisão civil** do devedor.
- 10) A base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre o percentual do vencimento do alimentante **abrange o 13º salário e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrário**. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 192)
- 11) Cabe ao credor de prestação alimentícia a **escolha pelo rito processual de execução a ser seguido**.
- 12) A real capacidade econômico-financeira do alimentante **não pode ser aferida por meio de habeas corpus**.
- 13) A constituição de nova família pelo alimentante **não acarreta a revisão automática** da quantia estabelecida em favor dos filhos advindos de união anterior.
- 14) Os alimentos devidos entre ex-cônjuges **devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não**

possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

15) A **responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos** apresenta **natureza complementar e subsidiária**, somente se configurando quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor.

16) **Não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura. É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia das despesas pagas "in natura", com o consentimento do credor, referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. Vale ressaltar que a regra geral é a incompensabilidade da dívida alimentar (art. 1.707 do CC) e eventual compensação deve ser analisada caso a caso, devendo-se examinar se houve o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se o pagamento in natura foi destinado, efetivamente, ao atendimento de necessidade essencial do alimentado e não se configurou como mera liberalidade do alimentante. STJ. 3ª Turma. REsp 1.501.992-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/03/2018 (Info 624).**

17) **É possível a fixação da pensão alimentícia com base em determinado número de salário mínimo.**

18) A fixação da verba alimentar tem como parâmetro o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, insusceptível de análise em sede de recurso especial por óbice da Súmula n. 7/STJ.

20) **As sentenças estrangeiras que dispõem sobre alimentos e guarda são passíveis de homologação, mesmo que penda, na Justiça brasileira, ação com idêntico objeto.**

EDIÇÃO N. 77: ALIMENTOS - II

- 1) Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei n. 5.478/68, art. 13, § 2º), **ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas**.
- 2) A pretensão creditícia ao reembolso de despesas alimentícias efetuadas por terceiro, no lugar de quem tinha a obrigação de prestar alimentos, **por equiparar-se à gestão de negócios, é de direito comum e prescreve em 10 anos**.
- 3) O descumprimento de acordo celebrado em ação de execução de prestação alimentícia pode ensejar o decreto de prisão civil do devedor.
- 4) O cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar é **excepcionalmente autorizado** quando demonstrada a **idade avançada** do devedor de alimentos ou a **fragilidade de sua saúde**.
- 5) O advogado que tenha contra si decretada prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia **NÃO TEM DIREITO de cumprir a restrição em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar**.
- 6) **NÃO CABE prisão civil do inventariante em virtude do descumprimento pelo espólio do dever de prestar alimentos**.
- 7) A obrigação de prestar alimentos é **personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante**, cabendo ao espólio saldar, tão somente, os débitos alimentares preestabelecidos mediante acordo ou sentença não adimplidos pelo devedor em vida, **ressalvados os casos em que o**

alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará ao longo do inventário.

8) Ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem **limitar-se a 30%** dos vencimentos do trabalhador.

9) Excepcionalmente, é possível penhorar parte dos honorários advocatícios - contratuais ou sucumbenciais - quando a verba devida ao advogado ultrapassar o razoável para o seu sustento e o de sua família.

10) **Os honorários advocatícios - contratuais ou sucumbenciais - têm natureza alimentícia, razão pela qual é possível a penhora de verba salarial para seu pagamento.**

11) As parcelas percebidas a título de participação nos lucros e resultados das empresas integram a base de cálculo da pensão alimentícia quando esta é fixada em percentual sobre os rendimentos, desde que não haja disposição transacional ou judicial em sentido contrário.

12) Admite-se, na execução de alimentos, a penhora de valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como do Programa de Integração Social PIS.

13) **Os valores pagos a título de alimentos são insuscetíveis de compensação, salvo quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentando.**

14) Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. (Súmula n. 277/STJ)

15) A natureza do crédito alimentar **não se altera** com o mero decurso do tempo.

AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO MP	AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA DEFENSORIA
Na ação de alimentos, o MP atua como substituto processual , pleiteando, em nome próprio, o direito do infante aos alimentos. Para isso, em tese, o <i>Parquet</i> não precisa que a mãe ou o responsável pela criança ou adolescente procure o órgão em busca de assistência. O MP pode atuar de ofício. Aliás, na maioria das vezes o MP atua quando há a omissão dos pais ou responsáveis na satisfação dos direitos mínimos da criança e do adolescente, notadamente o direito à alimentação.	Na ação de alimentos, a Defensoria Pública atua como representante processual , pleiteando, em nome da criança ou do adolescente, o seu direito aos alimentos. Para tanto, a Defensoria só pode ajuizar a ação de alimentos se for provocada pelos responsáveis pela criança ou adolescente.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 594-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/6fe43269967adbb64ec6149852b5cc3e>>

SUBTÍTULO IV

Do Bem de Família

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, **mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição**, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.

Parágrafo único. **O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.**

JDC628 **Os patrimônios de afetação não se submetem aos efeitos de recuperação judicial** da sociedade instituidora e prosseguirão sua atividade com autonomia e incomunicáveis em relação ao seu patrimônio geral, aos demais patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação até que extintos, nos termos da legislação respectiva, quando seu resultado patrimonial, positivo ou negativo, será incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora.

Art. 1.712. O **bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertencas e acessórios, destinando-se** em ambos os casos **a domicílio familiar**, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo antecedente, **não poderão** exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição.

§ 1º Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família.

§ 2º Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro.

§ 3º O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada a instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito.

Art. 1.714. O **bem de família**, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, **constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis**.

Art. 1.715. O bem de família **é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo** as que provierem de **tributos** relativos ao prédio, ou de **despesas de condomínio**.

Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz.

Art. 1.716. A **isenção** de que trata o artigo antecedente **durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioria**.

Art. 1.717. O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem de família, **não podem ter destino diverso** do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público.

Art. 1.718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a que se refere o § 3º do art. 1.713, não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre pedido de restituição.

Art. 1.719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, **poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extinguí-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros**, ouvidos o instituidor e o Ministério Público.

Art. 1.720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família **competete a ambos os cônjuges**, resolvendo o juiz em caso de divergência.

Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, a seu tutor.

Art. 1.721. **A dissolução da sociedade conjugal NÃO EXTINGUE o bem de família.**

Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal.

Art. 1.722. **Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioria dos filhos, desde que não sujeitos a curatela.**

BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO	BEM DE FAMÍLIA LEGAL
Previsto do CC/08	Previsto na Lei 8009/90
É o instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante formalização do registro de imóveis, deflagrando dois efeitos fundamentais: a) IMPENHORABILIDADE LIMITADA (o imóvel torna-se isento de dívidas futuras, salvo obrigações tributárias referentes ao bem e despesas condominiais - art. 1.715, CC); b) INALIENABILIDADE RELATIVA (uma vez inscrito como bem de família voluntário, ele só poderá ser alienado com a autorização dos interessados, cabendo ao MP intervir quando houver participação de incapaz - art. 1.717, CC)	A impenhorabilidade legal do bem de família INDEPENDENTE DE INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA EM CARTÓRIO, e convive com o bem de família voluntário. Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II - pelo **titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel**, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III - pelo **credor da pensão alimentícia**, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para **cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar**;

V - para **execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar**;

VI - por ter sido **adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória** a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por **obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação**.

O bem de família do fiador de um contrato de locação pode ser penhorado caso o locatário não pague os aluguéis?

Locação RESIDENCIAL	Locação COMERCIAL
SIM	NÃO
Em tese, o fiador irá perder o bem de família. É uma exceção à impenhorabilidade do bem de família.	O fiador não irá perder o bem de família. Não é exceção à impenhorabilidade do bem de família.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Impenhorabilidade do bem de família e contratos de locação comercial. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6>>

Se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou o casal ou entidade familiar	Se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou um terceiro
Este bem poderá ser penhorado.	Este bem NÃO poderá ser penhorado.
A situação se enquadra no inciso V do art. 3º	A situação NÃO se enquadra no inciso V do art. 3º.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Bem de família dado em garantia hipotecária. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/63eb58bd4d3486f001438f911a11d323>>

Se apenas um dos cônjuges for sócio da pessoa jurídica: em	Se os cônjuges forem os únicos sócios da pessoa
--	---

regra, o bem será impenhorável	jurídica devedora
O bem de família é IMPENHORÁVEL quando for dado em garantia real de dívida por <u>um</u> dos sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar.	O bem de família é IMPENHORÁVEL quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Bem de família dado em garantia hipotecária. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/63eb58bd4d3486f001438f911a11d323>>

SÚMULAS SOBRE BEM DE FAMÍLIA

Súmula 205-STJ: A Lei 8.009/90 **aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência.**

Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família **abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.**

Súmula 449-STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis **não constitui** bem de família para efeito de penhora.

Súmula 486-STJ: É impenhorável o único **imóvel residencial** do devedor que esteja locado a terceiros, **desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.**

OBS: Pela Lei nº 8.009/90, somente seria impenhorável o imóvel próprio utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O STJ, por meio de uma interpretação teleológica e valorativa, amplia a proteção

Súmula 549-STJ: É **válida** a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 44: BEM DE FAMÍLIA

1) A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, III, da Lei n. 8.009/90 **não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito.**

2) Os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei n. 8.009/90 possuem legitimidade para se insurgirem contra a penhora do bem de família.

3) A proteção contida na Lei n. 8.009/1990 **alcança não apenas o imóvel da família, mas também os bens móveis indispensáveis à habitabilidade de uma residência e os usualmente mantidos em um lar comum.**

7) A impenhorabilidade do bem de família é **oponível às execuções de sentenças cíveis decorrentes de atos ilícitos, salvo se decorrente de ilícito previamente reconhecido na esfera penal.**

8) A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3º, II, da Lei n. 8.009/90 abrange o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda inadimplido.

9) É **possível a penhora do bem de família para assegurar o pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do próprio bem.**

10) O fato do terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que sozinhas **não obstam** a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser

perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída.

11) **Afasta-se a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução.**

12) A impenhorabilidade do bem de família hipotecado **não pode** ser oposta nos casos em que a dívida garantida se reverteu em proveito da entidade familiar.

13) A impenhorabilidade do bem de família **não impede seu arrolamento fiscal.**

14) A **preclusão consumativa atinge a alegação de impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema.**

15) É **legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação**, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990 (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 708)(Súmula n. 549/STJ)

16) É possível a penhora do bem de família de fiador de contrato de locação, mesmo quando pactuado antes da vigência da Lei n. 8.245/91, que acrescentou o inciso VII ao art. 3º da Lei n. 8.009/90.

17) A impenhorabilidade do bem de família **é questão de ordem pública**, razão pela qual não admite renúncia pelo titular.

18) A impenhorabilidade do bem de família **pode ser alegada em qualquer momento processual até a sua arrematação, ainda que por meio de simples petição nos autos.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

Art. 1.021. Contra **decisão** proferida pelo **relator** caberá **agravo interno para** o respectivo **órgão colegiado**, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o **recorrente impugnar**á **especificadamente os fundamentos** da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no **prazo de 15 dias**, ao final do qual, não havendo **retratação**, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É **vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.**

§ 4º Quando o agravo interno for declarado **manifestamente inadmissível ou improcedente** em **VOTAÇÃO UNÂNIME**, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado **multa** fixada entre **1% e 5%** do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, **à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que FARÃO O PAGAMENTO AO FINAL.**

FPPC358. (art. 1.021, § 4º) A **aplicação da multa** prevista no art. 1.021, § 4º, **exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.**

FPPC359. (art. 1.021, § 4º) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige que a manifesta inadmissibilidade **seja declarada por unanimidade.**

FPPC613. (arts.1.021; 99, §7º) **A interposição do agravo interno prolonga a dispensa provisória de adiantamento de despesa processual** de que trata o §7º do art. 99, sendo desnecessário postular a tutela provisória recursal.

JDPC74 O termo manifestamente previsto no § 4º do art. 1.021 do CPC se refere tanto à improcedência quanto à inadmissibilidade do agravo.

SÚMULA SOBRE AGRAVO INTERNO

Súmula 182-STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC (art. 1.021 do CPC 2015) que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

CAPÍTULO V

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração **contra qualquer decisão judicial** para:

I - esclarecer **obscuridade** ou eliminar **contradição**;

II - suprir **omissão** de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - **corrigir erro material**.

Parágrafo único. **Considera-se omissa** a decisão que:

I - **deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (RE/REsp repetitivos e IRDR) ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento**;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

FPPC360. (art. 1.022) **A não oposição** de embargos de declaração em caso de **erro material** na decisão **não impede sua correção a qualquer tempo**.

FPPC475. (arts. 1.022 e 1.064; art. 48 da Lei 9.099/1995) **Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais**.

FPPC561. (art. 1.022; art. 12 da Lei n. 9.882/1999) **A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em ADPF é impugnável por embargos de declaração**, aplicando-se por analogia o art. 26 da Lei n.º 9868/1999.

FPPC562. (art. 1022, parágrafo único, inc. II; art. 489, § 2º) **Considera-se omissa a decisão que não justifica o objeto e os critérios de ponderação do conflito entre normas**.

JDPC76 **É considerada omissa, para efeitos do cabimento dos embargos de declaração, a decisão que, na superação de precedente, não se manifesta sobre a modulação de efeitos**.

Art. 1.023. **Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias**, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e **NÃO SE SUJEITAM A PREPARO**.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229 (litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro)

§ 2º O juiz **intimará o embargado** para, querendo, manifestar-se, no **prazo de 5 dias**, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a **modificação da decisão embargada (embargos de declaração com efeitos infringentes)**.

FPPC614. (arts. 1.023, §2º; 933, §1º; 9º). Não tendo havido prévia intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, se surgir divergência capaz de acarretar o acolhimento com atribuição de efeito modificativo do recurso durante a sessão de julgamento, esse será

imediatamente suspenso para que seja o embargado intimado a manifestar-se no prazo do §2º do art. 1.023.

Art. 1.024. O juiz **julgará** os embargos em **5 dias**.

§ 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá-os monocraticamente.

§ 3º O órgão julgador **conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno** se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no **prazo de 5 dias, complementar as razões** recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

§ 4º Caso o **acolhimento** dos embargos de declaração **implique modificação da decisão embargada**, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de **complementar ou alterar suas razões**, nos exatos limites da modificação, no **prazo de 15 dias**, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem **rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior**, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado **independentemente de ratificação**.

FPPC104. (art. 1.024, § 3º) O **princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC** e alcança todos os recursos, sendo **aplicável de ofício**.

Art. 1.025. **Consideram-se incluídos** no acórdão os elementos que o embargante suscitou, **para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados**, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (**pré-questionamento ficto**)

Art. 1.026. Os embargos de declaração **NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO** e **INTERROMPEM** o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A **eficácia da decisão** monocrática ou colegiada **poderá ser suspensa** pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando **manifestamente protelatórios** os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, **condenará** o embargante a pagar ao embargado **multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa**.

§ 3º Na **reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios**, a multa será **elevada a até 10%** sobre o valor atualizado da causa, e a **interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a RECOLHERÃO AO FINAL**.

§ 4º **Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios**.

FPPC218. (art. 1.026) **A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo**

FPPC361. (art. 1.026, § 4º) Na hipótese do art. 1.026, § 4º, não cabem embargos de declaração e, caso opostos, não produzirão qualquer efeito

FPPC477. (arts. 1.026 e 219) Publicada em cartório ou inserida nos autos eletrônicos a decisão que julga embargos de declaração sob a vigência do CPC de 2015, computar-se-ão apenas os dias úteis no prazo para o recurso subsequente, ainda que a decisão embargada tenha sido proferida ao tempo do CPC de 1973, tendo em vista a interrupção do prazo prevista no art. 1.026.

FPPC563. (art. 1.026; art. 339 do RISTF). Os embargos de declaração no âmbito do STF **interrompem** o prazo para a interposição de outros recursos

SÚMULAS SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

STF

Súmula 317-STF: São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão

STJ

Súmula 98-STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento **não tem caráter protelatório**.

Exceção à súmula: se a parte opuser embargos contra acórdão que esteja em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, com precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, esses embargos serão considerados protelatórios mesmo que tenham sido interpostos com objetivo de prequestionamento. Nesse sentido: STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).

Súmula 579-STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior. (Art. 1.024, § 5º)

MS, os **HD** e os **MI** decididos em única instância

MS decididos em única instância

Processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País

§ 1º Nos processos referidos no inciso II, alínea "b", contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do art. 1.015.

§ 2º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.013, § 3º, e 1.029, § 5º.

Art. 1.028. Ao recurso mencionado no art. 1.027, inciso II, alínea "b", aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º Na hipótese do art. 1.027, § 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 2º O recurso previsto no art. 1.027, incisos I e II, alínea "a", deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em **15 dias**, apresentar as contrarrazões.

§ 3º Findo o prazo referido no § 2º, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

SÚMULA SOBRE RECURSO ORDINÁRIO

Súmula 319-STF: O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em "habeas corpus" ou mandado de segurança, é de **5 dias**.

Prazo do recurso ordinário para o STF em HC: 5 dias (corridos), com fulcro no art. 310 do RISTF. Nesse sentido: STF. 1ª Turma. RHC 121748 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015.

Prazo do recurso ordinário para o STF em MS: 15 dias (úteis), com fundamento no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Seção I

Do Recurso Ordinário

Art. 1.027. Serão julgados em **recurso ordinário**:

I - pelo STF, os **MS**, os **HD** e os **MI** decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando **denegatória** a decisão;

II - pelo STJ:

a) os **MS** decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando **denegatória** a decisão;

b) os **processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País**.

Seção II

Do Recurso Extraordinário (**RE**) e do Recurso Especial (**REsp**)

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 1.029. O RE e o REsp, nos casos previstos na Constituição Federal, serão **interpostos perante o presidente ou o vice-presidente** do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I - a exposição do fato e do direito;

II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1º Quando o recurso **fundar-se em dissídio jurisprudencial**, o recorrente **fará a prova da divergência** com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as cir-

RECURSO ORDINÁRIO

STF

STJ

cunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 3º O STF ou o STJ **poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.**

§ 4º **Quando, por ocasião do processamento do IRDR, o presidente do STF ou o STJ receber requerimento de suspensão de processos** em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional**, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II – ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

FPPC219. (art. 1.029, § 3º) O relator ou o órgão colegiado poderá desconsiderar o vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

FPPC220. (art. 1.029, § 3º) O STF ou o STJ **inadmitirá** o recurso extraordinário ou o recurso especial quando o recorrente **não sanar o vício formal** de cuja falta foi intimado para corrigir.

FPPC664. (arts.1.029, caput e § 5º, 1030 e 932, I) **O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem tem competência para homologar acordo celebrado antes da publicação da decisão de admissão do recurso especial ou extraordinário.**

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o **recorrido** será **intimado** para apresentar **contrarrrazões** no **prazo de 15 dias**, findo o qual os autos serão conclusos ao **presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:**

I – **NEGAR SEGUIMENTO:**

a) a **RE** que discuta questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a **RE** interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral;

b) a **RE** ou a **REsp** interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do **juízo de retratação**, se o acórdão recorrido **divergir do entendimento do STF ou do STJ exarado**, conforme o caso, **nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;**

III – **sobrestar o recurso** que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;

V – **realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, desde que:**

a) o **recurso** ainda não tenha sido submetido ao regime de **repercussão geral** ou de **julgamento de recursos repetitivos;**

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1º **Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior**, nos termos do art. 1.042.

§ 2º **Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno**, nos termos do art. 1.021.

FPPC478. (art. 1.030, parágrafo único; art. 14 da Lei 10.259/2001; arts. 18 e 19 da Lei 12.153/2009) Os pedidos de uniformização previstos no art. 14 da Lei 10.259/2001 e nos arts. 18 e 19 da Lei 12.153/2009 formulados contra acórdão proferido pela Turma Recursal devem ser remetidos à Turma Nacional de Uniformização ou à Turma Regional de Uniformização respectiva independentemente de juízo de admissibilidade, aplicando-se por analogia a regra decorrente do art. 1.030, parágrafo único.

FPPC665. (arts.1.030, §1º, 205 e 489, §1º) A negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso especial ou extraordinário, ao fundamento de que a questão de direito já foi ou está selecionada para julgamento de recursos sob o rito dos repetitivos, **não pode ser feita via carimbo ou outra forma automatizada nem por pessoa não investida no cargo de magistrado** JDPC78 A **suspensão do recurso** prevista no art. 1.030, III, do CPC **deve se dar apenas em relação ao capítulo da decisão afetada pelo repetitivo**, devendo o recurso ter seguimento em relação ao remanescente da controvérsia, salvo se a questão repetitiva for prejudicial à solução das demais matérias.

Art. 1.031. Na hipótese de **interposição conjunta de RE e REsp**, os autos serão remetidos ao STJ.

§ 1º **Concluído o julgamento do REsp**, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do RE, **se este não estiver prejudicado.**

§ 2º **Se o relator do REsp considerar prejudicial o RE, em decisão irrecurável**, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao STF

§ 3º **Na hipótese do § 2º, se o relator do RE, em decisão irrecurável, rejeitar a prejudicialidade**, devolverá os autos ao STJ para o julgamento do REsp

Art. 1.032. Se o relator, no STJ, entender que o REsp versa sobre questão constitucional, deverá conceder **prazo de 15 dias** para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao STJ.

FPPC564. (arts.1032-1033). Os arts. 1.032 e 1.033 **devem ser aplicados aos recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC de 2015 e ainda pendentes de julgamento.**

FPPC565. (art. 1.032; art. 1.033) **Na hipótese de conversão de recurso extraordinário em recurso especial ou vice-versa, após a manifestação do recorrente, o recorrido será intimado para, no prazo do caput do art. 1.032, complementar suas contrarrrazões.**

JDPC79 Na hipótese do art. 1.032 do CPC, cabe ao relator, após possibilitar que o recorrente adite o seu recurso para inclusão de preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que, igualmente, adite suas contrarrazões para sustentar a inexistência da repercussão.

Art. 1.033. **Se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição** afirmada no RE, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, **remetê-lo-á ao STJ para julgamento como REsp**

FPPC566. (art. 1.033; art. 1.032, parágrafo único) Na hipótese de conversão do recurso extraordinário em recurso especial, nos termos do art. 1.033, cabe ao relator conceder o prazo do *caput* do art. 1.032 para que o recorrente adapte seu recurso e se manifeste sobre a questão infraconstitucional
JDPC80 Quando o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, **deverá, antes de remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conceder prazo de 15 dias para que as partes complementem suas razões e contrarrazões de recurso.**

Art. 1.034. Admitido o RE ou o REsp, o STF ou o STJ julgará o processo, aplicando o direito.

Parágrafo único. Admitido o RE ou o REsp por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.

Art. 1.035. O STF, em decisão irrecorrível, **não conhecerá do RE** quando a questão constitucional nele versada **não tiver repercussão geral**, nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito de **repercussão geral**, **será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.**

§ 2º **O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral** para apreciação exclusiva pelo STF.

§ 3º **HAVERÁ REPERCUSSÃO GERAL** sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - **contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF;**

III - **tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal**, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

§ 4º O relator **poderá admitir**, na análise da repercussão geral, a **manifestação de terceiros**, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do STF

§ 5º **Reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.**

§ 6º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o **prazo de 5 dias** para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos **caberá agravo interno.**

§ 8º Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraor-

dinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9º **O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano** e terá preferência sobre os demais feitos, **ressalvados** os que envolvam **réu preso** e os pedidos de **habeas corpus**.

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.

FPPC224. (art. 1.035, § 2º) A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo **dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico.**

SÚMULAS SOBRE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Súmula 279-STF: Para simples reexame de prova **não cabe** recurso extraordinário. **(também não cabe REsp)**

Súmula 280-STF: Por ofensa a direito local **não cabe** recurso extraordinário.

Súmula 281-STF: É **inadmissível** o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

Súmula 282-STF: É **inadmissível** o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal **(constitucional)** suscitada.

Súmula 283-STF: É **inadmissível** o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula 284-STF: É **inadmissível** o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287-STF: Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 289-STF: O provimento do agravo, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário.

Súmula 292-STF: Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles **não prejudica** o seu conhecimento por qualquer dos outros.

Súmula 322-STF: **Não terá seguimento** pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentando fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal.

Súmula 356-STF: O ponto omissivo da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, **não pode** ser objeto de recurso extraordinário, por **faltar o requisito do prequestionamento.**

Súmula 454-STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.

Súmula 456-STF: O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

Súmula 505-STF: Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais

Súmula 513-STF: A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário **não é a do plenário**, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, **mas a do órgão (câmaras,**

grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito.

Súmula 528-STF: Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal "a quo", de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, **não limitará** a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.

Súmula 634-STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. (art. 1.029, § 5º do CPC 2015)

Súmula 635-STF: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. (art. 1.029, § 5º do CPC 2015)

Súmula 636-STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

Súmula 637-STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.

Súmula 640-STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.

Causas de alçada são aquelas nas quais a lei estipula determinado valor máximo e determina que se a demanda for inferior a essa quantia não caberá recurso ao Tribunal de 2º grau contra a sentença proferida pelo juiz. Como a decisão de 1º grau será a única instância de julgamento, o STF entende que é cabível RE, nos termos do art. 102, III, da CF/88. Logo, nessa hipótese peculiar, será admitido RE contra sentença de um juiz. Ex: art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Súmula 728-STF: É de **3 dias** o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão do julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74, que não foi revogado pela Lei nº 8.950/94.

Súmula 733-STF: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

A decisão proferida no processamento de precatório, apesar de ser tomada pelo Poder Judiciário, tem natureza administrativa (Súmula 311-STJ). O RE destina-se apenas a impugnar decisões de cunho jurisdicional.

Súmula 735-STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.

SÚMULAS SOBRE RECURSO ESPECIAL

STF

Súmula 291-STF: No recurso extraordinário pela letra "d" do art. 101, número III, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do "Diário da Justiça" ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Súmula 389-STF: Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário (especial).

Súmula 399-STF: Não cabe recurso extraordinário (especial),

por violação de Lei Federal, quando a **ofensa** alegada for a **regimento de tribunal**.

Quando a súmula fala em recurso extraordinário, deve-se ler, atualmente, recurso especial. Isso porque o enunciado é anterior à CF/88, época em que as questões federais eram também decididas pelo STF por meio de recurso extraordinário.

"Inviável a análise, em recurso especial, do preceito regimental, pois não se enquadra no conceito de lei federal, por aplicação analógica da Súmula 399/STF" (REsp 1316889/RS, julgado em 19/09/2013).

Súmula 400-STF: Decisão que **deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário** pela letra a do art. 101, III, da Constituição Federal.

Quando a súmula fala em recurso extraordinário, deve-se ler, atualmente, recurso especial. Isso porque o enunciado é anterior à CF/88, época em que as questões federais eram também decididas pelo STF por meio de recurso extraordinário.

O art. 101, III acima mencionado refere-se à CF/1946. Na CF/88 corresponde ao art. 105, III.

Atenção: no caso debates constitucionais, não se aplica essa súmula 400 do STF: "Temas de índole constitucional não se expõem, em função da própria natureza de que se revestem, a incidência do enunciado 400 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa formulação sumular não tem qualquer pertinência e aplicabilidade às causas que veiculem, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede recursal extraordinária, questões de direito constitucional positivo. Em uma palavra: em matéria constitucional não há que cogitar de interpretação razoável. A exegese de preceito inscrito na Constituição da República, muito mais do que simplesmente razoável, há de ser juridicamente correta." (AI 145680 AgR, julgado em 13/04/1993).

STJ

Súmula 5-STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.

Súmula 7-STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Súmula 13-STJ: A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.

Súmula 83-STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Súmula 86-STJ: Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento

Súmula 115-STJ: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", **desde que a parte, devidamente intimada para regularizar a representação, não o faça no prazo de 5 dias.**

Súmula 123-STJ: A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais

Súmula 126-STJ: É **inadmissível** recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

Súmula 203-STJ: Não cabe REsp contra decisão proferida por órgão de 2º grau dos Juizados Especiais.

Contra acórdão da turma recursal **cabe**, em tese, **RE**

Súmula 518-STJ: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, **não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.**

Subseção II

Do Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos Art. 1.036. **Sempre que houver multiplicidade** de RE ou REsp com fundamento em **idêntica questão de direito, haverá afetação** para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do STF e no do STJ

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal **selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia**, que serão encaminhados ao STF ou ao STJ para **fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.**

§ 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o **prazo de 5 dias** para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º **cabará apenas agravo interno.**

§ 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal **não vinculará** o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.

§ 5º O relator em tribunal superior também poderá selecionar **2 ou mais** recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.

§ 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.

FPPC363. (arts. 1.036-1.040). **O procedimento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos aplica-se por analogia às causas repetitivas de competência originária dos tribunais superiores, como a reclamação e o conflito de competência.**

FPPC364. (art. 1.036, §1º). **O sobrestamento da causa em primeira instância não ocorrerá caso se mostre necessária a produção de provas para efeito de distinção de precedentes.**

FPPC615. (arts.1036; 1037) Na escolha dos casos paradigmas, devem ser preferidas, como representativas da controvérsia, demandas coletivas às individuais, observados os requisitos do art. 1.036, especialmente do respectivo §6º.

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o **relator**, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - **identificará com precisão** a questão a ser submetida a julgamento;

II - **determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;**

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

§ 1º Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os

houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1º.

§ 3º Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput.

§ 4º Os recursos afetados **deverão ser julgados no prazo de 1 ano** e terão preferência sobre os demais feitos, **ressalvados** os que envolvam **réu preso** e os pedidos de **habeas corpus**.

§ 6º Ocorrendo a hipótese do § 5º, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar **2 ou mais** recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036.

§ 7º Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo.

§ 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput.

§ 9º **Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.**

§ 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em 1º grau;

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;

IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.

§ 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9º, no **prazo de 5 dias.**

§ 12. Reconhecida a distinção no caso:

I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;

II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em 1º grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

FPPC174. (art. 1.037, § 9º) **A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independentemente da origem do precedente invocado.**

FPPC480. (arts. 1.037, II, 928 e 985, I) **Aplica-se no âmbito dos julgados especiais** a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, que versem sobre a questão submetida ao regime de julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, determinada com base no art. 1.037, II.

FPPC481. (art. 1037, §§ 9º a 13) O disposto nos §§ 9º a 13 do art. 1.037 aplica-se, no que couber, ao IRDR

JDPC81 A devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal ao tribunal de origem depende de decisão fundamentada, contra a qual cabe agravo na forma do art. 1.037, § 13, II, do CPC.

Art. 1.038. O relator poderá:

I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno;

II - fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento;

III - requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se.

§ 1º No caso do inciso III, os prazos respectivos são de **15 dias**, e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico.

§ 2º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§ 3º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida.

JDPC82 Quando houver pluralidade de pedidos de admissão de amicus curiae, o relator deve observar, como critério para definição daqueles que serão admitidos, o equilíbrio na representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio, velando, assim, pelo **respeito à amplitude do contraditório, paridade de tratamento e isonomia** entre todos os potencialmente atingidos pela decisão.

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.

Parágrafo único. **Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.**

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

§ 1º **A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.**

§ 2º **Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.**

§ 3º A **desistência** apresentada nos termos do § 1º **independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.**

FPPC479. (arts. 1046 e 43) As novas regras de competência relativa previstas no CPC de 2015 não afetam os processos cujas petições iniciais foram protocoladas na vigência do CPC-73.

FPPC482. (art. 1.040, I) Aplica-se o art. 1.040, I, aos recursos extraordinários interpostos nas turmas ou colégios recursais dos juizados especiais cíveis, federais e da fazenda pública

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.

§ 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.

§ 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.

LEI 7347/85 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO COLETIVO	
QUANTO AOS SUJEITOS	AÇÃO COLETIVA ATIVA (PROCESSO COLETIVO ATIVO): ação cuja coletividade é <u>autora</u> . Toda ação coletiva é ativa.
	AÇÃO COLETIVA PASSIVA (PROCESSO COLETIVO PASSIVO): ação em que a <u>coletividade é demandada</u> . Assim, a <u>coletividade seria, ao mesmo tempo, autora e demandada</u> . Na doutrina, <u>existem duas posições acerca do tema:</u> 1ª corrente (Dinamarco, Arruda Alvim, Teresa Alvim): não existe, no Direito brasileiro, ação coletiva passiva. Além da inexistência de previsão legal, que só fala em legitimado ativo (art. 5º, Lei 7.347/85), não haveria quem pudesse representar a coletividade ré.
	2ª corrente (Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover): existe ação coletiva passiva, a qual é inspirada na <u>defendant class action</u> do Direito norte-americano. Assim, a inexistência de previsão legal não impede o reconhecimento do instituto no sistema. Nesse contexto, a grande dificuldade de se admitir a ação coletiva passiva está em se identificar quem representaria a coletividade-ré. Para tal corrente, a representação deve ser analisada casuisticamente e recair, preferencialmente, sobre os sindicatos e associações de classe.

QUANTO AO OBJETO	PROCESSO COLETIVO ESPECIAL: dedica-se ao <u>controle abstrato da constitucionalidade</u> das leis e atos administrativos em geral (ADI, ADC e ADPF).
	PROCESSO COLETIVO COMUM: composto por todas as ações para a <u>tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos</u> não relacionadas ao controle abstrato de constitucionalidade. O principal representante do processo coletivo comum é a <u>ACP</u> . Além dela, há também a ação popular, a ação civil de improbidade administrativa (para alguns, inclusive o STJ, trata-se de uma ACP), mandado de segurança coletivo, etc.
PRINCÍPIOS DE DIREITO PROCESSUAL COLETIVO	
PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE MITIGADA DA AÇÃO COLETIVA – ART. 5º, § 3º, LEI 7.347/85; ART. 9º, LEI DE AÇÃO POPULAR	É vedado ao autor da ação coletiva dispor sobre o objeto do processo coletivo. Assim, <u>não pode o autor desistir ou abandonar a ação de maneira imotivada</u> . Caso isso ocorra, o MP ou outro legitimado assumirá a legitimidade ativa. EXCEÇÃO: Se a desistência ou abandono for motivado, a extinção do processo será possível, a critério do juiz.
PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO COLETIVA – ART. 15, LACP; ART. 16, LAP	O autor da ação coletiva <u>não pode deixar de executar</u> a sentença coletiva. Assim, caso o autor da ação deixe de executar a sentença, o Ministério Público é obrigado a fazê-lo.
PRINCÍPIO DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICCIONAL COLETIVA – ART. 103, §§ 3º E 4º, CDC	A coisa julgada coletiva, <u>desde que benéfica</u> , pode ser aproveitada pelos titulares das pretensões individuais decorrentes ou correspondentes. Assim, a coisa julgada pode sofrer <u>transporte (ou extensão) in utilibus</u> para o plano individual, consistindo em verdadeira <u>norma de superdireito processual coletivo comum</u> , aplicando-se, por isso, às ações coletivas comuns em geral (ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo).
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO COLETIVO OU DO ATIVISMO JUDICIAL	Reconhece-se ao <u>juiz</u> uma maior <u>gama de poderes de decisão e condução do processo</u> (inspira-se na <i>defining function</i> do direito norte-americano). Traz uma série de decorrências práticas, dentre as quais podem ser citadas (quanto ao tema: STJ, REsp 577.836): a) Controle do Poder Judiciário das políticas públicas b) Flexibilização do procedimento c) Poderes instrutórios mais acentuados d) Possibilidade de alteração dos elementos da demanda pós art. 329, CPC
	Para a defesa dos interesses coletivos

PRINCÍPIO DA MÁXIMA AMPLITUDE DO PROCESSO COLETIVO – ART. 83, CDC; ART. 212, ECA; ART. 82, ESTATUTO DO IDOSO	em sentido amplo (difusos, coletivos e individuais homogêneos) <u>são cabíveis todas as espécies de ações</u> (conhecimento, cautelar, execução), procedimentos, provimentos (declaratório, condenatório, constitutivo ou mandamental), e medidas, inclusive liminares (cautelares e de antecipação da tutela).
PRINCÍPIO DA AMPLA DIVULGAÇÃO DA DEMANDA COLETIVA – ART. 94, CDC	Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
PRINCÍPIO DA INTEGRATIVIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL COLETIVO (OU DO MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO)	A Lei da Ação Civil Pública (art. 21) e o CDC (art. 90) são <u>normas de reenvio</u> , as quais compõem o núcleo do sistema processual coletivo. Além delas, todas as outras leis com vocação coletiva também compõem o sistema processual coletivo (Ação Popular, Mandado de Segurança Coletivo, Improbidade Administrativa, ECA, Estatuto do Idoso, etc.). Tal fenômeno, na Teoria Geral do Direito, é chamado de <u>teoria do diálogo das fontes normativas</u> .

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as **ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais** causados:

- I - ao **meio-ambiente**;
- II - ao **consumidor**;
- III - a bens e direitos de valor **artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico**;
- IV - a qualquer outro **interesse difuso ou coletivo**.
- V - por **infração da ordem econômica**;
- VI - à **ordem urbanística**.
- VII - à **honra** e à **dignidade** de **grupos raciais, étnicos ou religiosos**.

VIII - ao **patrimônio público e social**.

Parágrafo único. **NÃO SERÁ CABÍVEL** ação civil pública para **veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS ou outros fundos** de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no **foro do local** onde ocorrer o **dano**, cujo juízo terá **competência funcional** para processar e julgar a causa.

Parágrafo único. **A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas** que possuam a **mesma causa de pedir** ou o mesmo **objeto**.

A competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em função do local onde ocorreu o dano.
 STJ. 1ª Seção. AgRg nos EDcl no CC 113788-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/11/2012.

Art. 3º A ação civil poderá ter por **objeto** a **condenação em dinheiro** ou o **cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer**.

Art. 4º Poderá ser ajuizada **ação cautelar** para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, **evitar dano** ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Art. 5º Têm **legitimidade** para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a **Defensoria Pública**;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há **pelo menos 1 ano** nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§ 1º O **Ministério Público**, se não intervier no processo como parte, **atuará obrigatoriamente como fiscal da lei**.

§ 2º Fica **facultado ao Poder Público e a outras associações** legitimadas nos termos deste artigo **habilitar-se como litisconsortes** de qualquer das partes.

§ 3º Em caso de **desistência infundada ou abandono** da ação por associação legitimada, o **Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa**.

§ 4º O **requisito da pré-constituição** poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja **manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano**, ou pela **relevância do bem** jurídico a ser protegido.

§ 5º **Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos** da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.

§ 6º Os **órgãos públicos** legitimados poderão tomar dos interessados **compromisso de ajustamento de sua conduta** às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou a Lei nº 7.347/85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, **segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos**. STF (Info 784).

Direitos DIFUSOS	Direitos COLETIVOS	Direitos INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
A legitimidade da Defensoria Pública é ampla . Assim, a DP poderá propor a ação coletiva tutelando direitos difusos, considerando que isso beneficiará também as	No caso de ACP para a tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos, a legitimidade da DP é mais restrita e, para que seja possível o ajuizamento, é indispensável que, dentre os beneficiados com a decisão, também haja pessoas necessitadas .	

peças necessitadas. Súmula 601-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. STJ. Corte Especial. Aprovada em 07/02/2018, DJe 14/02/2018.	
---	--

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

O MP possui legitimidade para ajuizar ACP na defesa de qualquer direito difuso, coletivo ou individual homogêneo?		
Direitos DIFUSOS	Direitos COLETIVOS (<i>stricto sensu</i>)	Direitos INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
SIM O MP está sempre legitimado a defender qualquer direito difuso. (o MP sempre possui representatividade adequada).	SIM O MP está sempre legitimado a defender qualquer direito coletivo. (o MP sempre possui representatividade adequada).	1) Se esses direitos forem indisponíveis: SIM (ex: saúde de um menor) 2) Se esses direitos forem disponíveis: DEPENDE O MP só terá legitimidade para ACP envolvendo direitos individuais homogêneos disponíveis se estes forem de interesse social (se houver relevância social).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Como regra, para que uma associação possa propor ACP, ela deverá estar constituída há pelo menos 1 ano. **Exceção**. Este **requisito da pré-constituição** poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido (§ 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/85). Neste caso, a ACP, mesmo tendo sido proposta por uma associação com menos de 1 ano, poderá ser conhecida e julgada. Como exemplo da situação descrita no § 4º do art. 5º, o STJ decidiu que: **É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação ajuizar ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao consumidor sobre a existência de glúten em alimentos**. STJ. 2ª Turma. REsp 1600172-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/9/2016 (Info 591).

As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, **independentemente de autorização expressa dos associados**.

STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

As associações de classe **atuam como representantes processuais**, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. **Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC.**

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.

Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1649087/RS, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 02/10/2018.

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1719820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/04/2019.

As associações precisam de autorização específica dos associados para ajuizar ação coletiva?

Ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses de seus associados	Ação civil pública (ação coletiva proposta na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos)
SIM	NÃO
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, <u>não alcançando previsão genérica do estatuto da associação</u> a revelar a defesa dos interesses dos associados. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. STF. Plenário. RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo	As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, <u>independentemente de autorização expressa</u> dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/219c507b38ddfc07899fc1f01ff40c44>>

Art. 6º **Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá** provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, **remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis**.

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá **requerer** às autoridades competentes as **certidões e informações** que julgar necessárias, a serem **fornecidas no prazo de 15 dias**.

§ 1º O **Ministério Público** poderá **instaurar, sob sua presidência, inquérito civil**, ou **requisitar**, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual **não poderá ser inferior a 10 dias úteis**.

§ 2º **Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação**, hipótese em que a **ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos**, cabendo ao juiz requisitá-los.

Admite-se emenda à inicial de ação civil pública, em face da existência de pedido genérico, ainda que já tenha sido apresentada a contestação. STJ. 4ª Turma. REsp 1279586-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/10/2017 (Info 615).

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, **se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento** dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão **remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior** do Ministério Público.

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 10. **Constitui crime**, punido com pena de **reclusão de 1 a 3 anos**, mais multa de 10 a 1.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, **a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil**, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de **obrigação de fazer ou não fazer**, o juiz determinará o **cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária**, se esta for suficiente ou compatível, **INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO DO AUTOR**.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado **liminar, com ou sem justificação prévia**, em decisão sujeita a agravo.

§ 1º **A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada**, e para **evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública**, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso **suspender a execução da liminar**, em decisão fundamentada, **da qual caberá agravo** para uma das turmas julgadoras, no **prazo de 5 dias** a partir da publicação do ato.

§ 2º A **multa** cominada liminarmente **só será exigível do réu após o trânsito em julgado** da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. **Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo** gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que **participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade**, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

§ 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de **discriminação étnica** nos termos do disposto no art. 1º desta Lei, **a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica**, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente.

Art. 14. O juiz **poderá conferir efeito suspensivo** aos recursos, para **evitar dano irreparável** à parte.

Art. 15. **Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.**

Art. 16. A sentença civil **fará coisa julgada erga omnes**, nos **limites da competência territorial** do órgão prolator, **exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas**, hipótese em que **qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento**, valendo-se de nova prova.

A eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas NÃO deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. STJ. Corte Especial. EREsp 1134957/SP.

Art. 17. Em caso de **litigância de má-fé**, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão **solidariamente** condenados em honorários advocatícios e ao **décuplo** das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, **não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo**

comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de **90 dias**.

Art. 21. **[NORMA DE REENVIO]** **Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor**

REGRA: O STJ entende que é possível aplicar, por analogia, a primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 para as sentenças de improcedência de ação civil pública. Nesse sentido: STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1596028/MG

EXCEÇÃO: Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.374.232-ES

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, **somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.** STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 (repercussão geral) (Info 864).

Sobre o mesmo tema, veja também: STF. Plenário. RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746).

Após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva proposta em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente do motivo que tenha fundamentado a rejeição do pedido, não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo, ainda que em outro Estado da federação. STJ. 2ª Seção. REsp 1302596-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2015 (Info 575).

Caso ocorra dissolução da associação que ajuizou ação civil pública, **não é possível sua substituição no polo ativo por outra associação, ainda que os interesses discutidos na ação coletiva sejam comuns a ambas.** STJ. 3ª Turma. REsp 1405697-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/9/2015 (Info 570).

O art. 18 da LACP e o art. 87 do CDC preveem que, nas ações de que tratam estas leis, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. O STJ decidiu que essas **regras de isenção só se aplicam para as custas judiciais em:**

• **ações civis públicas (qualquer que seja a matéria);**

- ações coletivas que tenham por objeto relação de consumo; e
- na ação cautelar prevista no art. 4º da LACP (qualquer que seja a matéria).

Não é possível estender, por analogia ou interpretação extensiva, essa isenção para outros tipos de ação (como a rescisória) ou para incidentes processuais (como a impugnação ao valor da causa), mesmo que tratem sobre direito do consumidor. STJ. 2ª Seção. PET 9892-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2015 (Info 556).

Na ação civil pública, **reconhecido o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção do processo, conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda.** STJ. 2ª Turma. REsp 1038199-ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/5/2013 (Info 524).

O prazo para o ajuizamento da ação civil pública é de 5 anos, aplicando-se, por analogia, o prazo da ação popular, considerando que as duas ações fazem parte do mesmo microsistema de tutela dos direitos difusos. É também de **5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ACP.** STJ. 2ª Seção. REsp 1273643-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/2/2013 (recurso repetitivo) (Info 515).

SÚMULAS SOBRE ACP

STF

Súmula 643-STF: O Ministério Público **tem legitimidade** para promover ação civil pública cujo fundamento seja a **ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.**

STJ

Súmula 329-STJ: O Ministério Público **tem legitimidade** para propor ação civil pública **em defesa do patrimônio público**

Súmula 489-STJ: Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual.

Súmula 601-STJ: O Ministério Público **tem legitimidade** ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da **prestação de serviço público.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 19 PROCESSO COLETIVO I - LEGITIMIDADE

- 1) O Ministério Público tem legitimidade para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.
- 2) O Ministério Público **tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando tutelar direitos dos consumidores relativos a serviços públicos.**
- 3) O Ministério Público **tem legitimidade** para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar os interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação à **infância, à adolescência e aos idosos, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.**
- 4) O Ministério Público **tem legitimidade** para ajuizar ação civil pública com o objetivo de **assegurar assistência médica e odontológica à comunidade indígena, em razão da natureza**

indisponível dos bens jurídicos salvaguardados e o status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados.

5) O Ministério Público **tem legitimidade** para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar os interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação às **pessoas desprovidas de recursos financeiros, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.**

6) O Ministério Público **tem legitimidade** para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses e direitos individuais homogêneos pertencentes a **consumidores decorrentes de contratos de cessão e concessão do uso de jazigos em cemitérios.**

7) O Ministério Público **tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o fim de impedir a cobrança abusiva de mensalidades escolares.**

8) O Ministério Público Estadual **não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública objetivando defesa de bem da União**, por se tratar de atribuição do Ministério Público Federal.

9) O Ministério Público **tem legitimidade para ajuizar ação civil pública objetivando a cessação dos jogos de azar.**

11) O Ministério Público **tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida.**

12) O Ministério Público **tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos interesses de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, visto que presente o relevante interesse social da matéria.**

14) O Ministério Público **tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal.**

EDIÇÃO N. 22: PROCESSO COLETIVO II - LEGITIMIDADE

- 1) O integrante da categoria tem legitimidade para ajuizar execução individual de sentença proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente de filiação ou autorização expressa no processo de conhecimento.
- 2) Os sindicatos e as associações têm legitimidade ativa para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria nas fases de conhecimento, liquidação e execução.
- 3) **A Defensoria Pública detém legitimidade para propor ações coletivas na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.**
- 4) **A Defensoria Pública tem legitimidade ampla para propor ação coletiva quando se tratar de direitos difusos e legitimidade restrita às pessoas necessitadas nos casos de direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos.**
- 5) Os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, **sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.**
- 6) A apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos como substitutos processuais, em ações coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta.
- 7) **A ilegitimidade ativa ou a irregularidade da representação processual não implica a extinção do processo coletivo**, competindo ao magistrado abrir oportunidade para o ingresso de outro coletigimado no pólo ativo da demanda.
- 8) O Ministério Público **tem legitimidade para propor ação ci-**

vil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.

EDIÇÃO N. 25: PROCESSO COLETIVO - III

- 1) **Por critério de simetria, NÃO É CABÍVEL a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé.**
- 2) **É possível a inversão do ônus da prova da Ação Civil Pública em matéria ambiental** a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985.
- 3) **No âmbito do Direito Privado, é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)
- 4) Na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, quando já iniciada a execução coletiva, o prazo quinquenal para a propositura do título individual, nos termos da Súmula n. 150/STF, **interrompe-se com a propositura da execução coletiva, voltando a correr, após essa data, pela metade.**
- 5) **O art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que dispensa o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, dirige-se apenas ao autor da Ação Civil Pública.**
- 6) Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ações Cíveis Públicas, ficando o encargo para a Fazenda Pública a qual se acha vinculado o *Parquet*. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)
- 7) **A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo** (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)
- 8) **A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que a ação tenha sido: a) proposta por entidade associativa de âmbito nacional; b) contra a União; e c) no Distrito Federal.**
- 9) A abrangência nacional expressamente declarada na sentença coletiva **não pode ser alterada na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.**
- 10) **Os efeitos e a eficácia da sentença no processo coletivo não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.**
- 11) A sentença proferida em ação coletiva somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda.
- 12) As limitações da sentença coletiva não podem ser aplicadas às ações ajuizadas anteriormente à vigência da Lei n. 9494/97.
- 13) **Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.**

LEI 12850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de **4 ou mais pessoas** **ESTRUTURALMENTE ORDENADA** e caracterizada pela **DIVISÃO DE TAREFAS**, **ainda que informalmente**, com objetivo de **obter, direta ou indiretamente, VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA**, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam **superiores a 4 anos**, ou que sejam de caráter transnacional (**não importa o quantum de pena máxima cominada**)

§ 2º Esta Lei se aplica também:

I - às **infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;**

II - às **organizações terroristas**, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Mínimo de 3 pessoas	Mínimo de 4 pessoas
<u>Prática de crimes</u> , independentemente da pena cominada	<u>Prática de infrações</u> (em tese, abrange contravenção penal) com penas máximas superiores a 4 anos ou, independentemente da pena, seja de caráter transnacional
Não exige divisão de tarefas	Exige estrutura ordenada com divisão de tarefas
Objetiva COMETER CRIMES	Objetiva obter VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA

Art. 2º **Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:**

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Tipo penal misto alternativo.

Não admite a forma culposa.

Deve ser punido com a fixação da pena pelo sistema de acumulação material.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem **impede** ou, de qualquer forma, **embaraça a investigação** de infração penal que envolva organização criminosa.

O tipo penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 define conduta delituosa que **abrange o inquérito policial e a ação penal**. STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650).

§ 2º As **penas aumentam-se até 1/2** se na atuação da organização criminosa houver **emprego de arma de fogo**.

§ 3º A pena **é agravada** para quem **exerce o comando, individual ou coletivo**, da organização criminosa, **ainda que não pratique pessoalmente atos de execução**.

§ 4º A pena é **aumentada de 1/6 a 2/3**:

I - se há **participação de criança ou adolescente;**

II - se há **concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;**

III - se o **produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;**

IV - se a **organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes**;

V - se as **circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização**.

§ 5º Se houver **indícios suficientes** de que o **funcionário público integra organização criminosa**, **poderá** o juiz determinar seu **afastamento cautelar do cargo**, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

§ 6º A **condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo**, função, emprego ou mandato eletivo **e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena**.

§ 7º Se houver **indícios de participação de policial** nos crimes de que trata esta Lei, a **Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público**, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

§ 8º As **lideranças** de organizações criminosas **armadas** ou que **tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima**. (LEI 13964/19)

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **NÃO poderá PROGREDIR de regime de cumprimento de pena ou obter LIVRAMENTO CONDICIONAL ou OUTROS BENEFÍCIOS PRISIONAIS se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo** (LEI 13964/19)

CAPÍTULO II

DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA

Art. 3º **Em qualquer fase da persecução penal**, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I - **colaboração premiada**;

II - **captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

III - **ação controlada**;

IV - **acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas**, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;

V - **interceptação** de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;

VI - **afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal**, nos termos da legislação específica;

VII - **infiltração**, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;

VIII - **cooperação** entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

§ 1º Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, **poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas** previstas nos incisos II e V.

§ 2º No caso do § 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação.

Seção I

Da Colaboração Premiada

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada **é NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL e MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA**, que **pressupõe utilidade e interesse públicos**. (LEI 13964/19)

Art. 3º-B. O **recebimento da proposta** para formalização de acordo de colaboração **demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade**, configurando **violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize**, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada **poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado**. (LEI 13964/19)

§ 2º Caso **não** haja **indeferimento sumário**, as partes **deverão firmar Termo de Confidencialidade** para prosseguimento das tratativas, o que **vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa**. (LEI 13964/19)

§ 3º O **recebimento de proposta de colaboração** para análise ou o **Termo de Confidencialidade não implica**, por si só, a **suspensão da investigação**, ressalvado acordo em contrário quanto à **propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis** admitidas pela legislação processual civil em vigor. (LEI 13964/19)

§ 4º O acordo de colaboração premiada **poderá ser precedido de instrução**, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. (LEI 13964/19)

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. (LEI 13964/19)

§ 6º Na hipótese de **não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante**, esse **não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade**. (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **proposta de colaboração premiada** deve estar **instruída com procuração do interessado com poderes específicos** para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. (LEI 13964/19)

§ 1º **Nenhuma tratativa** sobre colaboração premiada **deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público**. (LEI 13964/19)

§ 2º Em caso de **eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público**. (LEI 13964/19)

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador **deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados**. (LEI 13964/19)

§ 4º **Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração** e os anexos com os fatos adequadamente descritos, **com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração**. (LEI 13964/19)

Art. 4º O juiz poderá, **a requerimento** das partes, **conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a PPL ou substituí-la por PRD** daquele que tenha colaborado **efetiva e voluntariamente** com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha **um ou mais dos seguintes resultados:**

I - a **identificação dos demais coautores e partícipes** da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a **revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas** da organização criminosa;

III - a **prevenção de infrações penais** decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a **recuperação total ou parcial do produto ou do proveito** das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a **localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada**.

§ 1º **EM QUALQUER CASO**, a concessão do benefício **levará em conta a personalidade** do colaborador, a **natureza**, as **circunstâncias**, a **gravidade** e a **repercussão social** do fato criminoso **e a eficácia da colaboração**.

§ 2º **Considerando a relevância da colaboração prestada**, o **Ministério Público, a qualquer tempo**, e o **delegado de polícia, nos autos do inquérito policial**, com a manifestação do Ministério Público, poderão **requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial**, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP.

§ 3º O **prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período**, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, **suspendendo-se o respectivo prazo prescricional**.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o **Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador (LEI 13964/19)**.

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador:	O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência NÃO TENHA PRÉVIO CONHECIMENTO e o colaborador:
I - não for o líder da organização criminosa;	I - não for o líder da organização criminosa;
II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.	II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 4º-A. Considera-se **existente o conhecimento prévio da infração** quando o **Ministério Público ou a autoridade policial** competente tenha **instaurado inquérito ou procedimento investigatório** para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. **(LEI 13964/19)**

§ 5º Se a **colaboração for posterior à sentença**, a pena poderá ser **reduzida até 1/2** ou será **admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos**.

§ 6º O **juiz não participará das negociações** realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º **Realizado o acordo** na forma do § 6º deste artigo, serão **remetidos ao juiz, para análise**, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, **devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor**, oportunidade em que **analisará os seguintes aspectos na homologação: (LEI 13964/19)**

I - **regularidade e legalidade: (LEI 13964/19)**

II - **adequação dos benefícios pactuados** àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo **NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena** do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **as regras de cada um dos regimes** previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) **e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º** deste artigo; **(LEI 13964/19)**

III - **adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos** nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; **(LEI 13964/19)**

IV - **voluntariedade** da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. **(LEI 13964/19)**

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador , na presença de seu defensor.	Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise , o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor , oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: I - regularidade e legalidade; II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo

	§ 5º deste artigo; III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.
--	---

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à **análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena**, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), **antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia** na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo **ou já tiver sido proferida sentença.** (LEI 13964/19)

§ 7º-B. São **NULAS DE PLENO DIREITO** as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória.

§ 8º O juiz poderá **recusar a homologação** da proposta que **não atender aos requisitos legais**, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.	O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.
Juiz não poderá mais fazer adequações	

§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, **sempre acompanhado pelo seu defensor**, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

§ 10. As partes **PODEM RETRATAR-SE DA PROPOSTA**, caso em que as **provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador NÃO PODERÃO** ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.

§ 10-A **Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.** (LEI 13964/19)

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.

§ 12. **Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo** a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.

§ 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Sempre que possível , o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.	O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador **RENUNCIA-RÁ**, na presença de seu defensor, **AO DIREITO AO SILÊNCIO** e **estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.**

§ 15. **Em todos os atos** de negociação, confirmação e execução da colaboração, **o colaborador deverá estar assistido por defensor.**

§ 16. **Nenhuma** das seguintes medidas **será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:** (LEI 13964/19)

I - **medidas cautelares reais ou pessoais;** (LEI 13964/19)

II - **recebimento de denúncia ou queixa-crime;** (LEI 13964/19)

III - **sentença condenatória.** (LEI 13964/19)

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.	Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória.

§ 17. O acordo homologado **PODERÁ SER RESCINDIDO** em caso de **omissão dolosa** sobre os fatos objeto da colaboração. (LEI 13964/19)

§ 18. O acordo de colaboração premiada **pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão.** (LEI 13964/19)

A colaboração premiada é ato pessoal do colaborador, não se comunicando aos coautores e partícipes

Art. 5º São **DIREITOS DO COLABORADOR:**

I - usufruir das **medidas de proteção** previstas na legislação específica;

II - ter **nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;**

- III - ser **conduzido, em juízo, separadamente dos demais** coautores e partícipes;
- IV - **participar das audiências sem contato visual** com os outros acusados;
- V - **não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação**, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito;
- VI - cumprir pena **ou prisão cautelar** em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. (LEI 13964/19)

DIREITOS DO COLABORADOR	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.	Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada **deverá ser feito por escrito** e conter:

- I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;
- II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
- III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
- IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;
- V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.

Art. 7º O **pedido de homologação** do acordo **será sigilosamente distribuído**, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no **prazo de 48 horas**.

§ 2º O **acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia**, como forma de garantir o êxito das investigações, **assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador **serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime**, sendo **vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese**. (LEI 13964/19)

SIGILO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia , observado o disposto no art. 5º.	Serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime , sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese .

BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO	
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – art. 159, §4, CP.	Redução da pena de 1/3 a 2/3
LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS – LEI 9613/98	Redução da pena de 1/3 a 2/3 Substituição da PPL por PRD Perdão Judicial
LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Lei 12850/13	Perdão Judicial Redução da pena em até 2/3 Substituição da PPL por PRD MP pode deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder e for o primeiro a prestar a efetiva colaboração Se a colaboração for posterior a sentença, a pena pode ser reduzida pela metade e ainda ser possível a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.
LEI DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA – Lei 9808/99	Redução da pena de 1/3 a 2/3 Perdão judicial
LEI DE DROGAS – Lei 11343/06	Redução da pena de 1/3 a 2/3
CRIMES HEDIONDOS Lei 8072/90	
CRIMES CONTRA SFN Lei 7492/86	
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Lei 8137/90	

Não existe direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à **celebração do acordo de delação premiada**, diante das características desse tipo de acordo e considerando a necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante o cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário investigativo.

O acordo de colaboração premiada, além de **MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA**, constitui-se em um **NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO**, cuja conveniência e oportunidade estão submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de **ato voluntário, insuscetível de imposição judicial**.

Vale ressaltar, no entanto, que o ato do membro do Ministério Público que **se nega** à realização do acordo **deve ser devidamente motivado**. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93). Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha havido a prévia celebração e homologação do acordo de colaboração premiada. Dito de outro modo, **o acusado pode receber a sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz**.

STF. 2ª Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/5/2019 (Info 942).

É possível o compartilhamento, para outros órgãos e autoridades públicas, **das provas obtidas no acordo de colaboração premiada**, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação ao colaborador. Assim, por exemplo, se um indivíduo celebra acordo de colaboração premiada com o MP aceitando fornecer provas contra si, estas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

Ainda que remetido a outros órgãos do Poder Judiciário para apuração dos fatos delatados, **o juízo que homologou o acordo de colaboração premiada continua sendo competente** para analisar os pedidos de compartilhamento dos termos de depoimentos prestados no âmbito da colaboração. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

O delegado de polícia **pode formalizar acordos de colaboração premiada**, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e **não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público** pela Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro por prerrogativa de função. Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal competente (STJ).

Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado.

A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte.

Se o delator ou se o delatado tiverem foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal.

Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada

Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo.

Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro.

Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar

disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência.

STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

O **sigilo** sobre o conteúdo de colaboração premiada **deve perdurar, no máximo, até o recebimento da denúncia** (art. 7º, § 3º da Lei nº 12.850/2013). Esse dispositivo não traz uma regra de observância absoluta, mas sim um termo final máximo. Para que o sigilo seja mantido até o recebimento da denúncia, deve-se demonstrar a existência de uma necessidade concreta. Não havendo essa necessidade, deve-se garantir a publicidade do acordo. STF. 1ª Turma. Inq 4435 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/9/2017 (Info 877).

Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada. A colaboração é um **meio de obtenção de prova** cuja iniciativa não se submete à reserva de jurisdição. Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o Ministério Público e o pretendo colaborador.

O **Poder Judiciário** é convocado ao final dos atos negociais apenas para **aferir os requisitos legais de existência e validade**, com a indispensável homologação.

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada

A **decisão do magistrado que homologa** o acordo de colaboração premiada **não julga o mérito** da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem **natureza meramente homologatória**, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).

Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem manifestamente o ordenamento jurídico. No ato de homologação da colaboração premiada, **não cabe ao magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor** sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do Relator?

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada, analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 12.850/2013.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do órgão colegiado?

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013.

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, salvo se presente hipótese de anulabilidade

O **acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador**.

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos supervenientes ou de conhecimento

posterior que firmam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º do art. 966 do CPC/2015.

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre seus deveres.

O cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo.

Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

O **descumprimento** de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, **não autoriza a imposição da segregação cautelar**. Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração premiada. **Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada**. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STJ. 6ª Turma. HC 396658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/6/2017 (Info 609). STF. 2ª Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/4/2017 (Info 862).

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que nega a réu denunciado com base em um acordo de colaboração premiada o acesso a outros termos de declarações que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, especialmente se tais declarações ainda estão sendo investigadas, situação na qual existe previsão de sigilo, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. STF. 2ª Turma. Rcl 22009 AgR/PR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/2/2016 (Info 814).

Colaboração premiada é um instituto previsto na legislação por meio do qual um investigado ou acusado da prática de infração penal decide confessar a prática do delito e, além disso, aceita colaborar com a investigação ou com o processo fornecendo informações que irão ajudar, de forma efetiva, na obtenção de provas contra os demais autores dos delitos e contra a organização criminosa, na prevenção de novos crimes, na recuperação do produto ou proveito dos crimes ou na localização da vítima com integridade física preservada, recebendo o colaborador, em contrapartida, determinados benefícios penais (ex: redução de sua pena).

• A colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova, ou seja, é um instrumento para colheita de documentos que, segundo o resultado de sua obtenção, poderão formar meio de prova. A colaboração premiada não se constitui em meio de prova propriamente dito.

• **O acordo de colaboração não se confunde com os depoimentos prestados pelo colaborador com o objetivo de fundamentar as imputações a terceiros.** Uma coisa é o acordo, outra é o depoimento prestado pelo colaborador e que será ainda valorado a partir da análise das provas produzidas no proces-

so.

• **Homologar o acordo não significa dizer que o juiz admitiu como verídicas ou idôneas as informações prestadas** pelo colaborador. Quando o magistrado homologa o acordo, ele apenas afirma que este cumpriu sua regularidade, legalidade e voluntariedade.

• O STF entendeu que **o acordo não pode ser impugnado por terceiro**, mesmo que seja uma pessoa citada na delação. Isso porque o acordo é **personalíssimo** e, por si só, não vincula o delatado nem afeta diretamente sua situação jurídica. O que poderá atingir eventual corréu delatado são as imputações posteriores, constantes do depoimento do colaborador.

• **A personalidade do colaborador ou o fato de ele já ter descumprido um acordo anterior de colaboração premiada não têm o condão de invalidar o acordo atual. Não importa a idoneidade do colaborador, mas sim a idoneidade das informações** que ele fornecer e isso ainda será apurado no decorrer do processo.

STF. Plenário. HC 127483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26 e 27/8/2015 (Info 796).

COLABORAÇÃO PREMIADA	DELAÇÃO PREMIADA
É um mecanismo previsto na legislação por meio do qual o investigado ou acusado de uma infração penal colabora, efetiva e voluntariamente, com a investigação e com o processo, recebendo, em contrapartida, benefícios penais. Uma das formas de colaboração premiada é a delação dos coautores ou partícipes.	É uma espécie do gênero "colaboração premiada". Ocorre quando o investigado ou acusado decide colaborar com as autoridades delatando os comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Possibilidade de acordo de colaboração premiada ser celebrado por Delegado de Polícia. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a914cecf9c12ffdb9bede64bb703d877>>

Seção II Da Ação Controlada

= Flagrante retardado, flagrante diferido ou postergado

Art. 8ª Consiste a ação controlada em **RETARDAR A INTERVENÇÃO POLICIAL OU ADMINISTRATIVA** relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que **mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações**.

§ 1º O **retardamento** da intervenção policial ou administrativa será **previamente COMUNICADO ao juiz** competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.

§ 3º **Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.**

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa **somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado**, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

AÇÃO CONTROLADA	
LEI DE DROGAS	LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EXIGE autorização judicial	NÃO EXIGE autorização judicial

Seção III

Da Infiltração de Agentes

Art. 10. A **infiltração** de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, **será prece-dida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judi-cial**, que estabelecerá seus limites.

§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração pe-nal de que trata o art. 1º e se a prova **não puder ser produzida por outros meios disponíveis**.

§ 3º A infiltração será autorizada pelo **prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprova-da sua necessidade**.

§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientifi-cará o Ministério Público.

§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requi-sitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

Art. 10-A. Será admitida a **ação de agentes de polícia infiltrados VIRTUAIS**, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, **na internet**, com o **fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas**, desde que **demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais** que permitam a identificação dessas pessoas. (LEI 13964/19)

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se: (LEI 13964/19)

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (LEI 13964/19)

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 2º Na hipótese de **representação do delegado** de polícia, o juiz competente, **antes de decidir, ouvirá o Ministério Público**.

§ 3º Será **admitida a infiltração** se **houver indícios de infração penal** de que trata o art. 1º desta Lei e se as **provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis**. (LEI 13964/19)

§ 4º A infiltração será **autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações**, mediante ordem judicial

fundamentada e desde que o **total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade**. (LEI 13964/19)

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. (LEI 13964/19)

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. (LEI 13964/19)

§ 7º É **NULA** a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. (LEI 13964/19)

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. **Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado** de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (LEI 13964/19)

Art. 10-C. **Não comete crime** o policial que **oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade** dos crimes previstos no art. 1º desta Lei. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que **deixar de observar a estrita finalidade da investigação** responderá pelos excessos praticados. (LEI 13964/19)

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. (LEI 13964/19)

Art. 11. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedi-mento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. (LEI 13964/19)

Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

§ 1º As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que deci-dirá no **prazo de 24 horas**, após manifestação do Ministério Pú-blico na hipótese de representação do delegado de polícia, de-vendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investi-gações e a segurança do agente infiltrado.

§ 2º **Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público**, quan-do serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.

§ 3º Havendo **indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente**, a **operação será sustada** mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imedia-ta ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. **NÃO É PUNÍVEL, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa (causa excludente de culpabilidade)**

Art. 14. São **direitos do agente**:

I - **recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada**;

II - ter sua **identidade alterada**, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das **medidas de proteção a testemunhas**;

III - ter seu **nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas** durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário;

IV - **não ter sua identidade revelada**, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.

Seção IV

Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações

Art. 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, **INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, apenas aos dados cadastrais** do investigado que **informem exclusivamente a QUALIFICAÇÃO pessoal, a FILIAÇÃO e o ENDEREÇO mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito**.

Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo **prazo de 5 anos**, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

Art. 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo **prazo de 5 anos**, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

Seção V

Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova

Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão **apurados mediante procedimento ordinário** previsto no CPP, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. **A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.**

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

Parágrafo único. **Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.**

Dia 22

Código Civil: art 1723-1856
 Código Processo Civil: art. 1042-1072
 LEI 11079 – PPP
 LEI 8666/93 – Licitações e Contratos: Art. 1-19

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO III
DA UNIÃO ESTÁVEL

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na **CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA e DURADOURA e estabelecida com o OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA.**

§ 1º **A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;** não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Art. 1.521. Não podem casar:

- I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;
- II - os afins em linha reta;
- III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;
- IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 3º grau inclusive;
- V - o adotado com o filho do adotante;
- VI - as pessoas casadas;
- VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

§ 2º As **causas suspensivas** do art. 1.523 **NÃO IMPEDIRÃO a caracterização da união estável.**

JDC524 As demandas envolvendo união estável entre pessoas do mesmo sexo **constituem matéria de Direito de Família.**

JDC525 Os arts. 1.723, § 1º, 1.790, 1.829 e 1.830 do Código Civil admitem a concorrência sucessória entre cônjuge e companheiro sobreviventes na sucessão legítima, quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos **deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.**

DEVERES NO CASAMENTO	DEVERES NA UNIÃO ESTÁVEL
- fidelidade recíproca - vida em comum, no domicílio conjugal - mútua assistência - sustento, guarda e educação dos filhos - respeito e consideração mútuos	- lealdade - respeito e assistência - guarda, sustento e educação dos filhos

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

JDC115 Há presunção de comunhão de aqüestos na constância da união extramatrimonial mantida entre os companheiros, sendo desnecessária a prova do esforço comum para se verificar a comunhão dos bens.

JDC346 **Na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito.**

Art. 1.726. **A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.**

JDC526 **É possível a conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento**, observados os requisitos exigidos para a respectiva habilitação.

Art. 1.727. **As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, CONSTITUEM CONCUBINATO.**

REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
*dizerodireito

- a) A união deve ser **pública** (não pode ser oculta, clandestina);
- b) a união deve ser **duradoura**, ou seja, estável, apesar de não se exigir um tempo mínimo;
- c) a união deve ser **contínua** (sem que haja interrupções constantes);
- d) a união deve ser estabelecida com o **objetivo de constituir uma família**;
- e) as duas pessoas **não podem ter impedimentos** para casar;
- f) a união entre essas duas pessoas deve ser **exclusiva** (é impossível a existência de uniões estáveis concomitantes e a existência de união estável se um dos componentes é casado e não separado de fato).

CONTRATO DE NAMORO
*dizerodireito

É um pacto escrito celebrado entre duas pessoas no qual elas **declaram que mantêm entre si apenas um namoro e não uma união estável**. O contrato de namoro **não tem relevância jurídica**, considerando que não tem a força de garantir para as partes envolvidas o objetivo que elas almejavam ao celebrá-lo, qual seja, o de evitar a caracterização da união estável.

SÚMULA SOBRE UNIÃO ESTÁVEL

Súmula 382-STF: A vida em comum sob o mesmo teto "more uxório", **não é indispensável** à caracterização do **concubinato (união estável)**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 50: UNIÃO ESTÁVEL

- 1) Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha não se

confundem: a **SUCESSÃO** é disciplinada pela **lei em vigor na DATA DO ÓBITO**; a **PARTILHA** deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao **TEMPO DA AQUISIÇÃO** de cada bem a partilhar.

2) A **coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável**.

3) A vara de família é a competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva.

4) **Não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.**

5) A existência de casamento válido **não obsta** o reconhecimento da união estável, **desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados.**

6) Na união estável de pessoa **maior de 70 anos** (art. 1.641, II, do CC/02), **impõe-se o regime da separação obrigatória, sendo possível a partilha de bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado o esforço comum**

7) São **incomunicáveis** os bens particulares adquiridos anteriormente à união estável ou ao casamento sob o regime de comunhão parcial, **ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância da relação.**

8) O **companheiro sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel no qual convivia com o falecido, ainda que silente o art. 1.831 do atual Código Civil.**

9) O **direito real de habitação pode ser invocado em demanda possessória pelo companheiro sobrevivente, ainda que não se tenha buscado em ação declaratória própria o reconhecimento de união estável.**

10) Não subsiste o direito real de habitação se houver co-propriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem.

11) A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada, adquiridos antes do início do período de convivência, **não se comunica**, pois não decorre do esforço comum dos companheiros, mas de mero fator econômico.

12) A incomunicabilidade do produto dos bens adquiridos anteriormente ao início da união estável (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.278/96) não afeta a comunicabilidade dos frutos, conforme previsão do art. 1.660, V, do Código Civil de 2002.

14) **Não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados com o fim do casamento ou da união estável**, tampouco com o cessar do concubinato, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional de tratamento.

15) **Compete à Justiça Federal analisar, incidentalmente e como prejudicial de mérito, o reconhecimento da união estável nas hipóteses em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário.**

16) A presunção legal de esforço comum quanto aos bens adquiridos onerosamente prevista no art. 5º da Lei n. 9.278/1996, não se aplica à partilha do patrimônio formado pelos conviventes antes da vigência da referida legislação.

TÍTULO IV

Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada

TUTELA	CURATELA
Instrumento jurídico para proteger a criança ou adolescente que não goza da	Instrumento jurídico voltado para a proteção de uma pessoa que, apesar de ser maior de 18

proteção do poder familiar em virtude da morte, ausência ou destituição de seus pais. A tutela é uma espécie de colocação da criança ou adolescente em família substituta.

anos, necessita da assistência de outra para a prática de determinados atos de cunho patrimonial como uma forma de lhe proteger.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CAPÍTULO I

Da Tutela

Seção I

Dos Tutores

Art. 1.728. Os **filhos menores são postos em tutela**:

I - com o **falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes**;

II - em caso de os pais **decaírem do poder familiar**.

Art. 1.729. O direito de nomear tutor **competete aos pais, em conjunto**.

Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico.

JDC528 É **válida** a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado "**TESTAMENTO VITAL**", em que **a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua vontade.**

Art. 1.730. É **NULA** a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar.

Art. 1.731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem:

I - aos **ascendentes**, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto;

II - aos **colaterais até o 3º grau**, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor.

Art. 1.732. O juiz nomeará tutor idôneo e **residente no domicílio do menor**:

I - na falta de tutor testamentário ou legítimo;

II - quando estes forem excluídos ou escusados da tutela;

III - quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário.

Art. 1.733. **Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor.**

§ 1º No caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro, e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento.

§ 2º Quem institui um menor herdeiro, ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar, ou tutela.

Art. 1.734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo Juiz ou serão in-

cluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Seção II

Dos Incapazes de Exercer a Tutela

Art. 1.735. **Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam:**

- I - aqueles que **não tiverem a livre administração de seus bens;**
- II - aqueles que, **no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor;**
- III - os **inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela;**
- IV - os **condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, contra a família ou os costumes,** tenham ou não cumprido pena;
- V - as **pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores;**
- VI - **aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela.**

JDC636 O impedimento para o exercício da tutela do inc. IV do art. 1.735 do Código Civil pode ser mitigado para atender ao princípio do melhor interesse da criança.

Seção III

Da Escusa dos Tutores

Art. 1.736. Podem **escusar-se** da tutela:

- I - **mulheres casadas;**
- II - **maiores de 60 anos;**
- III - aqueles que **tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos;**
- IV - os **impossibilitados por enfermidade;**
- V - aqueles que **habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela;**
- VI - aqueles que **já exercerem tutela ou curatela;**
- VII - **militares em serviço.**

Art. 1.737. Quem **não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo**, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la.

Art. 1.738. A escusa apresentar-se-á nos **10 dias subseqüentes** à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la; se o motivo escusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os dez dias contar-se-ão do em que ele sobrevier.

Art. 1.739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer.

Seção IV

Do Exercício da Tutela

Art. 1.740. **Incumbe ao tutor**, quanto à pessoa do menor:

- I - **dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição;**
- II - **reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o menor haja mister correção;**

III - **adimplir os demais deveres** que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar **12 anos de idade.**

Art. 1.741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.

Art. 1.742. Para **fiscalização** dos atos do tutor, **pode** o juiz **nomear um protutor.**

Art. 1.743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos, ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela.

Art. 1.744. A responsabilidade do juiz será:

- I - direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente;
- II - subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito.

Art. 1.745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado.

Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade.

Art. 1.746. **Se o menor possuir bens, será sustentado e educado a expensas deles**, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo quando o pai ou a mãe não as houver fixado.

Art. 1.747. Compete mais ao tutor:

- I - **representar** o menor, **até os 16 anos**, nos atos da vida civil, e **assisti-lo**, após essa idade, nos atos em que for parte;
- II - **receber** as rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas;
- III - **fazer-lhe as despesas de subsistência e educação**, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens;
- IV - **alienar** os bens do menor destinados a venda;
- V - **promover-lhe**, mediante preço conveniente, o **arrendamento** de bens de raiz.

Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:

- I - **pagar as dívidas** do menor;
- II - **aceitar** por ele **heranças, legados ou doações, ainda que com encargos;**
- III - **transigir;**
- IV - **vender-lhe os bens móveis**, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido;
- V - **propor em juízo as ações**, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos.

Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz.

Art. 1.749. **Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade:**

- I - **adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor;**
- II - **dispor dos bens do menor a título gratuito;**
- III - **constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o menor.**

Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

Art. 1.751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu.

Art. 1.752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despendeu no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados.

§ 1º Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada.

§ 2º São **solidariamente responsáveis** pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que concorreram para o dano.

Seção V Dos Bens do Tutelado

Art. 1.753. Os tutores **não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias** com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.

§ 1º Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados, e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade, e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz.

§ 2º O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência.

§ 3º Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação, que o juiz fará efetiva, da referida aplicação.

Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente:

- I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;
- II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1º do artigo antecedente;
- III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado;
- IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

Seção VI Da Prestação de Contas

Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.

Art. 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário.

Art. 1.757. Os tutores prestarão contas de **2 em 2 anos**, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente.

Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do § 1º do art. 1.753.

Art. 1.758. **Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira, até então, a responsabilidade do tutor.**

Art. 1.759. Nos casos de morte, ausência, ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes.

Art. 1.760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor.

Art. 1.761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado.

Art. 1.762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas.

Seção VII Da Cessação da Tutela

Art. 1.763. **Cessa a condição de tutelado:**

- I - com a **maioridade** ou a **emancipação** do menor;
- II - ao **cair o menor sob o poder familiar**, no caso de reconhecimento ou adoção.

Art. 1.764. **Cessam as funções do tutor:**

- I - ao **expirar o termo**, em que era obrigado a servir;
- II - ao **sobrevir escusa legítima**;
- III - ao ser **removido**.

Art. 1.765. **O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos.**

Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor.

Art. 1.766. Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade.

CAPÍTULO II Da Curatela Seção I Dos Interditos

Art. 1.767. Estão sujeitos a **curatela (relativamente incapazes):**

- I - **aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;**

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

V - os pródigos.

JDC637 Admite-se a possibilidade de outorga ao curador de poderes de representação para alguns atos da vida civil, inclusive de natureza existencial, a serem especificados na sentença, desde que comprovadamente necessários para proteção do curatelado em sua dignidade.

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.

Art. 1.775. **O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro**, quando interdito.

§1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.

JDC 638 A ordem de preferência de nomeação do curador do art. 1.775 do Código Civil deve ser observada quando atender ao melhor interesse do curatelado, considerando suas vontades e preferências, nos termos do art. 755, II, e § 1º, do CPC.

Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a **pessoa com deficiência**, o juiz poderá estabelecer **CURATELA COMPARTILHADA** a mais de uma pessoa.

Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.

Art. 1.778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o art. 5o.

Seção II

Da Curatela do Nascituro e do Enfermo ou Portador de Deficiência Física

Art. 1.779. **Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar.**

Parágrafo único. **Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro.**

Seção III

Do Exercício da Curatela

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

Art. 1.782. A **interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.**

Art. 1.783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial.

CAPÍTULO III

Da Tomada de Decisão Apoiada

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a **pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança**, para **prestar-lhe apoio na tomada de decisão** sobre atos da vida civil, **fornecendo-lhes os elementos e informações necessários** para que possa **exercer sua capacidade**.

§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.

§ 2º O **pedido** de tomada de decisão apoiada **será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio** previsto no caput deste artigo.

§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.

§ 4º **A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.**

§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado.

§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, **havendo divergência de opiniões** entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, **deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.**

§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.

§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.

§ 9º A pessoa apoiada pode, **a qualquer tempo**, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada.

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria.

§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela.

JDC 639 **A opção pela tomada de decisão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência.** A pessoa que requer o apoio pode manifestar, antecipadamente, sua vontade de que um ou ambos os apoiadores se tornem, em caso de curatela, seus curadores.

JDC 640 **A tomada de decisão apoiada não é cabível, se a condição da pessoa exigir aplicação da curatela.**

LIVRO V

Do Direito das Sucessões

SÚMULAS SOBRE SUCESSÕES

Súmula 49-STF: A cláusula de inalienabilidade **inclui** a incomunicabilidade dos bens.

Súmula 542-STF: Não é **inconstitucional** a multa instituída pelo Estado-Membro, como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

TÍTULO I

Da Sucessão em Geral

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1.784. **Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros** legítimos e testamentários – **PRINCÍPIO SAINSINE**.

Art. 1.785. A sucessão **abre-se no LUGAR DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO**.

Art. 1.786. A sucessão **dá-se por lei ou por disposição de última vontade**.

Art. 1.787. **Regula a sucessão e a legitimação para suceder a LEI VIGENTE AO TEMPO DA ABERTURA** daquela.

Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo.

Art. 1.789. **Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança**.

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes **(declarado inconstitucional pelo STF – aplica-se à companheira a mesma regra do art. 1829)**

- I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
- II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a **metade** do que couber a cada um daqueles;
- III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a **1/3** da herança;
- IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

JDC266 Aplica-se o inc. I do art. 1.790 também na hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns, e não apenas na concorrência com filhos comuns.

JDC 641 **A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil não importa equiparação absoluta entre o casamento e a união estável**. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. Por outro lado, **é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento, ausente na união estável**.

CAPÍTULO II

Da Herança e de sua Administração

Art. 1.791. **A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros**.

Parágrafo único. **Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível**, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.793. O **direito à sucessão aberta**, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, **pode ser objeto de cessão por escritura pública**.

§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, **presumem-se não abrangidos** pela cessão feita anteriormente.

§ 2º É **INEFICAZ** a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º **INEFICAZ** é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Art. 1.794. **O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser**, tanto por tanto.

Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer **até 180 dias após** a transmissão.

Parágrafo único. Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas quotas hereditárias.

Art. 1.796. No **prazo de 30 dias**, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança.

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, **se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão**;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

CAPÍTULO III

Da Vocação Hereditária

Art. 1.798. **Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão**.

JDC267 **A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida**, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança.

Art. 1.799. Na **sucessão testamentária** podem ainda ser chamados a suceder:

- I - os **filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;**
- II - as **pessoas jurídicas;**
- III - as **pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação.**

JDC268 Nos termos do inc. I do art. 1.799, pode o testador beneficiar filhos de determinada origem, não devendo ser interpretada extensivamente a cláusula testamentária respectiva.

Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz.

§ 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no art. 1.775.

§ 2º Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber.

§ 3º **Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador.**

§ 4º **Se, decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos.**

Art. 1.801. **Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários:**

- I - **a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos;**
- II - as **testemunhas do testamento;**
- III - o **concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos;**
- IV - o **tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento.**

JDC269 A vedação do art. 1.801, inc. III, do Código Civil não se aplica à união estável, independentemente do período de separação de fato (art. 1.723, § 1º).

Art. 1.802. **São NULAS as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa.**

Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder.

Art. 1.803. É **LÍCITA** a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador.

CAPÍTULO IV

Da Aceitação e Renúncia da Herança

Art. 1.804. **Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.**

Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.

Art. 1.805. A **aceitação** da herança, quando **expressa, faz-se por declaração escrita;** quando **tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro.**

§ 1º **NÃO EXPRIMEM ACEITAÇÃO** de herança os **atos oficiais, como o funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória.**

§ 2º **Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais co-herdeiros.**

Art. 1.806. A **renúncia** da herança **deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.**

Art. 1.807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não, a herança, poderá, **20 dias após aberta a sucessão,** requerer ao juiz prazo razoável, **não maior de 30 dias,** para, nele, se pronunciar o herdeiro, **sob pena de se haver a herança por aceita.**

Art. 1.808. **Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.**

§ 1º **O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los.**

§ 2º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia.

Art. 1.809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada.

Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar a primeira.

Art. 1.810. **Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente.**

JDC575 Concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder.

Art. 1.811. **Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante.** Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.

Art. 1.812. São **IRREVOGÁVEIS** os atos de **ACEITAÇÃO** ou de **RENÚNCIA** da herança.

Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.

§ 1º A habilitação dos credores se fará no **prazo de 30 dias** seguintes ao conhecimento do fato.

§ 2º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros.

CAPÍTULO V

Dos Excluídos da Sucessão

Art. 1.814. São **excluídos da sucessão** os herdeiros ou legatários:

I - que **houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio DOLOSO, ou tentativa** deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;

II - que **houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra**, ou de seu cônjuge ou companheiro;

III - que, **por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens** por ato de última vontade.

Art. 1.815. A **exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença.**

§ 1º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário **extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão.**

§ 2º Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário.

JDC116 O Ministério Público, por força do art. 1.815 do novo Código Civil, desde que presente o interesse público, tem legitimidade para promover ação visando à declaração da indignidade de herdeiro ou legatário.

Art. 1.816. **São pessoais os efeitos da exclusão;** os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão.

Parágrafo único. O excluído da sucessão **NÃO TERÁ DIREITO** ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens.

Art. 1.817. São **válidas** as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão; mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos.

Parágrafo único. O **excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles.**

Art. 1.818. **Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico.**

Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária.

CAPÍTULO VI

Da Herança Jacente

Art. 1.819. **Falecendo** alguém **sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador**, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

Art. 1.820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, **decorrido 1 ano** de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante.

Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança.

Art. 1.822. **A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem;** mas, **decorridos 5 anos** da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da **União** quando situados em território federal.

Parágrafo único. **Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão.**

Art. 1.823. **Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante.**

CAPÍTULO VII

Da petição de herança

Art. 1.824. **O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.**

Art. 1.825. A ação de petição de herança, **ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários.**

Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos arts. 1.214 a 1.222.

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.

Art. 1.827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, **mesmo em poder de terceiros**, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados.

Parágrafo único. **São EFICAZES as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé.**

Art. 1.828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, **não está obrigado** a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu.

TÍTULO II

Da Sucessão Legítima

CAPÍTULO I

Da Ordem da Vocaçao Hereditária

Art. 1.829. A **sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:**

I - aos **DESCENDENTES**, em concorrência com o **cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;**

II - aos **ASCENDENTES**, em **concorrência** com o **cônjuge**;

III - ao **CÔNJUGE** sobrevivente;

IV - aos **COLATERAIS** (até 4º grau).

JDC270 O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o **falecido possuíse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.**

JDC608 É possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo originários de reprodução assistida, diretamente no Cartório do Registro Civil, sendo dispensável a propositura de ação judicial, nos termos da regulamentação da Corregedoria local.

JDC609 **O regime de bens no casamento somente interfere na concorrência sucessória do cônjuge com descendentes do falecido.**

Art. 1.830. **Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.**

Art. 1.831. **Ao cônjuge sobrevivente, QUALQUER QUE SEJA O REGIME DE BENS, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.**

Lei 9278/96. Art. 7º, Parágrafo único. **Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.**

JDC117 **O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro**, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, *caput*, da CF/88.

JDC271 **O cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação nos autos do inventário ou por escritura pública, sem prejuízo de sua participação na herança.**

Art. 1.832. **Em concorrência com os descendentes** (art. 1.829, inciso I) **cabará ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior a 1/4 da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.**

JDC527 Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do de cujus, **não** será reservada **1/4** da herança para o sobrevivente no caso de **filiação híbrida**.

Art. 1.833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação.

Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes.

Art. 1.835. **Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau.**

Art. 1.836. **Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.**

§ 1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas.

§ 2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna.

JDC 642 Nas hipóteses de **multiparentalidade, havendo o falecimento do descendente com o chamamento de seus ascendentes à sucessão legítima, se houver igualdade em grau e diversidade em linha entre os ascendentes convocados a herdar, a herança deverá ser dividida em tantas linhas quantos sejam os genitores.**

Art. 1.837. **Concorrendo com ascendente em 1º grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança; caber-lhe-á a 1/2 desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.**

SUCESSÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO

Em concorrência com os descendentes caberá quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, **não podendo a sua quota ser inferior a 1/4 da herança**, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.

Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.

Concorrendo com ascendente em 1º grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança; caber-lhe-á a 1/2 desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.

Art. 1.839. **Se não houver cônjuge sobrevivente**, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os **colaterais até o 4º grau**.

Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

Art. 1.841. **Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará 1/2 do que cada um daqueles herdar.**

Art. 1.842. **Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão, em partes iguais, os unilaterais.**

Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios.

§ 1º **Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça.**

§ 2º Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a **1/2** do que herdar cada um daqueles.

§ 3º Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual.

Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal.

CAPÍTULO II

Dos Herdeiros Necessários

Art. 1.845. São **HERDEIROS NECESSÁRIOS** os **descendentes**, os **ascendentes** e o **cônjuge (CAD)**.

Art. 1.846. **Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a 1/2 (metade) dos bens da herança, constituindo a legítima.**

Art. 1.847. **Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão**, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.

Art. 1.848. **Salvo se houver justa causa**, declarada no testamento, **NÃO PODE** o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.

§ 1º **Não é permitido** ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa.

§ 2º Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros.

Art. 1.849. **O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, não perderá o direito à legítima.**

Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.

CAPÍTULO III

Do Direito de Representação

Art. 1.851. Dá-se o **direito de representação**, quando a **lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse.**

Art. 1.852. O direito de representação **dá-se na linha reta descendente, mas NUNCA NA ASCENDENTE.**

Art. 1.853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem.

Art. 1.854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, se vivo fosse.

JDC610 Nos casos de **comoriência entre ascendente e descendente, ou entre irmãos, reconhece-se o direito de represen-**

tação aos descendentes e aos filhos dos irmãos.

Art. 1.855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes.

Art. 1.856. **O renunciante à herança de uma pessoa poderá re-presentá-la na sucessão de outra.**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Seção III

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário

Art. 1.042. Cabe **agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir RE ou REsp, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.**

§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.

§ 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no **prazo de 15 dias.**

§ 4º Após o prazo de resposta, **não havendo retratação**, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.

§ 5º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, **assegurada**, neste caso, **sustentação oral**, observando-se, ainda, o disposto no regime interno do tribunal respectivo.

§ 6º Na hipótese de **interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso** não admitido.

§ 7º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, **havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao STJ.**

§ 8º **Concluído o julgamento do agravo pelo STJ e, se for o caso, do REsp, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado.**

FPPC225. (art. 1.042) O agravo em recurso especial ou extraordinário **será interposto nos próprios autos.**

FPPC228. (art. 1.042, § 4o) Fica superado o enunciado 639 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC ("Aplica-se a súmula 288 quando não constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada").

FPPC229. (art. 1.042, § 4o) Fica superado o enunciado 288 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC ("Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia").

JDPD77 **Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso**

queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou re-percussão geral **e agravo em recurso especial/extraordinário** (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.

JDPC83 Caso os embargos de divergência impliquem alteração das conclusões do julgamento anterior, o recorrido que já tiver interposto o recurso extraordinário terá o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão dos embargos de divergência.

Seção IV

Dos Embargos de Divergência

Art. 1.043. **É embargável o acórdão de órgão fracionário que:**

I - em **RE** ou em **REsp**, **divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;**

III - em **RE** ou em **REsp**, **divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;**

§ 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.

§ 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do **direito material** ou do **direito processual**.

§ 3º **Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma** que proferiu a decisão embargada, **desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade** de seus membros.

§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

FPPC230. (art. 1.043) **Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo interno ou agravo em recurso especial ou extraordinário, decide recurso especial ou extraordinário.**

FPPC232. (art. 1.043, § 3º) Fica superado o enunciado 353 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC ("São incabíveis os embargos da Lei 623, de 19.02.49, com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do Supremo Tribunal Federal").

Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

§ 1º A interposição de embargos de divergência no STJ **interrompe** o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.

§ 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.

SÚMULAS SOBRE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

STF

Súmula 247-STF: O relator não admitirá os embargos da Lei 623, de 19.02.1949 (de divergência), nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada.

Súmula 290-STF: Nos embargos da Lei 623, de 19.2.1949, a prova de divergência far-se-á por certidão, ou mediante indicação do "Diário da Justiça" ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

A Lei 623/49 já foi revogada, razão pela qual se deve ler esta súmula como se ela estivesse tratando dos embargos de divergência previstos no CPC. O entendimento exposto na súmula é aplicável aos atuais embargos de divergência existentes no CPC. No entanto, apesar disso, trata-se de enunciado de pouca importância, considerando que o tema é tratado, de forma mais completa e detalhada, no art. 1.029, § 1º, do CPC 2015, nos arts. 255 e 266 do RISTJ e no art. 331 do RISTF. Por isso, pouco se vê essa súmula sendo citada na prática.

Súmula 300-STF: São **incabíveis** os embargos da Lei 623, de 19.02.1949 (de divergência), contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário.

A Lei 623/49 já foi revogada, razão pela qual se deve ler esta súmula como se ela estivesse tratando dos embargos de divergência previstos no CPC. O entendimento exposto na súmula é aplicável aos atuais embargos de divergência existentes no CPC.

Súmula 598-STF: Nos embargos de divergência **não servem** como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário.

STJ

Súmula 158-STJ: **Não se presta a justificar** embargos de divergência o dissídio com acórdão de turma ou seção que **não mais tenha competência para a matéria** neles versada

A súmula 158 do STJ não foi superada pelo art. 1.043, I, do CPC/2015, de modo que continua não sendo admissível embargos de divergência fundado em acórdão de órgão fracionário que não tenha mais competência para examinar a matéria nele versada (STJ. Corte Especial. EResp 1.394.902/MA, julgado em 05/06/2019).

Súmula 168-STJ: **Não cabem** embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

Súmula 315-STJ: **Não cabem** embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento (**agravo do art. 1042 do CPC**) que não admite recurso especial

Súmula 316-STJ: Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial.

Súmula 420-STJ: **Incabível**, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais.

LIVRO COMPLEMENTAR

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido **1 ano** da data de sua publicação oficial (**18.03.2016**).

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, **suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.**

§ 1º **As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.**

§ 2º **Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis,** aos quais se aplicará supletivamente este Código.

§ 3º Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.

§ 4º As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

§ 5º A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica **observará a antiguidade da distribuição** entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código.

FPPC476. (arts. 1046 e 14) Independentemente da data de intimação, o direito ao recurso contra as decisões unipessoais nasce com a publicação em cartório, secretaria do juízo ou inserção nos autos eletrônicos da decisão a ser impugnada, o que primeiro ocorrer, ou, ainda, nas decisões proferidas em primeira instância, será da prolação de decisão em audiência.

FPPC567. (arts. 1.046, § 1º; art. 1.047). **Invalidado o ato processual praticado à luz do CPC de 1973, a sua repetição observará o regramento do CPC-2015, salvo nos casos de incidência do art. 1047 do CPC-2015 e no que refere às disposições revogadas relativas ao procedimento sumário, aos procedimentos especiais e às cautelares.**

FPPC568. (art. 1046, §1º). **As disposições do CPC-1973 relativas aos procedimentos cautelares que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do CPC/2015**

FPPC616. (arts. 1046; 14) Independentemente da data de intimação ou disponibilização de seu inteiro teor, **o direito ao recurso contra as decisões colegiadas nasce na data em que proclamado o resultado da sessão de julgamento**

Art. 1.047. As disposições de **direito probatório** adotadas neste Código aplicam-se **apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.**

FPPC366. (art. 1.047). O protesto genérico por provas, realizado na petição inicial ou na contestação ofertada antes da vigência do CPC, **não implica requerimento de prova para fins do art. 1047.**

FPPC569. (art. 1.047; art. 190). **O art. 1.047 não impede convenções processuais em matéria probatória,** ainda que relativas a provas requeridas ou determinadas sob vigência do CPC-1973

Art. 1.048. **Terão prioridade de tramitação,** em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com **idade igual ou superior a 60 anos** ou **portadora de doença grave**, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

II - regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 **(ECA).**

III - em que **figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar,** nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). **(LEI 13894/19)**

§ 1º **A pessoa interessada na obtenção do benefício,** juntando prova de sua condição, deverá **requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito,** que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas.

§ 2º **Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria** que evidencie o regime de tramitação prioritária.

§ 3º **Concedida a prioridade, essa NÃO CESSARÁ COM A MORTE DO BENEFICIÁRIO, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável.**

§ 4º A tramitação prioritária **independe de deferimento** pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.

Art. 1.049. **Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum** previsto neste Código.

Parágrafo único. **Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum** previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver.

FPPC570. (art. 1.049, parágrafo único; Lei 8.245/1991) **As ações revisionais de aluguel ajuizadas após a entrada em vigor do Código de Processo Civil deverão tramitar pelo procedimento comum,** aplicando-se, com as adaptações procedimentais que se façam necessárias, as disposições dos artigos 68 a 70 da Lei 8.245/1991.

Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no **prazo de 30 dias** a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuam para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2º, e 270, parágrafo único.

Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º, no **prazo de 30 dias,** a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.

Parágrafo único. O disposto no caput **NÃO SE APLICA ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

Art. 1.052. **Até a edição de lei específica, as EXECUÇÕES CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (processos de insolvência civil serão regulados pelo CPC/1973)**

Art. 1.053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes.

Art. 1.054. O disposto no art. 503, § 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se

aos anteriores o disposto nos arts. 5º, 325 e 470 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

FPPC367. (arts. 1.054, 312, 503). Para fins de interpretação do art. 1.054, entende-se como início do processo a data do protocolo da petição inicial.

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Art. 1.058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do art. 840, inciso I.

Art. 1.059. **À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.**

LEI Nº 8.437/92

Art. 1º **Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público**, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, **toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.**

§ 1º **Não será cabível, no juízo de 1º grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.**

§ 2º O disposto no parágrafo anterior **NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS DE AÇÃO POPULAR E DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.**

§ 3º **Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.**

§ 4º Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5º **Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.**

Art. 2º **No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.**

Art. 3º **O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.**

Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério

Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, **em 72 horas.**

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no **prazo de 5 dias**, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes **não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão** a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

LEI Nº 12.016/09

Art. § 2º **Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.**

Art. 1.062. **O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.**

Art. 1.063. **Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.**

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumaríssimo:

II - nas causas, qualquer que seja o valor:

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;

- c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
- d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;
- e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;
- f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;
- g) que versem sobre revogação de doação;
- h) nos demais casos previstos em lei.

Art. 1.069. O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas neste Código.

Art. 1.070. É de **15 dias** o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

JDPC58 O prazo para interposição do agravo previsto na Lei n. 8.437/92 é de **15 dias**, conforme o disposto no art. 1.070 do CPC.

Art. 1.072. Revogam-se:

- I - o art. 22 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937;
- II - os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 1.773 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
- III - os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;
- IV - os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990;
- V - os arts. 16 a 18 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968; e
- VI - o art. 98, § 4º, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.

FPPC484. (art. 1.072, V) A revogação dos arts. 16 a 18 da Lei de Alimentos, que tratam da gradação dos meios de satisfação do direito do credor, não implica supressão da possibilidade de penhora sobre créditos originários de alugueis de prédios ou de quaisquer outros rendimentos do devedor

LEI 11079/04 - PPP

Capítulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Esta Lei **aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente** pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Parceria público-privada **é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.**

§ 1º **CONCESSÃO PATROCINADA** é a **concessão de serviços públicos ou de obras públicas** de que trata a Lei nº 8.987, de

13 de fevereiro de 1995, quando **envolver, adicionalmente à taxa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.**

§ 2º **CONCESSÃO ADMINISTRATIVA** é o **contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.**

§ 3º **Não constitui parceria público-privada a concessão comum**, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/95, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 4º É **vedada** a celebração de contrato de parceria público-privada:

I - cujo **valor** do contrato seja **inferior a R\$ 10.000.000,00 milhões de reais;**

II - cujo **período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos;** ou

III - que tenha como **objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.**

Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas.

§ 2º As concessões comuns continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.

§ 3º Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa.

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes **diretrizes**:

I - **eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;**

II - **respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;**

III - **indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;**

IV - **responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;**

V - **transparência dos procedimentos e das decisões;**

VI - **repartição objetiva de riscos entre as partes;**

VII - **sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.**

Capítulo II

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Art. 5º As **cláusulas dos contratos de parceria público-privada** atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987/95, no que couber, devendo também prever:

I - o **prazo de vigência do contrato**, compatível com a amortização dos investimentos realizados, **não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação;**

II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas;

III – a **repartição de riscos** entre as partes, **inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária**;

IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia;

VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado;

VIII – a **prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos**, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

IX – o **compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado**;

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.

XI – o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do § 2º do art. 6º desta Lei.

§ 1º As **cláusulas contratuais de atualização automática de valores** baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão **aplicadas sem necessidade de homologação pela Administração Pública**, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, **até o prazo de 15 dias após** apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização.

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:

I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública;

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas.

Art. 5º-A. Para fins do inciso I do § 2º do art. 5º, considera-se:

I – o **controle da sociedade de propósito específico** a **propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e**

garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404/76;

II – a **administração temporária da sociedade de propósito específico**, pelos financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes:

a) **indicar os membros do Conselho de Administração**, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404/76; ou administradores, a serem eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades;

b) **indicar os membros do Conselho Fiscal**, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral;

c) **exercer poder de veto** sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo;

d) outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo;

§ 1º A **administração temporária** autorizada pelo poder concedente **NÃO ACARRETARÁ responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros**, inclusive com o poder concedente ou empregados.

§ 2º O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária

Art. 6º A **contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada** poderá ser feita por:

I – ordem bancária;

II – cessão de créditos não tributários;

III – outorga de direitos em face da Administração Pública;

IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;

V – outros meios admitidos em lei.

§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de **remuneração variável vinculada ao seu desempenho**, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.

§ 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.

§ 3º O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º poderá ser excluído da determinação:

I – do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e
II – da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

III – da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB devida pelas empresas referidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015.

§ 4º Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na proporção em que o custo para a realização de obras e

aquisição de bens a que se refere o § 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º **Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o § 2º.**

§ 6º A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos.

§ 7º No caso do § 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato.

§ 8º Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos nas datas referidas no § 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado.

§ 9º A parcela excluída nos termos do inciso III do § 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso III do § 3º em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos.

§ 10. No caso do § 9º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos.

§ 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do § 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição previdenciária de que trata o inciso III do § 3º no período de apuração da extinção.

§ 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do § 6º o regime de apuração e as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Art. 7º **A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.**

§ 1º **É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.**

§ 2º O aporte de recursos de que trata o § 2º do art. 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro

privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.

Capítulo III DAS GARANTIAS

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada **poderão ser garantidas mediante:**

I – **vinculação de receitas**, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

II – instituição ou utilização de **fundos especiais** previstos em lei;

III – **contratação de seguro-garantia** com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV – **garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras** que não sejam controladas pelo Poder Público;

V – **garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;**

VI – **outros mecanismos** admitidos em lei.

Capítulo IV DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 9º **Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico**, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1º **A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública**, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2º **A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.**

§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.

§ 4º **Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades** de que trata este Capítulo.

§ 5º **A vedação prevista no § 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento.**

Capítulo V DA LICITAÇÃO

Art. 10. **A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA**, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato;

II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;

III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública;

V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, por meio de **publicação na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial**, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e o seu valor estimado, com a indicação do **prazo mínimo de 30 dias para recebimento de sugestões**, cujo termo final ocorrerá com, **no mínimo, 7 dias de antecedência em relação à data prevista para a publicação do edital**; e (MP 896/19) e

VII – **licença ambiental prévia** ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo.

§ 3º **As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública DEPENDERÃO DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA.**

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

Art. 11. O **instrumento convocatório** conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, **podendo ainda prever:**

I – **exigência de garantia de proposta do licitante**, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

III – o **emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem**, a ser realizada no Brasil e em lín-

gua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte:

I – o **julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima**, os quais não participarão das etapas seguintes;

II – o julgamento poderá adotar como **critérios**, além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

a) **menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;**

b) **melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica**, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;

III – o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se:

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz;

IV – o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do caput deste artigo:

I – **os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances;**

II – o **edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta.**

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital.

Art. 13. O **edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento**, hipótese em que:

I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2º-lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;

IV – **proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.**

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO

Art. 14. **Será instituído, por decreto, órgão gestor** de parcerias público-privadas federais, com competência para:

I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada;

II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;

III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;

IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos.

§ 1º O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades;

II – Ministério da Fazenda;

III – Casa Civil da Presidência da República.

§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria público-privada participará um representante do órgão da Administração Pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise.

§ 3º Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado:

I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto;

II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 desta Lei.

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas.

§ 5º O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada.

§ 6º Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 4º desta Lei, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o § 5º deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão de dados.

Art. 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas Mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o art. 14 no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso II do § 3º do referido artigo.

Art. 15. **Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada.**

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento.

Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes

autorizadas a participar, no **limite global de R\$ 6.000.000.000,00 bilhões de reais**, em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.

§ 1º O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração.

§ 3º Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados.

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial.

§ 5º O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem.

§ 6º A integralização com bens a que se refere o § 4º deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda.

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de forma individualizada.

§ 8º A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

§ 1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em assembléia dos cotistas.

§ 2º A representação da União na assembléia dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 3º Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo.

§ 1º A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, nas seguintes modalidades:

I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador;

II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia;

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP;

IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia;

V – outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia;

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

§ 2º O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas.

§ 3º A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração proporcional da garantia.

§ 4º O FGP poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para complementação das modalidades previstas no § 1º.

§ 5º O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de:

I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo parceiro público **após 15 dias** contados da data de vencimento; e

II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público **após 45 dias** contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado.

§ 6º A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado.

§ 7º Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

§ 8º O FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes.

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.

§ 10. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado.

§ 11. O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no **prazo de 40 dias** contado da data de vencimento.

§ 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no **prazo de 40 dias** contados da data de vencimento implicará aceitação tácita.

§ 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para a aceitação tácita de que trata o § 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor.

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assecurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a **1%** da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos **10 anos** subseqüentes, **não excedam a 1%** da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

Capítulo VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, instituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, às aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas.

Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para participação de entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada.

Art. 26. O inciso I do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 56. § 1º I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União **não** poderão **exceder a 70%** do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional, essa participação **não** poderá **exceder a 80%**

§ 1º **Não** poderão **exceder a 80%** do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou **90%** nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por:

I – entidades fechadas de previdência complementar;

II – empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito específico.

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a **5%** da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos **10 anos subseqüentes excederem a 5%** da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo.

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes.

Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa, na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente.

LEI 8666/93 - LICITAÇÕES E CONTRATOS

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção I Dos Princípios

Art. 1º Esta Lei estabelece **normas gerais sobre licitações e contratos** administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. **Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente** pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 22, CF/88. **Compete privativamente à União legislar sobre:**

XXVII – **normas gerais de licitação e contratação**, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárqui-

cas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

Art. 2º As **obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações** da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão **necessariamente precedidas de licitação**, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se **contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas**, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do **princípio constitucional da ISONOMIA, a SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA para a administração e a PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL** e será processada e julgada em estrita conformidade com os **princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos.

§ 1º **É vedado aos agentes públicos:**

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que **comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo**, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e **estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes** ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II - **estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras**, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2º **Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:**

II - **produzidos no País;**

III - **produzidos ou prestados por empresas brasileiras.**

IV - **produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.**

V - **produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.**

§ 3º **A licitação NÃO SERÁ SIGILOSA**, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, **salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.**

§ 5º Nos processos de licitação, **poderá ser estabelecida margem de preferência para:**

I - **produtos manufaturados e para serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras; e

II - **bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade** previstas na legislação.

§ 6º A margem de preferência de que trata o § 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em **prazo não superior a 5 anos**, que levem em consideração:

I - geração de emprego e renda;

II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais;

III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;

IV - custo adicional dos produtos e serviços; e

V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.

§ 7º **Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido MARGEM DE PREFERÊNCIA ADICIONAL** àquela prevista no § 5º.

§ 8º As **margens de preferência** por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5º e 7º, serão **definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros.**

§ 9º As disposições contidas nos §§ 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País seja inferior:

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7º do art. 23 desta Lei, quando for o caso.

§ 10. A **margem de preferência** a que se refere o § 5º **poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul.**

§ 11. Os **editais de licitação** para a contratação de bens, serviços e obras **poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não**, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

§ 12. Nas contratações destinadas à **implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País** e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

§ 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos §§ 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

§ 14. As **preferências** definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos **devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte** na forma da lei.

§ 15. As preferências dispostas neste artigo **prevalecem** sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.

Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm **direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei**, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O **procedimento licitatório** previsto nesta lei caracteriza **ato administrativo formal**, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5º Todos os **valores, preços e custos** utilizados nas licitações terão como **expressão monetária a moeda corrente nacional**, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem.

§ 3º Observados o disposto no caput, **os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite** de que trata o inciso II do art. 24 (**R\$ 17.600,00**), sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, **deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura.**

Art. 5º-A. As normas de licitações e contratos devem **privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte** na forma da lei.

Seção II Das Definições

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;

V - **Obras, serviços e compras de GRANDE VULTO** - aquelas cujo valor estimado seja **superior a 25 vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei;**

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS

25 x R\$ 1.500.000,00 = R\$ 37.500.000,00	25 x R\$ 3.300.000,00 = R\$ 82.500.000,00
--	---

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos;

VII - **Execução direta** - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII - **Execução indireta** - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a) **empreitada por preço global** - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

b) **empreitada por preço unitário** - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

d) **tarefa** - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

e) **empreitada integral** - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada;

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Preço certo e total
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	Preço certo de unidades determinadas
EMPREITADA INTEGRAL	Contrata-se um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada

IX - **Projeto Básico** - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de supri-

mentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

X - **Projeto Executivo** - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;

XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis;

XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;

XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade.

XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.

Seção III

Das Obras e Serviços

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - **projeto básico**;

II - **projeto executivo**;

III - **execução** das obras e serviços.

§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, À EXCEÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ 2º As **obras e os serviços somente poderão ser licitados** quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - **existir orçamento detalhado** em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver **previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações** decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

§ 3º **É VEDADO incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão**, nos termos da legislação específica.

§ 4º **É VEDADA, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.**

§ 5º **É VEDADA a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável**, ou ainda quando o **fornecimento** de tais materiais e serviços for feito sob o **regime de administração contratada**, previsto e discriminado no ato convocatório.

§ 6º A **infringência** do disposto neste artigo **implica a nulidade** dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7º **Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento**, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.

§ 8º Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Art. 8º **A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade**, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.

Parágrafo único. **É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica**, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei.

Art. 9º **Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:**

I - **o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;**

II - **empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo** ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de **mais de 5%** do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - **servidor** ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

§ 1º **É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO INTERESSADA.**

§ 2º O disposto neste artigo **não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado** ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3º **Considera-se participação indireta**, para fins do disposto neste artigo, **a existência de qualquer vínculo** de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista **entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras**, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:

I - execução direta;

II - execução indireta, nos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;

d) tarefa;

e) empreitada integral.

Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento.

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:

I - segurança;

II - funcionalidade e adequação ao interesse público;

III - economia na execução, conservação e operação;

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação;

V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;

VII - **impacto ambiental.**

Seção IV

Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 13. Para os fins desta Lei, **consideram-se SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS** os trabalhos relativos a:

I - **estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;**

- II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
- III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

§ 1º **Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de CONCURSO, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.**

§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei.

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, **ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.**

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS	
Regra: CONCURSO	Exceção: casos de INEXIGIBILIDADE

Seção V Das Compras

Art. 14. **Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.**

Art. 15. As **compras**, sempre que possível, deverão:

- I - **atender ao princípio da padronização**, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
- II - ser **processadas através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**;
- III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
- IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
- V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

§ 1º **O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.**

§ 2º Os preços registrados serão **publicados trimestralmente** para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O **sistema de registro de preços (SRP)** será **regulamentado por decreto**, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

- I - **seleção feita mediante CONCORRÊNCIA**;
- II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
- III - **validade do registro não superior a 1 ano.**

§ 4º A existência de preços registrados **não obriga** a Administração **a firmar as contratações** que deles poderão advir, ficando-

lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

§ 6º **Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral** em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

§ 8º **O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros.**

Art. 16. Será dada publicidade, **mensalmente**, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24 (**houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional**).

Seção VI Das Alienações

Art. 17. **A ALIENAÇÃO DE BENS da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, SERÁ PRECEDIDA DE AVALIAÇÃO** e obedecerá às seguintes normas:

I - quando **IMÓVEIS**, **dependerá de autorização legislativa** para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, **para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia** e de **licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA**, **dispensada** esta nos seguintes casos:

- a) **dação em pagamento**;
- b) **doação**, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;
- c) **permuta**, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
- d) **investidura**;
- e) **venda a outro órgão ou entidade da administração pública**, de qualquer esfera de governo;
- f) **alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos**, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

g) **procedimentos de legitimação de posse** de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;

h) **alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social** desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

i) **alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária**, atendidos os requisitos legais; e

II - quando **MÓVEIS**, dependerá de **avaliação prévia** e de **licitação, dispensada esta nos seguintes casos:**

a) **doação**, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;

b) **permuta**, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;

c) **venda de ações**, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) **venda de títulos**, na forma da legislação pertinente;

e) **venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;**

f) **venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.**

ALIENAÇÃO DE BENS	
MÓVEIS	IMÓVEIS
Regra: Avaliação prévia + licitação	Regra: autorização legislativa (Administração Direta, Autárquica, Fundacional) + avaliação prévia + licitação (concorrência)
Pode-se utilizar a modalidade LEILÃO se não ultrapassar o valor previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" (R\$ 1.430.000,00)	Pode-se utilizar CONCORRÊNCIA OU LEILÃO no caso de bens imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento .
Exceção: casos de licitação dispensada	Exceção: casos de licitação dispensada

§ 1º Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

§ 2º **A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, DISPENSADA LICITAÇÃO, quando o uso destinar-se:**

I - a **outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;**

II - a **pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os**

requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009;

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos:

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004;

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas;

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e

IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social.

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo:

I - só se aplica a **imóvel situado em zona rural**, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades agropecuárias;

II - fica limitada a áreas de **até 15 módulos fiscais**, desde que **não exceda 1500 hectares**, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite;

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo.

§ 3º Entende-se por **INVESTIDURA**, para os fins desta lei:

I - a **alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50%** do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta lei;

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
50% de R\$ 80.000,00 = R\$ 40.000,00	50% de R\$ 176.000,00 = R\$ 88.000,00

II - a **alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.**

§ 4º A **DOAÇÃO COM ENCARGO** será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.

§ 6º Para a **venda de bens móveis** avaliados, isolada ou globalmente, em quantia **não superior ao limite** previsto no art. 23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a **Administração poderá permitir o leilão**.

DECRETO 9412/18

ANTES	DEPOIS
R\$ 650.000,00	R\$ 1.430.000,00

Art. 18. Na **CONCORRÊNCIA** para a venda de **BENS IMÓVEIS**, a **fase de habilitação** limitar-se-á à **comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação**.

Art. 19. Os **bens imóveis** da Administração Pública, cuja aquisição haja **derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento**, **poderão ser alienados** por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras:

I - **avaliação** dos bens alienáveis;

II - **comprovação da necessidade ou utilidade da alienação**;

III - **adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA ou LEILÃO**.

Dia 23

Código Civil: art 1857-2046

LEI 8666/93 - Licitações e Contratos: Art. 20-53

Controle de Leitura

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO III
DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA
CAPÍTULO I
DO TESTAMENTO EM GERAL

Art. 1.857. **TODA PESSOA CAPAZ pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.**

§ 1º A **legítima** dos herdeiros necessários **não poderá ser incluída no testamento.**

§ 2º **São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial**, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado.

Art. 1.858. **O testamento É ATO PERSONALÍSSIMO, podendo ser mudado a qualquer tempo.**

Art. 1.859. **Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento**, contado o prazo da data do seu registro.

CAPÍTULO II
Da Capacidade de Testar

Art. 1.860. **Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.**

Parágrafo único. **Podem testar os maiores de 16 anos.**

Art. 1.861. **A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade.**

CAPÍTULO III
Das formas ordinárias do testamento
Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.862. São **testamentos ordinários**:

I - o **público**;

II - o **cerrado**;

III - o **particular**.

Art. 1.863. É **PROIBIDO** o **testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspondente**.

Seção II
Do Testamento Público

Art. 1.864. São **requisitos essenciais** do testamento público:

I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos;

II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a **2 testemunhas**, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;

III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma.

Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias.

Art. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas.

Art. 1.867. **Ao cego só se permite o testamento público**, que lhe será lido, em voz alta, **2 vezes**, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.

O descumprimento de exigência legal para a confecção de testamento público – segunda leitura e expressa menção no corpo do documento da condição de cego – não gera a sua nulidade se mantida a higidez da manifestação de vontade do testador. STJ. 3ª Turma.REsp 1677931-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/8/2017 (Info 610).

Seção III
Do Testamento Cerrado

Art. 1.868. O testamento escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades:

I - que o testador o entregue ao tabelião em presença de **2 testemunhas**;

II - que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado;

III - que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de **2 testemunhas**, e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas;

IV - que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador.

Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique, com a sua assinatura, todas as páginas.

Art. 1.869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas; passando a cerrar e coser o instrumento aprovado.

Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento, para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto.

Art. 1.870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo.

Art. 1.871. O testamento pode ser escrito em **língua nacional ou estrangeira**, pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo.

Art. 1.872. **Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler.**

Art. 1.873. **Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo**, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as **2 testemunhas**, escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede.

Art. 1.874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará, no seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue.

Art. 1.875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade.

Seção IV

Do Testamento Particular

Art. 1.876. O testamento particular **pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.**

§ 1º Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de **pelo menos 3 testemunhas**, que o devem subscrever.

§ 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de **pelo menos 3 testemunhas**, que o subscreverão.

Art. 1.877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com citação dos herdeiros legítimos.

Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado.

Parágrafo único. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade.

Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, **poderá ser confirmado, a critério do juiz.**

JDC611 O **TESTAMENTO HOLÓGRAFO SIMPLIFICADO**, previsto no art. 1.879 do Código Civil, perderá sua eficácia se, nos **90 dias subseqüentes** ao fim das circunstâncias excepcionais que autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias.

Na elaboração de testamento particular, é possível sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado por testador e por testemunhas idôneas. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1521371/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 28/03/2017.

Art. 1.880. **O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira**, contanto que as testemunhas a compreendam.

CAPÍTULO IV

Dos Codicilos

Art. 1.881. **Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou jóias, de pouco valor, de seu uso pessoal.**

Art. 1.882. Os **atos** a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, **valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor.**

Art. 1.883. Pelo modo estabelecido no art. 1.881, poder-se-ão nomear ou substituir testamentários.

Art. 1.884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais, e consideram-se revogados, se, havendo testamento posterior, de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar.

Art. 1.885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado.

CAPÍTULO V

Dos Testamentos Especiais

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1.886. São **testamentos especiais**:

I - o **marítimo**;

II - o **aeronáutico**;

III - o **militar**.

Art. 1.887. **NÃO SE ADMITEM OUTROS TESTAMENTOS ESPECIAIS** além dos contemplados neste Código.

Seção II

Do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico

Art. 1.888. Quem estiver em viagem, a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de **2 testemunhas**, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado.

Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo.

Art. 1.889. Quem estiver em viagem, a bordo de aeronave militar ou comercial, pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente.

Art. 1.890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo.

Art. 1.891. Caducará o testamento marítimo, ou aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos **90 dias subseqüentes** ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento.

Art. 1.892. **Não valerá** o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária.

Seção III

Do Testamento Militar

Art. 1.893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do País ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante **2, ou 3 testemunhas**, se o testador não puder, ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas.

§ 1º Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior.

§ 2º Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde, ou pelo diretor do estabelecimento.

§ 3º Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir.

Art. 1.894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de **2 testemunhas** ao auditor, ou ao oficial de patente, que lhe faça as vezes neste mister.

Parágrafo único. O auditor, ou o oficial a quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano, em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas.

Art. 1.895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja, **90 dias seguidos**, em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente.

Art. 1.896. As pessoas designadas no art. 1.893, estando empenhadas em combate, ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas.

Parágrafo único. **Não terá efeito** o testamento se o testador **não morrer na guerra** ou **convalescer do ferimento**.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Testamentárias

Art. 1.897. **A nomeação de herdeiro, ou legatário, pode fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo.**

Art. 1.898. **A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita.**

Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, **prevalecerá** a que melhor assegure a **observância da vontade do testador [PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA VONTADE DO TESTADOR]**

Na existência de cláusula testamentária duvidosa, que remete a

interpretações distintas, **deve-se compreendê-la de modo que melhor se harmonize com a vontade manifestada pelo testador, em atenção ao princípio da soberania da vontade** desse, insculpido nos arts. 112 e 1.899 do Código Civil. Para a aplicação do princípio da soberania da vontade do testador na interpretação dos testamentos deverão ser adotadas as seguintes premissas:

a) naquelas hipóteses em que o texto escrito ensejar várias interpretações, deverá prevalecer a que melhor assegure a observância da vontade do testador;
b) na busca pela real vontade do testador, deve ser adotada a solução que confira maior eficácia e utilidade à cláusula escrita;
c) para poder aferir a real vontade do testador, torna-se necessário apreciar o conjunto das disposições testamentárias, e não determinada cláusula que, isoladamente, ofereça dúvida; e
d) a interpretação buscada deve ser pesquisada no próprio testamento, isto é, a solução deve emergir do próprio texto do instrumento. STJ. 4ª Turma. REsp 1532544/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/11/2016.

Art. 1.900. É **NULA** a disposição:

I - que **institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador, ou de terceiro;**

II - que se **refira a pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar;**

III - que **favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro;**

IV - que **deixe a arbítrio do herdeiro, ou de outrem, fixar o valor do legado;**

V - que favoreça as pessoas a que se referem os arts. 1.801 e 1.802.

Art. 1.901. **Valerá a disposição:**

I - **em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre 2 ou mais pessoas** mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado;

II - **em remuneração de serviços prestados ao testador**, por ocasião da moléstia de que faleceu, **ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor** do legado.

Art. 1.902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade, ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí sitos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre às públicas.

Art. 1.903. **O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário, ou da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos, ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se.**

Art. 1.904. Se o testamento nomear **2 ou mais herdeiros**, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção disponível do testador.

Art. 1.905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas quotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados.

Art. 1.906. Se forem determinadas as quotas de cada herdeiro, e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária.

Art. 1.907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros.

Art. 1.908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos.

Art. 1.909. São **ANULÁVEIS** as **disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação**.

Parágrafo único. **Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição**, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício.

Art. 1.910. **A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador.**

Art. 1.911. A **cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade**.

Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.

CAPÍTULO VII Dos Legados

Legado: Coisa certa e determinada deixada para alguém (legatário), através de um testamento ou codicilo

Seção I Disposições Gerais

Art. 1.912. É **INEFICAZ** o **legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão**.

Art. 1.913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado.

Art. 1.914. Se tão-somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado.

Art. 1.915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, **ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador**.

Art. 1.916. **Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança**; se a coisa legada existir entre

os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto à existente.

Art. 1.917. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório.

Art. 1.918. O legado de crédito, ou de quitação de dívida, terá eficácia somente até a importância desta, ou daquele, ao tempo da morte do testador.

§ 1º Cumpre-se o legado, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo.

§ 2º Este legado **não compreende as dívidas posteriores à data do testamento**.

Art. 1.919. Não o declarando expressamente o testador, não se reputará compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor.

Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado, se a dívida lhe foi posterior, e o testador a solveu antes de morrer.

Art. 1.920. **O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor.**

Art. 1.921. **O legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida.**

Art. 1.922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador.

Parágrafo único. **NÃO SE APLICA** o disposto neste artigo **às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado**.

Seção II

Dos Efeitos do Legado e do seu Pagamento

Art. 1.923. **Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva.**

§ 1º **Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria.**

§ 2º O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva, ou de termo inicial.

Art. 1.924. O direito de pedir o legado não se exercerá, enquanto se litigue sobre a validade do testamento, e, nos legados condicionais, ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença.

Art. 1.925. **O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo.**

Art. 1.926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela **correrá da morte do testador**.

Art. 1.927. Se o legado for de quantidades certas, em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período, e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada

um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele.

Art. 1.928. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir.

Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador.

Art. 1.929. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio-termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade.

Art. 1.930. O estabelecido no artigo antecedente será observado, quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro; e, se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente.

Art. 1.931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher, do gênero determinado, a melhor coisa que houver na herança; e, se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada a disposição na última parte do art. 1.929.

Art. 1.932. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção.

Art. 1.933. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros.

Art. 1.934. **No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e, não os havendo, aos legatários, na proporção do que herdaram.**

Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado; quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança.

Art. 1.935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário (art. 1.913), só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os co-herdeiros, pela quota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador.

Art. 1.936. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador.

Art. 1.937. A coisa legada entregar-se-á, com seus acessórios, no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem.

Art. 1.938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste Código quanto às doações de igual natureza.

Seção III

Da Caducidade dos Legados

Art. 1.939. Caducará o legado:

I - se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía;

II - se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada; nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador;

III - se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento;

IV - se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do art. 1.815;

V - se o legatário falecer antes do testador.

Art. 1.940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes; perecendo parte de uma, valerá, quanto ao seu remanescente, o legado.

CAPÍTULO VIII

Do Direito de Acrescer entre Herdeiros e Legatários

Art. 1.941. **Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto.**

Art. 1.942. **O direito de acrescer competirá aos co-legatários, quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização.**

Art. 1.943. **Se um dos co-herdeiros ou co-legatários, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador; se renunciar a herança ou legado, ou destes for excluído, e, se a condição sob a qual foi instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto, à parte dos co-herdeiros ou co-legatários conjuntos.**

Parágrafo único. Os co-herdeiros ou co-legatários, aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam.

Art. 1.944. **Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a quota vaga do nomeado.**

Parágrafo único. Não existindo o direito de acrescer entre os co-legatários, a quota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, se o legado se deduziu da herança.

Art. 1.945. **Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador;** nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos.

Art. 1.946. Legado um só usufruto conjuntamente a **2 ou mais pessoas**, a parte da que faltar acresce aos co-legatários.

Parágrafo único. Se não houver junção entre os co-legatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as quotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando.

CAPÍTULO IX

Das Substituições

Seção I

Da Substituição Vulgar e da Recíproca

Art. 1.947. **O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado**, para o caso de um ou outro **não querer ou não poder aceitar** a herança ou o legado, **presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira.**

Art. 1.948. Também **é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela.**

Art. 1.949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo.

Art. 1.950. Se, entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desiguais, for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda; se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos.

Seção II

Da Substituição Fideicomissária

Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário.

Art. 1.952. **A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador.**

Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário.

Art. 1.953. **O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel.**

Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados, e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário.

Art. 1.954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar a herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar.

Art. 1.955. O fideicomissário pode renunciar a herança ou o legado, e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador.

Art. 1.956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer.

Art. 1.957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem.

Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória

do direito deste último; nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do art. 1.955.

Art. 1.959. **São NULOS os fideicomissos além do 2º grau.**

Art. 1.960. **A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo resolutório.**

CAPÍTULO X

Da Deserdação

INDIGNIDADE	DESERDAÇÃO
1. A indignidade é ato reconhecido mediante uma ação de indignidade , prevista no art. 1.185 do Código Civil	1. A deserdação se manifesta por ato de vontade do autor da herança por meio do testamento , logo, somente o autor da herança pode deserdar
2. Qualquer sucessor (seja herdeiro ou legatário) pode ser indigno	2. Somente o herdeiro necessário pode ser deserdado
3. A indignidade é reconhecida por ato praticado antes ou depois da abertura da sucessão	3. A deserdação se dá por ato praticado antes da abertura da sucessão
4. As causas de indignidade estão previstas no art. 1.814	4. As causas de deserdação são as mesmas de indignidade (art. 1.814) e também as previstas nos arts. 1.962 e 1.963

*<https://lfj.jusbrasil.com.br/noticias/2539077/qual-a-diferenca-entre-a-indignidade-e-a-deserdacao-no-direito-das-sucessoes-aurea-maria-ferraz-de-sousa>

Art. 1.961. Os **herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima, ou deserdados, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão.**

Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, **autorizam a deserdação** dos descendentes por seus ascendentes:

I - **ofensa física;**

II - **injúria grave;**

III - **relações ilícitas** com a madrasta ou com o padrasto;

IV - **desamparo** do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade.

Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes:

I - **ofensa física;**

II - **injúria grave;**

III - **relações ilícitas** com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta;

IV - **desamparo** do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade.

Art. 1.964. **Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento.**

Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador.

Parágrafo único. **O direito de provar a causa da deserção extingue-se no prazo de 4 anos, a contar da data da abertura do testamento.**

CAPÍTULO XI

Da Redução das Disposições Testamentárias

Art. 1.966. **O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da quota hereditária disponível.**

Art. 1.967. **As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes.**

§ 1º **Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste, e, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor.**

§ 2º Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente.

JDC118 O testamento anterior à vigência do novo Código Civil se submeterá à redução prevista no § 1º do art. 1.967 naquilo que atingir a porção reservada ao cônjuge sobrevivente, elevando que foi à condição de herdeiro necessário.

Art. 1.968. **Quando consistir em prédio divisível o legado sujeito a redução, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente.**

§ 1º Se não for possível a divisão, e o excesso do legado montar a **mais de 1/4** do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível; se o excesso **não for de mais de 1/4**, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio.

§ 2º Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor.

CAPÍTULO XII

Da Revogação do Testamento

Art. 1.969. **O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito.**

Art. 1.970. A **revogação** do testamento pode ser **total** ou **parcial**.

Parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior.

Art. 1.971. **A revogação produzirá seus efeitos, ainda quando o testamento, que a encerra, vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado; não valerá, se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos.**

Art. 1.972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado.

CAPÍTULO XIII

Do Rompimento do Testamento

Art. 1.973. **Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador.**

JDC 643 **O rompimento do testamento (art. 1.973 do Código Civil) se refere exclusivamente às disposições de caráter patrimonial**, mantendo-se válidas e eficazes as de caráter extrapatrimonial, como o reconhecimento de filho e o perdão ao indigno.

Art. 1.974. **Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários.**

Art. 1.975. **Não se rompe o testamento, se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte.**

CAPÍTULO XIV

Do Testamenteiro

Art. 1.976. **O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados**, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade.

Art. 1.977. **O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários.**

Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata, ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados, ou dando caução de prestá-los.

Art. 1.978. **Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento.**

Art. 1.979. O testamenteiro nomeado, ou qualquer parte interessada, pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício, ao detentor do testamento, que o leve a registro.

Art. 1.980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias, no prazo marcado pelo testador, e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento.

Art. 1.981. **Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento.**

Art. 1.982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador, nos limites da lei.

Art. 1.983. **Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias, contados da aceitação da testamentaria.**

Parágrafo único. Pode esse **prazo ser prorrogado** se houver motivo suficiente.

Art. 1.984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges, e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz.

Art. 1.985. **O encargo da testamentaria NÃO SE TRANSMITE aos herdeiros do testamenteiro, NEM É DELEGÁVEL;** mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais.

Art. 1.986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro, que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo, em falta dos outros; mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas, e a elas se limitar.

Art. 1.987. Salvo disposição testamentária em contrário, o **testamenteiro**, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um **prêmio**, que, se o testador não o houver fixado, será de **1% a 5%**, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento.

Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário.

Art. 1.988. O herdeiro ou o legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado.

Art. 1.989. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder, por ser removido ou por não ter cumprido o testamento.

Art. 1.990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante.

TÍTULO IV

Do Inventário e da Partilha

CAPÍTULO I

Do Inventário

Art. 1.991. **Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.**

CAPÍTULO II

Dos Sonegados

Art. 1.992. **O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.**

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, **se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.**

Art. 1.994. **A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.**

Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

Art. 1.995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos.

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui.

CAPÍTULO III

Do Pagamento das Dívidas

Art. 1.997. **A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.**

§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, **o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.**

Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança; mas **as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo.**

Art. 1.999. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais.

Art. 2.000. Os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro, e, em concurso com os credores deste, ser-lhes-ão preferidos no pagamento.

Art. 2.001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor.

CAPÍTULO IV

Da Colação

Art. 2.002. **Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.**

Parágrafo único. **Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível.**

Art. 2.003. **A colação tem por fim igualar**, na proporção estabelecida neste Código, **as legítimas** dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados.

Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já

não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade.

Art. 2.004. **O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.**

§ 1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimativa feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade.

§ 2º **Só o valor dos bens doados entrará em colação;** não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.

Art. 2.005. **São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.**

Parágrafo único. **Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário.**

Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.

Art. 2.007. **São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade.**

§ 1º O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade.

§ 2º A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado; a restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias.

§ 3º Sujeita-se a redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a quota disponível.

§ 4º Sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso.

Art. 2.008. **Aquele que renunciou a herança ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível.**

Art. 2.009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não o hajam herdado, o que os pais teriam de conferir.

Art. 2.010. **Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime.**

Art. 2.011. **As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas a colação.**

Art. 2.012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade.

CAPÍTULO V

Da Partilha

Art. 2.013. **O herdeiro pode sempre requerer a partilha, AINDA QUE O TESTADOR O PROÍBA, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores.**

Art. 2.014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas estabelecidas.

Art. 2.015. **Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.**

Art. 2.016. **Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz.**

Art. 2.017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível.

Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários.

Art. 2.019. **Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos.**

§ 1º Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada.

§ 2º Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação.

Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; **têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.**

Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 2.022. **Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.**

CAPÍTULO VI

Da Garantia dos Quinhões Hereditários

Art. 2.023. **Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão.**

Art. 2.024. **Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados.**

Art. 2.025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto, ou por fato posterior à partilha.

Art. 2.026. O evicto será indenizado pelos co-herdeiros na proporção de suas quotas hereditárias, mas, se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a quota que corresponderia ao indenizado.

CAPÍTULO VII

Da Anulação da Partilha

Art. 2.027. **A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos.**

Parágrafo único. **Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha.**

JDC6120 prazo para exercer o direito de anular a partilha amigável judicial, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou de união estável, extingue-se em **1 ano** da data do trânsito em julgado da sentença homologatória, consoante dispõem o art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e o art. 1.029, parágrafo único, do Código de Processo Civil (art. 657, parágrafo único, do Novo CPC).

LIVRO COMPLEMENTAR

DAS Disposições Finais e Transitórias

Art. 2.028. **Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.**

JDC50 A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 fluirá por inteiro, nos termos da nova lei (art. 206).

JDC299 Iniciada a contagem de determinado prazo sob a égide do Código Civil de 1916, e vindo a lei nova a reduzi-lo, prevalecerá o prazo antigo, desde que transcorrido mais de metade deste na data da entrada em vigor do novo Código. O novo prazo será contado a partir de 11 de janeiro de 2003, desprezando-se o tempo anteriormente decorrido, salvo quando o não-aproveitamento do prazo já vencido implicar aumento do prazo prescricional previsto na lei revogada, hipótese em que deve ser aproveitado o prazo já transcorrido durante o domínio da lei antiga, estabelecendo-se uma continuidade temporal.

Art. 2.029. Até **2 anos** após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de **2 anos**, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916.

Art. 2.030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente, será feito nos casos a que se refere o § 4o do art. 1.228.

Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos.

JDC394 Ainda que não promovida a adequação do contrato social no prazo previsto no art. 2.031 do Código Civil, as sociedades não perdem a personalidade jurídica adquirida antes de seu advento.

JDC395 A sociedade registrada antes da vigência do Código Civil não está obrigada a adaptar seu nome às novas disposições.

Art. 2.032. As fundações, instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do art. 62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste Código.

Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código.

JDC 644 Os arts. 2.003 e 2.004 do Código Civil e o art. 639 do CPC devem ser interpretados de modo a garantir a igualdade das legítimas e a coerência do ordenamento. O bem doado, em adiantamento de legítima, será colacionado de acordo com seu valor atual na data da abertura da sucessão, se ainda integrar o patrimônio do donatário. Se o donatário já não possuir o bem doado, este será colacionado pelo valor do tempo de sua alienação, atualizado monetariamente.

Art. 2.034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores.

Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

JDC300 A lei aplicável aos efeitos atuais dos contratos celebrados antes do novo Código Civil será a vigente na época da celebração; todavia, havendo alteração legislativa que evidencie anacronismo da lei revogada, o juiz equilibrará as obrigações das partes contratantes, ponderando os interesses traduzidos pelas regras revogada e revogadora, bem como a natureza e a finalidade do negócio.

JDC396 A capacidade para contratar a constituição da sociedade submete-se à lei vigente no momento do registro.

Art. 2.036. A locação de prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida.

Art. 2.037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.

Art. 2.038. **Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses**, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às dispo-

sições do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores.

§ 1º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso:

I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações;

II - constituir subenfitêuse.

§ 2º A enfitêuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial.

SÚMULAS SOBRE ENFITEUSE

Súmula 122-STF: O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comisso por sentença

Súmula 169-STF: Depende de sentença a aplicação da pena de comisso

No CC-1916 existia uma forma de direito real chamada de enfiteuse. Segundo a lei revogada, a enfiteuse se extinguia pelo comisso, quando o foreiro deixava de pagar as pensões devidas por 3 anos consecutivos. Segundo o STF, essa extinção pelo comisso dependia de sentença. O CC-2002 proibiu a constituição de novas enfiteuses (aforamentos), continuando a existir aquelas que já haviam sido constituídas (elas são regidas pelo CC-1916).

Súmula 170-STF: É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil

Art. 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido.

Art. 2.040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso IV do art. 827 do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do art. 1.745 deste Código.

Art. 2.041. As disposições deste Código relativas à ordem da vocação hereditária (arts. 1.829 a 1.844) não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior (Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916).

Art. 2.042. Aplica-se o disposto no caput do art. 1.848, quando aberta a sucessão no **prazo de 1 ano** após a entrada em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916; se, no prazo, o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a restrição.

Art. 2.043. Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código.

Art. 2.044. Este Código entrará em vigor **1 ano** após a sua publicação.

Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil e a Parte Primeira do Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850.

Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente, consideram-se feitas às disposições correspondentes deste Código.

SÚMULA SOBRE DIREITO AUTURAL

Súmula 63-STJ: São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais

São devidos direitos autorais pela instalação de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis (STJ AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1145185/RS, j. em 13/11/2012).

São devidos direitos autorais pela instalação de televisores em quartos de clínicas de saúde ou hospitais (STJ AgRg no AgRg no Ag 1061962/MT, j. em 23/08/2011).

Súmula 228-STJ: É **inadmissível** o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

Súmula 261-STJ: A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.

LEI 8666/93 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

Capítulo II

Da Licitação

Seção I

Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 20. As licitações serão **efetuadas no LOCAL ONDE SE SITUAR A REPARTIÇÃO INTERESSADA**, salvo por motivo de **interesse público**, devidamente justificado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais**.

Art. 21. Os **avisos** contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, **deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:**

I - **no Diário Oficial da União**, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;

II - **no Diário Oficial do Estado**, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;

III - **em sítio eletrônico oficial** do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo federal. **(MP 896/19)**

Não é mais necessário publicar o aviso do edital da licitação em jornal diário de grande circulação

§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.

§ 2º O **prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:**

I - **45 dias** para:

a) **concurso**;

b) **concorrência**, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de **empreitada integral** ou quando a licitação for do tipo **"melhor técnica" ou "técnica e preço"**;

II - **30 dias** para:

a) **concorrência**, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;

b) **tomada de preços**, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";

III - **15 dias** para a **tomada de preços**, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou **leilão**;

IV - **5 dias úteis** para **convite**.

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, **prevalecendo a data que ocorrer mais tarde**.

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

PRAZO MÍNIMO ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL E O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	45 dias	Concurso
		Concorrência – empreitada integral
		Concorrência – T ou T+P
	30 dias	Concorrência – P
		Tomada de Preços – T ou T+P
	15 dias	Tomada de Preços – P
	8 dias úteis	Leilão
	5 dias úteis	Pregão
		Convite

Art. 22. São modalidades de licitação:

I - **concorrência**;

II - **tomada de preços**;

III - **convite**;

IV - **concurso**;

V - **leilão**.

§ 1º **CONCORRÊNCIA** é a modalidade de licitação entre **quaisquer interessados** que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

§ 2º **TOMADA DE PREÇOS** é a modalidade de licitação entre **interessados devidamente cadastrados** ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento **até o 3º dia anterior** à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

§ 3º **CONVITE** é a modalidade de licitação **entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3** pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o **estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas** da apresentação das propostas.

§ 4º **CONCURSO** é a modalidade de licitação **entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores**, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com **antecedência mínima de 45 dias**.

§ 5º **LEILÃO** é a modalidade de licitação **entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis** prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

nistração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo (**CONVITE**), existindo na praça **mais de 3 possíveis interessados**, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, **no mínimo, mais 1 interessado**, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

§ 8º **É VEDADA a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação** das referidas neste artigo.

§ 9º Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital.

MODALIDADES DE LICITAÇÃO	TIPOS DE LICITAÇÃO (exceto na modalidade concurso)
I - concorrência II - tomada de preços III - convite IV - concurso V - leilão	I - menor preço II - melhor técnica III - técnica e preço IV - maior lance ou oferta

MODALIDADES DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA	Entre <u>quaisquer interessados</u> que preencham os requisitos mínimos de qualificação
	TOMADA DE PREÇOS	Entre interessados <u>devidamente cadastrados</u> ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas
	CONVITE	Entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não e demais cadastrados que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.
	CONCURSO	Entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico
	LEILÃO	Entre quaisquer interessados para a <u>venda de bens móveis inservíveis</u>

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior (**CONCORRÊNCIA, TP, CONVITE**) serão

determinadas em função dos seguintes **limites**, tendo em vista o valor estimado da contratação:

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
I - para obras e serviços de engenharia : a) convite - até R\$ 150.000,00 mil reais b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 c) concorrência : acima de R\$ 1.500.000,00	I - para obras e serviços de engenharia : a) na modalidade convite - até R\$ 330.000,00 b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 3.300.000,00
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até R\$ 80.000,00 mil reais b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 mil reais c) concorrência - acima de R\$ 650.000,00 mil reais	II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 1.430.000,00 c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 1.430.000,00

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.

§ 3º A **concorrência** é a modalidade de licitação **cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais**, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a **tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.**

CONCORRÊNCIA	Compra ou alienação de imóveis (qualquer valor) Exceção: hipóteses de licitação dispensada – art. 19
	Concessão de direito real de uso
	Licitações internacionais

LICITAÇÃO INTERNACIONAL		
CONCORRÊNCIA	TOMADA DE PREÇOS	CONVITE
	Quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores	Quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.

§ 4º Nos casos em que **couber convite**, a Administração **poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.**

§ 5º É **vedada a utilização** da modalidade "**convite**" ou "**tomada de preços**", conforme o caso, **para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência"**, respectivamente, nos termos deste artigo, **exceto** para as **parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.**

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União.

§ 7º Na compra de **bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação**, com vistas a **ampliação da competitividade**, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.

§ 8º No caso de **consórcios públicos**, aplicar-se-á o **dobro** dos valores mencionados no caput deste artigo **quando formado por até 3 entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número.**

Art. 24. É **DISPENSÁVEL** a licitação:

I - para **obras e serviços de engenharia** de valor **até 10%** do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, **desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;**

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
R\$ 15.000,00 mil	R\$ 33.000,00 mil

II - para **outros serviços** e compras de valor **até 10%** do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, **desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;**

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
R\$ 8.000,00	R\$ 17.600,00

III - nos casos de **guerra** ou **grave perturbação da ordem;**

IV - nos casos de **emergência** ou de **calamidade pública**, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e **somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa** e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no **prazo máximo de 180 dias** consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, **VEDADA A PRORROGAÇÃO** dos respectivos contratos;

V - **[LICITAÇÃO DESERTA]** quando **não acudirem interessados à licitação anterior** e esta, justificadamente, **não puder ser repetida sem prejuízo** para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas

VI - quando a **União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;**

VII - quando as **propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes**, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;

VIII - para a **aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública** e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX - quando **houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;

X - para a **compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípua da administração**, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

XI - **na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições** oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII - nas compras de **hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes**, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição **dedicada à recuperação social do preso**, desde que a contratada **detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;**

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;

XV - **para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades** do órgão ou entidade.

XVI - para a **impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração**, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;

XVII - **para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original** desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta du-

ração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei;

XIX - **para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização** requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;

XX - na **contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade**, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a **prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.**

XXI - para a **aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% do valor de que trata a alínea "b" do inciso I do caput do art. 23**

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
R\$ 300.000,00	R\$660.000,00

XXII - na **contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado**, segundo as normas da legislação específica;

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXIV - **para a celebração de contratos de prestação de serviços com as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

XXVI - **na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada** nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

XXVII - **na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis**, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.

XXVIII - **para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional**, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão

XXIX - na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras

empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.

XXX - **na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural** no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes.

XXXII - **na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS**, no âmbito da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica.

XXXIII - **na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano** e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.

XXXIV - **para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação**, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do inciso XXXIII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XXXV - **para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.**

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão **20%** para compras, obras e serviços **contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.**

	Antes do Decreto 9412/18	Depois do Decreto 9412/18
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA	R\$ 30.000,00 mil	R\$ 66.000,00 mil
OUTROS SERVIÇOS	R\$ 16.000,00 mil	R\$ 35.200,00 mil

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS.

§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9º à hipótese prevista no inciso XXI do caput.

Art. 25. É **INEXIGÍVEL** a licitação quando houver **INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO**, em especial:

I - para **aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, VEDADA A PREFERÊNCIA DE MARCA**, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a **contratação de serviços técnicos** enumerados no art. 13 desta Lei, **de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, VEDADA A INEXIGIBILIDADE PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO**;

III - para **contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.**

§ 1º Considera-se de **NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO** o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que **o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.**

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, **se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.**

Art. 26. As **dispensas** previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de **inexigibilidade** referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei **deverão ser comunicados, dentro de 3 dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos.**

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados

Seção II

Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigirá-se dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal e trabalhista;

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 28. A documentação relativa à **habilitação jurídica**, conforme o caso, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Art. 29. A documentação relativa à **regularidade fiscal e trabalhista**, conforme o caso, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 30. A documentação relativa à **qualificação técnica** limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - **capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de**

obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

§ 3º **Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.**

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

§ 5º **É VEDADA a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.**

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

§ 8º No caso de **obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.**

§ 9º Entende-se por **LICITAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA** aquela que **envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.**

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

Art. 31. A documentação relativa à **qualificação econômico-financeira** limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando **encerrado há mais de 3 meses** da data de apresentação da proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - **garantia**, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, **limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação.**

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 2º A Administração, **nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo**, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º O **capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido** a que se refere o parágrafo anterior **não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação**, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Art. 32. **Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.**

§ 1º **A DOCUMENTAÇÃO de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei PODERÁ SER DISPENSADA**, no todo ou em parte, nos casos de **convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão**.

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

§ 3º A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.

§ 4º As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

§ 5º **Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital**, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.

§ 6º O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do art. 33 e no § 2º do art. 55, **não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência es-**

trangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

§ 7º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na alínea "a" do inciso II do caput do art. 23.

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um **acréscimo de até 30%** dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV - **impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;**

V - **responsabilidade solidária** dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 2º **O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio**, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Seção III

Dos Registros Cadastrais

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano.

§ 1º O **registro cadastral** deverá ser **amplamente divulgado** e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, com **periodicidade mínima anual**, por meio da **imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial**, a **chamamento público para a atualização dos registros** existentes e para o ingresso de novos interessados **(MP 896/19)**

Não se exige mais a publicação em jornal diário.

§ 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei.

Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1º Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro.

§ 2º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral.

Seção IV

Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

- I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
- II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
- III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
- IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
- V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
- VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
- VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
- VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
- IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
- X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
- XI - outros comprovantes de publicações;
- XII - demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Art. 39. **Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes** o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, **o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis** da data prevista para a publicação do edital, e **divulgada, com a antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização**, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados.

DECRETO 9412/18

ANTES	DEPOIS
100 X R\$ 1.500.000,00 = R\$ 150.000.000,00	100 X R\$ 3.300.000,00 = R\$ 330.000.000,00

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se **LICITAÇÕES SIMULTÂNEAS** aquelas **com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias** e **LICITAÇÕES SUCESSIVAS** aquelas em que, também com **objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente.**

LICITAÇÕES SIMULTÂNEAS	LICITAÇÕES SUCESSIVAS
Aquelas com objetos similares e com realização prevista para INTERVALOS NÃO SUPERIORES A 30 DIAS	Aquelas com objetos similares e o edital subsequente tenha uma DATA ANTERIOR A 120 DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO resultante da licitação antecedente.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

- I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
- III - sanções para o caso de inadimplemento;
- IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
- V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
- VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
- VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
- VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
- IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
- X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
- XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
- XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
- XIV - condições de **pagamento**, prevendo:

a) **prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;**

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4º Nas **COMPRAS PARA ENTREGA IMEDIATA**, assim entendidas aquelas **com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para apresentação da proposta**, poderão ser dispensadas:

I - o disposto no inciso XI deste artigo;

II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que **não superior a 15 dias**.

§ 5º A Administração Pública **poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, NA FORMA ESTABELECIDA EM REGULAMENTO.**

Art. 41. **A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.**

§ 1º **Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade** na aplicação desta Lei, **devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis**, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.

§ 2º **Decairá do direito de impugnar** os termos do edital de licitação perante a administração o **licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação** em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de lei-

ção, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
QUALQUER CIDADÃO	LICITANTE
até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação	até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação

§ 3º **A impugnação feita tempestivamente pelo licitante NÃO O IMPEDIRÁ de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.**

§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 42. Nas **concorrências de âmbito internacional**, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro **serão equivalentes** àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

§ 4º Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda.

§ 5º Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior.

§ 6º As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

§ 1º **A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado**, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2º **Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.**

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

§ 4º O disposto neste artigo **aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.**

§ 5º **Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.**

§ 6º **Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.**

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

§ 1º **É VEDADA a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.**

§ 2º Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

§ 3º **Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero**, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, **ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos**, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer natureza.

Art. 45. **O julgamento das propostas será objetivo**, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem **TIPOS DE LICITAÇÃO, exceto na modalidade concurso:**

I - a de **menor preço** - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;

II - a de **melhor técnica**;

III - a de **técnica e preço**.

IV - a de **maior lance ou oferta** - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.

TIPOS DE LICITAÇÃO	MODALIDADES DE LICITAÇÃO
Menor preço	Concorrência
Melhor técnica	Tomada de preços
Técnica e preço	Convite
Maior lance ou oferta	Concurso
	Leilão

§ 2º No caso de **empate** entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei, a **classificação se fará, OBRIGATORIAMENTE, POR SORTEIO**, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, **VEDADO QUALQUER OUTRO PROCESSO**.

§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Para **contratação de bens e serviços de informática**, a administração observará o disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e **adotando obrigatoriamente o tipo de licitação "técnica e preço"**, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.

§ 5º **É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.**

§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação.

Técnica e Preço	Melhor Técnica
Serviços de natureza predominantemente intelectual	
Contratação de bens e serviços de informática	

Art. 46. Os tipos de licitação **"melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual**, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior.

§ 1º Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento con-

vocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;

III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica.

§ 2º Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório:

I - **será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços**, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;

II - a **classificação** dos proponentes far-se-á de acordo com a **média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço**, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3º **Excepcionalmente**, os tipos de licitação previstos neste artigo **poderão ser adotados**, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, **para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito**, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.

Art. 47. Nas licitações para a **execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de EMPREITA-DA POR PREÇO GLOBAL**, a Administração **deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.**

Art. 48. Serão **desclassificadas**:

I - as **propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação**;

II - **propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade** através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo **consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores:**

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou**
- valor orçado pela administração.**

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for **inferior a 80%** do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", **será exigida**, para a assinatura do contrato, prestação de **garantia adicional**, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

§ 3º **[LICITAÇÃO FRACASSADA]** Quando **todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas**, a administração **poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis.**

Art. 49. A **autoridade competente para a aprovação do procedimento somente** poderá revogar a licitação por razões de **interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado**, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo **anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação** de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1º A **anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR**, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2º A **nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.**

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Art. 50. A Administração **não poderá** celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por **comissão** permanente ou especial de, **no mínimo, 3 membros**, sendo **pelo menos 2** deles servidores

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

§ 1º **No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.**

§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos.

§ 3º Os membros das Comissões de licitação **RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE** por todos os atos praticados pela Comissão, **salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata** lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

§ 4º **A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 ano, VEDADA A RECONDUÇÃO DA TOTALIDADE** de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

§ 5º No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52. O concurso a que se refere o § 4º do art. 22 desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital.

§ 1º O regulamento deverá indicar:

I - a qualificação exigida dos participantes;

II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;

III - as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.

§ 2º Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1º Todo bem a ser leiloado **será previamente avaliado** pela Administração para **fixação do preço mínimo** de arrematação.

§ 2º **Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%** e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido.

§ 3º **Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas.**

§ 4º O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.

no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, **não guarda pertinência com as questões envolvendo concursos para preenchimento de cargos públicos efetivos.**

2) **Ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a participação de empresa que possua no seu quadro de pessoal servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão/função gratificada, ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação.**

3) A previsão indenizatória do art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público.

4) Não é devida indenização a permissionário de serviço público de transporte coletivo por prejuízos suportados em face de déficit nas tarifas quando ausente procedimento licitatório prévio.

5) Nos termos do §2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, a administração deve promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, **não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário.**

6) Extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço até a realização de nova licitação, **independentemente de prévia indenização**, assegurando a observância do princípio da continuidade do serviço público.

7) **A contratação de advogados pela administração pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular e com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém notória especialização.**

8) **A contratação direta, quando não caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário (dano in re ipsa), na medida em que o Poder Público perde a oportunidade de contratar melhor proposta.**

9) A alegação de nulidade contratual fundamentada na ausência de licitação **não exime o dever de a administração pública pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelos prejuízos decorrentes** da administração, quando comprovados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para a nulidade.

10) A superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado **não implica** a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 97: LICITAÇÕES - I

1) A Lei n. 8.666/1993, que estabelece **normas gerais sobre licitações e contratos administrativos** pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações

Dia 24

LEI 8666/93 - Licitações e Contratos: Art. 54-124
 CTN: art. 1- art. 112
 LEI 8072/90 - Crimes Hediondos

Controle de Leitura

LEI 8666/93 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

Capítulo III
 DOS CONTRATOS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, **supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.**

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

Art. 55. São **cláusulas necessárias** em todo contrato as que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII - os casos de rescisão;
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 2º **Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domicilia-**

das no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade de comunicação, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 56. A **critério da autoridade competente**, em cada caso, e **desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.**

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes **MODALIDADES DE GARANTIA**:

I - **caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública**, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - **seguro-garantia**;

III - **fiança bancária.**

§ 2º A **garantia** a que se refere o caput deste artigo **não excederá a 5% do valor do contrato** e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto** envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o **limite de garantia** previsto no parágrafo anterior **poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato.**

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5º Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.

GARANTIA	
LEI 8666	LEI PREGÃO
- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública - seguro-garantia - fiança bancária	VEDADA a exigência de garantia da proposta

Art. 57. A **duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto** quanto aos relativos:

I - aos **projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual**, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à **prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 me-**

ses – excepcionalmente pode ser prorrogado por mais 12 meses.

IV - ao **aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática**, podendo a duração estender-se pelo **prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato**.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por **até 120 meses**, caso haja interesse da administração.

§ 1º **Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro**, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - **superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;**

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º **Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.**

§ 3º **É VEDADO o contrato com prazo de VIGÊNCIA INDETERMINADO.**

§ 4º **Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses.**

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a **prerrogativa de (cláusulas exorbitantes):**

I - **modificá-los, unilateralmente**, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - **rescindi-los, unilateralmente**, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III - **fiscalizar-lhes a execução;**

IV - **aplicar sanções** motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de **serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato**, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1º **As CLÁUSULAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS e monetárias dos contratos administrativos NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM PRÉVIA CONCORDÂNCIA DO CONTRATADO.**

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo **opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos** que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. **A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos** regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Se for reconhecida a nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia licitação, **a Administração Pública, em regra, tem o dever de indenizar os serviços prestados pelo contratado**. No entanto, a Administração Pública **não terá o dever de indenizar** os serviços prestados pelo contratado na hipótese em que este **tenha agido de má-fé ou concorrido para a nulidade do contrato**. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1394161-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/10/2013 (Info 529).

Seção II

Da Formalização dos Contratos

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. **É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.**

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
R\$ 4.000,00	R\$ 8.800,00

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Parágrafo único. A **publicação** resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, **QUE É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA SUA EFICÁCIA**, será providenciada pela Administração **até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data**, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Art. 62. **O instrumento de contrato é OBRIGATÓRIO nos casos de CONCORRÊNCIA e de TOMADA DE PREÇOS**, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, **e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.**

§ 1º A minuta do futuro contrato integrará **sempre o edital ou ato convocatório da licitação**.

§ 2º Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei.

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.

§ 4º **É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.**

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

§ 1º **O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.**

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

§ 3º **Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.**

Seção III

Da Alteração dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei **poderão ser alterados**, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - **UNILATERALMENTE** pela Administração:

a) quando houver **modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos**;

b) quando **necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei**;

II - por **ACORDO DAS PARTES**:

a) quando **conveniente a substituição da garantia de execução**;

b) quando **necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em**

face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando **necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento**, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) **para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial** do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º **O contratado fica obrigado a aceitar**, nas mesmas condições contratuais, os **acréscimos** ou **supressões** que se fizerem nas **obras, serviços ou compras, até 25%** do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de **reforma de edifício ou de equipamento**, até o limite de **50%** para os seus **acréscimos**.

O CONTRATADO É OBRIGADO A ACEITAR	
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES em obras, serviços ou compras	ACRÉSCIMO em REFORMA de edifício ou equipamentos
Até 25%	Até 50%

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, **salvo: II - as supressões resultantes de acordo** celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º **Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, IMPLICARÃO A REVISÃO destes para mais ou para menos, conforme o caso.**

LEI 8666	LEI 8987
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,	Ressalvados os impostos sobre a renda , a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, IMPLICARÁ A REVISÃO da tarifa, para mais

IMPLICARÃO A REVISÃO destes para mais ou para menos, conforme o caso.	ou para menos, conforme o caso.
--	---------------------------------

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, **não caracterizam alteração** do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Seção IV

Da Execução dos Contratos

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.

Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.

Art. 67. **A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações** pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 68. **O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução** do contrato.

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, **não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.**

Art. 71. O **contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.**

§ 1º **A inadimplência do contratado, com referência aos encargos TRABALHISTAS, FISCAIS e COMERCIAIS não transfere à Administração Pública a responsabilidade** por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração Pública **RESPONDE SOLIDARIAMENTE** com o contratado pelos **encargos PREVIDENCIÁRIOS** resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado **não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário**, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Obs: a tese acima foi a fixada pelo STF. No entanto, penso que é importante um esclarecimento revelado durante os debates: é possível sim, excepcionalmente, que a Administração Pública **responda** pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado **reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve efetiva falha do Poder Público na fiscalização do contrato.** STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.**

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será **recebido**:

I - em se tratando de **obras e serviços**:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em **até 15 dias** da comunicação escrita do contratado;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de **compras ou de locação de equipamentos**:

a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º Nos casos de **aquisição de equipamentos de grande vulto**, o recebimento far-se-á mediante **termo circunstanciado** e, nos demais, mediante **recibo**.

§ 2º **O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança** da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo **não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.**

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou

procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos **15 dias anteriores** à exaustão dos mesmos.

Art. 74. **Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:**

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

DECRETO 9412/18	
ANTES	DEPOIS
R\$ 80.000,00	R\$ 176.000,00

Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Seção V

Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art. 77. **A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão**, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. **Constituem motivo para rescisão** do contrato:

I - o **não cumprimento** de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o **cumprimento irregular** de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a **lentidão do seu cumprimento**, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o **atraso injustificado no início** da obra, serviço ou fornecimento;

V - a **paralisação** da obra, do serviço ou do fornecimento, **sem justa causa e prévia comunicação à Administração**;

VI - a **subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato**;

VII - o **desatendimento das determinações regulares** da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o **cometimento reiterado de faltas na sua execução**, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;

IX - a **decretação de falência ou a instauração de insolvência civil**;

X - a **dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado**;

XI - a **alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato**;

XII - **razões de interesse público**, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a **supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite** permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;

XIV - a **suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra**, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, **assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação**;

XV - o **atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação**;

XVI - a **não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais**, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a **ocorrência de caso fortuito ou de força maior**, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

FATO DO PRÍNCIPE	Determinação estatal, sem relação direta com o contrato administrativo, o atinge de forma indireta , tornando sua execução demasiadamente onerosa ou impossível.
FATO DA ADMINISTRAÇÃO	Ação ou omissão do Poder Público contratante que atinge diretamente o contrato , inviabilizando ou retardando seu cumprimento ou tornando-o exageradamente oneroso
INTERFERÊNCIAS IMPREVISTAS	Situações já existentes à época da celebração do contrato, mas passíveis de serem descobertas apenas durante sua execução, causando desequilíbrio ao contrato

Art. 79. A **rescisão** do contrato **poderá ser**:

I - **determinada por ato unilateral e escrito da Administração**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - **amigável**, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - **judicial**, nos termos da legislação;

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

HIPÓTESES DE RESCISÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO

I - o **não cumprimento** de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o **cumprimento irregular** de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a **lentidão do seu cumprimento**, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o **atraso injustificado no início** da obra, serviço ou fornecimento;

V - a **paralisação** da obra, do serviço ou do fornecimento, **sem justa causa e prévia comunicação à Administração**;

VI - a **subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato**;

VII - o **desatendimento das determinações regulares** da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o **cometimento reiterado de faltas na sua execução**, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;

IX - a **decretação de falência ou a instauração de insolvência civil**;

X - a **dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado**;

XI - a **alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato**;

XII - **razões de interesse público**, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XVII - a **ocorrência de caso fortuito ou de força maior**, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior (**não cumprimento**) acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I - **assunção imediata do objeto do contrato**, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - **ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, ne-**

cessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III - **execução da garantia contratual**, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV - **retenção dos créditos** decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§ 2º **É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.**

§ 3º Na hipótese do inciso II deste artigo (**ocupação e utilização**), o ato **deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal**, conforme o caso.

§ 4º A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior (**retenção dos créditos**) permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 81. A **recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo** estabelecido pela Administração, **caracteriza o descumprimento total** da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

Art. 83. **Os crimes** definidos nesta Lei, **AINDA QUE SIMPLESMENTE TENTADOS**, **sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.**

A perda do cargo prevista no art. 83 da Lei de Licitação se refere apenas ao cargo ocupado pelo condenado por ocasião do crime cometido e não a eventuais outros cargos exercidos pelo réu no momento da condenação. **Os efeitos previstos no art. 83 NÃO são automáticos.** Assim, para que haja perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo é indispensável que a decisão condenatória motive concretamente a necessidade do afastamento. STJ. 6ª Turma. REsp 1244666-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/8/2012.

Art. 84. **Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.**

§ 1º **Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraes-**

tatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

§ 2º A **pena** imposta será **acrescida** de **1/3**, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.

Seção II

Das Sanções Administrativas

Art. 86. O **atraso injustificado na execução** do contrato sujeitará o contratado à **multa de mora**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A **multa** a que alude este artigo **NÃO IMPEDE** que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2º A **multa**, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela **inexecução total ou parcial** do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - **advertência**;

II - **multa**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos**;

IV - **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública **enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação** perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior (**2 anos**).

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a **defesa prévia** do interessado, no respectivo processo, no **prazo de 5 dias úteis**.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo (**declaração de inidoneidade**) é de competência exclusiva do **Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal**, conforme o caso, **facultada a defesa** do interessado no respectivo processo, no **prazo de 10 dias** da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após **2 anos** de sua aplicação.

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Seção III

Dos Crimes e das Penas

Art. 89. **Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades** pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único. **Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se** da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

Não comete o crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 Secretária de Educação que faz contratação direta, com base em inexigibilidade de licitação (art. 25, I), de livros didáticos para a rede pública de ensino, livros esses que foram escolhidos por equipe técnica formada por pedagogos, sem a sua interferência. Vale ressaltar que havia comprovação, por meio de carta de exclusividade emitida por entidade do setor, de que a empresa contratada era a única fornecedora dos livros na região. Além disso, não houve demonstração de sobrepreço. Diante dessas circunstâncias, o STF absolveu a ré por ausência de "dolo específico" (elemento subjetivo especial). STF. Plenário. AP 946/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30/8/2018 (Info 913).

Elemento subjetivo

Para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, exige-se o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário ou obter vantagem indevida

Exige-se descumprimento de formalidades mais violação aos princípios da Administração Pública

O tipo penal previsto no art. 89 não criminaliza o mero fato de o administrador público ter descumprido formalidades. Para que haja o crime, é necessário que, além do descumprimento das formalidades, também se verifique que ocorreu, no caso concreto, a violação de princípios cardeais (fundamentais) da Administração Pública. Se houve apenas irregularidades pontuais relacionadas com a burocracia estatal, isso não deve, por si só, gerar a criminalização da conduta. Assim, para que ocorra o crime, é necessária uma ofensa ao bem jurídico tutelado, que é o procedimento licitatório. Sem isso, não há tipicidade material.

Decisão amparada em pareceres técnicos e jurídicos Não haverá crime se a decisão do administrador de deixar de instaurar licitação para a contratação de determinado serviço foi amparada por argumentos previstos em pareceres (técnicos e jurídicos) que atenderam aos requisitos legais, fornecendo justificativas plausíveis sobre a escolha do executante e do preço cobrado e não houver indícios de conluio entre o gestor e os

pareceristas com o objetivo de fraudar o procedimento de contratação direta. STF. 1ª Turma. Inq 3962/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/2/2018 (Info 891).

o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 exige o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, que não se faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação. STF. 1ª Turma. Inq 3753/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/4/2017 (Info 861)

O crime do art. 89 da Lei de Licitações não é inconstitucional nem viola o princípio da proporcionalidade; O fato de a dispensa de licitação e de o aditamento do contrato terem sido precedidos de parecer jurídico não é bastante para afastar o dolo caso outros elementos externos indiquem a possibilidade de desvio de finalidade ou de conluio entre o gestor e o responsável pelo parecer. STF. 1ª Turma. Inq 3621/MA, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/3/2017 (Info 859).

O objetivo do art. 89 não é punir o administrador público despreparado, inábil, mas sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Deverão ser analisados três critérios para se verificar se o ilícito administrativo configurou também o crime do art. 89:

1º) existência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou a inexigibilidade. A existência de parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo se houver circunstâncias que demonstrem o contrário.

2º) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do agente de lesar o erário ou de promover enriquecimento ilícito.

3º) a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes.

STF. 1ª Turma. Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856).

O STF julgou denúncia contra ex-prefeito pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.

Para ser válida, a contratação direta de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação precisa atender aos seguintes requisitos:

a) é necessário que se instaure um procedimento administrativo formal;

b) deverá ser demonstrada a notória especialização do profissional a ser contratado;

c) deverá ser demonstrada a natureza singular do serviço;

d) deverá ser demonstrado que é inadequado que o serviço a ser contratado seja prestado pelos integrantes do Poder Público (no caso, pela PGM); e

e) o preço cobrado pelo profissional contratado deve ser compatível com o praticado pelo mercado. Sendo cumpridos esses requisitos, não há que se falar em crime do art. 89 da Lei 8.666/93.

O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário?

SIM. Posição do STJ e da 2ª Turma do STF	NÃO. Entendimento da 1ª Turma do STF
O crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é de mera conduta, sendo necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público. STJ. 6ª Turma. HC 377.711/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/03/2017.	O tipo penal do art. 89 da Lei de Licitações prevê crime formal, que dispensa o resultado danoso para o erário. STF. 1ª Turma. Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856).
Para que haja a condenação pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, exige-se a demonstração de que houve prejuízo ao erário e de que o agente tinha a finalidade específica de favorecimento indevido. Assim, mesmo que a decisão de dispensa ou inexigibilidade da licitação tenha sido incorreta, isso não significa necessariamente que tenha havido crime, sendo necessário analisar o prejuízo e o dolo do agente. STF. 2ª Turma. Inq 3731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2016 (Info 813).	O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 é formal, consumando-se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela CF/88, ao exigir em seu art. 37, XXI, "licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes". Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a isonomia. STF. 1ª Turma. AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/06/2016.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d6317f80523fd2a7375da19c9a006b8>>

Art. 90. **Frustrar ou fraudar**, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o **caráter competitivo** do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:

Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa.

Não configura bis in idem a condenação pela prática da conduta tipificada no art. 90 da Lei 8.666/1993 (fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório) em concurso formal com a do art. 96, I, da mesma lei (fraudar licitação mediante elevação arbitrária dos preços). STJ. 5ª Turma. REsp 1315619-RJ, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ-PR), julgado em 15/8/2013 (Info 530).

Art. 91. **Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado** perante a Administração, **dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato**, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adju-

dicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:

Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Art. 94. **Devassar o sigilo de proposta** apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 a 3 anos, e multa.

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

Pena - detenção, de 2 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

III - entregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 a 6 anos, e multa.

A conduta de quem fraudar licitação destinada à contratação de serviços não se enquadra no art. 96 da Lei nº 8.666/93, pois esse tipo penal contempla apenas licitação que tenha por objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias. Para que a punição da contratação de serviços fraudulentos fosse possível, seria necessário que esta conduta estivesse expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. STF. 1ª Turma. Inq 3331, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/12/2015. STJ. 6ª Turma. REsp 1571527-RS, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 16/10/2016 (Info 592).

Art. 97. **Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:**

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único. **Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.**

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Art. 99. A **pena de multa** cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no **pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.**

§ 1º Os índices a que se refere este artigo **não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5% do valor do contrato licitado ou celebrado** com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES

EDIÇÃO N. 134: DOS CRIMES DA LEI DE LICITAÇÃO -
LEI N. 8.666/1993

1) Para a configuração do delito tipificado no **art. 89** da Lei n. 8.666/1993, é **indispensável** a comprovação do **dolo específico** do agente **em causar dano ao erário, bem como do prejuízo** à administração pública.

2) O art. 89 da Lei n. 8.666/1993 revogou o inciso XI do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, devendo, portanto, ser aplicado às condutas típicas praticadas por prefeitos após sua vigência.

3) A **condição de agente político (cargo de prefeito)** é **elementar do tipo penal descrito no caput do art. 89** da Lei n. 8.666/1993, **não podendo, portanto, ser sopesada como circunstância judicial desfavorável.**

4) O crime do **art. 90** da Lei n. 8.666/1993 **é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário**, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório.

5) O **crime** previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 classifica-se como **comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica**, podendo ser praticado por qualquer pessoa que participe do certame.

6) **É possível a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, no crime de fraude em licitação, quando violado dever inerente à função pública, circunstância que não integra o tipo previsto no art. 90** da Lei n. 8.666/1993.

7) **É possível o concurso de crimes entre os delitos do art. 90** (fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório) **com o do art. 96, inciso I** (fraudar licitação mediante elevação arbitrária dos preços), da Lei de Licitações, pois tutelam objetos distintos, afastando-se, portanto, o princípio da absorção.

8) Em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, o **termo inicial** para contagem do **prazo prescricional** deve ser a data em que o **contrato administrativo foi efetivamente assinado.**

9) É **idônea a valorização negativa da culpabilidade do agente pelo fato de exercer cargo de prefeito ao cometer os crimes previstos nos art. 90 e art. 92** da Lei n. 8.666/1993, dada a lisura e a ética que se esperam de um representante do interesse público.

10) O delito do art. 93 da Lei n. 8.666/1993 somente se tipifica se as condutas nele previstas forem praticadas no curso do

procedimento licitatório.

11) **A fraude na licitação para fins de contratação de serviço não está abrangida pelo tipo penal previsto no art. 96 da Lei n. 8.666/1993**, uma vez que apresenta hipóteses estreitas de penalidade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu, à luz do princípio penal da taxatividade.

12) As infrações penais tipificadas na Lei n. 8.666/1993 não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução para a prática de crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º da Decreto-Lei n. 201/1976), tratando-se de delitos autônomos e distintos, a tutelar bens jurídicos diversos, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção.

13) À luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a norma contida no art. 400 do Código de Processo Penal - CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/2008), que prevê a **realização do interrogatório ao final da instrução criminal, é de observância obrigatória no âmbito dos procedimentos especiais**, não havendo que se falar em afronta ao rito procedimental previsto no art. 104 da Lei de Licitações.

14) Compete à Justiça Castrense processar e julgar os crimes licitatórios praticados por militar contra patrimônio sujeito à administração militar (art. 9º do Código Penal Militar - CPM).

Seção IV

Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100. Os **crimes** definidos nesta Lei são de **ação penal pública INCONDICIONADA**, cabendo ao Ministério Público promovê-la.

Art. 101. **Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência.**

Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas.

Art. 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 103. **Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal**, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal.

Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o **prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita**, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as **testemunhas** que tiver, em número **não superior a 5**, e indicar as demais provas que pretenda produzir.

Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o **prazo de 5 dias** a cada parte para alegações finais.

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de **24 horas**, terá o juiz **10 dias** para **proferir a sentença**.

Art. 107. **Da sentença cabe apelação**, interponível no **prazo de 5 dias**.

Art. 108. No processamento e julgamento das infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

Capítulo V

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - **recurso**, no **prazo de 5 dias úteis** a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

- a) habilitação ou inabilitação do licitante;
- b) julgamento das propostas;
- c) anulação ou revogação da licitação;
- d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;
- f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II - **representação**, no **prazo de 5 dias úteis** da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de **que não caiba recurso hierárquico**;

III - **pedido de reconsideração**, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do art. 87 desta Lei, no **prazo de 10 dias úteis** da intimação do ato.

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2º **O recurso previsto nas alíneas "a" (habilitação/inabilitação) e "b" (julgamento das propostas) do inciso I deste artigo TERÁ EFEITO SUSPENSIVO**, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no **prazo de 5 dias úteis**.

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no **prazo de 5 dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do **prazo de 5 dias úteis**, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5º **Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.**

§ 6º Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3º deste artigo serão de dois dias úteis.

Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 110. Na **contagem dos prazos** estabelecidos nesta Lei, **excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento (-C+F)**, e **considerar-se-ão os dias consecutivos**, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. **Só se iniciam e vencem os prazos** referidos neste artigo **em dia de expediente no órgão ou na entidade**.

Art. 111. **A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.**

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, **a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.**

Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

§ 1º Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados.

§ 2º É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato.

Art. 113. O **controle das despesas** decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei **será feito pelo Tribunal de Contas** competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados.

§ 1º A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior.

§ 2º Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da documentação.

Art. 115. **Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem obser-**

vados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1º **A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada**, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3º **As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado**, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I - quando **não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida**, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;

II - quando **verificado desvio de finalidade** na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas convencionais básicas;

III - quando o **executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno**.

§ 4º **Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês**, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos **menores que 1 mês**.

§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no **prazo improrrogável de 30 dias** do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas.

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.

Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no período.

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art. 57, nos parágrafos 1º, 2º e 8º do art. 65, no inciso XV do art. 78, bem assim o disposto no "caput" do art. 5º, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados da vigência desta Lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações de crédito interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta Lei, no que couber.

Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica.

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto.

Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2º do art. 7º serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da Administração Pública concedente.

CTN

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.

LIVRO PRIMEIRO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL TÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

Art. 3º **TRIBUTO** é toda **prestação pecuniária compulsória**, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que **não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei** e cobrada mediante **atividade administrativa plenamente vinculada**.

Art. 4º A **natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador** da respectiva obrigação, sendo **irrelevantes para qualificá-la**:

I - a **denominação** e **demais características** formais adotadas pela lei;

II - a **destinação legal do produto da sua arrecadação**.

Art. 5º Os **tributos** são **impostos, taxas e contribuições de melhoria** (**TEORIA TRIPARTITE**)

STF adota a **TEORIA PENTAPARTITE**: impostos, taxas, contribuições de melhoria, **empréstimos compulsórios e contribuições especiais**.

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

T. VINCULADO	Fato gerador vincula-se a uma contraprestação estatal. Ex: taxa e contribuição de melhoria
T. NÃO VINCULADO	Fato gerador não se vincula a contraprestação estatal. Ex.: impostos
T. FISCAL	Finalidade de arrecadar recursos para cobrir despesas públicas. Ex: IR, IPTU, ICMS

T. EXTRAFISCAL	Finalidade não arrecadatória. Sua finalidade pode ser econômica, desestímulo à manutenção de propriedades improdutivas, etc. Ex: II, IE, ITR
T. PARAFISCAL	A arrecadação não é destinada aos entes políticos da Federação, destinando-se a órgãos autônomos fiscalizadores de algumas profissões ou do interesse de categorias econômicas específicas.
T. DIRETO	O contribuinte de direito é também contribuinte de fato. Ex: IR.
T. INDIRETO	O contribuinte de direito recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômico para outra pessoa, chamada contribuinte de fato. Ex: ICMS.
T. REAL	É aquele graduado unicamente em função do aspecto econômico da operação.
T. PESSOAL	É aquele graduado em função das condições de cada contribuinte.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

TÍTULO II
Competência Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 6º A atribuição constitucional de **competência tributária** compreende a **competência legislativa plena**, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	
COMUM	Taxas e contribuições de melhoria
PRIVATIVA	Impostos, contribuições e empréstimos compulsórios
CUMULATIVA	União: impostos estaduais em território federal União: impostos municipais em território federal não dividido em municípios DF: impostos municipais
RESIDUAL	União: impostos residuais (art. 154, I, CF) União: contribuições residuais (art. 195, §4º, CF)
EXTRAORDINÁRIA	União: impostos extraordinários de guerra (art. 154, II, CF)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 7º A **competência tributária é INDELEGÁVEL**, salvo atribuição das funções de **arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas** em

matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

§ 1º A **atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais** que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º **NÃO CONSTITUI DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA** o cometimento, a pessoas de direito privado, do **encargo ou da função de ARRECADAR tributos**.

A **capacidade tributária ativa** é **delegável**; compreende as garantias e privilégios processuais; é revogável a qualquer tempo.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	CAPACIDADE ATIVA
Poder de instituir tributo	Poder de cobrar. Exigir, fiscalizar, arrecadar
Atribuição legislativa	Atribuição executiva ou administrativa
Indelegabilidade	Delegabilidade
U, E, DF, M	Qualquer pessoa jurídica de direito público que receba delegação do ente competente.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

Súmula 69-STF: A Constituição Estadual **não pode** estabelecer limite para o aumento de tributos municipais

CAPÍTULO II
Limitações da Competência Tributária
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 9º **É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:**

I - **instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça**, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;

II - **cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda;**

III - **estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;**

IV - **cobrar imposto sobre:**

a) o **patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;**

b) **templos de qualquer culto;**

c) o **patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações**, das entidades sindicais dos trabalhadores, das **instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos**, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

d) **papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.**

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos.

Art. 10. É **vedado** à União **instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional**, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.

Art. 11. É **vedado** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer **diferença tributária** entre bens de qualquer natureza, **em razão da sua procedência ou do seu destino**.

SEÇÃO II

Disposições Especiais

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º, observado o disposto nos seus §§ 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único.

Art. 150. CF. § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no § 1º do artigo 9º.

Art. 151. CF. É vedado à União: III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios **(VEDAÇÃO A ISENÇÃO HETERÔNOMAS)**

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

- I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente **pode suspender a aplicação do benefício.**

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Art. 150. CF. § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Art. 15. **Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios:**

I - **guerra externa, ou sua iminência;**

II - **calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis;**

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo **(inciso não recepcionado pela CF).**

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei.

Art. 148, CF. A União, mediante LC, poderá instituir empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

TÍTULO III

Impostos

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 16. **Imposto** é o tributo cuja obrigação tem por **fato gerador** uma **situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte**.

FG não vinculado.

Arrecadação não vinculada.

CAPÍTULO II

Impostos sobre o Comércio Exterior

SEÇÃO I

Impostos sobre a Importação - II

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como **fato gerador a entrada destes no território nacional**.

Art. 20. A **base de cálculo** do imposto é:

I - quando a **alíquota** seja **específica**, a **unidade de medida** adotada pela lei tributária;

II - quando a **alíquota** seja **ad valorem**, o **preço normal** que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação,

em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;

III - quando se trate de **produto apreendido** ou **abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação**.

Art. 153, § 1º, CF É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, **alterar as alíquotas** dos impostos enumerados nos incisos I (II), II (IE), IV (IPI) e V (IOF).

Art. 22. **Contribuinte** do imposto é:

I - o **importador** ou quem a lei a ele equiparar;

II - o **arrematante** de produtos apreendidos ou abandonados.

SEÇÃO II

Imposto sobre a Exportação - IE

Art. 23. O imposto, de **competência da União**, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como **fato gerador a saída destes do território nacional**.

Art. 24. A **base de cálculo** do imposto é:

I - quando a **alíquota** seja **específica**, a **unidade de medida** adotada pela lei tributária;

II - quando a **alíquota** seja **ad valorem**, o **preço normal** que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a **entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto**, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional o custo do financiamento.

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos.

Art. 27. **Contribuinte** do imposto é o **exportador** ou quem a lei a ele equiparar.

CAPÍTULO III

Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

SEÇÃO I

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como **fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel** por natureza, como definido na lei civil, **localização FORA DA ZONA URBANA do Município**.

Art. 30. A **base do cálculo** do imposto é o **valor fundiário**.

Art. 31. **Contribuinte** do imposto é o **proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título**.

Art. 153, § 4º, CF. O imposto previsto no inciso VI do **caput (ITR)**: II - **não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel**;

SEÇÃO II

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

Art. 32. O imposto, de **competência dos Municípios**, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como **fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física**, como definido na lei civil, **LOCALIZADO NA ZONA URBANA do Município**.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, **entende-se como zona urbana a definida em lei municipal**; observado o **requisito mínimo** da existência de melhoramentos indicados em **pelo menos 2** dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - **meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais**;

II - **abastecimento de água**;

III - **sistema de esgotos sanitários**;

IV - **rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar**;

V - **escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado**.

§ 2º A **lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana**, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 33. A **base do cálculo** do imposto é o **valor venal do imóvel**.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, **não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel**, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

Art. 34. **Contribuinte** do imposto é o **proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título**.

SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos -

Art. 35. O imposto, de **competência dos Estados**, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como **fato gerador**:

I - a **transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil** de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a **transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia**;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. **Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários**.

ITBI	ITCMD
Município	Estado
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso	Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de

so, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;	quaisquer bens ou direitos;
Incidência sobre transmissões onerosas	Incidência sobre transmissões não onerosas
Incidência sobre bens imóveis e direitos a eles relativos	Incidência sobre qualquer tipo de bem

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto **não incide** sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto **não incide** sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

§ 2º O imposto previsto no inciso II (ITBI):

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.

Art. 37. O disposto no artigo anterior **não se aplica** quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando **mais de 50%** da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos **2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes** à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou **menos de 2 anos** antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os **3 primeiros anos** seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A **base de cálculo** do imposto é o **valor venal** dos bens ou direitos transmitidos.

Art. 39. A alíquota do imposto **não excederá** os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito

de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política nacional de habitação.

Art. 40. O montante do imposto é **dedutível do devido à União**, a título do imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão.

Norma editada sobre a vigência da CD/67, cujo art. 24, §2º, parte final, trazia previsão idêntica. A EC1/69 suprimiu a disposição constitucional, que não foi prevista na CF/88

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 41. O **imposto compete ao ESTADO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL TRANSMITIDO**, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro.

Art. 42. **Contribuinte** do imposto é **qualquer das partes na operação tributada**, como dispuser a lei.

SEÇÃO IV

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR

Art. 43. O imposto, de **competência da União**, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como **fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica**:

I - **de renda**, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - **de proventos de qualquer natureza**, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A **incidência** do imposto **independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção**.

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

Art. 44. A **base de cálculo** do imposto é o **montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis**.

Art. 45. **Contribuinte** do imposto é o **titular da disponibilidade** a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

CAPÍTULO IV

Impostos sobre a Produção e a Circulação

SEÇÃO I

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

Art. 46. O imposto, de **competência da União**, sobre produtos industrializados tem como **fato gerador**:

I - o seu **desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira**;

II - a sua **saída dos estabelecimentos** a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

III - a sua **arrematação**, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, **considera-se industrializado** o produto que tenha sido **submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoar para o consumo**.

Art. 47. A **base de cálculo** do imposto é:

I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20, acrescido do montante:

- a) do imposto sobre a importação;
- b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
- c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III - no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação.

Art. 48. O imposto **é SELETIVO em função da essencialidade dos produtos**.

Art. 49. O imposto **é NÃO-CUMULATIVO**, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.

O IPI é um **IMPOSTO PLURIFÁSICO**, ou seja, incide mais de uma vez em uma cadeia de industrialização.

Art. 51. **Contribuinte** do imposto é:

I - o **importador** ou quem a lei a ele equiparar;

II - o **industrial** ou quem a lei a ele equiparar;

III - o **comerciante** de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;

IV - o **arrematante** de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se **contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante**.

SEÇÃO IV

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como **fato gerador**:

I - quanto às **operações de crédito**, a sua **efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitui o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado**;

II - quanto às **operações de câmbio**, a sua **efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento**

que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;

III - quanto às **operações de seguro**, a sua **efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio**, na forma da lei aplicável;

IV - quanto às **operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate** destes, na forma da lei aplicável.

Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito.

Art. 64. A **base de cálculo** do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, **compreendendo o principal e os juros**;

II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;

III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;

IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;

b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar a lei;

c) no pagamento ou resgate, o preço.

Art. 66. **Contribuinte** do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

CAPÍTULO V

Impostos Especiais

SEÇÃO II

Impostos Extraordinários

Art. 76. Na **iminência ou no caso de guerra externa**, a União pode instituir, **temporariamente**, impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta Lei, **suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz**.

TÍTULO IV

Taxas

Art. 77. As **taxas** cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, **têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva OU potencial, de serviço público específico E divisível, prestado ao contribuinte OU posto à sua disposição**.

Parágrafo único. A taxa **não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto** nem ser calculada em função do capital das empresas.

Art. 78. Considera-se **PODER DE POLÍCIA** atividade da administração pública que, **limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos**.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 82: PODER DE POLÍCIA

- 1) A administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.
- 2) O prazo prescricional para as ações administrativas **punitivas** desenvolvidas por Estados e Municípios, **quando não existir legislação local específica, é quinquenal**, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, **sendo inaplicáveis as disposições contidas na Lei n. 9.873/99, cuja incidência limita-se à Administração Pública Federal Direta e Indireta**.
- 3) **Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.** (Súmula n. 467/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 324)
- 4) **A prerrogativa de fiscalizar as atividades nocivas ao meio ambiente concede ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado.**
- 5) **Ante a omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, o IBAMA pode exercer o seu poder de polícia administrativa, já que não se confunde a competência para licenciar com a competência para fiscalizar.**
- 6) O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - **PROCON** detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à transgressão dos preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor art. 57 da Lei n. 8.078/90.
- 7) O **PROCON** tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal CEF por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da atuação do Banco Central do Brasil.
- 8) A atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, **não podendo ser considerada relação de trabalho** e, por consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.
- 9) **Não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório.**
- 10) É **legítima** a cobrança da **taxa de localização, fiscalização e funcionamento** quando notório o exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo do ente municipal, **sendo dispensável a comprovação do exercício efetivo de fiscalização**.
- 11) Quando as balanças de aferição de peso estiverem relacionadas intrinsecamente ao serviço prestado pelas empresas ao consumidor, incidirá a Taxa de Serviços Metrológicos, decorrente do poder de polícia do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro em fiscalizar a regularidade desses equipamentos.
- 12) É legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização dos Mercados

de Títulos e Valores Mobiliários decorrente do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários CVM, visto que os efeitos da Lei n. 7.940/89 são de aplicação imediata e se prolongam enquanto perdurar o enquadramento da empresa na categoria de beneficiária de incentivos fiscais.

13) Os valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de taxa, tendo em vista que o seu pagamento é compulsório e decorre do exercício regular de poder de polícia.

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) **efetivamente**, quando por ele **usufruídos a qualquer título**;

b) **potencialmente**, quando, **sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento**;

II - **específicos**, quando **possam ser destacados em unidades autônomas** de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - **divisíveis**, quando **suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários**.

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público.

TAXA	TARIFA OU PREÇO PÚBLICO
Sujeita a regime jurídico de direito público.	Sujeita a regime jurídico de direito privado.
É espécie de tributo.	Não é receita tributária.
Trata-se de receita derivada.	Trata-se de receita originária.
Instituída e majorada por lei.	Ato de vontade bilateral, independe de lei (instituída por contrato).
Independe de vontade (é compulsória).	Dotada de voluntariedade.
O fundamento para sua cobrança é o princípio da retributividade.	O fundamento para sua cobrança é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos.
Obediência à anterioridade e aos demais princípios tributários.	Não se submete ao princípio da anterioridade nem aos demais princípios tributários.
Natureza legal-tributária (não admite rescisão).	Natureza contratual (admite rescisão).
O serviço à disposição autoriza a cobrança.	A cobrança só ocorre com o uso do serviço.
Ex.: custas judiciais	Ex.: serviço de fornecimento de água.

TÍTULO V

Contribuição de Melhoria

Art. 81. A **contribuição de melhoria** cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao **custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária**, tendo como **limite total** a **despesa realizada** e como **limite individual** o **acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado**.

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
LIMITE TOTAL	LIMITE INDIVIDUAL
Despesa realizada	Acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

- memorial descritivo do projeto;
- orçamento do custo da obra;
- determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;
- delimitação da zona beneficiada;
- determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo **não inferior a 30 dias**, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A **contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra** a que se refere a alínea c, do inciso I, **pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização**.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

LIVRO SEGUNDO

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TÍTULO I

Legislação Tributária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

SEÇÃO I

Disposição Preliminar

Art. 96. A expressão "**LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Abrange atos editados pelo Poder Executivo.

SEÇÃO II

Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos

Art. 97. **SOMENTE A LEI** pode estabelecer:

I - a **instituição** de tributos, ou a sua **extinção**;

II - a **majoração** de tributos, ou sua **redução**, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

A CF/88 não excepcionou a alteração da base de cálculo do II, IE, IPI e IOF do princípio da legalidade, mas apenas as alíquotas, desde que atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei.

Alíquotas alteráveis por ato do Poder Executivo: II, IE, IPI, IOF, ICMS-Combustíveis, CIDE-Combustíveis

III - a **definição do fato gerador** da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu **sujeito passivo**;

IV - a fixação de **alíquota** do tributo e da sua **base de cálculo**, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65 **(não re-cepção)**;

V - a cominação de **penalidades** para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de **exclusão, suspensão e extinção de créditos** tributários, ou de **dispensa ou redução de penalidades**.

§ 1º **Equipara-se à majoração** do tributo a **modificação da sua base de cálculo**, que importe em **torná-lo mais oneroso**.

§ 2º **Não constitui majoração de tributo**, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a **atualização do valor monetário** da respectiva base de cálculo.

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais **REVOGAM OU MODIFICAM a legislação tributária interna**, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

SEÇÃO III

Normas Complementares

Art. 100. São **normas complementares** das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os **atos normativos** expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as **decisões dos órgãos singulares ou coletivos** de jurisdição administrativa, a **que a lei atribua eficácia normativa**;

III - as **práticas reiteradamente observadas** pelas autoridades administrativas;

IV - os **convênios** que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. **A observância das normas** referidas neste artigo **exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo**.

CAPÍTULO II

Vigência da Legislação Tributária

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo. **(Aplica-se a LINDB)**

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade de os convênios de que participem**, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

Art. 103. **Salvo disposição em contrário, entram em vigor:**

I - os **atos administrativos**, na **data da sua publicação**;

II - as **decisões administrativas com eficácia normativa**, **30 dias após a data da sua publicação**;

III - os **convênios**, na **data neles prevista**.

Atos normativos	Data da publicação
Decisões administrativas com eficácia normativa	30 dias após publicação
Convênios entre U/E/DF/M	Data neles prevista

Art. 104. **Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação** os dispositivos de lei, referentes a **impostos sobre o patrimônio ou a renda**:

I - que **instituem** ou **majoram** tais impostos;

II - que **definem novas hipóteses de incidência**;

III - que **extinguem** ou **reduzem isenções**, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

CTN, art. 104	CF/88, art. 150, III, "b" Princípio da anterioridade anual
Aplica-se apenas aos impostos sobre patrimônio ou renda	Aplica-se aos tributos em geral
Refere-se à entrada em vigor da lei	Refere-se à eficácia da lei

CAPÍTULO III

Aplicação da Legislação Tributária

Art. 105. A legislação tributária **aplica-se IMEDIATAMENTE aos fatos geradores futuros e aos pendentes**, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa, nos termos do artigo 116.

Art. 106. **A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:**

I - em qualquer caso, quando seja **expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade** à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de **ato não definitivamente julgado**:

a) quando **deixe de defini-lo como infração**;

b) quando **deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento** de tributo;

c) quando lhe **comine penalidade menos severa** que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

CAPÍTULO IV

Interpretação e Integração da Legislação Tributária

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada (**formas de integração**):

I - a **analogia**;

II - os **princípios gerais de direito tributário**;

III - os **princípios gerais de direito público**;

IV - a **equidade**.

§ 1º O emprego da **analogia NÃO poderá resultar na existência de tributo não previsto em lei**.

§ 2º O emprego da **EQUIDADE NÃO poderá resultar na DISPENSA DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS devido**.

Art. 109. Os **princípios gerais de direito privado** utilizam-se para pesquisa da **definição**, do **conteúdo** e do **alcance** de seus institutos, conceitos e formas, **mas não para definição dos respectivos efeitos tributários**.

Art. 110. A lei tributária **não pode alterar** a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

Art. 111. **Interpreta-se LITERALMENTE (e não restritivamente)** a legislação tributária que disponha sobre:

I - **suspensão** ou **exclusão** do crédito tributário;

II - outorga de **isenção**;

III - **dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias**.

Art. 112. A lei tributária que define **infrações**, ou lhe **comina penalidades**, **interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado**, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

LEI 8072/90 - CRIMES HEDIONDOS

Art. 1º **São considerados hediondos** os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados [**ROL TAXATIVO**]:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em **atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente**, e homicídio **qualificado** (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (**LEI 13964/19**)

I-A - **lesão corporal dolosa** de natureza **GRAVÍSSIMA** (art. 129, § 2º) e **lesão corporal SEGUIDA DE MORTE** (art. 129, § 3º), **quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição**;

II - **roubo**: (**LEI 13964/19**)

a) circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V); (**LEI 13964/19**)

b) circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo **emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito** (art. 157, § 2º-B); **(LEI 13964/19)**

c) qualificado pelo **resultado lesão corporal grave ou morte** (art. 157, § 3º); **(LEI 13964/19)**

III - **extorsão** qualificada pela **restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º); **(LEI 13964/19)**

IV - **extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada** (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

V - **estupro** (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);

VI - **estupro de vulnerável** (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

VII - **epidemia com resultado morte** (art. 267, § 1º).

VII-B - **falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais** (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).

VIII - **favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável** (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

IX - **furto qualificado** pelo emprego de **explosivo ou de artefato análogo** que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A). **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Consideram-se também hediondos**, tentados ou consumados: **(LEI 13964/19)**

I - o crime de **genocídio**, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; **(LEI 13964/19)**

II - o crime de **posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

III - o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

IV - o crime de **tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição**, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

V - o crime de **organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado**. **(LEI 13964/19)**

O tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo **NÃO SÃO CRIMES HEDIONDOS**. Estes três delitos (TTT) **SÃO EQUIPARADOS** (assemelhados) pela CF/88 a crimes hediondos

CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DE CRIMES HEDIONDOS	
CRITÉRIO LEGAL Adotado no Brasil	O legislador, em rol taxativo, define os crimes que são considerados hediondos.
CRITÉRIO JUDICIAL	Cabe ao juiz a definição dos crimes que são considerados hediondos
CRITÉRIO MISTO	O legislador, em um rol exemplificativo, estabelece os crimes considerados hediondos, mas permite ao juiz, por meio de interpretação analógica, qualificar outros delitos como hediondos.

CLÁUSULA SALVATÓRIA	Possibilidade do juiz deixar de considerar a natureza hedionda de um delito, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Não tem aplicabilidade no Direito Penal Brasileiro, em razão da adoção do
----------------------------	--

critério legal.

*Tabelas montada com informações retiradas do livro Leis Penais Especiais, autor Gabriel Habib, 2018

CRIMES HEDIONDOS	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);	Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente , e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);
Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine)	Roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (Latrocínio) (art. 157, § 3º);
Extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);	Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);
-----	Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).
Consideram-se também hediondos: - Genocídio - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito	Consideram-se também hediondos: - Genocídio , previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido , previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Comércio ilegal de armas de fogo , previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição , previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Organização criminosa, quando direcionado à prática

	de crime hediondo ou equiparado.
--	---

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são **insuscetíveis de [FIGA]:**

I - **Anistia, Graça e Indulto;**

II - **Fiança.**

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo **será cumprida inicialmente em regime fechado. (Inconstitucional – viola individualização da pena)**

Possível substituição de PPL por PRD
Possível a concessão de sursis da pena
É inconstitucional a fixação ex lege , com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado , devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. STF. Plenário. ARE 1052700 RG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/11/2017.

A LEI 13964/19 **REVOGA** o art. 2, § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

PROGRESSÃO DE REGIME	
16%	Primário + sem V/GA
20%	Reincidente + sem V/GA
25%	Primário + com V/GA
30%	Reincidente + com V/GA
40%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado
50%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
	Exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado
	Crime de constituição de milícia privada
60%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado
70%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz **decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.**

§ 4º A **prisão temporária**, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, **terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.**

PRISÃO TEMPORÁRIA	
CRIME COMUM	CRIME HEDIONDO
5+5	30+30

Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de **alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.**

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

O entendimento do STJ e do STF é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi **revogada tacitamente** pela Lei nº 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º. STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/12/2012 (Info 692).

SÚMULAS SOBRE CRIMES HEDIONDOS
STF
SV 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072 , de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
STJ
Súmula 471, STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.
Para os crimes hediondos ou equiparados praticados antes da Lei nº 11.464/2007, exige-se o cumprimento de um 1/6 da pena para a progressão de regime.
A Lei nº 11.464/2007, ao alterar a redação do art. 2º da Lei

8.072/90, passou a exigir o cumprimento de 2/5 da pena, para condenado primário, e 3/5, para reincidente.

Dia 25

CTN: art. 113-156
 LEI 11340/06 – Lei Maria da Penha
 LEI 9099/95 – JECCrim: Art. 1-59
 LEI 13869/19 – ABUSO DE AUTORIDADE
 Lei Nº 9.455/1997 – Crimes de Tortura

Controle de Leitura



CTN

TÍTULO II
 Obrigação Tributária
 CAPÍTULO I
 Disposições Gerais

Art. 113. A **obrigação tributária** é **principal** ou **accessória**.

§ 1º A **OBRIGAÇÃO PRINCIPAL surge com a ocorrência do fato gerador**, tem por **OBJETO o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária** e **extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente**.

§ 2º A **OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA decorre da legislação tributária (e não apenas da lei em sentido estrito)** e tem por **objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos**.

§ 3º A obrigação accessória, pelo simples fato da sua inobservância, **CONVERTE-SE EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL relativamente à penalidade pecuniária**.

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Surge com a ocorrência do FG	Decorre da legislação tributária
Objeto: pagamento de tributo OU penalidade pecuniária	Objeto: prestações, positivas/negativas, previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
Extingue-se com o crédito dela decorrente	Em caso de sua inobservância, converte-se em Obrigação Principal, relativamente à pena pecuniária

CAPÍTULO II
 Fato Gerador

Art. 114. **FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL** é a **situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência**.

FG	HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Previsão abstrata, na lei, da situação que impõe a incidência da norma tributária, fazendo nascer a obrigação respectiva	Ocorrência, no mundo dos fatos, da hipótese prevista na lei.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 115. **FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA** é **qualquer situação que**, na forma da legislação aplicável, **impõe**

a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

FG OBRIGAÇÃO PRINCIPAL	FG OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.	Qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Art. 116. **Salvo disposição de lei em contrário, CONSIDERA-SE OCORRIDO O FATO GERADOR** e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de **SITUAÇÃO DE FATO**, desde o momento em que o **se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias** a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de **SITUAÇÃO JURÍDICA**, **desde o momento em que esteja definitivamente constituída**, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa **poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou de natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária**, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

OCORRÊNCIA DO FG	
SITUAÇÃO DE FATO	SITUAÇÃO JURÍDICA
Desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;	Desde o momento em que esteja definitivamente constituída , nos termos de direito aplicável.

EVASÃO	Conduta ilícita, tipificada em leis penais tributárias, consistente na ocultação total da ocorrência do FG aos olhos das autoridades fiscais, ou, ainda que o contribuinte não o oculte, haja dissimulação de suas reais características, para que a situação pareça não tributável ou tributável a quem da graduação correta.
ELISÃO	Eliminar a incidência do imposto por meio do planejamento tributário. É uma conduta lícita.
ELUSÃO	O contribuinte simula determinado negócio jurídico com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Trata-se de um ardil caracterizado primordialmente pelo que a doutrina denomina de abuso das formas, pois o sujeito passivo adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita, com escopo de escapar artificialmente da tributação" (ALEXANDRE, 2010, p. 290)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_boi_2006/RTFPub_n.131.08.PDF

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior **e salvo disposição de lei em contrário**, os **atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados**:

I - sendo **suspensiva a condição**, desde o momento de seu implemento;

II - sendo **resolutória a condição**, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Art. 118. A **definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:**

I - da **validade jurídica dos atos efetivamente praticados** pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos – **Princípio da Interpretação Objetiva do FG ou Princípio da Cláusula Non Olet**;

II - dos **efeitos dos fatos** efetivamente ocorridos.

CAPÍTULO III

Sujeito Ativo

Art. 119. **SUJEITO ATIVO** da obrigação é a **pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.**

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, **subroga-se nos direitos desta**, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria.

CAPÍTULO IV

Sujeito Passivo

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 121. **SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL** é a **pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.**

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - **CONTRIBUINTE**, quando tenha **relação pessoal e direta com a situação** que constitua o respectivo fato gerador;

II - **RESPONSÁVEL**, quando, **sem** revestir a **condição de contribuinte**, sua **obrigação decorra de disposição expressa de lei.**

SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL Pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.	
CONTRIBUINTE	RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador	Sem ser contribuinte , sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 122. **SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA** é a **pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.**

Art. 123. **Salvo disposições de lei em contrário**, as **convenções particulares**, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **NÃO PODEM SER OPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA**, para modificar a **definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.**

SEÇÃO II

Solidariedade

Art. 124. **SÃO SOLIDARIAMENTE OBRIGADAS:**

I - as pessoas que **tenham interesse comum** na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as **pessoas expressamente designadas por lei.**

Parágrafo único. A **solidariedade** referida neste artigo **NÃO COMPORTA BENEFÍCIO DE ORDEM.**

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os **EFEITOS DA SOLIDARIEDADE:**

I - o **pagamento** efetuado por um dos obrigados **aproveita aos demais;**

II - a **isenção ou remissão** de crédito **exonera todos** os obrigados, **salvo se outorgada pessoalmente a um deles**, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a **interrupção da prescrição**, em favor ou contra um dos obrigados, **favorece ou prejudica aos demais.**

SEÇÃO III

Capacidade Tributária

Art. 126. A **CAPACIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA independe:**

I - da **capacidade civil** das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural **sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;**

III - de **estar a pessoa jurídica regularmente constituída**, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional – **Princípio da Interpretação Objetiva do FG ou Princípio da Cláusula Non Olet**

SEÇÃO IV

Domicílio Tributário

Art. 127. **Na falta de eleição**, pelo contribuinte ou responsável, de **domicílio tributário**, na forma da legislação aplicável, **considera-se como tal:**

I - quanto às **pessoas naturais**, a sua **residência habitual**, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o **centro habitual de sua atividade;**

II - quanto às **pessoas jurídicas de direito privado** ou às firmas individuais, o **lugar da sua sede**, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às **pessoas jurídicas de direito público, qual quer de suas repartições no território da entidade tributante.**

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o **LUGAR DA SITUAÇÃO DOS BENS** ou da **OCORRÊNCIA DOS ATOS OU FATOS** que deram origem à obrigação (**domicílio presumido**).

§ 2º A **autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito**, quando **impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo**, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

Regra: o sujeito passivo escolhe seu domicílio tributário

CAPÍTULO V

Responsabilidade Tributária

SEÇÃO I

Disposição Geral

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, **a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa**, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, **excluindo a responsabilidade do contribuinte** ou

atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

SÚMULAS SOBRE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Súmula 430-STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade **não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.**

Súmula 435-STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

O STJ entende que essa súmula aplica-se tanto para dívidas tributárias como não-tributárias. Assim, quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento de execução fiscal de dívida ativa não-tributária contra o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, independentemente da existência de dolo (REsp 1.371.128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014).

Súmula 554-STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora **abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão**

Súmula 585-STJ: **A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.**

SEÇÃO II

Responsabilidade dos Sucessores

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

Art. 130. Os **créditos tributários** relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, **subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes**, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 131. **São pessoalmente responsáveis:**

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra **é responsável pelos tributos devidos até à data do ato** pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **aplica-se aos casos de extinção** de pessoas jurídicas de direito privado, **quando a**

exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - **integralmente**, se o **alienante cessar a exploração** do comércio, indústria ou atividade;

II - **subsidiariamente** com o alienante, se este **prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses** a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1º O disposto no caput deste artigo **não se aplica na hipótese de alienação judicial:**

I - **em processo de falência;**

II - **de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.**

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente for:

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II - parente, em linha reta ou colateral **até o 4º grau**, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo **prazo de 1 ano**, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.

SEÇÃO III

Responsabilidade de Terceiros

Art. 134. **Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente** com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os **pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;**

II - os **tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;**

III - os **administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;**

IV - o **inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;**

V - o **síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;**

VI - os **tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;**

VII - os **sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.**

Parágrafo único. O disposto neste artigo **só se aplica, em matéria de penalidades, às de CARÁTER MORATÓRIO.**

Art. 135. São **pessoalmente responsáveis** pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de **atos praticados com EXCESSO DE PODERES ou INFRAÇÃO de lei, contrato social ou estatutos** :

- I - as pessoas referidas no artigo anterior;
- II - os mandatários, prepostos e empregados;
- III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

SEÇÃO IV

Responsabilidade por Infrações

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a **responsabilidade por infrações** da legislação tributária **independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.** (responsabilidade objetiva)

Art. 137. A **responsabilidade é pessoal** ao agente:

- I - quanto às **infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções** , salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
- II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
- III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
 - a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
 - b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
 - c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas.

Art. 138. A responsabilidade **é excluída pela denúncia espontânea** da infração, **acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,** quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. **NÃO SE CONSIDERA ESPONTÂNEA** a denúncia **apresentada após o início** de qualquer **procedimento administrativo ou medida de fiscalização** , relacionados com a infração.

Nos casos de autolancamento, quando o sujeito passivo declara o tributo devido, aguardando a homologação fazendária, não se pode invocar o art. 138, CTN

A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) (STJ, EREsp 576941)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTF-Pub_n.131.08.PDF

TÍTULO III

Crédito Tributário

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 139. O **CRÉDITO TRIBUTÁRIO** **decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.**

Art. 140. As **circunstâncias que modificam o crédito tributário** , sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade **não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.**

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído **somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas,** sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

CAPÍTULO II

Constituição de Crédito Tributário

SÚMULAS SOBRE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Súmula 436-STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco

Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial **quinquenal** para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Súmula 622-STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

SEÇÃO I

Lançamento

Art. 142. **Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,** assim entendido o **procedimento administrativo** tendente a **verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.**

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é **VINCULADA E OBRIGATÓRIA** , sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 143. **Salvo disposição de lei em contrário,** quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional **ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador** da obrigação.

Art. 144. O **lançamento** reporta-se à **data da ocorrência do fato gerador** da obrigação e **rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.**

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, **tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,** exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

Aspectos formais	Legislação vigente na DATA DO LANÇAMENTO
Aspectos materiais	Legislação vigente na DATA DO FATO GERADOR
Taxa de câmbio	DATA DO FATO GERADOR

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo **só pode ser alterado** em virtude de:

- I - **impugnação** do sujeito passivo;
- II - **recurso de ofício**;
- III - **iniciativa de ofício** da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento **somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.**

SEÇÃO II

Modalidades de Lançamento

- 1º) De Ofício ou Direto:** O sujeito passivo não participa da atividade;
- 2º) Por Declaração ou Misto:** Equilíbrio entre a participação do sujeito passivo e a atividade do sujeito ativo;
- 3º) Por Homologação ou "Autolancamento":** O sujeito passivo realizar quase todos os atos que compõem a atividade.

Art. 147. **[LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO]** O lançamento é **efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro**, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, **presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.**

§ 1º A **retificação** da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, **só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.**

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão **retificados de ofício** pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Art. 148. **[LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO]** Quando o cálculo do tributo **tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora**, mediante processo regular, **arbitrará** aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 149. **[LANÇAMENTO DE OFÍCIO]** O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

- I - quando a lei assim o determine;
- II - **quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;**
- III - **quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;**
- IV - **quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;**
- V - **quando se comprove omissão ou inexistência, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;**
- VI - **quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;**
- VII - **quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;**

VIII - **quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;**

IX - **quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.**

Parágrafo único. **A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto** o direito da Fazenda Pública.

Art. 150. **[LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO]** O **LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO**, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o **dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa**, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O **pagamento antecipado** pelo obrigado nos termos deste artigo **extingue o crédito, sob CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA da ulterior homologação ao lançamento.**

§ 2º **Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores** à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º **Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador;** expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, **considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Lançamento por homologação tácita)**

CAPÍTULO III

Suspensão do Crédito Tributário

SÚMULAS SOBRE SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Súmula vinculante 28-STF: É **inconstitucional** a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

Súmula 112-STJ: O depósito **somente suspende a exigibilidade** do crédito tributário se for **integral e em dinheiro**

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 151. **SUSPENDER A EXIGIBILIDADE** do crédito tributário:

- I - **moratória**;
- II - o **depósito** do seu montante **INTEGRAL**;
- III - as **reclamações e os recursos**, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
- IV - a concessão de medida **liminar em MS**.
- V - a concessão de medida **liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial**;
- VI - o **parcelamento**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **NÃO DISPENSA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS** dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

SUSPENDER o crédito tributário (art. 151, CTN): "DEMORE LIMPAR"

- 1) **DE**: depósito do montante integral;
- 2) **MO**: moratória;
- 3) **RE**: reclamações ou recursos;
- 4) **LIM**: liminar em MS ou ação judicial;
- 5) **PAR**: parcelamento.

SEÇÃO II

Moratória

Art. 152. A **moratória somente pode ser concedida**:

- I - **EM CARÁTER GERAL**:
 - a) pela **pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira**;
 - b) pela **União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado**;
- II - em **CARÁTER INDIVIDUAL**, por **despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei** nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A **LEI concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos**.

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

- I - o prazo de duração do favor;
- II - as condições da concessão do favor em caráter individual;
- III - sendo caso:
 - a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as **garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão em caráter individual**.

Art. 154. **Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo**.

Parágrafo único. A moratória **não aproveita** aos casos de **dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele**.

Art. 155. A **CONCESSÃO DA MORATÓRIA em caráter individual NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO** e será **REVOGADO DE OFÍCIO**, sempre que se apure que o **beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão** do favor, **cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora**:

I - **com imposição da penalidade** cabível, nos casos de **dolo ou simulação** do beneficiário, ou de terceiro em benefício daquele;

II - **sem imposição de penalidade, nos demais casos**.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação **não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito**; no caso do inciso II deste artigo, **a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito**.

Art. 155-A. **O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica**.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o **parcelamento** do crédito tributário **NÃO EXCLUI a incidência de juros e multas**.

§ 2º **Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória**.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

CAPÍTULO IV

Extinção do Crédito Tributário

SEÇÃO I

Modalidades de Extinção

Art. 156. **EXTINGUEM** o crédito tributário:

- I - o **pagamento**;
- II - a **compensação**;
- III - a **transação**;
- IV - **remissão**;
- V - a **prescrição** e a **decadência**;
- VI - a **conversão de depósito em renda**;
- VII - o **pagamento antecipado e a homologação do lançamento** nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
- VIII - a **consignação em pagamento**, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a **decisão administrativa irreformável**, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a **decisão judicial passada em julgado**.

XI - a **dação em pagamento em bens IMÓVEIS**, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

SUSPENSÃO	EXTINÇÃO
Moratória; Depósito do seu montante INTEGRAL ; Reclamações e os recursos; Liminar em MS; Liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; Parcelamento.	Pagamento; Compensação; Transação; Remissão; Prescrição Decadência; Conversão de depósito em renda; Pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; Consignação em pagamento , nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; Decisão administrativa irreformável; Decisão judicial passada em julgado. Dação em pagamento em bens IMÓVEIS.

LEI 11340/06 – LEI MARIA DA PENHA

A Lei Maria da Penha é fruto do cumprimento do Estado Brasileiro da recomendação emanada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para **coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher**, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece **medidas de assistência e proteção** às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Apesar de haver decisões em sentido contrário, **prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade, necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, SÃO PRESUMIDAS pela Lei nº 11.340/2006**. A mulher possui na Lei Maria da Penha uma pro-

teção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero (tratados internacionais), que o Brasil incorporou em seu ordenamento, proteção essa que não depende da demonstração de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/03/2017. STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 92.825, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/08/2018.

Art. 2º **TODA MULHER**, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, **goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2º **Cabe à família, à sociedade e ao poder público** criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.

Art. 4º Na interpretação desta Lei, **serão considerados os fins sociais a que ela se destina** e, especialmente, as **condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar**.

TÍTULO II

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, **configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão BASEADA NO GÊNERO** que lhe **cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial**:

I - **NO ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA**, compreendida como o **espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas**;

II - **NO ÂMBITO DA FAMÍLIA**, compreendida como a **comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa**;

III - **EM QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO**, na qual o **agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação**.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo **independem de orientação sexual**.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher **CONSTITUI UMA DAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS**.

CAPÍTULO II

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 7º São **formas de violência doméstica** e familiar contra a mulher, entre outras (**rol exemplificativo**):

I - a **VIOLÊNCIA FÍSICA**, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a **VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA**, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (**LEI 13772/18**);

III - a **VIOLÊNCIA SEXUAL**, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a **VIOLÊNCIA PATRIMONIAL**, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a **VIOLÊNCIA MORAL**, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

TÍTULO III

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8º A **política pública que visa coibir a violência doméstica** e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um **conjunto articulado de ações** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por **diretrizes**:

I - a **integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação**;

II - a **promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes**, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;

III - o **respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família**, de forma a **coibir os papéis estereotipados** que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV - a **implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher**;

V - a **promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica** e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de **programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher**;

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX - o **destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica** e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9º A **assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada** e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz **determinará, por prazo certo**, a **inclusão** da mulher em situação de violência doméstica e familiar **no cadastro de programas assistenciais** do governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz **assegurará** à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua **integridade física e psicológica**:

I - **acesso prioritário à remoção** quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;

II - **manutenção do vínculo trabalhista**, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por **até 6 meses**.

III - **encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio**, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. (**LEI 13894/19**)

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher **fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS)**, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de

Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços (LEI 13871/19)

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas **terão seus custos ressarcidos pelo agressor.** (LEI 13871/19)

§ 6º O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo **não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada**(LEI 13871/19)

§ 7º A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem **prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio**, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.(LEI 13882/2019)

§ 8º Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 4º deste artigo, e **o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público** (LEI 13882/2019)

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a **autoridade policial** que tomar conhecimento da ocorrência **adotará, de imediato, as providências** legais cabíveis.

Parágrafo único. **Aplica-se** o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.

Art. 10-A. **É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto** e prestado por servidores - **preferencialmente do sexo feminino** - previamente capacitados.

§ 1º A **inquirição** de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes **diretrizes**:
I - **salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente**, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar;

II - **garantia de que, EM NENHUMA HIPÓTESE, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;**

III - **NÃO REVITIMIZAÇÃO** da depoente, **evitando sucessivas inquirições** sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.

§ 2º Na **inquirição** de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, **preferencialmente**, o seguinte procedimento:

I - **a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim**, o qual conterà os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida;

II - **quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar** designado pela autoridade judiciária ou policial;

III - o depoimento será **registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a gravação e a mídia integrar o inquérito.**

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a **autoridade policial deverá**, entre outras providências:

I - **garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato** ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

II - **encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML;**

III - **fornecer transporte** para a ofendida e seus dependentes **para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;**

IV - **se necessário, acompanhar** a ofendida para assegurar a **retirada de seus pertences** do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V - **informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária** para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável (LEI 13894/19)

Art. 12. **EM TODOS OS CASOS** de violência doméstica e familiar contra a mulher, **feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial** adotar, **de imediato, os seguintes procedimentos**, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I - **ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;**

II - **colher todas as provas** que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - **remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;**

IV - **determinar** que se proceda ao **exame de corpo de delito** da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

V - **ouvir o agressor e as testemunhas;**

VI - **ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais**, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VI-A - **verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte**, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) (LEI 13880/2019)

VII - **remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.**

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

IV - informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. (LEI 13836/2019)

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º Serão **ADMITIDOS COMO MEIOS DE PROVA** os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher.

Art. 12-B.

§ 3º A **autoridade policial** poderá requisitar os **serviços públicos necessários à defesa** da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes.

Art. 12-C. Verificada a **existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física** da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, **o agressor será imediatamente afastado** do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: **(LEI 13827/2019)**

I - **pela autoridade judicial; (LEI 13827/2019)**

II - **pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou (LEI 13827/2019)**

III - **pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. (LEI 13827/2019)**

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, **o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. (LEI 13827/2019)**

§ 2º Nos casos de **risco à integridade física** da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, **não será concedida liberdade provisória ao preso. (LEI 13827/2019)**

TÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14. Os **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados**, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os **atos processuais poderão realizar-se em horário noturno**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 15. **É competente, por opção da ofendida**, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do **seu domicílio** ou de sua residência;

II - do **lugar do fato** em que se baseou a demanda;

III - do **domicílio do agressor**.

Art. 16. Nas **ações penais públicas condicionadas à representação** da ofendida de que trata esta Lei, **só será admitida a renúncia** à representação **perante o juiz, em audiência especialmente designada** com tal finalidade, **ANTES DO RECEBIMENTO** da denúncia **e ouvido o Ministério Público**.

CPP	LEI MARIA DA PENHA
A representação será irretratável, DEPOIS DE OFERECIDA a denúncia.	Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz ANTES DO RECEBIMENTO da denúncia

Art. 17. É **VEDADA** a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de **penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária**, bem como a **substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa**.

CAPÍTULO II DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, **cabe-rá ao juiz, no prazo de 48 horas:**

I - **conhecer** do expediente e do pedido **e decidir** sobre as **medidas protetivas de urgência;**

II - **determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio**, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente **(LEI 13894/19)**

III - **comunicar ao Ministério Público** para que adote as providências cabíveis.

IV - **determinar a apreensão imediata de arma de fogo** sob a posse do agressor **(LEI 13880/2019)**

Art. 19. As **medidas protetivas de urgência** poderão ser **concedidas** pelo juiz, **a requerimento** do Ministério Público ou **a pedido da ofendida**.

§ 1º As **medidas protetivas de urgência** poderão ser **concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público**, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência **serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo** por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Art. 20. Em **qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal**, **caberá a prisão preventiva** do agressor, decretada pelo juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 21. A ofendida **deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor**, especialmente dos pertinentes ao **ingresso e à saída da prisão**, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida **não poderá** entregar intimação ou notificação ao agressor.

Seção II

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o **juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor**, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - **suspensão da posse ou restrição do porte de armas**, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - **afastamento do lar**, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - **proibição** de determinadas condutas, entre as quais:

a) **aproximação** da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, **fixando o limite mínimo de distância** entre estes e o agressor;

b) **contato** com a ofendida, seus familiares e testemunhas **por qualquer meio de comunicação**;

c) **frequentação de determinados lugares** a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - **restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores**, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - **PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS provisionais ou provisórios**.

§ 1º As medidas referidas neste artigo **não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor**, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º **Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.**

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Seção III

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23. **Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:**

I - **encaminhar** a ofendida e seus dependentes a **programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento**;

II - **determinar a recondução** da ofendida e a de seus dependentes **ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor**;

III - **determinar o afastamento da ofendida do lar**, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV - **determinar a separação de corpos**.

V - **determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio**, ou a **transferência** deles para essa instituição, **independentemente da existência de vaga. (LEI 13882/2019)**

Art. 24. Para a **PROTEÇÃO PATRIMONIAL** dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o **juiz poderá determinar, liminarmente**, as seguintes medidas, entre outras:

I - **restituição de bens indevidamente subtraídos** pelo agressor à ofendida;

II - **proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação** de propriedade em comum, **salvo expressa autorização judicial**;

III - **suspensão das procurações** conferidas pela ofendida ao agressor;

IV - **prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar** contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

Seção IV

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. **Descumprir** decisão judicial que defere **medidas protetivas de urgência** previstas nesta Lei:

Pena – **detenção**, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do crime **independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas**.

§ 2º Na hipótese de **prisão em flagrante**, **APENAS a AUTORIDADE JUDICIAL** poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo **não exclui** a aplicação de outras sanções cabíveis.

Delegado de Polícia pode conceder fiança?

Sim, desde que para crimes cuja pena máxima prevista seja de até 4 anos.

Exceção: o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem pena máxima de 2 anos, mas não admite fiança concedida pela autoridade policial.

<https://www.dizerodireito.com.br/2018/04/comentarios-ao-novo-tipo-penal-do-art.html>

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público **intervirá, quando não for parte**, nas **causas cíveis e criminais** decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 26. **Caberá ao Ministério Público**, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, **quando necessário**:

I - **requisitar força policial e serviços públicos** de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros;

II - **fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher** em situação de violência doméstica e fa-

miliar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;
III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27. **Em todos os atos processuais**, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar **deverá estar acompanhada de advogado**, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28. **É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita**, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados **poderão contar** com uma **equipe de atendimento multidisciplinar**, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, **fornecer subsídios por escrito** ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos **ou verbalmente em audiência**, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, **poderá** prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 33. **Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**, as **VARAS CRIMINAIS** **acumularão as competências cível e criminal** para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o **direito de preferência**, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

TÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios **poderão criar** e promover, no limite das respectivas competências:
I - **centros de atendimento integral e multidisciplinar** para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

II - **casas-abrigos** para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;

III - **delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia** médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;

IV - **programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar**;

V - **centros de educação e de reabilitação** para os agressores.

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.

Art. 37. A **defesa dos interesses e direitos transindividuais** previstos nesta Lei **poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação** de atuação na área, regularmente constituída **há pelo menos 1 ano**, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O **requisito da pré-constituição poderá ser dispensado** pelo juiz quando entender que **não há outra entidade com representatividade adequada** para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

Art. 38-A. **O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. (LEI 13827/2019)**

Parágrafo único. As **medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados** mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, **garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social**, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. **(LEI 13827/2019)**

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. As **obrigações previstas nesta Lei não excluem outras** decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 41. **Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, NÃO SE APLICA A LEI n° 9.099/95.**

SÚMULAS SOBRE MARIA DA PENHA

Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal **não se aplicam** na hipótese de delitos sujeitos ao

rito da Lei Maria da Penha (**OBS: aplicável a suspensão condicional da pena**)

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é **pública incondicionada**.

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico **impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**

Súmula 589-STJ: É **inaplicável o princípio da insignificância** nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas

Súmula 600-STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) **não se exige a coabitação entre autor e vítima**.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 41: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

1) A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

2) A Lei Maria da Penha **atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar**, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual.

3) **O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher**, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.

4) A violência doméstica **abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada a coabitação**.

5) Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, **há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero**.

6) **A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006**.

7) **A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele**, está inserida na hipótese do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, caracterizando a violência doméstica.

8) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher **têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher**, nos termos do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

10) **Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares**.

11) O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposos, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal **pública incondicionada**.

12) **É cabível** a decretação de prisão preventiva para garantir a

execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica.

13) Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, **a palavra da vítima tem especial relevância** para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

15) **É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP**.

16) **O habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 que não implicam constrangimento ao direito de ir e vir do paciente**.

17) A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia.

Violência praticada por...	É possível?
FILHO CONTRA A MÃE A Lei Maria da Penha aplica-se também nas relações de parentesco.	SIM HC 290.650/MS
FILHA CONTRA A MÃE Relembrando que o agressor pode ser também mulher.	SIM HC 277.561/AL
PAI CONTRA A FILHA	SIM HC 178.751/RS
IRMÃO CONTRA IRMÃ Obs.: ainda que não morem sob o mesmo teto.	SIM HC 175.816/RS
GENRO CONTRA SOGRA	SIM RHC 50.847/BA
NORA CONTRA A SOGRA Desde que estejam presentes os requisitos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Ausentes, não se aplica.	SIM HC 175.816/RS
COMPANHEIRO DA MÃE ("PADRASTO") CONTRA A ENTEADA Obs.: a agressão foi motivada por discussão envolvendo o relacionamento amoroso que o agressor possuía com a mãe da vítima (relação íntima de afeto).	SIM RHC 42.092/RJ
TIA CONTRA SOBRINHA A tia possuía, inclusive, a guarda da criança (do sexo feminino), que tinha 4 anos.	SIM HC 250.435/RJ
EX-NAMORADO CONTRA A EX-NAMORADA Vale ressaltar, porém, que não é qualquer namoro que se enquadra na Lei Maria da Penha. Se o vínculo é eventual, efêmero, não incide a Lei 11.340/06 (CC 91.979-MG).	SIM HC 182.411/RS
FILHO CONTRA PAI IDOSO O sujeito passivo (vítima) não pode ser do sexo masculino.	NÃO RHC 51.481/SC

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, **É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL**, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. STJ. 3ª Seção. REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621).

LEI 9099/95 - JECrim

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, **órgãos da Justiça Ordinária**, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para **conciliação, processo, julgamento e execução**, nas causas de sua competência.

Art. 2º O processo **orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.**

Capítulo II

Dos Juizados Especiais Cíveis

Seção I

Da Competência

Art. 3º O Juizado Especial Cível **tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade**, assim consideradas:

I - as causas cujo valor **não exceda a 40 vezes o salário mínimo**;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

II - nas causas, qualquer que seja o valor;

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de **cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio**;

c) de **ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico**;

d) de **ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre**;

e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;

g) que versem sobre revogação de doação;

h) nos demais casos previstos em lei.

III - a **ação de despejo para uso próprio**;

IV - as **ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente** ao fixado no inciso I deste artigo (**40 vezes o salário mínimo**).

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de **até 40 vezes o salário mínimo**, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam **excluídas da competência do Juizado Especial** as causas de **natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública**, e também as **relativas a acidentes de**

trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, **excetuada a hipótese de conciliação.**

CAUSAS EXCLUÍDAS DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Natureza alimentar
Natureza falimentar
Natureza fiscal
Interesse da Fazenda Pública
Acidentes de trabalho
Resíduos
Estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial

Art. 4º **É competente**, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do **domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas** ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do **lugar onde a obrigação deva ser satisfeita**;

III - do **domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano** de qualquer natureza.

Parágrafo único. **Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo (foro do domicílio do réu).**

Seção II

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juizes Leigos

Art. 5º O Juiz **dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.**

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Art. 7º Os **conciliadores** e **Juizes leigos** são auxiliares da Justiça, **recrutados**, os primeiros, **preferentemente, entre os bachareis em Direito**, e os segundos, **entre advogados com mais de 5 anos de experiência.**

Parágrafo único. **Os Juizes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções.**

Conciliadores	Juizes Leigos
Preferentemente, entre os bachareis em Direito	Advogados com mais de 5 anos de experiência

Seção III

Das Partes

Art. 8º **NÃO PODERÃO SER PARTES**, no processo instituído por esta Lei, o **incapaz**, o **preso**, as **pessoas jurídicas de direito público**, as **empresas públicas da União**, a **massa falida** e o **insolvente civil.**

§ 1º **Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:**

I - as **pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;**

II - as **pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte** na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as **pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)**, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as **sociedades de crédito ao microempreendedor**, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 2º O **maior de 18 anos** poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.

PODEM SER PARTES	NÃO PODEM SER PARTES
Pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas	Incapaz
Microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte	Preso
OSCIP	Pessoas jurídicas de direito público
Sociedades de crédito ao microempreendedor	Empresas públicas da União
	Massa falida
	Insolvente civil

Art. 9º Nas causas de valor **até 20 salários mínimos**, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; **nas de valor superior, a assistência é obrigatória.**

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, **se quiser**, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.

§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.

§ 3º O **mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais.**

§ 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.

Art. 10. **Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. ADMITIR-SE-Á O LITISCONSÓRCIO.**

Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei.

Seção IV

Dos atos processuais

Art. 12. **Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 12-A. Na **contagem de prazos** em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, **inclusive para interposição de recursos, COMPUTAR-SE-ÃO SOMENTE OS DIAS ÚTEIS.**

Art. 13. **Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados**, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º **Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo (pas de nullité sans grief).**

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.

§ 3º **Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente**, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão.

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem.

Seção V

Do pedido

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do **pedido, escrito ou oral**, à Secretaria do Juizado.

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

§ 2º **É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.**

§ 3º O **pedido oral será reduzido a escrito** pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos.

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.

Art. 16. Registrado o pedido, **independentemente de distribuição e autuação**, a Secretaria do Juizado designará a **sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 dias.**

Art. 17. **Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.**

Parágrafo único. **Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.**

Seção VI

Das Citações e Intimações

Art. 18. A **citação** far-se-á:

I - por **correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;**

II - **tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;**

III - **sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.**

§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, **não comparecendo** este, **considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.**

§ 2º **NÃO SE FARÁ CITAÇÃO POR EDITAL.**

§ 3º O comparecimento espontâneo **suprirá a falta ou nulidade** da citação.

Art. 19. **As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.**

§ 1º Dos **atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes** as partes.

§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

Seção VII

Da Revelia

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, **salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.**

Seção VIII

Da Conciliação e do Juízo Arbitral

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo.

Art. 23. **Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença.**

Art. 24. **Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral,** na forma prevista nesta Lei.

§ 1º **O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes.** Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.

§ 2º **O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.**

Art. 25. O **árbitro** conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, **podendo decidir por EQUIDADE.**

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos **5 dias subsequentes**, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecurável.

Seção IX

Da Instrução e Julgamento

Art. 27. **Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.**

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos **15 dias subsequentes**, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença.

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência.

Seção X

Da Resposta do Réu

Art. 30. A **contestação**, que **será oral ou escrita**, conterá toda matéria de defesa, **exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.**

Art. 31. **NÃO SE ADMITIRÁ A RECONVENÇÃO. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor,** nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Seção XI

Das Provas

Art. 32. **Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade** dos fatos alegados pelas partes.

Art. 33. **Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.**

Art. 34. As **testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte**, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, **independentemente de intimação**, ou mediante esta, se assim for requerido.

§ 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria **no mínimo 5 dias antes** da audiência de instrução e julgamento.

§ 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública.

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Art. 36. **A prova oral NÃO SERÁ REDUZIDA A ESCRITO, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.**

Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado.

Seção XII Da Sentença

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. **NÃO se admitirá sentença condenatória por QUANTIA ILÍQUIDA, ainda que genérico o pedido.**

Art. 39. É **INEFICAZ** a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei.

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.

Art. 41. **Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.**

§ 1º **O recurso será julgado por uma turma composta por 3 Juízes togados**, em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º **No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.**

Art. 42. O **recurso** será interposto no **prazo de 10 dias**, contados da ciência da sentença, **por petição escrita**, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O **preparo** será feito, **independentemente de intimação**, nas **48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.**

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no **prazo de 10 dias**.

Art. 43. **O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo**, para **evitar dano irreparável** para a parte.

Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas.

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

Art. 46. O julgamento em 2ª instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Seção XIII Dos Embargos de Declaração

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. **Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.**

Art. 49. Os **embargos de declaração** serão interpostos por escrito ou oralmente, no **prazo de 5 dias**, contados da ciência da decisão.

Art. 50. Os embargos de declaração **INTERROMPEM o prazo para a interposição de recurso.**

Seção XIV

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito

Art. 51. **Extingue-se o processo**, além dos casos previstos em lei:

I - **quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências** do processo;

II - **quando inadmissível o procedimento** instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

III - **quando for reconhecida a incompetência territorial;**

IV - **quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;**

V - **quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias;**

VI - **quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato.**

§ 1º **A extinção do processo independência, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.**

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Seção XV Da Execução

Art. 52. A **execução** da sentença **processar-se-á no próprio Juizado**, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I - as **sentenças serão necessariamente líquidas**, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente;

II - os **cálculos** de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas **serão efetuados por servidor judicial;**

III - a **intimação da sentença** será feita, **sempre que possível, na própria audiência em que for proferida**. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V);

IV - **não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado**, e tendo havido solicitação do interessado, **que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;**

V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, **cominará multa diária**, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. **Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos**, que o Juiz de imediato arbitrar, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;

VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária;

VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fi-

xada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel;

VIII - **é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor;**

IX - o **devedor poderá oferecer embargos**, nos autos da execução, versando sobre:

a) **falta ou nulidade da citação** no processo, se ele **correu à revelia**;

b) manifesto **excesso de execução**;

c) **erro de cálculo**;

d) **causa impeditiva, modificativa ou extintiva** da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de **até 40 salários mínimos**, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.

§ 4º **Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto**, devolvendo-se os documentos ao autor.

Seção XVI

Das Despesas

Art. 54. **O acesso ao Juizado Especial independe**, em 1º grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O **preparo** do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, **compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em 1º grau de jurisdição**, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Art. 55. **A sentença de 1º grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 2º grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.**

Parágrafo único. **Na execução não serão contadas custas, salvo quando:**

I - **reconhecida a litigância de má-fé**;

II - **improcedentes os embargos do devedor**;

III - **tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.**

Seção XVII

Disposições Finais

Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária.

Art. 57. **O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.**

Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei.

Art. 59. **NÃO SE ADMITIRÁ AÇÃO RESCISÓRIA nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.**

Súmula 376-STJ: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 89: JUIZADOS ESPECIAIS

1) **O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.**

2) **Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo**, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, **deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor**, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada.

3) **A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.**

4) É da competência dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais.

5) **É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada.**

6) Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, **independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da proposição da ação.**

7) Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. (Súmula n. 428/STJ).

9) **Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais ou Federais**, respectivamente, excepcionando a hipótese de cabimento da Súmula n. 376/STJ.

13) **É inviável a discussão de matéria processual em sede de incidente de uniformização de jurisprudência oriundo de juizados especiais, visto que cabível, apenas, contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no STJ.**

14) Compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recur-

sal.

15) A negativa de processamento do pedido de uniformização dirigido ao STJ enseja violação do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009 e usurpação da competência da Egrégia Corte, que pode ser preservada mediante a propositura da reclamação constitucional (art. 105, I, f, da CF/88).

16) **Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.** (Súmula n. 203/STJ) **(Cabe RE)**

ENUNCIADOS CÍVEIS DO FONAJE

ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível **é facultativo para o autor.**

ENUNCIADO 3 – Lei local **não poderá ampliar a competência** do Juizado Especial.

ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais **só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.**

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

ENUNCIADO 6 – Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na Sessão de Conciliação, nem a do juiz togado na audiência de instrução conduzida por juiz leigo.

ENUNCIADO 7 – **A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível.**

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

ENUNCIADO 9 – O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil.

ENUNCIADO 10 – A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.

ENUNCIADO 11 – **Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia.**

ENUNCIADO 12 – **A perícia informal é admissível** na hipótese do art. 35 da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 13 – **Os prazos processuais** nos Juizados Especiais Cíveis, **contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação**, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso

ENUNCIADO 14 – Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

ENUNCIADO 20 – **O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.** A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

ENUNCIADO 22 – A multa cominatória é cabível desde o descumprimento da tutela antecipada, nos casos dos incisos V e VI, do art 52, da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 26 – São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis

ENUNCIADO 27 – Na hipótese de pedido de **valor até 20 salários mínimos**, é admitido pedido contraposto no valor superior ao da inicial, **até o limite de 40 salários mínimos**, sendo obrigatória à assistência de advogados às partes.

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

ENUNCIADO 30 – **É taxativo o elenco das causas previstas na o art. 3º da Lei 9.099/1995.**

ENUNCIADO 31 – **É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.**

ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.

ENUNCIADO 35 – Finda a instrução, **não são obrigatórios os debates orais.**

ENUNCIADO 36 – **A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.**

ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil

ENUNCIADO 38 – A análise do art. 52, IV, da Lei 9.099/1995, determina que, desde logo, expeça-se o mandado de penhora, depósito, avaliação e intimação, inclusive da eventual audiência de conciliação designada, considerando-se o executado intimado com a simples entrega de cópia do referido mandado em seu endereço, devendo, nesse caso, ser certificado circunstanciadamente.

ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, **o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.**

ENUNCIADO 40 – **O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário.**

ENUNCIADO 41 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço do advogado é eficaz para efeito de intimação, desde que identificado o seu recebedor

ENUNCIADO 43 – Na execução do título judicial definitivo, ainda que não localizado o executado, admite-se a penhora de seus bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará ao disposto no artigo 19, § 2º, da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 44 – No âmbito dos Juizados Especiais, **não são devidas despesas para efeito do cumprimento de diligências, inclusive, quando da expedição de cartas precatórias.**

ENUNCIADO 46 – A **fundamentação** da sentença ou do acórdão **poderá ser feita oralmente**, com gravação por qualquer meio, eletrônico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na ata

ENUNCIADO 48 – O disposto no parágrafo 1º do art. 9º da lei 9.099/1995 é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte

ENUNCIADO 50 – Para efeito de alçada, em sede de Juizados Especiais, tomar-se-á como base o salário mínimo nacional.

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria

ENUNCIADO 52 – Os embargos à execução poderão ser

decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

ENUNCIADO 53 – **Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova.**

ENUNCIADO 54 – A **menor complexidade** da causa para a fixação da competência **é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.**

ENUNCIADO 58 (Substitui o Enunciado 2) – **As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos** e sua respectiva execução, no próprio Juizado.

ENUNCIADO 59 – Admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de pagamento, após anuência expressa do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua subsistência e a de sua família, atendendo sua comodidade e conveniência pessoal.

ENUNCIADO 60 – **É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução.**

ENUNCIADO 62 – **Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.**

ENUNCIADO 63 – **Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.**

ENUNCIADO 68 – Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995.

ENUNCIADO 69 – **As ações envolvendo danos morais não constituem, por si só, matéria complexa.**

ENUNCIADO 70 – As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil

ENUNCIADO 71 – É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial.

ENUNCIADO 73 – As causas de competência dos Juizados Especiais em que forem comuns o objeto ou a causa de pedir poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessária, e julgamento.

ENUNCIADO 74 – **A prerrogativa de foro na esfera penal não afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.**

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.

ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso

ENUNCIADO 78 – **O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia**

ENUNCIADO 79 – Designar-se-á hasta pública única, se o bem penhorado não atingir valor superior a sessenta salários mínimos

ENUNCIADO 80 – **O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva** (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)

ENUNCIADO 81 – A arrematação e a adjudicação podem ser impugnadas, **no prazo de 5 dias** do ato, por simples pedido

ENUNCIADO 82 – **Nas ações derivadas de acidentes de trânsito a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados**

ENUNCIADO 84 – **Compete ao Presidente da Turma Recursal o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, salvo disposição em contrário**

ENUNCIADO 85 – **O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento**

ENUNCIADO 86 – Os **prazos processuais** nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos Juizados Especiais **não se suspendem e nem se interrompem**

ENUNCIADO 87 – A Lei 10.259/2001 não altera o limite da alçada previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei 9099/1995

ENUNCIADO 88 – **Não cabe recurso adesivo** em sede de Juizado Especial, **por falta de expressa previsão legal**

ENUNCIADO 89 – **A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício** no sistema de juizados especiais cíveis

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento

ENUNCIADO 91 (Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído

ENUNCIADO 92 – Nos termos do art. 46 da Lei nº 9099/1995, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais

ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, exceto quando exigir perícia contábil

ENUNCIADO 95 – Finda a audiência de instrução, conduzida por Juiz Leigo, deverá ser apresentada a proposta de sentença ao Juiz Togado **em até 10 dias**, intimadas as partes no próprio termo da audiência para a data da leitura da sentença

ENUNCIADO 96 – **A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões**

ENUNCIADO 97 – O artigo 475, “j”, do CPC – Lei 11.323/2005 – aplica-se aos Juizados Especiais, ainda que o valor da multa somado ao da execução **ultrapasse o valor de 40 salários mínimos**

ENUNCIADO 98 (Substitui o Enunciado 17) – É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB)

ENUNCIADO 99 (Substitui o Enunciado 42) – O preposto que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso

ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo da execução

ENUNCIADO 101 – Aplica-se ao Juizado Especial o disposto no art. 285, a, do CPC

ENUNCIADO 102 – **O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias**

ENUNCIADO 103 – **O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias**

ENUNCIADO 106 – Havendo dificuldade de pagamento direto ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a **multa de 10%**, deverá efetuar depósito perante o juízo singular de origem, ainda que os autos estejam na instância recursal

ENUNCIADO 107 – Nos acidentes ocorridos antes da MP 340/06, convertida na Lei nº 11.482/07, o valor devido do seguro obrigatório é de **40 salários mínimos**, não sendo possível modificá-lo por Resolução do CNSP e/ou Susep

ENUNCIADO 108 – **A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral**

ENUNCIADO 111 – O condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico, ressalvado o disposto no § 2º do art. 1.348 do Código Civil

ENUNCIADO 112 – A intimação da penhora e avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a intimação do advogado. Sempre que possível o oficial de Justiça deve proceder a intimação do executado no mesmo momento da constrição judicial (art.º 475, § 1º CPC)

ENUNCIADO 113 – **As turmas recursais reunidas poderão, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, salvo disposição regimental em contrário, aprovar súmulas**

ENUNCIADO 114 – **A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé**

ENUNCIADO 115 – **Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo**

ENUNCIADO 116 – **O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade**

ENUNCIADO 117 – **É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução** de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial

ENUNCIADO 118 – Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal ou o relator em decisão monocrática condenará o recorrente a pagar **multa de 1%** e indenizar o recorrido no percentual de **até 20%** do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor

ENUNCIADO 120 – A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução mesmo antes do

trânsito em julgado da sentença

ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05

ENUNCIADO 122 – **É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado**

ENUNCIADO 123 – O art. 191 do CPC não se aplica aos processos cíveis que tramitam perante o Juizado Especial

ENUNCIADO 124 – **Das decisões proferidas pelas Turmas Recursais em mandado de segurança não cabe recurso ordinário**

ENUNCIADO 125 – **Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário**

ENUNCIADO 126 – Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria

ENUNCIADO 127 – O cadastro de que trata o art. 1.º, § 2.º, III, “b”, da Lei nº. 11.419/2006 deverá ser presencial e não poderá se dar mediante procuração, ainda que por instrumento público e com poderes especiais

ENUNCIADO 128 – Além dos casos de segredo de justiça e sigilo judicial, os documentos digitalizados em processo eletrônico somente serão disponibilizados aos sujeitos processuais, vedado o acesso a consulta pública fora da secretaria do juizado

ENUNCIADO 129 – Nos juizados especiais que atuem com processo eletrônico, ultimado o processo de conhecimento em meio físico, a execução dar-se-á de forma eletrônica, digitalizando as peças necessárias

ENUNCIADO 130 – Os documentos digitais que impliquem efeitos no meio não digital, uma vez materializados, terão a autenticidade certificada pelo Diretor de Secretaria ou Escrivão

ENUNCIADO 131 – **As empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem ser demandadas nos Juizados Especiais**

ENUNCIADO 133 – **O valor de alçada de 60 salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei 12.153/09, não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, cujo limite permanece em 40 salários mínimos**

ENUNCIADO 134 – As inovações introduzidas pelo artigo 5º da Lei 12.153/09 não são aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95)

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil

ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – **A exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para**

as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis

ENUNCIADO 140 (Substitui o Enunciado 93) – O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente

ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de **15 dias** e fluirá da intimação da penhora

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado

ENUNCIADO 144 (Substitui o Enunciado 132) – **A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor**

ENUNCIADO 145 – A penhora **não é requisito** para a designação de audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial

ENUNCIADO 146 – A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3º, § 4º, VIII, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

ENUNCIADO 147 (Substitui o Enunciado 119) – **A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz**

ENUNCIADO 148 (Substitui o Enunciado 72) – Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis

ENUNCIADO 155 – Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8 da lei 9.099/95

ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora

ENUNCIADO 157 – O disposto no artigo 294 do CPC não possui aplicabilidade nos Juizados Especiais Cíveis, o que confere ao autor a possibilidade de aditar seu pedido até o momento da AIJ (ou fase instrutória), sendo resguardado ao réu o respectivo direito de defesa

ENUNCIADO 159 – Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

ENUNCIADO 160 – Nas hipóteses do artigo 515, § 3º, do CPC, e quando reconhecida a prescrição na sentença, a turma recursal, dando provimento ao recurso, poderá julgar de imediato o mérito, independentemente de requerimento expresso do recorrente.

ENUNCIADO 161 - **Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.**

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 163 - **Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.**

ENUNCIADO 164 - **O art. 229, caput, do CPC/2015 não se aplica ao Sistema de Juizados Especiais.**

ENUNCIADO 165 - Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau

ENUNCIADO 167 - Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC

ENUNCIADO 168 - Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015

LEI 13869/19 – ABUSO DE AUTORIDADE

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, **cometidos por agente público (crime próprio), servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder** que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei **constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro**, ou, ainda, **por mero capricho ou satisfação pessoal**.

Elemento subjetivo especial dos crimes de abuso de autoridade

O agente só comete crime de abuso de autoridade se:	1) ao praticar a conduta tinha a finalidade específica de: • prejudicar alguém; ou • beneficiar a si mesmo ou a terceiro; OU
	2) tiver praticado a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2019/11/lei-de-abuso-de-autoridade-parte-1.html>

§ 2º A **divergência** na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **não configura abuso de autoridade**.

Na vigência da antiga Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65), a jurisprudência já rechaçava a possibilidade de se responsabilizar criminalmente o magistrado pela mera divergência de interpretação:

(...) 1. Faz parte da atividade jurisdicional proferir decisões com o vício in judicando e in procedendo, razão por que, para a configuração do delito de abuso de autoridade há necessidade

da demonstração de um mínimo de "má-fé" e de "maldade" por parte do julgador, que proferiu a decisão com a evidente intenção de causar dano à pessoa.

2. Por essa razão, não se pode acolher denúncia oferecida contra a atuação do magistrado sem a configuração mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que, no caso presente, não restou demonstrado na própria descrição da peça inicial de acusação para se caracterizar o abuso de autoridade. (...) STJ. Corte Especial. APn 858/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 24/10/2018.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2019/11/lei-de-abuso-de-autoridade-parte-1.html>

CAPÍTULO II DOS SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º É **sujeito ativo** do crime de abuso de autoridade **qualquer agente público (crime próprio), servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional** de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas **não se limitando** a (rol exemplificativo):

I - **servidores públicos e militares** ou pessoas a eles equiparadas;

II - **membros do Poder Legislativo;**

III - **membros do Poder Executivo;**

IV - **membros do Poder Judiciário;**

V - **membros do Ministério Público;**

VI - **membros dos tribunais ou conselhos de contas.**

Parágrafo único. Reputa-se **agente público**, para os efeitos desta Lei, todo aquele que **exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, **mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput** deste artigo.

CAPÍTULO III DA AÇÃO PENAL

Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de **ação penal pública INCONDICIONADA**.

§ 1º **[AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA]** Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal (5 dias – réu preso/ 15 dias – réu solto ou afiançado), cabendo ao **Ministério Público** aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, **no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal**.

§ 2º A ação privada subsidiária **será exercida no prazo de 6 meses**, contado da data em que se **esgotar o prazo para oferecimento da denúncia**. ("O único efeito da perda do prazo decadencial será, tão somente, a impossibilidade de ajuizamento da queixa-substitutiva pelo ofendido - mas o Ministério Público continuará, respeitado o prazo prescricional, legitimado a oferecer denúncia.")¹

Somente é possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurada **inércia** do Ministério Público, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial promovido pelo membro do Parquet e acolhido pelo juiz. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1508560/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,

¹(COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque. Processo Penal didático. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 199)

julgado em 06/11/2018.

A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar **desidioso** e não se manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1049105/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/10/2018.

(i) o ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes;

(ii) a conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura.

Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública. (...) STF. Plenário virtual. ARE 859251 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/04/2015.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2019/11/lei-de-abuso-de-autoridade-parte-1.html>

Lei 4898/65	LEI 13869/19
Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei (48h), será admitida ação privada. O órgão do Ministério Público poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.	[AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA] Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal (5 dias – réu preso/ 15 dias – réu solto ou afiançado), cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal . A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses , contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia .

CAPÍTULO IV DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Seção I

Dos Efeitos da Condenação

Art. 4º São **EFETOS DA CONDENAÇÃO**:

I - **tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado** pelo crime, **devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na**

sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, **considerando os prejuízos** por ele sofridos;

II - a **inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública**, pelo **período de 1 a 5 anos**;

III - a **perda do cargo, do mandato ou da função pública**.

Parágrafo único. Os **efeitos** previstos nos incisos II (**inabilitação para o exercício**) e III (**perda**) do caput deste artigo são **condicionados à ocorrência de reincidência** em crime de abuso de autoridade e **NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

PERDA DO CARGO		
Código Penal	Lei 4898/65	LEI 13869/19
Efeito da condenação – art. 92, I	Natureza de pena	Efeito da condenação – art. 4, III

INABILITAÇÃO	
Lei 4898/65	LEI 13869/19
Inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até 3 anos .	Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos
Natureza de pena	Efeito da condenação (não automático)

Seção II

Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º As **penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade** previstas nesta Lei são:

I - **prestação de serviços à comunidade** ou a entidades públicas;

II - **suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato**, pelo **prazo de 1 a 6 meses**, **com a perda dos vencimentos e das vantagens**;

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos **podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente**.

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

Art. 6º As **penas** previstas nesta Lei serão aplicadas **independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa** cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, **não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal**.

Art. 8º **FAZ COISA JULGADA EM ÂMBITO CÍVEL, assim como no administrativo-disciplinar**, a **sentença penal** que reconhecer ter sido o **ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito** (**excludentes de ilicitude**)

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

Lei 4898/65	LEI 13869/19
Havia previsão dos crimes de atentado ou empreendimento, que são aqueles em que se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Não admite tentativa, pois o tentar já é consumir.	Não há previsão
Art. 3º. [CRIME DE ATENTADO] Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: a) à liberdade de locomoção ; b) à inviolabilidade do domicílio ; c) ao sigilo da correspondência; d) à liberdade de consciência e de crença; e) ao livre exercício do culto religioso; f) à liberdade de associação ; g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; h) ao direito de reunião ; i) à incolumidade física do indivíduo; j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.	

Lei 4898/65	LEI 13869/19
A sanção penal consistirá em DETENÇÃO por 10 dias a 6 meses (INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO)	A sanção penal continua sendo DETENÇÃO , mas com patamares mínimos e máximos previstos para cada um dos tipos elencados na lei.

Art. 9º **Decretar** medida de **privação da liberdade** em manifesta **desconformidade com as hipóteses legais**:

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena** a autoridade judiciária que, **dentro de prazo razoável, deixar de**:

I - **relaxar a prisão** manifestamente **ilegal**;

II - **substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória**, quando manifestamente cabível;

III - **deferir liminar ou ordem de habeas corpus**, quando manifestamente cabível.

Lei 4898/65
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade : a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder ; d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada; e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei;

Art. 10. **Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado** manifestamente **descabida** ou **sem prévia intimação** de comparecimento ao juízo:
Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

O CPP, ao tratar sobre a condução coercitiva, prevê o seguinte:
Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. O STF declarou que a expressão "para o interrogatório", prevista no art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tal conduta poderá ensejar:

- a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
- a ilicitude das provas obtidas
- a responsabilidade civil do Estado.

Modulação dos efeitos: o STF afirmou que o entendimento acima não desconstitui (não invalida) os interrogatórios que foram realizados até a data do julgamento, ainda que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para o referido ato processual. STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018 (Info 906).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f74a54f39b3123ad272ca0a06e7463f>>. Acesso em: 11/12/2019

Art. 12. **Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante** à autoridade judiciária no prazo legal:

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem:**

I - **deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva** à autoridade judiciária que a decretou;

II - **deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;**

III - **deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

IV - **prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente** após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

Deixar de comunicar a prisão à (ao) ...	Configura crime?
autoridade judiciária	SIM. Caput do art. 12
família do preso ou à pessoa por ele indicada	SIM. Art. 12, parágrafo único, II
Ministério Público	NÃO
Defensoria Pública	NÃO

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/81bc798a42a7ce40810bf523f24deee1?lei=27>

Lei 4898/65

Art. 4º **Constitui também abuso de autoridade:**

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;

Art. 13. **Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência**, a:

I - **exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;**

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III - **produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

Art. 1º da Lei de Tortura	Art. 13 da nova Lei de Abuso de Autoridade
Crime comum. Ao contrário do que ocorre nos outros países, no Brasil, mesmo o particular, ou seja, quem não é funcionário público, também pode praticar crime de tortura.	Crime próprio. Somente pode ser praticado por autoridade.
O constrangimento pode ser feito com emprego de: • violência; ou • grave ameaça.	O constrangimento pode ser feito com emprego de: • violência • grave ameaça • ou alguma forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima.
Exige-se que a conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima.	Não exige que conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima.
Nos incisos I e II são narradas finalidades específicas do agente. No § 1º, por sua vez, não é descrita nenhuma finalidade específica.	O objetivo do agente é fazer o preso ou o detento: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; ou III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Além disso, o agente tem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
A pena é de 2 a 8 anos.	A pena é de 1 a 4 anos.

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/6dff2291fe2e822de2e8068a182c47597?lei=27>

Lei 4898/65

Art. 4º **Constitui também abuso de autoridade:**

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

Art. 15. **Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:**

I - de pessoa que tenha **decidido exercer o direito ao silêncio;** ou

II - de **pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono.**

Se, no momento da realização do interrogatório pré-processual, o investigado não estiver acompanhado de advogado ou Defensor Público, a autoridade que conduz a investigação deverá, obrigatoriamente, designar um defensor dativo para acompanhá-lo no ato?

Não. A presença da defesa técnica no interrogatório e nos demais atos da investigação criminal pré-processual é, em princípio, facultativa. Trata-se de um direito do investigado, mas, ao contrário do interrogatório judicial, este pode optar por não estar acompanhado de um advogado no ato, sem que isso acarrete nulidade. Por outro lado, se o interrogando quiser ser assistido por advogado ou Defensor Público, a autoridade não pode continuar o interrogatório sem assegurar esse direito.

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/6fe43269967adbb64ec6149852b5cc3e?lei=27>

Art. 16. **Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.

Art. 18. **Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Em regra: o interrogatório policial não pode ser feito durante o período de repouso noturno.

Exceções. O interrogatório policial do preso poderá ser realizado durante o período de repouso noturno em duas hipóteses:

- 1) se o indivíduo tiver sido preso em flagrante (isso se justifica porque a autoridade policial tem um exíguo prazo de 24 horas para concluir o procedimento).
- 2) se preso concordar em prestar suas declarações durante este período e ele estiver devidamente assistido.

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/5d0d5594d24f0f95548f0fc0ff83d10?lei=27>

Art. 19. **Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a**

apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

Art. 20. **Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.**

Art. 21. **Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).**

Art. 22. **Invasão ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

O Código Penal, ao tratar sobre o crime de violação de domicílio, prevê a seguinte causa de aumento de pena:

Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 2º Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder.

A conduta descrita neste dispositivo foi inteiramente disciplinada pelo art. 22 da Lei nº 13.869/2019, de forma que o § 2º do art. 150 do CP está derogado tacitamente pela nova Lei de Abuso de Autoridade.

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/36fa3ecc0b2d2bfe0bec0f2b369f24db?lei=27>

§ 1º **Incorre na mesma pena**, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

I - **coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso** a imóvel ou suas dependências;

III - **cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h**

§ 2º **[Excludentes de Ilícitude] Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.**

Art. 150 do Código Penal	Art. 22 da Lei de Abuso de Autoridade
Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.	Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Sujeito ativo: crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa).	Sujeito ativo: crime próprio (somente pode ser praticado por autoridade).

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/36fa3ecc0b2d2bfe0bec0f2b369f24db?lei=27>

Art. 23. **Inovar artificialmente**, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o **estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém** ou agravar-lhe a responsabilidade:

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena** quem pratica a conduta com o intuito de:

I - **eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;**

II - **omitir dados ou informações** ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Art. 347 do Código Penal	Art. 23 da Lei de Abuso de Autoridade
Art. 347. Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.	Art. 23. Inovar artificialmente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de: I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência; II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Sujeito ativo: crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa).	Sujeito ativo: crime próprio (somente pode ser praticado por autoridade).
Exige como finalidade específica a intenção de induzir a erro o juiz ou o perito.	Possui outras finalidades específicas descritas no caput e no parágrafo único.

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/1968fdc88852a4a3a27a81fe3f57bfc5?lei=27>

Art. 24. **Constranger, sob violência ou grave ameaça**, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, **com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa, além da pena correspondente à violência.

Art. 25. **Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem **faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.**

Art. 27. **Requisitar instauração ou instaurar** procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, **à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. **NÃO HÁ CRIME** quando se tratar de **sindicância ou investigação preliminar sumária**, devidamente justificada.

Art. 28. **Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem** do investigado ou acusado:

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Art. 29. **Prestar informação falsa** sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo **com o fim de prejudicar interesse de investigado:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Art. 30. **Dar início ou proceder à perseguição penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:**

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Art. 31. **Estender injustificadamente a investigação**, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, **inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada**, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

Art. 32. **Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa**, assim como impedir a obtenção de cópias,

ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresse amparo legal:

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Art. 36. **Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida** da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de **1 a 4 anos**, e multa.

Art. 37. **Demorar demasiada e injustificadamente** no exame de processo de que **tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

Art. 38. **Antecipar** o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, **atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:**

Pena - detenção, de **6 meses a 2 anos**, e multa.

CAPÍTULO VII DO PROCEDIMENTO

Art. 39. **Aplicam-se** ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, **no que couber, as disposições do** Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (**Código de Processo Penal**), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O art. 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º § 4º-A O **mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária** estabelecido no caput deste artigo, **bem como o dia em que o preso deverá ser libertado.**

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, **independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade**, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.

§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária."

Art. 41. O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. **Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas**, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, **sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei:**

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei." (NR)

Art. 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 227-A:

"Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência.

Parágrafo único. **A perda do cargo**, do mandato ou da função, nesse caso, **independentemente da pena aplicada na reincidência."**

Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:

"Art. 7º-B **Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado** previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa."

Art. 44. **Revogam-se a Lei nº 4.898**, de 9 de dezembro de 1965, **e o § 2º do art. 150 e o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848**, de 7 de dezembro de 1940 (**Código Penal**).

Art. 45. Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial.

LEI 9455/97 – TORTURA

CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES: 1. Para os fins da presente Convenção, o termo "**tortura**" designa **qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente** a uma pessoa a **fim de obter**, dela ou de uma terceira pessoa, **informações ou confissões**; de **castigá-la** por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de **intimidar** ou **coagir** esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais **dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público** ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. **Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.**

Tanto a CF/88 (art. 5, XLIII) quanto a Lei de crimes hediondos (art. 2º, caput), equiparam o delito de tortura a crimes hediondos.

O crime de tortura, salvo as exceções legais, é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não se exigindo condição especial de funcionário público.

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - **CONSTRANGER** alguém **com emprego de violência ou grave ameaça**, causando-lhe **sofrimento físico ou mental:**

- a) **[TORTURA CONFISSÃO/PROBATÓRIA/PERSECUTÓRIA]** com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa
- b) **[TORTURA CRIME]** para provocar ação ou omissão de natureza criminosa

Caracteriza **coação moral irresistível**, que funciona como autoria mediata e causa de inexigibilidade de conduta diversa (exclui a culpabilidade).

Não abrange a prática de contravenções penais.

- c) **[TORTURA DISCRIMINATÓRIA/DISCRIMINATÓRIA/RACISMO]** em razão de discriminação **RACIAL** ou **RELIGIOSA**

Não abrange discriminação SEXUAL ou POLÍTICA.

II - **[TORTURA CASTIGO/PUNITIVA/VINGATIVA/INTIMIDATÓRIA]** SUBMETER alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de 2 a 8 anos.

Somente pode ser agente ativo do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). STJ. 6ª Turma. REsp 1738264-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/08/2018 (Info 633).

§ 1º Na mesma pena incorre quem **submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.**

§ 2º **[TORTURA-OMISSÃO/IMPRÓPRIA/ANÔMALA]** Aquele que se omite em face dessas condutas, quando **tinha o DEVER DE EVITÁ-LAS** (omissão **imprópria** – crime comissivo por omissão) ou **APURÁ-LAS** (omissão **própria** – crime omissivo puro), incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

OMISSÃO IMPRÓPRIA	OMISSÃO PRÓPRIA
É aquela relacionada com a figura do "garante" (garantidor). Se o agente era garantidor da vítima, ele tinha o dever de evitar a tortura. Exemplo: a mãe tem ciência que seu marido tortura o filho dela, mas nada faz para impedir a conduta.	O agente soube da tortura, mas não determinou a sua apuração. Ex: Delegado de Polícia é informado que um dos agentes que trabalha com ele praticou tortura no último plantão contra um suspeito. Apesar disso, ele se omite e não toma nenhuma conduta.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A prática do delito de tortura-castigo (vingativa ou intimidatória), previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, é crime próprio. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7bb7a62681a8a0f94ab424b06d172ca3>

§ 3º Se **resulta lesão corporal** de natureza **grave** ou **gravíssima**, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos; se **resulta morte**, a reclusão é de 8 a 16 anos.

§ 4º **Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3:**

I - se o crime é cometido por agente público;

II - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou **maior de 60 anos**;

Possibilidade de aplicação conjunta do art. 1º, §4º, II com a agravante prevista no art. 61, II, f do CP, sem que implique *bis in idem*.

III - se o crime é cometido mediante sequestro.

§ 5º A **condenação acarretará a PERDA** do cargo, função ou emprego público **E A INTERDIÇÃO** para seu exercício **pelo dobro do prazo da pena aplicada.**

(...) A perda do cargo, função ou emprego público **é efeito automático da condenação** pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua aplicação. Precedentes. (...) STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag 1388953/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/06/2013.

§ 6º O crime de tortura é **inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.**

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. **(REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO - INCONSTITUCIONAL)**

TORTURA CASTIGO	Art. 136, CP
Art. 1º Constitui crime de tortura: II - SUBMETER alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, <u>com emprego de violência ou grave ameaça</u> , a <u>intenso sofrimento físico ou mental</u> , como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de 2 a 8 anos.	Art. 136. <u>Expor a perigo a vida ou a saúde</u> de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, <u>para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia</u> , quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de <u>correção ou disciplina</u> : Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa.

Art. 2º O disposto nesta Lei **aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a VÍTIMA BRASILEIRA ou encontrando-se o AGENTE em LOCAL SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA**

EXTRATERRITORIALIDADE	
VÍTIMA BRASILEIRA	ENCONTRANDO-SE O AGENTE EM LOCAL SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA
Extraterritorialidade Incondicionada OBS: Competência da Justiça Estadual : o fato de o crime de tortura, praticado contra brasileiros, ter ocorrido no exterior não torna, por si só, a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros.	Divergência: 1C: trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Nucci e Habib. 2C: consiste em extraterritorialidade condicionada. Marcelo Azeredo

Dia 26

CTN: art. 157-216
 LEI 9503/97 – Crimes de Trânsito
 LEI 9296/96 – Interceptação Telefônica
 LEI 7960/89 – Prisão Temporária
 LEI 9605/98 – CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
 LEI 10826/03 – Estatuto do Desarmamento

Controle de Leitura



CTN

SEÇÃO II
Pagamento

Art. 157. **A imposição de penalidade NÃO ILIDE o pagamento integral do crédito tributário.**

Art. 158. **O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:**

- I - quando **parcial**, das prestações em que se decompõe;
- II - quando **total**, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o **pagamento** é efetuado na **repartição competente do domicílio do sujeito passivo**.

Art. 160. Quando a legislação tributária **não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento**.

Parágrafo único. A legislação tributária **pode conceder desconto pela antecipação do pagamento**, nas condições que estabeleça.

Art. 161. O crédito **não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia** previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os **juros de mora** são calculados à taxa de **1% ao mês**.

§ 2º O disposto neste artigo **não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito**.

Art. 162. O **pagamento** é efetuado:

- I - em **moeda corrente, cheque ou vale postal**;
- II - nos casos previstos em lei, em **estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico**.

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa.

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha.

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a **mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação**, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

- I - em **primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária**;
- II - **primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos**;
- III - na **ordem crescente dos prazos de prescrição**;
- IV - na **ordem decrescente dos montantes**.

IMPUTAÇÃO EM PAGAMENTO	1º Débitos por obrigação própria
	2º Débitos decorrentes de responsabilidade tributária
	1º Contribuição de melhoria
	2º Taxas
	3º Impostos
	Ordem CRESCENTE prazo de prescrição
	Ordem DECRESCENTE montantes

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser **consignada judicialmente** pelo sujeito passivo, nos casos:

- I - de **recusa de recebimento, ou subordinação** deste ao pagamento de outro tributo **ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória**;
- II - de **subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal**;
- III - de **exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador**.

§ 1º A **consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar**.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; **julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis**.

SEÇÃO III
Pagamento Indevido

Art. 165. O **sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento**, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

- I - **cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior** que o devido em face da legislação tributária aplicá-

vel, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - **erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;**

III - **reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.**

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

TRIBUTO DIRETO	TRIBUTO INDIRETO
É aquele em que o contribuinte de direito é também contribuinte de fato. Ex.: IR	É aquele em que o contribuinte recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômico para o contribuinte de fato. Ex: ICMS

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.

Art. 167. A **restituição total ou parcial** do tributo **dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo** as referentes a **infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.**

Parágrafo único. **A restituição vence juros não capitalizáveis,** a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Art. 168. O **direito de pleitear a restituição extingue-se** com o decurso do **prazo de 5 anos**, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;

Art. 3º, LC 118/05. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, **a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado** de que trata o § 1º do art. 150 da referida Lei.

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Súmula 625-STJ: O pedido administrativo de compensação ou de restituição **NÃO INTERROMPE** o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

Art. 169. **Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.**

Parágrafo único. O **prazo** de prescrição é **interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.**

SEÇÃO IV

Demais Modalidades de Extinção

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a **compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.**

Parágrafo único. Sendo vencendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao **juro de 1% ao mês** pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

Art. 170-A. É **VEDADA a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado** da respectiva decisão judicial.

Art. 171. **A lei pode facultar**, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar **TRANSAÇÃO** que, **mediante concessões mútuas, importe em terminação de litígio e consequente extinção de crédito tributário.**

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.

Art. 172. **A lei** pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, **remissão total ou parcial do crédito tributário**, atendendo:

I - à **situação econômica** do sujeito passivo;

II - ao **erro ou ignorância** escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;

III - à **diminuta importância** do crédito tributário;

IV - a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;

V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.

Parágrafo único. **O despacho** referido neste artigo **NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO**, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Art. 173. O **direito** de a Fazenda Pública **constituir o crédito tributário** extingue-se **após 5 anos**, contados:

I - **do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;**

II - **da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.**

Parágrafo único. O **direito** a que se refere este artigo **extingue-se definitivamente** com o decurso do prazo nele previsto (**5 anos**), contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário **prescreve em 5 anos**, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se **interrompe**:

I - pelo **despacho** do juiz que **ordenar a citação em execução fiscal;**

II - pelo **protesto judicial;**

III - por qualquer **ato judicial** que constitua em mora o devedor;

IV - por **qualquer ato inequívoco** ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

CAPÍTULO V

Exclusão de Crédito Tributário

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 175. **EXCLUEM** o crédito tributário:

I - a **isenção – só por LEI (art. 97, VI);**

II - a **anistia**.

Parágrafo único. A **exclusão** do crédito tributário **NÃO DISPENSA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS** dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

A isenção configura **dispensa legal do pagamento do tributo**, com base no exercício da competência tributária, e não no plano de sua definição, isto é, com base em norma constitucional.

SUSPENSÃO	Moratória; Depósito do seu montante INTEGRAL ; Reclamações e os recursos; Liminar em MS; Liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; Parcelamento.
EXTINÇÃO	Pagamento; Compensação; Transação; Remissão; Prescrição Decadência; Conversão de depósito em renda; Pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; Consignação em pagamento , nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; Decisão administrativa irreformável; Decisão judicial passada em julgado. Dação em pagamento em bens IMÓVEIS.
EXCLUSÃO	Isenção Anistia

ISENÇÕES TÉCNICAS	ISENÇÕES POLÍTICAS
Reconhecidas ante a ausência da capacidade contributiva da pessoa	Há a capacidade contributiva , entretanto, por razões de política fiscal , há a dispensa do pagamento.

SEÇÃO II

Isenção

Art. 176. A **ISENÇÃO**, ainda quando prevista em contrato, **É SEMPRE DECORRENTE DE LEI** que **especifique** as **condições e requisitos** exigidos para a sua concessão, os **tributos** a que se aplica e, sendo caso, o **prazo** de sua duração.

Parágrafo único. A **isenção pode ser restrita a determinada região** do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção NÃO É EXTENSIVA:

I - às **taxas e às contribuições de melhoria;**

II - aos **tributos instituídos posteriormente à sua concessão.**

Art. 178 - A **isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo**, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Art. 179. A **isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento** com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O **despacho** referido neste artigo **NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO**, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

NÃO INCIDÊNCIA	Não enquadramento normativo a uma conduta. O fato não pode ser contemplado legalmente como gerador de determinado tributo.
IMUNIDADE	É norma de não competência instituída constitucionalmente , de onde resulta a impossibilidade de sua revogação, até mesmo por emenda constitucional
ISENÇÃO	Criada pela legislação infraconstitucional que atua diretamente no exercício da competência tributária. Para o STF é dispensa legal de pagamento , ocorrendo, pois, a formação de obrigação tributária. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação
ALÍQUOTA ZERO	Concessão ao contribuinte de situação de não pagamento – semelhante à isenção – porém, sem obediência ao princípio da legalidade

*Tabela montada a partir de informações retiradas dos sites seguintes: <http://www.conteudo-juridico.com.br/artigo/diferencas-entre-imunidade-isencao-e-nao-incidencia-tributaria,56460.html> e <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2202376/o-que-se-entende-por-aliquota-zero-joice-de-souza-bezerra>

SÚMULAS SOBRE ISENÇÃO

Súmula 544-STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, **não podem ser livremente suprimidas**

Súmula 581-STF: A exigência de transporte em navio de bandeira brasileira, para efeito de isenção tributária, legitimou-se com o advento do Decreto-Lei 666, de 02.07.69.

SEÇÃO III

Anistia

Art. 180. **A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:**

I - **aos atos qualificados em lei como crimes ou contra-venções** e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam **praticados com dolo, fraude ou simulação** pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II - **salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.**

Art. 181. **A anistia pode ser concedida:**

I - em caráter geral;

II - limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa.

Art. 182. **A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.**

Parágrafo único. O **despacho** referido neste artigo **NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO**, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

CAPÍTULO VI

Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 183. A enumeração das **garantias** atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário **não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei**, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.

Parágrafo único. **A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.**

Art. 184. **Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.**

Art. 185. **PRESUME-SE FRAUDULENTA a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por CRÉDITO tributário regularmente INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA.**

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Art. 185-A. Na hipótese de o **devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos**, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A **indisponibilidade** de que trata o caput deste artigo **limitar-se-á ao valor total exigível**, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.

SEÇÃO II

Preferências

Art. 186. **O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.**

Parágrafo único. Na falência:

I – o crédito tributário **não prefere** aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; e

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário **não é sujeita** a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. O concurso de preferência **somente** se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;

III - Municípios, conjuntamente e pró rata.

Art. 188. **São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.**

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Art. 189. São **pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados** em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os **créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento**.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º do artigo anterior.

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

Art. 191. **A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.**

Art. 191-A. **A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos**, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

TÍTULO IV Administração Tributária CAPÍTULO I Fiscalização

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. **A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.**

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, **não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibí-los.**

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que dispõem com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

- I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
- II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
- III - as empresas de administração de bens;
- IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
- V - os inventariantes;
- VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
- VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 198. **Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é VEDADA a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.**

§ 1º **Excetuam-se** do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:

- I - **requisição de autoridade judiciária** no interesse da justiça;
- II - **solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo**, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3º **NÃO É VEDADA A DIVULGAÇÃO** de informações relativas a:

- I - **representações fiscais para fins penais**;
- II - **inscrições na Dívida Ativa** da Fazenda Pública;
- III - **parcelamento** ou **moratória**.

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos** respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos.

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

CAPÍTULO II

Dívida Ativa

Art. 201. **Constitui dívida ativa tributária** a proveniente de crédito dessa natureza, **regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.**

Parágrafo único. A **fluência de juros de mora NÃO EXCLUI**, para os efeitos deste artigo, a **liquidez** do crédito.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A **omissão de quaisquer dos requisitos** previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, **são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente**, mas a **nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância**, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 204. A **dívida regularmente inscrita** goza da **PRESUNÇÃO DE CERTEZA** e **LIQUIDEZ** e tem o **efeito de prova pré-constituída**.

Parágrafo único. A **presunção** a que se refere este artigo é **relativa** e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

CAPÍTULO III

Certidões Negativas

Art. 205. **A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado**, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de **10 dias** da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos,

em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, **será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito**, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, **exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.**

Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 209. A **expressão "Fazenda Pública"**, quando empregada nesta Lei sem qualificação, **abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.**

Art. 210. Os **prazos** fixados nesta Lei ou legislação tributária **serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento (-C+F).**

Parágrafo único. **Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição** em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças, do Ministério da Fazenda, prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais, com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação da presente Lei.

Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de **90 dias** da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.

Art. 213. Os Estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52.

Parágrafo único. Os Municípios de um mesmo Estado procederão igualmente, no que se refere à fixação da alíquota de que trata o artigo 60.

Art. 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior.

Art. 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos.

Art. 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto no artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18, de 1965.

DEMAIS SÚMULAS SOBRE DIREITO TRIBUÁRIO

STF

Súmula vinculante 8-STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº 1.569/1977 e ~~os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991~~ (revogados pela LC 128), que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário

Súmula 70-STF: É **inadmissível** a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

A Fazenda Pública deverá cobrar os tributos em débito mediante os meios judiciais (execução fiscal) ou extrajudiciais (lançamento tributário, protesto de CDA) legalmente previstos. O Fisco possui, portanto, instrumentos legais para satisfazer seus créditos. Justamente por isso, a Administração Pública não pode fazer a cobrança do tributo por meios indiretos, impedindo, cerceando ou dificultando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor.

Súmula 239-STF: Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício **não faz coisa julgada em relação aos posteriores**

Súmula 262-STF: Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel.

Súmula 323-STF: É **inadmissível** a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 439-STF: Estão sujeitos a fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.

Súmula 546-STF: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte "de jure" não recuperou do contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.

Súmula 547-STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Súmula 563-STF: O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único, do art. 187, do Código Tributário Nacional, é compatível com o disposto no art. 9º, inciso I (art. 19, III, CF/88), da Constituição Federal.

A vedação estabelecida pelo art. 19, III, da CF/88 (correspondente àquele do art. 9º, I, da EC n. 1/69) não atinge as preferências estabelecidas por lei em favor da União (STF AI 608769 AgR).

Súmula 575-STF: A mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias concedida a similar nacional.

STJ

Súmula 20-STJ: A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.

Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Súmula 127-STJ: É **ilegal** condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, **da qual o infrator não foi notificado**.

Súmula 162-STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária **incide a partir do pagamento indevido**.

Súmula 188-STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Súmula 212-STJ: A compensação de créditos tributários **não**

pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.

Súmula 213-STJ: O mandado de segurança **CONSTITUI AÇÃO ADEQUADA** para a declaração do direito à compensação tributária.

Súmula 355-STJ: É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet.

Súmula 360-STJ: O benefício da denúncia espontânea **não se aplica** aos tributos sujeitos a lançamento por homologação **regularmente declarados, mas pagos a destempo**

Súmula 425-STJ: A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço **não** se aplica às empresas optantes pelo Simples

Súmula 437-STJ: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a quinhentos mil reais para opção pelo Refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens

Súmula 446-STJ: Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa

Súmula 448-STJ: A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24/10/2000, data de vigência da Lei nº 10.034/2000.

Súmula 460-STJ: É **incabível** o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Súmula 461-STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

Súmula 464-STJ: A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil **não se aplica às hipóteses de compensação tributária**.

Súmula 467-STJ: Prescreve em **5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental**.

Súmula 523-STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo **legítima a incidência da taxa Selic**, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, **vedada sua cumulação com quaisquer outros índices**.

Súmula 569-STJ: Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 70: DIREITO TRIBUTÁRIO - PARTE GERAL

1) Aplica-se a taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a partir de 1º/1/1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 145)

2) Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a tributos federais efetuados a partir da vigência da Lei n. 9.703/98 são atualizados pela taxa SELIC.

3) A decisão que reconhece a imunidade tributária **possui**

natureza declaratória e produz efeitos retroativos ao momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

4) A revisão do lançamento tributário pode ser exercida nas hipóteses do art. 149 do CTN, desde que observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.

5) A **entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência** por parte do fisco. (Tese julgada pelo rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 96) (Súmula n. 436/STJ)

6) A **notificação do contribuinte do auto de infração constitui definitivamente o crédito tributário e dá início ao cômputo do prazo prescricional para a sua cobrança**, não havendo que se falar em prazo decadencial.

7) A **prescrição quinquenal para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento de ofício é contada da data de sua constituição definitiva**, ou seja, quando já não caiba recurso administrativo ou findo o prazo para sua interposição.

8) A confissão espontânea da dívida e seu parcelamento **não têm o condão de restabelecer a exigibilidade do crédito tributário extinto pela decadência ou prescrição**.

10) O arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei n. 9.532/97 viabiliza o acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo da obrigação tributária e não impede a livre disposição do patrimônio do contribuinte.

11) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica o cancelamento do arrolamento de bens previsto nos §§ 8º e 9º do art. 64 da Lei n. 9.532/97.

13) A compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, nos termos do art. 170-A do CTN, **não exige o trânsito em julgado** da respectiva decisão judicial para as ações ajuizadas antes de 10/01/2001.

14) O disposto no art. 170-A do CTN aplica-se também a indébitos tributários decorrentes de vício de inconstitucionalidade. (Tese julgada pelo rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 346)

15) A compensação de débitos tributários com precatórios vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora.

16) A **extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação**.

LEI 9503/97 – CRIMES DE TRÂNSITO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, **aplicam-se** as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a **Lei nº 9.099**, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de **LESÃO CORPORAL CULPOSA** o disposto nos arts. 74 (**composição civil**), 76 (**transação**) e 88 (**ação pública condicionada de representação**) da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, **exceto se o agente estiver**:

I - sob a **influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa** que determine dependência;

II - **participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística**, de exibição ou demonstração de perícia

em manobra de veículo automotor, **não autorizada** pela autoridade competente;

III - **transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h**

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, **deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal**.

§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à **CULPABILIDADE do agente e às CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do crime**.

Art. 292. A **suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor **pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades**.

Art. 293. A penalidade de **suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação**, para dirigir veículo automotor, tem a **duração de 2 meses a 5 anos**.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em **48 horas**, a **Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação**.

§ 2º A penalidade de **suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor **não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional**.

Art. 294. **Em qualquer fase da investigação ou da ação penal**, havendo **necessidade para a garantia da ordem pública**, poderá o juiz, como **medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público** ou ainda mediante representação da autoridade policial, **decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação** para dirigir veículo automotor, **ou a proibição de sua obtenção**.

Parágrafo único. Da decisão que **decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público**, caberá recurso em sentido estrito, **sem efeito suspensivo**.

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será **sempre** comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indicado ou réu for domiciliado ou residente.

Art. 296. **Se o réu for reincidente** na prática de crime previsto neste Código, **o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação** para dirigir veículo automotor, **sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis**.

Art. 297. A penalidade de **MULTA REPARATÓRIA** consiste no **pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores**, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, **sempre que houver prejuízo material** resultante do crime.

§ 1º A multa reparatória **NÃO PODERÁ SER SUPERIOR** ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3º Na indenização civil do dano, **o valor da multa reparatória será descontado**.

Art. 298. São circunstâncias que **SEMPRE AGRAVAM** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com **dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial** a terceiros;

II - **utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;**

III - **sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;**

IV - **com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente** da do veículo;

V - quando a sua **profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte** de passageiros ou de carga;

VI - **utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento** de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - **sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.**

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, **não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.**

Seção II

Dos Crimes em Espécie

Dos Crimes em Espécie

Art. 302. Praticar **homicídio culposo** na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º No **homicídio culposo** cometido na direção de veículo automotor, a pena é **aumentada de 1/3 à 1/2**, se o agente:

I - **não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;**

II - **praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;**

III - **deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;**

IV - **no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.**

§ 3º **Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:**

Penas - reclusão, de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) para o homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. O arrependimento posterior exige a reparação do dano e isso é impossível no caso do homicídio. STJ. 6ª Turma. REsp 1561276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/6/2016 (Info 590).

O fato de o autor de homicídio culposo na direção de

veículo automotor estar com a CNH vencida não justifica a aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB. O inciso I do § 1º do art. 302 pune o condutor que "não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação". O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se amolda a essa previsão não se podendo aplicá-lo por analogia in malam partem. STJ. 6ª Turma. HC 226128-TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 7/4/2016 (Info 581).

É inepta a denúncia que imputa a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei 9.503/1997) sem descrever, de forma clara e precisa, a conduta negligente, imperita ou imprudente que teria gerado o resultado morte, sendo insuficiente a simples menção de que o suposto autor estava na direção do veículo no momento do acidente. STJ. 6ª Turma. HC 305194-PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/11/2014 (Info 553).

Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, IV, do CTB, **é irrelevante** que o agente esteja transportando passageiros no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1255562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/2/2014 (Info 537).

Art. 303. Praticar **lesão corporal culposa** na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º **Aumenta-se** a pena de **1/3 à 1/2**, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302

§ 2º **A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.**

Art. 304. **Deixar** o condutor do veículo, na ocasião do acidente, **de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio** da autoridade pública:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, **ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.**

Art. 305. **Afastar-se** o condutor do veículo **do local do acidente**, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) **é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação**, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. STF. Plenário. RE 971959-RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 (repercussão geral) (Info 923).

Art. 306. **Conduzir** veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da **influência de álcool** ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e **suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração **igual ou superior a 6 decigramas** de álcool por litro de sangue ou **igual ou superior a 0,3 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A **verificação** do disposto neste artigo **poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova** em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (LEI 13840/2019)

Não é possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Isso porque um não é meio para a execução do outro, sendo infrações penais autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. STJ. 5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/03/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Laurita Vaz, julgado em 25/09/2018.

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB **quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa.** A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor não configura o crime do art. 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra espécie de infração administrativa, a depender do caso concreto. STJ. 6ª Turma. HC 427472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/08/2018 (Info 641).

Art. 308. **Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente,** gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e **suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Art. 309. **Dirigir** veículo automotor, em via pública, **sem a devida Permissão** para Dirigir ou **Habilitação** ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano - **CRIME DE PERIGO CONCRETO**

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.

Art. 310. **Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada,** com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança - **CRIME DE PERIGO ABSTRATO**

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.

Art. 309	Art. 310
Súmula 720, STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano , derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.	Súmula 575, STJ: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, INDEPENDENTEMENTE da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.

Art. 312. Inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, **ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.**

Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a **substituição de PPL**

por PRD, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

LEI 9296/96- INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

*Tabelas feitas com informações retiradas do livro Leis Penais Especiais, autor Gabriel Habib, 2018

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA	Captação de uma conversa feita por um terceiro, SEM CONHECIMENTO DOS INTERLOCUTORES , sendo <u>indispensável autorização judicial</u> .
ESCUTA TELEFÔNICA	Feita por um terceiro, COM CONHECIMENTO DE UM DOS INTERLOCUTORES
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA	Um dos interlocutores faz a gravação, SEM CONHECIMENTO DO OUTRO.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS	Acesso à relação de números de telefones que foram objetos de ligações, oriundas e recebidas por determinada linha telefônica

O delito descoberto a partir da interceptação, como consequência do encontro fortuito de provas, é denominado de **CRIME ACHADO**.

SERENDIPIDADE = encontro fortuito de provas.

SERENDIPIDADE DE 1º GRAU: descoberta de provas de outra infração penal que **TENHA CONEXÃO/CONTINÊNCIA** com a infração penal investigada. Não é prova ilícita.

SERENDIPIDADE DE 2º GRAU: descoberta de provas de outra infração penal que **NÃO TENHA CONEXÃO/CONTINÊNCIA** com a infração penal investigada.

Doutrina: Os elementos de provas encontrados não podem servir como meio de prova, mas podem servir como *notitia criminis*.

STJ: admite como válida a prova decorrente da serendipidade, mesmo que não haja conexão/continência entre o delito investigado e o delito descoberto (HC 376.921/ES).

CAPTAÇÃO AMBIENTAL	INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
Art. 3º II, Lei 12850/13	Lei 9296/96
Não há prazo para sua duração	Prazo de 15 dias, prorrogáveis
Captação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos	Interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática
Possível para investigar qualquer infração penal praticada	Somente autorizada para fins de investigação de delito ape-

no âmbito de organização criminosa	nado com reclusão
------------------------------------	-------------------

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para **prova em investigação criminal e em instrução processual penal**, observará o disposto nesta Lei e **dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob sigilo de justiça**.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à **interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática**.

Art. 2º **NÃO SERÁ ADMITIDA** a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - **não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;**

II - **a prova puder ser feita por outros meios disponíveis – É SUBSIDIÁRIA;**

III - **o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção – TEM QUE SER PUNIDO COM RECLUSÃO.**

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas **poderá ser determinada pelo juiz, de ofício** ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo. A Polícia, com base em diligências preliminares para atestar a veracidade dessas "denúncias" e também lastreada em informações recebidas pelo Ministério da Justiça e pela CGU, requereu ao juízo a decretação da interceptação telefônica do investigado. O STF entendeu que a decisão do magistrado foi correta considerando que a decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na "denúncia anônima" e sim após a realização de diligências investigativas e também com base nas informações recebidas dos órgãos públicos de fiscalização. STF. 2ª Turma. RHC 132115/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/2/2018 (Info 890).

Art. 4º O **pedido** de interceptação de comunicação telefônica **conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.**

§ 1º **Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente**, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2º O juiz, no **prazo máximo de 24 horas**, decidirá sobre o pedido.

Art. 5º A **decisão** será **fundamentada, sob pena de nulidade**, indicando também a forma de execução da diligência, que **não po-**

derá exceder o **prazo de 15 dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

O STJ admite sucessivas renovações, desde que sejam indispensáveis para a colheita de prova.

Art. 6º **Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.**

§ 1º No caso de a diligência **possibilitar a gravação** da comunicação interceptada, **será determinada a sua transcrição.**

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

O STF admite apenas a transcrição parcial do conteúdo da comunicação interceptada, não se exigindo transcrição integral.

A defesa **deve ter acesso à integralidade** das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo **inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.** A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8º A **interceptação** de comunicação telefônica, de qualquer natureza, **ocorrerá em autos apartados, apensados** aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. **A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1º) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho** decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 8º-A. Para **investigação** ou **instrução criminal**, **poderá ser autorizada** pelo juiz, **a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público**, a **captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos**, quando: **(LEI 13964/19)**

I - a **prova não puder ser feita por outros meios disponíveis** e igualmente **eficazes**; e **(LEI 13964/19)**

II - houver **elementos probatórios razoáveis de autoria e participação** em infrações criminais cujas **penas máximas sejam superiores a 4 anos** ou em **infrações penais conexas**. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A captação ambiental **não poderá exceder o prazo de 15 dias**, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a **indispensabilidade do meio de prova** e quando **presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada**. **(LEI 13964/19)**

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. **(LEI 13964/19)**

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Art. 10. **Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas**, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, **sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei**: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. **(LEI 13869/19)**

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. **(LEI 13869/19)**

Art. 10-A. **Realizar captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal **sem autorização judicial, quando esta for exigida**: **(LEI 13964/19)**

Pena - reclusão, de **2 a 4 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§ 1º **Não há crime** se a captação **é realizada por um dos interlocutores**. **(LEI 13964/19)**

§ 2º A **pena** será aplicada em **dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo** das investigações que envolvam a captação ambiental **ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial**. **(LEI 13964/19)**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 117: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - I

- 1) A alteração da competência **não torna inválida** a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito.
- 2) É **admissível** a utilização da técnica de **fundamentação per relationem** para a **prorrogação de interceptação telefônica** quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária.
- 3) O art. 6º da Lei n. 9.296/1996 **não restringe à polícia civil** a atribuição para a execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente.
- 4) É **possível** a determinação de interceptações telefônicas com **base em denúncia anônima**, desde que **corroborada por outros elementos** que confirmem a necessidade da medida excepcional.
- 5) A interceptação telefônica **só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis (é subsidiária)** à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 9. 296/1996.
- 6) É **legítima** a prova obtida por meio de interceptação telefônica.

ca para apuração de delito punido com **detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão.**

7) A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente **não confere imunidade** para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial.

8) É **DESNECESSÁRIA a realização de perícia para a identificação de voz captada** nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.

9) **Não há necessidade de gravação dos diálogos** objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido.

10) Em razão da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996, é **desnecessário** que as gravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais.

LEI 7960/89 – PRISÃO TEMPORÁRIA

Art. 1º **Caberá prisão temporária (I+III ou II+III):**

I - quando **imprescindível para as investigações** do inquérito policial;

II - quando o **indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;**

III - quando houver **fundadas razões**, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, **de autoria ou participação** do indiciado nos seguintes crimes:

- a) **homicídio DOLOSO** (art. 121, caput, e seu § 2º);
- b) **sequestro ou cárcere privado** (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);
- c) **roubo** (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º) - **abrange latrocínio**;
- d) **extorsão** (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);
- e) **extorsão mediante sequestro** (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
- f) **estupro** (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
- g) **atentado violento ao pudor** (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
- h) **rapto violento** (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);
- i) **epidemia com resultado de morte** (art. 267, § 1º);
- j) **envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte** (art. 270, caput, combinação com art. 285);
- l) **quadrilha ou bando** (art. 288), todos do Código Penal;
- m) **genocídio** (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;
- n) **tráfico de drogas** (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976);
- o) **crimes contra o sistema financeiro** (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986).
- p) **crimes previstos na Lei de Terrorismo.**

Art. 2º A prisão temporária será **decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público (juiz não pode decretar de ofício)**, e terá o **prazo de 5 dias, prorrogável** por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

CRIMES HEDIONDOS

DEMAIS CRIMES

30 + 30

5 + 5

§ 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do **prazo de 24 horas**, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento.

§ 3º O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.

§ 4º Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.

§ 4º-A O **mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária** estabelecido no caput deste artigo, **bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. (LEI 13869/19)**

§ 5º A prisão **somente** poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.

§ 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5º da Constituição Federal.

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, **independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade**, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. **(LEI 13869/19)**

§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária **(LEI 13869/19)**

Art. 3º Os presos temporários **deverão permanecer, obrigatoriamente, separados** dos demais detentos.

Art. 5º Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de **24 horas** do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária.

A prisão temporária, por sua própria **natureza instrumental**, é permeada pelos **princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade**, de modo que **sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acatamento da fase pré-processual**, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa. STJ. 6ª Turma. HC 379.690/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/04/2017.

Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie. Vale ressaltar que neste caso não se está decretando a prisão de ofício considerando que o julgador só atuou após ter sido previamente provocado, não se tratando de postura que coloque em xeque a sua imparcialidade. STJ. 5ª Turma. HC 319.471/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2016. STJ. 6ª Turma. HC 362.962/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 01/09/2016.

LEI 9605/98 - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º **Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes** previstos nesta Lei, **incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.**

Art. 3º **As PESSOAS JURÍDICAS serão responsabilizadas** administrativa, civil e **penalmente** conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja **cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado**, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A **responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas**, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais **independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome**. A jurisprudência **não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação"**. STJ. 6ª Turma. RMS 39173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info 566). STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 (Info 714).

Art. 4º **Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento** de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

CAPÍTULO II DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 6º Para **imposição e gradação da penalidade**, a autoridade competente observará:

- I - a **gravidade do fato**, tendo em vista os **motivos** da infração e suas **consequências** para a **saúde pública** e para o **meio ambiente**;
- II - os **antecedentes do infrator** quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III - a **situação econômica** do infrator, no caso de multa.

Art. 7º **As PRD são autônomas e substituem as PPL** quando:

- I - tratar-se de **crime culposos** ou for **aplicada a PPL inferior a 4 anos**;
- II - a **culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime** indicarem que a **substituição seja suficiente** para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. **As PRD** a que se refere este artigo **terão a mesma duração da PPL substituída**.

REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD	
Código Penal	Lei 9605/98
Crime doloso: PPL não superior a 4 anos + crime cometido sem violência ou grave ameaça	Crime doloso: PPL inferior a 4 anos
Crime culposos: qualquer que seja a PPL aplicada	Crime culposos: qualquer que seja a PPL aplicada

Não reincidente em crime doloso OBS: Mesmo reincidente, o juiz pode substituir se a medida for socialmente recomendada e não seja reincidente específico	Circunstâncias judiciais favoráveis
Circunstâncias judiciais favoráveis	

Art. 8º **As PRD são:**

- I - **prestação de serviços à comunidade**;
- II - **interdição temporária de direitos**;
- III - **suspensão parcial ou total de atividades**;
- IV - **prestação pecuniária**;
- V - **recolhimento domiciliar**.

Art. 9º A **prestação de serviços à comunidade** consiste na atribuição ao condenado de **tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação**, e, no **caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração** desta, se possível.

Art. 10. As penas de **interdição temporária de direito** são a **proibição** de o condenado **contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios**, bem como de participar de licitações, pelo **prazo de 5 anos**, no caso de **crimes dolosos**, e de **3 anos**, no de **crimes culposos**.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO	
CRIME DOLOSO	CRIME CULPOSO
5 anos	3 anos

Art. 11. A **suspensão de atividades** será aplicada quando estas **não estiverem obedecendo às prescrições legais**.

Art. 12. A **prestação pecuniária** consiste no **pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social**, de importância, fixada pelo juiz, **não inferior a 1 salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos**. O valor pago **será deduzido** do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.

Art. 13. O **recolhimento domiciliar** baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade** do condenado, que **deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga** em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que **ATENUAM** a pena:

- I - **baixo grau de instrução ou escolaridade** do agente;
- II - **arrependimento do infrator**, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III - **comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental**;
- IV - **colaboração** com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Art. 15. São circunstâncias que **AGRAVAM** a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - **reincidência nos crimes de natureza ambiental**;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para **obter vantagem pecuniária**;

b) **coagindo** outrem para a execução material da infração;

c) **afetando ou expondo a perigo**, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) **concorrendo para danos** à propriedade alheia;

e) **atingindo áreas de unidades de conservação** ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

f) **atingindo áreas urbanas** ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em **período de defeso à fauna**;

h) em **DOMINGOS** ou **feriados**;

i) à **noite**;

j) em **épocas de seca ou inundações**;

l) no **interior do espaço territorial especialmente protegido**;

m) com o emprego de **métodos cruéis para abate ou captura** de animais;

n) mediante **fraude ou abuso de confiança**;

o) mediante **abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental**;

p) no **interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas** ou beneficiada por incentivos fiscais;

q) **atingindo espécies ameaçadas**, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

r) **facilitada por funcionário público** no exercício de suas funções.

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a **SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA** pode ser aplicada nos casos de condenação a **PPL não superior a 3 anos**.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA	
Código Penal	Lei 9605/98
PPL não superior a 2 anos (sursis simples) ou 4 anos (sursis etário/humanitário)	PPL não superior a 3 anos

Art. 17. A **verificação da reparação** a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal **será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental**, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

Art. 18. A **multa** será calculada segundo os critérios do Código Penal; se **revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes**, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 19. A **perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo** causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A **sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação** dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do *caput*, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 21. As **PENAS APLICÁVEIS** isolada, cumulativa ou alternativamente **ÀS PESSOAS JURÍDICAS**, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - **multa**;

II - **restritivas de direitos**;

III - **prestação de serviços à comunidade**.

Art. 22. As **PRD da pessoa jurídica** são:

I - **suspensão parcial ou total de atividades**;

II - **interdição temporária de estabelecimento**, obra ou atividade;

III - **proibição de contratar** com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

§ 1º A **suspensão** de atividades será aplicada quando estas **não estiverem obedecendo às disposições legais** ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.

§ 2º A **interdição** será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver **funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal** ou regulamentar.

§ 3º A **proibição de contratar** com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações **não poderá exceder o prazo de 10 anos**.

Art. 23. A **prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica** consistirá em:

I - **custeio de programas e de projetos ambientais**;

II - **execução de obras de recuperação** de áreas degradadas;

III - **manutenção de espaços públicos**;

IV - **contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas**.

Art. 24. A **pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime** definido nesta Lei terá **decretada sua LIQUIDAÇÃO FORÇADA**, seu **patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional**.

CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os **animais serão prioritariamente libertados em seu habitat** ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de **produtos perecíveis ou madeiras**, serão estes avaliados e **doados** a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º Os **produtos e subprodutos da fauna não perecíveis** serão **destruídos ou doados** a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV

DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a **ação penal é pública incondicionada**.

Art. 27. **Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa (transação penal)**, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, **somente poderá ser formulada desde que tenha havido a PRÉVIA COMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL**, de que trata o art. 74 da mesma lei, **salvo** em caso de **comprovada impossibilidade**.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:

I - a **declaração de extinção de punibilidade**, de que trata o § 5º do artigo referido no *caput*, **dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade** prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o **prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo** previsto no artigo referido no *caput*, **acrescido de mais 1 ano, com suspensão do prazo da prescrição**;

III - no **período de prorrogação, não se aplicarão as condições** dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo mencionado no *caput*;

II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

IV - **findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo** laudo de constatação de reparação do dano ambiental, **podendo**, conforme seu resultado, **ser novamente prorrogado o período de suspensão**, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V - **esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano**.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção I

Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é **aumentada de 1/2**, se o crime é praticado:

I - contra **espécie rara ou considerada ameaçada de extinção**, ainda que somente no local da infração;

II - em **período proibido à caça**;

III - durante a **noite**;

IV - com **abuso de licença**;

V - em **unidade de conservação**;

VI - com **emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa**.

§ 5º A pena é aumentada **até o triplo**, se o crime **decorre do exercício de caça profissional**.

§ 6º As disposições deste artigo **não se aplicam aos atos de pesca**.

Art. 30. **Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto**, sem a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem **realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos**.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/6 a 1/3**, se **ocorre morte do animal**.

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;

III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 35. Pescar mediante a utilização de:

I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzem efeito semelhante;

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressaltadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37. **NÃO É CRIME O ABATE DE ANIMAL**, quando realizado:

I - **em estado de necessidade**, para **saciar a fome** do agente ou de sua família;

II - para **proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente**;

IV - **por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente**.

Seção II

Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

§ 2º A ocorrência de **dano** afetando **espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral** será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

§ 3º Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 40-A.

§ 1º Entende-se por **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL** as **Áreas de Proteção Ambiental**, as **Áreas de Relevante Interesse Ecológico**, as **Florestas Nacionais**, as **Reservas Extrativistas**, as **Reservas de Fauna**, as **Reservas de Desenvolvimento Sustentável** e as **Reservas Particulares do Patrimônio Natural**.

§ 2º A ocorrência de **dano** afetando **espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável** será considerada circunstância **agravante** para a fixação da pena.

§ 3º Se o **crime** for **culposo**, a pena será **reduzida em 1/2**.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 9.605/98 **prescinde de a área ser de preservação permanente**. Isso porque o referido tipo penal descreve como conduta criminosa o simples fato de "impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação". STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1498059-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 17/9/2015 (Info 570).

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposos, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

§ 1º **Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata** pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.

Art. 51. **Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas** e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a **pena é aumentada de 1/6 a 1/3** se:

I - do fato **resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;**

II - o crime é **cometido:**

a) no **período de queda das sementes;**

b) no **período de formação de vegetações;**

c) **contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;**

d) em **época de seca ou inundação;**

e) durante a **noite, em domingo ou feriado.**

Seção III

Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui **natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia**. STJ. 3ª Seção. EREsp 1417279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018 (Info 624).

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

§ 2º Se o **produto** ou a **substância for nuclear ou radioativa**, a pena é **aumentada de 1/6 a 1/3**.

§ 3º Se o crime é culposos:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 é de **perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova**

pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução nº 420/2004 da ANTT.

Art. 58. Nos **crimes dolosos** previstos nesta Seção, as penas **se-
rão aumentadas**:

I - de **1/6 a 1/3**, se **resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente** em geral;

II - de **1/3 até 1/2**, se **resulta lesão corporal** de natureza **grave** em outrem;

III - até o **dobro**, se **resultar a morte** de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) **absorve** o crime de destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local não edificável. STJ. 6ª Turma. REsp 1639723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

Art. 65. **Pichar** ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º **Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada** em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.

§ 2º **NÃO CONSTITUI CRIME** a prática de **grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário** e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, **no caso de bem público, com a autorização do órgão competente** e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

Seção V

Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é **aumentada de 1/3 a 2/3**, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização,

bem como os agentes das Capitânicas dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes **prazos máximos**:

I - **20 dias** para o **infrator oferecer defesa ou impugnação** contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II - **30 dias** para a **autoridade competente julgar o auto** de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - **20 dias** para o infrator **recorrer da decisão condenatória** à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV - **5 dias** para o **pagamento de multa**, contados da data do recebimento da notificação.

Art. 72. As **infrações administrativas são punidas** com as seguintes **sanções**, observado o disposto no art. 6º:

I - **advertência**;

II - **multa simples**;

III - **multa diária**;

IV - **apreensão** dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - **destruição** ou **inutilização** do produto;

VI - **suspensão de venda e fabricação** do produto;

VII - **embargo** de obra ou atividade;

VIII - **demolição** de obra;

IX - **suspensão parcial ou total de atividades**;

XI - **restritiva de direitos**.

§ 1º Se o infrator **cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções** a elas cominadas.

§ 2º A **advertência** será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A **multa simples** será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I - **advertido** por irregularidades que tenham sido praticadas, **deixar de saná-las, no prazo** assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

II - **opuser embaraço** à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4º A **multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente**.

§ 5º A **multa diária** será aplicada **sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo**.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do *caput* obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do *caput* serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As **sanções restritivas de direito** são:

I - **suspensão de registro, licença ou autorização**;

II - **cancelamento** de registro, licença ou autorização;

III - **perda ou restrição de incentivos** e benefícios fiscais;

IV - **perda ou suspensão da participação** em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

V - **proibição de contratar** com a Administração Pública, pelo período de **até 3 anos**.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O **valor da multa** de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o **mínimo de R\$ 50,00 reais e o máximo de R\$ 50.000.000,00 milhões de reais**.

Art. 76. **O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios SUBSTITUI A MULTA FEDERAL** na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

I - produção de prova;

II - exame de objetos e lugares;

III - informações sobre pessoas e coisas;

IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa;

V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte.

§ 1º A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2º A solicitação deverá conter:

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

II - o objeto e o motivo de sua formulação;

III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;

IV - a especificação da assistência solicitada;

V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os **órgãos ambientais** integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, **ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas** responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.

§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo **destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas** mencionadas no caput **possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes**, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o **prazo de vigência do compromisso**, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o **mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos**, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas;

V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;

VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento.

§ 3º Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.

§ 4º **A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.**

§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.

§ 6º **O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contados da protocolização do requerimento.**

§ 7º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano.

§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato.

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental **não impede a instauração de ação penal**. Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal e administrativa. STJ. Corte Especial. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2018 (Info 625).

Se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, a competência para julgamento será da Justiça Federal tendo em vista que existe interesse federal na manutenção e preservação da região. Logo, este delito gera possível lesão a bens, serviços ou interesses da União, ataindo a regra do art. 109, IV, da Constituição Federal. STJ. 3ª Seção. CC 142.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/08/2015.

Por outro lado, não haverá competência da Justiça Federal se o crime foi praticado dentro de área de proteção ambiental criada por decreto federal, mas cuja fiscalização e administração foi delegada para outro ente federativo: No caso, embora o local do dano ambiental esteja inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n. 88.940/1993, não há falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que lei federal subsequente delegou a fiscalização e administração da APA para o Distrito Federal (art. 1º da Lei n. 9.262/1996). 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, o suscitado. STJ. 3ª Seção. CC 158.747/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/06/2018.

LEI 10826/03 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO

CAPÍTULO I DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

Art. 1º O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Art. 2º Ao **SINARM** compete:

I – identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;

II – **cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;**

III – **cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal;**

IV – cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores;

V – identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo;

VI – integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;

VII – cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;

VIII – cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade;

IX – cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;

X – cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;

XI – informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo **não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares**, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

CAPÍTULO II DO REGISTRO

Art. 3º **É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.**

Parágrafo único. **As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército**, na forma do regulamento desta Lei.

Art. 4º Para adquirir arma de fogo de **uso permitido** o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I – comprovação de **idoneidade**, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de **não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal**, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de **ocupação lícita e de residência certa**;

III – comprovação de **capacidade técnica e de aptidão psicológica** para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

§ 1º O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei.

§ 3º A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4º A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.

§ 6º A expedição da autorização a que se refere o § 1º será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, **no prazo de 30 dias úteis**, a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7º O registro precário a que se refere o § 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida.

Art. 5º O **certificado de Registro de Arma de Fogo**, com validade em todo o território nacional, **autoriza** o seu proprietário a **manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses**, ou, ainda, no seu **local de trabalho**, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

§ 1º O **certificado de registro** de arma de fogo **será expedido pela Polícia Federal** e será precedido de autorização do Sinarm.

§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período **não inferior a 3 anos**, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§ 3º O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, **até o dia 31 de dezembro de 2008**, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei.

Art. 20. Ficam prorrogados para **31 de dezembro de 2009** os prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

§ 4º Para fins do cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir:

I - emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de **90 dias**; e

II - revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade.

§ 5º-Aos **residentes em área rural**, para os fins do disposto no caput deste artigo, **considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural (LEI 13870/19)**

CAPÍTULO III DO PORTE

Art. 6º **É proibido o porte** de arma de fogo **em todo o território nacional, salvo** para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das **Forças Armadas**;

II – os **integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144** da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das **guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 mil habitantes**, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das **guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 mil e menos de 500.000 mil habitantes, quando em serviço**;

V - os agentes operacionais da **Agência Brasileira de Inteligência** e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI - os integrantes dos **órgãos policiais** referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII - os integrantes do quadro efetivo dos **agentes e guardas prisionais**, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII - as empresas de **segurança privada e de transporte de valores** constituídas, nos termos desta Lei;

IX - para os integrantes das **entidades de desporto legalmente constituídas**, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de **Auditoria da Receita Federal** do Brasil e de **Auditoria-Fiscal do Trabalho**, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os **tribunais do Poder Judiciário** descritos no art. 92 da Constituição Federal e os **Ministérios Públicos da União e dos Estados**, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.

§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI.

§ 1º-B. Os integrantes do **quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço**, desde que estejam:

I - submetidos a **regime de dedicação exclusiva**;

II - sujeitos à **formação funcional**, nos termos do regulamento; e

III - **subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno**.

§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

§ 4º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no art. 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.

§ 5º Aos **residentes em áreas rurais, maiores de 25 anos** que **comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar** será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador

para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos:

I - documento de identificação pessoal;

II - comprovante de residência em área rural; e

III - atestado de bons antecedentes.

§ 6º O **caçador** para subsistência que **der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras** tipificações penais, **responderá**, conforme o caso, **por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido**.

§ 7º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, **quando em serviço**.

Art. 7º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, **somente podendo ser utilizadas quando em serviço**, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa.

§ 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, **nas primeiras 24 horas depois** de ocorrido o fato.

§ 2º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

§ 3º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarm.

Art. 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso XI do art. 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, **somente podendo ser utilizadas quando em serviço**, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição.

§ 1º A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo **independe do pagamento de taxa**.

§ 2º O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o **limite máximo de 50%** do número de servidores que exercam funções de segurança.

§ 3º O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei, bem como à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 4º A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no Sinarm.

§ 5º As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas **primeiras 24 horas depois** de ocorrido o fato.

Art. 8º As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.

Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

Art. 10. **A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal** e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1º A autorização prevista neste artigo **poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada**, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

- I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;
- II – atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;
- III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2º A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

- I – ao registro de arma de fogo;
- II – à renovação de registro de arma de fogo;
- III – à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;
- IV – à expedição de porte federal de arma de fogo;
- V – à renovação de porte de arma de fogo;
- VI – à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei.

Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.

§ 1º Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos hono-

rários profissionais para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.

§ 2º Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro **não poderá exceder R\$ 80,00 reais**, acrescido do custo da munição.

§ 3º A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal.

CAPÍTULO IV DOS CRIMES E DAS PENAS

POSSE irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. **Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de USO PERMITIDO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar**, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

POSSE	PORTE
Intra muros, no interior da residência ou local de trabalho	Extra muros, fora da residência ou local de trabalho

Omissão de cautela

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para **impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere** de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que **deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato**.

PORTE ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. **Portar**, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, **transportar**, ceder, ainda que gratuitamente, **EMPRESAR**, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar **arma de fogo, acessório ou munição, de USO PERMITIDO, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar**:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O **crime** previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. **(declarado inconstitucional)**

Derrogou o art. 19 da Lei de Contravenções penais no que tange à arma de fogo, permanecendo em vigor em relação à arma branca.

Disparo de arma de fogo

Art. 15. **Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública** ou em direção a ela, desde que essa conduta **não tenha como finalidade a prática de outro crime**:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável.
(declarado inconstitucional)

Disparo em local não habitado é fato atípico.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de USO RESTRITO

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição **de uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: **(LEI 13964/19)**

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – **suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação** de arma de fogo ou artefato;

II – **modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;**

III – possuir, deter, fabricar ou empregar **artefato explosivo ou incendiário**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro **sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;**

V – vender, entregar ou fornecer, **ainda que gratuitamente**, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a **criança ou adolescente;** e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo **envolverem arma de fogo de uso proibido**, a pena é de reclusão, de **4 a 12 anos**. **(LEI 13964/19)**

Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: **(LEI 13964/19)**

II - o crime de **posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

III - o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

IV - o crime de **tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição**, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; **(LEI 13964/19)**

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proi-	Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito .

bido ou restrito , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:	sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
	Se envolverem arma de fogo de uso proibido , a pena é de reclusão, de 4 a 12 anos .

Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma **utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial**, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de **6 a 12 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§ 2º **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.** **(LEI 13964/19)**

Crime habitual, só restando configurado se houver reiteração da prática delitiva, visto que o legislador utilizou a expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial".

Tráfico internacional de arma de fogo

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a **entrada ou saída do território nacional**, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena - reclusão, de **8 a 16 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.** **(LEI 13964/19)**

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 (**comércio ilegal**) e 18 (**tráfico internacional**), a pena é **aumentada da 1/2 se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito**.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é **aumentada da metade (1/2)** se: **(LEI 13964/19)**

I - forem **praticados por integrante dos órgãos e empresas** referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou **(LEI 13964/19)**

II - o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza. **(LEI 13964/19)**

CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei.	Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se: I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts.

	6º, 7º e 8º desta Lei; ou II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.
--	--

Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insusce-
tíveis de liberdade provisória. **(declarado inconstitucional)**

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a **definição das armas de fogo** e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico **serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal**, mediante proposta do Comando do Exército.

§ 1º Todas as munições comercializadas no País deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

§ 2º Para os órgãos referidos no art. 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3º As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 6º.

§ 4º As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos III e IV do caput do art. 6º desta Lei e no seu § 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento.

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

Art. 25. As **armas de fogo apreendidas**, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando **não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 horas, para destruição ou doação** aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 1º As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse.

§ 1º-A. As **armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização** de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido **adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário** da unidade da federação responsável pela apreensão. **(LEI 13886/19)**

§ 2º O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada.

§ 3º O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma.

§ 5º O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram.

Art. 26. São **vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir.**

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, **excepcionalmente**, a aquisição de armas de fogo de uso restrito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos Comandos Militares.

Art. 28. É **vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo**, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão **90 dias** após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a **90 dias** poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições dos arts. 4º, 6º e 10 desta Lei, no prazo de **90 dias** após sua publicação, sem ônus para o requerente.

Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido **ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008 (Prorrogação de prazo até 31/12/2009)**, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou **comprovação da origem lícita da posse**, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º desta Lei.

Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo **adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal**, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.

Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo **poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados**, na forma do regulamento, **ficando EXTINTA A PUNIBILIDADE de eventual POSSE IRREGULAR** da referida arma.

Arts. 30, 31 e 32 somente se aplicam ao delito de **POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO**

Art. 33. Será aplicada multa de R\$ 100.000,00 a R\$ 300.000,00, conforme especificar o regulamento desta Lei:

I – à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança;

II – à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração **superior a 1000 pessoas**, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados.

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como **objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. (LEI 13964/19)**

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. **(LEI 13964/19)**

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Os **dados** constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos **terão caráter sigiloso**, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. **(LEI 13964/19)**

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. **(LEI 13964/19)**

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.

§ 1º **Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.**

§ 2º Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

SÚMULA SOBRE ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Súmula 513-STJ: A abolição criminis temporária prevista na Lei nº 10.826/2003 aplica-se ao crime de POSSE de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 102: ESTATUTO DO DESARMAMENTO - I

1) O crime de **posse** irregular de arma de fogo, acessório ou munição de **uso permitido** (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) **é de perigo abstrato**, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.

2) O crime de **porte** ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) **é de perigo abstrato e de mera conduta**, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia.

3) O art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, com vistas a fornecer parâmetros e critérios legais para a penalização das condutas ali descritas.

4) O crime de **disparo de arma de fogo** (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) **é crime de perigo abstrato**, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e **prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado**.

5) O crime de **posse ou porte ilegal** de arma de fogo, acessório ou munição de **uso restrito** (art. 16, *caput*, da Lei n. 10.826/2003) **é crime de perigo abstrato**, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

7) **São atípicas as condutas descritas nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, praticadas entre 23/12/2003 e 23/10/2005, mas, a partir desta data, até 31/12/2009, somente é atípica a conduta do art. 12, desde que a arma de fogo seja apta a ser registrada (numeração íntegra).**

8) A regra dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 alcança, também, os crimes de posse ilegal de arma de fogo praticados sob a vigência da Lei n. 9.437/1997, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

9) A forma qualificada do art. 10, § 3º, IV, da Lei n. 9.437/1997, que foi suprimida do ordenamento jurídico com o advento da Lei n. 10.826/03, não tem o condão de tornar atípica a conduta, mas apenas de desclassificar o delito para a forma simples, prevista no *caput* do dispositivo legal mencionado.

10) **Não se aplica o princípio da consunção** quando os **delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contex-**

tos distintos.

11) **A simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância.**

12) Independentemente da quantidade de arma de fogo, de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei de Armas) para o delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), em respeito ao princípio da especialidade.

EDIÇÃO N. 108: ESTATUTO DO DESARMAMENTO - II

1) **O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta**, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

2) **A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade** da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma.

3) **Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública**, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

4) **A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.**

5) **O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato**, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

6) **O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da**

Lei de Armas, nunca foi abrangido pela *abolitio criminis* temporária prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da Lei de Armas ou nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nos referidos dispositivos.

7) **Compete à Justiça Federal o julgamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o art. 109, inciso V, da Constituição Federal, haja vista que este crime está inserido em tratado internacional de que o Brasil é signatário.**

8) O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 18 da Lei n. 10.826/03, **é de perigo abstrato ou de mera conduta** e visa a proteger a segurança pública e a paz social.

9) Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição **não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessário que se comprove a internacionalidade da ação.**

10) É típica a conduta de importar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, nos termos do art. 18 da Lei n. 10.826/2003, **mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta.**

Dia 27

CÓDIGO FLORESTAL: art. 1-40
 LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES: arts. 1-44
 LEI 10741/03 – ESTATUTO DO IDOSO

Controle de Leitura

CÓDIGO FLORESTAL

PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

Pode-se afirmar que o Princípio da Precaução deve ser lido como *In dubio pro natura* ou *In dubio pro ambiente*.

ECO-92 – Princípio 15: O princípio da precaução deverá ser observado pelos Estados, de acordo com suas próprias condições e capacidades, com o intuito de proteger o meio ambiente. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a **FALTA DE CERTEZA CIENTÍFICA** absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação do meio ambiente.

Inversão do ônus da prova: O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. STJ. 2ª Turma. REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 01/12/2009.

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

Estabelece que a administração, na **CERTEZA** de que determinada atividade implicará dano injusto, deve intervir coibindo-a.

Exige que o órgão técnico-ambiental ao permitir a atividade ou empreendimento nocivo ao meio ambiente, deva se valer de medidas tendentes a evitar ou reparar o dano ambiental.

Observa-se o Princípio da Prevenção no ordenamento jurídico nacional, dentre outros dispositivos, da leitura do art. 225 § 2º, da Carta maior de 1988 e art. 4º, VI, lei 6938/81, ao dispor que a Política Nacional do Meio Ambiente visará à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilí-

brio ecológico propício à vida

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE

O art. 225 § 3º, da Carta Maior de 1988 dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente **sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas**, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Pelo Princípio da Responsabilidade, o art. 4º, VII, 1ª parte, lei 6938/81 traz a imposição ao poluidor da obrigação de indenizar os danos causados.

A Declaração do Rio (Eco 92) traz a exigência de que os Estados devam desenvolver as legislações nacionais relativa à responsabilidade e à indenização referente às vítimas de danos ambientais, em clara referência ao Princípio da Responsabilidade.

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR

O empreendedor deve internalizar todos os “Custos Ambientais” gerados por sua atividade, onde se inclui naturalmente os custos gerados pela poluição que eventualmente venha a causar.

Art. 4º, VII, Lei 6938/81: imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.

ECO-92 – Princípio 16: as autoridades nacionais devem fomentar a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta que o poluidor deve arcar com os custos da contaminação.

Na esfera internacional, o Protocolo de Kyoto é um exemplo do Princípio do Poluidor-Pagador, na medida em que gera a obrigação dos Estados-Parte de arcar com os custos da redução de emissões de gases poluentes.

PRINCÍPIO DO USUÁRIO-PAGADOR

A lógica do Princípio do Usuário-Pagador demanda que se alguém se aproveita dos recursos ambientais deve suportar isoladamente os custos pela sua utilização.

Art. 4º, VII, Lei 6938/81: impõe ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais.

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 170, VI, CF: a ordem econômica tem por fim a defesa do meio ambiente mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Dentre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 4º, I, lei 6938/81), há a exigência da compatibilização entre o desenvolvimento econômico-social com a preservação

	da qualidade do meio ambiente ECO-92 – Princípio 1: os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável, t ECO-92 – Princípio 4: a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá considerar-se de forma isolada.
PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA OU DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	Liga-se à democracia direta ou participativa, ao rezar que o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE	Todos aqueles que praticarem condutas ou atividades consideradas lesivas ao meio ambiente responderão solidariamente pelo dano ambiental (art. 225, § 3º, da Carta maior de 1988 e art. 4º, VII, 1ª parte lei 6938/81).
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE	Há um dever fundamental por parte do Poder Público e da coletividade na proteção ao meio ambiente. Desta forma, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão, não pode ser insuficiente, cabendo aos Estados promulgar leis eficazes de proteção aos ecossistemas. Assim, pelo Princípio da Vedação da Proteção Deficiente, os objetivos e prioridades em matérias de regulamentação do meio ambiente devem refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento às quais se aplicam, vedando a criação de normas ambientais inadequadas.
PRINCÍPIO DA EQUI-DADE NA PARTICIPAÇÃO INTERGERACIONAL	Direciona-se ao futuro, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da Carta maior de 1988 e Princípio 3 da Eco 92).

Informações retiradas do site <https://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218>

SÚMULAS SOBRE MEIO AMBIENTE
Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental Uma das razões que justifica essa inversão do ônus da prova é o PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO .
Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem , sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a con-

denação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 119: RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL

- 1) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.
- 2) Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de Área de Preservação Permanente - APP, fazendo emergir a **obrigação propter rem** de restaurar plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva.
- 3) O reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental **não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado**.
- 4) A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, **como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral** e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, §3º, da CF e art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.
- 5) É **IMPRESCRITÍVEL** a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente.
- 6) O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso nas hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental.
- 9) **Não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.**
- 10) O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade.
- 11) É **devida a indenização** por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS

Responsabilidade CIVIL	Responsabilidade ADMINISTRATIVA	Responsabilidade PENAL
Objetiva	Subjetiva	Subjetiva
§ 1º do art. 14 da Lei 6.938/81.	Caput do art. 14 da Lei 6.938/81.	É vedada a responsabilidade penal objetiva.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/90fd26a243fd14c4b3df082cdc8da66>>.

Diante de qualquer anomalia técnico-redacional, a legislação ambiental deverá ser interpretada e integrada de acordo com o princípio hermenêutico do **IN DUBIO PRO NATURA**. Assim, nos

casos de dúvida, deve-se estar interpretar a norma em favor da proteção do meio ambiente. STF. 2ª Turma. REsp 1145083/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/09/2011.

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Parágrafo único. Tendo como **OBJETIVO** o **desenvolvimento sustentável**, esta Lei atenderá aos seguintes **PRINCÍPIOS**:

I - **afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras;**

II - **reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;**

III - **ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação;**

IV - **RESPONSABILIDADE COMUM da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;**

V - **fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;**

VI - **criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.**

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são **bens de interesse comum** a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as **ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade**, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.

§ 2º As **OBRIGAÇÕES** previstas nesta Lei **TÊM NATUREZA REAL** e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL
(responsabilidade civil pela

Possui **natureza propter rem**, sendo possível **cobrar também do atual proprietário**

reparação dos danos ambientais)	condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
MULTA AMBIENTAL (sanção administrativa)	Somente poderia ser cobrada do próprio transgressor, não podendo passar da pessoa do culpado.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 623-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dd409260aea46a90e61b9a69fb9726ef>>

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão;

II - **ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)**: área protegida, **COBERTA OU NÃO POR VEGETAÇÃO NATIVA**, com a **função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;**

É inconstitucional lei estadual prevendo que é possível a supressão de vegetal em Área de Preservação Permanente (APP) para a realização de "pequenas construções com área máxima de 190 metros quadrados, utilizadas exclusivamente para lazer".

Essa lei possui vícios de **inconstitucionalidade formal e material**.

Há **inconstitucionalidade formal porque o Código Florestal** (lei federal que prevê as normas gerais sobre o tema, nos termos do art. 24, § 1º, da CF/88) **não permite a instalação em APP de qualquer tipo de edificação com finalidade meramente recreativa.**

Existe também inconstitucionalidade material porque houve um excesso e abuso da lei estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer individual.

STF. Plenário. ADI 4988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/09/2018 (Info 916).

III - **RESERVA LEGAL (RL): ÁREA LOCALIZADA NO INTERIOR DE UMA PROPRIEDADE OU POSSE RURAL**, delimitada nos termos do art. 12, com a **função de ASSEGURAR O USO ECONÔMICO DE MODO SUSTENTÁVEL dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;**

IV - **Área rural consolidada**: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvopastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

V - **Pequena propriedade ou posse rural familiar**: aquela **explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária**, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

VI - **uso alternativo do solo**: substituição de vegetação nativa e formações sucessionárias por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de

energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;

VII - **manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo** e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;

VIII - **utilidade pública:**

- a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
- b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, ~~gestão de resíduos~~, energia, telecomunicações, radiodifusão, ~~instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais~~, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

STF: são **inconstitucionais as expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”**, contidas no art. 3º, VIII, b, do Código Florestal

- c) atividades e obras de defesa civil;
- d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso II deste artigo;
- e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

IX - **interesse social:**

- a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
- b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;
- c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
- d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;
- e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade;
- f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;
- g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;

STF: deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, da Lei, de modo a se **condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à ati-**

vidade proposta.

X - **atividades eventuais ou de BAIXO IMPACTO AMBIENTAL:**

- a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;
 - b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;
 - c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
 - d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
 - e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;
 - f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
 - g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;
 - h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;
 - i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique superpressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;
 - j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;
 - k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
- XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea *Mauritia flexuosa* - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas;
- XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina;
- XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por 1.000, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica;
- XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por 1.000, desprovidas de vegetação vascular;
- XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando,

de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;

XVII - **nascente**: afloramento natural do lençol freático que **apresenta perenidade e dá início a um curso d'água**;

STF: deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, XVII e ao art. 4º, IV, para fixar a interpretação de que **os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram área de preservação permanente**.

XVIII - **olho d'água**: afloramento natural do lençol freático, **mesmo que intermitente**;

XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano;

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;

XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que permite o escoamento da enchente;

XXIII - relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso.

XXIV - **pousio**: prática de **interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo**;

XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação;

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; e

XXVII - crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso V deste artigo (**Pequena propriedade ou posse rural familiar**) às **propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território**.

STF: são **inconstitucionais as expressões "demarcadas" e "tituladas"**, contidas no art. 3º, parágrafo único.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Seção I

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente (**APP**)

Art. 4º **Considera-se APP, em zonas rurais ou urbanas**, para os efeitos desta Lei:

I - as **faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros**, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

- a) **30 metros**, para os cursos d'água de **menos de 10 metros** de largura;
- b) **50 metros**, para os cursos d'água que tenham de **10 a 50 metros** de largura;
- c) **100 metros**, para os cursos d'água que tenham de **50 a 200 metros** de largura;
- d) **200 metros**, para os cursos d'água que tenham de **200 a 600 metros** de largura;
- e) **500 metros**, para os cursos d'água que tenham largura **superior a 600 metros**;

A legislação municipal **não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos cursos d'água**, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal. **A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o patamar de proteção** (jamais reduzir a proteção ambiental). STJ. 2ª Turma. AREsp 1312435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).

II - as **áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais**, em faixa com largura mínima de:

- a) **100 metros**, em **zonas rurais**, exceto para o corpo d'água com **até 20 hectares** de superfície, cuja faixa marginal será de **50 metros**;

- b) **30 metros**, em **zonas urbanas**;

III - as **áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais**, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV - as **áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes**, qualquer que seja sua situação topográfica, no **raio mínimo de 50 metros**;

V - as encostas ou partes destas com declividade **superior a 45°**, equivalente a **100%** na linha de maior declive;

VI - as **restingas**, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os **manguezais**, em toda a sua extensão;

VIII - as **bordas dos tabuleiros ou chapadas**, até a linha de ruptura do relevo, em faixa **nunca inferior a 100 metros** em projeções horizontais;

IX - no **topo de morros, montes, montanhas e serras**, com **altura mínima de 100 metros** e inclinação média **maior que 25°**, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a **2/3** da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as **áreas em altitude superior a 1.800 metros**, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com **largura mínima de 50 metros**, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

§ 1º **Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais**.

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície **inferior a 1 hectare**, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão

ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

§ 5º **É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar**, de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, **o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas** de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 6º **Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é admitida**, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, **a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:**

I - sejam adotadas **práticas sustentáveis de manejo** de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos;

III - seja **realizado o licenciamento** pelo órgão ambiental competente;

IV - o **imóvel esteja inscrito no** Cadastro Ambiental Rural - **CAR**.

V - **não implique novas supressões** de vegetação nativa.

Art. 5º Na implantação de **reservatório d'água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno**, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a **faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros** em área rural, e a **faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros** em área urbana.

§ 1º Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, **não** podendo o uso **exceder a 10%** do total da Área de Preservação Permanente.

§ 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.

Art. 6º **Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo**, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha;

II - proteger as restingas ou veredas;

III - proteger várzeas;

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

VII - assegurar condições de bem-estar público;

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

Seção II

Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente

Art. 7º **A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.**

§ 1º Tendo **ocorrido supressão** de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título **é obrigado a promover a recomposição da vegetação**, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2º A **obrigação** prevista no § 1º **TEM NATUREZA REAL E É TRANSMITIDA AO SUCESSOR** no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º.

Art. 8º **A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental** previstas nesta Lei.

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º **poderá ser autorizada, excepcionalmente**, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.

§ 3º **É dispensada a autorização** do órgão ambiental competente para a execução, **em caráter de urgência**, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 4º **Não haverá, em qualquer hipótese**, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.

Art. 9º **É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.**

CAPÍTULO III

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, **ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização** do órgão estadual do meio

ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo.

Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, **sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.**

CAPÍTULO III-A DO USO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL DOS APICUNS E SALGADOS

Art. 11-A. A **Zona Costeira é patrimônio nacional**, nos termos do § 4º do art. 225 da Constituição Federal, devendo sua **ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável.**

§ 1º Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos:

I - área total ocupada em cada Estado **não superior a 10%** dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a **35%** no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no § 6º deste artigo;

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros;

III - licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a União;

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos;

V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as Áreas de Preservação Permanente; e

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais.

§ 2º A **licença ambiental**, na hipótese deste artigo, será de **5 anos**, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica.

§ 3º São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA os novos empreendimentos:

I - com **área superior a 50 hectares**, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte;

II - com **área de até 50 hectares**, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente; ou

III - localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns.

§ 4º O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, quando ocorrer:

I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento, ou descumprimento às normas aplicáveis;

II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença; ou

III - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública.

§ 5º A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira - ZEEZOC, com a individualização das áreas ainda passíveis de uso, em escala mínima de 1:10.000, que deverá ser concluído por cada Estado no **prazo máximo de 1 ano** a partir da data da publicação desta Lei.

§ 6º É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes.

§ 7º **É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em qualquer hipótese ou forma, de ocupação ou exploração irregular em apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo.**

CAPÍTULO IV DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Seção I

Da Delimitação da Área de Reserva Legal

Art. 12. **TODO IMÓVEL RURAL deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente**, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I - **localizado na Amazônia Legal:**

a) **80%**, no imóvel situado em área de florestas;

b) **35%**, no imóvel situado em área de cerrado;

c) **20%**, no imóvel situado em área de campos gerais;

II - **localizado nas demais regiões do País: 20%**

§ 1º Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, **será considerada**, para fins do disposto do caput, **a área do imóvel antes do fracionamento.**

§ 2º O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas *a*, *b* e *c* do inciso I do caput.

§ 3º Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30.

§ 4º Nos casos da alínea *a* do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reserva Legal para **até 50%**, para fins de recomposição, quando o Município tiver **mais de 50%** da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas.

§ 5º Nos casos da alínea *a* do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, **poderá reduzir a Reserva Legal para até 50%**, quando o Estado tiver **Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza**

de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.

§ 6º Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto **NÃO ESTÃO SUJEITOS À CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL.**

§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.

§ 8º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias.

Art. 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá:

I - reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para **até 50%** da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos;

II - ampliar as áreas de Reserva Legal em **até 50%** dos percentuais previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.

§ 1º No caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver Reserva Legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Cota de Reserva Ambiental.

§ 2º Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o **prazo de 5 anos**, a partir da data da publicação desta Lei, para a sua elaboração e aprovação.

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios:

I - o plano de bacia hidrográfica;

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida;

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e

V - as áreas de maior fragilidade ambiental.

§ 1º O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal **após a inclusão do imóvel no CAR**, conforme o art. 29 desta Lei.

§ 2º **Protocolada** a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural **não poderá ser imputada sanção administrativa**, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

Art. 15. **Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:**

I - o benefício previsto neste artigo **não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo;**

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e

III - o proprietário ou possuidor **tenha requerido inclusão do imóvel no** Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.

§ 1º O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§ 2º O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.

§ 3º O cômputo de que trata o caput **aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação.**

§ 4º É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de Preservação Permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem:

I - **80%** do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal;

Art. 16. **Poderá ser instituído RESERVA LEGAL EM REGIME DE CONDOMÍNIO ou coletiva entre propriedades rurais**, respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel.

Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal **poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.**

Seção II

Do Regime de Proteção da Reserva Legal

Art. 17. A Reserva Legal **deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.**

§ 1º **Admite-se a exploração econômica** da Reserva Legal **mediante manejo sustentável**, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art. 20.

§ 2º Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3º É **obrigatória a suspensão imediata** das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente **após 22 de julho de 2008.**

§ 4º Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3º deste artigo, o processo de recomposição da Reserva Legal em **até 2 anos** contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59.

Art. 18. **A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR** de

que trata o art. 29, sendo **vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas** nesta Lei.

§ 1º A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explice, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3º A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2º.

§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR **desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis**, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.

Para que a sentença declaratória de usucapião de imóvel rural sem matrícula seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passou a concentrar as informações ambientais dos imóveis rurais, sendo dispensada a averbação da reserva legal no Registro de Imóveis (art. 18, § 4º). Assim, ante esse novo cenário normativo, como condição para o registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no CAR. A nova lei não pretendeu reduzir a eficácia da norma ambiental, pretendeu tão somente alterar o órgão responsável pelo "registro" da reserva legal, que antes era o Cartório de Registro de Imóveis, e agora passou a ser o órgão ambiental responsável pelo CAR. STJ. 3ª Turma. REsp 1356207-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/4/2015 (Info 561)

Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal **não desobriga** o proprietário ou posseiro **da manutenção da área de Reserva Legal**, que **só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor** de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão **adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial**.

Art. 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar:

- I - os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver;
- II - a época de maturação dos frutos e sementes;

III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes.

Art. 22. O **manejo florestal sustentável** da vegetação da Reserva Legal **com propósito comercial** depende de autorização do órgão competente e deverá atender as seguintes diretrizes e orientações:

- I - **não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;**
- II - **assegurar a manutenção da diversidade das espécies;**
- III - **conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas.**

Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual **sem propósito comercial**, para consumo no próprio imóvel, **independe de autorização dos órgãos competentes**, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, **limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos**.

Art. 24. No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e 23.

Seção III

Do Regime de Proteção das Áreas Verdes Urbanas

Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos:

- I - o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
- II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas
- III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e
- IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.

CAPÍTULO V

D A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO

Art. 26. A **SUPRESSÃO de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR**, de que trata o art. 29, **e de prévia autorização do órgão estadual competente** do Sisnama.

§ 3º No caso de **reposição florestal**, deverão ser **priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão**.

§ 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterà, no mínimo, as seguintes informações:

- I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;
- II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;
- III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;
- IV - o uso alternativo da área a ser desmatada.

Art. 27. **Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.**

Art. 28. **Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada.**

CAPÍTULO VI

DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - **CAR**, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, **registro público eletrônico de âmbito nacional, OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS IMÓVEIS RURAIS**, com a **finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.**

§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, **preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual**, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural:

- I - identificação do proprietário ou possuidor rural;
- II - comprovação da propriedade ou posse;
- III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

§ 2º **O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.**

§ 3º A inscrição no CAR **é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais.** (LEI 13887/19)

§ 4º Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei (LEI 13887/19)

Art. 30. Nos casos em que a **Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal** previstas no inciso III do § 1º do art. 29.

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse.

CAPÍTULO VII

DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Art. 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.

§ 1º O PMFS atenderá os seguintes fundamentos técnicos e científicos:

- I - caracterização dos meios físico e biológico;
- II - determinação do estoque existente;
- III - intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta;
- IV - ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta;
- V - promoção da regeneração natural da floresta;
- VI - adoção de sistema silvicultural adequado;
- VII - adoção de sistema de exploração adequado;
- VIII - monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente;
- IX - adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.

§ 2º A aprovação do PMFS pelo órgão competente do Sisnama confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental.

§ 3º O detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas.

§ 4º O PMFS será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo.

§ 5º Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do Chefe do Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os PMFS em escala empresarial, de pequena escala e comunitário.

§ 6º Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos PMFS.

§ 7º Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de PMFS incidentes em florestas públicas de domínio da União.

Art. 32. São isentos de PMFS:

- I - a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo;
- II - o manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;
- III - a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso V do art. 3º ou por populações tradicionais.

Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

- I - florestas plantadas;
- II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;
- III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama;
- IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama.

§ 1º São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

§ 2º É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize:

I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial

II - matéria-prima florestal:

- a) oriunda de PMFS;
- b) oriunda de floresta plantada;
- c) não madeireira.

§ 3º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não sobressa o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado.

§ 4º A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sisnama.

Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável - PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do Sisnama.

§ 1º O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial.

§ 2º O PSS incluirá, no mínimo:

I - programação de suprimento de matéria-prima florestal

II - indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas;

III - cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.

§ 3º Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado:

I - na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período, **não superior a 10 anos**, previstos no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso III do § 2º;

II - no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do Sisnama, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas.

§ 4º O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

§ 5º Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais no disposto no caput.

CAPÍTULO VIII

DO CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS

Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do Sisnama.

§ 1º O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independem de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta Lei, devendo ser informados ao órgão competente, **no prazo de até 1 ano**, para fins de controle de origem.

§ 2º É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.

§ 3º O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem.

§ 4º Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao sistema nacional.

§ 5º O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá bloquear a emissão de Documento de Origem Florestal - DOF dos entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos.

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º **Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF** e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

§ 5º O órgão ambiental federal do Sisnama regulamentará os casos de dispensa da licença prevista no caput.

Art. 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente do Sisnama e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo de outras exigências cabíveis.

Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do Sisnama, observadas as condições estabelecidas no caput.

CAPÍTULO IX

DA PROIBIÇÃO DO USO DE FOGO E DO CONTROLE DOS INCÊNDIOS

Art. 38. **É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto** nas seguintes situações:

I - em **locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação** do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;

II - **emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação** do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo;

III - **atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado** pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama.

§ 1º Na situação prevista no inciso I, o órgão estadual ambiental competente do Sisnama exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios.

§ 2º **Excetua-se da proibição** constante no caput **as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas.**

§ 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

§ 4º É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares.

Art. 39. Os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais.

Art. 40. O Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas.

§ 1º A Política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para a análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais.

§ 2º A Política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES

TÍTULO I Da Locação

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

SEÇÃO I

Da locação em geral

Art. 1º A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei:

Parágrafo único. **Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais:**

a) as locações:

1. de **imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas;**

O art. 1º, "a", "1" da Lei 8.245/91 somente exclui do seu âmbito as locações de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas. Logo, **as empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se à Lei 8.245/91**.STJ. 4ª Turma. REsp 1224007-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/4/2014 (Info 542).

2. de **vagas autônomas de garagem** ou de espaços para estacionamento de veículos;

3. de **espaços destinados à publicidade;**

4. em **apart-hotéis, hotéis-residência ou equiparados**, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar;

b) o **arrendamento mercantil**, em qualquer de suas modalidades.

Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou.

Parágrafo único. **Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários.**

Art. 3º O contrato de locação **pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênica conjugal, se igual ou superior a 10 anos.**

Parágrafo único. **Ausente a vênica conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente.**

Art. 4º **Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado.** Com exceção ao que estipula o § 2º do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

Parágrafo único. O locatário **ficará dispensado da multa** se a **devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência.**

Art. 5º **Seja qual for o fundamento do término da locação, a Ação do locador para reaver o imóvel é a de DESPEJO.**

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação, com a imissão do expropriante na posse do imóvel.

Art. 6º **O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias.**

Parágrafo único. **Na ausência do aviso**, o locador poderá exigir quantia correspondente a **1 mês de aluguel** e encargos, vigentes quando da rescisão.

Art. 7º Nos casos de **extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de 30 dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nuproprietário ou do fideicomissário**, ou se a **propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário**.

Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no **prazo de 90 dias** contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

Art. 8º Se o imóvel for **alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar** o contrato, com o **prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel**.

A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis **é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente**. STJ. 3ª Turma. REsp 1669612-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/08/2018 (Info 632).

§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.

§ 2º **A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.**

REGRA	O adquirente poderá denunciar o contrato de locação, tendo o locatário que desocupar o imóvel no prazo máximo de 90 dias . Obs: denunciar um contrato consiste na conduta de declarar a intenção de encerrar o pacto.
EXCEÇÃO	O contrato não poderá ser denunciado e a locação continuará em vigor se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) o contrato de locação for por tempo determinado ; b) o contrato de locação contiver cláusula de vigência em caso de alienação (conhecida doutrinariamente como "cláusula de vigência" ou "cláusula de respeito"); c) o contrato de locação estiver averbado junto à matrícula do imóvel .

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/000c076c390a4c357313fca29e390ece>>

Art. 9º A locação também **poderá ser desfeita**:

I - por **mútuo acordo**;

II - em decorrência da prática de **infração legal ou contratual**;

III - em decorrência da **falta de pagamento do aluguel** e demais encargos;

IV - para a **realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las**.

Art. 10. Morrendo o locador, a **locação transmite-se aos herdeiros**.

Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações:

I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do *de cujus*, desde que residentes no imóvel;

II - nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio.

Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a **locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel**.

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia.

§ 2º **O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador**.

Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, **dependem do consentimento prévio e escrito do locador**.

§ 1º **Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição**.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o **prazo de 30 dias** para manifestar formalmente a sua oposição.

SEÇÃO II

Das sublocações

Art. 14. Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações.

Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador.

Art. 16. O sublocatário **RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE** ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.

SEÇÃO III

Do aluguel

Art. 17. **É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo**.

Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica.

Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.

Art. 19. **Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente re-**

alocado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para temporada, o locador **não poderá exigir o pagamento antecipado** do aluguel.

Art. 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação; nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis **não poderá ser superior ao dobro do valor da locação.**

Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos.

SEÇÃO IV

Dos deveres do locador e do locatário

Art. 22. O **locador** é obrigado a:

I - **entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina;**

II - **garantir**, durante o tempo da locação, o **uso pacífico do imóvel locado;**

III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

IV - **responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;**

V - fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;

VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, **VEDADA A QUITAÇÃO GENÉRICA;**

VII - pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador;

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato;

IX - exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas;

X - **pagar as DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS de condomínio.**

Parágrafo único. Por **despesas extraordinárias** de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:

a) **obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;**

b) **pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas;**

c) **obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;**

d) **indenizações trabalhistas e previdenciárias** pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;

e) **instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;**

f) **despesas de decoração e paisagismo** nas partes de uso comum;

g) **constituição de fundo de reserva.**

Art. 23. O **locatário** é obrigado a:

I - **pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;**

II - **servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se**

destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, **salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;**

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VI - **não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;**

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VIII - **pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;**

IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27;

X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;

XI - **pagar o prêmio do seguro de fiança;**

XII - **pagar as DESPESAS ORDINÁRIAS de condomínio.**

§ 1º Por **despesas ordinárias** de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente:

a) **salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio;**

b) **consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;**

c) **limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;**

d) **manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum;**

e) **manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer;**

f) **manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;**

g) **pequenos reparos** nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum;

h) **rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;**

i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da locação.

§ 2º O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas.

§ 3º No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no § 1º deste artigo, desde que comprovadas.

Art. 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo Poder Público.

§ 1º O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização do imóvel.

§ 2º Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização.

§ 3º Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial, para realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel.

Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se referirem.

Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente.

Art. 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consentir.

Parágrafo único. Se os reparos durarem **mais de 10 dias**, o locatário terá **direito ao abatimento do aluguel, proporcional** ao período excedente; se **mais de 30 dias**, poderá **resilir o contrato**.

SEÇÃO V

Do direito de preferência

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de 30 dias.

Art. 29. Ocorrendo aceitação da proposta, pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes.

Art. 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado.

Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso.

Art. 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação.

Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação.

Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica.

Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.

Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação desde que subscrito também por duas testemunhas.

Art. 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário.

SEÇÃO VI

Das benfeitorias

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as BENFEITORIAS NECESSÁRIAS introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as ÚTEIS, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.

BENFEITORIAS NECESSÁRIAS	Ainda que não autorizadas pelo locador são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção .
BENFEITORIAS ÚTEIS	Desde que autorizadas pelo locador são indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção .
BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS	Não serão indenizáveis, podendo ser levantadas finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.

SEÇÃO VII

Das garantias locatícias

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - **caução;**

II - **fiança;**

III - **seguro de fiança locatícia.**

IV - **cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.**

Parágrafo único. É **vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.**

Art. 38. A **caução** poderá ser em **bens móveis ou imóveis**.

§ 1º A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula.

§ 2º A **caução em dinheiro**, que **não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel**, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.

§ 3º A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no **prazo de 30 dias**, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras.

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

Art. 40. O locador poderá **exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia**, nos seguintes casos:

I - **morte do fiador**;

II - **ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente**;

III - **alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador**;

IV - **exoneração do fiador**;

V - **prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo**;

VI - **desaparecimento dos bens móveis**;

VII - **desapropriação ou alienação do imóvel**.

VIII - **exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento**;

IX - **liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei**.

X - **prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 dias após a notificação ao locador**.

Não é necessário que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação, podendo, assim, os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar para o período de indeterminação do contrato. Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, **os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato** de locação, e não da notificação. STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.924-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 650).

Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no **prazo de 30 dias**, sob pena de desfazimento da locação.

Art. 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário.

Art. 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo.

SEÇÃO VIII

Das penalidades criminais e civis

Art. 43. Constitui **contravenção penal**, punível com prisão simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário:

I - **exigir**, por motivo de locação ou sublocação, **quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos**;

II - **exigir**, por motivo de locação ou sublocação, **mais de uma modalidade de garantia** num mesmo contrato de locação;

III - **cobrar antecipadamente o aluguel**, salvo a hipótese do art. 42 e da locação para temporada.

Art. 44. Constitui **crime** de ação pública, punível com detenção de três meses a um ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade:

I - **recusar-se** o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a **fornecer recibo** discriminado do aluguel e encargos;

II - **deixar o retomante, dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso III do art. 47, de usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano**;

III - **não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 47, inciso I do art. 52 e inciso II do art. 53, a demolição ou a reparação do imóvel, dentro de sessenta dias contados de sua entrega**;

IV - **executar o despejo com inobservância do disposto no § 2º do art. 65**.

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um **mínimo de 12 e um máximo de 24 meses** do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel.

LEI 10741/03 – ESTATUTO DO IDOSO

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade **igual ou superior a 60 anos**.

Art. 2º **O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade**.

Art. 3º **É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária**.

§ 1º **A garantia de prioridade compreende:**

I – **atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;**

II – **preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;**

III – **destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;**

IV – **viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;**

V – **priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;**

VI – **capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;**

VII – **estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;**

VIII – **garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.**

IX – **prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.**

§ 2º **Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.**

Art. 4º **Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.**

§ 1º **É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.**

§ 2º **As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados.**

Art. 5º **A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.**

Art. 6º **Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.**

Art. 7º **Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.**

TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I

Do Direito à Vida

Art. 8º **O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.**

Art. 9º **É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.**

CAPÍTULO II

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Art. 10. **É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.**

§ 1º **O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:**

I – **faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;**

II – **opinião e expressão;**

III – **crença e culto religioso;**

IV – **prática de esportes e de diversões;**

V – **participação na vida familiar e comunitária;**

VI – **participação na vida política, na forma da lei;**

VII – **faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.**

§ 2º **O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.**

§ 3º **É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.**

CAPÍTULO III

Dos Alimentos

Art. 11. **Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.**

Art. 12. **A obrigação alimentar é SOLIDÁRIA, podendo o idoso optar entre os prestadores.**

Art. 13. **As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.**

Art. 14. **Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.**

CAPÍTULO IV

Do Direito à Saúde

Art. 15. **É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.**

§ 1º **A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:**

I – **cadastro da população idosa em base territorial;**

II – **atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;**

III – **unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;**

IV – **atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventual-**

mente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravamento da saúde.

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, **gratuitamente, medicamentos**, especialmente os de uso continuado, assim como **próteses, órteses** e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3º **É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.**

§ 4º Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

§ 5º **É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento:**

I - quando de **interesse do poder público**, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência; ou

II - quando de **interesse do próprio idoso**, este se fará representar por procurador legalmente constituído.

§ 6º **É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária.**

§ 7º **Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.**

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é **assegurado o direito a acompanhante**, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

Art. 17. **Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.**

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:

I – pelo curador, quando o idoso for interditado;

II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil;

III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar;

IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.

Art. 19. **Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:**

I – **autoridade policial;**

II – **Ministério Público;**

III – **Conselho Municipal do Idoso;**

IV – **Conselho Estadual do Idoso;**

V – **Conselho Nacional do Idoso.**

§ 1º Para os efeitos desta Lei, **considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.**

§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.

CAPÍTULO V

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Art. 20. **O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.**

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.

§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.

§ 2º Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais.

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.

Art. 23. **A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.**

Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento.

Art. 25. **As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou a distância, constituídos por atividades formais e não formais.**

Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual.

CAPÍTULO VI

Da Profissionalização e do Trabalho

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.

Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é **vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos**, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Parágrafo único. **O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.**

Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de:

I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas;

II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com **antecedência mínima de 1 ano**, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania;

III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

CAPÍTULO VII

Da Previdência Social

Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 30. **A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.**

Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e § 2º do art. 3º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei nº 8.213, de 1991.

Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento.

Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, **1º de Maio**, é a data-base dos aposentados e pensionistas.

CAPÍTULO VIII

Da Assistência Social

Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei

Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.

Art. 34. **Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 salário-mínimo**, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

OBS: não é todo idoso, apenas os com idade a partir de 65 anos

Parágrafo único. **O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.**

Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. STJ. 1ª Seção. REsp 1355052-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/2/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

Art. 35. Todas as **entidades de longa permanência**, ou **casa-lar**, **são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços** com a pessoa idosa abrigada.

§ 1º No caso de **entidades filantrópicas, ou casa-lar**, é **facultada a cobrança de participação do idoso no custeio** da entidade.

§ 2º O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a **forma de participação** prevista no § 1º, que **não poderá exceder a 70%** de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.

§ 3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo.

Art. 36. **O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.**

CAPÍTULO IX

Da Habitação

Art. 37. **O idoso tem direito a moradia digna**, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1º **A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.**

§ 2º **Toda instituição** dedicada ao atendimento ao idoso fica **obrigada a manter identificação externa visível**, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.

§ 3º As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei.

Art. 38. **Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:**

I – reserva de **pelo menos 3%** das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos;

II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso;

III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso;

IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão.

Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se, preferencialmente, no **pavimento térreo**.

CAPÍTULO X Do Transporte

Art. 39. **Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.**

OBS: não é todo idoso, apenas os com idade a partir de 65 anos

§ 1º **Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.**

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão **reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos.**

§ 3º No caso das pessoas compreendidas na **faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local** dispor sobre as **condições para exercício da gratuidade** nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Art. 40. No sistema de **transporte coletivo interestadual** observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I – **a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos;**

II – **desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos.**

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, **não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.** STJ. 1ª Turma. REsp 1543465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018 (Info 641).

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de **5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados**, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

Art. 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.

TÍTULO III Das Medidas de Proteção CAPÍTULO I Das Disposições Gerais

Art. 43. **As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:**

I – **por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;**

II – **por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;**

III – **em razão de sua condição pessoal.**

CAPÍTULO II Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 44. As **medidas de proteção** ao idoso previstas nesta Lei **poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente**, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Art. 45. **Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:**

I – **encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;**

II – **orientação, apoio e acompanhamento temporários;**

III – **requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;**

IV – **inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;**

V – **abrigo em entidade;**

VI – **abrigo temporário.**

TÍTULO IV Da Política de Atendimento ao Idoso CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 46. A **política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 47. São **linhas de ação da política de atendimento:**

I – **políticas sociais básicas**, previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – **políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem;**

III – **serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;**

IV – **serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;**

V – **proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos;**

VI – **mobilização da opinião pública** no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso.

CAPÍTULO II

Das Entidades de Atendimento ao Idoso

Art. 48. **As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades**, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 1994.

Parágrafo único. **As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa**, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;

III – estar regularmente constituída;

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes **princípios**:

I – **preservação dos vínculos familiares**;

II – **atendimento personalizado e em pequenos grupos**;

III – **manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior**;

IV – **participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo**;

V – **observância dos direitos e garantias dos idosos**;

VI – **preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade**.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.

Art. 50. Constituem **obrigações das entidades de atendimento**:

I – **celebrar contrato escrito** de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso;

II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;

III – **fornecer vestuário adequado, SE FOR PÚBLICA, e alimentação suficiente**;

IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;

V – **oferecer atendimento personalizado**;

VI – **diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares**;

VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;

VIII – **proporcionar cuidados à saúde**, conforme a necessidade do idoso;

IX – **promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer**;

X – **propiciar assistência religiosa** àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;

XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;

XIII – **providenciar ou solicitar que o Ministério Público requirite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei**;

XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos;

XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;

XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;

XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.

Art. 51. **As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.**

CAPÍTULO III

Da Fiscalização das Entidades de Atendimento

Art. 52. **As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei.**

Art. 53. O art. 7º da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 7º** Compete aos Conselhos de que trata o art. 6º desta Lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas." (NR)

Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento.

Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal:

I – **as entidades governamentais**:

a) advertência;

b) afastamento provisório de seus dirigentes;

c) afastamento definitivo de seus dirigentes;

d) fechamento de unidade ou interdição de programa (FUIP);

II – **as entidades não-governamentais**:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas;

d) interdição de unidade ou suspensão de programa (IUSP);

e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.

§ 1º **Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa.**

§ 2º **A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos.**

§ 3º Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em risco os direitos assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela Vigilância Sanitária.

§ 4º **Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.**

CAPÍTULO IV

Das Infrações Administrativas

Art. 56. **Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei:**

Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais.

Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição.

Art. 57. **Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento:**

Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso:

Pena – multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 1.000,00 (um mil reais) e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso.

CAPÍTULO V

Da Apuração Administrativa de Infração às Normas de Proteção ao Idoso

Art. 59. Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados anualmente, na forma da lei.

Art. 60. O **procedimento** para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso **terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por 2 testemunhas.**

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração.

§ 2º Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado **dentro de 24 horas**, por motivo justificado.

Art. 61. O autuado terá **prazo de 10 dias** para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita:

I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator;

II – por via postal, com aviso de recebimento.

Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização.

Art. 63. **Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização.**

CAPÍTULO VI

Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento

Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este Capítulo as disposições das Leis nºs 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 65. O **procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não-governamental de atendimento ao idoso** terá **início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público.**

Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada.

Art. 67. **O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.**

Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas.

§ 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão **5 dias** para oferecer **alegações finais**, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

§ 2º Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe **prazo de 24 horas** para proceder à substituição.

§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito.

§ 4º **A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento.**

TÍTULO V
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nesta Lei.

Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso.

Art. 71. **É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância.**

§ 1º O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.

§ 2º **A prioridade NÃO CESSARÁ com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos.**

§ 3º **A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.**

§ 4º Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis.

§ 5º **Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos (superprioridade).**

CAPÍTULO II
Do Ministério Público

Art. 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.

Art. 74. **Compete ao Ministério Público:**

I – **instaurar o inquérito civil e a ação civil pública** para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso;

II – **promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial**, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco;

III – **atuar como substituto processual do idoso em situação de risco**, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;

IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar;

V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo:

a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pes-

soa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

c) **requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas;**

VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso;

VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

VIII – **inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;**

IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições;

X – **referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta Lei.**

§ 1º **A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis** previstas neste artigo **não impede a de terceiros**, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei.

§ 2º As atribuições constantes deste artigo **não excluem outras**, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público.

§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso.

Art. 75. **Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público** na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis.

Art. 76. **A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente.**

Art. 77. **A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.**

CAPÍTULO III

Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos

Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.

Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de:

I – acesso às ações e serviços de saúde;

II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante;

III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa;

IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei.

Art. 80. As **ações** previstas neste Capítulo serão **propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta** para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

Art. 81. Para as **ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos**, consideram-se **legitimados, concorrentemente**:

I – o Ministério Público;

II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III – a **Ordem dos Advogados do Brasil**;

IV – as **associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano** e que incluam entre os fins institucionais a **defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização estatutária**.

§ 1º **Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados** na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.

§ 2º **Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa**.

Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, **são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes**.

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.

Art. 83. **Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento**.

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 3º **A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado** da sentença favorável ao autor, **mas será devida desde o dia em que se houver configurado**.

Art. 84. Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso.

Parágrafo único. **As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado** da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos,

facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele.

Art. 85. **O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte**.

Art. 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.

Art. 87. **Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão**.

Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.

Parágrafo único. **Não se imporá sucumbência ao Ministério Público**.

Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no **prazo de 10 dias**.

Art. 92. **O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias**.

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente.

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no **prazo de 3 dias**, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público.

§ 3º Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados ou anexados às peças de informação.

§ 4º Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção

de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

TÍTULO VI
Dos Crimes
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja **pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos**, aplica-se o **procedimento previsto na Lei n.º 9.099/95**, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO II
Dos Crimes em Espécie

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de **ação penal pública INCONDICIONADA**, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Art. 96. **Discriminar** pessoa idosa, **impedindo ou dificultando seu acesso** a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

§ 2º A pena será **aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente**.

Art. 97. **Deixar de prestar assistência** ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública:

Pena – detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de 1/2, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte**.

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:

Pena – detenção de 6 meses a 3 anos e multa.

Art. 99. **Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica**, do idoso, **submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos** e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 meses a 1 ano e multa.

§ 1º Se do fato resulta **lesão corporal de natureza grave**:

Pena – reclusão de 1 a 4 anos.

§ 2º Se resulta a **morte**:

Pena – reclusão de 4 a 12 anos.

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa:

I – **obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade**;

II – **negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho**;

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;

IV – **deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei**;

V – **recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil** objeto desta Lei, **quando requisitados pelo Ministério Público**.

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso:

Pena – detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Se o funcionário do banco recebe o cartão e a senha da idosa para auxiliá-la a sacar um dinheiro do caixa eletrônico e, aproveitando a oportunidade, transfere quantias para a sua conta pessoal, tal conduta configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso. STJ. 6ª Turma. REsp 1358865-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/9/2014 (Info 547).

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:

Pena – detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Art. 104. **Reter o cartão magnético** de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

Pena – detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:

Pena – detenção de 1 a 3 anos e multa.

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 a 4 anos.

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:

Pena – reclusão de 2 a 5 anos.

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:

Pena – reclusão de 2 a 4 anos.

TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador:

Pena – reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso.

Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do País.

Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo País.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 100: DOS DIREITOS DOS IDOSOS

- 1) O **Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003)** tem aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, ainda que firmadas anteriormente à sua vigência, por se tratar de norma cogente.
- 2) O art. 88 do Estatuto do Idoso, que prevê a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo, aplica-se somente às ações referentes a interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos.
- 3) É desnecessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei em demandas que não envolvam direitos coletivos ou em que não haja exposição de idoso aos riscos previstos no art. 43 da Lei n. 10.741/2003.
- 4) Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao **desconto de 50%**
- 5) Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, **não seja computado no cálculo da renda per capita** prevista no art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 640)

Dia 28

CÓDIGO FLORESTAL: art. 41-75
 LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES: arts. 45-89
 DECRETO-LEI 3365/41 – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
 LEI 4132/62 – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL
 LEI 12153/09 - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
 LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
 DECRETO-LEI 3688/41 - Contravenções Penais (Parte Geral)
 LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA

Controle de Leitura

CÓDIGO FLORESTAL

CAPÍTULO X

DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, **programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente**, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e **linhas de ação**:

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

- a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono;
- b) a conservação da beleza cênica natural;
- c) a conservação da biodiversidade;
- d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;
- e) a regulação do clima;
- f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;
- g) a conservação e o melhoramento do solo;
- h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros:

- a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado;
- b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado;
- c) **dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando créditos tributários;**
- d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou recomposição das

Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da receita;

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas;

f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

III - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como:

- a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola;
- b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.

§ 1º Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever:

I - destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental;

II - dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008;

III - utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008.

§ 2º O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos arts. 4º, 6º, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de cumprimento.

§ 3º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas a e e do inciso II do caput deste artigo até que as referidas sanções sejam extintas.

§ 4º As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa.

§ 5º O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais.

§ 6º Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de

recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade.

§ 7º O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso V do art. 3º desta Lei.

Art. 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no art. 50 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.

Art. 44. É instituída a **Cota de Reserva Ambiental - CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação:**

I - **sob regime de servidão ambiental**, instituída na forma do art. 9º-A da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;

II - **correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais exigidos** no art. 12 desta Lei;

III - **protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN**, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;

IV - **existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada.**

§ 1º A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do Sisnama, na forma de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º **A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à Reserva Legal do imóvel.**

§ 3º A Cota de Reserva Florestal - CRF emitida nos termos do art. 44-B da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a ser considerada, pelo efeito desta Lei, como Cota de Reserva Ambiental.

§ 4º Poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a Reserva Legal dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º desta Lei.

Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de proprietário de imóvel incluído no CAR que mantenha área nas condições previstas no art. 44.

§ 1º O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão referido no caput proposta acompanhada de:

I - certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis competente;

II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física;

III - ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;

V - memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à Reserva Legal.

§ 2º Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando:

I - o número da CRA no sistema único de controle;

II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;

III - a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado;

IV - o bioma correspondente à área vinculada ao título;

V - a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46.

§ 3º O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente.

§ 4º O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de sistema único de controle.

Art. 46. **Cada CRA corresponderá a 1 hectare:**

I - **de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição;**

II - **de áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas.**

§ 1º O estágio sucessional ou o tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente com base em declaração do proprietário e vistoria de campo.

§ 2º A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis.

Art. 47. **É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 dias, contado da data da sua emissão**, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 48. A CRA **pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito público ou privado**, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente.

§ 1º A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput no sistema único de controle.

§ 2º A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado.

STF: deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para **permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica.**

§ 3º A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de Reserva Legal se respeitados os requisitos estabelecidos no § 6º do art. 66.

§ 4º A utilização de CRA para compensação da Reserva Legal será averbada na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação.

Art. 49. **Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título.**

§ 1º A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos I, II e III do art. 44 desta Lei poderá ser utilizada conforme PMFS.

§ 2º **A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo de área contida no imóvel à CRA.**

Art. 50. **A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos:**

I - por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos incisos I e II do art. 44;

II - **automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental;**

III - por decisão do órgão competente do Sisnama, no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título.

§ 1º O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de Reserva Legal só pode ser efetivado se assegurada Reserva Legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada.

§ 2º O cancelamento da CRA nos termos do inciso III do caput independe da aplicação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

§ 3º O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada.

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DO DESMATAMENTO

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao **tomar conhecimento do desmatamento em desacordo** com o disposto nesta Lei, **deverá embargar** a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, **como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.**

§ 1º **O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.**

§ 2º O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo.

§ 3º A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso.

CAPÍTULO XII

DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 52. **A intervenção e a supressão de vegetação em APP e de RL para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental**, previstas no inciso X do art. 3º, excetuadas as alíneas *b* e *g*, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º, **dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, DESDE QUE ESTEJA O IMÓVEL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CAR.**

Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva Legal, nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do Sisnama, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas.

Parágrafo único. O registro da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º **é gratuito**, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico.

Art. 54. **Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis** a que se refere o inciso V do art. 3º, **poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais**, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º.

Art. 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º observará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados nos incisos I e II do § 1º do art. 29 e de croqui indicando o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que formam a Reserva Legal.

Art. 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental.

§ 1º O manejo sustentável da Reserva Legal para exploração florestal eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a que se refere o inciso V do art. 3º, independe de autorização dos órgãos ambientais competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a **2 metros cúbicos** por hectare.

§ 2º O manejo previsto no § 1º **não** poderá comprometer **mais de 15%** da biomassa da Reserva Legal **nem ser superior a 15 metros cúbicos** de lenha para uso doméstico e uso energético, por propriedade ou posse rural, por ano.

§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comercial, o suprimento, para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada destinada a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não superior ao estipulado no § 1º deste artigo.

§ 4º Os limites para utilização previstos no § 1º deste artigo no caso de posse coletiva de populações tradicionais ou de agricultura familiar serão adotados por unidade familiar.

§ 5º As propriedades a que se refere o inciso V do art. 3º são desobrigadas da reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio.

Art. 57. Nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º, o manejo florestal madeireiro sustentável da Reserva Legal com propósito comercial direto ou indireto depende de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I - dados do proprietário ou possuidor rural;

II - dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse;

III - croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo seletivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com o manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º, nas iniciativas de:

I - preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;

II - proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção;

III - implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

IV - recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;

V - recuperação de áreas degradadas;

VI - promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas;

VII - produção de mudas e sementes;

VIII - pagamento por serviços ambientais.

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo. **(LEI 13887/19)**

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, **a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais**, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal. **(LEI 13887/19)**

§ 2º **A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 anos, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei.** **(LEI 13887/19)**

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das

exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

STF: deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de modo a **afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”.**

§ 7º Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA **até 31 de dezembro de 2020**, o proprietário ou possuidor de imóvel rural **poderá aderir ao PRA implantado pela União**, observado o disposto no § 2º deste artigo. **(LEI 13887/19)**

Art. 60. A **assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente**, mencionado no art. 59, **suspenderá a punibilidade** dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.

§ 1º **A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva.**

§ 2º **Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização** prevista nesta Lei.

Seção II

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente
Art. 61-A. **Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.**

§ 1º Para os imóveis rurais com área de **até 1 módulo fiscal** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **5 metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 2º Para os imóveis rurais com **área superior a 1 módulo fiscal** e de **até 2 módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **8 metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 3º Para os imóveis rurais com **área superior a 2 módulos fiscais** e de **até 4 módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em **15 metros**, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

§ 4º Para os imóveis rurais com **área superior a 4 módulos fiscais** que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o **mínimo de 20 e o máximo de 100 metros**, contados da borda da calha do leito regular.

§ 5º **Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros.**

§ 6º Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I - **5 metros**, para imóveis rurais com área de **até 1 módulo fiscal**;

II - **8 metros**, para imóveis rurais com **área superior a 1 módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais**;

III - **15 metros**, para imóveis rurais com **área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais**; e

IV - **30 metros**, para imóveis rurais com **área superior a 4 módulos fiscais**.

§ 7º Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I - **30 metros**, para imóveis rurais com área de **até 4 módulos fiscais**; e

II - **50 metros**, para imóveis rurais com **área superior a 4 módulos fiscais**.

§ 8º Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1º a 7º, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§ 9º A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas.

§ 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta Lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais.

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução de regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas;

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º;

§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade

da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente.

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2º do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos nos limites de Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação desta Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos §§ 1º a 15, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do Sisnama, nos termos do que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o Chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput e nos §§ 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente.

Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham **até 10 módulos fiscais** e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará:

I - **10%** da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de **até 2 módulos fiscais**;

II - **20%** da área total do imóvel, para imóveis rurais com **área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais**;

Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.

Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 1º O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já con-

vertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.

§ 2º A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural.

§ 3º Admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, previstas no inciso VIII do art. 4º, dos imóveis rurais de **até 4 módulos fiscais**, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agrosilvopastoris, ressalvadas as situações de risco de vida.

Art. 64. Na REURB-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana.

§ 1º O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas.

§ 2º O estudo técnico mencionado no § 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
- II - especificação dos sistemas de saneamento básico;
- III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações;
- IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
- V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;
- VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta; e
- VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água.

Art. 65. Na REURB-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana.

§ 1º O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos:

- I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;
- II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área;
- III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;
- IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas;
- V - a especificação da ocupação consolidada existente na área;
- VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento,

queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico;

VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

VIII - a avaliação dos riscos ambientais;

IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e

X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água, quando couber.

§ 2º Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com **largura mínima de 15 metros** de cada lado.

§ 3º Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o § 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento.

Seção III

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, **INDEPENDENTEMENTE DA ADESAO AO PRA**, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

- I - **recompor a Reserva Legal**;
- II - **permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal**;
- III - **compensar a Reserva Legal**.

§ 1º A **obrigação** prevista no caput **TEM NATUREZA REAL e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural**.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser **concluída em até 20 anos, abrangendo, a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação**.

§ 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

- I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;
- II - a área recomposta com espécies exóticas **não poderá exceder a 50%** da área total a ser recuperada.

§ 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.

§ 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

- I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
- II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;
- III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;
- IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em

imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.

§ 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:

I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.

§ 7º A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8º Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.

§ 9º As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

Art. 68. **Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração** para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

§ 2º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal **maior que 50%** de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

Art. 69. **São obrigados a registro no órgão federal competente do Sisnama os estabelecimentos comerciais responsáveis**

pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem.

§ 1º A **licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 anos.**

§ 2º Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do Sisnama e constará nas correspondentes notas fiscais.

Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá:

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

II - declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes;

III - estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará o Inventário Florestal Nacional, para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do País, em imóveis privados e terras públicas.

Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional.

Art. 72. Para efeitos desta Lei, **a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola**, nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política agrícola".

Art. 73. Os órgãos centrais e executores do Sisnama criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade, a serem publicados semestralmente, com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por disposições desta Lei.

Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira.

Art. 75. Os PRAs instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta Lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das proprieda-

des e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.

LEI 8245/91 – LEI DE LOCAÇÕES

SEÇÃO IX

Das nulidades

Art. 45. São **nulas de pleno direito** as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto.

CAPÍTULO II

Das Disposições Especiais

SEÇÃO I

Da locação residencial

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por **prazo igual ou superior a 30 meses**, a **resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso**.

§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por **mais de 30 dias** sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o **prazo de 30 dias** para desocupação.

Se a locação residencial foi celebrada por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, quando chegar ao fim o prazo estipulado, termina o contrato e o locador poderá pedir a retomada do imóvel sem a necessidade de apresentar qualquer justificativa. Diz-se, assim, que o locador pode fazer a chamada “denúncia vazia”. Isso está previsto no art. 46 da Lei nº 8.245/91. Vale ressaltar, contudo, que não é cabível a denúncia vazia quando o prazo de 30 meses, exigido pelo art. 46 da Lei nº 8.245/91, é atingido com as sucessivas prorrogações do contrato de locação de imóvel residencial urbano. Ex: o contrato de locação foi celebrado por 12 meses; depois foi prorrogado mais duas vezes, totalizando 36 meses; não se aplica o art. 46 porque o período mínimo de 30 meses foi alcançado com prorrogações. STJ. 3ª Turma. REsp 1364668-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/11/2017 (Info 615).

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como **prazo inferior a 30 dias**, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º;

II - em decorrência de **extinção do contrato de trabalho**, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego;

III - se for **pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio**;

IV - se for **pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que**

umentem a área construída, em, no mínimo, 20% ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em 50%;

V - se a **vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos**.

§ 1º Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se:

a) **O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado nas mesma localidade ou, residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente;**

b) **o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio.**

§ 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.

SEÇÃO II

Das locação para temporada

Art. 48. Considera-se **locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão-somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel.**

Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram.

Art. 49. O locador **poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia** previstas no art. 37 **para atender as demais obrigações do contrato.**

Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por **mais de 30 dias**, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, **não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos.**

Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato **após 30 meses** de seu início ou nas hipóteses do art. 47.

SEÇÃO III

Da locação não residencial

Art. 51. Nas locações de **imóveis destinados ao comércio**, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o **prazo mínimo** do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de **5 anos**;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo **prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos**.

§ 1º O direito assegurado neste artigo **poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação**; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.

§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.

§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo.

§ 4º O direito a renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.

§ 5º **Do direito a renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.**

Art. 52. **O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:**
I - **por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;**

II - **o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.**

§ 1º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolva o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

§ 2º Nas locações de espaço em *shopping centers*, o locador **não poderá recusar a renovação** do contrato com fundamento no inciso II deste artigo.

§ 3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.

Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido.

I - nas hipóteses do art. 9º;

II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitado na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em **aumento mínimo de 50%** da área útil.

Art. 54. Nas **relações entre lojistas e empreendedores de shopping center**, **prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação** respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

§ 1º O empreendedor não poderá cobrar do locatário em *shopping center*:

a) as despesas referidas nas alíneas *a*, *b* e *d* do parágrafo único do art. 22; e

b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum.

§ 2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente

demonstradas, podendo o locatário, **a cada 60 dias**, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas.

Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta Lei.

§ 1º **Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação.**

§ 2º Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação.

Art. 55. **Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados.**

Art. 56. Nos demais casos de **locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.**

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Art. 57. **O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para a desocupação.**

TÍTULO II

Dos Procedimentos

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:

I - **os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;**

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o **foro do lugar da situação do imóvel**, salvo se outro houver sido eleito no contrato;

III - o **valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel**, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a **3 salários** vigentes por ocasião do ajuizamento;

IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou *fac-símile*, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;

V - os **recursos** interpostos contra as sentenças terão **EFEITO SOMENTE DEVOLUTIVO**.

CAPÍTULO II

Das Ações de Despejo

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º **Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:**

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o **prazo mínimo de 6 meses** para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI - o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII - o término do prazo notificador previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em **até 30 dias** do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

§ 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3º No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, **poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos**, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado.

Art. 61 Nas ações fundadas no § 2º do art. 46 e nos incisos III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando **prazo de 6 meses** para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de **20%** sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado de despejo.

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;

II - o locatário e o fiador **poderão evitar a rescisão** da locação efetuando, no **prazo de 15 dias**, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

- a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;
- b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
- c) os juros de mora;
- d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

III - efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no **prazo de 10 dias**, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;

IV - não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada;

V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos;

VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.

Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos **24 meses** imediatamente anteriores à propositura da ação

Termo inicial do prazo para purgação da mora

Na ação de despejo por falta de pagamento, o locatário ou o fiador **poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado mediante depósito judicial** (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91). A partir de quando começa a ser contado este prazo que o requerido possui para purgar a mora? O que o art. 62, II, da Lei quer dizer quando fala "contado da citação"? O prazo de 15 dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido.

Não cabimento de purgação complementar da mora caso os valores tenham sido contestados pelo locatário

A contestação de parte do débito na ação de despejo por falta de pagamento **é incompatível com a intimação do locatário para fins de complementação do depósito em relação às parcelas tidas por ele como indevidas**. Não se deve intimar o locatário para efetuar a purgação complementar da mora (art. 62, III, da Lei nº 8.245/91) se houve manifestação contrária de sua parte, em contestação, quanto à intenção de efetuar o

pagamento das parcelas não depositadas. STJ. 3ª Turma. REsp 1624005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2016 (Info 593).

Art. 63. **Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterà o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.**

§ 1º O **prazo** será de **15 dias** se:

a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou

b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9º ou no § 2º do art. 46.

§ 2º Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o **prazo mínimo de 6 meses e o máximo de 1 ano**, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.

§ 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º ou no inciso II do art. 53, o **prazo será de 1 ano**, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido **mais de 1 ano**, hipótese em que o **prazo será de 6 meses**.

§ 4º A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente.

Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução **não inferior a 6 meses nem superior a 12 meses** do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.

§ 1º **A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória.**

§ 2º Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder.

Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.

§ 1º Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado.

§ 2º O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel.

Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.

CAPÍTULO III

Da Ação de Consignação de Aluguel e Acessórios da Locação

Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte:

I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores;

II - determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no **prazo de 24 horas**, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo;

III - o pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos;

IV - não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de **20%** do valor dos depósitos;

V - a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, a:

a) não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida;

b) ter sido justa a recusa;

c) não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento;

d) não ter sido o depósito integral;

VI - além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral;

VII - o autor poderá complementar o depósito inicial, no **prazo de 5 dias** contados da ciência do oferecimento da resposta, com **acréscimo de 10%** sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor-reconvinco a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dos depósitos;

VIII - havendo, na reconvenção, cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.

Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia.

CAPÍTULO IV

Da Ação Revisional de Aluguel

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o **rito sumário**, observar-se-á o seguinte:

I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida;

II - ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório **não poderá ser excedente a 80%** do pedido;

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório **não poderá ser inferior a 80%** do aluguel vigente;

III - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto;

IV - na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento;

V - o pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo **interrompe** o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório.

§ 1º **Não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel (arts. 46, parágrafo 2º e 57), ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente.**

§ 2º No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei.

Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueiros provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.

§ 1º Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel.

§ 2º A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão.

Art. 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo.

CAPÍTULO V Da Ação Renovatória

A ação renovatória **garante** ao locatário o **direito de renovar** o contrato de locação empresarial, **mesmo contra a vontade do locador, desde que presentes certos requisitos**. Desse modo, a ação renovatória tem por finalidade a renovação compulsória, obrigatória, do contrato de locação empresarial, estando prevista na Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Ação Julgada Procedente	A locação é renovada
Ação Julgada Improcedente	Sendo julgada improcedente a ação, a locação comercial não será renovada e o juiz determinará a desocupação do imóvel alugado no prazo de 30 dias, desde que haja pedido na contestação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Locatário, ao ajuizar ação renovatória, deverá demonstrar a quitação tributária, sendo suficiente, para tanto, a certidão de parcelamento fiscal. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b0dd033cbe58aa5e-a27747271bfd84e3>>

Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51;

II - prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;

A certidão de parcelamento fiscal é suficiente para suprir a exigência prevista no inciso III do art. 71 da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) para efeito do ajuizamento de ação renovatória de locação empresarial. STJ. 3ª Turma. REsp 1698814-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/06/2018 (Info 629).

IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação;

V - indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, com-

provando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira;

VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for;

VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.

Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação.

Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:

I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei;

II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar;

III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores;

IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52).

§ 1º No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel.

§ 2º No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por **2 testemunhas**, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida.

§ 3º No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do Poder Público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado.

§ 4º Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, **não excedente a 80%** do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel.

§ 5º Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel.

Art. 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.

Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterà o **prazo de 30 dias** para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação.

Art. 75. Na hipótese do inciso III do art. 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da não prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente.

TÍTULO III

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 76. Não se aplicam as disposições desta lei aos processos em curso.

Art. 77. **Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente prorrogadas por tempo indeterminado, ao término do prazo ajustado no contrato.**

Art. 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão ser denunciadas pelo locador, concedido o prazo de doze meses para a desocupação. Parágrafo único. Na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel, atingindo o preço do mercado, a denúncia somente poderá ser exercitada após vinte e quatro meses da data da revisão, se esta ocorreu nos doze meses anteriores à data da vigência desta lei.

Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Art. 80. **Para os fins do inciso I do art. 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como causas cíveis de menor complexidade.**

Art. 84. Reputam-se válidos os registros dos contratos de locação de imóveis, realizados até a data da vigência desta lei.

Art. 85. Nas locações residenciais, é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, **vedada a vinculação à variação do salário mínimo**, variação cambial e moeda estrangeira:

I dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir da entrada em vigor desta lei;

II - dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, em relação aos contratos celebrados, após cinco anos de entrada em vigor desta lei.

SÚMULAS SOBRE LOCAÇÕES

STF

Súmula 158-STF: Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, **não responde** o adquirente pelas benfeitorias do locatário

Súmula 374-STF: Na retomada para construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública (art. 52 da Lei nº 8.245/91)

Súmula 409-STF: Ao retomante, que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito

Súmula 410-STF: Se o locador, utilizando prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, **não está obrigado a provar a necessidade, que se presume** (art. 47 da Lei nº 8.245/91)

Súmula 411-STF: O locatário autorizado a ceder a locação **pode sublocar o imóvel.**

Súmula 442-STF: A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis, para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, ou perante terceiros, **dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos.**

Súmula 449-STF: O valor da causa, na consignatória de aluguel,

corresponde a uma anuidade.

Súmula 483-STF: É dispensável a prova da necessidade, na retomada do prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida (art. 47 da Lei nº 8.245/91)

Súmula 486-STF: Admite-se a retomada para sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com participação predominante no capital social.

STJ

Súmula 214-STJ: O fiador na locação **não responde** por obrigações resultantes de aditamento ao qual **não anuiu.**

Súmula 268-STJ: O fiador que **não integrou a relação** processual na ação de despejo **não responde** pela execução do julgado.

Súmula 335-STJ: Nos contratos de locação, **é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.** (art. 35 da Lei nº 8.245/91)

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 53: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

- 1) O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei n. 8.245/91
- 2) É inadmissível a oposição de embargos de terceiros em execução de sentença prolatada em ação de despejo, ressalvada a hipótese de comprovada sublocação legítima, com ausência de intimação do sublocatário.
- 3) Na ação de despejo por falta de pagamento, **não se admite a cumulação do pedido de purgação da mora com o oferecimento de contestação**, motivo pelo qual não se faz obrigatório o depósito dos valores tidos por incontroversos.
- 4) É indispensável a notificação pessoal do locatário por meio de mandado de despejo, no qual conste o **prazo de 30 dias** disposto no art. 74 da Lei n. 8.245/91, para que proceda à desocupação do imóvel em execução provisória.
- 5) A Lei n. 12.112/2009, que alterou regras e procedimentos sobre locação de imóvel urbano, por se tratar de norma processual tem aplicação imediata, inclusive a processos em curso.
- 6) Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais, o que caracteriza fiança recíproca.
- 7) **É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.** (Súmula n. 549/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 708)
- 8) **É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.** (Súmula n. 486/STJ)
- 10) Se o fiador não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não o atinge.
- 11) Na vigência da Lei n. 8.245/91, havendo mais de um locador ou locatário, presume-se a existência de solidariedade entre eles, salvo estipulação contratual em contrário, nos termos do art. 2º do referido diploma.
- 12) Nas ações de despejo, renovatória ou revisional o recurso de apelação terá apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991.
- 13) Em casos excepcionais, o relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nas ações de despejo, renovatória ou

revisional art. 558, parágrafo único, do CPC.

14) O art. 19 da Lei n. 8.245/91, ao regular a revisão judicial do aluguel, consagrou a adoção da teoria da imprevisão no âmbito das locações urbanas, disponibilizando aos contratantes instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato.

15) **O prazo máximo de prorrogação do contrato locatício não residencial estabelecido em ação renovatória é de 5 anos.**

16) O direito à indenização pelo fundo de comércio - art. 52, § 3º, da Lei n. 8.245/91 - está intrinsecamente ligado ao exercício da ação renovatória prevista no art. 51 do referido diploma.

17) A locação de imóvel urbano para a exploração de serviço de estacionamento **não afasta a incidência do Lei n. 8.245/91.**

19) Aplicam-se, por analogia, os direitos de indenização e retenção previstos no art. 35 da Lei de Locações às acessões edificadas no imóvel locado.

20) **Nas ações de despejo, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido no momento em que apresentada a contestação;** admitindo-se, ainda, que a matéria seja alegada por meio de reconvenção.

21) O contrato de locação com cláusula de vigência, ainda que não averbado junto ao registro de imóveis, não pode ser denunciado pelo adquirente do bem, caso dele tenha tido ciência inequívoca antes da aquisição.

22) **O prazo prescricional da pretensão de cobrança de alugéis e acessórios do contrato de locação é de 3 anos** - art. 206, § 3º, I, do CC/2002, sujeitando-se o termo inicial à entrada em vigor do referido Código, nos termos do art. 2.028.

DECRETO-LEI 3365/41 – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional.

Art. 2º **Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.**

§ 1º **A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo.**

§ 2º **Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa (Princípio da hierarquia federativa)**

§ 3º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República.

Art. 3º Os **concessionários de serviços públicos** e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público **poderão promover desapropriações** mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

Art. 4º **A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço.** Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda.

Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurbanização realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade.

Art. 5º **Consideram-se casos de UTILIDADE PÚBLICA:**

- a) a **segurança nacional;**
- b) a **defesa do Estado;**
- c) o **socorro público em caso de calamidade;**
- d) a salubridade pública;
- e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;
- f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;
- g) a **assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;**
- h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
- i) a **abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;**
- j) o **funcionamento dos meios de transporte coletivo;**
- k) a **preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;**
- l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;
- m) a **construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;**
- n) a **criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;**
- o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
- p) os demais casos previstos por leis especiais.

§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea *i* do *caput* deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas.

§ 2º - A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto de implantação.

§ 3º **Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão.**

Art. 6º **A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto** do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 7º **Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.** Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal.

Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

Art. 9º **Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.**

Art. 10. **A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.**

Parágrafo único. **Extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.**

Art. 10-A. O poder público **deverá notificar** o proprietário e **apresentar-lhe oferta de indenização.** (Lei 13867/19)

§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo conterá: (Lei 13867/19)

I - cópia do ato de declaração de utilidade pública; (Lei 13867/19)

II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações; (Lei 13867/19)

III - valor da oferta; (Lei 13867/19)

IV - informação de que o **prazo** para **aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias** e de que o **SILÊNCIO** será considerado **REJEIÇÃO**; (Lei 13867/19)

§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis. (Lei 13867/19)

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei. (Lei 13867/19)

Art. 10-B. **Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem** previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. (Lei 13867/19)

§ 1º A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. (Lei 13867/19)

§ 2º Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo poder público, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. (Lei 13867/19)

§ 4º A arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. (Lei 13867/19)

DO PROCESSO JUDICIAL

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

Art. 12. **Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação.**

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000\$0), dispensam-se os autos suplementares.

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º **A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:**

a) do preço oferecido, se este for **superior a 20 vezes** o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a **20 vezes** o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º **A alegação de urgência, que NÃO PODERÁ SER RENOVADA, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias.**

§ 3º **Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.**

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Art. 15-A **No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até-(expressão declarada inconstitucional) 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.**

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

§ 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. **(declarado inconstitucional)**

O STF analisou a constitucionalidade do art. 15-A do DL 3.365/41 e chegou às seguintes conclusões:

1) em relação ao "caput" do art. 15-A do DL 3.365/41:

1.a) reconheceu a **constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano** para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem;

1.b) declarou a inconstitucionalidade do vocábulo "até";

1.c) deu interpretação conforme a Constituição ao "caput" do art. 15-A, de maneira a **incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença;**

2) declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, que condiciona o pagamento dos juros compensatórios à comprovação da "perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário";

3) declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 15-A, **afastando o pagamento de juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência iguais a zero;**

4) declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 15-A, estendendo as regras e restrições de pagamento dos juros compensatórios à desapropriação indireta.

5) declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A;

6) **declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios** e a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R\$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)" prevista no § 1º do art. 27. STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 (Info 902).

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de **até 6% ao ano**, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

No tocante às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, relativamente à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Em relação aos juros de mora, de acordo com o Manual de Cál-

culos da Justiça Federal, aplicam-se os seguintes índices:

a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;

b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991;

c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a:

i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%;

ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012.

No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os seguintes:

a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;

b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e suas sucessivas reedições;

c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Art. 16. **A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; A DO MARIDO DISPENSA A DÁ MULHER;** a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio.

Parágrafo único. **Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho.**

Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado dispensa a do respectivo cônjuge.

A desapropriação por utilidade pública rege-se pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.

A ação de desapropriação é uma ação de natureza real, uma vez que tem por objeto (pedido) a propriedade de um bem imóvel. O CPC/2015 determina que, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, em regra, tanto o réu como o seu cônjuge devem ser citados (art. 73, § 1º, I) (art. 10, § 1º do CPC/1973).

Essa regra não se aplica nas ações de desapropriação por utilidade pública. Se a Fazenda Pública ajuíza ação de desapropriação por utilidade pública contra o proprietário, o seu cônjuge não precisará ser citado. Isso porque o art. 16 do DL 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a "citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher". Logo, não se aplica o § 1º do art. 10 do CPC/1973 (art. 73, § 1º, I, do CPC/2015) considerando que esta é norma geral em relação ao art. 16 do DL 3.365/41, que é

lei específica. STJ. 2ª Turma. REsp 1404085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014 (Info 547).

Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz.

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juízo certificarão.

Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.

Art. 20. A **CONTESTAÇÃO** só poderá versar sobre **VÍCIO do PROCESSO judicial ou IMPUGNAÇÃO do PREÇO**; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Art. 21. **A instância não se interrompe.** No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, até que se lhe habilite o interessado.

Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz.

Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador.

Art. 23. **Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.**

§ 1º O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.

§ 2º Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo.

Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará **dentro de 10 dias** afim de publicar a sentença.

Art. 25. **O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.**

Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento.

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, **não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.**

§ 1º **Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis,** quando feitas **com autorização** do expropriante.

§ 2º **Decorrido prazo superior a 1 ano a partir da avaliação,** o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, **determinará a correção monetária do valor apurado,** conforme índice que será fixado, **trimestralmente,** pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41 determina que o valor da indenização será calculado com base no preço do imóvel no momento da perícia (avaliação): "no valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado."

A avaliação de que trata esse artigo é a administrativa ou a judicial? Em outras palavras, o valor da indenização a ser paga será calculado com base no preço do imóvel no momento da avaliação administrativa ou judicial?

No momento da avaliação judicial. Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa.

De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada — e não ao passado — para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório. Logo, quando o art. 26 do DL 3.365/41 afirma que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1459124-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/9/2014 (Info 549).

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles auferir o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, **não podendo os honorários ultrapassar R\$ 151.000,00 mil reais: (expressão declarada inconstitucional)**

§ 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo se aplica:

I - ao procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária;

II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.

§ 4º O valor a que se refere o § 1º será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na va-

riação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período.

Art. 28. **Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com EFEITO SIMPLEMENTE DEVOLUTIVO, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.**

§ 1º **A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.**

§ 2º Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2.000\$0), observar-se-á o disposto no art. 839 do Código de Processo Civil.

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis.

Art. 30. **As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.**

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. STJ. 2ª Turma. REsp 1.668.058-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/6/2017 (Info 606).

Art. 32. **O pagamento do preço será PRÉVIO e em DINHEIRO.**

§ 1º **As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas.**

§ 2º Incluem-se na disposição prevista no § 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais.

§ 3º A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria.

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

§ 1º O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

Art. 34. **O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.**

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implica-

rá a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel.

§ 1º **A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo.**

§ 2º **Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei.**

§ 3º Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os valores dispostos nos §§ 1º e 2º do art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das despesas processuais.

Art. 35. **Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.**

Art. 36. **É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificadas, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução, quando exigida.**

Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.

Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.

Art. 39. **A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela superveniência destas.**

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada.

Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.

Art. 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias no Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.

LEI 4132/62 – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL

Art. 1º A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da Constituição Federal.

Art. 2º **Considera-se de interesse social:**

I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e

consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico;

III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola;

IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habitação, formando núcleos residenciais de **mais de 10 famílias**;

V - a construção de casa populares;

VI - as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas;

VII - a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.

VIII - a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas.

§ 1º O disposto no item I deste artigo só se aplicará nos casos de bens retirados de produção ou tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por ineficientemente explorados, seja inferior à média da região, atendidas as condições naturais do seu solo e sua situação em relação aos mercados.

§ 2º As necessidades de habitação, trabalho e consumo serão apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições econômicas locais, cabendo o seu estudo e verificação às autoridades encarregadas de velar pelo bem estar e pelo abastecimento das respectivas populações.

Art. 3º O expropriante tem o **prazo de 2 anos**, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.

Art. 4º Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação, a quem estiver em condições de dar-lhes a destinação social prevista.

Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por unidade pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário

DESAPROPRIAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA	DESAPROPRIAÇÃO INTERESSE SOCIAL
A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos , contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano , poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.	O expropriante tem o prazo de 2 anos , a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.

MODALIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO		
Espécie	Sentido	Indenização

COMUM (ORDINÁRIA) • art. 5º, XXIV, da CF • DL 3.365/41	Realizada em caso de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social.	Justa, prévia e em dinheiro.
URBANÍSTICA (ESPECIAL URBANA) • art. 182, § 4º, III, CF • Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade)	Realizada caso o imóvel urbano não esteja cumprindo a sua função social (imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado).	Em títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
RURAL (PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA) • art. 184 da CF • Lei 8.629/93 • LC 76/93	Realizada caso o imóvel rural não esteja cumprindo a sua função social. O imóvel desapropriado será utilizado para o programa de reforma agrária.	Justa e prévia, mas paga em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão.
CONFISCATÓRIA • art. 243 da CF	Realizada caso sejam localizadas, no interior da propriedade (urbana ou rural): • culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou • a exploração de trabalho escravo.	Não há indenização. O imóvel é expropriado (confiscado) e será destinado à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário.
INDIRETA (APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO) • art. 35 do DL 3.365/41	A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria do bem de um particular sem observar as formalidades previstas em lei para a desapropriação, dentre as quais a declaração indicativa de seu interesse e a indenização prévia.	A indenização é posterior e somente ocorre caso não seja possível a retomada do bem (se o bem expropriado já está afetado a uma finalidade pública).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 46: DESAPROPRIAÇÃO

- 1) A indenização referente à cobertura vegetal **deve ser calculada em separado do valor da terra nua** quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório.
- 2) As regras dispostas nos arts. 19 e 33 do CPC, quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, se

aplicam às demandas indenizatórias por desapropriação indireta, eis que regidas pelo procedimento comum.

3) Nas ações de desapropriação **incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios**, devidamente corrigidas (Súmula n. 131/STJ)

4) A **intervenção do Ministério Público** nas ações de desapropriação de imóvel rural **para fins de reforma agrária É OBRIGATÓRIA, porquanto presente o interesse público.**

5) A ação de desapropriação direta ou indireta, **em regra, não pressupõe automática intervenção do Ministério Público**, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa.

6) A **imissão provisória** na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, **prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial** nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

8) Na desapropriação para instituir servidão administrativa **são devidos** os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. (Súmula n. 56/STJ)

10) Na **desapropriação direta**, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na **desapropriação indireta**, a partir da efetiva ocupação do imóvel, calculados, nos dois casos, sobre o valor da indenização corrigido monetariamente.

11) Na desapropriação, a base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre os **80%** do preço ofertado e o valor do bem definido judicialmente.

12) Nas hipóteses em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os **20%** que ficaram indisponíveis para o expropriado.

13) O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 210)

14) Nas ações de desapropriação **NÃO HÁ CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS**, eis que se trata de encargos que incidem em períodos diferentes: **os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 210 e 211)

EDIÇÃO N. 49: DESAPROPRIAÇÃO - II

1) O valor da indenização por desapropriação deve ser **contemporâneo à data da avaliação do perito judicial.**

2) Em se tratando de desapropriação, a **prova pericial para a fixação do justo preço somente é dispensável quando há expressa concordância** do expropriado com o valor da oferta inicial.

3) Em ação de desapropriação, é possível ao juiz determinar a realização de perícia avaliatória, ainda que os réus tenham concordado com o valor oferecido pelo Estado.

4) A revelia do desapropriado **não implica aceitação tácita da oferta**, não autorizando a dispensa da avaliação, conforme Súmula n. 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

5) **Se, em procedimento de desapropriação por interesse**

social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.

6) Na desapropriação **é devida a indenização correspondente aos danos relativos ao fundo de comércio.**

7) A imissão provisória na posse **não deve** ser condicionada ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio eventualmente devido.

8) **A invasão do imóvel É CAUSA DE SUSPENSÃO do processo expropriatório para fins de reforma agrária** (Súmula n. 354/STJ).

9) **Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação** (indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo patrimonial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 397)

10) **O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação** deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: **entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 184)

11) O pedido de desistência na ação expropriatória afasta a limitação dos honorários estabelecida no art. 27, § 1º, do Decreto nº 3.365/41.

12) São aplicáveis às desapropriações indiretas os limites percentuais de honorários advocatícios constantes do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

13) O prazo para resgate dos TDAs complementares expedidos para o pagamento de diferença apurada entre o preço do imóvel fixado na sentença e o valor ofertado na inicial pelo expropriante tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, de acordo com o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização estabelecido pelo art. 184 da CF/88.

14) **O promitente comprador tem legitimidade ativa para propor ação cujo objetivo é o recebimento de verba indenizatória decorrente de ação desapropriatória, ainda que a transferência de sua titularidade não tenha sido efetuada perante o registro geral de imóveis.**

15) O possuidor titular do imóvel desapropriado tem direito ao levantamento da indenização pela perda do seu direito possessório.

16) **Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço público, não sujeita a regime de precatório, a regra contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 é inaplicável, devendo os juros moratórios incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.**

17) A **ação de desapropriação indireta prescreve** em 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ e na vigência do Código Civil de 1916, e em **10 anos sob a égide do Código Civil de 2002**, observando-se a regra de transição disposta no art. 2.028 do CC/2002.

É possível que o expropriante desista da ação de desapropriação?

SIM, é possível a desistência da desapropriação a qualquer

tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que:

- a) **ainda não tenha havido o pagamento integral do preço** (pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante); e
- b) **o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial** (que impeça sua utilização como antes era possível).

É ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. STJ. 2ª Turma. REsp 1368773-MS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 6/12/2016 (Info 596).

Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, ficar constatado que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, **o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.** A indenização devida deverá considerar a área efetivamente desapropriada, ainda que o tamanho real seja maior do que o constante da escritura, a fim de não se configurar enriquecimento sem causa em favor do ente expropriante. STJ. 2ª Turma. REsp 1466747-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/2/2015 (Info 556). STJ. 2ª Turma. REsp 1286886-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/5/2014 (Info 540).

LEI 12153/09 - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, **órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais**, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para **conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.**

Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Art. 2º É de **competência** dos Juizados Especiais da Fazenda Pública **processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.**

§ 1º **Não se incluem na competência** do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de **12** parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas **não poderá exceder o valor referido no caput** deste artigo.

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua **COMPETÊNCIA é ABSOLUTA.**

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º **Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.**

Art. 5º **Podem ser partes** no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Art. 6º Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 7º **Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público,** inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com **antecedência mínima de 30 dias.**

Art. 8º Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação.

Art. 9º A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo **até 5 dias antes da audiência.**

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, **não haverá reexame necessário.**

Art. 12. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo.

Art. 13. **Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:**

I – no prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3º do art. 100 da Constituição Federal; ou

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor.

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

§ 2º **As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação.**

§ 3º Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2º, os valores serão:

I – **40 salários mínimos**, quanto aos Estados e ao Distrito Federal;

II – **30 salários mínimos**, quanto aos Municípios.

§ 4º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.

§ 5º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

§ 6º O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará.

§ 7º O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

Art. 14. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único. Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao Tribunal designar a Vara onde funcionará.

Art. 15. Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas nos arts. 22, 37 e 40 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 1º **Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 2 anos de experiência.**

§ 2º **Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções.**

Art. 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação.

§ 1º Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia.

§ 2º Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes.

Art. 17. As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, com **mandato de 2 anos**, e integradas, preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados Especiais.

§ 1º A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento.

§ 2º **Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da Turma Recursal.**

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º No caso do § 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§ 3º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Art. 19. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1º do art. 18 contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

§ 1º Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das Turmas Recursais ficarão retidos nos autos, aguardando pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

§ 2º Nos casos do caput deste artigo e do § 3º do art. 18, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.

§ 3º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Presidente da Turma de Uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público, no **prazo de 5 dias**.

§ 5º Decorridos os prazos referidos nos §§ 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança.

§ 6º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 1º serão apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 20. Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário.

Art. 21. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no art. 19, além da observância das normas do Regimento.

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de **até 2 anos** da vigência desta Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por **até 5 anos**, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

Art. 25. Competirá aos Tribunais de Justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais.

Art. 26. O disposto no art. 16 aplica-se aos Juizados Especiais Federais instituídos pela Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nºs 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

ENUNCIADOS DO FONAJE

ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis

ENUNCIADO 02 – **É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos**

ENUNCIADO 03 – **Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública**

ENUNCIADO 05 – **É de 10 dias o prazo de recurso contra decisão que deferir tutela antecipada em face da Fazenda Pública**

ENUNCIADO 06 – Vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de acordo com o § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, de forma equitativa pelo juiz

ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a hipótese de precatório

ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, **não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS**

ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,

observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09

ENUNCIADO 10 – É admitido no juizado da Fazenda Pública o julgamento em lote/lista, quando a material for exclusivamente de direito e repetitivo

ENUNCIADO 11 – **As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública**

ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa

ENUNCIADO 13 – **A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 12.153/09**

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

Ações de até 60s-m

Competência absoluta

Autores/exequentes: pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte

Demandas: E, DF, M, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas

Não há prazo em dobro

Possibilidade de deferimento de medidas cautelares e antecipatórias

Não há remessa necessária

Não há ação rescisória

Sinopses para concursos (49): Poder Público em Juízo. José Henrique Mouta Araújo e Marco Aurélio Ventura Peixoto. 2018.Es. Juizpodium

LEI 8137/90 – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO

CAPÍTULO I

Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração Pública **é possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor do prejuízo representa montante elevado**, dada a maior reprovabilidade da conduta. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1249284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/06/2018.

Seção I

Dos crimes praticados por particulares

Art. 1º **Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório**, mediante as seguintes condutas:

I - **omitir informação, ou prestar declaração falsa** às autoridades fazendárias;

II - **fraudar a fiscalização** tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - **falsificar ou alterar** nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
 IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexistente;
 V - **negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente**, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

O delito do art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90 é formal e prescinde do processo administrativo-fiscal para o desencadeamento da persecução penal, **não estando abarcado pela condicionante da Súmula Vinculante nº 24 do STF** (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.534.688/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/3/2016).

Pena - reclusão de 2 a 5 anos, e multa.

Parágrafo único. **A falta de atendimento da exigência da autenticidade, no prazo de 10 dias, QUE PODERÁ SER CONVERTIDO EM HORAS em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.**

Nos crimes de sonegação tributária, apesar de a jurisprudência do STF condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo, **o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar**. STF. 1ª Turma. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 819).

Antes da constituição definitiva do crédito tributário não existe crime de sonegação. Logo, não é lícito que a autoridade policial inicie investigação para apurar esse fato e não é possível que o juiz decreta medidas cautelares penais (exs.: quebra de sigilo, busca e apreensão etc.). Assim, **não existindo o lançamento definitivo do crédito tributário, revela-se ilegal a concessão de medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal, em procedimento investigatório, visando apurar os crimes em apreço**. STJ. 5ª Turma. HC 211393/RS, julgado em 13/08/2013.

Art. 1º, I	Art. 2º, I
É crime material. Para a sua consumação, exige-se que haja a efetiva supressão ou redução do tributo. Em suma, o tipo penal exige que tenha havido sonegação.	É crime formal. Para a sua consumação, basta que o agente tenha feito a declaração falsa, omitido declaração ou empregado outra fraude com o objetivo de se eximir do pagamento do tributo. O tipo penal não exige que tenha havido sonegação. Aliás, se o agente conseguir efetivamente a sonegação, ele não responderá pelo art. 2º, I, mas sim pelo art. 1º, I.
É indispensável a constituição definitiva do crédito tributário.	Não é necessária a constituição definitiva do crédito tributário.
Aplica-se a SV 24-STF.	Não se aplica a SV 24-STF.
O prazo prescricional somente tem início com a constituição do crédito tributário	O prazo prescricional tem início na data em que a fraude é praticada (e não a data em

(lançamento definitivo).

que ela é descoberta).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Termo inicial do prazo prescricional do crime previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/90. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/41a60377ba920919939d83326eb5a1>>

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:

I - **fazer declaração falsa ou omitir** declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva do crime previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 é a data em que a fraude é praticada, e não a data em que ela é descoberta. Isso porque o referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a sua consumação, bastando o emprego da fraude. Assim, o fato de a fraude ter sido empregada em momento determinado, ainda que irradie efeitos até ser descoberta, não revela conduta permanente, mas sim crime instantâneo de efeitos permanentes — os quais perduraram até a descoberta do engodo. STJ. 5ª Turma. RHC 36024-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).

II - **deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social**, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se formalmente no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação indébita tributária), desde que comprovado o dolo. **O não repasse do ICMS recolhido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, em qualquer hipótese, enquadra-se (formalmente) no tipo previsto art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, desde que comprovado o dolo**. Em outras palavras, o tipo do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 não fica restrito apenas às hipóteses em que há substituição tributária. O que se criminaliza é o fato de o sujeito passivo se apropriar do dinheiro relativo ao imposto, devidamente recebido de terceiro, quer porque descontou do substituído tributário, quer porque cobrou do consumidor, não repassando aos cofres públicos. STJ. 3ª Seção. HC 399109-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/08/2018 (Info 633).

Art. 168-A do CP	Art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90
O agente deixa de repassar contribuições previdenciárias recolhidas dos contribuintes.	O agente deixa de repassar quaisquer outros tributos (que não contribuições previdenciárias) recolhidas dos contribuintes.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação indébita tributária). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1755c118e8859eb00eb6eca25369407>>

III - **exigir, pagar ou receber**, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;

IV - **deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo** com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Seção II

Dos crimes praticados por funcionários públicos

Art. 3º **Constitui crime funcional contra a ordem tributária**, além dos previstos no Código Penal (Título XI, Capítulo I):

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

II - **exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida**; ou **aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente**. Pena - reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.

III - **patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária**, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

CAPÍTULO II

Dos crimes Contra a Economia e as Relações de Consumo

Art. 4º Constitui **CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA**:

I - **abusar do poder econômico**, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:

a) à **fixação artificial** de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;

b) ao **controle regionalizado** do mercado por empresa ou grupo de empresas;

c) ao **controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores**.

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos e multa.

Art. 7º Constitui **CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO**:

I - **favorecer ou preferir, sem justa causa**, comprador ou freqüente, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição **esteja em desacordo com as prescrições legais**, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

III - **misturar gêneros e mercadorias** de espécies diferentes, para vendê-los ou **expô-los à venda como puros**; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo;

IV - fraudar preços por meio de:

a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;

b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto;

c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços;

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação;

VII - **induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa** sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 a 5 anos, ou multa.

Parágrafo único. **Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa de 1/5**

CAPÍTULO III

Das Multas

Art. 8º Nos crimes definidos nos arts. 1º a 3º desta lei, a pena de **multa** será fixada entre **10 e 360 dias-multa**, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. **O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 Bônus do Tesouro Nacional BTN.**

Art. 9º A **pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa** de valor equivalente a:

I - 200.000 mil até 5.000.000 milhões de BTN, nos crimes definidos no art. 4º;

II - 5.000 mil até 200.000 mil BTN, nos crimes definidos nos arts. 5º e 6º;

III - 50.000 mil até 1.000.000 milhão de BTN, nos crimes definidos no art. 7º.

Art. 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a décima parte ou elevá-las ao décuplo.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 11. Quem, de qualquer modo, **inclusive por meio de pessoa jurídica**, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

Art. 12. São **circunstâncias** que podem **agrarar** de **1/3 até 1/2** as penas previstas nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º:

I - ocasionar **grave dano à coletividade**;

II - ser o **crime cometido por servidor público no exercício de suas funções**;

III - ser o **crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.**

Art. 15. **Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Código Penal.**

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de **confissão espontânea revelar** à autoridade policial ou judicial toda a **trama delituosa** terá a sua **pena reduzida de 1/3 a 2/3.**

Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.

Súmula vinculante 24-STF: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

A Súmula Vinculante 24 tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição. Como a SV 24 representa a mera consolidação da interpretação judicial que já era adotada pelo STF e pelo STJ mesmo antes da sua edição, entende-se que é possível a aplicação do enunciado para fatos ocorridos anteriormente à sua publicação. STF. 1ª Turma. RHC 122774/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/5/2015 (Info 786). STJ. 3ª Seção. EREsp 1318662-PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/11/2018 (Info 639).

Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), sendo desnecessária a juntada integral do Procedimento Administrativo Fiscal correspondente. STJ. 5ª Turma. RHC 94288-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/05/2018 (Info 627).

Súmula 609-STF: É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 90: DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - I

1) O expressivo valor do tributo sonegado pode ser considerado fundamento idôneo para amparar a majoração da pena prevista no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/90.

2) É possível que o magistrado, na sentença, proceda à *emendatio libelli*, majorando a pena em razão da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, quando houver na denúncia expressa indicação do montante do valor sonegado.

3) Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, é motivo idôneo para o aumento da pena-base, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime.

4) Os delitos tipificados no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado.

5) A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a

IV, da Lei n. 8.137/90, conforme a súmula vinculante n. 24/STF.

6) É possível a aplicação da súmula vinculante n. 24/STF a fatos ocorridos antes da sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não de caso de retroatividade da lei penal mais gravosa.

7) O tipo penal do art. 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização.

8) O prazo prescricional, para os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário.

9) A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, de forma que o eventual reconhecimento da prescrição tributária não afeta a persecução penal, diante da independência entre as esferas administrativo-tributária e penal.

10) O delito do art. 1º, inciso V (negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente), da Lei n. 8.137/90 é formal e prescinde do processo administrativo-fiscal para o desencadeamento da persecução penal, não se sujeitando aos termos da súmula vinculante n. 24 do STF.

11) A competência para processar e para julgar os crimes materiais contra a ordem tributária é do local onde ocorrer a consumação do delito por meio da constituição definitiva do crédito tributário.

12) O parcelamento integral dos débitos tributários decorrentes dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90, em data posterior à sentença condenatória, mas antes do seu trânsito em julgado, suspende a pretensão punitiva estatal até o integral pagamento da dívida (art. 9º da Lei n. 10.684/03 e art. 68 da Lei n. 11.941/09).

13) A pendência de ação judicial ou de requerimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de créditos fiscais com débitos tributários decorrentes da prática de crimes tipificados na Lei n. 8.137/90 não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, dada a independência das esferas cível, administrativo-tributária e criminal.

EDIÇÃO N. 99: DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - II

1) Compete à justiça estadual processar e julgar os crimes contra a ordem econômica previstos na Lei n. 8.137/1990, salvo se praticados em detrimento do art. 109, IV e VI, da Constituição Federal de 1988.

2) Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando o delito de falso ou de estelionato (crime-meio) é praticado única e exclusivamente com a finalidade de sonegar tributo (crime-fim).

3) No contexto da chamada guerra fiscal entre os estados federados, não se pode imputar a prática de crime contra a ordem tributária ao contribuinte que não se vale de artifícios fraudulentos com o fim de reduzir ou suprimir o pagamento dos tributos e que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS segundo o princípio da não-cumulatividade.

4) O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal.

5) Eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a

ordem tributária.

6) O pagamento integral do débito tributário, a qualquer tempo, é causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.

7) A garantia aceita na execução fiscal não possui natureza jurídica de pagamento da exação, razão pela qual não fulmina a justa causa para a persecução penal.

8) A consumação do crime previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 ocorre com a simples inobservância à exigência da autoridade fiscal.

9) É indispensável a realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva do crime contra as relações de consumo tipificado no art. 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990.

10) A malversação dos recursos administrados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM se amolda ao tipo penal previsto no art. 2º, IV, da Lei n.º 8.137/90 e não ao do art. 171, § 3º, do Código Penal.

CRIMES NO CDC	Produtos e consumidores
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	Tributos
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA	Empresas

CONTRAVENÇÕES PENAIS - DECRETO-LEI 3688/41

Lei de Introdução CP. Art. 1º Considera-se **CRIME** a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; **CONTRAVENÇÃO**, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas. Alternativa ou cumulativamente.

PARTE GERAL

Art. 1º Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.

Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.

Não é possível extradição de estrangeiro por contravenção.

Art. 82, Lei 1344517. Não se concederá a extradição quando: II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente.

Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Art. 4º **NÃO É PUNÍVEL** a tentativa de contravenção.

Art. 5º As penas principais são:

I – prisão simples.

II – multa.

Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, SEM RIGOR PENITENCIÁRIO, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em REGIME SEMIABERTO ou ABERTO.

§ 1º O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção.

§ 2º O trabalho é facultativo, se a pena aplicada, não excede a 15 dias.

Art. 7º Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEFINITIVA	NOVA INFRAÇÃO PENAL	CONSEQUÊNCIA
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Crime	Reincidente (art. 63, CP)
Crime (Brasil ou estrangeiro)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Contravenção	Reincidente (art. 7, LCP)
Contravenção Penal (Brasil)	Crime	Maus antecedentes
Contravenção Penal (estrangeiro)	Contravenção Penal (Brasil)	Maus antecedentes

Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.

Art. 9º A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção.

Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de **15 dias e 3 meses**.

Doutrina entende que o art. 9º foi revogado pelo art. 51 do CP, o qual prevê que a pena de multa será considerada dívida de valor, de modo que, se inadimplida, deve ser executada, primeiro pelo Ministério Público e, em caso de inércia por mais de 90 dias, pela Fazenda Pública.

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar cinquenta contos.

Art. 11 **[SURSIS PENAL]** Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

Art. 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos:

I – a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público;

II – a **suspensão dos direitos políticos**.

Parágrafo único. Incorrem:

a) na interdição sob nº I, por **1 mês a 2 anos**, o **condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente**;

b) na interdição sob nº II, o **condenado a pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva**.

Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local.

Art. 14. **Presumem-se perigosos**, além dos indivíduos a que se referem os ns. I e II do art. 78 do Código Penal:

I – o **condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez** pelo álcool ou substância de efeitos análogos, **quando habitual a embriaguez**;

II – o **condenado por vadiagem ou mendicância**;

Art. 15. São **internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional**, pelo **prazo mínimo de 1 ano**:

I – o condenado por **vadiagem** (art. 59);

II – o condenado por **mendicância** (art. 60 e seu parágrafo) – **revogado pela Lei nº 11.983/09**

Resquícios de direito penal do autor no direito brasileiro: Até 2009, mendicância era crime. Vadiagem é contravenção penal

Art. 16. O **prazo mínimo de duração da internação** em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de **6 meses**.

Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo a liberdade vigiada.

Art. 17. A **ação penal é pública**, devendo a autoridade proceder de ofício.

CRIME	CONTRAVENÇÃO
Pena: reclusão/detenção	Pena: prisão simples/multa
Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada (representação/requisição), ação penal privada.	Ação penal pública incondicionada.
Tentativa, em regra, punível.	Tentativa não é punível.
Admite extraterritorialidade da lei penal	Não admite extraterritorialidade.
Pode ser julgado pela Justiça Estadual ou Federal.	Só é julgado pela Justiça Estadual.
Duração da pena não pode ser superior a 30 anos .	Duração da pena não pode ser superior a 5 anos .

SÚMULAS SOBRE CONTRAVENÇÃO

STF

Súmula 720-STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,

que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

STJ

Súmula 38, STJ: Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. **Exceção: contravenções praticadas pelos detentores de foro na Justiça Federal e as contravenções praticadas com ofensa a direitos e interesses indígenas.**

Súmula 51-STJ: A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do "apostador" ou do "banqueiro".

LEI 9807/99 – PROTEÇÃO À TESTEMUNHA

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO ESPECIAL A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS

Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que **estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal** serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.

§ 1º A União, os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais **objetivando a realização dos programas**.

§ 2º A **supervisão e a fiscalização** dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da **União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça** com atribuições para a execução da política de direitos humanos.

Art. 2º A **proteção concedida** pelos programas e as medidas dela decorrentes **levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova**.

§ 1º A **proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual** com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso.

§ 2º **Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa**, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. **Tal exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública**.

§ 3º O **ingresso** no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão **sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal**.

§ 4º **Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas**.

§ 5º As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 3º **Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público** sobre o disposto no art. 2º e deverá ser subseqüentemente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.

Art. 4º Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos.

§ 1º A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no conselho deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas.

§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa.

Art. 5º **A solicitação objetivando ingresso no programa** poderá ser encaminhada ao órgão executor:

I - **pelo interessado;**

II - **por representante do Ministério Público;**

III - **pela autoridade policial** que conduz a investigação criminal;

IV - **pelo juiz competente** para a instrução do processo criminal;

V - **por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.**

§ 1º **A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva.**

§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar, com a aquiescência do interessado:

I - documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e da pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais;

II - exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico.

§ 3º Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial, pelo órgão executor, no aguardo de decisão do conselho deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público.

Art. 6º O conselho deliberativo decidirá sobre:

I - o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão;

II - as providências necessárias ao cumprimento do programa.

Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária.

Art. 7º **Os programas compreendem**, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

I - **segurança na residência**, incluindo o controle de telecomunicações;

II - **escolta e segurança** nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - **transferência de residência ou acomodação provisória** em local compatível com a proteção;

IV - **preservação da identidade, imagem e dados pessoais;**

V - **ajuda financeira mensal** para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;

VI - **suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens**, quando servidor público ou militar;

VII - **apoio e assistência social, médica e psicológica;**

VIII - **sigilo em relação** aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX - **apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal.**

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho deliberativo no início de cada exercício financeiro.

Art. 8º Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 9º **Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça**, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a **alteração de nome completo**.

§ 1º **A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1º do art. 2º desta Lei, inclusive aos filhos menores**, e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.

§ 2º O requerimento será sempre fundamentado e o **juiz ouvirá previamente o Ministério Público**, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado:

I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado;

II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração;

III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.

§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.

§ 5º **Cessada a coação ou ameaça** que deu causa à alteração, **ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração para o nome original**, em petição que será encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público.

Art. 10. A **exclusão** da pessoa protegida **de programa de proteção** a vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo:

I - por **solicitação do próprio interessado**;

II - por **decisão do conselho deliberativo, em consequência de:**

a) **cessação dos motivos** que ensejaram a proteção;

b) **conduta incompatível** do protegido.

Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá a **duração máxima de 2 anos**.

Parágrafo único. **Em circunstâncias excepcionais, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada.**

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO AOS RÉUS COLABORADORES

Art. 13. **Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o PERDÃO JUDICIAL e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, SENDO PRIMÁRIO, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:**

I - a **identificação dos demais co-autores ou partícipes** da ação criminosa;

II - a **localização da vítima** com a sua integridade física preservada;

III - a **recuperação total ou parcial do produto do crime**.

Parágrafo único. A **concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade** do beneficiado e a **natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social** do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, **terá pena reduzida de 1/3 a 2/3**

Art. 13	Art. 14
Exige primariedade do delator	Não exige primariedade do delator
Exige a presença de requisitos subjetivos.	Não exige a presença de requisitos subjetivos.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do **colaborador**, na prisão ou fora dela, **medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física**, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva.

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos.

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8º desta Lei.

§ 3º No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. **A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração** de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal.

Art. 19-A. **Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas pelos programas de que trata esta Lei.**

Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal

Dia 29

LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR
 LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR
 LEI 7210/84 – LEP: Art.1-43
 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 1-32
 ECA: art. 1-38
 CDC: art. 1-17

Controle de Leitura

LEI 1521/51 – CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR

Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os **crimes e as contravenções** contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

I - **recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência**; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento;

II - **favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro**, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

III - expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício, cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais, quanto ao peso e composição;

IV - **negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço**, desde que a importância exceda de quinze cruzeiros, e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês;

V - **misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê-los**, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto custo;

VI - transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes;

VII - **negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo**, e cuja importância exceda de dez cruzeiros, ou de especificar na nota ou caderno - que serão isentos de selo - o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou o responsável, a data e local da transação e o nome e residência do freguês;

VIII - celebrar ajuste para impor determinado preço de venda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor;

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);

X - violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto.

XI - fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, de dois mil a cinquenta mil cruzeiros.

Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego **considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos** nesta definição **os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção.**

Art. 3º. São também crimes desta natureza:

I - **destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo**;

II - abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos de produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição;

III - promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio;

IV - reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do País e provocar a alta dos preços;

V - **vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência.**

VI - **provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias**, títulos públicos, valores ou salários **por meio de notícias falsas**, operações fictícias ou qualquer outro artifício;

VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas;

VIII - exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência;

IX - gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização; sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias; sociedades para empréstimos ou financiamento de construções e de vendas e imóveis a prestações, com ou sem sorteio ou preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas, de beneficência, socorros ou empréstimos; caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas construtoras; cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, ou não

cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados;

X - fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou quotas de valor nominativo igual ou inferior a um mil cruzeiros com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas.

Pena - detenção, de 2 anos a 10 anos, e multa, de vinte mil a cem mil cruzeiros.

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.

Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros.

§ 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito usurário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmissão ou execução judicial.

§ 2º. **São circunstâncias agravantes do crime de usura:**

I - ser cometido em **época de grave crise econômica;**

II - ocasionar **grave dano individual;**

III - **dissimular-se a natureza usurária do contrato;**

IV - **quando cometido:**

a) **por militar, funcionário público, ministro de culto religioso;** por pessoa cuja condição econômico-social seja manifesta superior à da vítima;

b) **em detrimento de operário ou de agricultor; de menor de 18 anos ou de deficiente mental, interditado ou não.**

Art. 5º Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos limites de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) nos demais casos, reduzida à metade dentro desses limites, quando o infrator fôr empregado do estabelecimento comercial ou industrial, ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios.

Art. 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (Capítulo III do Título VIII do Código Penal) e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, **declarará a interdição de direito**, determinada no art. 69, IV, do Código Penal, de **6 meses a 1 ano**, assim como, **mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 horas, a suspensão provisória, pelo prazo de 15 dias, do exercício da profissão ou atividade do infrator.**

Art. 7º. Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial.

Art. 8º. Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados, no Distrito Federal, pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e Assistência e da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos Estados e Territórios pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito.

Art. 10. Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, do Código de Processo Penal, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos ao julgamento pelo júri. (Vide Decreto-lei nº 2.848, de 1940)

§ 1º. Os atos policiais (**inquérito** ou processo iniciado por portaria) deverão **terminar no prazo de 10 dias.**

§ 2º. **O prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso.**

§ 3º. A sentença do juiz será proferida dentro do **prazo de 30 dias** contados do recebimento dos autos da autoridade policial (art. 536 do Código de Processo Penal).

§ 4º. A retardação injustificada, pura e simples, dos prazos indicados nos parágrafos anteriores, importa em crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal).

Art. 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a todas as varas criminais com exceção das 1ª e 20ª, observadas as disposições quanto aos crimes da competência do júri de que trata o art. 12.

LEI 7716/89 – PRECONCEITO DE RAÇA/COR

Art. 1º Serão **punidos**, na forma desta Lei, os **crimes resultantes de discriminação ou preconceito de RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO ou PROCEDÊNCIA NACIONAL.**

Não abrange discriminação filosófica, POLÍTICA, preferência esportiva ou por idade.

Se o dolo do agente for causar sofrimento físico ou mental na vítima, por meio de violência ou grave ameaça, por motivo de discriminação RACIAL ou RELIGIOSA, aplica-se o art. 1º, I, c da lei 9455/97

Art. 3º **Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo** da Administração Direta ou Indireta, **bem como das concessionárias de serviços públicos.**

Pena: reclusão de 2 a 5 anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, **obstar a promoção funcional.**

Art. 4º **Negar ou obstar emprego em empresa privada.**

Pena: reclusão de 2 a 5 anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;
 II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;
 III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2º **Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.**

Art. 5º **Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial**, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.
 Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 6º **Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.**

Pena: reclusão de 3 a 5 anos.

Parágrafo único. **Se o crime for praticado contra menor de 18 anos a pena é agravada de 1/3**

Art. 7º **Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.**
 Pena: reclusão de 3 a 5 anos.

Art. 8º **Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 9º **Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público.**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 10. **Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades.**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 11. **Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 12. **Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos.

Art. 13. **Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.**

Pena: reclusão de 2 a 4 anos.

Art. 14. **Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.**

Pena: reclusão de 2 a 4 anos.

Art. 16. **Constitui efeito da condenação a PERDA DO CARGO ou função pública, para o servidor público, e a SUSPENSÃO do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses.**

A perda do cargo independe do *quantum* de pena aplicada na sentença, diferentemente do previsto no art. 92, I, CP.

A perda do cargo tem natureza de efeito SECUNDÁRIO da condenação, diferentemente do previsto no art. 43, V do CP, que tem natureza de pena criminal

Art. 18. Os **EFEITOS** de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei **NÃO SÃO AUTOMÁTICOS, devendo ser motivadamente declarados na sentença.**

Art. 20. Praticar, **induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.**

Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, **constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.**

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, "in fine");

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de

acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 13/6/2019 (Info 944).

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores **não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão**. Assim, é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja condenado pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) por ter proferido discursos de ódio público contra outras denominações religiosas e seus seguidores. STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/3/2018 (Info 893). Atenção. Compare com RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Pregar um discurso de que as religiões são desiguais e de que uma é inferior à outra **não configura, por si, o elemento típico do art. 20 da Lei nº 7.716/89**. Para haver o crime, seria indispensável que tivesse ficado demonstrado o especial fim de supressão ou redução da dignidade do diferente, elemento que confere sentido à discriminação que atua como verbo núcleo do tipo. STF. 1ª Turma. RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Injúria racial (art. 140, § 3º do CP) (alguns autores chamam de racismo impróprio)	Racismo (art. 20 da Lei 7.716/89)
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: (...) § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição	Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.

de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.	
O agente ofende, insulta, ou seja, xinga alguém utilizando elementos relacionados com a sua raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A ofensa é praticada contra uma pessoa determinada ou um grupo determinado de indivíduos (exs: cinco amigos negros, árabes etc.).	O agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito em virtude de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Há um ato de segregação. Também pode ser caracterizado mediante uma ofensa verbal (sem um ato de segregação), desde que a ofensa seja dirigida a todos os integrantes de certa raça, cor, etnia, religião etc.
A intenção do agente é atacar a honra subjetiva de uma pessoa ou de um grupo determinado de pessoas, utilizando os elementos já mencionados.	A intenção é segregar a pessoa ou um grupo de pessoas por conta de um dos elementos já mencionados.
Ex: "seu macaco". Ex: "vocês 5 são um bando de terroristas".	Ex: nesta festa não pode entrar negros. Ex: todos os judeus são ladrões.
O agente visa a atingir uma pessoa determinada ou determinável.	O agente visa a atingir um número indeterminado de pessoas (todos que compõem aquela coletividade).
O bem jurídico tutelado é a honra subjetiva.	O bem jurídico tutelado é a igualdade.
Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima (art. 145, parágrafo único, do CP).	Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada.
Há polêmica se seria ou não um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, se está incluído no art. 5º, XLII, da CF/88. Existe uma decisão do STJ reconhecendo a imprescritibilidade: STJ. 6ª Turma. AgRg no Aresp 686965/DF, j. 18/08/2015.	Não há dúvidas de que se trata de crime inafiançável e imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII: "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Palestra proferida por Bolsonaro com críticas aos quilombolas e estrangeiros não configurou racismo. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4b01078e96f65f2ad6573ce6fec944d>>

LEI 7210/84 - LEP

PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PENAL	
	Art. 3º, LEP: Ao condenado e ao interno serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. OBS: O que é o princípio da less eligi-

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE	bility? O princípio da <i>less eligibility</i> surgiu no Reino Unido, no século XIX, e determina que as condições de vida no cárcere devem ser acentuadamente piores que as condições de vida dos mais precários trabalhadores livres, para que preserve seu caráter punitivo e se mantenha devidamente dissuasor diante do custo da opção de delinquir. O cárcere se torna um “espaço de não direito” e um locus de relativização da universalidade dos direitos humanos.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA (OU IGUALDADE)	Art. 3º, parágrafo único, LEP: Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Admite-se distinção humanitária (em razão de condições de saúde), etária ou sexual , ou seja, deve existir uma igualdade substancial. OBS: O fato de o reeducando ser estrangeiro, por si só, não é motivo suficiente para inviabilizar os benefícios da execução penal.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL	Art. 5º, LEP: Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A individualização da pena deve ser observada em três momentos: a) Legislativo: cominação da pena. b) Sentença: aplicação da pena. c) Execução: cumprimento da pena.
PRINCÍPIO DA JURISDICIONALIDADE (OU JURISDICTIONARIEDADE)	Os incidentes da execução penal serão decididos pelo Poder Judiciário.
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	O processo de execução deve observar ampla defesa, contraditório, publicidade, etc.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE (OU HUMANIZAÇÃO) DAS PENAS	Respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, são vedadas as penas de morte (salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX, CF), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, bem como é assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral.
PRINCÍPIO DA REEDUCAÇÃO (OU RESSOCIALIZAÇÃO)	Busca-se, durante a execução, a ressocialização do preso (prevenção especial positiva). Instrumentos de ressocialização: a) Progressão. b) Livramento condicional. c) Saída temporária. d) Trabalho penitenciário e estudo com remição. e) Art. 11, LEP: A assistência será: I - material;

	II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa.
PRINCÍPIO DO NUMERUS CLAUSUS	Trata-se de princípio de organização segundo o qual a cada nova entrada no sistema penitenciário deve corresponder uma nova saída, jamais ultrapassando a capacidade máxima de lotação da unidade ESPÉCIES: - Numerus clausus Preventivo: relaciona-se ao agente que ainda não adentrou no sistema, de forma que ficará em prisão domiciliar até que haja nova vaga na penitenciária. - Numerus clausus Direto: relaciona-se ao agente que já está no sistema, deferindo-se indulto ou prisão domiciliar àqueles mais próximos da liberdade. - Numerus clausus Progressivo: relaciona-se ao agente que já está no sistema, de forma que aquele que estiver em regime mais rigoroso seria transferido para um regime intermediário e, posteriormente, para o regime aberto ou prisão domiciliar. O princípio do <i>numerus clausus</i> (número fechado) é uma das grandes novidades em debate no âmbito da teoria crítica em execução penal e já ocupa a pauta do Conselho Nacional de Justiça, pois toca diretamente o tema da superlotação carcerária e o princípio da legalidade na execução. O tema vem sendo trabalhado pelo Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Duque Estrada Roig (Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 87 e ss.)

TÍTULO I

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal
Art. 1º A execução penal tem por **objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.**

PENA	MEDIDA DE SEGURANÇA	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Finalidades: a) Prevenção especial. b) Retribuição. c) Ressocialização.	Finalidade essencialmente preventiva.	Finalidades: a) Integração social do adolescente. b) Garantia de seus direitos individuais e sociais.
Aplica-se a LEP.	Aplica-se a LEP.	Aplica-se o ECA e leis correlatas, jamais a LEP.

Art. 2º A jurisdição penal dos Juizes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. **Não haverá qualquer distinção** de natureza racial, social, religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá **recorrer à cooperação da comunidade** nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

TÍTULO II

Do Condenado e do Internado

CAPÍTULO I

Da Classificação

Art. 5º Os condenados serão classificados, **segundo os seus antecedentes e personalidade**, para orientar a individualização da execução penal.

Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço social.

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a **exame criminológico** para a **obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução**.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime **semi-aberto**.

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessários.

Art. 9º-A. Os condenados por crime **praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa**, ou por qualquer dos **crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS)**, serão submetidos, **obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA** - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.

§ 1º A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

§ 1º-A. A **regulamentação** deverá fazer **constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos**, observan

§ 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.

§ 3º Deve ser **viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado**, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. **(LEI 13964/19)**

§ 4º O **condenado** pelos crimes previstos no caput deste artigo que **não tiver sido submetido à identificação do perfil genético** por ocasião do **ingresso** no estabelecimento prisional deverá ser **submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena**. **(LEI 13964/19)**

§ 8º **CONSTITUI FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético**. **(LEI 13964/19)**

CAPÍTULO II

Da Assistência

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 10. A **assistência** ao preso e ao internado é dever do Estado, **objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade**.

Parágrafo único. A assistência **estende-se ao egresso**.

Art. 11. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III - jurídica;

IV - educacional;

V - social;

VI - religiosa.

SEÇÃO II

Da Assistência Material

Art. 12. A **assistência material** ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de **alimentação, vestuário e instalações higiênicas**.

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

SEÇÃO III

Da Assistência à Saúde

Art. 14. A **assistência à saúde** do preso e do internado de **caráter preventivo e curativo**, compreenderá **atendimento médico, farmacêutico e odontológico**.

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, **mediante autorização da direção do estabelecimento**.

§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, **extensivo ao recém-nascido**.

SEÇÃO IV

Da Assistência Jurídica

Art. 15. A **assistência jurídica** é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, **pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais**.

§ 1º As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais.

§ 2º Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público.

§ 3º Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado.

SEÇÃO V

Da Assistência Educacional

Art. 17. A **assistência educacional** compreenderá a **instrução escolar e a formação profissional** do preso e do internado.

Art. 18. **O ensino de 1º grau será obrigatório**, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.

Art. 18-A. **O ensino médio, regular ou supletivo**, com formação geral ou educação profissional de nível médio, **será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização**.

§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária.

§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cur-sos supletivos de educação de jovens e adultos.

§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas.

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.

Art. 20. As atividades educacionais **podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares**, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar:

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos;

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas.

SEÇÃO VI

Da Assistência Social

Art. 22. A **assistência social** tem por finalidade **amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade**.

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames;

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho;

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.

SEÇÃO VII

Da Assistência Religiosa

Art. 24. A **assistência religiosa**, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos.

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

SEÇÃO VIII

Da Assistência ao Egresso

Art. 25. A **assistência ao egresso** consiste:

I - na **orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade**;

II - na **concessão**, se necessário, **de alojamento e alimentação**, em estabelecimento adequado, pelo **prazo de 2 meses**.

Parágrafo único. O **prazo** estabelecido no inciso II **podrá ser prorrogado uma única vez**, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

Art. 26. Considera-se **egresso** para os efeitos desta Lei:

I - o **liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento**;

II - o **liberado condicional, durante o período de prova**.

Art. 27. O serviço de assistência social **colaborará** com o egresso **para a obtenção de trabalho**.

CAPÍTULO III

Do Trabalho

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 28. O trabalho do condenado, como **dever social e condição de dignidade humana**, terá **finalidade educativa e produtiva**.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso **NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DA CLT.**

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, **não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo.**

§ 1º O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

- a) à **indenização dos danos** causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
 - b) à **assistência à família**;
 - c) a **pequenas despesas pessoais**;
 - d) ao **ressarcimento ao Estado** das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.
- § 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade **não serão remuneradas.**

SEÇÃO II

Do Trabalho Interno

Art. 31. O condenado à PPL **está obrigado ao trabalho** na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o **preso provisório, o trabalho NÃO É OBRIGATÓRIO e SÓ poderá ser executado NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO.**

TRABALHO DO PRESO	
Em regra, obrigatório	Não estão obrigados a trabalhar: - Preso provisório - Preso político (art. 200)
Remuneração não inferior a 3/4 do s-m	
Não sujeição ao regime da CLT	
Jornada não inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados	

A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) prevê que o condenado à pena privativa de liberdade **é obrigado a trabalhar** (art. 31 e art. 39, V). Caso o preso se recuse, injustificadamente, a realizar o trabalho obrigatório, ele comete falta grave (art. 50, VI), podendo ser punido. Obs: **o dever de trabalho imposto pela LEP ao apenado não é considerado como pena de trabalho forçado, não sendo incompatível com o art. 5º, XLVII, "c", da CF/88.** STJ. 6ª Turma. HC 264989-SP, Rel. Min. Ericson Marinho, julgado em 4/8/2015 (Info 567).

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

§ 1º **Deverá ser limitado**, tanto quanto possível, o **artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.**

§ 2º Os **maiores de 60 anos** poderão solicitar **ocupação adequada à sua idade.**

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado.

Art. 33. A jornada normal de trabalho **não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados.**

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.

Art. 34. O trabalho **poderá ser gerenciado** por fundação, ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por **objetivo a formação profissional do condenado.**

§ 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada.

§ 2º Os governos federal, estadual e municipal **poderão celebrar convênio com a iniciativa privada**, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios.

Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, **com dispensa de concorrência pública**, os bens ou produtos do trabalho prisional, **sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.**

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

SEÇÃO III

Do Trabalho Externo

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em **regime fechado somente em SERVIÇO OU OBRAS PÚBLICAS realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas**, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O **limite máximo** do número de presos será de **10%** do total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3º A prestação de **trabalho à entidade privada depende do consentimento expreso do preso.**

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela **direção do estabelecimento**, **dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena.**

Parágrafo único. **Revogar-se-á** a autorização de trabalho externo ao preso que vier a **praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos** estabelecidos neste artigo.

Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no primeiro dia de cumprimento da pena. **O art. 37 da LEP (que exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena) somente se aplica aos condenados que se encontrem em regime inicial fechado.** STF. Plenário. EP 2 TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014 (Info 752).

O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização. STJ. 5ª Turma. HC 310.515-RS, Rel. Min. Felix

Fischer, julgado em 17/9/2015 (Info 569).

CAPÍTULO IV

Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina

SEÇÃO I

Dos Deveres

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena.

Art. 39. Constituem **deveres** do condenado:

- I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
 - II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
 - III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
 - IV - **conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;**
 - V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
 - VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
 - VII - **indenização à vítima ou aos seus sucessores;**
 - VIII - **indenização ao Estado**, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
 - IX - **higiene pessoal e asseio da cela** ou alojamento;
 - X - conservação dos objetos de uso pessoal.
- Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.

SEÇÃO II

Dos Direitos

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.

Art. 41 - Constituem **direitos** do preso:

- I - alimentação suficiente **e vestuário;**
- II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
- III - **Previdência Social;**
- IV - constituição de pecúlio;
- V - **proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;**
- VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;
- VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
- VIII - **proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;**
- IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;
- X - **visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;**
- XI - **chamamento nominal;**
- XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena;
- XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;
- XIV - **representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;**
- XV - **contato com o mundo exterior** por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que **não comprometam a moral e os bons costumes.**
- XVI - **atestado de pena a cumprir, emitido anualmente**, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV **poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.**

Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos **não poderão exceder a 30 dias**, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado.

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção.

Art. 43 - É garantida a **liberdade de contratar médico de confiança pessoal** do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de **orientar e acompanhar o tratamento.**

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.

LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES

Disposições Gerais

Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador **dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro** do ano respectivo.

Parágrafo único. **SERÃO REALIZADAS SIMULTANEAMENTE** as eleições:

- I - para **Presidente e Vice-Presidente** da República, **Governador e Vice-Governador** de Estado e do Distrito Federal, **Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;**
- II - para **Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.**

Art. 2º Será considerado eleito o candidato a **Presidente** ou a **Governador** que obtiver a **MAIORIA ABSOLUTA** de votos, **não computados os em branco e os nulos.**

§ 1º Se **nenhum** candidato **alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro**, concorrendo os dois **candidatos mais votados**, e considerando-se eleito o que obtiver a **maioria dos votos válidos.**

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, **convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.**

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o **mais idoso.**

§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de Governador.

Art. 3º Será considerado eleito **Prefeito** o candidato que obtiver a **MAIORIA DOS VOTOS**, **não computados os em branco e os nulos.**

§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º Nos Municípios com **mais de 200 mil** eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§ 1º a 3º do artigo anterior (**2º turno**)

Art. 4º **Poderá participar das eleições o partido** que, **até 6 meses antes do pleito**, tenha **registrado** seu **estatuto no TSE**, conforme o disposto em lei, e tenha, **até a data da convenção, ór-**

ção de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.

Ac.-TSE, de 4.10.2018, no REspe nº 060375791: a suspensão do órgão partidário pela não prestação de contas partidárias **impede que partido se habilite a participar do pleito e lance candidatos**.

Art. 5º Nas **eleições proporcionais**, contam-se como **válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias**.

Das Coligações

Art. 6º É **facultado** aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar **coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo**, neste último caso, **formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional** dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1º A **coligação** terá **denominação própria**, que **poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos** que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e **devendo funcionar como um só partido** no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

Ac.-TSE, de 9.8.2005, no REspe nº 25015 e, de 10.2.2005, no AgRgAg nº 5052: a **coligação existe a partir do acordo de vontades dos partidos políticos e não da homologação** pela Justiça Eleitoral.

§ 1º-A. A denominação da coligação **não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político**.

§ 2º Na propaganda para **eleição majoritária**, a **coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram**; na propaganda para **eleição proporcional**, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.

ELEIÇÃO MAJORITÁRIA	ELEIÇÃO PROPORCIONAL
Coligação usará, <u>obrigatoriamente</u> , sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram	Cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação

Art. 17, § 1º, CF: É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o **regime de suas coligações nas eleições majoritárias, VEDADA A SUA CELEBRAÇÃO NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS**, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

EC97/17 - Art. 2º **A VEDAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÕES NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS**, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á **A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2020**.

§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:

I - **na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante**;

II - o **pedido de registro dos candidatos** deve ser **subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação**, na forma do inciso III;

III - os partidos integrantes da coligação devem **designar um representante**, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:

a) **3 delegados** perante o **Juízo Eleitoral**;

b) **4 delegados** perante o **TRE**;

c) **5 delegados** perante o **TSE**.

§ 4º O **partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação**, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.

§ 5º A **responsabilidade pelo pagamento de multas** decorrentes de propaganda eleitoral **É SOLIDÁRIA entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação**.

Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Art. 7º As **normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações** serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º Em caso de **omissão do estatuto**, **caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas** a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União **até 180 dias antes das eleições**.

§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, **poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes**.

§ 3º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser **comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos**.

§ 4º Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos **10 dias seguintes à deliberação**, observado o disposto no art. 13.

Art. 8º **[Convenção Partidária]** A **escolha dos candidatos** pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de **20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições**, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em **24 horas** em qualquer meio de comunicação.

§ 1º Aos **detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador**, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é **assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo**

pelo partido a que estejam filiados (Ac.-STF, de 24.4.2002, na ADI-MC nº 2.530: suspensão, até decisão final da ação, a eficácia deste § 1º)

§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos **poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados** com a realização do evento.

Súmula 53, TSE: O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir **do-micílio eleitoral** na respectiva circunscrição pelo **prazo de 6 meses** e estar com a **filiação** deferida pelo partido no mesmo prazo **(6 meses)**.

Parágrafo único. Havendo **fusão** ou **incorporação** de partidos após o prazo estipulado no *caput*, será considerada, para efeito de filiação partidária, a **DATA DE FILIAÇÃO** do candidato **AO PARTIDO DE ORIGEM**.

Súmula 2, TSE: Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o tríduo legal de impugnação.

Súmula 20, TSE: A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Ac.-TSE, de 4.12.2018, no AgR-REspe nº 060271397: **não há eficácia** da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da eleição, **durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade**.

Ac.-TSE, de 8.11.2016, no AgR-REspe nº 12145: o prazo mínimo do domicílio eleitoral é contado da data de seu cadastro ou transferência.

Ac.-TSE, de 4.10.2018, no RO nº 060238825 e, de 8.4.2014, no REspe nº 8551: o conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares

Res.-TSE nº 22088/2005: servidor da Justiça Eleitoral deve se exonerar do cargo público para cumprir o prazo legal de filiação partidária, ainda que afastado do órgão de origem e pretenda concorrer em estado diverso de seu domicílio profissional;

Ac.-TSE, de 30.8.1990, no REspe nº 8963 e Res.-TSE nº 21787/2004: não exigência de prévia filiação partidária do militar da ativa, bastando o pedido de registro de candidatura após escolha em convenção partidária;

Do Registro de Candidatos

Art. 10. **Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos** para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de **até 150% do número de lugares a preencher, SALVO:**

I - nas **unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12**, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital no total de **até 200%** das respectivas vagas;

II - nos **Municípios de até 100 mil eleitores**, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de **até 200%** do número de lugares a preencher.

§ 3º Do **número de vagas** resultante das regras previstas neste artigo, **cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70%** para **candidaturas de cada sexo**.

§ 4º Em todos os cálculos, será **SEMPRE desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior**.

§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos **poderão** preencher as vagas remanescentes **até 30 dias antes do pleito**.

Ac.-TSE, de 1º.3.2018, na Cta nº 060405458: a expressão *"cada sexo"* refere-se ao gênero, e não ao sexo biológico.

Ac.-STF, de 15.3.2018, na ADI nº 5.617: o patamar legal mínimo de candidaturas femininas previsto neste dispositivo equipara-se ao mínimo de recursos do Fundo Partidário alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais.

Ac.-TSE, de 6.11.2012, no REspe nº 2939: na impossibilidade de registro de candidaturas femininas no percentual mínimo de 30%, o partido ou a coligação deve reduzir o número de candidatos do sexo masculino para adequar-se os respectivos percentuais.

Art. 11. Os partidos e coligações **solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto** do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.

IX - **propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República**.

§ 2º A **idade mínima** constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é **verificada** tendo por referência a **DATA DA POSSE, salvo quando fixada em 18 anos**, hipótese em que será aferida na data-limite para o **pedido de registro**.

§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá **prazo de 72 horas para diligências**.

§ 4º Na hipótese de o **partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a**

Justiça Eleitoral, observado o **prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral**.

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.

§ 6º A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no § 1º.

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, **considerar-se-ão quites aqueles que:**

I - **condenados ao pagamento de multa**, tenham, **até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento** da dívida regularmente cumprido;

II - **pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária**, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.

III - o **parcelamento das multas eleitorais É DIREITO DOS CIDADÃOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS** e pode ser feito em **até 60 meses, salvo** quando o valor da parcela **ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica**, hipótese em que **poderá estender-se por prazo superior**, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites;

IV - o **parcelamento de multas eleitorais e de outras** multas e débitos de natureza **não eleitoral** imputados pelo poder público **é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo** se o valor da parcela **ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do Fundo Partidário**, hipótese em que **poderá estender-se por prazo superior**, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite.

§ 9º A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, **até o dia 5 de junho** do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral.

§ 10. As **condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade** devem ser **afetadas no momento da formalização do PEDIDO DE REGISTRO** da candidatura, **ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro** que afastem a inelegibilidade.

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal.

§ 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações dadas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos III, V e VI do § 1º deste artigo.

§ 14. É **VEDADO O REGISTRO DE CANDIDATURA AVULSA, ainda que o requerente tenha filiação partidária.**

Ac-TSE, de 23.9.2014, no REspe nº 234956: no teste de alfabetização, **basta que se verifique a capacidade de leitura e de expressão do pensamento por escrito;**

Ac.-TSE nº 12767, de 13.11.2012: o comprovante de escolaridade pode ser suprido por declaração de próprio punho, firmada na presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório eleitoral por ele designado;

Ac.-TSE, de 27.9.2012, no AgR-REspe nº 2375: "A exigência de alfabetização do candidato **pode ser aferida por teste realizado perante o juízo eleitoral, de forma individual e reservada**";

Ac.-TSE, de 7.6.2011, no AgR-RO nº 445925: **a CNH gera presunção de escolaridade**, necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Ac.-TSE, de 17.3.2015, no REspe nº 181: a declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral não precisa corresponder fielmente à declaração apresentada à Receita Federal;

Res.-TSE nº 22783/2008: a Justiça Eleitoral não emite certidão positiva com efeitos negativos para fins de comprovação de quitação eleitoral.

Súmula 42, TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Súmula 43, TSE: As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

Súmula 50, TSE: O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.

Súmula 57, TSE: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009.

Súmula 70, TSE: O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Ac.-TSE, de 17.5.2018, no AgR-REspe nº 17873 e, de 7.3.2017, no AgR-REspe nº 6147: não há que se falar em ausência de quitação eleitoral de candidato enquanto a decisão que julgar suas contas de campanha como não prestadas encontrar-se *sub judice*.

CAUSAS SUPERVENIENTES QUE AFASTAM A INELEGIBILIDADE:

- decisão da Justiça Comum, posterior à interposição do REspe, mas anterior ao pleito, declarando a nulidade do decreto legislativo de rejeição de contas (Ac.-TSE, de 6.5.2014, no REspe nº 15705)
- obtenção de tutela antecipada na Justiça Comum ou de liminar posterior ao pedido de registro, no caso de inelegibilidade decorrente da rejeição de contas (Ac.-TSE, de 7.2.2013, no AgR-REspe nº 16447)
- provimento de embargos de declaração, pelo Tribunal de Contas, para julgar regulares as contas de candidato (Ac.-TSE, de 30.10.2012, no AgR-REspe nº 9564)
- obtenção de medidas liminares ou quaisquer outras causas su-

pervenientes ao pedido de registro, exceto quando a extinção da inelegibilidade se der por eventual decurso de prazo, caso em que será aferida a data da formalização do pedido de registro (Ac.-TSE, de 25.10.2012, no REspe nº 20919)

- procedência de pedido de revisão pelo TCU (Ac.-TSE, de 22.3.2011, no RO nº 223666)

Ac.-TSE, de 17.5.2018, no AgR-REspe nº 17873 e, de 30.5.2017, no AgR-REspe nº 30813: inelegibilidades infraconstitucionais preexistentes, se não arguidas na fase de impugnação ao registro de candidatura, precluem.

Ac.-TSE, de 5.12.2017, no AgR-REspe nº 16507 e, de 9.11.2017, no AgR-REspe nº 7239: a modificação fático-jurídica capaz de atrair a inelegibilidade é aquela surgida após o registro de candidatura e antes das eleições.

Ac.-TSE, de 7.3.2017, nos ED-REspe nº 16629 e, de 11.12.2014, nos ED-RO nº 29462: a data da diplomação é o termo final para alterações supervenientes que afastem a inelegibilidade.

Art. 12. O **candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais** com que deseja ser registrado, **até o máximo de 3 opções**, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.

§ 1º **Verificada** a ocorrência de **homonímia**, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro;

II - ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido **nos últimos 4 anos**, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;

III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior;

IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, **em 2 dias**, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.

Súmula 4, TSE: Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido.

§ 2º A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor.

§ 3º A Justiça Eleitoral **indeferirá todo pedido** de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, **salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos**, ou que, nesse mesmo prazo, **tenha concorrido em eleição com o nome coincidente**.

§ 4º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos.

§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, **até 30 dias antes da eleição**, as seguintes relações, para uso na votação e apuração:

I - a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato;

II - a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

Art. 13. É **facultado** ao partido ou coligação **substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer** após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o **registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição**.

§ 2º Nas **eleições majoritárias**, se o candidato for de coligação, a **substituição** deverá fazer-se por decisão da **MAIORIA ABSOLUTA** dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, **podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência**.

§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a **substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, EXCETO EM CASO DE FALECIMENTO DE CANDIDATO, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo**.

Art. 14. Estão **sujeitos ao cancelamento do registro** os candidatos que, até a data da eleição, **forem expulsos do partido**, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.

Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral, após solicitação do partido.

Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios:

I - os candidatos aos **cargos majoritários** concorrerão com o **número identificador do partido** ao qual estiverem filiados;

II - os **candidatos à Câmara dos Deputados** concorrerão com o **número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita**;

III - os **candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital** concorrerão com o **número do partido ao qual estiverem filiados acrescido de 3 algarismos à direita**;

IV - o TSE baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às **eleições municipais**.

§ 1º Aos partidos fica assegurada o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo.

§ 2º Aos candidatos a que se refere o § 1º do art. 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 3º Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número de legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16. **Até 20 dias antes da data das eleições**, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a **relação dos candidatos** às eleições majoritárias e proporcionais, da qual **constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem**.

§ 1º **Até 20 dias antes da eleição**, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas.

§ 2º **Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros**, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no § 1º, inclusive com a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos Tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no art. 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça.

Art. 16-A. O candidato cujo **registro** esteja **sub judice** poderá **efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, FICANDO A VALIDADE DOS VOTOS A ELE ATRIBUÍDOS CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DE SEU REGISTRO POR INSTÂNCIA SUPERIOR**.

Parágrafo único. O **cômputo**, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica **condicionado ao deferimento do registro** do candidato.

Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, **aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral**.

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Ac.-TSE, de 22.5.2018, na Cta nº 060025218: na distribuição dos recursos do FEFC, **devem-se observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero**, nos termos do art. 10, § 3º, desta Lei, na linha da orientação do STF na ADI nº 5.617.

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é **constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral**, em valor ao menos equivalente:

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei;

II - a **30%** dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II do § 3º do art. 12 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017.

§ 2º O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, **até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito**.

§ 3º Nos **15 dias** subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral: I - **divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral**;

§ 7º Os recursos de que trata este artigo **ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para a sua distribuição**, os quais, aprovados pela **maioria absoluta** dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que **não** forem **utilizados** nas campanhas eleitorais **deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente**, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

§ 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo **poderá ser reduzido mediante compensação** decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo.

§ 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral **até o 1º dia útil do mês de junho** a renúncia ao FEFC, **vedada a redistribuição** desses recursos **aos demais partidos**. (LEI 13877/19)

Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), **para o primeiro turno** das eleições, serão **distribuídos** entre os partidos políticos, obedecidos os **seguintes critérios**:

I - **2%**, **divididos igualmente entre todos os partidos** com estatutos registrados no TSE;

II - **35%**, divididos entre os partidos que tenham **pelo menos 1 representante na Câmara dos Deputados**, na **proporção do percentual de votos por eles obtidos** na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;

III - **48%**, divididos entre os partidos, na proporção do **número de representantes na Câmara dos Deputados**, consideradas as legendas dos titulares;

IV - **15%**, divididos entre os partidos, na proporção do **número de representantes no Senado Federal**, consideradas as legendas dos titulares.

§ 2º **Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo** a que se refere este artigo, **deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo**.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a **distribuição** dos recursos entre os partidos **terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral**, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no § 3º do art. 17 da Constituição Federal. (LEI 13877/19)

§ 4º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, a **distribuição** dos recursos entre os partidos **terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral**, bem como os Senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no 1º quadriênio de seus mandatos. (LEI 13877/19)

Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais

Art. 17. As **despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos**, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 18. Os **limites de gastos** de campanha serão **definidos em lei** e divulgados pelo TSE.

Art. 18-A. **Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas.**

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, **não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa**. (LEI 13877/19)

Art. 18-B. O **descumprimento dos limites** de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de **multa** em valor equivalente a **100% da quantia que ultrapassar o limite** estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.

Art. 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir. (LEI 13878/19)

Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de **40%** do limite previsto no caput deste artigo (LEI 13878/19)

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, **diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada**, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 21. O candidato **é solidariamente responsável** com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, **devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas**.

Art. 22. É **obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha**.

Ac.-TSE, de 21.2.2019, no AgR-REspe nº 71110 e, de 7.8.2018, no AgR-AI nº 33643: obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não haja movimentação financeira.

Ac.-TSE, de 2.8.2018, no AgR-Respe nº 060035378 e, de 13.12.2011, no AgR-AI nº 149794: constitui irregularidade insanável a arrecadação de recursos e a realização de despesas antes da abertura de conta específica.

§ 1º Os bancos são obrigados a:

I - acatar, em **até 3 dias**, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes **vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção**;

II - identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador.

III - **encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido**, na forma prevista no art. 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral.

§ 2º O disposto neste artigo **não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.**

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo **implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.**

§ 4º Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Art. 22-A. **Os candidatos estão obrigados à inscrição no** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

§ 1º Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em **até 3 dias úteis**, o número de registro de CNPJ.

§ 2º Cumprido o disposto no § 1º deste artigo e no § 1º do art. 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral.

§ 3º **Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos** na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei, mas **a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura**, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral.

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores.

Art. 23. **Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais**, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º **As doações e contribuições** de que trata este artigo **ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos** auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.

Ac.-TSE, de 27.9.2016, no REspe nº 2007 e, de 17.12.2014, no AgR-REspe nº 16628: **inaplicabilidade do princípio da insignificância** às representações por doação acima do limite legal.

§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 28.

§ 2º-A. **O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos** de campanha no cargo em que concorrer. (LEI 13878/19)

§ 3º A **doação de quantia acima dos limites** fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de **até 100% da quantia em excesso.**

§ 4º **As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta** mencionada no art. 22 desta Lei **por meio de:**

I - **cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica** de depósitos;

II - **depósitos em espécie devidamente identificados** até o limite fixado no inciso I do § 1º deste artigo.

III - **mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito**, e que deverá atender aos seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

IV - instituições que promovam técnicas e serviços de **financiamento coletivo por meio de sítios na internet**, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos:

a) **cadastro prévio na Justiça Eleitoral**, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos;

b) **identificação obrigatória, com o nome completo e o número** de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um dos doadores e das quantias doadas;

c) disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação;

d) **emissão obrigatória de recibo** para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação;

e) ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço;

f) não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no art. 24 desta Lei;

g) observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no § 2º do art. 22-A desta Lei;

h) observância dos dispositivos desta Lei relacionados à propaganda na internet;

V - **comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político.**

§ 4º-A Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores.

§ 4º-B As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do § 4º do art. 28 desta Lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações.

§ 5º Ficam **vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.**

§ 6º Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo, **fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais.**

§ 7º O **limite** previsto no § 1º deste artigo **não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R\$ 40.000,00 mil reais por doador.**

§ 8º Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos III e IV do § 4º deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento.

§ 9º As instituições financeiras e de pagamento **não poderão recusar** a utilização de **cartões de débito e de crédito** como meio de doações eleitorais de pessoas físicas.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, **não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (LEI 13877/19)**

Art. 24. **É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:**

- I - entidade ou governo estrangeiro;
- II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
- III - concessionário ou permissionário de serviço público;
- IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
- V - entidade de utilidade pública;
- VI - entidade de classe ou sindical;
- VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
- VIII - entidades beneficentes e religiosas;
- IX - entidades esportivas;
- X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
- XI - OSCIP.

§ 1º **Não se incluem nas vedações** de que trata este artigo **as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos**, observado o disposto no art. 81.

§ 4º O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada **deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional.**

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: inconstitucionalidade das expressões constantes da Lei nº 9.096/1995 que autorizam, *a contrario sensu*, a realização de doações a partidos políticos por pessoas jurídicas.

Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1º do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas **até 31 de dezembro** do exercício financeiro a ser apurado, considerando:

I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral **até 30 de abril** do ano subsequente ao da apuração, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;

II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminha-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil **até 30 de maio** do ano seguinte ao da apuração.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, **até 30 de julho** do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.

Art 25. **O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos** fixadas nesta Lei **perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte**, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A **sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário**, por **desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato**, **deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular**, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, **após 5 anos** de sua apresentação.

Ac.-TSE, de 27.10.2016, no AgR-REspe nº 72681 e, de 17.9.2015, no REspe nº 588133: nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de Fundo Partidário se a desaprovação da conta não tem como causa irregularidade decorrente de ato do partido.

Art. 26. São **CONSIDERADOS GASTOS ELEITORAIS**, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:

- I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3º do art. 38 desta Lei;
- II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
- III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
- IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo.
- V - correspondência e despesas postais;
- VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições;
- VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
- VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
- IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País;

§ 1º São estabelecidos os seguintes **limites com relação ao total do gasto da campanha**:

I - **alimentação** do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: **10%**

II - **aluguel de veículos automotores**: **20%**

§ 2º Para os fins desta Lei, **inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet**.

§ 3º **NÃO SÃO CONSIDERADAS GASTOS ELEITORAIS** nem se sujeitam a prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) **combustível e manutenção de veículo** automotor usado pelo candidato na campanha;

b) **remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo** a que se refere a alínea *a* deste parágrafo;

c) **alimentação e hospedagem própria**;

d) **uso de linhas telefônicas registradas** em seu nome como pessoa física, **até o limite de 3 linhas**

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas **serão excluídas do limite de gastos de campanha. (LEI 13877/19)**

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, **poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC. (LEI 13877/19)**

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. **(LEI 13877/19)**

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, **não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados**.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. **(LEI 13877/19)**

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o **pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. (LEI 13877/19)**

Da Prestação de Contas

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;

II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do Anexo desta Lei.

§ 1º As **prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato**, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As **prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato**.

§ 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem.

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são **obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral** para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em **até 72 horas de seu recebimento**;

II - no dia **15 de setembro**, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 6º Ficam também **dispensadas de comprovação na prestação de contas**:

I - a **cessão de bens móveis**, limitada ao valor de **R\$ 4.000,00 mil reais** por pessoa cedente;

II - **doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral**, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

III - a **cessão de automóvel** de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes **até o 3º grau** para seu uso pessoal durante a campanha.

§ 7º As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o § 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados.

§ 8º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim.

§ 9º A Justiça Eleitoral adotará **sistema simplificado de prestação de contas** para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, **no máximo, R\$ 20.000,00 mil reais**, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou por índice que o substituir.

§ 10. O sistema simplificado referido no § 9º deverá conter, pelo menos:

I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos;

II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados;

III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha.

§ 11. **Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de 50 mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado** a que se referem os §§ 9º e 10.

§ 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. **(LEI 13877/19)**

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às elei-

ções proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

II - resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas;

III - encaminhar à Justiça Eleitoral, **até o 30º dia posterior** à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2 turnos, **até o 20º dia posterior** à sua realização.

§ 2º A **inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.**

§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas **poderão ser assumidos pelo partido político**, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, **o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato**, hipótese em que a existência do débito **não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas.**

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:

I - pela **aprovação**, quando estiverem **regulares**;

II - pela **aprovação com ressalvas**, quando **verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade**;

III - pela **desaprovação**, quando **verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade**;

IV - pela **não prestação**, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no **prazo de 72 horas**.

§ 1º A **decisão que julgar as contas** dos candidatos eleitos **será publicada** em sessão **até 3 dias antes da diplomação**.

§ 2º **Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.**

§ 2º-A. **Erros formais ou materiais irrelevantes** no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, **não acarretarão a rejeição das contas.**

§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

§ 5º Da **decisão que julgar as contas prestadas** pelos candidatos caberá **recurso** ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no **prazo de 3 dias**, a contar da publicação no Diário Oficial.

§ 6º No mesmo prazo (**3 dias**) previsto no § 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal.

§ 7º O disposto neste artigo **aplica-se aos processos judiciais pendentes.**

Art. 30-A. **Qualquer partido político ou coligação** poderá **representar à Justiça Eleitoral**, no **prazo de 15 dias da diploma-**

ção, relatando fatos e indicando provas, e **pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.**

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, **será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.**

§ 3º O prazo de **recurso** contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de **3 dias**, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Ac.-TSE, de 29.11.2018, no AgR-REspe nº 44650: o uso de "laranjas" para encobrir verdadeiros doadores de campanhas configura o ilícito previsto neste artigo.

Ac.-TSE, de 28.6.2018, no REspe nº 75231: possibilidade de cassação de diploma em caso de descumprimento do limite de gastos em campanha imposto pela Lei nº 13.165/2015.

Ac.-TSE, de 22.3.2018, no RO nº 122086: em crimes de reconhecida dificuldade probatória, como o referido neste artigo, o estado-juiz está autorizado a apoiar-se no conjunto de indícios confirmados na fase instrutória, que devem ser admitidos como meio de prova suficiente para a condenação.

Ac.-TSE, de 7.12.2017, no RO nº 1239 e, de 17.11.2016, no AgR-REspe nº 172: a tipificação deste dispositivo exige ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, marcada pela má-fé do candidato e suficiente para macular a lisura do pleito, devendo-se levar em consideração a relevância jurídica do ilícito no contexto da campanha, orientando-se pelo princípio da proporcionalidade.

Ac.-TSE, de 3.8.2015, no AgR-REspe nº 79227: a omissão de despesa, inclusive a decorrente do serviço advocatício, pode, em tese, caracterizar abuso de poder econômico ou violação a este artigo.

Legitimidade ativa:

- partido coligado, após a realização das eleições
- coligação, mesmo após a realização das eleições
- Ministério Público Eleitoral

OBS: candidato não é legitimado

Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios:

I - no caso de candidato a **Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador**, esses **recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal** do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente;

II - no caso de candidato a **Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual ou Distrital**, esses **recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no Estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal**, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e res-

pectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente;

III - no caso de candidato a **Presidente e Vice-Presidente da República**, esses **recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido**, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral;

IV - o órgão diretivo nacional do partido **não poderá ser responsabilizado nem penalizado** pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais.

Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos.

Art. 32. **Até 180 dias após a diplomação**, os candidatos ou partidos **conservarão a documentação concernente a suas contas**.

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.

ECA

*Tabelas montadas a partir de informações retiradas do livro Estatuto da Criança e do Adolescente comentado artigo por artigo, de autoria de Luciano Rossato, Paulo Léopore e Rogério Sanches e caderno sistematizado de ECA

FASES DA PROTEÇÃO	
1ª Fase FASE DA ABSOLUTA INDIFERENÇA	Não havia proteção da criança e do adolescente. Sujeitas exclusivamente ao pátrio poder Eram consideradas objetos, sem proteção estatal. <i>Marco da mudança de paradigma para a próxima fase: caso Marie Anne, 1896, EUA.</i> Não havia leis voltadas aos direitos e deveres de crianças e adolescentes.
2ª Fase DOCTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR	Criança passou a ser objeto de tutela, mas sob uma perspectiva assistencialista. <i>Marco no Brasil: Código de Menores (código Mello Mattos – 1927). Código de Menores de 1979.</i> Características da doutrina da situação irregular a) Apenas medidas de recuperação: aplicava tais medidas para atos e comportamentos desviantes, ainda que não fossem considerados crimes quando praticados por adultos. b) Abrangência relativa: não visava à proteção de todas as crianças e adolescentes, mas apenas daqueles que estivessem em situação irregular. c) Discriminatória: o sistema não entrava em ação contra atitudes de adolescentes de famílias abastadas, pois estes não eram considerados em situação irregular. No fim, aplicava-se apenas aos pobres. d) Amplios poderes do juiz “de menores”: o Juiz tinha função tutelar, judicial e até norma-

tiva.

e) **Possibilidade de afastamento das crianças por impossibilidade financeira dos pais**: era considerado em situação irregular o menor que não tivesse seu sustento adequadamente provido pelos pais, independentemente de tal condição ser involuntária ou não.

f) **Direitos menos amplos que os dos adultos (atos desviantes)**: sob o argumento de que as medidas eram tomadas para proteger e não para punir, não eram respeitados os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Menor não como sujeito e sim como objeto. Não havia devido processo legal para aplicação de medida a menor pela prática de ato desviante. Não havia, também, devido processo na aferição da situação irregular.

3ª Fase PROTEÇÃO INTEGRAL

Marco no Brasil: CF/1988 e ECA.

Características da doutrina da proteção integral:

a) **São assegurados todos os direitos que se asseguram aos adultos e mais outros decorrentes de seu peculiar desenvolvimento.**

b) **Absoluta prioridade**: em relação a serviços públicos e verbas destinadas a ações em seu benefício, por exemplo.

c) **Generalidade de proteção do Estatuto** (todas as pessoas com 18 anos incompletos). Evita discriminações. Aplica em alguns casos a adultos entre 18 e 21 anos.

d) **Abandono da expressão menor**: NÃO usar a expressão “menor” na prova.

SITUAÇÃO IRREGULAR	PROTEÇÃO INTEGRAL
MENOR: objeto de proteção	CRIANÇA: sujeito de direitos
Separação do Código de Menores – MENOR era pessoa em situação de abandono ou que praticou delito. Conotação diferente de CRIANÇA	Engloba todas as crianças, estejam elas incluídas ou não em situação de risco
Idade 18 anos	Convenção: menor de 18 anos ECA: até 12 anos incompletos (Criança); entre 12 e 18 anos (Adolescente)
Privação de liberdade era regra	Privação de liberdade virou exceção

Título I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a **proteção integral** à criança e ao adolescente.

Art. 2º Considera-se **criança**, para os efeitos desta Lei, a pessoa **até 12 anos** de idade **incompletos**, e **adolescente** aquela entre **12 e 18 anos** de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, **aplica-se excepcionalmente** este Estatuto às pessoas **entre 18 e 21 anos de idade**.

PRIMEIRA INFÂNCIA	Primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida
CRIANÇA	Até 12 anos incompletos
ADOLESCENTE	Entre 12 e 18 anos
JOVEM	Entre 15 e 29 anos

CRIANÇA	
ECA	CONVENÇÃO DIREITO DA CRIANÇA
Até 12 anos incompletos	Menores de 18 anos

Art. 3º A criança e o adolescente **gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral** de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, **sem discriminação** de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4º É **dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público** assegurar, **com absoluta prioridade**, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. **A garantia de prioridade compreende:**

- primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;**
- precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a **condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento**.

Título II

Dos Direitos Fundamentais

Capítulo I

Do Direito à Vida e à Saúde

Art. 7º A criança e o adolescente têm **direito a proteção à vida e à saúde**, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS.

§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.

§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante **garantirão sua vinculação, no ÚLTIMO TRIMESTRE da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto**, garantido o direito de opção da mulher.

§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar **assistência psicológica** à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, **inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal**.

§ 5º A assistência referida no § 4º deste artigo (**assistência psicológica**) **deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade**.

§ 6º A gestante e a parturiente têm **direito a 1 acompanhante de sua preferência** durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.

§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança.

§ 8º A gestante tem **direito a acompanhamento saudável** durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.

§ 9º A **atenção primária** à saúde **fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto**.

§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.

Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser **realizada anualmente** na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente (**LEI 13798/2019**)

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores proporcionarão condições adequadas ao aleitamento materno, **inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade**.

§ 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua.

§ 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano.

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, **públicos e particulares**, são obrigados a:

I - **manter registro** das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo **prazo de 18 anos**;

II - **identificar** o recém-nascido **mediante o registro de sua impressão plantar e digital** e da impressão digital da mãe, **sem prejuízo de outras formas** normatizadas pela autoridade administrativa competente;

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;

V - manter **alojamento conjunto**, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.

Art. 11. É **assegurado acesso integral** às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, **observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde**.

§ 1º A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.

§ 2º Incumbe ao poder público **fornecer gratuitamente**, àqueles que necessitarem, **medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas** relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.

§ 3º Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário.

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão **proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável**, nos casos de internação de criança ou adolescente.

Art. 13. Os casos de **suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos** contra criança ou adolescente **serão obrigatoriamente comunicados**

ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

§ 1º As gestantes ou mães que **manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude**.

§ 2º Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.

Art. 14. O SUS promoverá programas de **assistência médica e odontológica** para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e **campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos**.

§ 1º É **obrigatória a vacinação** das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

§ 2º O SUS promoverá a **atenção à saúde bucal** das crianças e das gestantes, **de forma transversal, integral e intersetorial** com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança.

§ 3º A **atenção odontológica** à criança terá função educativa protetiva e será **prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal**, e, **posteriormente, no 6º e no 12º anos de vida**, com orientações sobre saúde bucal.

§ 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo SUS.

§ 5º É **obrigatória** a aplicação a todas as crianças, nos seus **primeiros 18 meses** de vida, de **protocolo ou outro instrumento** construído com a **finalidade de facilitar a detecção**, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, **de risco para o seu desenvolvimento psíquico**.

Capítulo II

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à **liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento** e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16. O **direito à liberdade** compreende os seguintes aspectos:

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

II - opinião e expressão;

III - crença e culto religioso;

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI - **participar da vida política**, na forma da lei;

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Art. 17. O **direito ao respeito** consiste na **inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral** da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o **direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante**, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - **castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física** sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

a) **sofrimento físico**; ou

b) **lesão**;

II - **tratamento cruel ou degradante**: conduta ou **forma cruel de tratamento** em relação à criança ou ao adolescente que:

a) **humilhe**; ou

b) **ameace gravemente**; ou

c) **ridicularize**.

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los **que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante** como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções **cabíveis, às seguintes medidas**, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:

I - encaminhamento a **programa oficial ou comunitário de proteção à família**;

II - encaminhamento a **tratamento psicológico ou psiquiátrico**;

III - encaminhamento a **curios ou programas de orientação**;

IV - obrigação de **encaminhar a criança a tratamento especializado**;

V - **advertência**.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo **serão aplicadas pelo Conselho Tutelar**, sem prejuízo de outras providências legais.

Capítulo III

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Seção I

Disposições Gerais

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, **excepcionalmente, em família substituta**, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em **programa de acolhimento familiar ou institucional** terá sua **situação reavaliada, no máximo, a cada 3 meses**, devendo a autoridade judiciária competente, **com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar**, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

§ 2º A permanência da criança e do adolescente em **PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL não se prolongará por mais de 18 meses**, salvo comprovada necessidade que atenda

ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

§ 3º A **manutenção ou a reintegração** de criança ou adolescente **à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência**, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1º do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.

§ 4º Será **garantida a convivência** da criança e do adolescente **com a mãe ou o pai privado de liberdade**, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, **INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**.

§ 5º Será **garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional**.

§ 6º A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar.

Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste **interesse em entregar seu filho para adoção**, antes ou logo após o nascimento, **será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude**.

§ 1º A gestante ou mãe **será ouvida pela equipe interprofissional** da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal.

§ 2º De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, **mediante sua expressa concordância**, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado.

§ 3º **A busca à família extensa**, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta Lei, **respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período (90 + 90)**.

§ 4º Na hipótese de **não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda**, a autoridade judiciária competente **deverá decretar a EXTINÇÃO do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória** de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional.

§ 5º **Após o nascimento da criança, a vontade** da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, **deve ser manifestada na audiência** a que se refere o § 1º do art. 166 desta Lei, **garantido o sigilo sobre a entrega**.

§ 6º Na hipótese de **não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa** para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária **suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la**.

§ 7º **Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência**.

§ 8º Na hipótese de **desistência** pelos genitores - **manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional - da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias**.

§ 9º **É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento**, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei.

§ 10. Serão **cadastros para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias**, contado a partir do dia do acolhimento

Art. 19-B. **A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de PROGRAMA DE APADRINHAMENTO.**

§ 1º O **apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.**

§ 2º **Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos NÃO INSCRITAS NOS CADASTROS DE ADOÇÃO, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte**

§ 3º **PESSOAS JURÍDICAS PODEM APADRINHAR** criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento.

§ 4º O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, **com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva.**

§ 5º Os programas ou serviços de apadrinhamento **apoiados pela Justiça** da Infância e da Juventude **poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil.**

§ 6º Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente.

Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os **mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.**

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

Art. 22. Aos pais incumbe o **dever de sustento, guarda e educação** dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.

Art. 23. **A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.**

§ 1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente **será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção.**

§ 2º A **condenação criminal** do pai ou da mãe **não implicará a destituição do poder familiar**, exceto na hipótese de condenação por **crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem**

igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente.

Art. 24. A **perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente**, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

Seção II Da Família Natural

Art. 25. Entende-se por **família natural** a **comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.**

Parágrafo único. Entende-se por **família extensa ou ampliada** aquela que **se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos** com os quais a criança ou adolescente **convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.**

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, **conjunta ou separadamente**, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação **é direito pessoalíssimo, indisponível e imprescritível**, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, **sem qualquer restrição**, observado o segredo de Justiça.

FAMÍLIA NATURAL	Comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
FAMÍLIA EXTENSA	Estende-se para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
FAMÍLIA SUBSTITUTA	Medida excepcional. Modalidades: guarda, tutela e adoção
FAMÍLIA MOSAICO OU RECONSTITUÍDA	Pais que têm filhos e se separam, e eventualmente começam a viver com outra pessoa que também tem filhos de outros relacionamentos.
FAMÍLIA ANAPARENTAL	Família sem pais
FAMÍLIA EUDEMONISTA	Família afetiva, que busca a realização plena de seus membros, caracterizando-se pela comunhão plena de afeto recíproco, consideração e respeito mútuos, independente do vínculo biológico. Busca da felicidade.

*Informações retiradas dos sites: <https://direitofamiliar.jusbrasil.com.br/artigos/410528946/voce-sabia-que-existem-varios-tipos-de-familia> e <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/492747/o-que-se-entende-por-familia-eudemomista>

Seção III Da Família Substituta Subseção I Disposições Gerais

Art. 28. A **COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA** far-se-á mediante **GUARDA, TUTELA ou ADOÇÃO**, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

§ 1º **Sempre que possível**, a criança ou o adolescente **será previamente ouvido** por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e **terá sua opinião devidamente considerada**.

§ 2º Tratando-se de **maior de 12 anos de idade**, será **necessário seu consentimento**, colhido em audiência.

§ 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.

§ 4º Os **grupos de irmãos serão colocados** sob adoção, tutela ou guarda da **mesma família substituta**, ressalvada a comprovada **existência de risco de abuso ou outra situação** que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, **procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais**.

§ 5º A colocação da criança ou adolescente em família substituta **será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior**, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar**.

§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente **indígena** ou proveniente de comunidade remanescente de **quilombo**, **é ainda obrigatório**:

I - que sejam **consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições**, bem como suas instituições, **desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal**;

II - que a colocação familiar ocorra **prioritariamente** no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia;

III - a **intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista**, no caso de crianças e adolescentes indígenas, **e de antropólogos**, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.

Art. 30. A colocação em família substituta **não admitirá transferência** da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, **sem autorização judicial**.

Art. 31. A colocação em **família substituta estrangeira** constitui **medida excepcional, somente admissível na modalidade de ADOÇÃO**.

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.

Subseção II Da Guarda

Art. 33. A guarda obriga a prestação de **ASSISTÊNCIA MATERIAL, MORAL E EDUCACIONAL** à criança ou adolescente, conferin-

do a seu detentor o **direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais**.

§ 1º A guarda destina-se a **REGULARIZAR A POSSE DE FATO**, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, **exceto no de adoção por estrangeiros**.

§ 2º **Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção**, para **atender a SITUAÇÕES PECULIARES OU SUPRIR A FALTA EVENTUAL** dos pais ou responsável, **podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados**.

§ 3º A guarda **confere** à criança ou adolescente a **condição de dependente**, para todos os fins e efeitos de direito, **inclusive previdenciários**.

§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros **não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos**, que **serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público**.

Art. 34. O poder público **estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios**, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em **programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional**, observado, em qualquer caso, o **caráter temporário e excepcional** da medida, nos termos desta Lei.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei.

§ 3º **A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em FAMÍLIA ACOLHEDORA como política pública**, os quais deverão dispor de **equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção**.

§ 4º Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, **facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora**.

Art. 35. A guarda **poderá ser revogada a qualquer tempo**, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Subseção III Da Tutela

Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a **pessoa de até 18 anos incompletos**.

Parágrafo único. O deferimento da tutela **pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar** e **implica necessariamente o dever de guarda**.

Art. 37. O tutor **nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico**, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, **deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, in-**

gressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la.

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24.

CDC

*As tabelas foram feitas com base no livro Leis Especiais para Concursos, do autor Leonardo Garcia

TÍTULO I

Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º O presente código estabelece **normas** de proteção e defesa do consumidor, **de ordem pública e interesse social**, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2º **Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.**

Parágrafo único. **Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.**

CONSUMIDOR - TEORIAS	
TEORIA FINALISTA (SUBJETIVA)	TEORIA MAXIMALISTA (OBJETIVA)
Consumidor seria o não profissional (aquele que adquire ou utiliza um produto para uso próprio ou de sua família). É o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), e coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) - STJ CONSUMIDOR = DESTINATÁRIO FÁTICO + ECONÔMICO	Consumidor seria apenas o destinatário fático , pouco importando a destinação econômica que o bem venha a sofrer. CONSUMIDOR = DESTINATÁRIO FÁTICO
STJ – CDC adotou teoria finalista. Admite mitigação (vulnerabilidade no caso concreto – vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional). TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO/ MITIGADO/ATENUADO.	

CONSUMIDOR	
STRICTO SENSU OU STANDARD	Toda PF/PJ que adquire ou utiliza produto/serviço como destinatário final.
EQUIPARADO	Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto/serviço defeituoso –

bystanders.

Toda as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas

PJD Público pode ser consumidora, desde que presente a vulnerabilidade.

VULNERABILIDADE – STJ	
TÉCNICA	Não possui conhecimentos específicos sobre o produto/serviço
JURÍDICA/ CIENTÍFICA	Falta de conhecimento jurídico, contábil, econômico, matemático financeiro.
ECONÔMICA/ FÁTICA	Vulnerabilidade real diante do parceiro contratual. Posição de superioridade.
INFORMACIONAL	Dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra.

Art. 3º **Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados**, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º **Produto** é qualquer **bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.**

§ 2º **Serviço** é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, **MEDIANTE REMUNERAÇÃO (ainda que indireta - STJ)**, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

FORNECEDOR	
REAL	Fabricante, produtor e construtor
APARENTE	Detentor do nome, marca ou signo aposto no produto final
PRESUMIDO	Importador de produto industrializado ou <i>in natura</i> e o comerciante de produto anônimo.

CAPÍTULO II

Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por **OBJETIVO** o **atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo**, atendidos os seguintes **PRINCÍPIOS**:

I - reconhecimento da **vulnerabilidade** do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela **presença do Estado no mercado de consumo**;

d) pela **garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho**.

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e **compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico**, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), **sempre com base na boa-fé** e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV - **educação e informação** de fornecedores e consumidores, **quanto aos seus direitos e deveres**, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de **mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo**;

VI - **coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo**, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII - **racionalização e melhoria dos serviços públicos**;

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

VULNERABILIDADE	HIPOSSUFICIÊNCIA
Fenômeno de ordem material com presunção absoluta – <i>jure et de jure</i>	Fenômeno de ordem processual que deve ser analisado no caso concreto.

FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA	
TELEOLÓGICA/ INTERPRETATIVA	Serve de orientação para o juiz, devendo este sempre prestigiar, diante de convenções e contratos, a teoria da confiança , segundo a qual as partes agem com lealdade na busca do adimplemento contratual.
CONTROLE/ LIMITADORA DE DIREITOS	Evitar abuso do direito subjetivo , limitando condutas e práticas comerciais abusivas, reduzindo, de certa forma, a autonomia dos contratantes.
INTEGRATIVA OU CRIADORA DE DEVERES LATERAIS (ANEXOS)	Insere novos deveres para as partes diante das relações de consumo, pois além da verificação da obrigação principal, surgem novas condutas a serem também observadas. São os denominados deveres anexos ou deveres laterais pela doutrina e jurisprudência. A violação dos deveres anexos implica em inadimplemento contratual.

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes **INSTRUMENTOS**, entre outros:

I - **manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita** para o consumidor carente;

II - **instituição de Promotorias** de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

III - **criação de delegacias** de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;

IV - **criação de Juizados Especiais** de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;

V - **concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor**.

CAPÍTULO III

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6º São **direitos** básicos do consumidor:

I - a **proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos** provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a **educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços**, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a **informação adequada e clara** sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, **tributos incidentes** e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a **proteção contra a publicidade enganosa e abusiva**, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a **MODIFICAÇÃO das cláusulas contratuais** que estabeleçam **prestações desproporcionais** ou sua **REVISÃO** em razão de **fatos supervenientes** que as tornem **excessivamente onerosas**;

VI - a **efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos**;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a **facilitação da defesa** de seus direitos, inclusive com a **inversão do ônus da prova**, a seu favor, no processo civil, quando, a **critério do juiz, for verossímil a alegação** **OU** quando for ele **hipossuficiente**, segundo as regras ordinárias de experiências;

X - a **adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral**.

Parágrafo único. A **informação** de que trata o inciso III do caput deste artigo **deve ser acessível à pessoa com deficiência**, observado o disposto em regulamento.

MODIFICAÇÃO	REVISÃO
Prestações desproporcionais	Fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

TEORIA DA IMPREVISÃO – CÓDIGO CIVIL	TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CDC
Exige a imprevisibilidade e a extraordinariedade do fato superveniente	Não exige
Exige a extrema vantagem para o credor	Não exige

Implica resolução (a revisão somente com a voluntariedade do credor)	Implica revisão (resolução somente quando não houver possibilidade de revisão – princípio da conservação dos contratos)
---	--

O **CDC** adotou a **DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA** (magistrado tem o poder de redistribuição – inversão – caso verificada verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor). O **CPC** adotou a regra da **DISTRIBUIÇÃO ES-TÁTICA DO ÔNUS DA PROVA**, distribuindo prévia e abstratamente o encargo probatório (autor – fatos constitutivos; réu – fatos modificativos, extintivos ou impeditivos). Importante esclarecer que o **NCPC prevê a possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto – art. 373, §1º**.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA	
OPE IUDICIS	OPE LEGIS
Art. 6º, VIII - verossímil a alegação OU quando for ele hipossuficiente	Art. 12, § 3º, II - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
	Art. 14, § 3º, I - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
	Art. 38 - O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

Art. 7º Os direitos previstos neste código **não excluem** outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e **equidade**.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos **responderão solidariamente** pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

CAPÍTULO IV

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos

SEÇÃO I

Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo **não acarretarão riscos à saúde ou segurança** dos consumidores, **exceto os considerados normais e previsíveis** em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, **em qualquer hipótese**, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

§ 1º Em se tratando de **produto industrial**, ao **fabricante** **cabe prestar as informações** a que se refere este artigo, **através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto**.

§ 2º O **fornecedor** **deverá higienizar os equipamentos e utensílios** utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, **e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação**.

Art. 9º O **fornecedor** de produtos e serviços **potencialmente nocivos ou perigosos** à saúde ou segurança **deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade**, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Art. 10. O **fornecedor não poderá colocar no mercado** de consumo produto ou serviço que **sabe ou deveria** saber apresentar **alto grau de nocividade ou periculosidade** à saúde ou segurança.

§ 1º O **fornecedor** de produtos e serviços que, **posteriormente à sua introdução no mercado** de consumo, **tiver conhecimento da periculosidade** que apresentem, **deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores**, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, **às expensas do fornecedor** do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

SEÇÃO II

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

FATO	VÍCIO
Responsabilidade por VÍCIOS DE SEGURANÇA (atinge a incolumidade física do consumidor)	Responsabilidade por VÍCIOS DE ADEQUAÇÃO
A utilização do produto/serviço é capaz de ocasionar um evento danoso – <i>acidente de consumo</i>	Produtos/serviços não correspondem às expectativas geradas pelo consumidor quando da utilização/fruição, afetando a prestabilidade, tornando-os inadequados.
Garantia da INCOLUMIDADE FÍSICO-PSÍQUICA do consumidor, protegendo sua segurança	Garantia da INCOLUMIDADE ECONÔMICA do consumidor
O prejuízo é extrínseco ao bem	O prejuízo é intrínseco ao bem
Prescrição	Decadência

VÍCIO	DEFEITO
O vício pertence ao produto/serviço, tornando-o inadequado, mas não atinge o consumidor ou outras pessoas	É o vício acrescido de um problema extra. Gera não só inadequação do produto/serviço, mas dano ao consumidor ou a outras pessoas.

	Geram acidente de consumo
Há vício sem defeito, mas não há defeito sem vício.	

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, **equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.**

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, **independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva)**, pela **reparação** dos danos causados aos consumidores **por defeitos** decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O **produto é defeituoso** quando **não oferece a segurança** que dele legitimamente se espera, **levando-se em consideração** as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I - sua **apresentação**;
- II - o **uso** e os **riscos** que razoavelmente dele se esperam;
- III - a **época em que foi colocado em circulação**.

§ 2º O produto **não é** considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador **só não será responsabilizado quando provar**:

- I - que **não colocou o produto no mercado**;
- II - que, **embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste**;
- III - a **culpa exclusiva do consumidor** ou de terceiro.

Art. 13. O **comerciante é igualmente responsável**, nos termos do artigo anterior, quando:

- I - **o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados**;
- II - o **produto** for fornecido **sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador**;
- III - **não conservar adequadamente** os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado **poderá exercer o direito de regresso** contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Art. 14. O **fornecedor de serviços** responde, **independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva)**, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O **serviço é defeituoso** quando **não fornece a segurança** que o consumidor dele pode esperar, **levando-se em consideração** as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I - o **modo** de seu **fornecimento**;
- II - o **resultado** e os **riscos** que razoavelmente dele se esperam;
- III - a **época** em que foi fornecido.

§ 2º O serviço **não é** considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços **só não será responsabilizado quando provar**:

- I - que, **tendo prestado o serviço, o defeito inexiste**;
- II - a **culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro**.

§ 4º A **responsabilidade** pessoal dos **profissionais liberais** será apurada mediante a verificação de culpa **(responsabilidade subjetiva)**.

Dia 30

LEI 7210/84 – LEP: Art. 44-119
 ECA: art. 39-52-D
 CDC: art. 18-38
 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 33-57
 LEI 10520 – PREGÃO

Controle de Leitura

LEI 7210/84 - LEP

SEÇÃO III
 Da Disciplina
 SUBSEÇÃO I
 Disposições Gerais

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.

Parágrafo único. **Estão sujeitos à disciplina o condenado à PPL ou PRD e o preso provisório.**

Art. 45. **Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.**

§ 1º As sanções **não poderão colocar em perigo a integridade física e moral** do condenado.

§ 2º **É VEDADO** o emprego de **cela escura**.

§ 3º São **VEDADAS** as **SANÇÕES COLETIVAS**.

Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o **poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa** a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.

SUBSEÇÃO II
 Das Faltas Disciplinares

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em **leves, médias e graves**. A **legislação local especificará as leves e médias**, bem assim as respectivas sanções.

Parágrafo único. **Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.**

Art. 50. **Comete falta grave** o condenado à **PPL** que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (**obediência e execução do trabalho**).

VII – **tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.**

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

VIII - **recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.** (**LEI 13964/19**)

EXECUÇÃO PENAL	
Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:	
ATRAPALHA	NÃO INTERFERE
PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a progressão de regime.	LIVRAMENTO CONDICIONAL: não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional (Súmula 441-STJ).
REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime. -Regressão definitiva: é <u>necessária</u> oitiva prévia do condenado. -Regressão cautelar: <u>não é necessária</u> oitiva prévia do condenado.	INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não interfere no tempo necessário à concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o requisito for expressamente previsto no decreto presidencial.
SAÍDAS: revogação das saídas temporárias.	Não altera a data-base para fins de saída temporária e trabalho externo .
REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido.	
RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD.	
DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos.	
ISOLAMENTO: na própria cela ou em local adequado.	

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 51. **Comete falta grave** o condenado à **PRD** que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (**obediência e execução do trabalho**).

Art. 52. A prática de fato previsto como **crime doloso** constitui **falta grave** e, quando **ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas**, sujeitará o **preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro**, sem prejuízo da sanção penal, ao **regime disciplinar diferenciado (RDD)**, com as seguintes **características**: (**LEI 13964/19**)

I - **duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie**; (**LEI 13964/19**)

II - recolhimento em **cela individual**; (**LEI 13964/19**)

III - **visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez**, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de

terceiro, autorizado judicialmente, com **duração de 2 horas**; (LEI 13964/19)

IV - **direito** do preso à saída da cela **por 2 horas diárias** para banho de sol, em grupos de **até 4 presos**, desde que **não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso**; (LEI 13964/19)

V - **entrevistas sempre monitoradas**, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (LEI 13964/19)

VI - **fiscalização** do conteúdo da correspondência; (LEI 13964/19)

VII - **participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência**, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (LEI 13964/19)

§ 1º O regime disciplinar diferenciado (RDD) **também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros**; (LEI 13964/19)

I - que **apresentem alto risco para a ordem e a segurança** do estabelecimento penal ou da sociedade; (LEI 13964/19)

II - sob os quais recaiam **fundadas suspeitas de envolvimento ou participação**, a qualquer título, em **organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave**. (LEI 13964/19)

§ 3º Existindo **indícios** de que o preso **exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação**, o regime disciplinar diferenciado (RDD) será **obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal**. (LEI 13964/19)

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado (RDD) **poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano**, existindo indícios de que o preso: (LEI 13964/19)

I - **continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança** do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; (LEI 13964/19)

II - **mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso**, a operação duradoura do grupo, a **superveniência de novos processos criminais** e os resultados do tratamento penitenciário. (LEI 13964/19)

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o RDD **deverá contar com alta segurança interna e externa**, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. (LEI 13964/19)

§ 6º A **visita** de que trata o inciso III do caput deste artigo **será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário**. (LEI 13964/19)

§ 7º Após os **primeiros 6 meses** de RDD, o **preso que não receber a visita** de que trata o inciso III do caput deste artigo **poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos**. (LEI 13964/19)

Para o STF, o RDD é constitucional.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Velásquez Rodríguez v. Honduras e Bámaca Velásquez v.

Guatemala, a Corte reiterou a decisão, considerando que "o isolamento prolongado e a incomunicabilidade coativa a que se vê submetido à vítima representam, por si mesmos, formas de tratamento cruel e desumano, lesivas da integridade psíquica e moral da pessoa e do direito de todo detido ao respeito devido à dignidade inerente ao ser humano". **A Corte considera o RDD inconveniente**.

RDD	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Regra: preso provisório ou condenado Exceção: poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	Regra: preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro
Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas - Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Quando houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas - Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Presos sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.
Características: - Duração máxima de 360 dias, possível renovação por cometimento de nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada - Cela individual - Visitas semanais, por 2hs, sem contar com as crianças - Saída da cela por 2hs diárias para banho de sol	Características: - Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; - Cela individual - Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas; - Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; - Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas

	com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.
-----	Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso: I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.
-----	As visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizadas por agente penitenciário.
-----	Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos.

SUBSEÇÃO III

Das Sanções e das Recompensas

Art. 53. Constituem **sanções** disciplinares:

I - **advertência verbal**;

II - **repreensão**;

III - **suspensão ou restrição de direitos** (artigo 41, parágrafo único);

IV - **isolamento na própria cela**, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - **inclusão no RDD**.

Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V (**RDD**), por prévio e fundamentado **despacho do juiz** competente.

§ 1º **A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa**.

§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no **prazo máximo de 15 dias**.

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 56. São recompensas:

I - o **elogio**;

II - a **concessão de regalias**.

Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecem a natureza e a forma de concessão de regalias.

SUBSEÇÃO IV

Da Aplicação das Sanções

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei.

Art. 58. O **isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias**, ressalvada a hipótese do RDD.

Parágrafo único. O isolamento será **sempre** comunicado ao Juiz da execução.

Prescrição das sanções disciplinares

Não existe lei federal prevendo tal prazo. Por essa razão, a jurisprudência aplica (STF, HC 114.422, Info 745; STJ, RHC 37.428), por analogia, o menor prazo prescricional existente no Código Penal, que é de **3 anos**, conforme art. 109, VI, CP. Com a prescrição evita-se a eternização do poder punitivo do Estado. STF. 2ª Turma. HC 114422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745). STJ. 5ª Turma. HC 426.905/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/02/2018.

LEP	REGRAS DE MANDELA
Isolamento em casos de falta grave: prazo máximo de 30 dias	Qualquer período de isolamento superior a 15 dias consecutivos é considerado confinamento solitário prolongado, configurando hipótese de pena cruel desumana e degradante (regra 43 e 44)

SÚMULAS SOBRE FALTA GRAVE

Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena **prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória** no processo penal instaurado para apuração do fato.

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, **é imprescindível a instauração de procedimento administrativo** pelo diretor do estabelecimento prisional, **assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.**

Súmula 534-STJ: A prática de falta grave **interrompe** a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 535-STJ: A prática de falta grave **não interrompe** o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

SUBSEÇÃO V

Do Procedimento Disciplinar

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

Parágrafo único. A decisão será motivada.

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o **isolamento preventivo** do faltoso pelo **prazo de até 10 dias**. **A inclusão do preso no RDD**, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, **dependerá de despacho do juiz competente.**

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado **será computado** no período de cumprimento da sanção disciplinar.

TÍTULO III

Dos Órgãos da Execução Penal

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o **Juízo da Execução**;

III - o **Ministério Público**;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a **Defensoria Pública**.

CAPÍTULO II

Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça.

Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por **13 membros** designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios da área social.

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá **duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano.**

Art. 64. Ao **Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária**, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, **incumbe:**

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança;

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País;

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;

VI - **estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados;**

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;

VIII - **inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais**, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;

IX - **representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal;**

X - **representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.**

CAPÍTULO III

Do Juízo da Execução

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - **aplicar aos casos julgados lei posterior** que de qualquer modo **favorecer** o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - **decidir sobre:**

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) **incidentes da execução.**

IV - **autorizar saídas temporárias;**

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - **inspecionar, MENSALMENTE, os estabelecimentos penais**, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - **interditar**, no todo ou em parte, estabelecimento penal que **estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência** aos dispositivos desta Lei;

IX - **compor e instalar o Conselho da Comunidade**.

X - emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

CAPÍTULO IV

Do Ministério Público

Art. 67. O Ministério Público **fiscalizará** a execução da pena e da medida de segurança, **oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução**.

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I - **fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento**;

II - requerer:

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

b) a **instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução**;

c) a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

d) a revogação da medida de segurança;

e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional;

f) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.

III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução.

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público **visitará MENSALMENTE** os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

CAPÍTULO V

Do Conselho Penitenciário

Art. 69. O **Conselho Penitenciário** é **ÓRGÃO CONSULTIVO** e **FISCALIZADOR** da execução da pena.

§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, **bem como por representantes da comunidade**. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.

§ 2º O **mandato** dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de **4 anos**.

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário:

I - **emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, EXCE- TUADA A HIPÓTESE DE PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO ESTADO DE SAÚDE DO PRESO**;

II - **inspecionar os estabelecimentos e serviços penais**;

III - apresentar, no **1º trimestre** de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior;

IV - **supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos**.

CAPÍTULO VI

Dos Departamentos Penitenciários

SEÇÃO I

Do Departamento Penitenciário Nacional

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é **órgão executivo** da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 72. São **atribuições** do Departamento Penitenciário Nacional:

I - **acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional**;

II - **inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais**;

III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei;

IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;

V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado.

VI - estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.

VII - **acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial** de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, **monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. (Lei nº 13.769/18)**

§ 1º Incumbem também ao Departamento a **coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. (Lei nº 13.769/18)**

§ 2º Os **resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas** previstas no inciso VII do caput deste artigo **serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres** de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, **avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. (Lei nº 13.769/18)**

SEÇÃO II

Do Departamento Penitenciário Local

Art. 73. A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer.

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade **supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer**.

Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso VII do caput do art. 72 desta Lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. **(Lei nº 13.769/18)**

SEÇÃO III

Da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de **nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais;**

II - possuir experiência administrativa na área;

III - ter **idoneidade moral e reconhecida aptidão** para o desempenho da função.

Parágrafo único. O diretor **deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades**, e dedicará tempo integral à sua função.

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.

Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.

§ 1º O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício.

§ 2º No **estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.**

CAPÍTULO VII

Do Patronato

Art. 78. O **Patronato** público ou particular destina-se a prestar **assistência aos albergados e aos egressos** (artigo 26).

Art. 79. Incumbe também ao Patronato:

I - orientar os condenados à PRD;

II - **fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana;**

III - **colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.**

CAPÍTULO VIII

Do Conselho da Comunidade

Art. 80. Haverá, **em cada comarca**, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 representante de associação comercial ou industrial, 1 advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, **1 Defensor Público** indicado pelo Defensor Público Geral e 1 assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. **(Mínimo 4 membros)**

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - **visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca;**

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

CAPÍTULO IX

DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 81-A. A Defensoria Pública **velará pela regular execução** da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma **individual e coletiva**.

Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública

I - **requerer:**

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;

b) **a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado**

c) a declaração de extinção da punibilidade;

d) a unificação de penas;

e) a detração e remição da pena;

f) **a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução**

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto

i) a autorização de saídas temporárias;

j) a **internação**, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º do art. 86 desta Lei **(A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado)**

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir;

III - **interpor recursos de decisões** proferidas pela autoridade judiciária **ou administrativa** durante a execução

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal

V - **visitar os estabelecimentos penais**, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade

VI - requerer à autoridade competente a **interdição**, no todo ou em parte, de **estabelecimento penal**.

Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública **visitará PERIODICAMENTE** os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

TÍTULO IV

Dos Estabelecimentos Penais

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 82. **Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.**

§ 1º A **mulher e o maior de 60 anos**, separadamente, serão **recolhidos a estabelecimento próprio** e adequado à sua condição pessoal.

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico **PODERÁ ABRIGAR** estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados.

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários.

§ 2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, **no mínimo, até 6 meses** de idade.

§ 3º Os estabelecimentos de que trata o § 2º deste artigo **deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.**

§ 4º Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante.

§ 5º Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.

Art. 83-A. Poderão ser objeto de **EXECUÇÃO INDIRETA** as **atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais**, e notadamente:

I - serviços de **conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos;**

II - **serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso.**

§ 1º A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público.

§ 2º Os serviços relacionados neste artigo **poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais.**

Art. 83-B. São **INDELEGÁVEIS** as **funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia**, e notadamente:

I - **classificação de condenados;**

II - **aplicação de sanções disciplinares;**

III - **controle de rebeliões**

IV - **transporte de presos** para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais.

Art. 84. O preso provisório **ficará separado do condenado** por sentença transitada em julgado.

§ 1º Os **presos provisórios** ficarão **separados** de acordo com os seguintes **critérios**:

I - acusados pela prática de **crimes hediondos ou equiparados;**

II - acusados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

III - acusados pela prática de **outros crimes ou contravenções** diversos dos apontados nos incisos I e II.

§ 2º O preso que, **ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal** **ficará em dependência separada.**

§ 3º Os **presos condenados** ficarão separados de acordo com os seguintes **critérios**:

I - condenados pela prática de **crimes hediondos ou equiparados;**

II - **reincidentes** condenados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

III - **primários** condenados pela prática de **crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;**

IV - demais condenados pela prática de **outros crimes ou contravenções** em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III.

§ 4º O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos **ficará segregado** em local próprio.

CRITÉRIOS PARA SEPARAÇÃO DOS PRESOS	
PRESO PROVISÓRIO	PRESO CONDENADO
•Crimes hediondos/equiparados •Crimes cometidos com V/GA •Outros crimes	•Crimes hediondos/equiparados •Reincidente em crimes cometidos com V/GA •Primário em crimes cometidos com V/GA •Outros crimes

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária **determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento**, atendendo a sua natureza e peculiaridades.

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa **podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.**

§ 1º A **União Federal** **poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.**

§ 2º Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas.

§ 3º Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

CAPÍTULO II

Da Penitenciária

Art. 87. A **penitenciária** destina-se ao condenado à pena de **reclusão**, em **regime fechado**.

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios **poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao RDD**, nos termos do art. 52 desta Lei.

Art. 88. O condenado será alojado em **cela individual** que **conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.**

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) **área mínima de 6,00m²**

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de **seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos**, com a **finalidade** de **assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.**

Parágrafo único. São **requisitos básicos da seção e da creche** referidas neste artigo:

I – **atendimento por pessoal qualificado**, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e

II – **horário de funcionamento que garanta a melhor assistência** à criança e à sua responsável.

Art. 90. A **penitenciária de homens** será construída, **em local afastado do centro urbano**, à distância que não restrinja a visitação.

CAPÍTULO III

Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

Art. 91. A **Colônia Agrícola**, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em **regime semiaberto**.

Art. 92. O condenado **poderá ser alojado em compartimento coletivo**, observados os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Parágrafo único. São também **requisitos básicos das dependências coletivas**:

- a) a **seleção adequada dos presos**;
- b) o **limite de capacidade máxima** que atenda os objetivos de individualização da pena.

CAPÍTULO IV

Da Casa do Albergado

Art. 93. A **Casa do Albergado** destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em **regime aberto**, e da **pena de limitação de fim de semana**.

Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, **separado dos demais estabelecimentos**, e caracterizar-se pela **ausência de obstáculos físicos** contra a fuga.

Art. 95. Em cada região haverá, **pelo menos, uma Casa do Albergado**, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, **local adequado para cursos e palestras**.

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados.

CAPÍTULO V

Do Centro de Observação

Art. 96. No **Centro de Observação** realizar-se-ão **os exames gerais e o criminológico**, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.

Parágrafo único. No Centro **poderão ser realizadas pesquisas criminológicas**.

Art. 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.

Art. 98. **Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação**.

CAPÍTULO VI

Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99. O **Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico** destina-se aos **inimputáveis e semi-imputáveis** referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Art. 100. O **exame psiquiátrico e os demais exames** necessários ao tratamento **são obrigatórios para todos os internados**.

Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada.

CAPÍTULO VII

Da Cadeia Pública

Art. 102. A **cadeia pública** destina-se ao recolhimento de **presos provisórios**.

Art. 103. **Cada comarca terá, pelo menos 1 cadeia pública** a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo **será instalado próximo de centro urbano**, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta Lei.

TÍTULO V

Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO I

Das Penas Privativas de Liberdade

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 105. **Transitando em julgado** a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, **o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução**.

Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

- I - o nome do condenado;
- II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação;
- III - o **inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado**;

IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução;

V - a data da terminação da pena;

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.

§ 1º Ao Ministério Público **se dará ciência** da guia de recolhimento.

§ 2º A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena.

§ 3º **Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2º, do artigo 84, desta Lei**.

Art. 107. **NINGUÉM** será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

§ 1º A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado.

§ 2º As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.

Art. 108. O condenado a quem **sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia** e Tratamento Psiquiátrico.

Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, **mediante alvará** do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

A liberação não é automática, pois necessita de expedição de alvará de soltura pelo juiz.

SEÇÃO II Dos Regimes

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando **houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação** das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. **Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.**

Art. 112. A pena privativa de liberdade (PPL) será **executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso**, a ser **determinada pelo juiz**, quando o **preso** tiver **cumprido ao menos**: (LEI 13964/19)

I - **16%** da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

II - **20%** da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

III - **25%** da pena, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

IV - **30%** da pena, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (LEI 13964/19)

V - **40%** da pena, se o apenado for condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, se for **primário**; (LEI 13964/19)

VI - **50%** da pena, se o apenado for: (LEI 13964/19)

a) condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado, com resultado morte**, se for **primário**, **VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL**; (LEI 13964/19)

b) condenado por **exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado**; ou (LEI 13964/19)

c) condenado pela prática do **crime de constituição de milícia privada**; (LEI 13964/19)

VII - **60%** da pena, se o apenado for **reincidente** na prática de **crime hediondo ou equiparado**; (LEI 13964/19)

VIII - **70%** da pena, se o apenado for **reincidente** em **crime hediondo ou equiparado com resultado morte**, **VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL**. (LEI 13964/19)

§ 1º Em todos os casos, o apenado **só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária**, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (LEI 13964/19)

§ 2º A **decisão** do juiz que **determinar a progressão** de regime será **sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor**, **procedimento** que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes. (LEI 13964/19)

§ 5º **Não se considera hediondo ou equiparado**, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (**tráfico privilegiado**). (LEI 13964/19)

§ 6º O cometimento de **falta grave durante a execução** da pena privativa de liberdade **INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão** no regime de cumprimento da pena, caso em que o **reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente**. (LEI 13964/19)

PROGRESSÃO DE REGIME	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso , a ser determinada pelo juiz , quando o preso tiver cumprido ao menos : I - 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça ; II - 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça ; III - 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça ; IV - 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça ; V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado , se for primário ; VI - 50% da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte , se for primário , VEDADO O LIVRAMENTO

	CONDICIONAL: b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.	A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas , respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.	
Ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária , comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
-----	Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (tráfico privilegiado).
No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência , os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente :	
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ;	
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente ;	
III - ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior;	
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário , comprovado pelo diretor do estabelecimento;	
V - não ter integrado organização criminosa .	
O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo	O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime

	de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente .
--	--

PROGRESSÃO DE REGIME	
16%	Primário + sem V/GA
20%	Reincidente + sem V/GA
25%	Primário + com V/GA
30%	Reincidente + com V/GA
40%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado
50%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
	Exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado
	Crime de constituição de milícia privada
60%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado
70%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL

MULHER GESTANTE OU RESPONSÁVEL POR CRIANÇA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REQUISITOS PARA PROGRESSÃO (cumulativos)	Crime cometido sem V/GA
	Não cometer crime contra filho/dependente
	Cumprimento de 1/8 da pena no regime anterior
	Primária + bom comportamento
	Não ter integrado organização criminosa

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto **supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas** pelo Juiz.

Art. 114. **Somente poderá ingressar no regime aberto** o condenado que:

I - **estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente**;

II - **apresentar**, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, **fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade**, ao novo regime.

Parágrafo único. **Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas** referidas no artigo 117 desta Lei (**regime domiciliar**).

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer **condições especiais para a concessão de regime aberto**, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

- I - **permanecer no local que for designado**, durante o repouso e nos dias de folga;
- II - **sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados**;
- III - **não se ausentar da cidade** onde reside, **sem autorização judicial**;
- IV - **comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades**, quando for determinado.

Art. 116. O Juiz **poderá modificar** as condições estabelecidas, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Art. 117. Somente se admitirá o **recolhimento** do beneficiário de regime aberto **em residência particular** quando se tratar de:

- I - condenado **maior de 70 anos**;
- II - condenado **acometido de doença grave**;
- III - condenada com **filho menor ou deficiente físico ou mental**;
- IV - condenada **gestante**.

PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - CPP	REGIME ABERTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - LEP
I - maior de 80 anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.	I - condenado maior de 70 anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.
O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade do réu, ao invés de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência.	A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade da pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência.
Trata-se de uma medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa em sua residência.	Trata-se de execução penal (cumprimento da pena) na própria residência.
O juiz pode determinar que a pessoa fique usando monitoração eletrônica	

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade **ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos**, quando o condenado:

- I - **praticar fato definido como crime DOLOSO ou falta grave**;
- II - **sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime** (artigo 111).

§ 1º O condenado **será transferido do regime aberto** se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, **frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta**.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, **deverá ser ouvido previamente o condenado**.

Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal).

LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem **pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos**, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, **a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação**, as seguintes informações:

- I - **quem contratou a pesquisa**;
- II - **valor e origem dos recursos** despendidos no trabalho;
- III - metodologia e período de realização da pesquisa;
- IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;
- V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
- VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
- VII - **nome de quem pagou pela realização do trabalho** e cópia da respectiva nota fiscal.

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos **órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos**.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no **prazo de 24 horas**, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo **prazo de 30 dias**.

§ 3º A **divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa** no valor de 50 mil a 100 mil UFIR.

§ 4º A **divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime**, punível com **detenção** de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIR.

§ 5º **É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral**.

Art. 34.

§ 1º **Mediante requerimento à Justiça Eleitoral**, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer **ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime**, punível com **detenção**, de seis meses a um ano, com a alternativa de

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIR.

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A **PROPAGANDA ELEITORAL** somente é permitida **após o dia 15 de agosto** do ano da eleição.

Ac.-TSE, de 11.6.2014, no AgR-Rp nº 14392: **caracteriza propaganda eleitoral antecipada** a veiculação de propaganda institucional com propósito de identificar programas da instituição com programas do governo.

§ 1º **Ao postulante a candidatura** a cargo eletivo é permitida a realização, na **quinzena anterior** à escolha pelo partido, de **PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA** com vista à indicação de seu nome, **vedado o uso de rádio, televisão e outdoor**.

§ 2º **Não será permitido** qualquer tipo de propaganda política **paga no rádio e na televisão**.

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à **multa** no valor de **R\$ 5.000,00 a R\$ 25.000,00, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior**.

§ 4º Na propaganda dos **candidatos a cargo majoritário** deverão constar, também, os **nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador**, de modo claro e legível, em **tamanho não inferior a 30%** do nome do titular.

§ 5º A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no **TSE**, no caso de candidatos a **Presidente e Vice-Presidente da República**, nas sedes dos respectivos **TRE's**, no caso de candidatos a **Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital**, e, no **Juízo Eleitoral**, na hipótese de candidato a **Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador**.

Art. 36-A. **NÃO CONFIGURAM PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA**, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que **poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet**:

I - a **participação** de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos **em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos**, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a **realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para**

tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a **realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos**;

IV - a **divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos**;

V - a **divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais**;

VI - a **realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias**.

VII - **campanha de arrecadação prévia de recursos** na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.

§ 1º **É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social**.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são **permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver**.

§ 3º O disposto no § 2º **não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão**.

Ac.-TSE, de 18.10.2016, no REspe nº 5124: a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto.

Ac.-TSE, de 12.9.2013, no REspe nº 7464: não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter.

Ac.-TSE, de 24.4.2014, no REspe nº 1034: realização de audiências públicas para a discussão de questões de interesse da população não configura propaganda eleitoral antecipada, caso não haja pedido de votos ou referência à eleição.

Art. 36-B. **SERÁ CONSIDERADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA a convocação**, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de **redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições**.

Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, **é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1º do art. 13 da Constituição Federal**.

Art. 37. Nos **bens** cujo uso **dependa de cessão ou permissão** do poder público, ou que a ele pertençam, e nos **bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus** e outros equipamentos urbanos, **é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza**, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, **cavaletes**, bonecos e assemelhados.

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo **sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem** e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de **R\$ 2.000,00 a R\$ 8.000,00**

§ 2º **Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de:**

I - **bandeiras** ao longo de vias públicas, **desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito** de pessoas e veículos;

II - **adesivo plástico** em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, **desde que não exceda a 0,5 m²**

§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral **fica a critério da Mesa Diretora.**

§ 4º **BENS DE USO COMUM, PARA FINS ELEITORAIS**, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também **aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.**

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, **não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.**

§ 6º É **permitida** a colocação de **mesas para distribuição de material** de campanha e a **utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis** e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

§ 7º A **mobilidade** referida no § 6º estará **caracterizada** com a **colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas.**

§ 8º A **veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita**, sendo **vedado qualquer tipo de pagamento** em troca de espaço para esta finalidade.

Art. 38. **INDEPENDENTE** da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de **propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos**, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

§ 1º **Todo** material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

§ 3º Os **adesivos** de que trata o caput deste artigo poderão ter a **dimensão máxima de 50 por 40 centímetros**

§ 4º É **proibido colar propaganda eleitoral em veículos, EXCETO ADESIVOS MICROPERFURADOS ATÉ A EXTENSÃO TOTAL DO PARA-BRISA TRASEIRO** e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º **(50x40 cm).**

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em **recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.**

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato **fará a devida comunicação** à autoridade policial em, **no mínimo, 24 horas antes de sua realização**, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de **alto-falantes ou amplificadores de som**, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, **somente é permitido entre as 8 e as 22 horas**, sendo **vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros:**

I - das **sedes** dos Poderes **Executivo e Legislativo** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos **Tribunais Judiciais**, e dos **quartéis** e outros estabelecimentos militares;

II - dos **hospitais** e casas de saúde;

III - das **escolas**, bibliotecas públicas, **igrejas e teatros**, quando em funcionamento.

§ 4º A **realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas** são permitidas no horário compreendido entre as **8 e as 24 horas**, com **exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas**

§ 5º **Constituem crimes, NO DIA DA ELEIÇÃO, puníveis com detenção**, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I - o uso de **alto-falantes e amplificadores** de som ou a **promoção de comício ou carreatas;**

II - a **arregimentação de eleitor** ou a **propaganda de boca de urna;**

III - a **divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.**

IV - a **publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet** de que trata o art. 57-B desta Lei, **podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.**

Ac.-TSE, de 4.12.2018, no REspe nº 1011: o envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado por este tipo penal.

Ac.-TSE, de 3.9.2014, no AgR-AI nº 498122 e, de 3.5.2011, no REspe nº 1188716: inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime tipificado neste inciso.

Ac.-TSE, de 14.2.2017, no HC nº 060093004 e, de 2.10.2012, no REspe nº 155903: atipicidade da conduta de afixar cartazes e faixas com propaganda eleitoral em residências em data anterior ao dia das eleições.

§ 6º É **vedada** na campanha eleitoral a **confecção, utilização, distribuição** por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de **camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes**, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais **que possam proporcionar vantagem ao eleitor.**

§ 7º É **proibida a realização de showmício e de evento assemelhado** para promoção de candidatos, bem como a apresentação, **remunerada ou não**, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

§ 8º É **VEDADA** a propaganda eleitoral mediante **outdoors**, **inclusive eletrônicos**, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à **imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa** no valor de **R\$ 5.000,00 a R\$ 15.000,00**.

§ 9º **Até as 22 horas** do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreatas, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos.

§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer **veículo, motorizado ou não**, ou **AINDA TRACIONADO POR ANIMAIS**, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos.

§ 10. Fica vedada a utilização de **trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios**.

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de **80 decibéis** de nível de pressão sonora, medido a **7 metros de distância do veículo**, e respeitadas as vedações previstas no § 3º deste artigo, **apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios**.

§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts;

II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts;

III - trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts.

Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, **revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos**.

§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, **com ou sem utilização de veículos**.

§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é **proibido** aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o **uso de vestuário ou objeto** que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato.

§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o **nome e a sigla** do partido político ou coligação a que sirvam, **vedada a padronização do vestuário**.

§ 4º No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das seções eleitorais.

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIR.

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com **prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário**, caso este não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A **responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização** e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Súmula 18, TSE: Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97.

§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, **VEDADA A CENSURA PRÉVIA** sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, **constitui captação de sufrágio**, vedada por esta Lei, o candidato **doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição**, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é **DESNECESSÁRIO O PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS**, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.

§ 3º A **representação contra as condutas vedadas** no caput **poderá ser ajuizada até a data da diplomação**.

§ 4º O prazo de **recurso** contra decisões proferidas com base neste artigo será de **3 dias**, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Ac.-TSE, de 14.3.2019, no REspe nº 47444 e, de 12.11.2015, no REspe nº 20289: para incidência deste artigo, não basta promessa genérica de vantagem, mas oferta de benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável.

Ac.-TSE, de 6.9.2016, no REspe nº 35573: a doação indiscriminada de combustível a eleitores caracteriza captação ilícita de sufrágio.

Ac.-TSE, de 1º.7.2016, no AgR-REspe nº 38578 e, de 1º.4.2010, no REspe nº 34610: para caracterização da captação ilícita, exige-se prova robusta dos atos que a configuraram, não

bastando meras presunções.

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa

Art. 43. São **permitidas, até a antevéspera das eleições**, a **divulgação paga, na imprensa escrita**, e a reprodução na internet do jornal impresso, de **até 10 anúncios** de propaganda eleitoral, por veículo, **em datas diversas**, para cada candidato, no **espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide**.

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a **multa** no valor de **R\$ 1.000,00 a R\$ 10.000,00** ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior.

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

Art. 44. A **propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito** definido nesta Lei, **vedada a veiculação de propaganda paga**.

§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras.

§ 2º **No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto.**

§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do art. 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral.

Art. 45. **Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado** às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:

I - **transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular** de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

II - ~~usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;~~ **(declarado inconstitucional)**

III - **veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;** **(declarado inconstitucional)**

IV - **dar tratamento privilegiado** a candidato, partido ou coligação;

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. **Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.**

§ 1º A **partir de 30 de junho** do ano da eleição, **é vedado**, ainda, às emissoras **transmitir programa apresentado ou comentado**

por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de **multa** no valor de 20 mil a 100 mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.

§ 4º Entende-se por **TRUCAGEM** ~~toda e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação~~ **(declarado inconstitucional)**.

§ 5º Entende-se por **MONTAGEM** ~~toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.~~ **(declarado inconstitucional)**

§ 6º **É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional.**

O art. 45, II e III da Lei nº 9.504/97 prevê que, depois do prazo para a realização das convenções no ano das eleições, as emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, não podem:

- usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito (inciso II) e
- difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes (segunda parte do inciso III).

Os §§ 4º e 5º explicam o que se entende por trucagem e por montagem.

O STF decidiu que tais dispositivos são INCONSTITUCIONAIS porque representam censura prévia.

A liberdade de expressão autoriza que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, "charges" e sátiras realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para a interrupção durante o período eleitoral.

Vale ressaltar que, posteriormente, é possível a responsabilização dos meios de comunicação e de seus agentes por eventuais informações mentirosas, injuriosas, difamantes. O que não se pode é fazer uma censura prévia. São inconstitucionais quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia. STF. Plenário. ADI 4451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20 e 21/6/2018 (Info 907).

Art. 46. **Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido** nesta Lei, **é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação**

no Congresso Nacional, de, no **mínimo, 5 parlamentares**, e facultada a dos demais, observado o seguinte:

I - nas **eleições majoritárias**, a apresentação dos debates poderá ser feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;

b) em grupos, estando presentes, no **mínimo, 3 candidatos**;

II - nas **eleições proporcionais**, os debates deverão ser organizados de modo que **assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações** a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.

§ 1º **Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de 72 horas da realização do debate.**

§ 2º **É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora.**

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no art. 56.

§ 4º O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.

§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de **pelo menos 2/3** dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de **pelo menos 2/3** dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional.

Ac.-STF, de 31.8.2016, na ADI nº 5488: ação que confere interpretação conforme este parágrafo, para esclarecer que **se faculta às emissoras convidar outros candidatos não enquadrados no critério do caput deste artigo, independentemente de concordância dos candidatos aptos, consoante critérios objetivos que atendam os princípios da imparcialidade e da isonomia e o direito à informação.**

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos **35 dias anteriores à antevéspera das eleições**, horário destinado à divulgação, em rede, da **propaganda eleitoral gratuita**, na forma estabelecida neste artigo.

§ 1º A propaganda será feita:

I - na eleição para **Presidente da República**, às **terças e quintas-feiras** e aos **sábados**:

a) das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio;

b) das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão;

II - nas eleições para **Deputado Federal**, às **terças e quintas-feiras** e aos **sábados**:

a) das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos, no rádio;

b) das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos, na televisão;

III - nas eleições para **Senador**, às **segundas, quartas e sextas-feiras**:

a) das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

b) das 13 horas às 12 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

c) das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

d) das 12 horas às 12 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

IV - nas eleições para **Deputado Estadual e Deputado Distrital**, às **segundas, quartas e sextas-feiras**:

a) das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

b) das 13 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

c) das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

d) das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

V - na eleição para **Governador de Estado e do Distrito Federal**, às **segundas, quartas e sextas-feiras**:

a) das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

b) das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3;

c) das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

d) das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3;

VI - nas eleições para **Prefeito**, de **segunda a sábado**:

a) das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos, no rádio;

b) das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos, na televisão;

VII - ainda nas eleições para Prefeito, e também nas de Vereador, mediante inserções de **30 e 60 segundos**, no rádio e na televisão, totalizando **70 minutos diários**, de **segunda-feira a domingo**, distribuídas ao longo da programação veiculada **entre as 5 e as 24 horas**, na proporção de **60%** para Prefeito e **40%** para Vereador.

§ 1º-A Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso VII do § 1º nos Municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens.

§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do § 1º, serão **distribuídos** entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios:

I - **90%** distribuídos **proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados**, considerados, no caso de **coligação para eleições majoritárias**, o resultado da **soma do número de representantes dos 6 maiores partidos** que a integrem e, nos casos de **coligações para eleições proporcionais**, o resultado da **soma do número de representantes de todos os partidos** que a integrem;

II - **10%** distribuídos **igualitariamente**.

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, **a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição**.

§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior.

§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.

§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no *caput*, obtiverem direito a parcela do horário eleitoral **inferior a 30 segundos**, será assegurado o **direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente**.

§ 7º Para efeito do disposto no § 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses.

§ 8º As **mídias com as gravações** da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a **antecedência mínima**:

I - de **6 horas** do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos **programas em rede**;

II - de **12 horas** do horário previsto para o início da transmissão, no caso das **inserções**.

§ 9º As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos II a VI do § 1º.

Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão.

Art. 49. Se houver **segundo turno**, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a **partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição**, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em **2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição**, e os blocos terão início às **7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20h30min, na televisão**.

§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda deste iniciará imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.

§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.

Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 51. Durante o período previsto no art. 47 desta Lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão **70 minutos diários** para a **propaganda eleitoral gratuita**, a serem usados em inserções de **30 e de 60 segundos**, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada **entre as 5 e as 24 horas**, nos termos do § 2º do art. 47 desta Lei, obedecido o seguinte:

I - o **tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais**, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso;

III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as **5 e as 11 horas, as 11 e as 18 horas, e as 18 e as 24 horas**;

IV - na veiculação das inserções, **é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação**, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no art. 47.

§ 1º **É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político**

§ 2º Durante o período previsto no art. 49 desta Lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 desta Lei reservarão, por cada cargo em disputa, **25 minutos** para serem usados em inserções de **30 e de 60 segundos**, observadas as disposições deste artigo.

Art. 52. A partir do **dia 15 de agosto** do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do art. 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, **garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência**.

Art. 53. **Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia** nos programas eleitorais gratuitos.

§ 1º **É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos**, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes.

Art. 53-A. **É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições**

majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação.

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.

§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado.

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, cliques com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de **até 25%** do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.

§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos.

§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:

- I - realizações de governo ou da administração pública;
- II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral;
- III - atos parlamentares e debates legislativos.

Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao **dobro** do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, **dobrada a cada reincidência**, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral.

Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propaganda.

§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, **a cada 15 minutos**.

§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.

Art. 57. As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

ECA

Subseção IV Da Adoção

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

§ 1º A adoção é **MEDIDA EXCEPCIONAL E IRREVOGÁVEL**, à qual se deve recorrer **apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa**, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.

§ 2º É **VEDADA a adoção por procuração**.

§ 3º Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.

No caso de adoção unilateral, a irrevogabilidade prevista no art. 39, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser flexibilizada no melhor interesse do adotando. STJ. 3ª Turma. REsp 1.545.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017 (Info 608).

Art. 40. O **ADOTANDO** deve contar com, **no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes**.

Art. 41. **A adoção atribui a condição de filho** ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, **desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, SALVO OS IMPE-DIMENTOS MATRIMONIAIS**.

§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.

§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais **até o 4º grau**, observada a ordem de vocação hereditária.

Art. 42. **Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil**.

§ 1º **Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando (O STJ já relativizou)**

§ 2º Para **ADOÇÃO CONJUNTA**, é indispensável que os adotantes **sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família**.

§ 3º O **ADOTANTE** há de ser, **pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando**.

§ 4º Os **divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente**, contanto que **acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período**

do de convivência e que seja comprovada a **existência de vínculos de afinidade e afetividade** com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.

§ 5º Nos casos do § 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

§ 6º **A adoção poderá ser deferida** ao adotante que, **após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença [ADOÇÃO POST MORTEM]**

Se o adotante, **ainda em vida, manifestou inequivocamente a vontade de adotar** o menor, **poderá ocorrer a adoção post mortem mesmo que não tenha iniciado o procedimento de adoção quando vivo**. STJ. 3ª Turma. REsp 1217415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012.

Se, no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção unilateral post mortem. **Tratando-se de adoção em conjunto, um cônjuge não pode adotar sem o consentimento do outro**. Assim, se **proposta adoção em conjunto e um dos autores (candidatos a pai/mãe) desiste da ação, a adoção deve ser indeferida, especialmente se o outro vem a morrer antes de manifestar-se sobre a desistência**. STJ. 3ª Turma. REsp 1421409-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/8/2016 (Info 588).

Admitiu-se, excepcionalmente, a adoção de neto por avós, tendo em vista as seguintes particularidades do caso analisado: os avós haviam adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, a qual já estava grávida do adotado em razão de abuso sexual; os avós já exerciam, com exclusividade, as funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia filiação socioafetiva entre neto e avós; o adotado, mesmo sabendo de sua origem biológica, reconhece os adotantes como pais e trata a sua mãe biológica como irmã mais velha; tanto adotado quanto sua mãe biológica concordaram expressamente com a adoção; não há perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; e não havia predominância de interesse econômico na pretensão de adoção. STJ. 3ª Turma. REsp 1448969-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/10/2014 (Info 551).

Pelo texto do ECA, a adoção conjunta somente pode ocorrer caso os adotantes sejam casados ou vivam em união estável. No entanto, a 3ª Turma do STJ relativizou essa regra do ECA e **permitiu a adoção por parte de duas pessoas que não eram casadas nem viviam em união estável. Na verdade, eram dois irmãos** (um homem e uma mulher) que criavam um menor há alguns anos e, com ele, desenvolveram relações de afeto. STJ. 3ª Turma. REsp 1217415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012.

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.

Art. 45. A adoção **depende do consentimento dos pais ou do representante legal** do adotando.

§ 1º. O consentimento **será dispensado** em relação à criança ou adolescente cujos **pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar**.

§ 2º. Em se tratando de adotando **maior de 12 anos** de idade, será também **necessário o seu consentimento**.

Art. 46. A adoção será precedida de **ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA** com a criança ou adolescente, pelo **prazo máximo de 90 dias**, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.

§ 1º O estágio de convivência **poderá ser dispensado** se o adotando **já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente** para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

§ 2º A **simples guarda de fato NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, a dispensa da realização do estágio de convivência**.

§ 2º-A. O **prazo máximo** estabelecido no caput deste artigo **pode ser prorrogado por até igual período**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária **(90 + 90)**

§ 3º Em caso de **adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País**, o estágio de convivência será de, **no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45 dias, PRORROGÁVEL por até igual período, uma única vez**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

§ 3º-A. Ao final do prazo previsto no § 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no § 4º deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária.

§ 4º O estágio de convivência **será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude**, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida.

§ 5º O estágio de convivência **será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança**.

Art. 47. O **vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial**, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, **cancelará o registro original** do adotado.

§ 3º **A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de sua residência**.

§ 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro.

§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a **pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome**.

§ 6º Caso a modificação de prenome seja **requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando**, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.

§ 7º **A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva**, exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 42 desta Lei, caso em que **terá força retroativa à data do óbito**.

§ 8º O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.

§ 9º Terão **prioridade de tramitação** os processos de adoção em que o **adotando** for criança ou adolescente **COM DEFICIÊNCIA OU COM DOENÇA CRÔNICA**.

§ 10. O **prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária **(120 + 120)**

Art. 48. O adotado tem direito de **conhecer sua origem biológica**, bem como de **obter acesso irrestrito** ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, **após completar 18 anos**.

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado **menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica**.

Art. 49. A morte dos adotantes **NÃO RESTABELECE o poder familiar dos pais naturais**.

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.

§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, **ouvido o Ministério Público**.

§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.

§ 3º A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, **preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar**.

§ 4º **SEMPRE QUE POSSÍVEL E RECOMENDÁVEL**, a preparação referida no § 3º deste artigo **incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados**, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

§ 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção.

§ 6º **Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do País, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados** nos cadastros mencionados no § 5º deste artigo.

§ 7º As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua, para melhoria do sistema.

§ 8º **A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional** referidos no § 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade.

§ 9º Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira.

§ 10. **Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no País com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional**.

§ 11. **Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, SEMPRE QUE POSSÍVEL E RECOMENDÁVEL, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar**.

§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão **fiscalizadas pelo Ministério Público**.

§ 13. **Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente** nos termos desta Lei quando:

I - se tratar de pedido de **adoção unilateral**;

II - for **formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade**;

III - oriundo o pedido de **quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei**.

§ 14. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, **o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta Lei**.

§ 15. Será assegurada **prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos**.

Art. 51. Considera-se **adoção internacional** aquela na qual o **pretendente possui residência habitual em país-parte da Convenção de Haia**, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 junho de 1999, e **deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção**.

§ 1º A **adoção internacional** de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil **somente terá lugar quando restar comprovado**:

I - que a **colocação em família adotiva é a solução adequada** ao caso concreto;

II - que **foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira**, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível

com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta Lei;

III - que, em se **tratando de adoção de adolescente, este foi consultado**, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.

§ 2º Os **brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros**, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.

§ 3º A adoção internacional **pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional**.

Art. 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações:

I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual;

II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional;

III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira;

IV - o relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência;

V - os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado;

VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida;

VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de acolhida, será **expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 ano**;

VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela Autoridade Central Estadual.

§ 1º Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, **admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados**.

§ 2º Incumbe à **Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção**

internacional, com posterior comunicação às Autoridades Centrais Estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet.

§ 3º **Somente será admissível o credenciamento de organismos que:**

I - sejam oriundos de **países que ratificaram a Convenção de Haia** e estejam **devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida** do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil;

II - satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira;

III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional;

IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira.

§ 4º Os organismos credenciados deverão ainda:

I - perseguir **unicamente fins não lucrativos**, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira;

II - ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente;

III - estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira;

IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, **a cada ano**, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal;

V - **enviar relatório pós-adotivo semestral** para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo **período mínimo de 2 anos**. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotando;

VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos.

§ 5º **A não apresentação dos relatórios** referidos no § 4º deste artigo **pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento**.

§ 6º O **credenciamento** de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá **validade de 2 anos**.

§ 7º A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos **60 dias anteriores** ao término do respectivo prazo de validade.

§ 8º **Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional**.

§ 9º Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado.

§ 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados.

§ 11. A **cobrança de valores** por parte dos organismos credenciados, que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados, é **causa de seu descredenciamento**.

§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge **não podem** ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional.

§ 13. A **habilitação** de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil **terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada**.

§ 14. **É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial.**

§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado.

Art. 52-A. **É vedado**, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o **repasso de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas**.

Parágrafo único. **Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.**

Art. 52-B. **A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil.**

§ 1º Caso não tenha sido atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser **homologada pelo STJ**.

§ 2º O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo STJ.

Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as providências necessárias à expedição do Certificado de Naturalização Provisório.

§ 1º A Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente.

§ 2º Na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no § 1º deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem.

Art. 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional.

CDC

SEÇÃO III

Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis **respondem solidariamente** pelos **vícios de qualidade ou quantidade** que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º **Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:**

I - a **substituição** do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a **restituição** imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o **abatimento** proporcional do preço.

§ 2º **Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo** previsto no parágrafo anterior, **não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa** do consumidor.

§ 3º O consumidor **poderá fazer uso imediato das alternativas** do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a **substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características** do produto, **diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial**.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

§ 5º No caso de **fornecimento de produtos in natura**, será **responsável** perante o consumidor o **FORNECEDOR IMEDIATO**, exceto quando **identificado claramente seu produtor**.

§ 6º São **impróprios ao uso e consumo**:

- I - os produtos cujos **prazos de validade** estejam **vencidos**;
- II - os produtos **deteriorados, alterados, adulterados**, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles **em desacordo com as normas regulamentares** de fabricação, distribuição ou apresentação;
- III - os produtos que, **por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam**.

Art. 19. Os fornecedores **respondem solidariamente** pelos **vícios de QUANTIDADE** do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, **podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha**:

- I - o **abatimento** proporcional do preço;
- II - **complementação** do peso ou medida;
- III - a **substituição** do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
- IV - a **restituição** imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1º Aplica-se a este artigo o disposto no § 4º do artigo anterior.

§ 2º O **fornecedor imediato** será responsável quando fizer a **pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais**.

Há **responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício** no produto adquirido pelo consumidor, aí **incluindo-se o fornecedor direto (ex: concessionária de veículos) e o fornecedor indireto (ex: o fabricante do automóvel)**. Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. STJ. 3ª Turma. REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2018. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/10/2018.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos **vícios de QUALIDADE** que os **tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor**, assim como por aqueles decorrentes da **disparidade** com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, **podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha**:

- I - a **reexecução** dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
- II - a **restituição** imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III - o **abatimento** proporcional do preço.

§ 1º A **reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor**.

§ 2º São **impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade**.

Art. 21. No **fornecimento de serviços** que tenham por objetivo a **reparação** de qualquer produto considerar-se-á **implícita a**

obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, **salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor**.

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição **usados**, sem autorização do consumidor: Pena **Detenção** de três meses a um ano e multa.

Art. 22. Os **órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias** ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são **obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos**.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os serviços públicos estão sujeitos ao CDC. Entretanto, não é todo serviço público que se submete às regras do CDC, mas **soamente aqueles realizados mediante uma contraprestação ou remuneração diretamente efetuada pelo consumidor ao fornecedor**.

O serviço público realizado mediante o pagamento de tributos, prestado a toda a coletividade, não se submete aos preceitos consumeristas.

Para o STJ, somente os serviços *uti singuli* estão abrangidos pelo CDC.

Art. 23. A **ignorância** do fornecedor **sobre os vícios** de qualidade por inadequação dos produtos e serviços **não o exime de responsabilidade**.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, **vedada a exoneração contratual do fornecedor**.

GARANTIA LEGAL	GARANTIA CONTRATUAL
É obrigatória, não podendo o fornecedor dela se exonerar.	É complementar à legal e será facultativa.
Independente de termo escrito. É nula qualquer cláusula exoneratória.	Será conferida mediante termo escrito.

Art. 25. É **vedada** a estipulação contratual de cláusula que **impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar** prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2º Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são **responsáveis solidários** seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

SEÇÃO IV

Da Decadência e da Prescrição

Art. 26. O **direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação** caduca em:

I - **30 dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **não duráveis**;

II - **90 dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **duráveis**.

§ 1º **Inicia-se a contagem** do prazo decadencial a partir da **entrega efetiva do produto ou do término da execução** dos serviços.

§ 2º **Obstam a decadência**:

I - a **reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa** correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (**A reclamação pode ser feita de forma documental ou verbalmente – STJ, Info 614**);

III - a **instauração de inquérito civil**, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de **vício oculto**, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

PRAZO DE DECADÊNCIA		
VÍCIOS APARANTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 d	Entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
Duráveis	90 d	
VÍCIOS OCULTOS		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 d	Momento em que ficar evidenciado o defeito.
Duráveis	90 d	

Art. 27. **Prescreve em 5 anos** a pretensão à **reparação pelos danos causados por fato** do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, **iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria**.

DECADÊNCIA	PRESCRIÇÃO
Vícios do produto/serviço	Fato do produto/serviço

SEÇÃO V

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28. O juiz poderá **desconsiderar a personalidade jurídica** da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver **abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social**. A desconsideração também será efetivada quando **houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração**.

§ 2º As sociedades **integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas**, são **subsidiariamente** responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3º As sociedades **consorciadas** são **solidariamente** responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4º As sociedades **coligadas** só responderão **por culpa**.

§ 5º Também poderá ser **desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos** causados aos consumidores.

Art. 50, CC	Art. 28, CDC
Teoria maior	Teoria menor
Hipóteses restritas	Hipóteses amplas
Exige confusão patrimonial (teoria maior objetiva) ou desvio de finalidade (teoria maior subjetiva)	Basta haver a insolvência do fornecedor
Não pode ser aplicada de ofício. Exige requerimento da parte ou do MP.	Pode ser aplicada de ofício. O CDC prescreve normas de ordem pública e interesse social.

Tipo de Sociedade	Conceito	Tipo de Responsabilidade
Integrantes de Grupos Societários	Formado pela sociedade controladora e suas controladas, mediante convenção, pela qual se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns	Subsidiária
Controladas	É aquela cuja preponderância nas deliberações e decisões pertencem à outra sociedade, dita controladora	Subsidiária
Consorciadas	Reunião de sociedades que se agrupam para executar um determinado empreendimento	Solidária
Coligadas	Quando uma participa com 10% ou mais do capital da outra, porém, sem controlá-la	Só responde por culpa

CAPÍTULO V

Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, **equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas**.

SEÇÃO II

Da Oferta

Art. 30. **Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa**, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, **obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato** que vier a ser celebrado.

Art. 31. A **oferta** e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar **informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa** sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade

e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As **informações** de que trata este artigo, **nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.**

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de **componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.**

Parágrafo único. **Cessadas** a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por **período razoável de tempo**, na forma da lei.

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial.

Parágrafo único. É **proibida** a publicidade de bens e serviços por telefone, **quando a chamada for onerosa ao consumidor** que a origina.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é **solidariamente responsável** pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, **o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:**

I - exigir o **cumprimento forçado** da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - **aceitar outro** produto ou prestação de serviço equivalente;

III - **rescindir o contrato**, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

SEÇÃO III

Da Publicidade

Art. 36. **A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique** como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

MERCHANDISING	Técnica utilizada para veicular produtos e serviços de forma camuflada, inserindo-o em programas de TV, rádio.
TEASER	Criar expectativa ou curiosidade em relação aos produtos ou serviços que serão lançados. Dar um maior impacto ao anúncio. Dispensa identificação do anunciante, do produto ou do serviço.
PUFFING	Exagero publicitário. Não pode induzir o consumidor a erro

Art. 37. **É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.**

§ 1º É **ENGANOSA** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, **inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz**

de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É **ABUSIVA**, dentre outras a publicidade **discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição**, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, **desrespeita valores ambientais**, ou que seja capaz de **induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.**

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é **enganosa por omissão** quando **deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.**

Art. 38. **O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.**

LEI 10520 - PREGÃO

Art. 1º Para **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS**, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. **Consideram-se bens e serviços comuns**, para os fins e efeitos deste artigo, **aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.**

Art. 2º

§ 1º Poderá ser **realizado** o pregão **por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação**, nos termos de regulamentação específica – **PREGÃO ELETRÔNICO**

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.

Art. 3º A **fase preparatória do pregão** observará o seguinte:

I - a autoridade competente **justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame**, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplência e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a **definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;**

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º **A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.**

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares

Art. 4º A **fase externa** do pregão será iniciada com a **convocação dos interessados** e observará as seguintes regras:

I - a **convocação** dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na **imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial** do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo federal (**MP 896/19**)

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998;

V - o **prazo** fixado para a **apresentação** das **propostas**, contado a partir da publicação do aviso, **não será inferior a 8 dias úteis**;

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VIII - no curso da sessão, **o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos**, até a proclamação do vencedor;

IX - não havendo **pelo menos 3 ofertas** nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, **até o máximo de 3**, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o **CRITÉRIO** de **MENOR PREÇO**, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII - **encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação** do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as

Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

XIV - **os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf** e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, **o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor**;

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de **recorrer**, quando lhe será concedido o **prazo de 3 dias** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX - o **acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento**;

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Art. 5º **É VEDADA a exigência de:**

I - **GARANTIA de proposta**;

II - **aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame**; e

III - **pagamento de taxas e emolumentos**, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.

Art. 6º O **prazo de validade das propostas** será de **60 dias**, se outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedido de licitar e contratar** com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei,

pelo **prazo de até 5 anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

O **termo inicial** para efeito de contagem e detração (abatimento) da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicada por órgão federal, **coincide com a data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União — e não com a do registro no SICAF**. STJ. 1ª Seção. MS 20784-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/4/2014 (Info 561).

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no art. 2º.

Art. 9º **Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666/93**

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001.

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

Dia 31

LEI 7210/84 – LEP: Art.120-204
 ECA: art. 53-94-A
 CDC : art. 39 – 54
 LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES: Art. 57-A-105-A
 LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS: art. 1-29
 LEI 9637/98 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Controle de Leitura

LEI 7210/84 - LEP

SEÇÃO III
 Das Autorizações de Saída
 SUBSEÇÃO I

DA PERMISSÃO DE SAÍDA

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em **regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios** poderão obter permissão para sair do estabelecimento, **mediante escolta**, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - **falecimento ou doença grave** do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão **(CADI)**;

II - necessidade de **tratamento médico** (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída **será concedida pelo diretor do estabelecimento** onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento **terá a duração necessária à finalidade da saída**.

SUBSEÇÃO II
 DA SAÍDA TEMPORÁRIA

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em **regime semiaberto** poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, **sem vigilância direta**, nos seguintes casos:

I - **visita à família**;

II - **frequência a curso** supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - **participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social**.

§ 2º **NÃO TERÁ DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA** a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por **praticar crime hediondo com resultado morte**. (LEI 13964/19)

Art. 123. A autorização **será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária** e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - **comportamento adequado**;

II - **cumprimento mínimo de 1/6 da pena**, se o condenado for **primário**, e **1/4**, se **reincidente**;

III - **compatibilidade do benefício com os objetivos da pena**.

Art. 124. A autorização será concedida por **prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano**.

§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes **condições**, entre outras que entender compati-

veis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I - **fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício**;

II - **recolhimento à residência visitada, no período noturno**;

III - **proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres**.

§ 2º Quando se tratar de **frequência a curso profissionalizante**, de instrução de ensino médio ou superior, **o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes**.

§ 3º **Nos demais casos**, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com **prazo mínimo de 45 dias de intervalo** entre uma e outra.

Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art. 124 da LEP, é cabível a concessão de maior número de autorizações de curta duração. STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).

As autorizações de saída temporária para visita à família e para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, se limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão observar o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os doze meses do ano e muitas vezes sem pernoite, não se exige o intervalo previsto no art. 124, § 3º, da LEP. STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).

CALENDÁRIO DE
 SAÍDAS
 TEMPORÁRIAS

STF: é legítima a decisão judicial que estabelece calendário anual de saídas temporárias para visita à família do preso. Para o STF, um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece um calendário de saídas temporárias, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas em caso de cometimento de infração disciplinar, mostra-se suficiente para fundamentar a autorização de saída temporária. STF. 1ª Turma. HC 130502/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/6/2016 (Info 831). STF. 2ª Turma. HC 128763, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/08/2015.

STJ:
 É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito subjetivo do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação automática do art. 125 da LEP.

	<u>O calendário prévio das saídas temporárias deverá ser fixado, obrigatoriamente, pelo Juízo das Execuções, não se lhe permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas nas quais o apenado irá usufruir os benefícios.</u> STJ. 3ª Seção. REsp 1.544.036-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) (Info 590).
--	---

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Art. 125. O benefício será **AUTOMATICAMENTE REVOGADO** quando o condenado **praticar fato definido como CRIME DOLOSO, for punido por FALTA GRAVE, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.**

Parágrafo único. A **recuperação do direito** à saída temporária **dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.**

SEÇÃO IV DA REMIÇÃO

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em **regime fechado ou semiaberto** poderá **remir, por TRABALHO ou por ESTUDO**, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A **contagem de tempo** referida no caput será feita à razão de:

I - **1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar** - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - **divididas, no mínimo, em 3 dias;**

II - **1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.**

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo **poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância** e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º **O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.**

§ 5º O tempo a **remir** em função das **horas de estudo** será **acrescido de 1/3 no caso de conclusão** do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, **desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.**

§ 6º O condenado que cumpre pena em **regime aberto ou semiaberto** e o que **usufrui liberdade condicional** poderão **remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional**, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo **aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.**

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

STJ: No caso de horas extraordinárias (acima das oito diárias), o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena considerando-se cada 6 horas extras feitas como 1 dia de trabalho (AgRg no AREsp 984318 / MG, J.

14/2/2017)

STJ: Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas.

STJ: Não se reconhece a possibilidade de remição ficta da pena (Info 904).

STJ: É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito. (Info 625).

STJ: É possível a remição de pena com base no trabalho exercido durante o período em que o apenado esteve preso em sua residência (prisão domiciliar) - AgRg no REsp 1689353/SC

STJ: O reeducando tem direito à remição de sua pena pela atividade musical realizada em coral. (Info 613).

STJ: A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição de parte do tempo de execução da pena. (Info 564).

STJ: O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal, não impede que ele obtenha também a remição pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. (Info 587).

REMIÇÃO PELO TRABALHO	REMIÇÃO PELO ESTUDO
A cada 3 dias de trabalho, diminui 1 dia de pena. <i>Obs: somente poderá ser considerado para fins de remição, os dias em que o condenado cumprir a jornada normal de trabalho, que não pode ser inferior a 6h nem superior a 8h (art. 33).</i>	A cada 12 horas de estudo, diminui 1 dia de pena. <i>Obs: as 12 horas de estudo deverão ser divididas em, no mínimo, 3 dias.</i>
Somente é aplicada se o condenado cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. <i>Obs: não se aplica se o condenado estiver cumprindo pena no regime aberto ou se estiver em livramento condicional.</i>	Pode ser aplicada ao condenado que cumpra pena em regime fechado, semiaberto, aberto ou, ainda, que esteja em livramento condicional .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Art. 127. Em caso de **falta grave**, o juiz **poderá revogar até 1/3 do tempo remido**, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Art. 128. **O tempo remido será computado como pena cumprida**, para todos os efeitos.

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará **mensalmente** ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração

da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Art. 130. Constitui o **crime** do artigo 299 do Código Penal **declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição**.

SEÇÃO V

Do Livramento Condicional

Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, **ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário**.

Art. 83, CP. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a **PPL igual ou superior a 2 anos**, desde que:

I - cumprida **mais de 1/3** da pena se o condenado **não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes**;

II - cumprida **mais da 1/2** se o condenado for **reincidente em crime DOLOSO**;

III - comprovado **comportamento satisfatório** durante a execução da pena, **bom desempenho no trabalho** que lhe foi atribuído e **aptidão para prover à própria subsistência** mediante trabalho honesto;

IV - **tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração**;

V - cumpridos **mais de 2/3** da pena, nos casos de condenação por **crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado NÃO FOR REINCIDENTE ESPECÍFICO em crimes dessa natureza**.

Parágrafo único - Para o condenado por **crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça** à pessoa, a concessão do livramento ficará também **subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir**.

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1º Serão **SEMPRE impostas ao liberado condicional** as obrigações seguintes:

a) **obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável** se for apto para o trabalho;

b) **comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação**;

c) **não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste**.

§ 2º **Poderão** ainda **ser impostas** ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) **não mudar de residência sem comunicação** ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

b) **recolher-se à habitação em hora fixada**;

c) **não frequentar determinados lugares**.

Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior.

Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao Juízo da execução, para as providências cabíveis.

Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.

Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte:

I - a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo Juiz;

II - a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;

III - o liberando declarará se aceita as condições.

§ 1º De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2º Cópia desse termo deverá ser remetida ao Juiz da execução.

Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exhibirá à autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

§ 1º A caderneta conterá:

a) a identificação do liberado;

b) o texto impresso do presente Capítulo;

c) as condições impostas.

§ 2º **Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto**, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo.

§ 3º Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta Lei.

Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por **serviço social penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade** terão a finalidade de:

I - fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício;

II - proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.

Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta Lei.

Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal.

Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA	REVOGAÇÃO FACULTATIVA
Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser	Art. 87 - O juiz poderá , também, revogar o livramento, se

condenado a PPL, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código (As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento)	o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade
--	--

Art. 141. Se a revogação for motivada por **infração penal anterior** à vigência do livramento, **computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 penas.**

Art. 142. No caso de **revogação por outro motivo, não se computará** na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e **tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.**

Art. 143. A **revogação** será decretada a **requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício**, pelo Juiz, **ouvido o liberado.**

Art. 144. O Juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, **poderá modificar as condições especificadas na sentença**, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

Art. 145. **Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.**

Art. 146. O Juiz, **de ofício**, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Seção VI

Da Monitoração Eletrônica

Art. 146-B. O juiz poderá **definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica** quando:

- II - **autorizar a saída temporária** no regime semiaberto;
- IV - determinar a **prisão domiciliar**;

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes **deveres**:

- I - **receber visitas do servidor** responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;
- II - **abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar** de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A **violação comprovada dos deveres** previstos neste artigo poderá acarretar, **a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa**:

- I - a **regressão** do regime;
- II - a **revogação da autorização de saída temporária**;
- VI - a **revogação da prisão domiciliar**;
- VII - **advertência, por escrito**, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Art. 146-D. A monitoração eletrônica **poderá ser revogada**:

- I - quando **se tornar desnecessária ou inadequada**;
- II - se o **acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.**

CAPÍTULO II

Das Penas Restritivas de Direitos

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 147. **Transitada em julgado a sentença** que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, **de ofício** ou a requerimento do Ministério Público, **promoverá a execução**, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

SEÇÃO II

Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

- I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
- II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
- III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 1º O trabalho terá a **duração de 8 horas semanais** e será **realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho**, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º A execução **terá início a partir da data do primeiro comparecimento.**

Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços **encaminhará mensalmente**, ao Juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.

SEÇÃO III

Da Limitação de Fim de Semana

Art. 151. Caberá ao Juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

Parágrafo único. A execução **terá início a partir da data do primeiro comparecimento.**

Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.

Parágrafo único. Nos casos de **violência doméstica contra a mulher**, o juiz **poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação**.

Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

SEÇÃO IV

Da Interdição Temporária de Direitos

Art. 154. Caberá ao Juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado.

§ 1º Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a autoridade deverá, em **24 horas**, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início.

§ 2º Nas hipóteses do artigo 47, incisos II e III, do Código Penal, o Juízo da execução determinará a apreensão dos documentos, que autorizam o exercício do direito interditado.

Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao Juiz da execução o descumprimento da pena.

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado.

CAPÍTULO III

Da Suspensão Condicional

Art. 156. **O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos**, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal.

Art. 157. O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue.

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

§ 1º As **condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana**, salvo hipótese do artigo 78, § 2º, do Código Penal.

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, **modificar as condições e regras** estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

§ 3º A **fiscalização do cumprimento das condições**, reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas, **será atribuída a serviço social penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços**, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

§ 4º O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que

está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.

§ 5º A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

§ 6º Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao Juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente.

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for **concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício**.

§ 1º De igual modo proceder-se-á quando o Tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 2º **O Tribunal, ao conceder** a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, **conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício**, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com **prazo de 20 dias**, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal.

Art. 163. A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do Juízo a que couber a execução da pena.

§ 1º Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro.

§ 2º O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal.

CAPÍTULO IV

Da Pena de Multa

Art. 164. **Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora**.

§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento.

Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164, desta Lei.

Art. 167. **A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental** (artigo 52 do Código Penal).

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite **máximo** do desconto mensal será o da **1/4** da remuneração e o **mínimo** o de **1/10**;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, **poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.**

§ 1º O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, **de ofício** ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170. Quando a **pena de multa** for **aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração** do condenado (artigo 168).

§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

TÍTULO VI

Da Execução das Medidas de Segurança

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 171. **Transitada em julgado** a sentença que aplicar medida de segurança, **será ordenada a expedição de guia para a execução.**

Art. 172. **Ninguém será internado** em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, **ou submetido a tratamento ambulatorial**, para cumprimento de medida de segurança, **sem a guia expedida** pela autoridade judiciária.

Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

I - a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação;

II - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado;

III - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial;

IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.

§ 1º Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

§ 2º A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução.

Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8º e 9º desta Lei.

CAPÍTULO II

Da Cessaçã da Periculosidade

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:

I - a autoridade administrativa, **até 1 mês antes** de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida;

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;

III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no **prazo de 3 dias** para cada um;

IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;

V - o Juiz, **de ofício** ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no **prazo de 5 dias.**

Art. 176. **Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração** da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.

Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação.

TÍTULO VII

Dos Incidentes de Execução

CAPÍTULO I

Das Conversões

Art. 180. **A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que (PPL < 2a em PRD) :**

I - o condenado a esteja cumprindo em **regime aberto**;

II - tenha sido **cumprido pelo menos 1/4 da pena**;

III - os **antecedentes** e a **personalidade** do condenado **indiquem ser a conversão recomendável.**

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de **prestação de serviços à comunidade será convertida** quando o condenado:

- a) **não for encontrado** por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;
- b) **não comparecer, injustificadamente**, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;
- c) **recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço** que lhe foi imposto;
- d) **praticar falta grave**;
- e) **sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa**.

§ 2º A **pena de limitação de fim de semana será convertida** quando o condenado **não comparecer ao estabelecimento designado** para o cumprimento da pena, **recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior**.

§ 3º A **pena de interdição temporária de direitos será convertida** quando o condenado **exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo**.

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.
Parágrafo único. Nesta hipótese, o **prazo mínimo de internação será de 1 ano**.

CAPÍTULO II

Do Excesso ou Desvio

Art. 185. Haverá **excesso ou desvio de execução** sempre que **algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares**.

Art. 186. **Podem suscitar** o incidente de excesso ou desvio de execução:

- I - o **Ministério Público**;
- II - o **Conselho Penitenciário**;
- III - o **sentenciado**;
- IV - **qualquer dos demais órgãos da execução penal**.

CAPÍTULO III

Da Anistia e do Indulto

Art. 187. Concedida a **anistia**, o Juiz, **de ofício**, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.

Art. 188. O **indulto individual** poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa.

Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a

elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça.

Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição.

Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por **indulto coletivo**, o Juiz, **de ofício**, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

ANISTIA	GRAÇA (ou indulto individual)	INDULTO (ou indulto coletivo)
É um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 48, VIII, CF/88) por meio do qual se "perdoa" a prática de um fato criminoso. Normalmente incide sobre crimes políticos, mas também pode abranger outras espécies de delito.	Concedidos por Decreto do Presidente da República. Apagam o efeito executório da condenação. A atribuição para conceder pode ser delegada ao(s): • Procurador Geral da República • Advogado Geral da União • Ministros de Estado	
É concedida por meio de uma lei federal ordinária.	Concedidos por meio de um Decreto.	
Pode ser concedida: • antes do trânsito em julgado (anistia própria) • depois do trânsito em julgado (anistia imprópria)	Tradicionalmente, a doutrina afirma que tais benefícios só podem ser concedidos após o trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento, no entanto, está cada dia mais superado, considerando que o indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido o trânsito em julgado para a acusação ou quando o MP recorreu, mas não para agravar a pena imposta (art. 5º, I e II, do Decreto 7.873/2012).	
<i>Classificação:</i>	<i>Classificação</i>	

a) Propriamente dita: quando concedida antes da condenação. b) Impropriamente dita: quando concedida após a condenação. a) Irrestrita: quando atinge indistintamente todos os autores do fato punível. b) Restrita: quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Ex: exige primariedade. a) Incondicionada: não se exige condição para a sua concessão. b) Condicionada: exige-se condição para a sua concessão. Ex: reparação do dano. a) Comum: atinge crimes comuns. b) Especial: atinge crimes políticos.	a) Pleno: quando extingue totalmente a pena. b) Parcial: quando somente diminui ou substitui a pena (comutação). a) Incondicionado: quando não impõe qualquer condição. b) Condicionado: quando impõe condição para sua concessão. a) Restrito: exige condições pessoais do agente. Ex: exige primariedade. b) Irrestrito: quando não exige condições pessoais do agente.
Extingue os efeitos penais (principais e secundários) do crime. Os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.	Só extinguem o efeito principal do crime (a pena). Os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.
O réu condenado que foi anistiado, se cometer novo crime não será reincidente.	O réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto se cometer novo crime será reincidente.
É um benefício coletivo que, por referir-se somente a fatos, atinge apenas os que o cometeram.	É um benefício individual (com destinatário certo). Depende de pedido do sentenciado. É um benefício coletivo (sem destinatário certo). É concedido de ofício (não depende de pr

Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

TÍTULO VIII

Do Procedimento Judicial

Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.

Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á **de ofício**, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o representante, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em **3 dias**, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.

§ 1º Sendo desnecessária a produção de prova, o Juiz decidirá de plano, em igual prazo.

§ 2º Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o Juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada.

Art. 197. **Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, SEM EFEITO SUSPENSIVO (prazo de 5 dias).**

TÍTULO IX

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena.

Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.

Art. 200. **O condenado por CRIME POLÍTICO não está obrigado ao trabalho.**

Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública.

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.

Art. 203. No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta Lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis.

§ 1º Dentro do mesmo prazo deverão as Unidades Federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta Lei.

§ 2º Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados.

§ 3º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos.

§ 4º O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as Unidades Federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança.

Art. 204. Esta Lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957.

SÚMULAS SOBRE EXECUÇÃO PENAL

STF

Súmula vinculante 9-STF: O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.

Súmula vinculante 26-STF: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, **podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.**

Súmula vinculante 56-STF: A falta de estabelecimento penal adequado **não autoriza a manutenção** do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

Súmula 700-STF: É de **5 dias** o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Súmula 715-STF: A **pena unificada** para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, **não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.**

Súmula 716-STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A jurisprudência é no sentido de que o processo de execução criminal provisória pode ser formado ainda que haja recurso de apelação interposto pelo Ministério Público pendente de julgamento, não sendo este óbice à obtenção de benefícios provisórios na execução da pena (STJ RHC 31.222/RJ, julgado em 24/04/2012).

Súmula 717-STF: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.

STJ

Súmula 40-STJ: Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, **considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado.**

Súmula 192-STJ: Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Mesmo que a condenação ainda não tenha transitado em julgado (condenado provisório), se o réu estiver preso em unidade prisional estadual, a competência para decidir sobre os incidentes da execução penal, como por exemplo, a antecipação da progressão de regime, será da Justiça Estadual. Nesse sentido: STJ. CC 125.816/RN, j. em 09/10/2013.

Súmula 341-STJ: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

A súmula está, atualmente, incompleta. Segundo o § 6º do art. 126 da LEP, incluído pela Lei nº 12.433/2011, o condenado que cumpre pena em regime ABERTO e o sentenciado que esteja usufruindo de LIBERDADE CONDICIONAL também poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova.

É possível a remição para condenados que cumprem pena em regime aberto ou estejam em livramento condicional?

1) remição pelo trabalho: NÃO;

2) remição pelo estudo: SIM.

Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Súmula 441-STJ: A falta grave **não interrompe** o prazo para obtenção do **livramento condicional.**

Súmula 471-STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Súmula 491-STJ: É **inadmissível** a chamada **progressão per saltum** de regime prisional.

Progressão per saltum significa a possibilidade do apenado que está cumprindo pena no regime fechado progredir diretamente para o regime aberto, ou seja, sem passar antes pelo semiaberto. Não é admitida pelo STF e STJ. Assim, se o apenado está cumprindo pena no regime fechado, ele não poderá ir diretamente para o regime aberto, mesmo que tenha, em tese, preenchido os requisitos para tanto.

Súmula 493-STJ: É **inadmissível** a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.

Súmula 520-STJ: O benefício de **saída temporária** no âmbito da execução penal é **ato jurisdicional insuscetível de delegação** à autoridade administrativa do estabelecimento prisional.

Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena **PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO** de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é **imprescindível a instauração de procedimento administrativo** pelo diretor do estabelecimento prisional, **assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado** constituído ou defensor público nomeado.

Súmula 534-STJ: A prática de falta grave **interrompe** a contagem do prazo para a **progressão** de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 535-STJ: A prática de falta grave **não interrompe** o prazo para fim de **comutação** de pena ou **indulto.**

Súmula 562-STJ: É **possível a remição** de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, **desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.**

Súmula 639-STJ: **Não fere o contraditório e o devido processo** decisão que, **sem ouvida prévia da defesa**, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário Federal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 07: FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL

1) Após a vigência da Lei n. 11.466, de 28 de março de 2007, constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo.

2) A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, **independentemente do**

trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

3) **Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data.**

4) Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é **imprescindível** a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, **assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado** constituído ou defensor público nomeado. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC)

5) A prática de falta grave pode **ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva** do condenado, **que somente é exigida na regressão definitiva.**

6) O cometimento de **falta grave enseja a regressão** para regime de cumprimento de pena mais gravoso.

7) A prática de falta grave **interrompe** a contagem do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime.

8) Com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, o **cometimento de falta grave não mais enseja a perda da totalidade do tempo remido, mas limita-se ao patamar de 1/3**, cabendo ao juízo das execuções penais dimensionar o quantum, segundo os critérios do art. 57 da LEP.

10) A prática de falta grave **não interrompe o prazo para aquisição do indulto e da comutação**, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios.

EDIÇÃO N. 12: REMIÇÃO DE PENA

1) **Há remição da pena quando o trabalho é prestado fora ou dentro do estabelecimento prisional**, uma vez que o art. 126 da Lei de Execução Penal não faz distinção quanto à natureza do trabalho ou quanto ao local de seu exercício.

2) O tempo remido pelo apenado por estudo ou por trabalho deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a ser descontado do total da pena.

3) Não há remição da pena na hipótese em que o condenado deixa de trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado em fornecer tais atividades.

4) Nos regimes fechado e semiaberto, a remição é conferida tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

5) **No regime aberto, a remição somente é conferida se há frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional, sendo inviável o benefício pelo trabalho.**

6) A remição pelo estudo pressupõe a frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, **independentemente da sua conclusão ou do aproveitamento satisfatório.**

7) A decisão que reconhece a remição da pena, em virtude de dias trabalhados, **não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido.**

8) Cabe ao juízo da execução fixar a fração aplicável de perda dos dias remidos na hipótese de cometimento de falta grave, observando o limite máximo de 1/3 do total e a necessidade de fundamentar a decisão em elementos concretos, conforme o art. 57 da Lei de Execução Penal.

9) A nova redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, que prevê a limitação da perda dos dias remidos a 1/3 do total no caso da prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente por

se tratar de norma penal mais benéfica.

EDIÇÃO N. 139: DO INDULTO E DA COMUTAÇÃO DE PENA

1) O instituto da **graça**, previsto no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, **engloba o indulto e a comutação de pena**, estando a **competência privativa do Presidente da República** para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.

2) A **sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem NATUREZA DECLARATÓRIA**, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial.

3) O **deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República** no respectivo ato de concessão, sendo **VEDADA A INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA NORMA**, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

4) A análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena **deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial**, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto.

5) A superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, **não altera a data-base para a concessão** da comutação de pena e do indulto.

6) O indulto e a comutação de pena **incidem sobre as execuções em curso no momento da edição do decreto presidencial**, não sendo possível considerar na base de cálculo dos benefícios as penas já extintas em decorrência do integral cumprimento.

7) Para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta, **não sendo levada em conta**, portanto, **a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores.**

8) O cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão de indulto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.

9) Compete ao Juízo da Execução Fiscal a apreciação do pedido de indulto em relação à pena de multa convertida em dívida de valor.

10) **Não dispondo** o decreto autorizador **de forma contrária**, os **condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena**, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras.

11) **É possível a concessão de comutação de pena aos condenados por crime comum praticado em concurso com crime hediondo**, desde que o apenado tenha cumprido as frações referentes aos delitos comum e hediondo, exigidas pelo respectivo decreto presidencial.

12) **É possível a concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico de drogas privilegiado** (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por estar desprovido de natureza hedionda.

13) O **indulto humanitário** requer, para sua concessão, a **necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução**, de que a **enfermidade** que acomete o sentenciado é **grave, permanente**

e exige cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional.

14) O indulto EXTINGUE OS EFEITOS PRIMÁRIOS condenação (pretensão executória), mas NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS, PENAS OU EXTRAPENAS. (Súmula n. 631/STJ)

ECA

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53. A criança e o adolescente têm **direito à educação**, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - **direito de contestar critérios avaliativos**, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, **próxima de sua residência (georreferenciamento), garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica (LEI 13845/2019)**

Parágrafo único. É **direito dos pais** ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como **participar da definição das propostas educacionais**.

Art. 53-A. É **dever** da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres **assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas (LEI 13840/2019)**

Art. 54. É **dever do Estado** assegurar à criança e ao adolescente:

I - **ensino fundamental, obrigatório e gratuito**, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - **progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio**;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, **preferencialmente na rede regular de ensino**;

IV - atendimento em **creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade**;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de **programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde**.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito **É DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO**.

§ 2º O **não oferecimento** do ensino obrigatório pelo poder público ou sua **oferta irregular** importa **responsabilidade da autoridade competente**.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.

Art. 55. Os pais ou responsável **têm a obrigação de matricular** seus filhos ou pupilos **na rede regular de ensino**.

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, **o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei** na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental **comunicarão ao Conselho Tutelar** os casos de:

I - **maus-tratos** envolvendo seus alunos;

II - **reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar**, esgotados os recursos escolares;

III - **elevados níveis de repetência**.

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Art. 60. É **proibido** qualquer trabalho a **menores de 14 anos** de idade, **salvo na condição de aprendiz**.

Menores de 18 anos	Entre 14 e 16 anos	Menor de 14 anos
Proibido trabalho insalubre e noturno	Não pode trabalhar, salvo como aprendiz.	Não pode trabalhar, EM NENHUMA HIPÓTESE

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.

Art. 62. Considera-se **aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor**.

Art. 63. A **formação técnico-profissional** obedecerá aos seguintes **princípios**:

- I - **garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular**;
- II - **atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente**;
- III - **horário especial** para o exercício das atividades.

Art. 64. Ao adolescente **até 14 anos** de idade é assegurada **bolsa de aprendizagem**.

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, **maior de 14 anos**, são **assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários**.

Art. 66. Ao adolescente **portador de deficiência é assegurado trabalho protegido**.

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, **é vedado trabalho**:

- I - **noturno**, realizado entre as **22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte**;
- II - **perigoso, insalubre ou penoso**;
- III - realizado em **locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social**;
- IV - realizado em **horários e locais que não permitam a frequência à escola**.

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.

§ 1º Entende-se por **trabalho educativo** a **atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo**.

§ 2º A **remuneração** que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho **não desfigura o caráter educativo**.

Art. 69. O adolescente tem **direito à profissionalização e à proteção no trabalho**, observados os seguintes aspectos, entre outros:

- I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
- II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Título III

Da Prevenção

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 70. **É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos** da criança e do adolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a **coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante** e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações:

I - a **promoção de campanhas educativas permanentes** para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos;

II - a **integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente**;

III - a **formação continuada e a capacitação** dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente **para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência** contra a criança e o adolescente;

IV - o apoio e o incentivo às práticas de **resolução pacífica de conflitos** que envolvam violência contra a criança e o adolescente;

V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo;

VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Parágrafo único. **As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento** nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção.

Art. 70-B. As entidades, **públicas e privadas**, que atuem nas áreas a que se refere o art. 71, dentre outras, **devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos** praticados contra crianças e adolescentes.

Parágrafo único. São **igualmente responsáveis pela comunicação** de que trata este artigo, **as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes**, punível, na forma deste Estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos.

Art. 71. A criança e o adolescente têm **direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos** e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei **não excluem** da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 73. A inobservância das normas de prevenção **importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica**, nos termos desta Lei.

Capítulo II
DA PREVENÇÃO ESPECIAL
 Seção I

Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, **regulará as diversões e espetáculos públicos**, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá **acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados** à sua faixa etária.

Parágrafo único. **As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.**

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infante juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. **Nenhum** espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam.

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as **capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.**

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infante-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, **cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local**, afixando aviso para orientação do público.

Seção II

Dos Produtos e Serviços

Art. 81. **É proibida a venda** à criança ou ao adolescente de:

I - armas, munições e explosivos;

II - **bebidas alcoólicas (configura crime);**

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;

IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;

V - revistas e publicações a que alude o art. 78;

VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congêneres, **salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.**

Seção III

Da Autorização para Viajar

Art. 83. **NENHUMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS** poderá viajar para fora da comarca onde reside **desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. (Lei 13812/19)**

§ 1º A **AUTORIZAÇÃO NÃO SERÁ EXIGIDA** quando:

a) tratar-se de **comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; (Lei 13812/19)**

b) a **criança ou o adolescente menor de 16 anos** estiver **acompanhado: (Lei 13812/19)**

1) de **ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente** o parentesco;

2) de **pessoa maior, expressamente autorizada** pelo pai, mãe ou responsável.

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder **autorização válida por 2 anos.**

Art. 84. Quando se tratar de **VIAGEM AO EXTERIOR**, a **autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:**

I - estiver **acompanhado de ambos** os pais ou responsável;

II - **viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.**

Resolução 131/CNJ. Art. 1º É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viagem ao exterior, nas seguintes situações:

I) em companhia de **ambos os genitores;**

II) em **companhia de um dos genitores, desde que haja autorização do outro, com firma reconhecida;**

III) **desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida.**

Lei 13726/18. Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, **É DISPENSADA A EXIGÊNCIA DE: VI - apresentação de AUTORIZAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA para viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque.**

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

VIAGEM NACIONAL	VIAGEM INTERNACIONAL
CRIANÇA ou ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS Em regra, desacompanhada dos pais ou responsável, necessária autorização judicial. Exceção: não se exige autorização: - Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; - A criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhada: 1) de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, <u>comprovado documentalmente</u> o parentesco; 2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.	CRIANÇA/ADOLESCENTE Em regra, necessária autorização Exceção: é dispensável, se a criança ou adolescente: - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. (Lei 13726/18: desnecessidade de reconhecer firma se os pais estiverem presente no embarque) - desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida. (Res 131/CNJ)
ADOLESCENTE MAIOR DE 16 ANOS: não precisa de autorização	

Parte Especial

Título I

Da Política de Atendimento

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 87. São **LINHAS DE AÇÃO** da política de atendimento:

I - **políticas sociais básicas**;

II - **serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências**;

III - **serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão**;

IV - **serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos**;

V - **proteção jurídico-social** por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

VI - **políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento** do convívio familiar e a **garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar** de crianças e adolescentes;

VII - **campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção**, especificamente inter-racial, de crianças

maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.

Art. 88. São **DIRETRIZES** da política de atendimento:

I - **municipalização** do atendimento;

II - **criação de conselhos** municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, **órgãos deliberativos e controladores** das ações em todos os níveis, **assegurada a participação popular paritária** por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - **criação e manutenção de programas específicos**, ob-servada a descentralização político-administrativa;

IV - **manutenção de fundos** nacional, estaduais e municipais **vinculados aos respectivos conselhos dos direitos** da criança e do adolescente;

V - **integração** operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de **agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional**;

VI - **integração** operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de **agilização do atendimento** de crianças e de adolescentes **inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem** ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei;

VII - **mobilização** da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.

VIII - **especialização e formação** continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil;

IX - **formação** profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral;

X - **realização e divulgação** de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência.

Art. 89. A **função de membro do conselho** nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de **interesse público relevante e não será remunerada**.

Capítulo II

Das Entidades de Atendimento

Seção I

Disposições Gerais

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:

I - orientação e apoio sociofamiliar;

II - apoio socioeducativo em meio aberto;

III - colocação familiar;

IV - acolhimento institucional;

V - prestação de serviços à comunidade;

VI - liberdade assistida;

VII - semiliberdade; e

VIII - interação.

§ 1º As **entidades governamentais e não governamentais** deverão **PROCEDER À INSCRIÇÃO DE SEUS PROGRAMAS, especificando os regimes de atendimento**, na forma definida neste artigo, **NO CONSELHO MUNICIPAL dos Direitos da Criança e do Adolescente**, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, **do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária**.

§ 2º Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão **previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social**, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei.

§ 3º Os programas em execução **serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 anos**, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento:

I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis;

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestada pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;

III - em se tratando de **programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta**, conforme o caso.

Art. 91. As **entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.

§ 1º Será negado o registro à entidade que:

- a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
- b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei;
- c) esteja irregularmente constituída;
- d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
- e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis.

§ 2º O registro terá **validade máxima de 4 anos**, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Inscrição do programa no Conselho Municipal de Direitos	Prévio registro no Conselho Municipal de Direitos
Entidades governamentais e não governamentais	Entidades não governamentais

Art. 92. As entidades que desenvolvam **programas de acolhimento familiar ou institucional** deverão adotar os seguintes **princípios**:

I - **preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar**;

II - **integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa**;

III - atendimento personalizado e **em pequenos grupos**;

IV - desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;

V - **não desmembramento de grupos de irmãos**;

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

VII - **participação na vida da comunidade local**;

VIII - preparação gradativa para o desligamento;

IX - **participação de pessoas da comunidade no processo educativo**.

§ 1º O **dirigente de entidade** que desenvolve programa de acolhimento institucional **É EQUIPARADO AO GUARDIÃO**, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no **máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família**, para fins da reavaliação prevista no § 1º do art. 19 desta Lei.

§ 3º Os entes federados, por intermédio dos **Poderes Executivo e Judiciário**, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, **incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar**.

§ 4º Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, **se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social**, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput deste artigo.

§ 5º As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional **somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta Lei**.

§ 6º O descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.

§ 7º **Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias**.

Art. 93. As **entidades** que mantenham **programa de acolhimento institucional poderão, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DE URGÊNCIA, acolher crianças e adolescentes sem prévia de-terminação** da autoridade competente, fazendo **comunicação do fato em até 24 horas ao Juiz** da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do

Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no § 2º do art. 101 desta Lei.

Art. 94. As entidades que desenvolvem **programas de internação** têm as seguintes **obrigações**, entre outras:

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;

II - **não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação**;

III - oferecer atendimento personalizado, **em pequenas unidades e grupos reduzidos**;

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;

V - **diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares**;

VI - comunicar à autoridade judiciária, **periodicamente**, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;

X - **propiciar escolarização e profissionalização**;

XI - **propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer**;

XII - **propiciar assistência religiosa** àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;

XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XIV - **reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses**, dando ciência dos resultados à autoridade competente;

XV - informar, **periodicamente**, o adolescente internado sobre sua situação processual;

XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infectocontagiosas;

XVII - **fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes**;

XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;

XIX - **providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem**;

XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.

§ 1º **Aplicam-se**, no que couber, **as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar**.

§ 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades **utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade**.

Art. 94-A. As entidades, **públicas ou privadas**, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em ca-

ráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a **reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos**.

CDC

SEÇÃO IV

Das Práticas Abusivas

Art. 39. **É vedado** ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras **PRÁTICAS ABUSIVAS**:

I - **condicionar o fornecimento** de produto ou de serviço **ao fornecimento de outro** produto ou serviço, bem como, **sem justa causa, a limites quantitativos**;

II - **recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque**, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - **enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço (caso envie, será equiparado a amostra grátis)**;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - **exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva**;

VI - **executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento** e autorização expressa do consumidor, **ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes**;

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

IX - **recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação** regulados em leis especiais;

X - **eleva sem justa causa** o preço de produtos ou serviços.

XII - **deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação** ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

XIV - **permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo (caracteriza CRIME – art. 65, §2º)**

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, **equiparam-se às amostras grátis**, inexistindo obrigação de pagamento.

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor **orçamento prévio** discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, **o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.**

§ 2º Uma vez **aprovado** pelo consumidor, **o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação** das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

SEÇÃO V

Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na **cobrança de débitos**, **o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo**, nem será submetido a qualquer tipo de **constrangimento ou ameaça**.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem **direito à repetição do indébito**, por valor igual ao **dobro** do que **pagou em excesso**, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.

SEÇÃO VI

Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, **terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele**, bem como sobre as suas respectivas fontes. **(Direito de acesso)**

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores **devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão**, não podendo conter informações negativas referentes a período **superior a 5 anos. (Direito à exclusão)**

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo **deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (Direito à informação)**

§ 3º O consumidor, sempre que **encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração** aos eventuais destinatários das informações incorretas. **(Direito à retificação)**

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres **SÃO CONSIDERADAS ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO**.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. **(Direito à exclusão)**

§ 6º **Todas as informações** de que trata o caput deste artigo **devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusi-**

ve para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

BANCO DE DADOS	CADASTROS DE CONSUMIDORES
Aleatoriedade da coleta	Não aleatório (é particularizado no interesse da atividade comercial)
Organização permanente das informações	A permanência das informações é acessória
Transmissibilidade externa (beneficia terceiros)	Transmissibilidade interna (circula e beneficia somente o fornecedor e não terceiro)
Inexistência de autorização ou conhecimento do consumidor	Geralmente, há o conhecimento e anuência do consumidor

Art. 44. Os **órgãos públicos** de defesa do consumidor manterão **cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores** de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

§ 1º É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado.

§ 2º Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do art. 22 deste código.

CAPÍTULO VI

Da Proteção Contratual

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 46. Os **contratos** que regulam as relações de consumo **não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio** de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão **interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor**.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo **vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica**, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Art. 49 - **[DIREITO DE ARREPENDIMENTO]** - O consumidor pode desistir do contrato, no **prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento** do produto ou serviço, **sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio**.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, **os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados**.

Art. 50. A **garantia contratual é complementar à legal** e será conferida mediante **termo escrito**.

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Garantia Contratual	Garantia Legal
É complementar à legal e será facultativa	É obrigatória, não podendo o fornecedor dela se exonerar
Será deferida mediante termo escrito	Independe de termo escrito

SEÇÃO II

Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São **NULAS DE PLENO DIREITO**, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - **impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade** do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. **Nas relações de consumo entre o fornecedor e o CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;**

II - **subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga**, nos casos previstos neste código;

III - **transfiram responsabilidades a terceiros;**

IV - estabeleçam **obrigações consideradas iníquas, abusivas**, que coloquem o consumidor em **desvantagem exagerada**, ou sejam **incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;**

VI - estabeleçam **inversão do ônus da prova em prejuízo** do consumidor;

VII - determinem a **utilização compulsória de arbitragem;**

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - **deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato**, embora **obrigando o consumidor;**

X - permitam ao fornecedor, **direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;**

XI - **autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;**

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a **violação de normas ambientais;**

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - **possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.**

§ 1º **Presume-se exagerada**, entre outros casos, a vantagem que:

I - **ofende os princípios fundamentais** do sistema jurídico a que pertence;

II - **restringe direitos ou obrigações** fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - **se mostra excessivamente onerosa para o consumidor**, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva **não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.**

§ 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo **prévia e adequadamente** sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, **com e sem financiamento.**

§ 1º As **multas de mora** decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo **não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação.**

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante **redução proporcional** dos juros e demais acréscimos.

SUPERENDIVIDAMENTO

Impossibilidade global do devedor **PESSOA FÍSICA**, consumidor leigo e de boa-fé, de **pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo** (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundo de delitos e alimentos). Fenômeno social e jurídico.

Superendividamento Ativo	Superendividamento Passivo
É aquele consumidor que se endivida voluntariamente, iludido pelas estratégias de marketing das empresas fornecedoras. Pode ser: - Consciente : aquele que de má-fé contrai dívidas convicto de que não pode pagá-las, com intenção de fraudar os credores - Inconsciente : aquele que agiu impulsivamente , de maneira imprevidente e sem malícia	É aquele que se endivida em decorrência de fatores externos chamados de "acidentes da vida" (ex: desemprego, divórcio).

A doutrina sustenta que somente o **superendividamento ativo inconsciente e o passivo** é que merecerão tutela estatal.

Art. 53. Nos contratos de **compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações**, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se **NULAS DE**

PLENO DIREITO as cláusulas que **estabeleçam a perda total** das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplimento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado (**cláusula de decaimento**).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3º Os contratos de que trata o caput deste artigo serão **expressos em moeda corrente nacional**.

SEÇÃO III

Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas **cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo**.

§ 1º **A inserção de cláusula no formulário NÃO DESFIGURA** a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão **admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor**, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte **não será inferior ao corpo 12**, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Art. 18, §2º	Art. 54, §4º
A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separada, por meio de manifestação expressa do consumidor.	As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque.

LEI 9504/97- LEI DAS ELEIÇÕES

Propaganda na Internet

Art. 57-A. **É permitida a propaganda eleitoral na internet**, nos termos desta Lei, **após o dia 15 de agosto** do ano da eleição.

Ac.-TSE, de 24.2.2015, no AgR-REspe nº 27354 e, de 5.8.2014, no REspe nº 2949: a propaganda eleitoral antecipada por meio de manifestações dos partidos políticos ou de possíveis futuros candidatos na Internet somente fica caracterizada quando há propaganda ostensiva, com pedido de voto e referência expressa à futura candidatura.

Art. 57-B. A **propaganda eleitoral na internet** poderá ser realizada nas seguintes formas:

I - **em sítio do candidato**, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II - **em sítio do partido ou da coligação**, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III - **por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente** pelo candidato, partido ou coligação;

IV - **por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:**

a) **candidatos, partidos ou coligações; ou**

b) **qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos**.

Ac.-TSE, de 27.11.2018, no R-RP nº 060158942: o impulsionamento de propaganda na Internet por pessoa jurídica constitui violação a esta alínea e ao art. 57-C, que excepciona partidos políticos e coligações para tal prática.

§ 1º Os **endereços eletrônicos** das aplicações de que trata este artigo, **salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral**, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

§ 2º **Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade**.

§ 3º **É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas**, para **alterar o teor ou a repercussão de propaganda** eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.

§ 4º O **provedor** de aplicação de internet que **possibilite o impulsionamento pago** de conteúdos **deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências** para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art. 57-C. **É vedada** a veiculação de qualquer tipo de **propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos**, desde que identificado de forma inequívoca como tal e **contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes**.

§ 1º **É vedada, ainda que gratuitamente**, a veiculação de **propaganda eleitoral na internet, em sítios:**

I - **de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;**

II - **oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

§ 3º O **impulsionamento** de que trata o caput deste artigo **deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País**, ou de sua filial,

sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e **apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.**

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, **vedado o anonimato durante a campanha eleitoral**, por meio da rede mundial de computadores - internet, **assegurado o direito de resposta**, nos termos das alíneas *a*, *b* e *c* do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais.

§ 3º **Sem prejuízo das sanções civis e criminais** aplicáveis ao responsável, **a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações** que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Art. 57-E. São **vedadas** às pessoas relacionadas no art. 24 a **utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações.**

§ 1º **É proibida a venda de cadastro** de endereços eletrônicos.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação.

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.

Art. 57-G. As **mensagens eletrônicas enviadas** por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, **deverão** dispor de mecanismo que **permita seu descadastramento** pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de **48 horas**.

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R\$ 100,00 reais, por mensagem.

Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais, quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação.

§ 1º **Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem** de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R\$ 15.000,00 a R\$ 50.000,00 mil reais.

§ 2º Igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R\$ 5.000,00 a R\$ 30.000,00 mil reais, as pessoas contratadas na forma do § 1º.

Art. 57-I. **A requerimento de candidato, partido ou coligação**, observado o rito previsto no art. 96 desta Lei, a **Justiça Eleitoral poderá determinar**, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a **suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições** desta Lei, **devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração** cometida em cada caso, observado o **limite máximo** de **24 horas**.

§ 1º A cada **reiteração** de conduta, será **duplicado** o período de suspensão.

§ 2º No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral.

Art. 57-J. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos arts. 57-A a 57-I desta Lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet.

Do Direito de Resposta

Art. 58. **A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta** a candidato, partido ou coligação atingidos, **ainda que de forma indireta**, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá **pedir o exercício do direito de resposta** à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I - **24 horas**, quando se tratar do **horário eleitoral gratuito**;

II - **48 horas**, quando se tratar da programação normal das **emissoras de rádio e televisão**;

III - **72 horas**, quando se tratar de órgão da **imprensa escrita**.

IV - **a qualquer tempo**, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na **internet**, ou em **72 horas, após a sua retirada**.

DIREITO DE RESPOSTA	
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO	24h
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO;	48h
IMPrensa ESCRITA	72h
INTERNET	Qualquer tempo ou 72h após a retirada
Ofensor tem 24h para se defender Decisão será prolatada em 72h, no máximo, da data da formulação do pedido Cabe recurso da decisão em 24h	

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral **notificará imediatamente o ofensor** para que se **defenda em 24 horas**, devendo a **decisão** ser prolatada no prazo máximo de **72 horas** da data da formulação do pedido.

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:

I - em órgão da **IMPrensa Escrita**:

a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;

b) deferido o pedido, a **divulgação da resposta** dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em **até 48 horas após a decisão** ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que **48 horas**, na primeira vez em que circular;

c) **por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana** em que a ofensa foi divulgada, **ainda que fora do prazo de 48 horas**;

d) **se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos** estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a **imediata divulgação da resposta**;

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;

II - em programação normal das **EMISSORAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO**:

a) a **Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora** que realizou o programa para que **entregue em 24 horas**, sob as penas do art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, **cópia da fita da transmissão**, que será devolvida após a decisão;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo;

c) deferido o pedido, a **resposta será dada em até 48 horas** após a decisão, em **tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto**;

III - no **HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO**:

a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, **nunca inferior, porém, a 1 minuto**;

b) a **resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados**;

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for **inferior a 1 minuto**, a **resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação**;

d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;

e) o **meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até 36 horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa**;

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa

eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

IV - em propaganda eleitoral na **INTERNET**:

a) deferido o pedido, o **usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas** após sua entrega em **mídia física**, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa;

b) a **resposta ficará disponível** para acesso pelos usuários do serviço de internet **por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva**;

c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original.

§ 4º **Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos** estabelecidos nos parágrafos anteriores, a **resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito**, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

§ 5º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta **cabe recurso** às instâncias superiores, em **24 horas** da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contrarrazões em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 6º A **Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas**, observando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso III do § 3º para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso.

§ 7º A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no art. 345 do Código Eleitoral.

§ 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 9º **Caso a decisão de que trata o § 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de Juiz auxiliar.**

Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral.

Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos

Art. 59. **A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico**, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.

§ 1º A **votação eletrônica** será feita no **número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer** no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.

§ 2º Na votação para as **eleições proporcionais**, serão **computados para a legenda partidária os votos em que não**

seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.

§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem:

I - para as eleições de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 1º, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, Presidente e Vice-Presidente da República;

II - para as eleições de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 1º, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito.

§ 4º A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, **resguardado o anonimato do eleitor.**

§ 5º Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o § 4º.

§ 6º Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação.

§ 7º O TSE colocará à **disposição** dos eleitores **urnas eletrônicas destinadas a treinamento**

§ 8º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento.

Art. 59-A. No processo de votação eletrônica, **a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor**, em local previamente lacrado.

Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica.

É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado (art. 59-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.165/2015). Essa previsão acaba permitindo a identificação de quem votou, ou seja, permite a quebra do sigilo, e, consequentemente, a diminuição da liberdade do voto, violando o art. 14 e o § 4º do art. 60 da Constituição Federal. Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a CF/88 nada dispõe a esse respeito, observadas, entretanto, as características do voto nela previstas. O modelo híbrido trazido pelo art. 59-A constitui efetivo retrocesso aos avanços democráticos conquistados pelo Brasil para garantir eleições realmente livres, em que as pessoas possam escolher os candidatos que preferirem. STF. Plenário. ADI 5889/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

Art. 60. No sistema eletrônico de votação **considerar-se-á voto de legenda** quando o eleitor **assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.**

Art 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.

Art. 62. Nas **Seções** em que for adotada a urna eletrônica, **somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o art. 148, § 1º do Código Eleitoral.**

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação.

Das Mesas Receptoras

Art. 63. **Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 5 dias, da nomeação da Mesa Receptora**, devendo a decisão ser proferida em **48 horas.**

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral **caberá recurso** para o Tribunal Regional, interposto dentro de **3 dias**, devendo ser resolvido em igual prazo.

§ 2º **Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos.**

Art. 64. É **vedada** a participação de parentes **em qualquer grau** ou de **servidores da mesma repartição pública ou empresa privada** na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.

Da Fiscalização das Eleições

Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, **não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem**, por nomeação do Juiz Eleitoral, **já faça parte de Mesa Receptora.**

§ 1º O **fiscal** poderá ser nomeado para **fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.**

§ 2º As **credenciais** de fiscais e delegados serão **expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.**

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados.

§ 4º Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, **no máximo, 2 fiscais** de cada partido ou coligação por seção eleitoral.

Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados.

§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições.

§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1º, serão eles apresentados, para análise, aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, **até 20 dias antes das eleições**, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça

Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados.

§ 3º No prazo de **5 dias** a contar da data da apresentação referida no § 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o § 3º, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados.

§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no § 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas.

§ 6º **No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais** dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 7º **Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização** dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.

Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético.

Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados.

§ 1º **O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna** aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o **requeiram até 1 hora após a expedição.**

§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.

Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em **48 horas**, acompanhada de declaração de **2 testemunhas.**

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em **48 horas**, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação.

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos no Código Eleitoral.

Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada.

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna.

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:

I - obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;

II - desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;

III - causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes.

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

Art. 73. **São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não**, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - **ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, **ressalvada a realização de convenção partidária;**

II - **usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas** nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

III - **ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta** federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, **ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;**

IV - **fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social** custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

V - **nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:**

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

- d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
- e) a transferência ou remoção *ex officio* de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

VI - nos **3 meses** que antecedem o pleito:

- a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, **sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente** para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, **e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública**;

- b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, **salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral**;

- c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de **matéria urgente**, relevante e característica das funções de governo;

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, **que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito**;

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

§ 2º A vedação do inciso I do *caput* não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, **nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.**

§ 3º As vedações do inciso VI do *caput*, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do *caput* e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, **o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.**

§ 6º As multas de que trata este artigo serão **duplicadas a cada reincidência.**

§ 7º As condutas enumeradas no *caput* caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.

§ 10. **No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária** no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 11. **Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.**

§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.

§ 13. O prazo de **recurso** contra decisões proferidas com base neste artigo será de **3 dias**, a contar da **data da publicação do julgamento no Diário Oficial.**

Ac.-TSE, de 28.6.2018, no RO 127409 e, de 20.3.2014, no AgR-RO nº 488846: litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pela prática de conduta vedada e eventuais beneficiários.

Ac.-TSE, de 7.4.2016, no REspe nº 53067: as hipóteses de conduta vedada previstas neste artigo têm natureza objetiva, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º de forma proporcional.

Ac.-TSE, de 28.11.2016, no AgR-RO nº 137994: a efetiva utilização de bens públicos para promoção de candidatura política configura conduta vedada prevista nos incisos I e III deste artigo.

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

Art. 75. Nos **3 meses** que antecederem as eleições, **na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.**

Parágrafo único. Nos casos de **descumprimento** do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, **ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.**

Art. 76. **O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação** a que esteja vinculado.

§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§ 2º No prazo de **10 dias úteis** da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá *ex officio* à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.

§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.

§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de **30 dias**, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.

Art. 77. **É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.**

Parágrafo único. A **inobservância** do disposto neste artigo **sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.**

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

Disposições Transitórias

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica.

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas que puder registrar.

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta Lei e as pertinentes do Código Eleitoral.

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o

número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de **15 dias** após a realização do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até **48 horas** após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas seguintes.

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela.

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por seção, para garantir o pleno exercício do direito de voto.

Art. 85. **Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato.**

Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, a distância **não superior a 1 metro** da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim

§ 1º O não-atendimento ao disposto no *caput* enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim.

§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após sua expedição.

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR.

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.

§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.

Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:

I - o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração;

II - ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral.

A

rt. 89. **Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.**

Disposições Finais

Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

§ 1º **Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais.**

§ 2º Nos casos de **reincidência**, as **penas pecuniárias** previstas nesta Lei **aplicam-se em dobro**.

Ac.-TSE, de 28.6.2012, no REspe nº 29803: observância do rito previsto no CE, afastando-se o da Lei nº 9.099/1995, no processo-crime eleitoral, quando recusada a proposta de transação.

Art. 91. **Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência** será recebido dentro dos **150 dias anteriores à data da eleição**.

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR.

Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia.

Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação.

Art. 92. O TSE, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a REVISÃO ou CORREIÇÃO das Zonas Eleitorais sempre que:

I - o **total de transferências** de eleitores ocorridas no ano em curso seja **10% superior** ao do ano anterior;

II - o **eleitorado** for superior ao **dobro** da população entre **10 e 15 anos**, somada à de idade **superior a 70 anos** do território daquele Município;

III - o eleitorado for **superior a 65%** da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de **1 mês antes** do início da propaganda eleitoral a que se refere o art. 36 e nos **3 dias** anteriores à data do pleito, **até 10 minutos diários, contínuos ou não**, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado.

Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre **1º de abril e 30 de julho** dos anos eleitorais, promoverá, em até **5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão**, destinada a **incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra** na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

Art. 94. Os feitos eleitorais, no **período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições**, terão **prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juizes de todas as Justicas e instâncias**, ressalvados os processos de *habeas corpus* e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta Lei com **antecedência mínima de 24 horas**, ainda que por fax, telex ou telegrama.

§ 5º Nos Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação.

Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais:

I - fornecer informações na área de sua competência;

II - ceder funcionários no período de **3 meses antes a 3 meses depois** de cada eleição.

Art. 95. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, **as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:**

I - aos **Juizes** Eleitorais, nas eleições **municipais**;

II - aos **TRE**, nas eleições **federais, estaduais e distritais**;

III - ao **TSE**, na eleição **presidencial**.

§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão **3 juízes auxiliares** para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.

§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.

§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em **24 horas**.

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de **24 horas** da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Prazo de 24 horas para interposição de recurso:

Ac.-TSE, de 29.5.2014, no AgR-Rp nº 24347 (**recurso nominado contra decisões proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral**);

Ac.-TSE, de 20.11.2007, no RESpe nº 26281 (**embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda extemporânea**);

Ac.-TSE, de 19.6.2007, no RESpe nº 28209 (**embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda irregular**);

Ac.-TSE, de 20.3.2007, na Rp nº 1350 e, de 10.8.2006, na Rp nº 884 (**agravo regimental contra decisão monocrática de ministro do TSE em representação por propaganda extemporânea**);

Ac.-TSE, de 6.3.2007, no RESpe nº 27839 (**decisão de juiz auxiliar de TRE em pedido de direito de resposta**);

Ac.-TSE, de 10.2.2005, no AgRgRESpe nº 24600 e, de 20.6.2002, no AgRgRESpe nº 16425 (**recurso eleitoral contra decisão de juiz eleitoral em representação por propaganda irregular**);

Ac.-TSE, de 21.9.1999, no Ag nº 2008 (**decisão de juiz auxiliar de TRE em representação por prática de propaganda extemporânea**).

§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de **48 horas**.

§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.

§ 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação.

Legitimidade do Ministério Público para propor representação **por excesso de doação**: Ac.-TSE, de 21.2.2017, no AgR-RESpe nº 2621; **por propaganda eleitoral irregular**: Ac.-TSE, de 14.10.2014, na R-Rp nº 144474; **para impugnar pesquisa eleitoral**: Ac.-TSE, de 17.6.2004, no Ag nº 4654.

Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-RESpe nº 28947 e, de 17.5.2011, no AgR-Al nº 254928: há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações eleitorais em que se cogita a cassação de registro, diploma ou mandato.

Ac.-TSE, de 25.11.2008, nos ED-RO nº 1537: legitimidade do candidato para ajuizar ações eleitorais desde que pertença à circunscrição do réu, tenha sido registrado para o pleito e os fatos motivadores da pretensão se relacionem à mesma eleição,

sendo desnecessária a repercussão direta na sua esfera política;

Ac.-TSE, de 6.3.2007, no AgRgRESpe nº 25770: legitimidade de coligação que participa de eleição majoritária para propor representação fundada nesta lei, ainda que a representação se refira a pleito proporcional.

Art. 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via fac-símile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura.

Parágrafo único. **O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do fac-símile.**

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira.

§ 1º **O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido.**

§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.

§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas.

Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em **24 horas**, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.

§ 1º É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta Lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem.

§ 2º No caso de descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo.

Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, **considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o PERÍODO MÁXIMO DE 1 ANO, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.**

§ 1º **A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.**

§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça.

Art. 98. Os **eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais** e os **requisitados para auxiliar seus trabalhos** serão **dispensados** do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário,

vencimento ou qualquer outra vantagem, **pelo dobro dos dias de convocação.**

Art. 99. **As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito** previsto nesta Lei.

§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que:

II – a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,8 do resultado da multiplicação de 100% ou de 25% do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o § 2º-A;

III – o valor apurado na forma do inciso II poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido.

§ 2º-A. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte:

I – deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 0,8 da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade;

II – a variação percentual apurada no inciso I deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso II do § 1º.

§ 3º No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso II do § 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

Art. 100. **A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO com o candidato ou partido** contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 100-A. A **contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua** nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato:

I - em **Municípios com até 30.000 mil eleitores, não excederá a 1% do eleitorado;**

II - nos **demaís Municípios e no Distrito Federal**, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I, acrescido de 1 contratação para cada 1.000 mil eleitores que exceder o número de 30.000 mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a:

I - Presidente da República e Senador: em cada Estado, o número estabelecido para o Município com o maior número de eleitores;

II - Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput;

III - Deputado Federal: na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa;

IV - Deputado Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% do limite estabelecido para Deputados Federais;

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o máximo de 80% do limite estabelecido para Deputados Estaduais.

§ 2º Nos cálculos previstos nos incisos I e II do caput e no § 1º, a fração será desprezada, se inferior a 0,5, e igualada a 1, se igual ou superior.

§ 3º A contratação de pessoal por candidatos a Vice-Presidente, Vice-Governador, Suplente de Senador e Vice-Prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos.

§ 5º O descumprimento dos limites previstos nesta Lei sujeitará o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

§ 6º **São excluídos dos limites** fixados por esta Lei a **militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações.**

Art. 105. **Até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução,** ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.

§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

§ 3º **Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput (até o dia 5 de março do ano da eleição).**

Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º O partido político, **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**, destina-se a **assegurar**, no interesse do regime democrático, a **autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais** definidos na Constituição Federal.

Parágrafo único. O partido político **NÃO SE EQUIPARA ÀS ENTIDADES PARAESTATAIS**.

Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Art. 3º É assegurada, ao partido político, **autonomia** para **definir sua estrutura interna, organização e funcionamento**.

§ 1º. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações **autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário**, observados os limites estabelecidos em lei. (LEI 13831/2019)

§ 2º É assegurada aos partidos políticos **autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros** dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. (LEI 13831/2019)

§ 3º O **prazo de vigência dos órgãos provisórios** dos partidos políticos **poderá ser de até 8 anos** (LEI 13831/2019)

§ 4º Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam **vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)** (LEI 13831/2019)

Art. 4º Os **filiados** de um partido político têm **iguais direitos e deveres**.

Art. 5º A ação do partido tem **caráter nacional** e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, **sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros**.

Art. 6º É **VEDADO** ao partido político **ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros**.

Art. 7º O partido político, **após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no TSE**.

§ 1º **Só é admitido o registro** do estatuto de partido político que tenha **caráter nacional**, considerando-se como tal aquele que **comprove, no período de 2 anos, o apoio de ELEITORES NÃO FILIADOS** a partido político, correspondente a, **pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados**, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por **1/3 terço, ou mais**, dos Estados, com um **mínimo de 0,1%** do eleitorado que haja votado em cada um deles.

§ 2º **Só o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão**, nos termos fixados nesta Lei.

§ 3º **Somente o registro do estatuto do partido no TSE assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão**.

APOIAMENTO MÍNIMO PARA REGISTRAR O ESTATUTO NO TSE	Período de 2 anos
	Eleitores NÃO filiados
	0,5% votos dados na para a CD
	1/3 dos Estados (9E), com um mínimo de 0,1% do eleitorado em cada um

TÍTULO II

Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos

CAPÍTULO I

Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos

Art. 8º O **requerimento do registro** de partido político, dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, deve ser **subscrito pelos seus fundadores, em número NUNCA INFERIOR A 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos estados**, e será acompanhado de: (LEI 13877/19)

- I - cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
- II - exemplares do Diário Oficial que publicou, **no seu inteiro teor**, o programa e o estatuto;
- III - relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da residência.

§ 1º O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. (LEI 13877/19)

§ 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.

§ 3º **Adquirida a personalidade jurídica** na forma deste artigo, **o partido promove a obtenção do apoio mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto**.

NÚMERO DE FUNDADORES DO PARTIDO	Número nunca inferior a 101
	1/3 dos Estados (9E)

Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os **dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao TSE**, através de requerimento acompanhado de:

- I - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
- II - certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o § 2º do artigo anterior;
- III - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoio mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º.

§ 1º A **PROVA DO APOIAMENTO MÍNIMO** de eleitores é feita por meio de suas **assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral**, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.

§ 2º O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no **prazo de 15 dias**, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.

§ 3º **Protocolado o pedido de registro no TSE, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em 10 dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo.**

§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o **TSE registra o estatuto do partido, no prazo de 30 dias.**

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação:

I - no TSE, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional;

II - nos TRE's, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal

§ 2º Os registros de atas e demais documentos de órgãos de direção nacional, estadual, distrital e municipal devem ser realizados no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição do respectivo diretório partidário. **(LEI 13877/19)**

Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:

I - delegados perante o **Juiz** Eleitoral;

II - delegados perante o **TRE**;

III - delegados perante o **TSE**.

Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.

CAPÍTULO II

Do Funcionamento Parlamentar

Art. 12. O partido político **funciona**, nas Casas Legislativas, **por intermédio de uma bancada**, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.

Art. 13. Tem **DIREITO A FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR**, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, **em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados**, não computados os brancos e os nulos, **distribuídos em, pelo menos, 1/3 dos Estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles (artigo declarado inconstitucional – ADI 1351)**

CAPÍTULO III

Do Programa e do Estatuto

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:

I - nome, denominação abreviada e o **estabelecimento da sede no território nacional**; **(LEI 13877/19)**

II - filiação e desligamento de seus membros;

III - direitos e deveres dos filiados;

IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros;

V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;

VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;

VII - finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;

VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido;

IX - procedimento de reforma do programa e do estatuto.

Art. 15-A. A **responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, EXCLUÍDA A SOLIDARIEDADE** de outros órgãos de direção partidária.

Parágrafo único. O **órgão nacional** do partido político, quando responsável, **somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.**

CAPÍTULO IV

Da Filiação Partidária

Art. 16. **Só pode filiar-se** a partido o eleitor que **estiver no pleno gozo de seus direitos políticos.**

Vedações de atividade político-partidária:

CF/1988, art. 142, § 3º, V **(militares)**;

CF/1988, art. 128, § 5º, II, e **(membros do Ministério Público)**;

CF/1988, art. 95, parágrafo único, III **(magistrados)**;

CF/1988, art. 73, §§ 3º e 4º **(membros do TCU)**;

LC nº 80/1994, arts. 46, V, 91, V, e 130, V **(membros da Defensoria Pública)**;

CE/1965, art. 366 **(servidor da Justiça Eleitoral).**

Art. 17. **Considera-se deferida**, para todos os efeitos, a filiação partidária, **com o atendimento das regras estatutárias** do partido.

Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos

prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. **(LEI 13877/19)**

§ 1º **Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado**, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. **(LEI 13877/19)**

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras. **(LEI 13877/19)**

Art. 20. É **FACULTADO** ao partido político **ESTABELECE**r, em seu estatuto, **PRAZOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA SUPERIORES aos previstos nesta Lei**, com vistas a candidatura a cargos eletivos. Parágrafo único. Os **prazos de filiação partidária**, fixados no estatuto do partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, **NÃO PODEM SER ALTERADOS NO ANO DA ELEIÇÃO**.

Art. 21. Para **desligar-se do partido**, o filiado faz **comunicação ESCRITA** ao **órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito**.

Parágrafo único. **Decorridos 2 dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto**, para todos os efeitos.

Art. 22. O **cancelamento imediato da filiação** partidária verifica-se nos casos de:

I - **morte**;

II - **PERDA dos direitos políticos**;

III - **expulsão**;

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no **prazo de 48 horas** da decisão.

V - **filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral**.

Parágrafo único. Havendo **coexistência de filiações** partidárias, **PREVALECERÁ A MAIS RECENTE**, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Art. 22-A. **Perderá o mandato** o detentor de cargo eletivo que **se desfiliar, sem justa causa, do partido** pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se **JUSTA CAUSA PARA A DESFILIAÇÃO** partidária somente as seguintes hipóteses:

I - **mudança substancial** ou **desvio reiterado do programa partidário**;

II - **grave discriminação política pessoal**; e

III - **mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação** exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

CAPÍTULO V

Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido.

§ 1º **Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político**.

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.

Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto.

Art. 25. O **estatuto** do partido **poderá estabelecer**, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, **normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária**, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários.

Art. 26. Perde **automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa**, em virtude da proporção partidária, **o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito**.

CAPÍTULO VI

Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos

Art. 27. **Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao TSE**, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, **se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro**.

Art. 28. O TSE, **após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto** do partido contra o qual fique provado:

I - **ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira**;

II - estar **subordinado a entidade ou governo estrangeiros**;

III - **não ter prestado**, nos termos desta Lei, **as devidas contas à Justiça Eleitoral**;

IV - que **mantém organização paramilitar**.

§ 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa.

§ 2º O processo de cancelamento é **iniciado** pelo Tribunal à vista de **denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral**.

§ 3º **O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais**.

§ 4º Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, **salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária**.

§ 5º **Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaiando eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada**.

§ 6º O disposto no inciso III do caput **(não prestação de contas à Justiça Eleitoral)** refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao TSE, **não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais.**

Art. 29. Por **decisão de seus órgãos nacionais** de deliberação, **dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro.**

§ 1º No primeiro caso **(fusão)**, observar-se-ão as seguintes normas:

I - os órgãos de direção dos partidos **elaborarão projetos comuns** de estatuto e programa;

II - os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão **votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido.**

§ 2º No caso de **incorporação**, observada a lei civil, **caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação.**

§ 3º Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.

§ 4º Na hipótese de **fusão**, **a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa**, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. **(LEI 13877/19)**

§ 5º No caso de **incorporação**, **o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro.**

§ 6º No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro.

§ 7º Havendo **fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.**

§ 8º O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 9º **Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do TSE há, pelo menos, 5 anos.**

LEI 9637/98 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO I DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I Da Qualificação

Art. 1º O **Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos**, cujas atividades sejam **dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde**, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

Art. 2º São **requisitos específicos** para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;

b) **finalidade não-lucrativa**, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) composição e atribuições da diretoria;

f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver **aprovação**, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do **Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente** ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.

Seção II

Do Conselho de Administração

Art. 3º O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:

I - ser composto por:

a) **20 a 40%** de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;

b) **20 a 30%** de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;

c) até **10%**, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;

d) **10 a 30%** de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) até **10%** de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;

II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de **4 anos**, admitida uma recondução;

- III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem corresponder a **mais de 50%** do Conselho;
- IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de **2 anos**, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
- V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;
- VI - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, **no mínimo, 3 vezes** a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
- VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;
- VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4º Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:

- I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
- II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
- III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
- V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
- VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;
- VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
- VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
- IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
- X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção III

Do Contrato de Gestão

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por **CONTRATO DE GESTÃO** o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para **fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas** no art. 1º.

Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social.

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.

Art. 7º Na **elaboração do contrato de gestão**, devem ser observados os **princípios da legalidade, impessoalidade, moralida-**

de, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:

- I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
- II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

Seção IV

Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 8º **A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.**

§ 1º A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3º A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao TCU, **sob pena de responsabilidade solidária.**

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, **quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro** dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilícitamente ou causado dano ao patrimônio público.

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do CPC.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V

Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como **entidades de interesse social e utilidade pública**, para todos os efeitos legais.

Art. 12. **As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.**

§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.

§ 3º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, **dispensada licitação**, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.

Art. 13. **Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União.**

Parágrafo único. A **permuta** de que trata este artigo **dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.**

Art. 14. **É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor** para as organizações sociais, com ônus para a origem.

§ 1º **Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social.**

§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.

§ 3º O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social.

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3º, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta Lei e a legislação específica de âmbito federal.

Seção VI

Da Desqualificação

Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à **desqualificação** da entidade como organização social, quando **constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.**

§ 1º **A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.**

§ 2º A desqualificação **importará reversão dos bens permitidos e dos valores** entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. **A organização social fará publicar, no prazo máximo de 90 dias contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio** contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.

Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 19. **As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural**, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.

Art. 20. **Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização - PNP**, com o **objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais**, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes:

I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;

II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;

III - controle social das ações de forma transparente.

Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e a Fundação Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República.

§ 1º Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.

§ 2º No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

§ 3º É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta Lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo.

§ 4º Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata esta Lei observarão os seguintes preceitos:

I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, observados os §§ 1º e 2º do art. 14;

II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;

III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão;

IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;

V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão considerados extintos;

VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".

§ 1º A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 6º e 7º.

§ 2º Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.

Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao Governo daquele Estado.

Art. 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. Parágrafo único. As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei.

Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, prestadoras de atividades de interesse público e que, por terem preenchido determinados requisitos

previstos na Lei 9.637/98, recebem a qualificação de "organização social".

A pessoa jurídica, depois de obter esse título de "organização social", poderá celebrar com o Poder Público um instrumento chamado de "contrato de gestão" por meio do qual receberá incentivos públicos para continuar realizando suas atividades. Foi ajuizada uma ADI contra diversos dispositivos da Lei 9.637/98 e também contra o art. 24, XXIV, da Lei 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de organizações sociais.

O Plenário do STF não declarou os dispositivos inconstitucionais, mas deu interpretação conforme a Constituição para deixar explícitas as seguintes conclusões:

a) o procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do "caput" do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o disposto no art. 20 da Lei 9.637/98;

b) a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do "caput" do art. 37 da CF;

c) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) são válidas, mas devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do "caput" do art. 37 da CF;

d) a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do "caput" do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade;

e

e) qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas deve ser afastada. STF. Plenário. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 15 e 16/4/2015 (Info 781).

Dia 32

ECA: art. 95-130
 CDC: art. 55-107
 LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS: art. 30-61
 LC 64/90 – INELEGIBILIDADES
 LEI 9790/99 - OSCIP

Controle de Leitura



ECA

Seção II

Da Fiscalização das Entidades

Art. 95. As entidades **governamentais e não-governamentais** referidas no art. 90 serão **fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.**

Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias.

Art. 97. São **MEDIDAS APLICÁVEIS ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO** que descumprirem obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos:

I - às entidades **governamentais**:

- a) **advertência**;
- b) **afastamento provisório** de seus dirigentes;
- c) afastamento **definitivo** de seus dirigentes;
- d) **fechamento de unidade ou interdição de programa**

(FUFP)

II - às entidades **não-governamentais**:

- a) **advertência**;
- b) **suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas**;
- c) **interdição de unidades ou suspensão de programa**
- d) **cassação do registro.**

(IUSP);

§ 1º Em caso de **reiteradas infrações** cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, **deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.**

§ 2º As **pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem** às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica.

Título II

Das Medidas de Proteção

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 98. As **MEDIDAS DE PROTEÇÃO** à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por **ação** ou **omissão** da **sociedade** ou do **Estado**;

II - por **falta, omissão** ou **abuso dos pais ou responsável**;

III - **em razão de sua conduta.**

Capítulo II

Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.**

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, **preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.**

Parágrafo único. São também **PRINCÍPIOS** que regem a aplicação das medidas:

I - **condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos**: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

II - **proteção integral e prioritária**: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser **voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares**;

III - **responsabilidade primária e solidária do poder público**: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de **responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais**;

IV - **interesse superior da criança e do adolescente**: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

V - **privacidade**: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no **respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada**;

VI - **intervenção precoce**: a **intervenção** das autoridades competentes deve ser **efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida**;

VII - **intervenção mínima**: a **intervenção** deve ser **exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente**;

VIII - **proporcionalidade e atualidade**: a **intervenção** deve ser a **necessária e adequada à situação de perigo** em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;

IX - **responsabilidade parental**: a intervenção deve ser efetuada de modo que **os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente**;

X - **prevalência da família**: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada **prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva**;

XI - **obrigatoriedade da informação**: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável **devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa**;

XII - **oitiva obrigatória e participação**: a criança e o adolescente, **em separado ou na companhia dos pais**, de responsável ou

de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm **direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente**, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a **autoridade competente poderá determinar**, dentre outras, as seguintes medidas:

- I - **encaminhamento aos pais ou responsável**, mediante termo de responsabilidade;
- II - **orientação, apoio e acompanhamento temporários**;
- III - **matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental**;
- IV - **inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção** da família, da criança e do adolescente;
- V - **requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico**, em regime hospitalar ou ambulatorial;
- VI - **inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos**;
- VII - **acolhimento institucional**;
- VIII - **inclusão em programa de acolhimento familiar**;
- IX - **colocação em família substituta**.

§ 1º O **acolhimento institucional** e o **acolhimento familiar** são **medidas provisórias e excepcionais**, utilizáveis como **forma de transição para reintegração familiar** ou, não sendo esta possível, **para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade**.

§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, **o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária** e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.

§ 3º Crianças e adolescentes **somente poderão ser encaminhados** às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, **por meio de uma Guia de Acolhimento**, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros:

- I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos;
- II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência;
- III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda;
- IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.

§ 4º **Imediatamente após o acolhimento** da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar **elaborará** um plano individual de atendimento (**PIA**), **visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente**, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta Lei.

§ 5º O plano individual (**PIA**) **será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável**.

§ 6º Constarão do plano individual, dentre outros:

- I - os resultados da avaliação interdisciplinar;
- II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e
- III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.

§ 7º O **acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido**.

§ 8º Verificada a **possibilidade de reintegração familiar**, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional **fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo**.

§ 9º Em sendo **constatada a impossibilidade de reintegração** da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, **será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação**, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, **para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda**.

§ 10. Recebido o relatório, o **Ministério Público** terá o **prazo de 15 dias** para o ingresso com a **AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR**, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda.

§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.

§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento.

Art. 102. As **medidas de proteção** de que trata este Capítulo **serão acompanhadas da regularização do registro civil**.

§ 1º Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos

elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.

§ 2º Os **registros e certidões necessários à regularização** de que trata este artigo **são isentos** de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

§ 3º Caso ainda **não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação**, conforme previsto pela Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 3º deste artigo, **é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção.**

§ 5º Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

§ 6º São **gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente.**

Título III

Da Prática de Ato Infracional

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 103. Considera-se **ATO INFRACIONAL** a **conduta descrita como CRIME ou CONTRAVENÇÃO PENAL.**

Art. 104. São **penalmente imputáveis os menores de 18 anos**, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, **deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato (TEORIA DA ATIVIDADE).**

Art. 105. Ao **ato infracional praticado por criança** corresponderão as medidas previstas no art. 101 (**medidas de proteção**).

Capítulo II

Dos Direitos Individuais

Art. 106. **Nenhum** adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. O adolescente tem **direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão**, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão **incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família** do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Parágrafo único. **Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.**

Art. 108. A **internação, antes da sentença**, pode ser determinada pelo **prazo máximo de 45 dias (internação provisória).**

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em **INDÍCIOS suficientes de autoria e materialidade**, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Art. 109. O adolescente **civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória** pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

Capítulo III

Das Garantias Processuais

Art. 110. **NENHUM** adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes **garantias**:

I - **pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional**, mediante citação ou meio equivalente;

II - **igualdade** na relação processual, **podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa**;

III - **defesa técnica por advogado**;

IV - **assistência judiciária gratuita e integral aos necessários**, na forma da lei;

V - **direito de ser ouvido pessoalmente** pela autoridade competente;

VI - **direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável** em qualquer fase do procedimento.

Capítulo IV

Das Medidas Socioeducativas

Seção I

Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de **ato infracional**, a autoridade competente poderá aplicar ao **adolescente** as seguintes **medidas**:

I - **advertência**;

II - **obrigação de reparar o dano**;

III - **prestação de serviços à comunidade**;

IV - **liberdade assistida**;

V - **inserção em regime de semi-liberdade**;

VI - **internação** em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (**MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPRÓPRIA**).

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua **capacidade de cumpri-la**, as **circunstâncias** e a **gravidade** da infração.

§ 2º **Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.**

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

Medida	Forma	Competência	Tempo de Duração
Advertência	Meio aberto	Judiciário	Instantânea
Obrigação de reparar dano	Meio aberto	Judiciário	Instantânea
Prestação de serviços à comunidade	Meio aberto	Executivo municipal	Execução de tarefa – prazo máximo de 6 meses por 8h/semana
Liberdade assistida	Meio aberto	Executivo municipal	Projeto pedagógico – prazo míni-

			mo de 6 meses
Semiliberdade	Medida restritiva de liberdade	Executivo estadual	Projeto pedagógico – prazo máximo de 3 anos
Internação	Medida restritiva de liberdade	Executivo estadual	Projeto pedagógico – prazo máximo de 3 anos

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de **provas suficientes da autoria e da materialidade** da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

Parágrafo único. A **advertência** poderá ser aplicada sempre que houver **prova da materialidade e INDÍCIOS suficientes da autoria**.

PROVA DA MATERIALIDADE + INDÍCIOS DE AUTORIA	Advertência
PROVA DA MATERIALIDADE + PROVA DA AUTORIA	Reparar o dano; PSC LA Semiliberdade Internação

Seção II

Da Advertência

Art. 115. A **advertência** consistirá em **admoestação verbal**, que será **reduzida a termo** e assinada.

Seção III

Da Obrigação de Reparar o Dano

Art. 116. Em se tratando de **ato infracional com reflexos patrimoniais**, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente **restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima**.

Parágrafo único. Havendo **manifesta impossibilidade**, a medida poderá ser substituída por outra adequada.

Seção IV

Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de **tarefas gratuitas de interesse geral**, por **período não excedente a 6 meses**, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.

Parágrafo único. As **tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente**, devendo ser cumpridas durante **jornada máxima de 8 horas semanais**, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

Seção V

Da Liberdade Assistida

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de **acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente**.

§ 1º A **autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar** o caso, a qual **poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento**.

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo **prazo mínimo de 6 meses**, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

PSC	LA
Máximo 6 meses	Mínimo 6 meses

Art. 119. **Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente**, a realização dos seguintes **encargos**, entre outros:

I - **promover socialmente o adolescente e sua família**, fornecendo-lhes **orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social**;

II - **supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula**;

III - **diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho**;

IV - **apresentar relatório do caso**.

Seção VI

Do Regime de Semiliberdade

Art. 120. O regime de semiliberdade **pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto**, possibilitada a realização de atividades externas, **INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**.

§ 1º São **obrigatórias a escolarização e a profissionalização**, devendo, **sempre que possível**, ser **utilizados os recursos existentes na comunidade**.

§ 2º A medida **não comporta prazo determinado** aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação.

Seção VII

Da Internação

Art. 121. A internação **constitui medida privativa da liberdade**, sujeita aos **PRINCÍPIOS de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**.

§ 1º Será **permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, SALVO EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONTRÁRIO**.

§ 2º A medida **não comporta prazo determinado**, devendo sua manutenção ser **reavaliada**, mediante decisão fundamentada, **no máximo a cada 6 meses**.

§ 3º **EM NENHUMA HIPÓTESE o período máximo de internação excederá a 3 anos**

§ 4º Atingido o limite de **3 anos**, o adolescente **deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida**.

§ 5º A **LIBERAÇÃO** será **COMPULSÓRIA** aos **21 anos** de idade.

§ 6º **Em qualquer hipótese** a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

§ 7º A determinação judicial mencionada no § 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária.

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando **(rol taxativo)**:

I - tratar-se de ato infracional **cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa**;

II - por **reiteração no cometimento de outras infrações graves**;

III - por **descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta**.

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo **não poderá ser superior a 3 meses**, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal **(INTERNAÇÃO-SANÇÃO)**.

§ 2º. **Em nenhuma hipótese** será aplicada a internação, havendo outra medida adequada **(subsidiária)**.

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em **entidade exclusiva para adolescentes**, em local distinto daquele destinado ao abrigo, **obedecida rigorosa separação** por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

Parágrafo único. Durante o período de internação, **inclusive provisória**, serão **obrigatórias atividades pedagógicas**.

Art. 124. São **direitos do adolescente privado de liberdade**, entre outros, os seguintes:

I - **entrevistar-se pessoalmente** com o representante do Ministério Público;

II - **peticionar diretamente a qualquer autoridade**;

III - **avistar-se reservadamente com seu defensor**;

IV - ser **informado** de sua **situação processual, sempre que solicitada**;

V - ser tratado com **respeito e dignidade**;

VI - **permanecer internado na mesma localidade ou na-que-la mais próxima** ao domicílio de seus pais ou responsável;

VII - **receber visitas, ao menos, semanalmente**;

VIII - **corresponder-se com seus familiares e amigos**;

IX - ter **acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal**;

X - habitar **alojamento** em condições adequadas de **higiene e salubridade**;

XI - **receber escolarização e profissionalização**;

XII - **realizar atividades culturais, esportivas e de lazer**;

XIII - ter **acesso aos meios de comunicação social**;

XIV - **receber assistência religiosa**, segundo a sua crença, e **desde que assim o deseje**;

XV - **manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los**, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;

XVI - **receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade**.

§ 1º **EM NENHUM CASO HAVERÁ INCOMUNICABILIDADE**.

§ 2º A **autoridade judiciária** poderá **suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável**, se existirem **motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente**.

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.

Capítulo V
Da Remissão

Art. 126. **Antes de iniciado o procedimento judicial** para apuração de ato infracional, o representante do **Ministério Público** poderá **conceder a remissão**, como forma de **EXCLUSÃO** do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.

Parágrafo único. **Iniciado o procedimento**, a **concessão da remissão pela autoridade judiciária** importará na **SUSPENSÃO** ou **EXTINÇÃO** do processo.

Art. 127. A remissão **não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, NEM PRE-VALECE PARA EFEITO DE ANTECEDENTES**, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, **exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação**.

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.

REMISSÃO	
ANTES DO PROCESSO	APÓS O PROCESSO
Competência do MP	Competência do juiz
EXCLUI o processo	SUSPENDE ou EXTINGUE o processo

Remissão como forma de EXCLUSÃO do processo	Remissão como forma de SUSPENSÃO ou EXTINGUO do processo
É pré-processual (antes do processo iniciar).	É processual , ou seja, depois que a ação socioeducativa foi proposta.
Concedida pelo MP. Concedida a remissão pelo representante do MP os autos serão conclusos ao juiz para homologar ou não (art. 181 do ECA).	Concedida pelo juiz. O Ministério Público deverá ser ouvido, mas sua opinião não é vinculante. Quem decide se concede ou não a remissão é o magistrado.
Também chamada de remissão ministerial .	Também chamada de remissão judicial .
Prevista no art. 126, caput, do ECA: Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.	Prevista no art. 126, parágrafo único, do ECA: Art. 126 (...) Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

REMISSÃO PRÓPRIA	REMISSÃO IMPRÓPRIA
Ocorre quando é concedido perdão puro e simples ao adolescente, sem qualquer imposição .	Ocorre quando é concedido o perdão ao adolescente, mas com a imposição de que ele cumpra alguma medida socioeducativa, desde que esta não seja restritiva de liberdade .
A doutrina afirma que, neste caso, não é necessário o consentimento do adolescente e de seu responsável, além da assistência jurídica de um advogado ou Defensor Público.	É indispensável o consentimento do adolescente e de seu responsável, além da assistência jurídica de um advogado ou Defensor Público.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Título IV

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável

Art. 129. São **medidas aplicáveis aos pais ou responsável**:

I - **encaminhamento** a serviços e programas oficiais ou comunitários de **proteção, apoio e promoção da família**

II - **inclusão** em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a **alcoólatras e toxicômanos**;

III - encaminhamento a tratamento **psicológico ou psiquiátrico**;

IV - encaminhamento a cursos ou programas de **orientação**;

V - **obrigação de matricular** o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a **tratamento especializado**;

VII - **advertência**;

VIII - **perda da guarda**;

IX - **destituição da tutela**;

X - **suspensão** ou **destituição** do poder familiar.

Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24.

Art. 130. Verificada a hipótese de **maus-tratos, opressão ou abuso sexual** impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária **poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum**.

Parágrafo único. Da **medida cautelar constará**, ainda, a **fixação provisória dos alimentos** de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor.

CDC

CAPÍTULO VII

Das Sanções Administrativas

Art. 55. A **União, os Estados e o Distrito Federal**, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, **baixarão normas** relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão** a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56. As **infrações das normas de defesa do consumidor** ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes **sanções administrativas**, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - **multa**;

II - **apreensão** do produto;

III - **inutilização** do produto;

IV - **cassação do registro** do produto junto ao órgão competente;

V - **proibição** de **fabricação** do produto;

VI - **suspensão** de **fornecimento** de produtos ou serviço;

VII - **suspensão temporária** de **atividade**;

VIII - **revogação de concessão** ou **permissão de uso**;

IX - **cassação de licença** do **estabelecimento** ou de atividade;

X - **interdição, total ou parcial, de estabelecimento**, de obra ou de atividade;

XI - **intervenção administrativa**;

XII - **imposição** de **contrapropaganda**.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A **PENA DE MULTA**, graduada de acordo com a **gravidade** da infração, a **vantagem auferida** e a **condição econômica do fornecedor**, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 58. As **penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso** serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem **constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança** do produto ou serviço.

Art. 59. As **penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa**, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor **reincidir na prática das infrações de maior gravidade** previstas neste código e na legislação de consumo.

§ 1º A **pena de cassação da concessão** será aplicada à **concessionária** de serviço público, quando **violar obrigação legal ou contratual**.

§ 2º A **pena de intervenção administrativa** será aplicada sempre que as circunstâncias de fato **desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade**.

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, **não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença**.

Art. 60. A **imposição de contrapropaganda** será cominada quando o **fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva**, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

TÍTULO II

Das Infrações Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

Art. 63. **Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade** de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem **deixar de alertar**, mediante recomendações escritas ostensivas, **sobre a periculosidade** do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é **culposo**:

Pena Detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 64. **Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade** de produtos cujo **conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado**:

Pena - Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem **deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos**, na forma deste artigo.

Art. 65. **Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente**:

Pena Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei (permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo) também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo.

Art. 66. **Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços**:

Pena - Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem **patrocinar** a oferta.

§ 2º Se o crime é **culposo**:

Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 67. **Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva**:

Pena Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 68. **Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial** ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena - Detenção de 6 meses a 2 anos e multa:

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:

Pena Detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 70. **Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor**:

Pena Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 71. **Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas** ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.

Art. 73. **Deixar de corrigir imediatamente informação** sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros **que sabe ou deveria saber ser inexata**:

Pena Detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 74. **Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia** adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo:

Pena Detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 75. **Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes** referidos neste código, **incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade**, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

Art. 76. São circunstâncias **AGRAVANTES** dos crimes tipificados neste código:

I - serem **cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade**;

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

IV - quando **cometidos**:

a) **por servidor público**, ou por **pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima**;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;

V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1º do Código Penal.

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

I - a interdição temporária de direitos;

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;

III - a prestação de serviços à comunidade.

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até 20 vezes.

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

PODERÃO INTERVIR COMO ASSISTENTE DO MP	III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;
	IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.
OBS: o CDC prevê a possibilidade de pessoa jurídica ser assistente do MP, já o CPP não prevê tal possibilidade.	

TÍTULO III

Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Interesse	Grupo	Divisibilidade	Origem
Difusos	Indeterminável	Indivisível	Situação de Fato
Coletivos	Determinável	Indivisível	Relação Jurídica Individuais
Homogêneos	Determinável	Divisível	Origem Comum

Interesse	Titularidade do direito	Divisibilidade do direito
Difusos	Os titulares não são somente pessoas indeterminadas, mas também indetermináveis, ou seja, não há nenhuma vantagem para fins de tutela na sua identificação. Há uma impossibilidade de se determinar os titulares dos direitos difusos.	A indivisibilidade justifica-se porque os direitos difusos pertencem a todos os titulares simultaneamente e indistintamente. Não podem ser compartilhados (só podem ser considerados como um todo) porque não há como se partilhar algo quando os titulares são indefinidos.
Coletivos	Os titulares são determináveis, justamente porque possuem entre si ou com a parte contrária uma relação jurídica base anterior (origem do direito). Essa relação jurídica base pode se dar entre os membros do grupo, categoria ou classe (membros de uma determinada associação ou pertencentes ao mesmo sindicato) ou com a parte contrária (ex: os estudantes em relação à determinada escola).	Indivisibilidade do direito - o direito ou interesse é insuscetível de ser dividido em quotas ou parcelas.

	A relação jurídica base necessita ser anterior à lesão.	
Individuais Homogêneos	Determinável – os titulares são identificáveis	O objeto pode ser divisível

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, **são legitimados concorrentemente:**

I - o **Ministério Público**,
II - a **União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal**;

III - as **entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica**, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as **associações** legalmente constituídas **há pelo menos 1 ano** e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1º O **requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz**, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, **quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido**.

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código **são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela**.

Art. 84. Na ação que tenha por **objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento**.

§ 1º A **conversão da obrigação em perdas e danos SO-MENTE** será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A **indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa**

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O **juiz poderá**, na hipótese do § 3º ou na sentença, **impor multa diária** ao réu, **independentemente de pedido** do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código **não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais**.

Parágrafo único. **Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advo-**

catórios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, **a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo**, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.

CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, **atuará sempre como fiscal da lei**.

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, **é competente para a causa a justiça local:**

I - no **foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano**, quando de **âmbito local**;

II - no **foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal**, para os **danos de âmbito nacional ou regional**, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Art. 94. **Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes**, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, **a condenação será genérica**, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 97. **A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores**, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art. 98. **A execução poderá ser coletiva**, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, **abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções**.

§ 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2º **É competente para a execução o juízo:**

I - da **liquidação da sentença ou da ação condenatória**, no caso de **execução individual**;

II - da **ação condenatória**, quando **coletiva a execução**.

Art. 99. Em caso de **concurso de créditos decorrentes de condenação** prevista na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e de

indenizações pelos **prejuízos individuais** resultantes do mesmo evento danoso, **estas terão preferência no pagamento**.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de 2º grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Art. 100. Decorrido o **prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida**.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.

CAPÍTULO IV

Da Coisa Julgada

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - **ERGA OMNES**, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - **ULTRA PARTES**, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - **ERGA OMNES**, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III (**dir. individual homogêneo**), em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

INTERESSE	SENTENÇA	OBS
DIFUSOS	ERGA OMNES, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova	Não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
COLETIVOS	ULTRA PARTES, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas	
HOMOGÊNEOS	ERGA OMNES, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.	Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I (**difusos**) e II (**coletivos**) e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua **SUSPENSÃO** no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

TÍTULO IV

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os **órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as ENTIDADES PRIVADAS** de defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão

federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

IX - inventariar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As **ENTIDADES CIVIS DE CONSUMIDORES** e as **ASSOCIAÇÕES DE FORNECEDORES ou SINDICATOS DE CATEGORIA ECONÔMICA** podem regular, por **convenção escrita**, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A **convenção tornar-se-á obrigatória a partir do REGISTRO** do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção **somente obrigará os filiados às entidades signatárias**.

§ 3º **Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento**.

SÚMULAS SOBRE CONSUMIDOR

STF

Súmula 28-STF: O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. **(Superada, em parte: Segundo entendimento do STF o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nas relações entre as instituições financeiras e seus clientes (ADI 2591/DF). O CDC afirma que somente a culpa exclusiva do consumidor (no caso o correntista é**

que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14, § 3º, II). Logo, mesmo havendo culpa concorrente do correntista, persistirá a responsabilidade do estabelecimento bancário. A culpa concorrente servirá, no máximo, como fator de atenuação do montante indenizatório).

STJ

Súmula 130-STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Súmula 285-STJ: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor **incide** a multa moratória nele prevista.

Súmula 286-STJ: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida **não impede** a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Súmula 297-STJ: O Código de Defesa do Consumidor **é aplicável** às instituições financeiras.

Súmula 302-STJ: É **abusiva** a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 322-STJ: Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, **não se exige a prova do erro**.

Súmula 323-STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por **até o prazo máximo de 5 anos, INDEPENDENTEMENTE DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO**.

Súmula 356-STJ: É **legítima** a cobrança da **tarifa básica** pelo uso dos serviços de telefonia fixa.

Súmula 359-STJ: **Cabe ao órgão mantenedor do cadastro** de proteção ao crédito a **notificação** do devedor antes de proceder à inscrição.

Súmula 381-STJ: Nos contratos bancários, é **vedado** ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, **não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento**.

Súmula 404-STJ: É **DISPENSÁVEL** o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Súmula 407-STJ: É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

Súmula 412-STJ: A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

Súmula 477-STJ: A decadência do art. 26 do CDC **não é aplicável** à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.

Súmula 479-STJ: As instituições financeiras **respondem objetivamente** pelos danos gerados por **fortuito interno** relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 532-STJ: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, **configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa**.

Súmula 543 -STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a **imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,**

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Lei nº 13.786/2018:

• Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação: o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente no prazo máximo de 30 dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente.

• Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação: o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 dias, contado da data do desfazimento do contrato.

Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no **prazo de 5 dias úteis**, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Súmula 550-STJ: A utilização de **escore de crédito**, método estatístico de avaliação de risco que **não constitui banco de dados**, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

Súmula 563-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, **não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.**

Súmula 572-STJ: O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), **não tem a responsabilidade** de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.

Súmula 595-STJ: As instituições de ensino superior **respondem objetivamente** pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, **sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.**

Súmula 597-STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência **é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.**

Súmula 601-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, **ainda que decorrentes da prestação de serviço público.**

Súmula 602-STJ: O Código de Defesa do Consumidor **é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas**

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, **salvo os administrados por entidades de autogestão.**

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, **é ilícita** se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 39: DIREITO DO CONSUMIDOR I

1) O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa

do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

4) **A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre ope legis, mas ope iudicis**, vale dizer, é o juiz que, de forma prudente e fundamentada, aprecia os aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

5) A estipulação de juros remuneratórios **superiores a 12% ao ano**, por si só, **não indica abusividade.** (SÚMULA 382/STJ)

6) **A vedação à denúncia da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo** (arts. 12 e 14 do CDC).

7) **Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), não se aplicando o art. 6º, inciso VIII, do CDC.**

8) A redução da multa moratória para **2%** prevista no art. 52, § 1º, do CDC aplica-se às relações de consumo de natureza contratual, não incidindo sobre as sanções tributárias, que estão sujeitas à legislação própria de direito público. (Tese julgada sob o rito do art 543-C do CPC)

9) **A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, PRESUPÕE tanto a existência de PAGAMENTO INDEVIDO quanto a MÁ-FÉ do credor.**

10) **Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes**, a qual é regida pelo Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei n. 8.906/94.

11) **Não é abusiva** a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária.

12) **Considera-se consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, o terceiro estranho à relação consumerista que experimenta prejuízos decorrentes do produto ou serviço vinculado à mencionada relação, bem como, a teor do art. 29, as pessoas determináveis ou não expostas às práticas previstas nos arts. 30 a 54 do referido código.**

14) O Código de Defesa do Consumidor **não é aplicável à relação jurídica existente entre o participante e a entidade fechada de previdência privada.**

16) É descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor alheia às normas específicas inerentes à relação contratual de previdência privada complementar e à modalidade contratual da transação, negócio jurídico disciplinado pelo Código Civil, inclusive no tocante à disciplina peculiar para o seu desfazimento.

EDIÇÃO N. 42: DIREITO DO CONSUMIDOR II

1) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC TEMA 710)

3) **A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC.**

5) É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo.

6) A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de **vício do produto** e impõe a **responsabilização solidária da concessionária e do fabricante**.

7) As bandeiras ou marcas de cartão de crédito **respondem solidariamente** com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

9) A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, **enseja o direito à compensação por danos morais**. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - TEMA 40)

11) A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens **responde solidariamente**, nos termos do art. 14 do CDC, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote.

12) O INÍCIO DA CONTAGEM do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá APÓS O ENCERRAMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL.

14) O roubo no interior de estacionamento de veículos, pelo qual seja direta ou indiretamente responsável a instituição financeira, **não caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior** capaz de desonerá-la da responsabilidade pelos danos suportados por seu cliente vitimado, existindo solidariedade se o estacionamento for explorado por terceiro.

EDIÇÃO N. 74: DIREITO DO CONSUMIDOR III

1) A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2) As empresas públicas, as concessionárias e as permissionárias prestadoras de serviços públicos **respondem objetivamente** pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e dos art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

3) É obrigatória a restituição em dobro da cobrança indevida de tarifa de água, esgoto, energia ou telefonia, salvo na hipótese de erro justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), que não decorra da existência de dolo, culpa ou má-fé.

5) É **objetiva** a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes ocorridos no interior do estabelecimento bancário por se tratar de risco inerente à atividade econômica (art. 14 do CDC).

6) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27)

7) Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos.

8) A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mas ao **prazo de 3 anos**, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

9) Considera-se **abusiva** a prática de limitar a liberdade de escolha do consumidor vinculando a compra de produto ou serviço à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado, hipótese em que se configura a **venda casada**.

10) O Ministério Público é parte legítima para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.

11) O Ministério Público **tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando tutelar direitos dos consumidores relativos aos serviços públicos**.

12) As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, **desde que não vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90**.

13) O Código de Defesa do Consumidor **não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei n. 8.245/91**.

14) **Não incide** o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos.

17) O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo.

18) É **solidária** a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que dela se aproveitam na comercialização de seu produto ou serviço.

19) A diferenciação de preços para o pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito caracteriza prática abusiva no mercado de consumo – A Lei nº 13.455/17 passou a admitir a **diferenciação: Art. 1º Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado**.

Parágrafo único. É **nula a cláusula contratual, estabelecida no âmbito de arranjos de pagamento ou de outros acordos para prestação de serviço de pagamento, que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada no caput deste artigo**.

EDIÇÃO N. 59: CADASTRO DE INADIMPLENTES

1) A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura **dano moral in re ipsa**.

2) É possível que o magistrado, no âmbito da execução de alimentos, adote as medidas executivas do protesto e da inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, caso se revelem eficazes para o pagamento da dívida.

5) Os órgãos mantenedores de cadastros possuem **legitimidade passiva** para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 37 e 38)

6) **Somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos, é possível promover a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes**.

8) O entendimento da Súmula n. 385/STJ é aplicável às ações opostas em face do suposto credor que efetivou a inscrição irregular. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 922)

10) É cabível a aplicação de multa diária como meio coerciti-

vo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

11) Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial e cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 793 e 806)

12) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 31 a 34)

14) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência é ilícita quando descaracterizada a mora em razão de abusividades na cobrança dos encargos contratuais no período de normalidade. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 31 e 32)

15) Os débitos de natureza tributária, inscritos em dívida ativa, podem ser inseridos nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de sua cobrança mediante execução fiscal.

16) O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - Sisbacen possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes, tendo suas informações potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor.

17) A data em que o consumidor tem ciência do registro indevido de seu nome nos cadastros de inadimplentes é o termo inicial da prescrição para o ajuizamento da demanda indenizatória.

18) A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mas ao prazo de 3 anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

19) Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos.

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei (**Fundo Partidário**) e as provenientes do **Fundo Especial de Financiamento de Campanha**;

IV - entidade de classe ou sindical.

V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, RESSALVADOS OS FILIADOS a partido político.

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto deste dispositivo, na parte em que autoriza, a *contrario sensu*, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos com efeitos *ex tunc*.

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, **anualmente**, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, **até o dia 30 de junho** do ano seguinte. (LEI 13877/19)

§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao TSE, o dos órgãos estaduais aos TRE's e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.

BALANÇO CONTÁBIL	
ÓRGÃO NACIONAL	TSE
ÓRGÃO ESTADUAL	TRE
ÓRGÃO MUNICIPAL	JUIZ ELEITORAL

§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral.

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo (até 30/abril do ano seguinte), a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (LEI 13831/2019)

§ 5º A desaprovação da prestação de contas do partido NÃO ENSEJARÁ SANÇÃO ALGUMA QUE O IMPEÇA DE PARTICIPAR DO PLEITO ELEITORAL.

§ 6º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil reativará a inscrição dos órgãos partidários municipais referidos no § 4º deste artigo que estejam com a inscrição baixada ou inativada, mediante requerimento dos representantes legais da agremiação partidária à unidade descentralizada da Receita Federal do Brasil da respectiva circunscrição territorial, instruído com declaração simplificada de que não houve movimentação financeira nem arrecadação de bens estimáveis em dinheiro. (LEI 13831/2019)

§ 7º O requerimento a que se refere o § 6º deste artigo indicará se a agremiação partidária pretende a efetivação imediata da reativação da inscrição pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ou a partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em que a efetivação será realizada sem a cobrança de quaisquer taxas, multas ou outros encargos administrativos relativos à ausência de prestação de contas. (LEI 13831/2019)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

TÍTULO III

Das Finanças e Contabilidade dos Partidos

CAPÍTULO I

Da Prestação de Contas

Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

Art. 31. É VEDADO ao partido **receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:**

I - entidade ou governo estrangeiros;

§ 8º As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas **não ensinam, ainda que desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigentes partidários** no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (**Cadin**)(**LEI 13831/2019**)

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:

- I - discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário;
- II - origem e valor das contribuições e doações;
- III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha;
- IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.

Art. 34. **A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral**, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:

- I - **obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais**;
- III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
- IV - **obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a 5 anos, a documentação comprobatória de suas prestações de contas**;
- V - **obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o RECOLHIMENTO IMEDIATO à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.**

§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, **sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.**

§ 2º Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.

§ 4º Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade **deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas.** (**LEI 13877/19**)

§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, **vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor.** (**LEI 13877/19**)

§ 6º A Justiça Eleitoral **não pode exigir** dos partidos políticos apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantém convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. (**LEI 13877/19**)

Art. 35. O TSE e os TRE's, **à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor**, determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia.

Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos, **15 dias** após a publicação dos balanços financeiros, aberto o **prazo de 5 dias** para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.

Ac.-TSE, de 11.4.2006, no RMS nº 426: o presente dispositivo aplica-se tão somente à prestação de contas dos partidos políticos, sendo a prestação de contas da campanha eleitoral regulada pelos arts. 28 e seguintes da Lei nº 9.504/1997.

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:

- I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;
- II - no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por **1 ano**;
- III - no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4º, fica suspensa por **2 anos** a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos limites fixados.

Art. 37. **A desaprovação das contas do partido IMPLICARÁ EXCLUSIVAMENTE a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%**

§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

§ 2º A **sanção** a que se refere o caput **será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro** ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários.

§ 3º A **sanção** a que se refere o caput deste artigo **deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses**, e o **pagamento** deverá ser feito **por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% do valor mensal**, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em **até 5 anos** de sua apresentação, **vedada a acumulação de sanções.** (**LEI 13877/19**)

§ 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada, por via postal, pelo Tribunal Regional Eleitoral ou Juízo Eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. (**LEI 13877/19**)

§ 4º **Da decisão que desaproveitar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso** para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, **o qual deverá ser RECEBIDO com EFEITO SUSPENSIVO**.

§ 5º As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas.

§ 6º **O exame da prestação de contas dos órgãos partidários TEM CARÁTER JURISDICIONAL.**

§ 9º O **desconto no repasse de cotas** resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput **será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições.**

§ 10. Os **gastos com passagens aéreas** serão comprovados mediante **apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem**, quando for o caso, **desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim.**

§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas.

§ 12. **Erros formais ou materiais** que no conjunto da prestação de contas **não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.**

§ 13. A **responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários decorrente da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta DOLOSA que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido.**

§ 14. O instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política **não será atingido pela sanção aplicada ao partido político em caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação.**

§ 15. **As responsabilidades civil e criminal são SUBJETIVAS e, assim como eventuais dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário responsável pelo órgão partidário À ÉPOCA DO FATO e não impedem que o órgão partidário receba recurso do fundo partidário. (LEI 13831/2019)**

Art. 37-A. **A falta de prestação de contas IMPLICARÁ A SUSPENSÃO DE NOVAS COTAS do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.**

CAPÍTULO II

Do Fundo Partidário

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos **(Fundo Partidário) é constituído por:**

I - **multas e penalidades pecuniárias** aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;

II - **recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;**

III - **doações de pessoa física ou jurídica**, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;

IV - **dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezem-**

bro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por R\$ 0,35 centavos de real, em valores de agosto de 1995.

Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos.

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a inconstitucionalidade da expressão "e jurídicas", com eficácia *ex tunc*.

§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil.

§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente.

§ 3º **As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de:**

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

II - depósitos em espécie devidamente identificados;

III - mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda aos seguintes requisitos: **(LEI 13877/19)**

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e no § 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias.

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a inconstitucionalidade da expressão "e jurídicas", com eficácia *ex tunc*.

§ 6º Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive on-line, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso III do § 3º deste artigo. **(LEI 13877/19)**

§ 7º Os serviços para os partidos políticos **não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas**, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas. **(LEI 13877/19)**

§ 8º As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem o conjunto dos serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. **(LEI 13877/19)**

Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará, **mensalmente**, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral.

Art. 41-A. **Do total do Fundo Partidário:**

I – **5%** serão destacados para **entrega, em partes iguais**, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do Fundo Partidário; e

II – **95%** serão **distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados**.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, **SERÃO DESCONSIDERADAS AS MUDANÇAS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM QUAISQUER HIPÓTESES.**

Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao Fundo Partidário a quota que a este caberia.

§ 1º O órgão de direção **nacional** do partido **está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos** prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei, observado que, **para os demais órgãos do partido e para outros tipos de receita, a obrigação** prevista neste parágrafo **somente se aplica quando existir movimentação financeira.** (LEI 13831/2019)

§ 2º A certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira **tem fé pública como prova documental** para aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no art. 35 desta Lei. (LEI 13831/2019)

Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido.

Art. 44. Os **recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:**

I – na **manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título**, observado, do total recebido, os seguintes limites:

a) **50%** para o **órgão nacional**;

b) **60%** para cada **órgão estadual e municipal**;

II – na **propaganda doutrinária e política**;

III – no **alistamento e campanhas eleitorais**;

IV – na **criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política**, sendo esta aplicação de, **no mínimo, 20% do total recebido**.

V – na **criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres**, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o **mínimo de 5% do total**; (LEI 13877/19)

VI – no **pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado**;

VII – no **pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes**.

VIII – na **contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional** em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral; (LEI 13831/2019)

X – na **compra ou locação de bens móveis e imóveis**, bem como na **edificação ou construção de sedes e afins**, e na **realização de reformas e outras adaptações** nesses bens; (LEI 13831/2019)

XI – no **custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet**, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, o qual deve manter conta bancária específica para receber recursos dessa natureza, proibido nos **180 dias anteriores** à eleição. (LEI 13831/2019)

§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV deste artigo.

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, **a qualquer tempo**, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.

§ 3º Os **recursos de que trata este artigo NÃO ESTÃO SUJEITOS ao regime da Lei no 8.666**, de 21 de junho de 1993, **tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas**

§ 4º **Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza.**

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo para conta específica, **sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa**, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, **sob pena de acréscimo de 12,5% do valor** previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. ~~A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido;~~

Ac-STF, de 15.3.2018, na ADI nº 5.617: declara a inconstitucionalidade, por arrastamento, deste parágrafo.

§ 6º No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despende a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a **eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias**, conforme previstas no caput deste artigo.

§ 7º A **critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política**, os recursos a que se refere o inciso V do caput **poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros**, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura

em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.

Ac.-STF, de 15.3.2018, na ADI nº 5.617: declara a inconstitucionalidade, por arrastamento, deste parágrafo.

Art. 44-A. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político-partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do Regime Geral de Previdência Social. **(LEI 13877/19)**

Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso I do caput do art. 44 desta Lei. **(LEI 13877/19)**

TÍTULO IV

Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão - **REVOGADO**

TÍTULO V

Disposições Gerais

Art. 51. É assegurado ao partido político **com estatuto registrado no TSE o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento.**

Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, **rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais.**

§ 1º O instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela lei civil.

§ 2º O patrimônio da fundação ou do instituto de direito privado a que se referem o inciso IV do art. 44 desta Lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de:

I - extinção da fundação ou do instituto, quando extinto, fundido ou incorporado o partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação;

II - conversão ou transformação da fundação em instituto, assim como deste em fundação.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º deste artigo, **a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido.**

§ 4º A conversão, a transformação ou, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por **decisão do órgão de direção nacional** do partido político.

Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões político-administrativas.

TÍTULO VI

Disposições Finais e Transitórias

Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no § 1º do art. 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo de seis meses da data de sua publicação.

§ 1º A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com **antecedência mínima de 30 dias** e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.

§ 2º Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta Lei:

I - tenha **completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo;**

II - tenha seu **pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente;**

III - tenha **requerido registro de seus estatutos junto ao TSE, após o devido registro como entidade civil.**

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, **não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.** **(LEI 13831/2019)**

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, **ainda possuam saldo em conta bancária específica** conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei **poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação.** **(LEI 13831/2019)**

Art. 55-C. **A não observância** do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei **até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas** **(LEI 13831/2019)**

OBS: art. 3º, Lei 13831/2019 - As disposições desta Lei terão **eficácia imediata nos processos de prestação de contas e de criação dos órgãos partidários em andamento**, a partir de sua publicação, **ainda que julgados, mas não transitados em julgado**

Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. **(LEI 13831/2019)**

Art. 55-E. O disposto no art. 30 desta Lei deverá ser implantado no **prazo máximo de 180 dias**, contado da data de entrada em vigor deste artigo. **(LEI 13877/19)**

Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do art. 19, obedecidas as normas estatutárias.

Parágrafo único. **Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a constante das listas** de que trata este artigo.

Art. 61. O TSE expedirá instruções para a fiel execução desta Lei.

LC 64/90 – INELEGIBILIDADES

Art. 1º São **inelegíveis**:

I - para **qualquer cargo**:

a) os **inalistáveis** e os **analfabetos**;

Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe nº 21920 e, de 17.8.2004, no REspe nº 21707: o teste de alfabetização será feito individualmente, sem constrangimentos, vedada sua realização em audiência pública;

Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe nº 21920 e, de 17.8.2004, no REspe nº 21707: o teste de alfabetização será feito individualmente, sem constrangimentos, vedada sua realização em audiência pública; Ac.-TSE, de 11.10.2004, no AgR-REspe nº 24343: ilegitimidade do teste de alfabetização quando, apesar de não ser coletivo, provoca constrangimento no candidato.

Súmula 15, TSE: O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato.

Súmula 55, TSE: A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura.

b) os **membros do Congresso Nacional**, das **Assembléias Legislativas**, da Câmara Legislativa e das **Câmaras Municipais**, que **haja perdido os respectivos mandatos por infringência** do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, **para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes** ao término da legislatura;

c) o **Governador e o Vice-Governador de Estado** e do Distrito Federal e o **Prefeito e o Vice-Prefeito** que **perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual**, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, **para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes** ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que **tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes**;

Súmula 19, TSE: O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/90).

e) os que **forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena**, pelos **crimes**:

1. **contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público** (abrange os previstos na Lei de Licitações, crimes contra a ordem tributária);

2. **contra o patrimônio privado**, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
3. **contra o meio ambiente** e a saúde pública;
4. **eleitorais**, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. **de abuso de autoridade**, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
6. **de lavagem** ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. **de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos**;
8. **de redução à condição análoga à de escravo**;
9. **contra a vida e a dignidade sexual**; e
10. **praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando**;

Súmula 41, TSE: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

Súmula 58, TSE: Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Súmula 60, TSE: O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial.

Súmula 61, TSE: O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Ac.-TSE, de 13.11.2018, no AgR-RO nº 060031968 e, de 19.12.2016, no REspe nº 7586: a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não afasta a incidência da inelegibilidade prevista nesta alínea.

f) os que **forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis**, pelo **prazo de 8 anos**;

g) os que **tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário**, para as eleições que se realizarem nos **8 anos seguintes**, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

h) os **detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado**, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos **8 anos seguintes**;

Súmula 69, TSE: Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.

i) os que, **em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação**, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;

j) os que **forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma**, pelo **prazo de 8 anos** a contar da eleição;

k) o **Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência** a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos **8 anos subsequentes** ao término da legislatura;

l) os que **forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito**, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do **prazo de 8 anos após o cumprimento da pena**;

Ac.-TSE, de 21.2.2017, no REspe nº 10049: requisitos de incidência desta alínea:

- a) condenação por ato de improbidade administrativa que importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
- b) presença de dolo;
- c) decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado; e
- d) sanção de suspensão dos direitos políticos.

m) os que **forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional**, pelo **prazo de 8 anos**, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;

n) os que **forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade**, pelo **prazo de 8 anos** após a decisão que reconhecer a fraude;

o) os que **forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial**, pelo **prazo de 8 anos**, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

p) a **pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral**, pelo **prazo de 8 anos** após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;

q) os **magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham**

pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo **prazo de 8 anos**;

II - para **Presidente e Vice-Presidente** da República:

a) **até 6 meses** depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:

1. os Ministros de Estado;
2. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República;
3. o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;
4. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8. os Magistrados;
9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público;
10. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11. os Interventores Federais;
12. os Secretários de Estado;
13. os Prefeitos Municipais;
14. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;

b) os que **tenham exercido, nos 6 meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal**;

d) os que, **até 6 meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório**, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;

e) os que, **até 6 meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas** de que tratam os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;

f) os que, **detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5º da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas**;

g) os que tenham, **dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social**;

h) os que, **até 6 meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao**

crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;

i) os que, **dentro de 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle**, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

j) os que, **membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 meses anteriores ao pleito**;

l) os que, **servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais**;

Súmula 54 TSE: A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato.

Súmula 4 TSE: Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na exigência do art. 1º, II, I, da LC nº 64/90.

III - para **Governador e Vice-Governador** de Estado e do Distrito Federal;

a) **os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente** da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b) **até 6 meses depois** de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:

1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;
2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;

IV - para **Prefeito e Vice-Prefeito**:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o **prazo de 4 meses** para a desincompatibilização;

b) **os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais**;

c) as **autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 meses anteriores ao pleito**;

V - para o **Senado Federal**:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VII - para a **Câmara Municipal**:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o **prazo de 6 meses** para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o **prazo de 6 meses** para a desincompatibilização.

§ 1º **Para concorrência a outros cargos**, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos **devem renunciar** aos respectivos mandatos **até 6 meses antes** do pleito.

§ 2º **O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito** poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos **últimos 6 meses anteriores** ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

§ 3º **São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, SALVO SE JÁ TITULAR DE MANDATO ELETIVO E CANDIDATO À REELEIÇÃO.**

Súmula 18 STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição Federal

§ 4º A **inelegibilidade** prevista na alínea e do inciso I deste artigo **NÃO SE APLICA AOS CRIMES CULPOSOS e ÀQUELES DEFINIDOS EM LEI COMO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, NEM** aos crimes de **AÇÃO PENAL PRIVADA**.

§ 5º A **renúncia para atender à desincompatibilização com vistas a candidatura a cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará a inelegibilidade** prevista na alínea k, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta Lei Complementar.

Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade.

Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante:

I - o TSE, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;

II - os TRE, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

III - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 3º **Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias**, contados da publicação do pedido de registro do candidato, **impugná-lo em petição fundamentada**.

§ 1º A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido.

§ 2º **Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.**

§ 3º O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando **testemunhas**, se for o caso, no **máximo de 6**.

Súmula 11 TSE: No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.

Súmula 39 TSE: Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura.

Súmula 45 TSE: Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Súmula 49 TSE: O prazo de cinco dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal.

Art. 4º A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o **prazo de 7 dias** para que o candidato, partido político ou coligação possa **contestá-la**, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça.

Art. 5º Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os **4 dias** seguintes para **inquirição das testemunhas** do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação judicial.

§ 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada.

§ 2º Nos **5 dias subsequentes**, o Juiz, ou o Relator, **procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes**.

§ 3º No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa.

§ 4º Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito.

§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exhibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência.

Art. 6º Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar **alegações** no **prazo comum de 5 dias**.

Art. 7º Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato, para sentença ou julgamento pelo Tribunal.

Parágrafo único. **O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pe-**

las partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento.

Art. 8º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a sentença em cartório **3 dias** após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o **prazo de 3 dias** para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1º A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o **prazo de 3 dias** para a apresentação de contrarrazões.

§ 2º Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las.

Súmula 3 TSE: No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário.

Súmula 10 TSE: No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de três dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo.

Súmula 11 TSE: No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.

Art. 9º Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital, em cartório.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao Presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador Regional pelo **prazo de 2 dias**.

Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em mesa para julgamento em **3 dias**, independentemente de publicação em pauta.

Art. 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em **até 2 reuniões seguidas**, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes.

§ 1º Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator ou do voto vencedor.

§ 2º Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data o **prazo de 3 dias**, para a **interposição de recurso para o TSE**, em petição fundamentada.

Art. 12. Havendo recurso para o TSE, a partir da data em que for protocolizada a petição passará a correr o **prazo de 3 dias** para a **apresentação de contrarrazões**, notificado por telegrama o recorrido.

Parágrafo único. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao TSE

Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no art. 6º desta lei complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em **3 dias**, independentemente de publicação em pauta.

Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta lei complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior.

Art. 14. No TSE, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma prevista nos arts. 10 e 11 desta lei complementar.

Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro de candidatura e expedição de diploma do réu.

Art. 16. Os **prazos** a que se referem o art. 3º e seguintes desta lei complementar **são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.**

Art. 17. É **facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato considerando inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro**, caso em que a respectiva Comissão Executiva do Partido fará a escolha do candidato.

Art. 18. **A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles.**

Ac.-TSE, de 3.3.2016, no RO nº 29659: as causas de inelegibilidade possuem caráter pessoal, afastando a responsabilização objetiva do outro candidato que componha a chapa.

Ac.-TSE, de 11.9.2014, no RO nº 90431: o candidato ao cargo de vice-governador que não incida em inelegibilidade e possua as condições de elegibilidade pode ter o seu registro deferido em chapa substituta, desde que completa.

Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da li-

berdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.

Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional.

Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta lei complementar serão apuradas mediante **procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais**, nos termos das Leis nºs 1.579, de 18 de março de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as modificações desta lei complementar.

Art. 22. **(AUE) Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político**, obedecido o seguinte rito:

I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no **prazo de 5 dias**, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;

b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar;

II - no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de **24 horas**;

III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do TSE, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;

IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á **prazo de 5 dias** para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, **até o máximo de 6** para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação;

VI - nos **3 dias** subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;

VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito;

VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias;

IX - se o terceiro, sem justa causa, não exhibir o documento, ou não comparecer a juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo s por crime de desobediência;

X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar **alegações no prazo comum de 2 dias**;

XI - terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado;

XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em **3 dias**, e os autos da representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente;

XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por **48 horas**, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do Relatório;

XIV - **ulgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subseqüentes à eleição em que se verificou**, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

XVI - **para a configuração do ato abusivo, NÃO SERÁ CONSIDERADA A POTENCIALIDADE DE O FATO ALTERAR O RESULTADO DA ELEIÇÃO**, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Parágrafo único. O **recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério Público** no mesmo sentido.

Aplica-se o rito deste artigo:

Ac.-TSE, de 21.3.2017, no AgR-AI nº 2580 (**ações por doação acima do limite legal**);

Ac.-TSE, de 1º.2.2011, no AgR-REspe nº 28315 (**representação com base no art. 30-A da Lei das Eleições**);

Ac.-TSE, de 4.4.2017, no AgR-AI nº 10339 (**captação ilícita de sufrágio**);

Ac.-TSE, de 14.5.2013, no REspe nº 66230 (**representação por condutas vedadas**).

Legitimidade ativa:

Ac.-TSE, de 3.11.2016, no AgR-REspe nº 958 e, de 11.11.2014, no AgR-REspe nº 27733 (**coligação/partidos, isoladamente, após as eleições**);

Ac.-TSE, de 5.8.2014, no REspe nº 1429 (**partido político para**

prosseguir, isoladamente, em feito que ajuizou antes de se coligar);

Ac.-TSE, de 25.11.2008, no RO nº 1537 (**candidato registrado que pertença à circunscrição do réu e os fatos da pretensão se relacionem à mesma eleição**);

Ac.-TSE, de 29.6.2006, no REspe nº 26012 (**partido político, ainda que não tenha indicado candidatos para as eleições**).

Illegitimidade ativa:

Ac.-TSE, de 2.8.2016, no AgR-REspe nº 29755: (**representante de coligação, em nome próprio**);

Ac.-TSE, de 24.10.2014, no AgR-REspe nº 31509: (**candidato com registro de candidatura indeferido, por decisão transitada em julgada, à época do ajuizamento da demanda**);

Ac.-TSE, de 21.9.2006, na Rp nº 963: (**eleitor**);

Illegitimidade passiva:

Ac.-TSE, de 9.11.2006, no AgR-Rp nº 1229 (**pessoa jurídica**).

Art. 23. **O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.**

Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar.

Art. 25. **Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé:**

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua.

Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei complementar que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra **até 2 dias após** a publicação desta lei complementar.

Art. 26-A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nesta Lei Complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para as eleições.

Art. 26-B. **O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade, sobre quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de segurança.**

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta Lei Complementar sob alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares.

§ 2º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as suas atribuições regulares.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as Corregedorias Eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos, promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização.

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas *d, e, h, j, l e n* do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.

§ 1º **Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de habeas corpus.**

§ 2º Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.

Súmula 66 TSE: A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta o imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

§ 3º A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo.

LEI 9790/99 - OSCIP

CAPÍTULO I

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Art. 1º Podem qualificar-se como OSCIP as **pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos** que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no **mínimo, 3 anos**, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, **considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio**, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social.

§ 2º A **OUTORGA DA QUALIFICAÇÃO** prevista neste artigo **É ATO VINCULADO** ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei.

Art. 2º **Não são passíveis de qualificação** como OSCIP, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei:

- I - as **sociedades comerciais**;
- II - os **sindicatos**, as **associações de classe ou de representação** de categoria profissional;
- III - as **instituições religiosas** ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
- IV - as **organizações partidárias** e assemelhadas, **INCLUSIVE SUAS FUNDAÇÕES**;
- V - as **entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços** a um círculo restrito de associados ou sócios;
- VI - as entidades e empresas que comercializam **planos de saúde e assemelhados**;
- VII - as **instituições hospitalares privadas não gratuitas** e suas mantenedoras;
- VIII - as **escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito** e suas mantenedoras;
- IX - as **ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**;
- X - as **cooperativas**;
- XI - as **fundações públicas**;
- XII - as **fundações, sociedades civis ou associações de direito privado** criadas por órgão público ou por fundações públicas;
- XIII - as **organizações creditícias** que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

Art. 3º A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o **princípio da universalização dos serviços**, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes **finalidades**:

- I - promoção da **assistência social**;
- II - promoção da **cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico**;
- III - **promoção gratuita da educação**, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- IV - **promoção gratuita da saúde**, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- V - promoção da **segurança alimentar e nutricional**;
- VI - **defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável**;
- VII - promoção do **voluntariado**;
- VIII - promoção do **desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza**;
- IX - **experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito**;
- X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
- XI - **promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia** e de outros valores universais;
- XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de **tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conheci-**

mentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, **exige-se ainda**, para qualificarem-se como OSCIP, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:

I - a **observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência**;

II - a **adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais**, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;

III - a **constituição de conselho fiscal** ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

IV - a previsão de que, **em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta**;

V - a **previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdeu aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social**;

VI - a **possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva** e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação;

VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo:

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento;

d) a **prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos** pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público **será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal**.

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de OSCIP.

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao **Ministério da Justiça**, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:

I - estatuto registrado em cartório;

II - ata de eleição de sua atual diretoria;

III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;

IV - declaração de isenção do imposto de renda;

V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no **prazo de 30 dias**, deferindo ou não o pedido.

§ 1º No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no **prazo de 15 dias** da decisão, certificado de qualificação da requerente como OSCIP.

§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1º, dará ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial.

§ 3º O pedido de **qualificação somente será indeferido quando**:
I - a **requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2º desta Lei**;

II - a requerente **não atender aos requisitos descritos nos arts. 3º e 4º desta Lei**;

III - a **documentação** apresentada estiver **incompleta**.

Art. 7º Perde-se a qualificação de OSCIP, a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório.

Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei.

CAPÍTULO II DO TERMO DE PARCERIA

Art. 9º Fica instituído o **Termo de Parceria**, assim considerado o **instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIP** destinado à **formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público** previstas no art. 3º desta Lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as OSCIP discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.

§ 1º A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.

§ 2º São **cláusulas essenciais do Termo de Parceria**:

I - a do **objeto**, que conterá a **especificação do programa** de trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

II - a de **estipulação das metas e dos resultados** a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;

III - a de previsão expressa dos **critérios objetivos de avaliação de desempenho** a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;

IV - a de **previsão de receitas e despesas** a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV;

VI - a de **publicação**, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, **de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira**, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.

§ 1º Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 2º A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, **sob pena de responsabilidade solidária**.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, **havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.**

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da organização parceira.

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no **prazo máximo de 30 dias**, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4º desta Lei.

Art. 15. **Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração do Termo de Parceria, este será GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE.**

Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados

II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;

III - extrato da execução física e financeira;

IV - demonstração de resultados do exercício;

V - balanço patrimonial;

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos;

VII - demonstração das mutações do patrimônio social;

VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. **É vedada às entidades qualificadas como OSCIP a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.**

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às OSCIP.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como OSCIP, desde que atendidos aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, **até 5 anos** contados da data de vigência desta Lei.

§ 1º Findo o **prazo de 5 anos**, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores.

§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.

OS	OSCIP
----	-------

Obrigatório ter agente público em seu Conselho de Administração	Não precisa ter Conselho de Administração
Contrato de gestão	Termo de parceria
Presta serviço público	Presta serviço privado de interesse coletivo
Processo de qualificação perante o Ministério Supervisor	Processo de qualificação perante o Ministério da Justiça
Qualificação é ato discricionário	Qualificação é ato vinculado
Responsabilidade objetiva	Responsabilidade subjetiva

Dia 33

ECA: art. 131-199-E
 LEI 11107/05 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS
 LEI 12846/13 – RESPONSABILIZAÇÃO PJ POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 LEI 9985/00 – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE PROTEÇÃO

Controle de Leitura



ECA

Título V
 Do Conselho Tutelar
 Capítulo I
 Disposições Gerais

Art. 131. O Conselho Tutelar é **órgão permanente e autônomo, não jurisdicional**, encarregado pela sociedade de **ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, definidos nesta Lei.

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, **no mínimo, 1 Conselho Tutelar** como **órgão integrante da administração pública local**, composto de **5 membros**, escolhidos pela população local para **mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha (LEI 13824/2019)**

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

- I - reconhecida **idoneidade moral**;
- II - idade **superior a 21 anos**;
- III - **residir no município**.

Art. 134. **Lei municipal** ou distrital disporá sobre o **local, dia e horário de funcionamento** do Conselho Tutelar, inclusive quanto à **remuneração** dos respectivos membros, aos quais é assegurada o direito a:

- I - **cobertura previdenciária**;
- II - gozo de **férias** anuais remuneradas, **acrescidas de 1/3** do valor da remuneração mensal;
- III - **licença-maternidade**;
- IV - licença-**paternidade**;
- V - **gratificação natalina**.

Parágrafo único. **Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares**

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro **constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral**.

Capítulo II

Das Atribuições do Conselho

Art. 136. São **atribuições do Conselho Tutelar**:

- I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a

VII (**MEDIDAS DE PROTEÇÃO, EXCETO: inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta**);

II - **atender e aconselhar os pais ou responsável**, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

III - **promover a execução de suas decisões**, podendo para tanto:

- a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
- b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

VII - **expedir notificações**;

VIII - **requisitar certidões de nascimento e de óbito** de criança ou adolescente quando necessário;

IX - **assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária** para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;

XI - **representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar**, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, **comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público**, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.

Art. 137. As **decisões** do Conselho Tutelar **SOMENTE poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse**.

Capítulo III

Da Competência

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147. (**A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável**).

Capítulo IV

Da Escolha dos Conselheiros

Art. 139. O **processo para a escolha dos membros** do Conselho Tutelar será **estabelecido em lei municipal** e realizado **sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, e a **fiscalização do Ministério Público**.

§ 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a **cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial**.

§ 2º A **posse** dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia **10 DE JANEIRO** do ano subsequente ao processo de escolha.

§ 3º No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é **vedado** ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, **inclusive brindes de pequeno valor.**

Capítulo V Dos Impedimentos

Art. 140. São **impedidos** de servir no mesmo Conselho **mari-
do e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou
nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho,
padrasto ou madrastra e enteado.**

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

Título VI Do Acesso à Justiça Capítulo I Disposições Gerais

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.

§ 2º As **ações judiciais** da competência da Justiça da Infância e da Juventude são **isentas de custas e emolumentos, ressalvada** a hipótese de **litigância de má-fé.**

Art. 142. Os **menores de 16 anos** serão **representados** e os **maiores de 16 anos e menores de 21 anos** **assistidos** por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará **CURADOR ESPECIAL** à criança ou adolescente, **sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.**

Art. 143. É **VEDADA** a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato **não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se** fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, **iniciais do nome e sobrenome.**

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se **demonstrado o interesse e justificada a finalidade.**

Capítulo II Da Justiça da Infância e da Juventude Seção I Disposições Gerais

Art. 145. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo

ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Seção II Do Juiz

Art. 146. A **autoridade** a que se refere esta Lei **é o Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local.**

Art. 147. A **competência** será **determinada:**

I - pelo **domicílio dos pais ou responsável;**

II - pelo **lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.**

§ 1º. Nos casos de **ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão (TEORIA DA ATIVIDADE),** observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2º A **execução** das medidas **poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar** a criança ou adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do **local da sede estadual da emissora ou rede**, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para **apuração de ato infracional** atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a **remissão**, como forma de **suspensão ou extinção** do processo;

III - conhecer de pedidos de **adoção e seus incidentes;**

IV - conhecer de **ações civis** fundadas em **interesses individuais, difusos ou coletivos** afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de **irregularidades em entidades de atendimento**, aplicando as medidas cabíveis;

VI - **aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção** à criança ou adolescente;

VII - **conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar**, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de **criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente** a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de **guarda e tutela;**

b) conhecer de ações de **destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;**

c) suprir a **capacidade** ou o **consentimento para o casamento;**

d) conhecer de **pedidos baseados em discordância paterna ou materna**, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a **emancipação**, nos termos da lei civil, **quando faltarem os pais;**

f) designar **curador especial** em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de **ações de alimentos;**

h) determinar o **cancelamento**, a **retificação** e o **suprimento dos registros de nascimento e óbito**.

Art. 149. Compete à autoridade judiciária **disciplinar, atraves de portaria, ou autorizar, mediante alvará:**

I - a **entrada e permanência** de criança ou adolescente, **desacompanhado dos pais ou responsável**, em:

- a) estádio, ginásio e campo desportivo;
- b) bailes ou promoções dançantes;
- c) boate ou congêneres;
- d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
- e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.

II - a **participação de criança e adolescente em:**

- a) espetáculos públicos e seus ensaios;
- b) certames de beleza.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:

- a) os princípios desta Lei;
- b) as peculiaridades locais;
- c) a existência de instalações adequadas;
- d) o tipo de frequência habitual ao local;
- e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes;
- f) a natureza do espetáculo.

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, **VEDADAS AS DETERMINAÇÕES DE CARÁTER GERAL**.

Seção III

Dos Serviços Auxiliares

Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.

Art. 151. **Compete à equipe interprofissional** dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, **fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, OU VERBALMENTE, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.**

Parágrafo único. Na **ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais** ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta Lei ou por determinação judicial, **a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito**, nos termos do art. 156 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Capítulo III

Dos Procedimentos

Seção I

Disposições Gerais

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1º É **assegurada**, sob pena de responsabilidade, **prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos** previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

§ 2º Os **PRAZOS** estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos **SÃO CONTADOS EM DIAS CORRIDOS**, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento **(-C+F)**, **VEDADO O PRAZO EM DOBRO para a Fazenda Pública e o Ministério Público**.

Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar **de ofício** as providências necessárias, ouvido o Ministério Público.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos**.

Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214 **(os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município)**.

Seção II

Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar

Art. 155. O procedimento para a **perda ou a suspensão** do poder familiar **terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse**.

Art. 156. A petição inicial indicará:

- I - a autoridade judiciária a que for dirigida;
- II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;
- III - a exposição sumária do fato e o pedido;
- IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.

Art. 157. **Havendo motivo grave**, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, **decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente**, até o julgamento definitivo da causa, **ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade**.

§ 1º **Recebida a petição inicial**, a autoridade judiciária **determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia** por equipe interprofissional ou multidisciplinar **para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar**, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.

§ 2º Em sendo os **pais oriundos de comunidades indígenas**, é **ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar** referida no § 1º deste artigo, **de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista**, observado o disposto no § 6º do art. 28 desta Lei.

Art. 158. O requerido será citado para, no **prazo de 10 dias**, **oferecer resposta escrita**, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

§ 1º A **citação será pessoal**, salvo se esgotados todos os meios para sua realização.

§ 2º O **requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente**.

§ 3º Quando, por **2 vezes**, o **oficial de justiça** houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, **deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar**, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) – **CITAÇÃO POR HORA CERTA**

§ 4º Na hipótese de os genitores encontrarem-se em **local incerto ou não sabido**, serão **citados por edital** no **prazo de 10 dias**, em **publicação única**, **DISPENSADO** o envio de ofícios para a localização.

Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, **podrá requerer, em cartório**, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.

Parágrafo único. Na hipótese de **requerido privado de liberdade**, o oficial de justiça deverá **perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor**

Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público.

Art. 161. Se **não for contestado** o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária **dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo.**

§ 1º A autoridade judiciária, **de ofício** ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, **determinará a oitiva de testemunhas** que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou no art. 24 desta Lei.

§ 3º Se o **pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente**, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida

§ 4º **É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados.**

§ 5º Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva.

Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por **5 dias**, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.

§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, **colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito**, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de **20 minutos** cada um, **prorrogável por mais 10 minutos**

§ 3º A **decisão será proferida na audiência**, podendo a autoridade judiciária, **excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 dias.**

§ 4º Quando o **procedimento de destituição** de poder familiar for **iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial** em favor da criança ou adolescente.

Art. 163. O **prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 dias**, e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta.

Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar **será averbada** à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente.

Seção III

Da Destituição da Tutela

Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na seção anterior.

Seção IV

Da Colocação em Família Substituta

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:

I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste;

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos;

IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão;

V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.

Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos.

Art. 166. Se os pais forem **falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido** de colocação em família substituta, este **PODERÁ SER FORMULADO DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, em petição assinada pelos próprios requerentes, DISPENSADA A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO.**

§ 1º Na hipótese de **concordância dos pais**, o juiz:

I - **na presença do Ministério Público, ouvirá as partes**, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, **para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias**, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações; e

II - **declarará a extinção do poder familiar.**

§ 2º O **consentimento** dos titulares do poder familiar **será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional** da Justiça da Infância e da Juventude, **em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida.**

§ 3º São **garantidos a livre manifestação de vontade** dos detentores do poder familiar e o **direito ao sigilo das informações**.

§ 4º O **consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência** a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 5º O **consentimento é RETRATÁVEL ATÉ a data da realização da AUDIÊNCIA** especificada no § 1º deste artigo, e **os pais podem exercer o ARREPENDIMENTO no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar**.

§ 6º O **consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança**.

§ 7º A família natural e a família substituta receberão a devolução da orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

Art. 167. A autoridade judiciária, **de ofício** ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a **realização de estudo social ou, se possível, perícia** por equipe interprofissional, **decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência**.

Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade.

Art. 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo **prazo de 5 dias**, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

Art. 169. Nas hipóteses em que a **destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta**, será **observado o procedimento contraditório** previsto nas Seções II e III deste Capítulo.

Parágrafo único. **A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento**, observado o disposto no art. 35.

Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32, e, quanto à adoção, o contido no art. 47.

Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no **prazo máximo de 5 dias**.

COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA	O pedido pode ser formulado diretamente no cartório, DISPENSADA ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO:
	- Pais falecidos - Pais destituídos ou suspensos do poder familiar - Pais concordarem expressamente
	O consentimento somente será válido se for dado após o nascimento da criança
	O consentimento é RETRATÁVEL até a audiência

Os pais podem exercer o **DIREITO DE ARREPENDIMENTO**, no **prazo de 10 dias**, contados da sentença de extinção do poder familiar.

Seção V

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente
Art. 171. O adolescente **apreendido** por força de **ordem judicial** será, desde logo, **encaminhado à autoridade judiciária**.

Art. 172. O adolescente **apreendido em flagrante** de ato infracional será, desde logo, **encaminhado à autoridade policial competente**.

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, **prevalecerá a atribuição da repartição especializada**, que, **após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria**.

Art. 173. Em caso de **flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça** a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:

I - **lavar auto de apreensão**, ouvidos as testemunhas e o adolescente;

II - **apreender o produto e os instrumentos** da infração;

III - **requisitar os exames ou perícias** necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.

Parágrafo único. **Nas demais hipóteses de flagrante (sem violência ou grave ameaça), a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada**.

Art. 174. **Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado** pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, **exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para GARANTIA DE SUA SEGURANÇA PESSOAL ou MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**.

Art. 175. Em caso de **não liberação**, a autoridade policial **encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência**.

§ 1º Sendo **impossível a apresentação imediata**, a autoridade policial **encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas**

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. **À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, NÃO PODENDO, EM QUALQUER HIPÓTESE, EXCEDER O PRAZO DE 24 HORAS**.

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional **não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial**, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

Art. 179. **Apresentado o adolescente**, o representante do Ministério Público, **no mesmo dia e à vista do auto de apreensão**, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, **procederá imediata e informalmente à sua oitiva** e, **em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas**.

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o **representante do Ministério Público poderá**:

I - promover o **arquivamento** dos autos;

II - conceder a **remissão**;

III - **representar** à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa.

Art. 181. **Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão** pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que contere o resumo dos fatos, **os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação**.

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.

§ 2º **Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao PGJ**, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar.

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada.

§ 1º **A representação será oferecida por petição**, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, **PODENDO SER DEUZIDA ORALMENTE**, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.

§ 2º A representação **INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA da autoria e materialidade**.

Art. 183. O **prazo máximo e improrrogável** para a conclusão do procedimento, **estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias**.

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, **decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação**, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e **notificados** a comparecer à audiência, acompanhados de advogado.

§ 2º **Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente**.

§ 3º **Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação**.

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, **sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável**.

Art. 185. A **internação**, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, **não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional**.

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente **deverá ser imediatamente transferido** para a localidade mais próxima.

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, **o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias**, sob pena de responsabilidade.

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, **ouvirá o representante do Ministério Público**, proferindo decisão.

§ 2º Sendo o **fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade**, a autoridade judiciária, **verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor**, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso.

§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no **prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas**.

§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de **20 minutos** para cada um, prorrogável por mais **10**, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.

Art. 187. Se o **adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação**, a autoridade judiciária **designará nova data, determinando sua condução coercitiva**.

Art. 188. A **remissão**, como forma de **extinção** ou **suspensão** do processo, **poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença**.

Art. 189. A autoridade judiciária **não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença:**

- I - estar **provada a inexistência do fato;**
- II - **não haver prova da existência do fato;**
- III - **não constituir o fato ato infracional;**
- IV - **não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional.**

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.

Art. 190. A **intimação** da sentença que **aplicar** medida de **internação** ou regime de **semiliberdade** será feita:

- I - **ao adolescente e ao seu defensor;**
- II - quando **não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.**

§ 1º Sendo **outra a medida** aplicada, a **intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor.**

§ 2º **Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.**

Seção V-A

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente"

Art. 190-A. A **INFILTRAÇÃO de agentes de polícia** na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), obedecerá às seguintes regras:

- I - será **PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL** devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;
- II - **dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia** e conterà a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas;
- III - **não poderá exceder o prazo de 90 dias**, sem prejuízo de eventuais renovações, **desde que o total não exceda a 720 dias** e seja **demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial.**

§ 1º **A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo** de que trata o inciso II do § 1º deste artigo.

§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, consideram-se:

I - **dados de conexão:** informações referentes a **hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;**

II - **dados cadastrais:** informações referentes a **nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão** a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 3º **A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios.**

Art. 190-B. As informações da operação de infiltração serão **encaminhadas diretamente ao juiz** responsável pela autorização da medida, que **zelar por seu sigilo.**

Parágrafo único. **Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao dele-**

gado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de **garantir o sigilo** das investigações.

Art. 190-C. **Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade** dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que **deixar de observar a estrita finalidade da investigação** **responderá pelos excessos** praticados.

Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada.

Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção será numerado e tombado em livro específico.

Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado.

Parágrafo único. **Os atos eletrônicos registrados** citados no caput deste artigo **serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial**, assegurando-se a **preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos.**

Seção VI

Da Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento

Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em **entidade governamental e não-governamental** terá **início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar**, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.

Parágrafo único. Havendo **motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente** da entidade, mediante decisão fundamentada.

Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no **prazo de 10 dias**, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.

Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e **sendo necessário**, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.

§ 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão **5 dias** para oferecer **alegações finais**, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

§ 2º Em se tratando de **afastamento provisório ou definitivo de dirigente** de entidade governamental, **a autoridade judiciária oficial à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição.**

§ 3º **Antes de aplicar qualquer das medidas**, a autoridade judiciária **PODERÁ FIXAR PRAZO PARA A REMOÇÃO DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS**. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito.

§ 4º A **multa e a advertência serão impostas ao dirigente** da entidade ou programa de atendimento.

Seção VII

Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente

Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá **início por representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por 2 testemunhas, se possível.**

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração.

§ 2º Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento.

Art. 195. O requerido terá **prazo de 10 dias** para apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita:

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;

II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, lavrando certidão;

III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal;

IV - por edital, com **prazo de 30 dias**, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.

Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por **5 dias**, decidindo em igual prazo.

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de **20 minutos** para cada um, prorrogável por mais **10**, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.

Seção VIII

Da Habilitação de Pretendentes à Adoção

Art. 197-A. Os postulantes à adoção, **domiciliados no Brasil**, apresentarão petição inicial na qual conste:

I - qualificação completa;

II - dados familiares;

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável;

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;

V - comprovante de renda e domicílio;

VI - **atestados de sanidade física e mental**;

VII - **certidão de antecedentes criminais**;

VIII - **certidão negativa de distribuição cível**.

Art. 197-B. A autoridade judiciária, no **prazo de 48 horas**, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no **prazo de 5 dias** poderá:

I - **apresentar quesitos** a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta Lei;

II - **requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes** em juízo e testemunhas;

III - **requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências** que entender necessárias.

Art. 197-C. **Intervirá no feito, OBRIGATORIAMENTE, equipe interprofissional** a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que **deverá elaborar estudo psicossocial**, que **conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável**, à luz dos requisitos e princípios desta Lei.

§ 1º **É OBRIGATÓRIA a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos.**

§ 2º **SEMPRE QUE POSSÍVEL E RECOMENDÁVEL**, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1º deste artigo **incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional**, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

§ 3º **É recomendável** que as **crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão** em família adotiva.

Art. 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no art. 197-C desta Lei, a autoridade judiciária, no **prazo de 48 horas**, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por **5 dias**, decidindo em igual prazo.

Art. 197-E. **Deferida a habilitação, o postulante será inscrito** nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, **sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação** e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis.

§ 1º A **ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária** nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando **comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando**.

Art. 50, § 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil **NÃO CADASTRADO PREVIAMENTE** nos termos desta Lei quando:

I - se tratar de pedido de **adoção unilateral**;
 II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente **mantenha vínculos de afinidade e afetividade**;
 III - oriundo o pedido de quem detém a **tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente**, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.

§ 2º A **habilitação à adoção** deverá ser renovada no **mínimo trienalmente** mediante avaliação por equipe interprofissional.

§ 3º Quando o **adotante candidatar-se a uma nova adoção**, **será dispensável a renovação da habilitação**, bastando a avaliação por equipe interprofissional.

§ 4º **Após 3 recusas injustificadas**, pelo habilitado, à **adoção** de crianças ou adolescentes **indicados dentro do perfil escolhido**, **haverá reavaliação da habilitação concedida**.

§ 5º A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente.

Art. 197-F. O **prazo máximo para conclusão da habilitação à adoção** será de **120 dias**, **prorrogável por igual período**, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

Capítulo IV Dos Recursos

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

I - os **recursos** serão interpostos **independentemente de preparo**;

II - em **todos os recursos**, salvo nos **embargos de declaração**, o **prazo** para o Ministério Público e para a defesa será sempre de **10 dias**;

III - os **recursos** terão preferência de julgamento e **dispensarão revisor**;

VII - **antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 dias – juízo de retratação**;

VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de **24 horas**, **independentemente de novo pedido do recorrente**; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no **prazo de 5 dias**, contados da intimação.

Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá recurso de apelação (**decisão que disciplina, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará...**).

Art. 199-A. A **sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo**, embora sujeita a apelação, que será **recebida exclusivamente no efeito devolutivo**, salvo se se tratar de **adoção in-**

ternacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando.

SENTENÇA QUE DEFERE ADOÇÃO – CABE APELAÇÃO

REGRA: efeito devolutivo

EXCEÇÃO: adoção internacional ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;

Art. 199-B. A **sentença** que **destituir** ambos ou qualquer dos genitores do **poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo**.

Art. 199-C. Os **recursos** nos procedimentos de **adoção** e de **destituição de poder familiar**, em face da relevância das questões, serão **processados com prioridade absoluta**, devendo ser **imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público**.

Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no **prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão**.

Parágrafo único. O **Ministério Público** será intimado da data do julgamento e poderá na sessão, se entender necessário, **apresentar oralmente seu parecer**.

Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.

LEI 11107/05 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Art. 1ª Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a **realização de objetivos de interesse comum** e dá outras providências.

§ 1º O consórcio público **constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado**.

§ 2º A **União** somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

§ 3º Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais.

§ 1º **Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:**

I – **firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo**;

II – **nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões** nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e

III – **ser contratado pela administração direta ou indireta** dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.

§ 2º Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

§ 3º **Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público**, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

Art. 3º O consórcio público **SERÁ CONSTITUÍDO POR CONTRATO** cuja celebração **dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções**.

Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:

I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;

II – a identificação dos entes da Federação consorciados;

III – a indicação da área de atuação do consórcio;

IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;

V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI – as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

VII – a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações;

VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X – as condições para que o **consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria**;

XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:

a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços;

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;

e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; e

XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

§ 1º Para os fins do inciso III do caput deste artigo (**indicação da área de atuação**), **considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios:**

I – **dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos;**

II – **dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de 1 Estado ou por 1 ou mais Estados e o Distrito Federal;**

IV – **dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os Municípios;**

§ 2º O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 voto a cada ente consorciado.

§ 3º **É NULA a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.**

§ 4º Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, **poderão ceder-lhe servidores**, na forma e condições da legislação de cada um.

§ 5º O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

Art. 5º **O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, MEDIANTE LEI, do protocolo de intenções.**

§ 1º O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas 1 parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.

§ 2º **A ratificação pode ser realizada com reserva** que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional.

§ 3º **A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da assembleia geral do consórcio público.**

§ 4º **É dispensado da ratificação** prevista no caput deste artigo o **ente da Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.**

Art. 6º O consórcio público **ADQUIRIRÁ PERSONALIDADE JURÍDICA:**

I – **DE DIREITO PÚBLICO**, no caso de **constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;**

II – **DE DIREITO PRIVADO**, mediante o **atendimento dos requisitos da legislação civil.**

§ 1º **O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.**

§ 2º O consórcio público, **com personalidade jurídica de DIREITO PÚBLICO ou PRIVADO**, observará as **normas de direito público** no que concerne à realização de **licitação**, à **celebração de contratos**, à **prestação de contas** e à **admissão de pessoal**, que **será regido pela** Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (**LEI 13822/2019**)

Art. 7º Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público.

Art. 8º Os entes consorciados **somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.**

§ 1º O **CONTRATO DE RATEIO** será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

§ 2º **É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas**, inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 3º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

§ 5º **Poderá ser excluído do consórcio público**, após prévia suspensão, o ente consorciado que **não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas** por meio de contrato de rateio.

Art. 9º A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Parágrafo único. **O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio**, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

Art. 10.

Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio **não responderão pessoalmente** pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos.

Art. 11. **A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembleia geral**, na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retire somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2º A retirada ou a extinção do consórcio público **não prejudicará** as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

Art. 12. **A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela assembleia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.**

§ 1º Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

§ 2º Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados **responderão solidariamente** pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 13. **Deverão ser constituídas e reguladas por CONTRATO DE PROGRAMA, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.**

§ 1º O contrato de programa deverá:

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a **responsabilidade subsidiária** da entidade que os transferiu;

II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;

VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 3º **É NULA** a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 4º **O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.**

§ 5º **Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.**

§ 6º O contrato celebrado na forma prevista no § 5º deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 7º Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

Art. 14. **A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas.**

Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, **as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido, e não aos entes federativos nele consorciados.** (LEI 13821/2019)

Se um consórcio público celebrou convênio com a União por meio do qual estão previstos repasses federais, o fato de um dos entes integrantes do consórcio possuir pendência inscrita no CAUC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram e, segundo o princípio da intranscendência das sanções, as punições impostas não podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Assim, **o fato de ente integrante de consórcio público possuir pendência no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) não impede que o consórcio faça jus, após a celebração de convênio, à transferência voluntária a que se refere o art. 25 da LC 101/2000.** STJ. 2ª Turma. REsp 1463921-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/11/2015 (Info 577).

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

Art. 19. O disposto nesta Lei **não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente a sua vigência.**

Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.

LEI 12846/13 - RESPONSABILIZAÇÃO PJ POR ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a **RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.**

Parágrafo único. **Aplica-se** o disposto nesta Lei **às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo so-**

cietário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2º As pessoas jurídicas **serão responsabilizadas objetivamente**, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3º **A responsabilização da pessoa jurídica NÃO EXCLUI a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural**, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º **A pessoa jurídica será responsabilizada INDEPENDENTEMENTE da responsabilização individual** das pessoas naturais referidas no caput.

§ 2º Os **dirigentes ou administradores somente** serão **responsabilizados** por atos ilícitos na **medida da sua culpabilidade.**

Art. 4º **Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica** na hipótese de **alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.**

§ 1º Nas hipóteses de **fusão e incorporação**, a **responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido**, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de **atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação**, exceto no caso de **simulação** ou evidente intuito de **fraude**, devidamente comprovados.

§ 2º As **sociedades controladoras, controladas, coligadas** ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão **solidariamente responsáveis** pela prática dos atos previstos nesta Lei, **restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral** do dano causado.

CAPÍTULO II

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5º **Constituem atos lesivos** à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que **atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil**, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, **vantagem indevida** a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo **subvencionar a prática dos atos ilícitos** previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para **ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários** dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) **frustrar ou fraudar**, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o **caráter competitivo** de procedimento licitatório público;

b) **impedir, perturbar ou fraudar** a realização de **qualquer ato** de procedimento **licitatório** público;

c) **afastar ou procurar afastar licitante**, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os **órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.**

§ 2º Para os efeitos desta Lei, **equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.**

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º Na **esfera administrativa**, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes **sanções**:

I - **multa**, no valor de **0,1% a 20%** do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II - **publicação extraordinária da decisão condenatória.**

§ 1º As **sanções** serão **aplicadas** fundamentadamente, **isolada ou cumulativamente**, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º A **aplicação das sanções** previstas neste artigo **NÃO EXCLUI, EM QUALQUER HIPÓTESE, A OBRIGAÇÃO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO** causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso **não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto** da pessoa jurídica, a **multa** será de **R\$ 6.000,00 mil reais a R\$ 60.000.000,00 milhões de reais.**

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo **prazo mínimo de 30 dias**, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

Art. 7º Serão **levados em consideração na aplicação das sanções**:

I - a **gravidade** da infração;

II - a **vantagem auferida ou pretendida** pelo infrator;

III - a **consumação ou não** da infração;

IV - o **grau de lesão ou perigo de lesão**;

V - o **efeito negativo produzido** pela infração;

VI - a **situação econômica** do infrator;

VII - a **cooperação da pessoa jurídica** para a apuração das infrações;

VIII - a **existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades** e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX - o **valor dos contratos** mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º A **instauração e o julgamento de processo administrativo** para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à **autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário**, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A **competência para a instauração e o julgamento** do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica **poderá ser delegada, VEDADA A SUBDELEGAÇÃO.**

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

Art. 9º Competem à CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por **comissão** designada pela autoridade instauradora e composta por **2 ou mais servidores estáveis.**

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão.

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

§ 3º A **comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados da data da publicação do ato que a instituir** e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4º O **prazo** previsto no § 3º **poderá ser prorrogado**, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica **prazo de 30 dias** para **defesa**, contados a partir da intimação.

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13. **A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano NÃO PREJUDICA a aplicação imediata das sanções** estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. **Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa** da fazenda pública.

Art. 14. A **PERSONALIDADE JURÍDICA PODERÁ SER DESCONSIDERADA** sempre que **utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial**, sendo **estendidos todos os efeitos das sanções** aplicadas à pessoa jurídica **aos seus administradores e sócios com poderes de administração**, observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos.

CAPÍTULO V

DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 16. A **autoridade máxima** de cada órgão ou entidade pública **poderá celebrar ACORDO DE LENIÊNCIA com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos** previstos nesta Lei **que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo**, sendo que dessa colaboração **resulte**:

I - a **identificação dos demais envolvidos** na infração, quando couber; e

II - a **obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito** sob apuração.

§ 1º O **acordo** de que trata o caput **somente poderá ser celebrado se preenchidos, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos**:

I - a **pessoa jurídica seja a PRIMEIRA A SE MANIFESTAR** sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;

II - a **pessoa jurídica CESSE COMPLETAMENTE SEU ENVOLVIMENTO na infração** investigada a partir da data de propositura do acordo;

III - a **pessoa jurídica ADMITA SUA PARTICIPAÇÃO no ilícito e COOPERE PLENA E PERMANENTEMENTE com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada**, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

2º A **celebração do acordo de leniência ISENTARÁ a pessoa jurídica** das sanções previstas no inciso II do art. 6º (**publicação extraordinária da decisão condenatória**) e no inciso IV do art. 19 (**proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções**) e **reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável**.

§ 3º O **acordo de leniência NÃO EXIME a pessoa jurídica da OBRIGAÇÃO DE REPARAR INTEGRALMENTE O DANO** causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5º **Os efeitos** do acordo de leniência **serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto**, respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º **A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.**

§ 7º **Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada.**

§ 8º Em caso de **descumprimento do acordo de leniência**, a **pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos** contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência **INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL** dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10. A CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Art. 17. A administração pública poderá também **celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.

CAPÍTULO VI

DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica **não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial**.

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes **sanções** às pessoas jurídicas infratoras:

I - **perdimento dos bens, direitos ou valores** que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II - **suspensão ou interdição parcial de suas atividades**;

III - **dissolução compulsória** da pessoa jurídica;

IV - **proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público**, pelo **prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos**.

§ 1º A **dissolução compulsória da pessoa jurídica** será determinada quando comprovado:

I - ter sido a **personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos**; ou

II - ter sido **constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados**.

§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários

à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.

Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Parágrafo único. **A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito**, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2º O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas:

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de sanção; e

III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso.

§ 3º As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo.

§ 4º Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no § 3º, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo descumprimento.

§ 5º Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 24. A **multa e o perdimento de bens**, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta Lei serão **destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas**.

Art. 25. **Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.**

Parágrafo único. **Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será INTERROMPIDA COM A INSTAURAÇÃO de processo** que tenha por objeto a apuração da infração.

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social.

§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2º A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada penal, civil e administrativa-mente nos termos da legislação específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei **aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, AINDA QUE COMETIDOS NO EXTERIOR**.

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica.

Art. 30. A **aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:**

I - **ato de improbidade administrativa** nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e

II - **atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

LEI 9985/00 - SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - **UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes**, legalmente instituído pelo Poder Público, com **objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;**

II - **conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural**, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satis-

fazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

V - **PRESERVAÇÃO**: conjunto de **métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas**, além da **manutenção dos processos ecológicos**, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

VI - **PROTEÇÃO INTEGRAL**: **manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais**;

VII - **CONSERVAÇÃO IN SITU**: **conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais** e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VIII - **manejo**: **todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas**;

IX - **uso indireto**: aquele que **não envolve consumo, coleta, dano ou destruição** dos recursos naturais;

X - **uso direto**: aquele que **envolve coleta e uso, comercial ou não**, dos recursos naturais;

XI - **USO SUSTENTÁVEL**: **exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos**, de forma socialmente justa e economicamente viável;

XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, **de modo sustentável**, de recursos naturais renováveis;

XIII - **recuperação**: **restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada**, que pode ser diferente de sua condição original;

XIV - **restauração**: **restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original**;

XVI - **zoneamento**: **definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos**, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XVIII - **ZONA DE AMORTECIMENTO**: **o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade**; e

XIX - **CORREDORES ECOLÓGICOS**: **porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas**, bem como a manutenção de populações que

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SNUC

Art. 3º O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - **SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais**, de acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 4º O SNUC tem os seguintes **OBJETIVOS**:

I - **contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos** no território nacional e nas águas jurisdicionais;

II - **proteger as espécies ameaçadas de extinção** no âmbito regional e nacional;

III - **contribuir para a preservação e a restauração** da diversidade de ecossistemas naturais;

IV - **promover o desenvolvimento sustentável** a partir dos recursos naturais;

V - **promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento**;

VI - **proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica**;

VII - **proteger as características relevantes** de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;

VIII - **proteger e recuperar recursos hídricos** e edáficos;

IX - **recuperar ou restaurar ecossistemas degradados**;

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;

XI - **valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica**;

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;

XIII - **proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais**, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Art. 5º O SNUC será regido por **DIRETRIZES** que:

I - **assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas** do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente;

II - **assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política** nacional de unidades de conservação;

III - **assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação**;

IV - **busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação**;

V - **incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional**;

VI - **assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica** das unidades de conservação;

VII - **permitam o uso das unidades de conservação para a conservação *in situ* de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;**

VIII - **assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais;**

IX - **considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;**

X - **garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos;**

XI - **garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;**

XII - **busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira;** e

XIII - **busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.**

Art. 6º O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:

I – **ÓRGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO:** o Conselho Nacional do Meio Ambiente - **CONAMA**, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;

II - **ÓRGÃO CENTRAL:** o **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**, com a finalidade de coordenar o Sistema; e

III - **ÓRGÃOS EXECUTORES:** o **Instituto Chico Mendes (ICMBIO)** e o **IBAMA**, **em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais**, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.

Parágrafo único. **Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção.**

CAPÍTULO III

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em **dois grupos**, com características específicas:

I - **Unidades de Proteção Integral** - **UPI**;

II - **Unidades de Uso Sustentável** - **UUS**.

§ 1º O **objetivo básico das UPI** é preservar a natureza, sendo **ADMITIDO APENAS O USO INDIRETO** dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§ 2º O **objetivo básico das UUS** é **COMPATIBILIZAR A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA COM O USO SUSTENTÁVEL** de parcela dos seus recursos naturais.

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL	UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
Objetivo básico: ADMITIDO APENAS O USO INDIRETO dos seus recursos naturais	Objetivo básico: COMPATIBILIZAR A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA COM O USO SUSTENTÁVEL de parcela dos seus recursos naturais.
Estação Ecológica Reserva Biológica Parque Nacional Monumento Natural Refúgio de Vida Silvestre	Área de Proteção Ambiental Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta Nacional Reserva Extrativista Reserva de Fauna Reserva de Desenvolvimento Sustentável Reserva Particular do Patrimônio Natural

Art. 8º O grupo das **Unidades de Proteção Integral** é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

I - **Estação Ecológica;**

II - **Reserva Biológica;**

III - **Parque Nacional;**

IV - **Monumento Natural;**

V - **Refúgio de Vida Silvestre.**

Art. 9º A **ESTAÇÃO ECOLÓGICA** tem como **objetivo** a **preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.**

§ 1º A Estação Ecológica é de **POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS**, sendo que as **áreas particulares** incluídas em seus limites **serão desapropriadas**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º É **proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional**, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.

§ 3º A **pesquisa científica depende de autorização prévia** do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4º Na Estação Ecológica **só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas** no caso de:

I - medidas que visem a **restauração de ecossistemas modificados**;

II - **manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica**;

III - **coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas**;

IV - **pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas**, em uma área correspondente a no **máximo 3%** da extensão total da unidade e **até o limite de 1500 hectares.**

Art. 10. A **RESERVA BIOLÓGICA** tem como **objetivo** a **preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais**, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias

para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

§ 1º A Reserva Biológica é de **POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS**, sendo que as **áreas particulares** incluídas em seus limites serão **desapropriadas**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º É **proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional**, de acordo com regulamento específico.

§ 3º A **pesquisa científica depende de autorização prévia** do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 11. O **PARQUE NACIONAL** tem como **objetivo** básico a **preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação** em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1º O Parque Nacional é de **POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS**, sendo que as **áreas particulares** incluídas em seus limites serão **desapropriadas**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º A **visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade**, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

§ 3º A **pesquisa científica depende de autorização prévia** do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

Art. 12. O **MONUMENTO NATURAL** tem como **objetivo** básico **preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica**.

§ 1º O Monumento Natural **PODE SER CONSTITUÍDO POR ÁREAS PARTICULARES**, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º **Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário** às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a **área deve ser desapropriada**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A **visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade**, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.

Art. 13. O **REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE** tem como **objetivo** **proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória**.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre **PODE SER CONSTITUÍDO POR ÁREAS PARTICULARES**, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º **Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário** às condições propostas pelo órgão responsável pela ad-

ministração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a **área deve ser desapropriada**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A **visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade**, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

§ 4º A **pesquisa científica depende de autorização prévia** do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL	
ESTAÇÃO ECOLÓGICA	Objetivo: preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares serão desapropriadas.
RESERVA BIOLÓGICA	Objetivo: preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares serão desapropriadas.
PARQUE NACIONAL	Objetivo: preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares serão desapropriadas.
MONUMENTO NATURAL	Objetivo: preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. PODE SER CONSTITUÍDO POR ÁREAS PARTICULARES. Incompatibilidade/falta de aquiescência do proprietário: a área particular pode ser desapropriada
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE	Objetivo: proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. PODE SER CONSTITUÍDO POR ÁREAS PARTICULARES. Incompatibilidade/falta de aquiescência do proprietário: a área particular pode ser desapropriada

Art. 14. Constituem o Grupo das **Unidades de Uso Sustentável** as seguintes categorias de unidade de conservação:

- I - **Área de Proteção Ambiental;**
- II - **Área de Relevante Interesse Ecológico;**
- III - **Floresta Nacional;**
- IV - **Reserva Extrativista;**
- V - **Reserva de Fauna;**
- VI - **Reserva de Desenvolvimento Sustentável;** e
- VII - **Reserva Particular do Patrimônio Natural.**

Art. 15. A **ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)** é uma **ÁREA EM GERAL EXTENSA, com um certo grau de ocupação humana**, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como **objetivos** básicos **proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais**.

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por **TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS**.

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.

§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.

Art. 16. A **ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE)** é uma **ÁREA EM GERAL DE PEQUENA EXTENSÃO, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional**, e tem como **objetivo** **manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza**.

§ 1º A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por **TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS**.

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico.

Art. 17. A **FLORESTA NACIONAL** é uma **área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas** e tem como **objetivo** **básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas**.

§ 1º A Floresta Nacional é de **POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS**, sendo que as **áreas particulares** incluídas em seus limites devem ser **desapropriadas** de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º Nas Florestas Nacionais **é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação**, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

§ 3º **A visitação pública é permitida**, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.

§ 4º **A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização** do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento.

§ 5º A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da

sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes.

§ 6º A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.

PARQUE NACIONAL	FLORESTA NACIONAL
Unidade de Proteção Integral	Unidade de Uso Sustentável
Objetivo: preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.	Objetivo: uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS	
Áreas particulares serão desapropriadas	
Visitação pública sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade	A visitação pública é permitida , condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável
Pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade	A pesquisa é permitida e incentivada , sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade

Art. 18. A **RESERVA EXTRATIVISTA** é uma **área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte**, e tem como **objetivos** básicos **proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade**.

§ 1º A Reserva Extrativista é de **DOMÍNIO PÚBLICO, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais** conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as **áreas particulares** incluídas em seus limites devem ser **desapropriadas**, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 3º **A visitação pública é permitida**, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área.

§ 4º **A pesquisa científica é permitida e incentivada**, sujeitando-se à **prévia autorização** do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento.

§ 5º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§ 6º São **PROIBIDAS** a exploração de recursos minerais e a **CAÇA AMADORÍSTICA** ou **PROFISSIONAL**.

§ 7º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

Art. 19. A **RESERVA DE FAUNA** é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

§ 1º A Reserva de Fauna é de **POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS**, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.

§ 3º É **PROIBIDO** o exercício da **CAÇA AMADORÍSTICA** ou **PROFISSIONAL**.

§ 4º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos.

Art. 20. A **RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como **objetivo** básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de **DOMÍNIO PÚBLICO**, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica.

§ 4º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições:

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento;

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação;

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.

§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

Art. 21. A **RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL** é uma **ÁREA PRIVADA, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica**.

§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento:

I - a **pesquisa científica**;

II - a **visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais**;

§ 3º Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL	
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	ÁREA EM GERAL EXTENSA, com um CERTO GRAU DE OCUPAÇÃO HUMANA, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais. Objetivos: proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS .
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO	ÁREA EM GERAL DE PEQUENA EXTENSÃO, com POUCA OU NENHUMA OCUPAÇÃO HUMANA, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional. Objetivo: manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. É constituída por TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS .
FLORESTA NACIONAL	Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Objetivo: uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para ex-

	ploração sustentável de florestas nativas. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares - desapropriadas.
RESERVA EXTRATIVISTA	Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Objetivos: proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares - desapropriadas.
RESERVA DE FAUNA	Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. POSSE E DOMÍNIO PÚBLICOS. Áreas particulares - desapropriadas.
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Objetivo: preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. DOMÍNIO PÚBLICO Áreas particulares - desapropriadas
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL	ÁREA PRIVADA, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

POSSÍVEL TERRAS PARTICULARES	
UPI	UUS
MONUMENTO NATURAL	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL

CAPÍTULO IV

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 22. As unidades de conservação são **criadas por ato do Poder Público.**

§ 2º **A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública** que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 3º No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.

§ 4º **Na criação de ESTAÇÃO ECOLÓGICA ou RESERVA BIOLÓGICA NÃO É OBRIGATÓRIA A CONSULTA** de que trata o § 2º deste artigo.

§ 5º **As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável PODEM SER TRANSFORMADAS total ou parcialmente EM UNIDADES do grupo de PROTEÇÃO INTEGRAL, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade,** desde que **obedecidos os procedimentos de consulta** estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 6º **A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais,** exceto pelo acréscimo proposto, pode ser **feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico** do que criou a unidade, desde que **obedecidos os procedimentos de consulta** estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º **A DESAFETAÇÃO ou REDUÇÃO dos limites de uma unidade de conservação SÓ pode ser feita mediante LEI ESPECÍFICA.**

É inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, como é o caso das unidades de conservação, por meio de medida provisória. Isso viola o art. 225, § 1º, III, da CF/88. Assim, **A REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SOMENTE É PERMITIDA MEDIANTE LEI EM SENTIDO FORMAL.** A medida provisória possui força de lei, mas o art. 225, § 1º, III, da CF/88 exige lei em sentido estrito. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).

Art. 22-A. O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, decretar **limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental,** para a realização de estudos com vistas na criação de Unidade de Conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes.

§ 1º Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput, na área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa.

§ 2º A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será definida no **prazo de 7 meses, improrrogáveis**, findo o qual fica extinta a limitação administrativa.

Art. 23. **A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato**, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.

§ 1º As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação.

§ 2º O **uso dos recursos naturais pelas populações tradicionais** obedecerá às seguintes normas:

I - **proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats;**

II - **proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas;**

III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.

Art. 24. **O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação.**

Art. 25. **As unidades de conservação, exceto ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL e RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.**

§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.

Para sua criação, não precisam de consulta pública	Estação ecológica
	Reserva Biológica
Não precisam de zona de amortecimento	Área de Proteção Ambiental
	Reserva Particular do Patrimônio Natural

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.

Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades.

Art. 27. **As unidades de conservação devem dispor de um PLANO DE MANEJO.**

§ 1º **O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.**

§ 2º Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente.

§ 3º **O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da data de sua criação.**

§ 4º O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio sobre:

I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres;

II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado;

III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e

IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade.

Art. 28. **São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.**

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.

Art. 29. **Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo**, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2º do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

Art. 30. **As unidades de conservação PODEM SER GERIDAS POR OSCIP com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.**

Art. 31. **É PROIBIDA a introdução nas unidades de conservação de ESPÉCIES NÃO AUTÓCTONES.**

§ 1º **Excetuam-se** do disposto neste artigo as **Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação**, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

§ 2º Nas **áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade**, de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo.

Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais.

§ 1º As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

§ 2º A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, **exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural**, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração.

§ 3º Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação.

Art. 33. **A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento**, conforme disposto em regulamento.

Art. 34. **Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas** que desejarem colaborar com a sua conservação.

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção.

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios:

I - **até 50%**, e **não menos que 25%**, na implementação, manutenção e gestão da própria unidade;

II - **até 50%**, e **não menos que 25%**, na regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo;

III - **até 50%**, e **não menos que 15%**, na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.

Art. 36. **Nos casos de licenciamento ambiental de EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL**, assim considerado pelo órgão ambiental competente, **com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral**, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. *Adi 3378*

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação.

§ 3º **Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.**

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo **poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal.** (LEI 11668/2018)

CAPÍTULO V

DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES

Art. 38. **A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas** que importem inobservância aos preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei.

CAPÍTULO VI

DAS RESERVAS DA BIOSFERA

Art. 41. A **Reserva da Biosfera** é um **modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.**

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

§ 2º A Reserva da Biosfera é **constituída por ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO.**

§ 3º A Reserva da Biosfera **pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público**, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica.

§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade.

§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera – MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. **As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público**, em local e condições acordados entre as partes.

§ 1º O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a serem realocadas.

§ 2º Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas em regulamento.

Art. 43. O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei.

Art. 44. **As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação para fins diversos deve ser precedida de autorização** do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no *caput* os órgãos que se utilizam das citadas ilhas por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos.

Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriação:

III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;

V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos;

VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Art. 49. **A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral É CONSIDERADA ZONA RURAL**, para os efeitos legais.

Parágrafo único. **A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, NÃO PODE SER TRANSFORMADA EM ZONA URBANA.**

Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais competentes.

§ 1º O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos.

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados constantes do Cadastro.

Art. 51. O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, **a cada 2 anos**, um relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do País.

Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC.

Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.

Parágrafo único. O Ibama incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição.

Art. 54. **O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas**, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica.

Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.

Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no **prazo de 180 dias** a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação.

Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas.

Art. 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às Áreas de Proteção Ambiental e Reservas de Particulares do Patrimônio Nacional.

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo de cento e oitenta dias a partir da data de sua publicação.

Dia 34

ECA: art. 200-265-A
 LEI 13146/05 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 LEI 6938/91 – PNMA

Controle de Leitura



ECA

Capítulo V

Do Ministério Público

Art. 200. As funções do Ministério Público previstas nesta Lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica.

Art. 201. Compete ao Ministério Público:

I - conceder a **remissão** como forma de **exclusão** do processo;

II - **promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações** atribuídas a adolescentes;

III - **promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães**, bem como **oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude**;

IV - promover, **de ofício** ou por solicitação dos interessados, a **especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes** nas hipóteses do art. 98;

V - **promover o inquérito civil e a ação civil pública** para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal;

VI - **instaurar procedimentos administrativos** e, para instruí-los:

a) **expedir notificações** para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;

b) **requisitar** informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

c) **requisitar** informações e documentos a particulares e instituições privadas;

VII - **instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial**, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;

VIII - **zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais** assegurados às crianças e adolescentes, **promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis**;

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;

X - **representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível**;

XI - **inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas** de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;

XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos **ou privados**, para o desempenho de suas atribuições.

§ 1º **A legitimação do Ministério Público** para as ações civis previstas neste artigo **não impede a de terceiros**, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei.

§ 2º As **atribuições** constantes deste artigo **não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público**.

§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, **terá livre acesso a todo local** onde se encontre criança ou adolescente.

§ 4º O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.

§ 5º Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público:

a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;

b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;

c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.

Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, **atuará obrigatoriamente o Ministério Público** na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.

Art. 203. A **intimação** do Ministério Público, **em qualquer caso**, será feita **pessoalmente**.

Art. 204. A **falta de intervenção** do Ministério Público **acarreta a nulidade do feito**, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.

Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.

Capítulo VI

Do Advogado

Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.

Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem.

Art. 207. **Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.**

§ 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência.

§ 2º A **ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato** do processo, **devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato.**

§ 3º Será **dispensada a outorga de mandato**, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido **indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.**

Capítulo VII

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

- I - do ensino obrigatório;
 - II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
 - III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de **0 a 5 anos** de idade;
 - IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
 - V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
 - VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
 - VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
 - VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
 - IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes.
 - X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.
 - XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência
- § 1º As hipóteses previstas neste artigo **não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos**, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

§ 2º A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido.

Art. 209. As **ações** previstas neste Capítulo serão **propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão (TEORIA DA ATIVIDADE)**, cujo juízo terá **competência absoluta** para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Art. 210. Para as **ações cíveis** fundadas em **interesses coletivos ou difusos**, consideram-se **legitimados** concorrentemente:

- I - o **Ministério Público**;

II - a **União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios**;

III - as **associações** legalmente constituídas **há pelo menos 1 ano** e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, **dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização estatutária.**

§ 1º **Admitir-se-á litisconsórcio facultativo** entre os **Ministérios Públicos da União e dos estados** na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.

§ 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado **poderá assumir** a titularidade ativa.

Art. 211. Os **órgãos públicos** legitimados poderão tomar dos interessados **compromisso de ajustamento de sua conduta** às exigências legais, o qual terá **eficácia de título executivo extrajudicial.**

Art. 212. **Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.**

§ 1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de Processo Civil.

§ 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o **cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer**, o juiz concederá a **tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.**

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, **é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia**, citando o réu.

§ 2º O **juiz poderá**, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, **impor multa diária** ao réu, **independentemente de pedido do autor**, se for suficiente ou compatível com a obrigação, **fixando prazo razoável** para o cumprimento do preceito.

§ 3º **A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença** favorável ao autor, mas **será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.**

Art. 214. Os **valores das multas reverterão ao fundo** gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.

§ 1º **As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos**, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

Art. 215. O juiz **poderá conferir efeito suspensivo aos recursos**, para **evitar dano irreparável à parte.**

Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças

à autoridade competente, para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.

Art. 217. **Decorridos 60 dias** do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, **deverá fazê-lo o Ministério Público**, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.

Parágrafo único. Em caso de **litigância de má-fé**, a **associação autora e os diretores** responsáveis pela propositura da ação **serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.**

Art. 219. Nas ações de que trata este Capítulo, **não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.**

Art. 220. **Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção.**

Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no **prazo de 15 dias.**

Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual **não** poderá ser **inferior a 10 dias úteis.**

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no **prazo de 3 dias**, ao Conselho Superior do Ministério Público.

§ 3º **Até que seja homologada ou rejeitada** a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério público, **poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.**

§ 4º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento.

§ 5º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.

Título VII

Dos Crimes e Das Infrações Administrativas

Capítulo I

Dos Crimes

Seção I

Disposições Gerais

Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal.

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

Art. 227. Os **crimes** definidos nesta Lei são de **ação pública INCONDICIONADA**

Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. **(LEI 13869/19)**

Parágrafo único. **A perda do cargo**, do mandato ou da função, nesse caso, **independerá da pena aplicada na reincidência.** **(LEI 13869/19)**

Seção II

Dos Crimes em Espécie

Art. 228. **Deixar** o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de **manter registro das atividades desenvolvidas**, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único. Se o **crime** é **culposo**:

Pena - detenção de 2 a 6 meses, ou multa.

Art. 229. **Deixar** o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de **identificar corretamente o neonato e a parturiente**, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único. Se o **crime** é **culposo**:

Pena - detenção de 2 a 6 meses, ou multa.

Art. 230. **Privar** a criança ou o adolescente de sua **liberdade**, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunica-

ção à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Art. 232. **Submeter** criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a **vexame ou a constrangimento**:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Art. 235. **Descumprir, injustificadamente, prazo fixado** nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos.

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, **com o fim de colocação em lar substituto**:

Pena - reclusão de 2 a 6 anos, e multa.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de 4 a 6 anos, e multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência.

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de **sexo explícito ou pornográfica**, envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

§ 1º **Incorre nas mesmas penas** quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo **intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas** referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracenar

§ 2º **Aumenta-se a pena de 1/3** se o agente comete o crime:

I - no **exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la**;

II - **prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade**; ou

III - **prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau**, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, **vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica** envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

Art. 241-A. **Oferecer, trocar, disponibilizar**, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, **fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente**:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;

II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.

Art. 241-B. **Adquirir, possuir ou armazenar**, por qualquer meio, **fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica** envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

§ 1º A pena é **diminuída de 1/3 a 2/3** se de **pequena quantidade o material** a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º **Não há crime** se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, **quando a comunicação for feita por**:

I - **agente público no exercício de suas funções**;

II - **membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes** referidos neste parágrafo;

III - **representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário**.

§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo **deverão manter sob sigilo o material ilícito** referido.

Art. 241-C. **Simular a participação** de criança ou adolescente em **cena de sexo explícito ou pornográfica** por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, **a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais** de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Pena - reclusão, de 3 a 6 anos.

Art. 243. **Vender**, fornecer, servir, ministrar ou entregar, **ainda que gratuitamente**, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, **bebida alcoólica** ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estômado ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de 6 meses a 2 anos, e multa.

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no *caput* do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:

Pena - reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no *caput* deste artigo.

§ 2º **Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.**

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de **menor de 18 anos**, com ele **praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la**:

Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.

§ 1º **Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.**

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são **aumentadas de 1/3** no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Súmula 500-STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente **independe da prova da efetiva corrupção do menor**, por se tratar de **delito formal**.

Capítulo II

Das Infrações Administrativas

Art. 245. **Deixar o médico, professor ou responsável** por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, **de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos** contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **aplicando-se o dobro em caso de reincidência.**

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **aplicando-se o dobro em caso de reincidência.**

Art. 247. **Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida**, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de **procedimento policial, administrativo ou judicial** relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **aplicando-se o dobro em caso de reincidência.**

§ 1º Incorre na mesma pena quem exhibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ~~ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois números.~~ [\(Expressão declara inconstitucional pela ADIN 869-2\).](#)

Art. 249. **Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda**, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **aplicando-se o dobro em caso de reincidência.**

Art. 250. **Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita** desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:

Pena - multa.

§ 1º Em caso de **reincidência**, sem prejuízo da pena de multa, a **autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias.**

§ 2º Se comprovada a **reincidência** em **período inferior a 30 dias**, o estabelecimento será **definitivamente fechado** e terá sua licença cassada.

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 252. **Deixar** o responsável por diversão ou espetáculo público de **afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária** especificada no certificado de classificação:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **aplicando-se o dobro em caso de reincidência**.

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **duplicada em caso de reincidência**, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade.

Art. 254. **Transmitir**, através de rádio ou televisão, **espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação**:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; **duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias**.

STF: inconstitucional a expressão “**em horário diverso do autorizado**” por configurar censura. ADI 2404/DF

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na **reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias**.

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; **em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias**.

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, **duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação**.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; **em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias**.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta Lei:

Pena - multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar

Art. 258-B. **Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção**:

Pena - multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:

Pena - multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 259. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que estabelece o Título V do Livro II.

Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promover a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta Lei.

Art. 260. **Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda**, obedecidos os seguintes limites:

I - **1%** do imposto sobre a renda devido apurado pelas **pessoas jurídicas** tributadas com base no lucro real; e

II - **6%** do imposto sobre a renda apurado pelas **pessoas físicas** na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.

§ 2º Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, **aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade**.

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo.

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo

§ 5º Observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput:

I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto; e

II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real.

Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.

§ 1º A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração:

III - 3% a partir do exercício de 2012.

§ 2º A dedução de que trata o caput:

I - está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260;

II - não se aplica à pessoa física que:

a) utilizar o desconto simplificado;

b) apresentar declaração em formulário; ou

c) entregar a declaração fora do prazo;

III - só se aplica às doações em espécie; e

IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor.

§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os acréscimos legais previstos na legislação.

§ 5º A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso II do art. 260.

Art. 260-B. A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser deduzida:

I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente; e

II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente

Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto.

Art. 260-C. As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens.

Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o art. 260.

Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, especificando:

I - número de ordem;

II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente;

III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador;

IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e

V - ano-calendário a que se refere a doação.

§ 1º O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês.

§ 2º No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.

Art. 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá:

I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil;

II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e

III - considerar como valor dos bens doados:

a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado;

b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens.

Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária.

Art. 260-F. Os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um **prazo de 5 anos** para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil.

Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem:

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do Fundo;

II - manter controle das doações recebidas; e

III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador:

a) nome, CNPJ ou CPF;

b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens.

Art. 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no art. 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público.

Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade:

I - o calendário de suas reuniões;

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais;

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto;

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais.

Art. 260-J. O Ministério Público determinará, em cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos arts. 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão.

Art. 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos.

Art. 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K.

Art. 261. **A falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade.**

Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos seus respectivos níveis.

Art. 262. **Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.**

Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 265-A. **O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social.**

Parágrafo único. A **divulgação** a que se refere o caput **será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a 6 anos.**

SÚMULAS SOBRE ECA

Súmula 108-STJ: A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da **competência exclusiva do juiz**.

Súmula 265-STJ: É **necessária a oitiva** do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa.

A expedição de mandado de busca e apreensão para localizar adolescente que descumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida não configura constrangimento ilegal, nem mesmo contraria o enunciado da Súmula n. 265 do STJ (HC 381.127/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/03/2017).

Súmula 338-STJ: A **prescrição penal é aplicável** nas medidas socioeducativas.

Súmula 342-STJ: No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é **nula** a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.

Súmula 383-STJ: A **competência** para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do **foro do domicílio do detentor de sua guarda**

Súmula 492-STJ: O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, **por si só, não conduz** obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.

O adolescente que pratica tráfico de drogas pode até receber a medida de internação. No entanto, para que isso ocorra, o juiz deverá vislumbrar, no caso concreto, e fundamentar sua decisão em alguma das hipóteses do art. 122 do ECA.

O magistrado não poderá utilizar, como único argumento, o fato de que esse ato infracional é muito grave e possui natureza hedionda.

Súmula 605-STJ: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, **inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 27: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GUARDA E ADOÇÃO

1) **A observância do cadastro de adotantes não é absoluta, podendo ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança.**

2) A jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o *habeas corpus* não seria adequado para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes.

3) O acolhimento institucional ou familiar **temporário não representa o melhor interesse** da criança mesmo nos casos de adoção irregular ou "à brasileira", salvo quando há evidente risco à integridade física ou psíquica do menor.

4) É **possível a adoção póstuma** quando comprovada a anterior manifestação inequívoca do adotante.

6) Eventuais irregularidades na adoção **podem ser superadas**

em virtude da situação de fato consolidada no tempo, desde que favoráveis ao adotando.

7) O reconhecimento do estado de filiação **CONSTITUI DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL**, podendo ser exercitado sem qualquer restrição, fundamentado no direito essencial à busca pela identidade biológica.

8) Nas disputas de custódia de crianças e adolescentes **devem ser evitadas sucessivas e abruptas alterações de guarda e residência, ressalvados os casos de evidente risco**.

9) Compete à Justiça Federal o julgamento dos pedidos de busca e apreensão ou de guarda de menores quando fundamentados na Convenção de Haia sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças.

10) Nos casos em que o Ministério Público promove a ação de destituição do poder familiar ou de acolhimento institucional **não é obrigatória a nomeação da Defensoria Pública** como curadora especial.

11) A falta da citação do pai biológico no processo de adoção **não obsta a homologação da sentença estrangeira**, nos casos em que se verifica o abandono ou desinteresse do genitor.

12) **É possível o deferimento da guarda de criança ou adolescente aos avós, para atender situações peculiares, visando preservar o melhor interesse da criança**.

13) **Não é possível conferir-se a guarda de criança ou adolescente aos avós para fins exclusivamente financeiros ou previdenciários**.

14) **Não há óbice à adoção feita por casal homoafetivo desde que a medida represente reais vantagens ao adotando**.

EDIÇÃO N. 54: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

2) A existência de relatório técnico favorável à progressão ou extinção de medida socioeducativa **não vincula** o juiz.

3) **É possível a incidência do princípio da insignificância nos procedimentos que apuram a prática de ato infracional**.

4) **A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA, sendo vedado ao julgador dar qualquer interpretação extensiva do dispositivo**.

5) **A aplicação da medida de semiliberdade, a despeito do disposto no art. 120, § 2º, do ECA, não se vincula à taxatividade estabelecida no art. 122 do mesmo estatuto**.

6) **A internação provisória prevista no art. 108 do ECA não pode exceder o prazo máximo e improrrogável de 45 dias, não havendo que se falar na incidência da Súmula 52 do STJ**.

7) **A internação-sanção, imposta em razão de descumprimento injustificado de medida socioeducativa, não pode exceder o prazo de 03 meses**.

8) **A atenuante da confissão espontânea não tem aplicabilidade em sede de procedimento relativo à apuração de ato infracional**.

10) **A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, devendo-se levar em consideração a idade do menor ao tempo do fato**.

11) **A maioridade penal não implica na liberação compulsória do menor infrator, fato que somente se dá aos 21 anos nos termos do art. 121, §5º do ECA**.

12) O cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento prisional viola o art. 123 do ECA, ainda que em local separado dos maiores de idade condenados.

13) **A gravidade do ato infracional equiparado ao crime de ameaça (art. 147 do CP) não se subsume à grave ameaça exi-**

gida para a aplicação da medida de internação (art. 122, I, do ECA).

14) O prazo para interpor agravo contra decisão denegatória de recurso especial em matéria penal é de **5 dias** (art. 28 da Lei n. 8.038/90), aplicando-se às hipóteses de apuração de ato infracional.

16) **O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação com base na reiteração (art. 122, II, do ECA), não havendo que se falar, portanto, no número mínimo de três atos infracionais**.

17) **Os atos infracionais compreendidos na remissão não servem para caracterizar a reiteração nos moldes do art. 122, II, do ECA**.

LEI 13146/05 – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo possuem **status de EMENDA CONSTITUCIONAL**.

LIVRO I PARTE GERAL TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º **É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania**.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

Art. 2º **Considera-se pessoa com deficiência** aquela que tem **impedimento de longo prazo** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, **o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições** com as demais pessoas.

§ 1º A **avaliação da deficiência**, quando necessária, **será BIOP-SICOSSOCIAL**, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e **considerará**:

- I - **os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;**
- II - **os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;**
- III - **a limitação no desempenho de atividades; e**
- IV - **a restrição de participação.**

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - **acessibilidade**: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - **desenho universal**: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

IV - **barreiras**: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;

VI - **adaptações razoáveis**: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que **não acarretem ônus desproporcional e indevido**, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

IX - **pessoa com mobilidade reduzida**: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, **permanente ou temporária**, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

X - **residências inclusivas**: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, **com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida**, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

XI - **moradia para a vida independente da pessoa com deficiência**: moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;

XII - **atendente pessoal**: pessoa, membro ou não da família, que, **com ou sem remuneração**, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIII - **profissional de apoio escolar**: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, **em instituições públicas e privadas**, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIV - **acompanhante**: aquele que **acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal**.

CAPÍTULO II

DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem **direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas** e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

§ 2º A pessoa com deficiência **NÃO ESTÁ OBRIGADA à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa**.

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, **são considerados ESPECIALMENTE VULNERÁVEIS a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.**

Art. 6º A deficiência **NÃO AFETA** a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

- I - casar-se e constituir união estável;
- II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
- III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
- IV - conservar sua fertilidade, sendo VEDADA A ESTERILIZAÇÃO COMPULSÓRIA;
- V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
- VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Art. 7º É **dever de todos** comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8º É **dever do Estado, da sociedade e da família** assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Seção Única

Do Atendimento Prioritário

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber **atendimento prioritário**, sobretudo com a finalidade de:

- I - **proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;**
- II - **atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;**
- III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
- IV - **disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;**
- V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
- VI - **recebimento de restituição de imposto de renda;**
- VII - **tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos** em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

§ 1º Os **direitos** previstos neste artigo **são extensivos ao acompanhante** da pessoa com deficiência **ou ao seu atendente pes-**

soal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI (**restituição IR**) e VII (**tramitação processual**) deste artigo.

§ 2º Nos **serviços de emergência** públicos e privados, a **prioridade** conferida por esta Lei **é condicionada aos protocolos de atendimento médico.**

TÍTULO II DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CAPÍTULO I DO DIREITO À VIDA

Art. 10. **Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.**

Parágrafo único. Em **situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável**, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.

Art. 11. A pessoa com deficiência **não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.**

Parágrafo único. **O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido**, na forma da lei.

Art. 12. **O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é INDISPENSÁVEL para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.**

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada, **em caráter excepcional**, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.

Art. 13. **A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.**

CAPÍTULO II

DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO

Art. 14. **O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.**

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:

- I - diagnóstico e intervenção precoces;
- II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;

II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;

III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;

IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.

Art. 17. **Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.**

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania.

CAPÍTULO III DO DIREITO À SAÚDE

Art. 18. É assegurada **atenção integral à saúde** da pessoa com deficiência **em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.**

§ 1º **É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.**

§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.

§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.

§ 4º **As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:**

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;

III - **atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;**

IV - campanhas de vacinação;

V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;

VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência;

VII - **atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;**

VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde;

IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais;

X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;

XI - **oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.**

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se **também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.**

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro;

II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança;

III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;

IV - identificação e controle da gestante de alto risco.

Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.

Art. 21. **Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.**

Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o **direito a acompanhante ou a atendente pessoal**, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua **permanência em tempo integral.**

§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.

Art. 23. **São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.**

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, **tanto públicos como privados**, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3º desta Lei.

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, **tanto públicos quanto privados**, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.

Art. 26. **Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.**

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, **considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.**

CAPÍTULO IV DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 27. A **educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida**, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28. **Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:**

I - **sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;**

II - **aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem**, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - **projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;**

IV - **oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;**

V - **adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;**

VI - **pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;**

VII - **planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;**

VIII - **participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;**

IX - **adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;**

X - **adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;**

XI - **formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;**

XII - **oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;**

XIII - **acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;**

XIV - **inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;**

XV - **acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;**

XVI - **acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;**

XVII - **oferta de profissionais de apoio escolar;**

XVIII - **articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.**

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo **VEDADA A COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações**

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.

São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação. STF. Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829).

CAPÍTULO V DO DIREITO À MORADIA

Art. 31. A pessoa com deficiência tem **direito à moradia digna**, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, **em residência inclusiva**.

§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autos-sustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Art. 32. **Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:**

I - reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência;

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.

§ 1º **O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.**

§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.

§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas.

Art. 33. Ao poder público compete:

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e

II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.

CAPÍTULO VI DO DIREITO AO TRABALHO Seção I

Disposições Gerais

Art. 34. A pessoa com deficiência tem **direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.**

§ 1º **As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.**

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.

§ 3º **É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.**

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.

Seção II

Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional

Art. 36. **O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar**

sar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse.

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho.

§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho.

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.

§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.

§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador.

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento.

§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência.

Seção III

Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho.

Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:

- I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho;
- II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
- III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
- IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
- V - realização de avaliações periódicas;
- VI - articulação intersetorial das políticas públicas;
- VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.

Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes.

CAPÍTULO VII

DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 39. **Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.**

§ 1º **A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo SUAS, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.**

§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais.

Art. 40. **É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 salário-mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.**

CAPÍTULO VIII

DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

CAPÍTULO IX

DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER

Art. 42. **A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:**

- I - **a bens culturais em formato acessível;**
- II - **a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e**
- III - **a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.**

§ 1º **É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento,** inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo:

I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e

III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.

§ 2º **No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento.**

§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, **no mínimo, 1 acompanhante** da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário.

§ 4º Nos locais referidos no caput deste artigo, **deve haver, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade,** a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.

§ 5º Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor.

§ 6º **As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência.**

§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas.

Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor.

§ 1º **Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 unidade acessível.**

§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis.

CAPÍTULO X

DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.

§ 1º **As vagas** a que se refere o caput deste artigo **devem equivaler a 2% do total, garantida, no mínimo, 1 vaga** devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO	
ESTATUTO DO IDOSO	ESTATUTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5%	2%

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso.

§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

§ 4º A credencial a que se refere o § 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional.

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2º **São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo,** de acordo com as normas técnicas.

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço.

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei.

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

Art. 51. **As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.**

§ 1º **É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.**

§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo.

Art. 52. **As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 veículos de sua frota.**

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá **ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem.**

UNIDADES HABITACIONAIS	mínimo 3% (art. 32, I).
HOTÉIS E POUSADAS JÁ EXISTENTES	pelo menos 10% , no mínimo 1 acessível (art. 45, §1º).
ESTACIONAMENTO	mínimo 2% , no mínimo 1 vaga devidamente sinalizada (art. 47, §1º).
FROTAS DE TÁXI	reservar 10% (art. 51).
LOCADORAS DE VEÍCULOS	1 veículo adaptado para cada 20 (art. 52).
TELECENTROS E LAN HOUSES	no mínimo 10% , assegurado pelo menos 1, quando o percentual for inferior a 1 (art. 63, §3º).
CONDUTORES DE TÁXI COM DEFICIÊNCIA	10% (art. 119).

TÍTULO III
DA ACESSIBILIDADE
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. A **acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.**

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada:

- I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva;
- II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;
- III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere; e

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados.

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade.

§ 1º **O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.**

§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.

§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado.

§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal.

§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal.

Art. 56. **A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.**

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes.

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.

§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas.

Art. 57. **As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.**

Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar.

§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar.

§ 2º **É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis** a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012:

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta Lei;

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário;

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.

§ 1º A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade.

§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade.

Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações; e

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

Art. 62. **É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.**

CAPÍTULO II

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO

Art. 63. **É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.**

§ 1º **Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.**

§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis.

§ 3º Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2º deste artigo devem garantir, **no mínimo, 10%** de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado **pelo menos 1** equipamento, quando o resultado percentual for **inferior a 1**.

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei.

Art. 65. **As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.**

Art. 66. **Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis.**

Art. 67. **Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:**

I - **subtitulação por meio de legenda oculta;**

II - **janela com intérprete da Libras;**

III - **audiodescrição.**

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofereçam sua produção também em formatos acessíveis.

§ 2º **Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.**

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras.

Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.

Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei.

Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva.

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva.

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.

CAPÍTULO III DA TECNOLOGIA ASSISTIVA

Art. 74. **É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.**

Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em **cada período de 4 anos**, com a finalidade de:

- I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva;
- II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários;
- III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;
- IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva;
- V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais.

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, **pelo menos, a cada 2 anos**.

CAPÍTULO IV

DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA

Art. 76. **O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.**

§ 1º **À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada**, inclusive por meio das seguintes ações:

- I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
- II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
- III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
- IV - **garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.**

§ 2º **O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades**, observado o seguinte:

- I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do País e em atividades e administração de partidos políticos;
- II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis;
- III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem.

TÍTULO IV DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 77. **O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social.**

§ 1º O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social.

§ 2º **A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento.**

§ 3º Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência.

§ 4º As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com vistas ao seu aperfeiçoamento.

Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais.

Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:

- I - o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras

à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência;

II - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico.

LIVRO II
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO ACESSO À JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 79. **O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva.**

§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.

§ 2º **Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade.**

§ 3º A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei.

Art. 80. **Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público.**

Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.

Art. 81. Os **direitos** da pessoa com deficiência **serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais.**

Art. 83. Os serviços notariais e de registro **não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas** à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência.

CAPÍTULO II

DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI

Art. 84. A pessoa com deficiência **tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.**

§ 1º **Quando necessário**, a pessoa com deficiência **será submetida à curatela**, conforme a lei.

§ 2º **É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.**

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui **MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA**, proporcional às

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Art. 85. **A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.**

§ 1º A definição da curatela **não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.**

§ 2º A **curatela constitui medida extraordinária**, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência.

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, **de ofício** ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.

TÍTULO II

DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 88. **Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:**

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º **Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.**

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;

II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. **Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido:**

I - **por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou**

II - **por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.**

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigo ou congêneres:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandato.

Art. 91. **Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:**

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. **Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador.**

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos.

§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos.

§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

§ 3º Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica.

§ 4º Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei.

§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:

I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos;

II - realização de estudos e pesquisas.

§ 6º As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis.

Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes.

Art. 94. Terá **direito a AUXÍLIO-INCLUSÃO**, nos termos da lei, a **pessoa com deficiência moderada ou grave que:**

I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;

II - tenha recebido, nos últimos 5 anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.

Art. 95. **É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos:**

I - quando for de **interesse do poder público**, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência;

II - quando for de **interesse da pessoa com deficiência**, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade.

Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do Suas, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.

Art. 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis.

Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no **prazo de 1 ano** a contar da entrada em vigor desta Lei.

Art. 121. **Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.**

Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.

Art. 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta Lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no § 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 124. O § 1º do art. 2º desta Lei deverá entrar em vigor em **até 2 anos**, contados da entrada em vigor desta Lei.

Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados, a partir da entrada em vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos:

I - incisos I e II do § 2º do art. 28, 48 meses;

II - § 6º do art. 44, **60 meses** (MP 917/19)

III - art. 45, 24 meses;

IV - art. 49, 48 meses.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 100: DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6) **É cabível a ação civil pública** que objetiva obrigação de fazer a fim de **garantir acessibilidade nos prédios públicos ou privados** às pessoas com deficiência.

7) A instalação de caixas de autoatendimento adaptados às pessoas com deficiência pelas instituições financeiras deve seguir as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT no que não conflitem com a Lei n. 7.102/1983, observando, ainda, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN.

8) **As instituições financeiras devem utilizar o Sistema Braille nas contratações bancárias** (contratos bancários de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo) estabelecidas com a pessoa com deficiência visual, a fim de **atender ao direito de informação do consumidor**, indispensável à validade da contratação, e, em maior extensão, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

9) As pessoas com deficiência **têm direito a um mínimo das vagas ofertadas em concurso público**; caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo do percentual legal das vagas oferecidas no certame.

10) A reserva de vagas em concursos públicos destinadas às pessoas com deficiência **não pode se restringir àquelas oferecidas por localidade, devendo ser computadas pela totalidade de vagas oferecidas no certame**.

11) De acordo com as disposições do Decreto n. 3.298/1999, a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório e não no decorrer do concurso público.

12) O portador de visão monocular **tem direito de concorrer**, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula n. 377/STJ)

13) O portador de surdez unilateral **não se qualifica como pessoa com deficiência** para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. (Súmula n. 552/STJ)

14) **É direito** do devedor fiduciante **a retirada dos aparelhos de adaptação de veículo automotor (pertenças) para direção por deficiente físico, se anexados ao bem principal em momento posterior à celebração do contrato fiduciário**, quando houver o descumprimento do pacto e a consequente busca e apreensão do bem, entendimento que se coaduna, também, com a solidariedade social verificada na Constituição Federal e na Lei n. 13.146/2015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

15) A regra prevista no art. 2º da Lei n. 8.989/1995, que disciplina o lapso temporal de 2 (dois) anos para a concessão da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência,

deve ser interpretada de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal; portanto é possível o reconhecimento ao contribuinte do direito à nova isenção legal na aquisição de novo automóvel quando comprovado o roubo do veículo anteriormente adquirido.

LEI 6938/91 - PNMA

Art 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por **OBJETIVO** a **preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar**, no País, condições ao **desenvolvimento socioeconômico**, aos **interesses da segurança nacional** e à **proteção da dignidade da vida humana**, atendidos os seguintes **PRINCÍPIOS**:

I - **ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo**;

II - **racionalização** do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

III - **planejamento e fiscalização** do uso dos recursos ambientais;

IV - **proteção** dos ecossistemas, com a **preservação** de áreas representativas;

V - **controle e zoneamento das atividades potencial OU efetivamente poluidoras**;

VI - **incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais**;

VII - **acompanhamento** do estado da qualidade ambiental;

VIII - **recuperação** de áreas degradadas;

IX - **proteção** de áreas ameaçadas de degradação;

X - **educação ambiental** a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, **objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente**.

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - **MEIO AMBIENTE**, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - **degradação da qualidade ambiental**, a **alteração adversa das características do meio ambiente**;

III - **POLUIÇÃO**, a **degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente**:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV - **POLUIDOR**, a **pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental**;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente **visará**:

- I - à **compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade** do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
- II - à **definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio** ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
- III - ao **estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo** de recursos ambientais;
- IV - ao **desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional** de recursos ambientais;
- V - à **difusão de tecnologias** de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à **formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico**;
- VI - à **preservação e restauração dos recursos ambientais** com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- VII - à **imposição, ao poluidor e ao predador, da OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR e/ou INDENIZAR os danos causados**, e ao **usuário, de CONTRIBUIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO** de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 5º - As diretrizes da PNMA serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

- I - **ÓRGÃO SUPERIOR**: o **Conselho de Governo**, com a função de assessorar o Presidente da República na **formulação** da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;
- II - **ÓRGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO**: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (**CONAMA**), com a finalidade de **assessorar, estudar e propor** ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
- III - **ÓRGÃO CENTRAL**: a **Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República**, com a finalidade de **planejar, coordenar, supervisionar e controlar**, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
- IV - **ÓRGÃOS EXECUTORES**: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - **IBAMA** e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - **Instituto Chico Mendes (ICMBio)**, com a finalidade de **executar e fazer execu-**

tar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

V - **ÓRGÃOS SECCIONAIS**: os órgãos ou entidades **estaduais** responsáveis pela **execução** de programas, projetos e pelo **controle e fiscalização** de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - **ÓRGÃOS LOCAIS**: os órgãos ou entidades **municipais**, responsáveis pelo **controle e fiscalização** dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA.

IBAMA	ICMBio
tem por finalidade a execução dos demais aspectos da política nacional do meio ambiente , com exceção das unidades de conservação.	tem por finalidade a execução da política nacional das unidades de conservação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional lei estadual que exige prévia autorização da ALE para que os órgãos do SISNAMA possam celebrar instrumentos de cooperação no Estado. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/177db6ac-fe388526a4c7bff88e1feb15>>

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 8º **Compete ao CONAMA**:

I - **estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras**, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de **projetos públicos ou privados**, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.

V - **determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional**, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

VI - estabelecer, **privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações**, mediante audiência dos Ministérios competentes;

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao **controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional** dos recursos ambientais, **principalmente os hídricos**.

Parágrafo único. O **Secretário do Meio Ambiente** é, sem prejuízo de suas funções, o **Presidente do Conama**.

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 9º - São **Instrumentos** da Política Nacional do Meio Ambiente:

- I - o estabelecimento de **padrões de qualidade ambiental**;
- II - o **ZONEAMENTO ambiental**;
- III - a **avaliação de impactos ambientais**;
- IV - o **LICENCIAMENTO** e a **revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras**;
- V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
- VI - a **criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público** federal, estadual e municipal, tais como **áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas**;
- VII - o **sistema nacional de informações** sobre o meio ambiente;
- VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental;
- IX - as **penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental**.
- X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
- XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
- XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.
- XIII - instrumentos econômicos, como **CONCESSÃO FLORESTAL, SERVIDÃO AMBIENTAL, SEGURO AMBIENTAL** e outros.

Art. 9º-A. O **proprietário ou possuidor** de imóvel, **pessoa natural ou jurídica**, pode, por **instrumento público ou particular ou por termo administrativo** firmado perante órgão integrante do Sisnama, **limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo SERVIDÃO AMBIENTAL**.

§ 1º O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens:

- I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado;
- II - objeto da servidão ambiental;
- III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;
- IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.

§ 2º A **servidão ambiental NÃO SE APLICA** às APP e à RL mínima exigida

§ 3º A **restrição ao uso ou à exploração** da vegetação da área sob servidão ambiental **deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal**

§ 4º Devem ser **objeto de averbação** na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente:

- I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;
- II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental.

§ 5º Na hipótese de **compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos**.

§ 6º É **VEDADA, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel**.

§ 7º As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 44-A da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental.

Art. 9º-B. A **servidão ambiental** poderá ser **ONEROSA** ou **GRATUITA, TEMPORÁRIA** ou **PERPÉTUA**.

§ 1º O **PRAZO MÍNIMO** da servidão ambiental temporária é de **15 anos**.

§ 2º A **servidão ambiental perpétua equivale**, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à **Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN**, definida no art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000

§ 3º O **detentor da servidão ambiental PODERÁ ALIENÁ-LA, CEDÊ-LA ou TRANSFERIR-LA, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo**, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que **tenha a conservação ambiental como fim social**.

Art. 9º-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental **deve ser averbado** na matrícula do imóvel.

§ 1º O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens:

- I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação ambiental;
- II - o objeto da servidão ambiental;
- III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores;
- IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;
- V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental;
- VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser descumprido.

§ 2º São **deveres do proprietário do imóvel serviente**, entre outras obrigações estipuladas no contrato:

- I - **manter a área sob servidão ambiental**;
- II - **prestar contas** ao detentor da servidão ambiental **sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais**;
- III - **permitir a inspeção e a fiscalização** da área pelo detentor da servidão ambiental;
- IV - **defender a posse** da área serviente, por todos os meios em direito admitidos.

§ 3º São **deveres do detentor da servidão ambiental**, entre outras obrigações estipuladas no contrato:

- I - **documentar as características ambientais da propriedade**;
- II - **monitorar periodicamente a propriedade** para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida;
- III - **prestar informações** necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade;
- IV - **manter relatórios e arquivos atualizados** com as atividades da área objeto da servidão;
- V - **defender judicialmente a servidão ambiental**.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, **efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental** **DEPENDERÃO DE PRÉVIO LICENCIAMENTO** ambiental.

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.

Art. 11. **Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento** previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.

§ 2º Inclui-se na **competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais**, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e a melhoria da qualidade do meio ambiente.

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:

I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;

II - à fabricação de equipamentos antipoluidores;

III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.

Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

Art. 14 - **Sem prejuízo das penalidades** definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o **não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:**

I - à **multa SIMPLES ou DIÁRIA**, nos valores correspondentes, no **mínimo, a 10 e, no máximo, a 1.000** Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, **vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;**

II - à **perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais** concedidos pelo Poder Público;

III - à **perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento** em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à **suspensão de sua atividade.**

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, **é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio**

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente **[RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR]**

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS		
Responsabilidade CIVIL	Responsabilidade ADMINISTRATIVA	Responsabilidade PENAL
Objetiva	Subjetiva	Subjetiva
§ 1º do art. 14 da Lei 6.938/81.	Caput do art. 14 da Lei 6.938/81.	É vedada a responsabilidade penal objetiva.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/90fd26a243f6d14c4b3df082cdc8da66>>

§ 2º No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias prevista neste artigo.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento resolução do CONAMA.

§ 5º **A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos** previstas no § 1º deste artigo.

Art. 15. O **poluidor** que **expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal**, ou estiver **tornando mais grave situação de perigo existente**, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 MVR.

§ 1º A pena é **aumentada até o dobro** se:

I - **resultar:**

a) **dano irreversível** à fauna, à flora e ao meio ambiente;

b) **lesão corporal GRAVE;**

II - a **poluição** é **decorrente de atividade industrial ou de transporte;**

III - o **crime** é praticado **durante a NOITE, em DOMINGO ou em FERIADO**

§ 2º Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:

I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos

ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei.

Art. 17-B. Fica instituída a **Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA**, cujo fato gerador é o **exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais**.

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei.

§ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar **até o dia 31 de março** de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.

§ 2º O descumprimento da providência determinada no § 1º sujeita o infrator a **multa equivalente a 20% da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta**.

Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei.

§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – **microempresa e empresa de pequeno porte**, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do *caput* do art. 2º da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999;

II – **empresa de médio porte**, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual **superior a R\$ 1.200.000,00 e igual ou inferior a R\$ 12.000.000,00**;

III – **empresa de grande porte**, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual **superior a R\$ 12.000.000,00**

§ 2º O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo VIII desta Lei.

§ 3º Caso o estabelecimento **exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a APENAS UMA DELAS, pelo VALOR MAIS ELEVADO**.

Art. 17-E. É o Ibama autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R\$ 40,00, existentes até 31 de dezembro de 1999.

Art. 17-F. São **isentas** do pagamento da TCFA as **entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais**.

Art. 17-G. A TCFA será devida no **último dia útil de cada trimestre do ano civil**, nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subsequente.

§ 2º Os **recursos** arrecadados com a **TCFA** terão **utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental**.

Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:

I – **juros de mora**, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de **1%**;

II – **multa de mora** de **20%**, reduzida a **10%** se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento;

III – **encargo** de **20%**, substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução.

§ 1º-A. Os **juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora**.

§ 1º Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta Lei

Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em infração punível com multa de:

I – R\$ 50,00, se pessoa física;

II – R\$ 150,00, se microempresa;

III – R\$ 900,00, se empresa de pequeno porte;

IV – R\$ 1.800,00, se empresa de médio porte;

V – R\$ 9.000,00, se empresa de grande porte.

Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo Ibama, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente daquele Instituto.

Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do Ibama, assim como os para venda de produtos da flora, serão, também, definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente daquele Instituto.

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei nº 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.

§ 1º-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o *caput* deste artigo **não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA**.

§ 1º A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

§ 2º O pagamento de que trata o *caput* deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes es-

colhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama.

§ 3º Para efeito de pagamento parcelado, **nenhuma parcela poderá ser inferior a R\$ 50,00**

§ 4º O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos I e II do *caput* e §§ 1º-A e 1º, todos do art. 17-H desta Lei.

§ 5º Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do Ibama, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.

Art. 17-P. Constitui **crédito para compensação** com o valor devido a título de TCFA, até o limite de **60%** e relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental.

§ 1º Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrital Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA.

§ 2º A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a TCFA restaura o direito de crédito do Ibama contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado.

Art. 17-Q. É o Ibama autorizado a celebrar convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA."

Dia 35

LC 140/11
RESOLUÇÃO 237/97 DO CONAMA
LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 1-17
LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 1-46
CÓDIGO ELEITORAL: arts. 1-41

Controle de Leitura

LC 140/11

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei Complementar **fixa normas**, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, **para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.**

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:

I - **LICENCIAMENTO AMBIENTAL**: o **procedimento administrativo** destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

II - **ATUAÇÃO SUPLETIVA**: ação do ente da Federação que se **SUBSTITUI ao ente federativo originariamente detentor das atribuições**, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar;

III - **ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA**: ação do ente da Federação que **visa a AUXILIAR no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, QUANDO SOLICITADO pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições** definidas nesta Lei Complementar.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Procedimento administrativo
LICENÇA AMBIENTAL	Ato administrativo

ATUAÇÃO SUPLETIVA	ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
Ação do ente da Federação que se SUBSTITUI ao ente federativo originariamente detentor das atribuições	Ação do ente da Federação que visa a AUXILIAR no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, QUANDO SOLICITADO pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições

Art. 3º Constituem **objetivos** fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **no exercício da competência comum** a que se refere esta Lei Complementar:

I - **proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado**, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II - **garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente**, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III - **harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos** de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;

IV - **garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais.**

CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO

Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes **instrumentos de cooperação institucional**:

I - **consórcios públicos**, nos termos da legislação em vigor;

II - **convênios, acordos de cooperação técnica** e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;

III - **Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal**;

IV - **fundos públicos e privados** e outros instrumentos econômicos;

V - **delegação de atribuições** de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar;

VI - **delegação da execução de ações** administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º Os instrumentos mencionados no inciso II do caput (**convênios, acordos de cooperação técnica**) **podem ser firmados com prazo INDETERMINADO.**

§ 2º A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.

§ 3º As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.

§ 4º A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes federativos.

§ 5º As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.

Art. 5º **O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas** a ele atribuídas nesta Lei Complementar, **desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.**

Parágrafo único. **Considera-se órgão ambiental capacitado**, para os efeitos do disposto no caput, aquele que **possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda** das ações administrativas a serem delegadas.

CAPÍTULO III DAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO

Art. 6º As **ações de cooperação** entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos** previstos no art. 3º e **a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.**

Art. 7º São **AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA UNIÃO:**

I - **formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;**

II - **exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;**

III - **promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;**

IV - **promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;**

V - **articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;**

VI - **promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;**

VII - **promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;**

VIII - **organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);**

IX - **elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;**

X - **definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;**

XI - **promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;**

XII - **controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;**

XIII - **exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;**

XIV - **promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:**

a) **localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;**

b) **localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;**

c) **localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;**

d) **localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);**

e) **localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais Estados;**

f) **de caráter militar**, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no prelo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;

g) **destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer**

estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou

h) **que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;**

XV - **aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:**

a) **florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs;**

e

b) **atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União;**

XVI - **elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;**

XVII - **controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;**

XVIII - **aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos;**

XIX - **controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados;**

XX - **controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;**

XXI - **proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI;**

XXII - **exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;**

XXIII - **gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais;**

XXIV - **exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e**

XXV - **exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.**

Parágrafo único. **O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.**

Art. 8º São **AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS ESTADOS:**

I - **executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;**

II - **exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;**

III - **formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;**

IV - **promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;**

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;

IX - **elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional;**

X - **definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;**

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - **controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;**

XIII - **exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;**

XIV - **promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º;**

XV - **promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);**

XVI - **aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:**

a) **florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em APAs;**

b) **imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e**

c) **atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado;**

XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;

XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7º;

XIX - **aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;**

XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e

XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7º.

Art. 9º São **AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS MUNICÍPIOS:**

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;

IV - **promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;**

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;

IX - **elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;**

X - **definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;**

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - **controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;**

XIII - **exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;**

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, **promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:**

a) que **causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local**, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, **considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;** ou

b) **localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em APAs;**

XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, **exceto em APAs;** e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS	
UNIÃO	XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto

	em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e) localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais Estados; f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União;
ESTADOS	XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressaltado o disposto nos arts. 7º(União) e 9º(Municípios); XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado; XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
MUNICÍPIOS	XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em APAs; XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar: a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas pú-

	blicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em APAs; e b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
--	---

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º.

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, **o critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs).**

Parágrafo único. **A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização** a que se refere o caput, no caso **das APAs**, seguirá os critérios previstos nas alíneas "a", "b", "e", "f" e "h" do inciso XIV do art. 7º, no inciso XIV do art. 8º e na alínea "a" do inciso XIV do art. 9º.

LICENCIAMENTO DE APAS	
UNIÃO	a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; e) localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais Estados; f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;
ESTADOS	Atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressaltado o disposto nos arts. 7º(União) e 9º(Municípios);
	Atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito

MUNICÍPIOS	bito local , conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;
-------------------	--

Art. 13. **Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, POR UM ÚNICO ENTE FEDERATIVO**, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º **Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.**

§ 2º **A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.**

§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo.

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

§ 1º As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.

§ 2º As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor.

§ 3º O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no art. 15.

§ 4º **A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.**

Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:

I - **inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;**

II - **inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação;** e

III - **inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos.**

Art. 16. **A AÇÃO administrativa SUBSIDIÁRIA dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro**, sem prejuízo de outras formas de cooperação.

Parágrafo único. A **ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição** nos termos desta Lei Complementar.

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1º Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados **a partir de sua vigência.**

§ 1º Na hipótese de que trata a alínea "h" do inciso XIV do art. 7º, a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo.

§ 2º Na hipótese de que trata a alínea "a" do inciso XIV do art. 9º, a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual.

§ 3º Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor.

Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.

RESOLUÇÃO 237/97 DO CONAMA

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - **LICENCIAMENTO AMBIENTAL: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO** pelo qual o órgão ambiental competente **licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais**, consideradas **efetiva ou potencialmente poluidoras** ou daquelas que, **sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental**, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II - **LICENÇA AMBIENTAL: ATO ADMINISTRATIVO** pelo qual o órgão ambiental competente, **estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental** que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas **efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental**.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

IV - **Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de 2 ou mais Estados.**

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os **empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental** competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.

§ 2º - Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Art. 3º- A **licença ambiental** para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio **dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA)**, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único. O **órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.**

Art. 4º - **Compete ao** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - **IBAMA**, órgão executor do SISNAMA, **o licenciamento ambiental**, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, **de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:**

I - **localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.**

II - **localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais Estados;**

III - **cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;**

IV - **destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;**

V- **bases ou empreendimentos militares**, quando couber, observada a legislação específica.

§ 1º - O **IBAMA fará o licenciamento** de que trata este artigo **após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios** em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º - O **IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, PODERÁ DELEGAR aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.**

Art. 5º - **Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento** ambiental dos empreendimentos e atividades:

I - **localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;**

II - **localizados ou desenvolvidos nas florestas** e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III - **cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;**

IV - **delegados pela União** aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

Art. 6º - **Compete ao órgão ambiental municipal**, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, **o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local** e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 7º - Os **empreendimentos e atividades SERÃO LICENCIADOS EM UM ÚNICO NÍVEL DE COMPETÊNCIA**, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - **LICENÇA PRÉVIA (LP)** - concedida na **fase preliminar** do planejamento do empreendimento ou atividade **aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases** de sua implementação;

II - **LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)** - **autoriza a instalação** do empreendimento ou atividade **de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;**

III - **LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)** - **autoriza a operação** da atividade ou empreendimento, **após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores**, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único - As licenças ambientais **poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente**, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

Art. 9º - O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - **Audiência pública, quando couber**, de acordo com a regulamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental **deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo** e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.

Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subcrevem os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º - **Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental**, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§ 2º - **Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados**, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

Art. 13 - O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental para a análise da licença.

Art. 14 - **O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares**, desde que observado o **prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 meses**

§ 1º - A **contagem do prazo** previsto no caput deste artigo **será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor**.

§ 2º - Os **prazos** estipulados no caput **poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente**.

Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do **prazo máximo de 4 meses**, a contar do recebimento da respectiva notificação

Parágrafo Único - O prazo estipulado no caput **poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.**

Art. 16 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.

Art. 17 - **O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença**, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise.

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os **PRAZOS DE VALIDADE** de cada tipo de **licença**, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

I - O prazo de validade da **Licença Prévia (LP)** deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, **não** podendo ser **superior a 5 anos**.

II - O prazo de validade da **Licença de Instalação (LI)** deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, **não** podendo ser **superior a 6 anos**.

III - O prazo de validade da **Licença de Operação (LO)** deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, **no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos**.

LICENÇA PRÉVIA	Máximo 5 anos
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	Máximo 6 anos
LICENÇA DE OPERAÇÃO	Mínimo 4 anos, Máximo 10 anos

§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) **poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos** estabelecidos nos incisos I e II

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 3º - **Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho** ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III.

§ 4º - A **renovação da Licença de Operação (LO)** de uma atividade ou empreendimento **deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade**, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

Art. 19 - O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, **suspender ou cancelar uma licença expedida**, quando ocorrer:

I - **Violação ou inadequação** de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II - **Omissão ou falsa descrição de informações** relevantes que subsidiaram a expedição da licença.

III - **Superveniência de graves riscos** ambientais e de saúde.

Art. 20 - **Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social** e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o **estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.**

§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, **não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R\$ 90.000.000,00 milhões de reais.**

§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que explore atividade econômica, **ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.**

§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.

§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no **prazo de 180 dias** a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.

§ 5º **Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio**, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na condição de operadora.

§ 6º **Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput.**

§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim:

I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;

II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado;

III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;

IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;

V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade;

VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;

VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora;

VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;

IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio;

X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do caput.

Art. 2º **A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.**

§ 1º A **constituição** de empresa pública ou de sociedade de economia mista **dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional**, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.

§ 2º **DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA A CRIAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS** de empresa pública e de sociedade de economia mista, **assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora**, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal.

§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.

Art. 3º **EMPRESA PÚBLICA** é a entidade dotada de **personalidade jurídica de direito privado**, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo **capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios**.

Parágrafo único. **Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.**

REGIME DE PRECATÓRIOS	
EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	EMPRESA PÚBLICA QUE DESENVOLVA ATIVIDADE ECONÔMICA SEM MONOPÓLIO E COM FINALIDADE DE LUCRO
Sim	Não
Embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, o STF tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos. Exemplos: Correios (ECT), Casa da Moeda, Infraero e companhias estaduais de saneamento básico (nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro)	Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018 (Info 910).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível aplicar o regime de precatórios às empresas públicas?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/979a3f14bae523dc5101c52120c535e9>>

Art. 4º **SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA** é a entidade dotada de **personalidade jurídica de direito privado**, com criação autorizada por lei, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas **ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta**.

§ 1º A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação.

§ 2º Além das normas previstas nesta Lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

CAPÍTULO II

DO REGIME SOCIETÁRIO DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Seção I

Das Normas Gerais

Art. 5º **A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima** e, ressalvado o disposto nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 6º O **estatuto** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias **deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práti-**

cas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.

Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência:

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração;

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração;

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III;

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.

§ 1º O **interesse público** da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, **manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas**, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput.

§ 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade

econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:

I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;

II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.

§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.

§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa.

Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam:

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno;

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

§ 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente.

§ 3º A auditoria interna deverá:

I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;

II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

§ 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar

à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

Art. 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista **deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal**, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.

Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.

Art. 11. **A empresa pública não poderá:**

- I - **lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações;**
- II - **emitir partes beneficiárias.**

Art. 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão:

- I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores;
 - II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta Lei.
- Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto social.

Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre:

- I - constituição e funcionamento do **Conselho de Administração**, observados o número **mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros;**
- II - requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número **mínimo de 3 diretores;**
- III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:
 - a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
 - b) contribuição para o resultado do exercício;
 - c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo;
- IV - constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente;
- V - constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário;
- VI - prazo de gestão dos membros do **Conselho de Administração** e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e **não superior a 2 anos**, sendo permitidas, **no máximo, 3 reconduções consecutivas;**
- VIII - prazo de gestão dos membros do **Conselho Fiscal não superior a 2 anos**, permitidas **2 reconduções consecutivas.**

Seção II

Do Acionista Controlador

Art. 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá:

- I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores;
- II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;
- III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

Art. 15. **O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder**, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 1º A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do art. 246 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral de acionistas.

§ 2º **Prescreve em 6 anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o § 1º.**

Seção III

Do Administrador

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único. **Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria.**

Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:

I - ter experiência profissional de, no mínimo:

- a) **10 anos**, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexas àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou
 - b) **4 anos** ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:
 - 1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;
 - 2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;
 - 3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
 - c) **4 anos** de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;
- II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

§ 1º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.

§ 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo;

II - de pessoa que atuou, **nos últimos 36 meses**, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;

III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;

IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em **período inferior a 3 anos** antes da data de nomeação;

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

§ 3º A vedação prevista no inciso I do § 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

§ 4º Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

§ 5º Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos:

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;

II - o empregado tenha **mais de 10 anos** de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista;

III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.

LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 2º Esta Lei **NÃO SE APLICA** a:

I – **empresa pública e sociedade de economia mista**;

II – **instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização** e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o **juízo do local do principal estabelecimento** do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

PROCEDIMENTO PRÉ-FALIMENTAR	PROCESSO FALIMENTAR
O procedimento pré-falimentar vai do pedido de falência até a sentença do juiz. Engloba, resumidamente, três atos principais: 1) Pedido de falência; 2) Resposta do devedor; 3) Sentença. Ao final desta fase, a sentença pode ser: • Denegatória: o processo se extingue sem a instauração da falência. • Declaratória: hipótese em que se iniciará o processo falimentar propriamente dito.	O processo falimentar vai da sentença declaratória de falência até a sentença de encerramento. É no processo falimentar propriamente dito que ocorre a verificação e habilitação dos créditos e o pagamento dos credores.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos créditos tributários (art. 83, III, da LFR). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ebdbfea212e3a756a1fdd7b35578525>>.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA Seção I Disposições Gerais

Art. 5º **Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:**

I – **as obrigações a título gratuito**;

II – **as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.**

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processo de recuperação judicial **SUSPENDE o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor**, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º **Terá prosseguimento** no juízo no qual estiver se processando a ação que **demandar quantia ilíquida**.

Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005. (...) STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, julgado em 1º/12/2016.

A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária. STJ. 1ª Seção. REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017 (recurso repetitivo) (Info 617).

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

§ 4º **Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo EM HIPÓTESE NENHUMA excederá o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação**, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. A aplicação do CPC no âmbito da Lei 11.101/05 deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. A adoção da forma de contagem prevista no art. 219 do CPC, em dias úteis, para o âmbito da Lei de Recuperação e Falência, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. STJ. 4ª Turma. REsp 1699528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/04/2018.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

§ 6º **Independentemente da verificação periódica** perante os cartórios de distribuição, **as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:**

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º **As execuções de natureza fiscal NÃO SÃO SUSPENSAS pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento** nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial **previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.**

Seção II

Da Verificação e da Habilitação de Créditos

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o **prazo de 15 dias** para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará **publicar edital** contendo a relação de credores no **prazo de 45 dias**, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

É imprescindível a publicação na imprensa oficial do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Lei não permite que a publicação seja feita exclusivamente no jornal. Fundamento: art. 191 da Lei de Falência. A leitura do caput do art. 191 revela que as publicações devem ser sempre feitas na imprensa oficial, devendo ser, preferencialmente, feitas também mediante publicação em jornal ou revista de circulação se as possibilidades financeiras do devedor ou da massa falida assim comportarem. Obs: o art. 7º, § 2º trata sobre o edital contendo a relação feita pelo administrador judicial dos credores do falido. STJ. 3ª Turma. REsp 1758777-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018 (Info 633).

Art. 8º No **prazo de 10 dias**, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuado em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. A norma do art. 8º contém

regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649).

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, **atualizado até a data da decretação da falência** ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

A Lei de Falências afirma que o credor terá direito de receber seu crédito do falido com juros e correção monetária que são calculados até a “data da decretação da falência”. Quando a lei fala em “decretação da falência” deve-se considerar a data em ela foi prolatada (não importando quando ocorreu a sua publicação). Assim, no processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data da prolação da sentença (e não sua publicação). STJ. 3ª Turma. REsp 1660198-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017 (Info 609).

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 1º Na recuperação judicial, os **titulares de créditos retardatários**, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, **não terão direito a voto** nas deliberações da assembléia-geral de credores.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembléia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário.

§ 3º **Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação.**

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão rece-

bidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

Art. 11. Os **credores** cujos **créditos** forem **impugnados** serão intimados para **contestar** a impugnação, no **prazo de 5 dias**, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que repute necessárias.

Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no **prazo comum de 5 dias**.

Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no **prazo de 5 dias**, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação.

Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

Parágrafo único. **Cada impugnação será autuada em separado**, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.

Art. 14. **Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores**, a relação dos credores constante do edital de que trata o art. 7º, § 2º, desta Lei, dispensada a publicação de que trata o art. 18 desta Lei.

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2º do art. 7º desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Art. 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para satisfação do crédito impugnado.

Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte incontroversa.

Art. 17. **Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.**

Parágrafo único. **Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo** à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classifica-

ção no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral.

Art. 18. **O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz**, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7º, § 2º, desta Lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas.

Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no **prazo de 5 dias**, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações.

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado.

Art. 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta Seção.

Seção III

Do Administrador Judicial e do Comitê de Credores

Art. 21. **O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.**

Parágrafo único. **Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz.**

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;

f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;

g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua oitiva para a tomada de decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor;

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;

III – na falência:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração do devedor;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida;

d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no **prazo de 40 dias**, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores;

j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens penhorados, penhorados ou legalmente retidos;

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, **até o 10º dia do mês seguinte** ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;

q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade;

r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo.

§ 1º As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 2º Na hipótese da alínea *d* do inciso I do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito.

§ 3º **Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o Comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento.**

§ 4º Se o relatório de que trata a alínea *e* do inciso III do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.

Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta Lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no **prazo de 5 dias**, sob pena de desobediência.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo (**5 dias**), o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor.

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º **Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.**

§ 2º **Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento** após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também **não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.**

§ 5º **A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.**

Art. 25. Caberá ao **devedor** ou à **massa falida** arcar com as **despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.**

Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na assembléia-geral e terá a seguinte composição:

I – 1 representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 suplentes;

II – 1 representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes;

III – 1 representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes.

IV – 1 representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes.

§ 1º A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do Comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo.

§ 2º O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembléia:

I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no Comitê; ou

II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe.

§ 3º Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo.

Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta Lei:

I – na **recuperação judicial e na falência**:

a) **fiscalizar** as atividades e **examinar** as contas do administrador judicial;

b) **zelar** pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;

c) **comunicar** ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores;

d) **apurar e emitir parecer** sobre quaisquer reclamações dos interessados;

e) **requerer** ao juiz a convocação da assembléia-geral de credores;

f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei;

II – na **recuperação judicial**:

a) **fiscalizar** a administração das atividades do devedor, apresentando, **a cada 30 dias**, relatório de sua situação;

b) **fiscalizar** a execução do plano de recuperação judicial;

c) **submeter** à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.

§ 1º **As decisões do Comitê, tomadas por maioria**, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor.

§ 2º Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do Comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz.

Art. 28. **Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.**

Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta Lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa.

Art. 30. **Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada.**

§ 1º Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade **até o 3º grau** com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente.

§ 2º O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei.

§ 3º O juiz decidirá, no **prazo de 24 horas**, sobre o requerimento do § 2º deste artigo.

Art. 31. **O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores** quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

§ 1º No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o Comitê.

§ 2º Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no **prazo de 10 dias**, nos termos dos §§ 1º a 6º do art. 154 desta Lei.

Art. 32. **O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa**, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.

Art. 33. O administrador judicial e os membros do Comitê de Credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em **48 horas**, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes.

Art. 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no art. 33 desta Lei, o juiz nomeará outro administrador judicial.

Seção IV

Da Assembléia-Geral de Credores

Art. 35. A **assembléia-geral de credores terá por atribuições** deliberar sobre:

I – na **recuperação judicial**:

a) **aprovação, rejeição ou modificação do plano** de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a **constituição do Comitê de Credores**, a escolha de seus membros e sua substituição;

d) o **pedido de desistência do devedor**, nos termos do § 4º do art. 52 desta Lei;

e) o **nome do gestor judicial**, quando do afastamento do devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;

II – na **falência**:

b) a **constituição do Comitê de Credores**, a escolha de seus membros e sua substituição;

c) a **adoção de outras modalidades de realização do ativo**, na forma do art. 145 desta Lei;

d) **qualquer outra matéria** que possa afetar os interesses dos credores.

Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com **antecedência mínima de 15 dias**, o qual conterá:

I – local, data e hora da assembleia em 1ª e em 2ª convocação, não podendo esta ser realizada menos de **5 dias** depois da 1ª;

II – a ordem do dia;

III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembleia.

§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor.

§ 2º Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que representem **no mínimo 25%** do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de assembléia-geral.

§ 3º As despesas com a convocação e a realização da assembleia-geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do § 2º deste artigo.

Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 secretário dentre os credores presentes.

§ 1º Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito.

§ 2º **A assembleia instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª convocação, com qualquer número.**

§ 3º Para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação.

§ 4º O credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, **até 24 horas antes** da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento.

§ 5º Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia.

§ 6º Para exercer a prerrogativa prevista no § 5º deste artigo, o sindicato deverá:

I – apresentar ao administrador judicial, **até 10 dias antes** da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, **até 24 horas antes** da assembleia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles.

§ 7º Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de **2 membros** de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no **prazo de 48 horas**.

Art. 38. **O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial,** o disposto no § 2º do art. 45 desta Lei.

Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembleia-geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembleia.

Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.

§ 1º Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.

§ 2º **As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.**

§ 3º No caso de posterior invalidação de deliberação da assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa.

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

Art. 41. A **assembleia-geral será composta pelas seguintes classes** de credores:

- I – **titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;**
- II – **titulares de créditos com garantia real;**

III – **titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.**

IV – **titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.**

§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.

Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem **mais da metade** do valor total dos créditos presentes à assembleia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea *a* do inciso I do caput do art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145 desta Lei.

Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação **superior a 10%** do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação **superior a 10%** do capital social, poderão participar da assembleia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral **até o 2º grau**, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar.

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem **mais da metade** do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2º Na classe prevista no inciso I do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

§ 3º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

§ 3º **O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.**

Art. 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no art. 145 desta Lei, dependerá do

voto favorável de credores que representem **2/3** dos créditos presentes à assembleia.

CÓDIGO ELEITORAL

PARTE PRIMEIRA

INTRODUÇÃO

Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.

Parágrafo único. **O TSE expedirá Instruções para sua fiel execução.**

Art. 2º **Tudo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta** nos casos previstos na Constituição e leis específicas.

CF/1988, art. 1º, parágrafo único: poder exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos ou diretamente

Art. 3º **Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade.**

Art. 4º São eleitores os brasileiros **maiores de 18 anos** que se alistarem na forma da lei

CF/1988, art. 14, § 1º, II, c: **admissão do alistamento facultativo aos maiores de 16 e menores de 18 anos**

Art. 5º **Não** podem **alistar-se** eleitores:

CF/1988, art. 14, § 2º: **alistamento vedado** aos **estrangeiros** e aos **conscritos**.

I - os **analfabetos**;

CF/1988, art. 14, § 1º, II, a: **alistamento e voto facultativos aos analfabetos**. Ac.-TSE nº 23291/2004: este dispositivo **não foi recepcionado pela CF/1988**.

II - os que **não saibam exprimir-se na língua nacional**;

V. Res.-TSE nº 23274/2010: este dispositivo **não foi recepcionado pela CF/1988**.

III - os que **estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos**.

Parágrafo único - Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais.

CF/1988, art. 14, § 2º: **alistamento vedado apenas aos conscritos, durante o serviço militar obrigatório**; e § 8º: condições de elegibilidade do militar.

Res.-TSE nº 15850/1989: a palavra "conscritos" **alcança também aqueles matriculados nos órgãos de formação de reserva e médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar inicial obrigatório**.

Art. 6º O **alistamento e o voto são obrigatórios** para os brasileiros de um e outro sexo, salvo:

Ac.-TSE, de 10.2.2015, no PA nº 191930 e, de 6.12.2011, no PA

nº 180681: **alistamento facultativo dos indígenas, independentemente da categorização** prevista em legislação infra-constitucional, observadas as exigências de natureza constitucional e eleitoral pertinentes à matéria.

I - quanto ao **alistamento**:

a) os **inválidos**;

Res.-TSE nº 21920/2004, art. 1º: **alistamento eleitoral e voto obrigatórios para pessoas com deficiência**

b) os **maiores de 70 anos**;

c) os que se **encontrem fora do país**.

II - quanto ao **voto**:

a) os **enfermos**;

b) os que se encontrem **fora do seu domicílio**;

c) os **funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar**.

Art. 7º O eleitor que **deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias (60 dias) após** a realização da eleição, incorrerá na **multa de 3% a 10% sobre o salário-mínimo** da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

Lei nº 6.091/1974, arts. 7º e 16, e Res.-TSE nº 21538/2003, art. 80, § 1º: **prazo de justificação ampliado para 60 dias**; no caso de **eleitor que esteja no exterior no dia da eleição, prazo de 30 dias** contados de seu retorno ao país.

Res.-TSE nº 21920/2004, art. 1º, parágrafo único: **Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais**, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.

§ 1º **Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou** devidamente, **não poderá** o eleitor:

I - **inscrever-se em concurso ou prova** para cargo ou função pública, **investir-se ou empossar-se** neles;

II - **receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos** de função ou emprego público, autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;

III - **participar de concorrência pública ou administrativa** da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;

IV - **obter empréstimos** nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;

V - **obter passaporte ou carteira de identidade**;

VI - **renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo**;

VII - **praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda**.

§ 2º Os **brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos**, salvo os excetuados nos arts. 5º e 6º, nº 1, **sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior**.

§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será **CANCELADA A INSCRIÇÃO** do eleitor que **não**

votar em **3 eleições consecutivas**, não pagar a multa ou não se justificar no **prazo de 6 meses**, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido.

Art. 80, § 6º, Res.-TSE nº 21538/2003: Será cancelada a inscrição do eleitor que se abster de votar em **3 eleições consecutivas**, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o pagamento de multa, **ficando excluídos do cancelamento os eleitores que, por prerrogativa constitucional, não estejam obrigados ao exercício do voto e cuja idade não ultrapasse 80 anos.**

Res.-TSE nºs 20729/2000, 20733/2000 e 20743/2000: a lei de anistia **alcança exclusivamente as multas, não anulando a falta à eleição**, mantida, portanto, a regra contida nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, deste código.

§ 4º O disposto no inciso V do § 1º (**obter passaporte ou carteira de identidade**) **não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil**

Art. 8º O **brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário-mínimo** da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento.

Res.-TSE nº 21538/2003, art. 16, parágrafo único: **não aplicação da multa ao alistando que deixou de ser analfabeto.**

Parágrafo único. **Não se aplicará a pena** ao não alistado que **requerer sua inscrição eleitoral até o 401º 151º anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos.**

Art. 91, Lei 9504/94. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos **150 dias anteriores** à data da eleição.

Art. 9º Os responsáveis pela inobservância do disposto nos arts. 7º e 8º incorrerão na **multa de 1 a 3 salários-mínimos** vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar **até 30 dias.**

Art. 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, nº 1, documento que os isente das sanções legais.

Res.-TSE nº 21920/2004, arts. 1º e 2º: **isenta de sanção e possibilita a emissão de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado para a pessoa com deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais**, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.

Art. 11. O **eleitor que não votar e não pagar a multa**, se se encontrar **fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, PODERÁ EFETUAR O PAGAMENTO PERANTE O JUÍZO DA ZONA EM QUE ESTIVER.**

Res.-TSE nº 21823/2004: admissibilidade, por aplicação analógica deste artigo, do **"pagamento, perante qualquer juízo eleitoral, dos débitos decorrentes de sanções pecuniárias de natureza administrativa impostas com base neste código e na Lei nº 9.504/1997, ao qual deve preceder consulta ao juízo de origem sobre o quantum a ser exigido do devedor"**

§ 1º **A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da inscrição.**

§. 2º Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento.

Res.-TSE nº 21538/2003, Art. 82. O eleitor que não votar e não pagar a multa, caso se encontre fora de sua zona e necessite prova de quitação com a Justiça Eleitoral, **podrá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver** (Código Eleitoral, art. 11).

§ 1º A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição.

§ 2º Efetuado o pagamento, o juiz que recolheu a multa fornecerá certidão de quitação e determinará o registro da informação no cadastro.

§ 3º O alistando ou o eleitor que comprovar, na forma da lei, seu estado de pobreza, perante qualquer juízo eleitoral, ficará isento do pagamento da multa (Código Eleitoral, art. 367, § 3º).

§ 4º O **eleitor que estiver quite** com suas obrigações eleitorais **podrá requerer a expedição de certidão de quitação em zona eleitoral diversa daquela em que é inscrito**

PARTE SEGUNDA DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL

Ac.-TSE, de 29.2.1996, no REspe nº 12641 e, de 23.8.1994, na MC nº 14150: a matéria relativa à organização e funcionamento dos tribunais eleitorais, disciplinada neste código, **foi recepcionada com força de lei complementar** pela vigente Constituição (CF/1988, art. 121).

Art. 12. São órgãos da Justiça Eleitoral:

I - O **TSE**, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o País;

II - um **Tribunal Regional**, na Capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal Superior, na Capital de Território;

III - **juntas** eleitorais;

IV - **juízes** eleitorais.

Art. 13. O número de juízes dos Tribunais Regionais **NÃO SERÁ REDUZIDO**, mas **podrá ser elevado até 9**, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida.

Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, **servirão obrigatoriamente por 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos.**

§ 1º Os **biênios** serão **contados, ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento nem mesmo o decorrente de licença, férias, ou licença especial**, salvo no caso do § 3º.

§ 2º Os juízes afastados por motivo de licença férias e licença especial, de suas funções na Justiça comum, ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente exceto quando com períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento.

§ 3º **Da homologação da respectiva convenção** partidária **até a diplomação** e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, **não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou**

como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.

Art. 95, Lei 9504/97. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato **é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.**

Res.-TSE nº 22825/2008: impedimento de membro de tribunal regional eleitoral para desempenhar função eleitoral perante circunscrição em que houver parentesco com candidato a cargo eletivo.

Ac.-TSE, de 14.2.2017, no AgR-REspe nº 684: impedimento do juiz eleitoral que tenha parentesco com candidato na circunscrição do pleito de atuar em ações ou recursos que envolvam perda de registro ou de diploma: AIME, RCED, AIJE e representações decorrentes dos arts. 30-A, 41-A e 73 da Lei nº 9.504/1997.

§ 4º No caso de recondução para o segundo biênio observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura.

Ac.-TSE, de 10.4.2012, no PA nº 409351: "[...] a eleição de determinado desembargador para o cargo de presidente de TRE, durante o seu primeiro biênio, **não o reconduz, automaticamente, para um segundo biênio, sendo imprescindível a sua escolha pelo Tribunal de Justiça**".

Art. 15. Os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais Eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

TÍTULO I

DO TRIBUNAL SUPERIOR

Art. 16. Compõe-se o TSE:

CF/1988, art. 119, *caput*: **composição mínima de 7 membros**

I - mediante eleição, pelo **voto secreto**:

a) de **3 juízes**, dentre os Ministros do STF; e

b) de **2 juízes**, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos (STJ);

CF/1988, art. 119, I, b: eleição entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça

II - por **nomeação do Presidente da República**, de **2** entre **6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF**

Ac.-STF, de 17.5.2006, na ADI nº 1127: "**A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição**".

§ 1º - **Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último.**

§ 2º - A nomeação de que trata o inciso II deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum; que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública; ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal.

Art. 17. O TSE elegerá para seu **presidente um dos ministros do STF**, cabendo ao outro a vice-presidência, e para Corregedor Geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros.

CF/1988, art. 119, parágrafo único: eleição do **corregedor-geral** entre os ministros do **STJ**

§ 1º As atribuições do Corregedor Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º No desempenho de suas atribuições o **Corregedor Geral se locomoverá para os Estados e Territórios nos seguintes casos:**

I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral;

II - a **pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais**;

III - a **requerimento de Partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral**;

IV - sempre que entender necessário.

§ 3º Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os Corregedores Regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento.

Art. 18. Exercerá as funções de Procurador Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador Geral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal.

Ac.-TSE, de 19.10.2010, na Pet nº 337554: **ilegitimidade de órgão regional do Ministério Público Federal para atuar perante o TSE.**

Parágrafo único. O Procurador Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento.

Art. 19. O **Tribunal Superior delibera por maioria de votos**, em sessão pública, com a **presença da maioria de seus membros**.

Parágrafo único. As **decisões do Tribunal Superior**, assim na **interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição** e **cassação de registro de partidos políticos**, como sobre quaisquer **recursos que importem anulação geral** de eleições ou **perda de diplomas**, só poderão ser tomadas com a **PRESENÇA DE TODOS** os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente.

Súmula 72/STF: "No julgamento de questão constitucional, vinculada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, **não estão impedidos** os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário".

Ac.-TSE, de 1º.8.2012, no AgR-AC nº 48052; de 12.11.2009, no RO nº 1589 e, de 17.6.2003, no REspe nº 21120: **o quorum de deliberação dos tribunais regionais eleitorais é o previsto no art. 28 deste código.** Inaplicabilidade do *quorum* previsto neste parágrafo.

Ac.-TSE, de 23.10.2007, nos EDclAgRgAg nº 8062: **exigência de quorum completo no julgamento de agravo regimental para evitar perda de diploma.**

Art. 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador Geral ou de funcionários de sua Secretaria, nos casos

previstos na lei processual civil ou penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento.

Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe aceitação do arguido.

Art. 21 Os Tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 22. **Compete ao Tribunal Superior:**

I - **Processar e julgar originariamente:**

a) **o registro e a cassação de registro de partidos políticos**, dos seus diretórios nacionais e de **candidatos à Presidência e vice-presidência da República**;

Art. 2º, Parágrafo único, LC 64/90. A arguição de inelegibilidade será feita perante:

I – o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República;

b) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e juízes eleitorais de Estados diferentes;

c) a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador Geral e aos funcionários da sua Secretaria;

d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos Tribunais Regionais;

CF/1988, art. 102, I, c: competência do **STF** para processar e julgar, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os **membros dos tribunais superiores**; art. 105, I, a: competência do **STJ** para processar e julgar, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os **membros dos tribunais regionais eleitorais**.

e) o habeas corpus ou ~~mandado de segurança~~, em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos Tribunais Regionais; ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumir a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração;

Res. nº 132/1984 do Senado Federal: suspensão da expressão "ou mandado de segurança"; Ac-STF, de 7.4.1994, no RE nº 163.727: inconstitucionalidade da expressão "*mandado de segurança*".

Ac.-TSE, de 28.2.2012, no HC nº 151921: **incompetência do TSE para processar e julgar habeas corpus contra decisão de juiz relator de TRE, sob pena de supressão de instância**.

Ac.-TSE, de 7.6.2011, no HC nº 349682: **incompetência do TSE para processar e julgar habeas corpus impetrado contra sua decisão**.

Ac.-TSE, de 3.6.2008, no AgRgMS nº 3370; de 18.12.2007, no MS nº 3664 e, de 27.5.2004, no AgRgMS nº 3175: **competência do TRE para processar e julgar mandado de segurança contra seus atos em matéria administrativa (atividade-meio)**.

f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos;

g) as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e **expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República**;

h) os **pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos Tribunais Regionais dentro de 30 dias da conclusão ao re-**

lator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada

i) as **reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos**.

Dec. monocrática do Min. José Delgado na Rcl nº 475, de 10.10.2007: **a competência para o julgamento das reclamações desta espécie passou ao CNJ**, nos termos do art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal.

j) a **ação rescisória**, nos **casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecurável, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado**

STF, ADI 1459/DF: inconstitucionais o trecho: "**possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado**".

Ac.-TSE, de 30.6.2017, na AR nº 192707: **tratando-se de inelegibilidade, mudança de jurisprudência ocorrida no mesmo pleito autoriza a abertura da via rescisória**.

Ac.-TSE, de 19.4.2016, na AR nº 196094: "O cabimento da ação rescisória com base em violação a disposição literal de lei **somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada *primoictu oculi*, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo; [...] não há rescisão por discrepância jurisprudencial [...]**".

Ac.-TSE, de 7.11.2013, nos ED-AR nº 70453; de 30.8.2012, no AgR-AR nº 34977 e, de 16.11.2000, na AR nº 106: **competência do TSE para processar e julgar ação rescisória de seus próprios julgados** que tenham analisado o mérito de questões atinentes à inelegibilidade.

Ac.-TSE, de 2.10.2013, no AgR-AR nº 59017 e, de 10.11.2011, na AR nº 93296: **decadência da rescisória proposta fora do prazo de 120 dias do trânsito em julgado** da decisão rescindenda.

Ac.-TSE, de 27.3.2001, na AR nº 89: **incompetência de TRE para julgar ação rescisória**;

Ac.-TSE, de 25.6.2011, na AR nº 64621 e, de 14.8.2001, na AR nº 124: **cabimento de ação rescisória contra decisão monocrática de juiz do TSE**;

Ac.-TSE, de 20.9.2002, na AR nº 19617: **cabimento de ação rescisória de julgado de TRE em matéria não eleitoral**.

II - julgar os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Regionais nos termos do Art. 276 inclusive os que versarem matéria administrativa.

Ac.-TSE, de 6.9.2007, nos EDclRMS nº 367 e, de 16.12.1997, no Respe nº 12644: **competência do TSE para apreciar recurso contra decisão judicial de TRE sobre matéria administrativa não eleitoral**;

Ac.-TSE, de 22.2.2007, no Respe nº 25836: **incompetência do TSE para apreciar recurso contra decisão de natureza estritamente administrativa proferida pelos tribunais regionais**.

Ac.-TSE, de 15.8.2013, no AgR-AI nº 11576: **não cabimento de recurso de natureza jurisdicional em processo administrativo**;

Ac.-TSE, de 8.2.2011, no AgR-AI nº 12139: **cabimento de recurso especial somente contra decisão judicial, ainda que o processo cuide de matéria administrativa.**

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior **são irre-corríveis**, salvo nos casos do Art. 281.

Art. 121, § 3º, CF. - São irre-corríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, **salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de HC ou MS**

Art. 23 - **Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior,**

I - elaborar o seu regimento interno;

II - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei;

III - conceder aos seus membros licença e férias assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos;

IV - aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais;

V - **propor a criação de Tribunal Regional na sede de qualquer dos Territórios;**

VI - propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer Tribunal Eleitoral, indicando a forma desse aumento;

VII - fixar as datas para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei:

CF/1988, arts. 28, *caput*, 29, I e II, 32, § 2º, e 77, *caput*; e Lei nº 9.504/1997, arts. 1º, *caput*, e 2º, § 1º: fixação de data para as eleições presidenciais, federais, estaduais e municipais.

Art. 1º, Lei 9504/97: As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão, em todo o país, **no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.**

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:

I – para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital;

II – para prefeito, vice-prefeito e vereador.

VIII - **APROVAR A DIVISÃO DOS ESTADOS EM ZONAS eleitorais ou a criação de novas zonas;**

IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código;

Ac.-TSE, de 9.9.2014, no REspe nº 64770: a competência para regulamentar disposições da legislação eleitoral **é exclusiva do TSE.**

X - fixar a diária do Corregedor Geral, dos Corregedores Regionais e auxiliares em diligência fora da sede;

XI - enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do ar. 25;

XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político;

LEGITIMIDADE PARA FORMULAR CONSULTA AO TSE:

- **Senador (Res.-TSE nº 22228/2006)**

-**deputado federal** (Res.-TSE nº 22247/2006)

-**secretário-geral de comissão executiva nacional de partido político, como representante de órgão de direção nacional** (Res.-TSE nº 22229/2006)

-**Defensoria Pública da União** (Res.-TSE nº 22342/2006).

DESCABIMENTO DE CONSULTA:

- **questionamento inespecífico** (Ac.-TSE, de 20.5.2014, na Cta nº 96433 e, de 20.3.2012, na Cta nº 148580 e Res.-TSE nº 23135, de 15.9.2009);

- **após iniciado o processo eleitoral** (Ac.-TSE, de 16.9.2014, na Cta nº 103683 e, de 26.8.2014, na Cta nº 1694);

- **matéria processual** (Ac.-TSE, de 30.8.2012, na Cta nº 140315 e Res.-TSE nº 22391/2006);

- **matéria interna corporis de partido político** (Res.-TSE nºs 22213/2006 e 22666/2007)

Ac.-TSE, de 20.9.2011, na Cta nº 182354: **o partido não precisa de instrumento de mandato com poderes específicos para o ajuizamento de consulta.**

XIII - autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos Estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo;

XIV - **requisitar a força federal** necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração;

Ac.-TSE, de 2.10.2012, no PA nº 103909: o deslocamento de forças federais para o estado **só é cabível quando o chefe do Poder Executivo local manifesta-se no sentido da insuficiência das forças estaduais;**

Res.-TSE nº 18504/1992: **competência do TSE para requisitar força federal;** Dec.-TSE s/nº, de 16.9.2008, no PA nº 20007 e, de 12.8.2008, no PA nº 19908: prévia manifestação de governador de estado; v., também, Dec.-TSE, de 11.9.2008, no PA nº 20008: **considera desnecessária consulta ao chefe do Executivo local sobre requisição de força federal.**

XV - organizar e divulgar a Súmula de sua jurisprudência;

XVI - requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua Secretaria;

XVII - publicar um boletim eleitoral;

O *Boletim Eleitoral* foi substituído, em julho/1990, pela *Revista de Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral* (Res.-TSE nº 16584/1990).

XVIII - tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral.

Res.-TSE nº 22931/2008: a competência do TSE para tomar as providências necessárias à execução da legislação eleitoral **diz respeito especificamente ao seu poder normativo, não se enquadrando nessa hipótese controle prévio de ato ainda não editado.**

Art. 24. Compete ao Procurador Geral, como Chefe do Ministério Público Eleitoral;

Ac.-TSE, de 15.5.2008, no AgRg-REspe nº 28511 e, de 29.9.2008, nos ED-REspe nº 29730: "O Ministério Público, no exercício de suas funções, mantém independência funcional, de sorte que a manifestação de um membro do *Parquet*, em um dado momento do processo, **não vincula** o agir de um outro membro, no mesmo processo.";

Ac.-TSE, de 25.3.2014, no RO 172008: **"O Ministério Público Eleitoral não possui interesse processual para recorrer de decisão proferida em conformidade com o parecer por ele ofertado nos autos"**.

I - assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões;

II - exercer a ação pública e promovê-la até final, em todos os feitos de competência originária do Tribunal;

III - oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal;

RITSE, art. 13, c: compete ao procurador-geral "oficiar, no **prazo de 5 dias**, em todos os recursos encaminhados ao Tribunal, e nos pedidos de mandado de segurança".

Ac.-TSE, de 8.9.2011, nos ED-REspe nº 5410953: **inaplicabilidade deste inciso aos recursos já em tramitação no TSE.**

Ac.-TSE, de 11.11.1997, no AgRgREspe nº 15031: **desnecessidade de pronunciamento da Procuradoria-Geral nos embargos de declaração;**

IV - manifestar-se, **por escrito ou oralmente**, em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes, ou por iniciativa sua, se entender necessário;

V - defender a jurisdição do Tribunal;

VI - representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o País;

VII - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições;

VIII - expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos Tribunais Regionais;

IX - acompanhar, quando solicitado, o Corregedor Geral, pessoalmente ou por intermédio de Procurador que designe, nas diligências a serem realizadas.

TÍTULO II

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

I - mediante eleição, pelo **voto secreto**:

a) de **2 juízes**, dentre os **desembargadores do Tribunal de Justiça**;

b) de **2 juízes de direito**, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II - do **juiz federal** e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos;

CF/1988, art. 120, § 1º, II: de **um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital, ou, não havendo, de um juiz federal.**

III - por **nomeação do Presidente da República de 2 dentre 6 cidadãos (advogados) de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.**

CF/1988, art. 120, § 1º, III: por nomeação, pelo Presidente da República, de **2 juízes dentre 6 advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Ac.-STF, de 6.10.1994, na ADI-MC nº 1.127: **advogados membros da Justiça Eleitoral não estão abrangidos pela proibição de exercício da advocacia** contida no art. 28, II, da Lei nº 8.906/1994 (EOAB).

Ac.-TSE, de 17.11.2015, no PA nº 48217: a função exercida pelos membros da classe dos advogados nos tribunais eleitorais **não**

se enquadra no conceito de magistratura de carreira.

Ac.-STF, de 29.11.1990, no MS nº 21.073 e, de 19.6.1991, no MS nº 21.060: **a OAB não participa do procedimento de indicação de advogados para composição de TRE.**

§ 1º A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º A lista **não poderá conter nome de magistrado aposentado** ou de membro do Ministério Público.

§ 3º Recebidas as indicações o Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, podendo os partidos, no prazo de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade.

Ac.-TSE, de 30.6.2011, na LT nº 35096: **a interpretação teleológica deste código conduz à legitimidade abrangente para a impugnação à lista tríplice, incluindo aí o cidadão, o Ministério Público, os parlamentares ou os integrantes do Executivo.**

§ 4º Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao Tribunal de origem para complementação.

§ 5º Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação.

§ 6º **Não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo**, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida por último.

§ 7º A nomeação de que trata o nº II deste artigo não poderá recair em cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas no art. 16, §-4º (§2º).

Art. 26. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre os 3 (2) desembargadores do Tribunal de Justiça; o terceiro desembargador será o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral.

CF/1988, art. 120, § 2º: O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.

CF/1988, art. 120, § 2º, c.c. o § 1º, I, a: eleição entre os *dois* desembargadores. Não havendo um *terceiro* magistrado do Tribunal de Justiça, alguns tribunais regionais atribuem a função de corregedor ao vice-presidente, cumulativamente, enquanto outros prescrevem a eleição entre os demais juízes que os compõem.

§ 1º As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir.

§ 2º No desempenho de suas atribuições o **Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos:**

I - por **determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral;**

II - a **pedido dos juízes eleitorais;**

III - a **requerimento de Partido, deferido pelo Tribunal Regional;**

IV - sempre que entender necessário.

Art. 27. Servirá como Procurador Regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador Geral da República.

§ 1º No Distrito Federal, serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador Geral da Justiça do Distrito Federal.

§ 2º Substituirá o Procurador Regional, em suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

§ 3º Compete aos Procuradores Regionais exercer, perante os Tribunais junto aos quais servirem, as atribuições do Procurador Geral.

§ 4º Mediante prévia autorização do Procurador Geral, podendo os Procuradores Regionais requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal

Ac.-TSE, de 19.9.1996, no Ag nº 309 e Res.-TSE nº 22458/2006: **revogação deste artigo pela Loman, que regulou completamente a matéria.**

Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros.

§ 1º No caso de impedimento e não existindo quorum, será o membro do Tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição.

Ac.-TSE, de 15.3.2016, no AgR-REspe nº 53980: **impossibilidade de o magistrado deixar de proferir voto se ausente justo motivo de eventual impedimento ou suspeição, em razão do princípio da indeclinabilidade da jurisdição.**

§ 2º Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional, ou de funcionários da sua Secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais (**chefe de cartório eleitoral**), nos casos previstos na lei processual civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento.

§ 3º No caso previsto no parágrafo anterior será observado o disposto no parágrafo único do art. 20.

§ 4º As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer **ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas** somente poderão ser tomadas com a **PRESENÇA DE TODOS OS SEUS MEMBROS**.

§ 5º No caso do § 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe.

Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:

I - processar e julgar originariamente:

a) o **registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais** de partidos políticos, bem como de **candidatos a Governador, Vice-Governadores, e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas;**

Art. 2º, Parágrafo único, LC 64/90. A arguição de inelegibilidade será feita perante: II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

Lei nº 9.096/1995, art. 10, parágrafo único: "O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação [...]". Ac.-TSE nº 13060/1996: "A finalidade dessa comunicação, entretanto, não é a de fazer existir o órgão de direção ou permitir que participe do processo

eleitoral [...]; A razão de ser, pois, é a publicidade, ensejando, ainda, aos tribunais, verificar quem representa os partidos"

b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado;

c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros ao Procurador Regional e aos funcionários da sua Secretaria assim como aos juízes e ~~escrivães eleitorais~~ (**chefe de cartório eleitoral**);

d) os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais;

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; ou, ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impropriedade;

Ac.-TSE, de 2.5.2012, no HC nº 5003: **a assunção ao cargo de prefeito, no curso de processo criminal eleitoral, desloca a competência para o TRE, mas não invalida os atos praticados por juiz de primeiro grau ao tempo em que era competente**

Ac.-TSE, de 28.2.2012, no HC nº 151921: **incompetência do TSE para processar e julgar habeas corpus contra decisão de juiz relator de TRE, sob pena de supressão de instância.**

f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto a sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos;

g) **os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido candidato Ministério Público ou parte legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo.**

II - julgar os recursos interpostos:

a) dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais.

b) das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.

Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do Art. 276.

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

I - elaborar o seu regimento interno;

II - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Regional provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;

Res.-TSE nºs 22020/2005 e 21902/2004: **não compete ao TSE homologar decisão de TRE que aprova criação de escola judiciária no âmbito de sua jurisdição.**

III - conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos submetendo, quanto aqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral;

Ac.-TSE, de 12.8.2014, no PA nº 50412: o afastamento de magistrados da Justiça Comum **deve estar compreendido no período entre os dias 1º de julho até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições.**

IV - fixar a data das eleições de Governador e Vice-Governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal;

CF/1988, arts. 28 e 29, II, e Lei nº 9.504/1997, arts. 1º, *caput*, 2º, § 1º, e 3º, § 2º: fixação de data para as eleições presidenciais, federais, estaduais e municipais

CF/1988, art. 32, § 2º: eleições de governador e vice-governador e de deputados distritais coincidentes com as de governadores e deputados estaduais.

V - **constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição;**

VI - **indicar ao tribunal Superior as zonas eleitorais ou seções em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora;**

VII - apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais, os resultados finais das eleições de Governador e Vice-Governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do **prazo de 10 dias** após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus trabalhos;

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político;

IX - **DIVIDIR a respectiva CIRCUNSCRIÇÃO EM ZONAS eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior;**

X - aprovar a designação do Ofício de Justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio;

XII - requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal;

XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ao seu presidente e, no interior, aos juizes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os ~~escrivães~~ **escrivães eleitorais (chefe de cartório eleitoral)**, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço;

XIV - requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas Secretarias;

XV - aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão **até 30 dias** aos juizes eleitorais;

XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior;

XVII - determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição;

XVIII - organizar o fichário dos eleitores do Estado.

XIX - suprimir os mapas parciais de apuração mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas:

a) qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração;

b) da decisão do Tribunal Regional qualquer candidato ou partido poderá, no **prazo de 3 dias**, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em **5 dias**;

c) a supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até **6 meses** antes da data da eleição;

d) os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos Tribunais Regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior;

e) o Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que

aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior.

Art. 31. Faltando num Território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar.

TÍTULO III DOS JUÍZES ELEITORAIS

LC nº 75/1993, arts. 78 e 79: **cabe ao promotor eleitoral o exercício das funções eleitorais perante os juizes e juntas eleitorais; será ele o membro do Ministério Público local** que officie perante o juízo incumbido do serviço eleitoral na zona ou, nas hipóteses de sua inexistência, impedimento ou recusa justificada, o que for designado pelo procurador regional eleitoral, por indicação do procurador-geral de justiça.

Art. 32. Cabe a jurisdição de **cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito** em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do Art. 95 da Constituição.

Res.-TSE nº 22916/2008: **impossibilidade de juiz de direito, durante período de substituição de desembargador por convocação de Tribunal de Justiça, exercer o cargo de juiz eleitoral.**

Ac.-TSE, de 29.3.2012, na Pet nº 33275: **impossibilidade de juizes federais integrarem a jurisdição eleitoral de primeiro grau.**

Ac.-TSE, de 1º.3.2001, no REspe nº 19260 e, de 20.4.1999, no REspe nº 15277: **possibilidade de juiz de direito substituto exercer as funções de juiz eleitoral, mesmo antes de adquirir a vitaliciedade.**

Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral.

Art. 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo **prazo de 2 anos**.

§ 1º Não poderá servir como ~~escrivães~~ **escrivães eleitorais (chefe de cartório eleitoral)**, sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim **até o 2º grau**.

§ 2º O escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela lei de organização judiciária local.

Art. 34. **Os juizes despacharão TODOS OS DIAS na sede da sua zona eleitoral.**

Art. 35. **Compete aos juizes:**

I - **cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional;**

II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;

Ac.-STF, de 27.3.2018, na Pet nº 7.319: **a existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum não afasta a competência da Justiça Eleitoral** por força deste inciso e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal.

Ac.-TSE, de 5.4.2011, no AgR-HC nº 31624: **competência do juiz eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais praticados por vereador.**

Ac.-STJ, de 11.6.2003, no CC nº 38.430: competência do juízo da vara da infância e da juventude, ou do juiz que exerce tal função na comarca, para processar e julgar ato infracional cometido por menor imputável, **ainda que a infração seja equiparada a crime eleitoral.**

III - **decidir habeas corpus e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente a instância superior.**

IV - fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e presteza do serviço eleitoral;

V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir;

VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral;

VIII - **dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores;**

IX - **expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor;**

X - **DIVIDIR A ZONA EM SEÇÕES eleitorais;**

XI - mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para remessa a mesa receptora, juntamente com a pasta das *folhas individuais de votação*;

XII - ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional;

Art. 2º, Parágrafo único, LC 64/90. A arguição de inelegibilidade será feita perante: III - os Juizes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

XIII - **designar, até 60 dias antes das eleições os locais das seções;**

XIV - **nomear, 60 dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras;**

Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 2º: **vedada a nomeação, para presidente e mesários, de menores de 18 anos.**

XV - instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções;

XVI - **providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras;**

XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;

XVIII - fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais;

XIX - **comunicar, até às 12 horas do dia seguinte a realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona.**

TSE	APROVAR A DIVISÃO DOS ESTADOS EM ZONAS eleitorais ou a criação de novas zonas
TRE	DIVIDIR a respectiva CIRCUNSCRIÇÃO EM ZONAS eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à

	aprovação do Tribunal Superior
JUIZ ELEITORAL	DIVIDIR A ZONA EM SEÇÕES eleitorais

TÍTULO IV DAS JUNTAS ELEITORAIS

Art. 36. **Compor-se-ão** as juntas eleitorais de **1 juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade.**

§ 1º Os **membros das juntas** eleitorais **serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional**, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede.

§ 2º **Até 10 dias antes** da **nomeação** os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no **prazo de 3 dias**, em petição fundamentada, impugnar as indicações.

§ 3º **NÃO PODEM SER NOMEADOS MEMBROS DAS JUNTAS, ESCRUTINADORES OU AUXILIARES:**

Lei nº 9.504/1997, art. 64: vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral.

I - os **candidatos e seus parentes**, ainda que por afinidade, **até o 2º grau**, inclusive, e bem assim o cônjuge;

II - os **membros de diretorias de partidos políticos** devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados;

III - as **autoridades e agentes policiais**, bem como os **funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo**;

IV - os que **pertencerem ao serviço eleitoral.**

Art. 37. **Poderão ser organizadas tantas Juntas quantas permitir o número de juizes de direito que gozem das garantias do Art. 95 da Constituição, MESMO QUE NÃO SEJAM JUÍZES ELEITORAIS.**

Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma Junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a aprovação deste, designará juizes de direito da mesma ou de outras comarcas, para presidirem as juntas eleitorais.

Art. 38. Ao **presidente da Junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender a boa marcha dos trabalhos.**

§ 1º É **obrigatória essa nomeação** sempre que houver **mais de 10 urnas** a apurar.

§ 2º Na hipótese do desdobramento da Junta em Turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma.

§ 3º Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da Junta um escrutinador para secretário-geral competindo-lhe;

I - lavrar as atas;

II - tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão;

III - totalizar os votos apurados.

Art. 39. **Até 30 dias antes da eleição o presidente da Junta comunicará ao Presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital**

publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no **prazo de 3 dias**.

Art. 40. **Compete à Junta Eleitoral:**

I - apurar, no **prazo de 10 dias**, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição.

II - **resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração;**

III - expedir os boletins de apuração mencionados no Art. 178;

IV - **expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.**

Parágrafo único. Nos municípios onde houver **mais de uma junta eleitoral a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral MAIS ANTIGO**, à qual as demais enviarão os documentos da eleição.

Art. 41. **Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à Junta Eleitoral tomar as providências** mencionadas no Art. 195.

Dia 36

LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 18-41
 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 47-84
 CÓDIGO ELEITORAL: art. 42-130
 Lei 12462/11 – Regime Diferenciado de Contratações: art. 1-28

Controle de Leitura

LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM

Seção IV

Do Conselho de Administração

Art. 18. Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais atribuições previstas nesta Lei, compete ao Conselho de Administração:

- I - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes;
- II - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
- III - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
- IV - avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista, nos termos do inciso III do art. 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 10.

Art. 19. É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

§ 1º As normas previstas na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

§ 2º É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 1 conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 20. **É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.**

Seção V

Do Membro Independente do Conselho de Administração

Art. 22. O Conselho de Administração deve ser composto, **no mínimo, por 25%** de membros independentes ou por pelo menos 1, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 1º O conselheiro independente caracteriza-se por:

- I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital;
- II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
- III - não ter mantido, **nos últimos 3 anos**, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência;
- IV - não ser ou não ter sido, **nos últimos 3 anos**, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;
- V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;
- VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;
- VII - não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.

§ 2º Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

- I - imediatamente superior, quando a fração for **igual ou superior a 0,5**;
- II - imediatamente inferior, quando a fração for **inferior a 0,5**.

§ 3º Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do § 1º do art. 19.

§ 4º Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do § 2º do art. 19.

Seção VI

Da Diretoria

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:

- I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;
- II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, **no mínimo, os próximos 5 anos**.

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou

às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Seção VII

Do Comitê de Auditoria Estatutário

Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente.

§ 1º Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no estatuto da empresa pública ou da sociedade de economia mista:

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

a) remuneração da administração;

b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.

§ 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

§ 3º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 5º Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas.

§ 6º A restrição prevista no § 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo.

§ 7º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes.

Art. 25. O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, **no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros**, em sua maioria independentes.

§ 1º São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário:

I - não ser ou ter sido, **nos 12 meses anteriores** à nomeação para o Comitê:

a) diretor, empregado ou membro do conselho fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, **até o 2º grau** ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário;

IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos **12 meses anteriores** à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 2º Ao menos 1 dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

§ 3º O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo **prazo mínimo de 5 anos**, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Seção VIII

Do Conselho Fiscal

Art. 26. Além das normas previstas nesta Lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa pública e da sociedade de economia mista as disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativas a seus poderes, deveres e respon-

sabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida Lei.

§ 1º Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por **prazo mínimo de 3 anos**, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

§ 2º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

CAPÍTULO III

DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Art. 27. **A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.**

§ 1º A **realização do interesse coletivo** de que trata este artigo **deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista**, bem como para o seguinte:

I - **ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista;**

II - **desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.**

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista **deverão**, nos termos da lei, **adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam.**

§ 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

TÍTULO II

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO I

DAS LICITAÇÕES

Seção I

Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade

Art. 28. Os **contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista**, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do res-

pectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, **serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.**

§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

§ 3º **São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:**

I - **comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;**

II - **nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.**

§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Art. 29. É **dispensável** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

I - para **obras e serviços de engenharia** de valor **até R\$ 100.000,00 mil reais**, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para **outros serviços e compras** de valor **até R\$ 50.000,00 mil reais** e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

III - **quando não acudirem interessados à licitação anterior** e essa, **justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo** para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições preestabelecidas;

IV - quando as **propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional** ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

V - **para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado**, segundo avaliação prévia;

VI - na **contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento**, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

VII - na **contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do de-**

envolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

VIII - para a **aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica**, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

IX - na **contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade**, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - na **contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público**, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público.

XI - nas **contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços**, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;

XII - na **contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda** que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

XIII - para o **fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional**, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes;

XV - em **situações de emergência**, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no **prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos**, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º;

XVI - na **transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta**;

XVII - na **doação de bens móveis para fins e usos de interesse social**, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;

XVIII - na **compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem**.

§ 1º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 3º **Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.**

Art. 30. A **CONTRATAÇÃO DIRETA** será feita quando houver **INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO**, em especial na hipótese de:

I - **aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo**;

II - **contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**:

- a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) **fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços**;
- e) **patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas**;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

§ 1º Considera-se de **notória especialização** o **profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato**.

§ 2º Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, **respondem solidariamente** pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

§ 3º O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;

III - justificativa do preço.

Seção II

Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e Contratos

Art. 31. As **licitações** realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a **assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento**, de-

vendo observar **os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.**

§ 1º Para os fins do disposto no caput, considera-se que há:

I - **sobrepreço** quando os **preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;**

II - **superfaturamento** quando **houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado**, por exemplo:

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços.

§ 2º O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

§ 3º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

§ 4º **A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas**, cabendo a regulamentação a definição de suas regras específicas.

§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

I - **padronização** do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;

II - **busca da maior vantagem competitiva** para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III - **parcelamento do objeto**, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II;

IV - **adoção preferencial da modalidade de licitação denominada PREGÃO**, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;

V - observação da política de integridade nas transações com partes interessadas.

§ 1º As licitações e os contratos disciplinados por esta Lei **devem respeitar**, especialmente, as normas relativas à:

I - **disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;**

II - **mitigação dos danos ambientais** por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - **utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;**

IV - **avaliação de impactos de vizinhança**, na forma da legislação urbanística;

V - **proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial**, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista;

VI - **acessibilidade** para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável.

§ 3º As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.

§ 4º Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes.

Art. 33. O **objeto** da licitação e do contrato dela decorrente **será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório.**

Art. 34. O **valor** estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista **será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de**

preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, **conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.**

§ 1º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório.

§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.

Art. 35. Observado o disposto no art. 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta Lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do art. 64.

Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 1º O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

§ 2º Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

Art. 38. Estará **impedida de participar** de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

I - cujo **administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;**

II - **suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;**

III - **declarada inidônea** pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - **constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;**

V - **cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;**

VI - **constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;**

VII - **cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;**

VIII - **que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.**

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante **há menos de 6 meses.**

Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:

I - para **aquisição de bens:**

a) **5 dias úteis**, quando adotado como critério de julgamento o **menor preço ou o maior desconto;**

b) **10 dias úteis**, nas demais hipóteses;

II - para **contratação de obras e serviços:**

a) **15 dias úteis**, quando adotado como critério de julgamento o **menor preço ou o maior desconto;**

b) **30 dias úteis**, nas demais hipóteses;

III - no **mínimo 45 dias úteis** para licitação em que se adote como critério de julgamento a **melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada.**

Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:

I - glossário de expressões técnicas;

II - cadastro de fornecedores;

III - minutas-padrão de editais e contratos;

IV - procedimentos de licitação e contratação direta;

V - tramitação de recursos;

VI - formalização de contratos;

VII - gestão e fiscalização de contratos;

VIII - aplicação de penalidades;

IX - recebimento do objeto do contrato.

Art. 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CAPÍTULO III DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Enunciado 44 CJF: A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle de legalidade.

Enunciado 46 CJF: Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Enunciado 54 CJF: O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

FASES DA RECUPERAÇÃO	POSTULAÇÃO	inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
	PROCESSAMENTO	vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
	EXECUÇÃO	da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Aprovação do plano suspende os protestos tirados contra a empresa em recuperação, mas ficam mantidos os protestos tirados contra eventuais coobrigados (ex: avalistas). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/735ddec196a9ca5745c05bec0eaa4bf9>>

Seção I

Disposições Gerais

Art. 47. A recuperação judicial tem por **OBJETIVO viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.**

Art. 48. **Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos** e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, **há menos de 5 anos**, obtido concessão de recuperação judicial;

III – não ter, **há menos de 5 anos**, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º **A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.**

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Art. 49. **Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, AINDA QUE NÃO VENCIDOS.**

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial **conservam seus direitos e privilégios** contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º **As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.**

§ 3º Tratando-se de **credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais**, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

REGRA	estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49, caput). Devem obedecer ao plano de recuperação e as ações ficam suspensas.
EXCEÇÃO	os créditos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial e as ações relacionadas com tais créditos podem continuar a ser propostas (§ 3º do art. 49). Aqui o Banco "comemora" porque seu crédito está fora da recuperação judicial.
EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO (volta)	se a garantia da alienação fiduciária for o imóvel que funciona o estabelecimento do devedor ou forem bens de capital (bens

para regra)	móveis) essenciais à atividade empresarial da sociedade em recuperação judicial, nesse caso, mesmo sendo crédito de alienação fiduciária, deverá ficar sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Aqui o Banco "lamenta" porque seu crédito deverá ficar sujeito à recuperação judicial. Prevalece o princípio da preservação da empresa, impondo restrição temporária ao proprietário fiduciário (ex: banco) em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda.
--------------------	---

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Conceito de bem de capital para os fins do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4cc5400e63624c44faded99f57588a6>>

Art. 50. Constituem **MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – **concessão de prazos e condições especiais para pagamento** das obrigações vencidas ou vincendas;

II – **cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios**, nos termos da legislação vigente;

III – **alteração do controle societário**;

IV – **substituição total ou parcial dos administradores** do devedor ou **modificação de seus órgãos administrativos**;

V – **concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto** em relação às matérias que o plano especificar;

VI – **aumento de capital social**;

VII – **traspasse ou arrendamento de estabelecimento**, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – **redução salarial, compensação de horários e redução da jornada**, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – **dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo**, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – **constituição de sociedade de credores**;

XI – **venda parcial dos bens**;

XII – **equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza**, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – **usufruto da empresa**;

XIV – **administração compartilhada**;

XV – **emissão de valores mobiliários**;

XVI – **constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor**.

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a **supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia**.

§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos **3 últimos exercícios** sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

Art. 52. **Estando em termos a documentação exigida** no art. 51 desta Lei, **o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial** e, no mesmo ato:

I – **nomeará o administrador judicial**, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II – **determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento**

Seção II

de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;

III – **ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor**, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º **O devedor NÃO PODERÁ DESISTIR do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores.**

Seção III

Do Plano de Recuperação Judicial

Art. 53. **O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalidação em falência**, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei.

Art. 54. **O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.**

Parágrafo único. **O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estri-**

tamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Seção IV

Do Procedimento de Recuperação Judicial

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua **objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias** contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

§ 1º **A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 dias** contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

§ 2º A assembléia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver constituído.

§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.

§ 4º **Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor.**

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Art. 58. **Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor** nos termos do art. 55 desta Lei **ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores** na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem **mais da metade** do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de **mais de 1/3** dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano **não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.**

Art. 59. **O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias**, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º **A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial**, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º **Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá AGRAVO, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.**

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, **o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial.**

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o **descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convalidação da recuperação em falência**, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no **prazo de 30 dias**, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no **prazo máximo de 15 dias**, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis.

Art. 64. **Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial**, salvo se qualquer deles:

I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente;

II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei;

III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores;

IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial;

b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;

c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular;

d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial;

V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê;

VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.

Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.

Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial.

§ 1º O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a assembléia-geral não deliberar sobre a escolha deste.

§ 2º Na hipótese de o gestor indicado pela assembléia-geral de credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no **prazo de 72 horas**, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova assembléia-geral, aplicado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 66. **Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.**

Art. 67. **Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência**, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. **Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência**, no limite do valor

dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.

Art. 68. **As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial**, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Parágrafo único. **As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas.**

Art. 69. **Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial".**

Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação judicial no registro correspondente.

Seção V

Do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1º desta Lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§ 1º **As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial** de que trata o art. 51 desta Lei.

§ 2º **Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial.**

Art. 71. O **PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** será apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei **(60 dias)** e limitar-se á às seguintes condições:

I - **abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49;**

II - **preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC**, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas;

III - **preverá o pagamento da 1ª parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial;**

IV - estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados.

Parágrafo único. **O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano.**

Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, **não será convocada assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano**, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta Lei.

Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do art. 45, todos desta Lei.

CAPÍTULO IV

DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA

Art. 73. O juiz **decretará a falência** durante o processo de recuperação judicial:

I – por **deliberação da assembléia-geral de credores**, na forma do art. 42 desta Lei;

II – pela **não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação** no prazo do art. 53 desta Lei **(60 dias);**

III – quando **houver sido rejeitado o plano de recuperação**, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei;

IV – por **descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação**, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.

Art. 74. **Na convalidação da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta Lei.**

CAPÍTULO V

DA FALÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 75. A **falência**, ao promover o **afastamento** do devedor de suas atividades, **visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.**

Parágrafo único. **O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual.**

Art. 76. O juízo da falência **é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei** em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. **Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.**

Art. 77. **A decretação da falência DETERMINA O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS** do devedor e dos sócios **ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial**, para todos os efeitos desta Lei.

Art. 78. Os pedidos de falência estão **sujeitos a distribuição obrigatória**, respeitada a ordem de apresentação.

Parágrafo único. **As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas a distribuição por dependência.**

Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes **preferem a todos os outros** na ordem dos feitos, **em qualquer instância.**

Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro-geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.

Art. 81. **A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes**, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.

§ 1º O disposto no caput deste artigo **aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 anos**, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência.

§ 2º **As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes**, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido.

Art. 82. **A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência** para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

§ 1º **Prescreverá em 2 anos**, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a **ação de responsabilização** prevista no caput deste artigo.

§ 2º O juiz poderá, **de ofício** ou mediante requerimento das partes interessadas, **ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus**, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.

Seção II

Da Classificação dos Créditos

Art. 83. A **classificação dos créditos na falência** obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da **legislação do trabalho**, limitados a **150 salários-mínimos** por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;

II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;

IV – créditos com privilégio especial, a saber:

a) os previstos no art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;

d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

V – créditos com privilégio geral, a saber:

a) os previstos no art. 965 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;

VI – créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;

VIII – créditos subordinados, a saber:

a) os assim previstos em lei ou em contrato;

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.

§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado.

§ 2º **Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.**

§ 3º **As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.**

§ 4º **Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários.**

Art. 84. Serão considerados **créditos extraconcursais** e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

CÓDIGO ELEITORAL (PARTE TERCEIRA e QUARTA)

PARTE TERCEIRA DO ALISTAMENTO

Súmula 368/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral".

TÍTULO I

DA QUALIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO

Art. 42. O **ALISTAMENTO** se faz mediante a **QUALIFICAÇÃO** e **INSCRIÇÃO** do eleitor.

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é **domicílio eleitoral** o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

Ac.-TSE, de 8.4.2014, no REspe nº 8551; de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286; e, de 16.11.2000, no AgRgREspe nº 18124: **conceito de domicílio eleitoral em que basta a demonstração de vínculos políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios.**

Art. 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado, requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior.

Art. 44. O requerimento, acompanhado de **3 retratos**, será instruído com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação:

I - carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados;

II - certificado de quitação do serviço militar;

III - certidão de idade extraída do Registro Civil;

IV - instrumento público do qual se infirá, por direito ter o requerente idade **superior a 18 anos** e do qual conste, também, os demais elementos necessários à sua qualificação;

CF/1988, art. 14, § 1º, II, c: **admissão do alistamento facultativo aos maiores de 16 e menores de 18 anos**; art. 14, § 1º, I e II: obrigatoriedade/facultatividade do alistamento e voto.

V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do requerente.

Lei nº 6.192/1974, arts. 1º e 4º: veda distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

Res.-TSE nº 21385/2003: **inexigibilidade de prova de opção pela nacionalidade brasileira para fins de alistamento** eleitoral, não prevista na legislação pertinente.

Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenha os dados constantes do modelo oficial, na mesma ordem, e em caracteres inequívocos.

Art. 45. O escrivão, o funcionário ou o *preparador* recebendo a fórmula e documentos determinará que o alistando date e assine a petição e em ato contínuo atestará terem sido a data e a assinatura lançados na sua presença; em seguida, tomará a assinatura do requerente na folha individual de votação e nas duas vias do título eleitoral, dando recibo da petição e do documento.

Lei nº 8.868/1994, art. 14: revoga os artigos deste código que fazem menção ao *preparador* eleitoral.

Lei nº 6.996/1982, art. 12, *caput*: a *folha individual* foi substituída por listas de eleitores emitidas no processamento eletrônico de dados.

§ 1º O requerimento será submetido ao despacho do juiz nas **48 horas seguintes**.

§ 2º Poderá o juiz se tiver dúvida quanto a identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença.

§ 3º Se se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz para isso prazo razoável.

§ 4º Deferido o pedido, no **prazo de 5 dias**, o título e o documento que instruiu o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega far-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo.

O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na **multa de 1 a 5 salários-mínimos** regionais na qual incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis bem como qualquer deles, se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo ou o fizerem a pessoa não autorizada por escrito.

§ 5º A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedido de alistamento pelo juiz eleitoral.

§ 6º **Quinzenalmente** o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver ou por editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo seguinte.

§ 7º **Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando, e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido.**

Lei nº 6.996/1982, art. 7º, § 1º: **prazo de 5 dias para interposição de recurso pelo alistando e de 10 dias pelo delegado de partido nos casos de inscrição originária. Norma repetida na Res.-TSE nº 21538/2003, art. 17, § 1º.**

§ 8º Os **recursos** referidos no parágrafo anterior **serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5 dias.**

§ 9º Findo esse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido o recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá, em qualquer tempo, se substituída, nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no Art. 293.

§ 10. No caso de indeferimento do pedido, o Cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído o seu requerimento.

§ 11. O título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, sob as penas do artigo 293.

§ 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor, após a expedição do seu título.

Art. 46. As *folhas individuais de votação* e os títulos serão confeccionados de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Res.-TSE nº 23537/2017: Dispõe sobre a expedição da **via digital do título de eleitor** por meio do aplicativo móvel e-Título.

§ 1º Da folha individual de votação e do título eleitoral constará a indicação da seção em que o eleitor tiver sido inscrito a qual será localizada dentro do distrito judiciário ou administrativo

de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os meios de transporte.

§ 2º As folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada seção eleitoral; às mesas receptoras serão por estas encaminhadas com a urna e os demais documentos da eleição às juntas eleitorais, que as devolverão, findos os trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas.

§ 3º **O eleitor ficará vinculado permanentemente à seção eleitoral indicada no seu título, salvo:**

I - **se se transferir de zona ou Município hipótese em que deverá requerer transferência.**

II - **se, até 100 (L.9504: 150) dias antes da eleição, provar, perante o Juiz Eleitoral, que mudou de residência dentro do mesmo Município, de um distrito para outro ou para lugar muito distante da seção em que se acha inscrito**, caso em que serão feitas na folha de votação e no título eleitoral, para esse fim exibido as alterações correspondentes, devidamente autenticadas pela autoridade judiciária.

Lei nº 9.504/1997, art. 91, *caput*: fixação em **150 dias**.

§ 4º O eleitor poderá, a qualquer tempo requerer ao juiz eleitoral a retificação de seu título eleitoral ou de sua folha individual de votação, quando neles constar erro evidente, ou indicação de seção diferente daquela a que devesse corresponder a residência indicada no pedido de inscrição ou transferência.

§ 5º **O título eleitoral servirá de prova de que o eleitor está inscrito na seção em que deve votar.** E, uma vez datado e assinado pelo presidente da mesa receptora, servirá também de prova de haver o eleitor votado.

Art. 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou delegados de partido.

§1º Os cartórios de Registro Civil farão, ainda, gratuitamente, o registro de nascimento visando ao fornecimento de certidão aos alistandos, desde que provem carência de recursos, ou aos Delegados de Partido, para fins eleitorais.

§ 2º Em cada Cartório de Registro Civil haverá um livro especial aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral, onde o cidadão ou o delegado de partido deixará expresso o pedido de certidão para fins eleitorais, datando-o.

§ 3º O escrivão, **dentro de 15 dias** da data do pedido, concederá a certidão, ou justificará, perante o Juiz Eleitoral por que deixa de fazê-lo.

§ 4º A infração ao disposto neste artigo sujeitará o escrivão às penas do Art. 293.

Art. 48. **O empregado mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência.**

Art. 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema "Braille", que reunirem as demais condições de alistamento, podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição do nome com as letras do referido alfabeto.

§ 1º De forma idêntica serão assinadas a folha individual de votação e as vias do título.

§ 2º Esses atos serão feitos na presença também de funcionários de estabelecimento especializado de amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema "Braille", que subscreverá, com

o Escrivão ou funcionário designado, o seguinte declaração a ser lançada no modelo de requerimento; "Atestamos que a presente fórmula bem como a folha individual de votação e vias do título foram subscritas pelo próprio, em nossa presença".

Art. 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente, dia e hora para tal fim, podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município.

§ 1º Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma seção da respectiva zona.

§ 2º Se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros ainda que não sejam cegos.

CAPÍTULO I DA SEGUNDA VIA

Art. 52. **No caso de PERDA ou EXTRAVIO de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhe expeça segunda via.**

§ 1º O pedido de segunda via será apresentado em cartório, **pessoalmente**, pelo eleitor, instruído o requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título.

§ 2º No caso de **perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar, pelo prazo de 5 dias, pela imprensa, onde houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, findo este prazo, se não houver impugnação.**

Art. 53. **Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que requereu.**

§ 1º O requerimento, acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão (**chefe de cartório eleitoral**) ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor.

Lei nº 7.444/1985, art. 5º, § 4º, c.c. o art. 1º, *caput*: **dispensa de fotografias no alistamento por processamento eletrônico.**

§ 2º Antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a da folha individual de votação ou do requerimento de inscrição.

§ 3º Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da Zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessado o procure.

§ 4º **O pedido de segunda-via formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito.**

Art. 54. O requerimento de segunda-via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais, correspondentes a **2% do salário-mínimo** da zona eleitoral de inscrição.

Parágrafo único. **Somente será expedida segunda-via a eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral**, exigindo-se, para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inutilizado nos autos.

CAPÍTULO II DA TRANSFERÊNCIA

Art. 55. **Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior.**

§ 1º **A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:**

I - entrada do **requerimento** no cartório eleitoral do novo domicílio até 400 **(L.9504: 150) dias antes da data da eleição.**

Lei nº 9.504/1997, art. 91, *caput*: fixação em **150 dias**.

II - **transcorrência de pelo menos 1 ano da inscrição primitiva;**

Lei nº 6.996/1982, art. 8º, II; Res.-TSE nº 21538/2003, art. 18, II; Ac.-TSE nº 4762/2004: **o prazo é contado da inscrição imediatamente anterior ao novo domicílio.**

III - **residência mínima de 3 meses no novo domicílio**, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes.

Lei nº 6.996/1982, art. 8º, III: residência declarada, sob as penas da lei, pelo próprio eleitor;

Lei nº 7.115/1983, art. 1º: a declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador, sob as penas da lei, presume-se verdadeira.

Ac.-TSE, de 5.2.2013, no AgR-AI nº 7286: **declaração subscrita por delegado de polícia constitui requisito suficiente para comprovação da residência e autoriza a transferência de domicílio eleitoral.**

§ 2º O disposto nos nºs II e III, do parágrafo anterior, **não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência.**

Ac.-TSE, de 18.9.2014, no AgR-REspe nº 101317 e, de 9.10.2012, no REspe nº 5389: a exigência de domicílio eleitoral no mínimo 1 ano antes da eleição **também se aplica aos servidores públicos militares, condição que não se confunde com a transferência do título eleitoral, para os que forem removidos ou transferidos, prevista neste parágrafo.**

Art. 56. No caso de perda ou extravio do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por telegrama, a confirmação do alegado à Zona Eleitoral onde o requerente se achava inscrito.

§ 1º O Juiz do antigo domicílio, no **prazo de 5 dias**, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor, e, ainda, qual o número e a data da inscrição respectiva.

§ 2º A informação mencionada no parágrafo anterior, suprirá a falta do título extraviado, ou perdido, para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo.

Art. 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na Capital, e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no **prazo de 10 dias**.

§ 1º Certificado o cumprimento do disposto neste artigo o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma.

§ 2º Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no **prazo de 3 dias**, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a

mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido.

Lei nº 6.996/1982, art. 7º, § 1º: **prazo de 5 dias** para interposição de recurso pelo alistando e de **10 dias** pelo delegado de partido nos casos de inscrição originária ou de transferência;

§ 3º Dentro de **5 dias**, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior.

§ 4º Só será expedido o novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos.

Art. 58. Expedido o novo título o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional competente, no **prazo de 10 dias**, enviando-lhe o título eleitoral, se houver, ou documento a que se refere o § 1º do artigo 56.

§ 1º Na mesma data comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e requisitará a "folha individual de votação".

§ 2º Na nova folha individual de votação ficará consignado, na coluna destinada a "anotações", que a inscrição foi obtida por transferência, e, de acordo com os elementos constantes do título primitivo, qual o último pleito em que o eleitor transferido votou. Essa anotação constará também, de seu título.

§ 3º O processo de transferência só será arquivado após o recebimento da folha individual de votação da Zona de origem, que dele ficará constando, devidamente inutilizada, mediante aposição de carimbo a tinta vermelha.

§ 4º No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspondente ao novo domicílio, a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará ao Tribunal Regional para a necessária averbação na ficha do eleitor.

Art. 59. Na Zona de origem, recebida do juiz do novo domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará as seguintes providências:

I - determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa dentro de três dias, da folha individual de votação ao juiz requisitante;

II - ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título;

III - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, que fará a devida anotação na ficha de seus arquivos;

IV - se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e, ainda, ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida para outro Estado.

Art. 60. **O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar à que tiver sido realizada antes de sua transferência.**

Art. 61. **Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral.**

§ 1º Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não o estando, qual a importância da multa imposta e não paga.

§ 2º **Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio**

lio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto.

§ 3º O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações.

CAPÍTULO IV

DOS DELEGADOS DE PARTIDO PERANTE O ALISTAMENTO

Art. 66. É lícito aos partidos políticos, por seus delegados:

I - acompanhar os processos de inscrição;

II - promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida;

III - examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias.

§ 1º Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá nomear 3 delegados.

Res.-TSE nº 21538/2003, art. 28, *caput*: manutenção de 2 delegados junto ao Tribunal Regional Eleitoral e de até 3 em cada zona eleitoral.

§ 2º Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até 2 delegados, que assistam e fiscalizem os seus atos.

Lei nº 8.868/1994, art. 14: revoga os artigos deste código que fazem menção ao preparador eleitoral.

§ 3º Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais, a requerimento do presidente do Diretório Municipal.

§ 4º O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer Tribunal Regional, juízo ou preparador.

CAPÍTULO V

DO ENCERRAMENTO DO ALISTAMENTO

Art. 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 400 (L.9504: 150) dias anteriores à data da eleição.

Lei nº 9.504/1997, art. 91, *caput*: fixação em 150 dias.

Art. 68. Em audiência pública, que se realizará às 14 horas do 69º dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na respectiva zona e proclamará o número dos inscritos até as 18 horas do dia anterior, o que comunicará incontinentemente ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará público em edital, imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, declarando nele o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital.

§ 1º Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos 10 últimos eleitores, cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos títulos eleitorais.

§ 2º O despacho de pedido de inscrição, transferência, ou segunda via, proferido após esgotado o prazo legal, sujeita o juiz eleitoral às penas do Art. 291.

Art. 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 dias antes da eleição.

Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao eleitor até a véspera do pleito.

Art. 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona, logo que estejam concluídos os trabalhos da sua junta eleitoral.

TÍTULO II

DO CANCELAMENTO E DA EXCLUSÃO

Art. 71. São CAUSAS DE CANCELAMENTO:

I - a infração dos artigos. 5º e 42;

II - a suspensão ou perda dos direitos políticos;

III - a pluralidade de inscrição;

IV - o falecimento do eleitor;

V - deixar de votar em 3 eleições consecutivas.

§ 1º A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida *ex officio*, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor.

§ 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu.

§ 3º Os oficiais de Registro Civil, sob as penas do Art. 293, enviarão, até o dia 15 de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem, comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições.

§ 4º Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as Instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.

Art. 72. Durante o processo e até a exclusão pode o eleitor votar validamente.

Res.-TSE nº 21931/2004: admissibilidade da retirada do nome do eleitor da folha de votação, após a sentença de cancelamento, ainda que haja recurso. Excluído em período que inviabilize a regularização no cadastro, o eleitor não ficará sujeito às sanções pelo não exercício do voto.

Parágrafo único. Tratando-se de inscrições contra as quais hajam sido interpostos recursos das decisões que as deferiram, desde que tais recursos venham a ser providos pelo Tribunal Regional ou Tribunal Superior, serão nulos os votos se o seu número for suficiente para alterar qualquer representação partidária ou classificação de candidato eleito pelo princípio maioritário.

Art. 73. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido.

Art. 74. **A exclusão será mandada processar "ex officio" pelo juiz eleitoral, sempre que tiver conhecimento de alguma das causas do cancelamento.**

Art. 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento através de seu fichário, da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento, que de preferência deverá recair:

- I - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral;
- II - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
- III - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
- IV - na mais antiga.

Art. 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no artigo seguinte.

Art. 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte:

- I - mandará autuar a petição ou representação com os documentos que a instruírem;
- II - fará publicar edital com **prazo de 10 dias** para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de **5 dias**;
- III - concederá dilação probatória de **5 a 10 dias**, se requerida;
- IV - decidirá no **prazo de 5 dias**.

Art. 78. Determinado, por sentença, o cancelamento, o cartório tomará as seguintes providências:

- I - retirará, da respectiva pasta, a folha de votação, registrará a ocorrência no local próprio para "Anotações" e junta-la-á ao processo de cancelamento;

Res.-TSE nº 21931/2004: admissibilidade da retirada do nome do eleitor da folha de votação, **após a sentença de cancelamento, ainda que haja recurso**. Excluído em período que inviabilize a regularização no cadastro, o eleitor não ficará sujeito às sanções pelo não exercício do voto.

- II - registrará a ocorrência na coluna de "observações" do livro de inscrição;

- III - excluirá dos fichários as respectivas fichas, colecionando-as à parte;

- IV - anotar, de forma sistemática, os claros abertos na pasta de votação para o oportuno preenchimento dos mesmos;

- V - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário.

Art. 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos nºs. II e III do artigo 77.

Art. 80. **Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso no prazo de 3 dias, para o Tribunal Regional, interposto pelo excluindo ou por delegado de partido.**

Ac.-TSE, de 2.9.2004, no REspe nº 21644: **legitimidade recursal do Ministério Público Eleitoral e de delegado de partido na hipótese de manutenção da inscrição eleitoral**;

Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe nº 21611: **cabimento de recurso**

contra sentença que mantém a inscrição eleitoral.

Art. 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição.

PARTE QUARTA

DAS ELEIÇÕES

TÍTULO I

DO SISTEMA ELEITORAL

Art. 82. O **sufrágio** e **universal e direto**; o **voto**, **obrigatório e secreto**.

Art. 83. Na **eleição direta para o Senado Federal, para Prefeito e Vice-Prefeito**, adotar-se-á o **princípio majoritário**.

CF/1988, art. 77, § 2º, c.c. os arts. 28, *caput*, e 32, § 2º: eleição, ainda, para presidente e vice-presidente da República e para governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal.

Art. 84. A **eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais**, obedecerá ao **princípio** da representação **proporcional** na forma desta lei.

CF/1988, art. 32, §§ 2º e 3º, c.c. os arts. 27 e 45: eleições, também, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (deputados distritais); art. 33, § 3º: eleições para as câmaras territoriais.

Art. 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais far-se-á, simultaneamente, em todo o País.

Lei nº 9.504/1997, art. 1º, parágrafo único, I: eleição na mesma data, também, para governador e vice-governador do Distrito Federal e deputados distritais.

Art. 86. Nas **eleições presidenciais**, a circunscrição serão **País**; nas **eleições federais e estaduais**, o **Estado**; e nas **municipais**, o respectivo **município**.

Ac.-TSE, de 18.9.2008, no REspe nº 29730: o vocábulo jurisdição, inserido no art. 14, § 7º, da CF/1988, que dispõe sobre inelegibilidade reflexa, deve ser interpretado no sentido do termo *circunscrição* constante neste dispositivo, de forma a corresponder à área de atuação do titular do Poder Executivo

CAPÍTULO I

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

Art. 87. **Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos.**

Parágrafo único. **Nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição.**

Lei nº 9.504/1997, art. 11, *caput*: **prazo para pedido de registro: até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano que se realizarem as eleições.**

Art. 88. Não é permitido registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição.

Parágrafo único. **Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos.**

Res.-TSE nº 22088/2005: **servidor da Justiça Eleitoral deve se exonerar para cumprir o prazo legal de filiação partidária**, ainda que afastado do órgão de origem e pretenda concorrer em estado diverso de seu domicílio profissional;

Ac.-TSE, de 30.8.1990, no REspe nº 8963 e Res.-TSE nº 21787/2004: **inexistência de prévia filiação partidária do militar da ativa**, bastando o pedido de registro de candidatura após escolha em convenção partidária;

Ac.-TSE, de 23.9.2004, no AgRgREspe nº 22941: **necessidade de tempestiva filiação partidária de militar da reserva não remunerada.**

Art. 89. Serão **registrados**:

I - no **TSE** os candidatos a **presidente e vice-presidente** da República;

II - nos **TRE's** os candidatos a **senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual**;

III - nos **Juízos** Eleitorais os candidatos a **vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz**.

Art. 90. **Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição** em que se realizar a eleição.

Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos.

CF/1988, art. 17, § 1º: autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais; Lei nº 9.504/1997, art. 6º: formação de coligações em eleições majoritárias e proporcionais

EC nº 97/2017, art. 2º: "A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020".

Ac.-TSE, de 16.11.2016, nos ED-REspe nº 121: **a cassação do diploma do titular da chapa também recai sobre o vice**, ainda que ele em nada tenha contribuído para o fato.

§ 1º O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário.

CF/1988, art. 46, § 3º: registro com **2** suplentes.

§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente.

CF/1988, art. 45, § 2º: fixação de **4** vagas para *deputados*

Art. 93. **O prazo de entrada em cartório ou na Secretaria do Tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.**

§ 1º **Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas.**

§ 2º As **convenções** partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, **no máximo, até 5 de agosto** do ano em que se realizarem as eleições.

§ 3º Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no **prazo de 2 dias**, podendo o recorrente, nos **2 dias seguintes**, aditar as razões do recurso; no caso de registro feito perante o Tribunal, se o relator não apresentar o acórdão no **prazo de 2 dias**, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão do **prazo de 3 dias**, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões.

Art. 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião.

§ 1º O requerimento de registro deverá ser instruído:

I - com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na Secretaria do Tribunal ou no cartório eleitoral;

II - com autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabelião;

III - com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste que o registrando é eleitor;

IV - com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito;

CF/1988, art. 14, § 3º, V: **exigência de filiação para qualquer candidatura**

V - com folha-corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos (Art. 132, III, e 135 da Constituição Federal);

VI - com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais.

Ac.-TSE, de 26.9.2006, no REspe nº 27160: o art. 11, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 **revogou tacitamente a parte final deste inciso ao exigir que o requerimento do candidato seja acompanhado, entre outros documentos, da declaração de bens, sem indicar valores atualizados e/ou mutações patrimoniais.**

§ 2º A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro.

Art. 11, Lei 9504. § 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.

IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República.

Art. 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade.

Art. 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, § 13, da Constituição Federal.

CF/1988, art. 17, e Lei nº 9.096/1995, art. 2º: livre criação, fusão, incorporação e extinção de *partidos políticos*. Este artigo já se achava derogado desde 1985, por força de emenda constitucional; da mesma forma, a citação do dispositivo assinalada no art. 97, § 3º.

Art. 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do Tribunal ou o juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para ciência dos interessados.

§ 1º O edital será publicado na Imprensa Oficial, nas capitais, e afixado em cartório, no local de costume, nas demais zonas.

§ 2º **Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 dias (5 dias), a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político.**

LC nº 64/1990, art. 3º, *caput*: **prazo de 5 dias** para impugnação e legitimidade de *candidato, partido, coligação* e do Ministério Público.

Ac.-TSE, de 10.10.2013, no REspe nº 26418: "**A impugnação ajuizada antes da publicação do edital alusivo ao registro é tempestiva**, quando evidenciada a ciência prévia da candidatura pelo impugnante."

§ 3º Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96 impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado.

Ac.-TSE, de 23.10.2012, no AgR-REspe nº 24434: **ilegitimidade de eleitor para recorrer de decisão proferida em registro de candidatura;**

Ac.-TSE, de 3.9.2002, no RO nº 549 e, de 18.11.1996, no REspe nº 14807: **ilegitimidade de eleitor para impugnar registro de candidatura, podendo apresentar notícia de inelegibilidade.**

§ 4º Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias (**7 dias**), para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do § 1º.

LC nº 64/1990, art. 4º: **prazo de 7 dias** para contestação pelo candidato, partido ou coligação.

Art. 98. **Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:**

I - o militar que tiver ~~menos de 5 anos~~ (**menos de 10 anos**) de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo;

CF/1988, art. 14, § 8º, I: se o militar contar **menos de 10 anos** de

serviço, deverá **afastar-se da atividade.**

II - o militar em atividade com ~~5 ou mais anos~~ (**mais de 10 anos**) de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular;

CF/1988, art. 14, § 8º, II: se o militar contar **mais de 10 anos** de serviço, **será agregado pela autoridade superior.**

III - o militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado.

Parágrafo único. O Juízo ou Tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura.

Ac.-TSE, de 25.10.2016, no REspe nº 30516: **o militar sem função de comando deve afastar-se a partir do deferimento do registro de candidatura.**

Art. 99. **Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consentam por escrito até 10 dias antes da eleição**, observadas as formalidades do Art. 94.

Parágrafo único. A falta de consentimento expresse acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro.

Art. 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, **até 6 meses antes** do pleito, reservará para cada Partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos Delegados de Partido, uma série de números **a partir de 100**

§ 1º A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos Partidos com **antecedência mínima de 5 dias.**

§ 2º As convenções partidárias para escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada Estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato.

§ 3º Nas eleições para Deputado Federal, se o número de Partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro Partido corresponda o número 101, ao do segundo Partido 201, e assim sucessivamente.

§ 4º Concorrendo 10 ou mais Partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2.001 a 2.100, para reiniciá-la em 2.101, a partir do décimo Partido.

§ 5º Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos Deputados Estaduais e Vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos.

Art. 101. **Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome.**

§ 1º Desse fato, o presidente do Tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para

o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito.

Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º: registro requerido até 10 dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição e efetivação condicionada à apresentação do pedido **até 20 dias antes** do pleito.

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo; se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado.

Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º: "Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado **até 20 dias antes** do pleito, exceto em caso de *falecimento de candidato*, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo".

Ac.-TSE, de 14.2.2012, no AgR-AI nº 206950 e de 6.12.2007, no REspe nº 25568: "Observado o **prazo de 10 dias** contado do fato ou da decisão judicial que deu origem ao respectivo pedido, é possível a substituição de candidato a cargo majoritário a qualquer tempo antes da eleição (art. 101, § 2º, do Código Eleitoral) [...]".

§3º Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, in fine.

§ 4º Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado.

§ 5º Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas Comissões Executivas.

Ac.-TSE, de 10.10.2013, no REspe nº 26418: "A renúncia à candidatura **obsta que o renunciante requeira novo registro para o mesmo cargo e no mesmo pleito**".

Art. 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos Tribunais Regionais e por estes aos juízes eleitorais.

Lei nº 9.504/1997, art. 16: relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais a ser enviada pelos tribunais regionais ao TSE.

Capítulo II DO VOTO SECRETO

Ac.-TSE, de 2.9.2010, no PA nº 108906: cômputo, na urna eletrônica, de um único voto, **ainda que isso implique, em tese, o afastamento do sigilo**.

Art. 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências:

- I – uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com modelo aprovado pelo Tribunal Superior;
- II – isolamento do eleitor em cabina indepassável para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la;
- III – verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas;

IV – emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas.

Capítulo III DA CÉDULA OFICIAL

Art. 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra.

§ 1º Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 2º O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do Tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido.

§ 3º A realização da audiência será anunciada com 3 (três) dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo.

§ 4º Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem:

I – se forem apenas 2, em último lugar;

II – se forem 3, em segundo lugar;

III – se forem mais de 3, em penúltimo lugar;

IV – se permanecer apenas 1 candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais.

§ 5º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido.

§ 6º As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las.

Art. 83, Lei nº 9.504/1997. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas seguintes.

CAPÍTULO IV

DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL

Art. 105 - Fica facultado a 2 ou mais Partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador.

EC nº 97/2017, art. 2º: "A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á **a partir das eleições de 2020**".

§ 1º - A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de cada Partido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, e à Convenção Municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadores, e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes **2/3** dos convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número de candidatos que caberá a cada Partido.

§ 2º - Cada Partido indicará em Convenção os seus candidatos e o registro será promovido em conjunto pela Coligação.

Art. 106. Determina-se o **QUOCIENTE ELEITORAL** dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, **desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior**.

Ac.-TSE, de 30.11.2016, no MS nº 060172510: o arredondamento previsto neste artigo diz respeito às eleições proporcionais e **não pode ser aplicado em eleição majoritária**.

Lei nº 9.504/1997, art. 5º: **nas eleições proporcionais, contam-se como votos válidos apenas os votos dados aos candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias**.

Art. 107 - Determina-se para cada Partido ou coligação o **QUOCIENTE PARTIDÁRIO**, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, **desprezada a fração**

QUOCIENTE ELEITORAL (QE)	Número de votos válidos Vagas a preencher OBS: Despreza-se fração $\leq 0,5$ e fração $>0,5$ equivale a 1
QUOCIENTE PARTIDÁRIO (QP)	Número de votos válidos do partido QE OBS: Despreza-se fração

Art. 108. **Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral**, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.

Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109.

Art. 109. **Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o art. 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras:**

I - **dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do art. 107, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior**

média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima;

II - repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher;

III - quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências do inciso I, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias.

§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos.

§ 2º **Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito.**

Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso.

Art. 111 - Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados.

Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária:

I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos;

II - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade.

Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108.

Art. 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem **menos de 9 meses (15 meses)** para findar o período de mandato.

CF/1988, art. 56, § 2º: prazo de **15 meses** para renovação de eleições por vacância, inclusive para senador; e art. 81, *caput* e § 1º (e suas notas): eleição direta se faltarem **mais de 2 anos** e indireta se **menos de 2 anos** para findar o período de mandato, no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República

Ac.-TSE, de 16.11.2016, nos ED-Pet nº 51859: **o § 2º do art. 56 da CF/1988 e este artigo não guardam pertinência com a vacância excepcional decorrente da infidelidade partidária**.

TÍTULO II

DOS ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO

Art. 114. **Até 70 dias antes** da data marcada para a eleição, **todos os que requererem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para a entrega**, se deferidos pelo juiz eleitoral.

Parágrafo único. Será punido nos termos do art. 293 o juiz eleitoral, o **escrivão eleitoral (chefe de cartório eleitoral)**, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar.

Art. 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade comunicarão ao Tribunal Regional, **até 30 dias antes** de cada eleição, o número de eleitores alistados.

Art. 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no Art. 250

§ 5º pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador.

CAPÍTULO I DAS SEÇÕES ELEITORAIS

Art. 117. As seções eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores.

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação.

§ 2º Se em seção destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido este se completará com outros, ainda que não sejam cegos.

Art. 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada seção a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação.

CAPÍTULO II DAS MESAS RECEPTORAS

Art. 119. **A cada seção eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos.**

Art. 120. **CONSTITUEM A MESA RECEPTORA um presidente, um primeiro e um segundo mesários, dois secretários e um suplente**, nomeados pelo juiz eleitoral **60 dias antes** da eleição, em audiência pública, anunciado **pelo menos com 5 dias de antecedência**.

Res.-TSE nº 22411/2006: **inexistência de amparo legal para dispensa de eleitor do serviço eleitoral por motivo de crença religiosa.**

§ 1º **NÃO PODEM SER NOMEADOS PRESIDENTES E MESÁRIOS:**

Lei nº 9.504/1997, arts. 63, § 2º, e 64: **vedada a nomeação, para presidente e mesários, de menores de 18 anos e proibida a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral.**

I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, **até o 2º grau**, inclusive, e bem assim o cônjuge;

II - os membros de diretórios de partidos **DESDE QUE EXERÇA FUNÇÃO EXECUTIVA**;

III - as autoridades e **agentes policiais**, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral.

§ 2º **Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria seção**, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça.

Res.-TSE nº 22098/2005: **possibilidade de convocação de eleitor de zona eleitoral diversa em caráter excepcional e com prévia autorização do juízo da inscrição, ainda que se trate de mesário voluntário.**

§ 3º O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, **às 7 horas**.

§ 4º Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão a livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados **até 5 dias** a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.

§ 5º Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no § 1º incorrem na pena estabelecida pelo Art. 310.

Art. 121. Da nomeação da mesa receptora qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no **prazo de 2 (L.9504: 5) dias**, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em **igual prazo (48 horas)**.

Lei nº 9.504/1997, art. 63, *caput*: **prazo de 5 dias** e decisão em **48 horas**.

§ 1º Da decisão do juiz eleitoral caberá **recurso** para o Tribunal Regional, interposto dentro de **3 dias**, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido.

§ 2º Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no nº I, do § 1º, do Art. 120, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos nºs II, III e IV, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição.

§ 3º O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento, a nulidade da seção respectiva.

Art. 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência.

Art. 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição.

§ 1º O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários **pelo menos 24 horas antes** da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição.

§ 2º **Não comparecendo o presidente até as 7 horas e 30 minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente.**

§ 3º Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecendo as prescrições do § 1º, do Art. 120, os que forem necessários para completar a mesa.

Art. 124. O **membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a 1 salário-mínimo** vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.

Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638 e, de 10.11.1998, no RHC nº

21: o não comparecimento de mesário no dia da votação **não configura o crime estabelecido no art. 344 do CE.**

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão **até 15 dias.**

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em **dobro** se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em **dobro** observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz **até 3 dias** após a ocorrência.

Art. 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva seção votar na seção mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da seção em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar.

§ 1º As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da seção a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna.

§ 2º O transporte da urna e dos documentos da seção será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando-a os fiscais que o desejarem.

Art. 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis.

Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de **15 dias**, pelo menos, para se realizar no **prazo máximo de 30 dias.**

Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir:

I - receber os votos dos eleitores;

II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;

III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;

IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem;

V - remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos;

VI - autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das Instruções do Tribunal Superior Eleitoral;

VII - assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido, sobre as votações;

VIII - fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir.

IX - anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação.

Art. 128. Compete aos secretários:

I - distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica;

II - lavrar a ata da eleição;

III - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções.

Parágrafo único. As atribuições mencionadas no n.º 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos n.ºs. II e III pelo outro.

Art. 129. Nas eleições proporcionais os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial.

Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297.

Art. 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de hansenianos os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento

A Lei nº 7.914/1989 revogou os artigos deste código que dispunham sobre *estabelecimentos de internação coletiva.*

LEI 12462/11 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES

CAPÍTULO I

Do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC

Seção I

Aspectos Gerais

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), **aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:**

I - dos **Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016**, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e

II - da **Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014**, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

III - de **obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais** referidos nos incisos I e II.

IV - das **ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**

V - das **obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.**

VI - das **obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo;**

VII - das **ações no âmbito da segurança pública;**

VIII - das **obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística**; e

IX - dos contratos a que se refere o art. 47-A.

X - das **ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação**.

§ 1º O RDC tem por **OBJETIVOS**:

I - **ampliar a eficiência** nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes;

II - **promover a troca de experiências e tecnologias** em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público;

III - **incentivar a inovação tecnológica**; e

IV - **assegurar tratamento isonômico** entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

§ 2º **A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei.

§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC **também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia**.

Art. 2º Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições:

I - **empreitada integral**: quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para a qual foi contratada;

II - **empreitada por preço global**: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

III - **empreitada por preço unitário**: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

IV - **projeto básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo único deste artigo:

a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares;

b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e

c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução;

V - **projeto executivo**: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; e

VI - tarefa: quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá conter, no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, os seguintes elementos:

I - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

III - identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

IV - informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;

V - subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

VI - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

Art. 3º As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão observar os **PRINCÍPIOS da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo**.

Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes **diretrizes**:

I - **padronização do objeto** da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas;

II - **padronização de instrumentos convocatórios e minutas** de contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente;

III - **busca da maior vantagem** para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

IV - **condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis com as condições do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável** conforme desempenho, na forma do art. 10;

V - utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação; e

VI - **PARCELAMENTO DO OBJETO, visando à ampla participação de licitantes, sem perda de economia de escala**.

VII - **ampla publicidade**, em sítio eletrônico, de todas as fases e procedimentos do processo de licitação, assim como dos contratos, respeitado o art. 6º desta Lei.

§ 1º As contratações realizadas com base no RDC **devem respeitar, especialmente, as normas relativas à**:

I - **disposição final ambientalmente adequada** dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - **mitigação por condicionantes e compensação ambiental**, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - **utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais;**

IV - **avaliação de impactos de vizinhança**, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI - **acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.**

§ 2º O **impacto negativo** sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados **deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável**, na forma da legislação aplicável.

Seção II

Das Regras Aplicáveis às Licitações no Âmbito do RDC

Subseção I

Do Objeto da Licitação

Art. 5º O **objeto** da licitação **deverá ser definido de forma clara e precisa no instrumento convocatório, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.**

Art. 6º Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório.

§ 3º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Art. 7º No caso de **licitação para aquisição de bens**, a administração pública **poderá:**

I - **indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado**, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da **necessidade de padronização** do objeto;

b) quando **determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for a única capaz de atender às necessidades da entidade contratante;** ou

c) quando a **descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo** aptos a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de melhor qualidade";

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade da sua apresentação;

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por qualquer instituição oficial competente ou por entidade credenciada; e

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - **empreitada por preço unitário;**

II - **empreitada por preço global;**

III - **contratação por tarefa;**

IV - **empreitada integral;** ou

V - **contratação integrada.**

§ 1º Nas licitações e contratações de **obras e serviços de engenharia** serão adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II (**empreitada por preço global**), IV (**empreitada integral**) e V (**contratação integrada**) do caput deste artigo.

§ 2º No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1º deste artigo, poderá ser adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos nos autos do procedimento os motivos que justificaram a exceção.

§ 3º O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários.

§ 4º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3º deste artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

§ 5º Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde for adotado o regime previsto no inciso V (**contratação integrada**) do caput deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade competente, disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.

§ 6º No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o custo global de obras e serviços de engenharia a que se refere o § 3º deste artigo poderá também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas.

§ 7º **É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.**

Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a **contratação integrada**, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condições:

I - **inovação tecnológica ou técnica;**

II - **possibilidade de execução com diferentes metodologias;** ou

III - **possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.**

§ 1º A contratação integrada **compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.**

§ 2º No caso de contratação integrada:

I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo:

- a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado;
- b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o disposto no caput e no § 1º do art. 6º desta Lei;
- c) a estética do projeto arquitetônico; e
- d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.

§ 3º Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.

§ 4º Nas hipóteses em que for adotada a **contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos:**

I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 5º Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos entre a administração pública e o contratado, o valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pela entidade contratante.

Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida **remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega** definidos no instrumento convocatório e no contrato. Parágrafo único. A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a contratação.

Art. 11. A administração pública **poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando:**

- I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; ou
- II - a múltipla execução for conveniente para atender à administração pública.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços de engenharia.

Subseção II

Do Procedimento Licitatório

Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes fases, nesta ordem:

- I - preparatória;
- II - publicação do instrumento convocatório;
- III - apresentação de propostas ou lances;
- IV - julgamento;
- V - habilitação;
- VI - recursal; e
- VII - encerramento.

Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado, anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.

Art. 13. **As licitações deverão ser REALIZADAS PREFERENCIALMENTE SOB A FORMA ELETRÔNICA, admitida a presencial.**

Parágrafo único. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração pública poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte:

- I - **poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação;**
- II - **será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases;**
- III - **no caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados; e**
- IV - em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado.

Parágrafo único. **Nas licitações disciplinadas pelo RDC:**

- I - **será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento; e**
- II - **poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável.**

Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser adotados os seguintes **prazos mínimos para apresentação de propostas, contados a partir da data de publicação do instrumento convocatório:**

- I - **para aquisição de bens:**
 - a) **5 dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento pelo **menor preço ou pelo maior desconto**; e
 - b) **10 dias úteis**, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso;
- II - **para a contratação de serviços e obras:**
 - a) **15 dias úteis**, quando adotados os **critérios** de julgamento pelo **menor preço ou pelo maior desconto**; e
 - b) **30 dias úteis**, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso;
- III - **para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta: 10 dias úteis;** e

IV - **para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico: 30 dias úteis.**

§ 1º A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante:

I - **publicação** de extrato do edital no **Diário Oficial** da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, na hipótese de consórcio público, do ente de maior nível entre eles (**MP 896/19**); e

II - divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores.

§ 2º No caso de licitações cujo valor não ultrapasse **R\$ 150.000,00 mil reais** para **obras** ou **R\$ 80.000,00 mil reais** para **bens e serviços**, inclusive de engenharia, **é dispensada a publicação prevista no inciso I do § 1º deste artigo.**

§ 3º No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado, para fins da aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o valor total da contratação.

§ 4º As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Art. 16. Nas licitações, **poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado**, que poderão ser combinados na forma do regulamento.

Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de propostas ou lances, observado o seguinte:

I - no **MODO DE DISPUTA ABERTO**, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado;

II - no **MODO DE DISPUTA FECHADO**, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas; e

III - nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

§ 1º Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento:

I - a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e

II - o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de **pelo menos 10%** entre o melhor lance e o do licitante subsequente.

§ 2º Consideram-se intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; ou

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes **critérios de julgamento**:

I - **menor preço ou maior desconto**;

II - **técnica e preço**;

III - **melhor técnica ou conteúdo artístico**;

IV - **maior oferta de preço**; ou

V - **maior retorno econômico.**

§ 1º O critério de julgamento será identificado no instrumento convocatório, observado o disposto nesta Lei.

§ 2º O julgamento das propostas será efetivado pelo emprego de **parâmetros objetivos** definidos no instrumento convocatório.

§ 3º Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Art. 19. **O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública**, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º **O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto** estendido aos eventuais termos aditivos.

§ 3º No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.

Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório.⁷

§ 1º O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á exclusivamente a objetos:

I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou

II - que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução.

§ 2º É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante **limitado a 70%**.

Art. 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes com base em critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento convocatório, no qual será definido o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia.

Art. 22. O julgamento pela **maior oferta de preço** será utilizado no caso de **contratos que resultem em receita para a administração pública**.

§ 1º Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os **requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados**, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º No julgamento pela maior oferta de preço, **poderá ser exigida a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia**, como requisito de habilitação, **limitada a 5% do valor ofertado**.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada em favor da administração pública caso não efetive o pagamento devido no prazo estipulado.

Art. 23. No julgamento pelo **maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionará a maior economia para a administração pública decorrente da execução do contrato**.

§ 1º O contrato de eficiência **terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada**.

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de preço, conforme dispuser o regulamento.

§ 3º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

- I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada;
- II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração da contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da diferença; e
- III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato.

Art. 24. Serão **desclassificadas** as propostas que:

- I - contenham **vícios insanáveis**;
- II - **não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório**;
- III - **apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado** para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no art. 6º desta Lei;
- IV - **não tenham sua exequibilidade demonstrada**, quando exigido pela administração pública; ou
- V - **apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanáveis**.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A administração pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento.

Art. 25. Em caso de empate entre 2 ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação;
- II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;
- III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
- IV - sorteio.

Parágrafo único. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 26. **Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado**.

Parágrafo único. **A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida**, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.

Art. 27. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá uma **fase recursal única**, que se seguirá à habilitação do vencedor.

Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor.

Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
- II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
- III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
- IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Dia 37

LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM: arts. 42-95
 LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 85-139
 CÓDIGO ELEITORAL: arts. 131 - 196
 LEI 12462/11 – Regime Diferenciado de Contratações: art. 29-47-A

Controle de Leitura

LEI 13303/16 – ESTATUTO EP e SEM

Seção III

Das Normas Específicas para Obras e Serviços

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições:

I - **empreitada por preço unitário**: contratação por preço certo de unidades determinadas;

II - **empreitada por preço global**: contratação por preço certo e total;

III - **tarefa**: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material;

IV - **empreitada integral**: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;

V - **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA**: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º deste artigo;

VI - **CONTRATAÇÃO INTEGRADA**: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

- demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;
- estética do projeto arquitetônico;
- parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;
- concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

VIII - **projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para**, observado o disposto no § 3º, **caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação**, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

IX - **projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes**;

X - **matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação**, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

§ 1º As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

I - o instrumento convocatório deverá conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;

d) matriz de riscos;

II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução;

IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalzar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre 2 ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

§ 3º **Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.**

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.

§ 5º Para fins do previsto na parte final do § 4º, não será admitida, por parte da empresa pública ou da sociedade de economia

mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.

Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;

III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessita receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;

V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.

§ 1º **Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso VI do caput deste artigo.**

§ 2º **É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.**

Art. 44. **É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta Lei:**

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação **superar 5%** do capital votante.

§ 1º **A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista.**

§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.

§ 3º Para fins do disposto no caput, **considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do pro-**

jeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação.

Art. 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, **poderá ser estabelecida remuneração variável** vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação.

Art. 46. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

Seção IV

Das Normas Específicas para Aquisição de Bens

Art. 47. A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, **poderão:**

I - **indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:**

a) **em decorrência da necessidade de padronização do objeto;**
b) **quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;**

c) **quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de melhor qualidade";**

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação;

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.

Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

Art. 48. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações:

I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;

II - nome do fornecedor;

III - valor total de cada aquisição.

Seção V

Das Normas Específicas para Alienação de Bens

Art. 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de:

I - **avaliação** formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos XVI a XVIII do art. 29;

II - **licitação**, ressalvado o previsto no § 3º do art. 28.

Art. 50. Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista as normas desta Lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Seção VI

Do Procedimento de Licitação

Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases:

I - preparação;

II - divulgação;

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;

IV - julgamento;

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;

VI - negociação;

VII - habilitação;

VIII - interposição de recursos;

IX - adjudicação do objeto;

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.

§ 1º A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.

§ 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet.

Art. 52. **Poderão ser adotados os modos de DISPUTA ABERTO OU FECHADO, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos**, observado o disposto no inciso III do art. 32 desta Lei.

§ 1º No modo de **DISPUTA ABERTO**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

§ 2º No modo de **DISPUTA FECHADO**, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

Art. 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos:

I - a apresentação de lances intermediários;

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de **pelo menos 10%** entre o melhor lance e o subsequente.

Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 54. Poderão ser utilizados os seguintes **critérios de julgamento**:

- I - menor preço;
- II - **maior desconto**;
- III - melhor combinação de técnica e preço;
- IV - melhor técnica;
- V - **melhor conteúdo artístico**;
- VI - maior oferta de preço;
- VII - **maior retorno econômico**;
- VIII - melhor destinação de bens alienados.

§ 1º Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso III do art. 32.

§ 2º Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento.

§ 3º Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

§ 4º O critério previsto no inciso II do caput (**maior desconto**):

- I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos;
- II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

§ 5º Quando for utilizado o critério referido no inciso III do caput (**técnica e preço**), a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, **limitado a 70%**

§ 6º Quando for utilizado o critério referido no inciso VII do caput (**maior retorno econômico**), os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada.

§ 7º Na implementação do critério previsto no inciso VIII do caput (**melhor destinação dos bem alienados**) deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

§ 8º O descumprimento da finalidade a que se refere o § 7º deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

Art. 55. Em caso de empate entre 2 propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

- I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;
- II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - sorteio.

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

- I - **contenham vícios insanáveis**;
- II - **descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório**;
- III - **apresentem preços manifestamente inexequíveis**;
- IV - **se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação** de que trata o § 1º do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;
- V - **não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista**;
- VI - **apresentem desconformidade com outras exigências** do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais **inferiores a 70%** do menor dos seguintes valores:

- I - média aritmética dos valores das propostas **superiores a 50%** do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou
- II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.

§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

§ 3º Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações por parte do licitante;

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

III - capacidade econômica e financeira;

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.

§ 1º **Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados.**

§ 2º Na hipótese do § 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Art. 59. **Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única.**

§ 1º Os **recursos** serão apresentados no **prazo de 5 dias úteis** após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 desta Lei.

§ 2º Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no § 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso IV do caput do art. 51 desta Lei.

Art. 60. **A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.**

Art. 61. **A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.**

Art. 62. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

§ 1º **A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar**, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º **A nulidade da licitação induz à do contrato.**

§ 3º Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso III do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

Seção VII

Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações

Art. 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta Lei:

I - pré-qualificação permanente;

II - cadastramento;

III - sistema de registro de preços;

IV - catálogo eletrônico de padronização.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Art. 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar:

I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º **A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados**, nas condições estabelecidas em regulamento.

§ 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 5º **A pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.**

§ 6º Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 7º É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados.

Art. 65. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por **1 ano, no máximo**, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.

§ 2º Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.

§ 3º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

§ 4º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral.

Art. 66. O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às licitações de que trata esta Lei reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições:

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º desta Lei.

§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;

IV - definição da validade do registro;

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

§ 3º **A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.**

Art. 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista que estarão disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

CAPÍTULO II DOS CONTRATOS

Seção I

Da Formalização dos Contratos

Art. 68. **Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado.**

Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;

V - as **garantias** oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os **casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;**

VIII - a **vinculação ao instrumento convocatório** da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexistiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a **obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação** exigidas no curso do procedimento licitatório;

X - matriz de riscos.

§ 2º Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo.

Art. 70. **Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.**

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes **modalidades de garantia**:

I - **caução em dinheiro;**

II - **seguro-garantia;**

III - **fiança bancária.**

§ 2º A garantia a que se refere o caput **não excederá a 5%** do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto** envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2º poderá ser elevado para **até 10%** do valor do contrato.

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo.

Art. 71. **A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 anos**, contados a partir de sua celebração, **exceto**:

I - **para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;**

II - **nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.**

Parágrafo único. **É VEDADO O CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO.**

Art. 72. Os contratos regidos por esta Lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

Art. 74. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de

ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 75. A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação.

§ 1º O prazo de convocação **poderá ser prorrogado 1 vez, por igual período.**

§ 2º É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

II - revogar a licitação.

Art. 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Art. 77. **O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.**

§ 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **poderá subcontratar** partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame.

§ 1º **A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.**

§ 2º **É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:**

I - **do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;**

II - **direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.**

§ 3º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

Art. 79. Na hipótese do § 6º do art. 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato, nos termos do inciso VI do caput do art. 69 desta Lei.

Art. 80. **Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.**

Seção II

Da Alteração dos Contratos

Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com **cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes**, nos seguintes casos:

I - quando **houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;**

II - quando **necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, nos limites permitidos por esta Lei;

III - quando **conveniente a substituição da garantia de execução;**

IV - quando **necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço**, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando **necessária a modificação da forma de pagamento**, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

VI - para **restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento**, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º **O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos.**

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública

ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º **A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão** destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

§ 8º **É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.**

Seção III

Das Sanções Administrativas

Art. 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo **não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.**

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, **será descontada da garantia** do respectivo contratado.

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 83. **Pela inexecução total ou parcial do contrato** a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes **sanções**:

I - **advertência**;

II - **multa**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 anos.**

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no **prazo de 10 dias úteis.**

Art. 84. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE

Art. 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial.

§ 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-se-ão, também, às empresas públicas e às sociedades de economia mista de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos.

Art. 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes.

§ 1º As demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa ou da sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável.

§ 2º As atas e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, inclusive gravações e filmagens, quando houver, deverão ser disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos de auditoria.

§ 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no § 2º será restrito e individualizado.

§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.

§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos em regulamento.

Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

§ 1º **Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2º.**

§ 2º **Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades** na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

§ 3º Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações.

§ 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade.

§ 2º O disposto no § 1º não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle interno e do tribunal de contas, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações.

Art. 89. O exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, **não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza**, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável.

Art. 90. As ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista a ele submetidas nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas.

TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no **prazo de 24 meses**, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta Lei.

§ 1º A sociedade de economia mista que tiver capital fechado na data de entrada em vigor desta Lei poderá, observado o prazo estabelecido no caput, ser transformada em empresa pública, mediante resgate, pela empresa, da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia-geral.

§ 3º Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput.

Art. 92. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins manterá banco de dados público e gratuito, disponível na internet, contendo a relação de todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Parágrafo único. **É a União proibida de realizar transferência voluntária de recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios que não fornecerem ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins as informações relativas às empresas públicas e às sociedades de economia mista a eles vinculadas.**

Art. 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não ultrapassarão, em cada exercício, o **limite de 0,5%** da receita operacional bruta do exercício anterior.

§ 1º O limite disposto no caput poderá ser ampliado, **até o limite de 2%** da receita bruta do exercício anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista justificada com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

§ 2º É vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos **3 últimos anos** que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Art. 94. Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias as sanções previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.

Art. 95. A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em **até 180 dias** da data de publicação da presente Lei.

LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seção III

Do Pedido de Restituição

Art. 85. **O proprietário de bem arrecadado** no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor **na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.**

Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos **15 dias** anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada.

Art. 86. Proceder-se-á à **restituição em dinheiro**:

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;

II – **da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio** para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, **não exceda** o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei.

Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo somente serão efetuadas após o pagamento previsto no art. 151 desta Lei.

Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada.

§ 1º O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no **prazo sucessivo de 5 dias**, se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição.

§ 2º Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.

§ 3º Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença.

Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no **prazo de 48 horas**.

Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Art. 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro-geral de credores, na classificação que lhe couber, na forma desta Lei.

Art. 90. Da **sentença** que julgar o **pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo**.

Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença prestará caução.

Art. 91. **O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado**.

Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles.

Art. 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa reclamada.

Art. 93. **Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros**, observada a legislação processual civil.

Seção IV

Do Procedimento para a Decretação da Falência

Art. 94. **SERÁ DECRETADA A FALÊNCIA DO DEVEDOR** que:

I – **sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários-mínimos na data do pedido de falência**;

II – **executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal**;

III – **pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial**:

a) **procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos**;

b) **realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação** de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) **transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes** para solver seu passivo;

d) **simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor**;

e) **dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes** para saldar seu passivo;

f) **ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio**, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

g) **deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial**.

§ 1º **Credores PODEM REUNIR-SE EM LITISCONSÓRCIO a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo (40 salários-mínimos)**.

§ 2º **Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar**.

§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, **acompanhados**, em qualquer caso, dos respectivos **instrumentos de protesto** para fim falimentar nos termos da legislação específica.

§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas.

Art. 95. **Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial**.

Art. 96. A **falência** requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, **não será decretada se o requerido provar**:

I – **falsidade de título**;

II – **prescrição**;

III – **nulidade** de obrigação ou de título;

IV – **pagamento da dívida**;

V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título;

VI – vício em protesto ou em seu instrumento;

VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei;

VIII – cessação das atividades empresariais **mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.**

§ 1º **Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 ano da morte do devedor.**

§ 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo **não obstam a decretação de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto** naquele dispositivo.

Art. 97. **Podem requerer a falência do devedor:**

I – o **próprio devedor**, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei;

II – o **cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro** do devedor ou o **inventariante**;

III – o **cotista** ou o **acionista** do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade;

IV – **qualquer credor.**

§ 1º **O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.**

§ 2º **O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização** de que trata o art. 101 desta Lei.

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar **contestação no prazo de 10 dias.**

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

I – conterà a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores;

II – **fixará o termo legal da falência, sem poder retrotrair-lo por mais de 90 dias** contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1º protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados;

III – **ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores**, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência;

IV – explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no § 1º do art. 7º desta Lei;

V – **ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido**, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei;

VI – **proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido**, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo;

VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, **PODENDO ORDENAR A PRISÃO PREVENTIVA DO FALIDO OU DE SEUS ADMINISTRADORES** quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta Lei;

VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei;

IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuízo do disposto na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei;

X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido;

XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109 desta Lei;

XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da assembléia-geral de credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do Comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência;

XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores.

Art. 100. **Da decisão que decreta a falência CABE AGRAVO, e da sentença que julga a improcedência do pedido CABE APELAÇÃO.**

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF). Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1722866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635).

Art. 101. **Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor**, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 1º Havendo mais de 1 autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput deste artigo.

§ 2º **Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização** dos responsáveis.

Seção V

Da Inabilitação Empresarial, dos Direitos e Deveres do Falido

Art. 102. **O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações**, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 desta Lei.

Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro.

Art. 103. **Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou de-lhes dispor.**

Parágrafo único. O **falido poderá**, contudo, **fiscalizar a administração da falência, requerer as providências** necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e **intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos** cabíveis.

Art. 104. A decretação da falência impõe ao **falido** os seguintes **deveres**:

I – **assinar** nos autos, **desde que intimado da decisão, termo de comparecimento**, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar, para constar do dito termo:

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;

b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;

II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz;

III – **não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz**, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros;

VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;

X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores;

XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência.

Seção VI

Da Falência Requerida pelo Próprio Devedor

Art. 105. **O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência**, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:

I – demonstrações contábeis referentes aos **3 últimos exercícios** sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;

IV – **prova da condição de empresário**, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos **últimos 5 anos**, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado.

Art. 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do art. 99 desta Lei.

Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos II a IV do caput do art. 97 desta Lei.

Seção VII

Da Arrecadação e da Custódia dos Bens

Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.

§ 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade de aquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens.

§ 2º O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

§ 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecificar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

§ 4º **Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis.**

§ 5º Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1º do art. 83 desta Lei.

Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores.

Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato.

§ 1º Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de **prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 dias**, contados da apresentação do auto de arrecadação.

§ 2º Serão referidos no inventário:

I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais;

II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida;

III – os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção;

IV – os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância.

§ 3º Quando possível, os bens referidos no § 2º deste artigo serão individualizados.

§ 4º Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no **prazo de 15 dias** após a sua arrecadação, exhibirá as certidões de registro, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que nele constarem.

Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê.

Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso.

Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no **prazo de 48 horas**.

Art. 114. O **administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o**

objetivo de produzir renda para a massa falida, mediante autorização do Comitê.

§ 1º O contrato disposto no caput deste artigo **não gera direito de preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens**.

§ 2º O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se, sem direito a multa, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente.

Seção VIII

Dos Efeitos da Declaração da Falência sobre as Obrigações do Devedor

Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever.

Art. 116. **A decretação da falência suspende:**

I – o **exercício do direito de retenção** sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial;

II – o **exercício do direito de retirada ou de recebimento** do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.

Art. 117. **Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.**

§ 1º O contratante pode interpor ao administrador judicial, no **prazo de até 90 dias**, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de **10 dias**, declare se cumpre ou não o contrato.

§ 2º A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.

Art. 118. **O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo** da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.

Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras:

I – o vendedor **não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor** e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transporte, entregues ou remetidos pelo vendedor;

II – se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;

III – não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria;

IV – o administrador judicial, ouvido o Comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do contrato, dos valores pagos;

V – tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado;

VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva;

VII – **a falência do locador não resolve o contrato de locação** e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato;

VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, nos termos da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido com créditos detidos pelo contratante;

IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.

Art. 120. **O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para a realização de negócios, cessará seus efeitos com a decretação da falência**, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão.

§ 1º **O mandato conferido para representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial.**

§ 2º Para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial.

Art. 121. **As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento de decretação da falência**, verificando-se o respectivo saldo.

Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.

Parágrafo único. **Não se compensam:**

I – **os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou**

II – **os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo.**

Art. 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou estatuto social.

§ 1º Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida.

§ 2º **Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte do falido nos termos da melhor proposta obtida.**

Art. 124. **Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência**, previstos em lei ou em contrato, **se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.**

Parágrafo único. **Excetua-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia.**

Art. 125. **Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário**, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida.

Art. 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75 desta Lei.

Art. 127. **O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo.**

§ 1º O disposto no caput deste artigo **não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença**, na forma do art. 159 desta Lei.

§ 2º Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo.

§ 3º Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção estabelecida no § 2º deste artigo.

§ 4º Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o § 3º deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal.

Seção IX

Da Ineficácia e da Revogação de Atos Praticados antes da Falência

Art. 129. **São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:**

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título;

II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 anos antes da decretação da falência;

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 anos antes da decretação da falência;

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.

Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.

Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado.

Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 anos contado da decretação da falência.

Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida:

I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados;

II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores;

III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto no CPC.

Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos.

Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.

Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor.

§ 1º Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.

§ 2º É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou seus garantidos.

Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros.

Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei.

Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou.

CÓDIGO ELEITORAL

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS

Art. 131. Cada partido poderá nomear 2 delegados em cada município e 2 fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez.

§ 1º Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral cada partido poderá nomear 2 delegados junto a cada uma delas.

§ 2º A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora.

§ 3º As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral.

§ 4º Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao Cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão (chefe do cartório) que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto.

§ 5º As credenciais que não forem encaminhadas ao Cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral.

§ 6º Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do § 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na seção em que o seu nome estiver incluído.

Res.-TSE nº 15602/1989: considera revogado este parágrafo pelo art. 12, § 1º, da Lei nº 6.996/1982.

§ 7º O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais.

Art. 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive só-

bre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos.

Art. 65, Lei 9504. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, **não** poderá recair em **menor de 18 anos** ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.

§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados.

§ 4º Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, **no máximo, 2 fiscais** de cada partido ou coligação por seção eleitoral.

Título III

DO MATERIAL PARA A VOTAÇÃO

Art. 133. **Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material:**

I – **relação dos eleitores da seção**, que poderá ser dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral;

II – **relações dos partidos e dos candidatos registrados**, as quais deverão ser afixadas no recinto das seções eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais;

Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 5º, I e II: "§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações, para uso na votação e apuração:

I – a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato; II – a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número";

III – as folhas individuais de votação dos eleitores da seção, devidamente acondicionadas;

Lei nº 6.996/1982, art. 12, *caput*: a folha individual foi substituída por listas de eleitores emitidas no processamento eletrônico de dados.

IV – uma folha de votação para os eleitores de outras seções, devidamente rubricada;

V – uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte;

VI – sobrecartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida;

VII – cédulas oficiais;

VIII – sobrecartas especiais para remessa à junta eleitoral dos documentos relativos à eleição;

IX – senhas para serem distribuídas aos eleitores;

X – tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos;

XI – folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos;

XII – modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora;

XIII – material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna;

XIV – um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral;

XV – material necessário à contagem dos votos quando autorizada;

XVI – outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa.

§ 1º O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o recebeu, e aporá sua assinatura.

§ 2º Os presidentes da mesa que não tiverem recebido **até 48 horas antes** do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento.

§ 3º O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados, em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias; fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da junta eleitoral e a da fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna.

Art. 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para hansenianos serão sempre utilizadas urnas de lona.

A Lei nº 7.914/1989 revogou os artigos deste código que dispunham sobre estabelecimentos de internação coletiva.

TÍTULO IV DA VOTAÇÃO CAPÍTULO I

DOS LUGARES DA VOTAÇÃO

Art. 135. **Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação.**

§ 1º A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor.

§ 2º **Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas.**

§ 3º **A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim.**

§ 4º **É EXPRESSAMENTE VEDADO uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive.**

§ 5º **NÃO PODERÃO SER LOCALIZADAS SEÇÕES ELEITORAIS EM FAZENDA SÍTIO OU QUALQUER PROPRIEDADE RURAL PRIVADA, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do Art. 312, em caso de infração.**

§ 6º Os Tribunais Regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das seções.

§ 6º-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, in-

clusivo em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso.

Dec. nº 5.296/2004, art. 21, parágrafo único: "No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo";

§ 7º Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, **dentro de 3 dias** a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida **dentro de 48 horas**.

§ 8º Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto **dentro de 3 dias**, devendo no mesmo prazo, ser resolvido.

§ 9º Esgotados os prazos referidos nos §§ 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu § 5º.

Art. 136. Deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, **pelo menos, 50 eleitores**.

Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para proteção dos cegos.

Art. 137. **Até 10 dias antes** da eleição, pelo menos, comunicarão os juizes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras.

Art. 138. No local destinado a votação, a mesa ficará em recinto separado do público; ao lado haverá uma cabina indepassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula.

Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações.

Res.-TSE nº 14250/1998: fixa o número de 250 eleitores por cabina nas seções das capitais e de 200 nas seções do interior.

CAPÍTULO II

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Art. 139. **Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais.**

Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.

§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral.

§ 2º **Nenhuma autoridade estranha a mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral.**

Art. 141. A **força armada conservar-se-á a 100 metros da seção eleitoral** e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa.

CAPÍTULO III

DO INÍCIO DA VOTAÇÃO

Art. 142. No dia marcado para a eleição, **às 7 horas**, o presidente da mesa receptora os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido.

Art. 143. **As 8 horas**, supridas as deficiências declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes.

§ 1º Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação.

§ 2º Observada a prioridade assegurada aos candidatos, têm preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada os enfermos e as mulheres grávidas.

Art. 144. O **recebimento dos votos começará às 8 e terminará**, salvo o disposto no Art. 153, **às 17 horas**.

Art. 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão, perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, § 3º; quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado.

Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 2º: expedição das credenciais, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.

Parágrafo único. Com as cautelas constantes do ar. 147, § 2º, **poderão ainda votar fora da respectiva seção:**

I - o juiz eleitoral, em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que for eleitor;

II - o **Presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção, eleitoral do país, nas eleições presidenciais; em qualquer seção do Estado em que for eleitor nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual; em qualquer seção do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador;**

III - os **candidatos à Presidência da República, em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e, em qualquer seção do Estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual;**

IV - os **governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer seção do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual; em qualquer seção do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais;**

V - os **candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do Estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual;**

VI - os **prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em qualquer seção de município que representarem, desde que eleitores**

do Estado, sendo que, **NO CASO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NELAS SOMENTE PODERÃO VOTAR SE INSCRITOS NO MUNICÍPIO**;

VII - os **candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador**, em **qualquer seção de município, desde que dele sejam eleitores**;

VIII - os **militares, removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo**.

IX - os **policiais militares em serviço**.

Capítulo IV DO ATO DE VOTAR

Art. 146. Observar-se-á na votação o seguinte:

I - o eleitor receberá, ao apresentar-se na seção, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da seção, que o seu nome consta da respectiva pasta;

II - no verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora;

Lei nº 6.996/1982, art. 12, *caput*: a *folha individual* foi substituída por listas de eleitores emitidas no processamento eletrônico de dados.

III - admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha;

IV - pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido;

V - achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação; em seguida entregar-lhe-á a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar à cabina indevassável, cuja porta ou cortina será cerrada em seguida;

VI - o eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação; nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente;

Res.-TSE nº 21632/2004: inadmissibilidade de certidões de nascimento ou casamento como prova de identidade de quem não apresentar título de eleitor no momento da votação.

VII - no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta, verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na seção, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à seção;

VIII - verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a junta eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao

responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 dias;

CF/1988, art. 7º, IV: vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim;

IX - na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de um minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas:

Lei nº 9.504/1997, art. 84, parágrafo único: o tempo de votação será fixado pela Justiça Eleitoral.

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência;

b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais;

c) escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda;

X - ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula;

XI - ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída;

XII - se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto na cédula que recebeu; se não quiser tornar à cabina ser-lhe-á recusado o direito de voto, anotando-se a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada;

XIII - se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabina de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da seção eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado;

XIV - introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo; em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação.

Com a implantação do processamento eletrônico de dados para alistamento eleitoral (Lei nº 7.444/1985), o TSE, pela Res.-TSE nº 12547/1986, aprovou novo modelo do título, sendo uma das alterações a eliminação do espaço reservado para o fim mencionado. O modelo em vigor é o aprovado pela Res.-TSE nº 21538/2003.

Art. 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada.

§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar.

Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 25556 e, de 26.10.1999, no REspe nº 14998: **a impugnação relativa à identidade do eleitor deve ser feita no momento da votação, sob pena de preclusão.**

§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências:

I – escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: "Impugnado por F";

II – entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como o seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante;

III – determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna;

IV – anotar a impugnação na ata.

§ 3º O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior.

Art. 148. O eleitor somente poderá votar na seção eleitoral em que estiver incluído o seu nome.

§ 1º Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no art. 145 e seus parágrafos.

Lei nº 9.504/1997, art. 62, *caput*, e Res.-TSE nº 20686/2000: **somente pode votar o eleitor cujo nome conste na folha de votação da respectiva seção eleitoral.**

§ 2º Aos eleitores mencionados no art. 145 não será permitido votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos.

§ 3º Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamente, se o nome figura na relação enviada à seção, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral.

Art. 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas.

Art. 150. O eleitor cego poderá:

I – assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema braille;

II – assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema;

III – usar qualquer elemento mecânico que trazer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto.

Art. 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.

Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: votação e totalização dos votos por sistema eletrônico.

CAPÍTULO V

DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

Art. 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar.

Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado.

Art. 154. Terminada a votação e declarado o seu encerramento pelo presidente, tomará estes as seguintes providências:

I – vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubrica-

das pelo presidente e mesários e, facultativamente, pelos fiscais presentes, separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura.

II – encerrará, com a sua assinatura, a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais;

III – mandará lavrar, por um dos secretários, a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste:

a) os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente;

b) as substituições e nomeações feitas;

c) os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação;

d) a causa, se houver, do retardamento para o começo da votação;

e) o número, por extenso, dos eleitores da seção que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer;

f) o número, por extenso, de eleitores de outras seções que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial;

g) o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram;

h) os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor;

i) a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção;

j) a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de não existirem;

IV – mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais que o desejarem, mencionado esse fato na própria ata;

V – assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem;

VI – entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da Junta ou à agência do Correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos ser encerrados em sobrecartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem;

VII – comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à Junta Eleitoral;

VIII – enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do Correio à Junta Eleitoral e a outra ao Tribunal Regional.

§ 1º Os Tribunais Regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas.

§ 2º No Distrito Federal e nas capitais dos Estados poderão os Tribunais Regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio.

Art. 155. O presidente da Junta Eleitoral e as agências do Correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior.

§1º Os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do Correio e até a entrega à Junta Eleitoral.

§ 2º A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da Junta Eleitoral.

Art. 156. **Até as 12 horas** do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de **1 a 2 salários-mínimos**, a comunicar ao Tribunal Regional, e aos delegados de partido perante ele credenciados, o número de eleitores que votaram em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona.

§ 1º Se houver retardamento nas medidas referidas no Art. 154, o juiz eleitoral, assim que receba o ofício constante desse dispositivo, nº VII, fará a comunicação constante deste artigo.

§ 2º Essa comunicação será feita por via postal, em ofícios registrados de que o juiz eleitoral guardará cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do Correio.

§ 3º Qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a que se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao requerente.

TÍTULO V DA APURAÇÃO CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS APURADORES

Art. 158. A **apuração** compete:

I - às **Juntas** Eleitorais quanto às **eleições realizadas na zona sob sua jurisdição**;

II - aos **TRE's** a referente às **eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas Junta Eleitorais**;

III - ao **TSE** nas **eleições para presidente e vice-presidente da República, pelos resultados parciais remetidos pelos Tribunais Regionais**.

CAPÍTULO II DA APURAÇÃO NAS JUNTAS SEÇÃO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 159. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias.

§ 1º Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos.

§ 2º Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as horas ou dias necessários para o adiamento, que não poderá exceder a cinco dias.

§ 3º Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo, ou não tendo havido em tempo hábil o pedido de prorrogação, a respectiva junta eleitoral perde a competência para prosseguir na apuração, devendo o seu presidente remeter, imediatamente, ao Tribunal Regional, todo o material relativo à votação.

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribunal Regional fazer a apuração.

§ 5º Os membros da junta eleitoral responsáveis pela inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo estarão

sujeitos à multa de dois a dez salários mínimos, aplicada pelo Tribunal Regional.

Art. 160. Havendo conveniência, em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas, até o limite de 5, todas presididas por algum dos seus componentes.

Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos dos membros da junta.

Art. 161. **Cada partido poderá credenciar perante as Juntas até 3 fiscais, que se revezem na fiscalização dos trabalhos.**

§ 1º Em caso de divisão da Junta em turmas, cada partido poderá credenciar **até 3 fiscais** para cada turma.

§ 2º Não será permitida, na Junta ou turma, a atuação de **mais de 1 fiscal** de cada partido.

Art. 162. Cada partido poderá credenciar **mais de 1 delegado** perante a Junta, mas no decorrer da apuração só funcionará **1 de cada vez**.

Lei nº 9.504/1997, art. 87, *caput*: garantia aos fiscais e delegados, na apuração, de postarem-se à distância não superior a um metro da mesa

Art. 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída.

Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata.

Art. 164. É vedada às juntas eleitorais a divulgação, por qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas.

§ 1º Aos membros, escrutinadores e auxiliares das juntas que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa de 1 a 2 salários mínimos vigentes na zona eleitoral, cobrados através de executivo fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que for arbitrada a multa.

§ 2º **Será considerada dívida líquida e certa**, para efeito de cobrança, a que for arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na Secretaria desse órgão.

Seção II Da Abertura da Urna

Art. 165. Antes de abrir cada urna a **junta verificará**:

I - se há indício de violação da urna;

II - se a mesa receptora se constituiu legalmente;

III - se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas;

IV - **se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas**;

V - se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto;

VI - se a seção eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135;

VII - se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais;

VIII - **se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado**;

IX - **se votou eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos**;

X – se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o nº VI do art. 154;

XI – se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devido registro de sua falta.

§ 1º Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma:

I – antes da apuração, o presidente da junta indicará pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público;

II – se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei;

III – se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração;

IV – se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional;

V – não poderão servir de peritos os referidos no art. 36, § 3º, nºs I a IV.

§ 2º As impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta.

§ 3º Verificado qualquer dos casos dos nºs II, III, IV e V do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional.

§ 4º Nos casos dos números VI, VII, VIII, IX e X, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação.

§ 5º A junta deixará de apurar os votos da urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional.

Art. 166. Aberta a urna, a junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes.

§ 1º A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada.

§ 2º Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional.

Art. 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente:

I – examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar;

II – misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna;

Art. 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas.

Seção III

Das Impugnações e dos Recursos

Art. 169. **À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela junta.**

Lei nº 9.504/1997, art. 69, *caput*: **impugnação perante o**

Tribunal Regional Eleitoral, quando não recebida pela junta – prazo de 48 horas

§ 1º **As juntas decidirão por maioria de votos as impugnações.**

§ 2º **De suas decisões cabe recurso** imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no **prazo de 48 horas** para que tenha seguimento.

§ 3º O recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, indicará expressamente a eleição a que se refere.

§ 4º Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida; se interpostos verbalmente, constará também da certidão o trecho correspondente do boletim.

Lei nº 9.504/1997, art. 71, *caput*: **Cumpra aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos** contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada.

Art. 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação com a existente no anverso; se o eleitor votou em separado, no caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral.

Art. 171. **Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a junta, no ato da apuração,** contra as nulidades arguidas.

Art. 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem.

Seção IV

Da Contagem dos Votos

Art. 173. **Resolvidas as impugnações a junta passará a apurar os votos.**

Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado sistema eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na forma por ele estabelecida.

Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: **votação e totalização de votos por sistema eletrônico.**

Art. 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da junta.

§ 1º Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o seguinte, será apostado na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão "em branco", além da rubrica do presidente da turma.

§ 2º O mesmo processo será adaptado para o voto nulo.

§ 3º Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente, sob as penas do art. 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados pela forma referida no § 1º.

§ 4º As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade.

Art. 175. Serão nulas as cédulas:

- I – que não corresponderem ao modelo oficial;
- II – que não estiverem devidamente autenticadas;
- III – que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto.

§ 1º Serão nulos os votos, em cada eleição majoritária:

- I – quando forem assinalados os nomes de dois ou mais candidatos para o mesmo cargo;
- II – quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor.

§ 2º Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema proporcional:

- I – quando o candidato não for indicado, através do nome ou do número, com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda;
- II – se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos ou, indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes;
- III – se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, ou o fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição.

§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados.

Res.-TSE nº 22992/2008: "[...] A Junta Eleitoral deve proclamar eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, não computados os votos nulos e os em branco. Todavia, **não há prejuízo de que nova proclamação seja feita em razão de superveniente deferimento do registro de candidato que se encontrava sub judice**".

§ 4º O disposto no parágrafo anterior **não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença**, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.

Ac.-TSE, de 29.4.2014, no AgR-REspe nº 74918: **a aplicação deste parágrafo não foi afastada pelo art. 16-A da Lei nº 9.504/1997.**

Art. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleições pelo sistema proporcional:

Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 2º: Na votação para as **eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato**, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.

Lei nº 9.504/1997, art. 60: No sistema eletrônico de votação **considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.**

Lei nº 9.504/1997, art. 86: No sistema de votação convencional **considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.**

I – se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência;

II – se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido;

III – se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido;

IV – se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido.

Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda, as seguintes normas:

I – a inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato;

II – se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda a que pertence;

III – se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito;

IV – se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito;

V – se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro.

Lei nº 9.504/1997, art. 85: votos dados a homônimos - Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato.

Art. 178. O voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como o dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente.

Art. 179. Concluída a contagem dos votos, a junta ou turma deverá:

I – transcrever nos mapas referentes à urna a votação apurada;

II – expedir boletim contendo o resultado da respectiva seção, no qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como recursos, se houver.

§ 1º Os mapas, em todas as suas folhas, e os boletins de apuração, serão assinados pelo presidente e membros da junta e pelos fiscais de partido que o desejarem.

§ 2º O boletim a que se refere este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por Tribunal Regional ou pela própria junta eleitoral.

§ 3º Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa.

§ 4º Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido, por intermédio do delegado ou fiscal presente, mediante recibo.

Lei nº 9.504/1997, arts. 68, § 2º, e 87, § 4º: caracterização de crime no caso de descumprimento.

§ 5º O boletim de apuração ou sua cópia autenticada, com a assinatura do juiz e pelo menos de um dos membros da junta, fará prova do resultado apurado, podendo ser apresentado ao

Tribunal Regional, nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela comissão apuradora não coincidir com os nele consignados.

§ 6º O partido ou candidato poderá apresentar o boletim na oportunidade concedida pelo art. 200, quando terá vista do relatório da comissão apuradora, ou antes, se durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado.

§ 7º Apresentado o boletim, será aberta vista aos demais partidos, pelo **prazo de 2 dias**, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades.

§ 8º Se o boletim apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no mapa enviado pela junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional, em sessão.

Lei nº 9.504/1997, art. 88: O juiz presidente da junta eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:

I – o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração;

II – ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral.

§ 9º A não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passar à subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no art. 313.

Art. 180. **O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições municipais**, observadas somente as seguintes alterações:

I – **o boletim de apuração poderá ser apresentado à junta até 3 dias depois de totalizados os resultados**, devendo os partidos ser cientificados, através de seus delegados, da data em que começará a correr esse prazo;

II – apresentado o boletim, será observado o disposto nos §§ 7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria junta.

Art. 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a **recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais, em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna**.

Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para recontagem de votos.

Art. 182. Os títulos dos eleitores estranhos à seção serão separados, para remessa, depois de terminados os trabalhos da junta, ao juiz eleitoral da zona neles mencionada, a fim de que seja anotado na folha individual de votação o voto dado em outra seção.

Parágrafo único. Se, ao ser feita a anotação, no confronto do título com a folha individual, se verificar incoincidência ou outro indício de fraude, serão autuados tais documentos e o juiz determinará as providências necessárias para apuração do fato e consequentes medidas legais.

Art. 183. Concluída a apuração, e antes de se passar à subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta

fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de recontagem de votos.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo, sob qualquer pretexto, constitui o crime eleitoral previsto no art. 314.

Art. 184. **Terminada a apuração, a junta remeterá ao Tribunal Regional, no prazo de 24 horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos**, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados, com a declaração dos motivos por que não o foram.

§ 1º Essa remessa será feita em invólucro fechado, lacrado e rubricado pelos membros da junta, delegados e fiscais de partido, por via postal, ou sob protocolo, conforme for mais rápida e segura a chegada ao destino.

§ 2º Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os membros da junta estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento.

§ 3º **Decorridos 15 dias** sem que o Tribunal Regional tenha recebido os papéis referidos neste artigo ou comunicação de sua expedição, determinará ao corregedor regional ou juiz eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar imediatamente, transferindo-se para o Tribunal Regional a competência para decidir sobre os mesmos.

Art. 185. **60 dias após** o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do juiz eleitoral e em ato público, vedado a qualquer pessoa, inclusive ao juiz, o seu exame na ocasião da incineração.

Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas, em proveito do ensino público de primeiro grau ou de instituições beneficentes.

Art. 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminada a apuração de todas as urnas, a junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apurados, inclusive os votos em branco, determinará o quociente eleitoral e os quocientes partidários e proclamará os candidatos eleitos.

CF/1988, art. 29, II e III: exigência de alcance da maioria absoluta de votos na eleição de prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores e posse no dia 1º de janeiro.

§ 1º O presidente da junta fará lavrar, por um dos secretários, a ata geral concernente às eleições referidas neste artigo, da qual constará o seguinte:

I – as seções apuradas e o número de votos apurados em cada urna;

II – as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos não apurados;

III – as seções onde não houve eleição e os motivos;

IV – as impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os recursos interpostos;

V – a votação de cada legenda na eleição para vereador;

VI – o quociente eleitoral e os quocientes partidários;

VII – a votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada lista registrada, na ordem da votação recebida;

VIII – a votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da votação recebida.

§ 2º Cópia da ata geral da eleição municipal, devidamente autenticada pelo juiz, será enviada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 187. Verificando a junta apuradora que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, nas eleições municipais, fará imediata comunicação do fato ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para a renovação da votação naquelas seções.

Ac.-TSE, de 17.10.2017, no REspe nº 27989: a realização de eleições suplementares em apenas uma seção da circunscrição eleitoral, após ultimada a apuração provisória das demais urnas, **está em desconpasso com preceitos constitucionais alusivos ao voto, notadamente o seu caráter igualitário e sigiloso, afastando a incidência deste artigo.**

§ 1º Nas eleições suplementares municipais observar-se-á, no que couber, o disposto no art. 201.

§ 2º Essas eleições serão realizadas perante novas mesas receptoras, nomeadas pelo juiz eleitoral, e apuradas pela própria junta que, considerando os anteriores e os novos resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido.

§ 3º Havendo renovação de eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplomas somente serão expedidos depois de apuradas as eleições suplementares.

§ 4º Nas eleições suplementares, quando se referirem a mandatos de representação proporcional, a votação e a apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas.

Ac.-TSE, de 8.5.2003, no Ag nº 3464: **não há incompatibilidade deste dispositivo com a CF/1988.**

Seção V

Da Contagem dos Votos pela Mesa Receptora

Art. 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras, nos estados em que o Tribunal Regional indicar as zonas ou seções em que esse sistema deva ser adotado.

Art. 189. Os mesários das seções em que for efetuada a contagem dos votos serão nomeados escrutinadores da junta.

Art. 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela mesa se esta não se julgar suficientemente garantida, ou se qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo a mesa, em um ou outro caso, proceder na forma determinada para as demais, das zonas em que a contagem não foi autorizada.

Art. 191. Terminada a votação, o presidente da mesa tomará as providências mencionadas nas alíneas II, III, IV e V do art. 154.

Art. 192. Lavrada e assinada a ata, o presidente da mesa, na presença dos demais membros, fiscais e delegados de partido, abrirá a urna e o invólucro e verificará se o número de cédulas oficiais coincide com o de votantes.

§ 1º Se não houver coincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna e no invólucro, a mesa receptora não fará a contagem dos votos.

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente da mesa determinará que as cédulas e as sobrecartas sejam novamente recolhidas à urna e ao invólucro, os quais serão fechados e lacrados, procedendo, em seguida, na forma recomendada pelas alíneas VI, VII e VIII do art. 154.

Art. 193. Havendo coincidência entre o número de cédulas e o de votantes, deverá a mesa, inicialmente, misturar as cédulas contidas nas sobrecartas brancas, da urna e do invólucro, com as demais.

§ 1º Em seguida, proceder-se-á à abertura das cédulas e contagem dos votos, observando-se o disposto nos arts. 169 e seguintes, no que couber.

§ 2º Terminada a contagem dos votos, será lavrada ata resumida, de acordo com modelo aprovado pelo Tribunal Superior e da qual constarão apenas as impugnações acaso apresentadas, figurando os resultados no boletim que se incorporará à ata, e do qual se dará cópia aos fiscais dos partidos.

Art. 194. Após a lavratura da ata, que deverá ser assinada pelos membros da mesa e fiscais e delegados de partido, as cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada, lacrada e entregue ao juiz eleitoral pelo presidente da mesa ou por um dos mesários, mediante recibo.

§ 1º O juiz eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar funcionários para recolher as urnas e demais documentos nos próprios locais da votação ou instalar postos e locais diversos para seu recebimento.

§ 2º Os fiscais e delegados de partido podem vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nos postos arrecadadores e até a entrega à junta.

Art. 195. **Recebida a urna e documentos, a junta deverá:**

I – examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da seção;

II – rever o boletim de contagem de votos da mesa receptora, a fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele constar que, conferido, nenhum erro foi encontrado;

III – abrir a urna e conferir os votos sempre que a contagem da mesa receptora não permitir o fechamento dos resultados;

IV – proceder à apuração se da ata da eleição constar impugnação de fiscal, delegado, candidato ou membro da própria mesa em relação ao resultado de contagem dos votos;

V – **resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição;**

VI – praticar todos os atos previstos na competência das juntas eleitorais.

Art. 196. De acordo com as instruções recebidas a junta apuradora poderá reunir os membros das mesas receptoras e demais componentes da junta em local amplo e adequado no dia seguinte ao da eleição, em horário previamente fixado, e a proceder à apuração na forma estabelecida nos arts. 159 e seguintes, de uma só vez ou em duas ou mais etapas.

Parágrafo único. Nesse caso cada partido poderá credenciar um fiscal para acompanhar a apuração de cada urna, realizando-se esta sob a supervisão do juiz e dos demais membros da junta, aos quais caberá decidir, em cada caso, as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos.

LEI 12462/11 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES**Subseção III**

Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações no Âmbito do RDC
Art. 29. São **procedimentos auxiliares das licitações** regidas pelo disposto nesta Lei:

- I - pré-qualificação permanente;
- II - cadastramento;
- III - **sistema de registro de preços**; e
- IV - **catálogo eletrônico de padronização**.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Art. 30. Considera-se **pré-qualificação permanente** o **procedimento anterior à licitação destinado a identificar**:

- I - **fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos**; e
- II - **bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública**.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação **ficará permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados**.

§ 2º A **administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados**, nas condições estabelecidas em regulamento.

§ 3º **A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores**.

§ 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 5º **A pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo**, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

Art. 31. Os **registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano, no máximo**, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.

§ 2º Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.

§ 3º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

§ 4º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências de habilitação ou as estabelecidas para admissão cadastral.

Art. 32. O Sistema de Registro de Preços, especificamente destinado às licitações de que trata esta Lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento.

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput deste artigo qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º desta Lei.

§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

- I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;
- II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;

IV - definição da validade do registro; e

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

§ 3º **A existência de preços registrados NÃO OBRIGA a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir**, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.

Art. 33. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela administração pública que estarão disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja a oferta de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

Subseção IV**Da Comissão de Licitação**

Art. 34. As licitações promovidas consoante o RDC serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de licitações, **composta majoritariamente por servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes** dos órgãos ou entidades da administração pública responsáveis pela licitação.

§ 1º As regras relativas ao funcionamento das comissões de licitação e da comissão de cadastramento de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento.

§ 2º Os membros da comissão de licitação **responderão solidariamente** por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver registrada na ata da reunião em que houver sido adotada a respectiva decisão.

Subseção V**Da Dispensa e Inexigibilidade de Licitação**

Art. 35. As hipóteses de **dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, **aplicam-se, no que couber, às contratações realizadas com base no RDC**.

Parágrafo único. O processo de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá seguir o procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Subseção VI**Das Condições Específicas para a Participação nas Licitações e para a Contratação no RDC**

Art. 36. **É VEDADA a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta Lei**:

- I - **da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente**;
- II - **da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente**;
- III - **da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de 5% do capi-**

tal votante, controlador, gerente, responsável técnico ou sub-contratado; ou

IV - do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

§ 1º **Não se aplica** o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo **no caso das contratações integradas.**

§ 2º O disposto no caput deste artigo não impede, nas licitações para a contratação de obras ou serviços, a previsão de que a elaboração de projeto executivo constitua encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela administração pública.

§ 3º **É permitida a participação** das pessoas físicas ou jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou na execução do contrato, **como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do órgão ou entidade pública interessados.**

§ 4º Para fins do disposto neste artigo, **considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.**

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se aos membros da comissão de licitação.

Art. 37. **É vedada a contratação direta, sem licitação, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o 3º grau civil com:**

I - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; e
II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública.

Art. 38. Nos processos de contratação abrangidos por esta Lei, aplicam-se as preferências para fornecedores ou tipos de bens, serviços e obras previstos na legislação, em especial as referidas:

I - no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II - no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

III - nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Seção III

Das Regras Específicas Aplicáveis aos Contratos Celebrados no Âmbito do RDC

Art. 39. Os **contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se-ão pelas normas da Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, com exceção das regras específicas previstas nesta Lei.

Art. 40. **É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos:**

I - revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nesta Lei; ou

II - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso II do caput deste artigo, a admi-

nistração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

Art. 41. Na hipótese do inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens em consequência de rescisão contratual observará a ordem de classificação dos licitantes remanescentes e as condições por estes ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a contratação.

Art. 42. Os contratos para a execução das obras previstas no plano plurianual poderão ser firmados pelo período nele compreendido, observado o disposto no caput do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 43. Na hipótese do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os contratos celebrados pelos entes públicos responsáveis pelas atividades descritas nos incisos I a III do art. 1º desta Lei poderão ter sua vigência estabelecida até a data da extinção da APO.

Art. 44. As normas referentes à anulação e revogação das licitações previstas no art. 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicar-se-ão às contratações realizadas com base no disposto nesta Lei.

Art. 44-A. Nos contratos regidos por esta Lei, poderá ser admitido o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a mediação, para dirimir conflitos decorrentes da sua execução ou a ela relacionados.

Seção IV

Dos Pedidos de Esclarecimento, Impugnações e Recursos

Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC caberão:

I - pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatório no prazo mínimo de:

a) até 2 dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para aquisição ou alienação de bens; ou

b) até 5 dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para contratação de obras ou serviços;

II - recursos, no prazo de **5 dias úteis** contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em face:

a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados;

b) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

c) do julgamento das propostas;

d) da anulação ou revogação da licitação;

e) do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

f) da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

g) da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública; e

III - **representações**, no **prazo de 5 dias úteis** contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não caiba recurso hierárquico.

§ 1º Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que tratam as alíneas *a*, *b* e *c* do inciso II do caput deste artigo deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

§ 2º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal.

§ 3º É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

§ 4º Na **contagem dos prazos** estabelecidos nesta Lei, **excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento**.

§ 5º Os **prazos** previstos nesta Lei **iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente** no âmbito do órgão ou entidade.

§ 6º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no **prazo de 5 dias úteis** ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do **prazo de 5 dias úteis**, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.

Art. 46. Aplica-se ao RDC o disposto no art. 113 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção V

Das Sanções Administrativas

Art. 47. **Ficará impedido de licitar e contratar** com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, **pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, o licitante que:**

I - **convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato**, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 desta Lei;

II - **deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;**

III - **ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;**

IV - **não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;**

V - **fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;**

VI - **comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;**

ou

VII - **der causa à inexecução total ou parcial do contrato.**

§ 1º A **aplicação da sanção** de que trata o caput deste artigo **implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, dos sistemas de cadastramento dos entes federativos que compõem a Autoridade Pública Olímpica**.

§ 2º As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos contratos regidos por esta Lei.

Art. 47-A **[CONTRATO BUILT TO SUIT]**. A administração pública poderá firmar **contratos de locação de bens móveis e imóveis**,

nos quais o **locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens**, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração.

§ 1º A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável às locações comuns.

§ 2º A contratação referida no caput **poderá prever a reversão dos bens à administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no contrato**.

§ 3º **O valor da locação a que se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 1% do valor do bem locado.**

Dia 38

LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL: art. 139-199

CÓDIGO ELEITORAL: arts. 197- 282

LEI 9099/95 - JECCrim: Art. 60-95

Controle de Leitura

LEI 11101/05 – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seção X

Da Realização do Ativo

Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo.

Art. 140. A **alienação dos bens** será realizada de uma das seguintes **formas**, observada a seguinte ordem de preferência:

- I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;
- II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;
- III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;
- IV – alienação dos bens individualmente considerados.

§ 1º **Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação.**

§ 2º A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores.

§ 3º A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos.

§ 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:

- I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
- II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:

- I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
- II – parente, em linha reta ou colateral **até o 4º grau**, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
- III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.

§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.

Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades:

- I – leilão, por lances orais;
- II – propostas fechadas;
- III – pregão.

§ 1º A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, com **15 dias de antecedência**, em se tratando de bens móveis, e com **30 dias** na alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da venda.

§ 2º A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação.

§ 3º No leilão por lances orais, aplicam-se, no que couber, as regras do CPC.

§ 4º A alienação por propostas fechadas ocorrerá mediante a entrega, em cartório e sob recibo, de envelopes lacrados, a serem abertos pelo juiz, no dia, hora e local designados no edital, lavrando o escrivão o auto respectivo, assinado pelos presentes, e juntando as propostas aos autos da falência.

§ 5º A venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, comportando **2 fases**:

- I – recebimento de propostas, na forma do § 3º deste artigo;
- II – leilão por lances orais, de que participarão somente aqueles que apresentarem propostas **não inferiores a 90%** da maior proposta ofertada, na forma do § 2º deste artigo.

§ 6º A venda por pregão respeitará as seguintes regras:

I – recebidas e abertas as propostas na forma do § 5º deste artigo, o juiz ordenará a notificação dos ofertantes, cujas propostas atendam ao requisito de seu inciso II, para comparecer ao leilão;

II – o valor de abertura do leilão será o da proposta recebida do maior ofertante presente, considerando-se esse valor como lance, ao qual ele fica obrigado;

III – caso não compareça ao leilão o ofertante da maior proposta e não seja dado lance igual ou superior ao valor por ele ofertado, fica obrigado a prestar a diferença verificada, constituindo a respectiva certidão do juízo título executivo para a cobrança dos valores pelo administrador judicial.

§ 7º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será intimado pessoalmente, sob pena de nulidade.

Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no **prazo de 48 horas** da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no **prazo de 5 dias**, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.

Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador ju-

dicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no art. 142 desta Lei.

Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela assembleia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros.

§ 1º Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no art. 141 desta Lei.

§ 2º No caso de constituição de sociedade formada por empregados do próprio devedor, estes poderão utilizar créditos derivados da legislação do trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa.

§ 3º Não sendo aprovada pela assembleia-geral a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, levando em conta a manifestação do administrador judicial e do Comitê.

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

Art. 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária.

Art. 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a alínea p do inciso III do art. 22 os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores, observado o disposto no art. 149 desta Lei.

Seção XI

Do Pagamento aos Credores

Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extrajudiciais, na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias.

§ 1º Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

§ 2º Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados a fazê-lo no **prazo de 60 dias**, após o qual os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa.

Art. 151. **Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa.**

Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas, acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia.

Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido.

Seção XII

Do Encerramento da Falência e da Extinção das Obrigações do Falido

Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no **prazo de 30 dias**.

§ 1º As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos da falência.

§ 2º O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no **prazo de 10 dias**.

§ 3º Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no **prazo de 5 dias**, findo o qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público.

§ 4º Cumpridas as providências previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença.

§ 5º A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o seqüestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.

§ 6º **Da sentença cabe apelação.**

Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no **prazo de 10 dias**, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido.

Art. 156. **Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença.**

Parágrafo único. **A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação.**

Art. 157. **O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência.**

Art. 158. **Extingue as obrigações do falido:**

I – o **pagamento de todos os créditos**;

II – o **pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários**, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;

III – o **decurso do prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei**;

IV – o decurso do **prazo de 10 anos**, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei.

Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.

§ 1º O requerimento será **autuado em apartado** com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação.

§ 2º No **prazo de 30 dias** contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do falido.

§ 3º Findo o prazo, o juiz, em **5 dias**, proferirá sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento.

§ 4º A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência.

§ 5º **Da sentença cabe apelação.**

§ 6º **Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência.**

Art. 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta Lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência.

CAPÍTULO VI

DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1º **Não se aplica** o disposto neste Capítulo a **titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho**, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3º, e 86, inciso II do caput, desta Lei.

§ 2º O plano **não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.**

§ 3º O devedor **não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos.**

§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial **NÃO ACARRETA SUSPENSÃO** de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

§ 5º **Após a distribuição do pedido de homologação, os credores NÃO PODERÃO DESISTIR DA ADESÃO AO PLANO, salvo com a anuência expressa dos demais signatários.**

§ 6º A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III do caput, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua jus-

tificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram.

Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem **mais de 3/5** de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.

§ 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no art. 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, desta Lei, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação.

§ 2º Não serão considerados para fins de apuração do percentual previsto no caput deste artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de pagamento alteradas.

§ 3º **Para fins exclusivos de apuração do percentual** previsto no caput deste artigo:

I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano; e

II – não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no art. 43 deste artigo.

§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

§ 5º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial.

§ 6º Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos documentos previstos no caput do art. 162 desta Lei, o devedor deverá juntar:

I – exposição da situação patrimonial do devedor;

II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso II do caput do art. 51 desta Lei; e

III – os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.

Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163 desta Lei, o juiz ordenará a publicação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional ou das localidades da sede e das filiais do devedor, convocando todos os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o § 3º deste artigo.

§ 1º No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação.

§ 2º Os credores terão **prazo de 30 dias**, contado da publicação do edital, para impugnar o plano, juntando a prova de seu crédito.

§ 3º Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os credores somente poderão alegar:

I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei;

II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei;

III – descumprimento de qualquer outra exigência legal.

§ 4º Sendo apresentada impugnação, será aberto **prazo de 5 dias** para que o devedor sobre ela se manifeste.

§ 5º Decorrido o prazo do § 4º deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no **prazo de 5 dias**, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença se entender que não implica prática de atos previstos no art. 130 desta Lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição.

§ 6º Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida.

§ 7º Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo.

§ 8º Na hipótese de não homologação do plano o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial.

Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial.

§ 1º É **lícito**, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos.

Art. 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no art. 142 desta Lei.

Art. 167. O disposto neste Capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES PENAIS

Seção I

Dos Crimes em Espécie

Fraude a Credores

Art. 168. **Praticar, antes ou depois** da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, **ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida** para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Aumento da pena

§ 1º A pena **aumenta-se** de **1/6 a 1/3**, se o agente:

I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos;

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros;

III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado;

IV – simula a composição do capital social;

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.

Contabilidade paralela

§ 2º A pena é **aumentada** de **1/3 até 1/2** se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

Concurso de pessoas

§ 3º Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade.

Redução ou substituição da pena

§ 4º Tratando-se de **FALÊNCIA DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3 ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.**

Violação de sigilo empresarial

Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Divulgação de informações falsas

Art. 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Indução a erro

Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Favorecimento de credores

Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a **favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais**:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo.

Desvio, ocultação ou apropriação de bens

Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, **inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa**:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens

Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Habilitação ilegal de crédito

Art. 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Exercício ilegal de atividade

Art. 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta Lei:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Violação de impedimento

Art. 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Omissão dos documentos contábeis obrigatórios

Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Seção II

Disposições Comuns

Art. 179. **Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais** decorrentes desta Lei, na medida de sua culpabilidade.

Art. 180. **A sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei É CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE** das infrações penais descritas nesta Lei.

Art. 181. São **EFEITOS DA CONDENAÇÃO** por crime previsto nesta Lei:

I – a **inabilitação para o exercício de atividade empresarial**;

II – o **impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades** sujeitas a esta Lei;

III – a **impossibilidade de gerir empresa** por mandato ou por gestão de negócio.

§ 1º Os **efeitos** de que trata este artigo **NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser motivadamente declarados na sentença, e **perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal**.

§ 2º Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados.

Art. 182. A **prescrição** dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do CP, **começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial**.

Parágrafo único. A **decretação da falência do devedor INTERROMPE a prescrição** cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Seção III

Do Procedimento Penal

Art. 183. **Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal** pelos crimes previstos nesta Lei.

Art. 184. Os crimes previstos nesta Lei são de **AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA**.

Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art. 187, § 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o **prazo decadencial de 6 meses**.

Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso III do caput do art. 22 desta Lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes.

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor.

Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial.

§ 1º O prazo para oferecimento da **DENÚNCIA** regula-se pelo art. 46 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da ex-

posição circunstanciada de que trata o art. 186 desta Lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia em **15 dias**.

§ 2º Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta Lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público.

Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 189. Aplica-se o CPC, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 190. **Todas as vezes que esta Lei se referir a devedor ou falido, compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis.**

Art. 191. Ressalvadas as disposições específicas desta Lei, **as publicações ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oficial** e, se o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país.

Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta Lei conterão a epígrafe "recuperação judicial de", "recuperação extrajudicial de" ou "falência de".

Art. 192. **Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência**, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1º Fica **vedada** a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.

§ 2º **A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte** a que se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, se deferido o processamento da recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.

§ 4º **Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de convalidação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores**, às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, observado, na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.

§ 5º O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da massa.

Art. 193. O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de com-

pensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.

Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.

Art. 195. **A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão**, na forma da lei.

Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.

Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas deverão promover a integração de seus bancos de dados em âmbito nacional.

Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Art. 198. **Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da publicação desta Lei ficam proibidos de requerer recuperação judicial ou extrajudicial** nos termos desta Lei.

Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às sociedades a que se refere o art. 187 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 1º Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, **em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes.**

§ 2º **Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1º deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial**, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 desta Lei.

§ 3º Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes.

SÚMULAS SOBRE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

STF

Súmula 193-STF: Para a restituição prevista no art. 76, parágrafo-

fo 2, da Lei de Falências, **conta-se o prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da sua remessa.**

Súmula 417-STF: Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade.

Súmula 495-STF: A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos **15 dias** anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro.

STJ

Súmula 25-STJ: Nas ações da lei de falências o **prazo para a interposição de recurso conta-se da intimação da parte.**

Súmula 29-STJ: No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado.

Súmula 36-STJ: A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência.

Súmula 133-STJ: A restituição da importância adiantada, a conta de contrato de câmbio, independe de ter sido a antecipação efetuada nos **15 dias** anteriores ao requerimento da concordata.

Súmula 248-STJ: Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência.

Súmula 264-STJ: É **irrecorrível** o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva.

Súmula 307-STJ: A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito.

Súmula 361-STJ: A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

Súmula 480-STJ: O juízo da recuperação judicial **não é competente** para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal **não impede o prosseguimento** das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 35: RECUPERAÇÃO JUDICIAL - I

1) A recuperação judicial é norteada pelos **princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica**, a teor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2) Para fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, **principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social.**

4) O juízo da execução individual **é competente** para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

5) Promovida a adjudicação do bem penhorado em execução individual, em data posterior ao deferimento da recuperação judicial ou decretação da falência, o ato fica desfeito em razão da competência do juízo universal.

6) **O simples decurso do prazo legal de 180 dias** de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, **não enseja a retomada automática das execuções individuais.**

7) Os bens dos sócios das sociedades recuperandas não estão

sob a tutela do juízo da recuperação judicial, salvo se houver decisão expressa em sentido contrário.

8) **A assistência judiciária gratuita pode ser deferida à pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, se comprovada, de forma inequívoca, a situação de precariedade financeira que impossibilite o pagamento dos encargos processuais.**

9) **A exigência de pagamento das custas judiciais por empresa em fase de recuperação judicial é contrária e mesmo incompatível com o instituto da recuperação judicial**, porquanto o contribuinte que ostenta esta condição, comprovou em juízo a sua dificuldade financeira, posto que é intuitivo que se não tivesse nesta condição a recuperação judicial não lhe teria sido deferida.

10) **Classificam-se como extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados no período compreendido entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a decretação da falência.**

11) A competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa recuperanda é do juízo em que se processa a recuperação judicial, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias prejudiquem o cumprimento do plano de soerguimento.

12) Na vigência da atual legislação de recuperação e falência, a intervenção do Ministério Público ficou restrita às hipóteses expressamente previstas em lei.

13) São devidos honorários advocatícios quando o pedido de habilitação de crédito for impugnado, em recuperação judicial ou na falência, haja vista a litigiosidade do processo.

14) A ação de despejo (Lei n. 8.245/1991- Lei do Inquilinato) movida contra o sujeito em recuperação judicial, que busca, unicamente, a retomada da posse direta do imóvel locado, não se submete à competência do juízo universal da recuperação.

15) É **inexigível** certidão de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial, enquanto não editada legislação específica que discipline o parcelamento tributário no âmbito do referido regime.

16) A Segunda Seção do STJ é competente para julgar conflitos de competência originados em recuperação judicial, envolvendo execuções fiscais movidas contra empresários e sociedades empresárias, a teor do art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ.

EDIÇÃO N. 37: RECUPERAÇÃO JUDICIAL II

1) **Embora o juiz não possa analisar os aspectos da viabilidade econômica da empresa, tem ele o dever de velar pela legalidade do plano de recuperação judicial, de modo a evitar que os credores aprovelem pontos que estejam em desacordo com as normas legais.**

2) Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial

3) Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficializar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da recuperanda.

4) Os institutos da recuperação judicial e da falência, a despeito de instaurarem o juízo universal, não acarretam a atração das ações que demandam quantia ilíquida - art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/05.

5) O crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6) Os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse, enquanto durar o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

7) O deferimento da recuperação judicial **não suspende** a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao juízo universal.

8) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência e recuperação judicial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 637)

9) A recuperação judicial do devedor principal **não impede** o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. (Tese Julgada de acordo com o art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 885)

10) A homologação do plano de recuperação judicial opera novação sui generis dos créditos por ele abrangidos, visto que se submete à condição resolutiva.

11) **Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional.**

CÓDIGO ELEITORAL (PARTE QUINTA)

Capítulo III

DA APURAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 197. **Na apuração, compete ao Tribunal Regional:**

I – **resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre as eleições federais e estaduais** e apurar as votações que haja validado, em grau de recurso;

II – verificar o total dos votos apurados entre os quais se incluem os em branco;

Lei nº 9.504/1997, art. 5º: Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.

III – **determinar os quocientes, eleitoral e partidário**, bem como a distribuição das sobras;

IV – **proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas**;

V – **fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República.**

Art. 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia seguinte ao em que receber os primeiros resultados parciais das juntas e prosseguirá sem interrupção, inclusive nos sábados, domingos e feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendo terminar 30 dias depois da eleição.

§ 1º Ocorrendo motivos relevantes, expostos com a necessária antecedência, o Tribunal Superior poderá conceder prorrogação desse prazo, uma só vez e por 15 dias.

§ 2º Se o Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento.

Art. 199. **Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Regional constituirá, com 3 de seus membros, presidida por um destes, uma comissão apuradora.**

§ 1º O presidente da comissão designará um funcionário do Tribunal para servir de secretário e para auxiliarem os seus trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários.

§ 2º De cada sessão da comissão apuradora será lavrada ata resumida.

§ 3º A comissão apuradora fará publicar no órgão oficial, diariamente, um boletim com a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato.

§ 4º Os trabalhos da comissão apuradora poderão ser acompanhados por delegados dos partidos interessados, sem que, entretanto, neles intervenham com protestos, impugnações ou recursos.

§ 5º Ao final dos trabalhos, a comissão apuradora apresentará ao Tribunal Regional os mapas gerais da apuração e um relatório, que mencione:

I – o número de votos válidos e anulados em cada junta eleitoral, relativos a cada eleição;

II – as seções apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma;

III – as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não apurados;

IV – as seções onde não houve eleição e os motivos;

V – as impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido interpostos;

VI – a votação de cada partido;

VII – a votação de cada candidato;

VIII – o quociente eleitoral;

IX – os quocientes partidários;

X – a distribuição das sobras.

Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do Tribunal, pelo **prazo de 3 dias**, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou.

§ 1º Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, **dentro de 2 dias**, sendo estas submetidas a parecer da comissão apuradora que, no **prazo de 3 dias**, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência das arguições.

§ 2º O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da comissão apuradora e, em três dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não providas pela comissão apuradora, e, se as deferir, voltará o relatório à comissão para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão.

Art. 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se-á o Tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições.

Parágrafo único. **As novas eleições obedecerão às seguintes normas:**

I – o **presidente do Tribunal fixará, imediatamente, a data, para que se realizem dentro de 15 dias, no mínimo, e de 30 dias, no máximo**, a contar do despacho que a fixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação das seções;

II – **somente serão admitidos a votar os eleitores da seção, que hajam comparecido à eleição anulada, e os de outras seções que ali houverem votado;**

III – nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no de encerramento da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da seção e somente estes;

IV – **nas zonas onde apenas uma seção for anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa receptora; se houver mais de uma seção anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juizes presidentes das respectivas mesas receptoras;**

V – **as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados, com a antecedência de, pelo menos, 5 dias, salvo se a anulação for decretada por infração dos §§ 4º e 5º do art. 135;**

VI – **as eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional.**

Art. 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão:

I – as seções apuradas e o número de votos apurados em cada urna;

II – as seções anuladas, as razões por que o foram e o número de votos não apurados;

III – as seções onde não tenha havido eleição e os motivos;

IV – as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas;

V – as seções em que se vai realizar ou renovar a eleição;

VI – a votação obtida pelos partidos;

VII – o quociente eleitoral e o partidário;

VIII – os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos;

IX – os nomes dos eleitos;

X – os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder.

§ 1º Na mesma sessão, o Tribunal Regional proclamará os eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a governador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na Emenda Constitucional nº 13.

Refere-se à CF/1946. CF/1988, art. 28, *in fine*, c.c. o art. 77, § 3º: hipótese de eleição em segundo turno.

§ 2º O vice-governador e o suplente (2 suplentes – art. 46, §3º, CF) de senador, considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do governador e do senador com os quais se candidataram.

§ 3º **Os candidatos a governador e vice-governador somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares** referentes a esses cargos.

§ 4º Um traslado da ata da sessão, autenticado com a assinatura de todos os membros do Tribunal que assinaram a ata original, será remetida ao presidente do Tribunal Superior.

§ 5º O Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Art. 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com eleições para presidente e vice-presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de apuração, fazendo tanto para aquelas como para esta, uma ata geral.

§ 1º A comissão apuradora deverá, também, apresentar relatórios distintos, um dos quais referente apenas às eleições presidenciais.

§ 2º Concluídos os trabalhos da apuração, o Tribunal Regional remeterá ao Tribunal Superior os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompanhados de todos os papéis que lhe digam respeito.

Art. 204. O Tribunal Regional julgando conveniente, poderá determinar que a totalização dos resultados de cada urna seja realizada pela própria comissão apuradora.

Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese serão observadas as seguintes regras:

I – a decisão do Tribunal será comunicada, até 30 dias antes da eleição aos juizes eleitorais, aos diretórios dos partidos e ao Tribunal Superior;

II – iniciada a apuração os juizes eleitorais remeterão ao Tribunal Regional, diariamente, sob registro postal ou por portador, os mapas de todas as urnas apuradas no dia;

III – os mapas serão acompanhados de ofício sucinto, que esclareça apenas a que seções correspondem e quantas ainda faltam para completar a apuração da zona;

IV – havendo sido interposto recurso em relação à urna correspondente aos mapas enviados, o juiz fará constar do ofício, em seguida à indicação da seção, entre parênteses, apenas esse esclarecimento – "houve recurso";

V – a ata final da junta não mencionará, no seu texto, a votação obtida pelos partidos e candidatos, a qual ficará constando dos boletins de apuração do juízo, que dela ficarão fazendo parte integrante;

VI – cópia autenticada da ata, assinada por todos os que assinaram o original, será enviada ao Tribunal Regional na forma prevista no art. 184;

VII – a comissão apuradora, à medida em que for recebendo os mapas, passará a totalizar os votos, aguardando, porém, a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a totalização referente a cada zona;

VIII – no caso de extravio de mapa o juiz eleitoral providenciará a remessa de 2ª via, preenchida à vista dos delegados de partido especialmente convocados para esse fim e pelos resultados constantes do boletim de apuração que deverá ficar arquivado no juízo.

Capítulo IV

DA APURAÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR

Art. 205. O Tribunal Superior fará a **apuração geral das eleições para presidente e vice-presidente da República** pelos resultados verificados pelos tribunais regionais em cada estado.

Art. 206. Antes da realização da eleição o presidente do Tribunal sorteará, dentre os juizes, o relator de cada grupo de estados, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição referentes ao respectivo grupo.

Art. 207. Recebidos os resultados de cada estado, e julgados os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, o relator terá o **prazo de 5 dias** para apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes:

I – os totais dos votos válidos e nulos do estado;

II – os votos apurados pelo Tribunal Regional que devem ser anulados;

III – os votos anulados pelo Tribunal Regional que devem ser computados como válidos;

IV – a votação de cada candidato;

V – o resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem como dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior, com as respectivas decisões e indicação das implicações sobre os resultados.

Art. 208. O relatório referente a cada estado ficará na Secretaria do Tribunal, pelo **prazo de 2 dias**, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou e apresentar alegações ou documentos sobre o relatório, no **prazo de 2 dias**.

Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, **dentro em 2 dias**, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado.

Art. 209. Na sessão designada será o feito chamado a julgamento de preferência a qualquer outro processo.

§ 1º Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos interessados poderão, no **prazo de 15 minutos**, sustentar oralmente as suas conclusões.

§ 2º Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que a Secretaria, **dentro em 5 dias**, levante as folhas de apuração parcial das seções cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o mapa geral da respectiva circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa, após o visto do relator, ser publicado na Secretaria.

§ 3º A esse mapa admitir-se-á, **dentro em 48 horas** de sua publicação, impugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença.

Art. 210. Os mapas gerais de todas as circunscrições com as impugnações, se houver, e a folha de apuração final levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um relator-geral, designado pelo presidente.

Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do procurador-geral, o relator, **dentro de 48 horas**, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for o caso, e apresentará, a seguir, o relatório final com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos demais candidatos, na ordem decrescente das votações.

Art. 211. Aprovada em sessão especial a apuração geral, o presidente anunciará a votação dos candidatos, proclamando a seguir eleito presidente da República o candidato, mais votado que tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, para a apuração desta, os em branco e os nulos.

CF/1988, art. 77, § 2º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º: eleição do candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1º O vice-presidente considerar-se-á eleito em virtude da eleição do presidente com o qual se candidatar.

CF/1988, art. 77, § 1º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 4º: a eleição do presidente importará a do vice-presidente com ele registrado.

§ 2º Na mesma sessão o presidente do Tribunal Superior designará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública.

Art. 212. Verificando que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, em todo o país,

poderão alterar a classificação de candidato, ordenará o Tribunal Superior a realização de novas eleições.

§ 1º Essas eleições serão marcadas desde logo pelo presidente do Tribunal Superior e terão lugar no primeiro domingo ou feriado que ocorrer **após o 15º dia** a contar da data do despacho, devendo ser observado o disposto nos números II a VI do parágrafo único do art. 201.

§ 2º Os candidatos a presidente e vice-presidente da República somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos.

Art. 213. Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, **dentro de 15 dias após** haver recebido a respectiva comunicação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para se manifestar sobre o candidato mais votado, que será considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos dos seus membros.

CF/1988, art. 77, caput, c.c. o § 3º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 1º: eleição direta em segundo turno, no último domingo de outubro.

§ 1º Se não ocorrer a maioria absoluta referida no caput deste artigo, renovar-se-á, **até 30 dias depois**, a eleição em todo o país, à qual concorrerão os dois candidatos mais votados, cujos registros estarão automaticamente revalidados.

§ 2º No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista no parágrafo anterior o substituto registrado pelo mesmo partido político ou coligação partidária.

Art. 214. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse a **15 de março**, em sessão do Congresso Nacional.

CF/1988, arts. 82 e 78: **posse em 1º de janeiro** e em sessão do Congresso Nacional, respectivamente.

Parágrafo único. No caso do § 1º do artigo anterior, a posse realizar-se-á dentro de 15 dias a contar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, porém, o mandato a 15 de março do quarto ano.

CAPÍTULO V DOS DIPLOMAS

Art. 215. **Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral**, conforme o caso.

Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal.

Art. 216. **ENQUANTO o Tribunal Superior NÃO DECIDIR o recurso interposto contra a expedição do diploma, PODERÁ O DIPLOMADO EXERCER O MANDATO EM TODA A SUA PLENITUDE.**

Ac.-TSE, de 17.12.2014, no AgR-Pet nº 185265: a comunicação da publicação do acórdão do TSE que cassa diploma **deve ser imediata e não está vinculada ao julgamento dos embargos de declaração.**

Ac.-TSE, de 18.6.2009, na AC nº 3237: "O recurso contra expedição de diploma **não assegura o direito ao exercício do**

mandato eletivo até seu julgamento final (art. 216 do CE) se a inviabilidade da candidatura estiver confirmada em outro processo".

Art. 217. Apuradas as eleições suplementares o juiz ou o Tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido.

Parágrafo único. No caso de provimento, após a diplomação, de recurso contra o registro de candidato ou de recurso parcial, será também revista a apuração anterior, para confirmação ou invalidação de diplomas, observado o disposto no § 3º do Art. 261.

Art. 218. O presidente de Junta ou de Tribunal que diplomar militar candidato a cargo eletivo, comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, para os fins do Art. 98.

CAPÍTULO VI

DAS NULIDADES DA VOTAÇÃO

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, **abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.**

Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar.

Ac.-TSE, de 8.11.2016, no AgR-REspe nº 126692: nulidade processual **deve ser suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos**, sob pena de preclusão.

Art. 220. **É NULA A VOTAÇÃO:**

- I - **quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei;**
- II - **quando efetuada em folhas de votação falsas;**
- III - **quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas;**
- IV - **quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios.**

V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135.

Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes.

Art. 221. **É ANULÁVEL A VOTAÇÃO:**

- I - **quando houver extravio de documento reputado essencial;**
- II - **quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento;**
- III - **quando votar, sem as cautelas do Art. 147, § 2º**
 - a) eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido;
 - b) **eleitor de outra seção**, salvo a hipótese do Art. 145;
 - c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado.

Art. 222. **É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o Art.**

237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.

Ac.-TSE, de 18.12.2007, no MS nº 3649: "Os arts. 222 e 224 devem ser interpretados de modo que as normas neles contidas se revistam de maior eficácia [...] para contemplar, também, a hipótese dos votos atribuídos aos cassados em AIME para declará-los nulos, ante a descoberta superveniente de que a vontade manifestada nas urnas não foi livre [...]"; v. nota ao art. 224 deste código sobre o Ac.-TSE, de 29.6.2006, no MS nº 3438.

Art. 223. A nulidade de qualquer ato, **não decretada de ofício** pela Junta, só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, **salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional.**

§ 1º **Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente.**

§ 2º **Se se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 dias.**

§ 3º A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida.

Art. 224. Se a **nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações** e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do **prazo de 20 a 40 dias.**

CF/1988, art. 77, §§ 2º e 3º, c.c. os arts. 28 e 29, II: votos nulos e em branco **não computados** para o cálculo da maioria nas eleições de presidente da República e vice-presidente da República, governador e vice-governador, e prefeito e vice-prefeito de *municípios* com mais de 200 mil eleitores.

AgR-REspe nº 14760, de 10.12.2015: **enseja a invalidade da eleição suplementar**, em face da sua natureza derivada, decisão de tribunal regional que afasta cassação de diplomas dos vencedores da eleição ordinária para prefeito e vice-prefeito.

Ac.-TSE, de 10.9.2013, no REspe nº 757; de 20.10.2009, no REspe nº 35796; de 2.8.2007, no REspe nº 28116; de 12.6.2007, no REspe nº 26140; e, de 14.2.2006, no MS nº 3413: **impossibilidade de participação, na renovação do pleito, do candidato que deu causa à nulidade da eleição anterior.**

Ac.-TSE, de 12.5.2011, no AgR-MS nº 57264: **possibilidade de, no caso de renovação de eleição, haver redução de prazos relacionados à propaganda eleitoral, às convenções partidárias e à desincompatibilização, de forma a atender ao disposto neste artigo;** vedação da mitigação de prazos processuais relacionados às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Res.-TSE nº 22992/2008: **"Os votos dados a candidatos cujos registros encontravam-se sub judice, tendo sido confirmados como nulos, não se somam, para fins de novas eleições (art. 224, CE), aos votos nulos decorrentes de manifestação apolítica do eleitor".**

Ac.-TSE, de 29.6.2006, no MS nº 3438: **impossibilidade de**

conhecimento, de ofício, da matéria tratada neste dispositivo, ainda que de ordem pública.

§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente a punição dos culpados.

§ 3º **A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.**

Ac.-TSE, de 28.11.2016, nos ED-REspe nº 13925: declara incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão *após o trânsito em julgado* e fixa tese sobre cumprimento de decisão judicial e convocação de novas eleições.

É constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples — isto é, Prefeitos de Municípios com menos de 200 mil eleitores e Senadores da República — em casos de vacância por causas eleitorais. STF. Plenário. ADI 5619/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 7 e 8/3/2018 (Info 893).

§ 4º **A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:**

I - **indireta**, se a **vacância** do cargo ocorrer a **menos de 6 meses do final do mandato**;

II - **direta**, nos demais casos.

O STF afirmou que esse § 4º deveria receber uma interpretação conforme a Constituição, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República.

Vale ressaltar que a regra do § 4º aplica-se aos cargos de Governador e Prefeito.

CAPÍTULO VII

DO VOTO NO EXTERIOR

Art. 225. **Nas eleições para presidente e vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior.**

§ 1º Para esse fim serão organizadas seções eleitorais, nas sedes das Embaixadas e Consulados Gerais.

§ 2º Sendo necessário instalar duas ou mais seções poderá ser utilizado local em que funcione serviço do governo brasileiro.

Art. 226. Para que se organize uma seção eleitoral no exterior é necessário que na circunscrição sob a jurisdição da Missão Diplomática ou do Consulado Geral haja um **mínimo de 30 eleitores inscritos**.

Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde que localizada no mesmo país, de acordo com a comunicação que lhes for feita.

Art. 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Tribunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos chefes de

Missão e cônsules gerais, que ficarão investidos, no que for aplicável, da funções administrativas de juiz eleitoral.

Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o processo de composição e fiscalização partidária vigente para as que funcionam no território nacional.

Art. 228. **Até 30 dias antes** da realização da eleição todos os brasileiros eleitores, residentes no estrangeiro, comunicarão à sede da Missão diplomática ou ao consulado geral, em carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência.

§ 1º Com a relação dessas comunicações e com os dados do registro consular, serão organizadas as folhas de votação, e notificados os eleitores da hora e local da votação.

§ 2º No dia da eleição só serão admitidos a votar os que constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejam na sede das sessões eleitorais.

Art. 229. Encerrada a votação, as urnas serão enviadas pelos cônsules gerais às sedes das Missões Diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que hajam sido interpostos.

Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material eleitoral será feito por via aérea.

Art. 230. Todos os eleitores que votarem no exterior terão os seus títulos apreendidos pela mesa receptora.

Parágrafo único. A todo eleitor que votar no exterior será concedido comprovante para a comunicação legal ao juiz eleitoral de sua zona.

Art. 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado, enquanto não se justificar.

Lei nº 6.091/1974, art. 16, § 2º, e Res.-TSE nº 21538/2003, art. 80, § 1º: **prazo de 30 dias** para justificação, contado da entrada do eleitor no país.

Art. 232. **Todo o processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional do Distrito Federal.**

Ac.-TSE, de 27.5.2014, na Cta nº 11794: **o voto no exterior somente é permitido aos brasileiros residentes no estrangeiro que realizem a inscrição perante a Zona Eleitoral do Exterior (Zona ZZ), sob a jurisdição do TRE/DF.**

Art. 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior.

Ac.-STF, de 30.9.2010, na ADI nº 4.467: liminar concedida para, mediante interpretação conforme, reconhecer que somente a ausência de documento oficial de identidade, com fotografia,

trará obstáculo ao exercício do direito de voto.

Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos Municípios com **mais de 100 mil eleitores**.

§ 1º O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à observância das regras seguintes:

I - para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de **até 45 dias** da data marcada para a eleição, indicando o local em que pretende votar;

II - aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da Federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para Presidente da República;

III - os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da Federação de seu domicílio eleitoral poderão votar nas eleições para Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital.

§ 2º Os membros das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública a que se refere o art. 144 da Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas municipais mencionados no § 8º do mesmo art. 144, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições.

§ 3º As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordinados os eleitores mencionados no § 2º enviarão obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em **até 45 dias** da data das eleições, a listagem dos que estarão em serviço no dia da eleição com indicação das seções eleitorais de origem e destino.

§ 4º Os eleitores mencionados no § 2º, uma vez habilitados na forma do § 3º, serão cadastrados e votarão nas seções eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no § 3º independentemente do número de eleitores do Município.

PARTE QUINTA DISPOSIÇÕES VÁRIAS TÍTULO I

DAS GARANTIAS ELEITORAIS

Art. 234. **Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio.**

Art. 235. **O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa receptora, pode expedir salvo-conduto com a cominação de prisão por desobediência até 5 dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado.**

Parágrafo único. **A medida será válida para o período compreendido entre 72 horas antes até 48 horas depois do pleito.**

Art. 236. **Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.**

§ 1º **Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma**

garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator.

Art. 237. **A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.**

§ 1º O **ELEITOR É PARTE LEGÍTIMA** para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público. Inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim.

§ 2º **QUALQUER ELEITOR ou PARTIDO POLÍTICO poderá se dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.**

Ac.-TSE, de 9.8.2011, nos ED-Rp nº 317632 e, de 21.9.2006, no AgR-Rp nº 963: **o mero eleitor não é parte legítima para ajuizar pedido de abertura de investigação judicial, considerados os limites impostos pelo art. 22 da LC nº 64/1990.**

§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952.

Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar mesa receptora, ou nas imediações, observado o disposto no Art. 141.

Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal **durante os 60 dias anteriores** à realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados.

TÍTULO II DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA

Art. 5º da Lei nº 13.487/2017, o qual revoga os arts. 45 a 49 e o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096/1995, a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 240. **A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.**

Parágrafo único. **É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas.**

Lei nº 12.034/2009, art. 7º: **não aplicação da vedação constante deste parágrafo único à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na Internet, no sítio eleitoral, blog, sítio interativo ou social, ou outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sítio do partido ou coligação, nas formas previstas no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997.**

Art. 241. **Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.**

Parágrafo único. **A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.**

Ac.-TSE, de 30.4.2013, no AgR-AI nº 282212 e, de 22.2.2011, no AgR-AI nº 385447: "[...] os partidos políticos **respondem solidariamente** pelos excessos praticados por seus candidatos e adeptos no que tange à propaganda eleitoral".

Ac.-STJ, de 23.11.2005, no REsp nº 663.887: **responsabilidade solidária** do candidato por dano moral causado pela utilização não autorizada de fotografia na propaganda eleitoral.

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e **só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais.**

Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo.

Art. 243. Não será tolerada propaganda:

I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes;

II - que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis;

III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;

IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;

V - que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

Ac.-TSE, de 1º.3.2011, no REspe nº 28478: **competência do juiz eleitoral e não do Ministério Público** para o exercício do poder de polícia para fazer cessar a propaganda irregular; impossibilidade de a multa por infração à legislação eleitoral decorrer unicamente do poder de polícia, devendo resultar do regular processamento judicial, cabendo ao MPE, eventualmente, ajuizar, nos termos do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, representação por descumprimento do art. 39, § 3º, daquela lei.

VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;

VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;

IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.

§ 1º O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no Juízo Civil a reparação do dano moral respondendo

por este o ofensor **e, solidariamente, o partido político** deste, quando responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, **haja de qualquer modo contribuído para ele**

§ 2º No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no parágrafo anterior, os artigos. 81 a 88 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.

§ 3º É assegurado o direito de resposta a quem for, injuriado difamado ou caluniado através da imprensa rádio, televisão, ou alto-falante, aplicando-se, no que couber, os artigos. 90 e 96 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.

Art. 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição:

I - fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer;

II - instalar e fazer funcionar, normalmente, das 14 às 22 horas, nos 3 meses que antecederem as eleições, alto-falantes, ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação comum.

Lei nº 9.504/1997, art. 36, *caput*: propaganda permitida **após o dia 15 de agosto** do ano da eleição; art. 39, § 3º: funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som em recinto aberto ou fechado no horário das **8h às 22h**.

Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o nº II deste artigo não serão permitidos, a **menos de 500 metros**:

Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º: distância inferior a **200 metros** para propaganda em recinto aberto ou fechado.

I - das sedes do Executivo Federal, dos Estados, Territórios e respectivas Prefeituras Municipais;

II - das Câmaras Legislativas Federais, Estaduais e Municipais;

III - dos Tribunais Judiciais;

IV - dos hospitais e casas de saúde;

V - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento;

VI - dos quartéis e outros estabelecimentos militares.

Art. 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto, não depende de licença da polícia.

Lei nº 9.504/1997, art. 39, *caput*: em *recinto aberto* ou fechado.

§ 1º Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se em lugar designado para a celebração de comício, na forma do disposto no art. 3º da Lei nº 1.207, de 25 de outubro de 1950, deverá ser feita **comunicação** à autoridade policial, **pelo menos 24 horas antes** de sua realização.

§ 2º **Não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo impossível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para designação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no mínimo, com antecedência, de 72 horas**, devendo a **autoridade policial, em qualquer desses casos, nas 24 horas seguintes, designar local amplo e de fácil acesso, de modo que não impossibilite ou frustre a reunião.**

§ 3º Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos.

At. 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados.

Art. 249. O direito de propaganda não importa restrição ao poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública.

Art. 251. No período destinado à propaganda eleitoral gratuita não prevalecerão quaisquer contratos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexecutível qualquer dispositivo deste Código ou das instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 255. **Nos 15 dias anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por qualquer forma, de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais.**

Lei nº 9.504/1997, art. 35-A, acrescido pela Lei nº 11.300/2006: proibição de divulgação de pesquisas eleitorais do 15º dia anterior até às 18 horas do dia da eleição, dispositivo considerado inconstitucional conforme Ac.-STF, de 6.9.2006, na ADI nº 3.741, e também conforme decisão administrativa do TSE de 23.5.2006 (ata da 57ª sessão, DJ de 30.5.2006).

Ac.-TSE, de 27.10.1988, no MS nº 997: incompatibilidade entre o art. 220 da CF/1988 e norma que proíbe divulgação de resultados de pesquisas eleitorais; v. art. 35-A da Lei nº 9.504/1997, de teor semelhante a este e declarado inconstitucional pelo Ac.-STF, de 6.9.2006, na ADI nº 3.741.

Art. 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propaganda.

§ 1º No período da campanha eleitoral, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, na sede dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior fixado as condições a serem observadas.

TÍTULO III DOS RECURSOS CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 257. Os recursos eleitorais **NÃO TERÃO EFEITO SUSPENSIVO.**

§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão.

§ 2º O **recurso ordinário** interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em **cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo** **SERÁ RECEBIDO pelo Tribunal competente COM EFEITO SUSPENSIVO.**

§ 3º O Tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança.

RECURSOS

Regra: NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO

Exceção:
RO contra decisão que resulte **CASSAÇÃO** de registro, **AFASTAMENTO** do titular ou **PERDA DE MANDATO**

Art. 258. **Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho.**

Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º: **prazo de 24 horas para a interposição de recurso em representação fundada neste artigo;** v., contudo, na citada lei, os seguintes dispositivos estabelecem **prazo de 3 dias** para recurso:

- art. 30, § 5º (prestação de contas de campanha eleitoral);
- art. 30-A, § 3º (apuração de condutas relativas à arrecadação e gastos de recursos);
- art. 41-A, § 4º (captação ilícita de sufrágio);
- art. 73, § 13 (condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais);
- art. 81, § 4º (doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais).

Res.-TSE nº 23478/2016, art. 7º e seguintes: aplicação dos prazos do CPC/2015 aos feitos eleitorais.

Súmula 65/TSE: Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida.

Art. 259. **São preclusivos os prazos para interposição de recurso, SALVO quando neste se discutir MATÉRIA CONSTITUCIONAL.**

Parágrafo único. **O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo.** Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto.

Art. 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior, prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou Estado.

Art. 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os Tribunais Regionais no caso de eleições municipais, e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas Secretarias.

§ 1º Havendo dois ou mais recursos parciais de um mesmo município ou Estado, ou se todos, inclusive os de diplomação já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente, em uma ou mais sessões.

§ 2º As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento, serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional.

§ 3º Se os recursos de um mesmo município ou Estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Regional, aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recurso já julgado.

§ 4º Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo "a quo" esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos.

§ 5º Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento.

§ 6º Realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não interposto recurso.

Art. 262. **O recurso contra expedição de diploma (RCED) caberá somente nos CASOS DE INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE ou de NATUREZA CONSTITUCIONAL e de FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.**

Súmula 37/TSE: Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais.

Ac.-TSE, de 21.2.2019, no AgR-AI nº 70447: "A condenação criminal transitada em julgado após o pleito e antes da diplomação **pode embasar recurso contra expedição de diploma** [...]"

Decisão de julgamento do STF, de 7.3.2018, na ADPF nº 167 (acórdão pendente de publicação): "**O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais** (federais e estaduais)"; **competência do TSE para julgar RCED:** Ac.-TSE, de 28.5.2009, no RCED nº 703 (**diploma expedido em favor de senador, deputado federal e seus suplentes, governador e vice-governador**).

Ac.-TSE, de 3.2.2011, no AgR-AI nº 11450: o prazo para proposição do RCED **tem natureza decadencial**, mas a superveniência do recesso forense autoriza a prorrogação de seu termo final para o primeiro dia útil subsequente.

Ac.-TSE, de 5.8.2008, no RCED nº 728: "Quem perdeu os direitos políticos **não tem legitimidade** para interpor recurso contra a expedição de diploma"; Ac.-TSE, de 17.3.1992, no Ag nº 8659: ilegitimidade ativa de eleitor.

Competência do TRE para julgar RCED: Ac.-TSE, de 16.2.2006, no AgRgREspe nº 25284 e, de 11.2.1999, no REspe nº 15516 (**vereador**); Ac.-TSE, de 2.8.2012, no REspe nº 22213 (**prefeito**).

Ac.-TSE, de 16.2.2006, no REspe nº 25284; de 16.3.2004, no RCED nº 647; e, de 16.3.2004, no RCED nº 643: **não há litisconsórcio passivo necessário do partido político ou de coligação no recurso contra expedição de diploma** de candidatos da eleição proporcional.

Art. 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejudgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos membros do Tribunal.

Ac.-TSE nº 12501/1992: **inconstitucionalidade deste artigo desde a CF/1946.**

Art. 264. **Para os Tribunais Regionais e para o Tribunal Superior caberá, dentro de 3 dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes.**

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS PERANTE AS JUNTAS E JUÍZOS ELEITORAIS

Art. 265. **Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional.**

Parágrafo único. Os recursos das decisões das Juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos. 169 e seguintes.

Ac.-TSE, de 12.2.2015, no RHC nº 8114: **descabimento do recurso inominado em matéria criminal.**

Ac.-TSE, de 17.4.2007, no REspe nº 25756: descabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória.

Art. 266. O recurso independe de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos.

Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o art. 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes.

Art. 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos.

§ 1º A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo **escrivão (chefe do cartório)**, independente de iniciativa do recorrente.

§ 2º Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no **prazo de 3 dias**, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte.

§ 3º Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido **dentro de 48 horas**, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume.

§ 4º Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo.

§ 5º Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por **48 horas** para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo.

§ 6º Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, **dentro de 48 horas**, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito à **multa de 10% do salário-mínimo** regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão.

§ 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, **dentro de 3 dias**, requerer suba o recurso como se por ele interposto.

Ac.-TSE, de 10.3.2015, no RMS nº 5698: o juízo de retratação previsto nesse dispositivo prescinde de pedido expresso da parte recorrente e consubstancia exceção ao princípio da inalterabilidade da decisão na Justiça Eleitoral.

CAPÍTULO III

DOS RECURSOS NOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270.

Súmula 3/TSE: No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário.

Art. 269. Os recursos serão **distribuídos a um relator em 24 horas** e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros, esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do Tribunal.

§ 1º Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no **prazo de 5 dias**.

§ 2º Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o Procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento.

Art. 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferi-la-á em **24 horas** da conclusão, realizado-se ela no **prazo improrrogável de 5 dias**.

Ac.-TSE, de 19.6.2008, no Ag nº 8062 e, de 6.3.2007, no REspe nº 26041: "No recurso contra a diplomação, basta ao recorrente apresentar prova suficiente ou indicar, no momento da interposição do recurso, as que pretende ver produzidas, nos termos do art. 270 do Código Eleitoral. Não se exige a produção da prova e a apuração dos fatos em autos apartados"

§ 1º Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo Tribunal as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público.

§ 2º Indeferindo o relator a prova, serão os autos, a requerimento do interessado, nas **24 horas seguintes**, presentes à primeira sessão do Tribunal, que deliberará a respeito.

§ 3º Protocoladas as diligências probatórias, ou com a junta das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por **24 horas**, seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito.

§ 4º Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao relator.

Art. 271. O relator devolverá os autos à Secretaria no **prazo improrrogável de 8 dias** para, nas **24 horas seguintes**, ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tribunal.

§ 1º Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los em **4 dias**.

§ 2º As pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente a ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo Relator, ou Revisor, nos recursos contra a expedição de diploma,

ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do Tribunal.

Art. 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no **prazo improrrogável de 10 minutos**, sustentar oralmente as suas conclusões.

Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá **20 minutos** para sustentação oral.

Art. 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, **dentro em 5 dias**.

§ 1º O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o Tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas.

Art. 274. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial.

§ 1º Se o órgão oficial não publicar o acórdão no **prazo de 3 dias**, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não forem encontradas no **prazo de 48 horas**, a intimação se fará por edital afixado no Tribunal, no local de costume.

Ac.-TSE, de 20.3.2014, no AgR-AI nº 150622: inaplicabilidade deste parágrafo quando o acórdão for publicado nos termos da Lei nº 11.419/2006, que trata da comunicação eletrônica dos atos processuais.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação.

Art. 275. **São admissíveis embargos de declaração** nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

Ac.-TSE, de 16.4.2015, no REspe nº 166034 e, de 13.8.2013, no REspe nº 13068: **cabe à parte identificar precisamente qual vício não teria sido sanado e sua relevância para o deslinde da causa, sendo insuficientes alegações genéricas.**

Ac.-TSE, de 14.6.2012, nos ED-PC nº 54581: **a contradição interna que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado autoriza o acolhimento dos embargos;**

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no **prazo de 3 dias**, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

§ 2º Os embargos de declaração **NÃO ESTÃO SUJEITOS A PREPARO**.

§ 3º O juiz julgará os embargos em **5 dias**.

§ 4º Nos tribunais:

I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto;

II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta;

III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.

§ 5º Os embargos de declaração **INTERROMPEM** o prazo para a interposição de recurso.

§ 6º Quando **manifestamente protelatórios** os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, **conde-**

ará o embargante a pagar ao embargado multa **não excedente a 2 salários-mínimos**.

Ac.-TSE, de 29.11.2018, no AgR-REspe nº 10295: **o fato de se tratar de primeiros embargos não inviabiliza a imposição da multa**, quando evidenciado o intuito manifestamente protelatório devido ao desvirtuamento e à dissociação das teses recursais com as hipóteses de cabimento previstas

§ 7º Na **reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios**, a multa será elevada a **até 10 salários-mínimos**.

Art. 276. **As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior:**

Ac.-TSE, de 16.12.1997, no REspe nº 12644: "Competência do TSE para apreciar recurso contra decisão judicial de *Tribunal Regional* sobre matéria administrativa não eleitoral".

Ac.-TSE, de 1º.9.2011, no AgR-AI nº 286893 e Ac.-STF, de 18.12.95, no Ag nº 164.491: descabimento de recurso extraordinário contra acórdão de TRE;

Ac.-TSE, de 23.6.2005, no Ag nº 5117: inaplicabilidade da regra de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral.

I – **especial:**

Ac.-TSE, de 8.2.2011, no AgR-AI nº 12139: **cabimento de recurso especial somente contra decisão judicial, ainda que o processo cuide de matéria administrativa**.

a) quando **forem proferidas contra expressa disposição de lei;**

Ac.-TSE, de 3.11.2010, no AgR-RESPE nº 403877: enunciado de súmula de tribunal superior não se equipara a lei federal para fins de interposição de recurso especial.

Súmula 32/TSE: É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, ao regimento interno dos tribunais eleitorais ou às normas partidárias.

b) quando **ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais**.

Súmula 28/TSE: A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea *b* do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.

Súmula 29/TSE: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial eleitoral.

Súmula 30/TSE: Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Não comprovam o dissídio jurisprudencial:

Ac.-TSE, de 15.9.2009, no AgR-REspe nº 27947 (**transcrições de excertos de pareceres do Ministério Público Eleitoral**);

Ac.-TSE, de 3.11.2008, no REspe nº 31512 (**súmulas do TSE**);

Ac.-TSE, de 9.11.2006, no REspe nº 26171 (**resoluções oriundas de consultas administrativas**);

Ac.-TSE, de 2.2.2006, no AgR-AI nº 6061 (**decisões monocráticas**);

Ac.-TSE, de 19.12.2005, no AgR-AI 6208 (**julgados do mesmo Tribunal**);

Ac.-TSE, de 16.6.2005, no REspe nº 25094 (**julgados do STJ**);

Ac.-TSE, de 1º.3.2001, no AI nº 2577 (**julgados de Tribunal de Justiça**);

Ac.-TSE, de 24.10.2000, no AgR-REspe nº 17713 (**julgados do STF**).

II – **ordinário:**

Súmula 30/TSE: Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal).

a) quando **versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais;**

Ac.-TSE, de 27.11.2014, no REspe nº 44853 e, de 26.11.2013, no REspe nº 504871: cabimento de recurso ordinário se o feito versa sobre inelegibilidade ou envolve cassação de diploma ou mandato nas eleições federais ou estaduais.

Ac.-TSE, de 8.5.2008, na MC nº 2323: cabimento de recurso especial na hipótese de perda de mandato eletivo *municipal*.

b) quando **denegarem habeas corpus ou mandado de segurança**.

§ 1º É de **3 dias** o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão nos casos dos nº I, letras a e b e II, letra b e da sessão da diplomação no caso do nº II, letra a.

§ 2º Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do nº II, a, contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das seções renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares.

DAS DECISÕES DO TRE

RECURSO ESPECIAL	RECURSO ORDINÁRIO
Decisão proferida contra expressa disposição de lei	Decisão versa sobre expedição de diplomas
Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.	Decisão denega HC ou MS

Art. 277. Interposto recurso ordinário contra decisão do Tribunal Regional, o presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça as suas razões.

Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior.

Art. 278. Interposto recurso especial contra decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada **nas 48 horas seguintes** e os autos conclusos ao presidente **dentro de 24 horas**.

§ 1º O presidente, **dentro em 48 horas** do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, **admitindo ou não o recurso**.

§ 2º Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido para que, no mesmo prazo, apresente as suas razões.

§ 3º Em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior.

Art. 279. **Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento.**

§ 1º O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá:

- I - a exposição do fato e do direito;
- II - as razões do pedido de reforma da decisão;
- III - a indicação das peças do processo que devem ser trasladadas.

§ 2º Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação.

Ac.-TSE, de 21.8.2007, no Ag nº 7197 e, de 7.11.2006, no AgR-gAg nº 7329: **indispensabilidade da juntada de procuração outorgando poderes ao advogado substabelecente.**

§ 3º Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no **prazo de 3 dias**, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas.

§ 4º Concluída a formação do instrumento o presidente do Tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes.

§ 5º **O presidente do Tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, AINDA QUE INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.**

§ 6º Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente a valor do maior salário-mínimo vigente no país, multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 7º Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas, pelo preço do custo, pelas partes, em relação às peças que indicarem.

CAPÍTULO IV

DOS RECURSOS NO TRIBUNAL SUPERIOR

Art. 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos. 268, 269, 270, 271 (caput), 272, 273, 274 e 275.

Art. 281. **São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de "habeas corpus" ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o STF, interposto no prazo de 3 dias.**

Ac.-STF, de 23.11.2004, no Ag nº 504.598: *recurso ordinário* cabível apenas de decisão denegatória de *habeas corpus* ou *mandado de segurança*.

ART. 121, § 3º, CF - São **irrecorríveis** as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, **salvo** as que **contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.**

Súmula 728/STF: "É de 3 dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei nº 8.950/1994".

§ 1º Juntada a petição nas **48 horas seguintes**, os autos serão conclusos ao presidente do Tribunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso.

§ 2º Admitido o recurso será aberta vista dos autos ao recorrido para que, **dentro de 3 dias**, apresente as suas razões.

§ 3º Findo esse prazo os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

Art. 282. **Denegado recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 dias, agravo de instrumento**, observado o disposto no Art. 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se refere o § 6º pelo Supremo Tribunal Federal.

LEI 9099/96 – JUIZADOS ESPECIAIS

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, **tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução** das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Parágrafo único. **Na reunião de processos**, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, **observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.**

Art. 61. Consideram-se **infrações penais de menor potencial ofensivo (IMPO)**, para os efeitos desta Lei, as **contravenções penais** e os **crimes** a que a lei comine **pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.**

IMPO	Contravenções penais
	Crimes com pena máxima não superior a 2 anos

STJ: não aplicação das medidas despenalizadoras aos inimputáveis, visto que o destinatário delas tem que ter capacidade de discernimento para compreender que está diante da aceitação ou não de um instituto despenalizador (HC 370.032/SP)

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da **oralidade**, **SIMPLICIDADE**, **informalidade**, **economia processual** e **celeridade**, **objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos** sofridos pela vítima **e a aplicação de pena não privativa de liberdade.**

Seção I

Da Competência e dos Atos Processuais

Art. 63. **[TEORIA DA ATIVIDADE]** A **competência** do Juizado será determinada pelo **lugar em que foi praticada a infração penal.**

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e **poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.

§ 1º **Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo (pas de nullite sans grief).**

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

§ 3º Serão objeto de **registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais**. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Art. 66. **A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.**

Parágrafo único. **Não encontrado** o acusado para ser citado, **o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum** para adoção do procedimento previsto em lei.

Não há citação por edital nos Juizados

Art. 67. A **intimação** far-se-á **por correspondência, com aviso de recebimento pessoal** ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, **por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória**, ou ainda por **qualquer meio idôneo de comunicação**.

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Seção II

Da Fase Preliminar

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará **termo circunstanciado** e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao **autor do fato** que, após a lavratura do termo, for **imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, NÃO SE IMPORÁ PRISÃO EM FLAGRANTE, NEM SE EXIGIRÁ FIANÇA**. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

Art. 72. Na **audiência preliminar**, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o **Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade**.

Art. 73. A **conciliação** será conduzida pelo **Juiz ou por conciliador** sob sua orientação.

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, **excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal**.

Art. 74. A **COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS** será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante **sentença irrecorrível, terá eficácia de título** a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de **ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação**, o **acordo homologado ACARRETA A RENÚNCIA** ao direito de queixa ou representação.

Art. 75. **Não obtida a composição dos danos civis**, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de **exercer o direito de representação VERBAL**, que será reduzida a termo.

Parágrafo único. **O não oferecimento da representação na audiência preliminar NÃO IMPLICA DECADÊNCIA DO DIREITO, que poderá ser exercido no prazo** previsto em lei.

Art. 76. **[TRANSAÇÃO PENAL]** Havendo representação ou tratando-se de **crime de ação penal pública incondicionada**, não sendo caso de arquivamento, **o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas**, a ser especificada na proposta

§ 1º Nas hipóteses de ser a **pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade**.

§ 2º **Não se admitirá a proposta** se ficar comprovado:

I - ter sido o **autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade (PPL), por sentença definitiva;**

II - ter sido o **agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa**, nos termos deste artigo;

III - **não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida**.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que **NÃO IMPORTARÁ EM REINCIDÊNCIA, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos**.

§ 5º Da **sentença** prevista no parágrafo anterior caberá a **apelação** referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A **imposição da sanção** de que trata o § 4º deste artigo **não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e NÃO TERÁ EFEITOS CIVIS, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível**.

SÚMULA SOBRE TRANSAÇÃO PENAL

Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 **NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL** e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de de-

núncia ou requisição de inquérito policial.

Seção III

Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, **DENÚNCIA ORAL**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, **com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.**

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida **QUEIXA ORAL**, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 78. **Oferecida a denúncia ou queixa**, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará **citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento**, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou **apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização.**

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 80. **NENHUM ATO SERÁ ADIADO**, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.

Art. 81. **Aberta a audiência**, será dada a palavra ao **defensor para responder à acusação**, após o que o Juiz **receberá, ou não, a denúncia ou queixa**; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

§ 1º **Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento**, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.

§ 3º A **sentença, dispensado o relatório**, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

Art. 82. Da **decisão de rejeição** da denúncia ou queixa e da sentença **caberá apelação**, que **poderá ser julgada por turma composta de 3 Juizes** em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 1º A **apelação** será interposta no **prazo de 10 dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, **da qual constarão as razões** e o pedido do recorrente.

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no **prazo de 10 dias.**

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.

§ 4º As partes serão **intimadas** da data da sessão de julgamento **pela imprensa.**

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

APELAÇÃO	
CPP	LEI 9099
5 dias	10 dias
Razões podem ser apresentadas posteriormente: prazo de 8 dias (crime) ou 3 dias (contravenção)	Petição de interposição + razões no mesmo prazo

Art. 83. Cabem **embargos de declaração** quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por **ESCRITO OU ORALMENTE**, no **prazo de 5 dias**, contados da ciência da decisão.

§ 2º Os embargos de declaração **INTERROMPEM** o prazo para a interposição de recurso.

§ 3º **Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.**

Seção IV

Da Execução

Art. 84. **Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.**

Parágrafo único. **Efetuada o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade**, determinando que a **condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.**

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

Seção V

Das Despesas Processuais

Art. 87. Nos casos de **homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa** (arts. 74 e 76, § 4º), **as despesas processuais serão reduzidas**, conforme dispuser lei estadual.

Seção VI

Disposições Finais

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.**

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública INCONDICIONADA.

Art. 89. **[SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO]** Nos crimes em que a **pena mínima** cominada for **igual ou inferior a 1 ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao **oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo**, por **2 a 4 anos**, desde que o **acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime**, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Requisitos do Art.77 do CP:

- I - o condenado **não** seja **reincidente** em crime **doloso**;
- II - a **culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias** autorizem a **concessão do benefício**;
- III - **Não** seja indicada ou cabível a **substituição por PRD**.

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes **condições**:

- I - **reparação do dano, salvo impossibilidade** de fazê-lo;
- II - **proibição de frequentar determinados lugares**;
- III - **proibição de ausentar-se da comarca** onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - **comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente**, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz **poderá especificar outras condições** a que fica subordinada a suspensão, desde que **adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado**.

§ 3º A suspensão **será revogada** se, no curso do prazo, o beneficiário **VIER A SER PROCESSADO por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano**.

§ 4º A suspensão **poderá ser revogada** se o acusado **VIER A SER PROCESSADO, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta**.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º **Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo**.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA	REVOGAÇÃO FACULTATIVA
- Vier a ser processado por outro crime	- Vier a ser processado por contravenção
- Não repara o dano, salvo mo-	- Descumpre qualquer outra

tivo justificado	condição
------------------	----------

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada.

Art. 90-A. As disposições desta Lei **não se aplicam no âmbito da Justiça Militar**.

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a **exigir representação para a propositura da ação penal pública**, o ofendido ou seu representante legal será **intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência**.

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Capítulo IV

Disposições Finais Comuns

Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no **prazo de 6 meses**, a contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. No **prazo de 6 meses**, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional.

SÚMULAS SOBRE SURSIS PROCESSUAL

STF

Súmula 696-STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal

Súmula 723-STF: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o **aumento mínimo de 1/6 for **superior a 1 ano**.**

STJ

Súmula 243-STJ: O benefício da suspensão do processo **não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, **ultrapassar** o limite de **01 ano**.**

Súmula 337-STJ: É cabível a suspensão condicional do processo na **desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.**

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 03: SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

- 1) É possível a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período da suspensão do curso do processo, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão.
- 4) Não é possível aplicar a suspensão condicional do processo nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
- 5) É admissível a fixação de penas restritivas de direito como condição para a suspensão condicional do processo, desde que observados os princípios da adequação e da proporcionalidade.
- 6) É inadmissível a fixação de prestação de serviços à comunidade ou de prestação pecuniária, que têm caráter de sanção penal, como condição para a suspensão condicional do processo.
- 7) A suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do réu, mas um poder-dever do Ministério Público, e o magistrado, caso discorde do não oferecimento da benesse, deve aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do CPP e remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. (A suspensão condicional do processo é solução de consenso e **NÃO DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO**. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 91265/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018)
- 9) É inadmissível o pleito da suspensão condicional do processo após a prolação da sentença, ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva estatal.
- 10) A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do sursis processual, operada em processo anterior, **não pode ser sopesada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social**.
- 11) O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena em igual patamar.

EDIÇÃO N. 93: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - I

- 1) **Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de habeas corpus quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais.**
- 2) A aceitação pelo paciente do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, **não inviabiliza a impetração de habeas corpus nem prejudica seu exame**, tendo em vista a possibilidade de se retomar o curso da ação penal caso as condições impostas sejam descumpridas.
- 3) No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, **não se exige a intimação pessoal do defensor público**, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial.
- 4) **Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.** (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 930)

5) A perda do valor da fiança constitui legítima condição do **sursis processual**, nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

7) **A transação penal NÃO TEM NATUREZA JURÍDICA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL**, NÃO gera efeitos para fins de REINCIDÊNCIA e MAUS ANTECEDENTES e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil.

9) **O prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal**, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, **aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo**.

11) Nos casos de aplicação da Súmula n. 337/STJ, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de transação penal.

EDIÇÃO N. 96: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - II

- 1) A Lei n. 10.259/01, ao considerar como infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima **não superior a 2 anos**, **não alterou o requisito objetivo exigido para a concessão da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95**, que continua sendo aplicado apenas aos crimes cuja pena mínima **não seja superior a 1 ano**.
- 2) É cabível a suspensão condicional do processo e a transação penal aos delitos que preveem a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade, ainda que o preceito secundário da norma legal comine pena mínima **superior a 1 ano**.
- 3) **A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado**, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada.
- 4) Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 920)
- 5) Opera-se a preclusão se o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ou de transação penal se der após a prolação da sentença penal condenatória.
- 7) **A existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo**.
- 9) **É constitucional o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que veda a aplicação desta aos crimes militares**.
- 10) Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, **deve-se considerar a soma das penas máximas** em abstrato em concurso material, ou, ainda, a **devida exasperação**, no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.
- 11) **O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do juizado especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/06 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.**

12) A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

ENUNCIADOS CRIMINAIS DO FONAJE

ENUNCIADO 1 – A ausência injustificada do autor do fato à audiência preliminar implicará em vista dos autos ao Ministério Público para o procedimento cabível.

ENUNCIADO 2 – **O Ministério Público, oferecida a representação em Juízo, poderá propor diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da vítima à audiência preliminar**

ENUNCIADO 8 – **A multa deve ser fixada em dias-multa, tendo em vista o art. 92 da Lei 9.099/95, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e de Processo Penal.**

ENUNCIADO 9 – **A intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve conter a advertência da necessidade de acompanhamento de advogado e de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.**

ENUNCIADO 10 – **Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste.**

ENUNCIADO 13 – **É cabível o encaminhamento de proposta de transação por carta precatória**

ENUNCIADO 16 – **Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível a suspensão condicional do processo.**

ENUNCIADO 17 – **É cabível, quando necessário, interrogatório por carta precatória, por não ferir os princípios que regem a Lei 9.099/95**

ENUNCIADO 18 – Na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão ser encaminhadas à Delegacia Policial para as diligências necessárias. Retornando ao Juizado e sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2º, da Lei n. 9.099/95, as peças serão encaminhadas ao Juízo Comum.

ENUNCIADO 20 – **A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível, mesmo quando o tipo em abstrato só comporta pena de multa.**

ENUNCIADO 22 – **Na vigência do sursis, decorrente de condenação por contravenção penal, não perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional do processo por prática de crime posterior.**

ENUNCIADO 25 – O início do prazo para o exercício da representação do ofendido começa a contar do dia do conhecimento da autoria do fato, observado o disposto no Código de Processo Penal ou legislação específica. **Qualquer manifestação da vítima que denote intenção de representar vale como tal para os fins do art. 88 da Lei 9.099/95.**

ENUNCIADO 27 – **Em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando a localização de partes e testemunhas nos Juizados Criminais.**

ENUNCIADO 31 – **O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário.**

ENUNCIADO 32 – O Juiz ordenará a intimação da vítima para a audiência de suspensão do processo como forma de facilitar a reparação do dano, nos termos do art. 89, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 33 – Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código

de Processo Penal no caso da vítima não representar contra um dos autores do fato.

ENUNCIADO 34 – Atendidas as peculiaridades locais, **o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.**

ENUNCIADO 37 – **O acordo civil de que trata o art. 74 da Lei nº 9.099/1995 poderá versar sobre qualquer valor ou matéria**

ENUNCIADO 42 – A oitiva informal dos envolvidos e de testemunhas, colhida no âmbito do Juizado Especial Criminal, poderá ser utilizada como peça de informação para o procedimento.

ENUNCIADO 43 – O acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer deverá conter cláusula penal em valor certo, para facilitar a execução cível.

ENUNCIADO 44 – **No caso de transação penal homologada e não cumprida, o decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.**

ENUNCIADO 48 – **O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.**

ENUNCIADO 51 – **A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado**

ENUNCIADO 52 – **A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 77, parágrafo 2º, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 18), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá ainda que afastada a complexidade.**

ENUNCIADO 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, **deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9.099/95.**

ENUNCIADO 54 (Substitui o Enunciado 24) – O processamento de medidas despenalizadoras, aplicáveis ao crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, por força do parágrafo único do art. 291 da mesma Lei, não compete ao Juizado Especial Criminal.

ENUNCIADO 58 – **A transação penal poderá conter cláusula de renúncia à propriedade do objeto apreendido**

ENUNCIADO 59 – O juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não reclamados no prazo do art. 123 do CPP

ENUNCIADO 60 – **Exceção da verdade e questões incidentais não afastam a competência dos Juizados Especiais, se a hipótese não for complexa**

ENUNCIADO 62 – O Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação pecuniária e deverá aplicá-la em prol da execução penal e de programas sociais, em especial daqueles que visem a prevenção da criminalidade

ENUNCIADO 63 – As entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em contrapartida, deverão dar suporte à execução de penas e medidas alternativas

ENUNCIADO 64 – **Verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de Justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta**

ENUNCIADO 66 – É direito do réu assistir à inquirição das testemunhas, antes de seu interrogatório, ressalvado o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. No caso excepcional de o interrogatório ser realizado por precatória, ela deverá ser instruída com cópia de todos os depoimentos, de

que terá ciência o réu

ENUNCIADO 67 – A possibilidade de aplicação de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores por até cinco anos (art. 293 da Lei nº 9.503/97), perda do cargo, inabilitação para exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra sanção diversa da privação da liberdade, não afasta a competência do Juizado Especial Criminal

ENUNCIADO 68 – **É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento, a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público**

ENUNCIADO 70 – O conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos Juizados Especiais Criminais, propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação

ENUNCIADO 71 (Substitui o Enunciado 47) – A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9099/95 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei

ENUNCIADO 72 – A proposta de transação penal e a sentença homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo circunstanciado

ENUNCIADO 73 – **O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa**

ENUNCIADO 74 (Substitui o enunciado 69) – **A prescrição e a decadência não impedem a homologação da composição civil**

ENUNCIADO 75 – **É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto**

ENUNCIADO 76 – A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação

ENUNCIADO 77 – O juiz pode alterar a destinação das medidas penais indicadas na proposta de transação penal

ENUNCIADO 81 – **O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias**

ENUNCIADO 82 – O autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deverá ser encaminhado à autoridade policial para as providências do art. 48, §2º da mesma Lei

ENUNCIADO 83 – Ao ser aplicada a pena de advertência, prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/06, sempre que possível deverá o juiz se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas

ENUNCIADO 85 – **Aceita a transação penal, o autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deve ser advertido expressamente para os efeitos previstos no parágrafo 6º do referido dispositivo legal**

ENUNCIADO 86 (Substitui o Enunciado 6) – **Em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP**

ENUNCIADO 87 (Substitui o Enunciado 15) – O Juizado Especial Criminal é competente para a execução das penas ou medidas

aplicadas em transação penal, salvo quando houver central ou vara de penas e medidas alternativas com competência específica

ENUNCIADO 89 (Substitui o Enunciado 36) – Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou matéria subjacente à questão penal, o acordo poderá ser reduzido a termo no Juizado Especial Criminal e encaminhado ao juízo competente

ENUNCIADO 91 – É possível a redução da medida proposta, autorizada no art. 76, § 1º da Lei nº 9099/1995, pelo juiz deprecado

ENUNCIADO 92 – É possível a adequação da proposta de transação penal ou das condições da suspensão do processo no juízo deprecado ou no juízo da execução, observadas as circunstâncias pessoais do beneficiário

ENUNCIADO 93 – É cabível a expedição de precatória para citação, apresentação de defesa preliminar e proposta de suspensão do processo no juízo deprecado. Aceitas as condições, o juízo deprecado comunicará ao deprecante o qual, recebendo a denúncia, deferirá a suspensão, a ser cumprida no juízo deprecado

ENUNCIADO 94 – **A Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio**

ENUNCIADO 95 – A abordagem individualizada multidisciplinar deve orientar a escolha da pena ou medida dentre as previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo gradação no rol

ENUNCIADO 96 – **O prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006 aplica-se retroativamente aos crimes praticados na vigência da lei anterior**

ENUNCIADO 97 – **É possível a decretação, como efeito secundário da sentença condenatória, da perda dos veículos utilizados na prática de crime ambiental da competência dos Juizados Especiais Criminais**

ENUNCIADO 98 – Os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei nº 9503/1997 são de perigo concreto

ENUNCIADO 99 – **Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal**

ENUNCIADO 100 – A procuração que instrui a ação penal privada, no Juizado Especial Criminal, deve atender aos requisitos do art. 44 do CPP

ENUNCIADO 101 – É irrecorrível a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado a requerimento do Ministério Público, devendo o relator proceder na forma do ENUNCIADO 81

ENUNCIADO 102 – **As penas restritivas de direito aplicadas em transação penal são fungíveis entre si**

ENUNCIADO 103 – A execução administrativa da pena de multa aplicada na sentença condenatória poderá ser feita de ofício pela Secretaria do Juizado ou Central de Penas

ENUNCIADO 104 – A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na persecução penal

ENUNCIADO 105 – **É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade**

ENUNCIADO 106 – **A audiência preliminar será sempre individual**

ENUNCIADO 107 – **A advertência de que trata o art. 28, I da Lei nº 11.343/06, uma vez aceita em transação penal pode ser ministrada a mais de um autor do fato ao mesmo tempo,**

por profissional habilitado, em ato designado para data posterior à audiência preliminar

ENUNCIADO 108 – O Art. 396 do CPP não se aplica no Juizado Especial Criminal regido por lei especial (Lei nº. 9.099/95) que estabelece regra própria

ENUNCIADO 109 – Substitui o Enunciado 65 – Nas hipóteses do artigo 363, § 1º e § 4º do Código de Processo Penal, aplica-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/95

ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal **é cabível a citação com hora certa**

ENUNCIADO 111 – O princípio da ampla defesa deve ser assegurado também na fase da transação penal

ENUNCIADO 112 (Substitui o Enunciado 90) – **Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público**

ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação

ENUNCIADO 114 – **A Transação Penal poderá ser proposta até o final da instrução processual**

ENUNCIADO 115 – A restrição de nova transação do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, não se aplica ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006

ENUNCIADO 116 – **Na Transação Penal deverão ser observados os princípios da justiça restaurativa, da proporcionalidade, da dignidade, visando a efetividade e adequação**

ENUNCIADO 117 – **A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação**

ENUNCIADO 118 – Somente a reincidência específica autoriza a exasperação da pena de que trata o parágrafo quarto do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

ENUNCIADO 119 – **É possível a mediação no âmbito do Juizado Especial Criminal**

ENUNCIADO 120 – **O concurso de infrações de menor potencial ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial Criminal, ainda que o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse 2 anos**

ENUNCIADO 121 – **As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e suas consequências, à exceção da fiança, são aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo para as quais a lei cominar em tese pena privativa da liberdade**

ENUNCIADO 122 (Substitui o Enunciado 61) – O processamento de medidas despenalizadoras previstas no artigo 94 da Lei 10.741/03, relativamente aos crimes cuja pena máxima não supere 02 anos, compete ao Juizado Especial Criminal

ENUNCIADO 123 – **O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente**

ENUNCIADO 124 – A reincidência decorrente de sentença condenatória e a existência de transação penal anterior, ainda que por crime de outra natureza ou contravenção, não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do artigo 28 da Lei 11.343/06 em sede de transação penal

ENUNCIADO 125 - É cabível, no Juizado Especial Criminal, a

intimação por edital da sentença penal condenatória, quando não localizado o réu

ENUNCIADO 126 -A condenação por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 não enseja registro para efeitos de antecedentes criminais e reincidência.

ENUNCIADO 127 - A fundamentação da sentença ou do acórdão criminal poderá ser feita oralmente, em sessão, audiência ou gabinete, com gravação por qualquer meio eletrônico ou digital, consignando-se por escrito apenas a dosimetria da pena e o dispositivo

Dia 39

CÓDIGO ELEITORAL: arts. 283-354-A
 LEI 8080/90 – SAÚDE
 LEI 9394/96 – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
 LEI 10216/01 - PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Controle de Leitura

CÓDIGO ELEITORAL

TÍTULO IV
 DISPOSIÇÕES PENAIS
 CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 283. **Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral:**

I - os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo Juntas Apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de Tribunal Eleitoral;

II - **Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral;**

III - **Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou Juntas Apuradoras;**

IV - Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral.

§ 1º **Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.**

§ 2º **Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista.**

Art. 284. Sempre que este Código **não indicar o grau mínimo**, entende-se que será ele de **15 dias** para a pena de **detenção** e de **1 ano** para a de **reclusão**.

PENA MÍNIMA

DETENÇÃO	RECLUSÃO
15 dias	1 ano

Art. 285. Quando a lei determina a **agravação ou atenuação** da pena **sem mencionar o "quantum"**, deve o juiz fixá-lo entre **1/5 e 1/3**, guardados os limites da pena cominada ao crime.

Art. 286. A **pena de multa** consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, **no mínimo, 1 dia-multa e, no máximo, 300 dias-multa.**

§ 1º O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, **devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário-mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário-mínimo mensal.**

§ 2º A multa pode ser **aumentada** até o **triplo**, embora não possa exceder o máximo genérico *caput*, se o juiz considerar que,

em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate.

Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal.

Art. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste código e as remissões a outra lei nele contempladas.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES ELEITORAIS

Art. 289. **Inscrever-se fraudulentamente eleitor:**

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Art. 290 **Induzir** alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código.

Pena - Reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.

Ac.-TSE, de 19.4.2005, no RHC nº 68: *induzir alguém* abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância.

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: o **crime** previsto neste dispositivo **somente pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria, mas participação.**

Ac.-TSE, de 26.2.2013, no REspe nº 198: o **tipo** descrito neste artigo **deve ser afastado quando houver o concurso de vontades entre o eleitor e o suposto autor da conduta.**

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) **não é meio necessário nem fase normal de preparação para a prática do delito tipificado neste artigo.** Os crimes descritos são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro.

Art. 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando.

Pena - Reclusão até 5 anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Art. 292. **Negar ou retardar** a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a **inscrição requerida:**

Pena - Pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 293. **Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento:**

Pena - Detenção de 15 dias a seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 295. **Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor:**

Pena - Detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Lei nº 9.504/1997, art. 91, parágrafo único: "a retenção de título eleitoral ou do comprovante do alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil Ufirs"

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

Pena - Detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 297. **Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:**

Pena - Detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.

Art. 298. **Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no Art. 236:**

Pena - Reclusão até quatro anos.

Art. 299. **Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:**

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Ac.-TSE, de 18.10.2016, AgR-AI nº 3748: a promessa de cargo a correligionário em troca de voto **não configura o delito** previsto neste artigo.

Ac.-TSE, de 5.2.2015, no AgR-AI nº 20903: o crime previsto neste artigo **tutela o livre exercício do voto ou a abstenção do eleitor.**

Ac.-TSE, de 26.2.2013, no RHC nº 45224: na acusação da prática de corrupção eleitoral, **a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica comprometido.**

Ac.-TSE, de 25.8.2011, no AgR-AI nº 58648: a configuração do crime de corrupção eleitoral **não se confunde com a realização de promessas de campanha;**

Ac.-TSE, de 1º.10.2015, no HC nº 8992: **promessas genéricas de campanha não representam compra de votos.**

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no HC nº 78048: o **corréu** (corruptor passivo), **enquanto não denunciado nos crimes de corrupção, pode ser tomado como testemunha**, uma vez que o Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação contra todos os envolvidos.

Ac.-TSE, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245: a configuração do delito previsto neste artigo **não exige pedido expresso de voto**, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção.

Ac.-TSE, de 28.10.2010, no AgR-AI nº 10672: **inaplicabilidade do princípio da insignificância.**

Ac.-TSE, de 23.2.2010, C nº 672: "Exige-se para a configuração do ilícito penal que o **corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar**".

Ac.-TSE, de 27.11.2007, no Ag nº 8905: "O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, **não admite a forma tentada**, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa".

Ac.-TSE, de 15.3.2007, no Ag nº 6014 e, de 8.3.2007, no REspe nº 25388: **necessidade do dolo específico** para a configuração deste crime.

Ac.-TSE, de 27.11.2007, no AgRgAg nº 6553: a absolvição na representação por captação ilícita de sufrágio, ainda que acobertada pela coisa julgada, **não obsta a persecutio criminis pela prática do tipo penal aqui descrito.**

Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo a pena é agravada.

Art. 301. **Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar**, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Ac.-TSE, de 17.2.2011, no AgR-REspe nº 5163598: **não exigência** de que o crime deste artigo **tenha sido praticado necessariamente durante o período eleitoral**; a ausência de poder de gestão de programa social não afasta eventual configuração do delito deste artigo.

Art. 302. **Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores**, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo

Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.

Ac.-TSE, de 20.3.2012, no HC nº 70543: o tipo previsto neste artigo **não alcança o transporte de cidadãos no dia da realização de plebiscito**

Ac.-TSE, de 13.4.2004, no REspe nº 21401: a Lei nº 6.091/1974, art. 11, III, revogou a parte final deste artigo.

Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral.

Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.

Art. 304. Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato:

Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.

Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 306. **Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar:**

Pena - pagamento de 15 a 30 dias-multa.

Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor.

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem:

Pena - reclusão até três anos.

Art. 310. Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do Art. 311:

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 311. Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido:

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15 dias-multa para o eleitor e de 20 a 30 dias-multa para o presidente da mesa.

Art. 312. **Violar ou tentar violar o sigilo do voto:**

Pena - detenção até dois anos.

Art. 313. **Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna** e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim.

Art. 314. Deixar o juiz e os membros da Junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada seção e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem.

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Lei nº 9.504/1997, art. 72: crimes relacionados a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral e a

equipamento usado na votação ou na totalização de votos.

Lei nº 6.996/1982, art. 15: incorrerá nas penas previstas neste artigo quem alterar resultados no processamento eletrônico das cédulas.

Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Art. 317. **Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros.**

Pena - reclusão de três a cinco anos.

Art. 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação (art. 190):

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos:

Pena - detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias-multa.

Art. 320. **Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois ou mais partidos:**

Pena - pagamento de 10 a 20 dias-multa.

Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 dias-multa.

Art. 323. **Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:**

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrafo único. **A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.**

Ac.-TSE, de 25.6.2015, no AgR-RMS nº 10404: o tipo penal indicado **não exige que os fatos tenham potencial para definir a eleição, bastando que sejam "capazes de exercerem influência perante o eleitorado".**

Art. 324. **Caluniar alguém, na propaganda eleitoral**, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.

§ 1º **Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.**

§ 2º **A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas NÃO É ADMITIDA:**

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível;

II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Ac.-TSE, de 21.2.2019, no AgR-REspe nº 22484: o crime de calúnia eleitoral exige a imputação a alguém de fato determinado definido como crime, não sendo suficientes alegações genéricas, ainda que atinjam a honra do destinatário.

Ac.-TSE, de 23.11.2010, no HC nº 258303: no julgamento da ADPF nº 130, o STF declarou não recepcionado pela CF/1988 a Lei nº 5.250/1967, o que não alcança o crime de calúnia previsto neste artigo.

Art. 325. **Difamar alguém, na propaganda eleitoral**, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Parágrafo único. **A exceção da verdade somente se admite se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.**

Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: **desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.**

Ac.-TSE, de 6.10.2015, no REspe nº 186819 e, de 13.10.2011, no HC nº 114080: **para a tipificação da conduta** prevista neste artigo, **basta que a difamação seja praticada no âmbito de atos típicos de propaganda eleitoral ou para fins desta.**

Ac.-TSE, de 17.5.2011, no RHC nº 761681: o deferimento do direito de resposta e a interrupção da divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral.

Art. 326. **Injuriar alguém, na propaganda eleitoral**, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

§ 1º **O juiz pode deixar de aplicar a pena:**

I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.

Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.

Art. 326-A. **Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial**, de investigação administrativa, de **inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a**

alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral:(LEI 13843/2019)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º A pena é **umentada** de sexta parte **(1/6)**, **se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto.**(LEI 13843/2019)

§ 2º A pena é **diminuída** de **metade (1/2)**, **se a imputação é de prática de contravenção.**(LEI 13843/2019)

§ 3º (VETADO)

Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e 326, **umentam-se de 1/3**, se qualquer dos **crimes é cometido:**

I - **contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;**

II - **contra funcionário público, em razão de suas funções;**

III - **na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.**

Art. 330. Nos casos dos artigos. 328 e 329 se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena.

Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado:

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Art. 332. **Impedir o exercício de propaganda:**

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores:

Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do registro se o responsável for candidato.

Art. 335. Fazer **propaganda**, qualquer que seja a sua forma, **em língua estrangeira:**

Pena - detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda.

Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou ou conscientemente.

Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada **até o dobro** nas reincidências.

Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de

que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos.

Ac.-TSE, de 14.10.2014, no REspe nº 36173: **não recepção do art. 337 deste código pela Constituição Federal de 1988.**

Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no Art. 239:

Pena - Pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 339 - Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição:

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral:

Pena - reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 dias-multa.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral:

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Art. 342. **Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória:**

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do Art. 357:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638 e, de 10.11.1998, no RHC nº 21: **o não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime estabelecido neste artigo.**

Art. 345. **Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade:**

Pena - pagamento de trinta a noventa dias-multa.

Art. 346. Violar o disposto no Art. 377:

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Parágrafo único. Incurrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração.

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

Ac.-TSE, de 1º.12.2015, no RHC nº 12861 e, de 3.9.2013, no RHC nº 154711: para a configuração do crime previsto neste artigo, **é necessário o descumprimento de ordem judicial direta e individualizada.**

Ac.-TSE, de 18.10.2011, no HC nº 130882: **o tipo penal deste artigo aperfeiçoa-se apenas na sua forma dolosa.**

Ac.-TSE, de 6.11.2007, no HC nº 579: **impossibilidade de imputação do crime de desobediência a candidatos caso a determinação judicial de observância às regras de propaganda eleitoral tenha sido dirigida exclusivamente a partidos e a coligações.**

Art. 348. **Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais:**

Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.

§ 2º **Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive Fundação do Estado.**

Art. 349. **Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais:**

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.

Ac.-TSE, de 6.11.2014, no RHC nº 392317: para a caracterização do crime previsto neste artigo, **é necessária a presença de potencial lesivo da conduta para macular a fé pública.**

Art. 350. **Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:**

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Ac.-TSE, de 4.8.2011, no REspe nº 35486: a forma incriminadora fazer inserir **admite a realização por terceira pessoa – autor intelectual da falsidade ideológica.**

Ac.-STF, de 10.4.2018, no AgR-Pet nº 6.986: **doações eleito-**

rais por meio de caixa dois podem constituir crime eleitoral de falsidade ideológica.

Ac.-TSE, de 4.8.2015, no REspe nº 41861: **é equivocada a afirmação de que nenhuma omissão de informações ou inserção de informações inverídicas em prestação de contas tem aptidão para configurar o delito em análise**, por ser cronologicamente posterior às eleições.

Ac.-TSE, de 6.11.2014, no REspe nº 3845587: a prática consubstanciada na falsidade de documento no âmbito de prestação de contas **possui finalidade eleitoral e relevância jurídica**, pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública eleitoral.

Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 105191: caracteriza-se o delito **quando do documento constar informação falsa preparada para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente relevante**.

Ac.-TSE, de 7.12.2011, no HC nº 154094: o tipo previsto neste artigo **é crime formal**, sendo irrelevante a existência de resultado naturalístico, bastando que o documento falso tenha potencialidade lesiva.

Ac.-TSE, de 8.9.2011, no RHC nº 19088: o crime previsto neste artigo é de **natureza formal, descabendo potencializar, para definir-se a atribuição de autoridade policial, o fato de haver sido o documento utilizado em certa localidade**, prevalecendo a definição decorrente do art. 72 do CPP ("Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu").

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o tipo previsto neste artigo **não é meio necessário nem fase normal de preparação para a prática do delito tipificado no art. 290 deste código**; são crimes autônomos que podem ser praticados sem que um dependa do outro.

Ac.-TSE, de 2.5.2006, nos REspe nºs 25417 e 25418: para a adequação do tipo penal previsto neste dispositivo é necessário que a declaração falsa prestada para fins eleitorais seja **firmada pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro**.

Art. 351. **Equipara-se a documento (348,349 e 350) para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante.**

Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Ac.-TSE, de 14.4.2015, no REspe nº 36837: para a configuração do delito previsto neste dispositivo, **não se exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado**.

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Art. 354-A. **Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:**

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

LEI 8080/90 - SAÚDE

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as **ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado**.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A **saúde é um direito fundamental do ser humano**, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º **O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.**

§ 2º O dever do Estado **não exclui** o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Art. 3º Os **níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País**, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

TÍTULO II

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 4º **O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).**

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º **A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.**

CAPÍTULO I

Dos Objetivos e Atribuições

Art. 5º São **objetivos** do Sistema Único de Saúde SUS:

- I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
- III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - a execução de ações:
 - a) de vigilância sanitária;
 - b) de vigilância epidemiológica;
 - c) de **saúde do trabalhador**; e
 - d) de **assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica**;
- II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- IV - a **vigilância nutricional e a orientação alimentar**;
- V - a **colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho**;
- VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
- VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
- VIII - a **fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano**;
- IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
- XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

§ 1º Entende-se por **vigilância sanitária** um **conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde**, abrangendo:

- I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
- II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

§ 2º Entende-se por **vigilância epidemiológica** um **conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos**.

§ 3º Entende-se por **saúde do trabalhador**, para fins desta lei, um **conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho**, abrangendo:

- I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
- II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
- III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
- IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
- V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
- VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
- VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
- VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

CAPÍTULO II

Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes **princípios**:

- I - **universalidade de acesso** aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - **integralidade de assistência**, entendida como **conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema**;
- III - **preservação da autonomia** das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- IV - **igualdade** da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V - **direito à informação**, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- VI - **divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde** e a sua utilização pelo usuário;
- VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
- VIII - **participação da comunidade**;
- IX - **descentralização político-administrativa**, com direção única em cada esfera de governo:
 - a) **ênfase na descentralização dos serviços para os municípios**;
 - b) **regionalização e hierarquização** da rede de serviços de saúde;
- X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
- XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - **organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.**

XIV - **organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras**, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013.

CAPÍTULO III

Da Organização, da Direção e da Gestão

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), **seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada**, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Art. 10. **Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.**

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

I - alimentação e nutrição;

II - saneamento e meio ambiente;

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

IV - recursos humanos;

V - ciência e tecnologia; e

VI - saúde do trabalhador.

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados;

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

§ 1º O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.

§ 2º Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.

CAPÍTULO IV

Da Competência e das Atribuições

Seção I

Das Atribuições Comuns

Art. 15. **A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:**

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;

III - **acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;**

IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;

V - **elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;**

VI - **elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;**

VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;

VIII - **elaboração e atualização periódica do plano de saúde;**

IX - **participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;**

X - **elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;**

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;

XII - **realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;**

XIII - **para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;**

XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;

XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;

XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;

XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;

XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;

XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

Seção II Da Competência

Art. 16. A **direção nacional** do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

I - **formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;**

II - participar na formulação e na implementação das políticas:

- a) de controle das agressões ao meio ambiente;
- b) de saneamento básico; e
- c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;

III - definir e coordenar os sistemas:

- a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
- b) de rede de laboratórios de saúde pública;
- c) de **vigilância epidemiológica;** e
- d) **vigilância sanitária;**

IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;

V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;

VI - **coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;**

VII - **estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;**

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;

X - **formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;**

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;

XII - **controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;**

XIII - **prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;**

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV - **promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;**

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

XVII - **acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;**

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.

Parágrafo único. **A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais**, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

Art. 17. À **direção estadual** do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - **promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;**

II - **acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);**

III - **prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;**

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

- a) de vigilância epidemiológica;
- b) de vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição; e

d) de saúde do trabalhador;

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana;

VI - **participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;**

VII - **participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;**

VIII - **em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;**

IX - **identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;**

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde;

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;

XIII - **colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;**

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.

Art. 18. À **direção municipal** do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - **planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;**

II - **participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;**

III - **participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;**

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

VI - **colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;**

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.

A União **não tem legitimidade passiva** em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo SUS. Isso porque, de acordo com a descentralização das atribuições previstas na Lei nº 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do Município, a quem compete responder em tais casos. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015 (Info 563)

CAPÍTULO V

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração.

Art. 19-C. **Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.**

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

§ 1º O Subsistema de que trata o *caput* deste artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

§ 2º O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.

§ 3º As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR

Art. 19-I. **São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.**

§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

§ 2º **O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.**

§ 3º **O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.**

CAPÍTULO VII

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam **obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.**

§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente

§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 3º Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo.

CAPÍTULO VIII

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

Art. 19-M. A **assistência terapêutica integral** a que se refere a alínea *d* do inciso I do art. 6º consiste em:

I - **dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde**, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;

II - **oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar**, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes definições:

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos;

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à

saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

§ 1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.

§ 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente:

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.

A **concessão dos medicamentos não incorporados** em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes **requisitos**:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).

Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

Medicamentos experimentais	Medicamentos com eficácia e segurança comprovadas, mas sem registro
São aqueles sem comprovação científica quanto à sua eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes.	São aqueles que já passaram por todas as etapas de testes, tendo sido comprovadas a sua eficácia e segurança. Apesar disso, ainda não foram registrados na ANVISA.
Não há <u>nenhuma</u> hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. É uma regra sem exceção.	Podem ser excepcionalmente concedidos em caso de irrazoável mora da ANVISA em apreciar o registro e desde que cumpridos os três requisitos cumulativos acima explicados.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4d7a968bb636e25818ff2a3941db08c1>>

Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo **não superior a 180 dias**, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por **90 dias corridos**, quando as circunstâncias exigirem.

§ 1º O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais:

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no § 2º do art. 19-Q;

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS;

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento.

Art. 19-T. **São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:**

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa."

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

TÍTULO III

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CAPÍTULO I

Do Funcionamento

Art. 20. **Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.**

Art. 21. A assistência à saúde **é livre à iniciativa privada.**

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Art. 23. **É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:**

I - **doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;**

II - **peças jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar:**

- a) **hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e**
- b) **ações e pesquisas de planejamento familiar;**

III - **serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social;** e

IV - demais casos previstos em legislação específica.

CAPÍTULO II

Da Participação Complementar

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. **A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.**

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

§ 1º Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.

§ 2º Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

§ 4º Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

TÍTULO IV

DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

§ 1º Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

TÍTULO V

DO FINANCIAMENTO

CAPÍTULO I

Dos Recursos

Art. 31. **O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades**, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;

III - ajuda, contribuições, doações e donativos;

IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital;

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

§ 1º Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.

§ 2º As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.

CAPÍTULO II

Da Gestão Financeira

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

I - perfil demográfico da região;

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;

VI - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede;

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos.

CAPÍTULO III

Do Planejamento e do Orçamento

Art. 36. **O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal**, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.

§ 2º **É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.**

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Art. 38. **Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.**

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39. § 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social.

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento.

§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.

Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia.

Art. 43. **A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressaltando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.**

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.

Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, **no prazo de 2 anos**, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional,

abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei.

Art. 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros

LEI 9394/96 – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

TÍTULO I Da Educação

Art. 1º A **EDUCAÇÃO** abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que **se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.**

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 88815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO II

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos **PRINCÍPIOS** de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por **FINALIDADE** o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes **PRINCÍPIOS**:

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
- III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
- IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
- V - **coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;**
- VI - **gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;**
- VII - valorização do profissional da educação escolar;
- VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
- IX - garantia de padrão de qualidade;
- X - valorização da experiência extra-escolar;
- XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
- XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
- XIII - **garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.**

TÍTULO III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

- I - **EDUCAÇÃO BÁSICA obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade**, organizada da seguinte forma:
 - a) **pré-escola;**
 - b) **ensino fundamental;**
 - c) **ensino médio;**
- II - **educação infantil gratuita** às crianças de **até 5 anos** de idade;
- III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, **preferencialmente na rede regular de ensino;**
- IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria;
- V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
- VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
- VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
- VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de **programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;**
- IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
- X - **vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade.**

Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por

tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa

Art. 5º **O acesso à educação básica obrigatória É DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO**, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigí-lo.

§ 1º O **poder público**, na esfera de sua competência federativa, **deverá**:

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;

II - **fazer-lhes a chamada pública**;

III - **zelar**, junto aos pais ou responsáveis, **pela freqüência à escola**.

§ 2º **Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais.**

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no *caput* deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente.

§ 4º **Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.**

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.

Art. 6º É **dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula** das crianças na **educação básica a partir dos 4 anos de idade**.

Art. 7º O **ensino é livre à iniciativa privada**, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal.

Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, **é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades**, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes **prestações alternativas**, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal **(LEI 13.796/19)**:

I - **prova ou aula de reposição**, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, **no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado** com sua anuência expressa; **(LEI 13.796/19)**

II - **trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa**, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.

§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. **(LEI 13.796/19)**

§ 2º O **cumprimento das formas de prestação alternativa** de que trata este artigo **substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.** **(LEI 13.796/19)**

§ 3º As instituições de ensino implementarão **progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento** às medidas previstas neste artigo. **(LEI 13.796/19)**

§ 4º O disposto neste artigo **NÃO SE APLICA AO ENSINO MILITAR** a que se refere o art. 83 desta Lei **(LEI 13.796/19)**

TÍTULO IV

Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.

Art. 9º **A União incumbir-se-á de:**

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;

III - **prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;**

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação;

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;

VII - **baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;**

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

§ 2º Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais.

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;

IV - **autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;**

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

VI - **assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem,** respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;

VII - **assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.**

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

II - **exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;**

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V - **OFERECER A EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, e, COM PRIORIDADE, O ENSINO FUNDAMENTAL, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.**

VI - **assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.**

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 12. Os **estabelecimentos de ensino**, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;

VIII - **notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei (LEI 13803/2019);**

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;

X - **estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas.**

XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas (LEI 13840/2019)

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:

I - as **instituições de ensino mantidas pela União;**

II - as **instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;**

III - os **órgãos federais de educação.**

Art. 17. Os **sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal** compreendem:

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;

II - as **instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;**

III - as **instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;**

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.

Art. 18. Os **sistemas municipais de ensino** compreendem:

- I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
- II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
- III - os órgãos municipais de educação.

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

- I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público;
- II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Art. 20. As **instituições privadas de ensino** se enquadrarão nas seguintes categorias:

- I - **particulares em sentido estrito**, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo;
- II - **comunitárias**, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
- III - **confessionais**, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
- IV - **filantrópicas**, na forma da lei.

TÍTULO V

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULO I

Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21. A **educação escolar** compõe-se de:

- I - **educação básica**, formada pela **educação infantil, ensino fundamental e ensino médio**;
- II - **educação superior**.

CAPÍTULO II

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 22. **A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.**

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I - **a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;**

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

- a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;
- b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino;

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação;

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

§ 1º A **carga horária mínima anual** de que trata o inciso I do caput **deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para 1400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.**

§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º.

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio **devem ter base nacional comum**, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

§ 1º Os currículos a que se refere o *caput* **devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.**

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:

I – que cumpra jornada de trabalho **igual ou superior a 6 horas;**

II – **maior de 30 anos** de idade;

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física;

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969;

VI – que tenha prole.

§ 4º **O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.**

§ 5º **No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa.**

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.

§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o *caput*.

§ 8º **A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais.**

§ 9º **Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o *caput* deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado.**

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação.

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de **ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.**

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;

II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;

III – orientação para o trabalho;

IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.

Seção II

Da Educação Infantil

Art. 29. **A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.**

Art. 30. A **educação infantil** será oferecida em:

I – **creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade;**

II – **pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 anos de idade.**

Art. 31. A **educação infantil** será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;

- II - carga horária **mínima** anual de **800 horas**, distribuída por um **mínimo de 200 dias** de trabalho educacional;
 III - atendimento à criança de, no **mínimo, 4 horas diárias** para o turno parcial e de **7 horas** para a jornada integral;
 IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a **frequência mínima de 60% do total de horas**;
 V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

Seção III

Do Ensino Fundamental

Art. 32. O **ensino fundamental obrigatório**, com **duração de 9 anos**, gratuito na escola pública, iniciando-se aos **6 anos de idade**, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

- I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
 III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O **ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.**

§ 5º O **currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes**, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. STF. Plenário. ADPF 292/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. STF. Plenário. ADC 17/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

Art. 33. O **ensino religioso, de matrícula facultativa**, é parte integrante da formação básica do cidadão e **constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental**, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

O Estado, observado o binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) / Consagração da Liberdade religiosa (art. 5º, VI) e o princípio da igualdade (art. 5º, caput), deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto no art. 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previamente fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos que voluntariamente se matriculem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879).

Art. 34. **A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.**

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei.

§ 2º **O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.**

Seção IV

Do Ensino Médio

Art. 35. O **ensino médio, etapa final da educação básica**, com **duração mínima de 3 anos**, terá como finalidades:

- I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
 II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
 III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
 IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes

do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:

- I - linguagens e suas tecnologias;
- II - matemática e suas tecnologias;
- III - ciências da natureza e suas tecnologias;
- IV - ciências humanas e sociais aplicadas.

§ 1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.

§ 2º **A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.**

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos **3 anos** do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas.

§ 4º **Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.**

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular **não poderá ser superior a 1800 horas** do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino.

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular.

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:

- I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
- II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:

- I - linguagens e suas tecnologias;
- II - matemática e suas tecnologias;
- III - ciências da natureza e suas tecnologias;
- IV - ciências humanas e sociais aplicadas;
- V - formação técnica e profissional.

§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.

§ 3º A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de

componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput.

§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput.

§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará:

- I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional;
- II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.

§ 7º A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação.

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino.

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, **o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica.**

§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação:

- I - demonstração prática;
- II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar;
- III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas;
- IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;
- V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;
- VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias.

§ 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput.

Seção IV-A

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, **o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.**

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser

desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional.

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas:

I - articulada com o ensino médio;

II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.

Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar:

I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma:

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer:

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.

Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.

Seção V

Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. **A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.**

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão **gratuitamente** aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º **O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.**

§ 3º **A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional**, na forma do regulamento.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Da Educação Profissional e Tecnológica

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II – de educação profissional técnica de nível médio;

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.

§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

(geralmente não cobrado em prova)

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

§ 1º O resultado do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso a suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos **(LEI 13826/2019)**

§ 2º No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários

mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.

§ 3º O processo seletivo referido no inciso II considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular.

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, **terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente**, após processo regular de avaliação.

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em credenciamento.

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.

§ 3º No caso de instituição privada, além das sanções previstas no § 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos.

§ 4º É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para superação das deficiências e irregularidades constatadas.

§ 5º Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina.

Art. 47. **Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.**

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 primeiras formas concomitantemente:

I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte:

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título "Grade e Corpo Docente";

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso;

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;

II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I;

III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público;

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:

a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral;

b) a publicação deve ser feita **até 1 mês antes** do início das aulas;

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações;

V - deve conter as seguintes informações:

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;

b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias;

c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente.

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância.

§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências *ex officio* dar-se-ão na forma da lei.

Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio.

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

II - ampliação e diminuição de vagas;

III - elaboração da programação dos cursos;

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;

V - contratação e dispensa de professores;

VI - planos de carreira docente.

§ 2º As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades.

§ 3º No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas.

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:

- I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;
- II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes;
- III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
- IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
- V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento;
- VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;
- VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público.

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas.

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao **mínimo de 8 horas semanais** de aulas.

CAPÍTULO V DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 58. Entende-se por **educação especial**, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar **oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação**.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º **O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.**

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

- I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
- II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
- III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
- IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
- V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado.

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.

TÍTULO VI Dos Profissionais da Educação

(geralmente não cobrado em prova)

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;

V – profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância.

§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública.

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior.

§ 6º O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação – CNE.

§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular.

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado.

§ 1º Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação.

§ 2º As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos.

§ 3º Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa.

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

- I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
- II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;
- III - piso salarial profissional;
- IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
- V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;
- VI - condições adequadas de trabalho.

§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

§ 3º A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação.

TÍTULO VII

Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de:

- I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- II - receita de transferências constitucionais e outras transferências;
- III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
- IV - receita de incentivos fiscais;
- V - outros recursos previstos em lei.

Art. 69. **A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25%,** ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na **manutenção e desenvolvimento do ensino público.**

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, **não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.**

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que

autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

- I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;
- II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;
- III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

- I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
- II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;
- III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
- IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
- V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
- VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
- VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
- VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

- I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
- II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;
- III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
- IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
- V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
- VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos

balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente.

Art. 74. **A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.**

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino.

Art. 75. **A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.**

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade.

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, **a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente freqüentam a escola.**

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais.

Art. 77. **Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:**

- I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;**
- II - apliquem seus excedentes financeiros em educação;**
- III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;**
- IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.**

§ 1º Os recursos de que trata este artigo **poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de**

domicílio do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo.

TÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:

- I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;**
- II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.**

Art. 79. **A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.**

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:

- I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena;**
- II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;**
- III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;**
- IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.**

§ 3º No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais.

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia **20 de novembro** como 'Dia Nacional da Consciência Negra'.

Art. 80. **O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.**

§ 1º **A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.**

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público;

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei.

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica.

TÍTULO IX

Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no **prazo de 1 ano** a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os **10 anos seguintes**, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem:

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar.

§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus

Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados.

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no **prazo máximo de 1 ano**, a partir da data de sua publicação.

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos.

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de oito anos.

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no **prazo de 3 anos**, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino.

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária.

LEI 10216/01 - PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são **assegurados sem qualquer forma de discriminação** quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, **de qualquer natureza**, a pessoa e seus **familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos** enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São **direitos da pessoa portadora de transtorno mental**:

I - **ter acesso AO MELHOR TRATAMENTO do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;**

II - **ser tratada com humanidade e respeito** e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - **ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;**

IV - **ter garantia de sigilo nas informações** prestadas;

V - **ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;**

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - **ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;**

IX - **ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.**

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º **A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.**

§ 1º O tratamento visará, como **finalidade permanente, a reinserção social** do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º **É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares**, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º **A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.**

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

- I - internação **VOLUNTÁRIA**: aquela que se dá **com o consentimento do usuário**;
- II - internação **INVOLUNTÁRIA**: aquela que se dá **sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro**; e
- III - internação **COMPULSÓRIA**: aquela **determinada pela Justiça**.

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA	
VOLUNTÁRIA	Com consentimento
INVOLUNTÁRIA	Sem consentimento + pedido de terceiro
COMPULSÓRIA	Determinação judicial

Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.

Art. 8º **A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho**

Regional de Medicina - **CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.**

§ 1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no **prazo de 72 horas**, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9º A **internação compulsória é determinada**, de acordo com a legislação vigente, **pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.**

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no **prazo máximo de 24 horas** da data da ocorrência.

Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.

Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei.

Dia 40

CÓDIGO ELEITORAL: arts. 355-381
LEI 9613/1998 – LAVAGEM DE DINHEIRO
LEI 11343/06 – LEI DE DROGAS

Controle de Leitura

CÓDIGO ELEITORAL

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DAS INFRAÇÕES

Súmula 197/STJ: "Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual".

Ac.-TSE, de 1º.3.2016, no HC nº 44405: a **gravação ambiental** realizada por quem teve a iniciativa da diligência **pode ser utilizada contra si no processo penal.**

Ac.-TSE, de 28.6.2012, no REspe nº 29803: no processo-crime eleitoral a recusa à proposta de transação **afasta o rito previsto na Lei nº 9.099/1995, cumprindo observar o previsto no CE.**

Art. 355. As **infrações penais** definidas neste Código **são de ação pública.**

Ac.-TSE, de 24.2.2011, nos ED-AI nº 181917: **a queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento de inquérito policial no prazo legal;**

Ac.-TSE, de 14.8.2003, no REspe nº 21295: **cabimento de ação penal privada subsidiária no âmbito da Justiça Eleitoral.**

Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou.

Ac.-TSE, de 2.5.2012, no HC nº 103379: **possibilidade de instauração de inquérito policial por requisição do Ministério Público com fundamento em delação anônima.**

§ 1º Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código.

§ 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a **denúncia** dentro do **prazo de 10 dias.**

Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: o recebimento da denúncia por juiz incompetente **é nulo e não interrompe o prazo prescricional.**

Ac.-TSE, de 14.2.2012, no HC nº 113813: afastado, por pronunciamento judicial, o óbice à suspensão condicional do processo, cumpre abrir vista ao Ministério Público para manifestação.

Ac.-TSE, de 5.4.2011, no AgR-RHC nº 175815: **possibilidade de oferecimento de denúncia por descumprimento de transação penal**, na ausência de sentença homologatória.

Ac.-STJ, de 25.10.2005, no RMS nº 14990: aplicação deste dispositivo também ao membro do Ministério Público;

Súmula 234/STJ: "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia".

Ac.-TSE, de 7.6.2005, no REspe nº 25137; Res.-TSE nº 21294/2002 e Ac.-STJ, de 9.4.2003, no CC nº 37595: **aplicabilidade dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo ao processo penal eleitoral, salvo para crimes que contam com sistema punitivo especial.**

Ac.-TSE, de 22.6.2004, no AgRgAg nº 4692 e, de 14.6.1994, no RHC nº 234: **a inobservância do prazo para denúncia não extingue a punibilidade.**

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Ac.-TSE, de 28.6.2011, no RHC nº 4653; de 22.11.2005, no HC nº 523; e, de 15.8.2002, no HC nº 435: aplicação do art. 28 do CPP, cujo teor é semelhante ao deste dispositivo, em caso de recusa do órgão do Ministério Público em propor suspensão condicional do processo.

§ 2º A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal.

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o juiz solicitará ao Procurador Regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia.

§ 5º **Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício.**

Art. 358. A **denúncia**, **será rejeitada** quando:

I - o **fato narrado evidentemente não constituir crime;**

II - **já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;**

Ac.-TSE, de 26.6.2012, nos ED-ED-REspe nº 35486: **"O acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição".**

III - **for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal.**

Parágrafo único. Nos casos do número III, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição.

Art. 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público.

Ac.-TSE, de 16.5.2013, no HC nº 84946: a sistemática que a Lei nº 11.719/2008 introduziu no CPP deve ser aplicada a este código por ser mais benéfica ao réu, uma vez que fixa dois momentos para a análise do recebimento da denúncia – um antes e outro após a resposta preliminar à acusação – e torna o interrogatório do acusado o último ato da instrução processual.

Ac.-TSE, de 22.5.2012, no AgR-REspe nº 385827: não há dispositivo legal que determine a intimação de réu para participar do interrogatório de corréus.

Ac.-TSE, de 17.5.2012, no RHC nº 46376: as decisões de improcedência proferidas em sede civil-eleitoral **não obstam a persecução criminal instaurada para apurar fatos idênticos.**

Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: o recebimento da denúncia por juiz incompetente **é nulo e não interrompe o prazo prescricional.**

Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o **prazo de 10 dias** para oferecer **alegações escritas** e arrolar testemunhas.

Ac.-TSE, de 6.3.2012, no AgR-REspe nº 3973097: **impossibilita-se de se atribuir à Defensoria Pública a defesa e a orientação jurídica de pessoas que não se enquadrem no conceito de hipossuficiente** (aplicação subsidiária do art. 263, parágrafo único, do CPP).

Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o **prazo de 5 dias** a cada uma das partes - acusação e defesa - para **alegações finais.**

Ac.-TSE, de 31.5.2012, no RHC nº 66851: **não caracteriza cerceamento de defesa, nem ofensa ao devido processo legal, a decisão que, em sede de ação penal, indefere pedido de oitiva de testemunhas que não contribuirão para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia.**

Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz **dentro de 48 horas**, terá o mesmo **10 dias** para proferir a **sentença.**

Art. 362. **Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias.**

Art. 363. **Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público.**

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do Art. 357.

Ac.-TSE, de 24.8.2017, no AgR-REspe nº 4330: a autorização do STF para a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação não impossibilita que os tribunais, ao examinarem o caso concreto, afastem o início da execução provisória da pena.

Ac.-STF, de 10.11.2016, na ARE nº 964246: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ac.-TSE, de 17.6.2004, no AI nº 4590: **admissibilidade, no processo eleitoral, dos embargos infringentes e de nulidade** (CPP, art. 609).

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.

Ac.-TSE, de 24.10.2014, no AgR-REspe nº 2352: **inaplicabilidade do art. 600, § 4º, do CPP, devendo ser observados os arts. 266, 268 e 362 deste código.**

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 365. O **serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados.**

Art. 366. **Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão.**

Res.-TSE nº 21570/2003: **filiação partidária proibida ao servidor da Justiça Eleitoral.**

Art. 367. **A imposição e a cobrança de qualquer multa**, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas:

I - No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor;

II - Arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo;

III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no **prazo de 30 dias**, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;

IV - A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais;

Ac.-STJ, de 25.8.1999, no CC nº 22.539 e, de 28.4.1999, no CC nº 23.132: **competência da Justiça Eleitoral para a execução fiscal de multa eleitoral;**

Súmula 374/STJ: **"Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral".**

V - Nas Capitais e nas comarcas onde houver mais de um Promotor de Justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral;

VI - Os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral;

VII - **Em nenhum caso haverá recurso de ofício;**

VIII - As custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão cobradas nos termos dos respectivos Regimentos de Custas;

IX - Os juízes eleitorais comunicarão aos Tribunais Regionais, trimestralmente, a importância total das multas impostas, nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números II e III;

X - Idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais ao Tribunal Superior.

§ 1º **As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal** desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do Tribunal competente.

§ 2º **A multa pode ser aumentada até 10 vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo**

§ 3º O alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa.

Ac.-TSE, de 10.2.2011, nos ED-AI nº 11491: inaplicabilidade dessa isenção a candidatos; **"a alegação de ausência de recursos financeiros não é apta para ilidir a multa aplicada** em representação por propaganda eleitoral irregular [...]".

§ 4º Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a designação "Selo Eleitoral", destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral.

§ 5º Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados.

Art. 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados.

Art. 368-A. **A prova testemunhal singular, quando exclusiva, NÃO SERÁ ACEITA nos processos que possam levar à perda do mandato.**

Art. 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos Tribunais Regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições.

Art. 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial.

Art. 371. As repartições públicas são obrigadas, no **prazo máximo de 10 dias**, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido.

Art. 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se apresentarem com 2 abonadores conhecidos.

Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins.

Parágrafo único. Nos processos -crimes e nos executivos fiscais referente a cobrança de multas serão pagas custas nos termos do Regimento de Custas de cada Estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos.

Art. 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não.

Art. 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da circunscrição eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas.

Art. 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos Tribunais Regionais, e dentro das normas legais vigentes.

Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior.

Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político.

Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator mediante representação fundamentada partidário, ou de qualquer eleitor.

Art. 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor Geral, os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em direito e de conduta moral irrepreensível, no de Escrivão da Corregedoria símbolo PJ - 1, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício de Justiça.

Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das Juntas Apuradoras.

§ 1º Tratando-se de servidor público, em caso de promoção a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos.

§ 2º Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência, para a promoção, o funcionário que tenha servido o maior número de vezes.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores de Justiça Eleitoral.

Art. 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal; nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior.

Art. 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a Presidente ou Vice-Presidente da República e a Governador ou Vice-Governador de Estado, desde que resultantes de convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem.

Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a Presidente ou a Vice-Presidente da República e a Governador ou Vice-Governador de Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na firma e nos prazos previstos neste Código (Constituição, art. 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 9).

PRINCIPAIS AÇÕES ELEITORAIS	
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) Art. 14, §10 e 11 CF	Desconstituir o mandato eletivo, tornando insubsistente a diplomação. Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Prazo: 15 dias , contados da diplomação Legitimidade ativa: Ministério Público, os partidos políticos, as coligações, os candidatos, eleitos ou não. Competência: TSE: Presidente e Vice TRE: Governador, Vice, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital Juiz Eleitoral: Prefeito, Vice, Vereador
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) Art. 3º, LC 64/90	Objetiva impedir o requerimento de registro de candidatura. Ausência de condição de elegibilidade, causa de inelegibilidade ou ausência de cumprimento das formalidades legais. Prazo: 5 dias , contados da publicação do registro Legitimidade ativa: candidato ou pré-candidato, ainda que esteja <i>sub judice</i> , partido político ou coligação que concorra ao pleito na circunscrição eleitoral e o Ministério Público, exceto o representante ministerial que, nos quatro anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido OBS: O eleitor não tem legitimidade ativa, embora possa dar notícia de inelegibilidade Competência: é sempre do órgão da Justiça Eleitoral em que o requerimento de registro foi protocolado, dependendo do cargo concorrido.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) Art. 22, LC 64/90	Tem por finalidade demonstrar, judicialmente, que durante a campanha eleitoral o candidato investigado praticou qualquer conduta abusiva do poder econômico ou político que

	comprometa a lisura das eleições São hipóteses de cabimento da AIJE : a) o abuso do poder econômico; b) o abuso de poder de autoridade (ou político); c) a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social Prazo: entre o registro e a diplomação. Legitimidade ativa: Ministério Público, candidato ou pré-candidato, ainda que <i>sub judice</i> , partido político ou coligação Competência: TSE: Presidente e Vice TRE: Governador, Vice, Senador Deputado Federal, Estadual e Distrital Juiz Eleitoral: Prefeito, Vice, Vereador
Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) art. 262, CE	Tem por objetivo desconstituir o diploma Casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Legitimidade ativa: Ministério Público, candidato ou pré-candidato, ainda que esteja com o pedido de registro de candidatura <i>sub judice</i> , partido político ou coligação Prazo: 3 dias , contados da diplomação do candidato Competência: nas eleições municipais (Prefeito, Vice e Vereadores), é interposto perante o Juiz Eleitoral e julgado pelo TRE
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO art. 41-A da Lei nº 9.504/97	CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA São elementos indispensáveis: I) a prática de uma ação (doar, prometer, etc.); II) a existência de uma pessoa (o eleitor); III) o resultado a que se propõe o agente (a obtenção do voto); IV) o período eleitoral (ato praticado entre o pedido de registro até o dia da eleição). Prazo: até a data da diplomação Legitimidade ativa: Ministério Público Eleitoral, os partidos políticos ou coligações e os candidatos. Competência: nas eleições municipais, é do juiz eleitoral; nas circunscrições em que houver mais de uma Zona Eleitoral, é do Juiz Eleitoral designado pelo TRE
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS ELEITORAIS Art. 30-A da Lei nº 9.504/97	HIPÓTESES DE CABIMENTO: captação ilícita de recursos e gastos ilícitos de recursos, ambos com finalidade eleitoral. Prazo: 15 dias da diplomação. Legitimidade ativa: partidos políticos ou coligações e, conforme a jurisprudência, também o Ministério Público Eleitoral. O TSE tem afastado a possibilidade de o candidato manusear a representação

pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/97 (Ac.-TSE no Recurso Ordinário nº 1.498 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 19.03.2009).

Competência: nas eleições municipais, é do juiz eleitoral; nas circunscrições em que houver mais de uma Zona Eleitoral, é do Juiz Eleitoral designado pelo TRE.

Tabela feita a partir de informações retiradas do site http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10543 e https://www.mprs.mp.br/media/areas/eleitoral/arquivos/cartilha_eleitoral-acoes_civeis_eleitorais.pdf

SÚMULAS DO TSE

Súmula-TSE nº 2: Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, **considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o tríduo legal de impugnação.**

Súmula-TSE nº 3: No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, **pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário.**

Súmula-TSE nº 4: Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do **que primeiro o tenha requerido.**

Súmula-TSE nº 5: **Serventário de cartório, celetista, não se inclui na exigência do art. 1º, II, I, da LC nº 64/90.**

Súmula-TSE nº 6: São inelegíveis para o cargo de Chefe do Executivo o cônjuge e os parentes, indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, **salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito.**

Súmula-TSE nº 9: A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado **cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, INDEPENDENDO DE REABILITAÇÃO OU DE PROVA DE REPARAÇÃO DOS DANOS.**

Súmula-TSE nº 10: No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de **3 dias** contados da conclusão ao juiz, o **prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo.**

Súmula-TSE nº 11: No processo de registro de candidatos, o **PARTIDO QUE NÃO O IMPUGNOU NÃO TEM LEGITIMIDADE** para recorrer da sentença que o deferiu, **SALVO SE SE CUIDAR DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.**

Súmula-TSE nº 12: São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda não instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, **até o 2º grau** ou por adoção, do prefeito do município-mãe, ou de quem o tenha substituído, **dentro dos 6 meses anteriores** ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo.

Súmula-TSE nº 13 Não é auto-aplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão nº 4/94.

Súmula-TSE nº 15 O exercício de mandato eletivo **NÃO É** circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato.

Súmula-TSE nº 18 Conquanto investido de poder de polícia, **NÃO TEM LEGITIMIDADE** o juiz eleitoral para, **DE OFÍCIO**, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97.

Súmula-TSE nº 19 O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político **tem início no dia da eleição** em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/90).

Súmula-TSE nº 20 A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, **pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.**

Súmula-TSE nº 22 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, **salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais.**

Súmula-TSE nº 23 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.

Súmula-TSE nº 24 Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório.

Súmula-TSE nº 25 É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral.

Súmula-TSE nº 26 É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

Súmula-TSE nº 27 É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.

Súmula-TSE nº 28 A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral **somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.**

Súmula-TSE nº 29 A divergência entre julgados **do mesmo Tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial eleitoral.**

Súmula-TSE nº 30 Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Súmula-TSE nº 31 Não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que **decide sobre pedido de medida liminar.**

Súmula-TSE nº 32 É INADMISSÍVEL recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, ao Regimento Interno dos Tribunais Eleitorais ou às normas partidárias.

Súmula-TSE nº 33 **Somente é cabível ação rescisória de decisões do TSE que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. OBS: Somente o TSE tem competência para ação rescisória**

Súmula-TSE nº 34 Não compete ao TSE processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de TRE.

Súmula-TSE nº 35 Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta a consulta ou de ato normativo do TSE

Súmula-TSE nº 36 Cabe recurso ordinário de acórdão de TRE que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal).

Súmula-TSE nº 37 Compete originariamente ao TSE processar e julgar recurso contra expedição de diploma envolvendo eleições federais **ou estaduais.**

Súmula-TSE nº 38 Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O TITULAR E O RESPECTIVO VICE da chapa majoritária.

Súmula-TSE nº 39 NÃO HÁ FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM PROCESSOS DE REGISTRO DE CANDIDATURA.

Súmula-TSE nº 40 O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma.

Súmula-TSE nº 41 Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

Súmula-TSE nº 42 A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Súmula-TSE nº 43 As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, TAMBÉM DEVEM SER ADMITIDAS PARA AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.

Súmula-TSE nº 44 O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil.

Súmula-TSE nº 45 Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral PODE CONHECER DE OFÍCIO da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Súmula-TSE nº 46 É ilícita a prova colhida por meio da quebra do sigilo fiscal sem prévia e fundamentada autorização judicial, podendo o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a relação dos doadores que excederam os limites legais, para os fins da representação cabível, em que poderá requerer, judicialmente e de forma individualizada, o acesso aos dados relativos aos rendimentos do doador.

Súmula-TSE nº 47 A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito.

Súmula-TSE nº 48 A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Súmula-TSE nº 49 O prazo de 5 dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal.

Súmula-TSE nº 50 O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, AFASTA A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.

Súmula-TSE nº 51 O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias.

Súmula-TSE nº 52 Em registro de candidatura, NÃO CABE examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou,

em processo específico, a filiação partidária do eleitor.

Súmula-TSE nº 53 O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção.

Súmula-TSE nº 54 A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e PRESSUPÕE A EXONERAÇÃO do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato.

Súmula-TSE nº 55 A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Súmula-TSE nº 56 A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.

Súmula-TSE nº 57 A APRESENTAÇÃO das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009.

Súmula-TSE nº 58 Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Súmula-TSE nº 59 O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum NÃO AFASTA a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, PORQUANTO NÃO EXTINGUE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO.

Súmula-TSE nº 60 O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial.

Súmula-TSE nº 61 O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Súmula-TSE nº 62 Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

Súmula-TSE nº 63 A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para a desconconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados, ainda, o contraditório e a ampla defesa.

Súmula-TSE nº 64 Contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário.

Súmula-TSE nº 65 Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida.

Súmula-TSE nº 66 A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta o imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Súmula-TSE nº 67 A perda do mandato em razão da desfiliação partidária NÃO SE APLICA AOS CANDIDATOS ELEITOS PELO SISTEMA MAJORITÁRIO.

Súmula-TSE nº 68 A União é parte legítima para requerer a

execução de *astreintes*, fixada por descumprimento de ordem judicial no âmbito da Justiça Eleitoral.

Súmula-TSE nº 69 Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.

Súmula-TSE nº 70 O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Súmula-TSE nº 71 Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial, dentro do mesmo tríduo legal.

Súmula-TSE nº 72 É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração.

LEI 9613/1998 – LAVAGEM DE DINHEIRO

GERAÇÕES DAS LEIS DE LAVAGEM

1ª geração	Crime antecedente só poderia ser o tráfico de drogas
2ª geração	Amplia-se o rol dos crimes antecedentes, mas o rol é taxativo
3ª geração	Qualquer infração penal (crime/contravenção penal) pode figurar como crime antecedente
O Brasil inciou na 2ª geração, mas, atualmente, a Lei 9613/98 pode ser classificada como de 3ª geração	

FASES DA LAVAGEM

INTRODUÇÃO (PLACEMENT)	Introdução do produto do crime no mercado formal para a sua conversão em ativos lícitos.
DISSIMULAÇÃO (LAYERING)	É a lavagem propriamente dita. Busca-se construir uma nova origem lícita, legítima do dinheiro, por meio de condutas que buscam impedir a descoberta da procedência ilícita dos valores.
INTEGRAÇÃO (INTEGRATION)	Reintrodução dos valores, agora com aparência lícita, ao sistema econômico.

Art. 1º **Ocultar ou dissimular** a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores **provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal**.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

I - os **converte em ativos lícitos**;

II - os **adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere**;

III - **importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros**.

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:

I - **utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal**;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3º A **tentativa é punida** nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

§ 4º A **pena será aumentada de 1/3 a 2/3**, se os crimes definidos nesta Lei forem **cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa**.

§ 5º A pena poderá ser **reduzida de 1/3 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por PRD**, se o autor, coautor ou partícipe **colaborar espontaneamente** com as autoridades, prestando esclarecimentos que **conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime**.

§ 6º **Para a apuração do crime** de que trata este artigo, **admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes**. (LEI 13964/19)

O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

O agente praticou a lavagem pelo fato de ter recebido a propina em depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

O delito de lavagem de bens, direitos ou valores ("lavagem de dinheiro"), previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de crime permanente. A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão comum. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

A circunstância de o réu ser homem de longa vida pública, acostumado com regras jurídicas, enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta considerando a sua capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observar as normas. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

A pena-base pode ser aumentada, no que tange às “circunstâncias do crime”, se a lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada (“consequências do crime”) tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

COLABORAÇÃO	
LEI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	LEI LAVAGEM DE CAPITAIS
O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a PPL ou substituí-la por PRD daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a <u>investigação</u> e com o <u>processo criminal</u>, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.	A pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz <u>deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por PRD</u>, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

CAPÍTULO II

Disposições Processuais Especiais

Art. 2º O **processo e julgamento** dos crimes previstos nesta Lei:

I – obedecem às disposições relativas ao **procedimento comum dos crimes punidos com reclusão**, da competência do juiz singular;

II - **independentemente do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país**, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;

III - são da **competência da Justiça Federal**:

a) quando **praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira**, ou em detrimento de **bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas**;

b) quando a **infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal**.

§ 1º A **denúncia** será **instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente** - **Princípio da acessoriedade limitada**

§ 2º No processo por crime previsto nesta Lei, **NÃO SE APLICA o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo**.

CPP	LEI LAVAGEM DE CAPITAIS
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, FICARÃO SUSPENSOS o processo e o curso do prazo prescricional	Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, PROSSEGUINDO-SE o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo

Art. 4º O juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em **24 horas**, havendo **indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes** previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

§ 1º Proceder-se-á à **alienação antecipada** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem **sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção**.

§ 2º O juiz determinará a **liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem**, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal

§ 3º **NENHUM pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa** a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.

§ 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

É possível a interposição de apelação, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que tenha determinado medida assecuratória prevista no art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Lei de lavagem de Dinheiro), a despeito da possibilidade de postulação direta ao juiz constritor objetivando a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constritos (art. 4º, §§ 2º e 3º, da mesma Lei). O indivíduo que sofreu os efeitos da medida

assecuratória prevista no art. 4º da Lei nº 9.613/98 tem a possibilidade de postular diretamente ao juiz a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constritos. No entanto, isso não proíbe que ele decida não ingressar com esse pedido perante o juízo de 1º instância e queira, desde logo, interpor apelação contra a decisão proferida, na forma do art. 593, II, do CPP. STJ. 5ª Turma. REsp 1585781-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016 (Info 587).

Art. 4º-A. A **alienação antecipada** para preservação de valor de bens sob constrição **será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada**, mediante petição autônoma, que será **autuada em apartado** e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

§ 1º O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram.

§ 2º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público.

§ 3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por **valor não inferior a 75% da avaliação**.

§ 4º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina:

I - nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal:

a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade;

b) os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de **24 horas**; e

c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição;

II - nos processos de competência da Justiça dos Estados:

a) os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União;

b) os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação.

§ 5º Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será:

I - em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo;

II - em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial.

§ 6º A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos.

§ 7º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de

iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus.

§ 8º Feito o depósito a que se refere o § 4º deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal.

§ 9º Terão **apenas efeito devolutivo** os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.

§ 10. **Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado:

I - a **perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança**;

II - a **perda dos bens não alienados antecipadamente** e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia; e

III - a **perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé**.

§ 11. Os bens a que se referem os incisos II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente.

§ 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo.

§ 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta Lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica.

Art. 4º-B. A **ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua **execução imediata puder comprometer as investigações**.

Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.

Art. 6º A pessoa responsável pela administração dos bens:

I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração;

II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível.

CAPÍTULO III

Dos Efeitos da Condenação

Art. 7º São **efeitos da condenação**, além dos previstos no Código Penal:

I - a **perda**, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de **todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes** previstos nesta Lei, **inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé**;

II - a **interdição do exercício de cargo ou função pública** de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, **pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.**

LEI DE TORTURA	LEI LAVAGEM DE CAPITALS
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.	Interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

§ 1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função.

§ 2º Os **instrumentos do crime sem valor econômico** cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão **inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública**, se houver interesse na sua conservação.

CAPÍTULO IV

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro

Art. 8º **O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias** sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro.

§ 1º **Aplica-se** o disposto neste artigo, **independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.**

§ 2º **Na falta de tratado ou convenção**, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação **serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.**

CAPÍTULO V

DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE

Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as peças físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:

I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;

II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;

III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:

I - as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado;

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização;

III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;

IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos;

V - as empresas de arrendamento mercantil (**leasing**), as empresas de fomento comercial (**factoring**) e as Empresas Simples de Crédito (ESC) (**LC 167/2019**);

VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado;

VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;

IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo;

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis;

XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie;

XIII - as juntas comerciais e os registros públicos

XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações:

a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza;

b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;

c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;

d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;

e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e

f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais;

XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;

XVI - as empresas de transporte e guarda de valores;

XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização; e

XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.

CAPÍTULO VI

Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.

§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.

§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.

CAPÍTULO VII

Da Comunicação de Operações Financeiras

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no **prazo de 24 horas**, a proposta ou realização:

a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo; e

b) das operações referidas no inciso I;

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II.

§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas

características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.

§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

§ 3º O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9º.

Art. 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO VIII

Da Responsabilidade Administrativa

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa pecuniária variável não superior:

a) ao dobro do valor da operação;

b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou

c) ao valor de **R\$ 20.000.000,00 milhões de reais**;

III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;

IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.

§ 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por culpa ou dolo:

I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;

II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10;

III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do art. 10;

IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

§ 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.

§ 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo será regulado por decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO IX

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas

nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.

§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

§ 3º O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Art. 16. O Coaf será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Previdência Social e da Controladoria-Geral da União, atendendo à indicação dos respectivos Ministros de Estado.

§ 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda.

2º Caberá recurso das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Art. 17-B. **A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.**

Art. 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação.

Art. 17-D. Em caso de **indiciamento de servidor público, este será afastado, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO** e demais di-

reitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno

Art. 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo **prazo mínimo de 5 nos**, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo.

LEI 11343/06 – LEI DE DROGAS

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e **define crimes**.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, **CONSIDERAM-SE COMO DROGAS as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência**, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União **[NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA]**.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. **Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais** referidos no caput deste artigo, **exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas**.

TÍTULO II DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 3º O Sisnad tem a **finalidade** de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

I - a **prevenção** do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - a **repressão** da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

§ 1º Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. **(LEI 13840/2019)**

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 4º São **princípios** do Sisnad:

I - o **respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana**, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;
 II - o **respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes**;

III - a **promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro**, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad;

V - a **promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade**, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad;

VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito;

VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;

VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;

XI - a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas – Conad.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes **objetivos**:

I - **contribuir para a inclusão social do cidadão**, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

II - promover a **construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país**;

III - promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS (LEI 13840/2019)

Seção I

Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (LEI 13840/2019)

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu

âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

CAPÍTULO II

(LEI 13840/2019)

DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Seção I

(LEI 13840/2019)

Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

Art. 7º-A. (VETADO).

Art. 8º (VETADO)

Seção II (LEI 13840/2019)

Das Competências

Art. 8º-A. **Compete à União:** (LEI 13840/2019)

I - **formular e coordenar a execução da Política Nacional** sobre Drogas; (LEI 13840/2019)

II - **elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas**, em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios e a sociedade; (LEI 13840/2019)

III - coordenar o Sisnad; (LEI 13840/2019)

IV - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência; (LEI 13840/2019)

V - **elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas**; (LEI 13840/2019)

VI - (VETADO); (LEI 13840/2019)

VII - (VETADO); (LEI 13840/2019)

VIII - **promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**; (LEI 13840/2019)

IX - financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do Sisnad; (LEI 13840/2019)

X - **estabelecer formas de colaboração** com Estados, Distrito Federal e Municípios **para a execução das políticas sobre drogas**; (LEI 13840/2019)

XI - garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

XII - sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (LEI 13840/2019)

XIII - **adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços**; e (LEI 13840/2019)

XIV - **estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no País**. (LEI 13840/2019)

Art. 8º-B. (VETADO). (LEI 13840/2019)

Art. 8º-C. (VETADO). (LEI 13840/2019)

CAPÍTULO II-A (LEI 13840/2019)

DA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Seção I (LEI 13840/2019)

Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-D. São **objetivos do Plano Nacional** de Políticas sobre Drogas, dentre outros: **(LEI 13840/2019)**

I - **promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas** nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, **visando à prevenção** do uso de drogas, **atenção e reinserção social** dos usuários ou dependentes de drogas; **(LEI 13840/2019)**

II - **viabilizar a ampla participação social** na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas; **(LEI 13840/2019)**

III - priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas; **(LEI 13840/2019)**

IV - **ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente** de drogas, promovendo programas que **priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional**; **(LEI 13840/2019)**

V - **promover o acesso** do usuário ou dependente de drogas **a todos os serviços públicos**; **(LEI 13840/2019)**

VI - estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas; **(LEI 13840/2019)**

VII - fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas; **(LEI 13840/2019)**

VIII - articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, **com objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento** nas fases de tratamento ou acolhimento; **(LEI 13840/2019)**

IX - **promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente** de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais; **(LEI 13840/2019)**

X - propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no art. 22; **(LEI 13840/2019)**

XI - articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas; e **(LEI 13840/2019)**

XII - promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º O **plano** de que trata o caput **terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação**.

§ 2º O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.

Seção II

(LEI 13840/2019)

Dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-E. Os **conselhos** de políticas sobre drogas, **constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios**, terão os seguintes **objetivos**: **(LEI 13840/2019)**

I - auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas; **(LEI 13840/2019)**

II - colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando à efetividade das políticas sobre drogas; **(LEI 13840/2019)**

III - propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados

à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; **(LEI 13840/2019)**

IV - promover a realização de estudos, com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas; **(LEI 13840/2019)**

V - **propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado**; e **(LEI 13840/2019)**

VI - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o Sisnad e com os respectivos planos. **(LEI 13840/2019)**

Seção III **(LEI 13840/2019)**

Dos Membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-F. (VETADO). **(LEI 13840/2019)**

CAPÍTULO III

(VETADO)

Art. 9º (VETADO)

Art. 10. (VETADO)

Art. 11. (VETADO)

Art. 12. (VETADO)

Art. 13. (VETADO)

Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV **(LEI 13840/2019)**

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINserção SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS

CAPÍTULO I

DA PREVENÇÃO

Seção I

Das Diretrizes

(LEI 13840/2019)

Art. 18. Constituem **atividades de prevenção do uso indevido de drogas**, para efeito desta Lei, aquelas **direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção**.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - o **reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence**;

II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam;

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do "não-uso", do "retardamento do uso" e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados;

VII - o **tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população**, levando em consideração as suas necessidades específicas;

VIII - a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX - o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida;

X - o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino;

XI - a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas;

XII - a observância das orientações e normas emanadas do Conad;

XIII - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.

Seção II (LEI 13840/2019)

Da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas

Art. 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, na quarta semana de junho. (LEI 13840/2019)

§ 1º No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de: (LEI 13840/2019)

I - difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas; (LEI 13840/2019)

II - promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas; (LEI 13840/2019)

III - difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas; (LEI 13840/2019)

IV - divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas; (LEI 13840/2019)

V - mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas; (LEI 13840/2019)

VI - mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. (LEI 13840/2019)

CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, ACOLHIMENTO E DE REINserÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS (LEI 13840/2019)

Seção I

Disposições Gerais (LEI 13840/2019)

Art. 20. Constituem **atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares**, para efeito desta Lei, aquelas que **visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas**.

Art. 21. Constituem **atividades de reinserção social** do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, **aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais**.

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais;

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

V - observância das orientações e normas emanadas do Conad;

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

VII - estímulo à capacitação técnica e profissional; (LEI 13840/2019)

VIII - efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho; (LEI 13840/2019)

IX - observância do plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei; (LEI 13840/2019)

X - orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. (LEI 13840/2019)

Seção II

Da Educação na Reinserção Social e Econômica (LEI 13840/2019)

Art. 22-A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do Sisnad terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. (LEI 13840/2019)

Seção III

Do Trabalho na Reinserção Social e Econômica

Art. 22-B. (VETADO). (LEI 13840/2019)

Seção IV

Do Tratamento do Usuário ou Dependente de Drogas

(LEI 13840/2019)

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. **O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais** nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: **(LEI 13840/2019)**

I - articular a atenção com **ações preventivas** que atinjam toda a população; **(LEI 13840/2019)**

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial; **(LEI 13840/2019)**

III - **preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado**; e **(LEI 13840/2019)**

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º A **internação** de dependentes de drogas **somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares** e deverá ser **obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM** do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. **(LEI 13840/2019)**

§ 3º **São considerados 2 tipos de internação:** **(LEI 13840/2019)**

I - **INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA**: aquela que se dá **com o consentimento do dependente** de drogas; **(LEI 13840/2019)**

II - **INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA**: aquela que **se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública**, que constate a **existência de motivos que justifiquem a medida**. **(LEI 13840/2019)**

§ 4º **A internação voluntária:** **(LEI 13840/2019)**

I - **deverá ser precedida de declaração escrita** da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento; **(LEI 13840/2019)**

II - **seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita** da pessoa que deseja interromper o tratamento. **(LEI 13840/2019)**

§ 5º **A internação involuntária:** **(LEI 13840/2019)**

I - deve ser realizada **após a formalização da decisão por médico responsável**; **(LEI 13840/2019)**

II - será **indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde**; **(LEI 13840/2019)**

III - **perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável**; **(LEI 13840/2019)**

IV - a **família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento**. **(LEI 13840/2019)**

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, **só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes**. **(LEI 13840/2019)**

§ 7º Todas as internações e altas de que trata esta Lei **deverão ser informadas, em, no máximo, de 72 horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização**, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei. **(LEI 13840/2019)**

§ 8º **É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema** referido no § 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. **(LEI 13840/2019)**

§ 9º **É vedada** a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. **(LEI 13840/2019)**

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. **(LEI 13840/2019)**

Seção V

Do Plano Individual de Atendimento **(LEI 13840/2019)**

Art. 23-B. **O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de:** **(LEI 13840/2019)**

I - **avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial**; e **(LEI 13840/2019)**

II - **elaboração de um Plano Individual de Atendimento - PIA**. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: **(LEI 13840/2019)**

I - o tipo de droga e o padrão de seu uso; e **(LEI 13840/2019)**

II - o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º (VETADO).

§ 3º O **PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis**, os quais **têm o dever de contribuir com o processo**, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. **(LEI 13840/2019)**

§ 4º O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. **(LEI 13840/2019)**

§ 5º Constarão do plano individual, no mínimo: **(LEI 13840/2019)**

I - os resultados da avaliação multidisciplinar; **(LEI 13840/2019)**

II - os objetivos declarados pelo atendido; **(LEI 13840/2019)**

III - a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional; **(LEI 13840/2019)**

IV - atividades de integração e apoio à família; **(LEI 13840/2019)**

V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; **(LEI 13840/2019)**

VI - designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano; e **(LEI 13840/2019)**

VII - as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. **(LEI 13840/2019)**

§ 6º **O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. (LEI 13840/2019)**

§ 7º As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas **(LEI 13840/2019)**

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Seção VI

Do Acolhimento em Comunidade Terapêutica Acolhedora **(LEI 13840/2019)**

Art. 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: **(LEI 13840/2019)**

I - oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à abstinência; **(LEI 13840/2019)**

II - adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas; **(LEI 13840/2019)**

III - ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social; **(LEI 13840/2019)**

IV - avaliação médica prévia; **(LEI 13840/2019)**

V - elaboração de plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei; e **(LEI 13840/2019)**

VI - vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. **(LEI 13840/2019)**

§ 1º Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. **(LEI 13840/2019)**

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO III

DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.**

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, **PARA CONSUMO PESSOAL**, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - **advertência** sobre os efeitos das drogas;

II - **prestação de serviços à comunidade (PSC);**

III - **medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.**

§ 1º Às **mesmas medidas** submete-se quem, **para seu consumo pessoal**, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à **preparação de pequena quantidade** de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a **droga destinava-se a consumo pessoal**, o juiz atenderá à **natureza** e à **quantidade** da substância apreendida, ao **local** e às **condições em que se desenvolveu a ação**, às **circunstâncias sociais e pessoais**, bem como à **conduta** e aos **antecedentes** do agente.

§ 3º As **penas** previstas nos incisos II **(PSC)** e III **(COMPARECIMENTO A PROGRAMA/CURSO EDUCATIVO)** do caput deste artigo **serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses.**

§ 4º Em caso de **reincidência**, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo **serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses.**

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º **Para garantia do cumprimento das medidas educativas** a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, **poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:**

I - **admoestação verbal;**

II - **multa.**

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, **gratuitamente**, estabelecimento de saúde, **preferencialmente ambulatorial**, para tratamento especializado.

O porte de drogas para consumo pessoal foi **DESPENALIZADO**, isto é, continua sendo crime, mas as sanções aplicadas são mais leves, sem que haja a privação da liberdade.

Cabível transação penal e suspensão condicional do processo.

STJ: A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) **NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA** (Resp 1672654/SP)

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II **(MULTA)** do § 6º do art. 28, o juiz, **atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100**, atribuindo depois a cada um, **segundo a capacidade econômica** do agente, o valor de **1/30 avos até 3 vezes o valor do maior salário mínimo.**

Parágrafo único. Os **valores** decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão **creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas**.

Art. 30. **Prescrevem em 2 anos a imposição [Prescrição da prescrição punitiva] E A EXECUÇÃO** das penas **[Prescrição da prescrição executória]**, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

TÍTULO IV
DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA
E AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. **É indispensável a licença prévia** da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, posuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

Art. 32. **As plantações ilícitas serão IMEDIATAMENTE DESTRUÍDAS pelo delegado de polícia** na forma do art. 50-A, que **recoherá quantidade suficiente para exame pericial**, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova.

Destruição imediata quando não tenha ocorrido a prisão em flagrante

Forma de destruição: será feita por incineração (Art. 50-A)

§ 3º Em caso de ser **utilizada a queimada** para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, **DISPENSADA a autorização prévia** do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - **Sisnama**.

§ 4º **As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas**, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

Lei 8257/91.

Art. 1º As glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal.

Parágrafo único. **Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.**

Art. 2º Para efeito desta lei, **plantas psicotrópicas são aquelas que permitem a obtenção de substância entorpecente proscrita, plantas estas elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde.**

Parágrafo único. A autorização para a cultura de plantas psicotrópicas será concedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente a finalidades terapêuticas e científicas.

Art. 3º A cultura das plantas psicotrópicas caracteriza-se pelo preparo da terra destinada a semeadura, ou plantio, ou colheita.

Art. 4º As **glebas** referidas nesta lei, **sujeitas à expropriação, são aquelas possuídas a qualquer título.**

CAPÍTULO II
DOS CRIMES

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, **ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:**

Pena - reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A **materialidade** do crime de tráfico de entorpecentes pode ser **atestada por outros meios idôneos** existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível realizar o exame pericial, especialmente se encontrado entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1116262/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/11/2018.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, **ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;**

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, **ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.**

IV - **vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (LEI 13964/19)**

§ 2º **Induzir, instigar ou auxiliar** alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, e multa de 100 a 300 dias-multa.

§ 3º **[CRIME DE USO COMPARTILHADO] Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:**

Pena - detenção, de 6 meses a 1 ano, e pagamento de 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser **reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos**, desde que o agente seja **primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades crimino-**

sas nem integre organização criminosa. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Requisitos devem ser cumulados (STF/STJ).
Não tem natureza hedionda (STF).
É crime formal.
É possível substituir a PPL pela PRD no crime de tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) se preencherem os requisitos legais do Art. 44, CP (STJ).
A natureza e a quantidade da droga NÃO podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob pena de caracterizar bis in idem (STJ).
A quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (STF).
Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a aplicação do privilégio (STJ EREsp 1431091-SP)
Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação. Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser tráfico de drogas. Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido fixado utilizando-se como único fundamento o fato de ser crime de tráfico, não obstante se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu primário, com bons antecedentes. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. STF. 1ª Turma. HC 163231/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/6/2019 (Info 945).

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, **maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação** de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 1.200 a 2.000 dias-multa.

O art. 34 fica absorvido pelo art. 33, se ambos forem praticados no mesmo contexto. Princípio da consunção.

Art. 35. **Associarem-se 2 ou mais pessoas** para o fim de praticar, **reiteradamente ou não**, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa. Parágrafo único. Nas **mesmas penas** do caput deste artigo **incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei [Associação para o financiamento do tráfico]**.

A associação deve ser permanente e estável.

Não é equiparado a crime hediondo.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO	ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
2 ou + pessoas	3 ou + pessoas	4 ou + pessoas

Art. 36. **Financiar ou custear** a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.

Exceção à teoria monista do concurso de pessoas: se o agente financia o tráfico praticado por terceiro, cada um responderá por um crime autônomo – um por tráfico (art. 33, caput) e o outro por financiamento ou custeio do tráfico (art. 36).

Difere do Autofinanciamento, que é aquele que financia a sua própria atividade ilícita – responde pelo art. 33, caput c/c art. 40, VII.

Art. 37. **Colaborar, como informante**, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, **culposamente**, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - detenção, de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 50 a 200 dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente.

É necessário que o sujeito ativo esteja no exercício da profissão.

O delito é praticado somente nas três hipóteses previstas no tipo:

- Droga desnecessária ao paciente
- Droga necessária, mas em quantidade excessiva
- Droga necessária, mas em desacordo com determinação legal.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, **expondo a dano potencial** a incolumidade de outrem: Pena - detenção, de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias-multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.

Crime de perigo concreto, pois é necessário que fique provado o efetivo perigo à incolumidade de outrem.

Derrogou o art. 34 da LCP.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são **aumentadas** de um **1/6 a 2/3**, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato **evidenciarem a transnacionalidade do delito**;

II - o agente praticar o crime **prevalendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância**;

III - a infração tiver sido **cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas**, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que **não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas**. STJ. 6ª Turma. REsp 1719792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia tinha por objetivo atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017. STJ. 6ª Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos frequentadores daquele local. Assim, se o tráfico de drogas ocorrer nas imediações de um estabelecimento prisional, incidirá a causa de aumento, não importando quem seja o comprador do entorpecente. STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/3/2017 (Info 858).

IV - o crime tiver sido **praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva**;

V - caracterizado o **tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal**;

É inadmissível a aplicação simultânea das causas de aumento da transnacionalidade (art. 40, I) e da interestadualidade (art. 40, V) quando não ficar comprovada a intenção do importador da droga de difundir-la em mais de um Estado-membro. O fato de o agente, por motivos de ordem geográfica, ter que passar por mais de um Estado para chegar ao seu destino final não é suficiente para caracterizar a interestadualidade. STJ. 6ª Turma. HC 214942-MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/6/2016 (Info 586).

VI - sua prática **envolver ou visar a atingir criança ou adolescente** ou a quem tenha, por qualquer motivo, **diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação**;

Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, **se a conduta estiver tipificada em um desses artigos**

(33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. STJ. 6ª Turma. REsp 1622781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016 (Info 595).

VII - o agente **financiar ou custear a prática do crime**.

Art. 41. O indiciado ou acusado que **COLABORAR VOLUNTARIAMENTE** com a investigação policial e o processo criminal **na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime**, no caso de condenação, terá **PENA REDUZIDA de um 1/3 a 2/3**.

COLABORAÇÃO PREMIADA Requisitos	Investigação policial e processo criminal instaurados
	Identificação dos demais coautores e partícipes
	Recuperação total ou parcial do produto do crime
	Voluntariedade (não se exige espontaneidade)

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, **com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal**, a **NATUREZA e a QUANTIDADE** da substância ou do produto, a **PERSONALIDADE** e a **CONDUTA SOCIAL** do agente.

Art. 43. **Na fixação da multa** a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as **condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 1/30 avos nem superior a 5 vezes o maior salário-mínimo**.

Parágrafo único. As multas, que **em caso de concurso de crimes serão impostas SEMPRE CUMULATIVAMENTE**, podem ser **aumentadas** até o **décuplo** se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Critério bifásico:

1º Fixa-se o número de dias-multa

2º Fixa-se o valor de cada dia-multa

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei **são INAFIANÇÁVEIS e INSUSCETÍVEIS de SURSIS, GRAÇA, INDULTO, ANISTIA e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos**.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, **dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico**.

Associação para o tráfico **não é crime hediondo**, mas para a concessão do livramento condicional é necessário cumprir 2/3 da pena, por imposição legal.

STF: inconstitucionalidade da vedação genérica da liberdade provisória, independentemente da presença dos critérios previstos no art. 312 do CPP.

STF: inconstitucionalidade da vedação da pena restritiva de direitos, por violar o princípio da individualização da pena.

Art. 45. **É isento de pena** o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, **poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.**

Art. 46. As **penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3** se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente **não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO PENAL

Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei (**CONSUMO PESSOAL**), **salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.**

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei (**CONSUMO PESSOAL**), **NÃO SE IMPORÁ PRISÃO EM FLAGRANTE, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.**

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, **VEDADA A DETENÇÃO do agente.**

§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata o § 2º deste artigo, **o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer** ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o **Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta (transação penal).**

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaborado-

res e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

Seção I

Da Investigação

Art. 50. **Ocorrendo prisão em flagrante**, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em **24 horas**.

§ 1º Para efeito da **lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga**, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

O laudo preliminar possui natureza jurídica de **CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE**. Dessa forma, caso a denúncia seja oferecida sem o laudo de constatação, não haverá justa causa para a ação penal.

Nos casos em que ocorre a apreensão da droga, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. **Em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio do laudo de constatação provisório**, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2016.

§ 2º O **perito** que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo **NÃO FICARÁ IMPEDIDO de participar da elaboração do laudo definitivo.**

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no **prazo de 10 dias**, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

§ 4º A **destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia** competente no **prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.**

§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.

Art. 50-A. A **destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante** será feita por incineração, no **prazo máximo de 30 dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. (LEI 13840/2019)**

DESTRUIÇÃO DA DROGA	
COM PRISÃO EM FLAGRANTE	SEM PRISÃO EM FLAGRANTE
Será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária.	Será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo

	definitivo
--	------------

Art. 51. O **inquérito policial será concluído** no prazo de **30 dias**, se o indiciado estiver **preso**, e de **90 dias**, quando **solto**.

Parágrafo único. Os **prazos** a que se refere este artigo **podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária**.

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.

Parágrafo único. **A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:**

I - **necessárias ou úteis à plena elucidação do fato**, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias antes** da audiência de instrução e julgamento;

II - **necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores** de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias antes** da audiência de instrução e julgamento.

Art. 53. **Em qualquer fase da persecução criminal** relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, **MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL** e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

I - a **INFILTRAÇÃO** por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II - **[AÇÃO CONTROLADA, FLAGRANTE RETARDADO, DIFERIDO OU POSTERGADO]** a **NÃO-ATUAÇÃO POLICIAL** sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a **finalidade** de **identificar e responsabilizar maior número de integrantes** de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo (**NÃO-ATUAÇÃO POLICIAL**), a **autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores**.

AGENTE INFILTRADO	Amparado pela excludente de ilicitude do ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
	O infiltrado ganha a confiança do investigado e retira dele as informações necessárias da atuação ilícita do grupo, tendo uma atuação INFORMATIVA DO CRIME e NÃO FORMATIVA.
	É um meio de obtenção de prova na fase de investigação criminal (MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA SATISFATIVA DA AÇÃO PENAL)
	Previsão legal: Art. 53, Lei de Drogas

	Art. 10 a 14, Lei de Organização Criminosa
--	--

Seção II

Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao **Ministério Público para, no prazo de 10 dias**, adotar uma das seguintes providências:

I - requerer o **arquivamento**;

II - requisitar as **diligências** que entender necessárias;

III - oferecer **denúncia**, arrolar **até 5 testemunhas** e requerer as demais provas que entender pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a **notificação** do acusado para oferecer **DEFESA PRÉVIA**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

§ 1º Na **resposta, consistente em defesa preliminar e exceções**, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, **até** o número de **5**, arrolar **testemunhas**.

§ 2º **As exceções serão processadas em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em **10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em **5 dias**.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no **prazo máximo de 10 dias**, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 56. **Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento**, ordenará a **citação pessoal** do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, **poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público**, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º A **audiência** a que se refere o caput deste artigo **será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias**.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo **prazo de 20 minutos** para cada um, prorrogável por mais **10**, a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

STF: Interrogatório é o último ato, mesmo na Lei de Drogas.

Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em **10 dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória.

CAPÍTULO IV

DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO

Art. 60. **O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (LEI 13840/2019)**

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º Na hipótese do art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. (LEI 13840/2019)

§ 4º A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. (LEI 13840/2019)

Art. 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o art. 60 desta Lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada, imediatamente, a sua conversão em moeda nacional. (LEI 13886/19)

§ 1º A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a instituição financeira, ou equiparada, para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. (LEI 13886/19)

§ 2º Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o § 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. (LEI 13886/19)

§ 3º Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o § 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. (LEI 13886/19)

§ 4º Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal, no **prazo de 360 dias**, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta Lei. (LEI 13886/19)

Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei **será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.** (LEI 13840/2019)

§ 1º O juiz, no **prazo de 30 dias** contado da comunicação de que trata o caput, **determinará a alienação dos bens apreendi-**

dos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. (LEI 13840/2019)

§ 2º A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. (LEI 13840/2019)

§ 3º O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no **prazo de 5 dias** a contar da autuação, ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em **prazo não superior a 10 dias.** (LEI 13840/2019)

§ 4º Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do Funad, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no **prazo de 5 dias** e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. (LEI 13840/2019)

§ 5º (VETADO).

§ 6º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 7º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 8º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 9º **O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no § 1º deste artigo.** (LEI 13886/19)

§ 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no § 1º deste artigo. (LEI 13886/19)

§ 11. Os **bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de hasta pública, preferencialmente por meio eletrônico**, assegurada a venda pelo maior lance, por **preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial.** (LEI 13886/19)

§ 12. O juiz ordenará às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. (LEI 13886/19)

§ 13. Na **alienação** de veículos, embarcações ou aeronaves, a **autoridade de trânsito** ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, **devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias**, ficando o **arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (LEI 13886/19)

§ 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento **não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens.** (LEI 13886/19)

§ 15. Na hipótese de que trata o § 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. (LEI 13886/19)

Art. 62. **Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens** de que trata o art. 61, **os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial**, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (LEI 13840/2019)

§ 1º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão gestor do Funad para que, em **10 dias**, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. (LEI 13886/19)

§ 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. (LEI 13886/19)

§ 2º A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. (LEI 13840/2019)

§ 3º O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. (LEI 13840/2019)

§ 4º Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. (LEI 13840/2019)

§ 5º Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. (LEI 13840/2019)

§ 6º Constatada a depreciação de que trata o § 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. (LEI 13840/2019)

§ 7º (Revogado).

§ 8º (Revogado).

§ 9º (Revogado).

§ 10. (Revogado).

§ 11. (Revogado).

§ 12 – PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)

§ 13 – PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)

Art. 62-A. O depósito, em dinheiro, de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal, por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. (LEI 13886/19)

§ 1º Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos, pela Caixa Econômica Federal, para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no **prazo de 24 horas**, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do Funad. (LEI 13886/19)

§ 2º Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no **prazo de até 3 dias úteis**, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. (LEI 13886/19)

§ 3º Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. (LEI 13886/19)

§ 4º Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como anulação de receita do Funad no exercício em que ocorrer a devolução. (LEI 13886/19)

§ 5º A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. (LEI 13886/19)

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: (LEI 13840/2019)

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e (LEI 13840/2019)

II - o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62. (LEI 13840/2019)

§ 1º Os bens, direitos ou valores **apreendidos** em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, **serão revertidos diretamente ao Funad**. (LEI 13840/2019)

§ 2º O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. (LEI 13840/2019)

§ 3º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 4º Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

§ 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do Funad, o juiz deve: (LEI 13886/19)

I – ordenar às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão; e (LEI 13886/19)

II – determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros prevista no inciso VI do caput do art. 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. (LEI 13886/19)

§ 5º (VETADO).

§ 6º Na hipótese do inciso II do caput, **decorridos 360 dias** do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao Funad (LEI 13840/2019)

Art. 63-A. **Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado**, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. (LEI 13840/2019)

Art. 63-B. O juiz determinará a **liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude** de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. (LEI 13840/2019)

Art. 63-C. Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades: (LEI 13886/19)

I – **alienação, mediante**: (LEI 13886/19)

a) **licitação**; (LEI 13886/19)

b) **doação com encargo** a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do Funad; ou (LEI 13886/19)

c) **venda direta**, observado o disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; (LEI 13886/19)

II – **incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública**, observadas as finalidades do Funad; (LEI 13886/19)

III – **destruição**; ou (LEI 13886/19)

IV – **inutilização**. (LEI 13886/19)

§ 1º **A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão**, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por **preço não inferior a 50%** do valor da avaliação. (LEI 13886/19)

§ 2º O edital do leilão a que se refere o § 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. (LEI 13886/19)

§ 3º Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. (LEI 13886/19)

§ 4º Na alienação de imóveis, o **arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (LEI 13886/19)

§ 5º Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos §§ 13 e 15 do art. 61 desta Lei. (LEI 13886/19)

§ 6º Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos prevista no § 14 do art. 61 desta Lei. (LEI 13886/19)

§ 7º A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. (LEI 13886/19)

§ 8º Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta Lei. (LEI 13886/19)

Art. 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. (LEI 13886/19)

Art. 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao Funad, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, vedada a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. (LEI 13886/19)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. (LEI 13886/19)

Art. 63-F. Na hipótese de **condenação por infrações às quais esta Lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão**, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do

crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. (LEI 13886/19)

§ 1º A **decretação da perda** prevista no caput deste artigo **fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação a organização criminosa.** (LEI 13886/19)

§ 2º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:** (LEI 13886/19)

I – **de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente;** e (LEI 13886/19)

II – **transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.** (LEI 13886/19)

§ 3º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. (LEI 13886/19)

Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

TÍTULO V

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65. De conformidade com os **princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor**, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas;

II - intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

III - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos.

TÍTULO V-A

DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

(LEI 13840/2019)

Art. 65-A. Vetado

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67-A. Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. **(LEI 13840/2019)**

Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

II - ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não prosritos referidos no inciso II do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º deste artigo, o produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde.

Art. 70. **O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.**

Parágrafo único. **Os crimes praticados nos Municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva.**

Art. 72. **Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova,** certificando nos autos. **(LEI 13840/2019)**

Art. 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o com o Distrito Federal, visando à prevenção e repressão do

tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

SÚMULAS SOBRE LEI DE DROGAS

Súmula 501-STJ: É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das suas disposições, **na íntegra, seja mais favorável ao réu** do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76, sendo **vedada a combinação de leis (lex tertia)**

Súmula 607-STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, **ainda que não consumada a transposição de fronteiras.**

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes **exige o reconhecimento da traficância pelo acusado**, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 45: LEI DE DROGAS

1) Com o advento da Lei n. 11.343/2006, **não houve descriminalização** da conduta de porte de substância entorpecente para **consumo pessoal, mas mera despenalização.**

2) **A condenação transitada em julgado pela prática do tipo penal inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 gera reincidência e maus antecedentes, sendo fundamento legal idôneo para majorar a pena.**

STJ: A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA (REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)

3) **O princípio da insignificância NÃO SE APLICA aos delitos de tráfico de drogas e porte de substância entorpecente para consumo próprio, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido.**

5) Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, **admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.**

6) A utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico **não caracteriza bis in idem.**

7) Reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, **é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas**, devendo o magistrado observar as regras previstas nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

8) **É possível a concessão de liberdade provisória** nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

9) O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional dos crimes hediondos e equiparados, praticados antes do advento da Lei n. 11.464/07, deve ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, qual seja, 1/6; posteriormente,

passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente.

11) Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o **dolo** de se associar com **estabilidade e permanência**.

12) **O delito de associação para o tráfico de drogas não possui natureza hedionda.**

13) **O parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 exige o cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção do livramento condicional nos casos de condenação por associação para o tráfico (art. 35), ainda que este não seja hediondo, sendo vedado o benefício ao reincidente específico.**

14) O § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 traz tipo específico para aquele que fornece gratuitamente substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem e, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve ser aplicado retroativamente.

15) **Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.** (Súmula n. 528/STJ)

16) **A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob pena de caracterizar *bis in idem*.**

17) **A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.**

EDIÇÃO N. 60: LEI DE DROGAS - II

1) **O tráfico de drogas é crime de ação múltipla** e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, *caput*, é suficiente para a consumação da infração, **sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.**

3) **A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.**

5) É possível que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida.

6) **O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o *quantum* da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.**

7) A Lei n. 11.343/06 aboliu a majorante da associação eventual para o tráfico prevista no artigo 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/76.

8) A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06 **não implica a automática majoração** da pena acima do mínimo (2/3) na terceira fase, pois a sua exasperação exige fundamentação concreta.

9) O art. 40 da Lei n. 11.343/06 conferiu tratamento mais favorável às causas especiais de aumento de pena, devendo ser aplicado retroativamente aos delitos cometidos sob a égide da Lei n. 6.368/76.

10) **Não acarreta *bis in idem* a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 aos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.**

11) **Não há *bis in idem* na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/06) com as condutas de importar e exportar previstas no *caput* do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto o simples fato de o agente trazer consigo a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico.**

12) Configura-se a transnacionalidade do tráfico de drogas com a comprovação de que a substância tinha como destino ou origem outro país, **independentemente da efetiva transposição de fronteiras.**

13) Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 **é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras** entre estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

14) As condutas anteriormente descritas no art. 12, § 2º, III, da Lei n. 6.368/76 foram mantidas pela nova Lei de Drogas, razão pela qual **não há que se falar em *abolitio criminis*.**

15) **A inobservância do rito procedimental que prevê a apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia gera nulidade relativa desde que demonstrados eventuais prejuízos suportados pela defesa.**

16) É **dispensável** a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade guardar ou ter em depósito.

17) **A posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e, quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave**, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal LEP (Lei n. 7.210/84).

18) A comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei n.11.343/06) **exige a elaboração de laudo de constatação** da substância entorpecente que evidencie a natureza e a quantidade da substância apreendida.

19) **O laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação.**

20) O laudo de constatação preliminar da substância entorpecente constitui **condição de procedibilidade** para apuração do crime de tráfico de drogas.

EDIÇÃO N. 123: LEI DE DROGAS - III

1) O crime de financiar ou custear o tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/2006) **é delito autônomo** aplicável ao agente que **não tem participação direta na execução do tráfico e que se limita a fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações a que se referem os art. 33, *caput* e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas.**

2) **O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas deve responder pelo crime previsto no art. 33, *caput*, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VII, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação.**

3) O crime de colaboração com o tráfico, art. 37 da Lei n. 11.343/2006, é um **tipo penal subsidiário** em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, deforma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, e associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer dos delitos previstos nos arts. 33, *caput* e §

1º, e 34 da Lei de Drogas.

4) **O rol previsto no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 não deve ser encarado como taxativo**, pois o objetivo da lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.

5) **A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despendida a comprovação efetiva do tráfico** ou de que o crime visava a atingir os frequentadores desses locais.

6) A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 **pode ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito.**

7) Para a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, **é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando, para a sua incidência, o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte da substância ilícita.**

8) A incidência da majorante da segunda parte do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 - "visar [o crime] a menores de 21 (vinte e um) anos" -, segue contemplada no art. 40, inciso VI, da nova Lei de Drogas - "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente" -, não restando configurada a *abolitio criminis*.

9) O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. (Súmula n. 492/STJ)

10) **Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.**

11) **O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do juizado especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei de Drogas não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.**

12) A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

EDIÇÃO N. 126: LEI DE DROGAS - IV

1) Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto no *caput* do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida.**

2) Para fins de fixação da pena, **não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida** uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios "a natureza e a quantidade da substância".

3) **É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.**

4) A falta da assinatura do perito criminal no laudo toxicológico **é mera irregularidade** que não tem o condão de anular o

referido exame.

5) **É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no *caput* do art. 33 da Lei 11.343/2006**, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.

6) Quando o agente no exercício irregular da medicina prescreve substância caracterizada como droga, resta configurado, em tese, o delito do art. 282 do Código Penal - CP, em concurso formal com o do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

7) **É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, quando evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país.**

8) Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, **é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.**

9) Em se tratando de condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, deve-se observar as reprimendas mínima e máxima estabelecidas pelo art. 8º da Lei n. 8.072/1990 (3 a 6 anos de reclusão), por ser norma penal mais benéfica ao réu, impondo-se, inclusive, se for o caso, a exclusão da pena de multa.

10) A expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, **constitui efeito automático da sentença penal condenatória.**

11) **Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.**

EDIÇÃO N. 131: COMPILADO: LEI DE DROGAS

1) **É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.** (Súmula n. 501/STJ)

2) A inobservância do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia após a apresentação da defesa prévia, **constitui nulidade relativa** quando forem demonstrados os prejuízos suportados pela defesa.

3) **O laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação.**

4) A falta da assinatura do perito criminal no laudo toxicológico **é mera irregularidade** que não tem o condão de anular o referido exame.

5) **O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, *caput*, e do art. 28 da Lei de Drogas**, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido.

6) A conduta de **porte de substância entorpecente para consumo próprio**, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, **foi apenas despenalizada** pela nova Lei de Drogas, **mas não descriminalizada**, não havendo, portanto, *abolitio criminis*.

7) As contravenções penais, puníveis com pena de prisão

simples, **não geram reincidência**, mostrando-se, portanto, **desproporcional que condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade.**

8) O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, **é de menor potencial ofensivo**, o que determina a competência do Juizado Especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.

9) A conduta prevista no **art. 28** da Lei n. 11.343/2006 **admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.**

10) A **posse** de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e **quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave**, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/1984).

11) É **imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade** da infração disciplinar e a **natureza** da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.

12) A **comprovação da materialidade** do delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) **exige a elaboração de laudo de constatação** da substância entorpecente que evidencie a natureza e a quantidade da substância apreendida.

13) O **tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos** contidos no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 **é suficiente para a consumação do delito.**

14) O **laudo de constatação preliminar** de substância entorpecente **constitui condição de procedibilidade** para apuração do crime de tráfico de drogas.

15) Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto no *caput* do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a aferição do grau de pureza** da substância apreendida.

16) **Não se reconhece a existência de *bis in idem* na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade** (art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006), **em razão do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 prever as condutas de "importar" e "exportar"**, pois trata-se de tipo penal de ação múltipla, e o **simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico.**

17) O agente que **atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia** a aquisição de drogas **deve responder pelo crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII, da Lei n. 11.343/2006**, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação.

18) É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no *caput* do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que **não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes**, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.

19) Quando o agente no exercício irregular da medicina prescreve substância caracterizada como droga, resta configurado, em tese, o delito do art. 282 do Código Penal, em concurso formal com o art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

20) O § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 traz tipo específico para aquele que fornece gratuitamente substância entorpecente

a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem e, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve ser aplicado retroativamente.

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) **NÃO É CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO**. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas **só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.**

23) É **inviável a aplicação da causa especial de diminuição** de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando **há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico**, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

24) A condição de "mula" do tráfico, por si só, **não afasta a possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do art. 33** da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a figura de transportador da droga **não induz, automaticamente, à conclusão de que o agente integre, de forma estável e permanente, organização criminosa.**

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

26) Para a caracterização do crime de **associação para o tráfico** de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) **é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.**

27) Para a configuração do crime de **associação** para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, **é irrelevante apreensão de drogas na posse direta do agente.**

28) O crime de **associação para o tráfico** de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) **não figura no rol taxativo de crimes hediondos ou de delitos a eles equiparados.**

29) Em se tratando de condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, deve-se observar as reprimendas mínima e máxima estabelecidas pelo art. 8º da Lei n. 8.072/1990 (3 a 6 anos de reclusão), por ser norma penal mais benéfica ao réu, impondo-se, inclusive, se for o caso, a exclusão da pena de multa.

30) O **crime de financiar ou custear** o tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/2006) **é delito autônomo** aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações a que se referem os art. 33, *caput* e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas.

31) O **crime de colaboração com o tráfico**, art. 37 da Lei n. 11.343/2006, **é um tipo penal subsidiário em relação aos delitos dos arts. 33 e 35** da referida lei e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer dos delitos previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.

32) A Lei n. 11.343/2006 manteve as condutas descritas no art. 12, § 2º, inciso III, da Lei n. 6.368/1976, razão pela qual não há que se falar em *abolitio criminis*.

33) A Lei n. 11.343/2006 aboliu a majorante da associação eventual para o tráfico prevista no art. 18, III, primeira parte, da

Lei n. 6.368/1976.

34) A incidência da majorante da segunda parte do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 - "visar [o crime] a menores de 21 anos" -, segue contemplada no art. 40, inciso VI, da nova Lei de Drogas - "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente" -, não restando configurada a *abolitio criminis*.

35) O art. 40 da Lei n. 11.343/2006 conferiu tratamento mais favorável às causas especiais de aumento de pena, devendo ser aplicado retroativamente aos delitos cometidos sob a égide da Lei n. 6.368/1976.

36) **Não acarreta *bis in idem* a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes de tráfico de drogas e de associação** para fins de tráfico, porquanto **são delitos autônomos**, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.

37) Para a incidência das majorantes previstas no **art. 40, I e V**, da Lei n. 11.343/2006, **é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras**, sendo suficiente, respectivamente, a prova de destinação internacional das drogas ou a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

38) **É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade** do delito, previstas nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, quando **evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da Federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país**.

39) **O rol previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas não deve ser encarado como taxativo**, pois o objetivo da referida lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.

40) A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despcienda a comprovação efetiva do tráfico nos locais e nas imediações mencionados no inciso ou que o crime visava a atingir seus frequentadores.

41) A incidência da majorante prevista no **art. 40, inciso III**, da Lei n. 11.343/2006 **deve ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local** para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito.

42) Para a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, **é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando, para a sua incidência, o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte** da substância ilícita.

43) A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas **exige motivação concreta**, quando estabelecida acima da fração mínima, **não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento**.

44) Para fins de fixação da pena, não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios "a natureza e a quantidade da substância".

45) **A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art.**

33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar *bis in idem*.

46) **A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura *bis in idem***, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

47) Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistente óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza *bis in idem*.

49) Reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, **é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado** para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no Código Penal para a fixação do regime prisional.

50) O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o *quantum* da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

51) Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

52) O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, **por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação** do adolescente. (Súmula n. 492/STJ)

53) A despeito de não ser considerado hediondo, o crime de **associação para o tráfico**, no que se refere à concessão do **livramento condicional**, deve, em razão do princípio da especialidade, observar a regra estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006: **cumprimento de 2/3** da pena e vedação do benefício ao reincidente específico.

54) **É possível a concessão de liberdade provisória** nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

55) **É vedada a concessão de indulto** aos condenados por crime hediondo ou por crime a ele equiparado, entre os quais se insere o delito de tráfico previsto no art. 33, *caput* e § 1º da Lei n. 11.343/2006, **afastando-se a referida vedação na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º** da mesma Lei, uma vez que a figura do tráfico privilegiado é desprovida de natureza hedionda.

56) O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional aos condenados em crime de tráfico ilícito de entorpecentes (delito equiparado a hediondo), praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, deve ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), qual seja, 1/6 ; posteriormente, passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente.

57) Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. (Súmula n. 528/STJ)

58) A expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, **constitui efeito automático da sentença penal condenatória**.

59) Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, **quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.**

Dia 41

LEI 12594/2012 – SINASE
 PROVIMENTO 32 CNJ – AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS
 LEI 7357/85 – CHEQUE
 LEI 9492/97 – PROTESTO DE TÍTULOS
 DECRETO 2044/1908 – LETRA DE CÂMBIO E NOTA PROMISSÓRIA

Controle de Leitura

LEI 12594/2012 – SINASE

TÍTULO I

DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (Sinase)

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

§ 1º Entende-se por **SINASE** o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.

§ 2º Entendem-se por **medidas socioeducativas** as previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais **têm por objetivos**:

I - a **RESPONSABILIZAÇÃO** do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;

II - a **INTEGRAÇÃO SOCIAL** do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e

III - a **DESAPROVAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL**, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.

§ 3º Entendem-se por **programa de atendimento** a organização e o funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas.

§ 4º Entende-se por **unidade** a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento.

§ 5º Entendem-se por **entidade de atendimento** a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento.

Art. 2º O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta Lei.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º **Compete à União:**

I - **formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo;**

II - **elaborar o Plano Nacional** de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III - **prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas;**

IV - instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida;

V - contribuir para a qualificação e ação em rede dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo;

VI - **estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade;**

VII - instituir e manter processo de avaliação dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, seus planos, entidades e programas;

VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução de programas e serviços do Sinase; e

IX - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais, para financiamento de programas de atendimento socioeducativo.

§ 1º **São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento.**

§ 2º Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (**CONANDA**) competem as **funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do Sinase**, nos termos previstos na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, que cria o referido Conselho.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do **caput** deste artigo será submetido à deliberação do Conanda.

§ 4º À **Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR)** competem as funções executiva e de gestão do Sinase.

Art. 4º **Compete aos Estados:**

I - **formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual** de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União;

II - **elaborar o Plano Estadual** de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional;

III - **criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de SEMILIBERDADE e INTERNAÇÃO;**

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais;

V - **estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto;**

VI - prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Municípios para a oferta regular de programas de meio aberto;

VII - garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos previstos no inciso V do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VIII - **garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional;**

IX - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

X - **cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa privativa de liberdade.**

§ 1º Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital.

§ 2º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 3º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.

Art. 5º **Compete aos Municípios:**

I - **formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo**, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - **elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo**, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - **criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em MEIO ABERTO;**

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - **cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.**

§ 1º **Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios** dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.

§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como outras definidas na legislação municipal.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Art. 6º **Ao Distrito Federal cabem, cumulativamente, as competências dos Estados e dos Municípios.**

UNIÃO	São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento.
ESTADOS	criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de SEMILIBERDADE e INTERNAÇÃO;
MUNICÍPIOS	criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em MEIO ABERTO

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei **deverá incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).**

§ 1º As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional.

Art. 8º **Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos**, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Parágrafo único. Os Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo dos respectivos entes federados.

CAPÍTULO IV

DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 9º Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso.

Art. 10. Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Além da especificação do regime, são **requisitos obrigatórios para a inscrição de programa de atendimento:**

I - a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva;

II - a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade;

III - regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores;

b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação; e

c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual;

IV - a política de formação dos recursos humanos;

V - a **previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa;**

VI - a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e

VII - a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação efetiva.

Parágrafo único. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 12. A composição da **equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar**, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência.

§ 1º Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa.

§ 2º Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento.

§ 3º O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Seção II

Dos Programas de Meio Aberto

Art. 13. **Compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida:**

I - **selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida;**

II - **receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa;**

III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado;

IV - **supervisionar o desenvolvimento da medida;** e

V - avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção.

Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado, semestralmente, à autoridade judiciária e ao Ministério Público.

Art. 14. **Incumbe ainda à direção do programa de medida de prestação de serviços à comunidade selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do socioeducando e o ambiente no qual a medida será cumprida.**

Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento, ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), devendo citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado.

Seção III

Dos Programas de Privação da Liberdade

Art. 15. São **requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação:**

I - **a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência;**

II - a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente;

III - a apresentação das atividades de natureza coletiva;

IV - a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no § 2º do art. 49 desta Lei; e

V - a previsão de regime disciplinar nos termos do art. 72 desta Lei.

Art. 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do Sinase.

§ 1º **É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais.**

§ 2º A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público.

Art. 17. Para o exercício da função de **dirigente** de programa de atendimento em **regime de semiliberdade ou de internação**, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário:

I - formação de nível superior compatível com a natureza da função;

II - **comprovada experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 anos;** e

III - **reputação ilibada.**

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Art. 18. **A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações periódicas da**

implementação dos Planos de Atendimento Socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos.

§ 1º O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos Sistemas.

§ 2º **O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em regulamento.**

§ 3º A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no **3º ano** de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legislativo federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes.

Art. 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos:

- I - contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo;
- II - assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados;
- III - promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo; e
- IV - disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo.

§ 1º A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas.

§ 2º Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento.

§ 3º O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e ao Ministério Público.

§ 4º Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento.

§ 5º O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos Planos de Atendimento Socioeducativo.

Art. 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará, na metodologia a ser empregada:

- I - a realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento;
- II - a avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas;
- III - o respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas;
- IV - a participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos Conselhos Tutelares da área de atuação da entidade avaliada; e
- V - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos.

Art. 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por 3 especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento.

Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avaliadores:

- I - que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas;
- II - que tenham relação de parentesco até o 3º grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados e/ou funcionários das entidades avaliadas; e
- III - que estejam respondendo a processos criminais.

Art. 22. A avaliação da gestão terá por objetivo:

- I - verificar se o planejamento orçamentário e sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo Sistema de Atendimento Socioeducativo;
- II - verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento;
- III - verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos ao atendimento socioeducativo; e
- IV - a articulação interinstitucional e intersetorial das políticas.

Art. 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais e, entre elas, obrigatoriamente, as seguintes:

- I - o plano de desenvolvimento institucional;
- II - a responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família;
- III - a comunicação e o intercâmbio com a sociedade;
- IV - as políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho;
- V - a adequação da infraestrutura física às normas de referência;
- VI - o planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa;
- VII - as políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias;
- VIII - a atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do art. 60 desta Lei; e
- IX - a sustentabilidade financeira.

Art. 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que determinam os arts. 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo:

- I - verificar a situação do adolescente após cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares; e**
- II - verificar reincidência de prática de ato infracional.**

Art. 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para:

- I - planejamento de metas e eleição de prioridades do Sistema de Atendimento Socioeducativo e seu financiamento;
- II - reestruturação e/ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas;
- III - adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo prestado pelas entidades avaliadas;
- IV - celebração de instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação;
- V - reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo;
- VI - melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo; e
- VII - os efeitos do art. 95 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no art. 28 desta Lei.

Art. 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento dos Sistemas Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais de Atendimento Socioeducativo.

CAPÍTULO VI

DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES, OPERADORES E ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Art. 28. No caso do desrespeito, **mesmo que parcial**, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas as esferas, são sujeitos:

- I - gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e
- II - entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos às medidas previstas no inciso II e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado elaborado após as avaliações, sem prejuízo do que determinam os arts. 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 e 245 a 247 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 29. **Àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências (Lei de Improbidade Administrativa).**

CAPÍTULO VII

DO FINANCIAMENTO E DAS PRIORIDADES

Art. 30. **O Sinase será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, além de outras fontes.**

§ 2º Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do Sinase.

§ 3º Os entes federados beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do Sinase, ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos IX e X do art. 4º, nos incisos V e VI do art. 5º e no art. 6º desta Lei.

Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação.

Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo.

TÍTULO II

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. A **execução das medidas socioeducativas** reger-se-á pelos seguintes **PRINCÍPIOS**:

- I - **LEGALIDADE**, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;
- II - **EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO** judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;
- III - **PRIORIDADE** a **PRÁTICAS** ou medidas que sejam **RESTAURATIVAS** e, sempre que possível, atendam às **necessidades das vítimas**;
- IV - **PROPORCIONALIDADE** em relação à ofensa cometida;
- V - **BREVIDADE** da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- VI - **INDIVIDUALIZAÇÃO**, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente;
- VII - **MÍNIMA INTERVENÇÃO**, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;
- VIII - **NÃO DISCRIMINAÇÃO** do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e
- IX - **FORTELECIMENTO** dos **VÍNCULOS FAMILIARES** e **comunitários no processo socioeducativo**.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas

previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares.

Art. 38. As **medidas de proteção**, de **advertência** e de **reparação do dano**, quando aplicadas de forma isolada, serão **executadas nos próprios autos** do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 39. Para aplicação das **medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade**, **liberdade assistida**, **semiliberdade** ou **internação**, será **constituído processo de execução para cada adolescente**, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças:

I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e

II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente:

- a) cópia da representação;
- b) cópia da certidão de antecedentes;
- c) cópia da sentença ou acórdão; e
- d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.

Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese de medida aplicada em sede de remissão, como forma de suspensão do processo.

Executados nos próprios autos (quando aplicadas de forma isolada)	Medidas de Proteção Advertência Reparação do Dano
Necessário processo de execução	Prestação de Serviços à Comunidade Liberdade Assistida, Semiliberdade Internação

Art. 40. **Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará, imediatamente, cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida.**

Art. 41. **A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o art. 53 desta Lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento.**

§ 1º O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para complementação do plano individual.

§ 2º A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferir-la, se entender insuficiente a motivação.

§ 3º **Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.**

§ 4º **A impugnação NÃO SUSPENDERÁ a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário.**

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado.

Art. 42. As medidas socioeducativas de **LIBERDADE ASSISTIDA**, de **SEMILIBERDADE** e de **INTERNAÇÃO** deverão ser reavaliadas no **máximo a cada 6 meses**, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no **prazo máximo de 10 dias**, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.

§ 1º A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o art. 52 desta Lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária.

§ 2º **A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida NÃO SÃO FATORES QUE, POR SI, JUSTIFIQUEM A NÃO SUBSTITUIÇÃO da medida por outra menos grave.**

§ 3º **Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto.**

Art. 43. **A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável.**

§ 1º **Justifica o pedido de reavaliação**, entre outros motivos:

I - o **desempenho adequado do adolescente com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória;**

II - a **inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual;** e

III - a **necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente.**

§ 2º A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido, de pronto, se entender insuficiente a motivação.

§ 3º Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, observando o princípio do § 1º do art. 42 desta Lei.

§ 4º **A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser:**

I - **fundamentada em parecer técnico;**

II - **precedida de prévia audiência**, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei.

Art. 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária

remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente.

Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar a transferência.

Art. 45. **Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.**

§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução.

§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta:

I - pela morte do adolescente;

II - pela realização de sua finalidade;

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;

IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida; e

V - nas demais hipóteses previstas em lei.

§ 1º No caso de o maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, cabará à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente.

§ 2º Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa.

Art. 47. **O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado, fundamentadamente.**

Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente.

§ 1º Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do § 1º do art. 42 desta Lei.

§ 2º É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, sendo necessária

ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei:

I - ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial;

II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência;

III - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença;

IV - peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser respondido em até 15 dias;

V - ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar;

VI - receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação;

VII - receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no art. 60 desta Lei; e

VIII - **ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos.**

§ 1º As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo.

§ 2º A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação da liberdade.

Art. 50. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a direção do programa de execução de medida de privação da liberdade poderá autorizar a saída, monitorada, do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente.

Art. 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público.

CAPÍTULO IV

DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA)

Art. 52. **O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano**

Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente.

Parágrafo único. **O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa**, nos termos do art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), civil e criminal.

Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável.

Art. 54. Constarão do plano individual, no mínimo:

- I - os resultados da avaliação interdisciplinar;
- II - os objetivos declarados pelo adolescente;
- III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;
- IV - atividades de integração e apoio à família;
- V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e
- VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde.

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, ainda:

- I - a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida;
- II - a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar; e
- III - a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas.

Parágrafo único. **O PIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento.**

Art. 56. **Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento.**

PRAZO ELABORAÇÃO DO PIA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA	SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO
Até 15 dias	Até 45 dias

Art. 57. **Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente.**

§ 1º O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determinam os arts.

143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 2º A direção poderá requisitar, ainda:

- I - ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento;
- II - os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento; e
- III - os resultados de acompanhamento especializado anterior.

Art. 58. **Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual.**

Art. 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial.

CAPÍTULO V

DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 60. A **atenção integral à saúde** do adolescente no Sistema de Atendimento Socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes:

- I - previsão, nos planos de atendimento socioeducativo, em todas as esferas, da implantação de ações de promoção da saúde, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias;
- II - **inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde;**
- III - **cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências;**
- IV - **disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;**
- V - **garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio de referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS);**
- VI - capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas famílias;
- VII - inclusão, nos Sistemas de Informação de Saúde do SUS, bem como no Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em atendimento socioeducativo; e
- VIII - estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do Sinase, visando ao atendimento das necessidades de Atenção Básica.

Art. 61. **As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de semiliberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS.**

Art. 62. **As entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com uma equipe mínima de profissionais de saúde cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS.**

Art. 63. § 1º O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal informação lançada em seu registro de nascimento.

§ 2º Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu filho durante o período de amamentação.

Seção II

Do Atendimento a Adolescente com Transtorno Mental e com Dependência de Álcool e de Substância Psicoativa

Art. 64. **O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multisetorial.**

§ 1º As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o caput deverão seguir, conjuntamente, as normas de referência do SUS e do Sinase, na forma do regulamento.

§ 2º A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração e execução da terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família.

§ 3º As informações produzidas na avaliação de que trata o caput são consideradas sigilosas.

§ 4º **Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico.**

§ 5º **Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente.**

§ 6º **A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 meses.**

§ 7º O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Art. 65. Enquanto não cessada a jurisdição da Infância e Juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no art. 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição e outras providências pertinentes.

CAPÍTULO VI

DAS VISITAS A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO

Art. 67. **A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa de internação observará dias**

e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento.

Art. 68. **É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o DIREITO À VISITA ÍNTIMA.**

A LEP não prevê o direito à visita íntima

Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, pessoal e intransferível, específico para a realização da visita íntima.

Art. 69. **É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses.**

Art. 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores.

CAPÍTULO VII

DOS REGIMES DISCIPLINARES

Art. 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes **PRINCÍPIOS**:

I - **tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções;**

II - **exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório;**

III - **obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo disciplinar;**

IV - **sanção de duração determinada;**

V - **enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para a extinção dessa;**

VI - **enumeração explícita das garantias de defesa;**

VII - **garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis;** e

VIII - **apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 integrantes, sendo 1, obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica.**

Art. 72. **O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do ato cometido.**

Art. 73. Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo.

Art. 74. **Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo.**

Art. 75. **Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta:**

I - **por coação irresistível ou por motivo de força maior;**

II - **em legítima defesa, própria ou de outrem.**

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 81. As entidades que mantenham programas de atendimento têm o prazo de **até 6 meses** após a publicação desta Lei para encaminhar ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proposta de adequação da sua inscrição, sob pena de interdição.

Art. 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis federados, com os órgãos responsáveis pelo sistema de educação pública e as entidades de atendimento, deverão, **no prazo de 1 ano** a partir da publicação desta Lei, garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de instrução.

Art. 83. Os programas de atendimento socioeducativo sob a responsabilidade do Poder Judiciário serão, obrigatoriamente, transferidos ao Poder Executivo no **prazo máximo de 1 ano** a partir da publicação desta Lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos.

Art. 84. Os programas de internação e semiliberdade sob a responsabilidade dos Municípios serão, obrigatoriamente, transferidos para o Poder Executivo do respectivo Estado no **prazo máximo de 1 ano** a partir da publicação desta Lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos.

Art. 85. A não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis, no prazo determinado nesta Lei, importará na interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente responsável, vedada, ademais, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para a sua manutenção.

PROVIMENTO 32 CNJ – AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS

Art. 1º O **Juiz da Infância e Juventude**, sem prejuízo do andamento regular, permanente e prioritário dos processos sob sua condução, **deverá realizar, em cada semestre, preferencialmente nos meses de abril e outubro**, os eventos denominados "**Audiências Concentradas**", **a se realizarem, sempre que possível, nas dependências das entidades de acolhimento, com a presença dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, para reavaliação de cada uma das medidas protetivas de acolhimento, diante de seu caráter excepcional e provisório**, com a subsequente confecção de atas individualizadas para juntada em cada um dos processos.

§ 1º Nas **varas de grandes comarcas, com excessivo número de acolhidos, reserva-se ao magistrado a possibilidade da seleção dos processos mais viáveis para audiência, desde que mantenha absoluto controle da situação dos demais.**

§ 2º Sugere-se o seguinte roteiro para a realização das audiências:

I - conferência pela vara, no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), dos dados cadastrais da(s) entidade(s) de acolhimento a ela submetida(s), com a atualização completa dos seus dados;

II - levantamento prévio, a ser feito diretamente perante a(s) entidade(s) de acolhimento ou por ela encaminhado, da lista dos nomes das crianças e adolescentes ali acolhidos;

III - conclusão ao gabinete de todos os processos dos infantes listados no inciso anterior onde foi aplicada a medida protetiva de acolhimento, atuando-se desde já novos processos em favor dos acolhidos que, eventualmente, se encontrarem na instituição de forma irregular, ou seja, sem guia de acolhimento ou qualquer decisão judicial respaldando a institucionalização;

IV - designação das audiências e intimação do Ministério Público, Defensoria Pública, e representantes dos seguintes órgãos, onde houver, para fins de envolvimento único e tomada de medidas efetivas que visem abreviar o período de institucionalização:

- a) Equipe interdisciplinar atuante perante a vara da infância e juventude;
- b) Conselho Tutelar;
- c) Entidade de acolhimento e sua equipe interdisciplinar;
- d) Secretaria Municipal de Assistência Social;
- e) Secretaria Municipal de Saúde;
- f) Secretaria Municipal de Educação;
- g) Secretaria Municipal de Trabalho/Emprego;
- h) Secretaria Municipal de Habitação
- i) Escrivão(ã) da própria Vara.

VI - Intimação prévia dos pais ou parentes do acolhido que com eles mantenham vínculos de afinidade e afetividade, ou sua condução no dia do ato.

VII - Confecção de ata de audiência individualizada para cada acolhido ou grupo de irmãos, com assinatura dos presentes e as medidas tomadas, com a sua juntada aos respectivos autos.

VIII - Anotação final das medidas tomadas nas audiências, para fins estatísticos, a ser incluída no Sistema CNCA, em campo criado exclusivamente para este fim, separado por entidade de acolhimento, com os seguintes dados fundamentais:

- a) semestre a que se referem (1º ou 2º) / ano;
- b) local onde as audiências se realizaram;
- c) total geral de acolhidos na entidade;
- d) total de acolhidos com genitores falecidos ou desconhecidos;
- e) total de acolhidos com consentimento ou a pedido dos genitores para colocação em família substituta;
- f) total de audiências realizadas;
- g) total de reintegrados à família de natural (pai e/ou mãe);
- h) total de reintegrados à família extensa;
- i) total de reintegrados à família substituta;
- j) total de mantidos acolhidos;
- k) total de acolhidos **há mais de 2 anos ininterruptamente**;
- l) total de acolhidos **há mais de 6 meses** sem ação de destituição do poder familiar ajuizada;
- m) total de acolhidos **há mais de 6 meses** com ação de destituição do poder familiar em andamento;
- n) total de acolhidos **há mais de 6 meses** com ação de destituição do poder familiar com sentença transitada em julgado;

Art. 2º Na audiência, sem prejuízo do uso deste roteiro na condução rotineira do processo antes e depois da audiência, sugere-se seja observado e regularizado minimamente o seguinte:

- a) Há nos autos alguma tarja específica identificando que se trata de processo com infante acolhido?
- b) Há nos autos foto(s) da criança ou do adolescente, de preferência na primeira página após a capa?
- c) O acolhimento foi realizado por decisão judicial ou ao menos por ela ratificado?
- d) Foi expedida a competente Guia de Acolhimento no Sistema CNCA com juntada de cópia nos autos?
- e) O infante possui certidão de nascimento com cópia juntada aos autos?

- f) O infante está matriculado na rede oficial de ensino?
- g) O infante, se o caso, recebeu atendimento médico necessário aos eventuais problemas de saúde que possua?
- h) O infante recebe visita dos familiares? Com qual frequência?
- i) Já foi elaborado o PIA de que trata do art. 101, § 4º do ECA?
- j) A criança, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, ou o adolescente, bem como seus pais, já foram ouvidos em juízo e informados dos seus direitos e dos motivos que determinaram a intervenção nos termos do que dispõe os incisos XI e XII do parágrafo único do art. 100 do ECA?
- k) O acolhido e/ou seus pais ou responsáveis foram encaminhados a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social com vistas a futura reintegração familiar?
- l) É possível no momento a reintegração do infante à família de origem?
- m) Em caso negativo, foram esgotadas as buscas de membros da família extensa que possam ter o infante sob sua guarda?
- n) Se o caso, já foi ajuizada a ação de destituição do poder familiar? Em que data?
- o) Em caso positivo, está ela tendo o andamento adequado?
- p) Se já transitou em julgado a ação de destituição, o nome do infante já foi inserido adequadamente no Cadastro Nacional de Adoção?
- q) Foi tentada, pelo Cadastro Nacional de Adoção, a busca de eventuais pretendentes? Qual a última vez que foi tentada a busca?

Art. 3º Concluídas as audiências, será de responsabilidade do magistrado o preenchimento eletrônico das estatísticas de que trata o art. 1º, parágrafo segundo, inciso VIII deste Provimento no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) em campos próprios lá criados para este fim.

Art. 4º O processo de "medida de proteção" ou similar, referente ao infante em situação de risco, acolhido ou não, deve preferencialmente ser autônomo em relação a eventual ação de destituição do poder familiar de seus genitores, bem como à ação de adoção ou quaisquer outros procedimentos onde se deva observar o contraditório, podendo ser arquivado ou desarquivado por decisão judicial sempre que a situação de risco subsistir, para preservar, num só feito, o histórico do infante e, ao mesmo tempo, manter o processo sempre acessível, enquanto as outras ações, com rito próprio, possam se encontrar em carga com quaisquer das partes ou vir a ser objeto de recurso para os tribunais.

Art. 5º Nos casos de crianças ou adolescentes **acolhidos há mais de 6 meses**, constatado pelo magistrado que diante das peculiaridades **haja possível excesso de prazo no acolhimento sem o ajuizamento de ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos**, recomenda-se seja **concedida vista imediata dos autos ao Ministério Público para manifestação expressa sobre tal situação**.

Parágrafo único. Caso o **entendimento do Ministério Público** seja pela **não propositura da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos e a manutenção do acolhimento**, ante o risco da perpetuação da indefinição da situação, recomenda-se ao magistrado, diante da excepcionalidade e provisoriedade da medida protetiva de acolhimento, que, **encaminhe cópia dos autos ao Procurador Geral de Justiça para eventual reexame, podendo, para tanto, se utilizar da analogia com o disposto no art. 28 do CPP**.

LEI 7357/85 - CHEQUE

O cheque é...

- uma ordem de pagamento à vista
- que é dada pelo emitente do cheque
- em favor do indivíduo que consta como beneficiário no cheque (ou seu portador)
- ordem essa que deve ser cumprida por um banco
- que tem a obrigação de pagar a quantia escrita na cédula
- em razão de o emitente do cheque ter fundos (dinheiro) depositados naquela instituição financeira.

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabem danos morais se houve protesto de cheque prescrito, mas cuja dívida ainda poderia ser cobrada por outros meios. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f18224a1adfb7b3dbff668c9b655a35a>>

CAPÍTULO I

Da Emissão e da Forma do Cheque

Art. 1º O cheque contém:

- I - a denominação "cheque" inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;
- II - a **ordem incondicional de pagar quantia determinada**;
- III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);
- IV - a indicação do lugar de pagamento;
- V - a indicação da data e do lugar de emissão;
- VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único - A **assinatura** do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais **pode ser constituída**, na forma de legislação específica, **por chancela mecânica ou processo equivalente**.

Art. 2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

- I - **na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;**
- II - **não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.**

Art. 3º O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque.

Art. 4º O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque.

§ 1º - **A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento.**

§ 2º - Consideram-se fundos disponíveis:

- a) os créditos constantes de conta-corrente bancária não subordinados a termo;
- b) o saldo exigível de conta-corrente contratual;
- c) a soma proveniente de abertura de crédito.

Art. 6º O cheque **NÃO ADMITE ACEITE** considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido.

Art . 7º Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título.

§ 1º A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados.

§ 2º - O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação; e, antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização.

Art . 8º **Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:**

I - a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”;

II - a pessoa nomeada, com a cláusula “não à ordem”, ou outra equivalente;

III - ao portador.

Parágrafo único - **Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula “ou ao portador”, ou expressão equivalente.**

Art . 9º O cheque pode ser emitido:

I - à ordem do próprio sacador;

II - por conta de terceiro;

III - contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador.

Art . 10 Considera-se **não escrita a estipulação de juros** inserida no cheque.

Art . 11 O cheque **pode ser pagável no domicílio de terceiro**, quer na localidade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco.

Art . 12 Feita a **indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta** no caso de divergência. Indicada a **quantia mais de uma vez**, quer por extenso, quer por algarismos, **prevalece**, no caso de divergência, a indicação da **menor quantia**.

Art . 13 As **obrigações contraídas no cheque são AUTÔNOMAS e INDEPENDENTES**.

Parágrafo único - **A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.**

Art . 14 Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou.

Art . 15 O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

O emitente garante o pagamento do valor contido no cheque, **considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia** (art. 15 da Lei nº 7.357/85). Esse dever de garantia do emitente do cheque **não poder ser afastado com fundamento nos costumes e no princípio da boa-fé objetiva**. Não há lacuna neste caso. Na ausência de lacuna, não cabe ao julgador se valer de um costume para afastar a aplicação da lei, sob pena de ofensa ao art. 4º da LINDB. De igual modo, **a flexibilização do art. 15 da Lei nº 7.357/85, sob o argumento do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito**, pilar fundamental das relações jurídicas dessa natureza. STJ. 3ª Turma. REsp 1787274/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019 (Info 647).

O cheque, enquanto título de crédito, é regido, dentre outros, pelos **PRINCÍPIOS DA LITERALIDADE E DA ABSTRAÇÃO**. Segundo o **PRINCÍPIO DA LITERALIDADE**, “é o teor literal do documento que irá definir os limites para o exercício dos direitos nele mencionados” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. V. 2. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31-35). Pelo **PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO**, “o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem”, de modo que “quem recebe o título de crédito, recebe um direito abstrato, isto é, um direito não dependente do negócio que deu origem ao título” (idem, p. 35). Ao tratar especificamente do princípio da literalidade, afirma Marlon Tomazette que “o devedor que verbalmente assumiu a obrigação, mas não a firmou no título, não poderá ser demandado” (p. 31). Os princípios da literalidade e da abstração até podem ser temperados pelo princípio da boa-fé objetiva, mas desde que isso não viole os atributos e princípios inerentes aos títulos de crédito.

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da Lei nº 7.357/85, não pode ser afastado com fundamento nos costumes e no princípio da boa-fé objetiva. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1b89a2e980724cb8997459fadb907712>>.

Art . 16 **Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé.**

CAPÍTULO II

De Transmissão

Art . 17 O **cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, É TRANSMISSÍVEL** por via de **ENDOSSO**.

§ 1º O **cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula “não à ordem”, ou outra equivalente, SÓ é transmissível pela forma e com os efeitos de CESSÃO**.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art . 18 O **endosso deve ser puro e simples**, reputando-se **não-escrita qualquer condição** a que seja subordinado.

§ 1º São **NULOS** o **endosso parcial e o do sacado**.

§ 2º **Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso** daquele contra o qual o cheque foi emitido.

Art . 19 - O **endosso deve ser lançado no cheque** ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O **endosso pode não designar o endossatário**. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Art . 20 O **endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque**. Se o **endosso é em branco**, pode o **portador**:

I - **completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa**;

II - **endossar novamente** o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - **transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar**.

Art . 21 Salvo estipulação em contrário, o **endossante garante o pagamento**.

Parágrafo único - **Pode o endossante proibir novo endosso**; neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado.

Art . 22 O detentor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, **mesmo que o último seja em branco**. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não-escritos.

Parágrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco.

Art . 23 O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável, nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título num cheque "à ordem".

Art . 24 Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má-fé.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao portador, no que for aplicável.

Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque **não pode opor** ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Art . 26 Quando o endosso contiver a cláusula "valor em cobrança", "para cobrança", "por procuração", ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso-mandato. Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante.

Parágrafo único. **O mandato contido no endosso não se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade**.

Art . 27 O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação.

Art . 28 O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido, e pelos endossantes subseqüentes.

Parágrafo único Se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido, e a sua liquidação pelo banco sacado provam a extinção da obrigação indicada.

CAPÍTULO III

Do Aval

Art . 29 O **pagamento** do cheque **pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval** prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título.

Art . 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras "por aval", ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente.

Parágrafo único - **O aval deve indicar o avalizado**. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente.

Art . 31 O **avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado**. **Subsiste sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma**.

Parágrafo único - O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque.

CAPÍTULO IV

Da Apresentação e do Pagamento

Art . 32 O **cheque é pagável à vista**. Considera-se **não-estrita qualquer menção em contrário**.

Parágrafo único - O cheque **apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação**.

1) Pós-datação regular (efetivada no campo referente à data de emissão)	2) Pós-datação extracartular (feita em campo diverso do campo específico)
Ocorre quando o emitente, no campo reservado para o dia de emissão, escreve uma data futura que foi combinada entre as partes.	Ocorre quando o emitente, no campo reservado para o dia de emissão, escreve a data atual, ou seja, o dia da emissão realmente. No entanto, no verso da cártula, ele escreve um aviso de que o cheque somente deverá ser descontado em uma data futura.
O cheque pós-datado amplia o prazo de apresentação?	

1) Pós-datação regular: SIM	2) Pós-datação extracartular: NÃO
A pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula. O ordenamento jurídico confere segurança e eficácia à pós-datação regular (efetivada no campo referente à data de emissão). STJ. 2ª Seção. REsp 1.423.464-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/4/2016 (recurso repetitivo) (Info 584).	A pós-datação extracartular do cheque não modifica o prazo de apresentação nem o prazo de prescrição do título. A pós-datação extracartular tem existência jurídica, mas apenas com natureza obrigacional entre as partes (Súmula 370). Esta pactuação extracartular, contudo, é ineficaz em relação à contagem do prazo de apresentação e, por conseguinte, não tem o condão de operar o efeito de ampliar o prazo de apresentação do cheque. STJ. 4ª Turma. REsp 1.124.709-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 528).

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Cheque pré-datado e o seu prazo de apresentação para pagamento. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f50a6c02a3fc5a3a5d4d9391f05f3efc>>

Art . 33 O cheque **deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão**, no prazo de **30 dias**, quando **emitido no lugar onde houver de ser pago**; e de **60 dias**, quando **emitido em outro lugar do País ou no exterior**.

Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como **de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento**.

PRAZO APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO	
EMIÇÃO NO LUGAR DO PAGAMENTO	EMIÇÃO EM OUTRO LUGAR
30 dias	60 dias
PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO DO CHEQUE	
6 meses, contados a partir do momento em que termina o prazo de apresentação do cheque.	

Para que serve esse prazo de apresentação?

A doutrina aponta três finalidades:

- 1) O fim do prazo de apresentação é o termo inicial do prazo prescricional da execução do cheque.
- 2) Só é possível executar o endossante do cheque se ele foi apresentado para pagamento dentro do prazo legal. Se ele foi apresentado após o prazo, o beneficiário perde o direito de executar os codevedores. Poderá continuar executando o emitente do cheque e seus avalistas.
Súmula 600-STF: Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária.
- 3) O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável (art. 47, § 3º, da Lei n.º 7.357/85).

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabem danos morais se houve protesto de cheque prescrito, mas cuja dívida ainda poderia ser cobrada por outros meios. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f18224a1adfb7b3dbff668c9b655a35a>>

Art . 34 **A apresentação do cheque à câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento.**

Art . 35 O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.

Parágrafo único - **A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação** e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.

Art . 36 **Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento**, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§ 1º A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§ 2º Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.

Art . 37 **A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão NÃO INVALIDAM os efeitos do cheque.**

Art . 38 O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador.

Parágrafo único. O **portador não pode recusar pagamento parcial**, e, nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação.

Art . 39 **O sacado que paga cheque "à ordem" é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes**. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação.

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o **banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário**, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou.

Art . 40 O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e **se 2 ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior**.

Art . 41 O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais.

Art . 42 **O cheque em moeda estrangeira é pago, no prazo de apresentação, em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento**, obedecida a legislação especial.

Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeito de conversão em moeda nacional.

CAPÍTULO V

Do Cheque Cruzado

Art. 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços paralelos no anverso do título.

§ 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação "banco", ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco.

§ 2º O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode converter-se naquele.

§ 3º A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente.

Art. 45 O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.

§ 1º O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas.

§ 2º O cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara de compensação.

§ 3º Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes.

CAPÍTULO VI

Do Cheque para Ser Creditado em Conta

Art. 46 O emitente ou o portador **podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal**, no anverso do título, da cláusula "para ser creditado em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a lançamento contábil (crédito em conta, transferência ou compensação), que vale como pagamento. **O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso.**

§ 1º A inutilização da cláusula é considerada como não existente.

§ 2º Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado que não observar as disposições precedentes.

CAPÍTULO VII

Da Ação por Falta de Pagamento

Art. 47 Pode o **portador promover a execução** do cheque:

I - **contra o emitente e seu avalista;**

II - **contra os endossantes e seus avalistas**, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

§ 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste.

§ 2º Os **signatários respondem pelos danos causados por declarações inexas**.

§ 3º O **portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento** pela forma indicada neste artigo, **perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de**

apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável.

§ 4º A **execução independe do protesto e das declarações** previstas neste artigo, **se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.**

Art. 48 O **protesto** ou as declarações do artigo anterior **devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação**. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º A **entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e o protesto tirado no prazo de 3 dias úteis a contar do recebimento do título.**

§ 2º O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém:

- a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na ordem em que se acham lançadas;
- a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque;
- a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta;
- a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação, nesse caso, pela imprensa.

§ 3º O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento.

§ 4º Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação que contenha perfeita identificação do título.

• O protesto do cheque efetuado contra os coobrigados para o exercício do direito de regresso **deve ocorrer antes de expirado o prazo de apresentação** (art. 48 da Lei 7.357/85). Trata-se do chamado **PROTESTO NECESSÁRIO**.

• O **protesto** de cheque efetuado contra o emitente **pode ocorrer mesmo depois do prazo de apresentação, desde que não escoado o prazo prescricional**. Esse é o **PROTESTO FACULTATIVO**.

STJ. 3ª Turma. REsp 1297797-MG, Rel. João Otávio de Noronha, julgado em 24/2/2015 (Info 556).

É possível o protesto de cheque, por endossatário terceiro de boa-fé, **após o decurso do prazo de apresentação, mas antes da expiração do prazo para ação cambial de execução, ainda que, em momento anterior, o título tenha sido sustado** pelo emitente em razão do inadimplemento do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

STJ. 4ª Turma. REsp 1124709-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 528).

Art. 49 O **portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente, nos 4 dias úteis seguintes ao do protesto** ou das declarações previstas no art. 47 desta Lei **ou, havendo cláusula "sem despesa", ao da apresentação**.

§ 1º Cada endossante deve, **nos 2 dias úteis seguintes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereços dos que deram**

os avisos anteriores, e assim por diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente.

§ 2º O aviso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo prazo, a seu avalista.

§ 3º Se o endossante não houver indicado seu endereço ou o tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao endossante que o preceder.

§ 4º **O aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque.**

§ 5º Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no prazo estipulado. Considera-se observado o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso.

§ 6º **Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque.**

Art . 50 O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula "sem despesa", "sem protesto", ou outra equivalente, lançada no título e assinada, dispensar o portador, para promover a execução do título, do protesto ou da declaração equivalente.

§ 1º **A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos.** Incumbe a quem alega a inobservância de prazo a prova respectiva.

§ 2º A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados; a lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente em relação ao que lançar.

§ 3º Se, apesar de cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto, as despesas correm por sua conta. Por elas respondem todos os obrigados, se a cláusula é lançada por endossante ou avalista.

Art . 51 Todos os obrigados **respondem solidariamente** para com o portador do cheque.

§ 1º - O portador tem o **direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram.** O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque.

§ 2º **A ação contra um dos obrigados não impede sejam os outros demandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele.**

§ 3º Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre obrigados do mesmo grau.

Art . 52 O portador pode exigir do demandado:

I - a importância do cheque não pago;

II - os juros legais **desde o dia da apresentação;**

III - as despesas que fez;

IV - a **compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda,** até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a **CORREÇÃO MONETÁRIA** incide a partir da **data de emissão** estampada na cártula, e os **JUROS DE MORA** a contar da **primeira apresentação** à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. STJ. 2ª Seção. REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016 (recurso repetitivo) (Info 587).

TERMO INICIAL NA COBRANÇA DE CHEQUE (NÃO IMPORTA

QUAL SEJA A AÇÃO)

Correção monetária: data de EMISSÃO	Juros moratórios: primeira APRESENTAÇÃO
-------------------------------------	---

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Termo inicial de correção monetária e de juros de mora em cobrança de cheque. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7c4ede33a62160a19586f6e26eaeafac>>

Os juros relacionados com a cobrança de crédito estampado em cheque são disciplinados pela Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). Segundo a referida Lei, **os juros de mora devem ser contados desde a data da primeira apresentação do cheque pelo portador à instituição financeira.** Não se aplica, portanto, a regra do art. 405 do CC, que conta os juros a partir da citação inicial. STJ. 4ª Turma. REsp 1354934-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2013 (Info 532).

Art . 53 Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes:

I - a importância integral que pagou;

II - os juros legais, **a contar do dia do pagamento;**

III - as despesas que fez;

IV - a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

Art . 54 O obrigado contra o qual se promova execução, ou que a esta esteja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque, com o instrumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despesas quitada.

Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posteriores.

Art . 55 Quando **disposição legal** ou caso de **força maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente nos prazos estabelecidos, consideram-se estes prorrogados.**

§ 1º O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis, quanto ao mais, as disposições do art. 49 e seus parágrafos desta Lei.

§ 2º Cessado o impedimento, deve o portador, imediatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração equivalente.

§ 3º Se o impedimento durar por mais de **15 dias**, contados do dia em que o portador, mesmo antes de findo o prazo de apresentação, comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente.

§ 4º Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente.

CAPÍTULO VIII

Da Pluralidade de Exemplares

Art . 56 Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto.

Art . 57 O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar **é liberatório, ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares.**

Parágrafo único. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos.

CAPÍTULO IX

Das Alterações

Art . 58 No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores, nos do texto original.

Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que a tenha sido antes.

CAPÍTULO X

Da Prescrição

Art . 59 **Prescrevem em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação,** a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - **A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.**

Art . 60 **A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo.**

Art . 61 **A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 anos,** contados do dia em que se consumir a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO	
NOTA PROMISSÓRIA	CHEQUE
Prazo prescricional de 3 anos.	Prazo prescricional de 2 anos
Art. 48 do Decreto nº 2.044/1908	Art. 61 da Lei nº 7.357/85

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação de locupletamento do art. 48 do Decreto 2.044/1908 envolvendo notas promissórias. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/11d0e6287202fcd83f79975ec59a3a6>>

Art . 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque **não exclui a ação fundada na relação causal,** feita a prova do não-pagamento.

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO	<u>Ação de enriquecimento sem causa</u> ("ação de locupletamento"): prevista no art. 61 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). Essa ação tem o prazo de 2 anos, contados do dia em que se consumir a prescrição da ação executiva.
	<u>Ação de cobrança</u> (ação causal): prevista no art. 62 da Lei do Cheque. O prazo é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, CC.
	<u>Ação monitória.</u> Súmula 299-STJ: É admissível a ação

monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, **a contar do dia seguinte à data de emissão** estampada na cártula.

Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação monitória fundada em cheque prescrito e dispensa da menção ao negócio jurídico. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ae614c557843b1df326cb29c57225459>>

CAPÍTULO XI

Dos Conflitos de Leis em Matéria de Cheques

Art . 63 Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das Convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal.

CAPÍTULO XII

Das Disposições Gerais

Art . 64 A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente **só podem ser feitos ou exigidos em dia útil**, durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos.

Parágrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta Lei obedece às disposições do direito comum.

Art . 65 Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque continuam regidos pela legislação criminal.

Art . 66 Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou assemelhados, e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes.

Art . 67 A palavra "banco", para os fins desta Lei, designa também a instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque.

Art . 68 Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados mediante apresentação de cópia fotográfica ou microfotográfica.

Art . 69 Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque.

Parágrafo único. É da competência do Conselho Monetário Nacional:

- a) a determinação das normas a que devem obedecer as contas de depósito para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes;
- b) a determinação das consequências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante;
- c) a disciplina das relações entre o sacado e o opoente, na hipótese do art. 36 desta Lei.

LEI 9492/97 - PROTESTO DE TÍTULOS

Protesto de título é o ato público, formal e solene, realizado pelo tabelião, com a finalidade de provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação constante de título de crédito ou de outros documentos de dívida.

Vantagens do credor realizar o protesto?

Existem inúmeros efeitos que decorrem do protesto, no entanto, as duas principais vantagens para o credor são as seguintes:

a) Serve como meio de provar que o devedor está inadimplente;
b) Funciona como uma forma de coerção para que o devedor cumpra sua obrigação sem que seja necessária uma ação judicial (como o protesto lavrado gera um abalo no crédito do devedor, que é inscrito nos cadastros de inadimplentes, a doutrina afirma que o receio de ter um título protestado serve como um meio de cobrança extrajudicial do débito; ao ser intimado do protesto, o devedor encontra uma forma de quitar seu débito).

Objeto do protesto:

a) Títulos de crédito;
b) Outros documentos de dívida.

Procedimento do protesto

1) O credor (ou outra pessoa que esteja portando o documento) leva o título até o tabelionato de protesto e faz a apresentação, pedindo que haja o protesto e informando os dados e endereço do devedor;

2) O tabelião de protesto examina os caracteres formais do título;

3) Se o título não apresentar vícios formais, o tabelião realiza a intimação do suposto devedor no endereço apresentado pelo credor (art. 14 da Lei de Protesto);

4) A intimação é realizada para que o apontado devedor, no prazo de 3 dias, pague ou providencie a sustação do protesto antes de ele ser lavrado;

Após a intimação, poderão ocorrer quatro situações:

4.1) o devedor pagar (art. 19);

4.2) o apresentante desistir do protesto e retirar o título (art. 16);

4.3) o protesto ser sustado judicialmente (art. 17);

4.4) o devedor ficar inerte ou não conseguir sustar o protesto.

5) Se ocorrer as situações 4.1, 4.2 ou 4.3: o título não será protestado;

6) Se ocorrer a situação 4.4: o título será protestado (será lavrado e registrado o protesto).

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível o protesto de CDA. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9a1335ef5f5febb0de9d089c4182e4868>>

CAPÍTULO I**Da Competência e das Atribuições**

Art. 1º **PROTESTO** é o **ato formal e solene** pelo qual **se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação** originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. **Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa** da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

A Fazenda Pública **possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997**, com a redação dada

pela Lei nº 12.767/2012. STJ. 1ª Seção. REsp 1686659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 643).

O protesto das certidões de dívida ativa **constitui mecanismo constitucional e legítimo** por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, **não constituir sanção política**. STF. Plenário. ADI 5135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3 e 9/11/2016 (Info 846).

Art. 2º Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.

Art. 3º **Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência** do credor em relação ao mesmo, **proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados**, na forma desta Lei.

CAPÍTULO II**Da Ordem dos Serviços**

Art. 4º O atendimento ao público será, **no mínimo, de 6 horas diárias**.

Art. 5º Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de **24 horas**, obedecendo à ordem cronológica de entrega.

Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos.

Art. 6º Tratando-se de **cheque**, poderá o **protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente**, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao Banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito.

CAPÍTULO III**Da Distribuição**

Art. 7º Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos a prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos.

Parágrafo único. Onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos, a distribuição será feita por um Serviço instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos, salvo se já existir Ofício Distribuidor organizado antes da promulgação desta Lei.

Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, **obedecidos os critérios de quantidade e qualidade**.

§ 1º Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas.

§ 2º Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados de que trata a Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem.

CAPÍTULO IV

Da Apresentação e Protocolização

Art. 9º Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, **não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade.**

Parágrafo único. **Qualquer irregularidade formal** observada pelo Tabelião **obstará o registro do protesto.**

Art. 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado.

§ 1º Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução.

§ 2º **Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional**, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto.

§ 3º Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o Tabelião de observar as disposições do Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e legislação complementar ou superveniente.

Art. 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o **pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação**, no valor indicado pelo apresentante.

CAPÍTULO V

Do Prazo

Art. 12. **O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.**

§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o *caput* **exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.**

§ 2º **Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal.**

Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente.

CAPÍTULO VI

Da Intimação

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 15. A **INTIMAÇÃO** será feita **POR EDITAL** se a **pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida**, sua **localização incerta ou ignorada**, for **residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato**, ou, ainda, **ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.**

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.

O tabelião, **antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal**, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. STJ. 2ª Seção. REsp 1398356-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016 (recurso repetitivo) (Info 579).

CAPÍTULO VII

Da Desistência e Sustação do Protesto

Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas.

Art. 17. **Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado.**

§ 1º **O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.**

§ 2º Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada.

§ 3º Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo.

Art. 18. As dúvidas do Tabelião de Protesto serão resolvidas pelo Juízo competente.

CAPÍTULO VIII

Do Pagamento

Art. 19. O **pagamento** do título ou do documento de dívida apresentado para protesto **será feito diretamente no Tabelionato competente**, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas.

§ 1º **Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal**, desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços.

§ 2º No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento.

§ 3º Quando for adotado sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação.

§ 4º Quando do pagamento no Tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante.

CAPÍTULO IX

Do Registro do Protesto

Art. 20. Esgotado o prazo previsto no art. 12 (3 dias úteis), sem que tenham ocorrido as hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante.

Art. 21. O **protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução**.

§ 1º O **protesto por falta de aceite** somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.

§ 2º **Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento**, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial.

§ 3º Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na Lei que regula a emissão e circulação das duplicatas.

§ 4º Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto.

§ 5º Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante.

Art. 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter:

- I - data e número de protocolização;
- II - nome do apresentante e endereço;
- III - reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas;
- IV - certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas;
- V - indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas;
- VI - a aquiescência do portador ao aceite por honra;
- VII - nome, número do documento de identificação do devedor e endereço;
- VIII - data e assinatura do Tabelião de Protesto, de seus substitutos ou de Escrevente autorizado.

Parágrafo único. Quando o Tabelião de Protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica

ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se, no registro e no instrumento, a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas.

Art. 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior.

Parágrafo único. Somente poderão ser protestados, para fins falimentares, os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar.

Art. 24. O deferimento do processamento de concordata **não impede o protesto**.

CAPÍTULO X

Das Averbações e do Cancelamento

Art. 25. A **averação de retificação de erros materiais** pelo serviço **podrá ser efetuada de ofício ou a requerimento** do interessado, sob responsabilidade do Tabelião de Protesto de Títulos.

§ 1º Para a averbação da retificação será **indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro**.

§ 2º **Não** são devidos **emolumentos** pela averbação prevista neste artigo.

Art. 26. O **cancelamento do registro** do protesto será **solicitado diretamente no Tabelionato** de Protesto de Títulos, **por qualquer interessado**, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3º O **cancelamento do registro do protesto**, se **fundado em outro motivo que não no pagamento** do título ou documento de dívida, **será efetivado por determinação judicial**, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.

Não há como impor tacitamente ao credor o dever de enviar, sem provocação, o documento hábil ao cancelamento do

legítimo protesto. O credor tem o inequívoco dever de fornecer o documento hábil ao cancelamento do protesto, mas para isso precisa ser previamente provocado. Assim, **se o devedor paga ao banco um título de crédito que estava protestado, o banco deverá fornecer uma carta de anuência com a qual o devedor poderá cancelar o protesto. No entanto, o credor não tem o dever de fornecer este documento automaticamente.** É necessário que haja um requerimento (um pedido) daquele que pagou. STJ. 4ª Turma. REsp 1.346.584-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/10/2018 (Info 638).

CADASTRO DE INADIMPLENTES	REGISTRO DE PROTESTO
Se a dívida é paga, quem tem o dever de retirar o nome do devedor do cadastro (ex: SERASA)? O CREDOR (no prazo máximo de 5 dias úteis). Fundamento: art. 43, § 3º do CDC (por analogia).	Se o título é pago, quem tem o dever de retirar o protesto que foi lavrado? O próprio DEVEDOR . Fundamento: art. 26 da Lei nº 9.492/1997.

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Credor que havia protestado o título tem o dever de fornecer carta de anuência para cancelamento do protesto, mas para isso precisa haver um pedido do devedor. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9a83eabfb7fa303a2d85dbcc6f37483e5>>

CAPÍTULO XI

Das Certidões e Informações do Protesto

Art. 27. O Tabelião de Protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis, no máximo, que abrangerão o **período mínimo dos 5 anos anteriores**, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico.

§ 1º As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número no Registro Geral (R.G.), constante da Cédula de Identidade, ou seu número no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.), se pessoa física, e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.), se pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados, sob pena de recusa.

§ 2º Das certidões **não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial.**

Art. 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documento de identificação, o Tabelião de Protesto dará certidão negativa.

Art. 29. **Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio** ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, **certidão diária**, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.

§ 1º O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no *caput* ou se forneçam informações de protestos cancelados.

§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no *caput* somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados cujos registros não foram cancelados.

Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previstos no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.

Art. 31. Poderão ser **fornecidas certidões de protestos, não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito.**

CAPÍTULO XII

Dos Livros e Arquivos

Art. 32. O livro de Protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações: número de ordem, natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências.

Parágrafo único. A escrituração será diária, constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento.

Art. 33. Os livros de Registros de Protesto serão abertos e encerrados pelo Tabelião de Protestos ou seus Substitutos, ou ainda por Escrevente autorizado, com suas folhas numeradas e rubricadas.

Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4º do art. 21, **vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo** do protesto.

§ 1º Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou ao número do registro, e aos cancelamentos de protestos efetuados.

§ 2º Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados.

Art. 35. O Tabelião de Protestos arquivará ainda:

- I - intimações;
- II - editais;
- III - documentos apresentados para a averbação no registro de protestos e ordens de cancelamentos;
- IV - mandados e ofícios judiciais;
- V - solicitações de retirada de documentos pelo apresentante;
- VI - comprovantes de entrega de pagamentos aos credores;
- VII - comprovantes de devolução de documentos de dívida irregulares.

§ 1º Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante os seguintes prazos:

- I - **1 ano**, para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento;
- II - **6 meses**, para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal;
- III - **30 dias**, para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução, por irregularidade, aos mesmos, dos títulos e documentos de dívidas.

§ 2º Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação.

§ 3º Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados, juntamente com os respectivos documentos, até solução definitiva por parte do Juízo.

Art. 36. O **PRAZO DE ARQUIVAMENTO** é de **3 anos** para **livros de protocolo** e de **10 anos** para os **livros de registros de protesto e respectivos títulos**.

CAPÍTULO XIII

Dos Emolumentos

Art. 37. Pelos atos que praticarem em decorrência desta Lei, os Tabeliães de Protesto perceberão, diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado.

§ 1º Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que, igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no Tabelionato.

§ 2º Todo e qualquer ato praticado pelo Tabelião de Protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total.

§ 3º Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem.

CAPÍTULO XIV

Disposições Finais

Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são **civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo**, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Art. 39. A reprodução de microfilme ou do processamento eletrônico da imagem, do título ou de qualquer documento arquivado no Tabelionato, quando autenticado pelo Tabelião de Protesto, por seu Substituto ou Escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial.

Art. 40. **Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação** contida no título ou documento de dívida.

Art. 41. Para os serviços previstos nesta Lei os Tabeliães poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução.

Art. 41-A. Os tabeliães de protesto manterão, em âmbito nacional, uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados que prestará, ao menos, os seguintes serviços:

I - escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural, observado o disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editada;

II - recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto, desde que escriturais;

III - consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados desses protestos e dos tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívida não sejam escriturais;

IV - confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico; e

V - anuência eletrônica para o cancelamento de protestos.

§ 1º A partir da implementação da central de que trata o caput deste artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes dos seus bancos de dados.

§ 2º É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliães de protesto do País ou responsáveis pelo expediente à central nacional de serviços eletrônicos compartilhados de que trata o caput deste artigo, sob pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso I do caput do art. 31 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

DECRETO 2044/1908 - LETRA DE CÂMBIO E NOTA PROMISSÓRIA

TÍTULO I DA LETRA DE CÂMBIO CAPÍTULO I DO SAQUE

Art. 1º A **LETRA DE CÂMBIO** é uma **ORDEM DE PAGAMENTO** e deve conter requisitos, lançados, por extenso, no contexto:

I. A denominação "letra de câmbio" ou a denominação equivalente na língua em que for emitida.

II. A soma de dinheiro a pagar e a espécie de moeda.

III. O nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto.

IV. O nome da pessoa a quem deve ser paga. A letra pode ser ao portador e também pode ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador pode designar-se como tomador.

V. A assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial. A assinatura deve ser firmada abaixo do contexto.

Art. 2º **Não será letra de câmbio** o escrito a que **faltar** qualquer dos **requisitos** acima enumerados.

Art. 3º Esses **requisitos** são considerados lançados ao **tempo** da **emissão** da letra. A prova em contrário será admitida no caso de má-fé do portador.

Art. 4º Presume-se mandato ao portador para inserir a data e o lugar do saque, na letra que não os contiver.

Art. 5º Havendo **diferença entre o valor** lançado por **algarismo** e o que se achar **por extenso** no corpo da letra, este **último será sempre considerado verdadeiro** e a diferença não prejudicará a letra. Diversificando as indicações da soma de dinheiro no contexto, o título não será letra de câmbio.

Art. 6º A **letra** pode ser passada:

I. **À vista**.

II. **A dia certo**.

III. **A tempo certo da data**.

IV. A tempo certo da vista.

Art. 7º A época do pagamento deve ser precisa, uma e única para a totalidade da soma cambial.

CAPÍTULO II DO ENDOSSO

Art. 8º O endosso **transmite a propriedade da letra de câmbio**. Para a **validade** do endosso, **é suficiente a simples assinatura** do próprio punho do endossador ou do mandatário especial, **no verso** da letra. O endossatário pode completar este endosso.

§ 1º A cláusula "por procuração", lançada no endosso, indica o mandato com todos os poderes, salvo o caso de restrição, que deve ser expressa no mesmo endosso.

§ 2º O **endosso posterior ao vencimento** da letra tem o **efeito de cessão civil**.

§ 3º É **vedado** o endosso **parcial**.

CAPÍTULO III DO ACEITE

Art. 9º A apresentação da letra ao aceite **é facultativa quando certa a data do vencimento**. A letra a tempo certo da vista deve ser apresentada ao aceite do sacado, dentro do prazo nela marcado; na falta de designação, dentro de **6 meses** contados da data da emissão do título, sob pena de perder o portador o direito regressivo contra o sacador, endossadores e avalistas.

Parágrafo único. O aceite da letra, a tempo certo da vista, deve ser datado, presumindo-se, na falta de data, o mandato ao portador para inseri-la.

Art. 10. Sendo dois ou mais os sacados, o portador deve apresentar a letra ao primeiro nomeado; na falta ou recusa do aceite, ao segundo, se estiver domiciliado na mesma praça; assim, sucessivamente, sem embargo da forma da indicação na letra dos nomes dos sacados.

Art. 11. Para a **validade** do aceite **é suficiente a simples assinatura** do próprio punho do sacado ou do mandatário especial, **no anverso** da letra.

Vale, com aceite pura, a declaração que não traduzir inequivocamente a recusa, limitação ou modificação.

Parágrafo único. Para os efeitos cambiais, a limitação ou modificação do aceite equivale à recusa, ficando, porém, o aceitante cambialmente vinculado, nos termos da limitação ou modificação.

Art. 12. O **aceite**, uma vez **firmado**, **não pode ser cancelado nem retirado**.

Art. 13. A falta ou recusa do aceite prova-se pelo protesto.

CAPÍTULO IV DO AVAL

Art. 14. O **pagamento** de uma letra de câmbio, independente do aceite e do endosso, **pode ser garantido por aval**. Para a **validade** do aval, **é suficiente a simples assinatura** do próprio punho do avalista ou do mandatário especial, **no verso ou no anverso** da letra.

Art. 15. O avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, àquele abaixo de cuja assinatura lançar a sua; fora destes casos, ao aceitaste e, não estando aceita a letra, ao sacador.

CAPÍTULO V DA MULTIPLICAÇÃO DA LETRA DE CÂMBIO SEÇÃO ÚNICA DAS DUPLICATAS

Art. 16. O sacador, sob pena de responder por perdas e interesses, é obrigado a dar, ao portador, as vias de letra que este reclamar antes do vencimento, diferenciadas, no contexto, por números de ordem ou pela ressalva, das que se extraviaram. Na falta da diferenciação ou da ressalva, que torne inequívoca a unicidade da obrigação, cada exemplar valerá como letra distinta.

§ 1º O endossador e o avalista, sob pena de responderem por perdas e interesses, são obrigados a repetir, na duplicata, o endosso e o aval firmados no original.

§ 2º O sacado fica cambialmente obrigado por cada um dos exemplares em que firmar o aceite.

§ 3º O endossador de dois ou mais exemplares da mesma letra a pessoas diferentes e os sucessivos endossadores e avalistas ficam cambialmente obrigados.

§ 4º O detentor da letra expedida para o aceite é obrigado a entregá-la ao legítimo portador da duplicata, sob pena de responder por perdas e interesses.

CAPÍTULO VI DO VENCIMENTO

Art. 17. A letra à vista vence-se no ato da apresentação ao sacada.

A letra, a dia certo, vence-se nesse dia. A letra, a dias da data ou da vista, vence-se no último dia do prazo; não se conta, para a primeira, o dia do saque, e, para a segunda, o dia do aceite.

A letra a semanas, meses ou anos da data ou da vista vence no dia da semana, mês ou ano do pagamento, correspondente ao dia do saque ou ao dia do aceite. Na falta do dia correspondente, vence-se no último dia do mês do pagamento.

Art. 18. Sacada a letra em País onde vigorar outro calendário, sem a declaração do adotado, verifica-se o termo do vencimento contando-se do dia do calendário gregoriano, correspondente ao da emissão da letra pelo outro calendário.

Art. 19. A **letra** é considerada **vencida, quando protestada**:

I. **pela falta ou recusa do aceite**;

II. **pela falência do aceitante**.

O pagamento, nestes casos, continua diferido até ao dia do vencimento ordinário da letra, ocorrendo o aceite de outro sacado nomeado ou, na falta, a aquiescência do portador, expressa no ato do protesto, ao aceite na letra, pelo interveniente voluntário.

CAPÍTULO VII DO PAGAMENTO

Art. 20. A letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento ou, sendo este dia feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.

§ 1º Será pagável à vista a letra que não indicar a época do vencimento. Será pagável, no lugar mencionado ao pé do nome do sacado, a letra que não indicar o lugar do pagamento.

É facultada a indicação alternativa de lugares de pagamento, tendo o portador direito de opção. A letra pode ser sacada sobre uma pessoa, para ser paga no domicílio de outra, indicada pelo sacador ou pelo aceitante,

§ 2º No caso de recusa ou falta de pagamento pelo aceitante, sendo dois ou mais os sacados, o portador deve apresentar a letra ao primeiro nomeado, se estiver domiciliado na mesma praça; assim sucessivamente, sem embargo da forma da indicação na letra dos nomes dos sacados.

§ 3º Sobrevindo caso fortuito ou força maior, a apresentação deve ser feita, logo que cessar o impedimento.

Art. 21. A letra à vista deve ser apresentada ao pagamento dentro do prazo nela marcado; na falta desta designação, dentro de **12 meses**, contados da data da emissão do título, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.

Art. 22. O portador **não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra**. Aquele que paga uma letra, antes do respectivo vencimento, fica responsável pela validade desse pagamento.

§ 1º O portador **é obrigado a receber o pagamento parcial, ao tempo do vencimento**.

§ 2º O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento; no caso do pagamento parcial, em que se não opera tradição do título, além da quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra.

Art. 23. Presume-se validamente desonerado aquele que paga a letra no vencimento, sem oposição.

Parágrafo único. A oposição ao pagamento é somente admissível no caso de extravio da letra, de falência ou incapacidade do portador para recebê-la.

Art. 24. O pagamento feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados.

O pagamento feito pelo sacador, pelos endossadores ou respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial os coobrigados posteriores.

Parágrafo único. O endossador ou o avalista, que paga ao endossatário ou ao avalista posterior, pede riscar o próprio endosso ou aval e os dos endossadores ou avalistas posteriores.

Art. 25. A letra de câmbio deve ser paga na moeda indicada. **Designada moeda estrangeira, o pagamento**, salvo determinação em contrário, expressa na letra, **deve ser efetuado em moeda nacional, ao câmbio à vista do dia do vencimento e do lugar do pagamento**; não havendo no lugar curso de câmbio, pelo da praça mais próxima.

Art. 26. Se o pagamento de uma letra de câmbio não for exigido no vencimento, o aceitante pode, depois de expirado o prazo para o protesto por falta de pagamento, depositar o valor da mesma, por conta e risco do portador, independente de qualquer citação.

Art. 27. A falta ou recusa, total ou parcial, de pagamento, prova-se pelo protesto.

CAPÍTULO VIII DO PROTESTO

Art. 28. A letra que houver de ser **protestada por falta de aceite ou de pagamento** deve ser entregue ao oficial competente, no primeiro dia útil que se seguir ao da recusa do aceite ou ao do vencimento, e o respectivo protesto, tirado dentro de **3 dias úteis**.

Parágrafo único. O protesto deve ser tirado do lugar indicado na letra para o aceite ou para o pagamento. Sacada ou aceita a letra para ser paga em outro domicílio que não o do sacado, naquele domicílio deve ser tirado o protesto.

É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. STJ. 2ª Seção. REsp 1.398.356-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016 (recurso repetitivo) (Info 579).

Art. 29. O instrumento de protesto deve conter:

I. a data;

II. a transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela ordem respectiva;

III. a certidão da intimação ao sacado ou ao aceitante ou aos outros sacados, nomeados na letra para aceitar ou pagar, a resposta dada ou a declaração da falta da resposta.

A intimação é dispensada no caso de o sacado ou aceitante firmar na letra a declaração da recusa do aceite ou do pagamento e, na hipótese de protesto, por causa de falência do aceitante.

IV. a certidão de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou para pagar. Nesta hipótese, o oficial afixará a intimação nos lugares de estilo e, se possível, a publicará pela imprensa;

V. a indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas;

VI. a aquiescência do portador ao aceite por honra;

VII. a assinatura, como sinal público, do oficial do protesto.

Parágrafo único. Este instrumento, depois de registrado no livro de protestos, deverá ser entregue ao detentor ou portador da letra ou àquele que houver efetuado o pagamento.

Art. 30. O portador é obrigado a dar aviso do protesto ao último endossador, dentro de **2 dias**, contados da data do instrumento do protesto e cada endossatário, dentro de **2 dias**, contados do recebimento do aviso, deve transmiti-lo ao seu endossador, sob pena de responder por perdas e interesses.

Parágrafo único. O aviso pode ser dado em carta registrada. Para esse fim, a carta será levada aberta ao Correio, onde, verificada a existência do aviso se declarará o conteúdo da carta registrada no conhecimento e talão respectivo.

Art. 31. Recusada a entrega da letra por aquele que a recebeu para firmar o aceite ou para efetuar o pagamento, o protesto pode ser tirado por outro exemplar ou, na falta, pelas indicações do protestante.

Parágrafo único. Pela prova do fato, pode ser decretada a prisão do detentor da letra, salvo depositando este a soma cambial e a importância das despesas feitas.

Art. 32. O portador que não tira, em tempo útil e forma regular, o instrumento do protesto da letra, perde o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.

Art. 33. O oficial que não lavra, em tempo útil e forma regular, o instrumento do protesto, além da pena em que incorrer, segundo o Código Penal, responde por perdas e interesses.

CAPÍTULO IX DA INTERVENHO

Art. 34. No ato do protesto pela falta ou recusa do aceite, a letra pode ser aceita por terceiro, mediante a aquiescência do detentor ou portador.

A responsabilidade cambial deste interveniente é equiparada à do sacado que aceita.

Art. 35. No ato do protesto, excetuada apenas a hipótese do artigo anterior, qualquer pessoa tem o direito de intervir para efetuar o pagamento da letra, por honra de qualquer das firmas.

§ 1º O pagamento, por honra da firma do aceitante ou dos respectivos avalistas, desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados.

O pagamento, por honra da firma do sacador, do endossador ou dos respectivos avalistas, desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados posteriores.

§ 2º Não indicada a firma, entende-se ter sido honrada a do sacador; quando aceita a letra, a do aceitante.

§ 3º Sendo múltiplas as intervenções, concorram ou não coobrigados, deve ser preferido o interveniente que desonera maior número de firmas.

Múltiplas as intervenções pela mesma firma, deve ser preferido o interveniente coobrigado; na falta deste, o sacado; na falta de ambos, o detentor ou portador tem a opção. É vedada a intervenção, ao aceitante ou ao respectivo avalista.

CAPÍTULO X DA ANULAÇÃO DA LETRA

Art. 36. Justificando a propriedade e o extravio ou a destruição total ou parcial da letra, descrita com clareza e precisão, o proprietário pode requerer ao juiz competente do lugar do pagamento na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou do aceitante e dos coobrigados, para não pagarem a aludida letra, e a citação do detentor para apresentá-la em juízo, dentro do **prazo de 3 meses**, e, nos casos de extravio e de destruição, a citação dos coobrigados para, dentro do referido prazo, oporem contestação, firmada em defeito de forma do título ou, na falta de requisito essencial, ao exercício da ação cambial.

Estas citações e intimações devem ser feitas pela imprensa, publicadas no jornal oficial do Estado e no "Diário Oficial" para o Distrito Federal e nos periódicos indicados pelo juiz, além de afixadas nos Lugares do estilo e na bolsa da praça do pagamento.

§ 1º O **prazo de 3 meses** corre da data do vencimento; estando vencida a letra, da data da publicação no jornal oficial.

§ 2º Durante o curso desse prazo, munido da certidão do requerimento e do despacho favorável do juiz, fica o proprietário autorizado a praticar todos os atos necessários à garantia do direito creditório, podendo, vencida a letra, reclamar do aceitante o depósito judicial da soma devida.

§ 3º Decorrido o prazo, sem se apresentar o portador legitimado (art. 39) da letra, ou sem a contestação do coobrigado

(art. 36), o juiz decretará a nulidade do título extraviado ou destruído e ordenará, em benefício do proprietário, o levantamento do depósito da soma, caso tenha sido feito.

§ 4º Por esta sentença fica o proprietário habilitado, para o exercício da ação executiva, contra o aceitante e os outros coobrigados.

§ 5º Apresentada a letra pelo portador legitimado (art. 39), ou oferecida a contestação (art. 36) pelo coobrigado, o juiz julgará prejudicado o pedido de anulação da letra, deixando, salvo à parte, o recurso aos meios ordinários.

§ 6º **Da sentença** proferida no processo cabe o recurso de **agravo com efeito suspensivo**.

§ 7º Este processo não impede o recurso à duplicata e nem para os efeitos da responsabilidade civil do coobrigado, dispensa o aviso imediato do extravio, por cartas registradas endereçadas ao sacado, ao aceitante e aos outros coobrigados, pela forma indicada no parágrafo único do artigo 30.

CAPÍTULO XI DO RESSAQUE

Art. 37. O portador da letra protestada pode haver o embolso da soma devida, pelo ressaque de nova letra de câmbio, à vista, sobre qualquer dos obrigados.

O ressacado que paga pode, por seu turno, ressarcar sobre qualquer dos coobrigados a ele anteriores.

Parágrafo único. O ressaque deve ser acompanhado da letra protestada, do instrumento do protesto e da conta de retorno.

Art. 38. A conta de retorno deve indicar:

I. a soma cambial e a dos juros legais, desde o dia do vencimento;

II. a soma das despesas legais, protesto, comissão, porte de cartas, selos e dos juros legais, desde o dia em que foram feitas;

III. o nome do ressacado;

IV. o preço do câmbio, certificado por corretor ou, na falta, por dois comerciantes.

§ 1º O recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça do pagamento, sobre a praça do domicílio ou da residência do ressacado; o recâmbio, devido ao endossador ou ao avalista que ressaca, é regulado pelo curso do câmbio da praça do ressaque, sobre a praça da residência ou do domicílio do ressacado.

Não havendo curso de câmbio na praça do ressaque, o recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça mais próxima.

§ 2º É facultado o acúmulo dos recâmbios nos sucessivos ressaques.

CAPÍTULO XII DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS SEÇÃO I DOS DIREITOS

Art. 39. O possuidor é considerado legítimo proprietário da letra ao portador e da letra endossada em branco.

O último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra endossada em preto, se o primeiro endosso estiver assinado pelo tomador e cada um dos outros, pelo endossatário do endosso, imediatamente anterior.

Seguindo-se ao endosso em branco outro endosso, presume-se haver o endossador deste adquirido por aquele a propriedade da letra.

§ 1º No caso de pluralidade de tomadores ou de endossatários, conjuntos ou disjuntos, o tomador ou o

endossatário possuidor da letra é considerado, para os efeitos cambiais, o credor único da obrigação.

§ 2º O possuidor, legitimado de acordo com este artigo, somente no caso de má-fé na aquisição, pode ser obrigado a abrir mão da letra de câmbio.

Art. 40. Quem paga não está obrigado a verificar a autenticidade dos endossos.

Parágrafo único. O interveniente voluntário que paga fica sub-rogado em todos os direitos daquele, cuja firma foi por ele honrada.

Art. 41. O detentor, embora sem título algum, está autorizado a praticar as diligências necessárias à garantia do crédito, a reclamar o aceite, a tirar os protestos, a exigir, ao tempo do vencimento, o depósito da soma cambial.

SEÇÃO II DAS OBRIGAÇÕES

Art. 42. Pode obrigar-se, por letra de câmbio, quem tem a capacidade civil ou comercial.

Parágrafo único. Tendo a capacidade pela lei brasileira, o estrangeiro fica obrigado pela declaração, que firmar, sem embargo da sua incapacidade, pela lei do Estado a que pertencer.

Art. 43. As **obrigações cambiais, são autônomas e independentes** umas das outras. O significado da declaração cambial fica, por ela, vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura.

Art. 44. Para os efeitos cambiais, **são consideradas não escritas:**

I. a **cláusula de juros;**

II. a **cláusula proibitiva do endosso ou do protesto**, a excludente da responsabilidade pelas despesas e qualquer outra, dispensando a observância dos termos ou das formalidades prescritas por esta Lei;

III. a **cláusula proibitiva da apresentação da letra ao aceite do sacado;**

IV. a **cláusula excludente ou restritiva da responsabilidade** e qualquer outra beneficiando o devedor ou o credor, além dos limites fixados por esta Lei.

§ 1º Para os efeitos cambiais, **o endosso ou aval cancelado é considerado não escrito.**

§ 2º Não é letra de câmbio o título em que o emitente exclui ou restringe a sua responsabilidade cambial.

Art. 45. Pelo aceite, o sacado fica cambialmente obrigado para com o sacador e respectivos avalistas.

§ 1º A letra endossada ao aceitante pode ser por este reendossada, antes do vencimento.

§ 2º Pelo reendosso da letra, endossada ao sacador, ao endossado ou ao avalista, continuam cambialmente obrigados os codevedores intermédios.

Art. 46. Aquele que assina a declaração cambial, como mandatário, ou representante legal de outrem, sem estar devidamente autorizado, fica, por ela, pessoalmente obrigado.

Art. 47. A substância, os efeitos, a forma extrínseca e os meios de prova da obrigação cambial são regulados pela Lei do lugar onde a obrigação foi firmada.

Art. 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste.

A ação do portador, para este fim, é a ordinária.

A simples apresentação de nota promissória prescrita é **suficiente** para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908, **não sendo necessário comprovar a relação jurídica subjacente**. A pretensão de ressarcimento veiculada em ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908 **prescreve em 3 anos**, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. STJ. 3ª Turma. REsp 1323468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016 (Info 580).

CAPÍTULO XIII DA AÇÃO CAMBIAL

Art. 49. A **ação cambial é a executiva.**

Por ela tem também o credor o direito de reclamar a importância que receberia pelo ressaque (art. 38).

Art. 50. A ação cambial pode ser proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados, sem estar o credor adstrito à observância da ordem dos endossos.

Art. 51. Na ação cambial, **somente é admissível defesa fundada no direito pessoal do réu contra o autor, em defeito de forma do título e na falta de requisito necessário ao exercício da ação.**

CAPÍTULO XIV DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL

Art. 52. A **ação cambial, contra o sacador**, aceitante e respectivos avalistas, **prescreve em 5 anos.**

A **ação cambial contra o endossador** o respectivo avalista **prescreve em 12 meses.**

Art. 53. O **prazo da prescrição é contado do dia em que a ação pode ser proposta**; para o endossador ou respectivo avalista que paga, do dia desse pagamento.

TÍTULO II DA NOTA PROMISSÓRIA

A nota promissória é...

- um título de crédito
- no qual o emitente, por escrito, se compromete a pagar (promessa de pagamento)
- uma certa quantia em dinheiro
- a uma outra pessoa (tomador ou beneficiário).

A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC 2015). Assim, se não for paga, poderá ser ajuizada ação de execução cobrando o valor.

Prazo prescricional para a execução da nota promissória contra o emitente e o avalista: 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66).

Mesmo que prescrita, o beneficiário terá duas opções para cobrar o valor contido na nota promissória:

1) Poderá ajuizar ação monitória.

Súmula 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

2) Poderá propor ação de locupletamento, com base no art. 48 do Decreto nº 2.044/1908:

Art. 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste.

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação de locupletamento do art. 48 do Decreto 2.044/1908 envolvendo notas promissórias. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/11d0e6287202fced83f79975ec59a3a6>>

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO	
NOTA PROMISSÓRIA	CHEQUE
Prazo prescricional de 3 anos .	Prazo prescricional de 2 anos
Art. 48 do Decreto nº 2.044/1908	Art. 61 da Lei n.º 7.357/85

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Ação de locupletamento do art. 48 do Decreto 2.044/1908 envolvendo notas promissórias. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/11d0e6287202fced83f79975ec59a3a6>>

CAPÍTULO I DA EMISSÃO

Art. 54. A **NOTA PROMISSÓRIA** é uma **PROMESSA DE PAGAMENTO** e **deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:**

- I. a **denominação de "Nota Promissória"** ou **termo correspondente**, na língua em que for emitida;
- II. a **soma de dinheiro a pagar**;
- III. o **nome da pessoa a quem deve ser paga**;
- IV. a **assinatura do próprio punho da emitente** ou do mandatário especial.

§ 1º **Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão** da nota promissória, que não contiver estes requisitos.

§ 2º **Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.**

É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção.

§ 3º Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto.

Diversificando no contexto as indicações da soma de dinheiro, o título não será nota promissória.

§ 4º Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. **Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão** da nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário.

Art. 55. A **nota promissória pode ser passada:**

- I. **à vista**;
- II. **a dia certo**;
- III. **a tempo certo da data**.

Parágrafo único. A época do pagamento deve ser precisa e única para toda a soma devida.

LETRA DE CÂMBIO	NOTA PROMISSÓRIA
I. À vista.	I. à vista ;
II. A dia certo.	II. a dia certo ;
III. A tempo certo da data.	III. a tempo certo da data .
IV. A tempo certo da vista.	

A nota promissória, por ser título de crédito, possui implícita a cláusula à ordem, **podendo vir expressa, todavia, a cláusula não à ordem**

A promessa de pagamento **deve ser incondicional, não se admitindo a sujeição a qualquer condição suspensiva ou resolutiva**

Lei Uniforme de Genebra - (LUG) Art. 75 - A nota promissória contém: 2 - **A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada**

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56. São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas.

Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio.

LEI 6766/79 – PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º - Considera-se **LOTEAMENTO** a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, COM ABERTURA DE NOVAS VIAS de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º - considera-se **DESMEMBRAMENTO** a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, COM APROVEITAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

§ 4º Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

§ 5º A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

§ 7º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes.

§ 8º Constitui **LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO** a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 1º deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo **VEDADO O IMPEDIMENTO DE ACESSO** a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

CAPÍTULO II

Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

II - os lotes terão **área mínima de 125m²** e **frente mínima de 5 metros**, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será **obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 metros de cada lado**, salvo maiores exigências da legislação específica;

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

§ 1º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

§ 2º - **Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.**

§ 3º Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes.

§ 4º **No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros.**

Art. 5º. O Poder Público competente **poderá complementarmente exigir**, em cada loteamento, a reserva de faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos.

Parágrafo único - **Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.**

CAPÍTULO III

Do Projeto de Loteamento

Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

- I - as divisas da gleba a ser loteada;
- II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;
- III - a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes;
- IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;
- V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
- VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:

- I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas;
- II - o traçado básico do sistema viário principal;
- III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;
- IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;
- V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis.

Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos.

Art. 8º Os Municípios com **menos de 50 mil habitantes** e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação de diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta Lei.

Art. 9º Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18.

§ 1º - Os desenhos conterão pelo menos:

- I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;
- II - o sistema de vias com a respectiva hierarquia;
- III - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;

IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças;

V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;

VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais.

§ 2º - O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:

- I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante;
- II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
- III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento;
- IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências.

§ 3º Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente, quanto as aprovações consequentes.

CAPÍTULO IV

Do Projeto de Desmembramento

Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:

- I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
- II - a indicação do tipo de uso predominante no local;
- III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.

Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos.

Parágrafo único - O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no § 1º do art. 4º desta Lei.

CAPÍTULO V

Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento

Art. 12. **O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes** a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.

§ 1º O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação.

§ 2º § 2º Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o

caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da carta geotécnica de aptidão à urbanização.

§ 3º **É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada.**

Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições:

I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal;

II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal;

III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².

Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana.

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo anterior.

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo único - Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal.

Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas.

§ 1º **Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão.**

§ 2º **Nos Municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de 90 dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização.**

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, **não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador**, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

CAPÍTULO VI

Do Registro do Loteamento e Desmembramento

Art. 18. **Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação**, acompanhado dos seguintes documentos:

I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º;

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos **20 anos**, acompanhados dos respectivos comprovantes;

III - certidões negativas:

a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel;

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de **10 anos**;

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública.

IV - certidões:

a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de **10 anos**;

b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de **10 anos**;

c) de ônus reais relativos ao imóvel;

d) de ações penais contra o loteador, pelo período de **10 anos**.

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras;

VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei;

O art. 18, VI, da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, exige que o loteador submeta o projeto de loteamento ao registro imobiliário, acompanhado, dentre outros documentos, do exemplar do contrato-padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão, obrigatoriamente, as indicações previstas no seu art. 26 e, eventualmente, outras de caráter negocial, desde que não ofensivas dos princípios cogentes da referida lei. É válida a estipulação, na escritura de compra e venda, espelhada no contrato-padrão depositado no registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança, pela administradora do loteamento, das despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e/ou infraestrutura, porque dela foram devidamente cientificados os compradores, que a ela anuíram inequivocamente. STJ. 3ª Turma. REsp 1.569.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento.

§ 1º - Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV, alíneas a, e d, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.

§ 2º - **A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, NÃO IMPEDIRÁ o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes.** Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente.

§ 3º - A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de

alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge.

§ 4º O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.

§ 5º No caso de que trata o § 4º, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos.

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em **3 dias consecutivos**, podendo este ser impugnado no **prazo de 15 dias** contados da data da última publicação.

§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no **prazo de 5 dias**, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisão.

§ 2º - Ouvido o Ministério Público no **prazo de 5 dias**, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação.

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região.

§ 4º - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará sujeito a **multa** equivalente a **10 vezes** os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.

§ 5º - Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio.

Parágrafo único - No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos.

Art. 21. **Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada.** Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado registro em qualquer das

circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo Oficial do Registro de Imóveis, às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no § 4º deste artigo.

§ 1º **NENHUM LOTE PODERÁ SITUAR-SE EM MAIS DE UMA CIRCUNSCRIÇÃO.**

§ 2º - **É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta norma.**

§ 3º - Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta Lei.

§ 4º - **O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido,** submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.

Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado:

- I - por decisão judicial;
- II - a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato;
- III - a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado.

§ 1º - **A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências.**

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II e III, o Oficial do Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no **prazo de 30 dias** contados da data da última publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público.

§ 3º - A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada.

Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de depositados em Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca.

CAPÍTULO VII

Dos Contratos

Art. 25. São **IRRETRATÁVEIS** os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confirmam direito real oponível a terceiros.

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por **escritura pública ou por instrumento particular**, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes;

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e outras características;

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal;

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, **nunca excedente a 10% do débito** e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora **superior a 3 meses**;

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado;

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente.

§ 1º O contrato deverá ser firmado em **3 vias** ou extraídas em **3 traslados**, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas.

§ 2º Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário.

§ 3º **ADMITE-SE**, nos parcelamentos populares, a **CESSÃO DA POSSE** em que estiverem provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil.

§ 4º A cessão da posse referida no § 3º, cumpridas as obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante, de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.

§ 5º Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse referida no § 3º converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao Registro de Imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote.

§ 6º Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação.

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-

resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: **(Lei 13.786/18)**

I - o preço total a ser pago pelo imóvel; **(Lei 13.786/18)**

II - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário; **(Lei 13.786/18)**

III - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas; **(Lei 13.786/18)**

IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; **(Lei 13.786/18)**

V - **as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negrito para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente;** **(Lei 13.786/18)**

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; **(Lei 13.786/18)**

VII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial; **(Lei 13.786/18)**

VIII - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras; **(Lei 13.786/18)**

IX - informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel; **(Lei 13.786/18)**

X - o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente; **(Lei 13.786/18)**

XI - o termo final para a execução do projeto referido no § 1º do art. 12 desta Lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. **(Lei 13.786/18)**

§ 1º **Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente.** **(Lei 13.786/18)**

§ 2º A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no inciso V do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). **(Lei 13.786/18)**

Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no **prazo de 15 dias**, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato-padrão.

§ 1º Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer, outro instrumento, do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de pagamento, e a promessa de contratar.

§ 2º O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua

prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível.

§ 3º Havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto nos arts. 639 e 640 do Código de Processo Civil.

Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação.

Art. 29. **Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado.**

Art. 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes **não rescindir** os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos; se do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça.

Art. 31. **O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse**, lançado no verso das vias em poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devido registro.

§ 1º A cessão independe da anuência do loteador mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão.

§ 2º - Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o Oficial do Registro dar-lhe-á ciência, por escrito, **dentro de 10 dias.**

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido **30 dias depois** de constituído em mora o devedor.

§ 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§ 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§ 3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação.

Art. 32-A. **Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente**, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, **deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:** (Lei 13.786/18)

I - **os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;** (Lei 13.786/18)

II - **o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% do valor atualizado do contrato;** (Lei 13.786/18)

III - **os encargos moratórios** relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente; (Lei 13.786/18)

IV - **os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote**, bem como **tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;** (Lei 13.786/18)

V - **a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.** (Lei 13.786/18)

§ 1º **O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:** (Lei 13.786/18)

I - **em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;** (Lei 13.786/18)

II - **em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 meses após a formalização da rescisão contratual.** (Lei 13.786/18)

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei. (Lei 13.786/18)

§ 3º **O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária** nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. (Lei 13.786/18)

Art. 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do Oficial do Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos **15 dias** após o recebimento da intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 32 desta Lei.

Art. 34. **Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.**

§ 1º **Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.** (Lei 13.786/18)

§ 2º No **prazo de 60 dias**, contado da constituição em mora, **fica o loteador, na hipótese do caput deste artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial**, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. (Lei 13.786/18)

Art. 35. Se ocorrer o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato, e tiver sido realizado o pagamento de **mais**

de 1/3 do preço ajustado, o oficial do registro de imóveis mencionará esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento, e **soamente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, mediante apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente**, na forma do art. 32-A desta Lei, ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de imóveis. **(Lei 13.786/18)**

§ 1º Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado para vir recebê-lo no **prazo de 10 dias**, sob pena de ser devolvido ao depositante.

§ 2º No caso de não se encontrado o interessado, o Oficial do Registro de Imóveis depositará quantia em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária.

§ 3º **A obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para efetivação de novo registro**, prevista no caput deste artigo, **poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas assinado** **(Lei 13.786/18)**

Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá ser cancelado:

I - por decisão judicial;

II - a requerimento conjunto das partes contratantes;

III - quando houver rescisão comprovada do contrato.

Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis

Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.

CAPÍTULO VIII

Disposições Gerais

Art. 37. **É VEDADO vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.**

Art. 38. **Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.**

§ 1º Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de

Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial.

§ 2º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.

§ 3º Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar as prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem como audiência do Ministério Público.

§ 4º Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as prestações restantes, a contar da data da notificação.

§ 5º No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das prestações depositadas.

Art.39. **Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente, quando o loteamento não estiver regularmente inscrito.**

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.

§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despende, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

§ 5º A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá

contrariar o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei, ressalvado o disposto no § 1º desse último.

Existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares. Esse poder-dever, contudo, fica restrito à realização das obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, caput e § 5º, da Lei nº 6.799/79). Após fazer a regularização, o Município tem também o poder-dever de cobrar dos responsáveis (ex: loteador) os custos que teve para realizar a sua atuação saneadora. STJ. 1ª Seção. REsp 1164893-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/11/2016 (Info 651).

Loteamento clandestino	Loteamento irregular
Loteamento clandestino é aquele que não foi aprovado pela administração pública municipal.	Loteamento irregular: é aquele que foi aprovado pela administração pública municipal, mas que: • não foi inscrito ou • não foi executado em conformidade com o plano e as plantas aprovadas.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O art. 40 da Lei 6.766/79 prevê um poder-dever do Município de regularizar os loteamentos irregulares ou clandestinos. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3483e5ec0489e5c394b028ec4e81f3e1>>

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, poderá obter o registro, de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado.

Art. 42. **Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado.**

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso I do art. 4º desta Lei não se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas.

Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for o caso, em pecúnia ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas

Art. 44. O Município, o Distrito Federal e o Estado poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades.

Art. 45. **O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para promover ação destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais.**

Art. 46. **O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente Lei sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere.**

Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.

Art. 48. O **foro competente** para os procedimentos judiciais previstos nesta Lei será o da **COMARCA DA SITUAÇÃO DO LOTE.**

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las.

§ 1º Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará esta circunstância ao Oficial competente que a certificará, sob sua responsabilidade.

§ 2º Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta Lei, começando o prazo a correr **10 dias após** a última publicação.

CAPÍTULO IX

Disposições Penais

Art. 50. **Constitui crime contra a Administração Pública.**

I - **dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização** do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;

II - **dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações** constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4º e 5º, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.

Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

CAPÍTULO X

Disposições Finais

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.

Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos.

Parágrafo único. Às ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo Poder Público respectivo.

O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento em face de morador não associado. STJ. 3ª Turma. RMS 53602-AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

O credor hipotecário tem sim interesse de agir para propor ação em face do mutuário visando ao cumprimento de cláusula contratual que determina a observância dos padrões construtivos do loteamento. STJ. 1ª Turma. REsp 1.400.607-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/05/2018 (Info 628).

Compete à Corregedoria do Tribunal de Justiça ou ao Conselho Superior da Magistratura (e não a órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça) julgar recurso intentado contra decisão de juízo que julga impugnação ao registro de loteamento urbano. Quem define se é a Corregedoria ou o Conselho Superior é o Regimento Interno do TJ ou a Lei de Organização Judiciária do Estado. Esse recurso é um recurso administrativo (não se trata de apelação). STJ. 4ª Turma. REsp 1370524-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 28/4/2015 (Info 572).

LEI MARIA DA PENHA

Art. 9.

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher **fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao** Sistema Único de Saúde (**SUS**), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços (**LEI 13871/19**)

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas **terão seus custos ressarcidos pelo agressor.** (**LEI 13871/19**)

§ 6º **O ressarcimento de** que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo **não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada**(**LEI 13871/19**)

ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Art. 5.

§ 5º-Aos **residentes em área rural**, para os fins do disposto no caput deste artigo, **considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural** (**LEI 13870/19**)



JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ**EDIÇÃO N. 133: DO DIREITO DAS COISAS**

- 1) Por se tratar de competência relativa, a ação que se refira a direitos reais sobre imóvel, **excluídos aqueles que expressamente ensejem a competência absoluta do foro em que situada a coisa (art. 47, § 1º, do CPC/2015)**, poderá ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou, se houver, no foro eleito pelas partes.
- 2) Os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias **cedem diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência que, por definição, é um foro de atração** para o qual convergem a discussão de todas as causas e as ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.
- 3) Os **herdeiros possuem legitimidade ativa para atuarem diretamente em juízo em ações de direito real**, enquanto não aberto o inventário, por aplicação do **princípio de saisine**.
- 4) **É necessária a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem acerca de direitos reais imobiliários**, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
- 5) O promitente vendedor que readquire a titularidade do direito real sobre o bem imóvel anteriormente alienado **pode ser responsabilizado pelos débitos condominiais posteriores à alienação e contemporâneos à posse do promissário comprador, sem prejuízo de ulterior direito de regresso**.
- 7) A **inexistência de registro imobiliário** de imóvel objeto de ação de usucapião **não induz presunção de que o bem seja público (terras devolutas)**, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
- 8) A **usucapião é forma de aquisição originária da propriedade**, de modo que **não permanecem os ônus reais que gravavam o imóvel** antes da sua declaração.
- 9) A citação na ação possessória julgada improcedente **não interrompe** o prazo para aquisição da propriedade por usucapião.
- 10) A inexistência de outros bens imóveis no patrimônio de cônjuge/companheiro sobrevivente **não é requisito para o reconhecimento do direito real de habitação**.
- 11) O **direito real de habitação pode ser exercido tanto pelo cônjuge como pelo companheiro** supérstites.
- 12) O direito real de adjudicação **somente será exercitável se o locatário efetuar o depósito do preço do bem e das demais despesas de transferência**; formular o pedido de adjudicação no **prazo de 6 meses** do registro do contrato de compra e venda do imóvel; bem como promover a averbação do contrato de locação assinado por duas testemunhas na matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis, **30 dias antes** da referida alienação.



CC

Art. 49-A. A pessoa jurídica **não se confunde** com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores **(LEI 13874/19)**

Parágrafo único. A **autonomia patrimonial** das pessoas jurídicas **é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos**, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. **(LEI 13874/19)**

Art. 50. **TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA**. Em caso de **abuso da personalidade jurídica**, caracterizado pelo **desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial**, **pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público** quando lhe couber intervir no processo, **desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios** da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. **(LEI 13874/19)**

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, **DESVIO DE FINALIDADE** é a **utilização** da pessoa jurídica **com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos** de qualquer natureza. **(LEI 13874/19)**

§ 2º Entende-se por **CONFUSÃO PATRIMONIAL** a **ausência de separação de fato entre os patrimônios**, caracterizada por:

I - **cumprimento repetitivo** pela sociedade **de obrigações** do sócio ou do administrador ou vice-versa; **(LEI 13874/19)**

II - **transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações**, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e **(LEI 13874/19)**

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. **(LEI 13874/19)**

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo **também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica**. **(LEI 13874/19)**

§ 4º **A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos** de que trata o caput deste artigo **não autoriza a desconsideração** da personalidade da pessoa jurídica. **(LEI 13874/19)**

§ 5º **Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica** **(LEI 13874/19)**

CC

Art. 113.

§ 1º A **interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:** **(LEI 13874/19)**

I - **for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração** do negócio; **(LEI 13874/19)**

II - **corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado** relativas ao tipo de negócio; **(LEI 13874/19)**

III - **corresponder à boa-fé;** **(LEI 13874/19)**

IV - **for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo**, se identificável; e **(LEI 13874/19)**

V - **corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida**, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. **(LEI 13874/19)**

§ 2º As partes **poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração** dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei **(LEI 13874/19)**

Dia 8 PAG 11

CC

Art. 421. A **liberdade contratual** será exercida nos **limites da função social** do contrato. **(LEI 13874/19)**

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, **prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual** **(LEI 13874/19)**

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais **presumem-se paritários e simétricos** até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: **(LEI 13874/19)**

I - **as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação** das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; **(LEI 13874/19)**

II - **a alocação de riscos** definida pelas partes **deve ser respeitada e observada**; e **(LEI 13874/19)**

III - **a revisão contratual somente** ocorrerá de maneira **excepcional e limitada**. **(LEI 13874/19)**

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão **cláusulas ambíguas ou contraditórias**, **dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente**

Dia 9 PAG 9

CC

Art. 480-A e 480-B SEM EFEITOS



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CC
Art. 980-A § 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. (LEI 13874/19)

CC
Art. 1052 § 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 ou mais pessoas.(LEI 13874/19) § 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social(LEI 13874/19)

CC
Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza.(LEI 13874/19) § 1º Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos arts. 1.314 ao 1.358-A deste Código.(LEI 13874/19) § 2º Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo.(LEI 13874/19) § 3º O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. (LEI 13874/19) Art. 1.368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o § 2º do art. 1.368-C desta Lei, estabelecer: (LEI 13874/19) I - a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas; (LEI 13874/19) II - a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade; e (LEI 13874/19) III - classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. (LEI 13874/19) § 1º A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento.(LEI 13874/19) § 2º A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços.(LEI 13874/19) § 3º O patrimônio segregado referido no inciso III do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regulamento. (LEI 13874/19) Art. 1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé.(LEI 13874/19) § 1º Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos arts. 955 a 965 deste Código.(LEI 13874/19) § 2º A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários.(LEI 13874/19) Art. 1.368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste Capítulo (LEI 13874/19)

LEI DE FALÊNCIAS

Art. 82-A SEM EFEITOS



LEI 9504/97 – LEI DAS ELEIÇÕES

Art. 16-C.

§ 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral **até o 1º dia útil do mês de junho** a renúncia ao FEFC, **vedada a redistribuição** desses recursos **aos demais partidos**. (LEI 13877/19)

Art. 16-D.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a **distribuição** dos recursos entre os partidos **terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral**, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no § 3º do art. 17 da Constituição Federal. (LEI 13877/19)

§ 4º Para fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, a **distribuição** dos recursos entre os partidos **terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral**, bem como os Senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no 1º quadriênio de seus mandatos. (LEI 13877/19)

LEI 9504/97 – LEI DAS ELEIÇÕES

Art. 18-A

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, **não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa**. (LEI 13877/19)

LEI 9504/97 – LEI DAS ELEIÇÕES

Art. 23

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, **não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro**. (LEI 13877/19)

LEI 9504/97 – LEI DAS ELEIÇÕES

Art. 26

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas **serão excluídas do limite de gastos de campanha**. (LEI 13877/19)

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, **poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC**. (LEI 13877/19)

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à pres-

tação de contas dos candidatos. (LEI 13877/19)

Art. 27.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. (LEI 13877/19)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o **pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral**. (LEI 13877/19)

LEI 9504/97 – LEI DAS ELEIÇÕES

Art. 28

§ 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 8º O **requerimento do registro** de partido político, dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, deve ser **subscrito pelos seus fundadores, em número NUNCA INFERIOR A 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos estados**, e será acompanhado de: (LEI 13877/19)

§ 1º O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 10

§ 2º Os registros de atas e demais documentos de órgãos de direção nacional, estadual, distrital e municipal devem ser realizados no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição do respectivo diretório partidário. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 15

I - nome, denominação abreviada e o **estabelecimento da sede no território nacional**; (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (LEI 13877/19)

§ 1º **Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado**, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (LEI 13877/19)



§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 29.

§ 4º Na hipótese de **fusão**, a **existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa**, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, **anualmente**, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, **até o dia 30 de junho** do ano seguinte. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 34.

§ 4º Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade **deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas**. (LEI 13877/19)

§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, **vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor**. (LEI 13877/19)

§ 6º A Justiça Eleitoral **não pode exigir** dos partidos políticos apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantêm convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 37.

§ 3º A **sanção** a que se refere o caput deste artigo **deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses**, e o **pagamento** deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, **no máximo, 50% do valor mensal**, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em **até 5 anos** de sua apresentação, **vedada a acumulação de sanções**. (LEI 13877/19)

§ 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada, por via postal, pelo Tribunal Regional Eleitoral ou Juízo Eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 39.

§ 3º

III - mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda aos seguintes requisitos: (LEI 13877/19)

§ 6º Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive on-line, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso III do § 3º deste artigo. (LEI 13877/19)

§ 7º Os serviços para os partidos políticos **não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas**, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas. (LEI 13877/19)

§ 8º As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem o conjunto dos serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. (LEI 13877/19)

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 44. Os **recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados**:

V - na **criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres**, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o **mínimo de 5% do total**; (LEI 13877/19)

VIII - na **contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional** em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral; (LEI 13831/2019)

X - na **compra ou locação de bens móveis e imóveis**, bem como na **edificação ou construção de sedes e afins**, e na **realização de reformas e outras adaptações** nesses bens; (LEI 13831/2019)

XI - no **custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet**, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, o qual deve manter conta bancária específica para receber recursos dessa natureza, proibido nos **180 dias anteriores** à eleição. (LEI 13831/2019)

Art. 44-A. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político-partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram



vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do Regime Geral de Previdência Social. **(LEI 13877/19)**

Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso I do caput do art. 44 desta Lei. **(LEI 13877/19)**

LEI 9096/95 – LEI DOS PARTIDOS

Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. **(LEI 13831/2019)**

Art. 55-E. O disposto no art. 30 desta Lei deverá ser implantado no **prazo máximo de 180 dias**, contado da data de entrada em vigor deste artigo. **(LEI 13877/19)**



CF/88

Art. 20.

§ 1º É **assegurada**, nos termos da lei, **à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios** a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira por essa exploração.** (EC 102/19)

DIA 12 PÁG 1

CF/88

Art. 165.

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: (EC 102/2019)

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e **não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;** (EC 102/2019)

II - **não se aplica** nos casos de **impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;** (EC 102/2019)

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os **2 exercícios subsequentes**, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. (EC 102/2019)

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. (EC 102/2019)

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira (EC 102/2019)

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 107: DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS - I

1) Na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda ou de compra e venda, é possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com a indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel, pois aquela tem natureza moratória, enquanto esta tem natureza compensatória.

ATENÇÃO: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, **afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.** STJ. 2ª Seção. REsp 1498484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recurso repetitivo) (Info 651).

DIA 24 PÁG 10

JURISPRUDÊNCIA EM TESES

EDIÇÃO N. 134: DOS CRIMES DA LEI DE LICITAÇÃO - LEI N. 8.666/1993

1) Para a configuração do delito tipificado no **art. 89** da Lei n. 8.666/1993, é **indispensável** a comprovação do **dolo específico** do agente **em causar dano ao erário, bem como do prejuízo** à administração pública.

2) O art. 89 da Lei n. 8.666/1993 revogou o inciso XI do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, devendo, portanto, ser aplicados às condutas típicas praticadas por prefeitos após sua vigência.

3) A **condição de agente político (cargo de prefeito)** é **elementar do tipo penal descrito no caput do art. 89** da Lei n. 8.666/1993, **não podendo, portanto, ser sopesada como circunstância judicial desfavorável.**

4) O crime do **art. 90** da Lei n. 8.666/1993 **é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário**, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório.

5) O **crime** previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 classifica-se como **comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica**, podendo ser praticado por qualquer pessoa que participe do certame.

6) **É possível a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, no crime de fraude em licitação, quando violado dever inerente à função pública, circunstância que não integra o tipo previsto no art. 90** da Lei n. 8.666/1993.

7) **É possível o concurso de crimes entre os delitos do art. 90** (fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório) **com o do art. 96, inciso I** (fraudar licitação mediante elevação arbitrária dos preços), da Lei de Licitações, pois tutelam objetos distintos, afastando-se, portanto, o princípio da absorção.

8) Em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, o **termo inicial** para contagem do **prazo prescricional** deve ser a data em que o **contrato administrativo foi efetivamente assinado.**

9) **É idônea a valorização negativa da culpabilidade do**



agente pelo fato de exercer cargo de prefeito ao cometer os crimes previstos nos art. 90 e art. 92 da Lei n. 8.666/1993, dada a lisura e a ética que se esperam de um representante do interesse público.

10) O delito do art. 93 da Lei n. 8.666/1993 somente se tipifica se as condutas nele previstas forem praticadas no curso do procedimento licitatório.

11) **A fraude na licitação para fins de contratação de serviço não está abrangida pelo tipo penal previsto no art. 96 da Lei n. 8.666/1993, uma vez que apresenta hipóteses estreitas de penalidade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu, à luz do princípio penal da taxatividade.**

12) As infrações penais tipificadas na Lei n. 8.666/1993 não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução para a prática de crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º da Decreto-Lei n. 201/1976), tratando-se de delitos autônomos e distintos, a tutelar bens jurídicos diversos, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção.

13) À luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a norma contida no art. 400 do Código de Processo Penal - CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/2008), que prevê a **realização do interrogatório ao final da instrução criminal, é de observância obrigatória no âmbito dos procedimentos especiais**, não havendo que se falar em afronta ao rito procedimental previsto no art. 104 da Lei de Licitações.

14) Compete à Justiça Castrense processar e julgar os crimes licitatórios praticados por militar contra patrimônio sujeito à administração militar (art. 9º do Código Penal Militar - CPM).



LEI 9504/97

Art. 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir. **(LEI 13878/19)**

Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de **40%** do limite previsto no caput deste artigo **(LEI 13878/19)**

Art. 23.

§ 2º-A. **O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos** de campanha no cargo em que concorrer. **(LEI 13878/19)**



LEI 11340/06

Art. 9

§ 7º A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem **prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio**, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. **(LEI 13882/2019)**

§ 8º **Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos** conforme o disposto no § 4º deste artigo, e **o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público** **(LEI 13882/2019)**

LEI 11340/06

Art. 12

VI-A - **verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo** e, na hipótese de existência, **juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte**, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento) **(LEI 13880/2019)**

LEI 11340/06

Art. 18

IV - **determinar a apreensão imediata de arma** de fogo sob a posse do agressor **(LEI 13880/2019)**

LEI 11340/06

Art. 23

V - **determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio**, ou a **transferência** deles para essa instituição, **independentemente da existência de vaga**. **(LEI 13882/2019)**



LEI 10826/03

Art. 25. As **armas de fogo apreendidas**, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando **não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 horas, para destruição ou doação** aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 1º-A. As **armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização** de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido **adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário** da unidade da federação responsável pela apreensão. **(LEI 13886/19)**

LEI 11343/06

Art. 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o art. 60 desta Lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada, imediatamente, a sua conversão em moeda nacional. **(LEI 13886/19)**

§ 1º A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a instituição financeira, ou equiparada, para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. **(LEI 13886/19)**

§ 2º Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o § 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. **(LEI 13886/19)**

§ 3º Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o § 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. **(LEI 13886/19)**

§ 4º Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal, no **prazo de 360 dias**, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta Lei. **(LEI 13886/19)**

LEI 11343/06

Art. 61

§ 6º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 7º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 8º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 9º **O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no § 1º deste artigo. (LEI 13886/19)**

§ 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no § 1º deste artigo. **(LEI 13886/19)**

§ 11. Os **bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de hasta pública, preferencialmente por meio eletrônico**, assegurada a venda pelo maior lance, por **preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial. (LEI 13886/19)**

§ 12. O juiz ordenará às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. **(LEI 13886/19)**

§ 13. Na **alienação** de veículos, embarcações ou aeronaves, a **autoridade de trânsito** ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, **devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias**, ficando o **arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. **(LEI 13886/19)**

§ 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento **não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens. (LEI 13886/19)**

§ 15. Na hipótese de que trata o § 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. **(LEI 13886/19)**



LEI 11343/06

Art. 62

§ 1º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão gestor do Funad para que, em **10 dias**, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. **(LEI 13886/19)**

§ 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. **(LEI 13886/19)**

§ 12 – **PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)**

§ 13 – **PERDEU VIGÊNCIA (MP 885/19)**

Art. 62-A. O depósito, em dinheiro, de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal, por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. **(LEI 13886/19)**

§ 1º Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos, pela Caixa Econômica Federal, para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no **prazo de 24 horas**, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do Funad. **(LEI 13886/19)**

§ 2º Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no **prazo de até 3 dias úteis**, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. **(LEI 13886/19)**

§ 3º Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. **(LEI 13886/19)**

§ 4º Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como anulação de receita do Funad no exercício em que ocorrer a devolução. **(LEI 13886/19)**

§ 5º A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. **(LEI 13886/19)**

LEI 11343/06

Art. 63.

§ 3º **REVOGADO PELA LEI 13886/19**

§ 4º Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

§ 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do Funad, o juiz deve: **(LEI 13886/19)**

I – ordenar às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão; e **(LEI 13886/19)**

II – determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros prevista no inciso VI do caput do art. 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como determinar à Secretaria de Coordenação e

Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. **(LEI 13886/19)**

LEI 11343/06

Art. 63-C. Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades: **(LEI 13886/19)**

I – **alienação, mediante:** **(LEI 13886/19)**

a) **licitação;** **(LEI 13886/19)**

b) **doação com encargo** a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do Funad; ou **(LEI 13886/19)**

c) **venda direta**, observado o disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; **(LEI 13886/19)**

II – **incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública**, observadas as finalidades do Funad; **(LEI 13886/19)**

III – **destruição;** ou **(LEI 13886/19)**

IV – **inutilização.** **(LEI 13886/19)**

§ 1º **A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação.** **(LEI 13886/19)**

§ 2º O edital do leilão a que se refere o § 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. **(LEI 13886/19)**

§ 3º Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. **(LEI 13886/19)**

§ 4º **Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. **(LEI 13886/19)**

§ 5º Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos §§ 13 e 15 do art. 61 desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 6º Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos prevista no § 14 do art. 61 desta Lei. **(LEI 13886/19)**

§ 7º A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. **(LEI 13886/19)**

§ 8º Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta Lei. **(LEI 13886/19)**

Art. 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. **(LEI 13886/19)**

Art. 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou



confiscados será revertido integralmente ao Funad, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, vedada a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. (LEI 13886/19)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. (LEI 13886/19)

Art. 63-F. Na hipótese de **condenação por infrações às quais esta Lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito.** (LEI 13886/19)

§ 1º A **decretação da perda** prevista no caput deste artigo **fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminoso habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação a organização criminoso.** (LEI 13886/19)

§ 2º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, **entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:** (LEI 13886/19)

I – **de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente;** e (LEI 13886/19)

II – **transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.** (LEI 13886/19)

§ 3º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. (LEI 13886/19)

LEI 9503/97

Art. 124.

Parágrafo único. O disposto no inciso VIII do caput deste artigo **não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006** (LEI 13886/19)



LEI 11340/06 – LEI MARIA DA PENHA

Art. 9. §2º

III - **encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio**, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. **(LEI 13894/19)**

LEI 11340/06 – LEI MARIA DA PENHA

Art. 11

V - **informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária** para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável **(LEI 13894/19)**

LEI 11343/06

Art. 18

II - **determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio**, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente **(LEI 13894/19)**

CPC

Art. 53.

I-

d) de **domicílio da vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) **(LEI 13894/19)**

CPC

Art. 698.

Parágrafo único. O **Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) **(LEI 13894/19)**

CPC

Art. 1048

III - em que **figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). **(LEI 13894/19)**



JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ**EDIÇÃO N. 137: DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - I**

- 1) O exercício dos direitos da personalidade **pode sofrer limitação voluntária, DESDE QUE NÃO SEJA PERMANENTE NEM GERAL**. (Enunciado n. 4 da I Jornada de Direito Civil do CJF)
- 2) A pretensão de reconhecimento de ofensa a direito da personalidade **É IMPRESCRITÍVEL**.
- 3) A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa **não é um direito absoluto**, encontrando **limitações**, tais como a **preservação dos direitos da personalidade**.
- 4) No tocante às pessoas públicas, apesar de o grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos particulares, já que comprometidos com a publicidade, **restará configurado o abuso do direito de uso da imagem quando se constatar a vulneração da intimidade ou da vida privada**.
- 5) **Independe de prova do prejuízo** a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. (Súmula n. 403/STJ)
- 6) A divulgação de fotografia em periódico (impresso ou digital) para ilustrar matéria acerca de manifestação popular de cunho político-ideológico ocorrida em local público **não tem intuito econômico ou comercial, mas tão-somente informativo**, ainda que se trate de sociedade empresária, não sendo o caso de aplicação da Súmula n. 403/STJ.
- 7) A **publicidade** que **divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome**, mas sendo **capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade**. (Enunciado n. 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF)
- 8) O uso e a divulgação, por sociedade empresária, de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público, em meio a cenário destacado, sem nenhuma conotação ofensiva ou vexaminosa, **configura dano moral decorrente de violação do direito à imagem por ausência de autorização do titular**.
- 9) O **uso não autorizado da imagem de menores de idade gera dano moral in re ipsa**.
- 10) A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação **inclui o direito ao esquecimento**, ou seja, o **direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores à honra**. (Vide Enunciado n. 531 da IV Jornada de Direito Civil do CJF)
- 11) Quando os **registros** da folha de antecedentes do réu são **muito antigos, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento**.

Após art. 1.198, CC

Súmula 637-STJ: O ente público **detém legitimidade e interesse** para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, **podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio**.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 22

XXI -normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares **(EC 103/19)**;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 37

§ 13. O **servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, **enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos** para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. **(EC 103/19)**

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, **acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição**. **(EC 103/19)**

§ 15. **É vedada a complementação de aposentadorias** de servidores públicos **e de pensões por morte** a seus dependentes **que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social**. **(EC 103/19)**

Art. 38.

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, **permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem** **(EC 103/19)**

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 39

§ 9º **É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário** ou vinculadas ao exercício de **função de confiança ou de cargo em comissão** à remuneração do cargo efetivo **(EC 103/19)**

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 40. O **regime próprio** de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos **terá caráter contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.(EC 103/19)

§ 1º O **servidor abrangido por regime próprio** de previdência social **será aposentado**:(EC 103/19)

I - por **incapacidade permanente para o trabalho**, no cargo em que estiver investido, quando **insuscetível de readaptação**, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (EC 103/19)

III - no **âmbito da União**, aos **62 anos de idade**, se **mulher**, e aos **65 anos de idade**, se **homem**, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.(EC 103/19)

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.(EC 103/19)

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.(EC 103/19)

§ 4º É **vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio** de previdência social, **ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º**.(EC 103/19)

§ 4º-A. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de **servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.(EC 103/19)

§ 4º-B. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de **ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial** dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.(EC 103/19)

§ 4º-C. **Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de **servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde**, ou associação desses agentes, **vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação**.(EC 103/19)

§ 5º Os **ocupantes do cargo de professor** terão **idade mínima reduzida em 5 anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, **desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo**.(EC 103/19)

PROFESSOR	MULHER	57 anos
	HOMEM	60 anos

§ 6º **Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis** na forma desta Constituição, **é vedada a**

percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, **aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral** de Previdência Social.(EC 103/19)

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.(EC 103/19)

§ 9º O **tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria**, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o **tempo de serviço** correspondente será contado para fins de **disponibilidade**.(EC 103/19)

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.(EC 103/19)

§ 13. Aplica-se ao **agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o **Regime Geral** de Previdência Social.(EC 103/19)

§ 14. A **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar** para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, **observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16**.(EC 103/19)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 **oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida**, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.(EC 103/19)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, **o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória**.(EC 103/19)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.(EC 103/19)

§ 21. (REGOVADO EC 103/19)

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:(EC 103/19)

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;(EC 103/19)

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;(EC 103/19)

III - fiscalização pela União e controle externo e social;(EC



103/19)

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;(EC 103/19)

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;(EC 103/19)

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;(EC 103/19)

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;(EC 103/19)

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;(EC 103/19)

IX - condições para adesão a consórcio público;(EC 103/19)

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias(EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 93.

VIII o **ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público**, fundar-se-á em decisão por **voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ**, assegurada ampla defesa; (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 103-B, §4º

III **receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro** que atuem por delegação do poder público ou oficializados, **sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais**, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 109

§ 3º **Lei poderá autorizar** que as **causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual** quando a **comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal**. (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 149.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio** de previdência social, **cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas**, que **poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos** de aposentadoria e de pensões. (EC 103/19)

§ 1º-A. Quando **houver deficit atuarial**, a **contribuição ordinária** dos aposentados e pensionistas **poderá incidir sobre o valor** dos proventos de aposentadoria e de pensões **que supere o salário-mínimo**. (EC 103/19)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A **para equacionar o deficit atuarial**, é **facultada a instituição de contribuição extraordinária**, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (EC 103/19)

§ 1º-C. A **contribuição extraordinária** de que trata o § 1º-B **deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado**, contado da data de sua instituição. (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 167, parágrafo único

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a **utilização de recursos de regime próprio** de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, **para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento**; (EC 103/19)

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 194, parágrafo único

VI - **diversidade da base de financiamento**, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; (EC 103/19)



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 195,

II - **do trabalhador e dos demais segurados** da previdência social, **podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral** de Previdência Social; (EC 103/19)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo (CS do empregador) **poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho**, sendo também **autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput**. (EC 103/19)

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em **prazo superior a 60 meses** e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput. (EC 103/19)

§ 12. **A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.**

§ 13. (REVOGADO EC 103/19)

§ 14. O segurado **somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria**, assegurado o agrupamento de contribuições. (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 201. A **previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (EC 103/19)

I - **cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada**; (EC 103/19)

§ 1º É **vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados**: (EC 103/19)

I - **com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; (EC 103/19)

II - **cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação**. (EC 103/19)

§ 7º É assegurada **aposentadoria no regime geral** de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - **65 anos de idade**, se **homem**, e **62 anos de idade**, se **mulher**, observado **tempo mínimo de contribuição**; (EC 103/19)

II - **60 anos de idade**, se **homem**, e **55 anos de idade**, se **mulher**, para os **trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar**, nestes incluídos o **produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal**. (EC 103/19)

§ 8º O **requisito de idade** a que se refere o inciso I do § 7º será **reduzido em 5 anos**, para o **professor** que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. (EC 103/19)

§ 9º Para **fins de aposentadoria**, será **assegurada a contagem**

recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (EC 103/19)

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (EC 103/19)

§ 10. **Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados**, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, **a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado**. (EC 103/19)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, **a qualquer título, serão incorporados ao salário** para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

§ 12. **Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda**, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, **e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência**, desde que **pertencentes a famílias de baixa renda**. (EC 103/19)

§ 13. A **aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 salário-mínimo**. (EC 103/19)

§ 14. É **vedada a contagem de tempo de contribuição fictício** para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (EC 103/19)

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. (EC 103/19)

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei (EC 103/19)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 202

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. (EC 103/19)

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º **aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar**. (EC 103/19)

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. (EC 103/19)



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (EC 103/19)

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, **no mínimo 28%** serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (EC 103/19)

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166. (EC 103/19)



CÓDIGO FLORESTAL

Art. 29.

§ 3º A inscrição no CAR **é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais.** (LEI 13887/19)

§ 4º Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei (LEI 13887/19)

CÓDIGO FLORESTAL

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo. (LEI 13887/19)

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, **a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais,** conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal. (LEI 13887/19)

§ 2º A **inscrição** do imóvel rural no CAR **é condição obrigatória para a adesão ao PRA,** que deve ser requerida em **até 2 anos**, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei. (LEI 13887/19)

§ 7º Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA **até 31 de dezembro de 2020**, o proprietário ou possuidor de imóvel rural **poderá aderir ao PRA implantado pela União**, observado o disposto no § 2º deste artigo. (LEI 13887/19)



DEMAIS SÚMULAS SOBRE CONTRATOS

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que **restringe a responsabilidade** de instituição financeira **pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.**

Ao final da LEP

SÚMULAS SOBRE EXECUÇÃO PENAL

Súmula 639-STJ: **Não fere o contraditório e o devido processo** decisão que, **sem ouvida prévia da defesa**, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário Federal.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ**EDIÇÃO N. 138: DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - II**

- 1) O **dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou da coletividade como realidade massificada**, não sendo necessária a demonstração de dor, da repulsa, da indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
- 2) A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções **não possui caráter absoluto**, devendo **observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade**, não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou de profissionais que atuem no processo.
- 3) A **voz humana encontra proteção nos direitos da personalidade**, seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à imagem ou do direito à identidade pessoal.
- 4) O reconhecimento do estado de filiação é **DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL**, assentado no princípio da dignidade da pessoa humana.
- 5) A **regra** no ordenamento jurídico é a **imutabilidade do prenome**, um direito da personalidade que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, cuja **modificação** revela-se **possível**, no entanto, **nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência**.
- 6) O **transgênero** tem **direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, exigindo-se**, para tanto, **nada além da manifestação de vontade do indivíduo**, em respeito aos princípios da identidade e da dignidade da pessoa humana, inerentes à personalidade.
- 7) É **possível a modificação do nome civil em decorrência do direito à dupla cidadania**, de forma a unificar os registros à luz dos princípios da verdade real e da simetria.
- 8) A **continuidade do uso do sobrenome do ex-cônjuge**, à exceção dos impedimentos elencados pela legislação civil, **afirma-se como direito inerente à personalidade**, integrando-se à identidade civil da pessoa e identificando-a em seu entorno social e familiar.
- 9) O **direito ao nome**, enquanto atributo dos direitos da personalidade, **torna possível o restabelecimento do nome de solteiro após a dissolução** do vínculo conjugal em decorrência da morte.
- 10) Em caso de uso indevido do nome da pessoa com intuito comercial, o **dano moral é in re ipsa**.
- 11) **Não se exige a prova inequívoca da má-fé** da publicação (*actual malice*), para ensejar a indenização pela ofensa ao nome ou à imagem de alguém.
- 12) Os pedidos de remoção de conteúdo de natureza ofensiva a direitos da personalidade das páginas de *internet*, seja por meio de notificação do particular ou de ordem judicial, **dependem da localização inequívoca da publicação** (*Universal Resource Locator - URL*), correspondente ao material que se pretende remover.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ**EDIÇÃO N. 127: INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE PRIVADA**

- 1) O ato de tombamento geral **não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombamento**, pois as **restrições impostas** pelo Decreto-Lei n. 25/1937 **se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada**.
- 2) Inexistindo ofensa à harmonia estética de conjunto arquitetônico tombado, não há falar em demolição de construção acrescida.
- 3) O tombamento do Plano Piloto de Brasília abrange o seu singular conceito urbanístico e paisagístico, que expressa e forma a própria identidade da capital federal.
- 4) **A indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área.**
- 5) **É indevido o direito à indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa**, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel.
- 6) As restrições relativas à exploração da mata atlântica estabelecidas pelo Decreto n. 750/1993 constituem mera limitação administrativa, e não desapropriação indireta, sujeitando-se, portanto, à prescrição quinquenal.
- 7) A indenização referente à cobertura vegetal **deve ser calculada em separado do valor da terra nua** quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo interventivo na propriedade.
- 8) Nas hipóteses em que ficar demonstrado que a servidão de passagem abrange área superior àquela prevista na escritura pública, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de violação do princípio do justo preço.
- 9) Os **juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação, e pela limitação da propriedade, no caso de servidão administrativa** nos termos da Súmula n. 56/STJ.
- 10) **Não incide imposto de renda sobre os valores indenizatórios recebidos pelo particular em razão de servidão administrativa** instituída pelo Poder Público.
- 11) Admite-se a possibilidade de construções que não afetem a prestação do serviço público na faixa de servidão (art. 3º do Decreto n. 35.851/1954).

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ**EDIÇÃO N. 135: CONSELHOS PROFISSIONAIS - I**

- 1) Os conselhos de fiscalização profissional **possuem natureza jurídica de autarquia**, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito público.
- 2) Com a suspensão da redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 ao *caput* do art. 39 da Constituição Federal de 1988, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, o regime jurídico dos conselhos profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário.
- 3) Os **servidores dos conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao regime jurídico único**, de modo que a aposentadoria ocorrida após a publicação das decisões proferidas nas ADI n. 1.717/DF e ADI n. 2.135/DF, esta última em sede de liminar, segue o regime estatutário.
- 4) Os conselhos de fiscalização profissional **não podem registrar seus veículos como oficiais porque compõem a administração pública indireta** e o §1º do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB autoriza apenas o registro de veículos oficiais da administração direta.
- 5) Os conselhos profissionais **têm poder de polícia para fiscalizar as profissões regulamentadas**, inclusive no que concerne à cobrança de anuidades e à aplicação de sanções.
- 6) A partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador para a cobrança de anuidades de órgão de fiscalização profissional é o registro no conselho e não mais o efetivo exercício da profissão.
- 7) As **anuidades** devidas aos conselhos profissionais **constituem contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária**, sujeita a lançamento de ofício.
- 8) O **prazo prescricional para cobrança de anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente quando o total da dívida inscrita atingir o valor mínimo correspondente a 4 anuidades**, conforme disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.
- 9) A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, embora possua natureza jurídica especialíssima, submete-se ao disposto no art. 8º da Lei n. 12.514/2011, que determina que os conselhos de classe somente executarão dívida de anuidade quando o total do valor inscrito atingir o montante **mínimo correspondente a 4 anuidades**.
- 10) Compete a Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. (Súmula n. 66/STJ)
- 11) Não se aplica o art. 20 da Lei n. 10.552/2002, que determina o arquivamento provisório das execuções de pequeno valor, às execuções fiscais propostas pelos conselhos regionais de fiscalização profissional.
- 12) Em execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional, seu representante judicial possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. (Tese julgada sob o rito do art. 1.039 do CPC/2015 - TEMA 580)

EDIÇÃO N. 136: CONSELHOS PROFISSIONAIS - II

- 1) O registro no conselho de fiscalização profissional está vinculado à atividade básica ou à natureza dos serviços prestados pela empresa, por força do que dispõe o art. 1º da Lei n. 6.839/1980.
- 2) A **atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia,**



está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho e, de consequência, não está incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.

3) O **benefício da isenção do preparo**, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, *caput*, da Lei n. 9.289/1996, **é inaplicável aos conselhos de fiscalização profissional**. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 625)

4) A atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, de modo que a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, bem como de pagamento de anuidade para o exercício de tal profissão, torna-se incompatível com a Constituição Federal de 1988.

5) As empresas de *factoring* convencional não precisam ser registradas nos conselhos regionais de administração, visto que suas atividades são de natureza eminentemente mercantil, ou seja, não envolvem gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa.

6) O exame de suficiência instituído pela Lei n. 12.249/2010, que alterou o art. 12, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.295/1946, será exigido de contadores e de técnicos em contabilidade que completarem o curso após a vigência daquela lei.

7) O ato do Conselho de Contabilidade, que requisita dos contadores e dos técnicos livros e fichas contábeis de seus clientes, não viola os princípios da privacidade e do sigilo profissional, já que visa à fiscalização da atividade contábil dos profissionais nele inscritos.

8) Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e as drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. (Súmula n. 561/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 715)

9) É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/1973, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/1974, entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014. (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 727)

10) Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem à contratação de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos, as pessoas jurídicas que explorem as atividades de comercialização de animais vivos e de venda de medicamentos veterinários, pois não são atividades reservadas à atuação privativa de médico veterinário.

11) Não há comando normativo que obrigue a inscrição de professores e de mestres de artes marciais, ou mesmo de danças, de capoeira e de ioga, nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da Lei n. 9.696/1998, essas atividades não são próprias dos profissionais de educação física.

12) O registro de restaurantes e de bares no Conselho Regional de Nutrição e a presença de profissional técnico (nutricionista) não são obrigatórios, pois a atividade básica desses estabelecimentos não é a fabricação de alimentos destinados ao consumo humano (art. 18 do Decreto n. 84.444/1980), nem se aproxima do conceito de saúde trazido pela legislação específica.





Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CF

Art. 21.

XIV - organizar e manter a **polícia civil, a polícia penal a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal**, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (EC 104/19)

CF

Art. 32.

§ 4º **Lei federal** disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar (EC 104/19)

CF

Art. 144.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (EC 104/19)

§ 5º-A. Às **polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal** da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**. (EC 104/19)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (EC 104/19)



CF

Art. 21.

XIV - organizar e manter a **polícia civil, a polícia penal a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal**, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (EC 104/19)

CF

Art. 32.

§ 4º **Lei federal** disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar (EC 104/19)

CF

Art. 144.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (EC 104/19)

§ 5º-A. Às **polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal** da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**. (EC 104/19)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (EC 104/19)



JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 139: DO INDULTO E DA COMUTAÇÃO DE PENA

- 1) O instituto da **gracia**, previsto no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, **engloba o indulto e a comutação de pena**, estando a **competência privativa do Presidente da República** para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.
- 2) A **sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem NATUREZA DECLARATÓRIA**, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial.
- 3) O **deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República** no respectivo ato de concessão, sendo **VEDADA A INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA NORMA**, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.
- 4) A análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena **deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial**, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto.
- 5) A superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, **não altera a data-base para a concessão** da comutação de pena e do indulto.
- 6) O indulto e a comutação de pena **incidem sobre as execuções em curso no momento da edição do decreto presidencial**, não sendo possível considerar na base de cálculo dos benefícios as penas já extintas em decorrência do integral cumprimento.
- 7) Para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta, **não sendo levada em conta**, portanto, **a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores**.
- 8) O cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão de indulto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.
- 9) Compete ao Juízo da Execução Fiscal a apreciação do pedido de indulto em relação à pena de multa convertida em dívida de valor.
- 10) **Não dispondo** o decreto autorizador **de forma contrária**, os **condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena**, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras.
- 11) **É possível a concessão de comutação de pena aos condenados por crime comum praticado em concurso com crime hediondo**, desde que o apenado tenha cumprido as frações referentes aos delitos comum e hediondo, exigidas pelo respectivo decreto presidencial.
- 12) **É possível a concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico de drogas privilegiado** (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por estar desprovido de natureza hedionda.
- 13) O **indulto humanitário** requer, para sua concessão, a **necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução**, de que a **enfermidade** que acomete o sentenciado é **grave, permanente e exige cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional**.
- 14) O indulto **EXTINGUE OS EFEITOS PRIMÁRIOS** da

condenação (pretensão executória), mas **NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS, PENAIIS OU EXTRAPENAIIS**. (Súmula n. 631/STJ)

CF

- Art. 166-A. As **emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios** por meio de: **(EC 105/19)**
- I - **transferência especial**; ou **(EC 105/19)**
- II - **transferência com finalidade definida**. **(EC 105/19)**
- § 1º **Os recursos transferidos** na forma do caput deste artigo **não integrarão a receita** do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios **para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo**, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: **(EC 105/19)**
- I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e **(EC 105/19)**
- II - encargos referentes ao serviço da dívida. **(EC 105/19)**
- § 2º **Na transferência especial** a que se refere o inciso I do caput deste artigo, **os recursos**: **(EC 105/19)**
- I - **serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere**; **(EC 105/19)**
- II - **pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira**; e **(EC 105/19)**
- III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo. **(EC 105/19)**
- § 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo **poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária** na aplicação dos recursos. **(EC 105/19)**
- § 4º Na **transferência com finalidade definida** a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão: **(EC 105/19)**
- I - **vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar**; e **(EC 105/19)**
- II - **aplicados nas áreas de competência constitucional da União**. **(EC 105/19)**
- § 5º **Pelo menos 70% das transferências especiais** de que trata o inciso I do caput deste artigo **deverão ser aplicadas em despesas de capital**, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo **(EC 105/19)**





Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CP
Art. 25. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em <u>legítima defesa</u> o <u>agente de segurança pública</u> que <u>repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.</u> (LEI 13964/19)

CP
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será <u>executada perante o juiz da execução penal</u> e será <u>considerada dívida de valor</u> , aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (LEI 13964/19)

Após art. 51, CP

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública , inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.	A multa será EXECUTADA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL e será considerada dívida de valor , aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
STF	Reação legislativa:
Quem executa a pena de multa? • Prioritariamente: o MP, na vara de execução penal, aplicando-se a LEP. • Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias após ser devidamente intimado: a Fazenda Pública irá executar, na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei nº 6.830/80. STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927). STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).	é uma forma de "ativismo congressual" com o objetivo de o Congresso Nacional reverter situações de autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico por parte do STF, estando, portanto, amparado no princípio da separação de poderes. O ativismo congressual consiste na participação mais efetiva e intensa do Congresso Nacional nos assuntos constitucionais. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência. Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo de reversão jurisprudencial. No caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima. Para ser considerada válida, o Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. https://www.dizerodireito.com.br/2015/10/superacao-legislativa-da-jurisprudencia.html



CP
Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos . (LEI 13964/19) § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos , devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. (LEI 13964/19)

Após art. 75, CP

TEMPO DE CUMPRIMENTO PPL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
30 anos	40 anos
	Novatio legis in pejus (não retroage)

CP
Art. 83. III – comprovado: (LEI 13964/19) a) bom comportamento durante a execução da pena; (LEI 13964/19) b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses ; (LEI 13964/19) c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (LEI 13964/19) d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (LEI 13964/19)

Após art. 83, CP

REQUISITOS LIVRAMENTO CONDICIONAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
III - comprovado comportamento SATISFATÓRIO durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;	III - comprovado: a) BOM comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses ; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

CP
Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão , poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito . (LEI 13964/19) § 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens : I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto , na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e (LEI 13964/19) II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória , a partir do início da atividade criminal. (LEI 13964/19) § 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. § 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público , por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. (LEI 13964/19) § 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. (LEI 13964/19) § 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado , dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes . (LEI 13964/19)

CP
Art. 116. II - enquanto o agente cumpre pena no exterior ; (LEI 13964/19) III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ; e (LEI 13964/19) IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal . (LEI 13964/19)

Após art. 116, CP

CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro	I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II - enquanto o agente cumpre pena no exterior ; III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores , quando inadmissíveis ; e IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal .



CP
Art. 157. § 2º. VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca ; (LEI 13964/19) § 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido , aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (LEI 13964/19)

Após art. 157, CP

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Emprego de arma branca não era causa de aumento de pena	A pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA BRANCA
A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo	A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO Aplica-se a pena em DOBRO se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO

CP
Art. 171. § 5º Somente se procede mediante representação , salvo se a vítima for: (LEI 13964/19) I - a Administração Pública , direta ou indireta; (LEI 13964/19) II - criança ou adolescente ; (LEI 13964/19) III - pessoa com deficiência mental ; ou (LEI 13964/19) IV - maior de 70 anos de idade ou incapaz . (LEI 13964/19)

Após art. 171, CP

AÇÃO PENAL NO CRIME DE ESTELIONATO		
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19	
Ação penal pública INCONDICIONADA	REGRA	Ação penal pública CONDICIONADA à representação da vítima
	EXCEÇÃO	Ação penal pública INCONDICIONADA quando a vítima for: I - a Administração Pública , direta ou indireta; II - criança ou adolescente ; III - pessoa com deficiência mental ; ou IV - maior de 70 anos de idade ou incapaz .

CP
Art. 316. Pena - reclusão, de 2 a 12 anos , e multa. (LEI 13964/19)

Após art. 316, CP

PENA NO CRIME DE CONCUSSÃO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Reclusão, de 2 a 8 anos , e multa	Reclusão, de 2 a 12 anos , e multa
	Novatio legis in pejus (não retroage)



CPP

Juiz das Garantias

Art. 3º-A. O processo penal terá **ESTRUTURA ACUSATÓRIA, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.** (LEI 13964/19)

Adoção do SISTEMA ACUSATÓRIO de forma expressa

Art. 3º-B. O juiz das garantias é **responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais** cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, **competindo-lhe** especialmente: (LEI 13964/19)

I - **receber a comunicação imediata da prisão**, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal; (LEI 13964/19)

II - **receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão**, observado o disposto no art. 310 deste Código; (LEI 13964/19)

III - **zelar pela observância dos direitos do preso**, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo; (LEI 13964/19)

IV - **ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal**; (LEI 13964/19)

V - **decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar**, observado o disposto no § 1º deste artigo; (LEI 13964/19)

VI - **prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las**, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente; (LEI 13964/19)

VII - **decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis**, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral; (LEI 13964/19)

VIII - **prorrogar o prazo de duração do inquérito**, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (LEI 13964/19)

IX - **determinar o trancamento do inquérito policial** quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; (LEI 13964/19)

X - **requeritar documentos, laudos e informações** ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação;

XI - **decidir sobre os requerimentos de:** (LEI 13964/19)

a) **interceptação telefônica**, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação; (LEI 13964/19)

b) **afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico**; (LEI 13964/19)

c) **busca e apreensão domiciliar**; (LEI 13964/19)

d) **acesso a informações sigilosas**; (LEI 13964/19)

e) **outros meios de obtenção da prova** que restrinjam direitos fundamentais do investigado; (LEI 13964/19)

XII - **julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia**; (LEI 13964/19)

XIII - **determinar a instauração de incidente de insanidade mental**; (LEI 13964/19)

XIV - **decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa**, nos termos do art. 399 deste Código; (LEI 13964/19)

XV - **assegurar** prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de **acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne,**

estritamente, às diligências em andamento; (LEI 13964/19)

XVI - **deferir pedido de admissão de assistente técnico** para acompanhar a produção da perícia; (LEI 13964/19)

XVII - **decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada**, quando formalizados **durante a investigação**; (LEI 13964/19)

XVIII - **outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.** (LEI 13964/19)

§ 2º Se o **investigado** estiver **preso**, o juiz das garantias **poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 dias**, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **competência** do juiz das garantias **abrange todas as infrações penais, EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, e CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA** na forma do art. 399 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. (LEI 13964/19)

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias **NÃO VINCULAM** o juiz da instrução e julgamento, que, **após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias.** (LEI 13964/19)

§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e **não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas**, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (LEI 13964/19)

§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. (LEI 13964/19)

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código **FIÇARÁ IMPEDIDO** de funcionar no processo.

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (LEI 13964/19)

Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. (LEI 13964/19)

Art. 3º-F. O juiz das garantias **deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem** da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, **em 180 dias**, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à

prisão. (LEI 13964/19)

Após art. 3-F, CPP

JUIZ DAS GARANTIAS	É responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais
	A competência abrange todas as infrações penais, EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
	A competência CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA
	Suas decisões NÃO vinculam o juiz da instrução e julgamento
	O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código FICARÁ IMPEDIDO de funcionar no processo.

ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (LEI 13964/19)

§ 2º Nas **ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios**, a **revisão do arquivamento** do inquérito policial **poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial**. (LEI 13964/19)

Após art. 28, CPP

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
MP requeria o arquivamento ao juiz, que homologava ou não.	MP ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação
Arquivamento realizado na justiça	Arquivamento realizado no âmbito do MP

CPP

Art. 14-A. Nos casos em que **servidores** vinculados às instituições dispostas no **art. 144** da Constituição Federal (polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares; polícias penais federal, estaduais e distrital) **figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais**, cujo objeto for a **investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada**, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **o indiciado poderá constituir defensor**. (LEI 13964/19)

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o **investigado** deverá ser **citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas** a contar do recebimento da citação. (LEI 13964/19)

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com **ausência de nomeação de defensor** pelo investigado, a **autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor** para a representação do investigado. (LEI 13964/19)

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (LEI 13964/19)

CPP

Art. 28. Ordenado o **arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos** da mesma natureza, o órgão do Ministério Público **comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação**, na forma da lei. (LEI 13964/19)

§ 1º Se a **vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento** do inquérito policial, **poderá, no prazo de 30 dias** do recebimento da comunicação, **submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão**

CPP

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o **investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos**, o Ministério Público poderá propor **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, desde que **necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime**, mediante as seguintes **condições** ajustadas **cumulativa e alternativamente**: (LEI 13964/19)

I - **reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade** de fazê-lo; (LEI 13964/19)

II - **renunciar voluntariamente a bens e direitos** indicados pelo Ministério Público como **instrumentos, produto ou proveito do crime**; (LEI 13964/19)

III - **prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (LEI 13964/19)

IV - **pagar prestação pecuniária**, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **a entidade pública ou de interesse social**, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (LEI 13964/19)

V - **cumprir, por prazo determinado, outra condição** indicada pelo Ministério Público, **desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada**. (LEI 13964/19)

§ 1º Para **aferição da pena mínima** cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, **serão consideradas as causas de aumento e diminuição** aplicáveis ao caso concreto. (LEI 13964/19)

§ 2º O disposto no caput deste artigo **NÃO SE APLICA** nas seguintes hipóteses: (LEI 13964/19)

I - se **for cabível transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (LEI 13964/19)

II - se o **investigado** for **reincidente** ou se **houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes** as infrações penais pretéritas; (LEI 13964/19)

III - ter sido o **agente beneficiado** nos **5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo**; e (LEI 13964/19)

IV - nos **crimes praticados no âmbito de violência doméstica**



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (LEI 13964/19)

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (LEI 13964/19)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (LEI 13964/19)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (LEI 13964/19)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (LEI 13964/19)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (LEI 13964/19)

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (LEI 13964/19)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (LEI 13964/19)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (LEI 13964/19)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (LEI 13964/19)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (LEI 13964/19)

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL	
RESOLUÇÃO 181/17	DEPOIS DA LEI 13964/19
Pena mínima inferior a 4 anos	Pena mínima inferior a 4 anos
Crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática	Investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça
CONDIÇÕES: I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; II – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3, em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada.	CONDIÇÕES: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
NÃO CABÍVEL: I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; II – o dano causado for superior a 20 salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº	NÃO CABÍVEL: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações



9.099/95; IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal ; V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340 , de 7 de agosto de 2006; VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime .	penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo ; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino , em favor do agressor.
----- ----- --	Caberá RESE da decisão, despacho ou sentença que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal , previsto no art. 28-A desta Lei.

CPP
Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120 (restituição), as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código. (LEI 13964/19)
Art. 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico , se o crime não tiver vítima determinada , poderá haver destinação dos bens a museus públicos . (LEI 13964/19)

CPP
Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória , o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado . (LEI 13964/19) § 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. (LEI 13964/19) § 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. (LEI 13964/19)
Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo , da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia , para o desempenho de suas atividades. (LEI 13964/19) § 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (LEI 13964/19) § 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. (LEI 13964/19) § 3º Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave , o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário , o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (LEI 13964/19) § 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens , ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. (LEI 13964/19)



CPP

Art. 157. § 5º O **juiz** que **conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível NÃO PODERÁ proferir a sentença ou acórdão.** (LEI 13964/19)

CAPÍTULO II

DO EXAME DE CORPO DE DELITO, **DA CADEIA DE CUSTÓDIA** E DAS PERÍCIAS EM GERAL

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/565e8a413d0562de9ee4378402d2b481>>. Acesso em: 26/12/2019

Cadeia de Custódia é o processo de **documentar a história cronológica da evidência**, esse processo visa a garantir o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais, registrar quem teve acesso ou realizou o manuseio desta evidência. No que diz respeito à **preservação das informações coletadas** a cadeia de custódia **possibilita documentar a cronologia das evidências, quem foram os responsáveis por seu manuseio, garantir a inviolabilidade do material, lacrar as evidências, restringir acesso, tudo isso visando à perda da confiança do elemento (com)probatório, seja em qual área for.**

No processo penal, como não poderia deixar de ser, por envolver instrumento processual que pode culminar com a restrição da liberdade de locomoção do cidadão, o tema **preservação das fontes de prova** ganha ainda maior importância e, nesse contexto, a preservação da cadeia de custódia probatória segue mesma sorte. A sua preservação, em verdade, é erigida a verdadeira **"condição de validade da prova"**.

<https://blog.ebeji.com.br/o-que-e-quebra-da-cadeia-de-custodia/>

Qual a consequência da quebra da cadeia de custódia (break on the chain of custody)? Sem dúvida deve ser a **proibição de valoração probatória com a consequente exclusão física dela e de toda a derivada.**

<https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-importancia-cadeia-custodia-prova-penal>

Art. 158-A. Considera-se **CADEIA DE CUSTÓDIA** o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (LEI 13964/19)

§ 1º O início da cadeia de custódia **dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais** nos quais seja detectada a existência de vestígio. (LEI 13964/19)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (LEI 13964/19)

§ 3º **Vestígio** é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. (LEI 13964/19)

Art. 158-B. A cadeia de custódia **compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:** (LEI 13964/19)

I - **reconhecimento:** ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; (LEI 13964/19)

II - **isolamento:** ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; (LEI 13964/19)

III - **fixação:** descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; (LEI 13964/19)

IV - **coleta:** ato de **recolher o vestígio** que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; (LEI 13964/19)

V - **acondicionamento:** procedimento por meio do qual cada **vestígio coletado é embalado de forma individualizada**, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; (LEI 13964/19)

VI - **transporte:** ato de **transferir o vestígio de um local para o outro**, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; (LEI 13964/19)

VII - **recebimento:** ato formal de **transferência da posse do vestígio**, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; (LEI 13964/19)

VIII - **processamento:** exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; (LEI 13964/19)

IX - **armazenamento:** procedimento referente à **guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia**, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; (LEI 13964/19)

X - **descarte:** procedimento referente à **liberação do vestígio**, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. (LEI 13964/19)

Art. 158-C. A **coleta** dos vestígios deverá ser **realizada preferencialmente por perito oficial**, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. (LEI 13964/19)

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei,



ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É **proibida a entrada** em locais isolados bem como a **remoção** de quaisquer vestígios de locais de crime **antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual** a sua realização. (LEI 13964/19)

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. (LEI 13964/19)

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. (LEI 13964/19)

§ 2º O **recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.** (LEI 13964/19)

§ 3º O recipiente **só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.** (LEI 13964/19)

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. (LEI 13964/19)

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. (LEI 13964/19)

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma **central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios**, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (LEI 13964/19)

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. (LEI 13964/19)

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. (LEI 13964/19)

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (LEI 13964/19)

Art. 158-F. **Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia**, devendo nela permanecer. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (LEI 13964/19)

CPP

Art. 282.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz **a requerimento das partes** ou, quando no curso da investigação criminal, **por representação da autoridade policial** ou mediante **requerimento do Ministério Público.** (LEI 13964/19)

§ 3º **Ressalvados** os casos de **urgência ou de perigo de ineficácia da medida**, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, **determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os **casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão** que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (LEI 13964/19)

§ 4º No caso de **descumprimento de qualquer das obrigações impostas**, o juiz, **mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante**, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, **decretar a prisão preventiva**, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 5º O juiz **poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista**, bem como **voltar a decretá-la**, se sobrevierem razões que a justifiquem. (LEI 13964/19)

§ 6º A prisão preventiva **somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar**, observado o art. 319 deste Código, e o **não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado** de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (LEI 13964/19)



Após art. 282, CPP

DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.	Serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público .
O juiz não poderá mais decretar as medidas cautelares de ofício.	
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.	Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida , o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias , acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.
Ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz deverá intimar a parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias . Os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão	
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).	No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas , o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva , nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO , o juiz não poderá mais, de ofício , substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva.	
O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.	O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes , revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista , bem como voltar a decretá-la , se sobrevierem razões que a justifiquem.
Quando faltar motivo para que subsista a medida cautelar imposta ou quando sobrevierem razões que a justifique , o juiz poderá, de ofício , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.	
A prisão preventiva será	A prisão preventiva somente

determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar

será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o **não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado** de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

CPP

Art. 283. Ninguém poderá ser **preso senão em flagrante delito** ou **por ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente, **em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.** (LEI 13964/19)

Após art. 283, CPP

PRISÃO EM FLAGRANTE

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.	Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado .

CPP

Art. 287. Se a **infração** for **inafiançável**, a **falta de exibição do mandado não obstará a prisão**, e o preso, em tal caso, será **imediatamente apresentado ao juiz** que tiver expedido o mandado, **para a realização de audiência de custódia.** (LEI 13964/19)

Após art. 287, CPP

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.	Se a infração for inafiançável , a falta de exibição do mandado não obstará a prisão , e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia .



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CPP
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (LEI 13964/19) § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (legítima defesa), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (LEI 13964/19) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA, com ou sem medidas cautelares. (LEI 13964/19) § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo (24 horas após recebimento do auto de prisão em flagrante) responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (LEI 13964/19) § 4º Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a NÃO REALIZAÇÃO de audiência de custódia sem motivação idônea ENSEJARÁ também a ILEGALIDADE DA PRISÃO, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (LEI 13964/19)

Após art. 310, CPP

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Não havia previsão legal. Era prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos	Passou a ser previsto de forma expressa no CPP
Audiência de custódia consiste no direito que a pessoa presa possui de ser conduzida (levada), sem demora (CNJ adotou o máximo de 24h: Resolução 213/15), à presença de uma autoridade judicial (magistrado) que irá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados (ex.: se não houve tortura) se a prisão em flagrante foi legal ou se deve ser relaxada (art. 310, I, do CPP) e se a prisão cautelar (antes do trânsito em julgado) deve ser decretada (art. 310, II) ou se o preso poderá receber a liberdade provisória (art. 310, III) ou medida cautelar diversa da prisão (art. 319). CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de	Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>. Acesso em: 26/12/2019	III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.	Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) (legítima defesa), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
-----	Se o agente é REINCIDENTE ou que INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU MILÍCIA, ou que PORTA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA, com ou sem medidas cautelares.
A falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. STJ. 6ª Turma. RHC 99.091/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>. Acesso em: 26/12/2019	Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a NÃO REALIZAÇÃO de audiência de custódia sem motivação idônea ENSEJARÁ também a ILEGALIDADE DA PRISÃO, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ademais, autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.



CPP
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal , caberá a PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do ministério público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (LEI 13964/19)
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . (LEI 13964/19)
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada . (LEI 13964/19)
Art. 313. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (LEI 13964/19)
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada . (LEI 13964/19)
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada . (LEI 13964/19)
§ 2º NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL , seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (LEI 13964/19)
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida ; (LEI 13964/19)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ; (LEI 13964/19)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ; (LEI 13964/19)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ; (LEI 13964/19)
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos ; (LEI 13964/19)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento . (LEI 13964/19)
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem . (LEI 13964/19)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias , mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (LEI 13964/19)

PRISÃO PREVENTIVA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício , se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial	Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do ministério público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial .
Juiz não poderá mais decretar a prisão preventiva de ofício , mas quando faltar motivo para que subsista ou quando sobrevierem motivos que a justifique , o juiz poderá, de ofício , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.	
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria .	A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO .
----- -----	Não será admitida a decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
----- -----	Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada .
----- -----	NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL , seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida ; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ;



	III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.	O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Decretada, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.
Decretada a prisão preventiva, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.	

CPP
Art. 492. I - e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (LEI 13964/19) § 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. (LEI 13964/19) § 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO. (LEI 13964/19) § 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: (LEI 13964/19) I - não tem propósito meramente protelatório; e (LEI 13964/19) II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. (LEI 13964/19)

§ 6º O **pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado** dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. **(LEI 13964/19)**

Após art. 492, CPP

SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;	Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva , ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
----- -----	O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.
----- -----	A apelação interposta contra decisão condenatória do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO. Excepcionalmente, poderá atribuir efeito suspensivo quando verificado cumulativamente que o recurso: I - não tem propósito meramente protelatório; e II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.

CPP
Art. 564. V - em decorrência de decisão carente de fundamentação. (LEI 13964/19)



CPP
Art. 581. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal , previsto no art. 28-A desta Lei. (LEI 13964/19)

CPP
Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. (LEI 13964/19)

Após art. 638, CPP

RE e REsp	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno.	O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.

LEP
Art. 9º-A. § 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos , observando as melhores práticas da genética forense. (LEI 13964/19) § 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado , de maneira que possa ser contraditado pela defesa. (LEI 13964/19) § 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena . (LEI 13964/19) § 8º CONSTITUI FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético . (LEI 13964/19)

LEP
Art. 50. Comete FALTA GRAVE o condenado à pena privativa de liberdade que: VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético . (LEI 13964/19) Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas , sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro , sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (RDD) , com as seguintes características : (LEI 13964/19) I - duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie ; (LEI 13964/19) II - recolhimento em cela individual ; (LEI 13964/19) III - visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez , a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no

caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas ; (LEI 13964/19) IV - direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos , desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso ; (LEI 13964/19) V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor , em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (LEI 13964/19) VI - fiscalização do conteúdo da correspondência ; (LEI 13964/19) VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência , garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (LEI 13964/19) § 1º O regime disciplinar diferenciado (RDD) também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros ; (LEI 13964/19) I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (LEI 13964/19) II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação , a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave . (LEI 13964/19) § 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação , o regime disciplinar diferenciado (RDD) será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal . (LEI 13964/19) § 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado (RDD) poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano , existindo indícios de que o preso: (LEI 13964/19) I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; (LEI 13964/19) II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso , a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. (LEI 13964/19) § 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa , principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. (LEI 13964/19) § 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário . (LEI 13964/19) § 7º Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos . (LEI 13964/19)
--



RDD	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Regra: preso provisório ou condenado Exceção: poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	Regra: preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro
Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas - Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Quando houver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	Hipóteses de cabimento: - Prática de crime doloso, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas - Presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade - Presos sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.
Características: - Duração máxima de 360 dias, possível renovação por cometimento de nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada - Cella individual - Visitas semanais, por 2hs, sem contar com as crianças - Saída da cela por 2hs diárias para banho de sol	Características: - Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; - Cella individual - Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas; - Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; - Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; - VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; - VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

----- -----	Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso: I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.
----- -----	As visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizadas por agente penitenciário.
----- -----	Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos.

LEP
Art. 112. A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (LEI 13964/19) I - 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (LEI 13964/19) II - 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (LEI 13964/19) III - 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (LEI 13964/19) IV - 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (LEI 13964/19) V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (LEI 13964/19) VI - 50% da pena, se o apenado for: (LEI 13964/19) a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL; (LEI 13964/19) b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (LEI 13964/19) c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (LEI 13964/19) VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (LEI 13964/19) VIII - 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. (LEI 13964/19) § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (LEI 13964/19) § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes. (LEI 13964/19) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (tráfico privilegiado). (LEI 13964/19) § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (LEI 13964/19)

PROGRESSÃO DE REGIME	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	A PPL será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e	A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na con-



comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.	cessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas , respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
Ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária , comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
----- -----	Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (tráfico privilegiado).
No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência , os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente : I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente ; III - ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário , comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa .	
O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo	O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente .

PROGRESSÃO DE REGIME	
16%	Primário + sem V/GA
20%	Reincidente + sem V/GA
25%	Primário + com V/GA
30%	Reincidente + com V/GA
40%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado
50%	Primário + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
	Exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado
	Crime de constituição de milícia privada
60%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado

70%	Reincidente + Crime Hediondo/Equiparado, com resultado morte, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
------------	---

LEP
Art. 122. § 2º NÃO TERÁ DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte . (LEI 13964/19)

LEI DE CRIMES HEDIONDOS (LEI 8072/90)
Art. 1º I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente , e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (LEI 13964/19) II - roubo : (LEI 13964/19) a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (LEI 13964/19) b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (LEI 13964/19) c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (LEI 13964/19) III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º); (LEI 13964/19) IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A). (LEI 13964/19) Parágrafo único. Consideram-se também hediondos , tentados ou consumados: (LEI 13964/19) I - o crime de genocídio , previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; (LEI 13964/19) II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido , previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (LEI 13964/19) III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo , previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (LEI 13964/19) IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição , previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (LEI 13964/19) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado . (LEI 13964/19)



CRIMES HEDIONDOS	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);	Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente , e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);
Latrocínio (art. 157, § 3º, in fine)	Roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (Latrocínio) (art. 157, § 3º);
Extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);	Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);
-----	Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).
Consideram-se também hediondos: - Genocídio - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito	Consideram-se também hediondos: - Genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; - Organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

A LEI 13964/19 **REVOGA** o art. 2, § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8429/92)
Art. 17. § 1º As ações de que trata este artigo ADMITEM A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL , nos termos desta Lei. (LEI 13964/19) § 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias. (LEI 13964/19)

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
É vedada a transação, acordo ou conciliação	ADMITEM A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL
-----	Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias.



LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (LEI 9296/96)

Art. 8º-A. Para **investigação** ou **instrução criminal**, **poderá ser autorizada** pelo juiz, **a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público**, a **captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos**, quando: **(LEI 13964/19)**

I - a **prova não puder ser feita por outros meios disponíveis** e igualmente **eficazes**; e **(LEI 13964/19)**

II - houver **elementos probatórios razoáveis de autoria e participação** em infrações criminais cujas **penas máximas sejam superiores a 4 anos** ou em **infrações penais conexas**. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A captação ambiental **não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos**, se comprovada a **indispensabilidade do meio de prova** e quando **presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada**. **(LEI 13964/19)**

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. **(LEI 13964/19)**

Art. 10-A. **Realizar captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal **sem autorização judicial, quando esta for exigida**: **(LEI 13964/19)**

Pena - reclusão, de **2 a 4 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§ 1º **Não há crime** se a captação **é realizada por um dos interlocutores**. **(LEI 13964/19)**

§ 2º A **pena** será aplicada em **dobro** ao **funcionário público que descumprir determinação de sigilo** das investigações que envolvam a captação ambiental **ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial**. **(LEI 13964/19)**

LEI DE LAVAGEM (LEI 9613/98)

Art. 1º § 6º **Para a apuração do crime** de que trata este artigo, **admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes**. **(LEI 13964/19)**

ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10826/03)

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição **de uso restrito**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: **(LEI 13964/19)**

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo **envolverem arma de fogo de uso proibido**, a pena é de reclusão, de **4 a 12 anos**. **(LEI 13964/19)**

Art. 17. Pena - reclusão, de **6 a 12 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

§ 2º **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**. **(LEI 13964/19)**

Art. 18.

Pena - reclusão, de **8 a 16 anos**, e multa. **(LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**. **(LEI 13964/19)**

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a **pena é aumentada da metade (1/2)** se: **(LEI 13964/19)**

I - forem **praticados por integrante dos órgãos e empresas** referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou **(LEI 13964/19)**

II - o agente for **reincidente específico** em crimes dessa natureza. **(LEI 13964/19)**

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como **objetivo** **cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo**. **(LEI 13964/19)**

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. **(LEI 13964/19)**

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal. **(LEI 13964/19)**

§ 4º Os **dados** constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos **terão caráter sigiloso**, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. **(LEI 13964/19)**

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. **(LEI 13964/19)**

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. **(LEI 13964/19)**



Após art. 16, Estatuto do Desarmamento

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:	Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Se envolverem arma de fogo de uso proibido , a pena é de reclusão, de 4 a 12 anos .

Após art. 20, Estatuto do Desarmamento

CAUSA DE AUMENTO DE PENA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei.	Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade (1/2) se: I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.

LEI DE DROGAS (LEI 11343/06)

Art. 33. § 1º IV - **vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.** (LEI 13964/19)

LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI 12850/13)

Art. 2º

§ 8º As **lideranças** de organizações criminosas **armadas** ou que **tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima.** (LEI 13964/19)

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **NÃO poderá PROGREDIR de regime de cumprimento de pena ou obter LIVRAMENTO CONDICIONAL ou OUTROS BENEFÍCIOS PRISIONAIS se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo** (LEI 13964/19)

Seção I

Da Colaboração Premiada

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada **é NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL e MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA**, que **pressupõe utilidade e interesse públicos.** (LEI 13964/19)

Art. 3º-B. O **recebimento da proposta** para formalização de acordo de colaboração **demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade**, configurando **violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize**, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada **podará ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.** (LEI 13964/19)

§ 2º Caso **não** haja **indeferimento sumário**, as partes **deverão firmar Termo de Confidencialidade** para prosseguimento das tratativas, o que **vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.** (LEI 13964/19)

§ 3º O **recebimento de proposta de colaboração** para análise ou o **Termo de Confidencialidade não implica**, por si só, a **suspensão da investigação**, ressalvado acordo em contrário quanto à **propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis** admitidas pela legislação processual civil em vigor. (LEI 13964/19)

§ 4º O acordo de colaboração premiada **podará ser precedido de instrução**, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. (LEI 13964/19)

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. (LEI 13964/19)

§ 6º Na hipótese de **não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante**, esse **não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.** (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **proposta** de colaboração premiada deve estar **instruída com procuração do interessado com poderes específicos** para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. (LEI 13964/19)

§ 1º **Nenhuma tratativa** sobre colaboração premiada **deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público.** (LEI 13964/19)

§ 2º Em caso de **eventual conflito de interesses**, ou de



colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. (LEI 13964/19)

§ 3º No acordo de colaboração premiada, o colaborador **deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. (LEI 13964/19)**

§ 4º Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. (LEI 13964/19)

Art. 4º

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o **Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador (LEI 13964/19)**

§ 4º-A. Considera-se **existente o conhecimento prévio da infração** quando o **Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. (LEI 13964/19)**

§ 7º **Realizado o acordo** na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, **devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: (LEI 13964/19)**

I - **regularidade e legalidade; (LEI 13964/19)**

II - **adequação dos benefícios pactuados** àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo **NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena** do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **as regras de cada um dos regimes** previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) **e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; (LEI 13964/19)**

III - **adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos** nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; **(LEI 13964/19)**

IV - **voluntariedade** da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. **(LEI 13964/19)**

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à **análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena**, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), **antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia** na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo **ou já tiver sido proferida sentença. (LEI 13964/19)**

§ 7º-B. São **NULAS DE PLENO DIREITO** as **previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória.**

§ 8º O juiz poderá **recusar a homologação** da proposta que **não atender aos requisitos legais**, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. **(LEI 13964/19)**

§ 10-A **Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. (LEI 13964/19)**

§ 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual,

destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. **(LEI 13964/19)**

§ 16. **Nenhuma** das seguintes medidas **será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: (LEI 13964/19)**

I - **medidas cautelares reais ou pessoais; (LEI 13964/19)**

II - **recebimento de denúncia ou queixa-crime; (LEI 13964/19)**

III - **sentença condenatória. (LEI 13964/19)**

§ 17. O acordo homologado **PODERÁ SER RESCINDIDO** em caso de **omissão dolosa** sobre os fatos objeto da colaboração. **(LEI 13964/19)**

§ 18. O acordo de colaboração premiada **pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. (LEI 13964/19)**

Após Art. 4º, § 4º

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.	O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência NÃO TENHA PRÉVIO CONHECIMENTO e o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.



COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador , na presença de seu defensor.	Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise , o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor , oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: I - regularidade e legalidade; II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo NULAS as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo; IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.	O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.
Juiz não poderá mais fazer adequações	

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Sempre que possível , o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.	O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

COLABORAÇÃO PREMIADA	
ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.	Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória.

LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI 12850/13)

Art. 5º VI - cumprir pena **ou prisão cautelar** em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. **(LEI 13964/19)**

DIREITOS DO COLABORADOR

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.	Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI 12850/13)

Art. 7º
§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador **serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime**, sendo **vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.** **(LEI 13964/19)**

SIGILO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO

ANTES DA LEI 13964/19	DEPOIS DA LEI 13964/19
O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia , observado o disposto no art. 5º.	Serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime , sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.



LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI 12850/13)

Art. 10-A. Será admitida a **ação de agentes de polícia infiltrados VIRTUAIS**, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, **na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais** que permitam a identificação dessas pessoas. (LEI 13964/19)

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se: (LEI 13964/19)

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (LEI 13964/19)

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 2º Na hipótese de **representação do delegado** de polícia, o juiz competente, **antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.**

§ 3º Será **admitida a infiltração** se **houver indícios de infração penal** de que trata o art. 1º desta Lei e se as **provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.** (LEI 13964/19)

§ 4º A **infiltração** será **autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações**, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o **total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade.** (LEI 13964/19)

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. (LEI 13964/19)

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. (LEI 13964/19)

§ 7º É **NULA** a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. (LEI 13964/19)

Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. **Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado** de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (LEI 13964/19)

Art. 10-C. **Não comete crime** o policial que **oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade** dos crimes previstos no art. 1º desta Lei. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que **deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.** (LEI 13964/19)

Art. 10-D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito

policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. (LEI 13964/19)

Art. 11. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. (LEI 13964/19)

LEI 7960/89 – PRISÃO TEMPORÁRIA

Art.2º § 4º-A O **mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária** estabelecido no caput deste artigo, **bem como o dia em que o preso deverá ser libertado.** (LEI 13869/19)

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, **independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade**, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. (LEI 13869/19)

§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária (LEI 13869/19)

LEI 9296/96 – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Art. 10. **Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas**, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, **sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei:** Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (LEI 13869/19)

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. (LEI 13869/19)

ECA

Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. (LEI 13869/19)

Parágrafo único. **A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independe da pena aplicada na reincidência.** (LEI 13869/19)

ESTATUTO DA OAB

Art. 7º-B **Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado** previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei: (LEI 13869/19)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (LEI 13869/19)

CP

Art. 150, §2º (REVOGADO PELA LEI 13869/19)

Art. 350 (REVOGADO PELA LEI 13869/19)



ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 125, II -§ 6º do art. 44, **60 meses** (MP 917/19)

CP

Art. 122. **Induzir** ou **instigar** alguém a **suicidar-se** ou a praticar **automutilação** ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **6 meses a 2 anos**. (LEI 13968/19)

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio **resulta lesão** corporal de natureza **grave** ou **gravíssima**, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **1 a 3 anos**. (LEI 13968/19)

§ 2º Se o **suicídio se consuma** ou se da automutilação **resulta morte**: (LEI 13968/19)

Pena - reclusão, de **2 a 6 anos**. (LEI 13968/19)

§ 3º A **pena é duplicada**: (LEI 13968/19)

I - se o crime é **praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil**: (LEI 13968/19)

II - se a **vítima é menor** ou **tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência**. (LEI 13968/19)

§ 4º A **pena é aumentada até o dobro** se a conduta é **realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real**. (LEI 13968/19)

§ 5º **Aumenta-se** a pena em **metade** se o **agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual**. (LEI 13968/19)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo **resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos** ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, **não tem o necessário discernimento para a prática do ato**, ou que, por qualquer outra causa, **não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código. (LEI 13968/19)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo **é cometido contra menor de 14 anos** ou contra quem **não tem o necessário discernimento para a prática do ato**, ou que, por qualquer outra causa, **não pode oferecer resistência**, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código (LEI 13968/19)





Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Jurisprudências 2018

Jurisprudências retiradas do site <http://www.dizerodireito.com.br/>
MATERIAL ATUALIZADO ATÉ INFO 927/STF E 638/STJ

Constitucional

PODER EXECUTIVO

A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, caput, da CF/88 não se estende para os codenunciados que não se encontrem investidos nos cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministro de Estado. A finalidade dessa imunidade é proteger o exercício regular desses cargos, razão pela qual não é extensível a codenunciados que não se encontrem ocupando tais funções. STF. (Info 888).

PODER LEGISLATIVO

É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as **medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação**. STJ. (Info 617).

Parlamentar, mesmo sem a aprovação da Mesa Diretora, pode, na condição de cidadão, ter acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo dos órgãos públicos

Importante!!! O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e das normas de regência desse direito. O parlamentar, na qualidade de cidadão, não pode ter cerceado o exercício do seu direito de acesso, via requerimento administrativo ou judicial, a documentos e informações sobre a gestão pública, desde que não estejam, excepcionalmente, sob regime de sigilo ou sujeitos à aprovação de CPI. O fato de as casas legislativas, em determinadas situações, agirem de forma colegiada, por intermédio de seus órgãos, não afasta, tampouco restringe, os direitos inerentes ao parlamentar como indivíduo. STF. Plenário. RE 865401/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2018 (repercussão geral) (Info 899).

A condenação criminal transitada em julgado é suficiente, por si só, para acarretar a perda automática do mandato eletivo de Deputado Federal ou de Senador?

Se o STF condenar criminalmente um Deputado Federal ou Senador, haverá a perda automática do mandato ou isso ainda dependerá de uma deliberação (decisão) da Câmara ou do Senado, respectivamente? A condenação criminal transitada em julgado é suficiente, por si só, para acarretar a perda automática do mandato eletivo de Deputado Federal ou de Senador?

1ª Turma do STF: DEPENDE.

• **Se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado: a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação.** Neste caso, caberá à Mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda (sem poder discordar da decisão do STF), nos termos do art. 55, III e § 3º da CF/88.

• **Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto: a condenação criminal não gera a perda automática do cargo.** O Plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, da CF/88, se o condenado deverá ou não perder o mandato. STF. 1ª Turma. AP 694/MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 2/5/2017 (Info 863). STF. 1ª Turma. AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/5/2018 (Info 903).

2ª Turma do STF: NÃO. A perda não é automática. A Casa é

que irá deliberar. O STF apenas comunica, por meio de ofício, à Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal informando sobre a condenação do parlamentar. A Mesa da Câmara ou do Senado irá, então, deliberar (decidir) como entender de direito (como quiser) se o parlamentar irá perder ou não o mandato eletivo, conforme prevê o art. 55, VI, § 2º, da CF/88. Assim, **mesmo com a condenação criminal, quem decide se haverá a perda do mandato é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal.** STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904) (obs: o Relator Edson Fachin ficou vencido neste ponto).

PODER JUDICIÁRIO

Constitucionalidade do art. 6º, I, da Resolução 146/2012-CNJ

A Resolução 146/2012 do CNJ dispõe sobre o instituto da redistribuição de cargos efetivos dos quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União. O STF entendeu que é constitucional o art. 6º, I, da referida Resolução, que prevê o seguinte: "Art. 6º O cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos: I – tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído;" O instituto da redistribuição de cargos efetivos tem função de resguardar o interesse da Administração Pública e não visa a atender às necessidades do servidor. O prazo de 36 meses previsto no referido dispositivo coincide com o prazo estabelecido no art. 41 da CF/88 relativo à estabilidade do servidor público, de modo a evidenciar a razoabilidade e a proporcionalidade da resolução. STF. Plenário. ADI 4938/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/4/2018 (Info 899).

Inconstitucionalidade de norma da Constituição Estadual que vincula vencimentos de escrivães aos dos juizes

A Constituição do Estado do Ceará previa que os escrivães de entrância especial teriam seus vencimentos fixados de modo a não exceder a 80% do que fosse atribuído aos juizes da entrância inferior, aplicando-se o mesmo limite percentual para os escrivães das demais entrâncias. O STF decidiu que essa regra é inconstitucional por violar o art. 37, XIII, da CF/88, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias de pessoal do serviço público e também por violar a iniciativa legislativa do Poder Judiciário (art. 96, II, "b", da CF/88). STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Constitucionalidade da verba "auxílio-voto", paga aos juizes convocados para atuar nos processos de 2ª instância do Tribunal

Foi instituído, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o pagamento de uma verba pela atuação em 2ª instância de magistrados de 1ª instância. Em outras palavras, o juiz era convocado para atuar nos processos do Tribunal e, em razão disso, recebia uma verba que ficou conhecida como "auxílio-voto". O CNJ, em procedimento de controle administrativo (PCA), considerou a verba irregular, por suposta ofensa ao teto constitucional, e determinou a devolução dos valores recebidos pelos juizes. O STF cassou a decisão do CNJ. Argumentos: 1) A decisão do CNJ violou o devido processo legal administrativo e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque os magistrados não foram notificados para apresentação de defesa escrita, além de não terem participado da instrução processual. A decisão

proferida pelo Conselho surpreendeu a todos os envolvidos. Além disso, o PCA no qual o CNJ decidiu pela irregularidade da verba foi instaurado para tratar sobre assunto completamente diverso. 2) **A verba paga aos magistrados de 1ª instância que atuaram nos processos do Tribunal de Justiça foi regular, considerando que baseada no art. 124 da LC 35/79 (LOMAN). Essa convocação de juízes para atuar no Tribunal é válida e não viola a CF/88. Como essa convocação de juízes é válida (compatível com a CF/88), é natural que seja devido o pagamento de um valor como forma de “recomposição patrimonial dos magistrados, dado o exercício extraordinário de atribuições transitórias desempenhadas acumuladamente com a jurisdição ordinária”.** De igual modo, como se trata de uma verba prevista em lei, fica afastada qualquer alegação de má-fé. Como a verba em questão servia para pagar os magistrados por um serviço extraordinário, elas não estavam abrangidas pelo subsídio. STF. 2ª Turma. MS 29002/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/8/2018 (Info 910).

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

O que acontece se a lei impugnada por meio de ADI é alterada antes do julgamento da ação?

O autor da ADI deverá aditar a petição inicial demonstrando que a nova redação do dispositivo impugnado apresenta o mesmo vício de inconstitucionalidade que existia na redação original. A revogação, ou substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação. **Se o autor não fizer isso, o STF não irá conhecer da ADI, julgando prejudicado o pedido em razão da perda superveniente do objeto.** STF. (Info 890).

O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade

O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador. **A legitimidade para recorrer, nestes casos, é do próprio Governador** (previsto como legitimado pelo art. 103 da CF/88). Os Estados-membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018.

Cabe ADI contra Resolução do CNMP

A Resolução do CNMP consiste em ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pelo Conselho no exercício de sua competência constitucional, razão pela qual constitui ato normativo primário, sujeito a controle de constitucionalidade, por ação direta, no Supremo Tribunal Federal. STF. Plenário. ADI 4263/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2018 (Info 899).

Cabimento de ADI contra Resolução do TSE

É cabível ADI contra Resolução do TSE que tenha, em seu conteúdo material, “norma de decisão” de caráter abstrato, geral e autônomo, apta a ser apreciada pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 5122, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2018 (Info 900).

Não cabe ADI contra decreto regulamentar de lei

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual. **Seria possível a propositura de ADI se fosse um decreto autônomo.** Mas sendo um decreto que apenas regulamenta a lei, não é hipótese de cabimento de ADI. STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

O advogado que assina a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade precisa de procuração com poderes específicos. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo que será impugnado na ação. Repetindo: não basta que a procuração autorize o ajuizamento de ADI, devendo indicar, de forma específica, o ato contra o qual se insurge. Caso esse requisito não seja cumprido, a ADI não será conhecida. Vale ressaltar, contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível a sua regularização antes que seja reconhecida a carência da ação. STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

Alteração do parâmetro constitucional não prejudica o conhecimento da ADI

A alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Isso para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Cabe ADI contra recomendação de Tribunal que fixa a competência da Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística

Cabe ADI contra recomendação conjunta de Tribunal de Justiça e de Tribunal Regional do Trabalho recomendando aos juízes que considerem como sendo da Justiça do Trabalho a competência para autorizar o trabalho de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística. Esta recomendação deve ser considerada como ato de caráter primário, autônomo e cogente, inovando no ordenamento jurídico, razão pela qual pode ser impugnada por meio de ADI. STF. Plenário. ADI 5326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/9/2018 (Info 917).

ABERT tem legitimidade para propor ADI

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) **possui legitimidade** para propor ADI contra ato normativo que previa que a competência para autorizar o pedido de trabalho de crianças e adolescentes em espetáculos artísticos seria da Justiça do Trabalho. A ABERT enquadra-se no conceito de entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88) e possui pertinência temática para questionar ato normativo que versa sobre esse tema, considerando a participação de crianças e adolescentes nos programas de suas associadas. STF. Plenário. ADI 5326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/9/2018 (Info 917).

É possível a celebração de acordo num processo de índole objetiva, como a ADPF, desde que fique demonstrado que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente (implícito), que comporta solução por meio de autocomposição. Vale ressaltar que, na homologação deste acordo, o **STF não irá cancelar ou legitimar nenhuma das teses jurídicas**

defendidas pelas partes no processo. O STF irá apenas homologar as disposições patrimoniais que forem combinadas e que estiverem dentro do âmbito da disponibilidade das partes. A homologação estará apenas resolvendo um incidente processual, com vistas a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. STF. (Info 892).

Possibilidade de decretação, de ofício, da modulação dos efeitos da decisão proferida em ADI

Caso o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, declare a lei ou ato normativo inconstitucional, ele poderá, de ofício, fazer a modulação dos efeitos dessa decisão. Ex: no julgamento de uma ADI, o STF decidiu que determinado artigo de lei é inconstitucional. Um dos legitimados do art. 103 da CF/88 opôs embargos de declaração pedindo a modulação dos efeitos. Ocorre que o STF considerou que esses embargos eram intempestivos. O STF, mesmo não conhecendo dos embargos, poderá decretar a modulação dos efeitos da decisão. STF. Plenário. ADI 5617 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/10/2018 (Info 918).

É irrekorível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. Assim, tanto a decisão do Relator que ADMITE como a que INADmite o ingresso do amicus curiae é irrekorível. STF. Plenário. RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (repercussão geral) (Info 920).

Coexistência de ADI no TJ e ADI no STF, sendo a ADI estadual julgada primeiro

Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente prejudica o da segunda – do STF – se preenchidas duas condições cumulativas:

- 1) se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e
- 2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade.

Viola a igualdade a exigência de que o cargo público seja ocupado por indivíduo com curso de administração pública mantido por instituição pública credenciada no respectivo Estado

É inconstitucional lei estadual que, ao criar o cargo de administrador público, exige que ele seja ocupado por profissional graduado em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no respectivo Estado. Essa previsão da lei estadual ofende o princípio constitucional da igualdade no acesso a cargos públicos. Além disso, essa regra também viola o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe a criação de distinções ilegítimas entre brasileiros. STF. Plenário. ADI 3659/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/12/2018 (Info 927)

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

É constitucional lei estadual que obrigue os planos de saúde

a fornecerem aos consumidores informações e documentos justificando as razões pelas quais houve recusa de algum procedimento, tratamento ou internação. O Mato Grosso do Sul editou uma lei estadual prevendo que, se o plano de saúde recusar algum procedimento, tratamento ou internação, ele deverá fornecer, por escrito, ao usuário, um comprovante fundamentado expondo as razões da negativa. O STF entendeu que essa norma não viola competência privativa da União, considerando que ela trata sobre proteção ao consumidor, matéria inserida na competência concorrente (art. 24, V, da CF/88). STF. (Info 890).

Lei estadual que regule a forma de cobrança do ITCMD pela PGE não viola o CPC

As disposições legais sobre a forma de cobrança do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) pela Procuradoria Geral do Estado e de sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de interesse da Fazenda Pública são regras de procedimento que não violam o Código de Processo Civil. Neste caso, são normas eminentemente procedimentais, autorizadas pelo art. 24 da CF/88, que prevê a competência concorrente da União e dos Estados. A possibilidade de a Procuradoria-Geral do Estado intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos em nada atrapalha o processo. STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

É inconstitucional lei estadual que, ao tratar sobre matéria de competência concorrente (art. 24 da CF/88), simplesmente determina que devem ser observadas as regras previstas na lei federal

A competência para legislar sobre as atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) é concorrente (art. 24, V, VIII e XII, da CF/88). No âmbito das competências concorrentes, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros editar leis para suplementar essas normas gerais (art. 24, §§ 1º e 2º). Determinado Estado-membro editou lei estabelecendo que toda e qualquer atividade relacionada com os OGMs naquele Estado deveria observar “estritamente à legislação federal específica”. O STF entendeu que essa lei estadual é inconstitucional porque significou uma verdadeira “renúncia” ao exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, V, VIII e XII, da CF/88. Em outras palavras, o Estado abriu mão de sua competência suplementar prevista no art. 24, § 2º da CF/88. Essa norma estadual remissiva fragiliza a estrutura federativa descentralizada, e consagra o monopólio da União, sem atentar para nuances locais. Assim, é inconstitucional lei estadual que remete o regramento do cultivo comercial e das atividades com organismos geneticamente modificados à regência da legislação federal. STF. Plenário. ADI 2303/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/9/2018 (Info 914).

Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o pagamento nas caixas registradoras da empresa instaladas, não é possível nova conferência na saída. Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. STF. 2ª Turma. RE 1.052.719

AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018 (Info 917).

Lei estadual que fixa piso salarial profissional violando os requisitos da LC federal 103/2000 é considerada inconstitucional por ofensa ao art. 22, I e parágrafo único da CF/88

A competência para editar lei fixando o piso salarial das categorias profissionais (art. 7º, V, da CF/88) é privativa da União por se tratar de direito do trabalho (art. 22, I). A União editou a LC federal 103/2000 autorizando que os Estados-membros e o DF editem leis fixando o piso salarial dos profissionais de acordo com suas realidades regionais. Ocorre que a União exigiu, dentre outros requisitos, que essa lei seja de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual (Governador). Se uma lei estadual/distrital de iniciativa parlamentar fixa o piso salarial, essa lei ultrapassa os limites impostos pela LC federal 103/2000 e, em última análise, viola diretamente o art. 22, I e parágrafo único, da CF/88, sendo considerada inconstitucional. Assim, a extrapolação dos limites da competência legislativa delegada pela União aos Estados e ao Distrito Federal representa a usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I e parágrafo único) e, consequentemente, a inconstitucionalidade formal da lei delegada. STF. Plenário. ADI 5344 MC/PI, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/10/2018 (Info 919).

Viola a Constituição Federal lei municipal que proíbe o trânsito de veículos, sejam eles motorizados ou não, transportando cargas vivas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município. Essa lei municipal invade a competência da União. O Município, ao inviabilizar o transporte de gado vivo na área urbana e de expansão urbana de seu território, transgrediu a competência da União, que já estabeleceu, à exaustão, diretrizes para a política agropecuária, o que inclui o transporte de animais vivos e sua fiscalização. Além disso, sob a justificativa de criar mecanismo legislativo de proteção aos animais, o legislador municipal impôs restrição desproporcional. Esta desproporcionalidade fica evidente quando se verifica que a legislação federal já prevê uma série de instrumentos para garantir, de um lado, a qualidade dos produtos destinados ao consumo pela população e, de outro, a existência digna e a ausência de sofrimento dos animais, tanto no transporte quanto no seu abate. STF. Plenário. ADPF 514 e ADPF 516 MC-REF/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 11/10/2018 (Info 919)

É **inconstitucional** lei municipal que cria concurso de prognósticos de múltiplas chances (loteria) em âmbito local. A competência para tratar sobre esse assunto (sistemas de sorteios) é privativa da União, conforme determina o art. 22, XX, da CF/88. Sobre o tema, vale a pena lembrar a SV 2: é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. STF. Plenário. ADPF 337/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170 da CF/88). STF. Plenário. ADI 907/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2017 (Info 871). STF. Plenário. RE

839950/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/10/2018 (repercussão geral) (Info 921)

SAÚDE

É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei nº 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4.6.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos. O art. 32 da Lei nº 9.656/98 prevê que, se um cliente do plano de saúde utilizar-se dos serviços do SUS, o Poder Público poderá cobrar do referido plano o ressarcimento que ele teve com essas despesas. Assim, o chamado “**ressarcimento ao SUS**”, criado pelo art. 32, é uma **obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir as despesas que o SUS teve ao atender uma pessoa que seja cliente e que esteja coberta por esses planos**. STF. (Info 890).

Requisitos para a concessão judicial de medicamentos não previstos pelo SUS

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- (I) **comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento**, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- (II) **incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito**; e
- (III) existência de **registro na ANVISA** do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

Em, 25/04/2018, o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos. Em 12/09/2018, o STJ decidiu retificar o terceiro requisito da tese anteriormente fixada:

Redação original: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (...) 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Redação após os embargos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (...) 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O que o STJ quis dizer com essa mudança:

- **Em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamento para uso off-label;**
- **Excepcionalmente, será possível que o paciente exija este medicamento caso esse determinado uso fora da bula (off-label) tenha sido autorizado pela ANVISA.** Em outras palavras, o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off-label, salvo se autorizado pela ANVISA.

A tese fixada ficou, portanto, com esta nova redação:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos

seguintes requisitos:

- a) **Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;**
- b) **incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;**
- c) **existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.**

Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos desta decisão: Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Explicando melhor: a) Os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; b) Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.6

COMUNIDADES QUILOMBOLAS

O art. 68 do ADCT estabelece que **“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”** Em 2003, foi editado o Decreto nº 4.887, com o objetivo de regulamentar o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. **O STF entendeu que este Decreto não invadiu esfera reservada à lei.** O objetivo do Decreto foi tão somente o de regular o comportamento do Estado na implementação do comando constitucional previsto no art. 68 do ADCT. **Houve o mero exercício do poder regulamentar da Administração, nos limites estabelecidos pelo art. 84, VI, da Constituição. O art. 2º, caput e § 1º do Decreto nº 4.887/2003 prevê como deve ser o critério utilizado pelo Poder Público para a identificação dos quilombolas. O critério escolhido foi o da autoatribuição (autodefinição). O STF entendeu que a escolha do critério desse critério não foi arbitrária, não sendo contrária à Constituição. O art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto preconiza que, na identificação, medição e demarcação das terras dos quilombolas devem ser levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. O STF afirmou que essa previsão é constitucional.** Isso porque o que o Decreto está garantindo é apenas que as comunidades envolvidas sejam ouvidas, **não significando que a demarcação será feita exclusivamente com base nos critérios indicados pelos quilombolas.** O art. 13 do Decreto, por sua vez, estabelece que o INCRA poderá realizar a desapropriação de determinadas áreas caso os territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos estejam situados em locais pertencentes a particulares. O STF reputou válida essa previsão tendo em vista que, em nenhum momento a Constituição afirma que são nulos ou extintos os títulos eventualmente incidentes sobre as terras

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Assim, o art. 68 do ADCT, apesar de reconhecer um direito aos quilombolas, não invalida os títulos de propriedade eventualmente existentes, de modo que, para que haja a regularização do registro em favor das comunidades quilombolas, **exige-se a realização do procedimento de desapropriação.** Por fim, o STF não acolheu a tese de que somente poderiam ser consideradas terras de quilombolas aqueles que estivessem sendo ocupadas por essas comunidades na data da promulgação da CF/88 (05/10/1988). Em outras palavras, **mesmo que, na data da promulgação da CF/88, a terra não mais estivesse sendo ocupada pelas comunidades quilombolas, é possível, em tese, que seja garantido o direito previsto no art. 68 do ADCT.** STF. (Info 890).

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O STF tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial.

No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. A retirada de matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese, o que se admite apenas em situações extremas. Assim, **em regra, a colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil.** Diante disso, **se uma decisão judicial determina que se retire do site de uma revista determinada matéria jornalística, esta decisão viola a orientação do STF, cabendo reclamação.** STF. (Info 893).

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. STF. (Info 893). Atenção. Compare com RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

É inconstitucional norma que proíbe proselitismo em rádios comunitárias

É inconstitucional o § 1º do art. 4º da Lei nº 9.612/98. Esse dispositivo proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo, ou seja, a transmissão de conteúdo tendente a converter pessoas a uma doutrina, sistema, religião, seita ou ideologia.

O STF entendeu que essa proibição afronta os arts. 5º, IV, VI e IX, e 220, da Constituição Federal. **A liberdade de pensamento inclui o discurso persuasivo, o uso de argumentos críticos, o consenso e o debate público informado e pressupõe a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações.** STF. Plenário. ADI 2566/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 16/5/2018 (Info 902).

Cabe reclamação contra decisão judicial que determina retirada de matéria jornalística de blog

Uma decisão judicial determinou a retirada de matéria de “blog”

jornalístico, bem como a proibição de novas publicações, por haver considerado a notícia ofensiva à honra de delegado da polícia federal.

Essa decisão afronta o que o STF decidiu na ADPF 130/DF, que julgou não recepcionada a Lei de Imprensa.

A ADPF 130/DF pode ser utilizada como parâmetro para ajuizamento de reclamação que verse sobre conflito entre a liberdade de expressão e de informação e a tutela das garantias individuais relativas aos direitos de personalidade. **A determinação de retirada de matéria jornalística afronta a liberdade de expressão e de informação, além de constituir censura prévia. Essas liberdades ostentam preferência em relação ao direito à intimidade, ainda que a matéria tenha sido redigida em tom crítico.**

O Supremo assumiu, mediante reclamação, papel relevante em favor da liberdade de expressão, para derrotar uma cultura censória e autoritária que começava a se projetar no Judiciário. STF. 1ª Turma. Rcl 28747/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 5/6/2018 (Info 905). Sobre o mesmo tema: STF. 1ª Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/3/2018 (Info 893).

São inconstitucionais os atos judiciais ou administrativos que determinem ou promovam: • o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas; • o recolhimento de documentos (ex: panfletos); • a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários; • a realização de atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas. STF. Plenário. ADPF 548 MC-Ref/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 31/10/2018 (Info 922)

MEDIDA PROVISÓRIA

Determinada medida provisória foi editada criando a possibilidade de que empresas instalassem Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIA), desde que autorizados pela Receita Federal. Diversas empresas fizeram o requerimento pedindo a instalação desses Centros. Ocorre que, antes que a Receita examinasse todos os pedidos, a MP foi rejeitada pelo Senado. O Congresso Nacional não editou decreto legislativo disciplinando as situações ocorridas durante o período em que a MP vigorou (§ 3º do art. 62 da CF/88). Diante disso, as empresas defendiam a tese de que os requerimentos formulados deveriam ser apreciados pela Receita Federal com base no § 11 do art. 62: “§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.” O STF não concordou e afirmou que os pedidos formulados pelos interessados durante a vigência da MP 320/2006 não foram sequer examinados. Logo, não se pode dizer que havia ato jurídico perfeito. **O simples fato de ter sido feito o requerimento não significa “relação jurídica constituída”, de sorte que não se pode invocar o § 11 para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada. O mero protocolo do pedido não constitui uma “relação jurídica constituída” de que trata o § 11.** (Info 894).

É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre

matéria ambiental, mas sempre veiculando normas favoráveis ao meio ambiente. Normas que importem diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado só podem ser editadas por meio de lei formal, com amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ambiental, como forma de assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa forma, **é inconstitucional a edição de MP que importe em diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado, especialmente em se tratando de diminuição ou supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves ao ecossistema protegido.**

A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).

CNJ

O CNJ não pode substituir a banca examinadora do concurso na escolha das questões, na correção de provas e nas atribuições de notas. Assim, ao Conselho é defeso (proibido) substituir o critério valorativo para escolha e correção das questões pela Banca Examinadora nos concursos públicos. O CNJ pode, no entanto, substituir, anular ou reformar decisões da banca do concurso que firam os princípios da razoabilidade, da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Isso porque a discricionariedade da banca de concurso não se confunde com arbitrariedade. Se houver desrespeito aos princípios constitucionais da administração pública, será possível a plena revisão da decisão pelo Conselho. Ex: o CNJ pode anular decisão do Tribunal de Justiça que, em concurso de cartório, deu interpretação equivocada a determinado item do edital, e conferiu pontuação indevida a certos candidatos na fase de títulos. A pontuação conferida pela Comissão no TJ violava a Resolução do CNJ que regulamenta os concursos de cartório. Neste caso, o CNJ atuou dentro dos limites constitucionais do controle administrativo. STF. 1ª Turma. MS 33527/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

CNJ pode avocar PAD que tramita no Tribunal se não há quórum suficiente para se atingir maioria absoluta

O TRF condenou juiz federal à pena de aposentadoria compulsória. Ocorre que, em virtude de alguns Desembargadores terem se averbado suspeitos, este juiz foi condenado com um quórum de maioria simples. O CNJ reconheceu a irregularidade da proclamação do resultado e anulou o julgamento de mérito realizado pelo TRF. Isso porque o art. 93, VIII e X, da CF/88 exige quórum de maioria absoluta do tribunal. Ocorre que o CNJ, após anular o julgamento de mérito realizado pelo TRF, decidiu avocar o processo administrativo para que o magistrado fosse julgado diretamente pelo Conselho. O juiz impetrou MS contra essa avocação, mas o STF afirmou que o CNJ agiu corretamente. A Constituição, expressamente, confere ao CNJ competência para, a qualquer tempo, avocar processos de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário. Assim, não há óbice para que o CNJ anule o julgamento do Tribunal e inicie lá um outro procedimento. **CNJ pode avocar PAD que tramita no Tribunal se não há quórum suficiente para se atingir maioria absoluta**

O TRF condenou juiz federal à pena de aposentadoria compulsória. Ocorre que, em virtude de alguns Desembargadores terem se averbado suspeitos, este juiz foi condenado com um quórum de maioria simples. O CNJ reconheceu a irregularidade da proclamação do resultado e anulou o julgamento de mérito realizado pelo TRF. Isso porque o art. 93, VIII e X, da CF/88 exige quórum de maioria absoluta do tribunal. Ocorre que o CNJ, após anular o julgamento de mérito realizado pelo TRF, decidiu avocar o processo administrativo para que o magistrado fosse julgado diretamente pelo Conselho. O juiz impetrou MS contra essa avocação, mas o STF afirmou que o CNJ agiu corretamente. A Constituição, expressamente, confere ao CNJ competência para, a qualquer tempo, avocar processos de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário. Assim, não há óbice para que o CNJ anule o julgamento do Tribunal e inicie lá um outro procedimento. Uma das causas legítimas de avocação de procedimentos administrativos pelo CNJ é justamente a falta do quórum para proferir decisão administrativa por maioria absoluta em razão de suspeição, impedimento ou falta de magistrados. O CNJ poderia ter devolvido o processo ao TRF2, mas optou por exercer sua competência concorrente, dentro da discricionariedade conferida pela Constituição, para julgar o processo e evitar novas questões de suspeição e impedimento. STF. 1ª Turma. MS 35100/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 8/5/2018 (Info 901) O CNJ poderia ter devolvido o processo ao TRF2, mas optou por exercer sua competência concorrente, dentro da discricionariedade conferida pela Constituição, para julgar o processo e evitar novas questões de suspeição e impedimento. STF. 1ª Turma. MS 35100/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 8/5/2018 (Info 901)

CNJ pode determinar que Tribunais de Justiça reduzam o adicional de férias dos magistrados para 1/3

O CNJ não pode fazer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo de forma a substituir a competência do STF. Contudo, **o CNJ pode determinar a correção de ato do Tribunal local que, embora respaldado por legislação estadual, se distancie do entendimento do STF.** Assim, **o CNJ pode afirmar que determinada lei ou ato normativo é inconstitucional se esse entendimento já estiver pacificado no STF.** Isso porque, neste caso, o CNJ estará apenas aplicando uma jurisprudência, um entendimento já pacífico. As leis estaduais que preveem abono de férias aos magistrados em percentual superior a 1/3 são inconstitucionais. Isso porque essa majoração do percentual de férias não encontra respaldo na LOMAN, que prevê, de forma taxativa, as vantagens conferidas aos magistrados, sendo essa a Lei que deve tratar do regime jurídico da magistratura, por força do art. 93 da CF/88. Logo, o CNJ agiu corretamente ao determinar aos Tribunais de Justiça que pagam adicional de férias superior a 1/3 que eles enviem projetos de lei para as Assembleias Legislativas reduzindo esse percentual. STF. 2ª Turma. MS 31667 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

Caso concreto: foi instaurado procedimento de controle administrativo (PCA) no CNJ para apurar a regularidade de 300 serventias judiciais. O impetrante alega a nulidade do PCA pelo fato de haver um grande número de interessados no mesmo processo, defendendo a ideia de que deveria ser um procedimento para cada parte. O STF não concordou com o

mandado de segurança impetrado e manteve a decisão do CNJ. **O fato de o PCA instaurado no CNJ contar com um número elevado de partes interessadas não significa, necessariamente, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.** O prejuízo à defesa deve ser analisado concretamente, à luz das especificidades do caso. No caso concreto, tendo em vista que todos os interessados foram intimados para se manifestarem no processo e o que CNJ enfrentou de maneira detida as teses jurídicas por eles apresentadas, não há que se falar em anulação do ato impugnado. **Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das competências do Conselho; e c) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.** No caso concreto, não se identifica nenhuma dessas três situações. Logo, não há motivo para a anulação da decisão do CNJ. STF. 1ª Turma. MS 28.495/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/11/2018 (Info 923).

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

Decisão que deixa de aplicar o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95

O art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 prevê o seguinte: "(...) a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados." Se o órgão fracionário de um Tribunal (ex: uma das Turmas do TRT) julga ilegal a terceirização contratada por uma concessionária do serviço público, afastando a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, esta decisão viola a súmula vinculante 10?

• SIM. **O art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 permite a terceirização da atividade-fim das empresas concessionárias do serviço público. Logo, se um órgão fracionário do TRT afasta a aplicação deste dispositivo, haverá afronta à súmula vinculante 10 por violação à cláusula da reserva de plenário.**

STF. 1ª Turma. Rcl 27.068/MG, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luís Roberto, julgado em 5/3/2018 (Info 896).

• NÃO. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. STF. 1ª Turma. Rcl 24284/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/11/2016 (Info 848). STF. 2ª Turma. Rcl 26408 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 07/11/2017.

É nula decisão que deixa de aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem observar a cláusula de reserva de plenário

É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei nº 9.472/97, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF/88), observado o art. 949 do CPC/2015. STF. Plenário. ARE 791932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10 e 11/10/2018 (repercussão geral) (Info

TRIBUNAL DE CONTAS

Não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza eminentemente privada, repassados por aquela entidade a terceiros, eis que a FBB não integra o rol de entidades obrigadas a prestar contas àquela Corte de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF. A FBB é uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública. Assim, a FBB não necessita se submeter aos ditames da gestão pública quando repassar recursos próprios a terceiros por meio de convênios. Por outro lado, quando a FBB recebe recursos provenientes do Banco do Brasil — sociedade de economia mista que sofre a incidência dos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, — ficará sujeita à fiscalização do TCU. Isso porque, neste caso, tais recursos, como são provenientes do BB, têm caráter público. STF. 2ª Turma. MS 32703/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/4/2018 (Info 897).

O ICMS é um imposto de competência estadual. Apesar disso, a CF/88 determina que o Estado deverá repassar 25% da receita do ICMS aos Municípios. Esse repasse será realizado após cálculos que são feitos para definir o valor da cota-parte que caberá a cada Município, segundo critérios definidos pelo art. 158, parágrafo único, da CF/88 e pela lei estadual. A Constituição do Estado do Amapá previu que seria competência do TCE homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios. Este dispositivo é inconstitucional. Sujeitar o ato de repasse de recursos públicos à homologação do TCE representa ofensa ao princípio da separação e da independência dos Poderes. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

ORDEM ECONÔMICA

Lei estadual pode conceder meia-entrada em eventos culturais e desportivos para menores de 21 anos

É constitucional lei estadual que concede o desconto de 50% no valor dos ingressos em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos de idade. STF. Plenário. ADI 2163/RJ, rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/4/2018 (Info 897).

SIGILO BANCÁRIO

Dados obtidos com a quebra de sigilo bancário não podem ser divulgados abertamente em site oficial

Os dados obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal **devem ser mantidos sob reserva.** Assim, a página do Senado Federal na internet não pode divulgar os dados obtidos por meio da quebra de sigilo determinada por comissão parlamentar de inquérito (CPI). STF. Plenário. MS 25940, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/4/2018 (Info 899).

VOTO IMPRESSO

Inconstitucionalidade do voto híbrido previsto no art. 59-A da Lei 9.504/97

É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato manual do

eleitor, em local previamente lacrado (art. 59-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.165/2015). Essa previsão acaba permitindo a identificação de quem votou, ou seja, permite a quebra do sigilo, e, consequentemente, a diminuição da liberdade do voto, violando o art. 14 e o § 4º do art. 60 da Constituição Federal. Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a CF/88 nada dispõe a esse respeito, observadas, entretanto, as características do voto nela previstas. O modelo híbrido trazido pelo art. 59-A constitui efetivo retrocesso aos avanços democráticos conquistados pelo Brasil para garantir eleições realmente livres, em que as pessoas possam escolher os candidatos que preferirem.

STF. Plenário. ADI 5889/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

GREVE

Constitucionalidade de Decreto estadual que regulamenta as providências a serem adotadas em caso de greve

O Governador da Bahia editou um decreto prevendo que, em caso de greve, deverão ser adotadas as seguintes providências: a) convocação dos grevistas a reassumirem seus cargos; b) instauração de processo administrativo disciplinar; c) desconto em folha de pagamento dos dias de greve; d) contratação temporária de servidores; e) exoneração dos ocupantes de cargo de provimento temporário e de função gratificada que participarem da greve. O STF decidiu que este Decreto é constitucional. Trata-se de decreto autônomo que disciplina as consequências — estritamente administrativas — do ato de greve dos servidores públicos e as providências a serem adotadas pelos agentes públicos no sentido de dar continuidade aos serviços públicos. A norma impugnada apenas prevê a instauração de processo administrativo para se apurar a participação do servidor na greve e as condições em que ela se deu, bem como o não pagamento dos dias de paralisação, o que está em consonância com a orientação fixada pelo STF no julgamento do MI 708. É possível a contratação temporária excepcional (art. 37, IX, da CF/88) prevista no decreto porque o Poder Público tem o dever constitucional de prestar serviços essenciais que não podem ser interrompidos, e que a contratação, no caso, é limitada ao período de duração da greve e apenas para garantir a continuidade dos serviços. STF. Plenário. ADI 1306/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/6/2017 (Info 906).

MINISTÉRIO PÚBLICO

O art. 127 da CF/88 assegura ao MP autonomia financeira

É constitucional dispositivo da Constituição Estadual que assegura ao Ministério Público autonomia financeira e a iniciativa ao Procurador-Geral de Justiça para propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos e serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos dos membros e dos servidores de seus órgãos auxiliares. Também é constitucional a previsão de que o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Inconstitucionalidade da norma de CE que equipara remuneração de Delegados a dos Promotores

A Constituição do Estado do Ceará previa que os Delegados de Polícia de classe inicial deveriam receber idêntica remuneração a dos Promotores de Justiça de primeira entrância, prosseguindo

na equivalência entre as demais classes pelo escalonamento das entrâncias judiciais. O STF decidiu que essa regra é inconstitucional por violar o art. 37, XIII, da CF/88, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias de pessoal do serviço público. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. STF. Plenário. RE 409356/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/10/2018 (repercussão geral) (Info 921)

DEFENSORIA PÚBLICA

É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que concede aos Defensores Públicos a aplicação do regime de garantias, vencimentos, vantagens e impedimentos do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. Os estatutos jurídicos das carreiras do Ministério Público e da Defensoria Pública foram tratados de forma diversa pelo texto constitucional originário. Ademais, a equivalência remuneratória entre as carreiras encontra óbice no art. 37, XIII, da CF/88, que veda a equiparação ou vinculação remuneratória. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907). Obs: o tema foi analisado tendo como parâmetro a redação originária da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes das Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014.

Defensor Público não precisa de inscrição na OAB para exercer suas funções

Os Defensores Públicos NÃO precisam de inscrição na OAB para exercerem suas atribuições. **O art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/94 deve receber interpretação conforme à Constituição de modo a se concluir que não se pode exigir inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública.** O art. 4º, § 6º, da LC 80/94 afirma que a capacidade postulatória dos Defensores Públicos decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público, devendo esse dispositivo prevalecer em relação ao Estatuto da OAB por se tratar de previsão posterior e específica. Vale ressaltar que é válida a exigência de inscrição na OAB para os candidatos ao concurso da Defensoria Pública porque tal previsão ainda permanece na Lei. STJ. 2ª Turma. REsp 1.710.155-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/03/2018 (Info 630)

ADVOCACIA PÚBLICA

Inconstitucionalidade da previsão de procuradorias autárquicas para os Estados-membros

A Constituição do Estado do Ceará previa que o Governador deveria encaminhar à ALE projetos de lei dispendo sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das procuradorias autárquicas. O STF decidiu que essa regra é inconstitucional. Isso porque a CF/88 determina que a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, deve ser feita pela PGE, nos termos do art. 132 da CF/88. O art. 132 da CF/88 consagra o chamado "princípio" da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal e, dessa forma, estabelece competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. A exceção prevista no art. 69 do ADCT da CF deixou evidente que, a partir da Constituição de

1988, não se permite mais a criação de órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado, admite-se apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de exceção direcionada a situações concretas e do passado e, por essa razão, deve ser interpretada restritivamente, inclusive com atenção à diferenciação entre os termos "consultoria jurídica" e "procuradoria jurídica", uma vez que esta última pode englobar as atividades de consultoria e representação judicial. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

A atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa deve ficar limitada à defesa das prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo. Em outras palavras, é possível a existência de Procuradoria da Assembleia Legislativa, mas este órgão ficará responsável apenas pela defesa das prerrogativas do Poder Legislativo. A representação estadual como um todo, independentemente do Poder, compete à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), tendo em conta o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal. No entanto, às vezes, há conflito entre os Poderes. Ex: o Poder Legislativo cobra do Poder Executivo o repasse de um valor que ele entende devido e que não foi feito. Nestes casos, é possível, em tese, a propositura de ação judicial pela Assembleia Legislativa e quem irá representar judicialmente o órgão será a Procuradoria da ALE. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921)

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja que compete ao Governador nomear e exonerar o "Procurador da Fazenda Estadual". Isso porque o art. 132 da CF/88 determina que a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, deve ser feita pelos "Procuradores dos Estados e do Distrito Federal". Essa previsão do art. 132 da CF/88 é chamada de princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal. Em outras palavras, só um órgão pode desempenhar esta função e se trata da Procuradoria-Geral do Estado, que detém essa competência funcional exclusiva. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

É inconstitucional lei estadual que preveja que servidor de autarquia (no caso, era Técnico Superior do DETRAN) será responsável por: • representar a entidade "em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia". • praticar "todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB". Tais previsões violam o "princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal", insculpido no art. 132 da CF/88. A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao cargo de Técnico Superior do Detran/ES, com formação em Direito, diversas funções privativas

de advogado. Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estranhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação do art. 132, caput, da CF/88. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para: • manter os cargos em questão, excluindo as atribuições judiciais inerentes às procuradorias; • declarar a validade dos atos praticados (ex: contestações, recursos etc.) até a data do julgamento, com base na teoria do funcionário de fato. **ATENÇÃO.** Por outro lado, é válido que esses servidores façam a atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditoria (exs: interpretar textos e instrumentos legais, elaborar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, contratos, convênios etc.). Essas atribuições podem sim ser exercidas pelos Técnicos Superiores do DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade da representação judicial. O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da autarquia para a PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas atividades inviabilizadas. STF. Plenário. ADI 5109/ES, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

É constitucional a lei que extinguiu a contribuição sindical obrigatória

São compatíveis com a Constituição Federal os dispositivos da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados. No âmbito formal, o STF entendeu que a Lei nº 13.467/2017 não contempla normas gerais de direito tributário (art. 146, III, "a", da CF/88). Assim, não era necessária a edição de lei complementar para tratar sobre matéria relativa a contribuições. Também não se aplica ao caso a exigência de lei específica prevista no art. 150, § 6º, da CF/88, pois a norma impugnada não disciplinou nenhum dos benefícios fiscais nele mencionados, quais sejam, subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Sob o ângulo material, o STF afirmou que a Constituição assegura a livre associação profissional ou sindical, de modo que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato (art. 8º, V, da CF/88). O princípio constitucional da liberdade sindical garante tanto ao trabalhador quanto ao empregador a liberdade de se associar a uma organização sindical, passando a contribuir voluntariamente com essa representação. Não há nenhum comando na Constituição Federal determinando que a contribuição sindical é compulsória. Não se pode admitir que o texto constitucional, de um lado, consagre a liberdade de associação, sindicalização e expressão (art. 5º, IV e XVII, e art. 8º) e, de outro, imponha uma contribuição compulsória a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais. STF. Plenário. ADI 5794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 29/6/2018 (Info 908)

DIREITO À EDUCAÇÃO

Constitucionalidade das idades mínimas para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. STF. Plenário. ADPF 292/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário.

STF. Plenário. ADC 17/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

As Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, ambas emanadas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), ao estabelecerem corte etário para ingresso de crianças na primeira série do ensino fundamental (6 anos completos até 31 de março do correspondente ano letivo), não incorreram em contexto de ilegalidade (não violaram a lei). Ao contrário, tais Resoluções encontram respaldo na interpretação conjunta dos arts. 29 e 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB).

O Poder Judiciário não pode substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade. STJ. 1ª Turma. REsp 1412704/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/12/2014.

HOMESCHOOLING

Não é possível, atualmente, o *homeschooling* no Brasil

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, **o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino.**

Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

É constitucional lei estadual que:

- **assegure, nos estabelecimentos de ensino superior estadual e municipal, a livre organização dos Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Diretórios Centrais dos Estudantes.**
- **estabeleça que é de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos critérios, dos estatutos e demais questões referentes à organização dos Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Diretórios Centrais dos Estudantes.**
- **determine que os estabelecimentos de ensino deverão garantir espaços, em suas dependências, para a divulgação e instalações para os Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Diretórios Centrais Estudantis.** Vale ressaltar, no entanto, que esta lei não se aplica para as instituições federais e particulares de ensino superior considerando que elas integram o "sistema federal", de competência da União. Deve-se acrescentar, por fim, que é inconstitucional que essa lei estadual

preveja multa para as entidades particulares de ensino em caso de descumprimento das medidas acima listadas. STF. Plenário. ADI 3757/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

Não viola a Constituição Federal a cobrança de contribuição obrigatória dos alunos matriculados nos Colégios Militares do Exército Brasileiro. Os Colégios Militares apresentam peculiaridades que fazem com que eles sejam instituições diferentes dos estabelecimentos oficiais de ensino, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. Podem, assim, ser qualificados como instituições educacionais sui generis. A quota mensal escolar exigida nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Por fim, deve-se esclarecer que esse valor cobrado dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária (não é tributo). Logo, é válida a sua instituição por meio de atos infralegais. Portanto, são válidos os arts. 82 e 83, da Portaria 42/2008 do Comandante do Exército, que disciplinam essa cobrança. STF. Plenário. ADI 5082/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/10/2018 (Info 921)

DIREITOS SOCIAIS

É garantida a estabilidade à empregada gestante mesmo que no momento em que ela tenha sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez

A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Art. 10. (...) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. **O ÚNICO REQUISITO EXIGIDO É DE NATUREZA BIOLÓGICA.**

Exige-se apenas a comprovação de que a gravidez tenha ocorrido antes da dispensa arbitrária, não sendo necessários quaisquer outros requisitos, como o prévio conhecimento do empregador ou da própria gestante. Assim, é possível assegurar a estabilidade à gestante mesmo que no momento em que ela tenha sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez. STF. Plenário. RE 629053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/10/2018 (repercussão geral) (Info 919).

PROCESSO LEGISLATIVO

É inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, lei estadual que exige autorização prévia do Poder Legislativo estadual (Assembleia Legislativa) para que sejam firmados instrumentos de cooperação pelos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Também é inconstitucional lei estadual que afirme que Fundação estadual de proteção do meio ambiente só poderá transferir responsabilidades ou atribuições para outros órgãos componentes do SISNAMA se houver aprovação prévia da Assembleia Legislativa. STF. Plenário. ADI 4348/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/10/2018 (Info 919).

INELEGIBILIDADES

Ao se fazer uma interpretação conjugada dos §§ 5º e 7º do art. 14 da CF/88 chega-se à conclusão de que a intenção do poder constituinte foi a de proibir que pessoas do mesmo núcleo familiar ocupem três mandatos consecutivos para o mesmo cargo no Poder Executivo. Em outras palavras, a CF/88 quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse três mandatos consecutivos de Prefeito, de Governador ou de Presidente. A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato-tampão. Ex: de 2010 a 2012, o Prefeito da cidade era Auricélio. Era o primeiro mandato de Auricélio. Seis meses antes das eleições, Auricélio renunciou ao cargo. Em 2012, Hélio (cunhado de Auricélio) vence a eleição para Prefeito da mesma cidade. De 2013 a 2016, Hélio cumpre o mandato de Prefeito. Em 2016, Hélio não poderá se candidatar à reeleição ao cargo de Prefeito porque seria o terceiro mandato consecutivo deste núcleo familiar. STF. 2ª Turma. RE 1128439/RN, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23/10/2018 (Info 921).

NORMAS DE CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS EXAMINADAS PELO STF

A CE/AP trouxe regra dizendo que se o Prefeito ou o Vice-Prefeito for viajar ao exterior, “por qualquer tempo”, ele deverá pedir uma licença prévia da Câmara Municipal para a viagem. O STF considerou **inconstitucional** a expressão “por qualquer tempo”. Essa regra de “por qualquer tempo” está em desacordo com o princípio da simetria. Isso porque a CF/88 somente exige autorização do Congresso Nacional se a ausência do Presidente da República for superior a 15 dias (art. 49, III). De igual modo, a Constituição do Estado do Amapá também só exige autorização da Assembleia Legislativa se a ausência do Governador (ou do Vice) for superior a 15 dias (art. 118, § 1º). Logo, a exigência de autorização da Câmara Municipal para que o Prefeito possa se ausentar por períodos menores que 15 dias quebra a simetria existente em relação ao Governador. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

É constitucional norma de Constituição Estadual que preveja que “o Estado e os Municípios reservarão vagas em seus respectivos quadros de pessoal para serem preenchidas por pessoas portadoras de deficiência.” Apesar de, em tese, a Constituição Estadual não poder dispor sobre servidores municipais, sob pena de afronta à autonomia municipal, neste caso não há inconstitucionalidade, considerando que se trata de mera repetição de norma da CF/88: Art. 37 (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921)

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal, encontrando fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, II e III e no art. 49, VI, da CF/88. Embora a Constituição Federal não autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições Estaduais prevejam a

possibilidade, ampliando a competência constante da Carta Federal. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO

Sociedade de economia mista realizou concurso público para advogado da empresa. Mesmo havendo aprovados no certame, que ainda estava dentro do prazo de vigência, a empresa decidiu contratar um escritório de advocacia para realizar os serviços jurídicos. Diante disso, uma das Turmas do TRT reconheceu que houve preterição dos aprovados e determinou a nomeação. Ao assim decidir, a Turma do TRT disse que não se aplicava, ao caso, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95. Essa decisão da Turma do TRT (órgão fracionário do Tribunal) **não viola a SV 10. Isso porque o enfoque do acórdão do TRT não era a terceirização dos serviços, mas sim a preterição arbitrária praticada pela Administração Pública.** STF. 1ª Turma. Rcl 29307 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 4/12/2018 (Info 926).

EXTRADIÇÃO

O estrangeiro que estava no Brasil e foi extraditado para outro país somente pode ser julgado ou cumprir pena no estrangeiro pelo crime contido no pedido de extradição. Se o extraditando havia cometido outro crime antes do pedido de extradição, não poderá, em regra, responder por tais delitos se não constou expressamente no pedido de extradição. A isso se dá o nome de “princípio da especialidade”. Ex.: a Alemanha pediu ao Brasil a extradição do alemão mencionando o crime 1; logo, em regra, o réu somente poderá responder por este delito; se havia um crime 2, praticado antes do pedido de extradição, o governo brasileiro deveria ter mencionado expressamente não apenas o crime 1, como também o 2. Para que o réu responda pelo crime 2, o governo alemão deverá formular ao Estado estrangeiro um pedido de extensão da autorização da extradição. Isso é chamado de “extradição supletiva”. No caso concreto, o STF autorizou o pedido de extensão. É possível o pedido de extensão ou de ampliação nas hipóteses em que já deferida a extradição, desde que observadas as formalidades em respeito ao direito do súdito estrangeiro (dupla tipicidade, inexistência de prescrição e demais requisitos). STF. 1ª Turma. Ext 1363 Extn/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4/12/2018 (Info 926).

Administrativo

PRECATORIOS

As empresas públicas e sociedades de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via precatório. STF. RE 851711 AgR/DF (Info 888).

Em regra, as empresas estatais estão submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado (execução comum). No entanto, é possível sim aplicar o regime de precatórios para empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos e que não concorram com a iniciativa privada. Assim, **é aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.** STF. (Info 858).

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. STF. Plenário. ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (Info 858).

É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88) e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços, em respeito ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III). STF. Plenário. ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Os contratos das Agências de Correios Franqueadas em vigor em 27 de novembro de 2007 que não sejam precedidos de licitação possuem eficácia até que as novas avenças sejam firmadas, ainda que descumprido o prazo estabelecido pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 11.668/2008. STJ. (Info 616).

PLANO DIRETOR

O Ministério Público Federal **é parte ilegítima** para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao argumento da falta de participação popular nos respectivos trabalhos legislativos. No caso concreto, o MPF ajuizou ACP contra o Município de Florianópolis e a União argumentando que o Poder Executivo Municipal teria encaminhado à Câmara de Vereadores o projeto de Lei do Plano Diretor da cidade sem a realização das necessárias audiências públicas, o que violaria o Estatuto da Cidade. O STJ entendeu que **a legitimidade para essa demanda seria do Ministério Público estadual** (e não do MPF). STJ. (Info 616).

CONCURSO PÚBLICO

O STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: **Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento**

anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. STF. (Info 775).

Esse entendimento do STF **aplica-se mesmo que o erro tenha sido reconhecido administrativamente pelo Poder Público** (e não por decisão judicial). Assim, a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à indenização, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública. STJ. (Info 617).

Surgimento de novas vagas + necessidade do provimento + inexistência de restrição orçamentária = direito subjetivo à nomeação

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária. STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/06/2018 (Info 630).

Os candidatos possuem direito à segunda chamada nos testes físicos em concursos públicos?

REGRA: NÃO. Os candidatos em concurso público **NÃO** têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade. STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/5/2013 (repercussão geral) (Info 706).

EXCEÇÃO: as candidatas gestantes possuem. **É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.** STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 (repercussão geral) (Info 924).

SERVIDORES PÚBLICOS

O servidor público federal somente tem direito à remoção prevista no art. 36, parágrafo único, III, "a", da Lei nº 8.112/90, na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também servidor, tenha sido deslocado de ofício, para atender ao interesse da Administração (nos moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal). STJ. (Info 617).

O acordo de partilha de pensão por morte, homologado judicialmente, **não altera a ordem legal** do pensionamento, podendo, todavia, impor ao órgão de previdência a obrigação de depositar parcela do benefício em favor do acordante que não figura como beneficiário perante a autarquia previdenciária. STJ. (Info 618).

VPNI: incorporação pelo subsídio e incidência do teto

O direito à percepção de VPNI não impede a sua eventual absorção pelo subsídio e, do mesmo modo, não inviabiliza a aplicação do teto constitucional, que inclui a vantagem de caráter pessoal no cômputo da remuneração do servidor para observância do teto. STJ. 1ª Turma. RMS 33.744-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 05/04/2018 (Info 624).

Termo inicial do adicional de insalubridade

O termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial. STJ. 1ª Seção. PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018

(Info 624).

São imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando o afastamento se deu em razão de perseguição política praticada na época da ditadura militar

São imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando o afastamento se deu em razão de atos de exceção praticados durante o regime militar. Ex: João era servidor da ALE/PR. Em 1963, João foi demitido em razão de perseguição política perpetrada na época da ditadura militar. Em 2011, João ajuizou ação ordinária contra o Estado **do Paraná pedindo a sua reintegração ao cargo. Esta pretensão é considerada imprescritível considerando que envolve a efetivação da dignidade da pessoa humana. Vale ressaltar, contudo, que a imprescritibilidade da ação que visa reparar danos provocados pelos atos de exceção não implica no afastamento da prescrição quinquenal sobre as parcelas eventualmente devidas ao autor. Não se deve confundir imprescritibilidade da ação de reintegração com imprescritibilidade dos efeitos patrimoniais e funcionais dela decorrentes, sob pena de prestigiar a inércia do Autor, o qual poderia ter buscado seu direito desde a publicação da Constituição da República. Em outras palavras, o recebimento dos "atrasados" ficará restrito aos últimos 5 anos contados do pedido. STJ. 1ª Turma. REsp 1.565.166-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26/06/2018 (Info 630).**

Inconstitucionalidade de norma que equipara remuneração de servidores públicos

A Constituição do Estado do Ceará previa que deveria ser assegurado "aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho." O STF decidiu que é inconstitucional a expressão "das autarquias e das fundações". Isso porque a equiparação remuneratória entre servidores, a teor da redação originária do art. 39, § 1º, da CF/88, restringiu-se aos servidores da administração direta, não mencionando os entes da administração indireta, como o faz a norma impugnada. Além disso, o dispositivo estadual não foi recepcionado, em sua integralidade, pela redação atual do art. 39 da Constituição Federal, na forma EC 19/1998. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Constitucionalidade de norma da CE que assegura equiparação salarial para professores com igual titulação, respeitando-se o grau de ensino em que estiverem atuando

A Constituição do Estado do Ceará prevê que deverá ser assegurada isonomia salarial para docentes em exercício, com titulação idêntica, respeitando-se o grau de ensino em que estiverem atuando. O STF decidiu que essa regra é constitucional e que não ofende o art. 37, XIII, da CF/88. Isso porque não há, no caso, equiparação salarial de carreiras distintas, considerando que se trata especificamente da carreira de magistério público e de docentes com titulação idêntica. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Inconstitucionalidade de normas da Constituição Estadual

que tratam sobre remuneração e direitos dos servidores públicos sem que existam previsões semelhantes na CF/88

São inconstitucionais os arts. 154, § 2º; 167, XII e XIII, §§ 1º e 2º; e 174, da Constituição do Estado do Ceará, e os arts. 27 e 28 do seu ADCT. Tais dispositivos tratam de remuneração e direitos de servidores públicos, que, por não encontrarem similares na CF/88, somente poderiam ser veiculados por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. São previsões específicas que não tratam da organização e estruturação do Estado-membro ou de seus órgãos, mas que versam sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Não é compatível com a CF/88 a norma de CE que estabelece que o servidor público inativo deverá receber obrigatoriamente a mais do que percebia na ativa

A Constituição do Estado do Ceará previa que o servidor, ao se aposentar, deveria receber, como proventos, o valor pecuniário correspondente ao padrão de vencimento imediatamente superior ao da sua classe funcional, e, se já ocupasse o ultimo escalão, faria jus a uma gratificação adicional de 20% sobre a sua remuneração. O STF decidiu que essa previsão não era considerada materialmente inconstitucional à época da edição da Carta, uma vez que a superação da remuneração em atividade era tolerada na redação original da CF. Porém, essa regra não foi recepcionada pela EC 20/98 que proibiu a superação do patamar remuneratório da atividade e a impossibilidade de incorporação da remuneração do cargo em comissão para fins de aposentadoria (art. 40, §§ 2º e 3º, da CF/88). STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

STF decide modular os efeitos de decisão que mandou afastar Delegados de Polícia do cargo por ofensa à regra do concurso público

Em 2001, foi editada uma lei estadual criando cargos e organizando a Polícia Civil do Estado do Amazonas.

Nesta Lei foi previsto que, na estrutura da Polícia Civil, haveria cargos de Delegado de Polícia e de Comissário de Polícia. Ainda em 2001, foi realizado um concurso público, com provas específicas para cada um desses cargos, e os aprovados nomeados e empossados. Contudo, em 2004, houve duas leis modificando o cargo de Comissário de Polícia.

- a primeira delas afirmou que Comissário de Polícia seria autoridade policial, juntamente com o Delegado de Polícia, equiparando a remuneração dos dois cargos.

- a segunda lei, transformando o cargo de "Comissário de Polícia" em "Delegado de Polícia". Essas duas leis foram impugnadas por meio de ADI.

Em 2015, o STF decidiu que elas são INCONSTITUCIONAIS porque representaram burla à exigência do concurso público.

As referidas leis fizeram uma espécie de ASCENSÃO FUNCIONAL dos Comissários de Polícia porque transformaram os ocupantes desses cargos em Delegados de Polícia sem que eles tivessem feito concurso público para tanto.

No caso concreto, os Ministros entenderam que, quando o cargo de Comissário de Polícia foi criado, ele possuía diferenças substanciais em relação ao de Delegado de Polícia, o que impediria a transformação, mesmo sob o argumento de ser medida de racionalização administrativa.

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão. Em 2018, o STF acolheu os embargos e aceitou modular os efeitos

da decisão proferida na ADI 3415. Além disso, o Tribunal determinou ao Estado do Amazonas que promova, no prazo máximo de 18 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (07/08/2018), a abertura de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia.

O Ministro Relator Alexandre de Moraes afirmou que mais de 70 delegacias de polícia ficariam sem delegados e que a população amazonense é que sofreria as consequências. Além disso, na decisão dos embargos, os Ministros esclareceram que são plenamente válidos os atos praticados nos cargos de Delegado de Polícia que serão afastados. STF. Plenário. ADI 3415 ED-segundos/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

Não se pode cassar a aposentadoria do servidor que ingressou no serviço público por força de provimento judicial precário e se aposentou durante o processo, antes da decisão ser reformada

Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. Em outras palavras, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. Trata-se do entendimento firmado no RE 608482/RN (Tema 476). A situação é diferente, contudo, **se a pessoa, após permanecer vários anos no cargo, conseguiu a concessão de aposentadoria. Neste caso, em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade. Trata-se de uma excepcionalidade que autoriza a distinção (distinguish) quanto ao leading case do RE 608482/RN (Tema 476).** STF. 1ª Turma. RE 740029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/8/2018 (Info 911).

Quando o exercício do cargo foi amparado por decisões judiciais precárias e o servidor se aposentou, antes do julgamento final do mandado de segurança, por tempo de contribuição durante esse exercício e após legítima contribuição ao sistema, a denegação posterior da segurança que inicialmente permitira ao servidor prosseguir no certame não pode ocasionar a cassação da aposentadoria. STJ. 1ª Seção. MS 20.558-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/2/2017 (Info 600)

Servidor que fazia faculdade particular e é removido, de ofício, para outra cidade tem direito a matrícula em universidade pública, se não existir instituição privada congênere no destino

É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. Ex: Paulo é servidor público federal, lotado em Recife (PE), onde faz faculdade de Medicina em uma universidade particular. Ele é transferido, de ofício, para Rio Branco (AC). Suponhamos, hipoteticamente, que, em Rio Branco, as universidades privadas lá existentes não possuem o curso de medicina. Neste caso, Paulo teria direito a uma vaga no curso de Medicina da universidade pública. Fundamento legal: art. 1º da Lei nº 9.536/97. STF. Plenário. RE 601580/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/9/2018 (repercussão geral) (Info 916).

O reajuste geral de 28,86%, concedido pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, **não pode** ser compensado pelas novas gratificações

criadas pela Lei nº 9.654/98. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.577.881-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2018 (Info 631).

Não é possível a extensão a servidores públicos civis da majoração de vencimentos, no percentual de 45%, concedida a servidores militares, a título de reestruturação de cargos, com base na Lei nº 8.237/91 e no princípio da isonomia dos índices revisionais disciplinados na redação original do art. 37, X, da Constituição Federal. O reajuste de vencimentos concedido aos integrantes das Forças Armadas, à base de 45%, pela Lei nº 8.237/91, não configurou um aumento geral na remuneração dos servidores militares que autorizasse, com fundamento no art. 37, X, da CF/88, a extensão aos servidores civis. STF. 2ª Turma. RE 229637/ SP, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 6/11/2018 (Info 922).

Não deve ser determinada a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público, percebidos a título precário no período em que liminar produziu efeitos. É desnecessária a devolução dos valores recebidos por liminar revogada, em razão de mudança de jurisprudência. **Também é descabida a restituição de valores recebidos indevidamente, circunstâncias em que o servidor público atuou de boa-fé.** STF. 1ª Turma. MS 32.185/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/11/2018 (Info 923)

Incide o teto remuneratório constitucional aos substitutos interinos de serventias extrajudiciais. STF. 2ª Turma. MS 29.039/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2018 (Info 923)

IBGE

O IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações individualizadas que coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em quaisquer outros procedimentos administrativos. STJ. (Info 617).

AGÊNCIAS REGULADORAS E FUNÇÃO NORMATIVA

É constitucional o art. 7º, III e XV, da Lei nº 9.782/99, que preveem que compete à ANVISA:

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

Entendeu-se que **tais normas consagram o poder normativo desta agência reguladora, sendo importante instrumento para a implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação setorial.**

Além disso, o STF, após empate na votação, manteve a validade da Resolução RDC 14/2012-ANVISA, que proíbe a comercialização no Brasil de cigarros com sabor e aroma. Esta parte do dispositivo não possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. Significa dizer que, provavelmente, as empresas continuarão ingressando com ações judiciais, em 1ª instância, alegando que a Resolução é inconstitucional e pedindo a liberação da comercialização dos cigarros com aroma. Os juízes e Tribunais estarão livres para, se assim entenderem, declararem inconstitucional a Resolução e autorizar a venda. Existem, inclusive, algumas decisões nesse sentido e que continuam valendo. STF. (Info 889).

CÓDIGO DE TRÂNSITO

Os conselhos de fiscalização profissional não possuem autorização para registrar os veículos de sua propriedade como oficiais. (Info 619).

PODER DE POLÍCIA

É OBRIGATÓRIA a prévia fiscalização do camarão in natura, ainda que na condição de matéria-prima, antes do beneficiamento em outros Estados da Federação, podendo tal atividade ser realizada no próprio estabelecimento rural onde se desenvolve a carcinicultura. (Info 620).

RESPONSABILIDADE CIVIL

A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade civil em razão de dano decorrente de crime de furto praticado em suas dependências, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. Caso concreto: o caminhão de uma empresa transportadora foi parado na balança de pesagem na Rodovia Anhanguera (SP), quando se constatou excesso de peso. Os agentes da concessionária determinaram que o condutor estacionasse o veículo no pátio da concessionária e, em seguida, conduziram-no até o escritório para ser autuado. Aproximadamente 10 minutos depois, ao retornar da autuação para o caminhão, o condutor observou que o veículo havia sido furtado. O STF condenou a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A, empresa concessionária responsável pela rodovia a indenizar a transportadora. O Supremo reconheceu a responsabilidade civil da prestadora de serviço público, ao considerar que houve omissão no dever de vigilância e falha na prestação e organização do serviço. STF. 1ª Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901).

O Ministério da Fazenda editou a Portaria nº 492/1994, reduzindo de 30% para 20% a alíquota do imposto de importação dos brinquedos em geral. Com a redução da alíquota, houve a entrada de um enorme volume de brinquedos importados no Brasil, oriundos especialmente da China, sendo estes bem mais baratos que os nacionais. Como resultado, várias indústrias de brinquedos no Brasil foram à falência e, mesmo as que permaneceram, sofreram grandes prejuízos. Uma famosa indústria de brinquedos ingressou com ação contra a União afirmando que a Portaria, apesar de ser um ato lícito, gerou prejuízos e que, portanto, o Poder Público deveria ser condenado a indenizá-la. O STJ não concordou com o pedido. **Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração de política econômico-tributária no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico.** A referida Portaria tinha finalidade extrafiscal e a possibilidade de alteração das alíquotas do imposto de importação decorre do próprio ordenamento jurídico, não havendo que se falar em quebra do princípio da confiança. O impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da álea econômica de cada ramo produtivo. Não havia direito subjetivo da indústria quanto à manutenção da alíquota do imposto de importação. STJ. 1ª Turma. REsp 1.492.832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria,

julgado em 04/09/2018 (Info 634).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Os agentes políticos, COM EXCEÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns **NÃO É EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.** STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/5/2018 (Info 901).

São **IMPRESCRITÍVEIS** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de **ATO DOLOSO** tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Eds

DESAPROPRIAÇÃO

Análise da constitucionalidade da MP 2.183-56/2001, que alterou o DL 3.365/41

O DL 3.365/41 dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Veja o que diz o art. 15-A, que foi incluído pela MP 2.183-56/2001:

“Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir grau de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

§ 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.” O STF analisou a constitucionalidade do art. 15-A do DL 3.365/41 e chegou às seguintes conclusões:

1) em relação ao “caput” do art. 15-A do DL 3.365/41:

1.a) **reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem;**

1.b) **declarou a inconstitucionalidade do vocábulo “até”;**

1.c) **deu interpretação conforme a Constituição ao “caput” do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo**

pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença;
2) **declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, que condiciona o pagamento dos juros compensatórios à comprovação da “perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário”;**
3) **declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 15-A, afastando o pagamento de juros compensatórios quando o imóvel possuir grau de utilização da terra e de eficiência iguais a zero;**
4) **declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 15-A, estendendo as regras e restrições de pagamento dos juros compensatórios à desapropriação indireta.**
5) **declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A;**
6) **declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R\$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” prevista no § 1º do art. 27. STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018 (Info 902).**

Nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária **descabe a restituição**, pelo expropriado sucumbente, de honorários periciais aos assistentes técnicos do INCRA e do MPF. STJ. 1ª Turma. REsp 1.306.051-MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/05/2018 (Info 626).

LICITAÇÃO

As regras gerais previstas na Lei nº 8.666/93 podem ser flexibilizadas no Programa Minha Casa Minha Vida, por força do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 10.188/2001, **desde que se observem os princípios gerais da administração pública**. STJ. 2ª Turma. REsp 1.687.381-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/04/2018 (Info 624).

Sociedade empresária em recuperação judicial **pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica**. STJ. 1ª Turma. AREsp 309.867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/06/2018 (Info 631)

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

O Auditor Fiscal do Trabalho, com especialidade em medicina do trabalho, **não pode cumular** o exercício do seu cargo com outro da área de saúde. STJ. 1ª Turma. REsp 1.460.331-CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Ac. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/04/2018 (Info 625).

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, **NÃO SE SUJEITA AO LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS** previsto em norma infraconstitucional, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal. **O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública**. STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/5/2018. STF. 2ª Turma. RMS 34257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/06/2018. STJ. 2ª Turma. REsp 1.746.784-PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/08/2018 (Info 632).

FGTS

Aplica-se a TR para contas vinculadas ao FGTS

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. STJ. 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

ROYALTIES

Pontos de entrega de gás canalizado e pagamento de royalties

A Lei nº 12.734/2012, que alterou os arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997 e passou a considerar os pontos de entrega de gás canalizado (city gates) como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por tais operações, **não tem eficácia retroativa**. STJ. 1ª Turma. REsp 1.452.798-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Ac. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/04/2018 (Info 625).

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Município **TEM LEGITIMIDADE AD CAUSAM** para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias. Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que têm como finalidades institucionais a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada. STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).

APOSENTADORIA ESPECIAL

Aposentadoria especial é aquela cujos requisitos e critérios exigidos do beneficiário são mais favoráveis que os estabelecidos normalmente para as demais pessoas. A CF/88 prevê que os servidores que exerçam atividades de risco têm direito à aposentadoria especial, segundo requisitos e condições previstas em lei complementar (art. 40, § 4º, II, “b”). Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria especial (art. 40, § 4º, II, da CF/88) às guardas municipais. **A aposentadoria especial NÃO PODE ser estendida aos guardas civis**, uma vez que suas atividades precípua não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto de órgãos de segurança pública relacionados no art. 144, I a V, da CF/88. STF. Plenário. MI 6515/DF, MI 6770/DF, MI 6773/DF, MI 6780/DF, MI 6874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 20/6/2018 (Info 907).

APOSENTADORIA

Funpresp e data limite para adesão ao regime de previdência complementar

O art. 3º, § 7º, da Lei nº 12.618/2012 e o art. 92 da Lei nº 13.328/2016 previram que os servidores titulares de cargos efetivos da União (inclusive magistrados, membro do MP e do TCU) poderiam aderir, até o dia 29/07/2018, aos planos de benefícios administrados por entidades fechadas de previdência complementar. Duas associações de magistrados ingressaram com ação requerendo a prorrogação deste prazo. O STF, contudo, negou o pedido. O deferimento do pleito representaria

indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Ao STF, à semelhança do que ocorre com as demais Cortes Constitucionais, cabe exercer o papel de legislador negativo. É sua a relevante função de extirpar do ordenamento jurídico normas incompatíveis com a Lei Maior, devendo, exatamente por esse motivo, atuar com parcimônia. Não há, sob o ângulo material ou formal, qualquer traço de incompatibilidade direta com a Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 4885 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/6/2018 (Info 908).

EMPRESAS PÚBLICAS

É possível aplicar o regime de precatórios às empresas públicas?

Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018 (Info 910).

Os Correios têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. STF. Plenário. RE 589998 ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/10/2018 (repercussão geral) (Info 919).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CGU tem competência para aplicar pena de demissão a servidor do Poder Executivo Federal mesmo que ele estivesse cedido para a Câmara dos Deputados

Compete ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União a aplicação da penalidade de demissão a servidor do Poder Executivo Federal, independentemente de se encontrar cedido à época dos fatos para o Poder Legislativo Federal. STJ. 1ª Seção. MS 19.994-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/05/2018 (Info 598)

ACORDO DE LENIÊNCIA E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS

É possível o compartilhamento, para outros órgãos e autoridades públicas, das provas obtidas no acordo de leniência, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação aos aderentes. Assim, por exemplo, se uma empresa celebra acordo de leniência com o MPF aceitando fornecer provas contra si, estas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. No entanto, nada impede que tais provas sejam fornecidas (compartilhadas) para os órgãos de apuração para que sejam propostas medidas contra as outras pessoas envolvidas nos ilícitos e que fizeram parte do acordo. STF. 2ª Turma. Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/8/2018 (Info 913)

NEPOTISMO

A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. STF. 2ª Turma. Rcl 22339 AgR/SP,

Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

Em regra, a proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, Secretário Municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção: poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/05/2018.

ANISTIADO POLÍTICO

Pagamento dos valores retroativos a anistiados políticos

1 - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos artigos 12, parágrafo 4º, e 18, caput, parágrafo único, da Lei 10.559 de 2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.

2 - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias.

3 - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. STF. Plenário. RE 553710/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/11/2016 (repercussão geral) (Info 847). STF. 1ª Turma. RMS 28201/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25/9/2018 (Info 917).

Súmula 624-STJ: É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia Política). STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 (repercussão geral) (Info 919).

TEMAS DIVERSOS

A concessionária de fornecimento de energia elétrica **não pode** exigir de órgão público, usuário do serviço, multa por inadimplemento no pagamento de fatura, fundamentada no parágrafo único do art. 4º do Decreto-Lei nº 2.432/88. A multa prevista no parágrafo único do art. 4º do DL 2.432/88 refere-se aos contratos de compra e venda de energia elétrica entre concessionárias de serviço público de energia elétrica, não sendo aplicada para as relações entre a concessionária e os usuários do seu serviço, ou seja, não é uma multa a ser cobrada dos clientes (usuários finais). STJ. 1ª Turma. REsp 1.396.808-AM,

DIREITO EDUCACIONAL

A emissão do certificado de conclusão do ensino médio, realizado de forma integrada com o técnico, ao estudante aprovado nas disciplinas regulares independe do estágio profissionalizante. Caso concreto: João fez o ensino médio em instituto federal de educação. Ocorre que optou por não concluir o estágio profissionalizante. A única consequência negativa para ele vai ser não ter direito ao certificado técnico-profissional. No entanto, não há nada que o impeça de ter direito ao certificado de conclusão do ensino médio, considerando que efetivamente estudou e foi aprovado nas respectivas matérias. STJ. 1ª Turma. REsp 1.681.607-PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 20/09/2018 (Info 634)

CONTRATO DE SEGURO

A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS **não confere** ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo **imprescindível a realização de perícia médica** para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. STJ. (Info 616).

Súmula 620-STJ: A embriaguez do segurado **não exige** a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

USUCAPIÃO

Ao propor uma ação de usucapião, o autor deverá requerer a citação dos confinantes, ou seja, dos vizinhos que fazem fronteira com o imóvel que ele almeja.

E o que acontece caso não haja a citação dos confinantes? Haverá nulidade absoluta do processo? Não. Apesar de amplamente recomendável, a falta de citação dos confinantes não acarretará, por si, ou seja, obrigatoriamente, a nulidade da sentença que declara a usucapião. Não há que se falar em nulidade absoluta, no caso.

A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação de usucapião é considerada hipótese de nulidade relativa, somente gerando a nulidade do processo caso se constate o efetivo prejuízo. STJ. (Info 616).

É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso da demanda

É possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se complete no curso do processo judicial, conforme a previsão do art. 493, do CPC/2015, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Em março de 2017, João ajuizou ação pedindo o reconhecimento de usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do CC (que exige posse ininterrupta e sem oposição por 5 anos). Em abril de 2017, o proprietário apresentou contestação pedindo a improcedência da demanda. As testemunhas e as provas documentais atestaram que João reside no imóvel desde setembro de 2012, ou seja, quando o autor deu entrada na ação, ainda não havia mais de 5 anos de posse. Em novembro de 2017, os autos foram conclusos ao juiz para sentença. O magistrado deverá julgar o pedido procedente considerando que o prazo exigido por lei para a usucapião se completou no curso do processo. STJ. 3ª Turma. REsp 1.361.226-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/06/2018 (Info 630)

É juridicamente possível a usucapião de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira com capital majoritariamente controlado por estrangeiros, desde que observadas as mesmas condicionantes para a aquisição originária de terras rurais por pessoas estrangeiras - sejam naturais, jurídicas ou equiparadas. A Lei nº 5.709/71 impõe uma série de condições para que estrangeiros adquiram terras rurais no Brasil. Uma pessoa jurídica nacional que tenha seu capital social controlado por estrangeiros também está sujeita às mesmas restrições, por força do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71. Isso não significa que ela não possa adquirir imóveis rurais no Brasil. Podem sim,

inclusive mediante usucapião. No entanto, precisam cumprir as regras da Lei nº 5.709/71. STJ. 3ª Turma. REsp 1.641.038-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/11/2018 (Info 637).

UNIÃO ESTÁVEL

Se a pessoa inicia uma união estável possuindo mais de 70 anos, o regime patrimonial que irá regular essa relação é o da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, do CC). Apesar disso, se, durante essa relação, um dos companheiros ganhar na loteria, o valor do prêmio integra a massa de bens comuns do casal (art. 1.660, II, do CC), de forma que pertence a ambos. Assim, havendo dissolução da união estável, o valor desse prêmio deverá ser partilhado igualmente entre os consortes.

Em suma, **o prêmio de loteria, recebido por ex-companheiro septuagenário durante a relação de união estável, deve ser objeto de meação entre o casal em caso de dissolução do relacionamento.** STJ. (Info 616).

Os embargos de terceiro **não são cabíveis** para o fim de declarar, em sede de ação de exoneração de alimentos, a natureza familiar da prestação alimentícia, de forma a alterar a relação jurídica posta e discutida na demanda principal. Ex: João e Maria, ao se divorciarem, firmaram um acordo por meio do qual João iria pagar 30% de seu salário, a título de alimentos, para Maria e o filho do casal (Vitor). Quando Vitor completou a maioridade, João propôs ação de exoneração de alimentos contra ele. O juiz deferiu o pedido e determinou que os descontos fossem reduzidos pela metade (15%), já que Vitor não seria mais credor de alimentos. Maria opôs embargos de terceiro contra essa decisão, tendo o STJ considerado um instrumento jurídico inadequado. STJ. 4ª Turma. REsp 1.560.093-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/09/2018 (Info 634).

ALIMENTOS

Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, **é admissível** a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, a fim de afastar o decreto prisional em desfavor dos executados. STJ. (Info 617).

Os valores recebidos a título de "participação nos lucros e resultados" são incluídos no percentual que é devido a título de pensão alimentícia? Em suma, toda vez que o devedor receber participação nos lucros e resultados, o valor da pensão deverá ser, automaticamente, pago a mais?

1ª corrente: NÃO. Os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados não se incorporam à verba alimentar devida ao menor. É a posição da 3ª Turma do STJ. (Info 615).

2ª corrente: SIM. **As parcelas percebidas a título de participação nos lucros configuram rendimento, devendo integrar a base de cálculo da pensão fixada em percentual, uma vez que o conceito de rendimentos é amplo, especialmente para fins de cálculo de alimentos.** É a corrente adotada pela 4ª Turma do STJ. (Info 620).

Dedução das despesas pagas in natura

É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia das despesas pagas "in natura", com o consentimento do credor, referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. Vale ressaltar que a regra geral é a incomensurabilidade da dívida alimentar (art. 1.707 do CC) e

eventual compensação deve ser analisada caso a caso, devendo-se examinar se houve o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se o pagamento in natura foi destinado, efetivamente, ao atendimento de necessidade essencial do alimentado e não se configurou como mera liberalidade do alimentante. STJ. 3ª Turma. REsp 1.501.992-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/03/2018 (Info 624).

É possível a fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes entre os filhos?

Em regra, não deverá haver diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana. A igualdade entre os filhos, todavia, não tem natureza absoluta e inflexível, de modo que é admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, de capacidades contributivas diferenciadas dos genitores. Exemplo: João possui dois filhos, com mulheres diferentes. Para o filho 1, paga 20% de seu salário e para o filho 2, 15%. O STJ admitiu que essas pensões sejam em valores diferentes porque a capacidade financeira da mãe do filho 2 é muito maior do que a genitora do filho 1. STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018 (Info 628).

A teoria do adimplemento substancial NÃO TEM INCIDÊNCIA NOS VÍNCULOS JURÍDICOS FAMILIARES, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. STJ. 4ª Turma. HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/08/2018 (Info 632).

O Código Civil prevê o seguinte:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Neste julgado, o STJ entendeu que este artigo possui natureza jurídica de “litisconsórcio facultativo ulterior simples”. Trata-se, contudo, de litisconsórcio com uma particularidade: em regra, a sua formação pode ocorrer não apenas por iniciativa do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público. Vale ressaltar, contudo, uma exceção: se o credor dos alimentos (autor da ação) for menor emancipado, possuir capacidade processual plena e optar livremente por ajuizar a demanda somente em face do genitor, não pode o réu provocar o chamamento ao processo da genitora do autor (codevedora). Em ação de alimentos, quando se trata de credor com plena capacidade processual, cabe exclusivamente a ele provocar a integração posterior no polo passivo. STJ. 3ª Turma. REsp 1.715.438-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638).

Súmula 621-STJ: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento **retroagem** à data da

citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

COLAÇÃO

Em um caso envolvendo situação antes do CPC/2015, o STJ decidiu que o valor de colação dos bens doados deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. Aplicou-se aqui a regra do art. 2.004 do Código Civil de 2002. STJ. (Info 617).

O **CPC/2015**, em seu art. 639, parágrafo único, traz regra diferente do art. 2.004 do CC/2002 e diz que **o valor de colação dos bens deverá ser calculado ao tempo da morte do autor da herança.**

Confira: Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.

Diante disso, não se pode afirmar que a conclusão do STJ no REsp 1.166.568-SP seria a mesma caso a morte tivesse ocorrido agora, ou seja, sob a vigência do CPC/2015. Isso porque este diploma é posterior ao CC/2002 e, pelo menos sob o critério cronológico, teria prevalência em relação ao Código Civil.

DPVAT

Uma associação que tenha fins específicos de proteção ao consumidor **NÃO POSSUI LEGITIMIDADE** para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. **Isso porque o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando, portanto, pertinência temática.** STJ. (Info 618).

PARCERIA RURAL

O falecimento do parceiro outorgante **não extingue o contrato de parceria rural.**

Os herdeiros somente poderão exercer o direito de retomada ao término do contrato e desde que obedeçam às regras do Decreto nº 59.566/1966 quanto ao prazo para notificação e às causas para retomada. STJ. (Info 618).

TRANSGÊNERO

Os transgêneros, que assim o desejarem, **independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes**, possuem o direito à alteração do prenome e do gênero (sexo) diretamente no registro civil. STF. (Info 892).

Transgênero pode alterar seu prenome e gênero no registro civil mesmo sem fazer cirurgia de transgenitalização e mesmo sem autorização judicial

O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, **não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa.** Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo

“transgênero”. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911).

OBRIGAÇÕES

O pedido de concessão de prazo para analisar documentos com o fim de verificar a existência de débito **não tem o condão de interromper a prescrição**. (Info 619).

DANOS MORAIS

Não se admite que o dano moral de pessoa jurídica seja considerado como in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofrido. Apesar disso, **é possível a utilização de presunções e regras de experiência para a configuração do dano, mesmo sem prova expressa do prejuízo**, o que sempre comportará a possibilidade de contraprova pela parte ou de reavaliação pelo julgador. Ex: caso a pessoa jurídica tenha sido vítima de um protesto indevido de cambial, há uma presunção de que ela sofreu danos morais. (Info 619). Cuidado: existem julgados em sentido contrário, ou seja, dizendo que pessoa jurídica pode sofrer dano moral in re ipsa. Nesse sentido: (Info 619).

É cabível o pedido de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória. A multa cominatória tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação. Por outro lado, a indenização visa a reparar o abalo moral sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra a dignidade da pessoa humana. **Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias.** Considerando, portanto, que os institutos em questão têm natureza jurídica e finalidades distintas, é possível a cumulação. STJ. 3ª Turma. REsp 1.689.074-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/10/2018 (Info 636)

DIREITO À IMAGEM

A Súmula 403 do STJ é inaplicável para representação da imagem de pessoa como coadjuvante em documentário que tem por objeto a história profissional de terceiro

Ação de indenização proposta por ex-goleiro do Santos em virtude da veiculação indireta de sua imagem (por ator profissional contratado), sem prévia autorização, em cenas do documentário “Pelé Eterno”. O autor alegou que a simples utilização não autorizada de sua imagem, ainda que de forma indireta, geraria direito a indenização por danos morais, independentemente de efetivo prejuízo. O STJ não concordou. A representação cênica de episódio histórico em obra audiovisual

biográfica não depende da concessão de prévia autorização de terceiros ali representados como coadjuvantes. O STF, no julgamento da ADI 4.815/DF, afirmou que é inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais bem como desnecessária a autorização de pessoas nelas retratadas como coadjuvantes. A Súmula 403/STJ é inaplicável às hipóteses de representação da imagem de pessoa como coadjuvante em obra biográfica audiovisual que tem por objeto a história profissional de terceiro. STJ. 3ª Turma. REsp 1.454.016-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/12/2017 (Info 621).

Jornal divulgou a foto do cadáver de um indivíduo morto em tiroteio ocorrido em via pública. Os familiares do morto ajuizaram ação de indenização por danos morais contra o jornal alegando que houve violação aos direitos de imagem. O STF julgou a ação improcedente argumentando que condenar o jornal seria uma forma de censura, o que afronta a liberdade de informação jornalística. STF. 2ª Turma. ARE 892127 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/10/2018 (Info 921)

Determinada “farmácia de manipulação” utilizou o nome e a imagem da atriz Giovanna Antonelli, sem a sua autorização, em propagandas de um remédio para emagrecer. O STJ afirmou que, além da indenização por danos morais e materiais, a atriz também tinha direito à restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda de seus produtos (restituição do “lucro da intervenção”). **Lucro da intervenção é uma vantagem patrimonial obtida indevidamente com base na exploração ou aproveitamento, de forma não autorizada, de um direito alheio. Dever de restituição do lucro da intervenção é o dever que o indivíduo possui de pagar aquilo que foi auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa. A obrigação de restituir o lucro da intervenção é baseada na vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).** A ação de enriquecimento sem causa é subsidiária. Apesar disso, nada impede que a pessoa prejudicada ingresse com ação cumulando os pedidos de reparação dos danos (responsabilidade civil) e de restituição do indevidamente auferido (lucro da intervenção). **Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor. O critério mais adequado para se fazer a quantificação do lucro da intervenção é o do enriquecimento patrimonial (lucro patrimonial). A quantificação do lucro da intervenção deverá ser feita por meio de perícia realizada na fase de liquidação de sentença, devendo o perito observar os seguintes critérios:**

- a) apuração do quantum debeat com base no denominado lucro patrimonial;**
- b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora;**
- c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes e**
- d) distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada participante da relação jurídica.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.698.701-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 02/10/2018 (Info 634).

EVICÇÃO

É dever do alienante transmitir ao adquirente o direito sem vícios, de forma que se caracteriza a evicção se existir um gravame que impede a transferência do bem ,

Caracteriza-se evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda. Caso concreto: foi vendido um carro, mas, antes que pudesse ser transferido à adquirente, houve um bloqueio judicial sobre o veículo. Foi necessário o ajuizamento de embargos de terceiro para liberação do automóvel, sendo, em seguida, desfeito o negócio. Neste caso, caracterizou-se a evicção, gerando o dever do alienante de indenizar a adquirente pelos prejuízos sofridos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.713.096-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018 (Info 621).

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

É possível a aplicação imediata do art. 528, § 7º, do CPC/2015 em execução de alimentos iniciada e processada, em parte, na vigência do CPC/1973. A regra do art. 528, §7º, do CPC/2015, apenas incorpora ao direito positivo o conteúdo da pré-existente Súmula 309/STJ, editada na vigência do CPC/1973, tratando-se, assim, de pseudonovidade normativa que não impede a aplicação imediata da nova legislação processual, como determinam os arts. 14 e 1.046 do CPC/2015. STJ. 3ª Turma. RHC 92.211-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2018 (Info 621).

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é **ilícita** se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

SEGURO

O contratante do seguro de vida em grupo não tem direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora nem pode exigir a restituição dos prêmios pagos

Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de benefícios a conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime financeiro de repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, nos contratos de seguro de vida em grupo não há direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora ou à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. Vale ressaltar que a seguradora pode decidir não mais renovar o contrato de seguro de vida, mesmo que não comprove que houve desequilíbrio atuarial-financeiro. Trata-se de um verdadeiro direito potestativo. STJ. 2ª Seção. REsp 1.569.627-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/02/2018 (Info 622).

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, **por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.** STJ. 2ª Seção. Aprovada em 23/05/2018, DJe 28/05/2018.

ARBITRAGEM

Se a parte quiser arguir a nulidade da cláusula arbitral, deverá formular esse pedido, em primeiro lugar, ao próprio árbitro, não sendo possível que proponha diretamente ação judicial

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Ex: a empresa 1 celebrou contrato com a empresa 2; neste contrato há uma cláusula arbitral; a empresa 2 notificou extrajudicialmente a empresa 1 cobrando o cumprimento do ajuste; a empresa 1 ajuizou ação declaratória de falsidade alegando que a assinatura constante no contrato é falsa e, portanto, o pacto seria nulo; esta ação deverá ser extinta sem resolução do mérito (art. 485, VII, do CPC/2015); isso porque, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96, a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem como do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Trata-se da aplicação do princípio da kompetenzkompetenz, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a própria competência. STJ. 3ª Turma. REsp 1.550.260-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/12/2017 (Info 622).

PODER FAMILIAR

O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos (usufruto legal), bem como têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, nos termos do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil. Por essa razão, em regra, não existe o dever de prestar contas acerca dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o exercício do poder familiar. Isso porque há presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer, entre outros.

Excepcionalmente, admite-se o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo filho, sempre que a causa de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse poder. Assim, a ação de prestação de contas ajuizada pelo filho em desfavor dos pais é possível quando a causa de pedir estiver relacionada com suposto abuso do direito ao usufruto legal e à administração dos bens dos filhos.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.623.098-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

Adoção à brasileira e realização de perícia para constatar situação de risco

Para que haja a decretação da perda do poder familiar da mãe biológica em razão da suposta entrega da filha para adoção irregular ("adoção à brasileira"), é indispensável a

realização do estudo social e avaliação psicológica das partes litigantes. Por envolver interesse de criança, a questão deve ser solucionada com observância dos princípios da proteção integral e do melhor interesse dela e do adolescente, previstos na CF e no ECA. Para constatação da “adoção à brasileira”, em princípio, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da mãe biológica não se mostra necessário. Contudo, como o reconhecimento de sua ocorrência (“adoção à brasileira”) foi fator preponderante para a destituição do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição da presença de causa para a excepcional medida de destituição e para constatação de existência de uma situação de risco para a infante, caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento. STJ. 3ª Turma. REsp 1.674.207-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/04/2018 (Info 624).

INVENTÁRIO

Possibilidade de a parte já ingressar direto na via ordinária por entender que o juízo do inventário não é competente para a demanda

O art. 612 do CPC/2015 prevê o seguinte: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

A parte, antevendo que o pedido que será formulado não se enquadra na competência do juízo do inventário, já pode ajuizar a ação autônoma no juízo competente, aplicando-se o art. 612. Assim, é cabível o ajuizamento de ação autônoma perante o juízo cível quando se constatar, desde logo, a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.480.810-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018 (Info 622).

Averbação das modificações realizadas em imóveis como condição para o inventário

É legítima a decisão judicial que determina a averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas em bens imóveis submetidos à partilha como condição de procedibilidade da ação de inventário. STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.359-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/05/2018 (Info 625).

Citação dos herdeiros por correio com aviso de recebimento

Tendo sido declinados na petição inicial todos os dados pessoais indispensáveis à correta identificação dos herdeiros, inclusive os seus respectivos endereços, devem ser eles citados pessoalmente por carta com aviso de recebimento, vedada a citação por oficial de justiça (porque comprometeria a duração razoável do processo). STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).

SUCESSÃO DE COMPANHEIRO

Se o falecido deixou apenas companheira (sem ascendentes ou descendentes), ela herdará a totalidade da herança

Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não concorrendo com parentes colaterais do de cujus. STJ. 3ª Turma. REsp 1.357.117-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2018 (Info 622)

POSSE

Em ação possessória entre particulares É CABÍVEL o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse. STJ. Corte Especial. REsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/03/2018 (Info 623).

PARENTESCO

Necessidade de consentimento do indivíduo maior de 18 anos para que possa ser reconhecido como filho

É imprescindível o consentimento de pessoa maior para o reconhecimento de filiação post mortem. STJ. 3ª Turma. REsp 1.688.470-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/04/2018 (Info 623).

CONDOMÍNIO

A ação de cobrança de débitos condominiais **pode** ser proposta contra o arrendatário do imóvel. STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.498-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/04/2018 (Info 624).

É possível a penhora de bem de família de condômino, na proporção de sua fração ideal, se inexistente patrimônio próprio do condomínio para responder por dívida oriunda de danos a terceiros. Ex: um pedestre foi ferido por conta de um pedaço da fachada que nele caiu. Essa vítima terá que propor a ação contra o condomínio. Se o condomínio não tiver patrimônio próprio para satisfazer o débito, os condôminos podem ser chamados a responder pela dívida, na proporção de sua fração ideal. Mesmo que um condômino tenha comprado um apartamento neste prédio depois do fato, ele ainda assim poderá ser obrigado a pagar porque as despesas de condomínio são obrigações propter rem. O juiz poderá determinar a penhora dos apartamentos para pagamento da dívida mesmo que se trate de bem de família, considerando que as dívidas decorrentes de despesas condominiais são consideradas como exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90. STJ. 4ª Turma. REsp 1.473.484-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/06/2018 (Info 631).

DIVÓRCIO

Mesmo já havendo um acordo homologado sobre a partilha de bens, é possível que seja feito um novo ajuste posteriormente

A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, **não impede que haja um novo acordo sobre o destino dos referidos bens.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.623.475-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/04/2018 (Info 624).

No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, DESDE QUE COMPROVADO O ESFORÇO COMUM PARA SUA AQUISIÇÃO

No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Esse esforço comum não pode ser presumido. Deve ser comprovado. O regime de

separação legal de bens (também chamado de separação obrigatória de bens) é aquele previsto no art. 1.641 do Código Civil. STJ. 2ª Seção. REsp 1.623.858-MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 23/05/2018 (recurso repetitivo) (Info 628).

A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a exclusão do patronímico adotado por ocasião do casamento não significa concordância tácita com a modificação do nome civil. Ex: João da Silva Maier casou-se com Gabriela Ferreira. Gabriela adotou o patronímico de João e passou a se chamar Gabriela Ferreira Maier. O relacionamento chegou ao fim e João ajuizou ação de divórcio contra Gabriela pedindo: a) que fosse decretado o divórcio; b) que Gabriela fosse condenada a retirar o patronímico "Maier" de seu nome. Gabriela foi devidamente citada, mas não respondeu a ação. Correta a decisão do juiz que julga o pedido parcialmente procedente decretando o divórcio, mas mantendo o sobrenome da ré. Principais argumentos: • o fato de o réu ter sido revel não significa, necessariamente, que o juiz tenha que acolher o pedido do autor; • o nome é considerado direito indisponível, tendo em vista ser direito da personalidade; • para que houvesse a retirada do sobrenome, seria necessária a manifestação expressa da vontade da mulher; • a utilização do sobrenome do ex-marido por mais de 30 trinta anos pela ex-mulher demonstra que há tempo ele está incorporado ao nome dela, de modo que não mais se pode retirá-lo, sem que cause evidente prejuízo para a sua identificação. STJ. 3ª Turma. REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/08/2018 (Info 631)

Em regra, a ação de dissolução de vínculo conjugal tem natureza personalíssima, de modo que o legitimado ativo para o seu ajuizamento é, por excelência, o próprio cônjuge. Excepcionalmente, admite-se que o divórcio seja proposto pelo curador, na qualidade de representante processual do cônjuge. Justamente por ser excepcional o ajuizamento da ação de dissolução de vínculo conjugal por terceiro em representação do cônjuge, deve ser restritiva a interpretação da norma jurídica que indica os representantes processuais habilitados a fazê-lo, não se admitindo, em regra, o ajuizamento da referida ação por quem possui apenas a curatela provisória. Assim, em regra, a ação de divórcio não pode ser ajuizada por curador provisório. Isso pode ser admitido em situações excepcionais, quando houver prévia autorização judicial e oitiva do Ministério Público. STJ. 3ª Turma. REsp 1.645.612-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/10/2018 (Info 637)

SEGURO DE VIDA

É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. Tal cláusula é abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e 51, IV, do CDC. STJ. 2ª Seção. REsp 973.725-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5ª Região), julgado em 25/04/2018 (Info 625)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda. STJ.

3ª Turma. REsp 1.501.549-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/05/2018 (Info 625).

NOME

Possibilidade de voltar o nome de solteira após a morte do marido

É admissível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. Ex: Maria Pimentel da Costa casou-se com João Ferreira. Com o casamento, ela incorporou o patronímico do marido e passou a chamar-se Maria da Costa Ferreira. Alguns anos mais tarde, João faleceu. Maria poderá voltar a usar o nome de solteira (Maria Pimentel da Costa), excluindo o patronímico do falecido marido? Sim. Vale ressaltar que não há previsão legal para a retomada do nome de solteira em caso de morte do marido. A lei somente prevê a possibilidade de o homem ou a mulher voltarem a usar o nome de solteiro (a) em caso de divórcio (art. 1.571, § 2º, do CC). Apesar disso, o STJ entende que isso deve ser permitido. A viuvez e o divórcio são hipóteses muito parecidas e envolvem uma mesma razão de ser: a dissolução do vínculo conjugal. Logo, não há justificativa plausível para que se trate de modo diferenciado as referidas situações. STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.718-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2018 (Info 627).

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

É INADMISSÍVEL a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor em juízo sem a observância dos requisitos e procedimento legalmente instituído para essa finalidade. Ex: Sandro namorava Letícia, que ficou grávida. Ao nascer a criança, Sandro a registrou como sua filha. Alguns anos depois, por meio de um exame de DNA feito em uma clínica particular, descobre-se que o pai biológico da menor é, na verdade, João. Diante disso, o pai registral, o pai biológico e a criança, representada por sua mãe, celebraram um acordo extrajudicial de anulação de assento civil. Por intermédio deste instrumento, as referidas partes acordaram que haveria a retificação do registro civil da menor para que houvesse a substituição do nome de seu pai registral pelo pai biológico. As partes ingressam com pedido para que o juiz homologasse esse acordo. O pedido deverá ser negado. STJ. 3ª Turma. REsp 1.698.717-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

BEM DE FAMÍLIA

O bem de família é **IMPENHORÁVEL** quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar.

O bem de família é **PENHORÁVEL** quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos.

Assim, é possível a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária pelo casal quando os cônjuges forem os únicos sócios da pessoa jurídica devedora. STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/04/2018 (Info 627).

Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de

contratos de locação comercial. Em outras palavras, não é possível a penhora de bem de família do fiador em contexto de locação comercial. STF. 1ª Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018 (Info 906).

Os direitos do devedor fiduciante sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia possuem a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal. Ex: João fez um contrato de alienação fiduciária para aquisição de uma casa; ele está morando no imóvel enquanto paga as prestações; enquanto não terminar de pagar, a casa pertence ao banco; apesar disso, ou seja, a despeito de possuir apenas a posse, os direitos de João sobre o imóvel não podem ser penhorados porque incide a proteção do bem de família. STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.079-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/09/2018 (Info 635).

CLÁUSULA PENAL

Possibilidade de redução de ofício da cláusula penal manifestamente excessiva

Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. Fundamento: CC/Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. STJ. 4ª Turma. REsp 1.447.247-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018 (Info 627).

CONTRATOS

O falecimento do consignante não extingue a dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de pagamento. STJ. 3ª Turma. REsp 1.498.200-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

Uma fábrica e um banco celebraram dois contratos:

- ajuste 1: contrato de abertura de crédito (no qual havia uma cláusula compromissória).
- ajuste 2: contrato de swap (no qual não havia cláusula compromissória).

Foi reconhecido que havia coligação contratual entre os dois ajustes, sendo o contrato de swap dependente do contrato de abertura de crédito (ajuste principal). Nos contratos coligados, as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos tendo por desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. Tendo sido reconhecida a coligação contratual, é possível que a cláusula compromissória prevista no contrato principal (contrato de abertura de crédito) seja estendida ao contrato de swap (dependente). Isso porque ambos são integrantes de uma operação econômica única. STJ. 3ª Turm

RESPONSABILIDADE CIVIL

Acidente de carro sem vítimas: danos morais devem ser provados

Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in re ipsa. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação

excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

Agressões físicas e verbais perpetradas por jogador profissional contra árbitro de futebol, na ocasião de disputa de partida de futebol, constituem ato ilícito indenizável na Justiça Comum, independentemente de eventual punição aplicada na esfera da Justiça Desportiva. Caso concreto: na final do campeonato paulista de 2015, o jogador do Palmeiras, após ser expulso, empurrou as costas do árbitro e proferiu xingamentos contra ele. Vale ressaltar que a conclusão acima exposta não é a regra, ou seja, não é toda agressão em uma partida de futebol que gerará indenização por danos morais. O STJ entendeu, na situação concreta, que a conduta do jogador transbordou o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol. Além disso, o evento no qual as agressões foram perpetradas, final do Campeonato Paulista de Futebol, envolvendo dois dos maiores clubes do Brasil, foi televisionado para todo o país, o que evidencia sua enorme audiência e, em consequência, o número de pessoas que assistiram o episódio. STJ. 3ª Turma. REsp 1.762.786-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/10/2018 (Info 637)

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638).

DIREITO AO ESQUECIMENTO

Excepcionalmente, é possível que o Judiciário determine o rompimento do vínculo estabelecido por sites de busca entre o nome da pessoa, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia desabonadora apontada nos resultados

Determinada pessoa se envolveu em uma suspeita de fraude há mais muitos anos, tendo sido inocentada das acusações. Ocorre que todas as vezes que digita seu nome completo no Google e demais provedores de busca, os primeiros resultados que aparecem até hoje são de páginas na internet que trazem reportagens sobre seu suposto envolvimento com a fraude. Diante disso, ela ingressou com ação de obrigação de fazer contra o Google pedindo a desindexação, nos resultados das aplicações de busca mantida pela empresa, de notícias relacionadas às suspeitas de fraude no referido concurso. Invocou, como fundamento, o direito ao esquecimento. O STJ afirmou o seguinte: em regra, os provedores de busca da internet (ex: Google) não têm responsabilidade pelos resultados de busca apresentados. Em outras palavras, não se pode atribuir a eles a função de censor, obrigando que eles filtrem os resultados das buscas, considerado que eles apenas espelham o conteúdo que existe na internet. A pessoa prejudicada deverá direcionar sua pretensão contra os provedores de conteúdo (ex: sites de notícia), responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Há, todavia, circunstâncias excepcioníssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao

esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. No caso concreto, o STJ determinou que deveria haver a desvinculação da pesquisa com base no nome completo da autora com resultados que levassem às notícias sobre a fraude. Em outras palavras, o STJ afirmou o seguinte: o Google não precisa retirar de seus resultados as notícias da autora relacionadas com a suposta fraude no concurso. Mas para que esses resultados apareçam será necessário que o usuário faça uma pesquisa específica com palavras-chaves que remetam à fraude. Por outro lado, se a pessoa digitar unicamente o nome completo da autora, sem qualquer outro termo de pesquisa que remete à suspeita de fraude, não se deve mais aparecer os resultados relacionados com este fato desabonador. Assim, podemos dizer que é possível determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome de prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.168-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Ac. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/05/2018 (Info 628).

MÚTUO FENERATÍCIO

Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato

Pessoa celebrou contrato de mútuo feneratício com instituição financeira. Por algum motivo (ex: nulidade, ato ilícito, abusividade etc.) o mutuário ingressou com ação judicial pedindo a resolução do contrato e a restituição das parcelas pagas. Se esta ação for julgada procedente, o mutuário terá direito de receber os valores pagos acrescidos de juros remuneratórios no mesmo percentual que era previsto no contrato para ser cobrado pelo banco mutuante? NÃO. O mutuário que celebrar contrato de mútuo feneratício com a instituição financeira mutuante, não tem direito de pedir repetição do indébito com os mesmos índices e taxas de encargos previstos no contrato. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato". STJ. 2ª Seção. REsp 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 628).

HIPOTECA

Interesse de agir do credor hipotecário de que o imóvel dado em garantia seja construído de acordo com os padrões de qualidade previstos no contrato de compra e venda

O credor hipotecário tem interesse de agir para propor ação em face do mutuário visando ao cumprimento de cláusula contratual que determina a observância dos padrões construtivos do loteamento. Ex: João celebrou contrato de

compra e venda de um imóvel (terreno) em um loteamento. O contrato de compra e venda foi celebrado entre João e a sociedade empresária Constrói Ltda. Ocorre que neste contrato de compra e venda havia ainda um pacto adjeto (contrato acessório) de mútuo feneratício com garantia hipotecária, que foi firmado entre João e a sociedade empresária Habitac Crédito Imobiliário S.A. Por força deste pacto adjeto, João recebeu da Habitac um empréstimo (mútuo) para adquirir o imóvel e, como garantia de que iria pagar a dívida, deu o bem em hipoteca. A ideia deste loteamento era a de que todas as casas ali construídas fossem parecidas e mantivessem uma qualidade mínima. Assim, no contrato havia cláusulas dizendo os padrões que deveriam ser respeitados no momento da construção (ex: construção toda em alvenaria, fachada com mármore ou granito etc). João construiu a sua casa no loteamento, mas não respeitou os padrões previstos no contrato. O estilo da fachada não estava igual ao que determinava o projeto e os materiais empregados eram de menor qualidade que o exigido. Diante disso, a empresa Habitac Crédito Imobiliário S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer contra João pedindo que ele fosse condenado a reformar a casa a fim de deixá-la dentro dos padrões previstos no contrato. O STJ afirmou que a credora hipotecária tem interesse de agir para propor esta ação. Isso porque ela tem interesse jurídico na valorização do bem dado em garantia. Se o devedor não pagar a dívida, o bem dado em hipoteca será alienado. Logo, o credor hipotecário tem interesse em que o imóvel seja construído de acordo com os padrões estabelecidos para o loteamento a fim de que ele se mantenha valioso e, em caso de inadimplemento, possa ser vendido por um bom preço, pagando a dívida. STJ. 1ª Turma. REsp 1.400.607-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/05/2018 (Info 628).

JUROS

Réu foi condenado a pagar indenização acrescida de juros até o efetivo pagamento. O fato de o seu patrimônio ter sido bloqueado em outra ação judicial que trata sobre fatos conexos não significa que os juros de mora devem deixar de ser computados naquele primeiro processo

A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. STJ. 3ª Turma. REsp 1.740.260-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/06/2018 (Info 629).

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Locatário, ao ajuizar ação renovatória, deverá demonstrar a quitação tributária, sendo suficiente, para tanto, a certidão de parcelamento fiscal

A certidão de parcelamento fiscal é suficiente para suprir a exigência prevista no inciso III do art. 71 da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) para efeito do ajuizamento de ação renovatória de locação empresarial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.698.814-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/06/2018 (Info 629).

A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente. É o que prevê a Lei nº 8.245/91: Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de

noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. STJ. 3ª Turma. REsp 1.669.612-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/08/2018 (Info 632)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA

Se houver o desfazimento da promessa de compra e venda, o promitente vendedor terá que pagar ao proprietário a taxa de ocupação pelo período em que esteve na posse do bem

É devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que o comprador permanece na posse do bem imóvel, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, independentemente de ter sido o vendedor quem deu causa ao desfazimento do negócio. Ex: João e Pedro celebraram promessa de compra e venda de um apartamento. Pedro (promitente comprador) estava morando no imóvel há 6 meses e pagando regularmente as prestações. Ocorre que o contrato foi desfeito por culpa de João. Todo o valor pago por Pedro deverá ser devolvido, assim como ele terá que ser indenizado pelas benfeitorias que realizou. Por outro lado, Pedro terá que pagar taxa de ocupação (aluguel) pelos meses em que morou no apartamento. O fundamento para isso não está na culpa, mas sim na proibição do enriquecimento sem causa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.613.613-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/06/2018 (Info 629).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Equipamento de monitoramento do veículo acoplado no caminhão é considerado pertença e, por isso, como regra, não segue a sorte do principal

O equipamento de monitoramento acoplado em caminhão é qualificado como pertença e pode ser retirado pelo devedor fiduciante que o colocou. CC/Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertencas, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso. STJ. 3ª Turma. REsp 1.667.227-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/06/2018 (Info 629).

O credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais deixadas pelo devedor fiduciante? NÃO.

- A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.
- O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem. Assim, a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel.

É o que prevê o § 8º do art. 27 da Lei nº 9.514/97:

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos

termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. STJ. 3ª Turma. REsp 1696038/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/08/2018. STJ. 3ª Turma. REsp 1.731.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

PRESCRIÇÃO

É DECENAL o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades contratual e extracontratual.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo "reparação civil" deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

Resumindo. O prazo prescricional é assim dividido:

- **Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos** (art. 206, § 3º, V, do CC).
- **Responsabilidade contratual (inadimplemento contratual): 10 anos** (art. 205 do CC). STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632).

LEASING

É possível a descaracterização do contrato de arrendamento mercantil (leasing) se o prazo de vigência do acordo celebrado não respeitar a vigência mínima estabelecida de acordo com a vida útil do bem arrendado. Nos termos do art. 8º do anexo da Resolução nº 2.309/96 e art. 23 da Lei nº 6.099/74, o prazo mínimo de vigência do contrato de arrendamento mercantil financeiro é de (i) dois anos, quando se tratar de bem com vida útil igual ou inferior a cinco anos, e (ii) de três anos, se o bem arrendado tiver vida útil superior a cinco anos. Caso concreto: o bem arrendado (pá-escavadeira) possui vida útil superior a cinco anos. Apesar disso, o ajuste previa o arrendamento pelo prazo de apenas dois anos. Logo, foi desrespeitada a Resolução, ficando descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil. Ficando descaracterizado o leasing, é possível cobrar ICMS sobre esta operação. STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.840-MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/08/2018 (Info 632)

MANDATO

Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário incide o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. Neste caso, o prazo prescricional tem início não no momento em que o acordo foi homologado, mas sim a data em que a vítima soube que havia sido prejudicada. Isso com base na chamada **teoria da actio nata**. O fato de o advogado-mandatário ostentar procuração com poderes para transigir não afasta a responsabilidade pelos prejuízos causados por culpa sua ou de pessoa para quem substabeleceu, nos termos dos arts. 667 do Código Civil e 32, caput, do Estatuto da Advocacia. **A**

responsabilidade pelos danos decorrentes do abuso de poder pelo mandatário independe da prévia anulação judicial do ato praticado, pois o prejuízo não decorre de eventual nulidade, mas sim da violação dos deveres subjacentes à relação jurídica entre o advogado e o assistido. Caso concreto: advogado celebrou acordo prejudicial ao cliente, por meio do qual renunciou a crédito consolidado em sentença com remota possibilidade de reversão, em virtude de ajuste espúrio realizado com a parte contrária. STJ. 3ª Turma. REsp 1.750.570-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/09/2018 (Info 633)

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

O incorporador só se acha habilitado a negociar unidades autônomas do empreendimento imobiliário depois que registrar, no Registro de Imóveis, os documentos elencados no art. 32 da Lei nº 4.591/64. Descumprida essa exigência legal, impõe-se a aplicação da multa do art. 35, § 5º, da mesma lei. **É decenal o prazo prescricional aplicável à ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei nº 4.591/64.** Fundamento: art. 205 do Código Civil. Não se aplica o art. 27 do CDC porque este dispositivo é restrito às ações que busquem a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço e essa situação não se enquadra como fato do produto ou serviço (não se trata de acidente de consumo). STJ. 3ª Turma. REsp 1.497.254-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/09/2018 (Info 633).

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO

O reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o art. 1.831 do Código Civil, não pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. Em outras palavras, mesmo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possua outros bens, ele terá direito real de habitação. Isso se justifica porque o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da morte como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.178-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/09/2018 (Info 633).

OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO

Súmula 619-STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, INSUSCETÍVEL DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

DOAÇÃO

O art. 1.911 do Código Civil estabelece:
Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade.

A interpretação deste art. 1.911 nos permite chegar a quatro conclusões:

a) há possibilidade de imposição autônoma das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a critério do doador/instituidor. Em outras palavras, o doador/instituidor pode impor só uma, só duas ou as três cláusulas.

b) uma vez aposto o gravame da inalienabilidade, pressupõe-se, ex vi lege (por força de lei), automaticamente, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Assim, se tiver sido imposta cláusula de inalienabilidade ao imóvel, isso significa que ele, obrigatoriamente, será também impenhorável e incomunicável.

c) a inserção exclusiva da proibição de não penhorar e/ou não comunicar não gera a presunção da inalienabilidade. A aposição da cláusula de impenhorabilidade e/ou incomunicabilidade em ato de liberalidade não importa, automaticamente, na cláusula de inalienabilidade.

d) a instituição autônoma da impenhorabilidade, por si só, não pressupõe a incomunicabilidade e vice-versa. STJ. 4ª Turma. REsp 1.155.547-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/11/2018 (Info 637).

CURATELA

O art. 1.783 do CC prevê que se o curador for o cônjuge do curatelado e eles forem casados sob o regime da comunhão universal, em regra, ele não será obrigado à prestação de contas dos bens administrados durante a curatela, "salvo determinação judicial" que o obrigue a prestar.

O STJ identificou duas situações nas quais o juiz poderá determinar a prestação de contas. Assim, o magistrado poderá (deverá) decretar a prestação de contas pelo cônjuge curador, resguardando o interesse prevalente do curatelado e a proteção especial do interdito quando:

a) **houver qualquer indício ou dúvida de malversação dos bens do incapaz, com a periclitção de prejuízo ou desvio de seu patrimônio, no caso de bens comuns; e**

b) **se tratarem de bens incomunicáveis, excluídos da comunhão, ressalvadas situações excepcionais.** STJ. 4ª Turma. REsp 1.515.701-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 02/10/2018 (Info 637).

Processo Civil

RECLAMAÇÃO

Em 2010, no julgamento da ADC 16, o STF decidiu que **o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional**.

Várias decisões da Justiça do Trabalho continuaram entendendo de forma diferente do art. 71, § 1º. Contra essas decisões, o Poder Público ajuizava diretamente reclamações no STF, que era obrigado a recebê-las, considerando que de uma decisão, até mesmo de 1ª instância, que viola o que o STF deliberou em sede de ADI, ADC ou ADPF, cabe reclamação.

Em 2017, o STF reafirmou o entendimento de que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional e deve ser aplicado. Isso foi no julgamento do RE 760931/DF, submetido à sistemática da repercussão geral.

O STF afirmou que a sua decisão no RE 760931/DF “substituiu” a eficácia da tese fixada na ADC 16. Isso significa que agora o Poder Público, se quiser ajuizar reclamação discutindo o tema, deverá fazê-lo alegando violação ao RE 760931/DF (e não mais à ADC 16).

Qual a desvantagem disso para o Poder Público:

- **Em caso de descumprimento de decisão do STF proferida em ADI, ADC, ADPF: cabe reclamação mesmo que a decisão “rebelde” seja de 1ª instância. Não se exige o esgotamento de instâncias.**
- **Em caso de descumprimento de decisão do STF proferida em recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral: cabe reclamação, mas exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).**

Assim, agora, a Fazenda Pública terá que esgotar as instâncias ordinárias para ajuizar reclamação discutindo esse tema. É inviável reclamação com fundamento em afronta ao julgado da ADC 16. STF. (Info 888).

EXECUÇÃO

A **pequena propriedade rural é impenhorável** (art. 5º, XXVI, da CF/88 e o art. 833, VIII, do CPC) **mesmo que a dívida executada não seja oriunda da atividade produtiva do imóvel**. De igual modo, a **pequena propriedade rural é impenhorável mesmo que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família**. Desse modo, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC, é necessário que cumpra apenas **dois requisitos cumulativos**:

- 1) **seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e**
- 2) **seja trabalhado pela família**. STJ. (Info 616).

Se a parte exequente manifestar desinteresse na adjudicação e na alienação particular do imóvel penhorado, ela **poderá, desde logo, requerer sua alienação em leilão judicial** (antiga alienação em hasta pública). Isso porque o CPC confere ao credor a faculdade de se valer da alienação por iniciativa particular, mas não impede que o credor opte, desde logo, pela alienação judicial (alienação em hasta pública). STJ. (Info 617).

A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal **pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida**. Ex: mãe assina contrato com a escola e termo de confissão de dívida se comprometendo a pagar as

mensalidades; em caso de atraso, a escola poderá ingressar com execução tanto contra a mãe como contra o pai do aluno, considerando que existe uma solidariedade legal do casal quanto às despesas com a educação do filho (arts. 1.643 e 1.644 do CC). STJ. (Info 618).

Em regra, o prazo para cumprimento voluntário da sentença é de 15 dias úteis (art. 523 do CPC). **Se os devedores forem litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, este prazo de pagamento deverá ser contado em dobro, nos termos do art. 229 do CPC/2015, desde que o processo seja físico**. Assim, o prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em dobro (ou seja, em 30 dias úteis) no caso de litisconsortes com procuradores distintos, em autos físicos. (Info 619).

Cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial que determinou a retenção de passaporte

Em regra, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, ou seja, se cabia um recurso para impugnar a decisão, não se pode aceitar que a parte prejudicada impetire um HC. Exceção: se, no caso concreto, a decisão impugnada for flagrantemente ilegal, gerando prejuízo à liberdade do paciente, o Tribunal deverá conceder o habeas corpus de ofício. O acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, razão pela qual pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. Isso vale não apenas para decisões criminais como também cíveis. STJ. 4ª Turma. RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018 (Info 631).

Não cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão de CNH

A **suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular. Isso porque mesmo com a decretação da medida, o sujeito continua com a liberdade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo**. Logo, não cabe habeas corpus contra decisão que determina a apreensão de CNH. STJ. 4ª Turma. RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018 (Info 631). STJ. 5ª Turma. HC 383.225/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/05/2017.

É ilegal medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão não fundamentada e que não observou o contraditório, proferida no bojo de execução por título extrajudicial

Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. Para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. Vale ressaltar que **o juiz até poderá, eventualmente, decretar a retenção do passaporte do executado desde que:**

- **seja**

obedecido o contraditório e a decisão proferida seja fundamentada e adequada, demonstrando-se a proporcionalidade dessa medida para o caso concreto. STJ. 4ª Turma. RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018 (Info 631).

É possível a penhora, determinada por juízo da execução cível, no rosto dos autos de execução trabalhista de reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade ser feita pelo juízo do inventário. STJ. 3ª Turma. REsp 1.678.209-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/10/2018 (Info 634).

O art. 649, IV, do CP/1973 previa que as verbas de natureza salarial do executado eram impenhoráveis. O § 2º do art. 649 previa uma exceção explícita e dizia que era possível a penhora da verba salarial do devedor para pagamento de prestação alimentícia. O STJ, interpretando esse dispositivo, afirmou que **é possível a penhora das verbas salariais do devedor para pagamento de outras dívidas, além da prestação alimentícia, desde que essa penhora preserve um valor que seja suficiente para o devedor e sua família continuarem vivendo com dignidade.** Nas palavras do STJ: **a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. do devedor (art. 649, IV, do CPC/1973) (art. 833, IV, do CPC/2015), também pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.** Ex: Flávio recebe salário de R\$ 30 mil por mês. Ricardo ajuizou execução contra Flávio. O juiz determinou a penhora de 30% do salário de Flávio, todos os meses, até que a dívida que está sendo executada seja paga. O STJ entendeu que essa penhora é válida e que não violou o art. 649, IV, do CPC/1973. STJ. Corte Especial. EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 (Info 635).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de sucumbência com base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram equivocadamente o CPC/1973 para a sua fixação. STJ. (Info 617).

Execução de honorários sucumbenciais e fracionamento

Imagine que 30 pessoas, em litisconsórcio ativo facultativo, propuseram uma ação ordinária contra determinada autarquia estadual. Desse modo, 30 pessoas que poderiam litigar individualmente contra a ré, decidiram se unir e contratar um só advogado para propor a ação conjuntamente. A ação foi julgada procedente, condenando a entidade a pagar "XX" reais ao grupo de 30 pessoas. Na mesma sentença, a autarquia foi condenada a pagar R\$ 600 mil reais de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado dos autores que trabalhou no processo. O advogado dos autores, quando for cobrar seus honorários advocatícios, terá que executar o valor total (R\$ 600 mil) ou poderá dividir a cobrança de acordo com a fração que cabia a cada um dos clientes (ex: eram 30 autores na ação; logo, ele poderá ingressar com 30 execuções cobrando R\$ 20 mil em cada)?

• É válido o fracionamento dos honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, por se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido. Posição da 1ª Turma do STF.

• Não é possível fracionar o crédito de honorários advocatícios em litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a Fazenda Pública por frustrar o regime do precatório. Corrente adotada na 2ª Turma do STF. STF. 1ª Turma. RE 913536/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/6/2018 (Info 908). STF. 2ª Turma. RE 949383 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 826).

A sentença transitou em julgado condenando a parte a pagar "custas processuais", sem falar sobre os honorários periciais. É possível que esses honorários periciais sejam cobrados da parte sucumbente mesmo não tendo sido expressamente mencionados na sentença? SIM. **É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação mesmo quando o dispositivo de sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.** STJ. Corte Especial. EREsp 1.519.445-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2018 (Info 635).

O § 2º do art. 82 do CPC/2015 prevê que: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou." O sucumbente deve arcar também com os honorários contratuais que foram pagos pela parte vencedora? Não. O vencido deverá pagar apenas os honorários sucumbenciais. Os honorários advocatícios contratuais não se incluem nas despesas processuais do art. 82, § 2º, do CPC/2015 (art. 20 do CPC/1973). STJ. 3ª Turma. REsp 1.571.818-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/10/2018 (Info 636).

RECURSOS

É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução. As hipóteses em que cabe agravo de instrumento estão previstas art. 1.015 do CPC/2015, que traz um rol taxativo. **Apesar de ser um rol exaustivo, é possível que as hipóteses trazidas nos incisos desse artigo sejam lidas de forma ampla, com base em uma interpretação extensiva.** Assim, é cabível agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução com base em uma interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; STJ. (Info 617).

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, **a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento**, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. STJ.

Não cabe recurso extraordinário contra decisão do TST que julga processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado trabalhista. Compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as "causas" decididas em única ou última instância (art. 102, III, da CF/88). O vocábulo "causa"

referido no inciso III do art. 102 da CF/88 **só abrange processos judiciais, razão pela qual é incabível a interposição de recursos extraordinários contra acórdãos proferidos pelos Tribunais em processos administrativos**, inclusive aqueles de natureza disciplinar instaurados contra magistrados. STF. (Info 892).

Multa do § 2º do art. 557 do CPC/1973 (§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015) e Fazenda Pública

Se o Poder Público for condenado ao pagamento da multa do § 2º do art. 557 do CPC/1973 (§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015), a interposição de outros recursos ficará condicionada ao depósito prévio do respectivo valor?

CPC/1973: SIM

Havendo condenação da Fazenda Pública ao pagamento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC 1973, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do respectivo valor. O prévio depósito da multa também é devido pela Fazenda Pública. STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 553.788-DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/10/2014 (Info 551). STF. 2ª Turma. ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

CPC/2015: NÃO

Veja o que diz o CPC/2015: Art. 1.021 (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF). Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635).

É inaplicável a contagem do prazo recursal em dobro quando apenas um dos litisconsortes com procuradores distintos sucumbe. Nesse sentido existe, inclusive, uma súmula do STF, cujo entendimento continua válido com o CPC/2015: Súmula 641-STF: Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Ex: ação de cobrança proposta contra Pedro e Tiago. Na sentença, o juiz julga procedente quanto a Pedro e improcedente no que tange a Tiago. Pedro, única parte sucumbente, não terá direito a prazo em dobro. STJ. 3ª Turma. REsp 1.709.562-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/10/2018 (Info 636)

O rol do art. 1.015 do CPC é de TAXATIVIDADE MITIGADA, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo).

Obs: a tese jurídica fixada e acima explicada somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do REsp 1704520/MT, o que ocorreu no DJe 19/12/2018. Antes da decisão acima, o STJ chegou a admitir o

cabimento de mandado de segurança Com a entrada em vigor do CPC/2015, e antes da decisão do STJ no REsp 1704520/MT, havia dúvida razoável na doutrina e na jurisprudência sobre o cabimento ou não de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que examinava competência. Diante disso, era possível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória que examinava competência. Vale ressaltar, contudo, que essa possibilidade de impetração de MS deixou de existir com a publicação do REsp 1704520/MT (DJe 19/12/2018). STJ. 4ª Turma. RMS 58.578-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/10/2018 (Info 636).

PRECATÓRIOS

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório. STF. (Info 861). STJ. (Info 617).

Obs: cuidado para não confundir com a SV 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º (obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. O período de que trata este RE 579431/RS é anterior à requisição do precatório, ou seja, anterior ao interregno tratado pela SV 17.

RPV

Os Estados-membros podem editar leis reduzindo a quantia considerada como de pequeno valor, para fins de RPV, prevista no art. 87 do ADCT da CF/88. É lícito aos entes federados fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento, desde que se obedeça ao princípio constitucional da proporcionalidade. Ex: Rondônia editou lei estadual prevendo que, naquele Estado, as obrigações consideradas como de pequeno valor para fins de RPV seriam aquelas de até 10 salários-mínimos. Assim, a referida Lei reduziu de 40 para 10 salários-mínimos o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado a ser pago por meio de RPV. O STF entendeu que essa redução foi constitucional. STF. (Info 890)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

O terreno do proprietário foi invadido por inúmeras pessoas de baixa renda. O proprietário ingressou com ação de reintegração de posse, tendo sido concedida a medida liminar, mas nunca cumprida mesmo após vários anos. Vale ressaltar que o Município e o Estado fizeram toda a infraestrutura para a permanência das pessoas no local. Diante disso, o juiz, de ofício, converteu a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Município e do Estado para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda. O STJ afirmou que isso estava correto e que a **ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) - ainda que ausente pedido explícito nesse sentido - a fim de assegurar tutela alternativa equivalente (indenização) ao particular que teve suas terras invadidas.** (Info 619).

COMPETÊNCIA

Compete à **Justiça Comum Estadual** o exame e o julgamento de feito que discute **direitos de ex-empregado aposentado ou**

demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos, **na modalidade de autogestão.**(Info 620).

Compete à Justiça Comum (e não à Justiça do Trabalho) julgar as ações propostas por ferroviários pensionistas e aposentados das antigas ferrovias do Estado de São Paulo, que foram absorvidas pela Ferrovia Paulista S/A, sucedida pela extinta Rede Ferroviária Federal, com vistas à complementação de suas pensões e aposentadorias em face da União. O STF entendeu que esta é uma causa oriunda de uma relação estatutária. Assim, não há relação de trabalho que justifique a competência da Justiça laboral. STF. (Info 895).

Competência da Justiça comum para julgar incidência de contribuição previdenciária relacionada com complementação de proventos

Compete à justiça comum (e não à Justiça do Trabalho) o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos. Caso concreto: Estado-membro editou lei instituindo contribuição previdenciária de 11% sobre o valor da complementação da aposentadoria dos ex-empregados de uma sociedade de economia mista. Os ex-empregados prejudicados ingressaram com ações questionando essa cobrança. O STF afirmou que a discussão em tela tem natureza tributária, o que atrai a competência da Justiça comum, uma vez que no caso não se discutem verbas de natureza trabalhista, mas a incidência de contribuição social (espécie de tributo). STF. Plenário. RE 594435/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/5/2018 (Info 903).

Demanda contra as operadoras de plano de saúde de autogestão: Justiça comum

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de demanda com natureza predominantemente civil entre ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador. STJ. 2ª Seção. CC 157.664-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/05/2018 (Info 627). Compete à Justiça Comum Estadual o exame e o julgamento de feito que discute direitos de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão. STJ. 3ª Turma. REsp 1.695.986-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2018 (Info 620).

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO

O índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (TR) não pode ser aplicado para condenações impostas à Fazenda Pública

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), **para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.**

Os juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 podem ser aplicados para condenações impostas à Fazenda Pública, com exceção de matéria tributária

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), **na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,**

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

Ações condenatórias em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos:

- a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
- b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
- c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Servidores e empregados públicos

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:

- a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
- b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
- c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desapropriações

No tocante às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, relativamente à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Em relação aos juros de mora, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicam-se os seguintes índices:

- a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;
- b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991;
- c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a:

- i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%;
- ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012. No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os seguintes:

- a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;
- b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e suas sucessivas reedições;
- c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

Matéria previdenciária

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. *Indébito tributário*

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (Info 620).

PROCESSO COLETIVO

Uma associação que tenha fins específicos de proteção ao consumidor NÃO POSSUI LEGITIMIDADE para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. Isso porque o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando, portanto, pertinência temática. STJ. (Info 618).

Município **tem legitimidade ad causam** para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias. Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que têm como finalidades institucionais a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada. STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A associação privada autora de uma ação civil pública pode fazer transação com o réu e pedir a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. O art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê que os órgãos públicos podem fazer acordos nas ações civis públicas em curso, não mencionando as associações privadas. Apesar disso, **a ausência de disposição normativa expressa no que concerne a associações privadas não afasta a viabilidade do acordo.** Isso porque a existência de previsão explícita unicamente quanto aos entes públicos diz respeito ao fato de que somente podem fazer o que a lei determina, ao passo que aos entes privados é dado fazer tudo que a lei não proíbe. STF. (Info 892).

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). STJ. 1ª Seção. REsp 1.682.836-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 624).

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. STF. Plenário. RE 409356/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/10/2018 (repercussão geral) (Info 921).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O estrangeiro residente no Brasil possui direito à gratuidade da justiça. Isso é previsto no CPC/2015 e também já era garantido na Lei nº 1.060/50. E o estrangeiro não residente no Brasil? Lei 1.060/50: Não tinha direito. Só poderia ser deferida a gratuidade da justiça para estrangeiros residentes no Brasil (art. 2º). CPC/2015: possui o direito. Atualmente, pode ser deferida a gratuidade da justiça para estrangeiros residentes ou não-residentes no Brasil (art. 98). A gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro não residente no Brasil após a entrada em vigor do CPC/2015. STJ. Corte Especial. Pet 9.815-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/11/2017 (Info 622).

INQUÉRITO CIVIL

O art. 9º-A da Resolução 23/2007, incluído pela Resolução 126/2015, é constitucional

A Resolução 23/2007-CNMP disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil. A Resolução 126/2015-CNMP alterou a Resolução 23/2007 e determinou que, se após instaurar o inquérito civil ou o procedimento preparatório, o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 dias.

O STF considerou que esta previsão é constitucional. Tratando-se de divergência interna entre órgãos do MP cumpre ao próprio Ministério Público decidir quem terá a atribuição para conduzir a investigação. O CNMP possui atribuição constitucional para fazer o controle da atuação administrativa do MP (art. 130-A, da CF/88). O STF entendeu que essa Resolução se insere no campo da estruturação administrativa da instituição. Não viola, portanto, o princípio da independência funcional e da unidade, insculpidos no § 1º do art. 127 da CF/88. Além disso, o STF entendeu que não compete ao Poder Judiciário envolver-se na gestão interna do MP, cabendo, no caso, um juízo de autocontenção. STF. Plenário. ADI 5434/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 26/4/2018 (Info 899).

IMPENHORABILIDADE

Pacto de impenhorabilidade não pode ser oposto a terceiros

O pacto de impenhorabilidade de título patrimonial contido explicitamente em estatuto social de clube desportivo não pode ser oposto contra exequente/credor não sócio. O pacto de impenhorabilidade previsto no art. 833, I, do CPC/2015 está limitado às partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não anuíram, salvo exceções previstas em lei. STJ. 3ª Turma. REsp 1.475.745-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

Os valores recebidos pelo beneficiário como indenização do seguro de vida são impenhoráveis, mas até o limite de 40 salários mínimos

A impenhorabilidade dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 833, X, do CPC/2015, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. Cuidado com a redação literal do art. 833, VI, do CPC/2015: "São impenhoráveis: (...) VI - o seguro de vida". STJ. 3ª Turma. REsp 1.361.354-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/05/2018 (Info 628).

EMBARGOS INFRINGENTES

Divergência manifestada nos embargos de declaração opostos ao acórdão unânime da apelação que reformou a sentença (julgado atualmente sem importância para concursos públicos considerando que os embargos infringentes foram extintos com o CPC/2015)

São cabíveis embargos infringentes quando a divergência qualificada se manifesta nos embargos de declaração opostos ao acórdão unânime da apelação que reformou a sentença. STJ. 2ª Seção. REsp 1.290.283-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/04/2018 (Info 626).

TÍTULOS EXECUTIVOS

Contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital é título executivo extrajudicial

O contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital pode ser considerado título executivo extrajudicial. Neste caso, não será necessária a assinatura de 2 testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC/2015. Na assinatura digital de contrato eletrônico, uma autoridade certificadora (terceiro desinteressado) atesta que aquele determinado usuário realmente utilizou aquela assinatura no documento eletrônico. Como existe esse instrumento de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, é possível reconhecer esse contrato como título executivo extrajudicial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.495.920-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018 (Info 627).

JUIZADOS ESPECIAIS

O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento em face de morador não associado. STJ. 3ª Turma. RMS 53.602-AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A Súmula 345 do STJ continua válida mesmo com o art. 85, § 7º, do CPC/2015

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não se aplica para as execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, pedindo o cumprimento de julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. Em resumo, a Súmula 345 do STJ continua válida mesmo com o art. 85, § 7º, do CPC/2015. Súmula 345-STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Art. 85. (...) § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. STJ. Corte Especial. REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 628).

Qual é o recurso cabível contra o pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença?

Qual é o recurso cabível contra o pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença?

• Se o pronunciamento judicial extinguir a execução: será uma sentença e caberá APELAÇÃO.

• Se o pronunciamento judicial não extinguir a execução: será uma decisão interlocutória e caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assim, o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. STJ. 4ª Turma. REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2018 (Info 630).

A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015). A multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 NÃO entra no cálculo dos honorários advocatícios. A multa de 10% do art. 523, § 1º, do CPC/2015 não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Os 10% dos honorários advocatícios deverão incidir apenas sobre o valor do débito principal. Relembre o que diz o § 1º do art. 523: Art. 523 (...) § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. STJ. 3ª Turma. REsp 1.757.033-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/10/2018 (Info 636)

EMBARGOS DE TERCEIRO

Não é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro, sob a égide do CPC/1973

Não é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. STJ. 3ª Turma. REsp 1.578.848-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/06/2018 (Info 628). E sob a égide do CPC/2015? Na vigência do CPC/2015, é possível a apresentação de reconvenção em embargos de terceiro? O Min. Relator Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou o seguinte em seu voto: (...) anote-se que o Código de Processo Civil de 2015, alterando profundamente a sistemática anterior, passou a prever, além da possibilidade de reconvenção e contestação em peça única (artigo 343), a adoção do procedimento comum após a fase de contestação nos embargos de terceiro (artigo 679), o que certamente reascenderá a discussão em torno do cabimento da reconvenção nas demandas ajuizadas sob a égide do novo diploma."

MANDADO DE SEGURANÇA

É desnecessária a oitiva do MP se o tribunal já tiver jurisprudência consolidada sobre o tema discutido

Em regra, é indispensável a intimação do Ministério Público para opinar nos processos de mandado de segurança, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009. No entanto, a oitiva do Ministério Público é desnecessária quando se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência. Assim, não há qualquer vício na ausência de remessa dos autos ao Parquet que enseje nulidade processual se já houver posicionamento sólido do Tribunal. Nesses casos, é legítima a apreciação de pronto pelo relator. STF. 2ª Turma. RMS

32.482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

Não cabe MS para declarar lei ou ato normativo inconstitucional

O mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos. STF. 2ª Turma. RMS 32.482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, **só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido.** STJ. 1ª Seção. ExeMS 18.782-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (Info 634).

Súmula 628-STJ: **A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:**

- a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;
- b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
- c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Tribunal de Justiça não pode editar provimento fixando prazo para a propositura da ação de restauração de autos

Tribunal de Justiça não tem competência para, por meio de provimento da respectiva Corregedoria, estabelecer prazo para a propositura de ação de restauração de autos. Caso concreto: houve um incêndio no fórum de Poção de Pedras (MA) e os autos queimaram. Diante disso, a Corregedoria do TJ/MA editou um provimento fixando um prazo para que as partes requeressem a restauração dos autos, sob pena de serem obrigadas a propor novamente a ação principal. O STJ não concordou e afirmou que o TJ não poderia ter editado essa norma. Ao estabelecer prazo para a propositura da ação de restauração de autos com a apresentação dos documentos necessários, o TJ/MA editou uma verdadeira norma sobre processo civil (norma processual), cuja competência legislativa foi atribuída privativamente à União (art. 22, I, CF/88). STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.633-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/08/2018 (Info 630)

AÇÃO ANULATÓRIA

A decisão judicial homologatória de acordo entre as partes é impugnável por meio de ação anulatória

A decisão judicial homologatória de acordo entre as partes é impugnável por meio de ação anulatória (art. 966, § 4º, do CPC/2015; art. 486 do CPC/1973). Não cabe ação rescisória neste caso. Se a parte propôs ação rescisória, não é possível que o Tribunal receba esta demanda como ação anulatória aplicando o princípio da fungibilidade. Isso porque só se aplica o princípio da fungibilidade para recursos (e ação anulatória e a ação rescisória não são recursos). STF. Plenário. AR 2440 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/9/2018 (Info 916).

EXECUÇÃO

Constitucionalidade do art. 741 do CPC/1973 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14; e art. 535, § 5º do CPC/2015)

São constitucionais o parágrafo único do art. 741 e o § 1º do art. 475-L do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14; e art. 535, § 5º). **São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que: a) a sentença exequenda ("sentença que está sendo executada") esteja fundada em uma norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.** STF. Plenário. RE 611503/SP, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 20/9/2018 (repercussão geral) (Info 916).

AÇÃO RESCISÓRIA

Se a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época e, posteriormente, esse entendimento foi alterado, não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei para fins da ação rescisória prevista no art. 485, V, do CPC/1973. Desse modo, **não cabe ação rescisória em face de acórdão que, à época de sua prolação, estava em conformidade com a jurisprudência predominante do STF.** STF. Plenário. AR 2422/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

Obs: o julgado envolvia um caso concreto ocorrido na vigência do CPC/1973. Não se sabe se o entendimento seria o mesmo se o fato tivesse ocorrido na égide do CPC/2015. Isso por conta da nova previsão de ação rescisória contida no § 15 do art. 525 do CPC/2015.

CAUÇÃO

Se o autor da ação judicial reside no exterior ou se muda para fora do país durante a tramitação do processo, ele precisará prestar uma caução que seja suficiente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios caso ele perca a ação (art. 83 do CPC/2015). **Não é necessária a prestação de caução para o ajuizamento de ação por sociedade empresarial estrangeira devidamente representada no Brasil.** Ex: MSC Mediterranean Shipping Company S.A., empresa estrangeira, ajuizou, na justiça brasileira, uma ação de cobrança. O STJ afirmou que não se deveria exigir caução para a propositura da demanda, considerando que a autora, apesar de estrangeira, possuía uma agência de representação no Brasil (a MSC Mediterranean do Brasil Ltda.). STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.441-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/08/2018 (Info 632)

SUSPENSÃO DO PROCESSO

Se a ação é proposta contra indivíduo que já estava morto, o juiz não deverá determinar a habilitação, a sucessão ou a substituição processual. De igual modo, o processo não deve ser suspenso para habilitação de sucessores. Isso porque tais institutos são aplicáveis apenas para as hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. O correto enquadramento jurídico desta situação é de ilegitimidade passiva, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Ex: em 04/04/2018, o Banco ajuizou execução de título extrajudicial contra João. A tentativa de citação, todavia, foi infrutífera, tendo em vista que João havia falecido em 04/03/2018, ou seja, um mês antes. Diante disso, o juiz deverá permitir que o exequente faça a emenda da petição inicial para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. STJ. 3ª Turma. REsp 1.559.791-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).

ARROLAMENTO SUMÁRIO

No arrolamento sumário não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Isso não significa que no arrolamento sumário seja possível homologar a partilha mesmo sem a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. A inovação normativa do § 2º do art. 659 do CPC/2015 em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. STJ. 1ª Turma. REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/08/2018 (Info 634).

No arrolamento sumário não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.

Assim, a homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário **não pressupõe** o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Isso não significa que no arrolamento sumário seja possível homologar a partilha mesmo sem a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. A inovação normativa do § 2º do art. 659 do CPC/2015 em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, **no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.** STJ. 1ª Turma. REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/08/2018 (Info 634). STJ. 2ª Turma. REsp 1.751.332-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/09/2018 (Info 636)

PRESSUPOSTO PROCESSUAL

Na ação de cobrança, é **desnecessária** a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro social integram a lide. STJ. 3ª Turma. REsp 1.731.464-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/09/2018 (Info 635)

EXECUÇÃO FISCAL

Termo inicial do prazo de 1 ano: data da intimação da Fazenda Pública

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente:

1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e,

1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensão a execução.

Encerrado o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Para interrupção do prazo prescricional é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Falta de intimação da Fazenda Pública e efetivo prejuízo

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos

autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - Tema 566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá demonstrar os marcos que foram aplicados na contagem

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. STJ. 1ª Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Em ação consignatória, **a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.** STJ. 2ª Seção. REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2018 (recurso repetitivo) (Info 636).

A instituição financeira **possui legitimidade** para ajuizar ação de consignação em pagamento visando quitar débito de cliente decorrente de título de crédito protestado por falha no serviço bancário. STJ. 4ª Turma. REsp 1.318.747-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/10/2018 (Info 636).

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

É cabível a propositura de ação de prestação de contas para apuração de eventual saldo, e sua posterior execução, decorrente de contrato relacional firmado entre administradora de consórcios e empresa responsável pela oferta das quotas consorciais a consumidores. Caso concreto: a empresa 1 celebrou contrato com a empresa 2, por meio do qual a empresa 1 organizaria e administraria um consórcio e a empresa 2 ficaria responsável por oferecer e comercializar as quotas consorciais aos consumidores. Vale ressaltar que, depois que o consumidor firmava o contrato, ele deveria efetuar os pagamentos das prestações diretamente para a empresa 1. A empresa 2 seria remunerada com um percentual dos pagamentos. Ao se analisar o ajuste celebrado, percebe-se que se trata de relação contratual que configura típico contrato de agência, previsto no art. 710 do CC. No contrato de agência, tanto uma parte como a outra possuem o dever de prestar contas: O vínculo contratual colaborativo originado do contrato de agência importa na administração recíproca de interesses das partes contratantes, viabilizando a utilização da ação da prestação de contas e impondo a cada uma das partes o dever de prestar contas a outra. Vale ressaltar, por fim, que, mesmo que a empresa 1 já tenha, extrajudicialmente, prestado contas para a empresa 2, ainda assim persiste o interesse de agir de propor a ação. Isso porque a apresentação extrajudicial e voluntária das contas não prejudica o interesse processual da promotora de vendas, na hipótese de não serem elas recebidas como boas, ou seja, caso ela não tenha concordado com os valores demonstrados. STJ. 3ª Turma. REsp 1.676.623-SP, Rel.

Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/10/2018 (Info 636).

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

É admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, de forma autônoma, na vigência do CPC/2015.

Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. STJ. 4ª Turma. REsp 1.774.987-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/11/2018 (Info 637).

TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO

Como ocorre a continuidade do julgamento na hipótese em que houve uma parte unânime e outra não unânime? Ex: no julgamento de uma apelação contra sentença que havia negado integralmente a indenização, a Câmara Cível entendeu de forma unânime (3x0) que houve danos materiais e por maioria (2x1) que não ocorreram danos morais. Foram então convocados dois Desembargadores para a continuidade do julgamento ampliado (art. 742). Esses dois novos Desembargadores que chegam poderão votar também sobre a parte unânime (danos materiais) ou ficarão restritos ao capítulo não unânime (danos morais)? **O colegiado formado com a convocação dos novos julgadores (art. 942 do CPC/2015) poderá analisar de forma ampla todo o conteúdo das razões recursais, não se limitando à matéria sobre a qual houve originalmente divergência. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexistente a lavratura de acórdão parcial de mérito. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se a oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.771.815-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

RECURSO ESPECIAL

Não cabe agravo de instrumento contra decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. STJ. 2ª Turma. REsp 1.700.305-PB, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/09/2018 (Info 638)

PRESCRIÇÃO

Se o Ministério Público não recorreu contra a sentença condenatória, tendo havido apenas recurso da defesa, qual deverá ser o termo inicial da prescrição da pretensão executiva? O início do prazo da prescrição executória deve ser o momento em que ocorre o trânsito em julgado para o MP? Ou o início do prazo deverá ser o instante em que se dá o trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, tanto para a acusação como para a defesa?

• **Posicionamento pacífico do STJ: o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ainda que a defesa tenha recorrido e que se esteja aguardando o julgamento desse recurso.** Aplica-se a interpretação literal do art. 112, I, do CP, considerando que ela é mais benéfica ao condenado.

• **Entendimento da 1ª Turma do STF: o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Se o Estado não pode executar a pena, não se pode dizer que o prazo prescricional já está correndo.** Assim, mesmo que tenha havido trânsito em julgado para a acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena (ex: está pendente uma apelação da defesa), não teve ainda início a contagem do prazo para a prescrição executória. É preciso fazer uma interpretação sistemática do art. 112, I, do CP. Vale ressaltar que, com o novo entendimento do STF admitindo a execução provisória da pena, para essa segunda corrente (Min. Roberto Barroso) o termo inicial da prescrição executória será a data do julgamento do processo em 2ª instância. Isso porque se estiver pendente apenas recurso especial ou extraordinário, será possível a execução provisória da pena. Logo, já poderia ser iniciada a contagem do prazo prescricional. STF. (Info 890).

CRIME DO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES

Elemento subjetivo

Para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, **exige-se o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário ou obter vantagem indevida.**

Exige-se descumprimento de formalidades mais violação aos princípios da Administração Pública

O tipo penal previsto no art. 89 **não criminaliza o mero fato de o administrador público ter descumprido formalidades. Para que haja o crime, é necessário que, além do descumprimento das formalidades, também se verifique que ocorreu, no caso concreto, a violação de princípios cardiais (fundamentais) da Administração Pública.** Se houve apenas irregularidades pontuais relacionadas com a burocracia estatal, isso não deve, por si só, gerar a criminalização da conduta. Assim, **para que ocorra o crime, é necessária uma ofensa ao bem jurídico tutelado, que é o procedimento licitatório.** Sem isso, não há tipicidade material.

Decisão amparada em pareceres técnicos e jurídicos

Não haverá crime se a decisão do administrador de deixar de instaurar licitação para a contratação de determinado serviço foi amparada por argumentos previstos em pareceres (técnicos e jurídicos) que atenderam aos requisitos legais, fornecendo justificativas plausíveis sobre a

escolha do executante e do preço cobrado e não houver indícios de conluio entre o gestor e os pareceristas com o objetivo de fraudar o procedimento de contratação direta. STF. (Info 891).

Ausência do crime do art. 89 em conduta de Secretário de Estado que compra, sem licitação, livros didáticos escolhidos por equipe técnica, de fornecedor exclusivo, sem sobrepreço
Não comete o crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 Secretária de Educação que faz contratação direta, com base em inexigibilidade de licitação (art. 25, I), de livros didáticos para a rede pública de ensino, livros esses que foram escolhidos por equipe técnica formada por pedagogos, sem a sua interferência. Vale ressaltar que havia comprovação, por meio de carta de exclusividade emitida por entidade do setor, de que a empresa contratada era a única fornecedora dos livros na região. Além disso, não houve demonstração de sobrepreço. Diante dessas circunstâncias, o STF absolveu a ré por ausência de “dolo específico” (elemento subjetivo especial). STF. Plenário. AP 946/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30/8/2018 (Info 913).

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

A Súmula 608 do STF permanece válida mesmo após o advento da Lei nº 12.015/2009. Assim, **em caso de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada mesmo após a Lei nº 12.015/2009.** STF. (Info 892).

Legitimidade ativa do Ministério Público e crime de estupro sem lesão corporal

A Súmula 608 do STF prevê que “no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.” O entendimento dessa súmula pode ser aplicado independentemente da existência da ocorrência de lesões corporais nas vítimas de estupro. A violência real se caracteriza não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir segundo a sua vontade. Assim, se os atos foram praticados sob grave ameaça, com imobilização de vítimas, uso de força física e, em alguns casos, com mulheres sedadas, trata-se de crime de estupro que se enquadra na Súmula 608 do STF e que, portanto, a ação é pública incondicionada. STF. 2ª Turma. RHC 117978, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/06/2018 (Info 905). A Súmula 608 do STF permanece válida mesmo após o advento da Lei nº 12.015/2009. Assim, em caso de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada mesmo após a Lei nº 12.015/2009. STF. 1ª Turma. HC 125360/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/2/2018 (Info 892).

RACISMO

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Assim, **é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja condenado pelo crime de racismo** (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/81) por ter proferido discursos de ódio público contra outras denominações religiosas e seus seguidores. STF. (Info 893). Atenção. Compare com RHC

134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

LEI DE DROGAS

É inviável o reconhecimento de reincidência com base em único processo anterior em desfavor do réu, no qual - após desclassificar o delito de tráfico para porte de substância entorpecente para consumo próprio - o juízo extinguiu a punibilidade por considerar que o tempo da prisão provisória seria mais que suficiente para compensar eventual condenação. Situação concreta: João foi preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da LD). Após 6 meses preso cautelarmente, ele foi julgado. O juiz proferiu sentença desclassificando o delito de tráfico para o art. 28 da LD. Na própria sentença, o magistrado declarou a extinção da punibilidade do réu alegando que o art. 28 não prevê pena privativa de liberdade e que o condenado já ficou 6 meses preso. Logo, na visão do juiz, deve ser aplicada a detração penal analógica virtual, pois qualquer pena que seria aplicável ao caso em tela estaria fatalmente cumprida, nem havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito. **Essa sentença não vale para fins de reincidência.** Isso significa que, se João cometer um segundo delito, esse primeiro processo não poderá ser considerado para caracterização de reincidência. STJ. 6ª Turma. HC 390.038-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/02/2018 (Info 619).

Súmula 607-STJ: A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, **ainda que não consumada a transposição de fronteiras.** STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

Não incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD se o crime foi praticado em dia e horário no qual a escola estava fechada e não havia pessoas lá

A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia tinha por objetivo atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017. STJ. 6ª Turma. HC 359.088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016. Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. Ex: se o tráfico de drogas é praticado no domingo de madrugada, dia e horário em que o estabelecimento de ensino não estava funcionando, não deve incidir a majorante. STJ. 6ª Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

Atipicidade da importação de pequena quantidade de sementes de maconha

Não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha. STF. 2ª Turma. HC 144161/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

O porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, possui natureza jurídica de crime. O porte de droga para consumo próprio foi somente despenalizado pela Lei nº 11.343/2006, mas não descriminalizado. Obs: despenalizar é a medida que tem por objetivo afastar a pena como tradicionalmente conhecemos, em especial a privativa de liberdade. Descriminalizar significa deixar de considerar uma conduta como crime. Mesmo sendo crime, o STJ entende que a condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) **NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA.**

Argumento principal: se a contravenção penal, que é punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, mostra-se desproporcional utilizar o art. 28 da LD para fins de reincidência, considerando que este delito é punido apenas com "advertência", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa", ou seja, sanções menos graves e nas quais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do art. 28 da LD está sendo fortemente questionada. STJ. 5ª Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018 (Info 632).

O porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, possui natureza jurídica de crime. O porte de droga para consumo próprio foi somente despenalizado pela Lei nº 11.343/2006, mas não descriminalizado.

Obs: despenalizar é a medida que tem por objetivo afastar a pena como tradicionalmente conhecemos, em especial a privativa de liberdade. Descriminalizar significa deixar de considerar uma conduta como crime.

Mesmo sendo crime, o STJ entende que a condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio) **NÃO configura reincidência.** Argumento principal: se a contravenção penal, que é punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, mostra-se desproporcional utilizar o art. 28 da LD para fins de reincidência, considerando que este delito é punido apenas com "advertência", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa", ou seja, sanções menos graves e nas quais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do art. 28 da LD está sendo fortemente questionada. STJ. 5ª Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018 (Info 632)

DESACATO

O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. A figura penal do desacato não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos. (Info 894).

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal. (Info 607).

LEI MARIA DA PENHA

Fixação do valor mínimo para reparação dos danos prevista no art. 387, IV, do CPP

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. CPP/Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. STJ. 3ª Seção. REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621).

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. O inciso III do art. 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva “se o CRIME envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Assim, a redação do inciso III do art. 313 do CPP fala em CRIME (não abarcando contravenção penal). Logo, **não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção penal.** Decretar a prisão preventiva nesta hipótese representa ofensa ao princípio da legalidade estrita. STJ. 6ª Turma. HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Súmula 606-STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários e descaminho?

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. STJ. 3ª Seção. REsp 1.688.878-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 622). STF. 2ª Turma. HC 155347, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/04/2018.

Furto de “cofrinho” contendo R\$ 4,80 de uma instituição de combate ao câncer, mediante induzimento de filho de 9 anos. Não se aplica o princípio da insignificância ao furto de bem de inexpressivo valor pecuniário de associação sem fins lucrativos com o induzimento de filho menor a participar do ato. STJ. 6ª Turma. RHC 93.472-MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/03/2018 (Info 622).

Crimes tributários e o limite de 20 mil reais

Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários e descaminho? 20 mil reais (tanto para o STF como para o STJ) Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.709.029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo).

STF. 1ª Turma. HC 127173, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, julgado em 21/03/2017.

Cuidado. Neste informativo 897, a 1ª Turma do STF afirmou que esse parâmetro de 20 mil reais não poderia produzir efeitos penais em virtude do princípio da independência das instâncias: Asseverou que a lei que disciplina o executivo fiscal não repercute no campo penal. Tal entendimento, com maior razão, deve ser adotado em relação à portaria do Ministério da Fazenda.

STF. 1ª Turma. HC 128063, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/4/2018 (Info 897). Este precedente, contudo, não é a posição majoritária, não sendo recomendável a sua adoção em provas.

(In) aplicabilidade do princípio no caso do crime previsto no art. 34 da Lei 9.605/98

O princípio da bagatela não se aplica ao crime previsto no art. 34, caput c/c parágrafo único, II, da Lei 9.605/98: Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; Caso concreto: realização de pesca de 7kg de camarão em período de defeso com o uso de método não permitido. STF. 1ª Turma. HC 122560/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 901). Obs: apesar de a redação utilizada no informativo original ter sido bem incisiva (“O princípio da bagatela não se aplica ao crime previsto no art. 34, caput c/c parágrafo único, II, da Lei 9.605/98”), existem julgados tanto do STF como do STJ aplicando, excepcionalmente, o princípio da insignificância para o delito de pesca ilegal. Deve-se ficar atenta(o) para como isso será cobrado no enunciado da prova.

Crimes tributários e o limite de 20 mil reais

Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários e descaminho? 20 mil reais (tanto para o STF como para o STJ) Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. STJ. 3ª Seção. REsp 1.688.878-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo). STF. 1ª Turma. HC 137595 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/05/2018. STF. 2ª Turma. HC 155347/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/4/2018 (Info 898).

É possível a aplicação do princípio da insignificância para o furto de um galo, quatro galinhas caipiras, uma galinha garnizé e três quilos de feijão

Em regra, a habitualidade delitiva específica (ou seja, o fato de o

réu já responder a outra ação penal pelo mesmo delito) é um parâmetro (critério) que afasta o princípio da insignificância mesmo em se tratando de bem de reduzido valor. Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso concreto podem justificar o afastamento dessa regra e a aplicação do princípio, com base na ideia da proporcionalidade. **É o caso, por exemplo, do furto de um galo, quatro galinhas caipiras, uma galinha garnizé e três quilos de feijão, bens avaliados em pouco mais de cem reais. O valor dos bens é inexpressivo e não houve emprego de violência. Enfim, é caso de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Mesmo que conste em desfavor do réu outra ação penal instaurada por igual conduta, ainda em trâmite, a hipótese é de típico crime famélico. A excepcionalidade também se justifica por se tratar de hipossuficiente. Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz movimente-se no sentido de atribuir relevância a estas situações. STF. 2ª Turma. HC 141440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018 (Info 911).**

STF reconheceu o princípio da insignificância, mas, como o réu era reincidente, em vez de absolvê-lo, o Tribunal utilizou esse reconhecimento para conceder a pena restritiva de direitos, afastando o óbice do art. 44, II, do CP

Em regra, o reconhecimento do princípio da insignificância gera a absolvição do réu pela atipicidade material. Em outras palavras, o agente não responde por nada. **Em um caso concreto, contudo, o STF reconheceu o princípio da insignificância, mas, como o réu era reincidente, em vez de absolvê-lo, o Tribunal utilizou esse reconhecimento para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastando o óbice do art. 44, II, do CP:** Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II – o réu não for reincidente em crime doloso; Situação concreta: Antônio foi denunciado por tentar furtar quatro frascos de xampu de um supermercado, bens avaliados em R\$ 31,20. O réu foi condenado pelo art. 155 c/c art. 14, II, do CP a uma pena de 8 meses de reclusão. Foi aplicado o regime inicial semiaberto e negada a substituição por pena restritiva de direitos em virtude de ele ser reincidente (já possuía uma condenação anterior por furto), atraindo a vedação do art. 44, II, do CP. Em razão da reincidência, o STF entendeu que não era o caso de absolver o condenado, mas, em compensação, determinou que a pena privativa de liberdade fosse substituída por restritiva de direitos, afastando a proibição do art. 44, II, do CP. STF. 1ª Turma. HC 137217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2018 (Info 913).

FURTO

O pagamento do débito oriundo de furto de energia elétrica antes do oferecimento da denúncia é causa de extinção da punibilidade?

O pagamento do débito oriundo de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º do CP) antes do oferecimento da denúncia é causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.684/2003?

6ª Turma do STJ: SIM O valor fixado como contraprestação de serviços públicos essenciais como a energia elétrica e a água,

conquanto não seja tributo, possui natureza jurídica de preço público, aplicando-se, por analogia, as causas extintivas da punibilidade previstas para os crimes tributários. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 796.250/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 26/09/2017.

5ª Turma do STJ: NÃO O furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado aos crimes tributários, considerando serem diversos os bens jurídicos tutelados e, ainda, tendo em vista que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, é de tarifa ou preço público, não possui caráter tributário, em relação ao qual a legislação é expressa e taxativa. Nos crimes patrimoniais existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena, qual seja, o instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. STJ. 5ª Turma. HC 412.208-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 20/03/2018 (Info 622).

Sistema de vigilância em estabelecimento comercial não constitui óbice para a consumação do furto

A existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial não constitui óbice para a tipificação do crime de furto. STF. 1ª Turma. HC 111278/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Roberto Barroso, julgado em 10/4/2018 (Info 897).

Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR

Civil que furta arma de soldado da Aeronáutica dentro de estabelecimento militar: crime militar

Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime de furto, praticado por civil, de patrimônio que, sob administração militar, encontra-se nas dependências desta. Caso concreto: civil furtou, dentro de estabelecimento militar, pistola que estava na posse de soldado da Aeronáutica. Fundamento: art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar. STJ. 3ª Seção. CC 145.721-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/02/2018 (Info 621).

Configuração de crime militar e licenciamento

Na configuração de crime militar observa-se a data do evento delituoso, considerado neutro o fato de o autor estar licenciado. STF. Plenário. HC 132847/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/6/2018 (Info 908). O fato de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito tipicamente militar de abandono do posto, visto que ele, no tempo do crime, era militar da ativa. STF. 2ª Turma. HC 130793, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/08/2016.

A aplicação da agravante genérica prevista no art. 70, II, "I", do Código Penal Militar **não configura bis in idem** pelo crime de concussão, quando praticado por militar em serviço. Não existe óbice para que, no crime de concussão, quando praticado em serviço, seja aplicada a agravante genérica prevista no art. 70, II, "I", do CPM ("estando de serviço"), isto é, não há ocorrência de bis in idem, porquanto a ideia de exigir vantagem indevida em virtude da função não tem correlação com o fato de o militar estar em serviço (em escala especial). STJ. 3ª Seção. EREsp 1.417.380-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/08/2018 (Info 631).

CONTINUIDADE DELITIVA

Inexistência de continuidade delitiva entre roubo e extorsão

Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diversas. STJ. 5ª Turma. HC 435.792/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2018. STF. 1ª Turma. HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/4/2018 (Info 899). Não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o de latrocínio porquanto são delitos de espécies diversas, já que tutelam bens jurídicos diferentes. STJ. 5ª Turma. AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/12/2016.

HOMICÍDIO

O simples fato do condutor do veículo estar embriagado não gera a presunção de que tenha havido dolo eventual Juiz da 1ª fase do Júri deve examinar se o agente que conduzia o veículo embriagado praticou homicídio doloso ou culposo

O simples fato do condutor do veículo estar embriagado não gera a presunção de que tenha havido dolo eventual. A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. A embriaguez do agente condutor do automóvel, sem o acréscimo de outras peculiaridades, não pode servir como presunção de que houve dolo eventual. Juiz da 1ª fase do Júri deve examinar se o agente que conduzia o veículo embriagado praticou homicídio doloso ou culposo. Na primeira fase do Tribunal do Júri, ao juiz togado cabe apreciar a existência de dolo eventual ou culpa consciente do condutor do veículo que, após a ingestão de bebida alcoólica, ocasiona acidente de trânsito com resultado morte. STJ. 6ª Turma. REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/11/2017 (Info 623).

Dirigir alcoolizado na contramão: reconhecimento de dolo eventual

Verifica-se a existência de dolo eventual no ato de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. Esse é, portanto, um caso específico que evidencia a diferença entre a culpa comsciente e o dolo eventual. O condutor assumiu o risco ou, no mínimo, não se preocupou com o risco de, eventualmente, causar lesões ou mesmo a morte de outrem. STF. 1ª Turma. HC 124687/MS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

Motivo torpe e feminicídio: inexistência de bis in idem

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem OBJETIVA - vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito. STJ. 6ª Turma. HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

PECULATO

Depositário judicial que vende os bens não pratica peculato O depositário judicial que vende os bens sob sua guarda NÃO COMETE O CRIME DE PECULATO (art. 312 do CP).

O crime de peculato exige, para a sua consumação, que o funcionário público se aproprie de dinheiro, valor ou outro bem móvel em virtude do "cargo". Depositário judicial não é funcionário público para fins penais, porque não ocupa cargo público, mas a ele é atribuído um munus, pelo juízo, em razão do fato de que determinados bens ficam sob sua guarda e zelo. STJ. 6ª Turma. HC 402.949-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 623). Obs: vale ressaltar que o STJ decidiu apenas que a conduta do depositário judicial que vende os bens sob sua guarda não comete o crime de peculato, pois não é funcionário público e não ocupa cargo público. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, a conduta pode configurar, em tese, os tipos penais dos arts. 168, § 1º, II, 171 ou 179 do Código Penal.

CORRUPÇÃO ATIVA

O pagamento da diferença do imposto devido, antes do recebimento da denúncia, NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal.

Ex: João, sócio de uma empresa, ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar R\$ 400 mil de imposto, João pagou apenas R\$ 100 mil. Os fatos foram descobertos. João praticou, em tese, corrupção ativa (art. 333 do CP) e sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Antes que a denúncia fosse oferecida, João pagou a diferença do imposto devido acrescido de multa, juros e correção monetária. Esse pagamento irá gerar a extinção do crime de sonegação fiscal, mas não da corrupção ativa que deverá ser julgada normalmente. STJ. 6ª Turma. RHC 95.557-GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/06/2018 (Info 631).

CORRUPÇÃO PASSIVA

Pratica corrupção passiva o Deputado que concede apoio político à permanência de Diretor da Petrobrás em troca do recebimento de propina

Determinado Deputado Federal integrava a cúpula de um partido de sustentação do governo federal. Como importante figura partidária, ele exercia pressão política junto à Presidência da República a fim de que Paulo Roberto Costa fosse mantido como Diretor de Abastecimento da Petrobrás. Como "contraprestação" por esse apoio, o Deputado recebia dinheiro do referido Diretor, quantia essa oriunda de contratos ilegais celebrados pela Petrobrás. O STF entendeu que esta conduta se enquadra no crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). Obs: foi a primeira condenação do STF envolvendo a chamada "operação Lava Jato". STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de

corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”. A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo. STJ. 6ª Turma. REsp 1.745.410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Ac. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018 (Info 635)

DESCAMINHO

Descaminho é crime formal

O descaminho é crime tributário FORMAL. Logo, para que seja proposta ação penal por descaminho não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário. Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF. O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos quando da importação ou exportação de mercadorias. STJ. 6ª Turma. REsp 1.343.463-BA, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2014 (Info 548). STF. 2ª Turma. HC 122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/05/2014.

É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em conta sua natureza formal. STF. 1ª Turma. HC 121798/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. STJ. Plenário. CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018 (Info 631).

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, AINDA QUE INEXISTENTES INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA. STJ. 3ª Seção. CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018 (Info 635).

LAVAGEM DE DINHEIRO

Simples fato de ter recebido a propina em espécie não configura lavagem de dinheiro

Recebimento de propina em depósitos bancários fracionados pode configurar lavagem

Simples fato de ter recebido a propina em espécie não configura lavagem de dinheiro. O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904). Recebimento de propina em depósitos bancários fracionados pode configurar lavagem. Prática lavagem de dinheiro o sujeito que recebe propina por meio de depósitos bancários fracionados, em

valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. Ex: suponhamos que, na época, a autoridade bancária dizia que todo depósito acima de R\$ 20 mil deveria ser comunicado ao COAF; diante disso, um Deputado recebia depósitos periódicos de R\$ 19 mil para burlar essa regra. Para o STF, isso configura o crime de lavagem. Trata-se de uma forma de ocultação da origem e da localização da vantagem pecuniária recebida pela prática do crime antecedente. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS

Delito do art. 54 da Lei 9.605/98 é formal

Importante!!! Mudança de entendimento! O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia. Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena — reclusão, de um a quatro anos, e multa. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018 (Info 624).

Assinatura de TAC não impede processo penal

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a instauração de ação penal. Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal e administrativa. STJ. Corte Especial. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2018 (Info 625).

ROUBO

Abolitio criminis promovida pela Lei 13.654/2018 no roubo

O emprego de arma branca deixou de ser majorante do crime de roubo com a modificação operada pela Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante disso, constata-se que houve abolitio criminis, devendo a Lei nº 13.654/2018 ser aplicada retroativamente para excluir a referida causa de aumento da pena imposta aos réus condenados por roubo majorado pelo emprego de arma branca. Trata-se da aplicação da novatio legis in melius, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal. STJ. 5ª Turma. REsp 1519860/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/05/2018 (Info 626). STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1.249.427/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/06/2018.

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Para fazer a prova da constituição definitiva do crédito tributário não se exige a juntada integral do PAF

Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), sendo desnecessária a juntada integral do Procedimento Administrativo Fiscal correspondente. STJ. 5ª Turma. RHC 94.288-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/05/2018 (Info 627).

O prazo da prescrição da pretensão punitiva fica suspenso durante o parcelamento do débito tributário

O que acontece se o réu de um crime contra a ordem tributária aderir ao parcelamento da dívida? Haverá a suspensão do processo penal. Nos crimes contra a ordem tributária, quando o agente ingressa no regime de parcelamento dos débitos tributários, fica suspensa a pretensão punitiva penal do Estado (o processo criminal fica suspenso). Durante o parcelamento o que ocorre com o prazo prescricional? Também fica suspenso. **O prazo prescricional não corre enquanto estiverem sendo cumpridas as condições do parcelamento do débito fiscal.** É o que prevê o art. 9º, § 1º da Lei nº 10.684/2003. Se, ao final, o réu pagar integralmente os débitos, haverá a extinção da punibilidade. STF. 2ª Turma. ARE 1037087 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018 (Info 911).

A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se formalmente no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação indébita tributária), desde que comprovado o dolo. O não repasse do ICMS recolhido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, em qualquer hipótese, enquadra-se (formalmente) no tipo previsto art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, desde que comprovado o dolo. Em outras palavras, o tipo do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 não fica restrito apenas às hipóteses em que há substituição tributária. O que se criminaliza é o fato de o sujeito passivo se apropriar do dinheiro relativo ao imposto, devidamente recebido de terceiro, quer porque descontou do substituído tributário, quer porque cobrou do consumidor, não repassando aos cofres públicos. STJ. 3ª Seção. HC 399.109-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/08/2018 (Info 633)

REGIME INICIAL DE PENA

Imposição do regime semiaberto para réu reincidente, condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão pelo furto de uma garrafa de licor

João, reincidente, foi condenado a uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa postulou a aplicação do regime aberto com base no princípio da insignificância, considerado o objeto furtado ter sido apenas uma garrafa de licor. O STF decidiu impor o regime semiaberto. Entendeu-se que, de um lado, o regime fechado deve ser afastado. Por outro, não se pode conferir o regime aberto para um condenado reincidente, uma vez que isso poderia se tornar um incentivo à criminalidade, ainda mais em cidades menores, onde o furto é, via de regra, perpetrado no mesmo estabelecimento. A reincidência delitiva do paciente, que praticou o quinto furto em pequeno município, eleva a gravidade subjetiva de sua conduta. STF. 1ª Turma. HC 136385/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/8/2018 (Info 910).

CRIMES FUNCIONAIS

Diretor de organização social é considerado funcionário público por equiparação para fins penais

O diretor de organização social pode ser considerado funcionário público por equiparação para fins penais (art. 327, § 1º do CP). Isso porque as organizações sociais que celebram contratos de gestão com o Poder Público devem ser consideradas "entidades paraestatais", nos termos do art. 327, § 1º do CP. STF. 1ª Turma. HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,

julgado em 11/9/2018 (Info 915).

RACISMO

Palestra proferida por Bolsonaro com críticas aos quilombolas e estrangeiros não configurou racismo

O então Deputado Federal Jair Bolsonaro proferiu palestra no auditório de determinado clube e ali fez críticas e comentários negativos a respeito dos quilombolas e de povos estrangeiros. No trecho mais questionado de sua palestra, ele afirmou: "Eu fui em um quilombola em El Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles. Recebem cesta básica e mais material em implementos agrícolas. Você vai em El Dourado Paulista, você compra arame farpado, você compra enxada, pá, picareta por metade do preço vendido em outra cidade vizinha. Por que? Porque eles revendem tudo baratinho lá. Não querem nada com nada." O STF entendeu que a conduta de Bolsonaro não configurou o crime de racismo (art. 20 da Lei nº 7.716/89). As palavras por ele proferidas estão dentro da liberdade de expressão prevista no art. 5º, IV, da CF/88, além de também estarem cobertas pela imunidade parlamentar (art. 53 da CF/88). O objetivo de seu discurso não foi o de repressão, dominação, supressão ou eliminação dos quilombolas ou dos estrangeiros. O pronunciamento do parlamentar estava vinculado ao contexto de demarcação e proveito econômico das terras e configuram manifestação política que não extrapola os limites da liberdade de expressão. Além disso, as manifestações de Bolsonaro estavam relacionadas com a sua função de parlamentar. Inclusive, o convite para a palestra se deu em razão do exercício do cargo de Deputado Federal a fim de dar a sua visão geopolítica e econômica do País. Assim, havia uma vinculação das manifestações apresentadas na palestra com os seu pronunciamentos na Câmara dos Deputados, de sorte que incide a imunidade parlamentar. STF. 1ª Turma. Inq 4694/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

INJÚRIA

A esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de mensagem que insinua que o seu marido tem uma relação extraconjugal com outro homem.

Se alguém alega que um indivíduo casado mantém relação homossexual extraconjugal com outro homem, a esposa deste indivíduo tem legitimidade para ajuizar queixa-crime por injúria, alegando que também é ofendida. Caso concreto: Roberto insinuou que Weverton teria um relacionamento homossexual extraconjugal com outro homem. A mulher de Weverton tem legitimidade para ajuizar queixacrime contra Roberto pela prática do crime de injúria. STF. 1ª Turma. Pet 7417 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2018 (Info 919).

CALÚNIA ELEITORAL

Para configurar o delito de calúnia eleitoral, é necessária a comprovação da lesividade da conduta e, se o suposto atingido afirma não ter se ofendido, não há prova da materialidade

O comitê de campanha do candidato Ronaldo foi arrombado e de lá furtados dois computadores. Em entrevista concedida a

um jornal, Ronaldo teria afirmado que o maior suspeito do crime era o governo. Em razão das declarações, o Ministério Público eleitoral ofereceu denúncia contra Ronaldo pela prática de calúnia eleitoral (art. 324 do CE), figurando como suposta vítima Teotônio, Governador e candidato a reeleição. O réu se defendeu alegando que apenas emitiu opinião sobre o ocorrido e que não citou o nome do Governador. Vale ressaltar que Teotônio (suposta vítima) afirmou que não se sentiu pessoalmente ofendido. Diante disso, o STF absolveu o réu afirmando que, para configurar o delito de calúnia é necessária a comprovação da lesividade da conduta e que, como o suposto atingido afirma não ter se ofendido com as declarações, não há prova da materialidade da conduta delituosa. STF. Plenário. AP 929 ED-2º julg-El/AL, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos (ex: prestação pecuniária), o CP prevê, como consequência, a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Logo, **o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva**. A possibilidade de reconversão da pena já é a medida que, por força normativa, atribui coercibilidade à pena restritiva de direitos. Ex: João foi condenado a pena de 3 anos de reclusão, tendo o juiz substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Uma delas foi o pagamento de prestação pecuniária no valor total de R\$ 100 mil, parceladamente em 36 prestações mensais. O Ministério Público afirmou que o prazo para cumprimento da prestação pecuniária é muito longo e que haveria o risco de o condenado não pagar. Diante disso, pediu ao juiz que decretasse o arresto dos bens do sentenciado. Este requerimento deverá ser indeferido. STJ. 6ª Turma. REsp 1.699.665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2018 (Info 631).

CASA DE PROSTITUIÇÃO

Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o réu tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal. Não se trata do crime do art. 229 do CP. **Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, a conduta consistente em manter “Casa de Prostituição” segue sendo crime tipificado no art. 229 do Código Penal.** Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a “exploração sexual” como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. STJ. 6ª Turma. REsp 1.683.375-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/08/2018 (Info 631)

PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA

O art. 291 do Código Penal tipifica, entre outras condutas, a posse ou guarda de maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. A expressão “especialmente destinado” não diz respeito a uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se assim fosse, só o maquinário exclusivamente voltado para a fabricação ou falsificação de moedas consubstanciaria o crime, o que implicaria a absoluta inviabilidade de sua consumação (crime impossível), pois nem mesmo o maquinário e insumos utilizados pela Casa de Moeda são direcionados exclusivamente para a fabricação de moeda. A dicção legal está relacionada ao uso que o agente pretende dar ao objeto, ou seja, a consumação depende da análise do elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que, **se o agente detém a posse de impressora, ainda que manufaturada visando ao uso doméstico, mas com o propósito de a utilizar precipuamente para contrafação de moeda, incorre no referido crime**. STJ. 6ª Turma. REsp 1.758.958-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/09/2018 (Info 633)

TORTURA

Somente pode ser agente ativo do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). STJ. 6ª Turma. REsp 1.738.264-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/08/2018 (Info 633)

CÓDIGO DE TRÂNSITO

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) **é constitucional**, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. STF. Plenário. RE 971.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 (repercussão geral) (Info 923).

MULTA

O Ministério Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública.

Quem executa a pena de multa?

• **Prioritariamente: o Ministério Público, na vara de execução penal, aplicando-se a LEP.**

• **Caso o MP se mantenha inerte por mais de 90 dias após ser devidamente intimado: a Fazenda Pública irá executar, na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei nº 6.830/80.** STF. Plenário. ADI 3150/DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927). STF. Plenário. AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12 e 13/12/2018 (Info 927).

Obs: a Súmula 521-STJ fica superada e deverá ser cancelada. Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

A simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil,

configura crime contra o sistema financeiro, tipificado pelo art. 16 da Lei nº 7.492/86, o que atrai a competência da Justiça Federal. STJ. 3ª Seção. CC 160.077-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/10/2018 (Info 637).

Processo Penal

AÇÃO PENAL

Verificado empate no julgamento de ação penal, **deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu**. Esse mesmo entendimento **deve ser aplicado em caso de empate no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a ação penal**. Terminando o julgamento dos embargos empatado, aplica-se a decisão mais favorável ao réu. STF. (Info 888).

HABEAS CORPUS

O habeas corpus **pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão**. STF. (Info 888).

O STF ADMITIU A POSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS COLETIVO

O habeas corpus se presta a salvaguardar a liberdade. Assim, **se o bem jurídico ofendido é o direito de ir e vir, quer pessoal, quer de um grupo determinado de pessoas, o instrumento processual para resgatá-lo é o habeas corpus, individual ou coletivo**.

A ideia de admitir a existência de habeas corpus coletivo está de acordo com a tradição jurídica nacional de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico (**doutrina brasileira do habeas corpus**).

Apesar de não haver uma previsão expressa no ordenamento jurídico, existem dois dispositivos legais que, indiretamente, revelam a possibilidade de habeas corpus coletivo. Trata-se do art. 654, § 2º e do art. 580, ambos do CPP.

O art. 654, § 2º estabelece que **compete aos juízes e tribunais expedir ordem de habeas corpus de ofício**.

O art. 580 do CPP, por sua vez, **permite que a ordem concedida em determinado habeas corpus seja estendida para todos que se encontram na mesma situação**.

Assim, conclui-se que os juízes ou Tribunais podem estender para todos que se encontrem na mesma situação a ordem de habeas corpus concedida individualmente em favor de uma pessoa. Existem mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, exigindo do STF que prestigie remédios processuais de natureza coletiva com o objetivo de emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional. Diante da inexistência de regramento legal, o STF entendeu que se deve aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei nº 13.300/2016, que trata sobre os legitimados para propor mandado de injunção coletivo.

Assim, **POSSUEM LEGITIMIDADE PARA IMPETRAR HABEAS CORPUS COLETIVO**: 1) o Ministério Público; 2) o partido político com representação no Congresso Nacional; 3) a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano; 4) a **Defensoria Pública**. STF. (Info 891).

É cabível habeas corpus contra decisão judicial transitada em julgado?

1ª) SIM. Foi o que decidiu a 2ª Turma no RHC 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/2/2018 (Info 892).

2ª) NÃO. É a posição majoritária no STF e no STJ. Vale

ressaltar que se houver alguma ilegalidade flagrante, o Tribunal poderá conceder a ordem de ofício. STF. 2ª Turma. RHC 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/2/2018 (Info 892).

A competência para julgar determinados habeas corpus é de uma das duas Turmas do STF (e não do Plenário). Ex: HC contra decisão do STJ, em regra, é de competência de uma das Turmas do STF. O Ministro Relator do HC no STF, em vez de submetê-lo à Turma, pode levá-lo para ser julgado pelo Plenário? SIM. Essa possibilidade encontra-se prevista no art. 6º, II, "c" e no art. 21, XI, do RI/STF. Para fazer isso, o Relator precisa fundamentar essa remessa? É necessário que o Relator apresente uma justificativa para que o caso seja levado ao Plenário? NÃO. É possível a remessa de habeas corpus ao Plenário do STF, pelo relator, de forma discricionária, com fundamento no art. 6º, II, "c" e no art. 21, XI, do RI/STF. STF. Plenário. HC 143333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11 e 12/4/2018 (Info 897).

Relator pode determinar, de forma discricionária, que HC seja julgado pelo Plenário do STF (e não pela Turma) STF. Plenário. HC 143333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11 e 12/4/2018 (Info 897).

A superveniência da sentença condenatória faz com que o habeas corpus impetrado anteriormente fique prejudicado

A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a análise do habeas corpus que havia sido impetrado contra o título originário da custódia. Se, após o habeas corpus ser impetrado contra a prisão preventiva, o juiz ou Tribunal prolatar sentença/acórdão condenatório e mantém a prisão anteriormente decretada, haverá uma alteração do título prisional e, portanto, o habeas corpus impetrado contra prisão antes do julgamento não deverá ser conhecido. STF. Plenário. HC 143333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11 e 12/4/2018 (Info 897).

Não cabe recurso contra a decisão do Ministro Relator que, motivadamente, defere ou indefere liminar em HC Não se admite agravo regimental contra decisão do Ministro Relator que, motivadamente, defere ou indefere liminar em habeas corpus. STF. 2ª Turma. HC 157.604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

COISA JULGADA

Diante do trânsito em julgado de duas sentenças condenatórias contra o mesmo condenado, por fatos idênticos, deve prevalecer a condenação mais favorável ao réu. Não importa qual processo tenha iniciado antes ou em qual deles tenha ocorrido primeiro o trânsito em julgado. O que irá prevalecer é a condenação que foi mais favorável ao réu. STJ. (Info 616).

Obs: a 1ª Turma do STF possui um precedente em sentido contrário: Os institutos da litispendência e da coisa julgada direcionam à insubsistência do segundo processo e da segunda sentença proferida, sendo imprópria a prevalência do que seja mais favorável ao acusado. STF. 1ª Turma. HC 101131, Rel. Min. Luiz Fux, Rel p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 25/10/2011.

PROVAS

Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular

pela polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. STJ.(Info 617).

Cuidado para não confundir: Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas registradas no Whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. STJ. (Info 583).

Os dados do contribuinte que a Receita Federal obteve das instituições bancárias mediante requisição direta (sem intervenção do Poder Judiciário, com base nos arts. 5º e 6º da LC 105/2001), podem ser compartilhados, também sem autorização judicial, com o Ministério Público, para serem utilizados como prova emprestada no processo penal. Isso porque o STF decidiu que são constitucionais os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso direto da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes (RE 601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016. Info 815). Este entendimento do STF deve ser estendido também para a esfera criminal. **É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal dos dados bancários por ela obtidos a partir de permissivo legal, com a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento administrativo fiscal, quando verificada a prática, em tese, de infração penal.** STF. 1ª Turma. RE 1043002 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017. STF. 2ª Turma. RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822). STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.601.127-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Ac. Min. Felix Fischer, julgado em 20/09/2018 (Info 634). STJ. 6ª Turma. HC 422.473-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/03/2018 (Info 623).

MEDIDAS CAUTELARES

É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as medidas cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação. STJ. (Info 617)

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Se, após a interposição de recurso especial contra a condenação criminal, o réu foi diplomado Deputado Federal, a competência para julgar este recurso passa a ser do STF. STF (Info 890).

Restrição ao foro por prerrogativa de função Marco para o fim do foro: término da instrução

Importante!!! Restrição ao foro por prerrogativa de função As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Deputado Federal, não se justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª instância mesmo ocupando o cargo de parlamentar federal. Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro

privilegiado. Foi fixada, portanto, a seguinte tese: O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Marco para o fim do foro: término da instrução Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).

A prerrogativa de foro de membro do Ministério Público é preservada quando a possível participação deste em conduta criminosa é comunicada com celeridade ao PGJ

Se uma pessoa sem foro por prerrogativa está sendo interceptada por decisão do juiz de 1ª instância e ela liga para uma autoridade com foro (ex: Promotor de Justiça), a gravação desta conversa não é ilícita. Isso porque se trata de encontro fortuito de provas (encontro fortuito de crimes), também chamado de serendipidade ou crime achado. Se após essa ligação, o Delegado ainda demora três dias para comunicar o fato às autoridades competentes para apurar a conduta do Promotor, este tempo não é considerado excessivo, tendo em vista a dinâmica que envolve as interceptações telefônicas. Assim, o STF decidiu que a prerrogativa de foro de membro do Ministério Público é preservada quando a possível participação deste em conduta criminosa é comunicada com celeridade ao Procurador-Geral de Justiça. Tais gravações, por serem lícitas, podem servir como fundamento para que o CNMP aplique sanção de aposentadoria compulsória a este Promotor. STF. 1ª Turma. MS 34751/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2018 (Info 911).

As autoridades listadas no art. 105, I, “a”, da CF/88 somente terão foro por prerrogativa de função no STJ para os crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas

As hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ restringem-se àquelas em que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função. STJ. Corte Especial. AgRg na APn 866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2018 (Info 630)

Iminência da ocorrência da prescrição fez com que o STJ permanecesse competente para julgar Desembargador que praticou crime fora do exercício de suas funções

A iminente prescrição do crime praticado por Desembargador excepciona o entendimento consolidado na APn 937 - o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com o cargo - e prorroga a competência do Superior Tribunal de Justiça. STJ. Corte Especial. QO na APn 703-GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01/08/2018 (Info 630).

Com a decisão proferida pelo STF, em 03/05/2018, na AP 937 QO/RJ, **todos os inquéritos e processos criminais que estavam tramitando no Supremo envolvendo crimes não relacionados com o cargo ou com a função desempenhada pela autoridade, foram remetidos para serem julgados em 1ª instância.** Isso porque o STF definiu, como 1ª tese, que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às

funções desempenhadas". **O entendimento acima não se aplica caso a instrução já tenha se encerrado.** Em outras palavras, se a instrução processual já havia terminado, mantém-se a competência do STF para o julgamento de detentores de foro por prerrogativa de função, ainda que o processo apure um crime que não está relacionado com o cargo ou com a função desempenhada. Isso porque o STF definiu, como 2ª tese, que "após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo." STF. 1ª Turma. AP 962/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/10/2018 (Info 920).

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

"Denúncia anônima" e quebra de sigilo

Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, **não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo.** A Polícia, com base em diligências preliminares para atestar a veracidade dessas "denúncias" e também lastreada em informações recebidas pelo Ministério da Justiça e pela CGU, requereu ao juízo a decretação da interceptação telefônica do investigado. O STF entendeu que a decisão do magistrado foi correta considerando que a decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na "denúncia anônima" e sim após a realização de diligências investigativas e também com base nas informações recebidas dos órgãos públicos de fiscalização.

Renovação das interceptações

A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova." (art. 5º). **A interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade.** STF. 2ª Turma. RHC 132115/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/2/2018 (Info 890)

PRISÃO PREVENTIVA

O STF reconheceu a existência de inúmeras mulheres grávidas e mães de crianças que estavam cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto. Além disso, não havia berçários e creches para seus filhos.

Também se reconheceu a existência, no Poder Judiciário, de uma **"CULTURA DO ENCARCERAMENTO", que significa a imposição exagerada e irrazoável de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal e processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.**

A Corte admitiu que o Estado brasileiro não tem condições de garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional.

Diversos documentos internacionais preveem que devem ser adotadas alternativas penais ao encarceramento, principalmente

para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. É o caso, por exemplo, das Regras de Bangkok.

Os cuidados com a mulher presa não se direcionam apenas a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos das crianças e adolescentes.

Diante da existência desse quadro, deve-se dar estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do CPP, que prevê:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Os critérios para a substituição de que tratam esses incisos devem ser os seguintes:

REGRA. Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam

- gestantes

- puérperas (que deram à luz há pouco tempo)

- mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou

- mães de pessoas com deficiência.

EXCEÇÕES:

Não deve ser autorizada a prisão domiciliar se:

1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;

2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos);

3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Obs1: o raciocínio acima explicado vale também para adolescentes que tenham praticado atos infracionais.

Obs2: a regra e as exceções acima explicadas também valem para a reincidente. **O simples fato de que a mulher ser reincidente não faz com que ela perca o direito à prisão domiciliar.** STF. (Info 891).

Deve ser concedida a liberdade provisória a réu primário preso preventivamente sob a imputação de tráfico de drogas por ter sido encontrado com 887,89 gramas de maconha e R\$ 1.730,00. O STF considerou genéricas as razões da segregação cautelar do réu. Além disso, reconheceu como de pouca nocividade a substância entorpecente apreendida (maconha). **Reputou que a prisão de jovens pelo tráfico de pequena quantidade de maconha é mais gravosa do que a eventual permanência em liberdade, pois serão fatalmente cooptados ou contaminados por uma criminalidade mais grave ao ingressarem no ambiente carcerário.** STF. 1ª Turma. HC 140379/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2018 (Info 921).

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. O inciso III do art. 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva "se o CRIME envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". Assim, a redação do inciso III do art. 313 do CPP fala em CRIME (não abrangendo contravenção penal). Logo, **não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção penal**. Decretar a prisão preventiva, nesta hipótese, representa ofensa ao princípio da legalidade estrita. STJ. 6ª Turma. HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Ac. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).

IMUNIDADE DIPLOMÁTICA

A cautelar fixada de proibição para que agente diplomático acusado de homicídio se ausente do país sem autorização judicial **não é adequada na hipótese em que o Estado de origem do réu tenha renunciado à imunidade de jurisdição cognitiva, mas mantenha a competência para o cumprimento de eventual pena criminal a ele imposta**. STJ. (Info 618).

DENÚNCIA

É possível o aditamento da denúncia a qualquer tempo antes da sentença final, garantidos o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, especialmente quando a inicial ainda não tenha sido sequer recebida originariamente pelo juízo competente.

O membro do MP possui total liberdade na formação de seu convencimento (opinio delicti). Assim, a sua atuação não pode ser restringida ou ficar vinculada às conclusões jurídicas que o outro membro do MP chegou, mesmo que este atue em uma instância superior. Em outras palavras, o Promotor de Justiça que passou a ter atribuição para atuar no caso não está vinculado às conclusões do Procurador-Geral de Justiça que estava anteriormente funcionando no processo. Desse modo, é irrelevante que outros membros do Ministério Público com atribuição para atuar em instância superior, em virtude da análise dos mesmos fatos, tenham, anteriormente, oferecido denúncia de diferente teor em face do réu, uma vez que, conforme ficou reconhecido pelo STJ e pelo TJDF, a competência para o processo criminal era da 1ª instância, de forma que o promotor natural do caso era o Promotor de Justiça que atua na 1ª instância. Portanto, **o fato de o promotor natural — aquele com atribuição para atuar na 1ª instância — não se encontrar tecnicamente subordinado e apresentar entendimento jurídico diverso, afasta qualquer alegação de nulidade decorrente de alteração do teor da peça acusatória oferecida contra o réu Paulo**. STF. (Info 893).

Princípio do in dubio pro societate

No momento da denúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate. STF. 1ª Turma. Inq 4506/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/04/2018 (Info 898).

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

Havendo dúvida resultante da omissão cartorária em certificar a data de recebimento da sentença conforme o art. 389 do CPP, NÃO se pode presumir a data de publicação com o mero lançamento de movimentação dos autos na internet, a fim de se verificar a ocorrência de prescrição da

pretensão punitiva. (Info 619)

RECURSOS

Súmula 604-STJ: O mandado de segurança **não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.**

Tempestividade do recurso interposto antes da decisão recorrida ter sido publicada

Não é extemporâneo recurso interposto antes da publicação do acórdão. Sob o ângulo da oportunidade, a publicação do acórdão impugnado é elemento neutro, podendo a parte, ciente da decisão proferida, protocolar o recurso. Assim por exemplo, admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão embargado e dentro do prazo recursal. STF. 1ª Turma. HC 113826, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/4/2018 (Info 897).

Cabem embargos infringentes para o Plenário do STF contra decisão condenatória proferida em ação penal de competência originária das Turmas do STF se 2 Ministros votaram pela absolvição

Importante!!! Cabem embargos infringentes para o Plenário do STF contra decisão condenatória proferida em sede de ação penal de competência originária das Turmas do STF. O requisito de cabimento desse recurso é a existência de dois votos minoritários absolutórios em sentido próprio. Voto absolutório em sentido próprio: significa que o Ministro deve ter expressado juízo de improcedência da pretensão executória. STF. Plenário. AP 863 EI-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18 e 19/4/2018; HC 152707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 18 e 19/4/2018 (Info 898).

Não caracteriza reformatio in pejus a decisão de tribunal de justiça que, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, mantém a reprimenda aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porém com fundamentos diversos daqueles adotados na sentença.

Não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que essa não incorra em aumento de pena.

Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. STF. 1ª Turma. RHC 119149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/2/2015 (Info 774). STF. 1ª Turma. HC 126457/PA, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/11/2018 (Info 922). Esse é também o entendimento do STJ: STJ. 5ª Turma. HC 330.170/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/09/2016.

COMPETÊNCIA

Compete à **Justiça Federal processar e julgar os crimes de violação de direito autoral e contra a lei de software decorrentes do compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, via astérite ou cabo, por meio de serviços de card sharing.** (Info 620).

A doação eleitoral por meio de "caixa 2" é uma conduta que configura crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). A competência para processar e julgar este

delito é da Justiça Eleitoral. A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, como corrupção passiva e lavagem de capitais, não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do art. 35, II, do CE e do art. 78, IV, do CPP. STF. 2ª Turma. PET 7319/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. STJ. Plenário. CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018 (Info 631).

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, AINDA QUE INEXISTENTES INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA. STJ. 3ª Seção. CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018 (Info 635).

Compete à Justiça Federal apreciar o pedido de medida protetiva de urgência decorrente de crime de ameaça contra a mulher cometido por meio de rede social de grande alcance, quando iniciado no estrangeiro e o seu resultado ocorrer no Brasil. STJ. 3ª Seção. CC 150.712-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/10/2018 (Info 636).

COLABORAÇÃO PREMIADA

Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro por prerrogativa de função Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal competente (STJ). Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado. A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte. Se o delator ou se o delatado tiverem foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal. Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo. Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro. Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência. STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar

Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

Possibilidade de acordo de colaboração premiada ser celebrado por Delegado de Polícia

O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público pela Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

É possível o compartilhamento, para outros órgãos e autoridades públicas, das provas obtidas no acordo de colaboração premiada, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação ao colaborador. Assim, por exemplo, se um indivíduo celebra acordo de colaboração premiada com o MP aceitando fornecer provas contra si, estas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

Ainda que remetido a outros órgãos do Poder Judiciário para apuração dos fatos delatados, o juízo que homologou o acordo de colaboração premiada continua sendo competente para analisar os pedidos de compartilhamento dos termos de depoimentos prestados no âmbito da colaboração. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

EMENDATIO LIBELLI

O réu foi condenado a 4 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86. O Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, reclassificou a conduta para os art. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, mantendo, contudo, a pena em 4 anos de reclusão. Não há qualquer nulidade no acórdão do Tribunal. Houve, no presente caso, emendatio libelli.

É possível a realização de emendatio libelli em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. Como a pena foi mantida pelo Tribunal, não houve prejuízo ao réu. STF. 2ª Turma. HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

PRISÃO DOMICILIAR

O art. 318, II, do CPP é chamado de prisão domiciliar humanitária. Em um caso concreto, o STF entendeu que deveria conceder prisão humanitária ao réu tendo em vista o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional ou em estabelecimento hospitalar — tudo demonstrado satisfatoriamente no laudo pericial. Considerou-se que a concessão da medida era necessária para preservar a integridade física e moral do paciente, em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). STF. 2ª Turma. HC 153961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

STF mantém seu entendimento de que é possível a execução provisória da pena

O STF, ao julgar habeas corpus impetrado pelo ex-Presidente Lula, decidiu manter o seu entendimento e reafirmar que é possível a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. A execução provisória da pena não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). STF. Plenário. HC 152752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 4/4/2018 (Info 896).

PROGRESSÃO DE REGIME

Súmula 715 do STF continua sendo válida

O art. 75 do Código Penal prevê que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Isso significa que, se o réu for condenado a uma pena de 100 anos de reclusão, o limite máximo de cumprimento da pena será 30 anos. Vale ressaltar, no entanto, que, no cálculo dos benefícios da execução penal, deverá ser considerada a pena total aplicada. Assim, ao se calcular o requisito objetivo da progressão de regime, o juiz deverá considerar o total da pena imposta (e não o limite do art. 75 do CP). Ex: 1/6 de 100 anos (pena total) e não 1/6 de 30 anos. Existe um enunciado que espelha essa conclusão: Súmula 715-STF: A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. STF. 1ª Turma. HC 112182, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 03/04/2018 (Info 896).

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena NÃO AUTORIZA a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. STJ. 3ª Seção. REsp 1.710.674-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 632).

EXECUÇÃO PENAL

Impossibilidade de transferência do apenado para outro Estado da Federação sob a alegação de que estaria recebendo tratamento privilegiado

É inviável a remoção de apenado para outro Estado com fundamento em suposto tratamento privilegiado. Apenas razões excepcionabilíssimas e devidamente fundamentadas poderiam legitimar essa medida. STF. 2ª Turma. HC 152.720/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/4/2018 (Info 897).

Súmula 617-STJ: A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral

cumprimento da pena. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/09/2018, DJe 01/10/2018.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

É inconstitucional Resolução do CNJ que proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso do fim de ano

Importante!!! A Resolução 59/2008 do CNJ disciplina e uniformiza o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário. Foi proposta uma ADI contra esse ato normativo. O STF decidiu que essa Resolução é constitucional, com exceção do § 1º do art. 13, que prevê o seguinte: “§ 1º Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei nº 5.010/66”. Em relação ao § 1º do art. 13 da Resolução 59/2008, o CNJ extrapolou sua competência normativa, adentrando em seara que lhe é imprópria. Essa previsão violou: a) a competência dos Estados para editar suas leis de organização judiciária (art. 125, § 1º, da CF/88); b) a competência legislativa na União para a edição de normas processuais (art. 22, I); c) a norma constante do art. 5º, XXXV, da CF, no que respeita à inafastabilidade da jurisdição. STF. Plenário. ADI 4145/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/4/2018 (Info 899).

Constitucionalidade da Resolução 36/2009-CNMP

É constitucional a Resolução 36/2009 do CNMP, que dispõe sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas, no âmbito do Ministério Público, nos termos da Lei nº 9.296/96. A norma foi editada no exercício das atribuições previstas diretamente no art. 130-A, § 2º, I e II, da CF/88. A Resolução apenas regulamentou questões administrativas e disciplinares relacionadas ao procedimento de interceptação telefônica, sem adentrar em matéria de direito penal, processual ou relativa a nulidades. Não foram criados novos “requisitos formais de validade” das interceptações. Tanto isso é verdade que a inobservância dos preceitos contidos na resolução não constitui causa de nulidade, mas sim motivo para a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o agente público infrator, pois consistem em regras ligadas aos deveres funcionais de sigilo na atuação ministerial. A independência funcional do MP foi preservada. A resolução não impõe uma linha de atuação ministerial, apenas promove a padronização formal mínima dos ritos adotados nos procedimentos relacionados a interceptações telefônicas, em consonância com as regras previstas na Lei nº 9.296/96. STF. Plenário. ADI 4263/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2018 (Info 899).

PROVA

Indeferimento de todas as testemunhas da defesa sob o argumento de que seriam protelatórias: constrangimento ilegal

Na fase de defesa prévia, o réu arrolou uma série de testemunhas, mas o juiz negou a oitiva afirmando que o requerimento seria protelatório, haja vista que as testemunhas não teriam, em tese, vinculação com os fatos criminosos

imputados. O STF entendeu que houve constrangimento ilegal. O direito à prova é expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, que não pode ser, arbitrariamente, negada ao réu. O princípio do livre convencimento motivado (art. 400, § 1º, do CPP) faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No entanto, no caso concreto houve o indeferimento de todas as testemunhas de defesa. Dessa forma, houve ofensa ao devido processo legal, visto que frustrou a possibilidade de o acusado produzir as provas que reputava necessárias à demonstração de suas alegações. STF. 2ª Turma. HC 155363/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 8/5/2018 (Info 901)

Possibilidade de utilizar os dados da Receita Federal para instruir processo penal

Os dados do contribuinte que a Receita Federal obteve das instituições bancárias mediante requisição direta (sem intervenção do Poder Judiciário, com base nos arts. 5º e 6º da LC 105/2001), podem ser compartilhados, também sem autorização judicial, com o Ministério Público, para serem utilizados como prova emprestada no processo penal. Isso porque o STF decidiu que são constitucionais os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso direto da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes (RE 601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016. Info 815). Este entendimento do STF deve ser estendido também para a esfera criminal. Assim, é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para fins de instrução processual penal. STF. 1ª Turma. RE 1043002 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017. STF. 2ª Turma. RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822). STJ. 6ª Turma. HC 422.473-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/03/2018 (Info 623).

Busca e apreensão ordenada contra o marido da Senadora, mas cujo cumprimento ocorreu no imóvel funcional onde ambos residem: deve-se observar as regras de foro privativo

Paulo Bernardo era investigado e o juiz de 1º grau determinou, contra ele, busca e apreensão. Ocorre que Paulo Bernardo residia com a sua esposa, a Senadora Gleisi Hoffmann, em um imóvel funcional cedido pelo Senado. Desse modo, a busca e apreensão foi realizada neste imóvel funcional. O STF entendeu que esta prova foi ilícita (art. 5º, LVI, da CF/88) e determinou a sua inutilização e o desentranhamento dos autos de todas as provas obtidas por meio da referida diligência. O Supremo entendeu que a ordem judicial de busca e apreensão foi ampla e vaga, sem prévia individualização dos bens que seriam de titularidade da Senadora e daqueles que pertenciam ao seu marido. Diante disso, o STF entendeu que o juiz, ao dar essa ordem genérica, acabou por também determinar medida de investigação contra a própria Senadora. Logo, como ela tinha foro por prerrogativa de função no STF (art. 102, I, "b", da CF/88), somente o Supremo poderia ter ordenado qualquer medida de investigação contra a parlamentar federal. Isso significa que o juiz de 1ª instância usurpou uma competência que era do STF. Reconheceu, por conseguinte, a ilicitude da prova obtida (art. 5º, LVI, da CF/88) e de outras diretamente dela derivadas. STF. 2ª Turma. Rcl 24473/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/6/2018 (Info 908).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

O acusado que responde a outro processo não tem direito ao benefício, sendo essa previsão constitucional

De acordo com o art. 89 da Lei nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo é instituto de política criminal, benéfico ao acusado, que visa a evitar a sua sujeição a um processo penal, cujos requisitos encontram-se expressamente previstos na norma em questão. É constitucional a norma do art. 89 da Lei nº 9.099/95, que estabelece os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, entre eles o de não responder o acusado por outros delitos.

Assim, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual por força do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

STF. 1ª Turma. AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/5/2018 (Info 903). STF. 2ª Turma. RHC 133945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/06/2016.

INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO

Não é permitido o ingresso na residência do indivíduo pelo simples fato de haver denúncias anônimas e ele ter fugido da polícia

A existência de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial. STJ. 6ª Turma. RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018 (Info 623).

REMIÇÃO

Não é possível a remição ficta da pena

Não se admite a remição ficta da pena. Embora o Estado tenha o dever de prover trabalho aos internos que desejem laborar, reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que todas as pessoas do sistema prisional obtivessem o benefício, fato que causaria substancial mudança na política pública do sistema carcerário, além de invadir a esfera do Poder Executivo. O instituto da remição exige, necessariamente, a prática de atividade laboral ou educacional. Trata-se de reconhecimento pelo Estado do direito à diminuição da pena em virtude de trabalho efetuado pelo detento. Não sendo realizado trabalho, estudo ou leitura, não há que se falar em direito à remição. STF. 1ª Turma. HC 124520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/5/2018 (Info 904). STJ. 5ª Turma. HC 421.425/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018. STJ. 6ª Turma. HC 425.155/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018.

Remição pelo trabalho antes do início da execução da pena

É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito. Ex: Em 2015, João praticou o crime "A", respondendo o processo em liberdade. Em 2016, João cometeu o crime "B" e, por conta deste segundo delito, ficou preso por 3 meses. Durante esse período, João trabalhou todos os dias na unidade prisional. Em 2017, João foi absolvido do delito "B". Em 2018, João foi condenado pela prática do crime "A", recebendo 6 anos de reclusão. Iniciou-se a execução penal quanto ao crime "A". João poderá aproveitar o tempo que ficou preso quanto ao crime "B" para ser beneficiado com a remição relativa ao período. Isso porque o trabalho em questão foi realizado em momento posterior (2016) à prática do delito cuja condenação

se executa (crime "A" praticado em 2015). Desse modo, ainda que o trabalho tenha sido realizado antes do início da execução penal, será possível a remição da pena porque o delito que está sendo agora executado foi praticado antes do trabalho exercido. Não interessa, portanto, se o trabalho foi realizado antes ou depois do início da execução penal (início do cumprimento da pena). O que interessa analisar é se o trabalho foi realizado antes ou depois do cometimento do crime no qual se quer aproveitar a remição. • Se o trabalho foi realizado ANTES do crime: não será possível a remição na execução penal deste delito. • Se o trabalho foi realizado APÓS o crime: será sim possível a remição na execução penal deste delito. STJ. 6ª Turma. HC 420.257-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/04/2018 (Info 625).

SUJEITOS DO PROCESSO

Nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica e dispensa de procuração

A nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa de réu dispensa a juntada de procuração. STJ. 3ª Seção. EAREsp 798.496-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/04/2018 (Info 624)

COMPETÊNCIA

Crime cometido no exterior e cuja extradição tenha sido negada: competência da Justiça Federal

Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF/88. STJ. 3ª Seção. CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/04/2018 (Info 625).

Compete à Justiça Estadual a execução de medida de segurança imposta a militar licenciado

Compete à Justiça Estadual a execução de medida de segurança imposta a militar licenciado. STJ. 3ª Seção. CC 149.442-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/05/2018 (Info 626).

NULIDADES

O simples fato de o juiz ser "duro" no interrogatório não implica quebra da imparcialidade

A condução do interrogatório do réu de forma firme e até um tanto rude durante o júri não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e em influência negativa nos jurados. STJ. 6ª Turma. HC 410.161-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018 (Info 625).

Não há nulidade se o réu possui mais de um advogado constituído nos autos e a intimação para a sessão de julgamento ocorre em nome de apenas um dos causídicos que, no entanto, já havia falecido, mas cuja morte não tinha sido comunicada ao Tribunal. Vale ressaltar que, neste caso, não havia pedido da defesa para que todos os advogados fossem intimados ou para que constasse o nome de um causídico em específico nas publicações. Assim, estando o réu representado por mais de um advogado, basta, em regra, que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando houver requerimento expresso para que as publicações sejam feitas

de forma diversa. STJ. 5ª Turma. HC 270.534/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 07/03/2017. STF. 1ª Turma. HC 138097/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2018 (Info 921).

Cumprir esclarecer, no entanto, que, se, no processo estivesse atuando apenas um advogado, neste caso, haveria nulidade:

A intimação do julgamento da apelação em nome do advogado falecido do réu, único causídico constituído nos autos, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta, já que impossibilitou a interposição de recurso pela defesa. STJ. 5ª Turma. HC 307.461/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/08/2018. STJ. 6ª Turma. HC 301.274/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 23/10/2018.

TRIBUNAL DO JÚRI

Sustentação oral em tempo reduzido

Diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não caracteriza, necessariamente, a deficiência de defesa técnica. STJ. 6ª Turma. HC 365.008-PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/04/2018 (Info 627). Obs: existe decisão reconhecendo a ocorrência de nulidade pelo simples fato de a sustentação oral ter sido feita em poucos minutos: STJ. 6ª Turma. HC 234.758-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/6/2012. No entanto, entendo que a posição majoritária é no sentido que isso não conduz, obrigatoriamente, à nulidade, conforme decidido no HC 365.008-PB.

Jurado que fala "é um crime" durante a sessão de julgamento viola o dever de incomunicabilidade, acarretando a nulidade absoluta da condenação

Deve ser declarado nulo o júri em que membro do conselho de sentença afirma a existência de crime em plena fala da acusação. Caso concreto: durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça estava em pé na frente dos jurados apresentando seus argumentos. Em determinado momento, o Promotor fez uma pergunta retórica: "ai, então, senhores jurados, eu pergunto a Vossas Excelências: qual foi a conduta que o réu aqui presente praticou?" Uma das juradas acabou "soltando" a seguinte resposta: "é um crime". O juiz presidente do Júri imediatamente a advertiu dizendo: por favor, a senhora não pode se manifestar. O advogado, contudo, na mesma hora requereu ao magistrado que consignasse este fato na ata de julgamento. O juiz decidiu que não houve quebra da incomunicabilidade e seguiu com o julgamento. O réu foi condenado e a defesa recorreu alegando, entre outros argumentos, que houve nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados. O STJ anulou o júri. STJ. 6ª Turma. HC 436.241-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/06/2018 (Info 630)

Em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, é possível a execução provisória da pena mesmo antes de o Tribunal julgar a apelação interposta pela defesa?

1ª corrente: SIM. É possível a execução da condenação pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, em face do princípio da soberania dos veredictos. Assim, nas condenações pelo Tribunal do Júri não é necessário aguardar julgamento de recurso em segundo grau de jurisdição para a execução da pena. STF. 1ª Turma. HC 140449/RJ, rel. orig. Min.

Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/11/2018 (Info 922). STF. 1ª Turma. HC 118770 ED, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 04/06/2018.

2ª corrente: NÃO Não é possível a execução provisória da pena em face de decisão do júri sem que haja o exaurimento em grau recursal das instâncias ordinárias, sob pena de macular o princípio constitucional da presunção de inocência. A execução provisória da pena somente é admitida se o recurso pendente de julgamento não tiver efeito suspensivo. STF. 2ª Turma. HC 136223, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017. STJ. 5ª Turma. HC 438088, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2018. STJ. Presidente Min. Laurita Vaz, em decisão monocrática no HC 458.249, julgado em 12/07/2018

Se a condenação proferida pelo júri foi anulada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, isso significa que deverá ser realizado um novo júri, mas, em caso de nova condenação, a pena imposta neste segundo julgamento não poderá ser superior àquela fixada na sentença do primeiro júri. Em outras palavras, se apenas o réu recorreu contra a sentença que o condenou e o Tribunal decidiu anular a sentença, determinando que outra seja prolatada, esta nova sentença, se também for condenatória, não pode ter uma pena superior à que foi aplicada na primeira. Isso é chamado de princípio da ne reformatio in pejus indireta, que tem aplicação também no Tribunal do Júri. A soberania do veredicto dos jurados (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) não autoriza a reformatio in pejus indireta. STF. 2ª Turma. HC 165376/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/12/2018 (Info 927).

INTERROGATÓRIO

Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório

O CPP, ao tratar sobre a condução coercitiva, prevê o seguinte: Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. O STF declarou que a expressão "para o interrogatório", prevista no art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tal conduta poderá ensejar: • a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade • a ilicitude das provas obtidas • a responsabilidade civil do Estado. Modulação dos efeitos: o STF afirmou que o entendimento acima não desconstitui (não invalida) os interrogatórios que foram realizados até a data do julgamento, ainda que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para o referido ato processual. STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018 (Info 906).

ARQUIVAMENTO

O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando, mesmo esgotados os prazos para a conclusão das diligências, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade

O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando verificar que, mesmo após terem sido feitas diligências de investigação e terem sido descumpridos os prazos para a instrução do

inquérito, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade (art. 231, § 4º, "e", do RISTF). A pendência de investigação, por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente, ofende o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Caso concreto: tramitava, no STF, um inquérito para apurar suposto delito praticado por Deputado Federal. O Ministro Relator já havia autorizado a realização de diversas diligências investigatórias, além de ter aceitado a prorrogação do prazo de conclusão das investigações. Apesar disso, não foram reunidos indícios mínimos de autoria e materialidade. Com o fim do foro por prerrogativa de função para este Deputado, a PGR requereu a remessa dos autos à 1ª instância. O STF, contudo, negou o pedido e arquivou o inquérito, de ofício, alegando que já foram tentadas diversas diligências investigatórias e, mesmo assim, sem êxito. Logo, a declinação de competência para a 1ª instância a fim de que lá sejam continuadas as investigações seria uma medida fadada ao insucesso e representaria apenas protelar o inevitável. STF. 2ª Turma. Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/8/2018 (Info 912). No mesmo sentido: STF. Decisão monocrática. INQ 4.442, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 12/06/2018

Em 2016, foi instaurado inquérito no STF para apurar crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98) que teriam sido praticados por Aécio Neves. O Delegado de Polícia Federal concluiu as investigações, opinando, no relatório policial, pelo arquivamento do inquérito sob a alegação de que não foram reunidos indícios contra o investigado. A Procuradoria-Geral da República afirmou que, após a manifestação do Delegado, surgiram novos indícios e que, portanto, as investigações deveriam continuar. Afirmou, contudo, que o STF deveria remeter os autos à 1ª instância para que as investigações continuassem lá, tendo em vista que os delitos praticados por Aécio Neves teriam sido praticados fora do cargo de parlamentar federal, não havendo competência do STF. O STF determinou o retorno dos autos à PGR para que ela conclua as diligências ainda pendentes de execução, no prazo de 60 dias, e que depois apresente manifestação conclusiva nos autos, apontando concretamente os novos elementos de prova a serem considerados. De posse de manifestação mais objetiva da PGR, com provas suficientes para eventual continuidade das investigações, o STF poderá avaliar se é mesmo o caso de arquivamento ou se a investigação deve prosseguir e em que condições. STF. 2ª Turma. Inq 4244/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/11/2018 (Info 924).

PRISÃO DOMICILIAR

Não se concede prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos caso o crime tenha sido cometido na própria residência onde a agente convivia com seu descendente

Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos. STJ. 5ª Turma. HC 457.507/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/09/2018. STJ. 6ª Turma. HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/06/2018 (Info 629)

PRISÃO

É ilegal a decisão judicial que, ao decretar a prisão preventiva, descreve a conduta do paciente de forma genérica e imprecisa

Para a decretação da prisão preventiva, o art. 312 do CPP exige a prova da existência do crime. O decreto prisional é, portanto, ilegal se descreve a conduta do paciente de forma genérica e imprecisa e não deixa claro, em nenhum momento, os delitos a ele imputáveis e que justificariam a prisão preventiva. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos, e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. O juiz pode dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, e deve escolher aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, de modo a tutelar o meio social, mas também dar, mesmo que cautelarmente, resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. No caso concreto, o STF entendeu que o perigo que a liberdade do paciente representaria à ordem pública ou à aplicação da lei penal poderia ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Além disso, os fatos imputados ao paciente ocorreram há alguns anos (2011 a 2014), não havendo razão para, agora (2018), ser decretada a prisão preventiva. Diante disso, o STF substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas de: a) comparecimento periódico em juízo; b) proibição de manter contato com os demais investigados; c) entrega do passaporte e proibição de deixar o País sem autorização do juízo. STF. 2ª Turma. HC 157.604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Decisão proferida em audiência de custódia reconhecendo a atipicidade do fato não faz coisa julgada

A decisão que, na audiência de custódia, determina o relaxamento da prisão em flagrante sob o argumento de que a conduta praticada é atípica não faz coisa julgada. Assim, esta decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia. STF. 1ª Turma. HC 157.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/9/2018 (Info 917).

INTERROGATÓRIO

O interrogatório é o último ato da instrução também nas ações penais regidas pela Lei nº 8.038/90

Nos processos criminais que tramitam perante o STF e o STJ, cujo procedimento é regido pela Lei nº 8.038/90, o interrogatório também é o último ato de instrução. Apesar de não ter havido uma alteração específica do art. 7º da Lei 8.038/90, com base no CPP, entende-se que o interrogatório é um ato de defesa, mais bem exercido depois de toda a instrução, porque há possibilidade do contraditório mais amplo. Assim, primeiro devem ser ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para, só então, ser realizado o interrogatório. STF. 1ª Turma. AP 1027/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 2/10/2018 (Info 918).

PROGRESSÃO DE REGIME

O juiz da execução criminal tem a faculdade de requisitar o exame criminológico e utilizá-lo como fundamento da decisão que julga o pedido de progressão

Nada impede que o magistrado das execuções criminais, facultativamente, requirite o exame criminológico e o utilize como fundamento da decisão que julga o pedido de progressão. STF. 2ª Turma. Rcl 27616 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/10/2018 (Info 919).

EMBARGOS INFRINGENTES

Excepcionalmente, se a Turma, ao condenar o réu, estiver com quórum incompleto, será possível o cabimento dos embargos mesmo que tenha havido apenas 1 voto absolutório

Em regra, cabem embargos infringentes para o Plenário do STF contra decisão condenatória proferida pelas Turmas do STF, desde que 2 Ministros tenham votado pela absolvição. Neste caso, o placar terá sido 3 x 2, ou seja, 3 Ministros votaram para condenar e 2 votaram para absolver. Excepcionalmente, se a Turma, ao condenar o réu, estiver com quórum incompleto, será possível aceitar o cabimento dos embargos infringentes mesmo que tenha havido apenas 1 voto absolutório. Isso porque o réu não pode ser prejudicado pela ausência do quórum completo. STF. Plenário. AP 929 ED-2º julg-El/AL, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

Nos processos ainda regidos pelo CPC/73, são cabíveis embargos infringentes contra acórdão que, em julgamento de agravo de instrumento, por maioria de votos, reforma decisão interlocutória para reconhecer a impenhorabilidade de bem, nos termos da Lei nº 8.009/90. STJ. 2ª Seção. EREsp 1.131.917-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Ac. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/10/2018 (Info 637).

SUSTENTAÇÃO ORAL

A sustentação oral do representante do Ministério Público que diverge do parecer juntado ao processo, com posterior ratificação, **não viola a ampla defesa**. STF. 1ª Turma. HC 140780/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

MEDIDA DE SEGURANÇA

É inconstitucional a manutenção em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – estabelecimento penal – de pessoa com diagnóstico de doença psíquica que teve extinta a punibilidade. Essa situação configura uma privação de liberdade sem pena. STF. 2ª Turma. HC 151523/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/11/2018 (Info 925).

SENTENÇA

É nula a sentença proferida de forma oral e degradada parcialmente sem o registro das razões de decidir. Nas alterações promovidas pela Lei nº 11.719/2008 no art. 405 do CPP, não se estabeleceu a possibilidade de se dispensar a transcrição de sentença penal registrada por meio audiovisual. Ao contrário, manteve-se o art. 388 do CPP, que prevê a possibilidade da sentença “ser datilografada”, **admitindo-se, na atualidade, a utilização de outros meios tecnológicos similares, como por exemplo o computador, para o seu registro escrito.** Daí a inaplicabilidade do disposto no art. 405,

§§ 1º e 2º, do CPP - que permite a dispensa de transcrição de depoimentos - à sentença penal. STJ. 5ª Turma. HC 336.112/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/10/2017. STJ. 6ª Turma. HC 470.034-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/10/2018 (Info 638).

TRIBUNAL DO JÚRI

É possível a pronúncia do acusado baseada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial? •

NÃO. Haverá violação ao art. 155 do CPP. Além disso, muito embora a análise aprofundada seja feita somente pelo Júri, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.740.921-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/11/2018 (Info 638). STJ. 6ª Turma. HC 341.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/4/2016.

• **SIM.** É possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155. Embora a vedação imposta no art. 155 se aplique a qualquer procedimento penal, inclusive dos do Júri, não se pode perder de vista o objetivo da decisão de pronúncia não é o de condenar, mas apenas o de encerrar o juízo de admissibilidade da acusação (iudicium accusationis). Na pronúncia opera o princípio in dubio pro societate, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. **Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual a vedação expressa do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão.** STJ. 5ª Turma. HC 435.977/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/05/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1458386/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2018.

Obs: prevalece, no STJ, a segunda posição, ou seja, de que é possível a pronúncia.

Consumidor

FATO DO PRODUTO

Para ocorrer a indenização por danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária a sua ingestão?

A jurisprudência é dividida sobre o tema:

- Ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável. Nesse sentido: STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/04/2015.

- A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, **ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo**, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. O simples ato de “levar à boca” o alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral in re ipsa, independentemente de sua ingestão. Nesse sentido: STJ. (Info 616).

Ao observar o inteiro teor dos julgados e os casos examinados, percebe-se a seguinte distinção:

- **Se o consumidor encontra o corpo estranho sem ter comido nada do produto: não cabe danos morais.**
- **Se o consumidor encontra o corpo estranho após ter comido parte do produto: cabe danos morais, mesmo que ele não tenha ingerido o corpo estranho. Vale ressaltar, contudo, que essa diferenciação não consta de forma expressa nos julgados.**

FATO DO SERVIÇO

O furto das joias, objeto do penhor, constitui falha do serviço prestado pela instituição financeira, devendo incidir o prazo prescricional de 5 anos para a ação de indenização, conforme previsto no art. 27 do CDC. STJ. (Info 616).

A Bancorbrás é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória de dano moral decorrente de defeito do serviço prestado por hotel integrante de sua rede conveniada. (Info 620).

A alteração substancial e unilateral do contrato firmado de transporte aéreo para terrestre impede a utilização da excludente de fortuito externo para eximir a empresa de transporte aéreo da responsabilidade civil por danos causados por roubo ao ônibus. STJ. 3ª Turma. REsp 1.728.068-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

Concessionária de transporte ferroviário deve pagar indenização à passageira que sofreu assédio sexual praticado por outro usuário no interior do trem

A concessionária de transporte ferroviário pode responder por dano moral sofrido por passageira, vítima de assédio sexual, praticado por outro usuário no interior do trem. STJ. 1ª Turma. REsp 1.662.551-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 628).

CLÁUSULAS ABUSIVAS

É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação

de serviços de cartão de crédito que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras de cadastros positivos e negativos de consumidores, sem que seja dada opção de discordar daquele compartilhamento. STJ. (Info 616).

PRÁTICAS ABUSIVAS

É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução da ANATEL nº 528, de 17 de abril de 2009, efetuava cobranças pelo aluguel de equipamento adicional e ponto extra de TV por assinatura. STJ. (Info 617).

É abusiva a prática comercial consistente no **cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea**, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente. STJ. (Info 618).

PLANO DE SAÚDE

A Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, é constitucional. Este diploma, contudo, não pode ser aplicado para contratos celebrados antes de sua vigência. Assim, são inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 9.656/98 que determinavam a sua aplicação para contratos celebrados antes da sua edição. STF. (Info 890).

Plano de saúde coletivo que mais se assemelha a um contrato individual e impossibilidade de rescisão unilateral imotivada

Não é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora em face de microempresa com apenas dois beneficiários. No caso concreto, havia um contrato coletivo atípico e que, portanto, merecia receber tratamento como se fosse um contrato de plano de saúde individual. Isso porque a pessoa jurídica contratante é uma microempresa e são apenas dois os beneficiários do contrato, sendo eles hipossuficientes frente à operadora do plano de saúde. No contrato de plano de saúde individual é vedada a rescisão unilateral, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.701.600-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/03/2018 (Info 621).

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). STJ. 3ª Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador **não há direito de permanência** do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, **salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.594.346-SP, Rel. Min. Ricardo

Villas Bôas Cueva, julgado em 9/8/2016 (Info 588). STJ. 2ª Seção. REsp 1.680.318-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 632).

Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos. Não há abusividade porque o objetivo dessa cobrança é manter o equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. STJ. 2ª Seção. EAREsp 793.323-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2018 (Info 635)

O art. 12, II, "a", da Lei nº 9.656/98 proíbe que os planos de saúde limitem o tempo para a internação hospitalar. No mesmo sentido, foi editada a súmula do STJ: Súmula 302-STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Vale ressaltar, no entanto, que **o disposto no art. 12, II, "a" e na Súmula 302 do STJ referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. Assim, não é abusiva a cláusula inserta em contrato de plano de saúde individual que estabelece, para o tratamento emergencial ou de urgência, no segmento atendimento ambulatorial, o limite de 12 horas.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.764.859-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/11/2018 (Info 637).

O **"pagamento integral"** previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 **deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.713.619-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/10/2018 (Info 637).

As operadoras de plano de saúde **não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.** STJ. 2ª Seção. REsp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 638).

CONCEITO DE CONSUMIDOR

Súmula 602-STJ: O Código de Defesa do Consumidor **é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.**

Contrato de conta-corrente mantida entre corretora de Bitcoin e instituição financeira: não se aplica o CDC

A empresa corretora de Bitcoin que celebra contrato de conta-corrente com o banco para o exercício de suas atividades não pode ser considerada consumidora. Não se trata de uma relação de consumo. A empresa desenvolve a atividade econômica de intermediação de compra e venda de Bitcoins. Para realizar essa atividade econômica, utiliza o serviço de conta-bancária oferecido pela instituição financeira. Desse modo, a utilização desse serviço bancário (abertura de conta-corrente) tem o propósito de incrementar sua atividade produtiva de intermediação, não se caracterizando, portanto, como relação jurídica de consumo, mas sim de insumo. Em outras palavras, **o serviço bancário de conta-corrente é utilizado como implemento de sua atividade empresarial, não se destinando, pois, ao seu consumo final. Logo, não se aplicam as normas protetivas do Código de Defesa do**

Consumidor. STJ. 3ª Turma. REsp 1.696.214-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/10/2018 (Info 636).

VÍCIO DO PRODUTO

Se o produto que o consumidor comprou apresenta um vício, ele tem o direito de ter esse vício sanado no prazo de **30 dias** (art. 18, § 1º do CDC).

Para tanto, **o consumidor pode escolher para quem levará o produto a fim de ser consertado:**

- a) para o comerciante;**
- b) para a assistência técnica ou**
- c) para o fabricante.**

Em outras palavras, **cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias: levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante.** (Info 619).

A ação de indenização por danos materiais proposta por consumidor contra construtora em virtude de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido tem prazo prescricional de 10 anos, com fundamento no art. 205 do CC/2002.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC. O art. 26 trata do prazo que o consumidor possui para exigir uma das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não se trata de prazo prescricional.

Não se aplica o prazo do art. 27 do CDC porque este se refere apenas a fato do produto. (Info 620).

INAPLICABILIDADE DO CDC PARA O TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

Limitação do direito à indenização em viagens internacionais

É possível a limitação, por legislação internacional especial, do direito do passageiro à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem. STJ. 3ª Turma. REsp 673.048-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/05/2018 (Info 626). Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

Atraso na entrega do imóvel e lucros cessantes

O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação. STJ. 2ª Seção. EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 (Info 626).

DEFESA DOS CONSUMIDORES EM JUÍZO

Legitimidade do Município para defesa dos consumidores

Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil

pública em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias. Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que têm como finalidades institucionais a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada. STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).

PROTEÇÃO CONTRATUAL

O consumidor paga uma multa para a operadora do cartão de crédito caso atrase as parcelas, não se podendo querer aplicar essa mesma multa, com base no equilíbrio contratual, para a empresa que vende os produtos pela internet

Em compras realizadas na internet, o fato de o consumidor ser penalizado com a obrigação de arcar com multa moratória, prevista no contrato com a financeira, quando atrasa o pagamento de suas faturas de cartão de crédito não autoriza a imposição, por sentença coletiva, de cláusula penal ao fornecedor de bens móveis, nos casos de atraso na entrega da mercadoria e na demora de restituição do valor pago quando do exercício do direito do arrependimento. STJ. 4ª Turma. REsp 1.412.993-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/05/2018 (Info 628).

É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634).

MINISTÉRIO PÚBLICO

Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa de consumidores que adquiriram imóvel com cláusulas abusivas

O Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de consumidores que celebraram contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas. STJ. Corte Especial. REsp 1.378.938-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/06/2018 (Info 629).

Vale a pena lembrar: Súmula 601-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor pela incorporadora imobiliária mesmo no Programa Minha Casa, Minha Vida

Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.601.149-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 630)

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais após o cliente efetuar o pagamento no caixa

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o pagamento nas caixas registradoras da empresa instaladas, não é possível nova conferência na saída. Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. STF. 2ª Turma. RE 1.052.719 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018 (Info 917).

É inconstitucional lei estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo automóvel fique inabilitado por mais de quinze dias por falta de peças originais ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de garantia contratual. STF. Plenário. ADI 5158/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/12/2018 (Info 926)

É constitucional lei estadual ou municipal que imponha sanções às agências bancárias que não instalem divisórias individuais nos caixas de atendimento. Trata-se de matéria relativa a relação de consumo, o que garante ao Estado competência concorrente para legislar sobre o tema (art. 24, V, da CF/88). STF. Plenário. ADI 4633/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/04/2018 (notícia do site). STF. 1ª Turma. ARE 756593 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/12/2014.

É inconstitucional lei estadual que obriga as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações a manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento presencial de consumidores em cidades com população superior a 100 mil habitantes, bem como a divulgarem os correspondentes endereços físicos no site, no contrato de prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários. Trata-se de matéria relativa a "serviços públicos de telecomunicações", cuja competência é privativa da União (art. 21, XI e art. 22, IV, da CF/88). STF. Plenário. ADI 4633/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/04/2018 (notícia do site).

É inconstitucional lei do Distrito Federal que institua, extinga e transforme órgãos internos da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa lei viola o art. 21, XIV, da CF/88, que fixa a competência da União para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. Deve-se reconhecer que o art. 21, XIV, CF/88 trata tanto de competência administrativa quanto legislativa, sendo a matéria, portanto, atribuída, prioritariamente, à União. As leis distritais impugnadas, ao criarem cargos em comissão e novos órgãos, também instituíram novas obrigações pecuniárias a serem suportadas pela União. Ocorre que é vedado ao Distrito Federal valer-se de leis distritais para instituir encargos financeiros a serem arcados pela União. Como as leis distritais declaradas inconstitucionais eram muito antigas (2001, 2002 e 2005), o STF decidiu modular os efeitos da decisão. STF. Plenário. ADI 3666, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em

DIREITO À INFORMAÇÃO

O médico deverá ser condenado a pagar indenização por danos morais ao paciente que teve sequelas em virtude de complicações ocorridas durante a cirurgia caso ele não tenha explicado ao paciente os riscos do procedimento. **O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se.** A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento que, ao final, lhe causou danos que poderiam não ter sido causados caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. **O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal.** Para que seja cumprido o dever de informação, **os esclarecimentos deverão ser prestados de forma individualizada em relação ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica (blanket consent).** O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente **é do médico ou do hospital**, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. STJ. 4ª Turma. REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 02/08/2018 (Info 632).

FORNECEDOR

Como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Essa regra, no entanto, não é absoluta. **Há solidariedade entre as sociedades consorciadas em relação às obrigações derivadas de relação de consumo desde que essas obrigações guardem correlação com a esfera de atividade do consórcio.** Existe previsão nesse sentido no art. 28, § 3º do CDC, que preconiza: “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.” STJ. 3ª Turma. REsp 1.635.637-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/09/2018 (Info 633).

BANCO DE DADOS

Qual é o termo inicial do prazo máximo de 5 anos que o nome de devedor pode ficar inscrito em órgão de proteção ao crédito?
Os cadastros e bancos de dados não poderão conter informações negativas do consumidor referentes a período superior a 5 anos (art. 43, § 1º do CDC). Passado esse prazo, o próprio órgão de cadastro deve retirar a anotação negativa, independentemente de como esteja a situação da dívida

(não importa se ainda está sendo cobrada em juízo ou se ainda não foi prescrita).

Qual é o termo inicial deste prazo de 5 anos? A partir de quando ele começa a ser contado: do dia em que venceu a dívida ou da data em que o nome do consumidor foi inserido no cadastro?

O termo inicial do prazo máximo de cinco anos que o nome de devedor pode ficar inscrito em órgão de proteção ao crédito **é o dia seguinte à data de vencimento da dívida.** STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018 (Info 633).

SPC/SERASA, quando forem inserir títulos que estão protestados, deverão incluir a data de vencimento e controlar os prazos máximos que poderão ficar nos bancos de dados

As entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito não devem incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos sem a informação do prazo de vencimento da dívida, sendo responsáveis pelo controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei nº 8.078/90. STJ. 3ª Turma. REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018 (Info 633)

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

É abusiva a cláusula prevista em promessa de compra e venda que transfira para o promitente-comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem? NÃO. Segundo decidiu o STJ, **é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem** (STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016). Imagine, no entanto, que o adquirente não foi informado previamente que ele teria a obrigação de pagar a comissão de corretagem, ou seja, houve falha no dever de informar. Neste caso, ele poderá ajuizar ação pedindo a restituição dos valores pagos. Qual é o prazo prescricional? 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil). Qual é o termo inicial deste prazo prescricional? A data do efetivo pagamento. E se o pagamento foi parcelado? Se o pagamento da comissão de corretagem foi parcelado, o prazo prescricional é contado da última parcela paga, ou seja, da data em que o adquirente terminou de pagar (data do desembolso total). O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.544-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 02/10/2018 (Info 634).

CORTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao

período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

RESPONSABILIDADE CIVIL

A lanchonete responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no drive-thru do estabelecimento comercial. A lanchonete, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito de lealdade e segurança. **A empresa, ao oferecer essa modalidade de compra, aumentou os seus ganhos, mas, por outro lado, chamou para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada em razão dessa nova atividade.** STJ. 4ª Turma. REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/09/2018 (Info 637).

GUARDA

A Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher **possui competência** para o julgamento de pedido incidental de natureza civil, relacionado à autorização para viagem ao exterior e guarda unilateral do infante, na hipótese em que a causa de pedir de tal pretensão consistir na prática de violência doméstica e familiar contra a genitora. STJ. (Info 617).

DIGNIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que, potencialmente, poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes **configura lesão ao direito transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo**.

Caso concreto: existia um programa de TV local no qual o apresentador abria ao vivo testes de DNA e acabava expondo as crianças e adolescentes ao ridículo, especialmente quando o resultado do exame era negativo. As crianças e adolescentes não participavam do programa, apenas seus pais. No entanto, o apresentador utilizava expressões jocosas e depreciativas em relação à concepção dos menores. STJ. (Info 618).

PODER FAMILIAR**Adoção à brasileira e realização de perícia para constatar situação de risco**

Para que haja a decretação da perda do poder familiar da mãe biológica em razão da suposta entrega da filha para adoção irregular ("adoção à brasileira"), é indispensável a realização do estudo social e avaliação psicológica das partes litigantes. Por envolver interesse de criança, a questão deve ser solucionada com observância dos princípios da proteção integral e do melhor interesse dela e do adolescente, previstos na CF e no ECA. Para constatação da "adoção à brasileira", em princípio, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da mãe biológica não se mostra necessário. Contudo, como o reconhecimento de sua ocorrência ("adoção à brasileira") foi fator preponderante para a destituição do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição da presença de causa para a excepcional medida de destituição e para constatação de existência de uma situação de risco para a criança, caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento. STJ. 3ª Turma. REsp 1.674.207-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/04/2018 (Info 624).

RECURSOS**(In)aplicabilidade do art. 942 do CPC/2015**

A técnica de julgamento do art. 942 é aplicada no caso de apelação não unânime em processo no qual se apura a prática de ato infracional por adolescente? 5ª Turma do STJ: SIM. Admite-se a incidência do art. 942 do CPC/2015 para complementar o julgamento da apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao estatuto do menor. STJ. 5ª turma. AgRg no REsp 1.673.215-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/05/2018 (Info 627). 6ª Turma do STJ: DEPENDE • Se a decisão não unânime foi favorável ao adolescente infrator: não se deve aplicar o art. 942 do CPC/2015. • Se a decisão não unânime foi contrária ao adolescente infrator: deve-se aplicar o art. 942. É inaplicável a técnica de julgamento

prevista no artigo 942 do CPC/2015 nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente. A aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente, implicaria em conferir ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu penalmente imputável, já que os embargos infringentes e de nulidade previstos no art. 609 do CPP somente são cabíveis se o julgamento tomado por maioria for contrário ao réu. Ora, se não cabem embargos infringentes do art. 609 do CPP quando o acórdão não unânime foi favorável ao réu, com maior razão também não se pode admitir a técnica do art. 942 do CPC se o acórdão não unânime foi favorável ao adolescente infrator. STJ. 6ª Turma. REsp 1.694.248-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03/05/2018 (Info 626).

EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**Defensoria pode ter acesso a procedimento instaurado pela Justiça para apurar irregularidades em unidade de internação**

A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correicional de unidade de execução de medidas socioeducativas. STJ. 6ª Turma. RMS 52.271-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/06/2018 (Info 629).

ATO INFRACIONAL**Superveniência da maioridade penal**

A superveniência da maioridade penal **NÃO INTERFERE** na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. STJ. 3ª Seção. REsp 1.705.149-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 630). Súmula 605-STJ: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/03/2018, DJe 19/03/2018.

PARTICIPAÇÃO EM ESPETÁCULOS PÚBLICOS**Compete à Justiça Estadual (e não à Justiça do Trabalho) autorizar trabalho artístico de crianças e adolescentes**

Compete à Justiça Comum Estadual (juízo da infância e juventude) apreciar os pedidos de alvará visando a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Não se trata de competência da Justiça do Trabalho. O art. 114, I e IX, da CF/88 não abrange os casos de pedido de autorização para participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos, considerando que não há, no caso, conflito atinente a relação de trabalho. Trata-se de pedido de conteúdo nitidamente civil. STF. Plenário. ADI 5326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/9/2018 (Info 917).

INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

O art. 249 do ECA prevê, como infração administrativa:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho

Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Até se admite que, por meio de decisão judicial fundamentada, o magistrado deixe de aplicar a sanção pecuniária do art. 249 e, em seu lugar, faça incidir outras medidas mais adequadas e eficazes para a situação específica. No entanto, a hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade familiar não é suficiente, por si só, para afastar a multa prevista no art. 249 do ECA. STJ. 3ª Turma.

REsp 1.658.508-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2018 (Info 636).

CÓDIGO FLORESTAL

O STF analisou a constitucionalidade do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e decidiu:

- 1) **declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, da Lei nº 12.651/2012;**
- 2) **dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, da Lei, de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta;**
- 3) **deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, XVII e ao art. 4º, IV, para fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram área de preservação permanente;**
- 4) **declarar a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas no art. 3º, parágrafo único;**
- 5) **deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica;**
- 6) **deve-se dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”.**

Todos os demais dispositivos da Lei foram considerados constitucionais. STF. (Info 892).

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

É inconstitucional a redução de unidade de conservação por meio de MP

É inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, como é o caso das unidades de conservação, por meio de medida provisória. Isso viola o art. 225, § 1º, III, da CF/88. Assim, a redução ou supressão de unidade de conservação **somente é permitida mediante lei em sentido formal**. A medida provisória possui força de lei, mas o art. 225, § 1º, III, da CF/88 exige lei em sentido estrito. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).

INFRAÇÃO AMBIENTAL

Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira sem autorização

O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto nº 3.179/1999 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que

dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). STJ. 1ª Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

É inconstitucional lei estadual que remete o regramento do cultivo comercial e das atividades com organismos geneticamente modificados à regência da legislação federal

A competência para legislar sobre as atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) é concorrente (art. 24, V, VIII e XII, da CF/88). No âmbito das competências concorrentes, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros editar leis para suplementar essas normas gerais (art. 24, §§ 1º e 2º). Determinado Estado-membro editou lei estabelecendo que toda e qualquer atividade relacionada com os OGMs naquele Estado deveria observar “estritamente à legislação federal específica”. O STF entendeu que essa lei estadual é inconstitucional porque significou uma verdadeira “renúncia” ao exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, V, VIII e XII, da CF/88. Em outras palavras, o Estado abriu mão de sua competência suplementar prevista no art. 24, § 2º da CF/88. Essa norma estadual remissiva fragiliza a estrutura federativa descentralizada, e consagra o monopólio da União, sem atentar para nuances locais. STF. Plenário. ADI 2303/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/9/2018 (Info 914)

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

É inconstitucional lei estadual que prevê a supressão de vegetal em APP para a realização de atividades exclusivamente de lazer

É inconstitucional lei estadual prevendo que é possível a supressão de vegetal em Área de Preservação Permanente (APP) para a realização de “pequenas construções com área máxima de 190 metros quadrados, utilizadas exclusivamente para lazer”. Essa lei possui vícios de inconstitucionalidade formal e material. Há inconstitucionalidade formal porque o Código Florestal (lei federal que prevê as normas gerais sobre o tema, nos termos do art. 24, § 1º, da CF/88) não permite a instalação em APP de qualquer tipo de edificação com finalidade meramente recreativa. Existe também inconstitucionalidade material porque houve um excesso e abuso da lei estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer individual. STF. Plenário. ADI 4988/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/9/2018 (Info 916).

ANIMAIS

Viola a Constituição Federal lei municipal que proíbe o trânsito de veículos, sejam eles motorizados ou não, transportando cargas vivas nas áreas urbanas e de expansão urbana

do Município. Essa lei municipal invade a competência da União. O Município, ao inviabilizar o transporte de gado vivo na área urbana e de expansão urbana de seu território, transgrediu a competência da União, que já estabeleceu, à exaustão, diretrizes para a política agropecuária, o que inclui o transporte de animais vivos e sua fiscalização. Além disso, sob a justificativa de criar mecanismo legislativo de proteção aos animais, o legislador municipal impôs restrição desproporcional. Esta desproporcionalidade fica evidente quando se verifica que a legislação federal já prevê uma série de instrumentos para garantir, de um lado, a qualidade dos produtos destinados ao consumo pela população e, de outro, a existência digna e a ausência de sofrimento dos animais, tanto no transporte quanto no seu abate. STF. Plenário. ADPF 514 e ADPF 516 MC-REF/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 11/10/2018 (Info 919).

SISNAMA

É inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, lei estadual que exige autorização prévia do Poder Legislativo estadual (Assembleia Legislativa) para que sejam firmados instrumentos de cooperação pelos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Também é inconstitucional lei estadual que afirme que Fundação estadual de proteção do meio ambiente só poderá transferir responsabilidades ou atribuições para outros órgãos componentes do SISNAMA se houver aprovação prévia da Assembleia Legislativa. STF. Plenário. ADI 4348/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/10/2018 (Info 919).

RESPONSABILIDADE CIVIL

Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS

Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL

Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Crédito derivado de fato ocorrido antes da recuperação judicial

O crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve sujeitar-se ao plano de soerguimento da sociedade devedora. STJ. 3ª Turma. REsp 1.727.771-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626).

Ação de indenização por danos morais contra empresa em recuperação judicial

A ação de compensação por danos morais movida contra empresa em recuperação judicial não deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento. STJ. 3ª Turma. REsp 1.710.750-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 627).

A Lei nº 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os “bens de capital”, objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permanecem na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, há de ser objetiva. Assim, “bem de capital” é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem consumível. STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.746-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2018 (Info 634)

SOCIEDADES ANÔNIMAS

Prescrição em caso de ação de exigir contas pelo pagamento de dividendos e outros rendimentos

A pretensão do titular de ações de exigir contas da sociedade anônima referente ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às respectivas ações prescreve em três anos. Fundamento: art. 287, II, “a”, da Lei nº 6.404/76. STJ. 3ª Turma. REsp 1.608.048-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/05/2018 (Info 627).

SHOPPING CENTER

Em shopping center que funcione como condomínio é permitido que a convenção do condomínio preveja que a área comum será explorada por apenas alguns condôminos (lojistas)

A cláusula prevista em convenção de condomínio de shopping center, permitindo a alguns condôminos (lojistas) o uso, gozo e fruição de áreas comuns, não é, em regra, nula. STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.737-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19/06/2018 (Info 629).

SOCIEDADES

Legitimidade passiva da Telebrás, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de complementação de ações

Legitimidade passiva da Telebrás, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias tenham

sido emitidas pela Telebrás. A legitimidade passiva para a demanda por complementação de ações é definida de acordo com as seguintes hipóteses: 1) Contrato de participação financeira celebrado com companhia independente não controlada pela TELEBRÁS (ex.: CRT S/A): legitimidade passiva da companhia independente, ou da sucessora desta (ex.: OI S/A); 2) Contrato de participação financeira celebrado com companhia local controlada pela TELEBRÁS (ex.: TELESC S/A), e emissão originária de ações pela controlada: legitimidade passiva da TELEBRÁS, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas); 3) Contrato de participação financeira celebrado com companhia local controlada pela TELEBRÁS, e emissão de ações pela TELEBRÁS: legitimidade passiva da TELEBRÁS, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas). STJ. 2ª Seção. REsp 1.633.801-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/05/2018 (recurso repetitivo) (Info 630).

A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, atual BM&F BOVESPA, **não responde civilmente** pelos prejuízos decorrentes da negociação de ações mobiliárias mediante uso de procuração pública falsa que não lhe foi apresentada. Constitui responsabilidade do agente de custódia (corretoras de valores) fiscalizar a regularidade das procurações apresentadas para transferência de valores mobiliários. STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.983-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 26/06/2018 (Info 632)

O critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371 do STJ, é inaplicável aos contratos de participação financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade Planta Comunitária de Telefonia - PCT.

Súmula 371-STJ: Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização. STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.233-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/10/2018 (Info 634)

FALÊNCIA

Não é cabível a restituição de quantia em dinheiro que se encontra depositada em conta corrente de banco falido, em razão de contrato de trust. STJ. 3ª Turma. REsp 1.438.142-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018 (Info 631)

É imprescindível a publicação na imprensa oficial do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Lei não permite que a publicação seja feita exclusivamente no jornal. Fundamento: art. 191 da Lei de Falência. A leitura do caput do art. 191 revela que as publicações devem ser sempre feitas na imprensa oficial, devendo ser, preferencialmente, feitas também mediante publicação em jornal ou revista de circulação se as possibilidades financeiras do devedor ou da massa falida assim comportarem. Obs: o art. 7º, § 2º trata sobre o edital contendo a relação feita pelo administrador judicial dos credores do falido. STJ. 3ª Turma. REsp 1.758.777-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018 (Info 633).

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF). Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635)

A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede a deflagração do procedimento falimentar, fundamentado no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005. Caso concreto: o contrato entre as empresas "A" e "B" continha uma cláusula compromissória. Com base nesse contrato, a empresa "A" forneceu mercadorias para a empresa "B". A empresa "B" não pagou a duplicata referente a essa venda. Diante disso, a empresa "A" poderá ingressar com execução individual ou, então, pedir a falência da empresa "B" sem precisar instaurar o procedimento arbitral. Havendo título executivo, o direito do credor só pode ser garantido por meio do juízo estatal, já que o árbitro não possui poderes de natureza executiva. STJ. 4ª Turma. REsp 1.733.685-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 06/11/2018 (Info 637).

Os encargos da massa não preferem os créditos tributários nas falências processadas sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945. Em outras palavras, na antiga Lei de Falência, os créditos tributários eram pagos antes dos encargos da massa. STJ. Corte Especial. EREsp 1.162.964-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07/03/2018 (Info 637).

Salomão, julgado em 09/10/2018 (Info 638).

CONTRATOS BANCÁRIOS

Contrato de conta-corrente mantida entre corretora de Bitcoin e instituição financeira: não se aplica o CDC

A empresa corretora de Bitcoin que celebra contrato de conta-corrente com o banco para o exercício de suas atividades não pode ser considerada consumidora. Não se trata de uma relação de consumo. A empresa desenvolve a atividade econômica de intermediação de compra e venda de Bitcoins. Para realizar essa atividade econômica, utiliza o serviço de conta-bancária oferecido pela instituição financeira. Desse modo, a utilização desse serviço bancário (abertura de conta-corrente) tem o propósito de incrementar sua atividade produtiva de intermediação, não se caracterizando, portanto, como relação jurídica de consumo, mas sim de insumo. Em outras palavras, o serviço bancário de conta-corrente é utilizado como complemento de sua atividade empresarial, não se destinando, pois, ao seu consumo final. Logo, não se aplicam as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Banco que, após notificar a corretora de Bitcoin, decide encerrar contrato de conta-corrente com a empresa não pratica ato que configure abuso de direito

O encerramento de conta-corrente usada na comercialização de criptomoedas, observada a prévia e regular notificação, não configura prática comercial abusiva ou exercício abusivo do direito. STJ. 3ª Turma. REsp 1.696.214-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/10/2018 (Info 636)

PROTESTO

Não há como impor tacitamente ao credor o dever de enviar, sem provocação, o documento hábil ao cancelamento do legítimo protesto. O credor tem o inequívoco dever de fornecer o documento hábil ao cancelamento do protesto, mas para isso precisa ser previamente provocado. Assim, se o devedor paga ao banco um título de crédito que estava protestado, o banco deverá fornecer uma carta de anuência com a qual o devedor poderá cancelar o protesto. No entanto, o credor não tem o dever de fornecer este documento automaticamente. É necessário que haja um requerimento (um pedido) daquele que pagou. STJ. 4ª Turma. REsp 1.346.584-PR, Rel. Min. Luis Felipe

Tributário

SANÇÕES POLÍTICAS

Impossibilidade de sanções políticas

O Estado não pode adotar sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso. STJ. 1ª Turma. RMS 53.989-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 17/04/2018 (Info 626).

IMPOSTO DE RENDA

Valor recebido pelo jogador a título de “direito de arena” sujeita-se ao IRPF

A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF. STJ. 1ª Turma. REsp 1.679.649-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 17/05/2018 (Info 626).

A parcela decorrente do INCC integra a receita bruta decorrente da venda do bem imóvel, sendo possível o seu acréscimo à base de cálculo do lucro presumido para fins de incidência do imposto de renda. Isso significa que a Receita Federal não pode cobrar o valor recebido pelas imobiliárias a título de INCC como se fosse “receita financeira”, tributada em separado. Esses valores vão fazer parte da receita bruta decorrente da venda do bem imóvel. STJ. 1ª Turma. REsp 1.298.441-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/09/2018 (Info 633).

Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, **não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade**. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

CONTRIBUIÇÕES

Constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários para as instituições financeiras (Lei 7.787/89)

É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3º, § 2º, da Lei nº 7.787/89, ainda que considerado o período anterior à EC 20/98. STF. Plenário. RE 599309/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/6/2018 (repercussão geral) (Info 905).

COFINS

Instituições financeiras e majoração de alíquota da COFINS

É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis. STF. Plenário. RE 656089/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/6/2018 (repercussão geral) (Info 905).

PIS/PASEP

PIS e alteração da base de cálculo para instituição financeira

São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), previstas no art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), destinada à composição do Fundo Social de Emergência (FSE), nas redações da Emenda Constitucional Revisional 1/1994 e das Emendas Constitucionais 10/1996 e 17/1997, observados os

princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária. STF. Plenário. RE 578846/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/6/2018 (repercussão geral) (Info 905).

Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal a escolha legislativa de reputar não equivalente a situação das empresas privadas com relação às sociedades de economia mista, às empresas públicas e suas respectivas subsidiárias exploradoras de atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social. STF. Plenário. RE 577494/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2018 (repercussão geral) (Info 927)

PRESCRIÇÃO

Prazo prescricional e tributo declarado inconstitucional

Caso concreto: STF decidiu que determinada contribuição tributária era inconstitucional. Não houve modulação dos efeitos. Contribuinte ajuizou ação pedindo a repetição do indébito, ou seja, a restituição dos valores pagos. O debate envolve o prazo prescricional para essa pretensão. No momento em que o contribuinte ajuizou a ação, o entendimento do STJ era no sentido de que o prazo prescricional tinha início a partir da data da declaração de inconstitucionalidade da exação pelo STF no controle concentrado, ou de resolução do Senado Federal, no controle difuso. Ocorre que, durante o curso da ação, o STJ promoveu revisão abrupta de sua jurisprudência para considerar que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o transcurso do prazo prescricional ocorre a partir do recolhimento indevido, independentemente da data da decisão do STF ou da Resolução do SF (REsp 435.835/SC). Com a aplicação do novo entendimento do STJ, o contribuinte – que já estava com a sua ação em curso – teria seu pedido rejeitado por força da prescrição. O STF, contudo, não concordou com a aplicação imediata do novo entendimento do STJ aos processos em curso. Para o Supremo, isso representa retroação da regra de contagem do prazo prescricional às pretensões já ajuizadas, em afronta ao princípio da segurança jurídica e aos postulados da lealdade, da boa-fé e da confiança legítima, sobre os quais se assenta o próprio Estado Democrático de Direito. A modificação na jurisprudência em matéria de prescrição não pode retroagir para considerar prescrita pretensão que não o era à época do ajuizamento da ação, em respeito ao posicionamento anteriormente consolidado. Toda inflexão jurisprudencial que importe restrição a direitos dos cidadãos deve observar certa regra de transição para produção de seus efeitos, levando em consideração os comportamentos então tidos como legítimos, porquanto praticados em conformidade com a orientação prevalecente, em homenagem aos valores e princípios constitucionais. STF. 2ª Turma. ARE 951533/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. acórdão o Min. Dias Toffoli, julgado em 12/6/2018 (Info 906). I

ICMS

Rejeição do pedido de modulação dos efeitos da ADI 3246/PA

Julgado sem relevância para fins de concurso porque decidido com base em peculiaridades do caso concreto. Em 2006, o STF julgou inconstitucional lei do Estado do Pará que concedia isenção, redução da base de cálculo, diferimento, crédito presumido e suspensão do ICMS para os empreendi-

mentos ali instalados. Entendeu-se que houve violação do art. 155, § 2º, XII, letra “g” da CF/88. Agora, o STF rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará postulando a modulação dos efeitos da decisão. Os Ministros afirmaram que no julgamento da ADI foi debatida a possibilidade de modulação dos efeitos, sendo essa proposta recusada pelo Colegiado. Assim, entendeu-se que a decisão que julgou inconstitucional a lei deve ter efeitos retroativos (ex tunc). STF. Plenário. ADI 3246 ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/6/2018 (Info 906)

O ICMS é um imposto de competência estadual. Apesar disso, a CF/88 determina que o Estado deverá repassar 25% da receita do ICMS aos Municípios. Esse repasse será realizado após cálculos que são feitos para definir o valor da cota-parte que caberá a cada Município, segundo critérios definidos pelo art. 158, parágrafo único da CF/88 e pela lei estadual. A Constituição do Estado do Amapá previu que seria competência do TCE homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios. Este dispositivo é inconstitucional. Sujeitar o ato de repasse de recursos públicos à homologação do TCE representa ofensa ao princípio da separação e da independência dos Poderes. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

É possível a descaracterização do contrato de arrendamento mercantil (leasing) se o prazo de vigência do acordo celebrado não respeitar a vigência mínima estabelecida de acordo com a vida útil do bem arrendado. Nos termos do art. 8º do anexo da Resolução nº 2.309/96 e art. 23 da Lei nº 6.099/74, o prazo mínimo de vigência do contrato de arrendamento mercantil financeiro é de (i) dois anos, quando se tratar de bem com vida útil igual ou inferior a cinco anos, e (ii) de três anos, se o bem arrendado tiver vida útil superior a cinco anos. Caso concreto: o bem arrendado (pá-escavadeira) possui vida útil superior a cinco anos. Apesar disso, o ajuste previa o arrendamento pelo prazo de apenas dois anos. Logo, foi desrespeitada a Resolução, ficando descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil. Ficando descaracterizado o leasing, é possível cobrar ICMS sobre esta operação. STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.840-MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/08/2018 (Info 632).

DIREITO FINANCEIRO

É inconstitucional norma estadual que destina recursos do Fundo de Participação dos Estados para um determinado fundo de desenvolvimento econômico

São inconstitucionais as normas que estabelecem vinculação de parcelas das receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, por desrespeitarem a vedação contida no art. 167, IV, da Constituição Federal. Caso concreto: STF julgou inconstitucional o art. 226, § 1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que criou o Fundo de Desenvolvimento Econômico e a ele destinou recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados. STF. Plenário. ADI 553/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/6/2018 (Info 906).

A retenção de mercadoria importada até o pagamento dos direitos antidumping não viola o enunciado da Súmula 323 do STF.

Súmula 323-STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. A exigência do pagamento dos direitos antidumping como con-

dição para a liberação das mercadorias importadas **não significa apreensão, mas tão somente a sua retenção enquanto se aguarda o desembaraço aduaneiro.** A retenção das mercadorias trazidas para o Brasil e a exigência de recolhimento dos tributos e multa é um procedimento que integra a operação de importação. STJ. 1ª Turma. REsp 1.728.921-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 16/10/2018 (Info 636).

PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO

Os requisitos para o parcelamento devem ser fixados em lei específica e atos infralegais não poderão impor condições não previstas nesta lei

As condições para a concessão de parcelamento tributário devem estrita observância ao princípio da legalidade e não há autorização para que atos infralegais tratem de condições não previstas na lei de regência do benefício. STJ. 1ª Turma. REsp 1.739.641-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/06/2018 (Info 629).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

As Caixas de Assistência de Advogados gozam de imunidade tributária recíproca

As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. A Caixa de Assistência dos Advogados é um “órgão” integrante da estrutura da OAB, mas que possui personalidade jurídica própria. Sua finalidade principal é prestar assistência aos inscritos no respectivo no Conselho Seccional (art. 62 da Lei nº 8.906/94). As Caixas de Assistências prestam serviço público delegado e possuem status jurídico de ente público. Vale ressaltar ainda que elas não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. Diante disso, devem gozar da imunidade recíproca, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos integrantes da estrutura da OAB. STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914)

Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. STF. 1ª Turma. RE 928902/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920).

CSLL

A CSLL é constitucional

É constitucional a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei nº 7.689/88, sendo também constitucionais as majorações de alíquotas efetivadas pela Lei nº 7.856/89, por obedecerem à anterioridade nonagesimal. Por sua vez, a ampliação da base de cálculo, conforme o art. 1º, II, da Lei nº 7.988/89, a fim de se compatibilizar com a anterioridade nonagesimal, só pode ser efetivada a partir do ano base de 1990. STF. Plenário. RE 211446 ED-ED/GO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2018 (Info 916).

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Os créditos tributários provenientes do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso - AITP, reconhecidos

judicialmente, podem ser compensados com outros débitos tributários federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96. STJ. 1ª Turma. REsp 1.738.282-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Ac. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/06/2018 (Info 631).

IPI

Não é possível a sucessão processual em razão de cessão de crédito de título judicial, referente a crédito-prêmio de IPI, com a finalidade de oportunizar a compensação tributária pela cessionária. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.390.228-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/09/2018 (Info 636).

É incompatível com a CF/88 o art. 3º do Decreto-Lei 1.437/75, que autorizava que o Fisco exigisse do contribuinte o ressarcimento pelo custo dos selos do IPI. Assim, o selo para controle de recolhimento de IPI não pode ser cobrado do contribuinte, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88). Nas palavras do STF: "Ante o princípio da legalidade estrita, surge inconstitucional o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.437/75 no que transferida a agente do Estado – Ministro da Fazenda – a definição do ressarcimento de custo e demais encargos relativos ao selo especial previsto, sob o ângulo da gratuidade, no artigo 46 da Lei nº 4.502/64." STF. Plenário. RE 662113/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/2/2014 (Info 735). É inexigível o ressarcimento de custos e demais encargos pelo fornecimento de selos de controle de IPI, instituído pelo DL 1.437/1975, que, embora denominado ressarcimento prévio, é tributo da espécie Taxa de Poder de Polícia, de modo que há vício de forma na instituição desse tributo por norma infralegal, excluídos os fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei nº 12.995/2014. STJ. 1ª Seção. REsp 1.405.244-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 637).

Na hipótese em que ocorrer roubo/furto da mercadoria após a sua saída do estabelecimento do fabricante **não se configura o evento ensejador de incidência do IPI**. Não deve incidir IPI sobre a venda de produtos, na hipótese de roubo ou furto da mercadoria, antes da sua entrega ao comprador. Isso porque, neste caso, como não foi concluída a operação mercantil, não ficou configurado o fato gerador. STJ. 1ª Seção. EREsp 734.403-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (Info 638)

IPTU

Parcelamento de ofício não interfere no curso do prazo prescricional

O parcelamento de ofício da dívida tributária **não configura causa interruptiva da contagem da prescrição**, uma vez que o contribuinte não anuiu. STJ. 1ª Seção. REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 638).

Termo inicial do prazo prescricional em caso de IPTU

O **termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial** do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - **inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação**. STJ. 1ª Seção. REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 638).

Súmula 626-STJ: **A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de**

expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA

Súmula 625-STJ: O pedido administrativo de compensação ou de restituição **não interrompe** o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

ISS

Se uma entidade sem fins lucrativos, como é o caso do sindicato ou da câmara de dirigentes lojistas, oferece serviço de consulta a cadastros de proteção ao crédito em favor de seus associados, deverá pagar ISS?

1ª Turma: SIM O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incide sobre os serviços de proteção ao crédito, ainda que prestados por entidade sindical a seus associados. STJ. 1ª Turma. AREsp 654.401-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/10/2018 (Info 638).

2ª Turma: NÃO A Câmara de Dirigentes Lojistas é uma associação cujos serviços destinam-se a atender seus próprios sócios, os diretores de lojas, sem objetivo de lucro, mas visando a realização de seus objetivos, tal como previsto em seu estatuto. Assim, como o CDL realiza suas atividades sem fins lucrativos não está sujeito à incidência do ISS. STJ. 2ª Turma. REsp 1338554-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07/05/2015.

VOTO IMPRESSO

Inconstitucionalidade do voto híbrido previsto no art. 59-A da Lei 9.504/97

É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado (art. 59-A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.165/2015). Essa previsão acaba permitindo a identificação de quem votou, ou seja, permite a quebra do sigilo, e, consequentemente, a diminuição da liberdade do voto, violando o art. 14 e o § 4º do art. 60 da Constituição Federal. Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a CF/88 nada dispõe a esse respeito, observadas, entretanto, as características do voto nela previstas. No entanto, o modelo híbrido trazido pelo art. 59-A constitui efetivo retrocesso aos avanços democráticos conquistados pelo Brasil para garantir eleições realmente livres, em que as pessoas possam escolher os candidatos que preferirem. STF. Plenário. ADI 5889/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905).

PROPAGANDA ELEITORAL

São inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos

O art. 45, II e III da Lei nº 9.504/97 prevê que, depois do prazo para a realização das convenções no ano das eleições, as emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, não podem: a) usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degrade ou ridicularize candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito (inciso II) e b) difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes (segunda parte do inciso III). Os §§ 4º e 5º explicam o que se entende por trucagem e por montagem. O STF decidiu que tais dispositivos são INCONSTITUCIONAIS porque representam censura prévia. A liberdade de expressão autoriza que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, “charges” e sátiras realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para a interrupção durante o período eleitoral. Vale ressaltar que, posteriormente, é possível a responsabilização dos meios de comunicação e de seus agentes por eventuais informações mentirosas, injuriosas, difamantes. O que não se pode é fazer uma censura prévia. São inconstitucionais quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia. STF. Plenário. ADI 4451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20 e 21/6/2018 (Info 907).

TÍTULO DE ELEITOR

É válido o cancelamento do título do eleitor que não comparecer à revisão eleitoral

É válido o cancelamento do título do eleitor que, convocado por edital, não comparecer ao processo de revisão eleitoral, em virtude do que dispõe o art. 14, caput, e § 1º da CF/88. São válidos

o art. 3º, § 4º, da Lei nº 7.444/85 e as Resoluções do TSE que preveem o cancelamento do título dos eleitores que não comparecerem à revisão eleitoral. STF. Plenário. ADPF 541 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/9/2018 (Info 917)

FUNDO PARTIDÁRIO

Modulação dos efeitos da ADI 5617/DF

O STF, ao analisar o art. 9º da Lei nº 13.165/2015, decidiu:

a) **Dar interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 13.165/2015, de modo a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, isto é, ao menos 30% de cidadãs) ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais**, e fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção. Assim, o montante de recursos para as campanhas de mulheres deve ser proporcionalmente igual ao número de candidatas, sendo de no mínimo 30%;

b) **Declarar a inconstitucionalidade da expressão “três”, contida no art. 9º da Lei nº 13.165/2015. A previsão de recursos mínimos para as campanhas de candidatas não deve ter um prazo determinado, considerando que ela dura até que as desigualdades sejam corrigidas;**

c) **Declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei nº 9.096/95, que tratam dos recursos específicos para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.** STF. Plenário. ADI 5617/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 15/3/2018 (Info 894).

Ao declarar inconstitucionais tais dispositivos, surgiu um “problema”: o que fazer com esses recursos que estavam mantidos em contas bancárias específicas? Caso mantida na íntegra a decisão do dia 15/03/2018, os partidos não poderiam fazer uso dos recursos do fundo partidário para as campanhas femininas. Isso iria contrariar o escopo do próprio julgamento, pois o objetivo do STF foi o de fortalecer as candidaturas de mulheres. Diante desse impasse, o STF, na sessão de 02/10/2018, resolveu modular os efeitos da decisão tomada no dia 15/03/2018 e decidiu “aproveitar” tais recursos nas campanhas eleitorais de candidatas mulheres nas eleições de 2018. Veja como o Supremo determinou a modulação: **Os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas mencionadas pelos §§ 5º-A e 7º do art. 44 da Lei nº 9.096/95 devem ser adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018, sem que haja a redução de 30% do montante do fundo alocado a cada partido para as candidaturas femininas.** STF. Plenário. ADI 5617 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/10/2018 (Info 918).

INELEGIBILIDADES

Ao se fazer uma interpretação conjugada dos §§ 5º e 7º do art. 14 da CF/88 chega-se à conclusão de que a intenção do poder constituinte foi a de proibir que pessoas do mesmo núcleo familiar ocupem três mandatos consecutivos para o mesmo cargo no Poder Executivo. Em outras palavras, a CF/88 quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse três

mandatos consecutivos de Prefeito, de Governador ou de Presidente. A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato-tampão. Ex: de 2010 a 2012, o Prefeito da cidade era Auricélio. Era o primeiro mandato de Auricélio. Seis meses antes das eleições, Auricélio renunciou ao cargo. Em 2012, Hélio (cunhado de Auricélio) vence a eleição para Prefeito da mesma cidade. De 2013 a 2016, Hélio cumpre o mandato de Prefeito. Em 2016, Hélio não poderá se candidatar à reeleição ao cargo de Prefeito porque seria o terceiro mandato consecutivo deste núcleo familiar. STF. 2ª Turma. RE 1128439/RN, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23/10/2018 (Info 921).

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

São inconstitucionais os atos judiciais ou administrativos que determinem ou promovam:

- o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas;
- o recolhimento de documentos (ex: panfletos);
- a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários;
- a realização de atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas.

STF. Plenário. ADPF 548 MC-Ref/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 31/10/2018 (Info 922)

Trabalho e Processo do Trabalho

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

É possível o ajuizamento de reclamação trabalhista mesmo que não se tenha tentado acordo na Comissão de Conciliação Prévia

A eficácia liberatória geral de que trata o art. 625-E, parágrafo único, da CLT, abrange apenas os valores que foram discutidos na CCP

É constitucional a proibição da citação por edital no procedimento sumaríssimo

É possível o ajuizamento de reclamação trabalhista mesmo que não se tenha tentado acordo na Comissão de Conciliação Prévia

A Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução de conflitos. Isso significa que é permitido que o empregado ingresse diretamente com a reclamação na Justiça do Trabalho, mesmo que não tenha buscado previamente a Comissão de Conciliação Prévia. Deve ser resguardado o acesso à Justiça para os que venham a ajuizar demandas diretamente na Justiça do Trabalho. Contraria a CF/88 a interpretação do art. 625-D da CLT que reconheça a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista.

A eficácia liberatória geral de que trata o art. 625-E, parágrafo único, da CLT, abrange apenas os valores que foram discutidos na CCP

O art. 625-E, parágrafo único, da CLT, fala que o termo de conciliação terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.

O STF conferiu interpretação sistemática ao art. 625-E, parágrafo único, da CLT, para dizer que a expressão “eficácia liberatória geral” somente se refere àquilo que foi objeto da conciliação. Em outras palavras, somente diz respeito aos valores que foram discutidos na Comissão de Conciliação Prévia. Isso não significa que haverá uma quitação geral e indiscriminada de verbas trabalhistas abrangendo parcelas que não foram objeto de debate na CCP.

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

É constitucional a proibição da citação por edital no procedimento sumaríssimo. O art. 852-B, II, da CLT, prevê que, nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome

e endereço do reclamado. O STF decidiu que essa previsão é constitucional. O legislador, ao proibir a citação por edital no procedimento sumaríssimo, teve por objetivo conferir celeridade e efetividade a este rito. STF. Plenário. ADI 2139/DF, ADI 2160/DF e ADI 2237/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgados em 1º/8/2018 (Info 909).

TERCEIRIZAÇÃO

Mesmo antes das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017, já era lícita a terceirização de toda e qualquer atividade da empresa, seja ela atividade-meio ou fim, de forma que era inconstitucional a Súmula 331 do TST

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Os itens I e III da Súmula 331 do TST são inconstitucionais. STF. Plenário. ADPF

324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29 e 30/8/2018 (Info 913). STF. Plenário. RE 958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29 e 30/8/2018 (repercussão geral) (Info 913)

PARTICIPAÇÃO EM ESPETÁCULOS PÚBLICOS

Compete à Justiça Estadual (e não à Justiça do Trabalho) autorizar trabalho artístico de crianças e adolescentes

Compete à Justiça Comum Estadual (juízo da infância e juventude) apreciar os pedidos de alvará visando a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Não se trata de competência da Justiça do Trabalho. O art. 114, I e IX, da CF/88 não abrange os casos de pedido de autorização para participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos, considerando que não há, no caso, conflito atinente a relação de trabalho. STF. Plenário. ADI 5326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/9/2018 (Info 917).

ESTABILIDADE

É garantida a estabilidade à empregada gestante mesmo que no momento em que ela tenha sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez

A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Art. 10. (...) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. **O único requisito exigido é de natureza biológica. Exige-se apenas a comprovação de que a gravidez ocorreu antes da dispensa arbitrária, não sendo necessários quaisquer outros requisitos, como o prévio conhecimento do empregador ou da própria gestante.** Assim, é possível assegurar a estabilidade à gestante mesmo que, no momento em que ela tenha sido demitida pelo empregador, ele não soubesse de sua gravidez. STF. Plenário. RE 629053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/10/2018 (repercussão geral) (Info 919).

AÇÃO RESCISÓRIA

É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação rescisória. Esse depósito prévio, correspondente a 20% do valor da causa, é previsto no art. 836 da CLT, com redação dada pela Lei nº 11.495/2007. O depósito prévio para ajuizamento da ação rescisória é razoável e visa desestimular ações temerárias. STF. Plenário. ADI 3995/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

Previdenciário

PREVIDÊNCIA PRIVADA

Não é possível incluir, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, as horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça trabalhista à remuneração do participante

As horas extras habituais incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho produzem efeitos nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria? a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. d) Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar. STJ. 2ª Seção. REsp 1.312.736-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 630).

Em ação de revisão de benefício de previdência privada, o patrocinador não possui legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio com a entidade previdenciária

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Obs: não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Em outras palavras, a tese acima definida não engloba a discussão quanto a atos ilícitos cometidos pelo patrocinador. STJ. 1ª Turma. REsp 1.370.191-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 630).

A intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) nas entidades fechadas de previdência privada deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento da entidade, podendo o prazo inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez. Não se aplica o art. 4º da Lei nº 6.024/74. Isso porque existe uma regra específica na LC 109/2001 dizendo, de forma ampla, que “a intervenção será decretada pelo prazo necessário”. STJ. 3ª Turma. REsp 1.734.410-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/08/2018 (Info 631).

A Taxa Referencial (TR) não pode ser utilizada como fator de correção monetária dos benefícios da previdência privada aberta, a partir de 5/9/1996, devendo o indexador ser substituído por um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade, que será o IPCA, na ausência de repactuação. STJ. 2ª Seção. EAREsp 280.389-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/09/2018 (Info 635).

ADICIONAL DE 25% (GRANDE INVALIDEZ)

Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria. Apesar de o art. 45 da Lei nº 8.213/91 falar apenas em “aposentadoria por invalidez”, o STJ entendeu que se pode estender esse adicional para todas as demais espécies de aposentadoria (especial, por idade, tempo de contribuição). STJ. 1ª Seção. REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julgado em 22/08/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

CONSTITUIÇÃO CHAPA BRANCA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	O intuito principal da Constituição é tutelar interesses e até mesmo privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes e dirigentes do setor público. A Constituição é fundamentalmente um conjunto normativo “destinado a assegurar posições de poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais. É a visão da Constituição “chapa-branca”, no sentido de uma “Lei Maior da organização administrativa”. Apesar da retórica relacionada aos direitos fundamentais e das normas liberais e sociais, o núcleo duro do texto preserva interesses corporativos do setor público e estabelece formas de distribuição e de apropriação dos recursos públicos entre vários grupos. Leitura socialmente pessimista da Constituição que insiste na continuidade da visão estatalista-patrimonialista da Constituição e na centralidade do Poder Executivo em detrimento tanto da promessa democrática como da tutela judicial dos direitos individuais.
CONSTITUIÇÃO UBÍQUA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Onipresença das normas e valores constitucionais no ordenamento jurídico. Parte-se da constatação de que os conflitos forenses e a doutrina jurídica foram impregnados pelo direito constitucional. A referência a normas e valores constitucionais é um elemento onipresente no direito brasileiro pós-1988. Essa “panconstitucionalização” deve-se ao caráter detalhista da Constituição, que incorporou uma infinidade de valores substanciais, princípios abstratos e normas concretas em seu programa normativo.
CONSTITUIÇÃO LIBERAL-PATRIMONIALISTA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Objetiva preponderantemente garantir os direitos individuais, preservando fortes garantias ao direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia.
CONSTITUIÇÃO PRINCIPIOLÓGICA E JUDICIALISTA http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	Leitura da Constituição de 1988 com base nas seguintes características: 1) importância crucial dos direitos fundamentais, incluindo os sociais, sendo a Constituição de 1988 um texto denso exigente, limitando a liber-

10438/10959/Resiliencia_constitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y	dade do legislador e impondo sua implementação; 2) centralidade dos princípios constitucionais que se multiplicam e adquirem relevância prática e aplicabilidade imediata, desde que sejam adotados métodos de interpretação abertos, evolutivos e desvinculados da textualidade das regras, em particular a ponderação de princípios e/ou valores; 3) importância do Poder Judiciário que se torna protagonista da Constituição de 1988, em razão da ampliação e da intensificação do controle de constitucionalidade e da incumbência de implementar o projeto constitucional mediante aplicação de métodos “abertos” de interpretação.
--	---

PRINCÍPIOS	REGRAS
Normas mais amplas, abstratas, genéricas.	Normas mais específicas, delimitadas, determinadas.
<u>Alexy</u>: princípios são MANDAMENTOS DE OTIMIZAÇÃO, que devem ser cumpridos na maior intensidade possível. <u>Dworkin</u>: princípios são mandamentos normativos aplicados na DIMENSÃO DE PESO ou DE IMPORTÂNCIA.	<u>Alexy</u>: são MANDADOS DE DEFINIÇÃO. Devem ser cumpridas integralmente (all or nothing).
Em caso de colisão, resolve-se pela PONDERAÇÃO .	Em caso de colisão, resolve-se pela DIMENSÃO DE VALIDADE .
Ex: dignidade da pessoa humana.	Ex: eleição para Presidente da República.

LEI DO PAÍS DO DOMICÍLIO DA PESSOA	Começo e fim da personalidade
	Nome
	Capacidade
	Direitos de família
	Penhor
LEI DO PAÍS DA SITUAÇÃO DOS BENS	Qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes
LEI DO PAÍS DO DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO	Bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares
LEI DO PAÍS ME QUE SE CONSTITUÍREM	Qualificar e reger as obrigações
LEI DO PAÍS EM QUE DOMICILIADO O DEFUNTO OU O DESAPARECIDO	Sucessão por morte ou por ausência

A **TEORIA DO REENVIO**, também conhecida como **TEORIA DO RETORNO** ou **DA DEVOLUÇÃO** é uma **forma de interpretação de normas do Direito Internacional Privado, de forma que haja substituição da lei nacional pela lei estrangeira**, de modo pelo qual seja desprezado o elemento de conexão da ordenação nacional, dando preferência ao apontado pelo ordenamento jurídico alienígena.

Esse instituto **é utilizado sempre que ocorrer problemas nas interpretações de ordem internacional, servindo como meio importante de resolução de conflitos**, e sempre que for necessário que o juiz aplique direito estrangeiro.

O reenvio é uma interpretação que desconsidera a norma material da regra de conexão e aplica o direito internacional privado estrangeiro para chegar à nova norma material, geralmente de âmbito nacional.

O reenvio pode ser dividido em 3 graus:

1º grau: consiste em dois países, onde o primeiro remete uma legislação ao segundo país, que por sua vez reenvia ao primeiro;

2º grau: compõe-se por três países, onde o primeiro envia sua legislação ao segundo que a reenvia ao terceiro;

3º grau: formado por quatro países, no qual o primeiro remete a legislação ao segundo, que por sua vez encaminha ao terceiro e finalmente reenvia ao quarto.

Nesse sentido, o **artigo 16 da LINDB proíbe o juiz nacional de aplicar o reenvio**, cabendo apenas a aplicação do Direito Internacional Privado brasileiro para determinar o direito material cabível, ficando a cargo de estrangeiro, se houver, a aplicação do reenvio.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Condições da ação são definidas com base na narrativa da petição inicial (teoria da asserção). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca185>>.

Para o **STJ**, “menção ao fato criminoso” significa que, **na procuração, basta que seja mencionado o tipo penal ou o nomen iuris do crime, não precisando identificar a conduta**. Para o **STF**, “menção ao fato criminoso” significa que, **na procuração, deve ser individualizado o evento delituoso, não bastando que apenas se mencione o nomen iuris do crime**. Caso haja algum vício na procuração para a queixa-crime, esse **vício deverá ser corrigido antes do fim do prazo decadencial de 6 meses, sob pena de decadência e extinção da punibilidade**.

STF. 2ª Turma. RHC 105920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 8/5/2012 (Info 665).

O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do prazo decadencial. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1392388/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18/08/2015.

É **desnecessário o reconhecimento de firma** em procuração outorgando poderes especiais para a defesa de interesses em juízo. Precedentes. (HC 119.827/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009)

O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE APLICA-SE TAMBÉM PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (“DENÚNCIA”)?

SIM	NÃO
O princípio da indivisibilidade é aplicado tanto para as ações penais privadas como para as ações penais públicas.	O princípio da indivisibilidade é aplicado apenas para as ações penais privadas , conforme prevê o art. 48 do CPP.
Havendo indícios de autoria contra os coautores e partícipes, o Ministério Público deverá denunciar todos eles.	Ação penal privada: princípio da Indivisibilidade . Ação penal pública: princípio da Divisibilidade .
É o entendimento de Renato Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, Aury Lopes Jr. e outros.	É a posição que prevalece no STJ e STF.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

TEORIAS DA AÇÃO	Teoria imanentista / civilista / clássica (Savigny): não há ação sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a natureza do direito
	Teoria Publicista: O direito de ação possui natureza pública, sendo um direito de agir, exercível contra o Estado e contra o devedor.
	Ação como direito autônomo e concreto (Chiovenda): A ação é um direito independente do Direito material, mas, o direito de ação só existiria quando a sentença fosse favorável ao autor .
	Ação como direito autônomo e abstrato: O direito a ação é preexistente ao processo, não dependendo da decisão favorável ou negativa sobre a pretensão do autor.
	Teoria eclética do direito de ação (Liebman): O direito de ação é autônomo, mas para o exercício do direito de ação é necessário que estejam presentes as condições da ação. Adotada pelo CPC15.
	Teoria da asserção: as condições da ação são analisadas <i>in status assertionis</i> , com base nas afirmações contidas na petição inicial. Adotada pelo STJ. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares (REsp 1561498/RJ)

*Informações retiradas do site <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/404543/teorias-sobre-o-direito-de-acao>

O QUE ACONTECE SE A AÇÃO PENAL PRIVADA NÃO FOR PROPOSTA CONTRA TODOS?	
OMISSÃO VOLUNTÁRIA (DELIBERADA)	OMISSÃO INVOLUNTÁRIA
Se ficar demonstrado que o querelante (aquele que propõe ação penal privada) deixou, de forma deliberada, de oferecer a queixa contra um ou mais autores ou partícipes , neste caso, deve-se entender que <u>houve de sua parte uma renúncia tácita</u> . Se o querelante deixou, deliberadamente, de oferecer queixa contra um dos autores ou partícipes, o juiz deverá rejeitar a queixa e declarar a extinção da punibilidade para todos (arts. 104 e 109, V, do CP).	Se ficar demonstrado que a omissão de algum nome foi involuntária , então, neste caso, o Ministério Público deverá requerer a intimação do querelante para que ele faça o aditamento da queixa-crime e inclua os demais coautores ou partícipes que ficaram de fora. Se o querelante fizer o aditamento: o processo continuará normalmente. Se o querelante se recusar expressamente ou permanecer inerte: o juiz deverá entender que houve renúncia (art. 49 do CPP). Assim, deverá extinguir a punibilidade em relação a todos os envolvidos.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP. STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Ação civil ex delicto propriamente dita	Ação de execução ex delicto
Independentemente da sentença penal, busca-se reparação do dano na esfera cível.	Executam a sentença penal transitada em julgada para fins de reparação do dano (a sentença penal só fixa mínimo de reparação quando a parte requerer)
Mesmo que a sentença penal ainda não tenha transitado em julgada, a vítima, seu representante legal ou herdeiros já poderão buscar a reparação dos danos no juízo cível	Depois que transitar em julgada, poderá ser proposta, no juízo cível, a execução da sentença penal condenatória, na qual o pedido será para que o condenado seja obrigado a reparar os danos causados à vítima (art. 63 do CPP). Isso é chamado de ação de execução <i>ex delicto</i> .

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

DIA 2

EFICÁCIA VERTICAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e os particulares.	Estado x Particular
EFICÁCIA HORIZONTAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares.	Particular x Particular
EFICÁCIA DIAGONAL	Refere-se à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares , sendo que, tais particulares estão em nível de desigualdade, havendo uma parte mais vulnerável .	Particular x Particular Vulnerável
EFICÁCIA VERTICAL COM REPERCUSSÃO LATERAL	Eficácia em relação aos particulares decorrente da incidência do direito fundamental à tutela jurisdicional . O direito fundamental será efetivado mediante a atuação judicial (o juiz tutela um direito não protegido pelo legislador). https://focanoresumo.files.wordpress.com/2015/07/foca-no-resumo-direitos-humanos1.pdf	

A pequena propriedade rural é impenhorável (art. 5º, XXVI, da CF/88 e o art. 833, VIII, do CPC) **MESMO QUE A DÍVIDA EXECUTADA NÃO SEJA ORIUNDA DA ATIVIDADE PRODUTIVA** do imóvel. De igual modo, a pequena propriedade rural é impenhorável **MESMO QUE O IMÓVEL NÃO SIRVA DE MORADIA** ao executado e à sua família. Desse modo, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC, **é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos:**

- 1) **seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei;** e
- 2) **seja trabalhado pela família.**

STJ. 3ª Turma. REsp 1591298-RJ (Info 616).

EXTRADIÇÃO	Entrega de uma pessoa para outro país soberano para que lá seja julgado
DEPORTAÇÃO	Devolução de sujeito que entrou ou permaneceu no país de forma irregular
EXPULSÃO	Medida coercitiva de retirada forçada de um estrangeiro que atentou contra a ordem jurídica

AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS	
REGRA	EXCEÇÃO
Foro de SITUAÇÃO DA COISA	Foro de DOMICÍLIO DO RÉU ou pelo foro DE ELEIÇÃO se o litígio NÃO RECAIR sobre: - Direito de propriedade - Vizinhança - Servidão - Divisão e demarcação de terras - Nunciação de obra nova
AÇÕES POSSESSÓRIAS: Foro de SITUAÇÃO DA COISA (competência ABSOLUTA)	

AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS	
REGRA	EXCEÇÃO
Indispensável consentimento do cônjuge/companheiro	Dispensável consentimento se casados sob regime de separação absoluta de bens
AÇÕES POSSESSÓRIAS	
REGRA	EXCEÇÃO
Dispensável consentimento do cônjuge/companheiro	Indispensável consentimento no caso de COMPOSSE ou de ATO POR AMBOS PRATICADO

TEORIA CAUSALISTA	Conduta: Movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos.
TEORIA NEOKANTISTA	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado.
TEORIA FINALISTA	Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim (toda conduta é orientada por um querer).
TEORIA SOCIAL DA AÇÃO	Conduta: Comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável .
FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado .
FUNCIONALISMO SISTÊMICO	Conduta: Comportamento humano voluntário causador de um resultado violador do sistema , frustrando as expectativas normativas.

Quando se fala em embriaguez, trabalha-se com a **TEORIA DA AÇÃO LIVRE NA CAUSA ("ACTIO LIBERA IN CAUSA")**, segundo a qual na embriaguez, **o livre-arbítrio não é aferido no momento da prática da conduta, mas sim se ação foi livre no momento da ingestão da substância.**



PUNIÇÃO DO PARTÍCIPE	
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÍNIMA	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico .
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÉDIA / LIMITADA (PREVALECE)	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico e ilícito , independentemente da culpabilidade e da punibilidade do agente.
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÁXIMA (EXTREMADA)	Para punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico, ilícito e culpável .
TEORIA DA HIPERACESSORIEDADE	Para punir o partícipe, o fato principal deve ser típico, ilícito, culpável e punível .

ART. 6º DO CP	ART. 70, CAPUT, DO CPP
Adotou a teoria da ubiquidade (mista).	Adotou a teoria do resultado.
Lugar do crime é local em que... · ocorreu a ação ou omissão (no todo ou em parte) · bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.	Lugar do crime é o local em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, o lugar em que foi praticado o último ato de execução.
Regra destinada a resolver a competência no caso de crimes envolvendo o território de dois ou mais países (conflito internacional de jurisdição).	Regra destinada a resolver crimes envolvendo o território de duas ou mais comarcas (ou seções judiciárias) apenas dentro do Brasil (conflito interno de competência territorial).
Define o se o Brasil será competente para julgar o fato no caso de crimes à distância.	Define qual o juízo competente no caso de crimes plurilocais.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA	Envolve estado civil das pessoas . Suspensão obrigatória do processo.
QUESTÃO PREJUDICIAL FACULTATIVA	Não envolve estado civil das pessoas . Suspensão facultativa do processo. O juiz marcará prazo para a suspensão, que poderá ser prorrogado. Findando, o juiz criminal prosseguirá no processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria
QUESTÃO PREJUDICIAL HOMOGÊNEA (PRÓPRIA ou IMPERFEITA)	São aquelas que pertencem ao mesmo ramo do direito da ação principal, como a exceção da verdade
QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA PERFEITA ou JURISDICIONAL)	São aquelas que pertencem a ramos diferentes do direito, como nos casos de anulação do casamento no crime de bigamia



Contribuição CONFEDERATIVA	Contribuição SINDICAL
Prevista na 1ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.	Prevista na 2ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de "contribuição de assembleia".	Também chamada de "imposto sindical", expressão incorreta porque não é imposto.
NÃO é tributo.	ERA considerada um TRIBUTO. ERA uma contribuição parafiscal (ou especial).
Fixada pela assembleia geral do sindicato (obrigação <i>ex voluntate</i>).	Era instituída por meio de lei (obrigação <i>ex lege</i>).
É VOLUNTÁRIA. A contribuição confederativa é considerada como voluntária porque somente é paga pelas pessoas que resolveram (optaram) se filiar ao sindicato. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo (SV 40): Súmula vinculante 40: A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.	ERA COMPULSÓRIA. ERA paga por todos aqueles que faziam parte de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, à Federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Não havia jeito: se o indivíduo fosse metalúrgico, p. ex., ele tinha que pagar a contribuição sindical, mesmo que não fosse filiado ao sindicato. ERA um tributo.
São compatíveis com a Constituição Federal os dispositivos da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados. STF. Plenário. ADI 5794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 29/6/2018 (Info 908).	

Nacionalidade ORIGINÁRIA (primária, atribuída ou involuntária)	É aquela que resulta de um fato natural (o nascimento). A pessoa se torna nacional nato. Critérios para atribuição da nacionalidade originária: a) Critério territorial (<i>jus soli</i>) : se a pessoa nascer no território do país, será considerada nacional deste. b) Critério sanguíneo (<i>jus sanguinis</i>) : a pessoa irá adquirir a nacionalidade de seus ascendentes, não importando que tenha nascido no território de outro país. No Brasil, adota-se, como regra, o critério do <i>jus soli</i> , havendo, no entanto, situações nas quais o critério sanguíneo é aceito.
Nacionalidade SECUNDÁRIA (derivada, adquirida ou voluntária)	É aquela decorrente de um ato voluntário da pessoa, que decide adquirir, para si, uma nova nacionalidade. A isso se dá o nome de naturalização. Atenção: esse ato voluntário pode ser expresso ou tácito. A pessoa se torna nacional naturalizado.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

EXCEÇÕES PREVISTAS DE FORMA TAXATIVA NA CF/88	
a) Extradicação	Somente o naturalizado pode ser extraditado (o nato nunca!). O naturalizado pode ser extraditado por crime cometido antes da naturalização ou então mesmo depois da naturalização se o crime cometido foi o tráfico ilícito de entorpecentes.
b) Cargos privativos	Há alguns cargos privativos de brasileiro nato. São eles: I - Presidente e Vice-Presidente da República; II - Presidente da Câmara dos Deputados; III - Presidente do Senado Federal; IV - Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - de carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas. VII - de Ministro de Estado da Defesa.
c) Atividade nociva ao interesse nacional	Somente o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade em virtude da prática de atividade nociva ao interesse nacional (art. 12, § 4º, I, da CF/88).
d) Conselho da República	Participam do Conselho da República, além de outros membros, seis cidadãos brasileiros natos , segundo o art. 89 da CF/88.
e) Empresa jornalística e de radiodifusão	Para que o brasileiro naturalizado seja proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão no Brasil, é necessário que tenha se naturalizado há mais de 10 anos .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br



A gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro **não residente** no Brasil após a entrada em vigor do CPC/2015. STJ. Corte Especial. Pet 9.815-DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 29/11/2017 (Info 622).

As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva.

Assim, **apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício**, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - **pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.**

STJ. 3ª Turma. REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018.

Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos (ex: prestação pecuniária), o CP prevê, como consequência, a **reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade**. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. A possibilidade de reconversão da pena já é a medida que, por força normativa, atribui coercividade à pena restritiva de direitos. STJ. 6ª Turma. REsp 1699665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2018 (Info 631).

A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade depende da ocorrência dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que nem sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. STJ. 6ª Turma. REsp 1524484-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/5/2016 (Info 584).

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PRD

STF

A **execução provisória de pena restritiva de direitos** imposta em condenação de segunda instância, ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, **não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência**. STF. 1ª Turma. HC 141978 AgR, julgado em 23/06/2017.

STJ

Não é possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.619.087-SC, julgado em 14/6/2017 (Info 609).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O incidente de insanidade mental é **prova pericial constituída em favor da defesa**. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838).

ELEMENTOS MIGRATÓRIOS NO CPP

PROVAS IRREPETÍVEIS

são as de iminente pericólio, que são colhidas durante o inquérito policial por inviabilidade lógica da sua realização na fase processual: por exemplo, a constatação da embriaguez para os efeitos do artigo 306, CTB.

PROVAS CAUTELARES

pautadas pela necessidade e urgência, como a interceptação telefônica, por exemplo.

INCIDENTE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

instaurado perante o juiz, mesmo durante o trâmite do inquérito, já fixando a prevenção. Cabe ao juiz convocar as futuras partes do processo e promover o respeito ao contraditório e ampla defesa. Exemplo: oitiva de uma testemunha que está prestes a deixar o país ou prestes a morrer.

<https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121928539/o-que-se-entende-por-elementos-migratorios-no-processo-penal>

É nula a "entrevista" realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo.

Trata-se de um **"interrogatório travestido de entrevista"**, havendo violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação. STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/6/2019 (Info 944).



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

DEPUTADOS ESTADUAIS	
Imunidade formal	Imunidade material
São invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos	Podem ser de duas espécies: a) Em relação à prisão b) Em relação ao processo andamento da ação

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

VEREADORES	
Imunidade formal	Imunidade material
NÃO gozam	Possuem, mas desde que relacionada ao mandato e por manifestações promovidas dentro do Município. Requisitos: 1) que as opiniões, palavras e votos tenham relação como o exercício do mandato; e 2) que tenham sido proferidas na circunscrição (dentro dos limites territoriais) do Município.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Tribunais de Contas DOS MUNICÍPIOS	Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO
Órgão estadual que atua na fiscalização das contas de todos os Municípios de determinado Estado.	Órgão municipal que atua na fiscalização das contas de um único Município.
Atua como órgão auxiliar de todas as Câmaras Municipais de determinado Estado no exercício do controle externo sobre os respectivos Municípios daquele Estado.	Atua como órgão auxiliar de uma única Câmara Municipal no exercício do controle externo sobre determinado Município.
A CF/88 permite que os Estados criem novos Tribunais de Contas dos Municípios.	A CF/88 proíbe que sejam criados novos Tribunais de Contas Municipais.
Atualmente, existem três: TCM/BA, TCM/GO e TCM/PA.	Atualmente, existem dois: TCM/Rio de Janeiro e TCM/São Paulo.

*Tabela retiradas do site www.dizerodireito.com.br

INTERVENÇÃO FEDERAL	
HIPÓTESES	PROCEDIMENTO
1) manter a integridade nacional.	O Presidente da República, ao perceber a ocorrência de alguma dessas hipóteses, deverá decretar a intervenção, mesmo que não tenha sido solicitada por ninguém. A INTERVENÇÃO SERÁ
2) repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra.	

3) pôr termo (acabar) a grave comprometimento da ordem pública.	DECRETADA DE OFÍCIO (DE FORMA ESPONTÂNEA). O Presidente decreta a intervenção por meio de um Decreto Presidencial deverá trazer as regras sobre a intervenção (amplitude, prazo, condições). No Decreto, o Presidente poderá nomear um interventor para administrar o Estado, caso entenda necessário. O Decreto deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas. A doutrina chama isso de "controle político" da intervenção. Se o Congresso não estiver funcionando, o Presidente do Senado deverá fazer uma convocação extraordinária. Antes de decretar a intervenção, o Presidente consultará o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo tais manifestações apenas opinativas (não vinculantes).
4) reorganizar as finanças do Estado/DF caso ele tenha: a) suspenso o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixado de entregar aos Municípios as receitas tributárias, dentro dos prazos estabelecidos em lei.	Se o Poder Executivo ou Legislativo estadual que estiver sendo coagido/impedido, deverá solicitar ("pedir") ao Presidente da República que intervenha no Estado. Se o Poder Judiciário estiver sendo coagido/impedido, deve solicitar providências ao STF. Se o STF concordar com o pedido, irá requisitar do Presidente da República a intervenção (a requisição é vinculante). O Decreto de intervenção também será submetido à apreciação do CN, no prazo de 24 horas.
5) A União poderá intervir no Estado/DF para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.	A decretação da intervenção dependerá de requisição do STF, do STJ ou do TSE. Assim, o STF, o STJ ou o TSE, a depender de qual ordem/decisão judicial esteja sendo descumprida, irá <u>requisitar</u> do Presidente da República a intervenção federal. Assim, p. ex., se a decisão do TSE é que foi descumprida, o Presidente desta Corte irá requisitar a intervenção ao Presidente da República.
6) A União poderá intervir no Estado/DF para prover (garantir) a execução de ordem ou decisão judicial que esteja sendo desrespeitada.	<i>E se o Estado/DF estiver descumprindo uma decisão de juiz ou Tribunal de 2ª instância?</i> Nesse caso, o Tribunal local deverá fazer uma representação ao Tribunal Superior competente (STF, STJ ou TSE) solicitando a intervenção. Se o Tribunal Superior concordar, ele irá requisitar ao Presidente da República a intervenção.

	Para saber qual o Tribunal Superior será competente deverá ser analisada a matéria discutida e para quem seria dirigido o eventual recurso. Obs.: NÃO é necessária a apreciação pelo CN tendo em vista que a intervenção foi determinada pelo Poder Judiciário em julgamento de ação judicial.
7) A União poderá intervir no Estado/DF para prover (garantir) a execução de lei federal que esteja sendo desrespeitada.	A decretação da intervenção dependerá de provimento (<i>decisão julgando procedente</i>), pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República. Assim, verificando a ocorrência de uma dessas duas hipóteses, o PGR deverá propor uma representação de inconstitucionalidade interventiva (ação direta de inconstitucionalidade interventiva) junto ao STF. Se o STF julgar a ação procedente, deverá levar ao conhecimento do Presidente da República para que este, no prazo improrrogável de até 15 dias, tome as seguintes providências: a) expeça decreto de intervenção; b) nomeie, nesse mesmo decreto, o interventor (se couber). Vale ressaltar que nem sempre haverá a nomeação de interventor. O procedimento está previsto na Lei 12.562/2011. Obs.1: a decretação da intervenção é vinculada, cabendo ao Presidente a mera formalização da decisão tomada pelo STF. Obs.2: o decreto deve limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida for suficiente para o restabelecimento da normalidade. Obs.3: NÃO é necessário que a intervenção seja apreciada pelo Congresso Nacional.
8) A União poderá intervir no Estado/DF para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, que são os seguintes:	a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (25%) e nas ações e serviços públicos de saúde.

Pressupostos da fraude contra credores	
No caso de alienação onerosa: <i>Eventus damni + consilium fraudis</i>	Na alienação gratuita ou remissão dedívda: Exige-se apenas o <i>eventus damni</i> .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

CONSEQUÊNCIAS DA REINCIDÊNCIA
Agravante (art. 61, I do CP)
Torna mais gravoso o regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 2º do CP);
O reincidente em crime doloso não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II);
O reincidente em crime doloso não tem direito à suspensão condicional da pena – sursis (art. 77, I), salvo se condenado apenas a pena de multa (§ 1º do art. 77);
O réu reincidente não poderá ser beneficiado com o privilégio no furto (art. 155, § 2º), na apropriação indébita (art. 170), no estelionato (art. 171, § 1º) e na receptação (art. 180, § 5º, do CP);
A reincidência impede a concessão da transação penal e da suspensão condicional do processo (arts. 76, § 2º, I e 89, caput da Lei nº 9.099/95);
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67 do CP);
Influencia no tempo necessário para a concessão do livramento condicional (art. 83);
O prazo da prescrição executória aumenta em 1/3 se o condenado é reincidente (art. 110) (obs.: não influencia na prescrição da pretensão punitiva);
É causa de interrupção da prescrição executória (art. 117, VI);
É causa de revogação do sursis (art. 81, I e § 1º), do livramento condicional (art. 86, I e II, e art. 87) e da reabilitação, se a condenação for a pena que não seja de multa (art. 95).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Folha de antecedentes criminais é um documento válido para comprovar maus antecedentes ou reincidência. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/033cc385728c51d97360020ed57776f0>>

O art. 226 do CPP estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas (reconhecimento pessoal). Vale ressaltar, no entanto, que **as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta**. Assim, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado **não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação**, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 01/06/2017. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/06/2017.



Teoria do RISCO ADMINISTRATIVO	Teoria do RISCO INTEGRAL
A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).	A responsabilidade do Estado é objetiva (a vítima lesada não precisa provar culpa).
O Estado poderá eximir-se do dever de indenizar caso prove alguma causa excludente de responsabilidade: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; c) culpa exclusiva de terceiro.	Não admite excludentes de responsabilidade. Mesmo que o Estado prove que houve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, ainda assim será condenado a indenizar.
É adotada como regra no Direito brasileiro.	É adotada no Direito brasileiro, de forma excepcional , em alguns casos. A doutrina diverge sobre quais seriam estas hipóteses. Para fins de concurso, existe um caso no qual o STJ já afirmou expressamente que se acolhe o risco integral: dano ambiental (REsp 1.374.284).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a **ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947). **TEORIA DA DUPLA GARANTIA.**

Responsabilidade civil EXTRA CONTRATUAL (reparação civil)	Responsabilidade CONTRATUAL (inadimplemento contratual)
3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC).	10 anos (art. 205 do CC).

LIVRAMENTO CONDICIONAL	+1/3	Não reincidente em crime DOLOSO e bons antecedentes
	+1/2	Reincidente em crime DOLOSO
	+2/3	Crimes hediondos e equiparados e não ser reincidente específico
		Associação para o tráfico (art. 44, parágrafo único, da Lei 11343/06)

LIVRAMENTO CONDICIONAL	
Requisitos OBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) sido sentenciado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos; 2) reparado o dano causado com o crime, salvo se for impossível fazê-lo; 3) cumprido parte da pena, quantidade que irá variar conforme ele seja reincidente ou não: • <i>condenado não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes</i>: basta cumprir mais de 1/3 (livramento condicional SIMPLES); • <i>condenado reincidente em crime doloso</i>: deve cumprir mais de 1/2 (livramento condicional QUALIFICADO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico em crimes dessa natureza</i>: deve cumprir mais de 2/3 (livramento condicional ESPECÍFICO); • <i>condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em crimes dessa natureza</i>: não terá direito a livramento condicional.
Requisitos SUBJETIVOS	O condenado deve ter: 1) bom comportamento carcerário a ser comprovado pelo diretor da unidade prisional; 2) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; 3) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 4) para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

EFEITOS DA CONDENAÇÃO	
PRINCIPAIS (PRIMÁRIOS)	O efeito principal (primário) da condenação é impor ao condenado uma sanção penal. Efeito principal (primário) = sanção penal. A sanção penal divide-se em: a) pena; b) medida de segurança.
SECUNDÁRIOS	PENAS Alguns exemplos: reincidência (art. 63), causa de revogação do sursis (art. 77, I e § 1º), causa de revogação do livramento condicional (art. 86), causa de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 44, § 5º), impossibilita a transação penal e concessão de suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95) etc.
	EXTRAPENAS a) Genéricos: art. 91 do CP; b) Específicos: art. 92 do CP; c) Previstos em “leis” especiais (exs: art. 15, III, CF; art. 83 da Lei de Licitações; art. 181, da Lei de Falências).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br



SISTEMA PROPORCIONAL	SISTEMA MAJORITÁRIO
Dá-se importância ao número de votos válidos ao partido político, pois ao votar na legenda, faz-se a escolha por partido	Leva em conta o número de votos válidos ofertados ao candidato registrado por partido político. Dá-se importância ao candidato e não ao partido político pelo qual é registrado.
Adotado nas eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereadores.	Adotado nas eleições para Senador da República, Presidente da República, Governadores da República e Prefeitos.
	MAJORITÁRIO SIMPLES
	Contenta-se com qualquer maioria de votos. É adotado nas eleições para Senador e Prefeito de Municípios com menos de 200 mil eleitores (art. 29, II, CR/88).
	MAJORITÁRIO ABSOLUTO
	Exige no mínimo maioria absoluta de votos para considerar o candidato eleito, se não terá que haver 2º turno de votação. É adotado nas eleições para Presidente da República, Governadores e Prefeitos de Municípios com mais de 200 mil eleitores.

Se o Plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, **ainda que em controle incidental, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado**, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. **Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88.** A nova interpretação deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes e o STF **apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido**. STF. Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Info 886).

O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, **não proíbe a prisão decorrente da sentença transitada em julgado**, como no caso de Deputado Federal condenado definitivamente pelo STF. STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, Rel.Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/6/2013 (Info 712).

O STF **pode impor a Deputado Federal ou Senador qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP**. No entanto, **se a medida imposta impedir, direta ou indiretamente**, que esse Deputado ou Senador **exerça seu mandato**, então, neste caso, a Câmara ou o Senado **poderá rejeitar ("derrubar")** a medida cautelar que havia sido determinada pelo Judiciário. Aplica-se, por analogia, a regra do §2º do art. 53 da CF/88 também para as medidas cautelares diversas da prisão. STF. Plenário. ADI 5526/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017 (Info 881).

DELEGAÇÃO TÍPICA OU PRÓPRIA	DELEGAÇÃO ATÍPICA OU IMPRÓPRIA
Não exige ratificação parlamentar	Exige ratificação parlamentar.
	§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, VEDADA QUALQUER EMENDA.

NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM o reconhecimento das qualificadoras de motivo **torpe** e de **feminicídio** no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. STJ. 6ª Turma. HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

Se o fato surgiu por conta de uma bobagem, mas depois ocorreu uma briga e, no contexto desta, houve o homicídio, tal circunstância pode vir a descaracterizar o motivo fútil. Vale ressaltar, no entanto, que a discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. Assim, é preciso verificar a situação no caso concreto. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1113364-PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/08/2013 (Info 525).

O fato de o réu ter assumido o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta. STJ. 5ª Turma. REsp 912.904/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/03/2012. STJ. 6ª Turma. REsp 1601276/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/06/2017.

O dolo eventual **não se compatibiliza** com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV (traição, emboscada, dissimulação). STF. 2ª Turma. HC 111442/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2012 (Info 677).

No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa. STJ. 5ª Turma. HC 269038-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2/12/2014 (Info 554).

É possível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP no caso de homicídio culposo cometido por médico e decorrente do descumprimento de regra técnica no exercício da profissão. Nessa situação, não há que se falar em bis in idem. STJ. 5ª Turma. HC 181847-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. para acórdão Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), julgado em 4/4/2013 (Info 520).

A interrupção da gravidez no **primeiro trimestre** da gestação provocada pela própria gestante (art. 124) ou com o seu consentimento (art. 126) **não é crime**. É preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. STF. 1ª Turma. HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

É inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos arts. 124, 126 e 128, I e II, do CP. **A interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica**. STF. Plenário. ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11 e 12/4/2012.

EXCEÇÕES EM QUE O ABORTO NÃO É CRIME	Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto “necessário” ou “terapêutico”, previsto no inciso I.
	No caso de gravidez resultante de estupro. Trata-se do aborto “humanitário”, “sentimental”, “ético” ou “piedoso”, elencado no inciso II.
	Interrupção da gravidez de feto anencéfalo
	Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/juris-prudencia/detalhes/db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d>>

O art. 312 do CPP exige a prova da existência do crime. O decreto prisional, no entanto, descreve, de forma genérica e imprecisa, a conduta do paciente e não deixa claro, em nenhum momento, os delitos a ele imputáveis e que justificariam a prisão preventiva.

A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos, e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.

O juiz pode dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, e deve escolher aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, de modo a tutelar o meio social, mas também dar, mesmo que cautelarmente, resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

STF. 2ª Turma. HC 157.604/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914).

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. STJ. 6ª Turma. HC 437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Ac. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).

O juiz, **mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação**, ao receber o auto de prisão em flagrante, **deverá, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, converter a prisão em flagrante em preventiva**, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código.

Assim, não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o exposto permissivo do inciso II do art. 310 do CPP.

STJ. 5ª Turma. RHC 80.740/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/06/2017.

STJ. 6ª Turma. RHC 71.360/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/6/2016.

É possível a concessão de prisão domiciliar, **ainda que se trate de execução provisória da pena**, para condenada com filho menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência. STJ. 5ª Turma. HC 487763-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/04/2019 (Info 647).

O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.

O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais.

Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.

Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

STJ. 5ª Turma. HC 470549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019.



O TCU ostenta a condição de **órgão independente na estrutura do Estado brasileiro**, cujas funções estão elencadas nos incisos do art. 71 da CF/88. Seus membros possuem as mesmas prerrogativas que as asseguradas aos magistrados (art. 73, § 3º da CF/88), tendo suas decisões a natureza jurídica de atos administrativos passíveis de controle jurisdicional. Trata-se de um tribunal de índole técnica e política, criado para fiscalizar o correto emprego dos recursos públicos.

Os Tribunais de Contas realizam controle de legitimidade, economicidade e de eficiência, verificando se os atos praticados pelos entes controlados estão de acordo com a moralidade, eficiência, proporcionalidade.

No atual contexto juspolítico brasileiro, o Tribunal de Contas possui competência para aferir se o administrador atuou de forma prudente, moralmente aceitável e de acordo com o que a sociedade dele espera.

O TCU representa um dos principais instrumentos republicanos destinados à concretização da democracia e dos direitos fundamentais, na medida em que o controle do emprego de recursos públicos propicia, em larga escala, justiça e igualdade.

STF. 1ª Turma. MS 33340/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/5/2015 (Info 787).

A **comprovação do tríplice de atividade jurídica** exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, **DEVE OCORRER NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA** no concurso público. STF. Plenário. RE 655265/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 13/4/2016 (repercussão geral) (Info 821).

LINHA SUCESSÓRIA DO PR	Vice-Presidente
	Presidente da CD
	Presidente do SF
	Presidente do STF

Os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da CF/88, **caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República**. No entanto, **mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do Poder por eles titularizados**. STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/12/2016 (Info 850).

Subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores	95% dos Ministros do STF
Subsídio dos desembargadores do TJ	90,25% dos Ministros do STF

A qualificadora “**deformidade permanente**” do crime de lesão corporal (art. 129, § 2º, IV, do CP) **não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora** que elimine ou minimize a deformidade na vítima. Isso porque, o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais (pelo risco ou pelo custo, como cirurgia plástica ou de tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da vítima. STJ. 6ª Turma. HC 306.677-RJ, Rel. Min. Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/5/2015 (Info 562).

A lesão corporal que provoca na vítima a **perda de dois dentes tem natureza grave** (art. 129, § 1º, III, do CP), e não gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP).

Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão corporal leve –, qualificada pela violência doméstica, **tão somente em razão de o crime não ter ocorrido no ambiente familiar. Sendo a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro**, deverá incidir a qualificadora do § 9º **não importando onde a agressão tenha ocorrido**. STJ. 5ª Turma. RHC 50026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 3/8/2017 (Info 609).

A qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do CP **aplica-se também às lesões corporais cometidas contra HOMEM** no âmbito das relações domésticas. STJ. 5ª Turma. RHC 27622-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7/8/2012.

Injúria racial (art. 140, § 3º do CP) (alguns autores chamam de racismo impróprio)	Racismo (art. 20 da Lei 7.716/89)
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.	Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.
O agente ofende, insulta, ou seja, xinga alguém utilizando elementos relacionados com a sua raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A ofensa é praticada contra uma pessoa determinada ou um grupo determinado de indivíduos (exs: cinco amigos negros, árabes etc.).	O agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito em virtude de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Há um ato de segregação. Também pode ser caracterizado mediante uma ofensa verbal (sem um ato de segregação), desde que a ofensa seja dirigida a todos os integrantes de certa raça, cor, etnia, religião etc.
A intenção do agente é atacar a honra subjetiva de uma pessoa ou de um grupo determinado de pessoas, utilizando os elementos já mencionados.	A intenção é segregar a pessoa ou um grupo de pessoas por conta de um dos elementos já mencionados.
Ex: "seu macaco". Ex: "vocês 5 são um bando de terroristas".	Ex: nesta festa não pode entrar negros. Ex: todos os judeus são ladrões.
O agente visa a atingir uma pessoa determinada ou determinável.	O agente visa a atingir um número indeterminado de pessoas (todos que compõem aquela coletividade).
O bem jurídico tutelado é a honra subjetiva.	O bem jurídico tutelado é a igualdade.
Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima (art. 145, parágrafo único, do CP).	Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada.
Há polêmica se seria ou não um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, se está incluído no art. 5º, XLII, da CF/88. Existe uma decisão do STJ reconhecendo a imprescritibilidade: STJ. 6ª Turma. AgRg no Aresp 686965/DF, j. 18/08/2015.	Não há dúvidas de que se trata de crime inafiançável e imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII: "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Citação é o ato por meio do qual o Poder Judiciário comunica ao indivíduo que foi recebida uma denúncia ou queixa-crime ajuizada contra ele; e convoca o acusado para ingressar no processo e se defender.	
Citação REAL (pessoal)	Citação FICTA (presumida)
É aquela na qual o acusado é citado pessoalmente, ou seja, ele mesmo recebe a comunicação.	Ocorre quando o acusado não é encontrado para ser comunicado pessoalmente da instauração do processo. Apesar disso, se forem cumpridos determinados requisitos legais, a lei presume que ele soube da existência do processo e, por isso, autoriza que a marcha processual siga em frente.
A citação pessoal pode ser dividida em subespécies: a Citação por mandado (art. 351); b Citação por carta precatória (art. 353); c Citação do militar (art. 358); d Citação do funcionário público (art. 359); e Citação do acusado que estiver preso (art. 360); f Citação do acusado no estrangeiro (art. 368); g Citação em legações estrangeiras (art. 369).	Existem duas subespécies de citação ficta: a Citação por edital (art. 361); b Citação por hora certa (art. 362).
Formas de citação que não são admitidas no processo penal	
•Citação por via postal (correios); •Citação eletrônica; •Citação por e-mail; •Citação por telefone.	

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Citação por hora certa é constitucional. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a07c2f3b3b907aaf8436a26c6d77f0a2>>.

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA: a sentença não poderá condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou queixa, sob pena de incorrer em decisão ultra ou extra petita, sendo isso causa de nulidade absoluta.



Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o empregador pedindo indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho	Competência da Justiça do TRABALHO .
Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o INSS pleiteando benefício decorrente de acidente de trabalho	Competência da justiça comum ESTADUAL .
Ação proposta pelo acidentado (seu cônjuge, demais herdeiros ou dependentes) contra o INSS pleiteando benefício decorrente de acidente de outra natureza (que não seja acidente de trabalho)	Competência da Justiça FEDERAL (STJ AgRg no CC 118.348/SP, julgado em 29/02/2012).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula vinculante 22-STFe. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.-buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ee0070c40a7c781507b38c59c3eb8d4>>

E se a contravenção penal for conexas com crime federal?

Haverá a **cisão dos processos**, de forma que o crime será julgado pela Justiça Federal e a contravenção pela Justiça Estadual (STJ. CC 20454/RO, j. em 13.12.1999).

A doutrina afirma que existe uma **exceção na qual a Justiça Federal julgaria contravenção penal**. Trata-se da hipótese de **contravenção penal praticada por pessoa com foro privativo no Tribunal Regional Federal**. Seria o caso, por exemplo, de contravenção penal cometida por Juiz Federal ou Procurador da República. Em tais situações, o julgamento ocorreria no TRF (e não na Justiça Estadual). É a posição, dentre outros, de Renato Brasileiro de Lima.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

TEORIA DA COGNIÇÃO	TEORIA DA AGNIÇÃO
Considera-se formado o contrato quando a resposta positiva do aceitante chega ao conhecimento do proponente.	Não é necessário que a resposta do aceitante chegue ao conhecimento do proponente
	TEORIA DA DECLARAÇÃO
	O contrato se forma no momento em que o aceitante redige sua resposta .
	TEORIA DA EXPEDIÇÃO
	O contrato se aperfeiçoa no momento da expedição da resposta pelo aceitante
	TEORIA DA RECEPÇÃO
	Tem-se a formação do contrato no momento em que o proponente recebe a proposta . <i>Adotada pela maior parte da doutrina</i>

*Informações retiradas do site <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/119278/fases-da-formacao-do-contrato>

A estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. STJ. 3ª Turma. REsp 1760966-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2018 (Info 639).

FURTO PRIVILEGIADO	
1) Primariedade do agente	2) Pequeno valor da coisa furtada
O agente (criminoso) deve ser primário. Primário é o indivíduo que não é reincidente, nos termos do art. 63 do CP.	Segundo a jurisprudência, para os fins do § 2º do art. 155, coisa de pequeno valor é aquela cujo preço, no momento do crime, não seja superior a 1 salário-mínimo .

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

A apropriação indébita previdenciária é uma espécie de crime tributário

A apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é **crime omissivo material (e não formal)**, de modo que, por força do princípio da isonomia, aplica-se a ele também a SV 24 (STJ. 6ª Turma. HC 270.027/RS, julgado em 05/08/2014)

A **prescrição da pretensão punitiva** do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) **permanece suspensa enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa em razão de decisão de antecipação dos efeitos da tutela no juízo cível**. Isso porque a decisão cível acerca da exigibilidade do crédito tributário repercute diretamente no reconhecimento da própria existência do tipo penal, visto ser o crime de apropriação indébita previdenciária um delito de natureza material, que pressupõe, para sua consumação, a realização do lançamento tributário definitivo. STJ. 5ª Turma. RHC 51596-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 3/2/2015 (Info 556).

"Gato"	Alteração do sistema de medição
O agente desvia a energia elétrica de sua fonte natural por meio de ligação clandestina, sem passar pelo medidor.	O agente altera o sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo.
Trata-se de FURTO.	Trata-se de ESTELIONATO.
No furto, a fraude tem por objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração da coisa (inversão da posse). O bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada de sua posse. A concessionária não sabe que está fornecendo energia elétrica para aquele indivíduo. Ele está desviando (subtraindo) a energia da rede.	A fraude tem por finalidade fazer com que a vítima incida em erro e, voluntariamente, entregue o objeto ao agente criminoso, baseada em uma falsa percepção da realidade. A concessionária sabe que está fornecendo energia elétrica para aquele consumidor, mas a fraude faz com que ela não perceba que ele está pagando menos do que deveria.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Adulterar o sistema de medição da energia elétrica para pagar menos que o devido: estelionato (não é furto mediante fraude). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/11704817e347269b7254e744b5e22dac>>

A taxa é um **tributo bilateral, contraprestacional, sinalagmático ou vinculado**. Isso porque a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, a Administração Pública só pode cobrar se, em troca, estiver prestando um serviço público ou exercendo poder de polícia. Há, portanto, obrigações de ambas as partes. O poder público tem a obrigação de prestar o serviço ou exercer poder de polícia e o contribuinte a de pagar a taxa correspondente.

Quem pode instituir taxa? A União, os Estados, o DF e os Municípios. Trata-se de tributo de competência comum. A taxa será instituída de acordo com a competência de cada ente.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

As empresas concessionárias de serviço público **NÃO gozam de imunidade tributária recíproca**, considerando que são empresas privadas que desempenham tais atividades em busca do lucro.

A imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (art. 150, VI, "a" da CF/88), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). STF. Plenário. RE 259976 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23/03/2010. STF. Plenário. RE 405267, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/09/2018.

As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914).

Os **Correios gozam de imunidade tributária recíproca**, razão pela qual os Municípios não podem cobrar ISS sobre a prestação dos serviços postais. STJ. 2ª Turma. REsp 1.642.250-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/3/2017 (Info 602).

Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está desvinculado de finalidade estatal. STF. Plenário. RE 434251/RJ, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/4/2017 (Info 861).

A imunidade tributária recíproca **alcança a autarquia que presta serviço público remunerado por meio de tarifas**. Assim, o simples fato de haver a cobrança de tarifas não descaracteriza a regra imunizante. STF. 1ª Turma. RE 741938 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/08/2014. STF. 2ª Turma. RE 482814 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/11/2011.

A imunidade tributária recíproca **não exonera** o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação "retroativa" da imunidade tributária). STF. Plenário. RE 599176/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 5/6/2014 (repercussão geral) (Info 749).

A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT **alcança o IPTU** incidente sobre imóveis de sua propriedade, bem assim os por ela utilizados. STF. Plenário. RE 773992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2014 (repercussão geral).

ECT goza de imunidade tributária recíproca mesmo quando realiza o transporte de bens e mercadorias. STF. Plenário. RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/11/2014 (reper-

cussão geral)(Info 767).

Os veículos automotores pertencentes aos Correios **são imunes à incidência do IPVA** por força da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da CF/88). STF. Plenário. ACO 879/PB, (Info 769).

AÇÃO PENAL NOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 184 DO CP	Caput: ação penal privada.
	§§ 1º e 2º (ex.: venda de DVD pirata): ação pública incondicionada.
	§ 3º: ação penal pública condicionada.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

A experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não desnaturalizam (descaracterizam) o crime sexual praticado contra menor de 14 anos, NÃO SERVEM também para JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, A TÍTULO DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. STJ. 6ª Turma. REsp 897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/2/2015 (Info 555).

ESTUPRO BILATERAL: ocorre o "estupro bilateral" quando dois menores de 14 anos praticam conjunção carnal ou outro ato libidinoso entre si

"EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA": Trata-se de uma tese defensiva segundo a qual se o agente praticasse sexo consensual (conjunção carnal ou ato libidinoso) com uma pessoa menor de 14 anos, não deveria ser condenado se a diferença entre o agente e a vítima não fosse superior a 5 anos. A "exceção de Romeu e Julieta" **não é aceita pela jurisprudência**, ou seja, mesmo que a diferença entre autor e vítima seja menor que 5 anos, mesmo que o sexo seja consensual e mesmo que eles sejam namorados, há crime.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O crime de estupro de vulnerável é material
Não é possível a desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o crime do art. 215-A do CP (importunação sexual). Isso porque o tipo penal do art. 215-A é praticado sem violência ou grave ameaça e o delito do art. 217-A inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. STJ. 3ª Seção. AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/06/2019.
Em caso de estupro de vulnerável praticado contra duas ou mais vítimas, mediante violência presumida, não há continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Isso porque a violência de que trata a continuidade delitiva especial é a real, não abarcando a violência presumida. STJ. 5ª Turma. HC 232709/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2016.
A jurisprudência do STJ entende que, nas hipóteses de estupro praticado com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica. Neste caso, deverá ser aplicada a continuidade delitiva simples (art. 71, caput, do CP), desde que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. STJ. 6ª Turma. REsp 1602771/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/10/2017.
A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda em motel pode permitir a deflagração da ação penal para a apuração do delito de estupro de vulnerável . STJ. 5ª Turma. RHC 70976-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2/8/2016 (Info 587).
O agente que passa as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 14 anos, por dentro de sua roupa, pratica, em tese, o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não importa que não tenha havido penetração vaginal (conjunção carnal). STF. 1ª Turma. RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016 (Info 837).
A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) dá-se não apenas quando há conjunção carnal, mas sim todas as vezes em que houver a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. No caso, o agente deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. O STJ entende que é inadmissível que o Julgador de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta. STJ. 6ª Turma. REsp 1353575-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/12/2013 (Info 533).
Para que o crime seja considerado consumado, não é indispensável que o ato libidinoso praticado seja invasivo (introdução do membro viril nas cavidades da vítima). Logo, toques íntimos podem servir para consumir o delito. STJ. 6ª Turma. REsp 1309394-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/02/2015 (Info 555).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br



IPTU	
CARACTERÍSTICAS	REAL: incide sobre uma coisa (propriedade imobiliária urbana)
	DIRETO: o próprio contribuinte é quem suporta o encargo financeiro da tributação (não há repercussão econômica)
	FISCAL: a função precípua deste imposto é a arrecadação (imposto fiscal). Vale ressaltar, no entanto, que, em alguns casos, ele poderá assumir também um caráter extrafiscal (forma de estimular o cumprimento da função social da propriedade);
	PROGRESSIVO: pode ser progressivo no tempo caso a propriedade não esteja cumprindo sua função social (art. 182, § 4º), além de poder ser progressivo em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I);
IPTU x ITR	O IPTU incide sobre imóveis urbanos. O ITR recai sobre imóveis rurais. Assim, em regra, o ITR incide apenas sobre imóveis rurais. Se o imóvel for urbano, o imposto devido é o IPTU. Exceção: Segundo o STJ, incide o ITR (e não o IPTU) sobre imóveis comprovadamente utilizados para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbanas pela legislação municipal. STJ. 1ª Seção. REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/08/2009.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O IPTU incide sobre:	
1) Imóveis localizados na zona urbana	2) Imóveis localizados na área urbanizável ou de expansão urbana
Locais onde possuem, no mínimo, 2 dos melhoramentos do § 1º do art. 32 do CTN. Art. 32 (...) § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.	São loteamentos aprovados pelos órgãos competentes e destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Não possuem os 2 dos melhoramentos do § 1º, mas mesmo assim irão ser objeto de IPTU, desde que previstas na lei municipal. Isso porque são áreas que o CTN autorizou que a lei municipal considerasse como urbanas, apesar de não terem os melhoramentos. Art. 32 (...) § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

É admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada. A prova emprestada **não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas**, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso. Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o direito de se insurgir contra a prova trazida e de impugná-la. STJ. Corte Especial. EREsp 617428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014 (Info 543).

Quais são os fundamentos que justificam a aceitação da prova emprestada?

-Princípio da economia processual;e
-Princípio da busca da verdade possível, uma vez que nem sempre será possível produzir a prova novamente.

A prova emprestada ingressa no processo com que natureza? A prova que veio de outro processo entra no processo atual como "prova documental", independentemente da natureza que ela tinha no processo originário.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Prova unilateralmente diabólica	Prova bilateralmente diabólica
Ocorre quando a prova é diabólica para a parte que tinha o ônus de produzi-la (segundo as regras do art. 373 do CPC), no entanto, é uma prova possível de ser juntada pela outra parte.	Ocorre quando a prova é diabólica para ambas as partes, ou seja, é impossível ou muito difícil para ambas as partes.
Neste caso, o juiz poderá inverter o ônus, determinando que a prova seja produzida pela outra parte que não tinha inicialmente o ônus de juntá-la. Isso está previsto no § 1º do art. 373.	Neste caso, não haverá inversão do ônus por conta da prova diabólica. Não se pode simplesmente transferir a prova diabólica de uma parte para a outra.
§ 1º (...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput (...) poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (...)	§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

Inversão do ônus da prova	Distribuição dinâmica do ônus da prova
É uma mudança prévia e abstrata das regras de ônus da prova.	É uma mudança das regras de ônus da prova que se dá no caso concreto, com base na análise de quem está em melhores condições de produzir a prova.
O juiz não tem ampla liberdade na distribuição do ônus da prova. Não existe a possibilidade de se inverter o ônus de apenas um fato, por exemplo.	Há uma ingerência mais ampla do juiz na distribuição do ônus da prova entre as partes que permitirá, inclusive, o exame e a distribuição de cada fato específico isoladamente.
Ex: art. 6º, VIII, do CDC.	Ex: hipóteses 2 e 3 do § 1º do art. 373 do CPC (veja novamente acima).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (teoria do recurso indiferente ou teoria do tanto vale)	- Ligado à instrumentalidade das formas Requisitos: - Ausência de má-fé - Ausência de erro grosseiro (STJ: necessária existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese) - Interposição do recurso errado no prazo do recurso correto
PRINCÍPIO DA CONVOLAÇÃO	O recurso interposto corretamente será convolado (mudado) em outro, por ser mais benéfico ao recorrente.

Esse dispositivo **NÃO PODE SER APLICADO QUANDO:**

- a) **o réu que estiver requerendo a extensão da decisão não participar da mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado.** O requerente será, neste caso, parte ilegítima;
- b) **se invoca extensão da decisão para outros processos que não foram examinados pelo órgão julgador.** Isso porque, neste caso, o que o requerente está pretendendo é obter a transcendência dos motivos determinantes para outro processo, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. STF. 1ª Turma. HC 137728 EXTN/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/5/2017 (Info 867).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

É cabível RESE para **impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova**, nas hipóteses do art. 366 do CPP. **A decisão que indefere a produção antecipada de provas com base no art. 366 deve ser encarada, para fins de recurso, como sendo uma decisão que "ordena a suspensão do processo" e, além disso, determina se haverá ou não a produção das provas. Logo, enquadra-se no inciso XVI do art. 581 do CPP.** STJ. 3ª Seção. EREsp 1630121-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/11/2018 (Info 640).

O inciso I prevê que é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que "não receber a denúncia ou a queixa". Por meio de interpretação extensiva, a jurisprudência admite também o RESE contra a decisão que não recebe o aditamento da denúncia ou da queixa.

Não existe previsão de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional do processo ("sursis processual"). Apesar disso, o STJ admite a interposição de RESE nesses casos com base em uma interpretação extensiva do inciso XI (que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena).

É **cabível** RESE **contra decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão.** STJ. 6ª Turma. REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016 (Info 596).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br



FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE	
URBANA	RURAL
A propriedade urbana cumpre sua <u>função social</u> quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.	Requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e <u>preservação do meio ambiente</u> ; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

NÃO SE APLICA O INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO CRIME DE MOEDA FALSA. No crime de moeda falsa — cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros —, a **vítima é a coletividade como um todo**, e o **bem jurídico tutelado é a fé pública**, que não é passível de reparação. Desse modo, **os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior**, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. STJ. 6ª Turma. REsp 1242294-PR, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014 (Info 554).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Se o agente que possui o aparelho destinado à falsificação da moeda o utiliza e efetivamente cria uma cédula falsa, ele responderá pelo crime do art. 291 em concurso com o delito de moeda falsa (art. 289 do CP)?

Conforme explica Cleber Masson (ob. cit., p. 470), existem duas posições sobre o tema:

1ª corrente: **SIM. O agente deve ser responsabilizado pelo crime de preteritos para falsificação de moeda (art. 291) em concurso material com o delito de moeda falsa (art. 289 do CP).** É a posição do próprio Masson e do Rogério Greco. Trata-se da **corrente majoritária**.

2ª corrente: **NÃO.** Incide o princípio da consunção, resultando na absorção do crime-meio (art. 291) pelo crime-fim, que é o de moeda falsa (art. 289). Foi defendida por Nelson Hungria.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

De quem é a competência para julgar o crime de omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP)?

* **STJ: Justiça FEDERAL.** O sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4.º, do Diploma Penal, é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS. Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Nesse sentido: STJ. 3ª Seção. CC 145567/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/04/2016.

* **1ª Turma do STF: Justiça ESTADUAL.** Nesse sentido: 1ª Turma. Ag.Reg. na Pet 5084, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/11/2015.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

NÃO É TÍPICA A CONDUTA DE INSERIR, EM CURRÍCULO LATTES, DADO QUE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE.

Isso não configura falsidade ideológica (art. 299 do CP) porque:

1) **currículo Lattes não é considerado documento por ser eletrônico e não ter assinatura digital;**

2) currículo Lattes é passível de averiguação e, portanto, não é objeto material de falsidade ideológica. **Quando o documento é passível de averiguação, o STJ entende que não há crime de falsidade ideológica** mesmo que o agente tenha nele inserido informações falsas. STJ. 6ª Turma. RHC 81451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

É ATÍPICA a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os benefícios da gratuidade de justiça, não é crime, pois aludida manifestação não pode ser considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa. STJ. 6ª Turma. HC 261074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 5/8/2014 (Info 546).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

É possível a condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) com fundamento em documentos e testemunhos constantes do processo, acompanhados da confissão do acusado, sendo DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL para a comprovação da materialidade do crime, especialmente se a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização do referido exame. O crime de uso de documento falso **se consuma com a simples utilização** de documento comprovadamente falso, dada a sua natureza de **delito formal**. STJ. 5ª Turma. HC 307586-SE, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), julgado em 25/11/2014 (Info 553).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br



Art. 307 Falsa identidade	Art. 304 Uso de documento falso
Consiste na simples atribuição de falsa identidade, sem a utilização de documento falso.	Aqui, há obrigatoriamente o uso de documento falso.
Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva, quando, na verdade, ele é João Lima.	Ex.: ao ser parado em uma blitz, o agente, João Lima, afirma que seu nome é Pedro Silva e apresenta o RG falsificado com este nome.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

REVISÃO CRIMINAL	AÇÃO RESCISÓRIA
Pode ser interposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado (não há prazo de decadência para ajuizar a revisão).	Deve ser interposta até o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado.
Só pode ser ajuizada em favor do condenado (só existe revisão criminal <i>pro reo</i> ; não existe revisão criminal <i>pro societate</i>).	A ação rescisória pode ser proposta pelo autor ou pelo réu.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

No julgamento da revisão criminal, se o Tribunal decidir desconstituir a decisão impugnada, diz-se que houve juízo rescindente .
Se, além de desconstituir a decisão impugnada, o próprio Tribunal proferir uma outra decisão em substituição àquela que foi rescindida, diz-se que houve juízo rescisório .
Dessa feita, julgando procedente a revisão (juízo rescindente), o Tribunal poderá: - alterar a classificação da infração (juízo rescindente juízo rescisório) - absolver o réu (juízo rescindente juízo rescisório) - modificar a pena (juízo rescindente juízo rescisório) ou - anular o processo (nesse caso, só haverá juízo rescindente porque o processo será devolvido à 1ª instância onde lá será proferida nova sentença).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

JUÍZO RESCINDENTE (JUÍZO REVIDENTE OU DE CASSAÇÃO)	JUÍZO RESCISÓRIO (JUÍZO REVISÓRIO OU DE REFORMA):
Haverá juízo rescindente quando o Tribunal desconstituir a decisão impugnada.	Haverá juízo rescisório quando o Tribunal, após desconstituir a decisão impugnada, proferir uma nova decisão em substituição àquela que foi rescindida.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br



Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

1. O Estado **não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.**

2. A **ausência de registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) **impede, como regra geral, o fornecimento** de medicamento por decisão judicial.

3. É **possível, excepcionalmente, a concessão judicial** de medicamento **sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido** (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As **ações** que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa **deverão necessariamente ser propostas em face da União.** STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).

Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde

Os **entes** da Federação, em decorrência da competência comum, **são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde** e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Para efeito de aposentadoria com tempo de contribuição diferenciada para professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, **salvo no caso de professores que estejam desempenhando as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico.**

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a criança de até 5 anos de idade. A educação infantil, em creche e pré-escola, representa **prerrogativa constitucional indisponível** garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo um dever do Estado (art. 208, IV, da CF/88). **Os Municípios, que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil** (art. 211, § 2º, da CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal. STF. Decisão monocrática. RE 956475, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 (Info 827).

A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. STF. Plenário. RE 597854/GO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

As atividades de pós-graduação enquadram-se como "ensino"? NÃO. O conceito de "manutenção e desenvolvimento do ensino" (art. 212 da CF/88) **não abrange as atividades de pós-graduação.** A pós-graduação está relacionada com a pesquisa e extensão.

Como definir os cursos das universidades que deverão ser gratuitos?

- Caso a atividade preponderante do curso seja a "manutenção e o desenvolvimento do ensino", este curso deverá ser obrigatoriamente gratuito, nos termos do art. 206, IV, da CF/88.

- Caso as atividades do curso sejam relacionadas com a pesquisa e a extensão, então, nesta hipótese, a universidade poderá contar com recursos de origem privada e, portanto, poderá cobrar mensalidades.

A mensalidade cobrada pela universidade no curso de pós-graduação possui natureza jurídica de "taxa" (tributo)?

NÃO. Por serem atividades extraordinárias desempenhadas de modo voluntário pelas universidades, estas **mensalidades são classificadas como TARIFA.** Dessa forma, **por não ser taxa, a cobrança de mensalidade para os cursos de especialização não está sujeita à legalidade estrita.**

SV 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas **viola** o disposto no art. 206, inciso IV, da Constituição Federal.

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, **não proíbe o ensino domiciliar.** No entanto, o ensino domiciliar **não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente** os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

A CF/88 prevê que “o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.” (art. 210, § 1º). Diante disso, nas escolas públicas são oferecidas aulas de ensino religioso, normalmente vinculadas a uma religião específica. É o chamado ensino religioso confessional. O PGR ajuizou ADI pedindo que fosse conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 33, §§ 1º e 2º da LDB e ao art. 11, § 1º do acordo Brasil-Santa Sé. Na ação, o PGR afirmava que não é permitido que se ofereça ensino religioso confessional (vinculado a uma religião específica). Para o autor, o ensino religioso deve ser voltado para a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica e deve ser ministrado por professores regulares da rede pública de ensino, e não por pessoas vinculadas às igrejas. O STF julgou improcedente a ADI e decidiu que **O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS PODE TER NATUREZA CONFSSIONAL, OU SEJA, PODE SIM SER VINCULADO A RELIGIÕES ESPECÍFICAS. A partir da conjugação do binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) e Liberdade religiosa (art. 5º, VI), o Estado deverá assegurar o cumprimento do art. 210, § 1º da CF/88, autorizando na rede pública, em igualdade de condições o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente fixados pelo Ministério da Educação.** Assim, deve ser permitido aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados a partir de chamamento público e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público. Dessa forma, o STF entendeu que **a CF/88 não proíbe que sejam oferecidas aulas de uma religião específica, que ensine os dogmas ou valores daquela religião.** Não há qualquer problema nisso, desde que se garanta oportunidade a todas as doutrinas religiosas. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879).

A interrupção do prazo prescricional operada contra o devedor principal prejudica o fiador. Em regra, o ato interruptivo da prescrição apresenta caráter pessoal e somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio). Isso está previsto no art. 204 do CC. **Exceção** a esta regra: **interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, por via de consequência, estará interrompida a prescrição contra o fiador em razão do princípio da gravitação jurídica (o acessório segue o principal)**, nos termos do art. 204, § 3º, do CC: § 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

A interrupção do prazo prescricional operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado, salvo nas hipóteses em que os devedores sejam solidários. Como regra, a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado. Isso porque o principal não segue a sorte do acessório. Existe, no entanto, uma exceção: a interrupção em face do fiador poderá, sim, excepcionalmente, acabar prejudicando o devedor principal nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários, ou seja, caso o fiador tenha renunciado ao benefício ou se obrigue como principal pagador ou devedor solidário. STJ. 4ª Turma. STJ. 4ª Turma. REsp 1.276.778-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/3/2017 (Info 602).

É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente a sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1541364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/09/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1374836-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/10/2013 (Info 534).

Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, **é válida** a fiança prestada por um dos conviventes sem a autorização do outro. STJ. 4ª Turma. REsp 1299866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/2/2014 (Info 535).

TÍTULOS DE CRÉDITOS TÍPICOS (NOMINADOS)	São aqueles criados por uma legislação específica, que os regulamenta. Exs: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito.
TÍTULOS DE CRÉDITOS ATÍPICOS (INOMINADOS)	São aqueles criados pela vontade dos próprios particulares, segundo seus interesses. Isso é permitido, desde que não violem as regras do Código Civil. Como não são regulados por uma legislação específica, devem obedecer as normas do Código Civil que tratam sobre títulos de crédito.

A **obtenção de lucro fácil e a cobiça** constituem **elementares dos tipos de concussão e corrupção passiva** (arts. 316 e 317 do CP), sendo **indevido utilizá-las para aumentar a pena-base** alegando que os “motivos do crime” (circunstância judicial do art. 59 do CP) seriam desfavoráveis. STJ. 3ª Seção. EDv nos REsp 1196136-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/5/2017 (Info 608).

Em caso de condenação do réu por concussão, na dosimetria da pena o juiz pode (e deve) aumentar a pena-base pelo fato de o réu ser policial. Para cometer o crime, basta ser funcionário público, mas o **grau de reprovabilidade do réu é maior**, tendo em vista que se trata de policial, agente público responsável pelo combate à criminalidade. Assim, não é possível nivelar a concussão de um funcionário público comum com a de um policial, de um parlamentar, de um juiz etc. Aquele que está investido de parcela de autoridade pública — como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade policial — deve ser avaliado, no desempenho da sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos. STF. 2ª Turma. RHC 117488 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 1º/10/2013 (Info 722). STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2016 (Info 835).

No crime de concussão, a situação de **flagrante delito** configura-se no **momento da exigência da vantagem indevida** (e não no instante da entrega). Isso porque a **CONCUSSÃO É CRIME FORMAL**, que se consuma com a exigência da vantagem indevida. Assim, a entrega da vantagem indevida representa mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente. STJ. 5ª Turma. HC 266460-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2015 (Info 564).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a **solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação** da prática da conduta almejada.

Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de **corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”**.

A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo. STJ. 6ª Turma. REsp 1745410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018 (Info 635).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Diretor de organização social STF. 1ª Turma. HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 (Info 915).

Administrador de Loteria STJ. 5ª Turma. AREsp 679.651/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/09/2018.

Advogados dativos STJ. 5ª Turma. HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/3/2016 (Info 579).

Médico de hospital particular credenciado/conveniado ao SUS (após a Lei 9.983/2000) STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1101423/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/11/2012.

Estagiário de órgão ou entidade públicos STJ. 6ª Turma. REsp 1303748/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/06/2012.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. STJ. Plenário. CC 159680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/08/2018 (Info 631).

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, **ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta**.

STJ. 3ª Seção. CC 160748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018 (Info 635).

O **descaminho é crime tributário FORMAL**. Logo, para que seja proposta ação penal por descaminho **não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário**.

Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF.

O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos quando da importação ou exportação de mercadorias. STJ. 6ª Turma. REsp 1.343.463-BA, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2014 (Info 548). STF. 2ª Turma. HC 122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/05/2014.

É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em conta sua natureza formal.

STF. 1ª Turma. HC 121798/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br



CONTRABANDO	DESCAMINHO
Tipificado no art. 334-A do CP.	Tipificado no art. 334 do CP.
Consiste em “importar ou exportar mercadoria proibida”.	Consiste em “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”
Corresponde à conduta de importar ou exportar mercadoria PROIBIDA. Obs: essa proibição pode ser absoluta ou relativa.	Corresponde à entrada ou à saída de produtos PERMITIDOS, todavia elidindo o pagamento do imposto devido. É a fraude utilizada para iludir o pagamento de impostos relacionados com a importação ou exportação de produtos.
NÃO é uma espécie de crime tributário.	É uma espécie de crime tributário.
Bem jurídico: a moralidade administrativa, a saúde e a segurança pública. O bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional.	Bem jurídico protegido: interesse do Estado na arrecadação dos tributos. Além disso, alguns autores apontam que este crime também protege o controle estatal das importações e das exportações.
É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância. Exceção: contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso próprio (STJ EDcl no AgRg no REsp 1708371/PR).	APLICA-SE o princípio da insignificância se o valor do tributo cujo pagamento foi iludido não superar R\$ 20 mil (posição majoritária).
NÃO admite suspensão condicional do processo (a pena é de 2 a 5 anos).	Admite suspensão condicional do processo (a pena é de 1 a 4 anos).

*CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Competência da Justiça Federal. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/58ee2794cc87707943624dc8db2ff5a0>>



CORREÇÃO MONETÁRIA	
DANOS MATERIAIS	DANOS MORAIS
Efetivo prejuízo	Arbitramento

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE	Deverá ser proposta pela pessoa que sofreu um esbulho, ou seja, perdeu a posse.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE	Proposta quando a pessoa está sofrendo uma turbação, isto é, quando estão sendo praticados contra ela atos materiais concretos de agressão à posse, sem que ela tenha sido ainda desapossada integralmente.
INTERDITO PROIBITÓRIO	Ajuizada quando a pessoa estiver sofrendo ameaças de efetiva ofensa à posse, sem que tenha havido, contudo, um ato material concreto.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Para que seja configurado o crime de denúncia caluniosa **exige-se dolo direto. Não há crime de denúncia caluniosa caso o agente tenha agido com dolo eventual.** STF. 2ª Turma. HC 106466/SP, rel. Min. Ayres Britto, 14/2/2012.

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Denúncia caluniosa (art. 339)	Comunicação falsa de crime (art. 340)
O agente imputa a uma pessoa determinada ou determinável a prática de um crime ou contravenção mesmo sabendo que ela é inocente.	O agente comunica a prática de um crime ou contravenção mesmo sabendo que ele não existiu. Aqui o agente não "acusa" nenhuma pessoa (determinada ou determinável).

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

ESBULHO	Perda TOTAL da posse	Ação de reintegração de posse
TURBAÇÃO	Perda PARCIAL da posse	Ação de manutenção de posse

Art. 5º, LXXI, CF/88 - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a **falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;**

Se o legislador não edita as normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, há, neste caso, uma omissão inconstitucional, ou seja, um comportamento omissivo que ofende a própria Constituição. Essa omissão na edição do regulamento faz com que as normas constitucionais tornem-se inefetivas ("**síndrome da inefetividade das normas constitucionais**"). Os instrumentos para resolver a síndrome da falta de efetividade das normas constitucionais são: mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

*<https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-1330020-16-lei.html>

MANDADO DE INJUNÇÃO	ADI POR OMISSÃO
Natureza e finalidade Trata-se de processo no qual é discutido um direito subjetivo. A finalidade é viabilizar o exercício de um direito. Há, portanto, controle concreto de constitucionalidade.	Natureza e finalidade. A finalidade é declarar que há uma omissão, já que não existe determinada medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. Estamos diante, portanto, de processo objetivo, em que há controle abstrato de constitucionalidade.
Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.	Cabimento Cabível quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada.
Legitimados ativos MI individual: pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas. MI coletivo: estão previstos no art. 12 da Lei nº 13.300/2016.	Legitimados ativos Os legitimados da ADI por omissão estão descritos no art. 103 da CF/88.
Competência A competência para julgar a ação dependerá da autoridade que figura no polo passivo e que possui atribuição para editar a norma.	Competência Se relacionada com norma da CF/88: STF. Se relacionada com norma da CE: TJ.
Efeitos da decisão Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Obs: será dispensada a determinação a que se refere o inciso I quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.	Efeitos da decisão Declarada a inconstitucionalidade por omissão, o Judiciário dará ciência ao Poder competente para que este adote as providências necessárias. Se for órgão administrativo, este terá um prazo de 30 dias para adotar a medida necessária. Se for o Poder Legislativo, não há prazo.

É incabível mandado de segurança **contra decisão judicial transitada em julgado** (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268-STF). No entanto, **se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que venha a acontecer, posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado**, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de objeto. STJ. Corte Especial. EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2019 (Info 650).

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. STJ. 1ª Seção. ExeMS 18782-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (Info 634).

Em regra, é indispensável a intimação do Ministério Público para opinar nos processos de mandado de segurança, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009. No entanto, **a oitiva do Ministério Público é desnecessária** quando se tratar de **controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência**. Assim, não há qualquer vício na ausência de remessa dos autos ao Parquet que enseje nulidade processual se já houver posicionamento sólido do Tribunal. Nesses casos, é legítima a apreciação de pronto pelo relator. STF. 2ª Turma. RMS 32482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

O mandado de segurança **não é** o instrumento processual **adequado para o controle abstrato de constitucionalidade** de leis e atos normativos. STF. 2ª Turma. RMS 32.482/DF, rel. orig. Min. Teori Zavaski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 21/8/2018 (Info 912).

OBS: **É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.**

Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. STJ. Corte Especial. EREsp 1087232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2016.
STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018.

Se no curso de um processo administrativo federal é praticado ato contrário aos interesses da parte, o **prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança somente se inicia quando a parte for intimada diretamente**, na forma do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.784/99. O termo inicial para a formalização de mandado de segurança **pressupõe a ciência do impetrante**, nos termos dos arts. 3º e 26 da Lei nº 9.784/99, quando o ato impugnado surgir no âmbito de processo administrativo do qual seja parte. STF. 1ª Turma. RMS 32487/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/11/2017 (Info 884).

Cabe mandado de segurança contra ato judicial?		
O que diz a Lei 12.016/09	O que diz a súmula	O que diz o STJ
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;	Sumula 267-STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção.	Em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso. Isso porque o MS não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (ou seja, como substituto de recurso). Exceção: será cabível MS contra decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/be-a6cfd50b4f5e3c735a972cf0eb8450>>.

REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE CPI	1) requerimento subscrito (assinado) por, no mínimo, 1/3 dos membros daquela Casa Legislativa.
	2) indicação de fato determinado que será objeto de apuração;
	3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebec3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

CPI pode determinar a “quebra” de sigilos?	CPI federal, estadual ou distrital (STF ACO 730): SIM. Pode determinar a quebra de sigilos fiscal, bancário e de dados telefônicos.
	CPI municipal: prevalece que não pode. Isso porque os Municípios não possuem Poder Judiciário. Logo, não se pode dizer que a CPI municipal teria os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebec3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

Limitações aos poderes da CPI A CPI não pode:	• decretar o arresto, sequestro ou indisponibilidade de bens dos investigados;
	• decretar busca domiciliar;
	• decretar prisões preventivas (vimos acima que é possível a prisão em flagrante);
	• decretar interceptação telefônica;
	• investigar atos de conteúdo jurisdicional.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/692baebec3bb4b53d7ebc3b9fabac31b>>

O que é lei ou ato normativo para fins de ADI?	• todas as espécies normativas do art. 59 da CF/88;
	• qualquer outro ato que tenha conteúdo normativo (ex.: resolução ou deliberação administrativa de Tribunal).
Um Decreto pode ser considerado ato normativo para os fins do art. 102, I, da CF/88? Decreto que apenas regulamenta uma lei: NÃO. Decreto autônomo: SIM.	

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabe ADI contra decreto regulamentar de lei estadual. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/203cb085a5c2c3faf8e4f60131817256>>

PRECEITOS FUNDAMENTAIS (ADPF 405 MC/RJ)
• a separação e independência entre os Poderes;
• o princípio da igualdade;
• o princípio federativo;
• a garantia de continuidade dos serviços públicos;
• os princípios e regras do sistema orçamentário (art. 167, VI e X, da CF/88)
• o regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V e 158, III e IV; 159, §§ 3º e 4º; e 160 da CF/88);
• a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100 da CF/88).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Cabimento de ADPF contra conjunto de decisões judiciais que determinaram a expropriação de recursos do Estado-membro. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f0873a91b499e265ff6d78ff6e8985a0>>

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES	PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
Art. 305. O terceiro não interessado , que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas NÃO SE SUB-ROGA nos direitos do credor	Art. 1.368. O terceiro, interessado OU NÃO , que pagar a dívida, SE SUB-ROGARÁ DE PLENO DIREITO no crédito e na propriedade fiduciária.

Alienação fiduciária de bens MÓVEIS fungíveis e infungíveis quando o credor fiduciário for instituição financeira	Alienação fiduciária de bens MÓVEIS infungíveis quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica (sem ser banco)	Alienação fiduciária de bens IMÓVEIS
Lei nº 4.728/65 Decreto-Lei nº 911/69	Código Civil de 2002 (arts. 1.361 a 1.368-A)	Lei nº 9.514/97

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

A execução provisória de **obrigação de fazer** em face da Fazenda Pública **não** atrai o regime constitucional dos **precatórios**. Assim, em caso de "obrigação de fazer", é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal. Ex: sentença determinando que a Administração institua pensão por morte para dependente de ex-servidor. STF. Plenário.RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866).

LEI 8666/93	LEI 8987/95	LEI 11079/04
Risco da execução é da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Risco da execução é do CONCESSIONÁRIO ou PERMISSO-NÁRIO	Risco da execução é COMPARTILHA-DO entre a Administração Pública e o concessionário

POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INADIMPLENTO DO CONSUMIDOR	
DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO REGULAR (ATRASSO NORMAL DE PAGAMENTO)	Não se admite o corte para débitos antigos (consolidados) A obrigação de pagar a conta de energia elétrica é de natureza pessoal (não é propter rem)
DÉBITOS RELACIONADOS COM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA	
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR (CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR)	A responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório. Deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; A suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Isso porque o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. Deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns requisitos. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/58d2d622ed4026cae2e56dfc5818a11>>

Usufruto é o direito real e temporário de usar e fruir (retirar frutos e utilidades) coisa alheia (bem móvel ou imóvel), de forma gratuita, sem alterar-lhe a substância ou destinação econômica. O usufrutuário detém a posse direta do bem. Além disso, como se trata de direito real, ele também possui o poder de sequela, podendo perseguir a coisa aonde quer que ela vá. Como o usufrutuário detém a posse direta do bem, é óbvio que ele pode se valer das ações possessórias caso esteja sendo ameaçado em sua posse. No entanto, como o usufruto é um direito real e como o usufrutuário detém poder de sequela, a doutrina e a jurisprudência também admitem que ele ajuíze ação reivindicatória – de caráter petitório – com o objetivo de fazer prevalecer o seu direito sobre o bem, seja contra o nuproprietário, seja contra terceiros. STJ. 3ª Turma. REsp 1.202.843-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/10/2014 (Info 550).

CISÃO FUNCIONAL DE COMPETÊNCIA: no controle difuso-concreto, o pronunciamento do plenário ou do órgão especial irá se restringir à análise da inconstitucionalidade da lei em tese (antecedente), sendo o julgamento do caso concreto feito pelo órgão fracionário (consequente), o qual estará vinculado àquele pronunciamento.

*<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2599313/no-tocante-ao-controle-difuso-de-constitucionalidade-o-que-se-entende-pela-cisao-funcional-de-competencia-denise-cristina-mantovani-cera>

Durante o processo administrativo instaurado para apurar a legalidade de determinada gratificação, a Administração Pública pode determinar, com fundamento no poder cautelar previsto no art. 45 da Lei nº 9.784/1999, a suspensão do pagamento da verba impugnada até a decisão definitiva do órgão sobre a sua validade no âmbito do procedimento aberto. STF. 2ª Turma. RMS 31973/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/2/2014 (Info 737).

Qual o prazo de que dispõe a Administração Pública federal para anular um ato administrativo ilegal?

Regra	5 anos, contados da data em que o ato foi praticado.
Exceção 1	Em caso de má-fé. Se ficar comprovada a má-fé, não haverá prazo, ou seja, a Administração Pública poderá anular o ato administrativo mesmo que já tenha se passado mais de 5 anos.
Exceção 2	Em caso de afronta direta à Constituição Federal. O prazo decadencial de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Trata-se de exceção construída pela jurisprudência do STF. Não há previsão na lei desta exceção 2. STF. Plenário. MS 26860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/4/2014 (Info 741).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do processo administrativo federal para Estados e Municípios que não tiverem leis sobre o tema. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/92650b2e92217715fe312e6fa7b90d82>>

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 132: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI N. 9.784/1999

- 1) No âmbito de recurso ordinário, **a decadência administrativa** prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 **pode ser reconhecida a qualquer tempo e ex officio**, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo indispensável seu prequestionamento nas instâncias especiais.
- 2) Diante da ausência de previsão legal, **o prazo decadencial de 5 anos** do art. 54, caput, da Lei n. 9.784/1999 **é insuscetível de suspensão ou de interrupção**, devendo ser observada a regra do art. 207 do Código Civil.
- 3) A superveniência da Lei Distrital n. 2.834/2001 não interrompe a contagem do prazo decadencial iniciado com a publicação da Lei n. 9.784/1999, uma vez que sua única finalidade é aplicar, no âmbito do Distrito Federal, as regras previstas na referida lei federal.
- 4) O **prazo decadencial** para que a administração **promova a autotutela**, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, **aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis**.
- 5) As **situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 5 anos** previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo.
- 6) O prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 para a administração rever seus atos **não pode ser aplicado de forma retroativa**, devendo incidir somente após a vigência do referido diploma legal.
- 7) **A Lei n. 9.784/1999**, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, **pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria**. (Súmula n. 633/STJ)
- 8) Em se tratando de **atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos**, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e de pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela administração, **o prazo decadencial de 5 anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido**, consoante o § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
- 9) **É possível interromper o prazo decadencial com base no art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal**, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado.
- 10) Os atos administrativos abstratos, como as notas e os pareceres da Advocacia-Geral da União - AGU, não configuram atos de autoridade tendentes à revisão das anistias e são, portanto, ineficazes para, por si sós, interromper o fluxo decadencial, nos moldes do art. 54, § 2º, da Lei n. 9.784/1999.
- 11) Por se tratar de hipótese de ato administrativo complexo, a **decadência** prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 **não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou de pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, vez**



que tais atos se aperfeiçoam apenas com o registro na Corte de Contas.

12) O **prazo** previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 é **impróprio**, visto que ausente qualquer penalidade ante o seu descumprimento.



DESCUMPRIU DECISÃO DO STF PROFERIDA EM ADI, ADC, ADPF	Cabe reclamação mesmo que a decisão “rebelde” seja de 1ª instância. Não se exige o esgotamento de instâncias.
DESCUMPRIU DECISÃO DO STF PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL	Cabe reclamação, mas exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

Em regra, se a parte que interpôs o recurso principal pede a sua desistência, o recurso adesivo seguirá a mesma sorte, e não será mais conhecido (art. 997, § 2º, III, do CPC 2015).

Vale ressaltar, ainda, que **o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, mesmo que sem a anuência do recorrido** (art. 998 do CPC 2015).

No entanto, segundo decidiu o STJ, **se já foi concedida antecipação dos efeitos da tutela no recurso adesivo, não se admite a desistência do recurso principal de apelação.**

A apresentação da petição de desistência logo após a concessão dos efeitos da tutela recursal teve a nítida intenção de esvaziar o cumprimento da determinação judicial, no momento em que o réu anteviu que o julgamento final da apelação lhe seria desfavorável, sendo a pretensão, portanto, **incompatível com o princípio da boa-fé processual**. STJ. 3ª Turma. REsp 1285405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/12/2014 (Info 554).

Não se exige, para a interposição de recurso adesivo, que a sucumbência recíproca ocorra na mesma lide, devendo aquela ser aferida a partir da análise do julgamento em seu conjunto. Logo, **é possível o recurso adesivo mesmo sendo ele para impugnar o resultado da reconvenção (e não da ação)**. STJ. 4ª Turma. REsp 1109249-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/3/2013 (Info 518).

O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da ação de indenização julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado. Isso porque, neste caso, estará configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material.

Se o autor pediu uma quantia a título de danos morais e obteve valor inferior ao desejado, podemos concluir que:

- **Sob o ponto de vista formal, ele foi o vencedor da demanda e não terá que pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios do réu (Súmula 326-STJ);**
- **Sob o ponto de vista material, ele foi sucumbente e terá direito de interpor recurso (principal ou adesivo), já que não obteve o exato bem da vida pretendido.**

STJ. Corte Especial. REsp 1102479-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, julgado em 4/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 562).

A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense **deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública**. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1686469/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/03/2018.

O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, diferentemente do CPC/1973, é expresso no sentido de que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. Assim, ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada.

A intempestividade é tida pelo CPC/2015 como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. STJ. Corte Especial. AgInt no AREsp 957821/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrichi, julgado em 20/11/2017. STJ. 3ª Turma. AgInt-AREsp 1334276-BA. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/11/2018. STJ. 1ª Turma. AgInt-REsp 1.737.566-RO. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2018.

Cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015, **contra decisão interlocutória que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens**. Trata-se de **decisão parcial de mérito**, considerando que é uma decisão que resolve uma parcela do pedido de partilha de bens. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

II - mérito do processo;

STJ. 3ª Turma. REsp 1798975-SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral, desde que se operem ope iudicis e mediante autorização legal. STJ. 3ª Turma. REsp 1729110-CE, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte. Por outro lado, **não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte)**. STJ. 3ª Turma. REsp 1724453-SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015, I, do CPC/2015, **abrange as decisões que digam respeito à:**

- 1) **à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial);**
- 2) **ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela;**
- 3) **à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e**
- 4) **à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória.**

STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).



Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio de terceiro. Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória. Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com a tutela provisória em si). STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

A decisão interlocutória que afasta (rejeita) a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. Isso porque se trata de decisão de mérito. Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. STJ. 3ª Turma. REsp 1738756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

O rol do art. 1.015 do CPC é de **TAXATIVIDADE MITIGADA**, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

Obs: a tese jurídica fixada e acima explicada somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do REsp 1704520/MT, o que ocorreu no DJe 19/12/2018.

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF).

Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635)

É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que **não concede efeito suspensivo aos embargos à execução.**

As hipóteses em que cabe agravo de instrumento estão previstas art. 1.015 do CPC/2015, que traz um rol taxativo. Apesar de ser um rol exaustivo, **é possível que as hipóteses trazidas nos incisos desse artigo sejam lidas de forma ampla, com base em uma interpretação extensiva.**

Assim, é cabível agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução com base em uma interpretação extensiva do inciso X do art. 1.015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

STJ. 2ª Turma. REsp 1694667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 (Info 617).



A proteção matrimonial conferida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, **não deve ser aplicada quando o casamento for precedido de união estável que se iniciou quando os cônjuges eram menores de 70 anos.**

A doutrina praticamente de forma unânime afirma que o art. 1.641, II, do CC-2002 é inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade. Vale ressaltar, no entanto, que ainda não há decisão do STF sobre o tema.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Regime da separação obrigatória de bens para idosos não se aplica se o casamento foi precedido de união estável iniciada antes da idade-limite. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/9f1f64b519d20e2ccc36e1589a8f7555>>.

SEPARAÇÃO LEGAL (OBRIGATÓRIA)	SEPARAÇÃO ABSOLUTA
Separação LEGAL (obrigatória) é a prevista no art. 1.641 do Código Civil.	Separação ABSOLUTA é a separação convencional, ou seja, estipulada voluntariamente pelas partes (art. 1.687 do CC).
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.	Na separação absoluta (convencional), não há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento. Assim, somente haverá separação absoluta (incomunicável) na separação convencional.
Aplica-se a Súmula 377 do STF.	Não se aplica a Súmula 377 do STF.
Súmula 377-STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.	

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

- Se os proventos do trabalho foram adquiridos **ANTES** ou DEPOIS do casamento: **não se comunicam**. Os valores pertencerão ao patrimônio particular de quem tem o direito a seu recebimento.
- Se os proventos do trabalho foram adquiridos **DURANTE** o casamento: **comunicam-se**.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Comunhão parcial e inexistência de meação de valores do FGTS depositados antes do casamento. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3eb71f6293a2a31f3569e10af6552658>>.

- Se o bem for doado para um dos cônjuges, em um casamento regido pela comunhão parcial dos bens, a regra é que esse bem pertence apenas ao cônjuge que recebeu a doação.
 - Em um regime de comunhão parcial, o bem doado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal.
 - Em caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário (um dos cônjuges).
- STJ. 3ª Turma. REsp 1.318.599-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/4/2013 (Info 523).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Regime da comunhão parcial e doação feita a um dos cônjuges. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1e1d184167ca7676cf665225e236a3d2>>

AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO MP	AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELA DEFENSORIA
Na ação de alimentos, o MP atua como substituto processual , pleiteando, em nome próprio, o direito do infante aos alimentos. Para isso, em tese, o <i>Parquet</i> não precisa que a mãe ou o responsável pela criança ou adolescente procure o órgão em busca de assistência. O MP pode atuar de ofício. Aliás, na maioria das vezes o MP atua quando há a omissão dos pais ou responsáveis na satisfação dos direitos mínimos da criança e do adolescente, notadamente o direito à alimentação.	Na ação de alimentos, a Defensoria Pública atua como representante processual , pleiteando, em nome da criança ou do adolescente, o seu direito aos alimentos. Para tanto, a Defensoria só pode ajuizar a ação de alimentos se for provocada pelos responsáveis pela criança ou adolescente.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 594-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/6fe43269967adbb64ec6149852b5cc3e>>

O bem de família do fiador de um contrato de locação pode ser penhorado caso o locatário não pague os alugueis?	
Se a locação é RESIDENCIAL	Se a locação é COMERCIAL
SIM	NÃO
Em tese, o fiador irá perder o bem de família. É uma exceção à impenhorabilidade do bem de família.	O fiador não irá perder o bem de família. Não é exceção à impenhorabilidade do bem de família.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Impenhorabilidade do bem de família e contratos de locação comercial. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4c26774d852f62440fc746ea4cdd57f6>>



Se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou o casal ou entidade familiar	Se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou um terceiro
Este bem poderá ser penhorado.	Este bem NÃO poderá ser penhorado.
A situação se enquadra no inciso V do art. 3º	A situação NÃO se enquadra no inciso V do art. 3º.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Bem de família dado em garantia hipotecária. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/63eb58bd4d3486f001438f911a11d323>>

Se apenas um dos cônjuges for sócio da pessoa jurídica: em regra, o bem será impenhorável	Se os cônjuges forem os únicos sócios da pessoa jurídica devedora
O bem de família é IMPENHORÁVEL quando for dado em garantia real de dívida por <u>um</u> dos sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar.	O bem de família é PENHORÁVEL quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Bem de família dado em garantia hipotecária. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/63eb58bd4d3486f001438f911a11d323>>

As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, **independentemente de autorização expressa dos associados**.

STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

As associações de classe **atuam como representantes processuais**, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. **Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC.**

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.

Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1649087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2018.

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1719820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/04/2019.



As associações precisam de autorização específica dos associados para ajuizar ação coletiva?	
Ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses de seus associados	Ação civil pública (ação coletiva proposta na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos)
SIM	NÃO
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. STF. Plenário. RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo	As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/219c507b38ddfc07899fc1f01ff40c44>>

O tipo penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 define conduta delituosa que **abrange o inquérito policial e a ação penal**. STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650).

COLABORAÇÃO PREMIADA	DELAÇÃO PREMIADA
É um mecanismo previsto na legislação por meio do qual o investigado ou acusado de uma infração penal colabora, efetiva e voluntariamente, com a investigação e com o processo, recebendo, em contrapartida, benefícios penais. Uma das formas de colaboração premiada é a delação dos coautores ou partícipes.	É uma espécie do gênero "colaboração premiada". Ocorre quando o investigado ou acusado decide colaborar com as autoridades delatando os comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Possibilidade de acordo de colaboração premiada ser celebrado por Delegado de Polícia. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a914e-cef9c12ffdb9bede64bb703d877>>



Não existe direito líquido e certo a **compelir** o Ministério Público à **celebração do acordo de delação premiada**, diante das características desse tipo de acordo e considerando a necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante o cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário investigativo.

O acordo de colaboração premiada, além de **MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA**, constitui-se em um **NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO**, cuja conveniência e oportunidade estão submetidos à discricionariedade regradada do Ministério Público e não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de **ato voluntário, insuscetível de imposição judicial**.

Vale ressaltar, no entanto, que o ato do membro do Ministério Público que **se nega** à realização do acordo **deve ser devidamente motivado**. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93). Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha havido a prévia celebração e homologação do acordo de colaboração premiada. Dito de outro modo, **o acusado pode receber a sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz**.

STF. 2ª Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/5/2019 (Info 942).

É possível o compartilhamento, para outros órgãos e autoridades públicas, **das provas obtidas no acordo de colaboração premiada**, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação ao colaborador. Assim, por exemplo, se um indivíduo celebra acordo de colaboração premiada com o MP aceitando fornecer provas contra si, estas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

Ainda que remetido a outros órgãos do Poder Judiciário para apuração dos fatos delatados, **o juízo que homologou o acordo de colaboração premiada continua sendo competente** para analisar os pedidos de compartilhamento dos termos de depoimentos prestados no âmbito da colaboração.

STF. 2ª Turma. PET 7065/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 (Info 922).

O delegado de polícia **pode formalizar acordos de colaboração premiada**, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e **não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público** pela Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro por prerrogativa de função

Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal

competente (STJ).

Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado.

A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte.

Se o delator ou se o delatado tiverem foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal.

Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada

Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo.

Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro.

Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência.

STF. 2ª Turma.HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

O **sigilo** sobre o conteúdo de colaboração premiada **deve perdurar, no máximo, até o recebimento da denúncia** (art. 7º, § 3º da Lei nº 12.850/2013). Esse dispositivo não traz uma regra de observância absoluta, mas sim um termo final máximo. Para que o sigilo seja mantido até o recebimento da denúncia, deve-se demonstrar a existência de uma necessidade concreta. Não havendo essa necessidade, deve-se garantir a publicidade do acordo. STF. 1ª Turma. Inq 4435 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/9/2017 (Info 877).

Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada

A colaboração é um **meio de obtenção de prova** cuja iniciativa não se submete à reserva de jurisdição. Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o Ministério Público e o pretendo colaborador.

O **Poder Judiciário** é convocado ao final dos atos negociais apenas para **aferir os requisitos legais de existência e validade**, com a indispensável homologação.

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada

A **decisão do magistrado que homologa** o acordo de colaboração premiada **não julga o mérito** da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem **natureza meramente homologatória**, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).

Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem manifestamente o ordenamento jurídico. No ato de homologação da colaboração premiada, **não cabe ao magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor** sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto



nos casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do Relator?

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada, analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 12.850/2013.

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do órgão colegiado?

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013.

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, salvo se presente hipótese de anulabilidade

O acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador.

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos supervenientes ou de conhecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º do art. 966 do CPC/2015.

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre seus deveres.

O cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo.

Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

O **descumprimento** de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, **não autoriza a imposição da segregação cautelar**. Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração premiada. **Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada.** Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STJ. 6ª Turma. HC 396658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/6/2017 (Info 609). STF. 2ª Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/4/2017 (Info 862).

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que nega a réu denunciado com base em um acordo de colaboração premiada o acesso a outros termos de declarações que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, especialmente se tais declarações ainda estão sendo investigadas, situação na qual existe previsão de sigilo, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. STF. 2ª Turma. Rcl 22009 AgR/PR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/2/2016 (Info 814).

Colaboração premiada é um instituto previsto na legislação por meio do qual um investigado ou acusado da prática de infração penal decide confessar a prática do delito e, além disso, aceita colaborar com a investigação ou com o processo fornecendo informações que irão ajudar, de forma efetiva, na obtenção de provas contra os demais autores dos delitos e contra a organização criminosa, na prevenção de novos crimes, na recuperação do produto ou proveito dos crimes ou na localização da vítima com integridade física preservada, recebendo o colaborador, em contrapartida, determinados benefícios penais (ex: redução de sua pena).

- A colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova, ou seja, é um instrumento para colheita de documentos que, segundo o resultado de sua obtenção, poderão formar meio de prova. A colaboração premiada não se constitui em meio de prova propriamente dito.

- **O acordo de colaboração não se confunde com os depoimentos prestados pelo colaborador com o objetivo de fundamentar as imputações a terceiros.** Uma coisa é o acordo, outra é o depoimento prestado pelo colaborador e que será ainda valorado a partir da análise das provas produzidas no processo.

- **Homologar o acordo não significa dizer que o juiz admitiu como verídicas ou idôneas as informações prestadas** pelo colaborador. Quando o magistrado homologa o acordo, ele apenas afirma que este cumpriu sua regularidade, legalidade e voluntariedade.

- O STF entendeu que **o acordo não pode ser impugnado por terceiro**, mesmo que seja uma pessoa citada na delação. Isso porque o acordo é **personalíssimo** e, por si só, não vincula o delatado nem afeta diretamente sua situação jurídica. O que poderá atingir eventual corréu delatado são as imputações posteriores, constantes do depoimento do colaborador.

- **A personalidade do colaborador ou o fato de ele já ter descumprido um acordo anterior de colaboração premiada não têm o condão de invalidar o acordo atual. Não importa a idoneidade do colaborador, mas sim a idoneidade das informações** que ele fornecer e isso ainda será apurado no decorrer do processo.

STF. Plenário. HC 127483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26 e 27/8/2015 (Info 796).



TUTELA	CURATELA
Instrumento jurídico para proteger a criança ou adolescente que não goza da proteção do poder familiar em virtude da morte, ausência ou destituição de seus pais. A tutela é uma espécie de colocação da criança ou adolescente em família substituta.	Instrumento jurídico voltado para a proteção de uma pessoa que, apesar de ser maior de 18 anos, necessita da assistência de outra para a prática de determinados atos de cunho patrimonial como uma forma de lhe proteger.

*Tabela retirada do site www.dizerodireito.com.br

LEI 11079/2004
Art. 10. VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, por meio de publicação na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e o seu valor estimado, com a indicação do prazo mínimo de 30 dias para recebimento de sugestões, cujo termo final ocorrerá com, no mínimo, 7 dias de antecedência em relação à data prevista para a publicação do edital; e (MP 896/19)

O descumprimento de exigência legal para a confecção de testamento público – segunda leitura e expressa menção no corpo do documento da condição de cego – não gera a sua nulidade se mantida a higidez da manifestação de vontade do testador. STJ. 3ª Turma. REsp 1677931-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/8/2017 (Info 610).

Na elaboração de testamento particular, é possível sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado por testador e por testemunhas idôneas. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1521371/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 28/03/2017.

Na existência de cláusula testamentária duvidosa, que remete a interpretações distintas, **deve-se compreendê-la de modo que melhor se harmonize com a vontade manifestada pelo testador, em atenção ao princípio da soberania da vontade** desse, insculpido nos arts. 112 e 1.899 do Código Civil. Para a aplicação do princípio da soberania da vontade do testador na interpretação dos testamentos deverão ser adotadas as seguintes premissas:

- a) naquelas hipóteses em que o texto escrito ensejar várias interpretações, deverá prevalecer a que melhor assegure a observância da vontade do testador;
- b) na busca pela real vontade do testador, deve ser adotada a solução que confira maior eficácia e utilidade à cláusula escrita;
- c) para poder aferir a real vontade do testador, torna-se necessário apreciar o conjunto das disposições testamentárias, e não determinada cláusula que, isoladamente, ofereça dúvida; e
- d) a interpretação buscada deve ser pesquisada no próprio testamento, isto é, a solução deve emergir do próprio texto do instrumento. STJ. 4ª Turma. REsp 1532544/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/11/2016.

LEI 8666/93

Art. 21.

III - **em sítio eletrônico oficial** do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo federal. **(MP 896/19)**

Não é mais necessário publicar o aviso do edital da licitação em jornal diário de grande circulação

LEI 8666/93

Art.34.

§ 1º O **registro cadastral** deverá ser **amplamente divulgado** e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, com **periodicidade mínima anual**, por meio da **imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial**, a **chamamento público para a atualização dos registros** existentes e para o ingresso de novos interessados **(MP 896/19)**

Não se exige mais a publicação em jornal diário.

INDIGNIDADE	DESERDAÇÃO
1. A indignidade é ato reconhecido mediante uma ação de indignidade , prevista no art. 1.185 do Código Civil	1. A deserdação se manifesta por ato de vontade do autor da herança por meio do testamento , logo, somente o autor da herança pode deserdar
2. Qualquer sucessor (seja herdeiro ou legatário) pode ser indigno	2. Somente o herdeiro necessário pode ser deserdado
3. A indignidade é reconhecida por ato praticado antes ou depois da abertura da sucessão	3. A deserdação se dá por ato praticado antes da abertura da sucessão
4. As causas de indignidade estão previstas no art. 1.814	4. As causas de deserdação são as mesmas de indignidade (art. 1.814) e também as previstas nos arts. 1.962 e 1.963

*<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2539077/qual-a-diferenca-entre-a-indignidade-e-a-deserdacao-no-direito-das-sucessoes-aurea-maria-ferraz-de-sousa>



Se for reconhecida a nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia licitação, **a Administração Pública, em regra, tem o dever de indenizar os serviços prestados pelo contratado.** No entanto, a Administração Pública **não terá o dever de indenizar** os serviços prestados pelo contratado na hipótese em que este **tenha agido de má-fé ou concorrido para a nulidade do contrato.** STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1394161-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/10/2013 (Info 529).

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado **não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário,** nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Obs: a tese acima foi a fixada pelo STF. No entanto, penso que é importante um esclarecimento revelado durante os debates: é possível sim, excepcionalmente, que a Administração Pública **responda** pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado **reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve efetiva falha do Poder Público na fiscalização do contrato.** STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).

A perda do cargo prevista no art. 83 da Lei de Licitação se refere apenas ao cargo ocupado pelo condenado por ocasião do crime cometido e não a eventuais outros cargos exercidos pelo réu no momento da condenação. **Os efeitos previstos no art. 83 NÃO são automáticos.** Assim, para que haja perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo é indispensável que a decisão condenatória motive concretamente a necessidade do afastamento. STJ. 6ª Turma. REsp 1244666-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/8/2012.

Não comete o crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 Secretária de Educação que faz contratação direta, com base em inexigibilidade de licitação (art. 25, I), de livros didáticos para a rede pública de ensino, livros esses que foram escolhidos por equipe técnica formada por pedagogos, sem a sua interferência. Vale ressaltar que havia comprovação, por meio de carta de exclusividade emitida por entidade do setor, de que a empresa contratada era a única fornecedora dos livros na região. Além disso, não houve demonstração de sobrepreço. Diante dessas circunstâncias, o STF absolveu a ré por ausência de "dolo específico" (elemento subjetivo especial). STF. Plenário. AP 946/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30/8/2018 (Info 913).

Elemento subjetivo

Para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, exige-se o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário ou obter vantagem indevida

Exige-se descumprimento de formalidades mais violação aos princípios da Administração Pública

O tipo penal previsto no art. 89 não criminaliza o mero fato de o administrador público ter descumprido formalidades. Para que haja o crime, é necessário que, além do descumprimento das formalidades, também se verifique que ocorreu, no caso

concreto, a violação de princípios cardeais (fundamentais) da Administração Pública. Se houve apenas irregularidades pontuais relacionadas com a burocracia estatal, isso não deve, por si só, gerar a criminalização da conduta. Assim, para que ocorra o crime, é necessária uma ofensa ao bem jurídico tutelado, que é o procedimento licitatório. Sem isso, não há tipicidade material.

Decisão amparada em pareceres técnicos e jurídicos Não haverá crime se a decisão do administrador de deixar de instaurar licitação para a contratação de determinado serviço foi amparada por argumentos previstos em pareceres (técnicos e jurídicos) que atenderam aos requisitos legais, fornecendo justificativas plausíveis sobre a escolha do executante e do preço cobrado e não houver indícios de conluio entre o gestor e os pareceristas com o objetivo de fraudar o procedimento de contratação direta. STF. 1ª Turma. Inq 3962/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/2/2018 (Info 891).

o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 exige o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, que não se faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação. STF. 1ª Turma. Inq 3753/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/4/2017 (Info 861)

O crime do art. 89 da Lei de Licitações não é inconstitucional nem viola o princípio da proporcionalidade;

O fato de a dispensa de licitação e de o aditamento do contrato terem sido precedidos de parecer jurídico não é bastante para afastar o dolo caso outros elementos externos indiquem a possibilidade de desvio de finalidade ou de conluio entre o gestor e o responsável pelo parecer. STF. 1ª Turma. Inq 3621/MA, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/3/2017 (Info 859).

O objetivo do art. 89 não é punir o administrador público despreparado, inábil, mas sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Deverão ser analisados três critérios para se verificar se o ilícito administrativo configurou também o crime do art. 89:

1º) existência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou a inexigibilidade. A existência de parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo se houver circunstâncias que demonstrem o contrário.

2º) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do agente de lesar o erário ou de promover enriquecimento ilícito.

3º) a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes.

STF. 1ª Turma. Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856).

O STF julgou denúncia contra ex-prefeito pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.

Para ser válida, a contratação direta de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação precisa atender aos seguintes requisitos:

a) é necessário que se instaure um procedimento administrativo formal;

b) deverá ser demonstrada a notória especialização do profissional a ser contratado;

c) deverá ser demonstrada a natureza singular do serviço;

d) deverá ser demonstrado que é inadequado que o serviço a



ser contratado seja prestado pelos integrantes do Poder Público (no caso, pela PGM); e

e) o preço cobrado pelo profissional contratado deve ser compatível com o praticado pelo mercado. Sendo cumpridos esses requisitos, não há que se falar em crime do art. 89 da Lei 8.666/93.

O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário?

SIM. Posição do STJ e da 2ª Turma do STF	NÃO. Entendimento da 1ª Turma do STF
O crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é de mera conduta, sendo necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público. STJ. 6ª Turma. HC 377.711/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/03/2017. Para que haja a condenação pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, exige-se a demonstração de que houve prejuízo ao erário e de que o agente tinha a finalidade específica de favorecimento indevido. Assim, mesmo que a decisão de dispensa ou inexigibilidade da licitação tenha sido incorreta, isso não significa necessariamente que tenha havido crime, sendo necessário analisar o prejuízo e o dolo do agente. STF. 2ª Turma. Inq 3731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2016 (Info 813).	O tipo penal do art. 89 da Lei de Licitações prevê crime formal, que dispensa o resultado danoso para o erário. STF. 1ª Turma. Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856). O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 é formal, consumando-se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela CF/88, ao exigir em seu art. 37, XXI, "licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes". Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a isonomia. STF. 1ª Turma. AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/06/2016.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d6317f80523fdf2a7375da19c9a006b8>>

Não configura bis in idem a condenação pela prática da conduta tipificada no art. 90 da Lei 8.666/1993 (fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório) em concurso formal com a do art. 96, I, da mesma lei (fraudar licitação mediante elevação arbitrária dos preços). STJ. 5ª Turma. REsp 1315619-RJ, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ-PR), julgado em 15/8/2013 (Info 530).

A conduta de quem fraudar licitação destinada à contratação de serviços não se enquadra no art. 96 da Lei nº 8.666/93, pois esse tipo penal contempla apenas licitação que tenha por objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias. Para que a punição da contratação de serviços fraudulentos fosse possível, seria necessário que esta conduta estivesse expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. STF. 1ª Turma. Inq 3331, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/12/2015. STJ. 6ª Turma. REsp 1571527-RS, Rel. Min. Sebastião Reis, julgado em 16/10/2016 (Info 592).

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

T. VINCULADO	Fato gerador vincula-se a uma contraprestação estatal. Ex: taxa e contribuição de melhoria
T. NÃO VINCULADO	Fato gerador não se vincula a contraprestação estatal. Ex.: impostos
T. FISCAL	Finalidade de arrecadar recursos para cobrir despesas públicas. Ex: IR, IPTU, ICMS
T. EXTRAFISCAL	Finalidade não arrecadatória. Sua finalidade pode ser econômica, desestímulo à manutenção de propriedades improdutivas, etc. Ex: II, IE, ITR
T. PARAFISCAL	A arrecadação não é destinada aos entes políticos da Federação, destinando-se a órgãos autônomos fiscalizadores de algumas profissões ou do interesse de categorias econômicas específicas.
T. DIRETO	O contribuinte de direito é também contribuinte de fato. Ex: IR.
T. INDIRETO	O contribuinte de direito recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômico para outra pessoa, chamada contribuinte de fato. Ex: ICMS.
T. REAL	É aquele graduado unicamente em função do aspecto econômico da operação.
T. PESSOAL	É aquele graduado em função das condições de cada contribuinte.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. Juspodium.



COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	
COMUM	Taxas e contribuições de melhoria
PRIVATIVA	Impostos, contribuições e empréstimos compulsórios
CUMULATIVA	União: impostos estaduais em território federal União: impostos municipais em território federal não dividido em municípios DF: impostos municipais
RESIDUAL	União: impostos residuais (art. 154, I, CF) União: contribuições residuais (art. 195, §4º, CF)
EXTRAORDINÁRIA	União: impostos extraordinários de guerra (art. 154, II, CF)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	CAPACIDADE ATIVA
Poder de instituir tributo	Poder de cobrar. Exigir, fiscalizar, arrecadar
Atribuição legislativa	Atribuição executiva ou administrativa
Indelegabilidade	Delegabilidade
U, E, DF, M	Qualquer pessoa jurídica de direito público que receba delegação do ente competente.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

Art. 150. CF. § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Art. 151. CF. É vedado à União: III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (**VEDAÇÃO A ISENÇÃO HETERÔNOMAS**)

Art. 150. CF. § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Art. 148. A União, mediante LC, poderá instituir empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de

empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Art. 153, § 1º, CF. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, **alterar as alíquotas** dos impostos enumerados nos incisos I (II), II (IE), IV (IPI) e V (IOF).

Art. 153, § 4º, CF. O imposto previsto no inciso VI do *caput* (ITR): II - **não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel;**

ITBI	ITCMD
Município	Estado
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;	Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
Incidência sobre transmissões onerosas	Incidência sobre transmissões não onerosas
Incidência sobre bens imóveis e direitos a eles relativos	Incidência sobre qualquer tipo de bem

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

§ 2º O imposto previsto no inciso II (ITBI):
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
II - compete ao Município da situação do bem.

Norma editada sobre a vigência da CD/67, cujo art. 24, §2º, parte final, trazia previsão idêntica. A EC1/69 suprimiu a disposição constitucional, que não foi prevista na CF/88

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

TAXA	TARIFA OU PREÇO PÚBLICO
Sujeita a regime jurídico de direito público.	Sujeita a regime jurídico de direito privado.
É espécie de tributo.	Não é receita tributária.
Trata-se de receita derivada.	Trata-se de receita originária.
Instituída e majorada por lei.	Ato de vontade bilateral, independe de lei (instituída por contrato).
Independe de vontade (é compulsória).	Dotada de voluntariedade.
O fundamento para sua cobrança é o princípio da retributividade.	O fundamento para sua cobrança é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos.
Obediência à anterioridade e aos demais princípios tributários.	Não se submete ao princípio da anterioridade nem aos demais princípios tributários.
Natureza legal-tributária (não admite rescisão).	Natureza contratual (admite rescisão).
O serviço à disposição autoriza a cobrança.	A cobrança só ocorre com o uso do serviço.
Ex.: custas judiciais	Ex.: serviço de fornecimento de água.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Pedágio não é taxa. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscador-dizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/33dd6d-ba1d56e826aac1cbf23cdcca87>>



FG	HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Previsão abstrata, na lei, da situação que impõe a incidência da norma tributária, fazendo nascer a obrigação respectiva	Ocorrência, no mundo dos fatos, da hipótese prevista na lei.

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

EVASÃO	Conduta ilícita, tipificada em leis penais tributárias, consistente na ocultação total da ocorrência do FG aos olhos das autoridades fiscais, ou, ainda que o contribuinte não o oculte, haja dissimulação de suas reais características, para que a situação pareça não tributável ou tributável aquém da graduação correta.
ELISÃO	Eliminar a incidência do imposto por meio do planejamento tributário. É uma conduta lícita.
ELUSÃO	O contribuinte simula determinado negócio jurídico com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Trata-se de um ardil caracterizado primordialmente pelo que a doutrina denomina de abuso das formas, pois o sujeito passivo adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita, com escopo de escapar artificialmente da tributação" (ALEXANDRE, 2010, p. 290)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_boletim_2006/RTFPub_n.131.08.PDF

Nos casos de autolancamento, quando o sujeito passivo declara o tributo devido, aguardando a homologação fazendária, não se pode invocar o art. 138, CTN
A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) (STJ, EREsp 576941)

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_boletim_2006/RTFPub_n.131.08.PDF

A Lei Maria da Penha é fruto do cumprimento do Estado Brasileiro da recomendação emanada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil

Apesar de haver decisões em sentido contrário, **prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade, necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, SÃO PRESUMIDAS pela Lei nº 11.340/2006**. A mulher possui na Lei Maria da Penha uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero (tratados internacionais), que o Brasil incorporou em seu ordenamento, proteção essa que não depende da demonstração de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/03/2017. STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 92.825, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/08/2018.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, **É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL**, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. STJ. 3ª Seção. REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621).

Somente pode ser agente ativo do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio). STJ. 6ª Turma. REsp 1738264-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/08/2018 (Info 633).

(...) A perda do cargo, função ou emprego público **é efeito automático da condenação** pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua aplicação. Precedentes. (...) STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag 1388953/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/06/2013.

TORTURA CASTIGO	Art. 136, CP
Art. 1º Constitui crime de tortura: II - SUBMETER alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, <u>com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental</u> , como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de 2 a 8 anos.	Art. 136. <u>Expor a perigo a vida ou a saúde</u> de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, <u>para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia</u> , quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer <u>abusando de meios de correção ou disciplina</u> : Pena - detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa.

TRIBUTO DIRETO	TRIBUTO INDIRETO
É aquele em que o contribuinte de direito é também contribuinte de fato. Ex.: IR	É aquele em que o contribuinte recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômico para o contribuinte de fato. Ex: ICMS

* Código Tributário Nacional para Concursos. Robertal Rocha. 2019. Ed. juspodium.

Art. 3º, LC 118/05. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, **a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado** de que trata o § 1º do art. 150 da referida Lei.

Não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) para o homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. **O arrependimento posterior exige a reparação do dano e isso é impossível no caso do homicídio.** STJ. 6ª Turma. REsp 1561276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/6/2016 (Info 590).

O fato de o autor de homicídio culposo na direção de veículo automotor estar com a CNH vencida não justifica a aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB. O inciso I do § 1º do art. 302 pune o condutor que "não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação". O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se amolda a essa previsão não se podendo aplicá-lo por analogia in malam partem. STJ. 6ª Turma. HC 226128-TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 7/4/2016 (Info 581).

É inepta a denúncia que imputa a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei 9.503/1997) sem descrever, de forma clara e precisa, a conduta negligente, imperita ou imprudente que teria gerado o resultado morte, sendo insuficiente a simples menção de que o suposto autor estava na direção do veículo no momento do acidente. STJ. 6ª Turma. HC 305194-PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/11/2014 (Info 553).

Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, IV, do CTB, **é irrelevante** que o agente esteja transportando passageiros no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1255562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/2/2014 (Info 537).

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) **é constitucional, posto não infringir o princípio da não incriminação**, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. STF. Plenário. RE 971959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 (repercussão geral) (Info 923).

Não é possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Isso porque um não é meio para a execução do outro, sendo infrações penais autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. STJ. 5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/03/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Laurita Vaz, julgado em 25/09/2018.

É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor não configura o crime do art. 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra espécie de infração administrativa, a depender do caso concreto. STJ. 6ª Turma. HC 427472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/08/2018 (Info 641).

Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo. A Polícia, com base em diligências preliminares para atestar a veracidade dessas "denúncias" e também lastreada em informações recebidas pelo Ministério da Justiça e pela CGU, requereu ao juízo a decretação da interceptação telefônica do investigado. O STF entendeu que a decisão do magistrado foi correta considerando que a decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na "denúncia anônima" e sim após a realização de diligências investigativas e também com base nas informações recebidas dos órgãos públicos de fiscalização. STF. 2ª Turma. RHC 132115/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/2/2018 (Info 890).

A defesa **deve ter acesso à integralidade** das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo **inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.** A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

A prisão temporária, por sua própria **natureza instrumental**, é permeada pelos **princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade**, de modo que **sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual**, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa. STJ. 6ª Turma. HC 379.690/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/04/2017.

Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, **mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária**, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie. Vale ressaltar que neste caso não se está decretando a prisão de ofício considerando que o julgador só atuou após ter sido previamente provocado, não se tratando de postura que coloque em xeque a sua imparcialidade. STJ. 5ª Turma. HC 319.471/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2016. STJ. 6ª Turma. HC 362.962/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 01/09/2016.



RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS		
Responsabilidade CIVIL	Responsabilidade ADMINISTRATIVA	Responsabilidade PENAL
Objetiva	Subjetiva	Subjetiva
§ 1º do art. 14 da Lei 6.938/81.	Caput do art. 14 da Lei 6.938/81.	É vedada a responsabilidade penal objetiva.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/90fd26a243f6d14c4b3df082cdc8-da66>>.

Diante de qualquer anomalia técnico-redacional, a legislação ambiental deverá ser interpretada e integrada de acordo com o princípio hermenêutico do **IN DUBIO PRO NATURA**. Assim, nos casos de dúvida, deve-se estar interpretar a norma em favor da proteção do meio ambiente. STF. 2ª Turma. REsp 1145083/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/09/2011.

OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL (responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais)	Possui <i>natureza propter rem</i> , sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
MULTA AMBIENTAL (sanção administrativa)	Somente poderia ser cobrada do próprio transgressor , não podendo passar da pessoa do culpado.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 623-STJ. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dd409260ae-a46a90e61b9a69fb9726ef>>

É inconstitucional lei estadual prevendo que é possível a supressão de vegetal em Área de Preservação Permanente (APP) para a realização de “pequenas construções com área máxima de 190 metros quadrados, utilizadas exclusivamente para lazer”.

Essa lei possui vícios de **inconstitucionalidade formal e material**.

Há **inconstitucionalidade formal** porque o **Código Florestal** (lei federal que prevê as normas gerais sobre o tema, nos termos do art. 24, § 1º, da CF/88) **não permite a instalação em APP de qualquer tipo de edificação com finalidade meramente recreativa**.

Existe também inconstitucionalidade material porque houve um excesso e abuso da lei estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer individual.

STF. Plenário. ADI 4988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/09/2018 (Info 916).

A legislação municipal **não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos cursos d'água**, em toda sua extensão, fixado pelo Código Florestal. **A norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o patamar de proteção** (jamais reduzir a proteção ambiental). STJ. 2ª Turma. AREsp 1312435-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2019 (Info 643).

Para que a sentença declaratória de usucapião de imóvel rural sem matrícula seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passou a concentrar as informações ambientais dos imóveis rurais, sendo dispensada a averbação da reserva legal no Registro de Imóveis (art. 18, § 4º). Assim, ante esse cenário normativo, como condição para o registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis, é necessário o prévio registro da reserva legal no CAR. A nova lei não pretendeu reduzir a eficácia da norma ambiental, pretendeu tão somente alterar o órgão responsável pelo “registro” da reserva legal, que antes era o Cartório de Registro de Imóveis, e agora passou a ser o órgão ambiental responsável pelo CAR. STJ. 3ª Turma. REsp 1356207-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/4/2015 (Info 561)

O art. 1º, “a”, “1” da Lei 8.245/91 somente exclui do seu âmbito as locações de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas. Logo, **as empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se à Lei 8.245/91**. STJ. 4ª Turma. REsp 1224007-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/4/2014 (Info 542).

A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis **é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente**. STJ. 3ª Turma. REsp 1669612-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/08/2018 (Info 632).

REGRA	O adquirente poderá denunciar o contrato de locação, tendo o locatário que desocupar o imóvel no prazo máximo de 90 dias . Obs: denunciar um contrato consiste na conduta de declarar a intenção de encerrar o pacto.
EXCEÇÃO	O contrato não poderá ser denunciado e a locação continuará em vigor se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) o contrato de locação for por tempo determinado ; b) o contrato de locação contiver cláusula de vigência em caso de alienação (conhecida doutrinariamente como "cláusula de vigência" ou "cláusula de respeito"); c) o contrato de locação estiver averbado junto à matrícula do imóvel .

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/000c076c390a4c357313fca29e390ece>>

Não é necessário que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação, podendo, assim, **os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar para o período de indeterminação do contrato**. Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, **os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato** de locação, e não da notificação. STJ. 3ª Turma. REsp 1.798.924-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 650).

Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), **por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência** a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. STJ. 1ª Seção. REsp 1355052-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/2/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, **não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais**. STJ. 1ª Turma. REsp 1543465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018 (Info 641).

Se o funcionário do banco recebe o cartão e a senha da idosa para auxiliá-la a sacar um dinheiro do caixa eletrônico e, aproveitando a oportunidade, transfere quantias para a sua conta pessoal, tal conduta configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso. STJ. 6ª Turma. REsp 1358865-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/9/2014 (Info 547).



Se a locação residencial foi celebrada por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, quando chegar ao fim o prazo estipulado, termina o contrato e o locador poderá pedir a retomada do imóvel sem a necessidade de apresentar qualquer justificativa. Diz-se, assim, que o locador pode fazer a chamada “denúncia vazia”. Isso está previsto no art. 46 da Lei nº 8.245/91. Vale ressaltar, contudo, que **não é cabível a denúncia vazia quando o prazo de 30 meses, exigido pelo art. 46 da Lei nº 8.245/91, é atingido com as sucessivas prorrogações do contrato de locação de imóvel residencial urbano.** Ex: o contrato de locação foi celebrado por 12 meses; depois foi prorrogado mais duas vezes, totalizando 36 meses; não se aplica o art. 46 porque o período mínimo de 30 meses foi alcançado com prorrogações. STJ. 3ª Turma. REsp 1364668-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/11/2017 (Info 615).

Termo inicial do prazo para purgação da mora
Na ação de despejo por falta de pagamento, o locatário ou o fiador **poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado mediante depósito judicial** (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91). A partir de quando começa a ser contado este prazo que o requerido possui para purgar a mora? O que o art. 62, II, da Lei quer dizer quando fala “contado da citação”? O prazo de 15 dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido.

Não cabimento de purgação complementar da mora caso os valores tenham sido contestados pelo locatário
A contestação de parte do débito na ação de despejo por falta de pagamento **é incompatível com a intimação do locatário para fins de complementação do depósito em relação às parcelas tidas por ele como indevidas.** Não se deve intimar o locatário para efetuar a purgação complementar da mora (art. 62, III, da Lei nº 8.245/91) se houve manifestação contrária de sua parte, em contestação, quanto à intenção de efetuar o pagamento das parcelas não depositadas. STJ. 3ª Turma. REsp 1624005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2016 (Info 593).

A certidão de parcelamento fiscal é suficiente para suprir a exigência prevista no inciso III do art. 71 da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) para efeito do ajuizamento de ação renovatória de locação empresarial. STJ. 3ª Turma. REsp 1698814-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/06/2018 (Info 629).

A ação renovatória **garante** ao locatário o **direito de renovar** o contrato de locação empresarial, **mesmo contra a vontade do locador, desde que presentes certos requisitos.** Desse modo, a ação renovatória tem por finalidade a renovação compulsória, obrigatória, do contrato de locação empresarial, estando prevista na Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Ação Julgada Procedente	A locação é renovada
Ação Julgada Improcedente	Sendo julgada improcedente a ação, a locação comercial não será renovada e o juiz determinará a desocupação do imóvel alugado no prazo de 30 dias, desde que haja pedido na contestação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Locatário, ao ajuizar ação renovatória, deverá demonstrar a quitação tributária, sendo suficiente, para tanto, a certidão de parcelamento fiscal. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b0dd033cbe58aa5e-a27747271bfd84e3>>

Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado dispensa a do respectivo cônjuge.

A desapropriação por utilidade pública rege-se pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.

A ação de desapropriação é uma ação de natureza real, uma vez que tem por objeto (pedido) a propriedade de um bem imóvel. O CPC/2015 determina que, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, em regra, tanto o réu como o seu cônjuge devem ser citados (art. 73, § 1º, I) (art. 10, § 1º do CPC/1973).

Essa regra não se aplica nas ações de desapropriação por utilidade pública. Se a Fazenda Pública ajuíza ação de desapropriação por utilidade pública contra o proprietário, o seu cônjuge não precisará ser citado. Isso porque o art. 16 do DL 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a “citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher”. Logo, não se aplica o § 1º do art. 10 do CPC/1973 (art. 73, § 1º, I, do CPC/2015) considerando que esta é norma geral em relação ao art. 16 do DL 3.365/41, que é lei específica. STJ. 2ª Turma. REsp 1404085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014 (Info 547).

O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41 determina que o valor da indenização será calculado com base no preço do imóvel no momento da perícia (avaliação): “no valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

A avaliação de que trata esse artigo é a administrativa ou a judicial? Em outras palavras, o valor da indenização a ser paga será calculado com base no preço do imóvel no momento da avaliação administrativa ou judicial?

No momento da avaliação judicial. Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa.

De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada — e não ao passado — para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório. Logo, quando o art. 26 do DL 3.365/41 afirma que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1459124-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/9/2014 (Info 549).

O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. STJ. 2ª Turma. REsp 1.668.058-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/6/2017 (Info 606).

É possível que o expropriante desista da ação de desapropriação?

SIM, é possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que:

- a) **ainda não tenha havido o pagamento integral do preço** (pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante); e
- b) **o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial** (que impeça sua utilização como antes era possível).

É ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. STJ. 2ª Turma. REsp 1368773-MS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 6/12/2016 (Info 596).

Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, ficar constatado que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, **o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade para o pagamento a quem de direito.** A indenização devida deverá considerar a área efetivamente desapropriada, ainda que o tamanho real seja maior do que o constante da escritura, a fim de não se configurar enriquecimento sem causa em favor do ente expropriante. STJ. 2ª Turma. REsp 1466747-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/2/2015 (Info 556). STJ. 2ª Turma. REsp 1286886-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/5/2014 (Info 540).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

Ações de até 60s-m

Competência absoluta

Autores/exequentes: pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte

Demandas: E, DF, M, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas

Não há prazo em dobro

Possibilidade de deferimento de medidas cautelares e antecipatórias

Não há remessa necessária

Não há ação rescisória

Sinopses para concursos (49): Poder Público em Juízo. José Henrique Mouta Araújo e Marco Aurélio Ventura Peixoto. 2018. Es. Juizpodium

Nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração Pública **é possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor do prejuízo representa montante elevado**, dada a maior reprovabilidade da conduta. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1249284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/06/2018.



O delito do art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90 é formal e prescinde do processo administrativo-fiscal para o desencadeamento da persecução penal, **não estando abarcado pela condicionante da Súmula Vinculante nº 24 do STF** (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.534.688/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/3/2016).

Nos crimes de sonegação tributária, apesar de a jurisprudência do STF condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo, **o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar**. STF. 1ª Turma. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 819).

Antes da constituição definitiva do crédito tributário não existe crime de sonegação. Logo, não é lícito que a autoridade policial inicie investigação para apurar esse fato e não é possível que o juiz decreto medidas cautelares penais (exs.: quebra de sigilo, busca e apreensão etc.). Assim, **não existindo o lançamento definitivo do crédito tributário, revela-se ilegal a concessão de medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal, em procedimento investigatório, visando apurar os crimes em apreço**. STJ. 5ª Turma. HC 211393/RS, julgado em 13/08/2013.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva do crime previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 é a data em que a fraude é praticada, e não a data em que ela é descoberta. Isso porque o referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a sua consumação, bastando o emprego da fraude. Assim, o fato de a fraude ter sido empregada em momento determinado, ainda que irradie efeitos até ser descoberta, não revela conduta permanente, mas sim crime instantâneo de efeitos permanentes — os quais perduraram até a descoberta do engodo. STJ. 5ª Turma. RHC 36024-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).

zer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/41a60377-ba920919939d83326eb5a1>>

A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se formalmente no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação indébita tributária), desde que comprovado o dolo. **O não repasse do ICMS recolhido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, em qualquer hipótese, enquadra-se (formalmente) no tipo previsto art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, desde que comprovado o dolo**. Em outras palavras, o tipo do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 não fica restrito apenas às hipóteses em que há substituição tributária. O que se criminaliza é o fato de o sujeito passivo se apropriar do dinheiro relativo ao imposto, devidamente recebido de terceiro, quer porque descontou do substituído tributário, quer porque cobrou do consumidor, não repassando aos cofres públicos. STJ. 3ª Seção. HC 399109-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/08/2018 (Info 633).

Art. 168-A do CP	Art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90
O agente deixa de repassar contribuições previdenciárias recolhidas dos contribuintes.	O agente deixa de repassar quaisquer outros tributos (que não contribuições previdenciárias) recolhidas dos contribuintes.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação indébita tributária). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1755c118e8859eb000eb6eca25369407>>

Art. 1º, I	Art. 2º, I
É crime material. Para a sua consumação, exige-se que haja a efetiva supressão ou redução do tributo. Em suma, o tipo penal exige que tenha havido sonegação.	É crime formal. Para a sua consumação, basta que o agente tenha feito a declaração falsa, omitido declaração ou empregado outra fraude com o objetivo de se eximir do pagamento do tributo. O tipo penal não exige que tenha havido sonegação. Aliás, se o agente conseguir efetivamente a sonegação, ele não responderá pelo art. 2º, I, mas sim pelo art. 1º, I.
É indispensável a constituição definitiva do crédito tributário.	Não é necessária a constituição definitiva do crédito tributário.
Aplica-se a SV 24-STF.	Não se aplica a SV 24-STF.
O prazo prescricional somente tem início com a constituição do crédito tributário (lançamento definitivo).	O prazo prescricional tem início na data em que a fraude é praticada (e não a data em que ela é descoberta).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Termo inicial do prazo prescricional do crime previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/90. Buscador Di-



1. **Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe** (Código Penal, art. 121, § 2º, I, "in fine");

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 13/6/2019 (Info 944).

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores **não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão**. Assim, é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja condenado pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) por ter proferido **discursos de ódio público**

contra outras denominações religiosas e seus seguidores. STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/3/2018 (Info 893). Atenção. Compare com RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Pregar um discurso de que as religiões são desiguais e de que uma é inferior à outra **não configura, por si, o elemento típico do art. 20 da Lei nº 7.716/89**. Para haver o crime, seria indispensável que tivesse ficado demonstrado o especial fim de supressão ou redução da dignidade do diferente, elemento que confere sentido à discriminação que atua como verbo núcleo do tipo. STF. 1ª Turma. RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Injúria racial (art. 140, § 3º do CP) (alguns autores chamam de racismo impróprio)	Racismo (art. 20 da Lei 7.716/89)
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: (...) § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa.	Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.
O agente ofende, insulta, ou seja, xinga alguém utilizando elementos relacionados com a sua raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A ofensa é praticada contra uma pessoa determinada ou um grupo determinado de indivíduos (exs: cinco amigos negros, árabes etc.).	O agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito em virtude de sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Há um ato de segregação. Também pode ser caracterizado mediante uma ofensa verbal (sem um ato de segregação), desde que a ofensa seja dirigida a todos os integrantes de certa raça, cor, etnia, religião etc.
A intenção do agente é atacar a honra subjetiva de uma pessoa ou de um grupo determinado de pessoas, utilizando os elementos já mencionados.	A intenção é segregar a pessoa ou um grupo de pessoas por conta de um dos elementos já mencionados.
Ex: "seu macaco". Ex: "vocês 5 são um bando de terroristas".	Ex: nesta festa não pode entrar negros. Ex: todos os judeus são ladrões.
O agente visa a atingir uma pessoa determinada ou determinável.	O agente visa a atingir um número indeterminado de pessoas (todos que compõem aquela coletividade).
O bem jurídico tutelado é a honra subjetiva.	O bem jurídico tutelado é a igualdade.



Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima (art. 145, parágrafo único, do CP).	Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada.
Há polêmica se seria ou não um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, se está incluído no art. 5º, XLII, da CF/88. Existe uma decisão do STJ reconhecendo a imprescritibilidade: STJ. 6ª Turma. AgRg no Aresp 686965/DF, j. 18/08/2015.	Não há dúvidas de que se trata de crime inafiançável e imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII: "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Palestra proferida por Bolsonaro com críticas aos quilombolas e estrangeiros não configurou racismo. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4b01078e96f65f2ad6573ce6fecc944d>>

A Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) prevê que o condenado à pena privativa de liberdade **é obrigado a trabalhar** (art. 31 e art. 39, V). Caso o preso se recuse, injustificadamente, a realizar o trabalho obrigatório, ele comete falta grave (art. 50, VI), podendo ser punido. Obs: **o dever de trabalho imposto pela LEP ao apenado não é considerado como pena de trabalho forçado, não sendo incompatível com o art. 5º, XLVII, "c", da CF/88**. STJ. 6ª Turma. HC 264989-SP, Rel. Min. Ericson Marinho, julgado em 4/8/2015 (Info 567).

Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no primeiro dia de cumprimento da pena. **O art. 37 da LEP (que exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena) somente se aplica aos condenados que se encontrem em regime inicial fechado**. STF. Plenário. EP 2 TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014 (Info 752).

O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização. STJ. 5ª Turma. HC 310.515-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/9/2015 (Info 569).

Ac.-TSE, de 4.10.2018, no REspe nº 060375791: a suspensão do órgão partidário pela não prestação de contas partidárias **impede que partido se habilite a participar do pleito e lance candidatos**.

Súmula 53, TSE: O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção.

Súmula 2, TSE: Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o tríduo legal de impugnação.

Súmula 20, TSE: A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Ac.-TSE, de 4.12.2018, no AgR-REspe nº 060271397: **não há eficácia** da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da eleição, **durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade**.

Ac.-TSE, de 8.11.2016, no AgR-REspe nº 12145: o prazo mínimo do domicílio eleitoral é contado da data de seu cadastro ou transferência.

Ac.-TSE, de 4.10.2018, no RO nº 060238825 e, de 8.4.2014, no REspe nº 8551: o conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares

Res.-TSE nº 22088/2005: servidor da Justiça Eleitoral deve se exonerar do cargo público para cumprir o prazo legal de filiação partidária, ainda que afastado do órgão de origem e pretenda concorrer em estado diverso de seu domicílio profissional;

Ac.-TSE, de 30.8.1990, no REspe nº 8963 e Res.-TSE nº 21787/2004: não exigência de prévia filiação partidária do militar da ativa, bastando o pedido de registro de candidatura após escolha em convenção partidária;

Ac.-TSE, de 1º.3.2018, na Cta nº 060405458: a expressão "*cada sexo*" refere-se ao gênero, e não ao sexo biológico.

Ac.-STF, de 15.3.2018, na ADI nº 5.617: o patamar legal mínimo de candidaturas femininas previsto neste dispositivo equipara-se ao mínimo de recursos do Fundo Partidário alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais.

Ac.-TSE, de 6.11.2012, no REspe nº 2939: na impossibilidade de registro de candidaturas femininas no percentual mínimo de 30%, o partido ou a coligação deve reduzir o número de candidatos do sexo masculino para adequar-se os respectivos percentuais.



Ac.-TSE, de 23.9.2014, no REspe nº 234956: no teste de alfabetização, **basta que se verifique a capacidade de leitura e de expressão do pensamento por escrito;**

Ac.-TSE nº 12767, de 13.11.2012: o comprovante de escolaridade pode ser suprido por declaração de próprio punho, firmada na presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório eleitoral por ele designado;

Ac.-TSE, de 27.9.2012, no AgR-REspe nº 2375: "A exigência de alfabetização do candidato **pode ser aferida por teste realizado perante o juízo eleitoral, de forma individual e reservada**";

Ac.-TSE, de 7.6.2011, no AgR-RO nº 445925: **a CNH gera presunção de escolaridade**, necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Ac.-TSE, de 17.3.2015, no REspe nº 181: a declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral não precisa corresponder fielmente à declaração apresentada à Receita Federal;

Res.-TSE nº 22783/2008: a Justiça Eleitoral não emite certidão positiva com efeitos negativos para fins de comprovação de quitação eleitoral.

Súmula 42, TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Súmula 43, TSE: As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

Súmula 50, TSE: O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.

Súmula 57, TSE: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009.

Súmula 70, TSE: O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Ac.-TSE, de 17.5.2018, no AgR-REspe nº 17873 e, de 7.3.2017, no AgR-REspe nº 6147: não há que se falar em ausência de quitação eleitoral de candidato enquanto a decisão que julgar suas contas de campanha como não prestadas encontrar-se *sub judice*.

CAUSAS SUPERVENIENTES QUE AFASTAM A INELEGIBILIDADE:

- decisão da Justiça Comum, posterior à interposição do REspe, mas anterior ao pleito, declarando a nulidade do decreto legislativo de rejeição de contas (Ac.-TSE, de 6.5.2014, no REspe nº 15705)
- obtenção de tutela antecipada na Justiça Comum ou de liminar posterior ao pedido de registro, no caso de inelegibilidade decorrente da rejeição de contas (Ac.-TSE, de 7.2.2013, no AgR-REspe nº 16447)
- provimento de embargos de declaração, pelo Tribunal de Contas, para julgar regulares as contas de candidato (Ac.-TSE, de 30.10.2012, no AgR-REspe nº 9564)
- obtenção de medidas liminares ou quaisquer outras causas supervenientes ao pedido de registro, exceto quando a extinção da inelegibilidade se der por eventual decurso de prazo, caso em que será aferida a data da formalização do pedido de registro.

tro (Ac.-TSE, de 25.10.2012, no REspe nº 20919)
- procedência de pedido de revisão pelo TCU (Ac.-TSE, de 22.3.2011, no RO nº 223666)

Ac.-TSE, de 17.5.2018, no AgR-REspe nº 17873 e, de 30.5.2017, no AgR-REspe nº 30813: inelegibilidades infraconstitucionais preexistentes, se não arguidas na fase de impugnação ao registro de candidatura, precluem.

Ac.-TSE, de 5.12.2017, no AgR-REspe nº 16507 e, de 9.11.2017, no AgR-REspe nº 7239: a modificação fático-jurídica capaz de atrair a inelegibilidade é aquela surgida após o registro de candidatura e antes das eleições.

Ac.-TSE, de 7.3.2017, nos ED-REspe nº 16629 e, de 11.12.2014, nos ED-RO nº 29462: a data da diplomação é o termo final para alterações supervenientes que afastem a inelegibilidade.

Súmula 4, TSE: Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido.

Ac.-TSE, de 22.5.2018, na Cta nº 060025218: na distribuição dos recursos do FEFC, **devem-se observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero**, nos termos do art. 10, § 3º, desta Lei, na linha da orientação do STF na ADI nº 5.617.

Ac.-TSE, de 21.2.2019, no AgR-REspe nº 71110 e, de 7.8.2018, no AgR-AI nº 33643: obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não haja movimentação financeira.

Ac.-TSE, de 2.8.2018, no AgR-REspe nº 060035378 e, de 13.12.2011, no AgR-AI nº 149794: constitui irregularidade insanável a arrecadação de recursos e a realização de despesas antes da abertura de conta específica.

Ac.-TSE, de 27.9.2016, no REspe nº 2007 e, de 17.12.2014, no AgR-REspe nº 16628: **inaplicabilidade do princípio da insignificância** às representações por doação acima do limite legal.

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: inconstitucionalidade das expressões constantes da Lei nº 9.096/1995 que autorizam, *a contrario sensu*, a realização de doações a partidos políticos por pessoas jurídicas.

Ac.-TSE, de 27.10.2016, no AgR-REspe nº 72681 e, de 17.9.2015, no REspe nº 588133: nos processos de prestação de contas de candidato, não se aplica a sanção de suspensão de quotas de Fundo Partidário se a desaprovação da conta não tem como causa irregularidade decorrente de ato do partido.

Ac.-STF, de 22.3.2018, na ADI nº 5.394: declara a inconstitucionalidade da expressão *sem individualização dos doadores*.

Ac.-TSE, de 29.11.2018, no AgR-REspe nº 44650: o uso de "laranjas" para encobrir verdadeiros doadores de campanhas configura o ilícito previsto neste artigo.

Ac.-TSE, de 28.6.2018, no REspe nº 75231: possibilidade de

cassação de diploma em caso de descumprimento do limite de gastos em campanha imposto pela Lei nº 13.165/2015.

Ac.-TSE, de 22.3.2018, no RO nº 122086: em crimes de reconhecida dificuldade probatória, como o referido neste artigo, o estado-juiz está autorizado a apoiar-se no conjunto de indícios confirmados na fase instrutória, que devem ser admitidos como meio de prova suficiente para a condenação.

Ac.-TSE, de 7.12.2017, no RO nº 1239 e, de 17.11.2016, no AgR-REspe nº 172: a tipificação deste dispositivo exige ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, marcada pela má-fé do candidato e suficiente para macular a lisura do pleito, devendo-se levar em consideração a relevância jurídica do ilícito no contexto da campanha, orientando-se pelo princípio da proporcionalidade.

Ac.-TSE, de 3.8.2015, no AgR-REspe nº 79227: a omissão de despesa, inclusive a decorrente do serviço advocatício, pode, em tese, caracterizar abuso de poder econômico ou violação a este artigo.

Legitimidade ativa:

- partido coligado, após a realização das eleições
 - coligação, mesmo após a realização das eleições
 - Ministério Público Eleitoral
- OBS: candidato não é legitimado



EXECUÇÃO PENAL Consequências decorrentes da prática de FALTA GRAVE:	
ATRAPALHA	NÃO INTERFERE
PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a progressão de regime.	LIVRAMENTO CONDICIONAL: não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional (Súmula 441-STJ).
REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime. -Regressão definitiva: é <u>necessária</u> oitiva prévia do condenado. -Regressão cautelar: <u>não é necessária</u> oitiva prévia do condenado.	INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não interfere no tempo necessário à concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o requisito for expressamente previsto no decreto presidencial.
SAÍDAS: revogação das saídas temporárias.	Não altera a data-base para fins de saída temporária e trabalho externo .
REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido.	
RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD.	
DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos.	
ISOLAMENTO: na própria cela ou em local adequado.	

*Informações retiradas do site www.dizerodireito.com.br

SÚMULAS SOBRE FALTA GRAVE
Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 534-STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535-STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Ac.-TSE, de 11.6.2014, no AgR-Rp nº 14392: **caracteriza propaganda eleitoral antecipada** a veiculação de propaganda institucional com propósito de identificar programas da instituição com programas do governo.

Ac.-TSE, de 18.10.2016, no REspe nº 5124: a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos não configuram propaganda extemporânea, desde

que não envolvam pedido explícito de voto.

Ac.-TSE, de 12.9.2013, no REspe nº 7464: não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter.

Ac.-TSE, de 24.4.2014, no REspe nº 1034: realização de audiências públicas para a discussão de questões de interesse da população não configura propaganda eleitoral antecipada, caso não haja pedido de votos ou referência à eleição.

Ac.-TSE, de 4.12.2018, no REspe nº 1011: o envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado por este tipo penal.

Ac.-TSE, de 3.9.2014, no AgR-AI nº 498122 e, de 3.5.2011, no REspe nº 1188716: inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime tipificado neste inciso.

Ac.-TSE, de 14.2.2017, no HC nº 060093004 e, de 2.10.2012, no REspe nº 155903: atipicidade da conduta de afixar cartazes e faixas com propaganda eleitoral em residências em data anterior ao dia das eleições.

Súmula 18, TSE: Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97.

Ac.-TSE, de 14.3.2019, no REspe nº 47444 e, de 12.11.2015, no REspe nº 20289: para incidência deste artigo, não basta promessa genérica de vantagem, mas oferta de benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável.

Ac.-TSE, de 6.9.2016, no REspe nº 35573: a doação indiscriminada de combustível a eleitores caracteriza captação ilícita de sufrágio.

Ac.-TSE, de 1º.7.2016, no AgR-REspe nº 38578 e, de 1º.4.2010, no REspe nº 34610: para caracterização da captação ilícita, exige-se prova robusta dos atos que a configuraram, não bastando meras presunções.

Ac.-STF, de 31.8.2016, na ADI nº 5488: ação que confere interpretação conforme este parágrafo, para esclarecer que **se faculta às emissoras convidar outros candidatos não enquadrados no critério do caput deste artigo, independentemente de concordância dos candidatos aptos, consoante critérios objetivos que atendam os princípios da imparcialidade e da isonomia e o direito à informação**.

Há **responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício** no produto adquirido pelo consumidor, aí **incluindo-se o fornecedor direto (ex: concessionária de veículos) e o fornecedor indireto (ex: o fabricante do automóvel)**. Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo



a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. STJ. 3ª Turma. REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/10/2018. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/10/2018.

LEI 10520/02

Art. 4º, I - a **convocação** dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na **imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial** do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo federal (**MP 896/19**)

O **termo inicial** para efeito de contagem e detração (abatimento) da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, aplicada por órgão federal, **coincide com a data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União — e não com a do registro no SICAF**. STJ. 1ª Seção. MS 20784-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/4/2014 (Info 561).

Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, prestadoras de atividades de interesse público e que, por terem preenchido determinados requisitos previstos na Lei 9.637/98, recebem a qualificação de “organização social”.

A pessoa jurídica, depois de obter esse título de “organização social”, poderá celebrar com o Poder Público um instrumento chamado de “contrato de gestão” por meio do qual receberá incentivos públicos para continuar realizando suas atividades. Foi ajuizada uma ADI contra diversos dispositivos da Lei 9.637/98 e também contra o art. 24, XXIV, da Lei 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de organizações sociais.

O Plenário do STF não declarou os dispositivos inconstitucionais, mas deu interpretação conforme a Constituição para deixar explícitas as seguintes conclusões:

- a) o procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o disposto no art. 20 da Lei 9.637/98;
 - b) a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
 - c) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) são válidas, mas devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
 - d) a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade;
 - e) qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas deve ser afastada.
- STF. Plenário. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 15 e 16/4/2015 (Info 781).



Ac.-TSE, de 24.2.2015, no AgR-REspe nº 27354 e, de 5.8.2014, no REspe nº 2949: a propaganda eleitoral antecipada por meio de manifestações dos partidos políticos ou de possíveis futuros candidatos na Internet somente fica caracterizada quando há propaganda ostensiva, com pedido de voto e referência expressa à futura candidatura.

Ac.-TSE, de 27.11.2018, no R-RP nº 060158942: o impulsionamento de propaganda na Internet por pessoa jurídica constitui violação a esta alínea e ao art. 57-C, que excepciona partidos políticos e coligações para tal prática.

Ac.-TSE, de 28.6.2018, no RO 127409 e, de 20.3.2014, no AgR-RO nº 488846: litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pela prática de conduta vedada e eventuais beneficiários.

Ac.-TSE, de 7.4.2016, no REspe nº 53067: as hipóteses de conduta vedada previstas neste artigo têm natureza objetiva, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º de forma proporcional.

Ac.-TSE, de 28.11.2016, no AgR-RO nº 137994: a efetiva utilização de bens públicos para promoção de candidatura política configura conduta vedada prevista nos incisos I e III deste artigo.

Ac.-TSE, de 28.6.2012, no REspe nº 29803: observância do rito previsto no CE, afastando-se o da Lei nº 9.099/1995, no processo-crime eleitoral, quando recusada a proposta de transação.

Prazo de 24 horas para interposição de recurso:

Ac.-TSE, de 29.5.2014, no AgR-Rp nº 24347 (**recurso inominado contra decisões proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral**);

Ac.-TSE, de 20.11.2007, no REspe nº 26281 (**embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda extemporânea**);

Ac.-TSE, de 19.6.2007, no REspe nº 28209 (**embargos de declaração a acórdão de TRE em representação por propaganda irregular**);

Ac.-TSE, de 20.3.2007, na Rp nº 1350 e, de 10.8.2006, na Rp nº 884 (**agravo regimental contra decisão monocrática de ministro do TSE em representação por propaganda extemporânea**);

Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 27839 (**decisão de juiz auxiliar de TRE em pedido de direito de resposta**);

Ac.-TSE, de 10.2.2005, no AgRgREspe nº 24600 e, de 20.6.2002, no AgRgREspe nº 16425 (**recurso eleitoral contra decisão de juiz eleitoral em representação por propaganda irregular**);

Ac.-TSE, de 21.9.1999, no Ag nº 2008 (**decisão de juiz auxiliar**

de TRE em representação por prática de propaganda extemporânea).

Legitimidade do Ministério Público para propor representação **por excesso de doação**: Ac.-TSE, de 21.2.2017, no AgR-REspe nº 2621; **por propaganda eleitoral irregular**: Ac.-TSE, de 14.10.2014, na R-Rp nº 144474; **para impugnar pesquisa eleitoral**: Ac.-TSE, de 17.6.2004, no Ag nº 4654.

Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 28947 e, de 17.5.2011, no AgR-AI nº 254928: há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações eleitorais em que se cogita a cassação de registro, diploma ou mandato.

Ac.-TSE, de 25.11.2008, nos ED-RO nº 1537: legitimidade do candidato para ajuizar ações eleitorais desde que pertença à circunscrição do réu, tenha sido registrado para o pleito e os fatos motivadores da pretensão se relacionem à mesma eleição, sendo desnecessária a repercussão direta na sua esfera política;

Ac.-TSE, de 6.3.2007, no AgRgREspe nº 25770: legitimidade de coligação que participa de eleição majoritária para propor representação fundada nesta lei, ainda que a representação se refira a pleito proporcional.

Vedações de atividade político-partidária:

CF/1988, art. 142, § 3º, V (**militares**);

CF/1988, art. 128, § 5º, II, e (**membros do Ministério Público**);

CF/1988, art. 95, parágrafo único, III (**magistrados**);

CF/1988, art. 73, §§ 3º e 4º (**membros do TCU**);

LC nº 80/1994, arts. 46, V, 91, V, e 130, V (**membros da Defensoria Pública**);

CE/1965, art. 366 (**servidor da Justiça Eleitoral**).

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto deste dispositivo, na parte em que autoriza, a *contrario sensu*, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos com efeitos *ex tunc*.

Ac.-TSE, de 11.4.2006, no RMS nº 426: o presente dispositivo aplica-se tão somente à prestação de contas dos partidos políticos, sendo a prestação de contas da campanha eleitoral regulada pelos arts. 28 e seguintes da Lei nº 9.504/1997.

Ac.-STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a inconstitucionalidade da expressão “e jurídicas”, com eficácia *ex tunc*.

Ac.-STF, de 15.3.2018, na ADI nº 5.617: declara a inconstitucionalidade, por arrastamento, deste parágrafo.

Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe nº 21920 e, de 17.8.2004, no REspe nº 21707: o teste de alfabetização será feito individualmente, sem constrangimentos, vedada sua realização em audiência pública;

Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe nº 21920 e, de 17.8.2004, no REspe nº 21707: o teste de alfabetização será feito individualmente, sem constrangimentos, vedada sua realização em audiência pública; Ac.-TSE, de 11.10.2004, no AgR-REspe nº 24343: ilegitimidade do teste de alfabetização quando, apesar de não ser coletivo, provoca constrangimento no candidato.

Súmula 15, TSE: O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato.

Súmula 55, TSE: A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Súmula 41, TSE: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

Súmula 58, TSE: Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Súmula 60, TSE: O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial.

Súmula 61, TSE: O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Ac.-TSE, de 13.11.2018, no AgR-RO nº 060031968 e, de 19.12.2016, no REspe nº 7586: a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não afasta a incidência da inelegibilidade prevista nesta alínea.

Súmula 69, TSE: Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.

Ac.-TSE, de 21.2.2017, no REspe nº 10049: requisitos de incidência desta alínea:

- a) condenação por ato de improbidade administrativa que importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
- b) presença de dolo;
- c) decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado; e
- d) sanção de suspensão dos direitos políticos.

Súmula 54 TSE: A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato.

Súmula 4 TSE: Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na exigência do art. 1º, II, I, da LC nº 64/90.

Súmula 18 STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição Federal

Súmula 11 TSE: No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.

Súmula 39 TSE: Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura.

Súmula 45 TSE: Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Súmula 49 TSE: O prazo de cinco dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal.

Súmula 3 TSE: No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário.

Súmula 10 TSE: No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de três dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo.

Súmula 11 TSE: No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.

Ac.-TSE, de 3.3.2016, no RO nº 29659: as causas de inelegibilidade possuem caráter pessoal, afastando a responsabilização objetiva do outro candidato que componha a chapa.

Ac.-TSE, de 11.9.2014, no RO nº 90431: o candidato ao cargo de vice-governador que não incida em inelegibilidade e possua as condições de elegibilidade pode ter o seu registro deferido em chapa substituta, desde que completa.



Aplica-se o rito deste artigo:

Ac.-TSE, de 21.3.2017, no AgR-AI nº 2580 (**ações por doação acima do limite legal**);

Ac.-TSE, de 1º.2.2011, no AgR-REspe nº 28315 (**representação com base no art. 30-A da Lei das Eleições**);

Ac.-TSE, de 4.4.2017, no AgR-AI nº 10339 (**captação ilícita de sufrágio**);

Ac.-TSE, de 14.5.2013, no REspe nº 66230 (**representação por condutas vedadas**).

Legitimidade ativa:

Ac.-TSE, de 3.11.2016, no AgR-REspe nº 958 e, de 11.11.2014, no AgR-REspe nº 27733 (**coligação/partidos, isoladamente, após as eleições**);

Ac.-TSE, de 5.8.2014, no REspe nº 1429 (**partido político para prosseguir, isoladamente, em feito que ajuizou antes de se coligar**);

Ac.-TSE, de 25.11.2008, no RO nº 1537 (**candidato registrado que pertença à circunscrição do réu e os fatos da pretensão se relacionem à mesma eleição**);

Ac.-TSE, de 29.6.2006, no REspe nº 26012 (**partido político, ainda que não tenha indicado candidatos para as eleições**).

Ilegitimidade ativa:

Ac.-TSE, de 2.8.2016, no AgR-REspe nº 29755: (**representante de coligação, em nome próprio**);

Ac.-TSE, de 24.10.2014, no AgR-REspe nº 31509: (**candidato com registro de candidatura indeferido, por decisão transitada em julgada, à época do ajuizamento da demanda**);

Ac.-TSE, de 21.9.2006, na Rp nº 963: (**eleitor**);

Ilegitimidade passiva:

Ac.-TSE, de 9.11.2006, no AgR-Rp nº 1229 (**pessoa jurídica**).

Súmula 66 TSE: A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta o imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



Se um consórcio público celebrou convênio com a União por meio do qual estão previstos repasses federais, o fato de um dos entes integrantes do consórcio possuir pendência inscrita no CAUC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram e, segundo o princípio da intranscendência das sanções, as punições impostas não podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Assim, **o fato de ente integrante de consórcio público possuir pendência no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) não impede que o consórcio faça jus, após a celebração de convênio, à transferência voluntária a que se refere o art. 25 da LC 101/2000.** STJ. 2ª Turma. REsp 1463921-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/11/2015 (Info 577).

É inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, como é o caso das unidades de conservação, por meio de medida provisória. Isso viola o art. 225, § 1º, III, da CF/88. Assim, a redução ou supressão de unidade de conservação somente é permitida mediante lei em sentido formal. A medida provisória possui força de lei, mas o art. 225, § 1º, III, da CF/88 exige lei em sentido estrito. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).

Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. AdI 3378

UNIDADES HABITACIONAIS	mínimo 3% (art. 32, I).
HOTÉIS E POUSADAS JÁ EXISTENTES	pelo menos 10% , no mínimo 1 acessível (art. 45, §1º).
ESTACIONAMENTO	mínimo 2% , no mínimo 1 vaga devidamente sinalizada (art. 47, §1º).
FROTAS DE TÁXI	reservar 10% (art. 51).
LOCADORAS DE VEÍCULOS	1 veículo adaptado para cada 20 (art. 52).
TELECENTROS E LAN HOUSES	no mínimo 10% , assegurado pelo menos 1, quando o percentual for inferior a 1 (art. 63, §3º).
CONDUTORES DE TÁXI COM DEFICIÊNCIA	10% (art. 119).

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

EDIÇÃO N. 100: DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6) É cabível a ação civil pública que objetiva obrigação de fazer a fim de garantir acessibilidade nos prédios públicos ou privados às pessoas com deficiência.

7) A instalação de caixas de autoatendimento adaptados às pessoas com deficiência pelas instituições financeiras deve seguir as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT no que não conflitem com a Lei n. 7.102/1983, observando, ainda, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN.

8) As instituições financeiras devem utilizar o Sistema Braille nas contratações bancárias (contratos bancários de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo) estabelecidas com a pessoa com deficiência visual, a fim de atender ao direito de informação do consumidor, indispensável à validade da contratação, e, em maior extensão, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

9) As pessoas com deficiência têm direito a um mínimo das vagas ofertadas em concurso público; caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo do percentual legal das vagas oferecidas no certame.

10) A reserva de vagas em concursos públicos destinadas às pessoas com deficiência não pode se restringir àquelas oferecidas por localidade, devendo ser computadas pela totalidade de vagas oferecidas no certame.

11) De acordo com as disposições do Decreto n. 3.298/1999, a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório e não no decorrer do concurso público.

12) O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula

n. 377/STJ)

13) O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. (Súmula n. 552/STJ)

14) É direito do devedor fiduciante a retirada dos aparelhos de adaptação de veículo automotor (pertencas) para direção por deficiente físico, se anexados ao bem principal em momento posterior à celebração do contrato fiduciário, quando houver o descumprimento do pacto e a consequente busca e apreensão do bem, entendimento que se coaduna, também, com a solidariedade social verificada na Constituição Federal e na Lei n. 13.146/2015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

15) A regra prevista no art. 2º da Lei n. 8.989/1995, que disciplina o lapso temporal de 2 (dois) anos para a concessão da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência, deve ser interpretada de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal; portanto é possível o reconhecimento ao contribuinte do direito à nova isenção legal na aquisição de novo automóvel quando comprovado o roubo do veículo anteriormente adquirido.

IBAMA	ICMBio
tem por finalidade a execução dos demais aspectos da política nacional do meio ambiente, com exceção das unidades de conservação.	tem por finalidade a execução da política nacional das unidades de conservação

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É inconstitucional lei estadual que exige prévia autorização da ALE para que os órgãos do SIS-NAMA possam celebrar instrumentos de cooperação no Estado. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/177db6ac-fe388526a4c7bff88e1feb15>>

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS

Responsabilidade CIVIL	Responsabilidade ADMINISTRATIVA	Responsabilidade PENAL
Objetiva	Subjetiva	Subjetiva
§ 1º do art. 14 da Lei 6.938/81.	Caput do art. 14 da Lei 6.938/81.	É vedada a responsabilidade penal objetiva.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/90fd26a243f6d14c4b3df082cdc8-da66>>



REGIME DE PRECATÓRIOS	
EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	EMPRESA PÚBLICA QUE DESENVOLVA ATIVIDADE ECONÔMICA SEM MONOPÓLIO E COM FINALIDADE DE LUCRO
Sim	Não
Embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, o STF tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos. Exemplos: Correios (ECT), Casa da Moeda, Infraero e companhias estaduais de saneamento básico (nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro)	Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018 (Info 910).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É possível aplicar o regime de precatórios às empresas públicas?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/979a3f14bae523dc5101c52120c535e9>>

PROCEDIMENTO PRÉ-FALIMENTAR	PROCESSO FALIMENTAR
O procedimento pré-falimentar vai do pedido de falência até a sentença do juiz. Engloba, resumidamente, três atos principais: 1) Pedido de falência; 2) Resposta do devedor; 3) Sentença. Ao final desta fase, a sentença pode ser: • Denegatória: o processo se extingue sem a instauração da falência. • Declaratória: hipótese em que se iniciará o processo falimentar propriamente dito.	O processo falimentar vai da sentença declaratória de falência até a sentença de encerramento. É no processo falimentar propriamente dito que ocorre a verificação e habilitação dos créditos e o pagamento dos credores.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de não ter natureza de crédito tributário, ocupa a mesma posição dos créditos tributários

Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005. (...) STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1º/12/2016.

A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária. STJ. 1ª Seção. REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2017 (recurso repetitivo) (Info 617).

O microsistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. A aplicação do CPC no âmbito da Lei 11.101/05 deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. A adoção da forma de contagem prevista no art. 219 do CPC, em dias úteis, para o âmbito da Lei de Recuperação e Falência, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. STJ. 4ª Turma. REsp 1699528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/04/2018.

É imprescindível a publicação na imprensa oficial do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Lei não permite que a publicação seja feita exclusivamente no jornal. Fundamento: art. 191 da Lei de Falência. A leitura do caput do art. 191 revela que as publicações devem ser sempre feitas na imprensa oficial, devendo ser, preferencialmente, feitas também mediante publicação em jornal ou revista de circulação se as possibilidades financeiras do devedor ou da massa falida assim comportarem. Obs: o art. 7º, § 2º trata sobre o edital contendo a relação feita pelo administrador judicial dos credores do falido. STJ. 3ª Turma. REsp 1758777-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018 (Info 633).

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. A norma do art. 8º contém regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649).

A Lei de Falências afirma que o credor terá direito de receber seu crédito do falido com juros e correção monetária que são calculados até a "data da decretação da falência". Quando a lei fala em "decretação da falência" deve-se considerar a data em ela foi prolatada (não importando quando ocorreu a sua publicação). Assim, no processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data da prolação da sentença (e não sua publicação). STJ. 3ª Turma. REsp 1660198-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017 (Info 609).



Enunciado 44 CJF: A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle de legalidade.

Enunciado 46 CJF: Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Enunciado 54 CJF: O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Fases da recuperação	postulação	inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento;
	processamento	vai do despacho de processamento até a decisão concessiva;
	execução	da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Aprovação do plano suspende os protestos tirados contra a empresa em recuperação, mas ficam mantidos os protestos tirados contra eventuais coobrigados (ex: avalistas). Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/735ddec196a9ca5745c05bec0eaa4bf9>>

REGRA	estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49, caput). Devem obedecer ao plano de recuperação e as ações ficam suspensas.
EXCEÇÃO	os créditos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial e as ações relacionadas com tais créditos podem continuar a ser propostas (§ 3º do art. 49). Aqui o Banco “comemora” porque seu crédito está fora da recuperação judicial.
EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO (volta para regra)	se a garantia da alienação fiduciária for o imóvel que funciona o estabelecimento do devedor ou forem bens de capital (bens móveis) essenciais à atividade empresarial da sociedade em recuperação judicial, nesse caso, mesmo sendo crédito de alienação fiduciária, deverá ficar sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Aqui o Banco “lamenta” porque seu crédito deverá ficar sujeito à recuperação judicial. Prevalece o princípio da preservação da empresa, impondo restrição temporária ao proprietário fiduciário (ex: banco) em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Conceito de bem de capital para os fins do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4cc5400e63624c44faded99f57588a6>>

LEI 12462/11
Art. 15. I - publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, na hipótese de consórcio público, do ente de maior nível entre eles (MP 896/19)

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei nº 11.101/2005 (LREF). Fundamento: interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1722866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635).



A União **não tem legitimidade passiva** em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo SUS. Isso porque, de acordo com a descentralização das atribuições previstas na Lei nº 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do Município, a quem compete responder em tais casos. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015 (Info 563).

A **concessão dos medicamentos não incorporados** em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes **requisitos**:

- Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
 - incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
 - existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
- STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

- O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
- A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
- É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:
 - a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);
 - a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e
 - a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
- As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).

Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de

descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

Medicamentos experimentais	Medicamentos com eficácia e segurança comprovadas, mas sem registro
São aqueles sem comprovação científica quanto à sua eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes.	São aqueles que já passaram por todas as etapas de testes, tendo sido comprovadas a sua eficácia e segurança. Apesar disso, ainda não foram registrados na ANVISA.
Não há <u>nenhuma</u> hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. É uma regra sem exceção.	Podem ser excepcionalmente concedidos em caso de irrazoável mora da ANVISA em apreciar o registro e desde que cumpridos os três requisitos cumulativos acima explicados.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regule os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 88815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915).

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. STF. Plenário. ADPF 292/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. STF. Plenário. ADC 17/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2018 (Info 909).

O Estado, observado o binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) / Consagração da Liberdade religiosa (art. 5º, VI) e o princípio da igualdade (art. 5º, caput), deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto no art. 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previamente fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos que voluntariamente se matriculem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879).

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA	
VOLUNTÁRIA	Com consentimento
INVOLUNTÁRIA	Sem consentimento + pedido de terceiro
COMPULSÓRIA	Determinação judicial



O art. 12, § 2º, da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece uma presunção relativa de que o autor da ação de usucapião especial urbana é hipossuficiente. Isso significa que essa presunção pode ser ilidida (refutada) a partir da comprovação inequívoca de que o autor não é considerado "necessitado". STJ. 3ª Turma. REsp 1517822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/2/2017 (Info 599).

O tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos. Estes três delitos (TTT) são equiparados (assemelhados) pela CF/88 a crimes hediondos

É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, **do regime inicial fechado**, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. STF. Plenário. ARE 1052700 RG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/11/2017.

O entendimento do STJ e do STF é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi **revogada tacitamente** pela Lei nº 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º. STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/12/2012 (Info 692).

A **materialidade** do crime de tráfico de entorpecentes pode ser **atestada por outros meios idôneos** existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível realizar o exame pericial, especialmente se encontrado entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1116262/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/11/2018.

Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação.

Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser tráfico de drogas.

Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido fixado utilizando-se como único fundamento o fato de ser crime de tráfico, não obstante se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu primário, com bons antecedentes.

A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso.

STF. 1ª Turma. HC 163231/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/6/2019 (Info 945).

Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se a prática de narcotráficação ocorrer em dia e horário em que **não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas**. STJ. 6ª Turma. REsp 1719792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da

Lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia tinha por objetivo atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotráficação. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017. STJ. 6ª Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos frequentadores daquele local. Assim, se o tráfico de drogas ocorrer nas imediações de um estabelecimento prisional, incidirá a causa de aumento, não importando quem seja o comprador do entorpecente. STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/3/2017 (Info 858).

É inadmissível a aplicação simultânea das causas de aumento da transnacionalidade (art. 40, I) e da interestadualidade (art. 40, V) quando não ficar comprovada a intenção do importador da droga de difundir-la em mais de um Estado-membro. O fato de o agente, por motivos de ordem geográfica, ter que passar por mais de um Estado para chegar ao seu destino final não é suficiente para caracterizar a interestadualidade. STJ. 6ª Turma. HC 214942-MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/6/2016 (Info 586).

Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, **se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006**. STJ. 6ª Turma. REsp 1622781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016 (Info 595).

Nos casos em que ocorre a apreensão da droga, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. **Em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio do laudo de constatação provisório**, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2016.

O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

O agente praticou a lavagem pelo fato de ter recebido a propina em depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

O delito de lavagem de bens, direitos ou valores ("lavagem de dinheiro"), previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de crime permanente. A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão comum. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

A circunstância de o réu ser homem de longa vida pública, acostumado com regras jurídicas, enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta considerando a sua capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observar as normas. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

A pena-base pode ser aumentada, no que tange às "circunstâncias do crime", se a lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada ("consequências do crime") tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

É possível a interposição de apelação, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que tenha determinado medida assecuratória prevista no art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Lei de lavagem de Dinheiro), a despeito da possibilidade de postulação direta ao juiz constritor objetivando a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constritos (art. 4º, §§ 2º e 3º, da mesma Lei). O indivíduo que sofreu os efeitos da medida assecuratória prevista no art. 4º da Lei nº 9.613/98 tem a possibilidade de postular diretamente ao juiz a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constritos. No entanto, isso não proíbe que ele decida não ingressar com esse pedido perante o juízo de 1º instância e queira, desde logo, interpor apelação contra a decisão proferida, na forma do art. 593, II, do CPP. STJ. 5ª Turma. REsp 1585781-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016 (Info 587).

